פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת מנחות · ימים שיז–שכד

מסכת חולין · ימים שכה–שמז

מסכת בכורות · ימים שמח–שנ

מסכת נידה · ימים שנא–שנד

מסכת מנחות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד שיז–שכד

יום שיז

הלכות ספר תורה

א (מנחות דף ל.) **אמר רבי יהושע בן יוסי** [דף ל.] **אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני. ואמר רב יהודה אמר רב אם הגיה בו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו.** לפי שהיה אצל הראשון באיסור ששהה בביתו ספר שאינו מוגה (ומה) וזה שהגיה והכשירו לקרות בו כאילו כתבו. **גרסינן בפרק האשה שנתארמלה** איתמר ס"ת שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' **יום מותר לשהותו. מכאן ואילך אסור לשהותו משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** ואומר אני דודאי מצוה גדולה היא לכתוב ס"ת וגם אין למוכרו אלא ללמוד תורה ולישא אשה. וכ"כ הרמב"ם ז"ל (פ"ז מהלכות ס"ת) דמצות עשה היא לכל איש ישראל לכתוב ס"ת לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. כלומר כתבו לכם ס"ת שיש בה שירה. לפי שאין כותבין התורה פרשיות פרשיות וזהו בדורות הראשונים שהיו כותבים ס"ת ולומדים בו. אבל האידנא שכותבין ס"ת ומניחין אותו בבתי כנסיות לקרות בו ברבים מצות עשה היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרא ופירושי' להגות בהן הוא ובניו. כי מצות כתיבת התורה היא ללמוד בה כדכתיב ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. וע"י הגמרא והפי' ידע פי' המצות והדינים על בוריים לכן הם הם הספרים שאדם מצווה לכתבם וגם לא למכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה:

ב שנינו במסכת סופרים (רפ"ק) אין כותבים ספרים לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה ולא תופרים בגידן ולא כורכין בשערן. הלמ"מ שכותבין על עור בהמה טהורה ועל עור חיה טהורה ותופרין וכורכין בשערן והלמ"מ שמסרגלין בקנה וכותבין בדיו על העור. וסמך לו מן המקרא ואני כותב על הספר ובדיו. וכיוצא בזה מביא ברייתא בפרק שמנה שרצים אלא שלא הוזכר בברייתא אלא תפילין ומפרש טעמא התם משום דכתיב למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך והאי טעמא נמי שייך בס"ת דאין לכתוב תורת ה' אלא על דבר המותר בפיך אבל על עור נבילות וטריפות כותבין שהוא מן המותר בפיך וכותבין ספר תורה ותפילין ומזוזות על עור של עוף טהור. כדאיתא בפרק שמנה שרצים (שם) אמר רב הונא כותבין תפילין על עור של עוף טהור. ועל עור של דג טהור מיבעיא התם ולא איפשטא. משום דלא ידעינן אי פסק זוהמא מיניה או לא:

ג וצריך שיעבד את העורות לשום ספר תורה כדאמרי' בפרק הניזקין ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו אמר לו ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילים שלו לא עיבדתים לשמן. אמר לו מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ספר תורה. והא דאמר בפרק נגמר הדין גבי פלוגתא דאביי ורבא באורג בגד למת דאביי סבר הזמנה מילתא היא ורבא סבר הזמנה לאו מילתא היא ומוקי פלוגתייהו כתנאי דתניא גבי תפילין ציפן זהב או שטלה עליהן עור של בהמה טמאה פסולות. עור בהמה טהורה כשרות אף ע"פ שלא עבדן לשמן. ר' שמעון בן גמליאל אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן ופרש"י דרבא דאמר הזמנה לאו מילתא היא כרבנן דאמרי עיבוד אינו כלום ואביי כרשב"ג ולפיכך הוי הלכה כרבנן דלא בעי עיבוד לשמן. דקי"ל הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם. וקשה מההוא עובדא דפ' הניזקין דפסליה רבי אבהו להההוא ס"ת ומשמע דהכי הילכתא. ונראה לר"ת כפר"ח שפי' דאביי דאמר הזמנה מילתא היא כת"ק דלא בעי עיבוד לשמה. דהזמנה שעושין אח"כ לחתוך הקלף ולתקן שיהא ראוי לכתיבה מילתא היא. ורבא כרשב"ג דהזמנת הקלף לא הוי דבר חשוב הלכך בעי עיבוד לשמה וכתב הר"ר ברוך ז"ל דאם העובד כוכבים מעבדו וישראל עומד על גביו ומסייעו יש בו ממש דעובד כוכבים עביד אדעתא דישראל טפי מכותי. דכותי אמר אנא גמירנא טפי מינך כדאיתא בספ"ק דמסכת ע"ז ובענין זה התירו הגאונים עיבוד עובד כוכבים. ואע"ג דבכתיבת גט אמרינן עובד כוכבים אדעתיה דנפשיה קעביד בפ"ב דגיטין והרמב"ם ז"ל פ"א מהל' תפילין פסק אם עיבדן עובד כוכבים פסולין אע"פ שאמר לו לעבד עור זה לשם ס"ת או לשם תפילין שהעובד כוכבים על דעת עצמו הוא עושה ולא על דעת השוכר אותו. לפיכך כל דבר הצריך מעשה לשמו אם עשהו עובד כוכבים פסול ונהגו העם כמ"ש הר"ר ברוך כי אין עבדנים ישראל מצויין בכל המקומות. וכן הדעת מכרעת דבגט דבעינן שיכתוב כל תורף הגט לשמה וזה

לא יעשה העובד כוכבים. אבל בעיבוד לא בעינן אלא תחלת העיבוד כשישים העור בתוך הסיד שיאמר אז אני עושה לשם ס"ת ואז יעשה העובד כוכבים לדעת ישראל כשאמר לו עשה כך. וכיוצא בזה מצינו בפ' אין מעמידין דרבי יהודה בעי מילה לשמה ואפילו הכי ימול עובד כוכבים ואל ימול כותי ולא אמרי' עובד כוכבים אדעתא דנפשיה קא עביד כיון דברגע נעשית ודאי הוא עושה על דעת מה שישראל אומר לו וכן כ' בעל העיטור ז"ל דסגי בעובד כוכבים שיעבדנו לשמן. והר"ר ברוך ז"ל נסתפק אם צריך להוציא בשפתיו שהוא מעבדו לשם ס"ת או לשם תפילין או סגי במחשבה. וכן גבי כתיבת ס"ת תפילין ומזוזות. וכן כתיבת הגט דבעינן כתיבה לשמה אי סגי במחשבה. לפי שמצינו פיגול דכתיב ביה לא ירצה ובעיא דיבור (זבחים דף כז.) ותרומה ניטלת בלא דיבור רק במחשבה (תרומות פ"א) ובשליחות יד כתיב על כל דבר פשע והחושב לשלוח יד בפקדון חייב. הילכך טוב הוא להוציא בשפתיו בתחלת העיבוד ותו לא צריך:

ד וכן כשמתחיל לכתוב ס"ת יאמר ס"ת זה אני כותב לשם קדושת תורת משה ותו לא צריך. אמנם בשעת כתיבת האזכרות צריך שיחשוב לשם קדושת השם. כדאמרינן בפרק הניזקין כל ס"ת שאין אזכרות שלה כתובין לשמן אינו שוה כלום. אע"פ שכל כתיבת התורה בעינן לשמה יש מעלה אחרת בכתיבת השם. וענין עיבוד העורות משמע בכוליה תלמודא שהוא ע"י עפצים ועור מעובד בלא עפצים הוא הנקרא דפתרא. כדאמרינן בפרק המוציא יין ובפ"ב דגיטין דפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ ופסול לכתוב עליו ס"ת ומגילה דתנן בפ"ב דמגילה כתב על הדפתרא פסולה והיינו טעמא משום דנקראת ספר. ובפ"ב דסוטה אמרינן אין כותבין פרשת סוטה לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר. וכ"ש ס"ת שנקראת ספר בכמה מקומות. ואמרינן נמי בפ' המוציא יין (שבת דף עט:) כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה וה"ה נמי לדפתרא. דחד טעמא נינהו משום דבעיא ספר. ואמרי' נמי התם על הקלף ועל הגויל ועל הדוכסוסטוס משמע אבל אדפתרא לא. ואמרי' נמי במסכת סופרים (פ"א) אין כותבין לא על הנייר ולא על הדפתרא וא"ת קלפים שלנו שאין אנו עושין אותן בעפצים היאך כותבין עליהן ס"ת וגיטין ובפ"ב דגיטין משמע דהאי דלא עפיץ פסול בגיטין משום דיכול להזדייף אומר ר"ת דתיקון סיד שלנו שמעבדין בו העורות הוא טוב כמו תיקון עפצים שלהן. דהא קמן שאין יכול להזדייף וגם בימי חכמי התלמוד היה להם תיקון אחר שאין יכול להזדייף חוץ מתיקון עפצים כדמוכח בפרק הקומץ רבה גבי קרע הבא בשני שיטין יתפור וכו' ומסיק התם הא דאפיצן והא דלא אפיצן אלמא שהיו כותבים ס"ת על קלף שאינו מעובד בעפצים וגם גיטין היו כותבין על קלף שאינו מעופץ מדאמר בפ"ב דגיטין כתבו במי טריא ועפצא כשר. וע"כ מדכתבו בעפצים לא היה הקלף מעופץ דאין מי מילין ע"ג מי מילין:

ה גרסינן בפ' המוציא יין תנא דבי מנשה כתבו על הגויל ועל הקלף ועל הדוכסוסטוס כשירה וגויל הוא עור שנגרד ונתקן במקום השער ובמקום הבשר לא נתקן כדאמרינן בריש פרק קמא דב"ב דף ד. גויל אבנים דלא משפיין. וקלף ודוכסוסטוס היינו עור שנחלק לב' ונקרא הצד שכלפי העור קלף והצד שכלפי בשר נקרא דוכסוסטוס. דוך הוא מקום כמו ברכות מב: דוך פלן. סוסטוס הוא בשר בלשון יון. ואמרינן בפרק הקומץ רבה קלף במקום בשר ודוכסוסטוס במקום שער דהיינו מקום דיבוקן יחד שם נכתבין שניהם והוא המקום הטוב לכתיבה. ור"ת ז"ל היה אומר דקלפים שלנו יש להם דין קלף ונכתבין במקום בשר והוא הטוב והנאה יותר. וגם אינו יכול להזדייף כמו צד השער ויש שרוצים לומר שיש להן דין דוכסוסטוס לפי שמגרדין אותן הרבה במקום שער ומסירים הרבה קליפות בתער הגלבים ונשאר הצד שכלפי הבשר ולדבריהם קשה דא"כ תפילין היאך נכתבין הלא תפילין פסולין על הדוכסוסטוס כדאיתא בפרק המוציא יין ובפרק הקומץ רבה אלא ודאי קולפין אותן הרבה גם במקום הבשר ודין קלף יש להן ונכתבים במקום בשר:

ו בפרק הבונה תניא כתבה כשירה או שכתב השירה כיוצא בה או שכתבה שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנוזו. ומוקי בפרק הקומץ רבה בספר תורה. והיה אומר ר"ת דדיו שמתקנין בעפצים אין קרוי דיו. דתנן בפ"ב דגיטין בכל כותבין בדיו ואמרינן בגמרא תני רבי חייא כתבו במי טריא ועפצא כשר משמע שבא רבי חייא להוסיף על משנתנו מכלל דעפצא לאו היינו דיו דמתני'. ואינה ראיה דמי עפצא לחודיה אין נקרא

דיו אלא כשמערבין בו קומס שקורין גומ"א נקרא דיו וראוי לכתוב בו אפילו על קלף מעופץ :

ז גרסי' בפרק הקומץ רבה ס"ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ופריך הא מורידין עושין אמאי הכא סתומות והכא פתוחות. ומשני. הדר תו פריך הא מורידין עושין והא תניא הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. ומשני. והדר תו פריך הא מורידין עושין והא מזוזה בעי שרטוט. ומשני תנאי היא. משם דקדק ר"ת ז"ל דס"ת ותפילין לא בעי שרטוט. והא דלא משני במשורטטין. משום דכיון דאין צריכין שרטוט אין דרך לשרטטן. משום דאמר בירושלמי בפ"ק דשבת הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. והא דאמר בספ"ק דמגילה דברי שלום ואמת מלמד שצריכין שרטוט כאמיתה של תורה. לא כמו שפירש רש"י דהיינו תורה. אלא אמיתה של תורה היינו מזוזה שיש בה קבלת מלכות שמים. תדע דאי מס"ת יליף הוה ליה למימר שצריכה שרטוט מדנקראת ספר כדמפורש התם לענין תפירה בגידין. ומיהו י"ל דאי הוה יליף מדנקראת ספר הוה צריך לאשכוחי חד עניינא דלא בעי' שרטוט מדנקראת נמי איגרת. כדקאמר התם לענין תפירה דאין צריך לתופרה כולה בגידין. והא דאמר במסכת סופרים כל יריעה שאינה מסורגלת פסולה ועוד אמרו התם (פ"ק) מסרגלין בקנה. היינו שרטוט עליון דאסור לכתוב ג' או ד' תיבות בלא שרטוט. כדאיתא בפ"ק דגיטין . אבל בין שיטה לשיטה אין צריך לשרטט. והיה אור"ת דס"ת טוב לשרטט כדי ליישר הכתיבה משום זה אלי ואנוהו אבל תפילין דמכוסין בבתים לא בעינן. ומיהו בירושלמי משמע כפי' רש"י דמס"ת יליף כדגרסינן התם נאמר כאן דברי שלום ואמת ונאמר להלן אמת קנה ואל תמכור מה להלן צריך שרטוט אף כאן צריך שרטוט. והאי קרא אכל התורה נאמר. ונ"ל דס"ת בעיא שרטוט דילפינן כתיבה כתיבה ממזוזה. וכי הא דקאמר בהקומץ רבה גבי מזוזה כתבה איגרת פסולה פי' שלא דקדק בה בחסירות ויתרות. מאי טעמא. אתיא כתיבה כתיבה מס"ת. והא דפריך הא מורידין עושין והא מזוזה בעי שרטוט. הך פירכא אתפילין קיימא כמו פירכא מציעתא דקיימא דוקא אתפילין. אבל פירכא קמייתא קיימא אס"ת דפריך מפתוחות וסתומות. וגם תפילין מי שאינו בקי לכוין השיטות לכותבן (.) ביושר טוב לשרטט ואין בזה משום הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. וכ"כ הרמב"ם ז"ל דס"ת בעיא שרטוט:

ח (ב"ב דף יד.) ת"ר אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על הקיפו ולא הקיפו יותר על ארכו. שאלו את רבי (אליעזר) שיעור ס"ת בכמה. בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע. ויראה דהנך ששה טפחים בהדי העמוד קאמר. דאמר בפ"ק דבבא בתרא (שם) דס"ת המונחת בארון שהיתה מונחת אצל הלוחות אוכלת בארון שני טפחים כי הקיפו היה ששה טפחים וכל שיש בעוביו טפחיש בהקיפו שלש. ועמוד אחד היה לו כדאמרינן התם ספר עזרה לתחלתו נגלל ועם העמוד היה שני טפחים. ואם אין שם שיעור לעובי העמוד א"כ בקל היה יכול לשער שיהא בהקיפה ו' טפחים כי יעשה עובי העמוד כפי הצורך:

ט (מנחות דף ל.) **ת"ר עושה אדם יריעה מבת שלשה דפין ועד בת שמונה דפין. פחות מכן או יותר מכן לא יעשה. ולא ירבה בדפין מפני שנראית כאיגרת.** ולא **ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות. אלא כגון למשפחותיכם בדף אחד ג"פ.** כתב ר"ת ז"ל בתיקון ספר תורה שלו משום ר"ח ז"ל שאמר בשם הגאון דהיינו בכתיבה דקה. אבל בכתיבה גסה הכל לפי הנוי. ויכול לעשות שיטות ארוכות דאין עיניו משוטטות כיון שהכתיבה גסה. **נזדמנה לו יריעה בת ט' דפין לא יחלוק שלשה לכאן** וו' לכאן אלא ארבעה לכאן וה' **לכאן. בד"א בתחילת הספר אבל בסוף הספר אפילו** פסוק אחד ואפילו דף **אחד. פסוק אחד ס"ד. אלא אימא אפילו פסוק אחד בדף אחד.** ואע"ג דליכא ס' שיטין או שיעור אחרינא דבמסכת סופרים (פ"ב) ליכא למיחש בדף אחרון. ואף ע"פ שצריך לסיים הספר בסוף הדף ואין בפסוק האחרון תיבות כמנין השיטות. יעשה אותיות ארוכות מלמעלה למטה עד שתחזיק תיבה אחת ה' שיטין או שש כדי שיסיים בסוף הדף. **שיעור גליון מלמטה טפח ולמעלה ג' אצבעות. ובין דף לדף כמלא רוחב** ב' אצבעות ובחומשים מלמטה ג' **אצבעות ומלמעלה ב' אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל. ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות קטנה. ובין אות לאות כמלא חוט השערה. ולא ימעט את הכתב לא מפני ריוח שלמטה ולא מפני ריוח של מעלה** ולא מפני ריוח שבין שיטה לשיטה **ולא**

מפני ריוח שבין פרשה לפרשה. נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלש חוץ לדף אלא כותב שלש בתוך הדף וכ' [דף ל:] **חוץ לדף נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין הדפין אלא יחזור לתחילת השיטה** איכא לספוקי בתיבה בת ז' אם יכול לכתוב שלש חוץ לדף. וכן תיבה בת ט' אותיות אם יכול לכתוב ארבע חוץ לדף דשמא מגניא מלתא כשיש כל כך אותיות חוץ לדף. ועוד דאם כן הוה ליה למימר בסתם לא יכתוב רוב האותיות של תיבה חוץ לדף. ונראה דדוקא קאמר תיבה בת ה' אותיות דיותר משתי אותיות אין לכתוב חוץ לדף לכתחילה דמגניא מלתא. ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ז מהל' ס"ת) דאפילו תיבה בת עשר אותיות יכתוב חציה בתוך הדף וחציה חוץ לדף ובתיבה בת ג' אותיות יש להסתפק אם יש לכתוב ב' חוץ לדף כיון דהוי רוב התיבה. ומיהו נראה מדקאמר נזדמנה לו תיבה בת ב' אותיות לא יזרקנה בין הדפים משמע תיבה בת שתי אותיות לא יכתוב כולה חוץ לדף אבל בת ג' כיון שמקצתה בתוך הדף יכול לכתוב ב' אותיות חוץ לדף. ור"ת היה אומר דאותיות השם צריכות שיהיו כולם בתוך הדף:

י (מנחות ל:) **הטועה בשם גורד מה שכתב ותולה** את מה שגרד וכותב את **השם על המקום הגרד דברי רבי יהודה. רבי יצחק אומר אף מוחק וכותב רבי יוסי אומר אף תולין את השם. ר' שמעון שזורי אומר כל השם תולין. מקצתו אין תולין** רשב"א משום ר' מאיר אומר **אין כותבין את השם לא על** המחק כתר כמותי ופירש"י תג קטן יש לה"א בסוף גגה למעלה ובפ"ב דחגיגה בירושלמי ה"א יש לה נקודה אחת מלמעלה ור"ת פי' דמיירי בעוקץ שמאחריה שלא תהא עגולה מאחוריה. דומיא דתגא דדלי"ת דסוטה ודעירובין פ"ק . וצריך ליזהר שלא יגע רגל הה"א למעלה. כדאיתא פרק הקומץ רבה מ"ט תליא כרעיה דה"א ואם תגע למעלה אין לה צורה ופסולה עד שיתקן. אבל בתפילין אין תקנה בתיקון כי צריך לכותבן. כסדרן. וכן הקו"ף אין ליגע רגל הקוף למעלה. כדאמר בפ' הבונה מ"ט תליא כרעיה דק"וף. ושאר כל האותיות חוץ מן הה"א והקו"ף צריכין שיהיו גולם אחד. הנקודה שעל האל"ף שהיא כמין יו"ד צריך שיגע באל"ף. וכן מה שבתוך השי"ן והע"ן ומה שאחורי הצדי"ק. ואם אין נוגעים נשתנית צורת האות. חי"ת אמרינן בפרק הקומץ רבה חזינן לספרי דיוקני דחטריה לגגיה דחי"ת. ופי' רש"י מקל מתרגמינן חוטרא בסוף החי"ת בצד יש למעלה כמין מקל כזה % ור"ת מפרש דחטריה לשון חטוטרת דגמל שיש לגובה החי"ת באמצע כזה % מדקאמר לגגיה דחי"ת ולא קאמר לתגיה דחי"ת. דדבר שהוא למעלה בסוף קרוי תגא אבל באמצע האות קרוי גג. כדאמרי' בפרק הבונה שנטלו לגגיה דחי"ת ועשאו ב' זיינין. ובמחיקת אמצעית גג החי"ת נעשית שני זיינ"ן. וגם דלי"ת קאמר נטל לתגיה דדלי"ת ומשוי ליה רי"ש דהיינו חודה שאחוריה. וו"ן יודי"ן יודי"ן וי"ן שלא יקצר רגל הוי"ו שתהא נראית כיו"ד. וכן רגל הוי"ו לא יאריך שתהא נראית כנו"ן פשוטה וכן לא יקצר רגל הנו"ן שתהא נראית כזי"ן. ויו"ד אומר ר"ת שיהא שמאל כפוף למטה כזה % כדאמר בפ' הקומץ רבה מפני מה ראשה של יו"ד כפוף ותניא נמי התם גבי תפילין כתב אחד מעכבן. ופריך עליה פשיטא. וקאמר לא נצרכה אלא לכדרב יהודה אמר רב קוצו של יו"ד מעכב. ופי' רש"י זהו רגל של ימין שכפוף למטה. וקשה לפירושו דפשיטא דמעכב דזהו עיקר גוף האות. ופירש ר"ת שהוא לצד שמאל שכפוף למטה כדמשמע לישנא דראשו כפוף דלצד ימין קרי רגלו. ואמרו נמי בפסיקתא כי ביה ה' צור עולמים העוה"ז נברא בה"א והעוה"ב ביו"ד מה יו"ד יש לו נקודה אחת למטה רומז למתים שיורדין לגיהנם. ונקודה אחת למעלה רומז שעתידין לעלות שנאמר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל וההי"א פתוח לכל צד רמז לבעלי תשובה. יו"ד כפוף רמז לבאי עולם שיהיו כפופין ונהפכו כל פנים לירקון. ולפי דרשה זו תג ליו"ד למעלה וגם כפוף למטה. ואפשר דקוצו של יו"ד דפרק הקומץ היינו תג של מעלה ויו"ד כפוף היינו רגל ימיני. טיתי"ן פפי"ן אינן דומין לא בקריאה ולא בכתיבה ולכך היה אומר ר"ת שצריך שתהא צד ימינו של הטי"ת כפוף למטה כזה % ואם תטה אותה על צדה השמאלי תדמה לפ"א כעין גימ"ל לצדי"ק. והכ"ף צריך ליזהר לעגל אותה מאחריה שלא תדמה לבי"ת. ממי"ן סמכי"ן שתיהן סתומות. לכך יזהר לעגל הס' מג' ולא על **הגרד ואין תולין אותו אלא מסלק את היריעה כולה וגונזה אתמר אמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את השם. אמר רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל** [דף לא.] **הלכה כרבי שמעון**

שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' שמעון שזורי הלכה כמותו. וכן הלכתא. ודוקא תולין ביני שיטי אבל לא בגליון שבין שתי העמודים. **הכותב את השם אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו** (מסכת סופרים פ"ה **ובירושלמי פ' אין עומדין). היה כותב שתים ושלש שמות כאחת הרי זה מפסיק ביניהם ומשיב. הטובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאות השם** אלא מתחיל מאות שלפניו פי' שיזהר הלבלר שלא יכתוב עד השם ויטבול הקולמוס אלא יניח אות אחת מלכתוב קודם השם ובאותה האות יתחיל לכתוב. ולא יתחיל בשם שמא יש רוב דיו על הקולמוס ויפול כשיכתוב את השם:

יא (ספרי פרשה ראה) המוחק אות אחת מהשם **עובר בלא תעשה אמר רבי ישמעאל לכך נאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם. ת"ש יש שמות נמחקין ויש שמות שאין נמחקין כגון אל אלוה אלהים וכו'** כמ"ש בפ' שבועת העדות :

יב ת"ר (שבת דף קנ:) וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפי"ן עייני"ן. עייני"ן אלפי"ן. ביתי"ן כפי"ן. כפי"ן ביתי"ן. גימלי"ן צדי"ן. צדי"ן גימלי"ן. רישי"ן דלתי"ן. דלתי"ן רישי"ן. **ההי"ן חית"ן. חית"ן ההי"ן.** וי"ן יודי"ן. יודי"ן וי"ן. **זייני"ן נוני"ן. נוני"ן זייני"ן.** טתי"ן פפי"ן. פפי"ן טתי"ן. **כפופים פשוטין. פשוטין כפופים. ממי"ן סמכי"ן. סמכי"ן ממי"ן. פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה. סתומה לא יעשנה פתוחה. כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתבה שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו** הא דקאמר אלפי"ן עייני"ן משום דדומין בקריאתם. וכפי"ן ביתי"ן לפי שהן דומין בכתיבתן. ובי"ת צריך שיהא בראשה לצד שמאל תג קטן. דאמרו בירושלמי דחגיגה פ"ב ובבראשית רבה למה תורה מתחלת בבי"ת. מה ב' יש לה שני עוקצים אחת למעלה ואחת מאחוריו אמר לב' מי בראך ומראה להם בעוקצו מלמעלה זה שלמעלה בראני. ומה שמו ומראה להם מאחוריו ה' שמו לפי שהאל"ף עומד מאחורי הבי"ת והוא אחד ויזהר הלבלר בתג שאחורי הבי"ת שלא יהיה נראה ככ"ף והא דאמרן גימלי"ן צדי"ן אינן דומין לא בקריאה ולא בכתיבה אלא אם תהפך הג' מלמטה למעלה תהא נראית כצדי"ק. וכן דלי"ת יזהר בה הלבלר היטב שיהא תג שלאחריה בולט היטב שלא תהא נראית כמו רי"ש שבאחת נפסלה הס"ת. ואם יש ספק בקריאתה מייתינן ינוקא דלא חכים ודלא טפש ותבדוק בקריאתו. ההי"ן חית"ן אלו דומות בקריאתן ובכתיבתן. ויש להן תג גדול למעלה לצד שמאל. דאמר בפ' קומץ רבה מ"ט אית (לה) לה"א תג אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו רוחותיה שלא תהא נראית כמ"ם סתומה :

יג פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה. כתב ר"ת איזהו פתוחה כל שנשאר מסיום הפרשה עד סוף השיטה כשיעור ג' תיבות של ג' ג' אותיות זו היא פתוחה. ואם לא נשאר עד סוף השיטה כשיעור הזה מניח שיטה אחת כולה חלק ומתחיל בג'. זו היא פתוחה. וסתומה כל שכתב תחילת שיטה וסוף שיטה ומניח חלק באמצע כדי לכתוב שם של שתי אותיות או יותר זו היא סתומה. וסדורה שכתב השיטה עד חציה או עד (שליש) שלישיתה ומתחיל לכתוב בשיטה תחתיה כנגד השיטה של עליונה זו היא סדורה. זה מצא ר"ת ז"ל בסידור קדמונים. ובמסכת סופרים (פ"א) מצא איזהו פתוחה כל שלא התחיל בראש השיטה. איזו היא סתומה כל שהניח באמצע שיטה. וכמה יניח בראש השיטה והיא נקראת פתוחה. כדי לכתוב שם של ג' אותיות. כמה יניח באמצע שיטה והיא נקראת סתומה. כדי לכתוב שם של ג' אותיות. גמר כל הפרשה בסוף הדף צריך לשייר שיטה אחת מלמעלה. ואם שייר מלמטה כדי לכתוב שם של ג' אותיות מתחיל מלמעלה. וכתב ר"ת דברייתא פליגא על סידור קדמונים דלסידור של קדמונים פתוחה היא בסוף שיטה. ולמסכת סופרים פתוחה היא בתחלת שיטה. ואם יניח בתחלת שיטה ובסוף שיטה יצא ידי שניהם. ובירושלמי דפ"ק דמגילה אמר פתוחה מראשה פתוחה פתוחה מסופה פתוחה. משמע דמכל צד מיקרי פתוחה וכן מסתבר. דחלוק הפרשיות הן שתים אחת סתומה ואחת פתוחה הסתומה היא שהריוח שבין הפרשיות סתום מכאן ומכאן. וכל שהריוח פתוח מצד אחד למעלה או למטה נקראת פתוחה. ואם סיים פרשה סתומה בסוף שיטה יניח שיטה חלק ויתחיל בשיטה השלישית והויא פרשה סתומה. כיון דאין פתוחה לא בסוף שיטה ולא בתחלת שיטה ושיטה חלק הוי. כמו ריוח שבאמצע השיטה. והרמב"ם ז"ל (פ"ח מהל' ס"ת) כתב דפתוחה בסוף

שיטה היא פתוחה ולא הפתוחה בתחלת שיטה. ואם סיים בסוף השיטה מניח שיטה אחת חלק. וסתומה היא באמצע או בתחלת שיטה. וכאשר כתבתי נראה עיקר דהירושלמי הוא עיקר כנגד מסכת סופרים כי מסכת סופרים נתחבר בדורות האחרונים ולא הובא מדבריו בתלמוד. וגם הסברא נותנת כן כדפרשתי לעיל:

יד וצורות השירות מפורש במסכת סופרים (פי"ב) שירת האזינו באמצע כל שיטה ריוח כשיעור הפרשה הסתומה. ונמצאת כל שיטה חלוקה לשתים והתחלת השיטות הם כתובין במסכת סופרים (פי"ב) וגם הרמב"ם ז"ל כתבן ושינה בהן קצת. ושירת הים כותבין שיטה ראשונה כדרכה ושאר כל השיטות האחת מניחין באמצע ריוח מעט ואחת בשתי מקומות באמצעיתה ונמצאת השיטה חלוקה לג' ונמצא ריוח כנגד הכתב וכתב כנגד הריוח: וראשי השיטות כתובים במסכת סופרים (פי"ב): או שכתב שלא בדיו. למעלה (סי' ו) פי' מה הוא נקרא דיו שכשר לכתוב וצריך הלבלר ליזהר בכל המפורש בברייתא הזו שאם שינה אחת מכל המפורש בה פסולה ושיהיה מעט ריוח בין אות לאות ולא יהא ריוח יותר מדאי עד שיהא נקרא כשתי תיבות: (מנחות דף לא:) [דף לא:] **א"ר זעירי אמר רב חננאל קרע הבא בתוך שני שיטין יתפור בתוך** שלש לא יתפור א"ל רבה **זוטי לרב אשי הכי אמר רבי ירמיה מדיפתי הא דאמר מר בתוך ג' לא יתפור ה"מ בעתיקתא אבל בחדתא יתפור ולא** חדתתא חדתתא ממש אלא הא דעפיצן והא דלא עפיצן **וה"מ בגידין אבל בגרדים לא. בעי רב יהודה בר אדא בין דף לדף בין תיבה לתיבה מהו.** תיקו. נראה הא דאמרינן בשני שיטין יתפור היינו כשהקרע עובר בין האותיות דאילו נחלקה האות אין לו תיקון. ושאלתי את הר"ם מרוטנבורק הא דאמרי' בשלש לא יתפור אם יכול לתקן בדבק כיון דטעמא משום דמגניא מדמפליג בין עפיצן ללא עפיצן היה נראה דשרי. כי אם יתן על הקרע קלף מבחוץ ויחברנו בדבק אינו ניכר. והשיב אין אומרים לדבק טוב הוא. חדא דלא אשכחן דבק אלא תפילין המונחים בדפוסים ואינם נמשכין לכאן ולכאן גבי תפילין של יד שכותבן בד' עורות והניחן בבית אחד יצא דאיכא מ"ד צריך לדבק ואיכא מ"ד אפילו לדבק אין צריך. אבל בס"ת שקורין בו זה מושך לכאן וזה מושך לכאן ותמיד גוללין אותו ומהדקין אותו יש לחוש פן יתפרד הדבק ויקרע יותר והיינו נמי טעמא דשיור התפר כדי שלא יקרע. בפ"ב דמגילה ועוד מדמסיק עלה הני מילי בגידין אבל בגרדין לא ולא משכח תלמודא תקנתא אחרינא אלמא שאין לשנות אלא כמו שאמרו חכמים. ומצאתי במסכת סופרים (פ"ב) הלמ"מ ס"ת שנקרע מבחוץ טולה עליה מטלית משם היה נראה קצת דמותר דמסתמא מיירי שהגיע הקרע עד מקום שאסור לתופרו וקאמר דעל ידי טלאי של מטלית שמחבר את הקרעים יפה ואין ניכר שמותר ולמעלה מזו הבבא קתני אין דובקין בדבק ולא כותבין על גבי המטלית וכו' **ורבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר** שדובקין בדבק וכותבין על גבי מטלית משמע שנחלקו בדבוק קודם הכתיבה אבל ס"ת שנקרע מותר לדבק הקרעים יחד כיון שאין צריך לכתוב על הדבק:

טו (מנחות דף כט.) אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוכה של ה' כשר ירכו פסולה אמר זעירי לדידי מפרשא ליה מינים דרב **הונא ורבי יעקב אמר לדידי מיפרשה לי** מיניה מדרב יהודה תוכו של ה"א כשר. ירכו פסול **אם נשתייר בו מלא אות קטנה כשר ואם לאו פסול** פירש"י פי' אחד תוכו של ה' היינו רגל הפנימי. יריכו רגל הימני. ופירש פי' אחר תוכו הגויל והחלק שבתוכו. ופי' ראשון נ"ל עיקר. ואשמועינן דאין שיעור לרגל הפנימי רק שנשאר בו כל דהו. דלפירוש שני קשה אמאי נקט של ה"א מתוך שאר כל האותיות. **אגרא חמוה דרבי אבא איפסקא ליה כרעיה דה"א דהעם בנקיבה. אתא לקמיה דרבי אבא א"ל אם נשתייר בו מלא אות קטנה כשר ואם לאו פסול. רמי בר דיקולי דהוא רמי בר תמרי איפסיק ליה כרעיה דוי"ו דויהרג. אתא לקמיה דרבי זירא** א"ל זיל אייתי ינוקא דלא חכים ודלא **טיפש אי קרי ליה ויהרוג כשר** ואם לאו פסול :

טז (שם) אמר רבה ז' אותיות צריכין ג' **זייונין. ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ.** י"מ השנים לצד שמאל אחד מלמטה ואחד מלמעלה ואחד לצד ימין כזה ובפי' שבת כתב דרש"י צייר אחד מימין ואחד משמאל ואחד מלמעלה כזה . עוד פירש שם שיש עושין שלשתן למעלה כזה: **גרסינן בפ' הניזקין אמר רבי שמואל בר נחמני** כל ספר שחסר אפי' **יריעה אחת אין קורין בו.** פירוש שחיבר כל היריעות ותפרן זו בזו ונשארה יריעה אחת שלא חיברה אע"פ שמונחת כאן אין קורין בו עד שיהא

כולו מחובר:

יז (מנחות דף כט:) תניא ס"ת שיש בו ג' **טעיות בכל דף ודף יתקן ד' יגנז. תנא אם יש** שם דף אחת שלימה מצלת על כל הספר. פירוש שלימה מעיקרא שנכתבה בלא ד' טעיות. **א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא דכתיב רוב הספר שפיר. א"ל אביי לרב יוסף אי אית בההוא דף** ג' טעיות מהו. א"ל הואיל ואתיהב לתקוני מתקן. והני מילי בחסרות אבל ביתרות לית לן בה. יש טועים בפירושא דהא מילתא כשמסופקין בתיבה אם היא מלאה או חסרה עושין אותה מלאה משום דהכא אמר אבל ביתירות לית לן בה. וטעות הוא בידם כי היתרון פוסל כמו החסרון. וה"פ **אבל ביתירות לית לן בה** (אבל) אם יש יותר מארבע דלא מיגניא הגרידה כולי האי ולא מחזי כמנומר:

יח (מנחות דף ל.) תניא **הכותב ס"ת לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומר בחומשין אלא מקצר ויורד בסוף הדף. איני והאמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב לעיני כל ישראל באמצע הדף. באמצע השיטה איתמר. רבנן אמרי אפילו באמצע השיטה. רב אשי אמר באמצע השיטה דוקא והלכתא באמצע השיטה דוקא. גרסי'** בפרק הקורא את המגילה אמר רבה בב"ח **א"ר יוחנן אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כותב ספרים שלא מן הכתב. א"ל ראויה כל התורה כולה ליכתב מפיך אלא הרי אמרו שאסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב** :

יט גרסינן בפרק המוצא תפילין כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להם להפוך היריעה על פניה אלא פורס עליה את הבגד:

ריי"ף א. **כ גרסינן בפרק השולח בגיטין אמר ר"נ נקיטינן ס"ת שכתבו מין ישרף כתבו עובד כוכבים יגנז נמצא ביד מין יגנז. ביד** עובד כוכבים אמרי לה קורין בה **ואמרי לה יגנז. דחיישינן שמא כתבו. גרסינן בפרק הניזקין ההוא דאתא לקמיה דר' אמי** א"ל ס"ת שכתבתי לך אזכרות שבו אינן **כתובים לשמן. א"ל ס"ת ביד מי.** א"ל ביד לוקח. **א"ל נאמן אתה להפסיד שכרך** ואי **אתה נאמן להפסיד ס"ת. א"ל ר' ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות שכר כולו ספר אמאי אפסיד. א"ל שאני אומר ס"ת שאין אזכרות שבו כתובים לשמן אינו שוה כלום. ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני עורות שבו לא עיבדתים לשמן. א"ל ס"ת ביד מי. א"ל ביד לוקח. א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומ"ש מדר' אמי. התם איכא למימר טעי בדר' ירמיה. הכא** קפסיד כוליה אגריה וקאתי וקאמר **ש"מ קושטא קאמר. ירושלמי** פ"ק דמגילה הלמ"מ **שיהו כותבין בעורות ובדיו מסרגלין בקנה וכורכין בשער וטולין במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין. וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שער ועל הקלף במקום נחושתו. ואם שינה פסול: ולא יהא כותב חציו של** עור וחציו של קלף **ואין כותבין אלא על עור של בהמה טהורה שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך.** הירעיה שבלתה לא יטול שתים (ולא יחזור) ויחזיר שתים. אבל נוטל ג' ומחזיר ג'. ומה שהוא מחזיר כמדת כתב הראשון. לא יעשה חציו גויל וחציו קלפים. אבל עושה חציו גויל וחציו צבאים. אף על פי שאינו מן המובחר. מצין השיטין נהגו ע"פ מסכת סופרים (פ"ב) לעשות מ"ח או ס' שיטין וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ו מהלכות ספר תורה) שנהגו הסופרים שלא לפחות ממ"ח ולא להוסיף על ס'. ובשם הגאונים כתב הרב ר' יהודה בר' ברזילי מ"ב. וסימן לדבר ה' ב"ם סיני בקודש:

ספר העתים

א אמר רב נטרונאי קלף של ס"ת אם אפשר לעבדו ישראל לשמה מצוה מן המובחר. ואם לאו ילך אצל עובד כוכבים ויאמר לו קלף לס"ת אני צריך. וכשמעבדו עובד כוכבים לשם ס"ת יסייע עמו ישראל מעט. וכה"ג הוי עבוד לשמה. וששאלתם שאין כאן מי שיודע לתקן גוילים ולא דק (והוינן) והוצרכו לכתוב ס"ת. ומצא קלפים שבאו ממקום רחוק יש להם רשות לכתוב באותן קלפים או לא. הוו יודעים שעיקר קלפים שאתם אומרים לא הכשירו רבנן דתרתי מתיבתא לכתוב בהן ס"ת ולקרות בו בצבור. ולא התירו אלא מר רב משה מחיפה ז"ל בלבד הוי קרי להדק קלף. ולא קלף ניהו. חיפה שמיה דמליח ולא קמיח ולא עפיץ. ולענין מגילה תנן כתבה על הדפתרא לא יצא ודפתרא מליח וקמיח ולא עפיץ וכ"ש דק דלא קמיח. מיהו בשנים האלה כיון שאין מי שיודעים לעשות אותו גויל כתקנו וכי אתו לעפוצינהו טורחין הרבה ורוב הצבור ורב משה סמכו

עליו וקא קרו ביה בצבור לבד מן המהדרין ומדקדקין במצות לא קרו אלא בגויל כהוגן. ולענין עבוד לשמה רבנן דתרתין מתיבתא סבירא להו דכל שלא לשמה מיעבד לאו כהוגן הוא ופסול למיקרי ביה בצבור. דהכין עבדי רבנן מעשים. ומר רב משה (ס"א גאון) ז"ל הוה פליג נמי בהא והיה אומר דמצוה מן המובחר למיעבד עבוד לשמה. אבל מתורת ס"ת כשר שקורין בו בצבור לא נפיק. ואית לנא ולרבנן דקדוקא בהא מילתא לדחויי לדמר רב משה. אלא מיהו אתם שאין במקומכם מי שעושה גויל ולא דק אם ישב מקומכם ס"ת כהוגן השמרו וקראו בה בצבור ואם לאו אל תשביתו קריאת ס"ת בצבור מפני זה שהרי הכתוב אומר (תהילים קי"ט:קכ"ו) עת לעשות לה' הפרו תורתך. ורבי יוחנן ור"ל מעיינין בספרי אגדתא בשבתא (גיטין דף ס:) וסמכי אהאי קרא אף אתם עשו ס"ת מן דק אע"פ שאינו מעובד לשמה. דמר רב משה גאון כדי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק וכ"ש על דרך שאמרנו עת לעשות וגו'. אבל אם יש לכם יכולת להחזיר את יריעות הדק לידי מתוח ולהעביר עליהם סיד לשמה הרי יצאתם ידי עיבוד לשמה. ואם אין יכולת לעשות כתבו בו ואף ע"פ שאין מעובד לשמה: סליק ספר העתים

הלכות מזוזה

א (מנחות דף כט.**) שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו. פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא. לא נצרכא אלא לאידך** דרב **יהודה אמר רב כל אות שאין מוקף גויל לה מד' רוחותיה פסולה.** ולעיל בהלכות ס"ת כתבתי מהו קוצו של יו"ד וההיא דניקב תוכו של ה"א וההיא דשעטנ"ז ג"ץ:

יום שיח

ב (מנחות דף לד.**) ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר. והיכא דאישתמיט בה אות אחת אין תולין** אותה. דגרסינן בירושלמי (דמגילה פ"ד) **תולין בספרים ולא בתפילין** ולא במזוזה:

ג (מנחות דף לא:) **אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מזוזה שעשאה ב' וג' ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה וכזנב כקובה אחת שתים ושלש.** כמו אהל שהוא צר למעלה. כזנב ג' ב' ואחת **אמר רב חסדא על הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה** כגבוה שמים על הארץ (תהילים ק"ג:י"א) וא"ד **בתחלת שיטה כדמרחקי שמיא מארעא. וכבר עבדו ליה ספריא תקנה בריש שיטין כי היכי דתהוי על הארץ בריש שיטה אחרונה. ומאי ניהו שמע ה' הדברים לבניך ובשכבך בין והיה מצוה בכל יורה עשב פן והשתחויתם השמים ואבדתם ושמתם אתם בדרך ובשעריך אשר על הארץ. קדמאה לטטפת. בתרא לטוטפת ידך חסר. קדמאה מזוזת בתראה מזוזות** ותירשך חסר וי"ו הטבה לאבתיכם חסר וי"ו:

ד אמר רבי חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות. מיתיבי אמר ר"ש בן אלעזר ר"מ היה כותבה על הדוכסוסטוס כמין דף ועושה לה ריוח למטה וריוח למעלה [דף לב.] ועושה **פרשיותיה פתוחות. אמרתי לו מה טעם. אמר לי לפי שאין סמוכות מן התורה. וא"ר חנאל אמר רב הלכה כרשב"א. תרגמא אריוח. וכמה יהא ריוח. אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה א"ר שמואל בר יעקב כמלא אטבא דספרא.** פירשו הגאונים כרחב חצי צפורן. וריוח שמן הצדדים לא פירש . ונראה שצריך להניח בתחלתו כדי לגול קלף כיון דנכרכת מאחד כלפי שמע כמו בספר תורה למ"ד בתחלתו הוא נגלל. אבל בסופה אין צריך ריוח:

ה רב נחמן בר יצחק אומר מצוה לעשותן סתומות ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי. ומאי פתוחות דאמר רשב"א אף פתוחות. וכן נמי הא דקאמר על הדוכסוסטוס היינו אף דוכסוסטוס. דבפרק המוציא יין אמר רשב"א ר"מ היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת. וה"נ אמר בשמעתין דמצות מזוזה אדוכסוסטוס ואם שינה וכתבה על הקלף כשרה והתם קאמר דכותבה על הקלף מפני שמשתמרת. ודין פרשה פתוחה ופרשה סתומה כתבתי לעיל בהלכות ס"ת (סי' יג) והאידנא נהגו להניח מעט חלק בתחלת שיטה ואחר כך מתחיל והיה אם שמוע והיינו פתוחה לפי הירושלמי ומסכת סופרים (פ"ב) ותלמודא קאמר והאידנא נהוג עלמא בסתומות כרב (הונא). ושמא סמכינן אירושלמי דפליג אגמרא דידן. דמסקינן דכי קאמר רב אריוח ולא אפתוחות: ובירושלמי פסק רב בהדיא כמ"ד פתוחות וה"ג בירושלמי (דמגילה פ"א) מזוזה אית תנויי תני פתוחה ואית תנויי תני סתומה. שמואל בר רב שילא

בשם רב אמר הלכה כדברי האומר פתוחה שאין זה מקומה. פתוחה מראשה פתוחה פתוחה מסופה פתוחה פתוחה מכאן ומכאן סתומה. ולשון הירושלמי תמוה דלכאורה משמע דאם סיים הפרשה באמצע השיטה והתחיל לכתוב באמצע השיטה דהוי סתומה וכבר אמר דאם פתוחה מראשה או מסופה דהויא פתוחה. ופי' רש"י דקאי לפרושי מילתא דרב דהאי דאמר הלכה כדברי האומר פתוחה היינו שיעשנה פתוחה מראשה או פתוחה מסופה או פתוחה באמצע ומכאן ומכאן סתומה. ומכאן ומכאן דקאמר אסתומה דבתר הכי קאי. והכי פי' או פתוחה שמכאן ומכאן היא סתומה. ואשמועינן דבהכי פליגי תנאי חד תנוי תני פתוחה כלומר אף פתוחה לפי שאין זה מקומה. וחד תני סתומה דוקא כמו שהיא במקומה. ורב פסיק כמ"ד אף פתוחה. והיינו כמסקנא דשמעתין כר"נ בר יצחק. והכי נהוג עלמא. וטוב שלא יניח כשיעור ג' אותיות בסוף השיטה וכן בראש השיטה לקיים מה שאמר והאידנא נהוג עלמא בסתומות:

ו תניא הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. קלף במקום. בשר ודוכסוסטוס במקום שער. ומפרשי רבנן ה"מ במעובד לשמה. ונהיגי להצריך עבוד לשמה אף במזוזה. והרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' ס"ת) כתב דמזוזה לא בעי עבוד לשמה. **והא דאמרינן מזוזה על דוכסוסטוס** היינו למצוה אבל אם כתבה **על הקלף כשרה. ר"מ היה כותבה** לכתחילה על הקלף לפי שמשתמרת יותר שהוא חזק. ותפילין אין נכתבות **אלא על הקלף בלבד.** ומשמע דתרוייהו פסילי אגויל. דמסקינן דתפילין אקלף דוקא ומזוזה אף אדוכסוסטוס אבל אגויל פסילי. וכן מוכח פרק המוציא יין דס"ת דוקא כשר אגויל אבל לא תפילין ומזוזות. דקאמר התם כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה. על הקלף ועל הגויל ועל הדוכסוסטוס כשרה. במאי אילימא במזוזות מזוזה אקלף מי כתבינן. אלא לאו תפילין. ולטעמיך תפילין אגויל מי כתבינן אלא כי תניא ההיא בס"ת: כך כתב ר"י ז"ל. וראיתי פה שכותבין אותה אגויל ויראה דכשר על הגויל כיון דכשרה גם על הקלף. דוקא תפילין פסילי אגויל דהא אף בקלף אם שנהו וכתב במקום שער פסולה אבל במזוזה דכשרה אדוכסוסטוס במקום שער ואקלף במקום בשר לא שייך ביה שינוי וכשרה נמי אגויל במקום שער כמו בדוכסוסטוס במקום שער. ומה שנהגו לכתחילה לכתבה אגויל לפי שהוא חזק ומשתמרת יותר. **והלכתא מזוזה צריך שרטוט ותפילין אין צריכין** [דף לב:] **שרטוט ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב מ"ט מיגרס גריסין:**

ז וכדקבע לה מזוזה אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו לקבוע מזוזה: (מנחות לב:) אמר רב יהודה אמר שמואל כתבה איגרת פסולה מ"ט אתיא כתיבה כתיבה. פירש"י בל"א איגרת בלא שרטוט. ובל"א פי' שלא דקדק בה בחסירות ויתירות אלא ככותב איגרת בעלמא ולשון זה עיקר. דאלישנא קמא קשה דהא אמרן לעיל שרטוט של מזוזה הל"מ והכא ילפינן לה מג"ש:

ח ואמר רב יהודה אמר שמואל (שם) **תלאה במקל פסולה תניא נמי הכי תלאה במקל או שהניחה אחורי הדלת סכנה ואין בו מצוה של בית מונבז המלך היו עושים לפונדקאות כן זכר למזוזה.** סכנה ואין בו מצוה פרש"י כיון דעשאה שלא כהילכתה אין הבית משתמר מפני המזיקים וקשה לר"ת דא"כ הל"ל כל שלא עשאה כהילכתה. ופירש הוא דתלאה במקל סכנה דנוקף בה ראשו כשהוא נכנס ויוצא וכן אחורי הדלת פעמים שהיא בולטת דכיון דעומד במקום שאין נראית אינו חושש לקובעה וכשמשתמש אחורי הדלת נוקף בראשו. **ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חללה של פתח.** פשיטא בשעריך אמר רחמנא. סד"א הואיל **ואמר רבא מצוה להניחה** (מנחות לג.) [דף לג.] בטפח הסמוך לרה"ר כמה דמרחק טפי מעלי ויניחנה ברה"ר סמוך לפתח קמ"ל שצריך להניח בחללו של פתח בטפח הסמוך לרה"ר: (שם) **ואמר רב יהודה אמר שמואל** כתבה בשני דפין פסולה מיתיבי כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפים פסולה הא בסף אחד כשרה. ראוי לב' סיפין קאמר. בשני דפין פרש"י שהניח חלק בין דף לדף. והא דפריך כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפין פסולה הא בסף אחד כשרה דחוק לפירושו דבדף אחד היאך יניח בב' סיפין. ונראה לפרש בב' דפין בב' חתיכות כי ההיא דפ"ב דסוטה דקאמר בשני דפין פסולה דספר אחד אמר רחמנא ולא ב'. דומיא דגט דפ"ב דגיטין דבעי (רבא) רב פפא בין שיטה לשיטה מהו בין תיבה לתיבה מהו. ותיפוק ליה דספר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' ספרים ל"צ (דמעוי) דמעורה. וע"כ לא מיפסל גט בשני דפין בחתיכה אחת. דהא אמר

בפרק בתרא דגיטין שייר מקום מקצת הגט וכתבו בדף השני כשר: **ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר. היכי דמי היכר ציר כגון פתחא דבין תרי בתי בין בי גברא לבי נשי.** אדם שחלק את ביתו חציו להילוך אנשים המחזרים בביתו וחציו לאשתו לעשות בו מלאכתה בהצנע ויש פתח ביניהם וכל בית ובית פתוח לרה"ר ובעינן מזוזה דרך ימין לביאה ולא ליציאה והבא בפתח שבין בית זה לבית זה לא ידעינן הי חשוב ביאה והי חשוב יציאה. אי מהאי להאי אי מהאי להאי אלא הלך אחר חור שבסף שציר הדלת סובב בו ההוא ציר שהחור בו חשיב בית ודרך ימין כשנכנסין בו נותנין המזוזה: **ריש גלותא בנה ביתא אמר לר"נ קבע לי מזוזתא. א"ל תלי דשא ברישא.** פי' רש"י העמד הסיפין בבנין תחילה ואח"כ אקבע בהן המזוזה דגמרי מציצית דכתיב ביה תעשה ולא מן העשוי. ואי הוה קבעינן תחילה המזוזה בסיפין ואח"כ הסיפין בבנין הוה ליה עשוי במזוזה קודם שתבא לידי מצוה. וקשה לפירושו דהל"ל קבע סיפין ברישא ועוד דלקמן הוה ליה לאתויי גבי ל"ש אלא שהעמיד ולבסוף חתך אבל חתך ולבסוף העמיד פסול תעשה ולא מן העשוי הלכך נראה דהאי ביתא דבנה ריש גלותא ה"ל פיתחא מבי גברא לבי נשי ומשום היכר ציר קאמר תלי דשא ברישא. כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ו מהלכות ס"ת) שאין הבית חייב במזוזה עד שיהא לו דלתות ולא ידענא מנ"ל הא דלא אשכחן לפטורא אלא פתחי שימאי דלית ביה תקרה או דלית ביה שקפי. אבל פתח העשוי כהלכתו לא מצינו שהדלת יעכב. ושמא היה מפרש הא דא"ל ר"נ לריש גלותא תלי דשא ברישא לומר שאין הבית חייב במזוזה עד שיעמיד לו דלתות. ולישנא דתלמודא לא משמע הכי דאהיכר ציר מייתי לה כדפרישית:

ט (שם) ואמר רב יהודה אמר שמואל עשאה כמין נגר פסולה. איני והא כי אתא רב יצחק ב"ר יוסף ואמר מזוזות דבי רבי כמין נגר הן עשויין וההוא פתחא דהו נפיק **רב לבי מדרשא לא הוה ביה מזוזתא ל"ק הא דעביד כסיכתא והא דעביד כאיסתוירא.** פרש"י כסיכתא פסולה היינו שתוחבין בסף כנגר שתוחבין בכותל כאיסתוירא מקום חבור השוק והרגל ומעומד הוא כשרה. וקשה לר"ת דמעומד לאו דרך כבוד הוא וקבורת חמורים קרי ביה בפרק המוכר את הפירות . וס"ת ולוחות שבארון שוכבין היו ולא עומדין. כדאיתא בפ"ק דב"ב אף ע"פ שהיו יכולין להיות עומדים דארוך גובהו כרוחבו וצא ולמד ממנהגו של עולם כשס"ת מעומד כל העם עומדים וכשש"ץ משכיבו הכל יושבים. ועוד דאמר לקמן (סי' יא) **העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת** ומניחן. ואי מעומד יניחוה באחד מן הקנים של מלבן. ופי' ר"ת כסיכתא מעומד כיתדות המשכן שקובעין בארץ פסולה. כאיסתוירא הנתון בשוק לרוחבו בלע"ז קבלייא כשרה. ומיהו בפרק מצות חליצה דאמר האי איסתוירא עד ארעא נחית ע"כ היינו עצם היורד מן השוק עד הרגל ולא קביל"א. והא דאמר בירושלמי בפרק בתרא דמגילה (בסופו) צריך שיהא שמע רואה את פני הפתח. ופי' רש"י כשגוללה מאחד כלפי שמע מכוון כשמעמידה שיהא שמע לצד אויר הפתח ולא לצד פנים. ולפר"ת הופך שיטה אחרונה לצד רשות הרבים וראשונה לצד פנים כדי שתהא שיטת שמע לצד אויר הפתח לפנים. וכן פרשיות של תפילין היה אומר ר"ת שנותנין בבתים מושכב ולא מעומד והאידנא נהוג עלמא כרש"י. וצריך לדקדק הא דקאמר כולהו מזוזות דבי רבי כמין נגר עבידין שלא היו לא מיושב ולא מעומד. וע"כ בין דרבי בין דעלמא לא היו פסולות הילכך נראה לפרש דמזוזות דבי רבי דעבידי כאסתוירא היינו באלכסון לא זוקף ולא שוכב א"נ כמין נו"ן מחצה זוקף ומחצה שוכב והיינו כשוק המחובר לרגל ושאר מזוזות דעלמא לפי' רש"י מעומד ולפר"ת מושכב וכן היו מזוזות של ר"מ מרוטנבור"ק כמין נו"ן כפופה:

י והא ההוא **פיתחא (דעייל) דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ה"ל מזוזה התם רגיל הוה דאמר רב יהודה אמר רב במזוזה הלך** אחר הרגיל לישנא דפיתחא דהוה עייל לבי מדרשא משמע דהיינו פתח הבית שהיה יוצא ממנו ליכנס לבית המדרש וכן הא דקאמר **פיתחא דהוה נפיק ביה** רבי לבי מדרשא שהיה יוצא מן הבית ללכת אל בית המדרש אבל פתח בית המדרש עצמו לא בעי מזוזה ובפ"ק דיומא פליגי ביה תנאי. דתניא יכול יהו בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעים. ת"ל ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לו. ומסיק הא ר"מ והא רבנן דפליגי לענין מזוזה בבית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן בית הכנסת. ובברכות משמע דהלכה כמאן דפטר. גבי אביי (ורבא)

ורבין דהוו אזלי כי מטו לפיתחא דבי כנישתא א"ל ליעול מר. א"ל עד השתא לאו מר אנא. א"ל הכי א"ר יוחנן אין מכבדין אלא בפתח שיש בו מזוזה מזוזה ס"ד אלא בפתח הראוי למזוזה. משמע דפתח בית הכנסת היה פטור מן המזוזה. ובירושלמי דפ' בתרא דמגילה משמע דבי מדרשא דרב חנינא היה בו מזוזה ומונחת בין כתיפו של אדם. וכן בית מדרשו של מהר"ם מרוטנבור"ק ז"ל היה בו מזוזה ואמר כשהיה ישן שינת צהרים בבה"מ היה רוח רע מבעתו עד שתיקן מזוזה בפתח: **א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה להניחה בתחילת שליש העליון** פי' שלא ירחיק מן המשקוף יותר משליש גובהו של פתח. אבל יכול לתתה בגובהו של פתח עד המשקוף (מנחות לג:) אמר רבה מצוה להניחה בפתח [דף לג:] **הסמוך לרה"ר. מ"ט רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד ורב הונא מסורא אמר (רב) כי היכי דתנטריה לכולא ביתא: א"ר חנינא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו.** מדת ב"ו מלך מבפנים ועבדיו מבחוץ ומשמרים אותו. אבל הקב"ה אינו כן עבדיו יושבים מבפנים והוא משמרן מבחוץ שנאמר **ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך. דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה.** שעשה בה חור עמוק בפנים ונתן המזוזה בתוכו:

יא תנא פתח שאחורי הדלת אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת. פירש"י כגון שיש במקצוע הבית עצים קבועים לב' פתחיה מחותכין בו אחד לצפון ואחד למערב וקבעו מזוזה בפצים בחלל הפתח לצפון וכשהדלת פתוח הוי אחורי הדלת. אם יש בפצים עובי הבדל טפח בין פתח לפתח צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי הואיל ואין המזוזה בחללו ואם לאו אין צריך מזוזה אחרת שהרי היא כמונחת באותו פתח עצמו. פ"א (פי') שדרך עשירים לעשות פתח אצל שער גדול תמיד ופתח הקטן פתוח תמיד אם יש בבנין מלבן או פצים ביניהם רחב טפח צריך מזוזה אחרת. תניא **העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת של קנים ומניחה. א"ר אחא בריה דרבא ל"ש אלא שהעמיד ולבסוף חתך. אבל חתך והניח ולבסוף העמיד פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. אמר רבא הני פתחי שימאי פטורין מן המזוזה. מאי פתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית להו תיקרה וחד אמר דלית להו שיקפי.** דלית להו תיקרה בתוס' פירשו פי' מקום שהדלת שוקף בה מלמעלה אינו שוה אלא אבני הכיפה אחת נכנסת ואחת יוצאת. נמי דלית להו שיקפי אלא אבנים בולטות כמו שיני חומה. וכה"ג אי' בפ"ק דעירובין גבי סוכה. ומה שפרש"י בלישנא אחרינא דלית להו תיקרה שאין הבית מקורה קשה דמי גרע משערי חצרות דחייבין במזוזה כדאיתא בפ"ק דיומא . וי"ל דאין ראיה מחצר לבית. דחצר דרכו להיות כך ומשמש לדירת הבתים. אבל בית אינו ראוי לבית דירה כשאינו מקורה וכ"כ הרמב"ם ז"ל דבית שאין לו תיקרה פטור מהמזוזה:

יב אמר רבה בר שילא א"ר חסדא אכסדרא פטורה מן המזוזה ואע"פ שיש לה פצימין. מ"ט פצימין לחיזוק תיקרה עבידי. מיתיבי בית שער אכסדרא ומרפסת חייבין במזוזה. הב"ע באכסדרא דבי רב. פי' יש לה ד' דפנות אלא שאין מגיעות לסכך. **אכסדרא דבי רב אנדרונא מעליא היא. באכסדרא** רומיתא עשויה חלונות חלונות. כעין היקף של כומרים. **א"ר רחבה א"ר יהודה בי** הרזיקי חייב בב' מזוזות. מאי בי הרזיקי. **א"ר פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר. ובתים פתוחים לבית שער:**

יג ת"ר בית הפתוח לגינה ולקיטונית רבי יוסי אומר נידון ככיטונית. פי' וצריך מזוזה. וחכ"א נידון כבית שער פי' וא"צ מזוזה. **רב ושמואל דאמרי תרווייהו מגינה ולבית כ"ע לא פליגי דחייב. מ"ט עיקר בית הוא.** כ"פ מבית לגינה מ"ס עיקר קיטונית ומ"ס עיקר גינה. **רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו מבית לגינה כ"ע ל"פ דפטור. מ"ט דביאת גינה הוא.** כ"פ מגינה לבית. מ"ס עיקר דגינה ומ"ס עיקר דקיטונית. [דף לד.] **אביי ורבא עבדי כרבה ורב יוסף. ורב אשי עביד כרב ושמואל והלכתא כרב ושמואל לחומרא** פרש"י ומצריך מזוזה לתרווייהו. דסבר כר' יוסי. ולא ידענא למה פי' כן. והא (ס"א דהא) דפסיק תלמודא כרב ושמואל לחומרא. היינו דמחמרי טפי מרבה ורב יוסף. ולעולם סברי כחכמים. וראיתי שכתוב בגמ' ורב אשי עביד כרב ושמואל לחומרא ומדקאמר כרב ושמואל לחומרא משמע לחומרא כר' יוסי (ס"א משמע דס"ל כר"י). דלא הל"ל אלא עבדי (ס"א דעביד) כרב ושמואל אי ס"ל הלכה כחכמים:

יד (מנחות דף לד.) איתמר לול פתוחה מבית

לעלייה אמר רב הונא יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת שני פתחים חייב בשתי מזוזות. אמר רב פפא ש"מ מדרב הונא האי אנדרונא דאית ליה ד' וה' פיתחי חייב בכל פתח ופתח. פשיטא. לא צריכא אע"ג דלא רגיל אלא בחד. פירש"י והא דאמר הלך אחר הרגיל. ה"מ כגון בתרי בבי ורגיל בחד ובטיל אידך לגביה (תלתא) אבל תלתא לגבי חד לא בטילי. עוד פירש לשון אחר מתשובות הגאונים הלך אחר רגיל שבני אדם רגילין לצאת ולבא בו. ולמעוטי פיתחא דבי רבי שלא היה עשוי אלא לו לבדו ולאיתויי פיתחא דרב הונא שהיה רגיל אף לאחרים. אבל שני פתחים ושלש לבית אחד ונעשו כולם בשביל בני הבית שהן מרובין ותשמיש אותו החדר תדיר והוצרכו לו פתחים הרבה כולן חייבין במזוזה. ואע"פ שנתמעטו מתשמיש ואינן צריכין עתה לכולן אלא לאחד מהן. **אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה. אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין. א"ל עדי פצימין.** פיתחא דאקרנא כגון שהפתח ממלא כל מזרח ומגיע מצפון לדרום. והא לית ליה פצימין אלא כותלי הבית של צפון ודרום. עדי פצימין באמת אע"פ שאין נראין כפצימין אלא כותלי הבית שנמשכין עד שם מכל מקום פצימין הן. **רב מרי איקלע לבי מר שמואל חזא דליכא אלא חד פצימא משמאליה ועביד ליה מזוזה** והיה כותל הבית לצד ימין הפתח עובר לה מן הפתח. (וזו צורתה) נמצא שלא היה לו פצימין אלא משמאל. וקבע בפצים המזוזה שבשמאל. **אמר ליה כמאן כר"מ אימור דאמר ר"מ מימין משמאל מי אמר דתניא ביתך דרך ביאתך מימין. אתה אומר מימין או אינו אלא משמאל ת"ל ביתך. מאי תלמודא. אמר רבא ביתך דרך ביאתך כי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא. רב שמואל בר** אחא קמיה דרב **פפא משמיה דרבה בר עולא אמר מהכא ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין: מאי רבי מאיר. דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרים. מ"ט דרבנן מזוזות כתיב. ומ"ט דר"מ. דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתים. כשהוא אומר בפרשה שניה מזוזות שאין ת"ל. הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר רבוי אלא למעט מיעטו הכתוב במזוזה אחת דברי ר' ישמעאל. ר"ע אומר אין צריך הרי הוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות שאין** ת"ל שתי ומה ת"ל **שתי זה בנה אב** שכל מקום שנאמר מזוזות אינו אלא **אחת עד שיפרוט לך הכתוב שתי. וכיפה שיש ברגליה עשרה חייבת במזוזה. דתניא** כיפה ר"מ מחייב **וחכמים פוטרין. ושוין שאם יש ברגליה** י' שחייבת. ונראה דהלכה כר"מ כיון דר' ישמעאל ור"ע קיימי כוותיה. וכן משמע לעיל דקאמר אימור דאמר ר"מ מימין משמאל מי אמר משמע דאי הוי פצים מימינא הוי ניחא ליה דעביד כר"מ:

טו ת"ר (יומא דף יא.) בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין מתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה. יכול שאני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת. ת"ל בית מה בית המיוחד לדירה אף כל המיוחד לדירה יצאו אלו שאינם מיוחדים לדירה. יכול שאני מרבה בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה. ת"ל בית מה בית עשוי לכבוד אף כל העשוי לכבוד יצאו אלו שאין **עשויין לכבוד. יכול שאני מרבה הר הבית והלשכות והעזרות. ת"ל בית מה בית מיוחד שהוא חול אף כל שהוא חול יצאו אלו שהן קדש ואי קשיא לך הא דתניא בית שער אכסדרא ומרפסת חייבין במזוזה.** התם כשהבתים פתוחים לתוכו. ור"י תירץ דחייבים מדרבנן. **ובית התבן ובית הבקר ובית העצים** והאוצרות שהנשים רוחצות בהן פטורין מן המזוזה. הא סתמא חייבין ודלא כמ"ש הרמב"ם ז"ל דדוקא כשהנשים מתקשטות בהן: **ת"ר בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה.. פשיטא מהו דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהם קמ"ל ואימא ה"נ. אמר קרא למען ירבו ימיכם וימי בניכם** גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי **ואלא ביתך למה לי כדרבא דאמר רבא דרך ביאתך. וכי עקר אינש כרעיה דימינא עקר ברישא.** ואף על גב דתרי ביתך כתיבי. חדא איצטריך למעוטי שוכר ושואל. **ובהכ"נ דחייבת במזוזה דוקא שיש בה בית דירה לחזן. אי נמי בהכ"נ דכפרים דדיירי ביה אורחים אבל דכרכים לא:**

טז גרסינן בסוכה ת"ר בית שאין בו ארבע אמות על ארבע **אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה וכו'.** אף על פי שבכל הספרים אין כתיב כן אלא בית שאין בו ארבע אמות. רב אלפס גרס שאין בו ארבע אמות על ארבע

אמות. דמסתבר דלא חזי לדירה בענין אחר ודלא כמו שכ' הרמב"ם ז"ל שאם היה ארכו יותר על רחבו הואיל ויש בו לרבע ארבע אמות על ארבע אמות חייב במזוזה דארבע אמות על ד' אמות בעינן לכל הנהו דקחשיב בברייתא בפ"ק דסוכה: **(יומא דף יא.) ת"ר מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל. אמר רב יהודה מעשה בארטיבון אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי. ראהו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז:**

יז (ב"מ דף קב.) ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ובעובד כוכבים נוטלה בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו. מעשה לסתור. אמר רב ששת אריש (שם דף קא.) **בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי. מזוזה האמר רב חובת הדר היא. אלא מקום מזוזה על מי א"ל רב ששת תניתוה כל דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו. והאי נמי לא מעשה אומן הוא דהא אפשר בגובתא דקניא: ת"ר טלית שאולה כל ל' יום פטור מן הציצית והשוכר בית בחו"ל והדר בפונדקי בארץ ישראל פטור מן המזוזה ל' יום אבל השוכר בית בא"י חייב במזוזה לאלתר משום ישוב א"י.** ואם יש כמה חדרים ועליות זו לפנים מזו כולם חייבים במזוזה:

יח סוכת החג בחג (יומא דף י: ע"ש) והחנויות שבשוקים פטורין מן המזוזה מפני שאינן קבועין לדירה. נהגו לכתוב שדי מבחוץ על המזוזה בריוח שבין פרשה לפרשה. וכן נהגו לכתוב באשכנז ובצרפת כנגד ה' אלהינו ה' מבחוץ שם של י"ד והם סמוכות לאותיות של ה' אלהינו ה' באלפא ביתא אבל בפנים אין להוסיף מאומה. ולא לעשות חותמות לפי שנראה כאילו מכוין לעשות לו קמיע לשמירה. אלא יעשה המצוה כתיקונה לקיים מאמר הבורא יתברך והוא ישמרנו וצלנו על יד ימיננו: סליק הלכות מזוזה

הלכות תפילין

א (מנחות דף כח.) ארבע פרשיות של תפיליו **מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן: גמ'** שם דף לד. **פשיטא אמר רב יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא** אלא לאידך דרב יהודה דאמר **כל אות שאין גויל מקיף לה מד' רוחותיה פסולה:**

ב (שם:) [דף לד:] **ת"ר לטטפת לטטפת לטוטפת הרי כאן ארבע דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר אין צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.** בשמע ובוהיה אם שמוע כתב לטטפת חסר שני וי"ן. ובוהיה כי יביאך כתיב לטוטפת אבל בין פ"ה לתי"ו לא כתיב וי"ו. וקשה דהיכי משמע דאין לומר גורעין ומוסיפין ודורשין ושקלינן לוי"ו דבין טי"ת לטי"ת ושדינן לה בין פ"ה לתי"ו. דלא אשכחן אלא בתחילת התיבה. דבפ' ב' דזבחים דרשינן ולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו וכן בפרק יש נוחלין ונתתם את נחלתו לשארו דרשינן את נחלת שארו לו אבל באמצע תיבה לא וכן פרש"י פרק הזהב גבי הא דשקלינן וי"ו דויסף ושדינן ליה אחמישיתו והוי חמישותיו בב' ווי"ן. ופריך אי הכי גבי קדש נמי כתיב ויסף חמישית. ומשני דכי שקלת לוי"ו דויסף ושדית אחמישית ה"ל חמישיתו ופירש"י וא"ת ולוקמה באמצע התיבה ולהוי חמישיות אלא ודאי לא אמר הכי אלא בתחילת התיבה או בסופה ופר"ת דדריש וי"ו למ"ד דולטוטפת דאפילו מאן דלא דריש וי"ו. וי"ו למ"ד דריש. והכי אמר בפרק הערל גבי והנותר ואפי' למאן דלא דריש וי"ו וי"ו וה"א דריש. ולשון טוטפות פי' ר"י לשון תכשיט הנתון על הראש אצלה מצח. כמו טוטפת וסרביטין דפרק במה אשה שהיא כלילא המקפת את הראש. א"נ נקרא טוטפת ע"ש שנתון בראש בין העינים כמו שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מטייפין (מגילה יד:). ותפילין לשון פלילה שהוא אות והוכחה לכל רואינו. ששכינה שרויה עלינו כדאמר (לקמן סימן יב) וראו כל עמי הארץ וגו' אלו תפילין שבראש: **שם ת"ר יכול יכתבם בד' עורות ויניחם בד' בתים בד' עורות ת"ל ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך לא שנים וג' זכרונות. הא כיצד כותבן על ד' עורות ומניחן בארבע בתים. ואם כתבן בעור אחד והניחם בד' בתים יצא. וצריך שיתן ריוח ביניהם דברי רבי (מאיר). וחכמים אומרים אין צריך. ושוין שנותן חוט ומשיחה בין כל אחד ואחד. ואם אין חריצין ניכר פסולות.** פי' ושוין שנותן חוט וכו' אע"ג דרבנן אמרי דא"צ ריוח ביניהם מודו דאם כתבן בעור אחד שצריך להעביר חוט או משיחה שבין (ס"א בין) בית לבית. ויש שעושין כן אפילו כשהן כתובין בד' עורות ואמרי דארישא נמי קאי כשכתבן בד' עורות. אבל לשון ושוין משמע שקאי אמאי שנחלקו בו. ואם אין חריצין ניכר מילתא באפי נפשיה

הוא שבכל תפילין צריך שיהא החריץ שבין בית לבית ניכר מבחוץ. גרסי' במכילתא והיו לאות על ידך בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ד' פרשיות של יד הן כרך אחד. ושל ראש הן ד' טוטפות. קדש והיה כי יבאך שמע והיה אם שמוע כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסדרן הרי אלו יגנזו: שם **ת"ר כיצד כותבן תפילין של יד** כותבן בעור א' ומניחן בבית אחד ואם כתבן בד' עורות והניחן בבית **אחד יצא. וצריך לדבק שנאמר והיה לך לאות כשם שאות** אחד בחוץ כך אות אחד בפנים **דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך** א"ל ר' יוסי ומודי ליה **ר' יהודה ברבי שאם אין לו תפילין של יד ויש לו שתים של ראש שטולה עור על אחד מהן ומניחן. מודה היינו פלוגתייהו. אמר רבא מדברי רבי יוסי חזר בו רבי יהודה. טולה והאמרת שלח רבי חנינא משום רבי יוחנן.** תפילין של יד עושין אותן של ראש **ושל ראש אין עושין** אותן של יד **לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. הב"ע בחדתתא ולמאן דאמר הזמנה מילתא היא דאתני עליה מעיקרא:**

ג (מנחות דף מב:) ת"ר ציפן בזהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עבד לשמן. רשב"ג אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדם לשמן. ובהלכות ס"ת (סי' ג) כתבתי דהלכה כרשב"ג דבעי עיבוד לשמן. הלכך הקלף והרצועו' והבתים כולן צריכין עיבוד לשמן ופירשתי למעלה דין העיבוד וצריך שיאמר שכותב לשמה. והאזכרות יכתוב לשם קדושת השם. ותפילין נכתבין על הקלף במקום בשר וקלפים שלנו נקראים קלף וכותבין במקום בשר ואין תולין בתפילין לפי שצריך לכותבן כסדרן. **תני רב חיננא בר רבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומזוזות שכתבן מין ישרפו ותני חדא יגנזו. מסור** לאנסין עבד עובד כוכבים אשה כותי קטן וישראל מומר לעבודת כוכבים פסולין שנאמר **וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה:**

ד גרסינן בפ' ח' שרצים ת"ר כותבין תפילין ע"ג עור בהמה טהורה וע"ג עור חיה טהורה ועל גבי נבילות וטריפות שלהן. ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן. אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי עור חיה טמאה וא"צ לומר נבילות וטריפות שלהן ואין נכרכות בשערן ואין נתפרות בגידן:

ה (מנחות דף לד:) ת"ר כיצד סודרן קדש והיה כי יביאך מימין. שמע והיה אם שמוע משמאל. והא תניא איפכא. ל"ק כאן מימינו של קורא כאן מימינו של מניח. והקורא קורא כסדרן פרש"י כסדר שהן כתובים מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר. הילכך (כי) הא דקתני קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע. וקשה לר"ת אמאי פלגינהו לקרות שתים הראשונות מימין ושתים האחרונות משמאל הל"ל הראשונות מימין וכל האחרונות משמאל או איפכא ג' ראשונות מימין ורביעי' משמאל כמו גבי נר מערבי דפרק שתי הלחם דיליף דנרות של מנורה מזרח ומערב מונחים מדכתיב בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני ה'. ולא קאמר דחצי הנרות לפני ה' וחצי האחרים לצד מזרח אלא רק האחת דקרי נר מערבי ויש לדחות לפי שהתפילין מונחים באמצע הראש ושתי פרשיות מימין האדם ושתים משמאלו. ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ ואחריה והיה אם שמוע מבפנים. והשתא ניחא מה שחלקו שתים שתים. וכן פר"ח ז"ל בסנהדרין כל בית החיצון שאינו רואה את האויר פסול כגון קדש ושמע. וכן פי' רב האי. והיה נותן סימן הוויות להדדי. וכן פי' רב שרירא גאון ונתן סימן שי"ן של קדש ושי"ן של שמע אצל שיני"ן של דפוס. וכן בתשובת הגאונים שכתב רבינו יוסף ט"ע והא דקאמר והקורא קורא כסדרן לא כסדר הכתובין בתורה קאמר אלא מפרש ר"ת דהוא סיום הברייתא דכיצד סדרן. ולפי שתירץ התלמוד כאן לימינו של קורא כאן לימינו של מניח ולא פי' איזו נעמיד בקורא ואיזו נעמיד במניח חזר ופי' והקורא קורא כסדר הכתוב בברייתא ראשונה קדש והיה כי יביאך בימינו שמע והיה אם שמוע בשמאלו. ובהלכות הרי"ף אין כתוב והקורא קורא כסדרן. ובשמושא רבא שהוא תיקון תפילין קדמוניות כתוב כסדר רש"י. וז"ל ומשוי פרשתא דקדש מימינא בביתא קמא ופרשתא דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנינא. ופרשת שמע בשלישית. והיה אם שמוע ברביעית. ובמכילתא משמע כפי' רש"י בפרשת והיה כי יביאך בארבע מקומות הזכיר פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם

שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ד' פרשיות וכו'. והדר תני כותבן כסדרן ואם כותבן שלא כסדרן הרי אלו יגנזו משמע כסדר ששנאן ברישא וצריך לפרש דבכתיבת הסופר קאמר שיכתבם כסדר שהם כתובים בתורה ולא על הנחתם בבתים. ובתפילין של יד שהם בעור אחד יניח חלק לפרשת והיה אם שמוע עד שיכתוב פרשת שמע: ולפי שנחלקו בדבר זה גאוני עולם ותפילין של אלו פסולין לאלו ואמרו חכמים מקום יש בראש להניח שם ב' תפילין וכן בזרוע ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה שני זוגי תפילין ויניח שניהם. ויכוין בשעת הנחתן באותן שהן כתובין כתקנן בהן אני יוצא ידי חובתי ושאר הן כרצועה בעלמא. ואין כאן בל תוסיף אלא בעושה ה' בתים. ולא יניח שני הזוגין בכיס אחד. דאחד מן הזוגין חול הוה ואסור לתתן בכיס של תפילין. אלא יעשה שני כיסין וסימן לכל כיס וכיס שלא יחליפם:

יום שיט

ו שם אמר רב חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות. אמר אביי ולא אמרן שם לה. [דף לה.] אלא גווייתא לברייתא ובריתא לגווייתא. אבל גווייתא לגווייתא **ובריתא לברייתא לית לן בה וליתא לדאביי דל"ש הכי ול"ש הכי פסולה:**

ז שם ואמר רב חננאל אמר רב תיתורא דתפילין הלמ"מ אמר אביי מעברתא דתפילין הלמ"מ תיתורא הוא עור הנכפל למטה לכסות פי הבתים והוא בית מושבן של תפילין ונראה כעין דף של גשר. ומתוך לשון רש"י משמע שהבתים והתיתורא מעור אחד. והעולם לא נהגו כן לפי שעור הבתים דק. ולוקחים עור עב וחזק וכופלים אותו לשנים ועושין נקב מרובע בכפל העליון ומכניסין בו הבתים. והכפל התחתון מכסה את פי הבתים. מעברתא היינו כשכופלין אותו העור חותכים ממנו בצד השלם משני צדדין ומניח בו באמצע להכניס בו הרצועות. ונקרא מעברתא על שם שהרצועות עוברות בתוכו. ואינן קבועות בו אלא ממשיכן ומעבירם מצד זה לזה. ובערוך בערך מעבר כתב מעברתא היא תיתורא. וכן גשרים נקראים מעברתא ותיתורא. ובתפילין הוא מקום שמכניסין בו הרצועות ונקראת מעברתא דתפילין ולא בעי למימר דתרוייהו חדא מילתא צ"ל דהא חשיב דלא חשיב להו בגמרא בתרתי. אלא משום דמחברי אהדדי חשיב להו כחדא. וי"מ מעברתא היא רצועה קטנה שמעבירין למעלה על התפילין של יד וכן נהגו האידנא. ואפילו אין פירוש של מעברתא רצועה קטנה. מכל מקום אין התפילין נפסלין משום בית החיצון שאין רואה את האויר בכה"ג אא"כ חבר להן בית אחר. וטעמא דציפן זהב פסולין משום דבעינן שיהו מצופין בעור בהמה טהורה. דומיא דטלה עליהן עור בהמה טמאה. ועוד דאין רואה את האויר לא שייך אלא בתפילין של ראש שהן ארבע בתים ושינה א' מהבתים ממקומו אבל בתפילין של יד שהן בית אחד לא. וכן נמצא בתשובת הגאונים:

ח (שם) ואמר אביי שי"ן של תפילין הלמ"מ. **וצריך שיגיע חריץ למקום התפר. ורב דימי מנהרדעא אמר כיון דמינכר תו לא צריך.** כתב בשמושא רבא צורתא דשי"ן דימינא דמניח תלתא רישי. ובשמאל ארבע רישי. ואי אפיך לית לן בה. ועוד כתב שם שנותנין על קלף הפרשיות קלף אחר וכורכו בו. ושמא בשל יד קאמר. אם כתבן בארבע עורות איכא למאן דאמר צריך לדבק. והרמב"ם ז"ל כתב שכורכין את הפרשיות במטלית. ועוד כתוב שם אמר אביי אי כתבינהו אגויל שפיר דמי וכן הלכה. וא"א לומר כן דאמר בפ' המוציא יין תפילין אגויל מי כתבינן עוד כתוב שם בתיקון של תפילין שעושין אותן רחבים ב' אצבעות ואי עבדינהו טפי שפיר דמי ואי פיחת לא מיפסלי בהכי. וצריך שיגיע חריץ למקום התפר. פירוש חריץ של שי"ן למטה יגיע עד מקום התפר. ורש"י פירש צריך שיגיע חריץ של הבדלת הבתים עד מקום התפר. ופירושו נראה מדאמר של שי"ן ולא אמר של תיתורא. ונהגו כשני הפי' להגיע חריץ השי"ן וחריץ הבדלת הבתים עד התפירה לחומרא כאביי ודלא כרב דימי. **אמר אביי האי קילפא צריך למיבדקיה דלמא אית ביה ריעותא ובעינן כתיבה תמה וליכא. רב דימי מנהרדעא אמר** לא צריכא דקולמסא בדיק ליה וכן הלכה וה"נ אמרי' בהעור והרוטב כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב: **א"ר יצחק רצועות שחורות הלמ"מ. והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא במינן בין לבנות בין שחורות בין ירוקות. ואדומות לא יעשה משום גנאי וד"א.** לא קשיא כאן מבפנים כאן מבחוץ. מבפנים מאי גנאי וד"א איכא זימנין דמתהפכי ליה. יש שעושין בתים של תפילין מעור לבן דלא נאמר אסורות אלא ברצועות ומכל מקום נוי תפילין הוא שיהא הכל שחור:

ט (מנחות לה. ע"ש) תניא תפילין מרובעות הלמ"מ אמר רבה בתפרן ובאלכסונן. נימא **תנינא להא דתנו רבנן העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בו מצוה. אמר רב פפא מתניתא דעבידא כאמגוזא.** פירוש עגולים מכל צד כאגוז והיינו נמי דקאמר סכנה שאם ידחוף ראשו בקורה יכנסו בתוך ראשו אבל אם הם רחבים למטה אף על פי שאין להם זויות כשרים קמשמע לן דצריכים להיות מרובעים כגון ארבע בתים של ראש שיכוין שיהו מרובעים דפוסות של ד' הבתים וכן דפוס של יד שיהא מרובע אלא אפילו התפירה שהוא תופר יחד שני כפלין של התיתורא תהיה מרובעת. ולא תימא אפילו ארוכה וקצרה רק שיהו לה ארבע זויות קמ"ל. ובאלכסונן דבעינן שיהו מרובעים מכל צד שיהא להן אלכסון שאמרו חכמים (ערובין דף נז.) כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא. וכמו שהתפירה צריכה להיות מרובעת גם צריכה להיות התיתורא עצמה מרובעת. ולכך מקצרים בליטת הכפל מקום שהרצועה עוברת בו דהיינו מעברתא. וחותכין אותו משני צדדין שלא תהיה המעברתא רחבה כמו התיתורא כדי שיהיה ניכר ריבוע של התיתורא שהוא מושב התפילין ורש"י פירש תפילין מרובעות הבתים מרובעים ובתפרן פי' ישמור בתפירתן את ריבוען שלא ימשוך חוט התפירה יותר מדאי כדי שלא יכווצו ויקצר רחבן. משמע מתוך פירושו שעיקר הריבוע על הבתים ומושבן. ונהגו לרבע גם התפירה ותופרן סמוך לבתים כדי שיהיו מהודקים יחד הבתים ומשיירים מן התיתורא סביב התפירה ויש שתופרין יחד שתי כפילות של התיתורא בשפתה כדרך תופרי בגדים מבלי שיור כלל חוץ לתפירה. ולפי זה ריבוע התפירה והתיתורא הכל אחד הוא. ואפשר שרש"י סובר כן ולכך לא הזכיר ריבוע בתפירה אלא הזכיר שלא יתקלקל רחבו ע"י התפירה. דכיון שהתפירה היא בשפה אם ימשוך החוט יותר מדאי יקלקל רחבו ע"י התפירה כיון שהתפירה היא בשפה ובירושלמי דפ"ק דמגילה כורכן בשערן ותופרן בגידן וכשהוא תופר יהא תופר בתפירה הזאת בסתם משמע כדרך כל תופרי בגדים שתופרים בשפת הבגדים זה לזה. ונראה יותר טוב כמו שנוהגים לתפור סמוך לבתים ולשייר מן התיתורא חוץ לתפירה שמתוך זה יהיו הבתים מהודקים יפה וכל הריבוע נשמר יפה:

י (שם) אמר רב הונא תפילין כ"ז שטבלן קיימת כשרה. ורב חסדא אמר נפסק שתים כשרה שלש פסולה בערוך פירש טבלן היינו עור הבתים שהיא כטבלא מרובעת. **אמר רבא הא דאמרן שתים כשרה לא אמרן אלא** זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה פסולה. וזה כנגד זה לא אמרן אלא בחדתתא אבל בעתיקתא לית לן בה. א"ל אביי לרב יוסף ה"ד בחדתתא וה"ד עתיקתא א"ל כל היכא **דמיתלא בשלחא והדר חלים עתיקתא.** אינך חדתתא. דף לה: א"נ היכא דמיתלא במיתנא אתיא אבתריה חדתתא. אינך עתיקתא. טבלן היינו עור של הבתים. וזה שלא כנגד זה היינו שנפסק עור בית אחד והאחד שלם והשלישי נפסק:

יא אביי הוה קאי [דף לה:] **קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה דתפילין א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם שתהא קשירה תמה.** פירש"י ואם יש קשר אחד ברצועה מלבד קשר שקושרין בראש תו לא הוי קשירה תמה. לישנא אחרינא רצועה שלימה ולא קשורה. **א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו** למיתפרינהו ועיולי תופרן לגיו א"ל פוק חזי מאי עמא דבר. רש"י פירש לאיסורא ור"ת פירש להיתרא כי ההוא דפ"ק דעירובין גבי הלמי ולחיים וההיא דפרק כיצד מברכין . ובשימושא רבא כתב היכא דאיפסק רצועה לא שרי לכרוכיה וכו' עד או לחייטיה ולא ליקטריה שנאמר וקשרתם קשירה תמה. זה משמע כפירוש ר"ת דשרי תפירה ובירושלמי דפ"ק דמגילה הלכה יא רבי ירמיה איפסיק ליה רצועה של תפילין שאל לרבי אבא בר ממל א"ל וקשרתם קשירה תמה ולא הזכיר שם תפירה. ועוד כתב שם רבי זעירא איפסיק ליה גידא דרצועה משמע שנפסקה הרצועה ותפרה בגידין ונפסק הגיד. והתיר לו לחזור ולקשור הגיד. איפסיק ליה תניינא שרא ליה. ולא מן אולפין פי' שלא מן הדין. אלמא דמותר לתפור הרצועה שנפסקה. ואית דגרסי גידא דתפילין ומיירי בתפירה מרובעת שבתיתורא. ובתשובת גאון מהו לתופרה בגידין או בחוטין הכי אמרי רבנן ליכא תפירא כלל בגווה אלא גונזה ומיירי בנפסקה הרצועה המקפת הראש והזרוע דהתם בעינן קשירה תמה שלא יהיו שמה שני קשרים. אבל הרצועות התלויות למטה לא שייך בהו קשירה שנאמר וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך דוקא על היד ועל הראש הוא דכתיב בה קשירה

למעוטי קשירה שאינה תמה אבל רצועות התלויות לא שייך לחסור בהן קשירה ותפירה. דהא בעי רב דימי למימר דאם לא נשתייר ברצועות אלא כל שהוא חוץ לקשר כשרות. אמר רב דימי גרדומי רצועות כשרות פירש רש"י מה שתלוי מן הרצועות אחר שנתקשרו בראש אם נפסק מאותן רצועות ונשתיירו גרדומין כשרות. **ולא היא מדאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים גרדומי אזוב כשרות התם דתשמישי מצוה אבל הכא דתשמישי קדושה לא. מכלל דאית להו שיעורא וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש עד אצבע צרדא. רב כהנא מחוי כפוף רב אשי מחוי פשוט** רבא קטר להו ופשיט **ושדי להו. רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלי' להו. מר בריה דרבינא עביד כי דידן ופותיה דרצועה כאורכה דשעורה** ומתוך פרש"י משמע דהני אמוראי אירו ברצועות של ראש. שפירש רבא כשהיה מניח תפילין קטר להו ברישיה ושיורי רצועות פשיט ושדי להו על כתפיה מאחוריו ומתלית להו לרצועות התלויות היה גודלן ומשלשלן תרצי"ר בלע"ז ומשמע דשיעור אורך רצועות הראש חוץ לקשר למ"ד כפוף כמו שיכול לפשוט מאצבע ועד אמה ולמ"ד פשוט כמו שיכול לפשוט מגודלו עד שיעור אצבע. ובשיעור אורך רצועות היד לא איירי. ובערוך כתב בערך צרדי דכתב בילמדנו (במכילתא) בפרשת בא אל פרעה דשיעור רצועה של יד אמר ר"ל עד אצבע צרדא כשידו פשוט וכפוף ומאי צרדא אמצעי דתניא בתוספתא איזו היא אצבע צרדא זו אצבע גדולה של ימין. וכפוף ופשוט לפי המכילתא פשוט היינו שתגיע הרצועה עד ראשי אצבע צרדא כשידיו פשוטות. וכפוף היינו שתגיע הרצועה עד אצבע צרדא כשכופף אצבעותיו על פס ידו ולרצועות הראש לא פירש שיעור ובשמושא רבא מפרש שיעורייהו:

יב אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת **משמיה דרב קשר של תפילין** הלמ"מ. פרש"י שישים הרצועה על ראשו כעין דלי"ת כדי שיהא שדי נראה בקמט בית החיצון שכפוף כעין שי"ן. ודלי"ת נראה בקשר ויו"ד נראה באותו של יד כמין רצועה קטנה וראשה כפוף מעט כעין יו"ד. וכן פירש"י וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש לפי שנראין יותר משל יד דעל של יד אמר לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות. **והסירותי את כפי וראית את אחורי אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. א"ר** אותיות גמורות הן ולא חשיבי מאותיות השם דלעיל ובפרק בתרא דמגילה קרי להו לרצועות תשמישי קדושה משמע שהן עצמן אינן קדושים ובשום דוכתא לא קרי להו אלא קשר של תפילין. ועוד אמר בפרק במה מדליקין לא הוכשרה למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד. למאי הילכתא אילימא כו' אלא לעורן והא אמר אביי שי"ן של תפילין הלמ"מ כלומר דפשיטא דבעי עור בהמה טהורה ומסיק אלא לרצועתייהו. ואם דלי"ת ויו"ד אותיות השם הם והלמ"מ אם כן הך נמי פשיטא. ומטעם זה היה מסתפק הר"י מאורליני"ש אם צריך לחלוץ תפילין של יד כשנכנס לבית הכסא דשמא כיון דמחופות בעור לא צריך. ולא אסרו אלא תפילין של ראש משום שי"ן. **אמר רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר** הצד של הקשר שנראה בו הדלי"ת יהא נראה מבחוץ. לישנא אחרינא נויהן של רצועות שהן חלוקות מצד אחד וצבועות שחורות והוא נוייהן. וראיה לדבר מדאמרינן איתהפכין ליה רצועות דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר ומיהו גם על הקשר קאי כדמוכח בפרק המוצא תפילין דקאמר התם רבי יהודה סבר עניבה קשירה היא ולכך המוצא תפילין חדשות לא יכניסם בשבת. ופריך הא לאו הכי עניב להו והא קשר של תפילין הלמ"מ הוא ואמר רב נחמן ונוייהן לבר משמע דקאי רב נחמן גם על הקשר ובערוך נמי פירש הקשר יהא נראה מבחוץ אותו צד שנראה כעין דלי"ת. **רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא** איתהפיכא **ליה רצועה דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר א"ל לאו אדעתאי.** תשובת גאון רצועה דרב הונא דאיתהפיכא ויתיב ארבעין יומין בתעניתא (מו"ק דף כה:) בשל יד או בשל ראש הכין גמירנא מרבוותא דשל ראש היתה (נ"א ורב הונא) דרב הונא דיתיב בתעניתא לאו משום דחובה הוא. תשובה אחרת מאן דאפיך רצועה של יד או של ראש מיחייב למיתב בתעניתא דפושע הוא וצריך תענית. אבל לחייבו ארבעים תעניות כרב הונא לא דמרוב חסידות הוא דעביד. **וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך תניא רבי אלעזר הגדול אומר אלו תפילין** שבראש לפי שנראין יותר משל יד דעל של יד אמר לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות. **והסירותי את כפי וראית את אחורי אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. א"ר**

יעקב אמר רב יהודה קשר של תפילין צריך שיהא למעלה ולא למטה וצריך שיהא כלפי פנים כדי **שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור.** שיהא למעלה בגובה הראש ולא למטה בצואר. כלפי פנים פירש"י ממול עורף ולא בצידי הראש. לישנא אחרינא שיהא הקשר מבפנים והדלי"ת נראה מבחוץ. כדאמר לעיל ונוייהן לבר. ופי' קמא עיקר כי הדלי"ת הוא הקשר. **ורב עמרם ז"ל כתב קשר של תפילין צריך שיהא למעלה** בתפילין של יד קאי דכתיב ושמתם שיהא שימה כנגד הלב. מאי עביד ליה מניחו בגובה שבזרועו כדתני' (לקמן סי' יח) רבי מנשיא על ידכה זו קיבורת וקושר למטה מן התפילין ואין מורידין למטה הרבה ומרחיק הקשר מן מעברתא של תפילין שיעור מה שמכניס רצועה לתוכו ואי קיים ליה דרבי יעקב דאמר צריך שיהא קשר למעלה והיא לפני זרועו וכנגד לבו. ואקיים ליה כלפי פנים כדי שיהו ישראל לפנים. ואיקיים ליה דר' יצחק צריך שתהא שימה כנגד הלב ודרבי חייא בריה דרב אויא דמנח להו להדי ליביה. כוונת הגאון כשישים התפילין בגובה זרועו יטה אותן מעט כלפי פנים דהיינו לצד ימין כדי שיכוף זרועו למטה שיהו התפילין כנגד לבו:

יג (מנחות לה:) אמר רב שמואל בר רב מרי **אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר שמואל תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן.** איני והא אמר רב יהודה אמר שמואל **כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה ועד שעת קשירה.** מכאן היה מדקדק הר"ר אליהו ז"ל שצריך אדם לקשור תפילין בכל יום. ור"ת אומר שאין צריך. והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דחולין ת"ח צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה. ורב יהודה אומר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. ואידך הני שכיחי פירוש ואידך אמאי לא חשיב הנך דרב יהודה. הני שכיחי כתב שחיטה ומילה שכיחי בכל יום וצריך להתלמד שידעם. ואי בעיא למעבד קשר של תפילין בכל יום שכיח טפי מכולהו. ומיהו רש"י פירש שם איפכא הנך שכיחי קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואינו צריך לימוד שמנערותו בקי בהן. ולא נהירא דכתב שחיטה ומילה שכיחי טפי. ועוד דקדק ר"ת מהא דחשיב בפרק בתרא דעירובין קשר של תפילין קשר של קיימא ואם היה צריך לקשור ולהתיר בכל יום לא הוי קשר של קיימא. ועוד שעת קשירתן דהכא מפרש ר"ת לשון הדוק שמהדקן ומצמצמן בראשו ובזרועו כמו (נדה דף כו:) שליא קשורה בולד וכן (מס' ע"ז דף ה.) קשורה בו ככלב. ולפירוש רבינו אליהו ז"ל היה לו לומר משעת קשירה עד שעת הנחה. ורבי' שמשון ז"ל היה אומר דמסתבר כדברי ר"ת בתפילין של ראש וכדברי הר"ר אליהו ז"ל בתפילין של יד. דכתיב בשל יד וקשרתם וכתבתם ודרשינן מה כתיבה בימין אף קשירה בימין וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל. ואם היה קושר תחלה ואח"כ מכניסו בזרועו היכי דייק מינה דהנחה בשמאל. ועוד דאמר בפרק אין מעמידין מעשה באשה אחת שהיתה נשואה לחבר והיתה קושרת לו תפילין בזרועו. ומשמע שתמיד היתה עושה כן ודוקא בזרועו היתה קושרת לו ולא בשל ראש דהנך לא בעי קשירה בכל יום דלא צותה תורה לקושרן בכל יום. דקשר של תפילין הלמ"מ והכי גמירא דליהוו תמיד קשורים. והשתא קשירה דשמעתין קשירה ממש דבשל יד מתחיל לברך. ושוב חזר בו ואמר דבתפילין של יד נמי לא בעי קשירה בכל יום דבפ"ב דמקואות קאמר דיש קשרים דצריכים שיבואו בהן מים בשעת טבילה ויש שאין צריכין שיבואו בהן מים בשעת טבילה ושאינן של קיימא צריך שיבואו בהן מים. וקתני התם של זרוע ושל ראש אין צריכין שיבואו בהם מים והא דקאמר דקושרת לו תפילין בזרועו. היינו מהדקת לפי שאין כח להדקן בידו אחת:

יד (מנחות דף לו.) אמר רבה בר רב שילא [דף לו.] אמר רב חסדא סח **בין תפילין לתפילין חוזר ומברך.** סח אין לא סח לא והאמר רב הונא בר חייא א"ר יוחנן על **של יד הוא אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ועל של ראש הוא אומר על מצות תפילין אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת סח מברך שתים.** פרש"י לא סח מברך אחת על של יד ועל של ראש סח מברך שתים להניח שבירך כבר על של יד וחוזר ומברך על מצות על של ראש והרי בירך שתים ור"ת ז"ל פירש לא סח מברך אחת על ש"ר על מצות תפילין. סח מברך שתים על של ראש שצריך לחזור ולברך להניח. וכן כתב בשמושא רבא דתפילין וכן מסתבר דאי נתקן ברכה על מצות על של ראש כשהוא מניח לברך בלא של יד למה לא יברך נמי

אותה ברכה כשהוא מניחה עם של יד. וא"ת ברכת להניח שבירך על של יד פוטר של ראש א"כ יברך נמי להניח כשהוא מניח של ראש לבדו ולמה תיקנו ברכה אחרת. אלא מסתבר שעיקר תיקון הברכות כך היתה בתחילת הנחתם תיקנו לברך להניח וקאי נמי על של ראש. וכשמניח של ראש מברך נמי על מצות שזו היא גמר המצוה. הילכך אם סח והסיח דעתו צריך לחזור ולברך גם להניח. וכן אם מניח תפילין של ראש לבדו יברך שתים. וכן משמע לישנא דחוזר ומברך שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר. אלא שהמקשן לא הביו דבריו והיה סבור דקאמר שמברך ברכה אחרת ופריך לה דאפילו לא סח נמי מברך על של ראש על מצות ותירצו אביי ורבא דהא דקאמר סח חוזר ומברך היינו שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר מלבד הברכה שנתקנה לה לשל ראש. וכן כתב בה"ג וכן כתב רב עמרם ז"ל בסידור ברכות שלו. וכן בספר השכ' וכן בלקח טוב. אבל הרי"ף כתב כפירוש רש"י וכן רב האי גאון וכן רב אחא משבחא ורוב הגאונים הסכימו על שתי הברכות ואני הייתי מברך ברכה אחת בילדותי כי כן שמעתי ממורי אחי שאמר משום (רבו) ה"ר שמואל מאיברא דכיון דפליגי ביה רבוותא טוב יותר שלא יברך דברכות אין מעכבות ממה שיברך ברכה לבטלה. עד שלמדתי מנחות ונראה לי לפום ריהטא דגמרא שיש לברך שתי ברכות וכן היה נוהג מהר"ם מרוטנבור"ג: **גרסינן בפרק לולב וערבה תניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי. וחכמים אומרים אין מברך אלא שחרית בלבד. איתמר אביי אמר הלכה כרבי. רבא אמר הלכה כחכמים. אמר רב מרי ברה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא כל אימת דמנח להו מברך. אמר מר זוטרא חזינא ליה לרב בפי דכל אימת דמנח להו מברך. רבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי.** פי' ר"י כשהיו ממשמשין בהן להחזירן למקומן אם נשמטו ממקום הנחתן:

טו תניא סח בין תפלה לתפלה עבירה היא (בידו) **וחוזר עליה מעורכי המלחמה** שעל שם קיום מצות תפילין שתקנו יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקוד ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה ולענות אמן אין להפסיק. ובהל' תפילין עתיקתא כתב סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש אם סח שיחת חולין חוזר עליה מעורכי המלחמה. ואם בקדושה ויהא שמיה רבה סח אין חוזר עליה מעורכי המלחמה אלא חוזר ומברך על של ראש שתים מפני שכל תפילין טעונות שתי ברכות. ואם ברכן כאחת עולות זו לזו. ואם הפסיקן בקדושה בטלה הראשונה וצריך לברך ב' על של ראש. הא דקאמר מפני שכל תפילין טעונין ב' ברכות תפילין של ראש קאמר כלומר לעולם טעונין שתי ברכות ואם לא הפסיק גם עלייהו קאי ברכת להניח. לכך כשהפסיק צריך לחזור ולברך ברכת להניח ואפילו דאין חוזר מעורכי המלחמה אם הפסיק לענות קדושה ואמן נהי דאין העבירה גדולה כ"כ לחזור עליה מעורכי המלחמה מ"מ איכא איסורא שגורם לברך ברכה שאינה צריכה. כדמוכח ביומא פרק בא לו ופרק אלו נאמרין דתנן נוטל ס"ת וקורא בו באחרי מות ובאך בעשור וכו' ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה ופריך בגמרא וניתי ס"ת ונקרי ביה ומשני ר"ל משום ברכה שאינה צריכה. אלמא כל היכא שיכול לפטור עצמו בברכה אחת אם גורם שצריך ברכה אחרת מיקרי ברכה שאינה צריכה . **תנא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש. וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ חולץ של יד. בשלמא בהנחה של יד קודם דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר לטוטפות בין עיניך.** אבל בחליצה מנלן. **אמר רבה בר המדורי אסברא ניהלי והיו לטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שתים. גרסינן פרק אמר להם הממונה אמר ר"ל אין מעבירין על המצות. אמר רבא ש"מ מדר"ל עבורי דדרעא אטוטפתא אסיר** ופרש"י כשפוגע בשל יד תחלה אסור להעבירן ולהניח של ראש דאין מעבירין על המצות וקשה לפירושו וכי אין בו איסור אלא משום דאין מעבירין על המצות והלא הוא משנה סדר הנחתן האמור בפסוק. ופר"ת בשם ר"ח שאמר בשם רב האי דדרעא אטוטפתא אסורה אסור להעביר ולהקדים ולתת של זרוע תחלה בתיק ושל ראש עליה. כי אז יהיה זקוק להעביר על המצות כשיניח תפילין כי יצטרך להסיר של ראש שפוגע בהן תחלה ולהניח של יד קודם לשל ראש. הילכך צריך להניח בתיק תחלה של ראש ועליה של יד וה"ר אליהו ז"ל פירש דלענין משמוש קאמר דאמר לקמן (סי' יח) דחייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ק"ו מציץ וקאמר דבשל יד ממשמש תחלה דפגע בהן ברישא דאין מעבירין על המצות ותנן

בפ' התכלת תפילין של יד אין מעכבין של ראש ושל ראש אין מעכבין של יד ואמרינן עלה אמר רב חסדא לא שנו אלא שיש לו אבל אין לו מעכבות. א"ל אמרת א"ל לא אלא מאן דלית ליה תרי מצות חד מצוה נמי לא ליעבד. ומעיקרא מאי סבר גזירה שמא יפשע הילכך בין יש לו בין אין לו אין מעכב יכול להניח זה (ס"א ויכול להניח זה בלא זה) כגון היכא דאיכא שום אונס כגון שהלך בדרך ואין יכול להתעכב **ולהניח של יד מניח של ראש** ולא חיישינן למה שאמרו כל זמן שהן בין ע"ניך יהיו שתים:

טז (מנחות לו.) ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן. משעה שיתחיל להניחם עד שעה שיהדקם בזרועו ובראשו. כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן **היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהן ומברך ועד מתי מניחן. עד שתשקע החמה: ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק. וחכ"א עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס למרחץ או לבית הכסא ושקעה החמה שוב אין מניחן. אר"נ הלכה כר' יעקב. ואיכא דאמרי אמר ר"נ אין הלכה כרבי יעקב: שם: תניא** [דף לו:] **ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות. מימים ולא כל ימים פרט לשבתות** וי"ט דרבי יוסי הגלילי הוא דאמר בפרק בא סימן ובפ' כיצד מברכין דבני מערבא מברכין כי מסלקי תפילייהו לשמור חקיו. היה אור"ת שמברכין כשמסלקין אותן סמוך לשקיעת החמה (לשמור חקיו) משום דיש מצוה בסילוקן כדדרשי' הכא ושמרת את החקה ימים ולא לילות ואמר המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה. ואמר נמי בירושלמי פ' היה קורא על מלתא דבני מערבא דמברכין לשמור חקיו כמ"ד בחוקת תפילין הכתוב מדבר. אבל למ"ד בחקת הפסח הכתוב מדבר לא. הילכך האידנא אין לברך לשמור חקיו אפילו כשמסלקן סמוך לשקיעת החמה. דמסקינן לילה זמן תפילין הוא אלא שאין מורין כן. ושמרת את החקה בחקת הפסח הכתוב מדבר ואפילו כשמסלקן בע"ש סמוך לשקיעת החמה אין צריך לברך. דהא דשבת לאו זמן תפילין הוא לאו משמרת את החוקה נפקא אלא מוהיה לך לאות. **ר"ע אומר לא נאמר חקה זאת אלא לענין פסח בלבד. קסבר ר"ע לילה זמן תפילין** הוא אבל שבתות וי"ט לאו זמן תפילין הוא **ונפקא ליה מהאי קרא והיה לך לאות. ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות** וי"ט ת"ל והיה לך לאות יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות. לאו משום דאסירי בעשיית מלאכה דאף בחול המועד דשרי מדאורייתא איכא אות בפסח דאסור באכילת חמץ. ובסוכות דחייב בסוכה. ומיהו בפרק בתרא דמו"ק משמע דבחול המועד חייב בתפילין דתניא כותב תפילין לעצמו ולאחרים בטובה דברי ר"מ. רבי יהודה אומר מערים ומוכר את שלו וחוזר וכותב לעצמו. ואי משום לאחר המועד מה לי לעצמו מה לי לאחרים. מיהו אפשר דר"מ ור' יהודה לטעמייהו דאית להו שבת זמן תפילין הוא בפרק בתרא דעירובין . ועוד ראיה מירושלמי דפ' בתרא דמועד קטן חד גברא אבד תפילין אתא לקמיה דרב חננאל שלח לקמיה דרבה בר בר חנא א"ל הב לי' תפילך וזיל כתוב לך. א"ל רב זיל כתוב ליה פי' בלא הערמה. **מתני'** פליגא על רב כותב אדם תפילין לעצמו הא לאחר לא. פתר לה הכתוב פי' להניחם עד לאחר המועד לעצמו כותב במועד כדי שיהיו מזומנים לו להניחן לאחר המועד מיד אבל לאחרים לא. אבל להניחן במועד אף לאחר שרי ואין לדחות ולומר דרב סבר דשבת זמן תפילין הוא. דהא כולי אמוראי סברי דשבת לאו זמן תפילין הוא. הילכך מסתבר לפרש גמרא דידן דלא פליג אירושלמי ונפרש י"ט דומיא דשבתות דאות שלהם היא שמירת שבת מעשיית מלאכה. ובספר העיתים של הרב הברצלוני ז"ל ראיתי כתוב ובפיסקא לגאון הלכה אסור להניח תפילין בשבתות וי"ט דכתיב ושמרת את החקה הזאת ואסור להניח תפילין בחול המועד. וסומא פטור מן התפילין והציצית דכתיב וראיתם אותו פרט לסומא ע"כ. ואין נ"ל לסמוך על האי פיסקא משום דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו ואיהו מוקי ושמרת את החקה בחוקת הפסח. ושבתות וי"ט נפקא ליה מן והיה לך לאות וכן פסק רב אשי דלילה זמן תפילין הוא. ולרבי יוסי הגלילי דדריש מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וי"ט לדידיה ודאי חול המועד בכלל י"ט כיון שקרוי מקרא קודש. אבל לר"ע דנפקא ליה שבתות וי"ט מוהיה לך לאות אין זה בכלל כדפרישית לעיל. וגם מה שכתב הגאון שסומא פטור מהתפילין הוא ליתא. דוראיתם אותו בציצית הוא דכתיב ויש שמניחין תפילין בחוה"מ בלא ברכה והמברך לא הפסיד:

יז גרסינן בפ"ק די"ט היה בא בדרך ותפילין בראשו

וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרא להו בגויה מנח להו התם. (מנחות דף לו:) א"ר אלעזר המניח תפילין אחר שתשקע החמה עובר בעשה קסבר השמר דלאו לאו. השמר דעשה עשה. **ורבי יוחנן אומר עובר בלאו קסבר השמר דעשה נמי לאו. א"ר אלעזר אם לשומרן הרי זה מותר. אמר רבינא הוה יתיבנא קמיה דרב אשי** וחשך ולא סליק. **אמרית ליה לשמרן קבעי מר. אמר לי אין. וחזיתא לדעתיה דלאו לשומרן קבעי אלא קסבר הלכה ואין מורין כן. וקי"ל כרב אשי.** זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. אבל בגמרא גרסינן בכל הספרים וחשך והוה מנח תפילין. וכן פירש"י. ואם לשומרן שלא יאבדו מותר להניחן אפילו לאחר שקיעת החמה. וכתב בעל התרומה ז"ל הא דקי"ל הלכה דלילה זמן תפילין הוא היינו לענין שא"צ לחלוץ מיד שהוא לילה. מיהו אסור להניחן לכתחלה בלילה מדאמר (בסימן דלעיל) **עד מתי מניחן עד שתשקע החמה רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק** וחכ"א **עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס לבית** המרחץ או **לבית הכסא ושקעה החמה שוב אין מניחן.** אלמא חכמים ורבי יעקב סברי לילה זמן תפילין מדשרו להניחן בראשו עד זמן שינה מודים לת"ק דאין מניחים לכתחלה משתשקע החמה ואין לומר דסברי לילה לאו זמן תפילין אבל שרו להשהותן בראשו למר עד שתכלה רגל מן השוק ולמר עד זמן שינה. דלא מסתברא למימר הכי כיון דאיכא איסורא דאורייתא ועובר בעשה אם הניחן בלילה הה"נ אם אין מסלקן והיינו השמר דעשה שמחוייב לסלקן. ולכך היו מברכין בני מערבא לשמור חקיו כשהיו מסלקין תפילין סמוך לשקיעה דהכי משמע ושמרת חוקת תפילין שיהיו בראשך ימים ולא לילות תדע מדאמר רבה בר רב הונא מצלי בהו באורתא ופריך והא אמר רבה בר רב הונא ספק חשיכה ספק אין חשיכה לא חולץ ולא מניח הא ודאי חשיכה חולץ. ומשני התם בע"ש איתמר אבל בחול אין חולץ וסבר לילה זמן תפילין ושבת לאו זמן תפילין כר"ע הילכך בשבת חולץ בלילה אבל בחול אין חולץ בלילה. אלמא חזינן בשבת דאסור להניח צריך גם לחלוץ מיד כשחשיכה. וה"ה בחול למ"ד לילה לאו זמן תפילין. אבל למ"ד זמן תפילין א"צ לחלוץ בלילה וגם אין מניח בלילה משום הרחקה דילמא אתי לישן בהן. והא דתניא בפ' המוצא תפילין הניעור בלילה רצה חולץ רצה מניח. רצה מניחן בראשו קאמר דאין צריך לחלצן. דאי אם רצה מניחן לכתחילה קאמר. לא הוי צריך למימר רצה חולץ דהא אפילו לכתחלה יכול להניחן. אלא הכי קאמר רצה חולץ רצה מניח מלחלוץ. ובעל העטור כתב בשם הגאונים בע"א וכאשר כתבתי כן עיקר. **ומאימתי זמן הנחתן בכדי שיראה את חבירו ברחוק** ד"א ויכירהו כדאמר בפ"א דברכות הלכה **בתפילין כאחרים בק"ש כוותיקין.** ירושלמי במה אנן קיימין אי ברגיל אפילו רחיק כמה חכים ליה. ואי באינו רגיל אפילו קרוב לגביה לא חכים ליה. אלא במה אנן קיימין ברגיל ואינו רגיל כי ההוא דאזיל לאכסניא ואתי לקיצין:

יום שכ

יח (מנחות דף לו:) אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה ק"ו מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהן כמה אזכרות על אחת כמה וכמה. **(שם) תנו רבנן על ידך זה שמאל. אתה אומר זה שמאל או אינו אלא ימין תלמוד לומר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים. (שם דף לז.) רב אשי אמר ידכה זו יד כהה.** [דף לז.] **תנו רבנן איטר מניח תפילין בימינו שהיא שמאלו והא תניא מניח בשמאלו שהוא שמאל לכל אדם. אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו.** ואית דדרשי וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. ואדם הכותב בשמאל ושאר רוב מעשיו עושה בימין או כותב בימין ושאר רוב מעשיו עושה בשמאל כתב בעל התרומה זה הכלל יניח תפילין ביד תשש כח. כרב אשי דדריש ידכה זו יד כהה ולא אזלינן בתר כתיבה. **תני דבי מנשיא על ידך זו קיבורת.** לשון קיבוץ בשר כמו קיבורא דאהיני (ב"ב דף ה.) **בין עיניך זה קדקד. היכא. אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס. אמר מר על ידך זו קבורת מנא ה"מ דת"ר על ידך בגובה של יד. אתה אומר בגובה של יד** [דף לז:] **או אינו אלא על יד ממש אמרה תורה הנח תפילין בראש והנח תפילין ביד. מה של ראש בגובה של ראש אף של יד בגובה של יד. רבי אלעזר אומר א"צ הרי הוא אומר** והיה לאות על ידך **לך לאות ולא לאחרים לאות. ר' יצחק אומר** אין צריך הרי הוא אומר ושמתם

את דברי אלה על לבבכם שתהא שימה כנגד הלב יש שהיו אומרים דבגובה של יד היינו גובה בשר הסמוך ליד והוא בין היד ובין הפרק הנקרא קודא. ור"ת ז"ל אומר שהוא גובה בשר שבזרוע שהוא בין כתף ובין המרפק הנקרא קודא: ועוד מדאמר שתהא שימה כנגד הלב היינו על כרחך בגובה הזרוע שאצל הכתף. מנחות לז: רבי חייא ברבי אבין מכוין ומנח ליה בהדי **ליביה. רב אשי חזיה לאמימר** דהוי צריין בבי ידיה בבגדים) ומתחזיא תפיליו. **אמר ליה לא סבר ליה מר והיה לך לאות ולא לאחרים לאות. אמר לו במקום לך לאות איתמר.** ומדגרסי' בערכין והני כהני הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו ש"מ דתפילין נמי אבישרא מנח להו בלא חציצה. ואמר נמי בפ"ב דזבחים שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין אלמא שאין יכול להניחן על המצנפת:

יט (שם) אמר מר בין עיניך זה קדקד מה"מ דת"ר בין עיניך בגובה של ראש או אינו אלא בין עיניך ממש. נאמר כאן בין עיניך ונאמר להלן לא תשימון קרחה בין עיניכם **מה להלן בגובה של ראש במקום שעושה קרחה אף. כאן בגובה של ראש.** רבי יהודה **אומר א"צ אמרה תורה הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש** מה להלן במקום הראוי ליטמא בנגע אחד אף כאן. לאפוקי בין עיניך דאיכא בשר ושער לבן ואיכא נמי שער צהוב והא דאמר לעיל במקום שמוחו של תינוק רופס לאו דוקא קאמר שיניח במקום המוח ולא יותר אלא מקום הנחת תפילין מתחיל ממקום שמתחיל השער דהיינו ממקום שעושה קרחה ומיטמא בנגע אחד ועד מקום שמוחו של תינוק רופס נמשך מקום הנחתן. והיינו דקאמר (בעירובין דף צה.) מקום יש בראש להניח ב' תפילין והא דאמר לעיל מקום שמוחו של תינוק רופס ה"ק עד מקום שמוחו כו' כן מוכח בירושלמי פרק המוצא תפילין דקאמר התם על מקום הנחת תפילין שיערו לומר עד מקום שגבהו של הראש (מחזיק וכמה) הוא מחזיק (מעתה) שתים. אמר ר' זריקא אסבראי רב המנונא עד מקום שמוחו של תינוק רופס משמע שמתחיל בהתחלת השער הסמוך למצח ומחזיק עד גובה של ראש: **גרסינן בפרק המקבל הנושא משוי על ראשו ותפילין בראשו אם תפילין רוצצות אסור ואם לאו מותר. באיזה** משאוי אמרו במשאוי של ד' **קבין. תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם בידו מפני שנוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרן על זרועו במקום תפילין משום רבי שילא אמרו אפילו מטפחת של לחם אסור להניח על הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא.** ויש גורסין אפילו מטפחות שלהם כלומר אפילו מטפחות שקושרין בהן תפילין לשומרן שהוא דבר מועט מפני שגנאי הוא לתפילין לשום עליהן שום משא. והרמב"ם ז"ל (פ"ד מהל' תפילין) כתב שמותר לשום מצנפת בראשו אחר שהניח תפיליו שלא אסרו אלא מטפחת שהוא גנאי לתפילין שאינו דרך מלבוש אבל דבר שדרכו לשום כל היום כגון מצנפת גלימא וכובע וכיוצא בה מותר ויש שמקשים עליו מדאמר בירושלמי ר' יוחנן לא הוי מנח תפילין אלא מפיסחא לפיסחא והוה הדיק רישיה מפסחא ועד עצרת פי' ר' יוחנן היה חושש בראשו מקרירות לכך לא היה מניח תפילין אלא פעם אחת בשנה ועל אותו פעם היה צריך לחגור את ראשו ולעטפו מפסח ועד עצרת. ואם איתא דמותר לתת מצנפת או כובע על התפילין למה לא היה מניח תפילין בכל יום ויכסה ראשו כמו שהיה רגיל ותירץ הר"ר יונה דכ"כ היה חושש בראשו שלא היה מועיל לו הכיסוי שהיה מכסה ראשו לפי שגובה התפילין בין הכובע והראש והיה הרוח נכנס בינתים ומזיק לו ומה שהיה מניח יותר בפסח נראה לי משום דכי כתיב ושמרת את החקה בפסח כתיב:

כ גרסינן בפ' מי שמתו איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע וישתין בו **מים. מי חיישינן שמא יפנה בהן או לא. רבינא שרי ורב אדא בר מתנא אסר. אתי ושיילוהו לרבא אמר להו אסור גזירה שמא יפנה בהן. ת"ר הנכנס לבית הכסא חולץ** תפילין ברחוק ד' אמות ונכנס. פי' הנכנס לעשות צרכיו אבל משום כניסה אין צריך לחלוץ מדקמיבעיא ליה לעיל מהו שיכנס אדם לבית הכסא וישתין וכו'. ולהכי לא תניא בברייתא בית הכסא קבוע דאפילו אם אינו קבוע כיון שנכנס לעשות צרכיו צריך לחלוץ ברחוק ד"א (וה"ה בלא בית הכסא בכ"מ שעשה צרכיו צריך לחלוץ) ומתוך קושיא זו היה גורס רבינו האי מהו שיכנס לבית הכסא צנוע ומשום שסופו להיות קבוע. כי היה קשה לו דעל הכניסה הוא אסור ולא קשה מידי

כדפרישית וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן **דברי ב"ש. וב"ה אומרים אוחזן בידו ונכנס ר"ע אומר אוחזן בבגדו ונכנס. בבגדו ס"ד זימנין דמשתלי ושדי להו אלא אוחזן בבגדו בידו ונכנס ולא יניחם בחורים הסמוכים לרה"ר שמא יטלום עוברי דרכים ויבא לידי חשד. ומעשה בתלמיד אחד שהניח** תפילין בחורים סמוך לרה"ר ובאה זונה אחת ואמרה **ראו מה נתן לי פלוני באתנני. כיון ששמע אותו תלמיד כך עלה לגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס.** וכל זה מיירי בנפנה בשדה אבל בבית לא יכניסם לבית הכסא כלל: א"ר מיישא בר בריה דריב"ל משמיה דריב"ל הלכה גוללן **כס"ת ואוחזן בימינו כנגד לבו. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח. א"ר יעקב בר אחא א"ר זירא ביום גוללן כמין ספר תורה ובלילה עושה להן כיס טפח ומניחן. אמר רבה בר בר** חנא ל"ש אלא שיש שהות ביום כדי ללובשן. אבל אם אין שהות ביום כדי ללובשן עושה להן כיס טפח ומניחן. **אמר אביי ל"ש אלא שהניחן בכלי שהוא כליין. אבל בכלי שאינו כליין אפילו בפחות מטפח:**

כא (שם) ת"ר **לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין בהן מים. ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי.** אבל כשהן בראשו מותר להשתין בהן בבית הכסא עראי. וגם מותר לישן בהן שינת עראי כדאמרינן בסוכה הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה מניח אבל כשהן בידו אפילו לישן בהם שינת עראי אסור שמא יפלו מידו וא"ת והיאך שינת עראי מותר והלא אסור להסיח דעתו מהן ובשעה שמתנמנם נמצא שהסיח דעתו מהן. והיה אומר ה"ר יונה ז"ל דמתוך דברי הרמב"ם ז"ל (פ"ר מהל' תפילין) מצאנו תירוץ לדבר זה דלא הוי היסח הדעת אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק. אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אע"פ שעוסק במלאכתו ובאומנתו ואין דעתו עליהם ממש אין זה נקרא היסח הדעת. דאי לא תימא הכי היאך יכול אדם להניח תפילין כל היום וכן נמי כשמתנמנם אין כאן היסח הדעת כי הוא שוכח הבלי העולם ואין כאן קלות ראש. והא דשרינן **בבית הכסא קבוע לאוחזן בבגדו ובידו** לעשות צרכיו והכא אסרינן **בבית הכסא עראי להשתין בהן מים** כשהן בידו היינו טעמא משום דבית **הכסא קבוע ליכא ניצוצות ושרי** אבל בבית **הכסא עראי איכא ניצוצות ואסור.** וא"ת היאך אפשר לבה"כ בלא ניצוצות והלא א"א לגדולים בלא קטנים. וי"ל דבבית הכסא קבוע עושה צרכיו מיושב וכלין מי רגלים וליכא ניצוצות. אבל כשמשתין מעומד אינן כלין ואיכא ניצוצות. ומצוה לשפשף שלא יהא נראה ככרות שפכה ויוציא לעז על בניו:

כב (ברכות דף כה.) אמר רב הונא שכח ונכנס לבית הכסא בתפילין מניח ידו עליהן עד שיגמור עמוד ראשון. וליפסוק וליקום משום דתניא רשב"ג אומר עמוד החוור מביא את האדם לידי הדרוקן:

כג שם: תניא בית שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי. אמר אביי ל"ש אלא שהניחן בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני ככלי אחד דמי. אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי:

כד (שם דף כג:) **אמר ר' יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפילין ופליגא דרבי חייא בר אבא דאמר ר' חייא בר אבא** (אמר ר' יוחנן) מניחן על שלחנו **וכן הדור לו. ועד אימת. אמר ר"נ בר' יצחק עד זמן ברכה וכן הלכה:**

כה (שם) אמר רב חסדא האי סודר דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי. צר ביה ולא אזמניה אזמניה ולא צר ביה שרי למיצר ביה זוזי. מ"ט הזמנה לאו מילתא היא. וכן הילכתא:

כו (ברכות דף כג:) בעי מיניה רב יוסף בריה דרב **נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו. תחת מרגלותיו לא** מיבעיא לי מפני שנוהג בהן מנהג בזיון **כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו. א"ל הכי אמר שמואל מותר ואפילו אשתו עמו. וכן** הלכה ואע"ג דאיתותב. מאי טעמא לנטורינהו עדיף טפי. **והיכן מניחן אמר ר' ירמיה מניחן בין כר לכסת שלא כנגד ראשו:**

כז גרסינן בסוכה פ' הישן שכח ושימש בתפילין הרי זה אין אוחז בידו לא ברצועה ולא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם מפני שהידים עסקניות הן:

כח (שם) הישן בתפילין וראה קרי אוחז ברצועה אבל לא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם דברי רבי יעקב. בפ' מי שמתו (ברכות דף כד.) א"ר נחמיה **בריה דרב יוסף יומא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי זיל**

אייתי לי תפילין ואתאי ואשכחתינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו. והוה ידענא דההוא יומא יום טבילה הוה ולא גמריה הלכה למעשה הוא דבעי. **שם א"ר חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפילין.** מיתיבי התולה תפילין יטלו חייו דורשי רשומות אומרים **והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה** תפולין ומסיק דרבי כי תלה בכיסא תלה. **אבל תפילין גופייהו אסור לתלות בין ברצועה בין בקציצה:** (שבת דף מט.) **א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים. מ"ט. אביי אמר שלא יפיח בהם. ורבא אמר שלא יישן בהם** לומר לא שיהא צריך כאלישע בעל כנפים אלא שיכול ליזהר משינה ומהפחה כמוהו. דכיון דאירע לו נס בתפילין מסתמא היה שומרן בטהרה. והאידנא שאין רגילין להניחן אלא בשעת תפלה בקל יכול אדם ליזהר באותה שעה. **(ברכות דף יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב תודה בלא מנחה זבח בלא נסכים** וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הרוצה שיקבל עליו מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו ויניח תפלין ויקרא ק"ש ויתפלל ווו היא מלכות שמים שלימה. ואמר במס' ר"ה (די"ז.) דפושעי ישראל בגופן היינו קרקפתא דלא מנח תפילין ועוד שנו חכמים (שם) ליום הדין אם הי' זהיר במצות תפילין כף זכות מכרעת. ואם פשע בהן כף חובה מכרעת שאין לך גדול בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך. לכך צריך כל אדם ליזהר במצות תפילין ומה שהיא רפויה ביד מקצת אנשים היינו כדתניא (שבת דף קל.) רשב"א אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה בשעת הגזירה כגון עבודת כוכבים עדיין מוחזקת היא בידם. וכל מצות שלא מסרו עצמן עליהן בשעת הגזירה כגון תפלין עדיין מרופה היא בידם. והא דאמר בירוש' ברכות פ"ב ה"ג מפני מה לא החזיקו בה מפני הרמאים עובדא הוה בחד גברא דהוה טעון ממונא בערובתא דשבתא אשכח חד גברא מצלי ותפיליו ברישיה. אמר לית לי ליפקוד ממוני אלא להדין דנטיר מצות כדון אפקידיה גביה. לאפוקי שבתא כפר ביה אמר לא לך הימנית אלא לשמא דקודשא דהוה על רישך. לא בעי למימר דלא החזיקו במצות תפילין. משום דיש רשעים ומראין עצמן ככשרים ומרמין בהן הבריות דבשביל זה לא יניחום הכשרים מלהניחן כי ישרים דרכי ה' וגו'. אלא ה"פ מפני מה לא החזיקו העולם להיות מניחין תפילין כל היום כשרים ונאמנים (היו) בעיניהם כי כן היה הדבר ראוי מי ששם ה' נקרא עליו תמיד יראתו היא על פניו תמיד ולא יחטא. אלא מפני הרמאים שהן רשעים (בלבם) ומניחין תפילין לרמות בהן העולם:

כט ירושלמי שם ר' ינאי היה לובשן אחר חוליו ג' ימים לימא שהחולי ממרק מ"ט הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי. רבן יוחנן ב"ז לא הוו תפילין זעיין מיניה לא בקייטא ולא בסתוא וכן נוהג רבי אליעזר תלמידו אחריו. גרסי' בפ' כל הבשר **אמר רב יהודה חולי מעיים פטורים מן התפילין** : (ברכות דף כ.) נשים ועבדים פטורין מן התפילין משום דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא. ואע"ג דקי"ל (לעיל סי' יז) כר"ע דאמר לילה זמן תפילין הוא מ"מ שבת ויו"ט לאו זמן תפילין וה"ל מצות עשה שהזמן גרמא. ובירושלמי (פ"ג דברכות) משמע דאפי' למאן דאית ליה לילה ושבת זמן תפילין אפ"ה נשים ועבדים פטורים דדריש ליה מקרא. דקאמר נשים מניין ת"ל ולמדתם אותם את בניכם וכו' עבדים מניין ת"ל שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד מי שאין לו אלא אדון אחד. וגרסי' במכילתא למען תהיה תורת ה' בפיך לפי שנאמר והיה לך לאות על ידך שומע אני אף הנשים במשמע והדין נותן הואיל ומזווזה מצות עשה ותפילין מצות עשה אם למדת במזווזה שנוהגת בנשים כאנשים יכול אף בתפילין כן. ת"ל למען תהיה תורת ה' בפיך לא אמרתי אלא במי שחייב בת"ת. לזכרון בין עיניך מכאן אמרו המניח תפילין כקורא בתורה והקורא בתורה פטור מן התפילין. ורבי' שמואל בן חפני ז"ל (אמר) כתב בתשובה וליתא להך ברייתא דהא רבנן קשישי דתורתן אומנתן ומניחין תפילין ומברכין עלייהו ואי לאו דחובה הוא לא הוו מברכין עלייהו. אלא כיון דלא הובאה בגמרא לאו דסמכא הוא וכתב בעל העיטור ומסתבר לן דהקורא בתורה קאמר ולא בתלמוד ואינהו בגמ' עסקי: סוכה דף כה: אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שנאמר בהן פאר. מדקאמר רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך את הוא דמיחייב וכ"ע פטורים ודוקא ביום ראשון דכתיב ואחריתה כיום מר אבל שאר יומי חייב. וכיון שהניח שוב אינו חולץ אפילו באו פנים

חדשות. כ' גאון ט"ב כאבילות עתיקתא הוא ומתחייב בתפילין וכן מנהג בשתי ישיבות :

ל גרסי' בפ"ב דסוכה (שם) ת"ר החתן והשושבינים וכל בני החופה פטורין מן התפילין וחייבין בק"ש רבי שילא אומר השושבינין וכל בני החופה חייבין והחתן פטור. תניא רבי חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן פטורין מן הק"ש ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי רבי יוסי הגלילי שהיה אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה ירושלמי דשילהי מגילה תפילין ומזוזה מי קודם. שמואל אמר מזוזה קודמת. רב הונא אמר תפילין קודמין. מ"ט דרב הונא שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדבריות. ומסתברא דהילכתא כרב הונא דמצוה דגופה עדיף. וגם מדפריש תלמודא טעמיה אלמא חשיב ליה עיקר: כתב בשמושא רבא לא אכשר לאחותי תפילין אלא למאן דקרי בתורה בנביאים ובכתובים בתורה בספר בראשית. בנביאים בספר שמואל בכתובים בספר תהלים וכו' כמו שאכתוב לפנים בע"ה:

לא בפרק התכלת התכלת אין לה בדיקה ואין ניקחת אלא מן המומחה ספרים ומזוזה יש להם בדיקה ונקחין מיד כל אדם תפילין יש להם בדיקה ואינן נקחין אלא מן המומחה. פרש"י יש להם בדיקה אדם יכול לבודקן בחסירות ויתירות אעפ"כ אין נקחין אלא מן המומחה היודע שצריכין עיבוד לשמה ספרים ומזוזה נקחין מיד כל אדם דלא בעו עיבוד לשמה. וקשה דפרק הניזקין אמר דס"ת בעי עיבוד לשמה. ואפשר דמפרש הך דהכא בשאר ספרים ודוחק הוא. הילכך נראה לפרש דלעיבוד שלא לשמה לא חיישינן דהכל בקיאין בזה והא דאין תפילין נקחין אלא מן המומחה היינו הבקי בחסירות ויתירות דחיישינן שמא יתעצל בבדיקתן דטורח הוא לו להסיר התפירה ולחזור ולתופרן. והא דתניא בפרק בתרא דעירובין הלוקח תפילין מן השוק בודקן אחת אחת. התם כשלוקחן בדיעבד שלא מן המומחה. והכי תניא בתוספתא דמסכת ע"ז (פ"ג) אין לוקחין תפילין אלא מן המומחה מי שלקח ממי שאינו מומחה ומצא בידי שנים ושלשה צמדים בודק ממנו תפלה אחת של ראש או של יד בצמד הראשון וכן בשני וכן בג' וכן ברביעי. והא דתנן (עירובין דף צה.) המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אע"פ שלא בדקן. משום כבוד תפילין התירו אי נמי מוצא שאני שנפלו מאדם שהיה מניחן ומסתמא בדקן. וכן אמר (רב) שמואל בפרק אלו מציאות שם את דמיהן ומניחן ואין צריך לבודקן: שנינו במכילתא נאמר כאן ימימה ונאמר להלן ימים תהיה גאולתו מה ימים האמור להלן אינו פחות מי"ב חדש. אף ימימה האמור כאן אין פחות מי"ב חדש מגיד שצריך לבדוק תפילין אחד לי"ב חדש דברי ב"ש. בית הלל אומרים אין צריך בדיקה. שמאי הזקן אומר אלו תפילין של (אבי) אבי אימא כלומר שלא נבדקו מעולם ובירושלמי דפרק בתרא דעירובין תניא תפילין צריך לבודקן פעם אחת לי"ב חדש דברי רבי רבי שמעון בן גמליאל אומר אין צריכין בדיקה: הלל הזקן אומר אלו תפילין של אבי אימא ובשמושא רבא יש שצריך לבודקן פעמים בשבוע. וקצת יש סעד לדבריהם ממזוזה דאמרי' ביומא שנבדקת פעמים בשבוע אלא שאין דומה דבדיקה דאיירינן בה היינו שמא נתקלקל או בלה הקלף וטפי יש לחוש במזוזה מזה מפני לחלוחית מקומה והזרם והמטר:

יום שכא

שימושא רבא

א אמר רבא האי מאן דבעי למיעבד תפילי מייתי אעא טבא תרין אצבעי על תרין אצבעי כעין תרי אצבעי ואי הוו טפי שפיר דמי ואי הוי בציר לא פסול. ונאפיר ביה תלתא נפירין בשוה ומפתי להון כי היכא דניעול בהון קילפא והויין ד' ראשין מעילאי עד מצעי וממצעי לתתאי הוי חד וסימניך ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. ועביד בכל נפירא חדא נקובתא מפיתחא לפיתחא וה"ל ארבע נפירין דתנן תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני ומייתי קילפא קשה דמן בהמה טהורה אבל דטמאה אסור. דתניא עורות של תפילין בין לכתיבה בין לחפיפה בין עורות נבילות בין עורות טריפות בין בגויל בין בקלף ובלבד שיהו עבודין כהלכתן. במה דברים אמורים בעורות הנאכלים בחיין. ומחפא להההוא אעא בקילפא וחייט ליה עד דמייבש טובא. ומפיק ליה לאעא ואייתר קילפא בנוייא. ויכתוב הני ד' פרשיות דאמור רבנן בקלפא ומהדר ליה סופא (סופא) לאפה ומשוי פרשתא דקדש לימיניה בביתא קמא ופרשתא דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תניא ופרשתא דשמע בביתא תליתאי ופרשתא והיה אם

שמוע בביתא רביעתא. אמר אביי אי כתביה בגויל שפיר דמי ואי לא לכתבינהו בקלפא לאפי בישרא ובגויל לאפי שערא. מנחות דף לד. **ואמר רב יהודה אמר רב כל אות שאין גויל מקיף לה** מארבע רוחותיה פסולה ההוא לאפרושי בעלמא דתנן וחכ"א צריך שיהא בין אות לאות כמלא חוט השערה והלכה כוותיה דאביי. ואי הוי איפכא פסולה. וכן במזוזה וכן בס"ת ובעי למכרך קימעי בשערי דתורא כי היכי דלא ליטנפו ומיפתחי. ואידך נמי דלידכור לעגלא דלא ליחטי כדכתיב המעט לנו עון פעור. וליכרוך עליה קילפא או שולפא ובעי למתפר להו בגידין דאמר רב פפא ובתפרן ובאלכסונן שם לה. וא"ד בגידי שור איבעי להו תפר להו בגידי בהמה דקה מהו. פלוגתא היא ולא איפשיטא לן. וענין דלא איפשיטא לן עבדינן לחומרא. וא"ד משמיה דרב יוסף מותר. ותריסר תפירי ליהוו בהון לבר מדנפק ועייל. ואמר רבא אי הוו עשרה לא הוי פסולה מ"ט דמדשקלה מלכא ושמשא אשתיור עשרה. א"ר פפא משמיה דאביי אי הוו ארביסר שפיר דמי דכד מוספת מנשה ואפרים הוי להו ארביסר. ובעי דליצור בקילפא דביתא צורת דשי"ן דימינא תלתא רישין ודשמאל ד' רישין. אמר אביי אי הוו איפכא פסול. ומאן דכתב תפילין או מזוזה או ס"ת בעי למיבדק להו בחסירות ויתירות. ולא יכתב להו אלא מאן דהוי במצות דכתיב וכתבתם וקשרתם **כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה** אמר רבא כל אלפא ביתא דאתוותא דתגי דהוי בתפילין עשרים וחמש ואלו הן ח"ץ ו"ס ש"י ל"מ ע"ת בפרשת קדש בפ"ר הז"ם א"ך ד"ק חכ"ה ט"ט בפרשת והיה כי יביאך. ודמזוזה שעטנ"ז ג"ץ שבעה בפרשת שמע והיה אם שמוע. וזהו פירושן. ח"ץ דחמץ ד' ד' תגי ו"ס דהיבוסי ג' ג' תגי למ"ע דלמען ד' ד' תגי ת' דתורת ג' תגי יבאך חסר יו"ד ב' דיבאך פ"ר דפטר ג' ג' תגי הז"ם דהזכרים ג' ג' תגי א"ך דישאלך ד' ד' תגי ד' דיד ק' דהקשה ג' ג' תגי ח' דלשלחנו ד' תגי כ"ה דידכה ג' ג' תגי ט"ט דלטוטפת ה' ה' תגי שעטנ"ז ג"ץ ש"ע דשמע ט"ט דלטוטפת ד' ד' תגי נ' דלנפשך ז"ז דמזוזות ג' דדגנך ץ' דהארץ ג' ג' תגי: אמר רבא כל תפילי דלא בדיקי בהנך אתוותא פסולי והני פרשיות דאמרינן לכתוב להו בהדי הדדי ולשוינהו בדרישא ואי אינש דוקנא הוא כתב להו שלא מן הכתב וכן במזוזה. הכא לא בעי שרטוט והתם בעי שרטוט. ובעי דליפשו רצועה עד דמטא לכריסא מן ימינא ולחדיא מן שמאלא. וליצור ליה דמות דלי"ת. מעייף דתרתי רישין דרצועה בהדי הדדי ומעייל חד בגו חד ורישא דהאי בעופתא דהאי ורישא דהאי בעופתא דהאי ולהוי כמין דלי"ת. **דא"ר יעקב א"ר יוחנן קשר של תפילין הלכה למשה מסיני** ולהוי הנך רצועות אוכמיתא דתנן רצועות שחורות הלכה למשה מסיני ודדרעא הוי כולה חד נפירא באצבע דקאי בארבע אפירו ולכתוב לפרשיתא לכולהו לחד ומשוי להו בגוה וליצר ברצועה דמות יו"ד ובעי דלמטו רצועתא כדקשיר בדרעא עד אצבעתא גווייתא דתנן שיעור רצועות תפילין של יד עד שיגיע לאצבע צרדה. ואם החליף פרשיות של תפילין זה בזה בהיפך פסולין. ואם נפסקו ג' חוטין בתפרן פסולין. וצריך למיבדק להו כל ז' שנים תרי זימני: וכדעייל לבית הכסא מעייל בהו באוכנא ועייל וכדמתנח להו מתנח בדרעא ומברך אקב"ו להניח תפילין והדר מתנח לדרישא ומברך אקב"ו על מצות תפילין. וכדחליץ להו חליץ לדרישא והדר דדרעא. סח בין ברכה לברכה מברך שתים. אמר רבא אסור לתלמיד למיחלץ תפילין קמיה רביה דכתיב וירם יד במלך סנהדרין דף קא: וא"ר יוחנן שחלץ תפילין לפניו. מאי תקנתיה. לכרוך רביה ברישא והדר כרכיה תלמיד. והכי עבדי תלמידי דר"ג: אמר רבא לא כשר לאחותי תפילין אלא למאן דקרי תורה נביאים וכתובים. תורה במאי בספר בראשית פסוק אחד בנביאים בשמואל פסוק אחד בכתובים בספר תהלים פסוק אחד בתלמוד תמאני מתיבא מנ"ל דתנן שמואל הקטן אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנה בן י"ג למצות. אמר אביי והוא דידע לתרגומי בכולה דכתיב ולמדתם אותם ושמרתם אותם אם אין למידה אין שמירה ואם אין שמירה אין למידה: אמר רבא כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא ק"ש ומתפלל מובטח לו שהוא בן העוה"ב. אמר אביי מערב אני בו שאין גהנם שולטת בו ואמר רב פפא אף אני מערב בו שכל עונותיו נמחלין לו **וכל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו (ברכות דף יד.) אמר ר' יוחנן** גדולה מצות תפילין יותר מן התפלה שזה תיקון חכמים וזה תיקון היוצר. ומודים חכמים לר' יוחנן ואמר רבי יוסי יהא חלקי עם קושרי תפילין וקוראין ק"ש ומתפללין באימה ע"כ: ואנו

תמיהנו טובא על שמושא רבא דכתבי הכא מיהו כתבינן ליה הכא כדאשכחנא יתיה בנוסחאות עתיקי אע"פ שיש בו קצת הוראות נכונות ומינייהו טעות ומינייהו אין הלשון שלו מכוון כלל שיש בו טעיות הרבה לע"ד בלשון ולא ידעי אי אסדרא יתיה רבוותא קמאי או אפשר דאסדר יתיה חד מן תלמידוי דרבוואתי קמאי (נ"ל) על שמם ולא דקדקו בלשונם וטעו במקצת הוראותיו או אולי הני לישנא דלא דייקי ביה טעות סופר הן כגון מקומות שיש בהן הרבה דתנן על מה שאמר בגמרא. כגון הא ונהוג הנך רצועי אוכמייתא דתנן רצועות שחורות הלמ"מ ומימרא היא בפרק הקומץ (מנחות דף לה.) אמר רבי יצחק רצועות וכו'. וכן נמי בתחילתו אמר רבא האי מאן דבעי למיעבד תפילין מייתי אעא טבא וכו' והאי מימרא לא אשכחא בשם רבא בכולי גמרא ולא אפשר למהוי בשם חכם מחכמי התלמוד דלא הוי קבוע בגמרא או באגדתא ואפשר דבעי למהוי האי דכתב אמר רבא כגון רבא דיליה כלומר על שם הרב שלמדו האי שמושא ולא על שם רבא שהוזכר בתלמוד. וכן מצינו טעות בהאי שמושא שאין לסמוך עליו כלל. ומה שכתב ומשויא פרשה דקדש דימיניה בביתא קמא ופרשה דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנייתא ופרשה דשמע בביתא תליתאה ופרשה דוהיה אם שמוע בביתא רביעתא. (נ"א אמאי כתבי אגויל ואמר אביי נמחק וכן לקמן) אמר אביי ואי כתבינהו אגויל שפיר דמו. והאי מילתא טעותא רבה הוא. דהא סידרא דכתיבתא הוא אבל סדר הכנסתן בנרתיקן שמע בבית ראשון לצד ימין המניחן בראשו והיה אם שמוע בביתא שני סמוך לו והיה כי יביאך בבית שלישי קדש בבית רביעי ואפשר דהוי טעות סופר. וכן נמי מאי דכתיב אמר אביי אי כתב בגויל שפיר דמי וכו' האי מימרא ליתא כלל. וכן מה שכתב בשם רבא לא כשר לאנוחי תפילין אלא למאן דקרי תורה נביאים וכתובים וכו' והאי מימרא ליתא בכולי תלמודא ולא אשכחן ליה כלל. ואיכא נמי מאן דבעי מימרא שגם הוראה זו עיקר דהא קיימא לן סוכה מב. דכל בר ישראל שיודע לשמור תפילין חייב בחנוכן. ומה שכתוב בתלמודא תמאני מתיבא מנ"ל דתנן שמואל הקטן וכו'. ה"פ דכיון שהוא בן עשר מתחנך למשנה ודאי כשהוא בן י"ג כבר קרא בתלמוד ח' מתיבות כמו אנן מתנינן תליסר מתיבתא בעוקצין (ברכות דף כ.) :

קיצור תיקון תפילין

א העושה תפילין יתקן דפוס של עץ או של מתכת שיהא מרובע ברבוע גמור ובאלכסון. ולא נתפרש בתלמוד שיעור לאורך ולרוחב ריבוע ד' הבתים (אך) אף שכתוב בשמושא רבא שיהא ריבועו אצבעיים על אצבעיים ולא נהגו העולם כן ור"י דקדק מהא דאמרינן דמקום הנחת תפילין (היינו) ממקום שמתחיל השיער עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס דהיינו גובה ש"ר כדפרישית לעיל (סימן יט) ואמר בפרק המוצא תפילין ופרק כל הצלמים מקום יש בראש להניח שם שני תפילין ואמר (בעירובין) בערכין. (פ"ק דף ג.) ופ"ב דזבחים שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם היה מניח תפילין ואמר בפרק במה אשה דציץ רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ואמר בפרק המוצא תפילין מכניסן זוג זוג משום דמקום יש בראש להניח שם ב' תפילין ולא התירו להציל אלא דרך מלבוש ובמקום תפילין. ומכל הלין יש לדקדק דשיעור רחב תפילין הוי לכל הפחות יותר רחב מאצבע שאם לא היו רחבים אלא אצבע א"כ יש מקום בראש להניח ג' תפילין כי הציץ היה רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ועוד נשאר מקום לתפילין וא"כ למה שנינו שמכניסן זוג זוג ולא שלש שלש. אלא ודאי שיעור רחבו יותר מאצבע הילכך אין מקום לשלשה תפילין. וטעמא דשמושא רבא כיון דאמר מקום יש בראש להניח ב' תפילין וציץ היה רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ושערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין מסתמא אותו מקום של תפילין היה אצבעיים כרחב הציץ. והאידנא מה שאין עושין הבתים רחבים שתי אצבעות היינו לפי שהתיתורא והמעברתא רחבים ואם היו הבתים רחבים ב' אצבעות מלבד התיתורא והמעברתא לא היה מקום בראש להניח שם שני תפילין הלכך נהגו לעשות רוחב ואורך הבתים בלא שיעור וגם גובהן. וחוקק בדפוס שלש חריצין עומקן כפי רוחב הפרשיות כדי שיגיע חריץ למקום התפר: ולוקח עור דק מבהמה או חיה טהורה או נבילה או טריפה שיהא מעובד לשמה ומרככו ומרטיבו במים ונותנו על הדפוס ומכניסו בחריצין עד שיתייבש ויתקשה. ובעודו לח יעשה כמין שי"ן בולט מקמטי העור אחת מימין ואחת משמאל ומימין הקורא יעשה לה ארבע ראשין ומשמאל

הקורא שלש ראשין כשאר כל שי"ן. ואחר שיתייבש ויתקשה אותו עור יפה יוציא את הדפוס וישארו כמין ארבע בתים. והשיני"ן ימשוך למטה עד שיגיע חריץ השיני"ן ותחתיהן עד מקום התפר. והעור של דפוס יניח ארוך מצד האחד ויכפלנו על פי הבתים ויתפרנו על (ס"א עם) העור שנשאר משלשה צדי הבתים עובר מכל צד. והוא הנקרא תיתורא רחב כמין דף של גשר. ובאותו עור הדפוס שהניח ארוך מצד האחד יעשה גם המעברתא. ויחתוך המעברתא משני צדדין שלא תהא רחבה כמו התיתורא כדי שיהא ניכר הריבוע של התיתורא. ובאותה המעברתא עוברות הרצועות ועל שם כן נקרא מעברתא על כי הרצועות עוברות בתוכה מצד זה לצד זה. ויש שלוקחין עור אחד עב וחזק וכופלין אותה לשנים וחותכין בכפל העליון נקב מרובע כדי ריבוע הבתים ומכניסין בו הבתים והנשאר בעור הדק של הבתים מד' רוחות (של הבתים) פושטין אותה הנה והנה בין ב' הכפלין של העור העב ותופרין אותו עמהם והוא הנקרא תיתורא ומאותו עור העב עושין גם המעברתא וטוב והגון לעשות כן כי מחמת שהוא עב וחזק מתקיים בו מושב התפילין ותפרן ורבוען. ויקח קלף של עור בהמה טהורה או חיה טהורה ואף מנבילה וטריפה שיהא מעובד לשמה ושלא יהא בו נקב שאין הדיו עובר עליו ויכתבו על הקלף במקום בשר. ובתחילת הכתיבה יאמר אני כותב תפילין הללו לשם קדושת תפילין ומלבד זה יכתוב כל האזכרות לשם קדושת השם. ויכתוב ארבע פרשיות שבתורה שנזכר בהן מצות תפילין. פרשת קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה וכתב בה **לאות על ידך ולזכרון בין עיניך.** ופרשת והיה כי יביאך עד כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים ופרשת שמע עד ובשעריך ופרשת והיה אם שמוע עד על הארץ ובאלו ג' הפרשיות כתוב בהן ולטוטפת. וצריך שיכתבם בימינו ואף אם הוא שולט בב' ידיו. ואם הוא איטר שמאל דידיה ימין הוא לו. וצריך שידקדק בחסירות ויתירות שאם יחסיר או יתיר אות אחת הרי הן פסולין נמצא המניחן מברך בכל יום ברכה לבטלה וגם שרוי בלא מצות תפילין נמצא עונש הסופר מרובה. לכך צריך שיהא מאד ירא שמים וירא וחרד לדבר השם המתעסק בכתיבת תפילין ובתיקונן וכל פרשה ופרשה אחר שיכתבנה יקראנה היטב היטב בכוונת דקדוק פעמי' או שלש ויחזור ויקראנ' קודם שיתננה בתוך ביתה. ואם ייתר אות אחת יש תקנה שיגרור אותה. אבל אם חסר אין תקנה כי אין תולין בתפילין נמצא כתיבתן שלא כסדרן ואמר במכילתא כתב שלא כסדרן יגנזו. וגם צריך לדקדק בתיקון גוף האותיות כאשר ביארתי למעלה (הל' ס"ת סי' י"ב) וגם שתהא כל אות מוקפת גויל מכל עבר ואם אות נוגעת בחבירתה יגרור ביניהם ויפרידם זו מזו ותפילין אין צריכין לשרטט בכל שיטה ושיטה ומי שאין יודע לכוון השיטה בשוה בלא שרטוט טוב הוא שישרטט משום זה אלי ואנוהו עד שיהא הכתב מיושר. וצריך שיקרא כל תיבה ותיבה בפה קודם שיכתבנה. ומחמת שהסופרים רגילים באלו הפרשיות ושגורות בפיהם יכולין לכותבן על פיהם שלא מן הכתב מה שאין כן בספר תורה וצריך שיניח חלק למעלה כדי גגה של למ"ד ולמטה כשיעור אורך הכ"ף והנו"ן פשוטות. אבל בתחלתן וסופן אין צריך ריוח ויעשה השיטות שוות שלא תהא אחת ארוכה ואחת קצרה ועושה כל הפרשיות פתוחות מלבד האחרונה ונהגו לכתוב מנין השיטין ע"פ הקבלה בשל יד ז' שיטין בכל פרשה ופרשה ובשל ראש ד' שיטין בכל פרשה ופרשה. ואם שינה לא פסל מדאמר פרק הקומץ רבה מי שיש לו ב' **תפילין של ראש ואין לו תפילין של יד דטולה עור על אחת מהן** ועושה אותה של יד ואלו הן ראשי שיטין שנהגו לעשות בשל יד. וידבר את היום אתם יוצאים לתת חג ההוא תורת. שניה והיה רחם בשה לאמר כי הקשה בהמה לאות. שלישית שמע את והיה לבבך ובלכתך ידך מזוזת. רביעית והיה ובכל נפשכם ואכלת ה' בכם אשר ה' בין עיניכם ביתך ובשעריך. ואלו ראשי הראשונה של ראש וידבר מזה הזאת זה. שניה והיה וכל פטר חמור ממצרים ומבית עבדים כל פטר רחם הזכרים. שלישית שמע נפשך לבניך על. רביעית והיה עשב לא תתן על בניכם. כתוב בשמושא רבא ורב אלפס הביאו בהלכותיו אמר רבא כל אלפא ביתא דאתוותא דתגי דהוו בתפילין כ"ה. ואלו הן ח"ץ ו"ס ש"י ל"מ ע"ת בפרשת קדש. בפ"ר הז"ם א"ך דק"ח כ"ה ט"ט בפרשת והיה כי יבאך. ודמזוזה שבעה שעטנ"ז ג"ץ בפרשת שמע והיה אם שמוע. וזהו פירושן. ח"ץ דחמץ ד' ד' תגי ו"ס דהיבוסי ג' ג' תגי. למ"ע דלמען ד' ד' תגי ת' דתורת ג' תגי. ב' דיביאך פ"ר דפטר ג' ג' תגי. הז"ם דהזכרים ג' ג' תגי. א"ך דישאלך ד' ד' תגי. ד' דיד ק' דהקשה ח'

דלשלחנו ד' תגי. כ"ה דידכה ג' ג' תגי. ט"ט דלטוטפת ה' ה' תגי. שעטנ"ז ג"ץ ש"ע דשמע ט"ט דלטטפת ד' ד' תגי נ' דנפשך ז' ז' דמזוזות ג' דדגנך ץ' דהארץ ג' ג' תגי. אמר רבא כל תפילי דלא בדיקי בהני אתוותא פסילי. והני זיוני דמפרשי הכא היינו תגים גדולים אבל תגים קטנים מה לו להזכיר שעטנ"ז ג"ץ הלא בכל מקום שיש אלו האותיות צריכין תגים קטנים. כדאיתא בפרק הקומץ רבה . ובגמ' דידן לא הוזכרו כלל אלו התגין ולא מסתבר כלל למיפסל תפילין בשביל חסרון אלו התגין והרבה דברים כתב בשמושא רבא שאין לסמוך עליהם. והרמב"ם לא כתבם בספרו אך כתב אחרים וז"ל וצריך ליזהר בתגין של האותיות והן כמו זייני"ן זקופים על האותיות שיש להן תג כמו שהן כתובין בספר תורה. ואלו הן האותיות המתויגות שבארבע פרשיות הללו. פרשה ראשונה יש בה אות אחת בלבד שהיא מ' סתומה של מימים ועליה ג' זיונין. פרשה ב' יש בה ה' אותיות וכל אחת מהן ה' ועל כל אחד מחמשתן ד' זיונין. והן ה' של ונתנה וה' ראשונה וה' אחרונה של כי הקשה וה' של ויהרג וה' של ידכה. פרשה ג' יש בה (ח' אותיות) צ"ל ה' אותיות ואלו הן ק' של ובקומך יש עליה ג' זיונין וטט"ף של ולטטפת על כל אחד משלשתן ד' זיונין. פרשה ד' יש בהן ה' אותיות ואלו הן פ' של ואספת יש עליה ג' זיונין ות' של ואספת יש עליה (ג' זיונין א') וטט"ף של ולטוטפת על כל אחד משלשתן ד' זיונין. כל אותיות המתויגות שש עשרה. ואם לא עשה התגין או הוסיף וגרע בהן לא פסל עכ"ל. הלכך טוב שיעשו כולן כי אין פסול ושנוי לא בתוספת ולא בגרעון. ואלו הן חסירות ויתירות שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ב מהלכות תפילין) ראשונה קדש לי כל בכור מלא זכור מלא בחזק חסר הוציא מלא וי"ו יביאך מלא האמרי חסר והיבוסי מלא לאבתיך חסר וי"ו העבדה חסר וי"ו מצת חסר וי"ו השביעי מלא מצות מלא שאר חסר גבלך חסר בעבור מלא לאות מלא ולזכרון מלא עיניך מלא תורת מלא הוצאך חסר יו"ד החקה חסר למועדה מלא. פרשה ב' והיה כי יבאך חסר יו"ד ולאבותיך חסר וי"ו חמר חסר בכור מלא בחזק חסר הוציאנו מלא וי"ו יו"ד ויהרג חסר בכור מלא מבכר חסר ועד בכור מלא זבח חסר וכל בכור מלא לאות מלא ידכה כתוב בה' ולטוטפת חסר וי"ו אחרונה עיניך מלא הוציאנו מלא וי"ו יו"ד: פרשה ג' מאדך חסר לבניך מלא בביתך חסר יו"ד שניה ובקומך מלא לאות מלא ידך חסר לטטפת חסר שני וי"ן עיניך מלא מזוזת חסר וי"ו ראשונה ביתך חסר יו"ד שניה ובשעריך מלא. פרשה ד' והיה אם שמע חסר מצותי בוא"ו אחת יורה מלא ומלקוש מלא ותירשך חסר וי"ו והשתחויתם מלא יבולה מלא הטבה חסר נתן חסר אתם חסר לאות מלא לטוטפת חסר וי"ו אחרונה עיניכם מלא אתם חסר בביתך חסר יוד שניה ובקומך מלא מזוזות מלא ביתך חסר יו"ד שניה ובשעריך מלא לאבתיכם חסר וי"ו ובלטטפת השלישית נחלק עליו ר"ת ואומר שגם הוא חסר ב' וי"ן. ואחר שיכתוב הפרשיות כתקנן ויזיינם יקראם היטב היטב בכוונת דקדוק ויגלול כל פרשה ופרשה מסופה לתחלתה כדאמרינן (הל' מזוזה סי' ד) גבי מזוזה כורכה מאחד כלפי שמע ויכרוך על כל פרשה ופרשה שער של בהמה טהורה ויש שכורכין על כל פרשה ופרשה קלף קטן קודם שישימנה לבית. וכן כתוב בשמושא רבא ולכרוך עליה קלפא או שילפא. וכן הרמב"ם ז"ל כתב שיכרוך הפרשיות במטלית והביא אותם בכלל ח' דברים המעכבין בתפילין. ותימה הוא לומר דכריכת מטלית מעכב. ובצרפת ובאשכנז לא נהגו לכרוך עליה לא מטלית ולא קלף אלא כורכין שיער סביבותיו: ובירוש' פ"ק דמגילה הלי"א אמר דהל"מ כותבין בעורות ובדיו ומסרגלים בקנה **וכורכין בשיער וטולים במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין.** וכתב הר"ר ברוך בעל התרומה דאין ראיה משם לטלות מטלית או לכרוך קלף על הפרשיות דלא איירי בהכי אלא מיירי כשיש קרע בקלף וקאמר שישימו מטלית או קלף על הקרע וידבקנו בדבק וכן מוכח במסכת סופרים (פ"ב) דשנו ע"ג קרע (ס"א גבי קרע) של ס"ת. ואחר שיכרוך השיער סביב הפרשה יכניסנה לבית פרשה קדש מימין הקורא שהוא שמאל המניח בבית ראשון ושתהיה זקופה הפרשה כגון שמעמידים ס"ת בהיכל. ובבית ב' הסמוך לו פרשת והיה כי יביאך ובבית שלישי פרשת שמע ובבית רביעי שהוא בית החיצון פרשה והיה אם שמוע. זהו סדר הנחתם ככתיבתם (ס"א בבתים) לרש"י אבל לר"ת והיה אם שמוע בבית ג' ושמע בד'. ומיהו גם לדברי ר"ת צריך לכתבן כסדר שהן כתובין בתורה כדתניא במכילת' בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין וכו' ואלו הן **קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע** כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסדרן יגנזו. הלכך

בתפילין של יד שהן כתובים בקלף אחד יניח חלק לפרשה ג' שהיא והיה אם שמוע ויכתוב פרשה ד' שהיא שמע ואח"כ יכתוב והיה אם שמוע על החלק שהניח ואחר שהכניסן בבתים יכפול את עור דפוס הבתים שהניח ארוך לצד העודף על פי הבתים ויעשנו מרובע והוא הנקרא תיתורא. ומאותו העור עצמו יעשה גם המעברתא. ויחתוך המעברתא מב' צדדין כדי שיהא ניכר ריבוע התיתורא. והנשאר באמצע היא הנקרא מעברתא שמכניסין בו הרצועות. ויש שמביאין עור אחר חזק ועושין ממנו התיתורא כאשר ביארתי למעלה ואחרי שיעשה התיתורא מרובע בריבוע אלכסון יתפור אותם בגידי בהמה טהורה בתפירה מרובעת. ויתפור ג' תפירות בכל צד שיהא בין הכל י"ב תפירות. וחוט התפירה יהא סובב משתי רוחות ויעביר חוט התפירה בין כל בית לבית. ואם נפסקה התפירה בג' מקומות צריך לתפרה פעם אחרת. ואח"כ יכניס הרצועה בתוך המעברתא ויעשה קשר של תפילין. וימדוד הרצועות סביב ראשו ויכוין שיהא קשר של תפילין בגובה הראש ולא למטה בצואר ויעשה הקשר כמין דל"ת. ורוחב הרצועה לא יהא פחות מאורך שעורה וארכה של צד ימין עד הטבור ושל צד שמאל עד החזה. וי"מ של צד ימין עד המילה ושל צד שמאל עד הטבור ואם פיחת לא פסל. ובתפילין של יד יעשה דפוס של עץ אחד ארכו כפי רחב הפרשיות ויקח עור דק מבהמה או מחיה טהורה ואף מנבילה וטריפה שיהא מעובד לשמה ומרככו ומרטיבו במים ונותנו על הדפוס עד שיתייבש ואחר כך יוציאו הדפוס וישאר הבית עשוי. ויכתוב ארבע פרשיות בקלף אחד **קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע** לרש"י. ולר"ת ז"ל **קדש והיה כי יביאך והיה אם שמוע** שמע. ולפר"ת צריך שיניח פרשה והיה אם שמוע חלק עד שיכתוב פרשה שמע שהיא הרביעית ואח"כ יכתוב פרשה והיה אם שמוע שהיא הג' דבעינן כתיבה כסדר שהן כתובות בתורה. ונהגו לכותבן ז' שיטין בכל פרשה ויכרוך ד' פרשיות מסופן לתחלתן וכורך עליהם שער בהמה טהורה ויש שנוהגים לכרוך עליהם קלף. ולדברי הרמב"ם ז"ל מטלית ונותנן לבית ונהגו להעביר עור על הבית לרוחב הזרוע ואומרים דהיינו מעברתא דתפילין. ולא נהירא לי דמעברתא דתפילין שייך בשל ראש ושל יד כמו התיתורא דתפילין. והסופרים נהגו כן לפי שהתפילין של יד גבוהין וקצרין ומשימין אותן תחת בגדיהם ומתנדנדין (תחת הבגדים) ונפסדין ומתקלקלים העבירו רצועה זו עליהם לחזקם ואין נפסלין בכך משום בית החיצון שאין רואה את האויר כדפרישית לעיל. ועושה התיתורא והמעברתא מעור הבית או מעור אח' כדרך שעושה לתפילין של ראש מרובעת בתפרן ובמנין התפירה ומכניס הרצועה במעברתא ויעשה קשר שתהא הרצועה עוברת בו להדקה בזרועו ובסוף הרצועה אצל הקשר יעשה קשר קטן כצורת יו"ד. ואורך הרצועה שתגיע עד אצבע צרדה. ויכרוך סביב אצבעו ג' פעמים. וכשהוא מניח תפילין מניח של יד תחלה ומברך להניח ומניח של ראש בלא ברכה ואם סח בינתים אפילו לענות אמן יהא שמיה רבה או קדושה או עונה אמן אחר ברכה ששמע צריך לחזור ולברך **על של ראש על מצות תפילין** זהו לפירש"י. אבל לפר"ת ז"ל מברך לעולם ב' ברכות על של יד להניח ועל של ראש על מצות ואם סח ביניהם מברך על של ראש שתים להניח ועל מצות. ולמעלה כתבנו שדברי רבינו תם עיקר ולכתחלה יש לעשות כן וכשהוא חולצן חולץ של ראש תחלה ומניחו בתיק ומניח של יד עליהן בתיק. אבל לא יניח של יד תחלה בתיק ויתן עליהם של ראש לפי שכשיבא להניחן היה צריך להעביר על של ראש שהן למעלה ופוגע בהן תחלה כדי ליקח של יד שהוא צריך להניחו בזרוע תחלה ונמצא מעביר על המצות. ובכל פעם שמניח תפילין ביום צריך לברך על כל פעם ופעם:

הלכות ציצית

א (מנחות דף מג.) ת"ר הכל חייבין בציצית נשים ועבדים כהנים לוים וישראלים. ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא היא ונשים פטורות. וקי"ל כר"ש והביא ר"ת ז"ל ראיה מפ' במה מדליקין מהא דרבי יהודה בר רבי אלעאי שהיו תלמידיו מחביאין ממנו כנפי כסותן מפני שלא היה להם ציצית בסדינן. וקאמר ואינהו סברי משום כסות לילה פי' אע"ג דסדין חייב בציצית לא היו מניחין בו ציצית משום דלמא אתי להניח ציצית בסדין שהוא כסות לילה והוא פטור כר"ש והוי כלאים שלא במקום מצוה ומדנקט תלמודא האי טעמא ולא נקט טעמא אחרינא דמפרש במסכת מנחות גזירה משום קלא אילן או שמא יקרע סדינו בתוך ג' אלמא דהכי הלכתא ועוד ראיה מפרק במה מדליקין מהא דקאמר בשמעתין דג' על ג' דפריך

כי היכי דמרבינן שאר בגדים לענין טומאה נרבינהו נמי לענין ציצית מאשר תכסה בה. ומשני ההוא מבעי ליה לרבות כסות סומא. והיינו כר"ש ולא קאמר לרבות בעלת חמש כרבנן. ועוד סתם ברייתא בפ"ק דקדושין דקא חשיב ציצית בהדי מצות עשה שהזמן גרמא. ועוד דבפ"ב דזבחים פליגי תנאי חד מרבה כסות סומא מאשר תכסה וחד נפקא ליה מאשר ולא קאמר דסבר כרבנן אלא דוחק להעמיד שניהם כר"ש. ועוד דאמר בברכות פרק היה קורא למה קדמה פרשת והיה אם שמוע לויאמר שפרשת והיה אם שמוע נוהג בין ביום בין בלילה ופרשת ויאמר אינו נוהג אלא ביום ועוד קאמר התם אמר רב יוסף כמה מעליא הא שמעתתא דכי אתא רב שמואל בר יהודה אמר אמרי במערבא דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם אמת פי' היו אומרים התחלת פרשת ציצית בערב (ס"א וגמרה בערב) ומדלגין כל מצות ציצית לפי שאין נוהג בלילה. אמר אביי הילכך אתחולי מתחלינן כדמתחלי במערבא וכיון דמתחלינן מיגמר נמי גמרינן דהא אמר רב כהנא א"ר אם התחיל גומר אלמא דכל האמוראים סברי דמן הדין אין לאומרה בערב ולא קי"ל כרב יהודה דרמא תכלתא לפרוזמי דאינשי ביתי': מנחות דף מג.

מ"ט דר"ש דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור אלא **מה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה מרבה אני כסות סומא שישנו בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה** שאינו בראיה אצל אחרים היה אור"ת הא דקאמר הכא פרט לכסות לילה היינו כסות המיוחד ללילה אבל כסות המיוחד ליום אין בו משום כלאים אפילו אם לובשו בלילה ודקדק זה מדאמר בפרק התכלת א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל תכלת אין בו משום כלאים ואפילו בטלית פטורה. ומסיק דהאי טלית פטורה מיירי בהטיל למוטלת ודקדק ר"ת ז"ל מהא דקאמר ואפילו ולא קאמר אפי' בלא וי"ו משמע דבלא טלית פטורה איצטריך לאשמועינן דתכלת אין בה משום כלאים כי ההיא דפ' טרף בקלפי א"ר אלעזר משום בר קפרא אומר היה ר"מ איברי עולת חול שניתותרו עושה להן מערכה וסודרן ואפי' בשבת מוכח התם מדקאמר ואפי' בוי"ו בתרתי (ס"א דתרתי) מילי אתא לאשמועינן. והכא נמי אתא לאשמועינן דאין בה משום כלאים אפי' בלילה ואע"ג דלאו זמן ציצית הואי דלגמרי התיר הכתוב כלאים בציצית ואין בו משום כלאים כלל ואפי' ללובשו בלילה וכן משמע מהא דקאמר (מנחות דף מ.) גבי סדין בציצית גזירה משום כסות לילה ולא קאמר גזירה שמא יתכסה בו בלילה וכן אמר בפרק התכלת דטלית שאולה חייבת בציצית משלשים ואילך משום דנראית כשלו ומשתרי בה כלאים אע"ג דפטורה מדאורייתא אצלו כיון דהותרה אצל בעל הטלית. ובספרי תניא אם היתה מיוחדת ליום ולילה חייבת בציצית. ועוד תניא התם רבי יהודה בן בבא אומר ביחוד בטלו חכמים כסות אשה מן הציצית אלא פעמים שמתכסה בה בעלה. הילכך נראה דכלאים בציצית שרי בטלית של איש בין לאיש בין לאשה בין ביום בין בלילה ואפ"ה חשיב מצות עשה שהזמן גרמא כיון דכסות לילה פטור. ועוד דטלית של יום נמי אם נפסק בלילה שרי ולא מיחייב עד ביום (ס"א עד היום). נראה לי דהני תרי שינויי סתרי אהדדי דלשנויא קמא מתעטף בלילה כסות יום חייב לברך מדלא משכח דהוי מצות עשה שהזמן גרמא אלא משום דכסות לילה פטור משמע הא כסות יום חייב אף בלילה ולאידך שינויא משמע דכסות יום אין מברכין עליו בלילה מדקאמר שאם נפסק בלילה דלא מיחייב לתקנה עד היום. וראיתי באשכנז לפני יום הכפורים כשמשכימין שליח ציבור מתעטף בטלית של אחר כדי להפטר מהברכה משום טלית שאולה. משום דמספקא להו בטלית. שאינו שלו צ"ל שהוא שלו אם צריך לברך או לא. ונראה לי כשינויא קמא כי היכי דכסות לילה פטור אפי' ביום הכי נמי כסות יום חייב אפי' בלילה וכ"כ בספר המצות שריצב"א היה מברך בליל יום הכפורים כשהיה מתעטף בטליתו. וכן משמע בירושלמי בפ"ק דקידושין דקאמר אמר להם ר"ש אי אתם מודים לי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא שהרי כסות לילה פטור מן הציצית אלמא תלי טעמא דהזמן גרמא בכסות לילה אלמא הא (ס"א משמע הא) כסות יום חייב אף בלילה:

ב ומה שמתעטפין באשכנז בטלית של אחר כדי להפטר מן הברכה משום טלית שאולה נראה לי דטועין הם דהא דטלית שאולה פטורה מהציצית היינו השואל מחבירו טלית שאינה מצוייצת עד ל' יום פטור מלהטיל

בה ציצית שנאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אבל בכסות שאינה שלך לא חייבה תורה לעשות גדילים אבל השואל מחבירו טלית מצוייצת צריך לברך וכן מצאתי שכתב בעל העיטור ז"ל. ולמאי דפריש (ס"א דפרישית) שכלאים בציצית מותר אף בלילה תקשה לך הא דאמר בפ' התכלת גבי כהנים נהי דאשתרי כלאים לגבייהו בעידן עבודה שלא בעידן עבודה מי משתרי. ויש לחלק דהכא גדילים תעשה לך אלא תלבש שעטנז קאי וקאמר רחמנא בכהאי גוונא תלבש ומשמע דכל לבישה התירה תורה בין ביום ובין בלילה כמו אם לא היה כלאים. אבל התם לבישה בלא עבודה לא הותרה מעולם. ועוד כלאים בציצית הותר בטלית המיוחד ס"א לא הותר אלא במיוחדין ללבישה שעיקרו עשוי להנאתו הילכך כל זמן לבישתו הותר בין ביום בין בלילה אבל גבי כהנים לא הותר אלא במיוחדים לעבודה הילכך דוקא בעידן עבודה שרי. ס"א ועוד היה אומר ר"ת דאף שלא בעידן עבודה שרי וה"ק נהי דאשתרי בעידן עבודה כלומר בבגדים המיוחדים לעבודה שלא בעידן עבודה כמו בגדים שאין מיוחדים לעבודה כמו בגדי חול מי שרי. וכן מוכח בתוספתא דכלאים דתניא בגדי כהונה ובגדי כהן גדול אין בהם משום כלאים ס"א בגדי כהן גדול שיצא בהן למדינה חייב. במקדש בין לשרת בין שלא לשרת פטור אלמא אין בהם משום כלאים אפילו שלא בשעת עבודה. והא דאמר ביומא בפרק בא לו שהיו מקפלין אותן ומניחין אותן תחת ראשיהן דלאו תחת ראשיהם ממש משום כלאים היינו דוקא בהצעה שלא כדרך לבישה. וטעמא דמילתא דשאני לבישה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת דכשיגמור עבודתו יפשיטו מיד ולא ישתהו עליו כלל הילכך כשהתירה תורה לבישה לגמרי הותרה אפי' שלא בשעת עבודה:

ג ורבנן האי **אשר תכסה בה מאי עבדי ליה. מבעיא ליה לכדתניא על ד' כנפות כסותך ארבע ולא** ג'. אתה אומר ד' ולא ג' או אינו אלא ד' ולא ה'. **כשהוא אומר תכסה בה הרי בעלת ה' אמור הא מה אני מקיים ארבע** ד' ולא ג'. ומה ראית לרבות בעלת ה' ולהוציא בעלת ג'. מרבה אני בעלת ה' שיש בכלל ה' ד'. ומוציא אני בעלת ג' שאין בכלל ג' ד'. **ואידך נפקא ליה מאשר** והא דתניא בספרי בפרש' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם שומע אני אף בעלי ג' ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח' במשמע ת"ל ארבע כנפות יצאו בעלי ג' ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח'. נ"ל דהכי פירושו אי לא כתיב אלא על כנפי בגדיהם ה"א דכל (ס"א שבכל) כנפים שיש לבגד אמרה תורה לעשות ציצית הן מעט הן הרבה ת"ל על ד' כנפות ונתמעטו מעט והרבה. ובעלי ג' פסול אף אם הטיל ארבע (ס"א והרבה. ונתמעטו בעלי ג' שהוא פסול אף אם הטיל בו בד' ציצית) דעל ארבע בעיא וליכא. ונתמעטו בעלת ה' ויותר שאין להטיל בכל הכנפים אלא בד' מהם:

ד תנן בפרק הקומץ ד' **ציציות מעכבות זו את זו שכולן מצוה אחת.** ר' ישמעאל אומר ארבעתן ד' מצות ומאי ביניהו (שם דף לז:) בגמרא אמר רב יוסף סדין בציצית איכא ביניהו. לת"ק דאמר מצוה אחת הן אי חסר אחת מהן ליכא מצוה והוו להו אינך כלאים. ולרבי ישמעאל לא הוי כלאים דהשלש שנשארו הוו ג' מצות. רב אדא בר אהבה (ס"א רבה בר אהינא) אמר טלית בת ה' איכא ביניהו. לת"ק דאמר מצוה אחת הן ארבעתן מצוה אחת וכי רבי רחמנא טלית בעלת ה' להטיל לד' כנפותיה רבייה. ס"א ולא להטיל לכנף חמישי דמצות ציצית בד' כנפות. ולר' **ישמעאל דאמר ארבעתן ארבע מצות** כי רבייה רחמנא לבעלת ה' להטיל לכולהו רבייה דהא כל חד וחד מצוה באפי נפשה. רבינא אמר הא דרב הונא איכא ביניהו דאמר רב הונא היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה בשבת חייב חטאת. וכ"ע אית להו דרב הונא ואם הטיל לה כנפים ולא הטיל לרביעית לת"ק הוי מצוייצת שלא כהלכתה וחייב חטאת דהני ציציות הוי משוי ולר' ישמעאל הוו מצוייצת כהלכתה דג' מצות מיהא איכא. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי ישמעאל. ולית הלכתא כוותיה:

ה (מנחות דף לז.) אמר רב שישא בריה דרב אידי (בר אבין) האי מאן דבצריה לגלימיה לא עביד ולא כלום מ"ט שוייה טלית בעלת ה'. פי' שחתך אחד מן קרניה ועשה ממנה ב' קרנות כדי לפוטרה מן הציצית. אמר רב משרשיא האי מאן דצרייה לגלימיה לא עשה ולא כלום מ"ט כמאן דשריה דמיא ותנן נמי כל חמתות הצרורות טהורות חוץ משל ערביים. פי' דצרייה לגלימיה שהגביה כנפי הטלית ותפרן שלא נשאר כנף בטלית לפוטרה מן הציצית:

ו תנן בראש התכלת שם (דף לח.) התכלת אינו מעכב

את הלבן הלבן אינו מעכב את התכלת. פירש"י אף ע"ג דמצוה לתת ב' חוטי תכלת וב' לבן בציצית אפילו הכי אין זה מעכב את זה ואי עביד ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא ולכאורה הוי משמע דאין זה מעכב את זה היינו שאם הטיל ב' חוטין מין אחד יצא כי הא **דתפילין** [דף לח.] **של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד.** ונהגו כפירוש רש"י. וכן מוכח בפרק התכלת והלא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהים ומפרש דאסרוה גזירה משום קלא אילן פי' צבע הדומה לתכלת וכיון שאין תכלת הוי כלאים שלא במקום מצוה. ופריך לא יהא האי אלא לבן פי' מאי איכפת לן אי הוי קלא אילן לא יהיה חשוב (ס"א אי רמי קלא אילן לא יהא האי קלא אילן חשוב) אלא צמר לבן בעלמא ואמרינן אין לו תכלת מביא לבן (אלא) אלמא משמע דאי הוי לבן אין כאן איסור אפילו בטלית של פשתן אע"ג דבלאו הני דקלא אילן איכא ב' חוטי לבן. אלמא היכא דלית ליה תכלת בעי למירמי ד' חוטי לבן ומיהו יש לדחות דאע"פ דבשל חוטי לבן לחוד איכא מצות ציצית אי רמי טפי ליכא איסור כלאים דאין זה מוסיף על המצוה דגדיל שנים גדילים ארבע דדרשינן מיניה ב' חוטי לבן וב' חוטי תכלת לאו למעוטי טפי קאתי כדאשכחן (סוכה דף לד.) גבי ערבי נחל דדרשינן ערבי שנים ונהגו להשים הרבה ערבות בלולב. וכן פירש"י בפרק התכלת גבי טלית שכולה תכלת דקאמר עלה כאן בטלית בת ח' חוטין ופירש"י עלה אין כאן משום בל תוסיף כיון דציצית אחד ולא ב'. וקשה דבסנהדרין פרק אלו הן הנחנקין משמע דאם הוסיף חוטין בציצית פסול. ג.בי זקן ממרא דקאמר רבי אליעזר אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מד"ת ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע ואין לנו אלא תפילין. ופריך והא איכא ציצית. ומשני אי קשר העליון דאורייתא גרוע ועומד הוא. י"ל דכל מה שהוסיף מד' חוטין עד ח' לאו גורע הוא ולא מיפסל בכך. כדאשכחן אמוראי בפרק התכלת רב אחא בר יעקב רמי ארבע ורב ירמיה מדיפתי רמי ח' ולא פליגי הני אמוראי אלא מר עביד הפחו' ומר עביד היתר ובסנהדרין במוסיף על תמניא. וקצת תימה דהכא משמע מקרא דאי בעי עביד הכי ואי בעי עביד הכי. בשלמא אי אמרינן דפליגי איכא למימר דבהכי פליגי דמאן דרמי ד' כדדרשינן גדיל שנים וגדיל ד' ומאן דרמי תמני סבר דגדילים דקאמר רחמנא אכל מין ומין קאי מלבן גדילי' מתכלת ס"א גדילים מלבן גדילים מתכלת דהיינו צמר ופשתים דקאי גדילים עלייהו. וצ"ל דאף זה במשמעות גדילים דאי עביד גדילים מתכלת ולבן ב' חוטין מזה וב' חוטין מזה גדילים קרינן ביה ואי עביד מכל מין ומין גדילים כגון ד' חוטין לבן וד' חוטין תכלת גדילים קרינן ביה ולאו מוסיף הוא אבל אי רמי טפי הוי מוסיף וגרוע (ועומד הוא) ולעולם גדילים בעינן דהיינו ד' חוטין בין שיש בו ב' מינים בין שאין בו אלא מין אחד (ס"א אפילו ממין אחד) כמו שפירש"י וראיה עוד לדבריו מהא דאמר גבי טלית שכולה תכלת כאן בטלית בת ד' חוטין כאן בטלית בת שמנה חוטין פירוש בטלית בת ח' תוטין ד' חוטי תכלת והטיל בה ד' חוטי קלא אילן לקיים בה מצות ב' מינים פסולה והואיל ולבד קלא אילן איכא חוטין כל צרכה חיישינן דילמא מזבין ליה לאינש אחרינא וסבר דכולה תכלת ושקיל ד' מינייהו ורמי להו בטלית אחרינא. אבל בטלית בת ארבע חוטין שיש בהם ב' חוטי תכלת יכול לתת בה ב' חוטי קלא אילן לשם לבן וליכא למיחש שמא יקח ממנה ב' חוטין ויתנם בטלית אחר כיון דליכא אלא ד' חוטי ואי שקיל מינייהו מיפסל. אלמא דבפחות מארבע חוטי לא מתכשר אפילו ממין אחד:

ז (מנחות לח:) התכלת אינה מעכבת את הלבן וכו' לימא מתני' דלא כרבי דתניא וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכ"א אין מעכבין. ומסיק (שם:) אמר רבא לא נצרכה אלא לגרדומין [דף לח:] דאי אגרדום תכלת וקאי אלבן או אגרדום לבן וקאי אתכלת לית לן בה. דאמרי בני ר' חייא גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירין. וכמה שיעור גרדומי אמר מר בר המדורי אמר שמואל כדי לעונבן. משמע דאי איגרדום תרוייהו פסילי אפילו נשאר בהם כדי עניבה ולכך היה אומר ר"ת דעכשיו שנותנין ד' חוטין שנים משום לבן ס"א ושנים משום תכלת וכופלין אותם לח' אם נפסקו ב' מן הח' ונשאר בהם כדי עניבה כשר. ואם נפסקו ג' פסול שמא לא נשאר בהם אלא חוט אחד שלם. וי"א דהך שינויא דגרדומין אליבא דרבי. דלרבנן אתיא מתני' כפשטה דתכלת אינה מעכבת את הלבן כלל אלא דדחיק תלמודא לאוקמי למתניתין אליבא דר' ובגרדומי. ודוקא לרבי דאית ליה דמעכבין זה את זה ותרוייהו מצוה אחת מועיל השלם לחבירו כאילו כולן

שלמים אבל לרבנן דלא מעכבין אהדדי הוו כב' מצות ואי איגרדום חד ואי קאי אידך אין מועילין זה מזה: ואין הלכה כרבי דר' יוחנן בן נורי פליג עליה וקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולא מרבו. ולא מסתבר דתיהוי מילתא דרבי חייא בפלוגתא דרבי ורבנן אלא כב"ע אתיא. וי"מ אי איגרדום תכלת וקאי אלבן היינו דנפסק החוט מעיקרו ולא נשתייר בו אלא כל שהוא. לרבי דס"ל מעכבין זה את זה ס"א דלעולם צריך ב' חוטי לבן וב' חוטי תכלת מצוה אחת הן ומועיל השלם לחבירו אבל לרבנן דסברי דאין מעכבין זה את זה (הא) אלא בין יש לו תכלת בין יש לו לבן צריך שיתן ארבע חוטין ס"א פי' אפי' הן ממין אחד אם נפסק החוט מעיקרו פסול דכיון דנפסק במקום חיבורו בכנף ולא נשאר כ"א ג' חוטין. אבל אם נפסק מכל ארבעתן ונשתייר בהן כדי עניבה כשר. והא דמייתי הא דבני רבי חייא אהא דאמר רבא לא נצרכא אלא לגרדומין. לא שיהא לגמרי כההיא דר"ח אליבא דרבנן דמצרכי לכל ס"א כההיא דבני ר' חייא דבני ר"ח אליבא דרבנן מצרכי לכל ארבע חוטין כדי עניבה. וגרדומי תכלת אכל ד' חוטין קאי דאיגרדום מקצתן ונשתייר מקצתן וכיוצא בו לרבא אליבא דרבי אי איגרדום חוטי תכלת לגמרי ואשתייר חוטי לבן שלמים או להיפך. ולא מייתי ראיה מבני ר"ח אלא דלא בעינן סופן כתחילתן למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. והא דקאמר רב נפסק חוט מעיקרו פסול לאו דוקא מעיקרו אלא כל שלא נשאר בו כדי עניבה נפסק מעיקרו קרי ליה. כיון דלא נשאר בו כדי הכשר. ופירוש זה עיקר דגרדומי תכלת דבני ר' חייא משמע דאיגרדום כל ארבעתן כי קורא לכל הציצית תכלת כדקאמר תכלת שכרך רובה כשירה. וכן רמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה וכן משמע לישנא דגמ' דקאמרי מאי שירין ומאי גרדומין לאו שירין דאיפסיק מנייהו ודאשתייר מנייהו גרדומי דאיגרדום איגרדומי אלמא דגרדומי אכל ד' חוטי קאי. וכן משמע דומיא דגרדומי אזוב דקאי אכל ג' קלחי אזוב. הלכך אפי' אי איגרדום כל ח' חוטין ונשתייר בהן כדי עניבה כשר. ואם יש אפי' בחוט אחד פחות מכדי עניבה פסול. איבעיא להו כדי עניבה כדי לענב כולהו בהדי הדדי או דילמא כל חד וחד לחודיה תיקו: ואזלינן לחומרא ובעינן כדי לענבם כולהו בהדי הדדי. בעי רב אשי אלימי ולא מיענבי ואי הוו קטיני מיענבי מאי. א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי כ"ש דמינכר וכשרין. אמר רבא ש"מ צריך לקשר על כל חוליא וחוליא. דאי ס"ד לא צריך הא דאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים כיון דאשתרו להו עילאי אשתרו כולהו. מכאן משמע קצת דכדי עניבה דקאמר לעיל לא בעינן שישייר בפתיל כדי עניבה אלא אפילו נפסק כל הפתיל ונשתייר בגדיל כדי עניבה. מדקאמר כיון דאשתרו עילאי אשתרו כולהו דאי נשאר כדי עניבה בפתיל לא משתרי הקשר ורש"י דחק לפרש דרבא לית ליה דבר המדורי דבעי עניבה ולא משמע כן. וכן בספרי תני בפרשת גדילים בד"א בתחילתה אבל בשיריה ובגרדומיה כל שהוא. משמע דאגדילים קאי:

ח ומאן תנא דפליג עליה דרבי האי תנא **דתניא ר' יצחק אומר משום ר' נתן שאמר משום ר' יוסי הגלילי שאמר משום ר' יוחנן בן נורי אין לו תכלת מביא לבן: תניא היה ר' מאיר אומר קשה עונשו של לבן מעונש התכלת. משל למלך ב"ו שאמר לעבדיו הביאו לי** ב' חותמות. **לאחד אמר חותם של זהב ולאחד אמר חותם של טיט. פשעו שניהם ולא הביאו. איזה מהן עונשו מרובה.** זה שאמר לו של טיט: (מנחות דף מ:) **ת"ר טלית שהקטן מתכסה בה** [דף מ:] **ראשו ורובו והגדול יוצא בה עראי חייבת. אין הקטן מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שגדול** [דף מא.] **יוצא בה עראי פטורה.** שם מא. **ת"ר טלית כפולה חייבת בציצית ור"ש פוטר ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת. רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר ר"י חזיה דמיכסי בטלית כפולה ורמי ליה חוטי דתכלתא אכיפליה.** (איפסיק) איפשיטא קם חוטא דתכלת להדי רישא. **א"ל לאו היינו כנף דכתב באורייתא.** שדי ואכסי גלימא אחריתא. **א"ל מי סברת חובת גברא הוא חובת טלית הוא זיל רמי ליה:**

ט שם אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית. אמר ר' אבהו **מודה שמואל בזקן שעשאו לכבודו דפטור.** פי' שעשאו תכריכין. **מ"ט אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לכסויא עביד.** בהאי שעתא ודאי רמינא ליה משום לועג לרש חרף עושהו משמע שתכריכי המת מטילין להן ציצית. והאידנא נהגו להסיר הציצית מתכריכי המת. והיה אומר ר"ת סמך למנהגינו. משום דציצית נראה כעדות שקיים כל המצות. ואין הדור הזה ראוי לאותה עדות ואמרו במדרש על כנפי בגדיהם לדורותם לדור שכולו

תם. ועוד דבימיהם היו כולם עטופים בטלית בת ד' כנפים והיו לכולן ציציות בהן בחייהן הילכך מטילין להם גם במותן משום לועג לרש. אבל השתא שאין עטופין (ס"א עטיפתנו) בבת ד' כנפות ויש הרבה בני אדם שלא היו להן ציצית בחייהן לא רמינן להו במותן מה שלא קיים (ס"א בחייהן אי רמינן להו אחרי מותן איכא טפי לועג לרש שמזקיקי' אותו מה שלא קיים) בחייו ואם היו משימין לאותן שהיו להן בחייהן נמצא שאותן שלא היו להן בחייהן מתביישים ואין לומר יתביישו וכן ראוי להם על שלא הטילו ציצית בחייהן. לפי שהתורה לא הזקיקה לעשות ציצית אלא למי שיש לו טלית בת ד' כנפות. ועוד סמכו אהא דאיתא במסכת שמחות (פי"ב) שצוה אבא שאול בן בטנית הטילו תכלת מאפליוני. ואע"ג דאמר הטילו ולא קאמר התירו. מ"מ משמע להסירו מדקאמר מאפליוני ולא קאמר באפליוני. ואין להביא ראיה למנהגינו מהא דאמר בפרק מי שמתו גבי תכלתיה דר' יונתן דשדי אקברא וא"ל רבו חייא דלייה כי היכי דלא נימרו מחר באין אצלנו ועכשיו מלעיגין עלינו אלמא דלדידהו לא הוו ציצית. דאיכא למימר דלעולם הוו להו ציצית ואפי' הכי איכא לעג כיון שאינו בר קיום מצות. וי"מ ההוא שעתא כשמוליכין אותו לקבר רמינן ליה משום דאיכא **לועג לרש חרף עושהו** שהמכתפין אותו יש להן ציצית והוא אין לו. וכשמשימין אותו בקבר אז מסירין אותן: **שם דף מב. ר"נ אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי ומברך אקב"ו לעשות ציצית.** אמר מאי (ציצית) ציצי דשמענא הכא. **הכי אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה שקילנא ואסיקנא דבהא פליגי דמ"ד ציצית אינה צריכה ברכה קסבר חובת גברא והויא.** מצוה שעשייתה אינה **גמר מלאכתה וכל מצוה** שעשייתה אינה **גמר מלאכתה א"צ לברך. שהרי תפילין** שעשייתן אינן **גמר מלאכתן א"צ לברך לעשות תפילין. ומ"ד מצות ציצית צריכה ברכה. קסבר ציצית חובת טלית הוא דהוי לה מצוה שעשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שעשייתה גמר מלאכתה צריך לברך כמו המילה שעשייתה גמר מלאכתה. והלכתא כרב דאמר חובת גברא היא. דהא אנן לא מברכין לעשות ציצית. הילכך הא דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית ליתא. והכי כתב בה"ג. ואיכא מ"ד הלכה כשמואל דאמר חובת טלית הוא** (כן גרס הרי"ף) (ואנו) **ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:**

י אמר רבא האי מילתא אמריתא אנא ואתמר במערבא משמיה דרבי זירא כוותי היא של בגד וכנפים של עור חייבת. **היא של עור וכנפיה של בגד פטורה מ"ט עיקר בגד בעינן: אמר רב יהודה טלית שאולה כל ל' יום פטורה מן הציצית מכאן ואילך חייבת** והך חיובא מדרבנן דמדאורייתא פטורה לעולם כדדרשינן בפרק ראשית הגז כסותך ולא כסות אחרים ומדרבנן הוא דחייבוה משום דנראית כשלו לפי שאין דרך להשאיל יותר משלשים יום והיינו דוקא בשואל טלית שאינה מצוייצת אבל השואל טלית מצוייצת יברך לאלתר:

יא (שם מא.) אמר רבה אמר רב יהודה (אמר רב) **טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור. תוך שלש לא יתפור.** פירש"י ז"ל דחיישינן דילמא פייש מידי מחוט התפירה ויניחנה ויוסיף עליו ז' חוטין לשם ציצית ואיכא תעשה ולא מן העשוי אבל חוץ לשלש לאו מקום ציצית הוא. ולפ"ז יראה דטלית של צמר שנקרעה תוך שלש מותר לתפור האידנא דאין דרך לתפור בחוטין של צמר אלא בחוטי קנבוס ואינם ראויים לציצית ורב עמרם פירש חוץ לשלש יתפור כיון דאית ביה שלש על שלש אית ביה תורת בגד. תוך ג' לית ביה תורת בגד וכמאן דליתיה דמיא. ואע"ג דתפריה כמאן דפסיק חשיב ולא רמינן ביה ציצית ואי עביד ביה ציצית לא פטר ליה לטלית. **תניא נמי הכי טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש רבי מאיר אומר לא יתפור וחכ"א יתפור ושוין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר** ובה תכלת ותולה בה משום דעל כנפי בגדיהם בעינן וכנף זה לא היה בבגד זה בשעת עשייה. **ושוין שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה.** פי' שמתיר ציצית מטלית אחר ותולה בזה ואין בזה תעשה ולא מן העשוי שהרי צריך לכרוך ולתקן הציצית כבתחילה [דף מא:] **ובלבד שלא תהא מופסקת** שיהו כל חוטיה שלמים: דף מא. **איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד. ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד. רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין מנר לנר. רב אמר אין הלכה כר"ש בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב בר מהני תלת דעביד כשמואל מתירין לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא גורר**

אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ:

יב (שם) **ת"ר כמה חוטין נותן** בש"א ד' ובה"א ג' וכמה תהא משולש **ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מארבע בטפח של כל אדם. א"ר פפא טפח דאורייתא שית בקטנה חמש באצבעתא וארבע בגודל. אמר רב הונא ארבע בתוך ארבע ומשולשת ארבע. ורבי יהודה אמר שלש בתוך ג' ומשולשת ארבע. אמר רב פפא הילכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע. פי' ארבע חוטין** יכניס בתוך שלש אצבעות בכנף **הטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות.** משמע שכל הציצית גדיל וענף אינו אלא ארבע אצבעות. ורש"י פירש משולשת תלויה הענף לבר מן הגדיל ד' אצבעות אז הוי ציצית שש אצבעות ור"ת ז"ל פי' דמשולשת אגדיל קאי מלשון (סוכה דף טז.) המשלשל בדפנות שהוא לשון גדול וחבור. וכן מוכח בסיפרי דתני לה אגדילים ולא בפרשת ועשו להם ציצית. דתניא בפרשת כי תצא גדילים תעשה לך למה נאמר לפי שנאמר ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת"ל גדילים וכמה גדילים יעשה אין גדיל פחות מג' חוטין כדברי ב"ה. ב"ש אומרים ארבע חוטין של תכלת וארבע חוטין של לבן של ארבע ארבע אצבעות. והלכה כדברי ב"ש. אלמא דגדיל ארבע בעינן. והכי נהיגינן לעשות ציצית י"ב אצבעות שליש גדיל ד' אצבעות ושני שלישי ענף ח' אצבעות. **למימרא דאיכא שיעורא והא תניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא. וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לו שיעור.** [דף מב.] **כיוצא בו לולב אין לו שיעור. מאי לאו אין לו שיעור כלל. לא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והא תנן כל לולב שיש בו** שלשה טפחים **לנענע בו כשר. אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכי נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. רב אחא בר יעקב עביד ארבע ועייף להו ועייל להו בגלימא ואביק להו מיבק. קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דלהוי גדיל גדילים במקום פתיל. רב ירמיה מדיפתי עבד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק. מר בריה דרבינא עביד כדידן** פירש"י מכניס ארבע חוטין וכופלו לשמנה. **גרסינן בפ"ק דסוכה תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין. (מנחות דף לט.) אמר רבה** בב"ח אמר רב יאשיה דמן אושא (אמר שמואל) **חוט של כרך עולה מן המנין** פירוש למנין ח' חוטין ועושה א' מן החוטין ארוך וכורך בו סביב השבעה:

יג (שם דף מב.) **ת"ר ציצית אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר ויקחני בציצית ראשי. ואמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי** כבלורית של עובדי כוכבים דבוקה למעלה ופרודה למטה (ס"א שדבוקה למטה ופרודה למעלה) כך יפריד חוטי הענף זה מזה: **אמר רב הונא אמר רב מניין** לציצית בעובד כוכבים שהוא פסול שנאמר **דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל ולא העובדי כוכבים.** משמע דוקא עובדי כוכבים דכתיב בני ישראל אבל אשה כשרה לעשות ציצית ולא אמרי' כל שאינו בלבישה אינו בעשיה. דגבי תפילין דוקא הוא ddרשינן הכי משום דכתיב וקשרתם וכתבתם ודרשינן כל שישנו בקשירה ישנו בעשיה:

יום שכב

יד (מנחות דף מב: ובפרק קמא דסוכה דף ט.) **אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצים מן הנימין ומן הגרדין פסולה מן הסיסין כשירה.** קוצים היינו חוטין התלויין ביריעה ובולטין כמין קוצין ודרך לקוצצן. נימין. חוטין שמוציאין מן הבגד לתפור. גרדין חוטין היוצאין בשפת הבגד פסולה. משום דבעינן תלייה לשמה. **מן הסיסין פקעיות של מטוה** שלא נטוו לשם ציצית. **כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אף מן הסיסין נמי פסולה. בעינן טויה לשמה.** והלכתא כשמואל : (מנחות דף מב.) תנו רבנן הטיל על הקרן או על הגדיל כשירה. ר"א בן יעקב פוסל בשתיהן. על הקרן שלא הרחיק מן הקרן כלום על הגדיל פרש"י העב להחזיק שאורגין תחלה בבגד שלא יהא נוח ליקרע. כמאן אזלא הא **דאמר רב גידל אמר רב צריכה ציצית שתהא נוטפת על הקרן שנאמר על כנפי בגדיהם.** כמאן כר"א בן יעקב. **א"ר יעקב אמר רבי יוחנן וצריך שירחיק מלא קשר גודל ואיצטריך דרב** פפא דקאמר לעיל בתוך ג' דאי מדר' יעקב ה"א כמה דמרחיק טפי מעלי. **קמ"ל דרב פפא ואי דרב פפא ה"א כמה דמקריב טפי**

מעלי צריכא. רבינא ורב סמא הוו יתבי קמיה דרב אשי. איסתר קרנא דגלימיה דרבינא ובצר ממלא קשר גודל. א"ל רב סמא לא סבר לה מר להא דר' יעקב א"ר יוחנן א"ל בשעת עשייה:

טו (איתמר) (שם דף לט.) **אמר רב תכלת שכרך רובה כשירה. אפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשירה. ונוי תכלת שליש גדיל וב' שלישי ענף. וכמה שיעור חוליא. תני רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש. תנא הפוחת לא יפחות** מז' והמוסיף אל יוסיף על **י"ג. לא יפחות משבעה כנגד שבעה רקיעים.** ואל יוסיף על י"ג כנגד ז' רקיעים ושש **אוירים שביניהם. תנא מתחיל בלבן ומסיים בלבן מתחיל בלבן הכנף מין כנף ומסיים בלבן** מעלין בקדושה ואין מורידין. נראה דדוקא כשיש תכלת אז יש לדקדק במנין חוליות. שהתכלת ניכר בחוליות ודומה לרקיע והלבן דומה לאויר שבין רקיע לרקיע. אבל האידנא שאין לנו תכלת אין לדקדק במנין החוליות ומהאי טעמא אין צריך לקשור על כל חוליא וחוליא. כי הקשר הוא להכיר מנין החוליות. ולה' קשרים לא מצינו סמך דבימי חכמים היו עושין ז' קשרים לכל הפחות. כדאמר הפוחת לא יפחות מז' ועל כל חוליא קשר ואם נפרש שצריך לקשרן דקאמר היינו א' של לבן וא' של תכלת אז נמצא סמך לה' קשרים דתחלה קושר סמוך לכנף וכורך חוליא לבן וחוליא תכלת וקושר הרי ב' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ג' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ד' ומסיים בלבן וקושר הרי ה'. ורש"י פירש דהא דאמר מצות ציצית שקולה כנגד כל המצות היינו טעמא דציצית בגמטריא שש מאות וח' חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג. ואע"ג דציצת כתיב חסר יו"ד אצל התי"ו. בתנחומא קאמר דבחד כתב לציצת הלמ"ד משלמת חסרון שלשה היודי"ן והיה ר"ת ז"ל נוהג לעשות ב' קשרים אצל הכנף ומעט כריכה ביניהם וג' בסוף הגדיל **משום מעלין בקודש ולא מורידין.** ובכל קשר היה קושר ב' קשרים כי האחד לא יתקיים ולא חשיב קשר. ומן החוט של הכרך היה עושה כל הקשרים והאידנא נהוג לעשות ד' אוירים שבין ה' קשרים שוין כל אחד רוחב (ד') גודל עם הקשר והוא נוי הציצית ומתקיים הגדיל יפה וחולקין ח' חוטין ד' לכאן וד' לכאן ועושין הקשר. **רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי חליף גברא** דמיכסי גלימא דכולא תכלתא ורמי ליה תכלתא **וגדילא מיגדלא. אמר רב יאי גלימא ולא יאי תכלתא ורבה אמר יאי גלימא ויאי תכלתא במאי פליגי רבה בר בר חנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או גדיל או פתיל.** רב אמר לעולם פתיל בעינן וההוא למניינא **הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבע עשה גדיל ופתלהו מתוכו** פי' הנח פתיל ענף למטה. גירסא אחריתי גריס רש"י ופתלהו מתוכו החוט שכורך בו יהא מן המנין:

טז (מנחות דף מב:) א"ל [דף מב:] **אביי לרב שמואל בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו ליה. אמר ליה מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן** ביורה ושקלינן מינה **פורתא בביעתא וטעמינן לה באודרא וקלינן להההוא אודרא ושדינן ההיא ביעתא ש"מ תלת. ש"מ טעימה פסולה וש"מ בעינן צביעה לשמה וש"מ טעמה פסלה. היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה. אמר רב אשי מאי טעמא קאמר מ"ט טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה. ת"ר תכלת אין לה בדיקה ואין** נקחת **אלא מן המומחה. ספרים** ומזוזות יש להן בדיקה וניקחין מיד כל אדם. **תפילין יש להן בדיקה ואין** ניקחין אלא מן המומחה. **ותכלת אין לה בדיקה. והא רב יצחק** בריה דרב יהודה בדיק לה ומייתי מגבא גליא ומיא דשבלולא ומי רגלים בן מ' [דף מג.] **יום ותרי להו בגווייהו מאורתא לצפרא אי אפיך חזותא פסולה ואי לא כשירה ורב אדא משמיה דרבא** קמיה דרב עוירא אמר מייתי תמירי ארכסא **דשערי ואפי לה בגויה** אי אישתני למעליותא כשירה ואי לגריעותא **פסולה. וסימנך שנוי שקר ושנוי אמת: מאי אין לה בדיקה משום טעימה. מר ממשכי** אייתי תכלתא בשני דרב אחא ובדקוה כדרב יצחק ברי דרב **יהודה ואשתני לגריעותא בדקוה כדרב אדא ואשתני למעליותא. סבור למיפסלה** א"ל רב אחאי **הא לאו תכלתא היא ולאו קלא אילן היא אלא שמעתתא אהדדי אתמר היכא** דבדקיניה כדרב יצחק בריה דרב יהודה אי לא אפיך חזותא כשרה. ואי לא. בדקינן ליה כרב אדא אי **אישתני למעליותא כשרה ואי לאו פסולה. שלחו מתם שמעתתא אהדדי איתמר. רבי מני טרח וזבין כחומר מתנייתא** פי' כחומר דברייתא דקתני לעיל טעימה פסולה. **א"ל ההוא סבא הכי עבדו קמאי דקמך ואצלחו בעסקייהו: (שם:) תניא היה ר"מ אומר מפני מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה** לספיר וספיר

דומה לכסא הכבוד שנאמר.ויראו את (ה') אלהי ישראל וגו' ואומר **כמראה אבן ספיר דמות כסא: שם ת"ר הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל הרי היא בחזקתה מן** העובד כוכבים מן התגר כשירה מן ההדיוט **פסולה. אע"פ שאמרו אין אדם רשאי למכור טלית מצויצת לעובד כוכבי' אא"כ התיר ציציותיה. מ"ט הכא תרגומא משום זונה. רב יהודה אמר שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו:**

יז ת"ר סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין. פרש"י ב"ש פוטרים מן הציצית משום דלא דרשי סמוכים למשרי כלאים בציצית. והא דנקט לשון פטור ולא נקט לשון איסור והיתר. משום דציצית חובה הוא לבגד ואפילו אינו לובשה. ולב"ש נמי אסור לעשות לבן של פשתן ותכלת של צמר אלא הלבן והתכלת של צמר ולב"ה מותר. והא דנקט פלוגתא בסדין דפסיקא ליה מילתא שאין בו ציצית בלא כלאים שעיקר המצוה היא תכלת ותכלת עמרא הוא. משמע לפי' דסדין חייב במינו וכן פירש בתשובה וכ"פ רבי' יצחק דר' יהודה ז"ל. והא דשרא ר' זירא לסדיניה. תכלת היתה בו ומלאכא דף מא. דאמר לרב קטינא סדינא בקייטא ציצית מה תהא עליה. אעיקר מצות ציצית קפיד דהיינו תכלת. וקשה לפירושו דהא דמבעיא לן אי ציצית חובת גברא הוא או חובת טלית תפשוט מהכא דחובת טלית הוא (ס"א הוא מלישנא דב"ש דנקיט פטורים דגם) דגם בית הלל לא פליגי אב"ש בסברא זו. (ס"א ועוד) ונראה דבה"ג פוסק דחובת גברא הוא מדמברכינן להתעטף בציצית כדדייקינן שבת דף כג. גבי נר חנוכה דהדלקה עושה מצוה מדמברכינן להדליק דאי הנחה עושה מצוה ה"ל לברוכי להניח. וה"נ אי חובת טלית הוא ה"ל לברוכי לעשות ציצית. ועוד הקשה ר"ת ז"ל דבריש יבמות אמר אפילו מ"ד דלא דריש סמוכין בעלמא במשנה תורה דרש. ובסדר רב עמרם חשיב ו' דברים דהלכה כב"ש והך חדא מינייהו ובכל דוכתי קי"ל דעשה דוחה לא תעשה וילפינן לה מכלאים בציצית. פר"ת דמדאורייתא מחייבי ב"ש אלא מדרבנן גזרי מהנך טעמי דמפרש בפרק התכלת גזרה משום קלא אילן או משום כסות לילה או משום שמא יקרע סדינו בתוך ג' וקפטרי לה אפי' ממינו דילמא אתי למעבד ביה תכלת לפי שהוא עיקר (ס"א עיקר המצוה ואי שרית ליה למיעבד במינו אתי למיעבד בה תכלת וב"ה מחייבין אפילו תכלת דלית להו גזירה דב"ש. וכב"ש קי"ל דר"א בר צדוק דאמר הלא כל המטיל תכלת בסדינו אינו אלא מן המתמיהים סבר כוותייהו ורבי דקאמר א"כ למה אסרוה אב"ה קאי וקאמר רבי א"כ דהלכה כב"ה למה אסרוה אלא כב"ש קיימינן ואסרינן משום שאינן בקיאין אלא (ס"א אבל) ב"ה לית להו הני גזירות והיה אומר ר"ת שהלובש טלית של פשתן ומברך עליו הוי ברכה לבטלה. **א"ר אליעזר בר צדוק הלא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהים** דהרואין תמהין ואומרים כלאים הוא לבוש. ופליג אבית הלל. א"ר א"כ למה אסרוה. לפי שאינן בקיאין. אמר רבא הא מילתא אמרי ואיתמר במערבא משמיה דר' זירא כוותי **גזירה שמא יקרע סדינו בתוך שלש ויתפרנו והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי** (בפסול) שרי רבי זירא לסדיניה. ובעל העיטור ז"ל כתב בשם רב האי שכתב בתשובה ששאלוהו אי עבדי רבנן תקנתא למירמי חוטי דכיתנא בגלימא דכתנא. והשיב שמעולם לא כתבו במתיבתא דמתא מחסיא ודכירנא משום אבא מרי גאון ומשום מר יעקב גאון אחריו ומר אבימי אחריו וכל הגאונים אחריהם ולא היה אחד מהם שהורה כן ואף אתם לא תעשו כן. והאי מאן דרמי חוטי דכיתנא בגלימא דכיתנא עובר משום לא תעשה. וזה לשון הרב אלפסי ז"ל **והאידנא דלית לן תכלת רמינן בסדין ציצית ממיניה ושפיר דמי. דאיבעי להו של פשתן מהו שיפטור** בשל צמר פי' לשום ב' חוטי פשתן במקום לבן בטלית של צמר. **צמר בשל פשתן הוא דפטר כיון דתכלת פטרה לבן נמי פטר. אבל פשתן בצמר לא. או דילמא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך מהם לא שנא צמר בפשתן ל"ש פשתן בצמר. ת"ש דאמר רחבה א"ר יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן וחוטי פשתן פוטרין בשל צמר. חוטי צמר פשתן פוטרין בכל מקום אפי'** בשיראין. **ופליגא דר"נ דאמר שיראין פטורין מן הציצית. הא למדת שחוטי פשתן פוטרין בטלית של** פשתן **ומהא נמי שמעי' דחוטי פשתן פוטרין בשל פשתן דאמרי'** אמר ר"א בר צדוק **והלא כל המטיל תכלת בסדין בירושלים אינו אלא מן המתמיהים ופרקינן גזירה משום קלא אילן ואקשינן ולא יהא אלא לבן בעלמא והלא צמר הלבן פוטר בפשתן במקום לבן ופרקינן**

הני מילי היכא דליכא מיניה אבל היכא דאיכא מיניה לא. כלומר לא פטרינן ליה בצמר אלא בפשתים שהוא מיניה הוא דפטרינן. כדר"ל דאמר ר"ל **כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה. וכיון דאיכא פשתים לפשתים דמקיים עשה בגויה לא דחינן ליה ללא תעשה למעבד צמר לבן לפשתים וחזינן למקצת רבוואתא דאסרי למרמי חוטי פשתן בטלית של פשתן. ואיתלו** בהא דאמרי' סד"א **כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים** גדילים תעשה לך מהם **הא כיצד צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין שלא במינן. שאר מינן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין. וקאמרי מדקאמר סד"א כדרבא מכלל דלית הלכתא כרבא דפטר בפשתן אלא צמר בלחוד הוא דפטר וקאסרי ציצית דכיתנא ומינייהו מאן דמחייב להו מלקות. והני רבוותא דסבירא להו הכי לא דייקי בשמעתתא ולא ידעי מאי קאמרי רבנן. ומהא שמעתא דאסרי ליה** כיתנא בסדינא מינה גופא גמרי' דעבדינן כיתנא בסדיני. דהכי אמר בגמרא סד"א (נידוק) כי דיוקא דרבא דקאמר **רבא הכנף מין כנף ואנן נמי נידוק כי דוקיא ונימא הכנף מין כנף וה"ק רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבדת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא. כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר. הא סברא דסמכא דסמכי עליה רבנן ושמעת מינה דפשתים בפשתים כשר הוא לד"ה ולית בה פלוגתא** ותמיה אני מהיכן אמרי רבוותא דחוטי פשתן לא פטרי בשל פשתן מדאורייתא כיון דכתיב בקרא צמר ופשתים גדילים תעשה לך וכן אי דרשי הכנף מין כנף א"כ כל דבר פוטר במינו וראיתי לבעל העיטור שכתב והשתא דקי"ל כב"ה דסדין חייב בציצית מדאורייתא ורבנן הוא דגזרי גזרה משום כסות לילה כי היכי דתכלת ליכא פשתן נמי ליכא דקי"ל כרבי יוחנן בן נורי דאמר אין לו תכלת מטיל לבן כלומר צמר לבן במקום צמר צבוע תכלת ולבן כדינו ובסדין ליכא למימר הכי הלכך פשתים לא פטר בטלית של פשתן כלל. והא דאמר בשיראים או צמר או פשתים רב נחמן דסבירא ליה דשיראין דרבנן הוא דמתרץ הכי ומשום הכי מיפטרי בכל דהו אבל טלית דאורייתא לא מיפטרי בלא תכלת או צמר לבן במקומו כי היכי דלא מיחסר ציצית אלא צבע חלזון. ורב קטינא דלא רמי ציצית משום האי טעמא הוא ומסתבר לן דהיינו טעמא דרבוותא קמאי דלא רמו ציצית של פשתן בטלית של פשתן. ע"כ לשון בעל העיטור ז"ל. ופירוש זה הוא לפרש אין לו תכלת מטיל לבן דוקא צמר צבוע לבן דר' יוחנן בן נורי היינו רבנן דפליגי ארבי בהך ברייתא וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכמים אומרים אין מעכבין ומפרש מאי טעמא דר' דכתיב הכנף מין כנף וכתיב פתיל תכלת ואמר רחמנא וראיתם אותו עד דאיכא תרוייהו כחדא. ורבנן וראיתם אותו האי לחודיה והאי לחודיה אלמא אכל מין כנף אמרי רבנן האי לחודיה והאי לחודיה ואף בטלית של פשתן. ודבר פשוט הוא דמדאורייתא אין לאסור ציצית של פשתן לטלית של פשתן. ואפשר שירדו לדעת ר"ת ואסור מדרבנן. ונראה שהרב אלפסי נמי סובר כר"ת דב"ש דרשי סמוכים ואסרו לתת תכלת בסדין משום הנך גזירות דמפרש תלמודא. מדהביא הך דר' זירא (ס"א זירא גזירה שמא יקרע סדינו וכו' אבל) אבל במינו מחייב. ודייק דסדין בציצית היינו תכלת מדקאמר ר"א בר צדוק והלא כל המטיל תכלת כו'. ומשום דעיקר המצוה היא תכלת קרי ליה ציצית בסתם. אלא דקשיא ליה לישנא דפוטרים דכיון דמחייב במינו ולא אסור אלא תכלת משום גזירה ה"ל למימר אוסרין. ומשום לישנא דפוטרין פר"ת ואפי' במינו. ואפשר דכשאמרו ב"ש וב"ה דבריהם בבה"מ אמרו ב"ה דבריהם תחילה ואמרו מחייבים דאפי' בתכלת מחייבים והשיבו בית שמאי על דבריהם ואמרי דאיסורא איכא בתכלת מדרבנן וכששנו מחלוקתן הקדימו ב"ה דברי ב"ש מפני ענותנותן שמקדימים כל פעם דברי ב"ש לדבריהם ואגב דב"ה שנו מחייבינן שנו גם בדברי ב"ש פוטרין ולעולם במינן מחייבין. וכדאי הוא הרב אלפסי לסמוך עליו. ואפי' לדברי ר"ת גזירה רחוקה היא דגזרו במינו אטו תכלת ותכלת גופי' גזירה שמא יקרע או משום כסות לילה והאידנא דליכא תכלת לא שייכי הנך גזירות. ולכך לא מחיתי באנשי ספרד שמתעטפים בטלית של פשתן שלא להרפות מצות ציצית בידם. ועוד כתב הרב אלפסי ז"ל **וחזינן נמי מאן דסבירא להו ציצית של פשתן בטלית של פשתן לא פטרי ואייתי לה ראיה מהא** דא"ל מלאכא לרב קטינא משום דאשכחיה

דמיכסי בסדינא א"ל קטינא **קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה** א"ל ענשיתו אעשה א"ל בעידן ריתחא ענשינן עליה **וקאמרי אם איתא דציצית של פשתן פוטר בסדין אמאי לא רמי** לי הרב קטינא בסדיניה דקאמר **ליה מלאכא ציצית מה תהא עליה אלא ש"מ דחוטי פשתן לא פטרי בסדין והאי סברא לאו סברא מעליא היא וליכא ראיה מהאי מעשה למיסר חוטי פשתן בסדין של פשתן. דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא** לאו בלבן **קאי דאפשר למיעבדיה מפשתן אלא אתכלת קאי דלא אפשר למיעבדיה מפשתן דתכלת נמי איקרי ציצית דת"ר סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין וקאמר ר"א בר צדוק עלה והלא כל המטיל תכלת בסדינו** כו' **ש"מ דהאי דת"ר סדין בציצית אתכלת קיימא דצמר ניהו וגזרו ביה משום כסות לילה או משום תעשה ולא מן העשוי. אבל לענין לבן דפשתים בפשתים ליכא למגזר ואיהו עדיף דקא מקיים בה עשה ולא תעשה וליכא בהא מילתא ספיקא ועוד** איהו עדיף מצמר **גפנים דצמר גפנים חיובא דרבנן הוא ופשתן בפשתן חיובא דאורייתא:**

יח והא דדייק רבא נמי דצמר **ופשתן פוטרין שלא במינן דשמעת מיניה דשאר מינים חייבים בציצית מדאורייתא לית הילכתא כוותיה. דקי"ל כתנא דבי ר' ישמעאל דאמר הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים וצמר גמלים וצמר ארנבים** וצמר גפנים ונוצה של עזים והשיראין **והכלך והסיריקון כולן פטורין מן הציצית. והא דאמר רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום אפילו** בשיראין דשמעת מיניה דשיראין חייבין **בציצית הא פליג עליה ר"נ דאמר** דשיראין פטורין מהציצית ואוקימנא להא דתניא השיראין והכלך והסיריקון כולן **חייבים בציצית חיובא מדרבנן. ודייקינן מסיפא דברייתא דקתני וכולן צמר ופשתן פוטרין בהן והן עצמן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין אי אמרת בשלמא דרבנן היינו דפטרי במינן אלא אי אמרת מדאורייתא צמר ופשתן הוא דפטר בהם ופריך רב יהודה להא דוקיא ואמר לא קשיא כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב** צמר ופשתים גדילים תעשה לך **הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן** אינן **פוטרין. וקם ליה רב יהודה ורבא בחדא שיטתא דשאר מינים חייבין מדאורייתא ולית הלכתא כוותייהו ור"נ קם ליה כתנא דבי ר' ישמעאל** הואיל **ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים** והלכתא כוותייהו ור"ת פסק דהלכתא כרבא דהוא בתרא וכן פסק רש"י ז"ל בתשובה אע"ג דתנא דבי ר' ישמעאל כר"נ הלכה כרבא. **והא דקאמר בפ"ק דיבמות** ס"ד אמינא כדרבא דרבא רמי כו' קמ"ל דלא כרבא דהיינו (ס"ת היינו) לתנא דבי רבי ישמעאל דפליג עליה וכן יראה דהלכה כרבא (ס"א כרבא דהוא בתרא) ותימה הוא למה פסק הרב אלפס ז"ל כרב נחמן כיון דרבים פליגי עליה רב יהודה ורחבה ורבא. אי משום תנא דבי רבי ישמעאל (ס"א ר"י הא איכא תנא דבי ר' ישמעאל אחר) אחר דסבר כותייהו דקאמר בפרק התכלת אמר אביי האי תנא דבי רבי ישמעאל מפקא מאידך תנא דבי ר' ישמעאל כו':

יט אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא הטיל לבעלת ג' והשלימה לד' פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. דג' הראשונות נעשו שלא כמצותן וכי הדר מתקן להו אפסול דתעשה ולא מן העשוי. א"ר זירא הטיל למוטלת כשירה. פירש"י שהיה לה ד' ציציות והטיל לה ארבע (ס"א ד' אחרים) כשרים בהני בתראי אי פסקינהו לקמאי ואף על גב דהנך לאו לצורך עבדינהו בשעת עשיה ל"א הטיל למוטלת כשרה בהנך בתראי ואע"ג דכי עביד תלתא בתראי אכתי לא בטיל קמאי ואשתכח דהנך ג' לאו ציצית נינהו דהא לא צריך להו וכי הדר עביד לרביעי ובטיל הנך קמאי לא קרינא בהו בהנך ג' ראשונות שבאחרונות תעשה ולא מן העשוי כדמפרש טעמא כיון דקאי בבל תוסיף לא הוי מעשה:

כ רב יהודה רמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה ומברך כל צפרא להתעטף בציצית. מדרמי קסבר מצות עשה שלא הזמן גרמא היא אמאי מברך דכיון דסבר דלילה נמי זמנה אמאי מברך בכל צפרא לא היה לו לברך אלא פעם ראשונה כשמתעטף בה כשהיה חדשה ומכאן ואילך כחד יומא אריכא דמי דהא אין לילה מפסיקו. סבר לה כרבי דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי א"ה כל שעתא נמי . רב יהודה אינישׁ צניעא הוה ולא שרי ליה לגלימא כולה יומא.

ומ"ש מצפרא. כי משני מכסות לילה לכסות יום. פירש"י דב' טליתות מצויצות היה לו אחת ליום ואחת ללילה ולא הוה שרי (ס"א שדי) ליה לגלימא כולה יומא אלא בערב פושטה וכשחוזר ולובשה ביום מברך. וקשה לי אמאי קמברך בצפרא גם בערב היה צריך לברך כשמתעטף טלית של לילה והל"ל ומברך צפרא ופניא. וצ"ל דטלית של לילה לא היה פושטה ביום אלא מתעטף בגלימתו על טלית של לילה ורוב פעמים לא היה פושטו אף בלילה הילכך לא פסיקא ליה למימר דמברך בפניא: ומכאן יש ראיה דאדם שהוא לבוש טלית קטן שהוא נושא כל היום וכשהוא מתפלל מתעטף (ס"א בטלית גדול) צריך לברך דחייב אדם לעשות ציצית בכל בגדים שלו שיש להם ד' כנפות וכל חד וחד מצוה באפי נפשא היא אבל אם מתעטף בהם בזה אחר זה בלא הפסק מברך ברכה אחת על שתיהם: **גרסינן בפ' לולב הגזול ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולב היודע להתעטף חייב בציצית. היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש.** מאי תורה. **אמר רב המנונא תורה צוה לנו משה. ק"ש פסוק ראשון. יודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות:**

(מנחות דף מג:) תנו רבנן [דף מג:] **וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה וזכירה מביא לידי עשיה ר' שמעון בן יוחאי אומר כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה. כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד. גרסינן בפרק במה מדליקין** (שבת לב.) אמר **ר"ל כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים** לו שני אלפים וח' מאות עבדים שנאמר אשר יחזיקו י' **אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי אחד. ובסוף שואל במסכת שבת בכל עת יהיו בגדיך לבנים זו מצות ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זו מצות תפילין. (מנחות מג:) ת"ר חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהם ובזרועותיהם ציצית בבגדיהם ומזוזות בפתחיהם ועליהם אמר דוד ע"ה שבע ביום הללתיך. ובשעה שנכנס למרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שנסתכל במילה נתקרר דעתו. אחר שיצא אמר עליה שירה** על השמינית **על המילה שנתנה בשמיני ר"א אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו.ומזוזות בפתחיו מוחזק אני בו שלא יחטא שנא' והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם:**

עשיית ציצית

א צריך לטוות החוטין לשם מצות ציצית ואח"כ שוזר אותם כדאיתא בספרי ועשו להם ציצית שומע אני שיעשה כמו שהוא ת"ל על ציצית הכנף פתיל תכלת בטווי ושזור. אין לי אלא פתיל תכלת שטווי ושזור. לבן מניין אתה דן הרי אמרה (ס"א הרי אתה דן הואיל ואמרה) תורה תן תכלת ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. והכי איתא נמי בפרק בתרא דעירובין המוצא תכלת בשוק לשונות פסולות חוטין כשירות מ"ש לשונות דפסולות דאמרינן אדעתא דגלימא צבעינהו חוטין נמי (ס"א נמי נימא אדעתא דגלימא טוינהו) בשזורים דכיון דשזורין הם ודאי לשם ציצית נעשו וכתב בעל העיטור ז"ל ומסתברא אם טוואן עובד כוכבים ושזרן ישראל לשמן כשרין. ולא מסתברא לי דהא אמר שמואל מן הסיסין פסולה וסיסין היינו פקעיות שנטוו שלא לשמן וסתם פקעיות אינן שזורין וצריך לשזרן לציצית ופסולין משום שנטוו שלא לשמה ואין מועיל להן אם שזרן לשמה. וכן בעור של תפילין אם עבדו שלא לשמה ואח"כ גררן והחליקן לשמה אין מועלין (ס"א אינו מועיל להכשירו) כי כבר נפסל בעבוד שלא לשמה. והה"נ טוויות חוטי ציצית. ומודד ד' חוטין באורך ו' טפחים מרווחים מארבע אצבעות בגודל. ואחד מן החוטין יהא ארוך כדי לכרוך בו הגדיל. ועושה נקב (ס"א בארכו של) הטלית בתוך שלש אצבעות של הקרן ומרוחק מן הקרן כמו קשר אגודל עד סוף ג' אצבעות בגודל מן הכנף (ס"א כמקשר אגודל עד סוף צפורן של גודל וממלוא קשר גודל מן הכנף עד סופו כו') הוא מקום הציצית ופוסק החוטין לארבע ואח"כ תוחב אותן בנקב וכופלן לשנים ולוקח ד' חוטין לצד זה וד' חוטין לצד זה וקושרן על שפת הבגד ב"פ זה על גב זה כי בקשירה אחת לא היה מתקיים. ואחר כך כורך החוט הארוך סביב שבעת החוטין וא"צ לדקדק בחוליות ובמנינן מאחר שאין לנו תכלת אלא כורך עד שיהא בכריכה עם הקשר כמלא רוחב גודל. וקושר ב' קשרים וחוזר וכורך. וכן יעשה עד שיהו ה' (ס"א ה'

קשרים) וד' כריכות ביניהם. ויהיה כל הגדיל רחב טפח והענף באורך ב' טפחים שיהיה שליש גדיל ושני שלישי ענף. ואם נפסקו החוטין אח"כ ונשתייר בכל אחד מהן כדי עניבה כשר. אבל אם אין כדי עניבה אף באחד מהן היינו נפסק החוט מעיקרו ופסול. והחרד על דבר ה' יבדוק בציצית קודם עטיפה כדי שלא יברך ברכה לבטלה. וטלית המיוחד ליום מברך עליו אם מתעטף בו בלילה. (ס"א וכסות המיוחד ללילה אם נתעטף בו ביום אין מברך עליו וכסות המיוחד ליום ולילה חייב בציצית) והסדינים אע"פ שאדם ישן בהן בבקר עיקר תשמישן בלילה וכסות לילה מיקרי והמתעטף בטלית שאולה מצויצת מברך. והלובש טלית תחת בגדיו (ס"א תחת בגדיו כל היום) ובשעת התפלה מתעטף בטלית אחרת חוזר ומברך: סליק הלכות ציצית

הלכות טומאה

א (ת"כ פ' אמור) **ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים** אבל מיטמאות **בנות אהרן למתים בני אהרן יכול אף חללים ת"ל הכהנים יצאו חללים רבי חזייה לההוא גברא** דהוי קאי בבית הקברות א"ל לאו בן איש פלוני כהן אתי **א"ל אבא גבה עינים הוה נתן עיניו בגרושה וחיללו. (יבמות דף קיד.) תניא אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים** ולכך שינה המקום כאן שבכ"מ נאמר בני אהרן הכהנים על בניהם. **ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אין לי אלא המת. מניין לרבות את הדם של מת. ת"ל לנפש וכן הוא אומר כי הדם הוא הנפש. ומניין לרבות כל הטומאות הפורשות מן המת. ת"ל לנפש** ותניא במסכת שמחות (פרק ד הלכה כא) כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה כהן לוקה עליה את הארבעים ותנן במסכת נזיר פרק כ"ג. על אלו הטומאות הנזיר מגלח (עליה) על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל ועל מלא תרווד רקב ועל השדרה ועל הגולגולת ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם על מגען ועל משאן ועל אהילן. ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו על אלו הנזיר מגלח. אבל הסככות והפרעות ובית הפרס וארץ העמים והגולל והדופק ורביעית דם ואהל ורובע עצמות וכלים הנוגעי' (על מת) במת על אלו אין הנזיר מגלח:

ב בעמיו בזמן שעמיו שם אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה. ותנן נמי (נזיר דף מז.) **כ"ג ונזיר שהיו מהלכין בדרך** ופוגעים במת מצוה ר"א אומר יטמא כהן ואל יטמא נזיר. ותניא (יבמות דף פט: ובסוף פ"ק דעירובין) איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברים. קורא ואחרים עונים אותו אין זה מת מצוה. פי' המוצא מת (מצוה) בדרך או בעיר של עובדי כוכבים ובמקום מוצאו אין יכול לקרות ישראל שיענהו ויבוא ליטפל בו ולקוברו אסור לו לזוז משם ולהניח את המת לילך אל העיר להביא לו קוברין אלא הוא בעצמו יטפל ויקברנו. ואפי' הוא כ"ג ונזיר והולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. אבל אם הוא קרוב למת שהמוצאו קורא אותו והוא בא ומטפל בו אין זה מת מצוה שיטמא לו כהן אלא קורא לישראל ויקברנו וה"נ תניא בירושלמי דנזיר פ' שביעי איזהו מת מצוה כל שהוא צווח ואין בני העיר באין (לו). באו בני העיר ה"ז מושך ידו. עד היכן. עד כדי נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן כשאינם צריכים לו אבל כשצריכין לו לא בד"א כשאין מכירין אותו אבל אם היו מכירין אותו לא בד"א שאין כבודו לכן אבל אם היה כבודו לכן לא. והנשיא כבודו לכן ומהו שיטמא כהן לכבוד נשיא כד דמך ר' יונתן נשיאה אכריז ר' ינאי אין כהונה היום. כד דמך ר' יודן נשיאה בר בריה דר' יודן נשיאה דחף רבי חייא רבה את רבי זירא ריש כנישתא דציפורא וסאביה. פי' ואם היו צריכים לו ואפי' יותר מחלופי חלופיהן ואם היו מכירין אותו דקרי ותני לא יספיק לו בזה אלא מיטמאין לו עד השיעור המפורש בפ"ב דכתובות שהוא (שיתא) תריסר אלפי גברא. ואם היה כבודו לכן לא בדא דאם הוי מתני פי' לומד לאחרים לא כדאמר התם לית ליה שיעורא והכל מטמאין לו. והנשיא כבודו לכן לשון בעיא הוא כלומר והנשיא כבודו לכן ואע"ג דלא מתני ומהו שיטמאו לו כל הכהנים ואמרי' נמי בפרק אלו דברים בפסחים כשמת נשיא בערב פסח אז הפסח בא בטומאה דחייבין כל ישראל והכהנים לטמאות לו. והיינו דאמר בפ' אלמנה ניזונית אותו היום שמת רבי בטלה כהונה. ובירושלמי תלמיד מהו שיטמא לכבוד רבו ולא איפשיטא הילכך לא יטמא. וביבמות פרק האשה רבה גרסינן גבי אשתו קטנה יורשה ומטמא לה והוינן בה אמאי מטמא לאו אשתו היא. ומשני משום דהוי מת מצוה. ופריך והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה.

ומשני ה"נ כיון דלא ירתי לה קריא ולא ענו לה. והאי לישנא משמע דקוראים לאחרים ועונין אותו קאי על המת כלומר אם היה חי והיה קורא לאחרים להטפל בו ובאין וטופלין בו וזה נקרא בעמיו כיון שמצא ממשפחתו שרוצה ליטפל בו. אבל אם אין קרוביו רוצים ליטפל בו נקרא מת מצוה ומטמא לו כהן ואפי' יש שם ישראלים הרבה ופי' הרמב"ם ז"ל דהתם מילתא בעלמא קאמר לומר דודאי אין לה קוברין לזו והבעל אינו קורא אלא אפילו היא בעצמה קוראה אין אחרים עונין אותה לבא לקוברה שאין בני המשפחה שומעין לה לקוברה ונחלה של המשפחה הוסבה אצל הבעל (חי) שלא כדת וכ"ש אחרים שאין קרובים שאין נזקקין לה להטיל על עצמן קבורה של אשה שיש לה יורשין וקרובים וכיון שקבורתה בספק וביאוש הטילוה חכמים עליו אפילו כשימצא אחרים כדי שתהא מזומנת לה ולא תהא קבורתה מוטלת על המחלוקת והקטטה שגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה כזה בכ"מ. ועל דרך זה (נמי) התירה תורה נמי טומאת קרובים והיינו דאמר בפ' ג' מינין (נזיר דף מג:) הוה קאזיל בפקתא דערבות ופסקוהו גנבי לרישי דאבוה ה"נ דלא יטמא ליה א"ל מת מצוה קאמרת השתא י"ל באחרים מטמא באבוה לא כ"ש. **והאי מת מצוה הוא והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה** כיון דמשתדלין לקוברו בני המשפחה ומשני כיון דאזיל באורחה כמי שאין לו קוברין דמי שהרי אין קוברים בכאן ואחרים ההולכים עמו בשיירא אין עונין אותו לקוברו אם הבן לא יתעסק עמו בקבורתו ע"כ. ומשמע מתוך דבריו שהוא רוצה לפרש קורא ואחרים עונין אותו על ב' דרכים א' על כהן המוצאו כהך ברייתא דירושלמי. ואחד על המת כההיא גירסא דיבמות. ולא נהירא לי אלא על הכהן המוצאו דוקא קאי. וגירסת הספרים (ס"א דיבמות) נשתבשה ע"י סופרים שלא למדו האי ברייתא דירושלמי וסברו דקורא ואחרים עונים אותו על המת קאי וכתבו קריא ולא ענו לה וכך היא הגירסא קרי ולא ענו ליה פי' בעל הכהן שנפטרה אשתו בביתו וקרי לבני משפחתה לבא לקוברה ולא ענו ליה לפי שהוא יורשה. וכ"ש שלא יטפלו בה נכרים והוי מת מצוה:

ג והמוצא מת מצוה קוברו במקומו דמת מצוה קונה מקומו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. ואמרו בפרק מרובה תנאים שהתנה יהושע אפילו בחוץ לארץ. ואמרו בירושלמי דנזיר (פ"ז הל"א) המוצא מת מצוה הרי זה מטפל בו וקוברו במקומו אימתי בזמן שמוצאו חוץ לתחום אבל המוצאו בתוך התחום ה"ז מביאו למקום בית הקברות וקוברו. אמר ר"ע כך היה תחלת תשמישי לפני חכמים. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצוה ונטפלתי בו כד' מילין עד שהבאתיו לבית הקברות וקברתיו וכשבאתי לפני ר"א ור' יהושע אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה שפסעת מעלין עליך כאילו שפכת דם. אמרתי אם בשעה שנתכוונתי לזכות נתחייבתי בשעה שלא נתכוונתי לזכות על אחת כמה וכמה מאותה שעה לא זזתי מלפני חכמים לשמשן: ירושלמי (שם) מה ת"ל כי קבור תקברנו מכאן שאין נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו. תני רבי יוסי קמיה דר' יוחנן כשם שאדם מטמא על מת מצוה כך מטמא על אבר מת מצוה. א"ל ר' יוחנן ויש כאן פי' וכי יש כאן מת (מצוה) שיטמא לו. יעקב בר אחא בשם ר' זעירא תפתר בחוזר כלו' אין נעשה מת מצוה בתחלה אא"כ מצא ראשו ורובו (ס"א ורובו אבל אם מצא ראשו ורובו וקוברו חוזר) חוזר אפילו על אבר א' וקוברו עמו. ובאבל רבתי תניא לעולם אין מת מצוה עד שימצא ראשו ורובו. ר' יהודה אומר השדרה והגולגולת הן הן רובו:

רי"ף א: **ד כי אם לשארו אין שארו אלא אשתו** שנא' **שאר אביך היא הקרובה ולא הארוסה. אליו ולא הגרושה. ואמר בגמרא** (יבמות דף כט:) תניא **א"ר חייא ב"ר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו. מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה.** פירש"י אינה מטמאה לו לאו משום כהנת נקט לה דלא הוזהרו כהנות ליטמא למתים אלא ה"ק אינה חייבת להתעסק בו וליטמא לו בין כהנת בין ישראלית אע"פ שמצוה ליטמא למתים האמורות בפרשה זו אינה מחויבת דלאו שאר היא והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ב מהל' אבל) הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה (כך) אינן מצוות לטמא לקרובים. אלא אם רצו מתטמאות ואם לא רצו אל יתטמאו. ולפיכך הא דתניא לא מתטמאת לו לאו דוקא ארוסה אלא שיטפיה נקט והרמב"ן ז"ל דחק לפרש כן מנ"ל האי ולא נתישבו לי דבריו כי הרבה צריך ראייה לפטור הנשים ממצוה זו:

ה (תו"כ פ' אמור) ת"ר **לא יטמא בעל בעמיו** מת"ל. **לפי שנא' לאביו ולאמו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו מטמא להן בין כשירין בין פסולין. יכול אף לאשתו מטמא בין כשירה בין פסולה. ת"ל לא יטמא** בעל בעמיו יש בעל שהוא **מטמא ויש בעל שאינו מטמא הא כיצד. מטמא הוא לאשתו כשירה ואינו מטמא לאשתו פסולה. לאמו אפילו נתחללה מטמא הוא לה. לבנו ולבתו יכול אפילו נפלים. ת"ל לאביו ולאמו מה אביו ואמו בני קיימים אף בנו ובתו בני קיימים יצאו נפלים.** הילכך אין כהן מטמא לקטנים אלא א"כ מת ביום ל' ואחד. ואם קים ליה בגויה שכלו לו חדשיו מטמא לו. **ולבנו ולבתו בין כשרים בין פסולין כדתנן** (יבמות דף כב.) **מי שיש לו בן ממזר וכו' ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן** העובדת כוכבים ומן השפחה **ואמר למאי הילכתא ליורשו וליטמא לו. וכן אחיו ואחותו דתנן ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבי'** (ואומר) **ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו. ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהן יורשיןאף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאין יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ולמפותה. או יכול שאני מוציא אף מוכת עץ. ת"ל אשר לא היתה לאיש שהווייתה ביד איש ולא שהווייתה בד"א. וגרסינן** בפ' הבא על יבמתו **ת"ר אחותו ארוסה ר"מ ור"י אומרים מטמא לה ר' יוסי ור"ש אומרים אין מטמא לה. אנוסה ומפותה ד"ה אין מטמא לה. מוכת עץ אין מטמא דברי ר"ש שהיה ר"ש אומר ראויה לכ"ג מטמא לה ושאינה ראויה לכ"ג אין מטמא לה ובוגרת מטמא לה דברי כל אדם. מ"ט דר"מ ור"י ודרשו הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה** יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל **אשר לא היתה לאיש מי שהווייתה ע"י איש יצתה זו שאין הווייתה ע"י איש. הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת. ור' יוסי ור"ש מ"ט דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה. הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. ור' יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כר"מ ס"ל ש"מ דמוכת עץ לר' יוסי ור"מ ור"י מטמא לה** וה"ל ר"ש יחיד לגבייהו **ולית הילכתא כוותיה. ולגבי אחותו ארוסה קי"ל כר' יוסי ור"ש דהוו להו רבי יוסי ור"ש תרי ור' יהודה ור"מ תרי וכיון דר' יוסי לגבי כל חד** מהנך הילכתא כוותיה שמעי' דהלכה **כר' יוסי ור"ש הלכך אחותו ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מטמא להן. אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת ומוכת עץ מטמא להן וכן הילכתא:**

ו לה יטמא מצוה. זבחים ק. לא רצה ליטמא **מטמאין אותו בעל כרחו. ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בע"פ ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בע"כ. לה יטמא על הודאי** מטמא ולא מטמא על הספק כגון נתערב ולדה בולד חבירתה או ספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון או אשתו שגרשה בספק גירושין. וכן נמי בספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון היו שניהם כהנים הוא אונן עליהם והם אוננין עליו הוא אין מטמא להם והם אין מטמאין לו. **לה יטמא ואין מטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל וטמאתי לאבא אלקט עצמות פלוני.** גרסינן בנזיר כהן שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו יכול יהא חייב ת"ל להחלו ופריך עלה ממתני' דתנן היה מטמא למתים כל היום אין חייב אלא אחת. א"ל אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת. ואמאי והא מיטמא וקאי. וכן אמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב ולא אמרינן הא מיטמא וקאי. ומשני הא דאמרן דפטור בחבורי אדם במת בעודו מחובר במת פטור דאין כאן תוספת טומאה. אבל פירש ממתו ונגע במת אחר חייב לפי שמוסיף טומאה על טומאתו. דלאחר שפירש הנוגע בו טמא טומאת ערב וכשחזר ונגע במת (ס"א ונוגע במת הנוגע בו טמא) טמא טומאת ז' כאילו נגע במת עצמו דיקרב בדיקרב מסאב. ולא תימא הא דקתני יכול יהא חייב ת"ל להחלו חיובא הוא דליכא הא איסורא איכא דתניא באבל רבתי (פ"ד הלכה ט"ו) היה עומד לקבור את מתו עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר פירש ה"ז לא יטמא. נטמא בו ביום ר"ט מחייב ור"ע פוטר. נטמא לאחר אותו היום הכל מודים שהוא חייב מפני שהוא סותר יום אחד. וסוגיא דנזיר דלא כר"ע דלא מחייב ר"ע אלא במוסיף ימי טומאה על עצמו אבל מה שמוסיף טומאה לאדם הנוגע לא מיקרי תוספת טומאה. ופסק הרמב"ם ז"ל כר"ט כסתם מתני' דתנן אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב

על כל אחת ואחת וכל הסוגיא דנזיר כוותיה וגם רב הונא סבר כוותיה. ואף ר"ע מודה דאסור דקתני ברישא פירש ה"ז לא יטמא. ולא פליג אלא בחיובא דפטור בו ביום ובמס' נזיר ירושל' פ"ג ה"ה שנו מחלוקתם להפך. יצא ונכנס ר"ט פוטר ור"ע מחייב א"ל ר"ט (פוטר) וכי מה מוסיף זה חלול על חילולו א"ל ר"ע בשעה שהיה שם טמא טומאת ז' פירש טמא טומאת ערב חזר ונכנס טמא טומאת ז'. פירוש הנוגע בו. א"ל ר"ט עקיבא כל הפורש ממך כפורש מחייו. והלכה כר"ע מחברו. וגם נראה שחזר ר"ט והודה לדבריו. הלכך אין לכהנים ליכנס לבית הקברות לקבור מתיהם. דאע"פ שבשעה שהיה מכניס מתו מותר לטמא לאחרים מ"מ לאחר קבורה נמצא מטמא לאחרים ומוסיף טומאה. וכ"כ הרמב"ם ז"ל (פ"ב מהלכות אבל) אבל ר"ת כתב שהלכה כר"ע כההיא דאבל רבתי דנטמא בו ביום פטור ומותר הכהן להכניס מתו לבית הקברות ולקברו. ואפי' היה ר"ע אוסר טומאה בו ביום מדבריהם. גדול כבוד מתו שדוחה ל"ת דדבריהם. והביא ראיה מפ' דם הנדה דתנן הכותיים נאמנין לומר קברנו שם את הנפלים או לא קברנו. וקאמר עלה והא לית לה ולפני עור לא תתן מכשול. א"ר יוחנן כהן כותי עומד שם ודילמא כהן טמא הוא דנקט תרומה בידיה ואכיל מיניה אלמא דשרי לכהן טמא לעמוד במקום הקבר ולאו ראיה הוא כי התוספות הקשו במס' נדה ומה בכך (ס"א אפילו) אם הוא טמא אסור לו ליכנס לבית הקברות דבנזיר מיבעיא לן (כהן ונזיר) צ"ל נזיר והוא בבית הקברות אי בעי שהייה למלקות ואומר נמי בפ' ג' מינין אמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב. ותירצו דכותאי לית להו הא דר"ה אלא סברי כשהוא טמא אינו מוזהר עוד מלהוסיף טומאה:

רי"ף נ. **ז לה יטמא אין מטמא על איבריה שאין** מטמא על אבר מן החי של אביו אבל מטמא הוא על עצם כשעורה של אביו. אלו הן דברי הרב אלפס ז"ל. ודבריו אינם מחוורים דגרס במס' נזיר פ' ג' מינין אמר רב חסדא אמר רב נקטע ראשו של אביו אין מטמא לו. מ"ט. דאמר קרא לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר ואפי' מונח הראש אצל הגוף אין מטמא לו כיון שאין הגוף שלם. ופריך עלה מברייתא לה הוא דמטמא ואין מטמא לאיבריה לפי שאין מטמא לאבר מן החי של אביו ולא על אבר מן המת אבל מחזר הוא על עצם כשעורה פי' אם כבר נטמא לקבור את אביו ונחסר עצם כשעורה חוזר ומטמא (לו) לקוברו לאו למימרא דאי חסר פורתא אלא כלומר הרי נחסר ממנו עצם כשעורה ואע"פ שנטמא (ס"א ואעפ"כ נטמא) לאביו וקברו וקשה לר"ח דאמר כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. ומשני האי תנא סבר לה כר' יהודה דתניא **ר' יהודה אומר לה יטמא ואין מטמא** לאיבריה שאין **מטמא על אבר מן החי** של אביו אבל מטמא הוא על אבר מן המת של אביו פי' ע"י חזרה דהא ברייתא קמייתא אוקמא (ס"א תניא) כר' יהודה וקתני בה דאינו מטמא לאבר מן המת של אביו. והא דקתני בהך ברייתא דמטמא ע"כ ע"י חזרה. וה"ק לאבר מן החי אין מטמא כלל דלא משכחת בה חזרה אבל לאבר מן המת זימנין דמטמא כגון ע"י חזרה ובסיפא דברייתא קמייתא דתניא בת"כ ר' יהודה אומר אין מטמא לעצם כשעורה מאביו (ס"א אבל מחזיר הוא על עצם כשעורה) ונראה דכולה ר"י היא. והדר פריך והא תני רב כהנא בדר"א בן יעקב לה **הוא דמטמא ואין מטמא** לאיברים פרט לכזית מן המת. וכזית נצל ומלא תרווד רקב. יכול לא יטמא לגולגולת ולשדרה ולרוב בניינו ולרוב מניינו. כשהוא אומר אמור ואמרת הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת. ומשני כולהון ר' יהודה נינהו ורב חסדא דאמר כי האי תנא דתניא מעשה שמת אביו של ר' יצחק בגינזק באו והודיעוהו לאחר ג' שנים בא ושאל את ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים ואמרו לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. ולכאורה דברי הרב אלפסי אינן לא כר' יהודה ולא כרב חסדא ולא כהני תנאי. דאף לר"י אין מטמא לאבר מן המת אלא ע"י חזרה. ואולם (ס"א ואולי) הא דכתב הרב אלפסי אבל מטמא הוא לעצם כשעורה מאביו ע"י חזרה קאמר. **גם** כי היה ראוי למחבר פסקים שיברר דבריו ולא יסתום. אף כי נראה דוחק לומר כן (ס"א אף כי נדחק ונאמר כן) מ"מ פוסק כר' יהודה וזה לא יתכן לפסוק כיחידאה כנגד ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים. ועוד כי עשו מעשה ואמרו בכל דוכתי מעשה רב. ועוד כי שיטת התלמוד בכ"מ דהלכה כאמוראי גם כי יפסוק דלא כסתם מתני' וכ"ש הכא דרב חסדא ס"ל כרבים ועוד דבדאורייתא אזלינן לחומרא ולא יטמא לו. וכ"כ הרמב"ם ז"ל דאין דבריו מחוורים ואף ע"ג דברייתא דתני רב כהנא בר"א בן יעקב אתיא כר' יהודה וקי"ל משנת ראב"י קב ונקי ואפילו יחיד במקום

רבים כדמוכח בפרק הבא על יבמתו אפ"ה לא דחינא מימרא מפורשת דרב חסדא אמר רב מכללא דמשנת ראב"י ראב"י קב ונקי דהא רב גופיה אית ליה משנת ראב"י קב ונקי כדמוכח ביבמות והכא לא ס"ל כוותיה אלמא לא מסתבר כוותיה. א"נ הך מתני' דראב"י רב כהנא הוא דתני לה ולא מיתני בי רבי חייא ורבי אושעיא ולא מותבינן מינה בי מדרשא וכן דעת הרמב"ם ז"ל וכ' הרמב"ן ז"ל ומיהו מסתבר אם נחתך יד אביו מיחייב וכן ליטמא לו שלא יהא ס"א מחיים בנו מיטמא לו שלא אמרו אלא כשחסר לאחר מיתה או שחסר בשעת מיתה כגון נחתך ראשו דאינו עכשיו כמו שהיה בחיים ולא קרינא ביה לאביו אבל נחתכה ידו או רגלו ס"א בחיים של אביו ולאחר זמן מת אביו כיון שהוא לאחר מיתתו בשלמות שהיה בו מחיים לאביו קרינא ביה. באבל רבתי (פ"ד הלכה י) עד מתי מטמא להם. ר"מ אומר כל אותו היום. ר"ש אומר ג' ימים רבי יהודה אומר משום ר"ט עד שיסתום הגולל ומעשה שמת שמעון בן יהוצדק בלוד ובא יוחנן אחיו מן הגליל אחר שנסתם הגולל ובא ושאלו (ר"ט) לחכמים ואמרו אל יטמא אלא יפתח הקבר (ס"א חצר הקבר) ויראה. והלכה כר"י משום ר"ט וש"מ טעמא דנסתם הגולל הא כל זמן שלא נסתם הקבר מטמא ונוגע במת שלו בין לצורך בין שלא לצורך. הרמב"ן ז"ל:

ף ב: ג. ג: ד. ה: **בעמיו בזמן שעושין כמעשה עמיו ולא בזמן שפירשו מדרכי ציבור** כגון המינין והמומרי' לעבודת כוכבי' והמוסרי' לאנסי'. ולא מיבעיא מיעל לביתיה **ומנגע ביה דאסור אלא אפי' ליכנס לתוך ד' אמות שלו אסור סוטה מג: דא"ר יצחק א"ר יוחנן משום דר"א מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש.** ותניא בסוטה פרק משוח מלחמה חצר הקבר העומד בתוכה טהור. והוא שיש בה ד' אמות דברי ב"ש וב"ה אומרים ד' טפחים בד"א שפתחה מן הצד אבל למעלה ד' אמות. ודוקא חצר הקבר דמסיימא מחיצתא. אבל מת בעלמא תופס. ומכאן כתב הרב רבי יונתן ז"ל והוא דליכא גדר גבוה י' טפחים בינו ובין המת שאם היה לו כן כיון דאיכא הכירא לא גזרו ביה רבנן ודוקא מת שלא נקבר אבל נקבר לא תפיס ד"א דהא בציון משהו סגי כדאמר (מו"ק דף ה:) אין מעמידין ציון במקום טומאה ולא מצרכינן ציון של ד"א אלא בכל שהוא סגי עכ"ד. ואינה מחוורת אלא קבר של בנין במחיצות מסוימות סגי בהרחקת ד' טפחים אבל קבר שאינו מסויים במחיצות ד"ט (ס"א גבוה י' טפחים) צריך הכהן להרחיק ממנו ד"א ומה שהביא ראיה מציון אינו ראיה דאמר בפ"ק דמ"ק (שם) דאין מציינין אלא על דבר המטמא באהל אבל על הרחקה שגזרו חכמים לא הצריכו ציון כדקאמר התם אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד ארץ ישראל:

יום שכג

ט והיכא דמחית מיתא תותי טללא אסיר ליה לכהן למיעל **תותי אילן המיסך על הארץ ואפילו אבנים** היוצאים מן הגדר כדתנן פ' **יש מביאין את הטומאה הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעים הגדרים והשננים והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה** רבם דברי ר"מ וחכמים אומרים **מעזיבה בינונית ואלו הן הסככות אילן המיסך על הארץ. הפרעות אבנים היוצאים מן הגדר. והיכא דמחית מיתא בביתא ופתיחא כוותא מן ההוא ביתא לביתא אחרינא וכן עד כמה בתי** והוו בכל חד מינייהו כוי **טפח על טפח איתסרי הני בתי כולהו לכהנא למיעל לגווייהו וכן עיליתא דעל גבי ביתא אי איכא ארובה בין** עיליתא לביתא כפותח טפח והוי **מיתא בחד מינייהו איתסר ליה לכהנא למיעל** לתרויהון. וזמנין דמחית מיתא בביתא ושרי ליה לכהנא למיעל לביתא ואסור למיעל בעיליתא. ומשכחת ליה בכזית מן המת הנתון תחת ארובה שאין בה פותח טפח דטומאה בוקעת ועולה ונכנסת לעלייה כיון שהיא מונחת תחת הארובה ואף על פי שאין בארובה פותח טפח אבל אינה חוזרת ויורדת לבית כיון שאין בארובה פותח טפח. ודבר זה מפורש בפרק י' דאהלות במתניתא דאין בארובות פותח טפח וכן לפעמים בשני בתים זה לפנים מזה וטומאה בפנימי ואין טומאה בחיצון ומותר כהן לעמוד בפנימי אצל הטומאה ואסור ליכנס לחיצון. כגון ב' חדרים פנימים הפתוחים לבית ובכל אחד מהן כחצי זית מן המת ודלתות מן החדרים נעולות (בהן) וכהן באחד מהן טהור כיון דאין בו אלא חצי זית אבל לבית אסור לכהן ליכנס שם דסוף טומאה לצאת. ורואה אני כאילו ב' החצאי זיתים מונחים בבית ואין הטומאה נכנס בחדרים כיון שדלתותיהן נעולות ודבר זה מפורש במשנה אחרונה בפ"ח דאהלות. **ואי סכר להו לכוותא בעצים או באבנים או בכל דבר שאין מקבל טומאה**

איפסיק ליה לטומאה ושרי ליה לכהנא למיעל להההוא ביתא דאית ביה מיתא: הרב ז"ל קצר וסתם דבריו וצריכין ביאור דבפ"ב דבבא בתרא מוכח שאין הדבר המונח בחלון מונע מלעבור שם הטומאה עד שיבטלנו שם ביטול עול' שאין בדעתו עוד ליטלו משם דגרסינן התם אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל רקיק (ס"א פי' עיסה רכה) אין ממעט בחלון והוינן בה מאי איריא רקיק אפי' עבה נמי לא מבעיא קאמר לא מבעיא עבה כיון דחזא ליה לא מבטל ליה אבל רקיק דמאיס אימא בטולי בטליה קמ"ל. מיתיבי קופה מליאה תבן וחבית מליאה גרוגרות שמונחים בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין תבן וגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין. תבן הא חזיא לבהמתו. בתבנא סריא. חזי לטינא. דאית בה קוצי. חזי להסקה. במתונא. חזי להיסק גדול היסק גדול לא שכיח. גרוגרות הא קחזי ליה. אמר שמואל כשהתריפו פי' כשהתליעו. אלמא כל מידי דחזי ולא מבטלי ליה לא ממעט בחלון. ומיהו בההוא שמעתתא גופיה משמע דממעט ואע"ג דלא בטליה. דפריך האי חבית ה"ד אי דפומיה לבר היא גופיה תיחוץ. אלמא דחבית חייצא אף ע"ג דלא בטיל ליה. ונדחק הרמב"ם ז"ל לתרץ כיון דהתליעו הגרוגרות נתקלקל גם החבית ומבטל ליה. מיהו אכתי קשה מההיא דשילהי שבת ופקקו את המאור בטפיח וכי פקקו מאי הוי הא לא מבטיל ליה ולא חייצא. וליכא למימר דבטלו את הטפיח. דאם כן ה"ל בונה בשבת ואמר בפ' בתרא דמגילה ההוא בי כנישתא דרומאי דהוה פתיחא לאנדרונא דהוה מחית ביה מיתא והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם אתו אמ"ל לרבא א"ל זילו (דלא) דלו תיבותא ואותבוה להתם. והתיבה אינה מקבלת טומאה דכלי עץ העשוי לנחת הוא ולכך חוצצת ואי בעי ביטול מאי מהני התם כיון דעשויה להניח ס"ת בתוכה לא מצי מבטל לה התם. ופר"י ז"ל דכל היכא דאין סותם כל הנקב אלא ממעטו מטפח התם בעי ביטול ואי לא בטליה לא ממעטי אבל היכא דסותם כל החלון לא בעי ביטול. כי ההיא דמאור (ודתיבותא) ותבן וגרוגרות אין סותמות כל החלון ולהכי בעי ביטול: אבל החבית והתיבה סותמות כל החלון ולהכי בעי ביטול צ"ל ולהכי לא בעי ביטול וכן דעת הרי"ף ולכך כתב סכר לה לכוותא דמשמע שסתם הכל. **והיכא דאיכא דרתא דמוקפת זיזין א"נ מוקפת אכסדרה והוה מיתא בחדא ביתא מהנך בתי דבההוא דרתא איתסר ליה לכהנא למיעל תותי הני כולהו זיזי דמארבע רוחי דרתא או הני אכסדראות. אבל ודאי אי הוי מיתא תותי הני זיזי או גו אכסדרה שרי ליה לכהנא למיעל לגו ביתא שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה ליכנס. כדתנן** (אהלות פי"ד) **זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח ג' אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים: טומאה תחתיו ר' אליעזר מטמא את הבית. ורבי יהושע מטהר.** ולדברי רב אלפס מיירי שדלת הבית נעול. וכה"ג אמרי' בכל דוכתי באהלות סוף טומאה לצאת ולא מהני נעילה כיון דאין מקום לטומאה לצאת אלא דרך שם חזינן לטומאה כאלו היה כבר שם ואילו היה הדלת פתוח היתה הטומאה נכנסת מן האכסדרה לבית. כדתנן פ"ו דאהלות קוברי המת שהיו עוברים באכסדרה והגיף אחד מהם את הדלת וסמכו במפתח אם יכולה הדלת לעמוד בפני עצמה טהור ואם לאו טמא ותימה למה הביא זו המשנה על סוף טומאה לצאת כמה משניות היה יכול להביא שהן פשוטות יותר מזו. ההיא (פ"ז דאהלות) דמת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים ועוד ג' משניות בפ"ד דאהלות שכולן מפורש בהן שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה ליכנס. וגם בכל המשניות כתוב טומאה בבית כלים שתחתיו טהורים. ופירש רבינו ז"ל לפי שאינו אוכל בפותח טפח אין מביא את הטומאה תחתיו והא דמטמא ר' אליעזר את הבית כשהטומאה תחתיו אע"ג דלית ביה פותח טפח. ר' אליעזר לטעמיה דמטמא בבית מודבק לאיסקופה בפי"ב דאהלות דבקל מביא את הטומאה לבית. ומסקנא דמלתא הכי אם כל דלתות הבית נעולות והחלונו' נעולים טומאה יוצא' מן הבית לתחת הזיזין ואכסדראות ואם נפתח דלת לצד אחר או חלון שיש בו ד' על ד' והדלת של חצר נעול אין הטומאה יוצאה לתחת הזיזין והאכסדראות (ס"א ואם דלת החצר פתוח טומאה יוצאה מן הבית לתחת הזיזין והאכסדראות) ונכנסת מתחת לבית: וכן גגין הבולטין למעלה לחוץ על פני בתים הרבה וטומאה באחת מהבתים כל הבתים אשר דלתותיהן פתוחים טמאים. כי הטומאה מתפשטת תחת בליטת כל הבתים ונכנסת לבתים דרך הפתח והיכא דנפל אינש ושבר מפרקתו ונחתך עמו **רוב בשר אף על גב דלא נפקא נשמתיה מית הוא ומטמא באהל דאמר רב יהודה אמר שמואל**

(חולין דף כא.) **נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל דה"ל כמאן דהותז כוליה רישיה ותנן** (אהלות פ"ח) הותזו ראשיהן אע"פ שהן מפרכסין טמאים **כזנב הלטאה שהיא מפרכסת.** וא"ת מפרקת דעלי דמפרקת ולא רוב **בשר הוה. זקנה שאני דכתיב כי זקן האיש וגו'. וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן קרעו כדג מטמא באהל אמר רב שמואל בר רב יצחק מגבו אבל גוסס אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. דתנן** אדם אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. ואע"ג דגוסס אין מטמא באהל פליגי ביה תנאי בנזיר אי שרי לכהן למיעל לביתא דאית ביה גוסס אי לא. דגרסי' התם להחלו עד שעה שימות. רבי אומר במותם יטמא עד שימות. מאי בינייהו. א"ר יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהו. ר"ש בן לקיש אומר גוסס איכא בינייהו למ"ד מלהחלו אפי' גוסס. ולמ"ד במותם יטמא עד שימות אין גוסס לא. **מיתיבי אדם אין מטמא עד שתצא נפשו. ואפי' מגוייד ואפי'** גוסס ולמ"ד מלהחלו הא קתני דאינו מטמא. לעניין טמויי עד דנפיק נשמתיה לענין אתחולי הא איתחיל ולפי גירסא זו הכתובה בספרים שלנו כהן אין מוזהר על הגוסס דקי"ל כרבי יוחנן לגבי דר"ש בן לקיש דאמר משמעות דורשין א"ב (ס"א ובין לרבי ובין לרבנן אינו מוזהר עליו עד שימות) אבל בה"ג גורס אביי במקום ר' יוחנן רבא במקום ר"ל ולפי זה הלכה כרבא לגבי אביי. ולרבא פליגי רבי ורבנן בגוסס ואין הלכה כרבי מחבריו נמצא כהן מוזהר על **הגוסס: והיכא דשחט בו שנים או רוב שנים אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. דאמר רב יהודה אמר שמואל** (גיטין ע:) **שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואסור ליה לכהן למיעל לבית הקברות דקבר מטמא כמת** דכתיב **כל אשר יגע על פני השדה** וגו' או בקבר. **אפי' לבית הפרס נמי אסור למיעל.** ומאי הוא בית הפרס שדה שנחרש בו קבר דתנן (אהלות פי"ז) **החורש את הקבר הרי זה בית הפרס. עד כמה הוא עושה. מלא מענה מאה אמה בית ד' סאין דהוי מאה על מאה. ואי אזיל לדבר מצוה כגון לינסב איתתא וללמוד תורה וליכא אורחא אחריתי שרי ליה למיזל לבית הפרס. דת"ר (מס' ע"ז דף יג.) הולכין ליריד של** עובדי כוכבים ולוקחין מהן בהמה **עבדים ושפחות בתים ושדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם כהן הוא מטמא** (לו) לדון ולערער עמהם בחו"ל וכשם שמטמא בחו"ל כן מטמא בביה"ק. ביה"ק ס"ד. אלא אימא בית **הפרס דרבנן. ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה. א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד. אבל מוצא ללמוד** אין מטמא. **ר' יוסי אומר אפילו מוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד א"ר יותנן הלכה כר' יוסי:** סליק הלכות טומאה

הלכות חלה

א (חלה פ"א) חמשה דברים חייבין בחלה. החטים והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין ומצטרפין זה עם זה: **גמ'** (מנחות דף ע:) [דף ע:] מה"מ אמר ר"ל אתיא לחם לחם ממצה. הכא כתיב והיה באכלכם מלחם הארץ והתם כתיב לחם עוני. והתם גופיה מנ"ל אמר ר"ל וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב אמר קרא לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו יצאו אלו שאינם באים לידי חימוץ אלא ידי סירחון. ומצטרפין זה עם זה. תניא כוסמין מין חטין. שיבולת שועל ושיפון מין שעורין. פירש"י במנחות הא דתני במתני' ומצטרפין זה עם זה לא שיצטרפו כולן יחד אלא צרופן כמו ששנויין בברייתא. וקשה דתנן בפרק בתרא דמכילתין השעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטין אלמא שעורין וכוסמין מצטרפין ובברייתא קתני כוסמין מין חטין משמע ולא מין שעורים. וצ"ל דהכי פירושו כוסמין אף מין חטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורין דוקא ובירושלמי דריש מכילתין פריך ממתני' דקתני דכולן ומצטרפין זה עם זה אמתני' דפ' בתרא דתנן מין במינו חייב מין בשאינו מינו פטור. איזהו מין במינו החטין אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין והשעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ומשני כאן בבלול כאן בנשוך. אם עירב קמח מכל ה' המינין ועשה עיסה מצטרפין לכשיעור. אבל אם עשה עיסה מכל אחת והשיכן זה לזה מצטרפין כההיא דפרק בתרא ואם תאמר בנשוך היאך מפרישין חלה מזה על זה והתנן בפ"ב דתרומות כל שהוא כלאים זה בזה לא יתרום מזה על זה. ובריש כלאים תנן דחטין וכוסמין כלאים זה בזה וכן שעורין וכוסמין וכן שעורין ושיפון. וי"ל דתרומה ניטלת מן התבואה מפרישין מן הדומה בתבואות ובחלה מן הדומות בעיסה. והכי איתא בירושלמי (פ"ד דחלה הלכה ד). ועוד י"ל כשיש לכל אחד שיעור אין

מפרישין ממין על שאינו מינו כדרך שאין תורמין ממין על שאינו מינו. וכן מוכח בתוספתא דמכילתין (פ"ב) דקתני קב חטין וקב שעורים וקב כוסמין הרי אלו מצטרפין כשהוא תורם תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו. חצי קב חטים וחצי קב שעורים וחצי קב כוסמין נוטל מן הכוסמין מירי שהכוסמין נתונים באמצע ונושכין עם החטים מצד א' ועם השעורי' מצד אחד הילכך כשיש בכל אחד קב נמצאו החטין חייבין בלא צירוף חיטין תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו ואף על פי שהכוסמין מחייבין את החטין ואת השעורין אין תורם מן הכוסמין עליהם לפי שגם הכוסמין מתחייבין במה שנושכין בחטין ושעורין ודי לו בצירוף עם אחד מהן. הילכך אם תורם מן הכוסמין על השעורים הוי כתורם מן החיטין על השעורים דכיון דצירוף החטין מחייב הכוסמין נגררין הכוסמין אחר החטין ונקראים על שמן. וכן נמי על החטין מהאי טעמא. אבל סיפא דליכא אלא חצי קב בכל אחד והחטין והשעורין מחייבין את הכוסמין תורם מן הכוסמין שהם מין שניהם. מסקנא דמילתא בבלול מצטרפין כולן לכשיעור. ואם עשה עיסה מכל אחד לבד אין תורמין ממין על שאינו מינו. ומין החטין אין תורמין על שום אחד מהן. ושעורין ושבולת שועל תורמין מזה על זה. וכן כוסמין ושיפון תורמין מזה על זה. וכשאין שיעור בכל אחד מצטרפין ע"י נשיכה. כדתנן בפרק בתרא חטין וכוסמין מצטרפין. ושעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין וכן כוסמין ושיפון ושיבולת שועל מצטרפין דכולהו בני בקתא דשעורים נינהו. וכי היכי דע"י נשיכה שעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין כך אינך נמי מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ומיהו בירושלמי דפ' בתרא קאמר דלרבנן דפליגי על רבי יוחנן לא מיצטרפי שיפון ושיבולת שועל:

ב מתני' (משנה חלה פ"א) אלו חייבין במעשר ופטורים מן החלה. האורז והדוחן והפרגיס והשומשמין והקטניות ופחות מחמשת רבעים בתבואה. הסופגנים והדובשנין והאסקריטין וחלת המשרת והמדומע :

גמ' אורז ודוחן מיני קיטנית הן ובלע"ז מיי"ל ופנייי"ל. פרגין פי' בערוך מק"ל בל' כנען והוא כעין רימון מלא זרע והזרע מתקשקש בתוכו כעין השומשמין. ופחות מחמשת רבעים בתבואה לכאורה היה נראה דה' רבעים יש למודדו בתבואה שכן היתה עיסת מדבר מלא העומר מן היו מלקטים ואחר כך טוחנן ברחיים. וראיתי באשכנז שהנשים גודשות הקמח לשיעור חלה ותליתי הדבר הזה בשביל שנפח הקמח רב מנפח התבואה. וקצת משמע כך לישנא דמתני' דקתני פחות מחמשת רבעים בתבואה אלמא בתבואה משערינן ומיהו אין ראיה כ"כ. דלפי שהזכיר תחילה מיני קיטנית דחייבין במעשר ופטורין מן החלה תנא בתר הכי גם בתבואה תמצא דבר שחייב במעשר ופטור מן החלה כגון פחות מחמשת רבעים. ולקמן בפרק שני תנן חמשת רבעים קמח חייבין בחלה הן ושאורן וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבין אלמא בקמח משערינן ועוד אי בתבואה משערינן מאי איצטריך לאשמועינן הן וסובן ומורסנן חמשת רבעים פשיטא דסובן ומורסנן בכלל כיון דמדדינן חמשת רבעים בתבואה. ועוד דקתני סיפא ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי אלו פטורין ואי משערינן בתבואה אמאי פטור הרי יש כאן ה' רבעי תבואה כבתחילה אלא ודאי בקמח משערינן ואשמעינן ברישא אף על גב דחמשת רבעי קמח בעינן סובן ומורסנן מצטרף בהדי קמח בעוד שלא ניטל מתוכו ובניטל מתוכו קתני סיפא דלא מצטרף. סופגנין לחם העשוי כספוג ועשוי רקיקים דקים. רקיקי מצות מתרגמינן אספוגין. דובשנין מטוגנין בדבש. איסקריטין עשוין כצפיחית דמתרגם איסקרטין בדבש (שמות טו) וכולהו לישתן רכה. וחלת המשרת מפרש בפ' כל שעה אריב"ל זה חלוט של בעלי בתים שחולטין אותו במחבת. מחבת מתרגמינן מסריתא אמר ריש לקיש הללו מעשה אילפס הן. ורבי יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשו בחמה (פטורין) ומסיק התם דבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דנהמא הוא ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. כי פליגי בהדביק ולבסוף הרתיח. ריש לקיש סבר כמעשה חמה הוא ופטור. ורבי יוחנן סבר כמעשה אילפס הוא ל"ש הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח: ר"ת ז"ל פסק כריש לקיש משום דסוגיא דשמעתין התם כוותיה. דקאמר התם סתמא דתלמודא לא דכ"ע מעשה אילפס פטור. ועוד הך סוגיא דיתיב רבה ורב יוסף אחורי דרבי זירא אליבא דר"ל איירי דר"י לא פטר אלא בעשוין בחמה ורב אלפסי ז"ל פסק

כרבי יוחנן (בפסחים פ"ב) מדלא חשיב לה ביבמות פרק החולץ בהדי תלת מילי דהלכה כר"ל וכן פסק בשאלתות דרב אחאי פרשת צו (סי' ע"ו) וכתב ביה דהא דמחייב ר' יוחנן במעשה אילפס היינו דווקא כשאפאו באילפס בלא משקין דומיא דתנורא אבל אם בשלו במים או טגנו בשמן מודה רבי יוחנן דלא הוי לחם כדמוכח בירושלמי דמכילתין (פ"א הלכה ה) דגרסינן התם א"ר יוחנן כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ואומר עליו המוציא לחם מן הארץ ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ור"ל אומר כל שהאור מהלך תחתיו אין חייב בחלה ואין אומרים עליו המוציא ואין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח אר"י ובלבד ע"י משקין כלומר בהא מודינא לך. ועוד היה אומר ר"ת דבדבר שבלילתו רכה פליגי. ר"י סבר אפייתו באילפס עושה אותו לחם. ור"ל סבר דוקא תנור אבל דבר שבלילתו עבה מודו כ"ע דאייחייב באלה ואפילו סופו לבשלו במים או לטגנו בשמן. דמשעת גלגול אתי חיוב חלה כדמוכח בכמה דוכתי מההיא דתנן (חלה פ"ג) נולד לה ספק טומאה עד שלא גלגלה תיעשה בטומאה משגלגלה תיעשה בטהרה. ועוד הביא ראיה ממתני' (חלה פ"א) דתנן עיסה שתחלתה סופגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה. תחלתה עיסה וסופה סופגנים תחלתה סופגנים וסופה עיסה חייבת בחלה פירוש תחלתה וסופה סופגנים כמו עיסה שבלילת' רכה ואח"כ מבשלין אותה או מטגנין אותה בשמן ההיא לא מיקרי לחם ופטורה מן החלה ואין מברכין עליה המוציא אלא בורא מיני מזונות ולאחריה מעין שלש. ותחלתה עיסה וסופה סופגנין כמו שבלילתה עבה ואחר כך מטגנין אותה בשמן או מבשלין אותה במים. תחלתה סופגנין וסופה עיסה כגון שבלילתה רכה ואח"כ אופין אותה בתנור אלמא בתר גלגול אזלינן וכיון שבלילתה עבה מיד נתחייב בחלה ואע"פ שסופה לבשלה במים. וכן היה אומר ר"ת דכי היכי דמיחייב בחלה ה"נ מברך עליה המוציא לאחר בישול או לאחר טיגון כדמוכח בברכות פ' כיצד מברכין דתניא היה עומד ומקריב מנחה בירושלים אומר שהחיינו נטלה לאוכלה אומר המוציא לחם מן הארץ וקפסיק ותני ל"ש מנחת סלת ול"ש מנחת מאפה תנור ול"ש מנחת מחבת ומרחשת אע"פ שמטוגנין בשמן. וה"ה נמי למבושלים במים דלא מסתבר לחלק בין מים לשמן. אבל וירמשיאש שקורין בספרד אלטייר"א היה אומר ר"ת דאין מברכין עליהם המוציא דאין עלייהו תוריתא דנהמא אע"פ שנתחייבה עיסתו בחלה. ורבינו שמשון ז"ל כתב דהלש עיסה גמורה ודעתו לבשלה במים או לטגנה בשמן פטורה מן החלה. ומביא ראיה מפרק כיצד מברכין (שם) דתני רבי חייא לחם העשוי לכותח פטורה מן החלה והתניא חייבת. התם כדקתני טעמא ר' יהודה אומר מעשיה מוכיחות עליה עשאה כעבין חייבת כלימודין פטורה ופירש"י התם לחם העשוי לכותח אין אופין אותו בתנור אלא מייבשין אותו בחמה. אלמא אע"ג דמשעת גלגול קאתי חיוב חלה כיון שגלגלו אדעתא לאפותו בחמה מיפטר משום דסופו לבטלו מתורת לחם והא דמפליג בין לימודין לכעבין משום דכעבין מיחלפי בשאר עיסה שאינה עשויה לכותח אבל לימודין מעשיה מוכיחות עליה ולא אתי לאיחלופי ובירושלמי (הלכה ו) גרסי' עיסת כותח חייבת בחלה שמא תמלך לעשות חררה לבנה. וכדי שלא יקשה ההיא דירושלמי מגמ' דידן יש לפרש ההיא דירושלמי בנוטלת מעט מן העיסה לאפותה באור וחיישינן שמא תמלך ליקח כשיעור חלה והיינו נמי דמפליג בגמרא בין לימודים לכעבין דכעבין אתי לימלך אבל לימודין לאו אורחיה לימלך. ומתני' דתחילתה עיסה וסופה סופגנין חייב היינו כשנמלך. אבל תחילתה עיסה לעשות סופה סופגנין פטורה ואמר נמי בירושלמי (שם) חדא איתתא שאלה לרבי מנא כגון דאנא בעינא למיעבד אצותי איטרא מהו דנסיבנא מינה ותהא פטורה מן החלה. אמר לה אסור שמא תמלך לעשות עיסה פירוש אצותי היינו עיסה כדמתרגמינן (במדבר ט"ו:כ') ראשית עריסותיכם איצוותכון ואשה זו לשה לעשות איטרא הוא כעין סופגנין ואיסקריטין. ושאלה באותו מקצת שהיא רגילה לאפות שלא בדרך איטרא אם יכולה לאוכלו בלא חלה. ואסר לה שמא תימלך על כולה או על כדי שיעור חלה. וה"ה לעיסת כותח אם לקח ממנה מעט כדי לאפותה נתחייבת כל העיסה. עוד בירושלמי (הלכה ז) אמר רבי יוחנן (נחתום) העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה. אלמא אף על פי שיש שיעור בשעת גלגול כיון שדעתו לחלקה בצק לפחות מכשיעור (ולמוכרה) פטור מן החלה וה"ה נמי העושה על מנת לעשות סופגנין. והא דאמר בפ' כיצד מברכין האוכל מנחה מברך עליה ברכת המוציא. לא במנחת מחבת

המטוגנין בשמן דבטלות מתורת לחם אלא במנחת מאפה תנור וסולת איירי אי נמי בכל המנחות ומתוך ששומנן מעט הוי כמו אפוי. ועוד ראיה מהא דאמר בפ' כל שעה אין יוצאין ברקיק מבושל אע"פ שלא נימוח. שהבישול מבטלו מתורת לחם ואע"ג דר"מ פליג עליה קי"ל כר' יוסי. וחביץ (קידרא) דפ' כיצד מברכין שלא נתבשל איירי והא דתניא התם הכוסס את החטה מברך עליה בפה"א. טחנה ואפאה ובשלה בזמן שהפרוסות קיימות מברך עליהם המוציא ולבסוף מברך ג' ברכות. רבי מאיר היא דסבר דלא אתי בישול ומבטל ליה לאפייה וכן כתב הרמב"ן ז"ל והביא ראיה מן הירושלמי דגרסינן התם (הלכה ט) איזה הוא עיסת הכלבים ר"ל אומר כל שעירב בה מורסן. **מתני'** אמרה כן בזמן שהרועים אוכלים ממנה פעמים שאין הרועים אוכלין ממנה רבי יוחנן אומר כל שעשאה כעבין חייבין כלימודין פטורין ותני כן עשאה כעבין חייבים כלימודים פטורין רבא בשם רבי שמואל ר' אמי בשם ר' חייא רובא (אמר) אפי' עשאה גלוסקין. והא תניא אם אין הרועים אוכלין ממנה תפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה. וכיון דמסקינן הכי שמעינן מינה דעיסת כלבים אפילו עשאה מסולת נקיה כמצותו של שלמה כיון דאדעתא דכלבים עבד פטורה מן חלה וה"נ דינא דסופגנין אע"ג דגלגלה העיסה כדרכה כיון שעל דעת לאוכלה סופגנין הוא ולבסוף נמי עשאה סופגנין פטור לדברי הכל. דעד כאן לא פליגי אלא בעיסת כלבים דתחילתה וסופה עיסה ונאפת בתנור ולחם גמור הוא ולפום הכי חיישי רבי יוחנן ור"ל שמא ימלכו הרועים לאכול ממנה. אי נמי דלמא אתי לאיחלופי בלחם דעלמא ומשתכחת תורת חלה. ולהכי בעי היכרא דמורסן לר"ל ולרבי יוחנן לימודים. ור' חייא ורבא לא חשוב כלל אלא אפילו בגלוסקא פטור. אבל בסופגנין שסופו מוכיח על תחילתו הכל מודים שהולכים אחר דעתו של אדם. תחילתו וסופו על דעת סופגנין פטור. תחלת עיסה על דעת עיסה סתם ונמלך לסופגנין חייבת שכבר נתחייב בחלה משעת גלגול. גלגל על דעת סופגנין ונמלך שלא לעשות סופגנין אלא עיסה סתם חייבת. וכי תימא מאי שנא מהא דתנן (חלה פ"ג) הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ופדאה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה התם מחוסר מעשה הכא במחשבה בעלמא תליא מילתא מעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה וכן הקנובקאות ששנינו דחייבות מפרש בירושלמי (הלכה ו) שלא תימא הואיל ועתידה להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה. מ"ט כיון שאפה בתנור או באילפס ונעשית לחם קודם שמחזירה לסולתה לא מפטרה במחשבה דמעיקרא מ"ט לחם כתיב והא איתעביד לחם הא חשב בשעת גלגול לדבר שאינו עושה אותה לחם בסוף (נ"א לחם בסופו ולא עשאו לחם בסוף) פטור ותו לא מידי. ורבינו מאיר הנהיג בביתו כשהיו לשין עיסה כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן היה מצוה לאפות ממנה מעט וע"י כך נתחייבה כל העיסה בחלה קודם שיאפו ממנו מעט. דחיישינן שמא תמלך כדפירשנו לעיל גם לא היה אוכל בלא המוציא אחר שנתבשלה או נטגנה גם לא היה מברך עליה המוציא אלא על לחם אחר היה מברך המוציא ואח"כ (היה) אוכלה:

ג מתני' (משנה בפ"ק דחלה) המעיסה בית שמאי פוטרין וב"ה מחייבין. החליטה ב"ש מחייבין וב"ה פוטרין:

גמ' בפרק כל שעה תניא המעיסה קמח על גבי מוגלשים. החליטה מוגלשין על גבי קמח. פירוש מוגלשין מים רותחין. וקאמר התם מאי שנא המעיסה ומאי שנא החליטה אמר רב יהודה אמר שמואל ואיתימא ריב"ל כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. ותברא מי ששנה זו לא שנה זו. כלומר מאן דמחייב מחייב בתרווייהו ומאן דפטר פטר בתרווייהו. והלכתא דתרווייהו חייבים דאע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחם קרינא ביה והכי אמרינן ביבמות האי חלוט דקאמרת מצה הוא למאי הילכתא. אמר רבינא לומר שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ואע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור או באילפס לחם מיקרי ואדם יוצא בה ידי חובתו וחייב בחלה. גרסינן בפרק כיצד מברכין כי אתא רבין אמר רבי יוחנן טרוקנין חייבין בחלה ול"ג פטור. והכי אי' בירושל' (חלה פ"א הל"ה) ר' יוחנן אומר טרוקנין חייבין בחלה ואומר עליו המוציא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ואף ע"ג שבלילתו רכה וגובלא בעלמא מ"מ הוי כמו תחילתו סופגנין וסופו עיסה שחייב בחלה. מאי טרוקנין. אמר אביי כובא דארעא. ואמר אביי טריתא פטורה מן החלה. ולא דמי לטרוקנין דאע"ג שבלילתה רכה אופין אותה בגומא שבכירה כמו שפירש"י התם

ונעשית לחם. אבל מרתח גביל שופכין אותה על הכירה והוא מתפשט ואין תורת לחם עליו. מאי טריתא. איכא דאמר מרתח גביל פירש"י נותנין קמח ומים בכלי ובוחשין בכף ושופכין בכירה שהיא ניסוקת ורותחת ואיכא דאמרי נהמא דהנדקא בצק שאופין בשפוד ומושחין אותו תמיד בשמן או במי ביצים ושומן. ואיכא דאמר לחם העשוי לכותח תני ר' חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה. ואם עשאן כעבין חייבין נתתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. ונשים שנתנו לנחתום לעשות להם שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטור מן החלה: גרסינן בירושלמי (הלכה ז) אמר רבי יוחנן העושה עיסה ע"מ לחלקה בצק פטורה מן החלה. א"ל והא תנינא נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. א"ל לא תתיובני נחתום. נחתום לאו בדעתו הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות ונטבלו מיד כלומר אם ימצא שיקנה הכל כאחד לא יחלק:

מתני' עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה ואם אין הרועים אוכלין ממנה אין חייבת בחלה:

גמ' בסיפרי זוטא דריש לה מדכתיב עריסותיכם שלכם חייב ושל חיה פטור:

מתני' (חלה פ"ב) עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה:

גמ' ירושלמי (שם הל' ג) א"ר יוסי בר חנינא דר' אלעזר בר' יהודה איש ברתותא היא דתנינן תמן (טבול יום פ"ג) עיסה שהוכשרה במשקה ונילושה במי פירות ונגע בה טבול יום רבי אלעזר בר' יהודה איש ברתותא אומר משום ר' יהושע פסל את כולו. ר"ע אומר משמו לא פסל אלא במקום מגעו. ר' חייא בשם רבי יוחנן אומר ד"ה היא. אע"ג דאמר ר"ע תמן אין מי פירות מחברין לטומאה מודה הוא הכא שמי פירות מחברין לחלה. רבי חייא בר אבא בשם ריב"ל אומר אין לך מחבר (מכולם) אלא שבעה משקין בלבד ר' יוסי בעי מה את אמרת לחלה או לטומאה אי תימא לחלה כ"ש לטומאה. אי תימא לטומאה הא לחלה לא. רבי יונה פשיטא ליה לחלה כל שכן לטומאה. רבי יונה כדעתיה דרבי יונה תני רשב"י. דתני רשב"י ר"ט אומר נאמר כאן חלה ונאמר להלן חלת לחם שמן מה חלה האמורה להלן עשויה בשמן אף חלה שנאמר כאן עשויה בשמן ושמן א' משבעה המשקין היא ונראה אף ע"ג דסתם לן רבי הכא דעיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה כיון דאמוראי סברי דמי פירות אין מחברין לחלה ומוקמינן הך סתמא כרבי אלעזר ברבי יהודה איש ברתותא ופליג עליה ר"ע וקי"ל הלכה כר"ע מחבירו א"כ אין הלכה כסתם משנה זו. אף ע"ג דר' יוחנן סבר דר"ע מודה דמי פירות מחברין לחלה. הא פליגי עליה רבי יוסי בר חנינא וריב"ל ור' יונה וברייתא דר"ש בן יוחאי מסייעתן. וגם ר"ת פסק דהלכה כריב"ל לגבי ר' יוחנן והביא ראיה ממגילה מהא דמבי רבנן לבי כנשתא לא מזבנינן. ובסדר תנאים ואמוראים כתב דהלכה כריב"ל בכל מקום לכן יש ליזהר שלא ללוש עיסה במי ביצים לבד בלא תערובת מים כדי לצאת מן הספק על חיוב חלה : האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני שהיא יכולה לכסות עצמה אבל לא האיש מפני שצריך לברך ברכת הפרשת חלה. ובפרק מי שמתו מוקי כשפניה טוחות בקרקע וכל ערותה מכוסה. אבל באיש בולטין הביצים והגיד. ירושלמי (הלכה ד) הדא דאמרת עגבות אין בהם משום ערוה הדא דתימא לברכה אבל להביט אפילו כל שהן אסור. כהדא דתני המסתכל בעקבה של אשה כאילו מסתכל בבית הרחם והמסתכל בבית הרחם כאילו בא עליה:

ד מתני' העושה עיסתו קביים ונגעו זה בזה פטורים עד שישוכו ר' אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה:

גמ' פירוש קביים קב קב בפני עצמן. ומסיק בפ' אלו עוברין דר' אליעזר לא בעי נשיכה אלא נגיעה בכלי ובריש מסכת נדה פסיק הלכה כר' אליעזר. והא דמצרכי רבנן נשיכה ור' אליעזר נגיעה. ה"מ לצרף יחד שתי עיסות שאין בכל אחת כשיעור. אבל לתרום מן המוקף אפילו נגיעה לא בעינן רק שיהא סמוכות זו לזו בפנינו. כדאמר גבי קנקנים של יין (מעשר שני פ"ג) הסמוכין זה לזה דאמר עד שלא גפן תורם מזו על זו והא דאמר עלה בירושלמי חמשה שקין בגורן תורם ומעשר מזו על זו והא דתנן במתני' רבי אליעזר אומר נטלת מן הטהור על הטמא כיצד עיסה טמאה ועיסה טהורה נוטל כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה. ונותן פחות מכביצה באמצע כדי להנטל מן המוקף אלמא בעינן נגיעה לענין מוקף טהורה וטמאה שאני כדאיתא בירושלמי דהאי פירקין (בסופו) דבר שהוא מקפיד על תערובתו אין הכלי מצרף. עיסה טהורה ועיסה טמאה

עשה אותו כדבר המקפיד על תערובתו. בעיסה תחלה. אבל בעיסה שניה אין לשני מגע אצל הטבל והא דקאמר אין הכלי מצרף לאו דווקא דלא בעי כלי אלא לאשמועינן דאפי' כלי אין מועיל בדבר המקפיד על תערובתו: המפריש חלתו קמח אין חלה וגזל ביד כהן העיסה עצמה חייבת בחלה. והקמח אם יש בו שיעור חייבת בחלה ואסורה לזרים דברי רבי יהושע. אמרו לו מעשה וקיפשה זקן אחד זר. אמר להן אף הוא קלקל לעצמו ותיקן לאחרים פירוש אין חלה דעריסותיכם כתיב. והא דאסורה לזרים משום מראית העין כיון שראו אותה בא ליד כהן ואתו למימר ראינו זר אוכל חלות. וקיפשה פירוש חטפה ואכלה. קלקל לעצמו מפרש בירושלמי דאכלה ואיענש. ותיקן לאחרים דאינון אכלין ותולין ביה אית תני תיקן לעצמו מ"מ אוכלה וקלקל לאחרים דאינון סברי דהיא מותרת והיא אסורה:

מתני' חמשת רבעים קמח חייבין בחלה הן ושאורן וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבים. ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי אלו פטורין:

גמ' חמשת רבעים קמח דילפינן מעיסת מדבר דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא והאיפה שלש סאין והסאה ששה קבין והקב ארבעה לוגין. הרי שבעים ושנים לוגין באיפה. עשירית של שבעים הוא שבעה לוגין. ועשירית שני לוגין הוא ביצה וחומש ביצה. כי לוג הוא ששה ביצים. נמצא חמש רבעים הם מ"ג ביצים וחומש ביצה. והרוצה לשער המדה ממלא כלי מלא מים ונותן לתוכו מ"ג ביצים בינונים והמים היוצאים הוא המדה. והא דמצרף המורסן מפרש בפ' כלל גדול שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה. ומה שפטר כשחזר לתוכו מפרש בירושלמי א"ר יוחנן דרך עיסה שנו כאן וכיון שניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן איך זה דרך עיסה:

מתני' שיעור חלה אחד מכ"ד העושה עיסה לעצמו והעושה למשתה בנו אחד מכ"ד נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שהיא עושה למכור בשוק אחד ממ"ח:

גמ' ירושלמי תניא אמר רבי יהודה מפני מה אמרו בעל הבית אחד מכ"ד מפני שעינו יפה בעיסתו וחכ"א לא מפני השם הוא זה אלא בעה"ב עיסתו מעוטה ואין בה כדי מתנה לכהן. נחתום עיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן:

ה מתני' (חלה פ"ג) אוכלים עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים ותטמטם בשעורי' גלגלה בחטי' וטמטמה בשעורי' האוכל ממנה חייב מיתה. כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שיהו שם חמשת רבעים קמח:

גמ' לפי שאין עיסת השעורים נדבקת יפה לפיכך נקראת לישתה טימטום. והא דקתני שמגבהת חלתה מיד כשהיא נותנת את המים. לא שיהא זה עיקר המצוה וטוב יותר שתמתין עד אחר גמר הלישה ותעשה כולה גודש אחד. אלא תקנת חכמים הוא בעיסה טהורה למהר להפריש חלתה בטהרה שמא תטמא העיסה והא דקתני בירושלמי כיון שהיא נותנת את המים זו היא ראשית עריסותיכם. ה"ק מנתינת המים קרינן ביה שפיר ראשית עריסותיכם. ולא שתהא עיקר המצוה בכה"ג. ובלבד שתהא שם חמשת רבעים קמח שנתערבו במים דבפחות מכן לא הגיעו עדיין לכלל חיוב. וברוב ספרים כתוב ובלבד שלא יהו שם חמשת רבעים קמח. פי' שלא נתערבו במים דאם נשארו חמשת רבעים לא נפטרו בחלה שהפרישו קודם שנתגלגלה. והכי איתא בירושלמי למה לי ובלבד שלא יהא שם חמשת רבעים קמח. אמר רב מתנא מתני' עד שלא למדו הכהנות. ומה למדו את הכהנות. הרי זו חלה על העיסה הזאת ועל השאור המתערב בה ועל הקמח שנתערב בה ועל הקרץ שניתן תחתיה לכשתעשה גוש אחד תוקדש זו שבידי לשם חלה. אלמא אחר שלמדו להתנות אין חושש אם נשתייר שם חמש רבעים קמח. אבל קודם לכן לא. וצריך ללמוד תנאי זה לנשים שלנו המפרישות חלה מיד אחר הגלגול קודם עריכת הלחם דבעיסה גדולה פעמים שעורכים קמח הרבה בכל ככר וככר ואע"פ שאין בככר אחד חמש רבעים מ"מ התנור מצרפן. והוה מצינו למימר דקמח הנתון בכל ככר וככר בטל ברוב הככר ושוב אין התנור מצרפן. אבל בתוספתא משמע דמצרף דתניא כהן ששייר קמח לעיסתו וכן האשה ששיירה קמח לעיסתה והקרץ והשאור מצטרפין לחמש רבעים לאסור את העיסה. וע"כ מיירי בקמח שעורך בו הככרות דקמח לאו בר חיוב חלה הוא. אלמא אע"פ שנתבטל חוזר ומצטרף לחמש רבעים לאסור. ואע"ג דחלה זו לא הויא מוקף לקמח המתערבת בעיסה אחר כך מ"מ כיון דהוה מוקף עיקר העיסה סגי בהכי. וצריך שלא תשרף

החלה עד אחר גמר גיבול והערבבה:

ו מתני' עובד כוכבים שיתן לישראל לעשות לו עיסה פטורה מן החלה. נתנה לו במתנה עד שלא גלגלה חייבת משגלגלה פטורה:

גמ' פירוש פטורה מן החלה דכיון שהעיסה של עובד כוכבים אין גלגול של ישראל מחייבתה וכן עיסת ישראל אין גלגול של עובד כוכבים פוטרתו. העושה עיסה עם עובד כוכבים אם אין בשל ישראל כשיעור פטורה מן החלה. והא דפטרינן בפ' ראשית הגז שותפות של עובד כוכבים מן החלה היינו כשאין בחלקו של ישראל כשיעור. בירוש' פריך מה בינה לעיסת ארנונה אילו עיסת ארנונה שמא אין חייבת. ומשני תמן ברשות ישראל היא שמא ימלך עובד כוכבים ולא יטלנה ברם הכא בדעתו היא תלויה. א"ר בון בר חייא בעאי קומי ר' זירא אפי' יש בשל ישראל כשיעור יעשה קב מכאן וקב מכאן וקב עובד כוכבים באמצע. א"ל רבי זעירא ואינו מעורב ע"י עובד כוכבים אתמהא ויראה דא"א להפריש מיני' וביה (דיש בשיעור) דבשיעור חלה שיפריש א"א שלא יהא בו מעיסת עובד כוכבים ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. אלא לש כשיעור חלה ומניח אצל העיסה ומפרישה לחלה. ומיהו נראה דיוכל להפריש מיניה וביה דיש בילה בדבר לח לכ"ע. ובשיעור חלה שיפריש א"א שלא יהא בו משל ישראל וחלה אין לה שיעור מה"ת:

ז מתני' עובד כוכבים שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב. ואם ספק חייב:

ח העושה עיסה מן החטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח:

גמ' חייבת בחלה אע"ג דלית בה שיעור דגן. ויוצא בה ידי חובה בפסח מהכא דייקינן בפ' התערובות דנותן טעם ברוב דאורייתא:

ט מתני' הנוטל שאור מן העיסה שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר יוציא לפי חשבון. ואם לאו מוציא חלה אחת על הכל:

גמ' פי' לפי חשבון אם נטל קב מעיסה חייבת ונתן לתוך עיסה פטורה אם יש לו פרנסה ממקום אחר כגון שיש לו עיסה חייבת מפריש עליה אחד מכ"ד בקב ואין זה כמפריש מן החיוב על הפטור שאין השאור בטל בעיסה ובתוס' קתני שמביא קמח ולש עיסה להשלים עם השאור לה' רבעים ומצטרף עם השאור. כדתנן במתני' דדבר שהורמה חלתה אין מפסיק. ואם לאו שאין לו עיסה חייבת חלה ולא קמח מוציא חלה א' מכ"ד על כל העיסה וטבל אוסר בכל שהוא במינו ונעשית כולה טבולה לחלה:

מתני' הנוטל שאור מעיסת חטין ונותן לתוך עיסת האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה. ואם לאו פטורה. א"כ למה אמרו הטבל אוסר בכל שהוא. במינו ושלא במינו בנותן טעם:

י (חלה פ"ד) שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הן ממין א' פטור. ובזמן שהן של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור:

גמ' פי' אפי' הן ממין א' פטור ואין נשיכה זו וצירוף סל מצרפן כיון דמקפידות אפי' לשו שני קבין כאחד כיון דסופן לחלק בצק פטורות. כדפרישית לעיל גבי נחתום (בסי' ג' וע"ש) מין במינו חייב בנשיכה או בצירוף סל. ירושלמי סתם אשה אחת אינה מקפדת ב' נשים מקפידות אשה אחת שהיא מקפדת עשאוה כשתי נשים שתי נשים שאינן מקפידות עשו אותם כאשה אחת. אם אינה מקפדת למה היא עושה בשתי מקפדת. א"ר יוחנן בשאין לה מקום ללוש היה לה מקום ללוש. והיא עושה אותה בשתי מקומות מקפד' היא. נקי וקיבר מקפדת היא:

מתני' ואי זה הוא מין במינו החטין אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין השעורין מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ר' יוחנן בן נורי אומר שאר המינין מצטרפין זה עם זה:

גמ' פי' שאר המינין שלא הוזכרו במשנה הן שיבולת שועל ושיפון ולרבנן שיפון מין כוסמין ושבולת שועל מין שעורין ואין מצטרפין והכי איתא בירושלמי ולעיל פירשתי דבירושלמי פריך מהך מתני' אמתני' דפ"ק דקתני דכולם מצטרפין זה עם זה ומשני כאן בבלול כאן בנשוך:

יא עוד תניא בירושלמי אית תני כל המינין מצטרפין זה עם זה פי' אפי' בנשוך. על דעתיה דהדין תנא ברא מה בין נשוך מה בין הבלול א"ר יודן אביו דרבי מתניא כשחלקן והוסיף עליה נשוכין חייבין בלולין פטורין. פירוש קב חטין וקב שעורין שנשכו וחלקן והוסיף על קב חטין רובע חטין ועל קב שעורין רובע שעורין דאי נשוך הוי חבור לכל דבר הרי כבר נתחייבו ומה

שהוסיף פטור. כדאיתא בירושלמי (פ"ג הלכה ה) שני ישראלים שעשו שתי קבין וחלקו והוסיף זה על שלו וזה על שלו פטורין שכבר היה לו שעת חובה ונפטרו ולענין זה יש חילוק בין בלול לנשוך דאע"ג דשניהם חבור להתחייב בחלה מיהו סבר האי תנא ברא דנשוך חבור לחומרא אבל לא להקל לפטור אם הוסיף. הילכך נשוכין וחלקן והוסיף חייבים. בלולין וחלקן והוסיף פטורין. ולית הלכתא כהאי תנא ברא אלא נשוכים לא מצטרפו אלא כסדר שפירשתי למעלה:

יב מתני' שני קבין וקב אורז או תרומה באמצע אין מצטרפין. דבר שניטל חלתו באמצע מצטרף שכבר נתחייב בחלה:

גמ' ירושלמי קב מדומע אין מצטרף. קב הכותי אין מצטרף קב מין אחר מצטרף. קב אשה אחרת מצטרף קב חדש מצטרף. ר' בון בר' חייא בעי קב חלה מאי. תני רבי חלפתא בן שאול קב הקדש מצטרף. קב חלה אין מצטרף. מה בין הקדש מה בין החלה. הקדש ראוי הוא לפדותו ולחייבו בחלה. חלה אין ראוי לפדותה ולחייבה. אבל דבר שנטלה חלתה ראוי להתחייב אם נתן בו שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ואין לה פרנסה ממקום אחר:

יג מתני' קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה ר' ישמעאל אומר יטול מן האמצע וחכמים אוסרים:

גמ' ירושלמי יאות א"ר ישמעאל כוסמין וחטין ב' מינין הן ע"י שהן דומין לו אתמר מצטרף חדש וישן לא כל שכן. א"ר הילא טעמא דרבנן כוסמין וחטין ב' מינין הן ואין בני אדם טועין לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה אבל חדש וישן מין אחד הוא אם אתה אומר כן סבור לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה (אבל חדש וישן מין אחד הוא). הנוטל חלה מן הקב. רבי עקיבא אומר חלה. וחכמים אומרים אינה חלה. ב' קבין שנטלה חלתן של זה בעצמו ושל זה בעצמו וחזר ועשאן עיסה אחת רבי עקיבא פוטר. וחכמים מחייבים. נמצא חומרו קולו:

יום שכד

ר"ף ה. ה: ו. **יד מתני'** רבן גמליאל אומר ג' ארצות לחלה מא"י עד כזיב חלה אחת מכזיב עד הנהר ועד אמנה ב' חלות אחת לאור ואחת לכהן. של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור. ומן הנהר ועד (אמנון) אמנה ולפנים ב' חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אין צריך טבילה ואסורה לזבין ולזבות ולנדות וליולדות ונאכלות עם הזר על השולחן וניתנת לכל כהן:

גמ' פירוש שלש ארצות חלוקות בדין חלה. מא"י ועד כזיב פירוש כל א"י עד כזיב שהיא רצועה היוצאה מעכו לצד הצפון והוא א"י ממש וכבשוהו עולי בבל כדמפרש בפרק ששי דשביעית מפרישין חלה אחת ונאכלת בטהרה מכזיב עד הנהר לצד מזרח ומכזיב ועד אמנון לצד מערב ואין א"י ממש כי כבשוהו עולי מצרים ולא כבשוהו עולי בבל וקדושה ראשונה בטלה כשחרב הבית מפרישין ב' חלות. הראשונה נשרפת והב' נאכלת. ומפרש בירושלמי שאם לא היו מפרישין אלא חלה אחת אם היתה נאכלת יאמרו תרומה טמאה נאכלת כי זו הארץ טמאה היא כארץ העובדי כוכבים כיון שלא כבשוה עולי בבל. ואם היתה נשרפת יאמרו תרומה טהורה נשרפת כי רואין את בני הארץ נשמרים בטהרה. הילכך תיקנו להפריש ב' חלות ודבר תימה הוא בעיני הרואה ונותן אל לבו להבין טעם הדבר ואם אינו יודע להבין ישאל ויגיד לו. של אור יש לה שיעור מפורש בירושלמי מפני שהיא מן התורה ולאו דוקא מן התורה אלא נראית כשל תורה הואיל והיתה קדושה מתחילה הילכך יפריש כשיעור עיסה טמאה אחד ממ"ח: מן הנהר ועד אמנון ולפנים פירוש מתחילת הנהר ולפנים הימנו וכן מתחלת אמנון ולפנים הימנו הוא חוצה לארץ ממש הלכך מרבים בנאכלת וטבול יום אוכלו פירוש טבול יום דבעל קרי אף על פי שטומאה יוצאה עליו מגופו כיון דטביל שרי ביה. אבל טמא מת וטמא שרץ מותר לאוכלה דאין תרומת חו"לאסורה אלא למי שטומאה יוצאה עליו מגופו וכ"ש חלה זו השניה שאינה אלא להיכירא בעלמא: ר' יוסי אומר אין צריך טבילה כיון דאינה אלא להיכירא בעלמא אין לה דין תרומת חו"ל ומותרת אפי' למי שטומאה יוצאה עליו מגופו: ואסורה לזבים וכו'. וקאמר עלה בירושלמי לר' יהודה נצרכה וטעות סופר הוא וה"ג לרבי יוסי נצרכה ואע"ג דשרי ליה לבעל קרי בלא טבילה אסר לה להני בלא טבילה וע"כ בלא טבילה איירי דאי כשטבלו איירי לרבנן נמי נצרכה אלא ודאי ה"נ שרו כשטבלו כי היכי דשרו טבול יום דבעל קרי אע"פ שטומאה יוצא מגופו דאין לחלק אחר שטבל בין טומאה

חמורה לטומאה קלה כי היכי דמפליג רבי יוסי קודם שטבלו. ונאכלת עם הזר על השולחן ולא גזרינן העלאה אטו אכילה: גרסינן בבכורות פרק עד כמה אמר שמואל חלת חו"ל מבטלה ברוב רבה מבטל ברוב ואכיל לה בימי טומאה ופירש ר"י הא דקאמר שמואל מבטלה ברוב לאוכלה כהן בימי טומאה קאמר כדהוה עביד רבה. ועובדא דרבה פירוש הוא למילתא דשמואל למימרא דאיהו ס"ל כשמואל והוה עביד בה עובדא אבל למיכלה זר לא מבטלא בהכי. וי"מ הא דשמואל אפילו לאוכלה זר נמי בטלה בהכי דסתמא איתמר ולבטול לגמרי משמע ורבה כהן הוה והיה סמיך עליו לאוכלה בימי טומאה ומאי דהוה עביד מפרש בגמרא והוא הדין לאכול זר ומביאין ראיה מן הירושלמי דגרסינן הורה רבי בבצרא שהיא צריכה רוב א"ר יונה מלמד שהיא עולה בפחות ממאה. אמר ר' זעירא מתני' אמרה כן ואפילו אחד באחד דתנינן ונאכלת עם הזר על השולחן. ומשמע שר"ל שהכהן והזר מערבין פתן ואוכלין ביחד כן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ה מהלכות ביכורים) ור"י ז"ל אמר דגמרא דידן לא סבירא הכי דתרומת חו"ל אע"ג דאינה טובלת כדאמר שמואל בפרק עד כמה (שם) תרומת ח"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש מדמעת. כדמוכח במנחות פרק ר' ישמעאל דקאמר תרומת העובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת משמע הא דישראל מדמעת: והרמב"ן ז"ל כ' (מהא) דהא דקאמר תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת היינו במחצה על מחצה. והא דקתני אינה מדמעת ולא קתני אינה אוסרת למידק מינה הא תרומת עובד כוכבים בא"י מדמעת אפילו עד מאה כשל ישראל: וניתנת לכל כהן מפרש בירושלמי בין לכהן חבר בין לכהן עם הארץ וכתב הרב רבי' שמשון ז"ל דליתא דבפרק הזורע אמר דזורע לחיים וקיבה אינם ניתנין לכהן עם הארץ דאין נותנין מנת אלא למחזיקים בתורת ה'. אלא הכא בחבר שאינו אוכל חולין בטהרה כי ההיא דרבי מאיר בשילהי הניזקין ולי נראה דחלה ב' דמתני' עלה קאמר בירושלמי דניתנת לכהן עם הארץ דהקלו בה שאינה אלא להיכירא בעלמא וגם הקילו בה להתירה לישראל ע"י ביטול ברוב. ולא קשה הא דקאמר תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת הא דישראל מדמעת. הרי פירשתי דין שלש חלות השנויות במשנתינו: וחלה דידן שאנו מפרישין עכשיו יש לה עוד דין אחר דגרסי' בבכורות בפרק עד כמה (שם) אמר רבינא הלכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן ואי ליכא כהן קטן שקלא ליה בריש מסא ושדיא לה בתנורא והדר מפרשת חלה אחריתי כי היכי דלא לישתכח תורת חלה ואכיל לה אפי' כהן גדול: נמצא דהיכא דאיכא כהן קטן שאוכל החלה אין להפריש חלה אחרת. ובחלה שלישית דמתני' אף ע"פ שגם היא בחו"ל צריך לעולם להפריש ב' חלות ואותה של אור אינה נאכלת כלל. דומיא דחלה ב' דמכזיב ועד הנהר ועד אמנון לפי שהיו סמוכין אצל ארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת א"י טמאה גזרו עליה שלא לאוכלה אפילו כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה. וההיא דבכורות איירי במקומות הרחוקים מא"י כגון מקום האמוראים ולא מתחזיא חלה דידהו כחלת א"י ולא גזרו עליה איסור מחמת טומאה עצמה ואמרו שהיא נאכלת לכהן קטן שלא יצא טומאה מגופו ולא יפריש אחרת כיון דזו נאכלת ונראה דה"ה נמי דשריא לכהן גדול שטבל לקריו אע"פ שלא העריב שמשו דמסתבר שאין להחמיר בה יותר מבחלת כהן שמפרישין הסמוכין לא"י. וכ"כ בעל ה"ג ז"ל אמר רבינא הלכך נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטבל לקריו. ואי תקשי לך אמאי נקט כהן קטן כיון דשריא אפילו לגדול שטובל לקריו. ואי משום טורח טבילה. והלא בלאו הכי צריכין לטבול לאכול בתרומה. וי"ל לפי שאין שיעור לחלת חו"ל ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן. והכי משמע לישנא שקלי לה בריש מסא ושדיא לה לתנורא אלמא דבר מועט הוא וכמו שהקילו בחלת בבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפה ולהפריש אחרת לכהן כמו לאותם הסמוכים לא"י כך הקילו בשניה להתירה לזבין ולזבות לנדות וליולדות. דלא מפליג התם בין כהן גדול המותר בחלה ב' בשום טומאה ואף ע"ג דהחמירו בחלה שניה של סמוכים לא"י לאוסרה לזבין ולזבות שהרי החמירו גם בחלת האור יותר. ועוד שהרי הב' קבועה בסמוכים להפריש לעולם וברחוקים אין צריך להפרישה כשיש כהן קטן או גדול שטבל לקריו. לכך הקילו בה טפי ולא אסרוה אלא לזרים. ותמהתי על כי ראיתי ברוב מקומות באשכנז שאין מפרישין חלה שניה אף כששורפין הראשונה. ויש ליתן טעם לדבר משום דבימי אמוראים היו אוכלים תרומה טהורה בא"י כי היה להם אפר פרה כדאמרי' (נדה דף

ו.) חבריא מדכו בגלילא ולכך הצריכו להפריש גם בחו"ל חלת כהן שלא תשתכח תורת חלה. אבל האידנא שבטל אפר פרה ואין חלה נאכלת בארץ ישראל אף בחו"ל אין צריך להפריש חלת כהן. וכ"כ בה"ג. וחלה בא"י אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטה להיפך כיון דאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן שתשתכח תורת חלה ולמחר יבנה בית המקדש וסבורים יהיו שאין דין שתאכל חלה:

טו העושה עיסה מחיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובה בפסח:

גמ' לשון הרמב"ן ז"ל הא מתני' חזינא לפרושה ולבררה משום דקשה היא ועמוקה ודאי מדקתני ואדם יוצא בה ידי חובתו שמעינן מינה דמדאורייתא הויא כשל חיטין כל אימת דאיכא טעמא דחיטין אע"ג דמערבינן בגוה אורז טפי טובא וה"נ אסיקנא בגמרא בפרק כל הזבחים שנתערבו דמתני' אפילו רובה אורז הוא ואפ"ה כיון דאיכא טעמא דחיטי לא בטל. וכיון דהכי הוא איכא למידק עלה דהא קיימא לן כזית בכדי אכילת פרס בטעמו וממשו דאורייתא הא כל היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס דכ"ע לאו דאורייתא. ונהי נמי דטעמא לא בטיל היאך יוצא ידי חובה בפסח הא עיקרה אורז הוא ואשכחן בתלמודא א"י פירושא דמילתא ופירוקה. דקא מפרש טעמא דמתני' משום גרירה. וה"ג התם בפ"ק דחלה כמה דאת אמר תמן אין לך בא לידי חמץ ומצה אלא ה' המינים בלבד ודכוותה אין לך נגרר עם כולן אלא חיטין ושעורין בלבד. רבי אילא בשם ר"ל לא שנינו אלא העושה עיסה מן חיטין. מן האורז אין נגרר אלא עם החיטין בלבד שמעינן השתא דטעמא דמתני' משום דאע"ג דעיסת האורז לאו לחם הוא מיהו כי מערב לה בהדי דגן ואית ביה טעם דגן (גזרו) הדגן גוררו לעשו' הכל לחם להתחייב בחלה וקסברי בני א"י דהאי דינא ליתא בכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון אלא בחיטין ובשעורין בלבד שגוררין מפני שדרך עיסה שנו ודרכן של בני אדם לעשות עיסה משאר המינין עמהן. ועוד דקאמר טעמא כמה דתימא תמן אין לך בא לידי מצה וחמץ אלא ה' מינים בלבד דהכי קים להו לרבנן והכי בדיק להו ודכוותה אין לך נגרר עם כולן לעשות עיסה ולבא לידי וחמץ אלא חיטין ושעורין בלבד. דקים להו לרבנן דאינהו גוררין ומביאין אחרים לידי חמץ ומצה ולא שאר מינין. ור' אילא בשם ר"ל סבר דאין לך גורר אלא החיטין את האורז אבל שעורין אין גוררין אורז ולא חיטין עצמן גוררין מין אחר. שלא שנינו אלא מן החיטין ומן האורז ואילו היה מין אחר נגרר או מין אחר גורר הוה תני לה במתניתין כדקתני האי. מדלא קתני אלא חיטין ואורז ש"מ שאין לך אחר גורר ונגרר. ודיוקא דדייק רבא מהא מתני' בפ' כל הזבחים (שם) דמין בשאינו מינו בטעמא וטעמא לא בטיל קושטא הוא ועל הדין אורחא נמי אתמר אף על גב דחיטין גוררין את האורז אי ס"ד טעמא בטיל דבר שנתבטל בעצמו האיך גורר את אחרים אלא טעמא לא בטיל וכיון דלא בטיל וחזי לאצטרופי כדנפשיה כגון דאיכא כזית בכדי אכילת פרס מצטרף לכל עונשים שבתורה לחלה ומצה נמי דגורר את האורז לעשותו לחם. ע"כ דבריו. ועוד האריך ודברים שאין בהם צורך הם. ולא ידענא מאי קשה ליה למה יוצא בו כיון דליכא כזית בכדי אכילת פרס. חיטי איתא בטעם וממש. דטעם כעיקר בשאין מינו דאורייתא וכיון שנתנו החיטין טעם באורז הפך הטעם את האורז להיותו כמו חיטה וקרינן טעמו וממשו חיטה וכן מוכח בזבחים פרק התערובות דאמר ר"ל הפיגול והנותר והטמא שבללן זה עם זה ואכלו פטור וכו' ש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא מתיב רבא העושה עיסה מן החיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייב בחלה ואדם יוצא בה ידי חובה בפסח. ואף ע"ג דרובא אורז אלמא מין בשאינו מינו בטעמא וכיון שנתן בה טעם נקרא על שמו ויוצא בה ידי חובה וחשיב כטעם וממש חטה. ותדע דהא ר' יוחנן הוא דאמר ע"ז דף סו.) טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו ואיהו גופא הוא דסבירא ליה כר"ע בפרק אלו עוברין ובנזיר טעם כעיקר דאורייתא. אלא ודאי הטעם עושה אותו כממש. וההוא דטעמא ולא ממשו אין לוקין עליו רבינו תם דאירי במין ומינו. והר"ר חיים ז"ל טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס ובהכי מיירי הכא כשיש כזית חטין כדי אכילת פרס דאורז ואז נהפך כולו חטים ויוצא בה ידי חובה בכזית. והירושלמי שפי' הטעם משום גרירא משום דהוה קשה ליה נהי דאזלינן בתר טעם וחשיב כולן חטין מכל מקום כיון דרובה אורז אין בא לידי חמוץ והיאך יוצא בה משום מצה. ולכך הוצרך לפרש טעם החטה גורר את האורז וגורם לבא לידי חמוץ:

סליק הלכות חלה

הלכות כלאים

א תנן בפ"ק דקדושין כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה וכלאים. ר' אליעזר אומר אף החדש. ואמר עלה בגמרא מאי תלויה בארץ ומאי אין תלויה. אילימא תלויה דכתיב ביה ביאה ושאין תלויה דלא כתיב ביה ביאה. והרי תפלין ופטר חמור דכתיב ביה ביאה ונוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ. אמר רב יהודה הכי קאמר כל המצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ ושהיא חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים רבי אליעזר אומר אף החדש וקיימא לן כרבי אליעזר דסתם לן תנא כוותיה. דתנן (ערלה פ"ג) החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים. א"ר אסי א"ר יוחנן לוקין על הכלאים דבר תורה. א"ל רבי אלעזר לר' אסי והא אנן תנן והכלאים מדברי סופרים לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בהרכבת האילן. כדשמואל דאמר שמואל את חקתי תשמורו חקים שחקקתי לכם כבר בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים. מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה. מה בהמתך בין בארץ בין בחו"ל. אף שדך בין בארץ בין בח"ל. אלא הא כתיב שדך ההוא למעוטי כלאי זרעים שבחו"ל רב נחמן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא. חזיוה להההוא גברא דהוי זרע חיטים ושעורים. א"ל ניתי מר ונשמתיה. א"ל לא חווריתון לא נתחוור לכם דבר זה כי מותר הוא. שוב חזו להההוא גברא דהוי זרע חיטי ושערי בי גופני א"ל ניתי מר נשמתיה. א"ל לא צהריתו. לא קי"ל כרבי יאשיה דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. רב יוסף מערב בזרוני וזרע א"ל אביי והא תנן וכלאים מדברי סופרים. א"ל ל"ק כאן בכלאי הכרם כאן בכלאי זרעים. כלאי הכרם דבארץ אסירי בהנאה גזרו בהו רבנן. כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה בחו"ל לא גזרו בהו רבנן. נמצא דין כלאים עכשיו בחו"ל נחלק לג' חלקים הרכבת האילן מדאורייתא. כלאי הכרם מדרבנן. כלאי זרעים מותרים:

ב הרכבת האילן הוא המרכיב יחור של אילן זה באילן אחר כדתנן פ"ק דמסכת כלאים אין מביאין אילן באילן ירק בירק ולא אילן בירק ולא ירק באילן. והא דאסירא הרכבה היינו דווקא בעץ מאכל אבל באילן סרק שרי והכי תניא בירושלמי (פ"א הלכה ז) מנין שאין מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ מאכל (או) מין בשאינו מינו. ת"ל את חוקותי תשמורו. והא דמבעיא לן באלו טריפות הרכיב ב' מיני דשאי' מאי. היינו בחו"ל דכלאי זרעי' שרו ומיבעיא לן אי חשיב הרכבת דשאים הרכבת אילן להתחייב עליהן בחו"ל משום דכתיב למינהו (בעשייתם) בצאתם והוי בכלל חקים שחקקתי לך כבר או דלמא כיון דלא כתיב בהו למינהו בצוואה לא. ולא מיקרי הרכבה אלא מין בשאינו מינו אבל מין במינו שרי. כדתנן (כלאים פ"א) ובאילן האגסים והקרוסטומלין הפרישין העוזרדין אין כלאים זה בזה. התפוח והחזרד הפרסקין והשקדים השזפים והרמון אע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה. אגסים פריש. קרוסטומלין מין אגסים הוא ודומה לעפיצים. פרישים פרונ"ש. עוזרדים קודונ"ש בלע"ז. חזרד גלנ"ש מין תפוח וגדל ביער ומאכילין אותו לחזרים. פרסקין גרעין שלו דומין לשקדים. שזפין מפרש בירושלמי הנוטע זיתים ורמונים יחד נפק מנהון שזפין. ותנן נמי התם אין נוטעין ירק לתוך סדן של שקמה ואין מרכיבין פיגם על גבי קידה לבנה מפני שהוא ירק באילן. אין נוטעין יחור של תאינה לתוך החצוב שתהא מקירו אין תוחבין זמורה של גפן לתוך האבטיח שתהא זורקת מימיה לתוכו מפני שהוא אילן בירק. ואין נותנין זרע של דלעת לתוך החלמית שתהא משמרתו מפני שהוא ירק בירק:

ג ואע"פ דכלאי אילנות נפקא לן משדך לא תזרע כלאים. לא אסיר אלא הרכבה דומיא דהרבעה דבהמה. אבל מותר לערב זרע אילנות זה בזה ולזורען וכן זרעי השדה עם זרעי האילנות ולזורען יחד אע"פ שלוקין על הרכבת האילן ועל קיומו אפ"ה הפרי מותר. וכן מותר ליקח יחור מן האילן המורכב ולנוטעו בארץ דאין לך בכלאים שיאסר הפרי והעץ אלא כלאי הכרם דתנן (כלאי' פ"ח) כלאי הכרם אסורי' לזרוע ולקיים ואסורי' בהנאה. כלאי זרעים אסורין לזרוע ולקיים ומותרים באכילה וכ"ש בהנאה. כלאי בגדים מותרים בכל דבר ואין אסורים אלא ללבוש כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואין אסורים אלא להרביע ואסור להניח לעובד כוכבים שירכיב באילן של ישראל. כדאמר במס' שבת פ' תולין דאפילו כשותא בכרמא אסור להניח לעובד

כוכבים לזורעו בכרמו:

ד כלאי הכרם אסורים בחוצה לארץ והוא שזרע שני מיני תבואה או שני מיני ירק עם החרצן במפולת יד דקי"ל הלכה כר' יאשיה כדאיתא בחולין בפרק ראשית הגז אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי כר' אילעאי בראשית הגז כרבי יהודה בן בתירה בטבילה וכר' יאשיה בכלאים. ופר"י אעפ"י שכמה משניות ובריתות וסוגיות דתלמודא דלא כרבי יאשיה ההוא (כלאים פ"ו) דהמעביר עציץ נקוב בכרם קדש וההוא (שם) דהמסכך גפנו על גבי תבואה של חברו קדש ועוד כמה משניות במסכת כלאים וסוגיות דתלמודא ההיא דשבת פרק תולין שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו שלח להו כשותא בכרמא עירובא. ולשלח להו כרבי טרפון דכשותא בכרמא אין כלאים ולא קאמר ולשלח להו כר' יאשיה. וכן קאמר התם בפ' תולין מכריז רב האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כרבי טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. אפ"ה בדורות אחרונים חזרו להיות עושין כרבי יאשיה. וכן הא דאמר כרבי אילעאי בראשית הגז ופי' רש"י ה"ה במתנות דחד טעמא איתא בתרוייהו משום דילפי' נתינה נתינה מתרומה וחזינן לכולהו אמוראי שהיו נותנין מתנות לכהן. ורב נחמן בר יצחק גופיה דפסק כרבי אילעאי קאמר התם (חולין דף קלב:) דקנס אטמא אחד שלא נתן מתנות לכהן קנס אותו ולקח ממנו אטמא ונתנו לכהן וכן הא דפסק הלכה כרבי יהודה בן בתירה בטבילה כולהו תנאי ואמוראי סברי בפ' מי שמתו דלא כרבי יהודה בן בתירה. אלא שבדורות האחרונים בסוף ימיו של רב נחמן בר יצחק חזרו לנהוג קולא באלו שלשה וחברם רב נחמן בר יצחק יחד ואמר האידנא נהוג עלמא ונשתנה בהן המנהג כי עד הנה לא נהיגי כן. והראב"ד ז"ל כתב הא דבעי רבי יאשיה חטה ושעורה וחרצן במפולת יד היינו דוקא לענין מלקות אבל לענין איסור לא בעינן שיזרעם במפולת יד. כדתנן המעביר עציץ נקוב בכרם קדש. ונראה לפי דעתו דהאי איסורא ליתא אלא מדרבנן כיון דלא אסרה תורה אלא ג' יחד מנלן דמיקרי כלאי הכרם אם לא עשה כן. ולדעת ר"י נראה דאפילו איסורא דרבנן לית ליה מדפירש דהני סתם מתניתין דלא כרבי יאשיה ואי סבר רבי יאשיה דאסירי אתיין שפיר כוותיה. ואף לדעת הראב"ד ז"ל נראה דלא אסיר בחוץ לארץ אע"ג דאסיר בהנאה בארץ. כיון דלא אסיר ליה אלא מדרבנן לא עדיף מכלאי זרעים דאסירי מדאורייתא בארץ ולא גזרו עליה בחוץ לארץ. והרמ"ה ז"ל כתב דמודה רבי יאשיה דאם זרע ביני גופני בארץ דאסור ואפילו חד מינא דזרעים אסור אבל בחוץ לארץ שרי. משום הכי לא שמתיה להההוא גברא דהוה זרע בזרוני ביני גופני כי לא זרע אלא חד זרע ביני הגפנים. אבל אם זרע שני מיני זרעים בין הגפנים גזרו ביה רבנן בחו"ל. דהא טעמיה דרב יוסף בכלאי הכרם לאו משום דאסירי בהנאה מדאורייתא קאמר אלא סתמא קאמר משום דבארץ ישראל אסור בהנאה משמע אפי' מדרבנן ומיהו ה"מ היכא דזרע שני מיני זרעים בכרם דסוף סוף לכי צמחי דמי לאיסורא דאורייתא דהא לא מוכחא מילתא אי במפולת יד זרע אי לא. אבל היכא דזרע חד ביני גופני כיון דלא דמי לכלאים דאורייתא אע"ג דבארץ גזרו ביה רבנן איסור הנאה בחו"ל לא גזרו ביה כלל איסור כי עובדא תניינא דרב נחמן דאי אמרת כי האי גוונא איכא איסור בחו"ל אמאי לא שמתיה להאי גברא ע"כ ולא ידענא מנ"ל זה החילוק שחלק בין זרע אחד לב' זרעים דהך לישנא דהוי זרע בזרוני ביני גופני משמע זרעים הרבה דומיא דרב יוסף מערב בזרוני וזרע (בי גופני סתם) ועוד דהא לישנא דקאמר כלאי הכרם דבארץ אסירי בהנאה משמע מדאורייתא שהרי לא מצינו מפורש איסור הנאה בכלאים מדרבנן. דכל הני מתניתין דפליגי על רבי יאשיה ואסרי בלא מפולת יד מדאורייתא קא אסרי ור' יאשיה דבעי מפולת יד מדאורייתא לא מצינו מפורש שאוסר בלא מפולת יד מדרבנן. הלכך אמורא היה לו לפרש דבריו ולומר דאפילו בדבר שאין אסור בארץ אלא מדרבנן גזרו בחו"ל והיה משמיענו גם חידוש זה דיש איסור בכלאי הכרם מדרבנן לר' יאשיה אלא מדקאמרי דאסירי בהנאה בסתם משמע דמדאורייתא קאמר. והרמב"ם כתב אבל בחו"ל מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם לכתחילה ולא אסרו בחו"ל אלא לזרוע ב' מיני ירק או תבואה עם החרצן במפולת יד. ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחו"ל. הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה ואפילו בחו"ל. והוא שיראה אותו לוקט ומוכר אבל ספיקו מותר עכ"ל מתוך דבריו משמע שמותר לכתחלה לזרוע ב' מינים בצד הגפנים מדקאמר דלא אסרו בחו"ל אלא לזרוע ב' מינים עם החרצן

במפולת יד משמע דלזרוע ב' מינים בין הגפנים שרי וכן מוכח ההוא עובדא דהוי זרע בזרוני ביני גופני דמשמע ב' מיני זרעים ולא שמתוה כיון דמותרים לזרוע מותרים נמי באכילה. דאי אסורים באכילה אמאי לא שמתוה להההוא גברא דמסתמא זורען כדי לאוכלן והוי להו לשמתיה לאפרושי מאיסורא. ואף את"ל משום דאכתי לא עביד איסורא בשעת זריעה לא שמתוה מ"מ כיון שידעו שזרע לאכלו היה להן להודיעו שהיו אסורין באכילה. ולישנא דגמרא משמע שלא אמרו לו כלום אלא רב נחמן אמר להו לא צהריתו דקי"ל כרבי יאשיה ואין שום איסור בדבר לא בזריעתו ולא באכילתו. ומה שכתב ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחו"ל הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה אפי' בחו"ל. ר"ל אע"פ שמותר לזרוע ירק בצד הכרם ומותר גם לאוכלו הרי אותו הירק הנמצא זרוע אצל הכרם ואין ידוע אם נזרע במפולת יד או נזרע בצד הגפנים אסור באכילה אפילו בחו"ל כההיא דתנן בפ"ב דערלה ומייתי לה בפ"ק דקדושין כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקח (ס"א ולוקט) ובלבד שלא ילקט ביד. וכן מוכח נמי דבהכי מיירי מדכתב אבל ספיקו מותר אלמא דמיירי בספק כלאים דאורייתא כההיא דתנן' דערלה ואסור באכילה אם לקטן ביד. אבל אם ידוע לו שנזרע בצד הגפנים ולא במפולת יד מותר ללוקטן ולאוכלן. וכן לכתחילה מותר לזרוע בצד הגפנים ב' מיני זרעים ולאוכלן כן נראה שצריך לפרש דבריו. וכן עמא דבר שזורעין בין הגפנים. ומיהו צריך לדקדק דאע"פ שאין כאן איסור כלאים מ"מ יהא אסור משום הרכבת ירק באילן דאסור מן התורה אף בחו"ל. דשרשי הירק נכנסים בתוך שרשי הגפן. כי ההיא דריש פ"ז דכלאים המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גביו ג' טפחים לא יביא זרע לשם אפילו הבריכה בדלעת או בסילון. הבריכה בסלע אע"פ שאין עפר על גביו אלא ג' אצבעות מותר להביא זרע עליה. פי' המבריך היינו שלוקחין זמורה מגפן אחד ומשכיבין אותה תחת הארץ ומוציאין ראשה מצד אחר ונעשית שמה גפן. ולא יביא זרע ע"ג אפילו הרחיקה ו' טפחים מן הגפן. ומדקדק עליה בירושלמי אמאי אסור אי משום שהשרשין נכנסין בגפן ואסור משום הרכבת ירק באילן מאי איריא גפן אפילו כל אילן נמי מדתנן בפ"ק דכלאים אין מביאין ירק באילן. ואי משום עבודה שצריך להרחיק מן הגפן שתחת הזרעים כמו מן הגפן שבצד הזרעים. נתני ו' כדין עבודה. כר"ע דאמר (כלאים פ"ו) ג'. אי כר"ע אפילו מן הצד יהא אסור ומשמע דוקא ע"ג לא יביא הא מן הצד מותר. ומשני לעולם משום הרכבה ושאני גפן דרכיך ונכנסין שרשי הזרעים לתוכו. אבל שאר אילנות קשין הן ואין נכנסין לתוכו אלמא שמעינן מהך מתני' דמתרצי' דשייך הרכבה אפילו תחת הקרקע ואם כן נמי כשזורע בצד הגפן נכנסין שרשי הזרעים בתוך שרשי הגפן. ונהי דהזרעים מותרים מכל מקום יהא אסור לזרוע משום הרכבת ירק באילן. ונראה לי דאף על גב דשייך הרכבה תחת הקרקע ה"מ דמבריך זמורה תחת הקרקע שכבר היה שם אילן עליה קודם שהבריכה. אבל מה שנכנסים שרשי הזרעים בתוך שרשי האילן לא מיקרי הרכבה דאין שם אילן על השרשים תדע לך שהרי גפן יחידית עבודתה ו' טפחים אע"פ שהשרשים מתפשטים חוץ לו' ולא חיישינן להרכבה. ועוד האמר היה גדר בנתיים זה סומך לגדר גפן מכאן וזה סומך לגדר תבואה מכאן. ואע"פ שנכנסה שרשי התבואה לתוך שרשי הגפן אלמא לא מיקרי הרכבה מה שנכנסין תחתיה לתוך השרשים כיון דאין שם אילן עליה:

ה מתני' כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואין איסור אלא להרביע:

גמ' ומותר להכניס לדיר שני מיני בהמות זכרים עם נקבות ואינו חייב עד שיכניס כמכחול בשפופרת כדאמר בב"מ פ' השוכר את הפועלים (דצ"א.) אמר רב פפא הני תרתי מילי בעו מינאי דבי (רב) פפא בר אבא ופשטינן להו לאיסורא חדא כהלכתא וחדא דלא כהלכתא. בעו מינאי מהו ללוש את העיסה בחלב וכו' בעו מינאי מהו להכניס שני מינים לדיר ופשטינן להו דלא כהלכתא דאמר שמואל במנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת:

מתני' כלאי בהמה אסורין זה בזה:

גמ' כגון הנולדים מן הסוס שאביהן חמור עם הנולדים מן החמור שאביהן סוס וכמ"ד בפרק אותו ואת בנו אין חוששין לזרע האב דלמ"ד חוששין כל מיני פרדות אחת הן: גרסינן בפ' אותו ואת בנו (שם) ת"ר אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקבות. ופליגי בהא. תנא קמא סבר אין

חוששין לזרע האב וחנניא סבר חוששין לזרע האב. אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא. תנן רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהן חמור מותרים זה עם זה אבל הנולדים מן החמור והנולדים מן הסוס אסורים זה עם זה. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לר"י דאין חוששין לזרע האב או דילמא ספוקי מספקא ליה. למאי נפקא מיניה למשרי פרי עם האם. אי מיפשט פשיטא ליה פרי עם האם שרי. ואי מספקא ליה פרי עם האם אסור. ת"ש דא"ר הונא בריה דרב יהושע הכל מודים פרי עם האם שאסור ש"מ ספוקי מספקא ליה ש"מ א"ל ר'אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודנייתא לריספק עיין בהנך דדמיין להדדי ועייל. דסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא מאי סימנין. כי הא דאמר ר' אבא עביא קליה בר חמרא. ציל קליה בר סוסיא. ואמר רב פפא רבי אודניה וזוטרין גנובתיה בר חמרא רבי גנובתיה וזוטרין אודניה בר סוסיא. ולכאורה הוי משמע דהלכה כחנניא דהא שמואל פסק כחנניא ואשכחן סתם משנה בבכורות פרק מומין אלו דתנן אלו כשרים באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו ומוקי לה בגמרא כחנניא. ועוד דבפרק השואל פליגי אביי ורבא אביי סבר כרבי יאשיה ומתרץ קראי כר' יאשיה ורבא סבר כר' יונתן ומתרץ קראי כרבי יונתן אלמא הלכה כר' יונתן דהילכתא כרבא לגבי אביי. ואמרינן בפרק אותו ואת בנו דחנניא סבר כרבי יונתן. ומיהו בעל הלכות פסק דליתא לדחנניא בענין אותו ואת בנו וכן כתב בשאלתות דרב אחאי וכן כתב רב אלפס. וכן מסתברא משום דכל הני אמוראי דיהבי בהו סימנין וכן רבי אבא דאמר ליה לשמעיה וכו' סברי כר"י. וכן בפרק בתרא דכתובות קאמר יצחק ושמעון וישעיה אומרים הלכה כר"י בפרדות וגם מדמתרגמינן ושור או שה אותו ואת בנו וגו' ותורתא או שיתא לה ולברה משמע דאינו נוהג בזכרים. ומיהו מסקינן דר"י מספקא ליה אי חוששין לזרע האב או לא. ואמר נמי בפ' הזרוע דבין ר"א ובין רבנן מספקא להו אי חוששין לזרע אב אי לא הילכך גם פרי עם האם אסור דלמא חוששין לזרע האב וכן לענין אותו ואת בנו אם מכירו שהוא אביו אסור לשוחטו ביום א'. וכן פסק ר"ת ז"ל בספר הישר וכן ר"י. והנולדים מן החמור שאביהם סוס עם הנולדים מן הסוס שאביהם חמור אין לוקין עליהן דלמא חוששין לזרע האב וכל מיני פרדות אחת הן. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ט מהל' כלאים) הנולדין מן הכלאים אם היו אמותיהן ממין אחד מותר להרכיבן זה על זה. ואם היה אמותיהן משני מינין אסור להרכיבן זה על זה. ואם הרכיבן לוקה. וכן אם הרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו לוקה כיצד פרד שאמו חמורה מותר להרכיבו על פרידה שאמו חמורה. ואסור להרכיבו אפי' על חמורה. ודבריו תמוהין מדקאמר אם היו אמותיהן משני מינין לוקה אלמא פשיטא ליה דאין חוששין לזרע האב. והדר קאמר אם הרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו לוקה אלמא פשיטא ליה דחוששין לזרע האב. ואם היה מזכיר בשניהם אסור או לוקה מכת מרדות הוי ניחא: ירושלמי איסי בן יהודה אומר אסור לרכוב על הפרידה מק"ו. ומה בגדים שאני מותר ללבוש זה על זה אני אסור בתערובתו. בהמה שאני אסור לנהוג זה עם זה לא כ"ש שאני אסור לרכוב עליה. והא כתיב וירכבו איש על פרדו וינוסו. אין למדין מבני המלכות. פירוש שלא כדין עשו ולא יכלו למחות בהן. והא דכתיב והרכבתם את בני שלמה על הפרדה אשר לי. בריה מששת ימי בראשית היתה. כדאמר בפסחים אף הפרדה. ובתוספתא קתני אמר להן אין למידין מן התקוע פירוש תקע עצמו לדבר הלכה ושלא כדין עשה. א"ל הרי הוא אומר ויעש הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צוהו. וליתא לדאיסי דהאי ק"ו מעיקרא פריכא הוא. דאין חומרא בכלאי בהמה טפי מבכלאי בגדים דכי היכי דאין כלאי בגדים בלא חבור ה"נ אין כלאי בהמה בלא חבור דכתוב בהו יחדיו כמו בכלאי בגדים ואם היה דף מונח על סוס וחמור ההולכין זה אצל זה ואין קשורין יחד מותר לישב על הדף. דלא שייך כלאים אלא א"כ קשורין יחד בקרון או במחרישה: **מתני'** בהמה עם בהמה וחיה עם חיה בהמה עם חיה וחיה עם בהמה טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה אסורים לחרוש ולמשוך ולהנהיג: **גמ'** אע"ג דבהרבעה כתיב בהמתך ובחרישה כתיב שור וחמור. בשילהי שור שנגח את הפרה ילפינן בהמתך בהמתך משבת ושור שור משבת ואסרינן אפי' חיה ועוף משני מינים אע"פ שדומין זה לזה כדאמר בשילהי שור שנגח את הפרה אר"ל כאן שנה רבי תרנגול טווס ופסיוני כלאים זה בזה. פשיטא אמר רב חביבא משום דרבו בהדי הדדי מהו דתימא חד מינא הוא קמ"ל. ותנן נמי בפרק קמא דכלאים הזאב והכלב

כלב כופרי השועל העזים הצביים היעלים והרחלים הסוס והפרד הפרד והחמור החמור והערוד ואע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זה בזה. ומפרש טעמא משום דזה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים. והא טענא חדא ביעא בשחלא והא טענא כמה ביעי בשחלא: אר"ל המרביע שני מינין שבים לוקה. ובחיה שבים איירי דשייך בהו הרבעה. מאי טעמא. אמר רב אדא בר אהבה משמיה דעולא אתיא למינהו למינהו מיבשה. בעו רחבה הנהיג בעיזא ושבוטא מהו כגון שקשר עז בקרון ביבשה על שפת הים וקשר בה דג בים והנהיג בשניהם. ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא. כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ט מהלכות כלאים) כל העושה מלאכה בשני מיני בהמה וחיה והיה אחד מהן מין טהורה והשני מין טמאה הרי זה לוקה בכל מקום. שנאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אבל מדברי סופרים כל שני מינין שהן כלאים בהרבעה אסורים לחרוש בהן כאחד ולמשוך אותן ולהנהיגן. ואם עשה בהן מלאכה כאחד או משך בהן או הנהיג היו מכין אותו מכת מרדות. ונראה דסבירא ליה דאע"ג דילפינן שור שור משבת הכי ילפינן לעשות כל בהמה וחיה כשור וחמור. ומיהו בעינן דומיא דשור וחמור שיהא אחד טמא ואחד טהור. אבל שני מיני בהמה טהורה או שני מיני בהמה טמאה אין אסורין אלא מדרבנן ואין דבריו נראין. דמתניתין כוללת יחד טמאה עם טמאה טהורה עם טהורה טהורה עם טמאה טמאה עם טהורה אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג אלמא שכולן שוין באיסורן טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה כמו טמאה עם טהורה. וכן מתני' שור שנגח את הפרה דקתני אחד השור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני וכו' ולכלאים משמע דכולן דין אחד להן ונוהגין בכל מיני בהמה חיה ועוף. וכן הא דאמר ר' ירמיה אמר ר"ל המרביע שני מינין שבים לוקה ומבעיא ליה אי לוקה גם בהנהגת המין דיבשה עם מין דבים אלמא דלוקה בהנהגת כל שני מינים וכן אמר בפרק בתרא דמכות א"ר אושעיא המרביע שור פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד הוא ועשאו הכתוב שני גופין. ופר"ת דעשאו הכתוב כצבי וכאיל והמנהיג בצבי ואיל לוקה דב' מינין הן וכפירושו מוכח בפ"ה דבכורות דקאמר התם תלתא צבי ואיל כתיבי חד לכדרבי יצחק ורבי אושעיא ופרש"י לא אתפרש מלתייהו ולפירוש ר"ת ניחא דהיינו הך דמכות דלוקה עלייהו משום צבי ואיל. והרמב"ם ז"ל הוצרך לפרש לפי שיטתו דשור פסולי המוקדשים מפני שהיה קדש ונעשה כקדש וחול מעורבין זה עם זה נמצאת בהמה זו כבהמה טמאה והטהורה המעורבין יחד. ודוחק הוא לעשות חול כבהמה טמאה לחייבו מלקות. וגם שנינו בספרי לא תחרוש בשור ובחמור אין לי אלא שור וחמור מנין לעשות שאר בהמה וחיה ועוף כיוצא בו בשור וחמור ת"ל לא תחרוש מ"מ. א"כ למה נאמר שור וחמור. בשור וחמור אי אתה חורש אבל אתה חורש בשור ובאדם ובחמור ובאדם. אלמא לא מצא שום דבר להוציא מכלל לא תחרוש אלא אדם מכלל דכל שני מיני בהמות הם בכלל לא תחרוש דומיא דאדם. דאלמלא מיעטיה קרא היה אסור עם שור או עם חמור ואם הוא בכלל טמא יהא מותר עם החמור ואם הוא בכלל טהור יהא מותר עם השור. אלא ודאי אין חלוק וכל שני מיני בהמות לוקה עליהן מן התורה:

ו' מתני' המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים ור"מ פוטר:

גמ' בפ"ק דב"מ קאמר שמואל קמפיך למתני' ותני וחכמים פוטרין. משום דשמואל סבר דרכוב לא קני וכ"ש יושב ולהכי מפיך דתיקו מילתיה כחכמים. ור"י ז"ל פסק כשמואל דלא אשכחן אמורא דפליג עליה. ואע"ג דפריך ליה טובא הא שני לכולהו ומתני' דהיו שנים רוכבים ע"ג בהמה מוקי לה שמואל במנהיג ברגליו והאלפס ז"ל לא הביא דברי שמואל כלל אלא הביא המשנה כצורתה משמע דליתא להך דשמואל משום דפריך ליה טובא. ואף ע"ג דשנינהו נראה לו לרב אלפס ז"ל דשנויי דחיקי נינהו ורכוב קני ולא מפכינן למתני'. והיושב בקרון לוקה משום דאזלי מחמתיה. משום דלא גרע מהנהיגה בקול דלוקה משום דבדבוריה קעביד מעשה:

מתני' והשלישי שהיא קשורה לרצועות אסורה:

גמ' פי' אם היו קשורין ב' סוסין בקרון וקשר חמור עמהן אע"ג דבלא חמור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן דליתיה כיון דזה יכול וזה אינו יכול דליהוי מסייע שאין בו ממש:

מתני' אין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא אחורי הקרון ולא את הלובדקים לגמלים:

גמ' פי' דרך עגלה למשוך בקרון כדאיתא בפרק כיצד

הרגל ואין קושרין את הסיס לא בצידי הקרון ולא אחורי הקרון ללמדו למשוך. ומפרש בירושלמי מפני שזה נושא עצלותו של זה פי' שהראשון מתעצל גוף של אותו שאחר הקרון נוגע בקרון ומנהיגו בקרון בגופו רב אמר מפני שנושאין חבל שבינתיים. ואם קשרו בשערו פטור שאם ימשוך יכאב לו:

ז ראיתי בתשובה ששאל רבינו אפרים את ראבי"ה אם ישראל רוכב על הסוס לצוד ציד להביא ומושך בחבל כלבים אצל הסוס אם הוא לוקה משום מנהיג בכלאים. דבירושלמי משמע אע"פ שאין עושה מלאכה אלא מנהיג לחודיה לוקה. דקאמר התם ומאי כלאי בגדים שמותרים ללבוש זה על זה אסור בתערובות כלאי בהמה שאסור להנהיג זה את זה וכו'. משמע דומיא דלבישת כלאים דמותר בלא חבור כך כלאי בהמה אע"פ שאין קשורין שמנהיגן ביחד אסור. וה"נ אמרי' בפ' במה בהמה יוצאה ובלבד שלא יכרוך. וקאמר עלה אמר רב אשי ע"כ לא שנו אלא לענין כלאים. כלאים דמאן. אילימא כלאים דאדם והתנן אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך. הרי לך דאע"פ שאין עושין מלאכה ואין קשורין יחד אלא שכרוכין דאסור. ואע"ג דתנן אין קושרין הסוס בצידי הקרון ומפרש בירושלמי מפני שנושאים החבל משמע שצריך מלאכה. י"ל התם מפני שאין מנהיגן ממש יחד שהעגלה לפני הקרון והסוס לצד הקרון הילכך כשנושאין החבל בינתיים הוי כאילו מנהיג יחד. ובספרי דרש לרבות הדש והמנהיג מאי קרא דכתיב יחדו מ"מ. ולא דריש האי יחדו כמו יחדו דכלאי בגדים פרט לתוכף תכיפה אחת. א"כ משמע דאפי' אין מחוברין יחד אלא שהוא מנהיגן יחד לוקה וכן משמע מפלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה דקאמר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדו דומיא דשור וחמור. מכלל דשור וחמור אין לי אלא למעט אלא שאין חייב בזה אחר זה אבל כשמנהיגן יחד לוקה דומיא דמכה אביו ואמו אם לאו קרא יתירא ע"כ. התשובה דעתי נוטה שאין בו צד איסור. חדא שאין איסור כלל אלא בשעת מלאכה. ועוד דאינן קשורין יחד ותנן בפ' בתרא דכלאים אין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הלובדקי לגמלים ור"מ מתיר. ואם היו מסייעין בירידה ובעליה ד"ה אסור ומדנקט קשירה ש"מ דוקא היא אבל בלא קשירה לא. ומדנקיט נמי אם היו מסייעין בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור ש"מ בשעת מלאכה בעינן. ועוד מדנקט בצידי הקרון ש"מ דוקא בקרון. ורישא דמתיר ר"מ כשקושרין בצידי הקרון לאחר הקרון מירי שאין מסייעין כלל אלא שקושרין לקרון בעלמא ואפ"ה אסרי רבנן מפני מראית העין. וההיא דאוסי הבבלי ה"פ ומה כלאי בגדים שמותרים ללבוש זה על זה אסור בתערובתן כשנתחברו יחד בב' תכיפות. כלאי בהמה שאסור להנהיגם זה עם זה בקשירה אינו דין שיהא אסור בתערובתן כשנעשו גוף אחד. תדע לך דבהנהגה בקשירה איירי מדמייתי לה אמתניתין דאין קושרין את הסוס. וראייה דבעי' בשעת מלאכה מן הירושלמי דקאמר מפני שנושאין חבל בינתיים אלמא בעינן שיעשו שניהם מלאכה אחת. ועוד מלישנא דקרא דכתיב לא תחרוש. וההיא דבמה בהמה פר"ח דכריכה היינו כמו קשירה ואף בשעת מלאכה כמו שפירש רש"י ז"ל התם: סליק הלכות כלאים

הלכות ערלה

א תנן בפ"ק דקדושין כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה והכלאים. רבי אליעזר אומר אף החדש. ותנן בשלהי מסכת (כלאים) ערלה החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים. ואמרו בפ"ק דקדושין מאי הלכה. אמר רב יהודה הלכות מדינה עולא א"ר יוחנן הלמ"מ. אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא הלכה למשה מסיני היינו דשני לן בין ערלה לכלאים. דתנן ספק ערלה בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט ואילו גבי כלאים תנן כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד. פי' עובד כוכבים יורד ולוקט בפני הישראל וישראל קונה ממנו ובלבד שלא ילקוט הישראל ביד. אלמא מקילינן בכלאים טפי מערלה. לדידי ניחא דערלה הלמ"מ וכלאים הלכות מדינה. אלא לדידך ניתני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט. הא אמר ליה שמואל לרב ענן תני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט. אמר רב אסי א"ר יוחנן ערלה בחוצה לארץ הלמ"מ. א"ל רבי זירא לרב אסי והא תנן ספק ערלה בא"י אסור ובסוריא מותר

בחו"ל יורד ולוקח. אשתומם כשעה חדא א"ל אימור כך נאמרה ודאה אסור ספקה מותר. ונראה דהלכה כר"י דקי"ל הלכה כר"י לגבי שמואל ועוד מתני' מסייע ליה לרבי יוחנן:

ב תנן (ערלה פ"א) הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה. רבי יוסי אומר אפי' אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור: **גמ'** פי' לסייג מלשון סוגה בשושנים (שיר ז) שנטע אילנות להיותן גדר לכרם סביב. לקורות מגדל הנטיעות לעשות ממנה קורות ואין עיקר נטיעתו בשביל אכילת פירותיהן פטור מן הערלה. ובירו' דרש ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב. לסייג ולקורות ולעצים פטור. עוד מפרש בירו' שצריך שיהא ניכר בהם שהם נטועים לכך. לעצים שנטען רצופים שלא הרחיקן זה מזה כדרך שעושין לעץ מאכל: לקורות במשפה הענפים כדי שיתעבו ויהיו גסים לסייג מקום הסייג מוכח עליו ואם חישב עליה בשנה ראשונה או בב' למאכל חייב בערלה וברבעי. ומונה משעת נטיעה. אבל אם חשב בסוף שלישית אין בו דין רבעי שאין רבעי בלא ערלה ואם נטעו למאכל ואח"כ חשב עליו לסייג חייב. אבל אם נטעו למצוה ללולב ולאתרוג חייב. הפנימי למאכל שחשב שהענפים הפנימים שלצד השדה יהיה למאכל אף בזה שהכל אילן אחד הוא אפ"ה החיצון פטור. ומפרש בירושלמי וכן נמי אם התחתון למאכל והעליון לסייג או להיפך:

ג מתני' הנוטע לרבי' חייב ור"י פוטר הנוטע ברה"ר והעובד כוכבי' שנטע והגזלן שנטע והנוטע בספינה והעולה מאליו חייב בערלה:

גמ' והנוטע לרבים שנוטע ברשותו לצורך רבים. בפרק כל שעה מפרש טעמא דרבנן דסברי לכם להביא את הנטוע לרבים. ור"י סבר ונטעתם משמע נמי לרבים ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. ורבנן סברי ונטעתם כל אחד לעצמו משמע. ובירו' מוקי פלוגתייהו בנוטע ברה"י והוא של הרבה בני אדם כגון בירושלים והנוטע ברה"ר לצורך עצמו. והעובד כוכבי' שנטע דרשינן בירו' כי תבואו ונטעתם פרט לנטעו עובד כוכבים עד שלא באו לארץ. יכול שאני מוציא שנטעו עובד כוכבים משבאו לארץ ת"ל כל עץ. מכאן אמרו נטעו עובד כוכבים אע"פ שלא כבשו ישראל חייב. והנוטע בספינה אע"פ שאינה נקובה אם היא של חרס ומפרש בירו' שאין כלי חרס עומד בפני השרשין והן מפעפעין דרך החרס ויונקין מן הקרקע. אבל של עץ בעי נקיבה. והעולה מאיליו מפרש בירו' דוקא במקום יישוב אבל במקום חורשין לא אם אין עושין כדי טיפול להטפל בהן להביאו לישוב. ירושל' ר"י בשם ר' ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשר דכתיב (דברים יד) עשר תעשר וגו':

ד מתני' אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב. נעקרה סלע מצדו זעזעתו המחרישה או שזעזעו ועשאו עפר אם יכול לחיות פטור. ואם לאו חייב:

גמ' פי' אילן זקן שעקרו הרוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר מן העפר שסביב השרשים עמו והוסיף עליו עפר שם ונשרש בארץ אומדין אותו עובדי אדמה אם היה יכול לחיות מן העפר שבא עמו בלא תוספת עפר אחר הרי הוא כנטוע במקומו ופטור מן הערלה. ולא מיבעיא זה שנעקר ממקומו ונתקיים במקום אחר דה"ל כנטיעה חדשה אלא אפי' במקומו ונתגלו שרשיו בענין שאין יכול להתקיים מסלעו וממקורו אם לא שיוסיפו עליו עפר חייב בערלה:

מתני' אילן שנעקר ונשאר בו שורש פטור וכמה יהא בשורש רשב"ג אומר משום ר' אליעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מתוח:

גמ' פי' אם נעקר לגמרי מן הארץ ונשתייר מעט מן השורש בארץ כעובי מחט שמותחים בו הבגד לאחר אריגה להפשיטו ולהרחיבו ומחברין אותו בראשו במחטין אז ידוע שיוכל לחיות במקומו ופטר אף אם הוסיף עליו עפר: תנן בפ"ק דשביעית אילן שנגמם והוציא חליפים מטפח ולמטה כנטיעה מטפח ולמעלה כאילן דברי ר"ש. כנטיעה פירוש לענין עשר נטיעות שחורשין כל בית סאה בשבילן עד ר"ה ואמרו עלה בירו' אמר רבי יודן בן טרפון רבי שמעון וראב"י אמרו דבר אחד. דאמר ר"ש בן נחמני בשם ר' יונתן בשם ראב"י הגומם את כרמו פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית העין דברי חכמים עד שיגום מעם הארץ. הרמב"ם ז"ל פסק כחכמים דדוקא שגממו מעם הארץ. ול"נ הלכה כראב"י דמשנתו קב ונקי וגם ר"ש סבר כוותיה:

ה מתני' אילן שנעקר ובו בריכה שהיא חיה ממנו חזרה הזקינה להיות כבריכה:

גמ' מנהג עובדי אדמה שחופרים גומא ולוקחין יחור אחד מן האילן וטומנים אותו באותה גומא ויוצא ראש היחור מצד אחר ונעשה שם אילן ואין דין ערלה נוהג בו בעודו מחובר לאילן ויוצק ממנו אע"פ שגם הוא יונק מן הקרקע ואם נעקר אילן הזקן מן הקרקע ונמצא שכל חיותו ויניקתו עתה מן היחור שהבריך ממנו ועד עתה לא היה דין ערלה בבריכה כי היתה טפילה לאילן. ועתה שנעקר האילן חוזר האילן להיות טפל לבריכה והיה הבריכה לאילן עתה ומונים להם ג' שנים משעה שנעקר:

מתני' הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה משעת שנפסקה:

גמ' לאחר שגדל האילן שיוצא מן ההברכה ראשונה הבריך ממנו יחור אחד בארץ וכן עשה כמה פעמים זה אחר זה ובכלן אין דין ערלה נוהגת בעוד שהבריכה ראשונה מחוברת לאילן. דלא תימא דוקא ההברכה ראשונה יונקת מן האילן הזקן אבל מכאן ואילך כל אחת יונקת מן הקרקע שתחתיה דאין יניקת האילן מתפשטת כל כך למרחוק קמ"ל דכולן עיקר יניקתן מן האילן הילכך מונין לכולן שני ערלה משעה שנפסקה הראשונה מן האילן: **מתני'** בריכה שנפסקה והיא מליאה פירות אם הוסיף מאתים אסור: **גמ'** פי' אם נתוסף הפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא מותר מאתים חלקים על התוספת אסור דביטול ערלה הוא באחד ומאתים. הילכך יתלוש אותה מיד ויהיו מותרים בירו' מפרש היאך יש לשער ולעמוד עליו ולידע אם הוסיף על ההיא משנה בפרק חמישי דכלאים הרואה ירק בכרם ואומר כשאגיע שם אלקטנו מותר כשאחזור אלקטנו אם הוסיף מאתים אסור. וגרסינן עלה בירו' דבי רבי ינאי משערים בהדין ירבוזא. כיצד הוא בודק. רב ביבי בשם רבי חנינא לוקט אחד ומניח אחד מה שזה פוחת זה מוסיף. פי' רבי' שמשון לוקח ירק אחד ומשער אותו שהוא כמו ירק אחר מאותו מין הנשאר במחובר לא פחות ולא יותר אלא כמוהו. ושוהה כפי הזמן שנשתהה אותו ירק בכרם לאחר שאמר לכשאגיע אלקטנו עד שעת לקיטתו אם הוסיף אותו המחובר אחד ממאתים על אותו שנלקט בידוע שהוסיף הנלקט א' ממאתי' ולישנא דזה פוחת וזה מוסיף אין מתיישב דהוה ליה למימר מה שזה פוחת בו הוסיף זה והרמב"ם ז"ל פירש כיצד משערים אם הוסיף מאתים רואים אם נחתך ירק או תבואה מן הארץ בכמה זמן יבש עד שלא נשאר בו לחה וכשיעור שהייתו לייבש נשתהה לצמוח. כיצד הרי ששהה ליבש עד שלא נשארה בו לחה משנעקר מאה שעות הוו יודע שגדל כל הפרי בק' שעות. וא"כ נשתהה הירק בכרם חצי שעה אחרי שראוהו בידוע שהוסיף מאתים. וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות וחזר ושתלו כך הוא דינו שאם מוסיף מאתים אסור אבל אם הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך אילן זקן הפירות של הענף אסורים לעולם אפילו גדלו הרבה שאין גדולי היתר מעלין את האיסור. ורבינו יצחק (הכהן) הזקן ז"ל כתב כיון דק"ל דערלה נוהגת בשל עובד כוכבים כדתנן בפ"ק דערלה צריך לדקדק היאך אנו מותרין לשתות יין לפי שרגילין בכל שנה להבריך הגפנים בארץ ואחר שהשריש חותכין אותו ונעשה שני גפנים ומונין לשני משעה שנפסקה כדתנן (שם) מונין משעה שנפסק. ועוד תניא בפ"ק דר"ה אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה. ולענין ערלה מיתניא. והא דתניא בת"כ ונטעתם פרט למבריך מכאן אתה אומר ספוקי גפנים וספוקי ספוקי אע"פ שהבריכם בארץ מותר. ההיא מיירי קודם שהפסיקן מן הגפן כדתנן ספוק גפנים ספוק אחר ספוק אף על פי שהבריכם בארץ מותר. והתיר ר"י ז"ל לשתות יין מגפני העובדי כוכבים משום דאמר בפ"ק דקידושין דספק ערלה מותר אבל בכרמים של ישראל בזו הארץ שישראל עובדין אותן ומבריכים בכל שנה והוא ידוע בכל שנה לא מצאתי היתר. ואני רואה שפשט ההיתר בכל אלו הארצות ואין משגיח בדבר. ותרתי אני בלבי אם אוכל למצוא שום היתר להציל רבים ממכשול. ומצאתי און לי בגמ' דסוטה פרק משוח מלחמה גבי אלו חוזרין ממערכי המלחמה דקתני התם ולא חיללו פרט למבריך ומרכיב והא אנן תנן אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב. ומשני רבי יוחנן הא מני ראב"י היא ולאו אמר ראב"י כרם כמשמעו ה"נ נטע כמשמעו נטע אין מבריך ומרכיב לא וא"כ לראב"י לענין ערלה נמי לא הוי מבריך (צ"ל ומרכיב וכ"ה בס"י) ומרביע בכלל ונטעתם דכתיב גבי ערלה ואין דין ערלה נוהג בהברכה והרכבה. ואע"ג דלית הלכה כראב"י לענין חוזרין ממערכי המלחמה אלא כסתמא דמתני' דקתני אחד המבריך ואחד המרכיב. מ"מ לעניין ערלה עבדינן כוותיה. כי פסק ר"י (ריש כיצד מברכין)

דאין דין נטע רבעי נוהג בחו"ל כמאן דתני כרם רבעי. דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. וא"כ לענין ערלה נמי בחו"ל נאמר ונטעתם נטיעה אין מבריך ומרכיב לא כראב"י:

ו גרסינן בפרק משוח מלחמה כי אתא רב דימי א"ר יוחנן משום ראב"י ילדה פחותה מטפח חייב בערלה כל שנותיה. משום דמתחזיא כבת שתא. וה"מ שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב. אבל כוליה. כרם קלא אית ליה:

ז מתני' ענקוקלות והחרצנים והזגין והתמד שלהם קליפי רמונים והנץ שלהם קליפי אגוזים והגרעינין אסורים בערלה ומותרין ברבעי. והנובלות כולן אסורות:

גמ' ענקוקלות מפרש בירושלמי לשון נוטריקון ענבים דלקו תלתיהון פי' שלקו עד שלא הביאו שלש וי"א משהביא שליש. חרצנים גרעינין. זגין קליפין כזוג שתולין בצואר בהמה החיצון נקרא זוג והפנימי ענבל. והתמד שנתן מים על השמרים או על החרצנים וקלטו המים טעם יין והנץ פרח ע"ג הפטמה והגרעינין גרעין של כל פרי אסורים בערלה. דדרשינן את פריו את הטפל לפריו ומותרין ברבעי דתניא פרי אתה פודה ואי אתה פודה לא בוסר ולא פגין. והנובלת בפ' כיצד מברכין מאי נובלת ר"א ור' זירא חד אמר תמרא דזיקי תמרים שהרוח משירן. וחד אמר בושלי כומרי. תמרים שאינן מתבשלין באילן ונותנין אותו במחצלות להתחמם שיהו ראויין לאכילה: **מתני'** העלין והלולבים ומי גפנים (כשחותכין מן הזמורות נוטף מן הגפן כמו מים) והסמדר מותרין בערלה: **גמ'** דכתיב ערלתו את פריו והני לאו פרי נינהו. ודוקא סמדר אבל פגין אסורין וכן המעמיד בשרף פגין אסורין:

ה: י. יא. יא: **פ יכול יתנו** יה'יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה:

גמ' נוטעין יחור שהעץ מותר בהנאה אבל לא אגוז שהוא אסור בהנאה: ותניא בפרק כל הצלמים ומודה ר' יוסי שאם נטע והבריך והרכיב שהוא מותר משום דזה וזה גורם מותר. גורם דאיסור האגוז וגורם דהיתר צמיחת הקרקע :

ט תנן בפ"ק דר"ה בא' בתשרי ר"ה לשנים לשמיטין וליובלות ולנטיעה ולירקות. ואמרו עלה בגמ' לנטיעה מנין דכתיב שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל וכתיב ובשנה הרביעית (לכם) כל פריו קדש וגו' וכתיב ובשנה החמישית תאכלו (כל) את פריו) וגמר שנה שנה מתשרי דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה ת"ר א' הנוטע וא' המבריך וא' המרכיב ערב שביעית ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה ומותר לקיימו בשביעית פחות משלשים יום לפני ר"ה לא עלתה לו שנה ואסור לקיימו בשביעית. ופירות נטיעה זו אסורים עד ט"ו בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי ופרש"י ופירות נטיעה זו שאמרנו עלתה לו שנה אם חנטו בה פירות לאחר ר"ה של שנה שלישית מיד עדיין אסורין משום ערלה עולמית. שאע"פ שר"ה תשרי לנטיעה. ט"ו בשבט ר"ה לאילן וזו כבר נעשית אילן לפיכך אין שנתו מתחדשת לצאת מידי ערלה עד ט"ו בשבט. אבל משם ואילך. אם יחנטו בה פירות תורת רבעי עלייהו ויאכלו בירושלים. ובט"ו בשבט לשנה הבאה יצאו מידי רבעי פירות החונטין בה מכאן ואילך. לכך הועילו שלשים יום שלפני ר"ה שממהר התירה מט"ו בשבט ועד ר"ה עכ"ל. משמע קצת מתוך לשונו דדוקא נטיעה זו שעלו לה שלשים יום לשנה החמירו עליה שתמשך שנתה עד ט"ו בשבט אבל אם נטעו פחות משלשים יום לפני ר"ה הואיל ומונין לה שלש שנים מיום ליום אין דין לאוסרה עד חמשה עשר בשבט. ולשון ופירות נטיעה זו משמע קצת לומר כן. ועוד מדקאמר ובשנה הרביעית פעמים שברביעית עדיין אסורה משום ערלה משמע שאין לעולם כן אלא דוקא באותה נטיעה שעלתה לה ל' יום לשנה. וה"ר זרחיה ז"ל פירש דאין חילוק ולא משום חומרא דמחמרי עלה לפי שאין השנים שלימות. אלא קא דריש לה בפרק קמא דכתיב ובשנה הרביעית ובשנה החמישית פעמים שברביעית עדיין אסור משום ערלה ופעמים שבחמישית עדיין אסור משום רבעי. (ס"א והא דקאמר ופירות נטיעה זו כלומר שהנטיעה שגורמת לה לאיסור ערלה היא מושכתה משנה זו לשנה זו עד ט"ו בשבט וכן לרבעי ותו ל"מ) והא דקאמר ופירות נטיעה זו משום דיש חילוק בין נטיעה לאילן אמר נטיעה זו כלומר אע"ג דתשרי ר"ה לנטיעה לכל אילן מונין לו מט"ו בשבט והא דקאמר פעמים משום דהרבה פעמים אינו נהנה עד אחר ט"ו בשבט. ובירושלמי איכא פלוגתא בהני שני פירושים. דגרסינן בירושלמי דראש השנה (פרק א' הלכה ב') אמר רבי אבא בר ממל קמיה דרבי זעירא

נראין הדברים כשנטעו שלשים יום לפני ראש השנה אבל כשנטעו פחות משלשים יום לפני ראש השנה אית חמי שנה שלימה לא עלתה לו ותימא הכי. אמר ליה אין. אמר ליה כיני אפילו אם נטען פחות שלשים יום לפני ראש השנה יהא אסור מאי כדון אמר רבי מני מכיון שעומד בתוך שנתו של אילן הוא משלים שנתו. גרסינן בפ"ק דראש השנה תניא אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה. ואם נטע והבריך והרכיב יעקר דברי ר' אליעזר. ר' יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת. ר' יוסי ורבי שמעון אומרים שני שבתות. [דף קח:] אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים. ולדברי האומר שני שבתות צריך ב' שבתות ושלשים. ולדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים. ולפי פירוש ר"ת ז"ל דמילתא דרב נחמן לא קאי אשביעית כלל דלשביעית לא בעינן שיהא נקלט קודם תוספת שביעית אלא רק שלא יהא נקלט בשביעית עצמה. דתנן בפרק ב' דשביעית האורז והדוחן והפרגין והשומשמין שהשרישו לפני ר"ה מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית אלמא אינם אסורים מה שנשרשים בתוספת שביעית. אלא לענין ערלה קאמר לדברי האומר שלשים לקליטה צריך לגבי ערלה שלשים ושלשים כדי שיהא נקלט שלשים יום לפני ר"ה: ולענין קליטה קי"ל כרבי יוסי ור"ש דאמרי שני שבתות דאמר בסוף הערל אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל קאמר התם דהלכה כרבי יהודה דאמר שלשה ימים וקיימא לן כרב באיסורי הילכך אם נטע בט"ו באב עלתה לו שנה ויראה דהאידנא אין חנטה בשום אילן קודם ט"ו בשבט ולכך אין נוהרים בערלה אלא שלש שנים. ויש ה"ג שכתוב בהן ופירות שנת הרביעית דפריק להו אסורים עד דנפקא שתא ועיילא חמישית. ושבוש הוא דבהכי לא אירי בפרק קמא דר"ה אלא אותם שחנט. ברביעית קודם ט"ו בשבט אסורים לעולם והחונטים אחר ט"ו בשבט מותרים לאחר פדיה מיד והאידנא אין נוהג אלא כרם רבעי. דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בחוצה לארץ. ולאחר שנלקט כל הכרם מחלל כל הענבים על פרוטה אחת ומברך אקב"ו על פדיון כרם רבעי ושוחק הפרוטה ומפזרו לרוח או זורה לנהר :

יום שיז

בני אהרן. פי' מלכתיב בני ולא כתיב בית אהרן למשמע מן זכריס בין נקבות אי נמי אי לא כתיב לא בית ולא בני היו נכללות בכלל כהנים ויאמרו נמי הכא להטמא למתים כלשאכחן במתנות כהונה לכתיב וזה מספט הכהנים את העם ואמרינן כהן ואפי' כהנת

יום שיז

כלאמרינן (חולין קף קלב ע) רב כהנא לכל בשבויל לאתנו ורב פפא לכל בשבויל לאתנו וחזינא נמי לבנות לכלי בתרומה וכחזה ובשוק ושמא תאמר כל מי שראוי לאכול קדשים יהיה מוזהר על הטומאה קמ"ל בני זכריס ולא נקבות: **יכול חללים.** יכול אפילו חללים יהיו מוזהרין על הטומאה להא בני אהרן הם כדקתי"ל (סוטה קף כג ב) שהכל על הנרושה זרעו מתחלל לכל הוא זרעו בעמיו לכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו ולא עמיו ת"ל הכהנים יצאו חללים שאע"פ שאביהן כהן הם עצמם חוזרים הם מוזהרין על הטומאה שהרי כהנים הם לענין לכילת קדשים כגון חטאות ושמות לכתיב כל זכר בכהנים יאכלנה כלומר אפילו בעל מום זכר פרט לנקבות: **גבה עיניים.** כלומר שלא היה הולך בכובד ראש: **ונתן עיניו בגרושה.** שיסיח בעיניו ולקחה לו לשם ויהיה כל זרעו מחולל לפיכך מותר הוא להטמא למתים ולוקח נולד מן הגרושה ולאי הוא להוא מותר להטמא למתים לכל נולד מחלונע שאינה מסורה לשם מלכתכן לנפקא לן (יבמות כד ע) מריבוי ושם גרושה משיאה להוא ליה למיכתב גרושה משיאה וכתב ושם גרושה משיאה יכול לוקח גרושה לכל חלונע לא. תשור להטמא למתים: **תניא אמור ואמרת להזהיר וכו'.** פירוש מריבוי לכתיב אמור וחזר וכתב ואמרת להוי סני בחל לריבוי אחת שמוזהר הוא שלא יניחנו לבנו להטמא למתים אע"נ לבשהר ליסורין הוא הוא מוזהר על הבן כדתנן (שבת קכו ע) נכרי שבא לכבות הוא יאמרים לו כבה ואל תכבה ותקטן שבא לכבות יאמרים לו אל תכבה ומוקמינן ליה בקטן שעומד על דעת לחביו הא לאו הכי לא לאמרינן ליה לכל בטומאה מוזהר מריבוי דקרא: **מנין לרבות את הדם של מת.** כגון דביעית דם שמטמא בלאהל מלכתיב במת בנפש הלאם לאב ימות ת"ל בנפש וכו': **הפורשות.** הנפרשות מן המתים כגון עכם כשעורה: **ת"ל לנפש.** ואע"פ שאינו מטמא בלאהל מטמא במגע: **בעמיו.** כלומר בזמן שיש לו קוברים: **למת מצוה.** שאין לו מי שמשמין לכיון שיש שם יפרעל שיכולין לקברו אפשר לכהן להטמא עמהם: **כי** אם לשהרו כי' הקרובה ולא האחרוסה לכאילוסין לחוולייהו לא מקריע שאחרו אלא קירוב בשר כגון שנכנסה לחופה: **לא אונן עליה.** מותר לאכול בקדשים כיון שאינו חייב להתאבל עליה: **ולא מיטמא לה.** מהאי טעמא לא נקרעת שאר: **לא אוננת עליו.** אם את האחרוס: **ולא מיטמאת לו.** ליכא לפרוסי בכהנת ומשום חיסור טומאה להא אמרינן לעיל בני אהרן ולא בנות אהרן אלא ה"ק חין עליה חובה להטמא עליו שאע"פ שאם היתה נשואה וכלי שתאכל חוליה בטהרה חינה רוצה לינע בו ולא ליכנס בלאהל שלו היו מכריחין אותה להטמא לו שהרי הכהן המוזהר על שאר טומאות אם חינו רוצה לינע בשלהו שמתה מטמאין אותו בעל כרחו כלאמרינן לקמן לה יטמא מנוה ואם לא רצה ליטמא מטמאין אותו בע"כ וכל שכן למטמאין אותה בעל כרחה מכל מקום את בעולה לאוסה אין מטמאין אותה בעל כרחה: **אינו יורשה.** לכתיב ונתתם את נחלתו לשאר מקרוב אליו ממשפחתו וילא אותה ולרבנן שאחרו כשיטות ירבעם בעלה ואוסה לא היא שהרי כלפריסית: **מת הוא גובה כתובתה.** ממון בין כתב לה בין לא כתב לה: **יכול אף לאשתו כן.** אע"פ שהיא חלונה מטמא לה בעל כרחו: **תלמוד לומר לא יטמא בעל בעמיו הא כיצד.** כלומר והא כתיב כי אם לשאר מטמא לה בעל הבעל: **לאביו ולאמו.** ולפי אמו שנתחללה אחר שנולד הוא מטמא לה חייב להטמא לה: **יכול אפילו נפלים.** כלכתיב במת בנפש (חולין עב ע) לאסו את שהוא בנפשו של לאם הוי לומר זה עובר שבמעי לאשה: **בין כשרין בין פסולין.** שנולדו לו מן המוזרת או מן החללה שאע"פ שאחד כשר הבנים ממזרים לכתיב לא יבא לו לעולם ואחד פסולו לאע"נ לכתיב בישראל למשפחותם לבית לאבותם שהבנים הולכין אחר האב ולא אחר האם לכך לאתי לו לומר שים לבו לילך אחר פסולו לאם: **ובנו.** מן החללה מפורש ולא יחלל זרעו בעמיו אפ"ה יכול ליטמא לו להא אב ובנו הוא: **חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית.** ללא מיקרי בנו כלל שפחה לכתיב האשה וילילה שהולד הולך אחריה ונכרית לכתיב כי יסיר את בנך ולרבנן אין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנה: **וכן אחיו ואחותו.**

הלכות טומאה (ויקרא כ"א:א') **ויאמר** * ספרא ריש פ' אמור ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים ומיטמאות הן בנות אהרן למתים: בני אהרן יכול חללים ת"ל הכהנים יצאו חללים (סנהדרין ה:) רבי חזייה לההוא גברא דהוה קאי בבית הקברות אמר ליה לאו בן איש כהן אתה א"ל אבא גבה עינים היה ונתן עיניו בגרושה וחללו תניא (יבמות קיד.) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים ואמרת * ספרא שם אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אין לי אלא המת מנין לרבות את הדם של מת ת"ל לנפש לא יטמא וכן הוא אומר כי הדם הוא הנפש ומנין לרבות כל הטומאות הפורשות מן המת ת"ל לנפש לא יטמא בעמיו בזמן שעמיו שם אין מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה ותנן נמי (נזיר מז.) כהן גדול ונזיר שהיו מהלכין בדרך ופגעו במת מצוה וכו' ואיזהו מת מצוה כדתניא * שם מג: איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה כי * ספרא שם אם לשארו אין שארו אלא אשתו שנאמר (ויקרא י"ח:י"ד) אל אשתו לא תקרב שאר אביך היא הקרובה ולא הארוסה אליו ולא הגרושה ואמרי' בגמ' (יבמות כט:) תני ר' חייא בר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאת לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה ותנו רבנן (ספרא פרשת אמור ועי' יבמות כב: ודף צ.) לא יטמא בעל בעמיו מה ת"ל לפי שנאמר לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו יטמא להן בין כשרין בין פסולין יכול אף לאשתו מיטמא בין כשרה בין פסולה ת"ל לא יטמא [* גי' ד"ת בעל] יש בעל מיטמא ויש בעל שאינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה לאמו ואפילו אמו שנתחללה מיטמא לה ולבנו ולבתו יכול אפי' נפלים ת"ל לאביו ולאמו מה אביו ואמו בני קיימא אף בנו ובתו בני קיימא יצאו נפלים ולבנו ולבתו בין כשרין בין פסולין כדתנן (יבמות כב.) מי שיש לו בן מ"מ וכו' ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית ואמרי' למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו וכן אחיו ואחותו דתנן (שם) ואחיו

הנולדים לחבין מן הפסולות הנזכרות מיתמא ליסס להא לחיין סוף לכל דבר ליבא לת לסתם: **יכול אחיו ואחותו אפילו מאמו.** לע"פ שאינם מחבין ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו בני ירושה נינהו יצאו אחיו [ואחותו] מאמו וכו' לכתיב הקרוב אליו ממשפחתו (ב"כ קט ב) משפחת לא קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה לכתיב למשפחותם לבית אבותם: **הבתולה פרט לאנוסה ומפותה.** שהרי אינה בתולה: **גרסי' בפ' הבא על יבמתו וכו' רבי מאיר וכו'.** לקמן מפרש טעמייהו דלרשינן הקרובה לריבוי ולא למיעוט ור' יוסי ורבי שמעון סבירא להו דלרשינן קרובה למעוטי ארוסה לבד רבוי הבתולה הקרובה אליו לאיתויי שכיון שנתגרסה וחזרה ונתקרבה מיתמא לה ונראין עיון הא לחייתי לעיל הרי"ף ז"ל הקרובה ולא הארוסה אלו ולא הנרוסה מאן קא תני לה דהא לא ר' מאיר ולא רבי יוסי לחי ר"מ הא מתיר ליטמא בארוסה שנתגרסה: **לה יטמא מצוה.** כלומר שאינו לוקה שעל"פ שלא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בע"כ כדאמרי' בעלמא (כתובות פו ע חולין קלב ב) כל"ל במצות לא תעשה לבל במצות עשה כגון סוכה או לולב או ציצית מכין אותו על שתעבור ונעשה: **על הודאי וכו'.** ונראין עיון למאי איצטריך לחי למעוטי ספק בן קיימא ללא מיתמא פסיעה דהא דאמרינן לעיל [לחין] מיתמא לנפלים וספק חיסורא לחומרא ואי למעוטי בני תערובות כגון כהנת וישראלית שילדו במחבא ומק"ל שלא ימות לאחל מסס ה"נ פסיעה לספק חיסורא לחומרא: **אבר מן החי מאביו.** כגון שנתערב ונפל לו לבר אחל או שעלתה הערעת בחנבעו וקטעוהו כדי שלא תתפשט בכל הגוף כדאמרי' (ע"ז לף י ב) מי שעלתה לו גיחת בחנבעו יקטענה ויחיה או יניחנה וימות: **על עצם כשעורה מאביו.** ונראין עיון דהא חזיון בחם' גזיר [דף מג ב] דלרים לחבין כסהוי שלם מיתמא לו ואינו מיתמא לחסר ומבית מעשה עוליוה ובכל לוכתא חמרי' מעשה רב: **לא בזמן שפירשו מדרכי צבור.** כגון המינים והמומרים והמסורות: **תוך ד' אמות שלו.** מת תופס ל' לחמת לטומאה והוא לליכא נגד נבוה י' טפחים או חרין עמוק י' טפחים בינו ובין המת שלא היה לו כח כיון לליכא היכרא לא נזרו בבי רבנן ולוקא מת שלא נקבר הא אם נקבר לא תפיס ל' לחמת דהא בעיון מעמו לחולייה שני כלחמרי' (מ"ק ס ב) אין מעמידין עיון במקום טומאה ואין מעריכין עיון על הרבע אלא בכל שהוא שני: **והיכא דמיחת מת תותי וכו' ואפילו תותי אילן וכו'.** כלומר שלא תאמר לוקא העשה לחהל כגון בית הוא לחסור לבל בחהל לולן או לבנים היוצאות מן הגדר שלא נעשו לחהלן לא יהו מביאין את הטומאה וחוצציו (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה הוא לכל דבר חוץ ממי שעלתה לו מן השפחה ומן הנכרית: * ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורתה בידי איש לא שהורתה בדבר אחר וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא * זבחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בעל כרחו מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערבי פסחים ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בעל כרחו לה יטמא על הודאי הוא מיטמא ואין מיטמא על הספק לה יטמא ואינו מיטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבא אלקט עצמות פלוני לה יטמא ואינו מיטמא על איבריה שאין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו אבל מיטמא על עצם כשעורה מאביו בעמיו בזמן שהן עושין כמעשה עמן ולא בזמן שפירשו מדרכי צבור ולא מיבעיא מיקרב למיתא ומינגע ביה דאסור אלא אפילו ליכנס תוך ארבע אמות שלו אסור (סוטה מג:) דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש והיכא דמיחת מת תותי טללא אסור לכהן למיעל תותי ההוא טללא ואפי' תותי אילן המיסך על הארץ ואפי' אבנים היוצאות מן הגדר כדתנן בפרק יש מביאין את הטומאה וחוצציו (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה הוא לכל דבר חוץ ממי שעלתה לו מן השפחה ומן הנכרית: * ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורתה בידי איש לא שהורתה בדבר אחר וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא * זבחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בעל כרחו מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערבי פסחים ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בעל כרחו לה יטמא על הודאי הוא מיטמא ואין מיטמא על הספק לה יטמא ואינו מיטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבא אלקט עצמות פלוני לה יטמא ואינו מיטמא על איבריה שאין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו אבל מיטמא על עצם כשעורה מאביו בעמיו בזמן שהן עושין כמעשה עמן ולא בזמן שפירשו מדרכי צבור ולא מיבעיא מיקרב למיתא ומינגע ביה דאסור אלא אפילו ליכנס תוך ארבע אמות שלו אסור (סוטה מג:) דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש והיכא דמיחת מת תותי טללא אסור לכהן למיעל תותי ההוא טללא ואפי' תותי אילן המיסך על הארץ ואפי' אבנים היוצאות מן הגדר כדתנן בפרק יש מביאין את הטומאה וחוצציו (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה הוא לכל דבר חוץ ממי שעלתה לו מן השפחה ומן הנכרית: * ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורתה בידי איש לא שהורתה בדבר אחר וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא * זבחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה

והיכא דמיחת מת בביתא וכו'. ולותני בית פתוח לו חלון לבית אחרת וכן הרבה בתים פתוחות זו בזו אם יש בלותני חלון וכן בכל חלון וחלון פותח פתח על פתח כל אותן הבתים נאמרו לכהנים ליכנס לתוכן וכן חלון שיש בין העלייה והבית בקרקע העלייה והמת בתחתית הבית לאסור לכהן לעלות לעלייה: **שאינו מקבל טומאה איפסיק' ליה טומאה.** ויש מן המפרשים ז"ל שכתבו וצריך עיון היאך לא פי' הרב לת לבריו להא במסכת ב"ב פרק לא יחפור (דף יט ח) דמשמע שאם היה לותני לבר שאוכר בו לת החלון לבר הרחוי למלוכה אחרת ליני חוכן בפני הטומאה לדלמא שקיל לה מאם וכ"ל שבטלו אם בפירוש וכיון לאמר בפירוש לת ליכא למיחש מידי עכ"ל: **והיכא דאיכא דרתא דמוקפת וכו' והמת בבית שבפנים וכו' איתסר ליה וכו'.** לע"פ שמגר הלות לפי שדרך הטומאה לצאת מן הבית לע"פ שהיא סנורה כלתנן (להלות פ"ז מ"ג) מת בבית ולו פתחים הרבה כולן טומאין לפי שאין דרך שיהיה בבית קבר וכולאי צריך שיוציאוהו מן הבית לפיכך לא מהני להו סניריה לאבל אם היה לו ב' פתחים לו פתח אחד למזרח וחלון למערב אם נמגר לותו חלון לו נצעל אין דרך הטומאה לצאת מלותו חלון שנצעל כיון שיש לו פתח בצד אחר שיכול להוציא כלתנן (שם) נפתח אחד מהם הוא טמא וכולן טהורים כלומר שהיו סנורים: **אי הוה מיתא תותי הנהו זיזין וכו'.** כלומר אבל אם היה המת תחת היתרות היוצאות לחוץ לו תחת האכסדרה אם לותו הפתח של בית הפתוח לאכסדרה הוא סנור לו נעול מותר לכהן לעמוד בבית בינונית. אלו הן הסככות אילן שהוא מיסך על הארץ והפרעות אבנים היוצאות מן הגדר והיכא דמיחת מת בביתא ופתיחא כוותא מן ההוא ביתא לביתא אחרינא וההוא ביתא אחרינא פתיחא לביתא אחרינא וכן עד כמה בתי אי הויאן הנהו כוי בכל חדא מינייהו טפח על טפח איתסרו להו הנך בתי כולהו לכהנא למיעל לגווייהו וכן עיליתא דעל גבי ביתא אי איכא ארובה בין ביתא לעיליתא בפותח טפח למיעל והוה מיתא בחד מינייהו איתסר ליה לכהנא למיעל לתרוייהו ואי סכר לה לכוותא בעצים או באבנים או בדבר שאינו מקבל טומאה איפסיקאי ליה טומאה ושרי ליה לכהנא למיעל להההוא ביתא דלית ביה מיתא והיכא דאיכא דרתא דמוקפת זיזין אי נמי דמוקפת אכסדרא והוה מיתא בחד ביתא מהנך בתי דבההיא דרתא איתסר ליה לכהנא למיעל תותי הנך כולהו זיזין דמארבע רוחי דרתא או הנך אכסדרואתא אבל ודאי אי הוי מיתא תותא הנהו זיזין או גו אכסדרא שרי ליה לכהנא למיתב בגו ביתא שדרך טומאה לצאת ואין דרכה ליכנס כדתנן * אהלות פי"ד מ"ד זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים טומאה תחתיו ר"א מטמא את הבית ור' יהושע מטהר : והיכא דנפל אינש ונשברה מפרקתו ונחתך עמה רוב בשר אע"ג דלא נפקא נשמתיה מת הוא ומטמא באהל (חולין דף כא.) דאמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקתו ורוב בשר עמה מטמא באהל דהוה ליה כמאן דהותזו כוליה רישיה ותנן (אהלות פ"א מ"ו) הותזו ראשיהן אע"פ שמפרכסין טמאים כגון זנב הלטאה שהיא מפרכסת (שם) וא"ת מעשה דעלי דמפרקת בלא בשר הוה וקנה שאני דכתיב (ש"א ג) כי זקן האיש וכבד וא"ר שמואל בר לכיון שהוא סנור לאחרי לין לרך הטומאה ליכנס שאם היה פתוח ליכא למאן לאמר שלא יהיה לרך הטומאה ליכנס שהרי לפי' חלון של פותח טפח מביא לת הטומאה כ"ש פתח גדול: **כדתנן זיז שהוא סובב.** נסריס שהבית מכוסה מהן יוצאין טפח חוץ לכתלים: **ואוכל בפתח.** כלומר לפי' יהיה כל הבית מכוסה מאותן הנסריס כיון שרואה אותן הנסריס מסיגין על הפתח שאם לעבעות (אותן שאם לעבעות) שהטומאה תחתיהן שהרי יוצאה להם בדרך הפתח והטומאה סובבת כל הבית ולפי לאחרי הבית טמא ומהמשניות של להלות משמע שאם היו בה בניס זה לאעלה מזה שאם לא היו בניס אין נלבקין זה בזה לאמרינן חבוט רמי ומביאים לת הטומאה מזה לזה: **טומאה תחתיו.** כלומר אם הטומאה תחת אותן הזיז או תחת האכסדרה: **ר' אליעזר מטמא את הבית.** לע"פ שהלות סנור ונעול לסבירא ליה לרך הטומאה ליכנס כמו לנאת ע"פ שהוא סנור או נעול: **ור' יהושע מטהר.** לסבירא ליה אין לרך הטומאה ליכנס כיון שהוא סנור ע"נ לאמרינן שהרבה לנאת כלפרי לעיל שאין לרך שיהיה הבית כקבר אלא לעתו להוציאו משם ולהוליכו לביה"ק: **קרעו בדג.** פי' לכמת לנמרי חסכינן ליה: **ומגבו.** מנך נלעיו ולא מנך כרסו ולע"נ לטריפה הוא כלתנן (חולין לף נ כ) או שנקרע כרס החיננה ולע"נ לסופו למות: **דשחט בו שנים או רוב שנים.** אלא יחיה לעולם כמי חסכינן ליה שאם רמז ולאמר כתבו נמו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו כי היכי דלא תפול קמי יבמ: **או בקבר.** כגון נולל ולופק או העיון שעליו:

נחמני א"ר יונתן קרעו כדג מטמא באהל א"ר שמואל בר רב יצחק ומגבו. אבל גוסס אינו מטמא עד שתצא נפשו דתנן (אהלות פ"א) אדם אין מטמא עד שתצא נפשו אפי' מגוייד ואפי' גוסס והיכא דשחט בו שנים או רוב שנים אינו מטמא באהל עד שתצא נפשו (גיטין ע:) דאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו ותנו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואסור ליה לכהן למיעל לבית הקברות דקבר מטמא כמת שנא' (במדבר י"ט:ט"ז) וכל אשר יגע (בו) על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא ואפילו לבית הפרס נמי אסיר ליה למיעל ומאי היא שדה שנחרש בה קבר כדתנן * אהלות פי"ז מ"א החורש את הקבר הרי זה עושה בית הפרס עד כמה הוא עושה בית הפרס מלא מענה מאה אמה בית ארבע סאה דהוי מאה על מאה ואי אזיל לדבר מצוה כגון מינסב איתתא או ללמוד תורה וליכא אורחא אחריתי שרי ליה למיזל בבית הפרס דתנו רבנן (ע"ז דף יג.) הולכין ליריד של נכרים ולוקחין מהן עבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות מפני שהוא כמציל מידן ואם כהן הוא מיטמא לדון ולערער עמהן בחוצה לארץ וכשם שמיטמא בחוצה לארץ כך מיטמא בבית הקברות בבית הקברות ס"ד אלא בבית הפרס דרבנן ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד [לא] יטמא ר' יוסי אומר אפילו מוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד

מאה אמה. לפי שמחריבה מוליך העצמות לרך חריבתה מאה אמה לבל יותר מכן לפי שכל כך נילוך זה הסיעור לחתיכות קטנות שאין המחריבה יכולה להחזיק כח לפי נמטין סס לילך ולילך. וסיעור מאה אמה על מאה סס לרבע שאין להם חנך המסכן היתה מאחים על מאחים ולרבה מאה ולרבה חמשים: **הולכים ליריד.** יריד הוא יום כינוסן לסוחרים קרובים ורחוקים פירוי"ש בלעז ולפי על פי שדרך הסוחרים שעוברים לעבודת כוכבים לחזלי ומולו לעבודת כוכבים שלהם ביום שמוכרים ביוקר או כשקונים בזול וקל עבר מסוס ומס שלהם לחברים לפי שהזכירו לפי"ש שרוין לקנות מהם בין עבדים בין שדות וכרמים כלי למעט לותם מפ"י כי נמי בחו"ל כלי למעט לותן (ב"מ נח ע) לחמרי חינני זבנית קנית זכין לחובת כלומר מי שקונה לבר מע"פ שמוכיח עליו כסף רב הוא מרויח לבל מי שמוכר חפציו מע"פ שמכר בהמים יקרים נחשב לו להפסד לפי שהכסף הולך וכלה והקרקע או בהמה עומדים פירות: **וכותב ומעלה וכו'.** כלומר הולך הקונה לבתי חינן של נכרים שיכתבו ויחתמו לו שטרי המכר כדי שלא יוכלו לערער עליו מע"פ שהוא כבול להם כשיחזיקו בה לזון לפניהם ולזלי ומולו: **לדון ולערער וכו'.** מע"פ שלרן העמים מטמא: **בביה"ק ס"ד.** וכי (משום למעט מסס) שרוין חיסורא לחורייתא: **אלא בית הפרס.** שנחרש בו קבר שאין טומאתו ללא מלרבנן שכיון שאחר שנחרש בו את הקבר הלכו רבים עליו ולרבותו לי לפשר שלא יהיו כל חותן חתיכות של עצמות לקוח שאין בהן לפי עצם כשעורה נדבקים במעגלים ושנלים מהשנים הרחשונים שהלכו בו ולא נשאר מהם כלום: **הדרן עלך הלכות טומאהכחוטף.** פירוש שאין לו שכר נשול כל כך כמי שטרח בכתיבתו ויש מקום למלת הלין לחלוק ולומר לחלמלת שכתב עליו בלא טורח לא היה עושה לותה: **יום שכג כתבו.** הוא בעצמו או שכר סופר לכתבו וטורח בתקון הקלפין ולשכול עול הסופר על שנכתב: [לף ג.] **כאילו קבלו.** שיש למלת רחמים לומר כמו שטרח טורח זה כן היה טורח ללכת במלכר כלי לקבל תורה מהר סיני: **אפילו אות אחת.** שהיה טעות בו ותקנו: **כאילו כתבו.** שיש למלת רחמים ללמול זכות ולומר כמו שתיקן זה כך היה מונח בו טעות רבות היה מתקן לותם: **גרסינן** פ' האשה שנתארמלה מיתמר ספר תורה שחינו מונח לחר רבי חמי על שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך לסור לשהותו משום שנאמר לחר תשכן בחולך עולה: **לא ארכו וכו'.** פירוש משום מנית

אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי: **הדרן עלך הלכות טומאה הלכות ספר תורה** (מנחות דף ל.) אמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני [אמר רב יהודה אמר רב] הגיה בו אפילו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו: גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף יט:) אתמר ספר תורה שאינו מונה א"ר אמי עד שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום שנאמר (איוב י״א:י״ד) אל תשכן באהליך עולה ת"ר (ב"ב דף יד.) אין עושין ס"ת לא ארכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו שאלו את רבי שיעור ס"ת בכמה אמר להן בגויל ו' טפחים בקלף איני יודע: (מנחות דף ל.) ת"ר עושה אדם יריעה מבת שלש דפין ועד בת שמנה פחות או יותר לא יעשה ולא ירבה בדפין מפני שנראית כאגרת ואל ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות אלא כגון למשפחותיכם למשפחותיכם משפחותיכם ג' פעמים בדף אחד נזדמנה לו יריעה בת תשעה דפין לא יחלוק שלשה לכאן וששה לכאן אלא ה' לכאן וד' לכאן בד"א בתחלת הספר אבל בסוף הספר אפילו דף א' אפילו פסוק אחד. פסוק אחד ס"ד אלא אימא פסוק א' בדף אחד. שיעור גליון מלמטה טפח ומלמעלה שלש אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב שתי אצבעות ובחומשין מלמטה שלש אצבעות ומלמעלה ב' אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות קטנה ובין אות לאות כמלא חוט השערה לא ימעט את הכתב לא מפני ריוח של מטה ולא מפני ריוח של מעלה ולא מפני ריוח שבין פרשה לפרשה נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלשה חוץ לדף (מנחות ל:) אלא כותב שלש בתוך הדף ושתים חוץ לדף נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין

עמה זה לבי ולמנוה שלם יהיה לרוך יותר מלחי לו עבה יותר מלחי לו יהיה נחה כל כך: **בגויל.** שהוא עב שחינו נקלף כלל לזהו לנון נויל למחרינן בריש בתרא נויל לבני לנח נמטין לי לפשר שלא יהיה בהיקפו ו' טפחים: **בקלף.** העור שנקלף ממנו קליפה עליונה שאין בו עובי כל כך היני יולא

כסוף הספר [לפילו] אין לו לכתוב אלא פסוק אחד בכל יריעה יכתבנו: **פסוק אחד ס"ד.** שיכתבנו בשיטה אחת של יריעה נלולה והן קיימת לן לקריך **לנמור בסוף הלף: אלא אימא אפילו וכו'.** כלומר **אם ירלה יעשה לף קלר מתיבה אחת בשיטה אחת כדי שינמור הפסוק בסוף הלף: מלמטה טפח וכו'.** עם"ל בנליון של מעלה כמו בשל מטה לפי שאין היל ממשמש כל כך: **ובחומשין.** שאין עסנין בתיקון ספר תורה שיהיו מעובדין לשמן: **ולא ימעט את הכתב.** כלומר לע"פ שלאמרנו לבעינן בין שיטה לשיטה כלא שיטה לעפ"כ אין למעט שכתב שיכתוב **לותיות קטנות בשיטה [העליונה או התחתונה]** שהמלעית לכאן שיהיה מקלת השיטון בכתיבה נסה ומקלתה בכתיבה לקה אין זה הלר: **ולא מפני ריוח שבין**

פרשה לפרשה. כגון לא נזדמנה לו שיטה אחת שיש לו לסייס בה פרשה דלעולם ולהתחיל בה פרשה אחרת ויש ריוח מועט ביניהם אם לא יכתוב כתיבה דקה אפי' הכי לא יעשה כן אלא יזרז עצמו שלא יעטרך לכך ליכי כך: **בת שתי אותיות וכו'**. כלומר **אע"פ שהתרנו לו לכתוב כי' אותיות חון לגף מתיבה בת** ה' אותיות אבל **תיבה שלימה לא התרנו:** [לקמן ג:] **הטועה בשם.** שלא כתב שם כגון ל' שהיה לו לכתוב: **גורד.** כתער שיהיה יפה מקום הגרד אבל לא יחמקנו בעוד שהכתב לח שלא יהיה נאלח: **ותולה בין השיטין.** אותה תיבה שגרד לסבירא ליה להאי תנא מוטב שיכתוב השם על הגרד ולא בין שיטי: **וגונזה.** מפני שמות אחרים שיש בה: **לא ישיבנו.** שלא יפסיק בכתיבתו: **היה כותב שנים וכו'.** כגון שהניח בירושה שמות רבות שלא רצה לכותבן מפני שלא היה טהור והניח להם מקום וכא לכותבן עתה בבת אחת: **ומפסיק ביניהם.** בין שם לשם: **ומשיב.** שלוש לכל לשם: **לא יתחיל וכו'.** שלרך הקולמוס לשפוך הרבה בבת אחת אם יש בו ליו יותר מלאי ושמא יפול על השם ויצטרך למחקו ח"י שנשבר ברוב הקולמוס שער ומפסיל הכתב: **אלא מתחיל מתיבה שלפני השם.** שיחזיר הקולמוס על התיבה שלפני השם ושוב אינו חושש שהרי נשבר הקולמוס אם כותב כהוגן: **סתומה.** פירוש שהניח ריוח בחלוצא ויש כתב בשני צדדין אי נמי הניח חלק ברוחב השיטה וכותב בסופה: **פתוחה.** שכותב ברוחב השיטה ומניח חלק בסופה: **או שכתבה כשירה.** כגון **לריח על גבי** לביתה ולבישה על גבי לריח: **או שכתב את השירה.** כשאר פרשיות בשיטות שלימות: **שלא** הדפין אלא יחזור לתחלת השיטה: הטועה בשם גורד את מה שכתב ותולה מה שגרד וכותב השם על מקום הגרד דברי רבי יהודה ר' יצחק אומר אף מוחק וכותב ר' יוסי אומר אף תולה את השם ר"ש שזורי אומר כל השם תולין מקצתו אין תולין ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר' מאיר אין כותבין את השם לא על מקום המחק ולא על מקום הגרד ואין תולין אותו אלא מסלק כל הירושה כולה וגונזה: איתמר אמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את השם רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא הלכה מוחק וכותב אמר רבין בר חיננא אמר עולא אמר רבי חיננא הלכה כר' שמעון שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' שמעון שזורי הלכה כמותו: * ירושלמי פ' אין עומדין ה"א תוספתא דברכות פ"ג ומ"ס פ"ה הכותב את השם אפי' מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו היה כותב שנים ושלשה שמות כאחת הרי זה מפסיק ביניהן ומשיב * מ"ס שם הטובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאותו השם אבל מתחיל הוא מאות שלפניו המוחק אות אחת מן השם עובר בלא תעשה א"ר ישמעאל לכך נאמר (דברים יג) ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם: (שבועות דף לה.) ת"ר יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין כגון אל אלוה אלהים וכו' כדכתבנוהו פרק שבועת העדות: (שבת קג:) ת"ר (דברים ו) וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין ועיינין אלפין ביתין כפין כפין ביתין גמין צדין וצדין גמין דלתין ריישין ורישין דלתין ההין חתין וחתין ההין יודין ווין ווין יודין זיינין נונין נונין זיינין פפין טיתין טיתין פפין כפופין פשוטין פשוטין כפופין ממין סמכין סמכין ממין פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה סתומה לא יעשנה פתוחה כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות **בדיו.** לע"פ שמתקייים הכתוב כו': **בזהב.** כלומר שזרק זהב על כתב הסמות שנכתבו בדיו לפילו הכי פסול לס"ל כתב העלין כתב הוא ומבטל התחתון לפי שהוא מוחקו ואסור לקרות בו: **יגנזו.** טעונין גניזה שהרי נכתבו בסמות לס"ס: **קרע הבא וכו'.** לס נתקרעו גליונות ס"ת מלמעלה או מלמטה **ונכנס הקרע שני שיטין בתוך הכתב יתפור** ור"ן להחליף הירושה לכתבי מהולר הוא: **לא יתפור.** וצריך לסלק כל הירושה לבעיון ואנוסו וליכא כיון שכבר הוא נקרע: **בעתיקתא.** שהקלף הוא ישן וחלוש וכבר יוסי הולך ונגלל הקרע: **בחדתא.** שהקלף חזק והתפירות יניעו שלא יקרע: **עפיצא.** הוא עיבוד הקלף ומתקנן כרלוי ולא הוא חזק: **דלא עפיצא.** הוא חלוש ויקרעו מקום התפירות: **בגידין.** הם לסרגין לתפור לא סרגין בחוטי פסתן וכיוצא בו שלא בגידין כשאר תפירות שמחברין הירושות שהלכה למשה מסיני הוא: **בגרדין.** הם חוטים לחריס: **דף.** קורין בלע"ז פלייג"ח: **בין תיבה.** והקרע כל כך גדול שאילו היה בכתב כי האי גוונא היה יותר מהלשה טיטין: **מאי.** מי סני בתפירה לבד כיון שאינו נוגע בכתב או לא **שלא עריך (לכרך) [לסלק] הירושה** כולה: **ניקב תוך הה"א.** שנטל הקלף בתוך חלל הס"ס: **כשר.** שהרי ניכרת האות: **ירכו פסול.** שהרי אין לשם מכיר אם הוא ס' אם ס' ר': **מלא אות קטנה.** אם נשתייר מן הוא"ו קנת כשיעור של אות לקה. מאות לקה: **שלשה.** שלשה זיינין לכל רוחב כגון אות השי"ן שיש לה שלשה רוחשים יעשה לה ט' תנין ובעי"ן שלשה תנין ובנו"ן וזי"ן שלין להם שלא רוחב אחד שלשה תנין: **אין קורין בו.** ויינו שספר תורה חסר הוא:

בזהב הרי אלו יגנזו * מנחות לא: אמר רב זעירי אמר רב חננאל קרע הבא בתוך שני שיטין יתפור בתוך שלשה לא יתפור אמר ליה רב זוטי לרב אשי הכי אמר רב ירמיה מדפתי הא דאמר מר בתוך שלשה לא יתפור הני מילי בעתיקתא אבל בחדתא יתפור ולאו חדתא חדתא ממש אלא הא דעפיצא הא דלא עפיצא והני מילי בגידין אבל בגרדין לא: בעי רב יהודה בר אדא בין דף לדף בין שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מאי תיקו * שם כט. אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוך הה"א כשר הא ירכו פסול א"ר זירא לדידי מיפרשא לי מרב הונא ור' יעקב אמר לדידי מיפרשא לי מרב יהודה תוכו כשר ירכו אם נשתייר בו מלוא אות קטנה כשר ואם לאו פסול אגרא חמוה דר' אבא * שם כט: איפסיקא ליה כרעא דה"א דהעם בנוקבא אתא לקמיה דרבי אבא אמר ליה אם נשתייר בו כמלוא אות קטנה כשר ואם לאו פסול רמי בר דיקולי דהוא רמי בר תמרי איפסיק ליה כרעא דוא"ו דויהרג אתא לקמיה דר' זירא אמר ליה זיל אייתי ינוקא לא חכים ולא טפש אי קרי ליה ויהרג כשר ואי לאי פסול אמר רבא שבעה אותיות צריכות שלשה שלשה זיינין ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ: גרסינן בפרק הניזקין (דף ס.) א"ר שמואל בר נחמני

ארבע יגנז. שכיון שכל כך טעיות יש בכל לף ולף סיו כמנומר ופסול ואין בו ואנוסו: **אית בההוא דף שלש טעיות.** לכשאר לפין לאמרינן יתקן: **מהו.** מי מניל על כל הספר כולו או לא לכיון שיש בו (כלל) לתקן לא יניל: **ליתקן.** כיון לשרי רבנן בעלמא יתקן נס כזה ויניל על כל הספר: **והני מילי בחסרות.** לאמרי' לרבא לא יתקן בחסרות שראוי להיות מלא ועשאו חסר: **ביתרות.** שראוי להיות חסר ועשאו מלא: **לית לן בה.** שהרי אינו חסר כלום והיתר הא לאמרינן (חולין נח ב ע"ש ע"ע) כל יתר כנטול דמי ואינו מעלה ואינו מוריד: **אף בחמצע שיטה וכו'.** בסוף שיטה לכשר: **באמצע שיטה דוקא.** לכל בסוף שיטה פסול: **ואפילו אות אחת וכו'.** כלי שלא יטעה בכתיבתה שלא יחסר ולא יותיר ולפי' יהיה קשה בכל חלרי התורה ויודע לותה ע"פ כרך חנגלל: **כאמיתה של תורה.** לסיינו מזוזה שהוא עיקר התורה שיש בה עול מלכות שמים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ועול מנות לכתיב ושננתם וכתבתם וקשרתם: **על פניה.** כלומר כשיעמוד לכתב תחתון לפי שנוהג בהן מנהג בזיון: **מין.** תלמיד מעבודת כוכבים: **ישרף.** עם החזכרות לפי שכותבין השמות בסס ע"ז שהס לחוקים בה לרבה: **נברי.** שאינו כומר לע"ז ואינו כל כך לחוק: **יגנז.** לגל קלוסף יש בו שכוונתו בסס בורח עולם לבל המינים שהס מכירין וכופרין: **ביד המינים.** שאין תנו יולעים בבירור שהוא כותבו ויש לחוש שמא לקחו מסופר: **יגנז.** יש לחוש שמא לקחו מישראל: **קורין בו.** לשמא מישראל לקחו שכתבו לשמה: **ביד הלוקח.** שאם היה ביל

א"ר יוחנן כל ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קורין בו (מנחות כט:) תניא ספר שיש בו שלש טעיות בכל דף ודף יתקן ארבע יגנז תנא ואם יש בו דף שלימה מצלת על כלהספר א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא דכתב רוב הספר שפיר אמר ליה אביי לרב יוסף אי אית בההוא דף שלש טעיות מהו אמר ליה הואיל ואיתיהב לתקוני ליתקן וה"מ בחסרות * שם ל. אבל ביתרות לית לן בה תני' הכותב ספר תורה לא יגמור באמצע הדף כמו שגומר בחומשין אלא מקצר ועולה עד סוף הדף אינו והאמר רב יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב לעיני כל ישראל באמצע הדף באמצע השיטה איתמר רבנן אמרי אף באמצע שיטה רב אשי אמר באמצע שיטה דוקא והלכתא באמצע שיטה דוקא: גרסי' בפ' הקורא את המגלה (דף יח:) אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כותב ספרים שלא מן הכתב א"ל ראויה כל התורה כולה שתכתב מפיך אלא הרי אמרו אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב: גרסי' במגלה (דף טז:) א"ר חייא בר אבא א"ר אסי מלמד שצריכה מגילה שרטוט כאמיתה של תורה. גרסי' בהמוצא תפילין (דף צח.) כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפוך יריעה על פניה אלא פורס עליה סדין או את הבגד גרסי' בפרק השולח גט לאשתו אמר רב נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו נכרי יגנז נמצא ביד מין יגנז ביד נכרי אמרי לה קורין בו ואמרי לה יגנז דחיישינן שמא כתבו נכרי גרסינן בפרק הנזקין (דף נד:) ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה ס"ת שכתבתי לפלוני אזכרות שבו אין כותבין לשמן א"ל ס"ת ביד מי אמר ליה ביד לוקח

יום שכא מכוין להזיקו: **הא קא פסיד וכו'.** ואם לא היה לתת לא היה לומר כיון שמפסיד כל כך: **מסורגל.** מסורטט: **וכורכין בשיער וטולין במטלית.** כלומר אם נקרע הגויל או הקלף עושין לו מכחול עלאי (שם כנג): **בדבק.** בלעז ויס"ק: **ותופרים.** או תופרין לותו בגידין: **על הגויל.** אם רוצה לכתוב על הגויל שהוא העור שלא נקלף ממנו לבר לבל הוא שלם כמו שהיה בו בעודו על הבהמה: **במקום שיער.** ברוך שיכתוב במקום שהיה בו השיער ולא על מקום הבשר: **ועל הקלף.** שנחלק העור לשנים ורוצה לכתוב על חני העליון שנקרל קלף והוא לך מן הלוכסוסטוס: **במקום נחושתן.** ברוך שיכתוב בתחתון שלא והוא הצל שהיה על הבהמה להיינו מקום לבן: **ואם שינה פסול.** לקיש לה לרבנן להכי עביל טופי ומתקייס שכתב יותר: **חציו גויל וכו'.** מקום לבעינן זה שלי ואלנהו וה היינו נוי לבל היינו נפסל בכך מלא קתני פסול: **מן המותר בפיך.** לזה בהמה טהורה: **סליקו** לה הלכות ספר תורה **שתי פרשיות.** להיינו שמע והיה אם שמוע: **ארבע וכו'.** קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע: **ואפי' כתב אחד מעכבן.** אם נחסר מהם לפילו אות לחת נפסל שכל לפי שכוונו מנוח **לחת לכתיב וכתבתם שתהא כתיבה תמה:**

אמר ליה נאמן אתה להפסיד שכרך ואין אתה נאמן להפסיד ס"ת א"ל רבי ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות שכר דכולי ספר מי אפסיד א"ל אין שאני אומר כל ס"ת שאין אזכרות שבו כתובין לשמן אינו שוה כלום ההוא דאתא לקמיה דרבי אבהו א"ל ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילים שבו לא עבדתים לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומאי שנא מדרבי אמי התם איכא למימר טעי בדרבי ירמיה הכא קא פסיד כוליה אגריה וקא אתי אמר **יום שכא** שמע מינה קושטא קאמר. ירושלמי במגילה בפרק ראשון הלכה למשה מסיני שיהיו כותבין בעורות בדיו מסורגל וכורכין בשיער וטולין במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שיער ועל הקלף במקום נחושתן ואם שינה פסול ולא יהא כותב חציו של קלף וחציו של עור ואין כותבין אלא על עור של בהמה טהורה שנאמר (שמות יג) למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך: **סליקו להו הלכות ספר תורה הלכות מזוזה** (מנחות דף כח.) **שתי** פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו ואפי' כתב אחד מעכבן ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת רבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות הן: שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו * שם כט. פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא לא נצרכה אלא לאידך * ס"י [דר"י אמר רב]

פשיטא. להלן כתיב וכתבתם ולפי לות לחת: **לקוצו של יו"ד.** רגל של יו"ד: **הא נמי פשיטא.** לא לא עסק ליו"ד רגל לא נעשה לחות כלל: **שאין גויל וכו'. סמלוכסת בלות לחרת והיינו לקתני כתב ל' מעכבן כלומר הלכות מספט לות לחת** המלוכסת למחברתה מעכבן למזוזה ותפילין: **ניקב תוך ה"א.** שהוא החלל שבתוכו כשר שהרי עליון רחוי לקרות בו: **יריבו פסול.** שאין לאדם יכול להכיר לאיזו לות היא: **אם נשתייר.** קאי הרגל של ימין או של שמאל כשיעור יו"ל לחת קטנה ולקה מלא כשר: **שלשה זיינין.** שלשה תגין בכל ראש וראש לסי"ן תשעה תגין לעי"ן שש [וכן] בכל אלו האותיות של שעטנ"ז נ"ץ * שם לד: ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר * גי' ד"ת [והיכא דאשמיט בה אות אחת אין תולין דגרסי' בירושלמי תולין בספרים ולא בתפילין ומזוזות] (דף לא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה וכזנב אמר רב חסדא ועל הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה * גי' ד"ת כגבוה וכ"ה בס"י [וכ"ג הב"ח] כימי השמים על הארץ ואיכא דאמרי בתחילת שיטה כדמרחקא שמיא מארעא: וכבר עבדו לה ספריא תקנתא ברישי שיטי כי היכי דתיהוי על הארץ בריש שיטה אחרונה ומאי נינהו רישי שיטי שמע. ה'. הדברים. לבניך. ובשכבך. בין. והיה. מצוה. בכל. יורה. עשב. פן. והשתחויתם. השמים. ואבדתם. ושמתם. אתם. [אתם]. בדרך. ובשעריך. אשר. על הארץ. קדמאה לטטפת בתראה לטוטפת ידך * ט"ס הוא כי אין בפ' מזוזה רק חד ידך. וכן הוא ברא"ש הלכות קטנות ובטור סי' רפח ידך חסר וכן צ"ל גם כאן (ידך תרויהון חסרין) קדמאה מזוזת בתראה מזוזות: א"ר חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות מיתיבי א"ר שמעון בן אלעזר ר' מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס כמין דף (מנחות דף לב.) ועושה לה ריוח מלמטה וריוח מלמעלה ופרשיותיה פתוחות אמרתי לו מה טעם אמר לי שאין סמוכה לה מן התורה ואמר רב חננאל אמר רב הלכה כר"ש בן אלעזר תרגומא אריוח וכמה הוא ריוח אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה אמר שמואל בר יעקב כמלוא אטבא דספרי רב נחמן בר יצחק אמר מצוה למעבדינהו סתומות ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי ומאי פתוחות דאמר ר"ש בן אלעזר אף פתוחות תניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער ריוח בחמץ ויש כתב מסני עלין ל"ג מניח חלק ברוחב הסיטה: [דף לב.] **על דוכסוסטוס.** לחד סנקלף מן העור על העליון שבו הסער מה שנשאר נקרע לוכסוסטוס: **כמין דף.** שנקרע כלעז פלייל"ש ופעמים שהסיטין שוות ופעמים שהסיטה **לחת לרוכה והשנית קטנה: ריוח.** עליון מלמעלה ומלמטה: **פתוחות.** שמסיים פרשת שמע בחמץ סיטה ומתחיל והיה לא שמוע בתחלת סיטה: **מה טעם. לתה עוסק לותן פתוחות והלא בתורה סתומות כלומר לותו ריוח על לחת ובשעריך סותם על שמלא בסוף סיטה וריוח בחמץ: שאין סמוכה. הנך שתי פרשיות בתורה לינן סמוכות שזו כתובה בותחתן וזו כתובה בוהיה עקב לפיכך לני עוסק לותן פתוחות: הלכה וכו'.** ושכיל לחרת שמניח לעשותן סתומות: **תרגומא.** תירגם כשפוסק הלכה כרבי שמעון בן לעזר לריוח קלמר שמניח לעשות לה ריוח מלמעלה ומלמטה: **כמלא אטבא דספרי.** מורלרור"ם בלע"ז והוא עץ סלוק הנוסך בפי הקונלריסין שלא יכפלו בעור שכותבין ובלותו סיעור צריך להניח ריוח מלמעלה כלי שלא ינע לותה כלי הנוסך לכתיבה: **אף פתוחות.** כלומר שלינו נפסל לא סיוה לע"פ שמניח בסתומות: **על הקלף.** נקרע קלף לני העור העליון שבו הסיער ונקרע לוכסוסטוס לני העור התחתון הלבן לבשר והתפילין נכתבין על הקלף מצד הפנים הלמצעית מהעור לל מצד הבשר ומוזזה נכתבת על לוכסוסטוס מהצד שחילק לת העור לל מצד הלבן בבשר: **במעובד.** סיהל מעובד לשם מניח בין קלף בין לוכסוסטוס: **אין צריכין שרטוט.** לפי שהקלף לל הרבה ושמל יקרע ורבני נרפת ז"ל מצריכין לשרטט סיטה עליונה משום לרבי יצחק לחמר שניס כותבין שלשה לין כותבין: **ואידי ואידי.** בין תפילין בין מזוזות: [דף לב:] **מגרס גריסין.** שנורין הס בפה כל לחד והרגיל לכתבה לין לחוש סיטעה בהס:

דאמר רב יהודה אמר רב כל אות שאין גויל מקיף לה מן ארבע רוחותיה פסולה אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוך ה"א כשר הא כשר ירכו פסול אמר ר' זירא לדידי מפרשא לי מרב יהודה תוכו כשר ירכו אם נשתייר בו מלוא אות קטן כשר ואם לאו פסול * שם כט: אמר רבא שבעה אותיות צריכין ג' ג' זיינין ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ * שם לד: ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר * גי' ד"ת [והיכא דאשמיט בה אות אחת אין תולין דגרסי' בירושלמי תולין בספרים ולא בתפילין ומזוזות] (דף לא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה וכזנב אמר רב חסדא ועל הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה * גי' ד"ת כגבוה וכ"ה בס"י [וכ"ג הב"ח] כימי השמים על הארץ ואיכא דאמרי בתחילת שיטה כדמרחקא שמיא מארעא: וכבר עבדו לה ספריא תקנתא ברישי שיטי כי היכי דתיהוי על הארץ בריש שיטה אחרונה ומאי נינהו רישי שיטי שמע. ה'. הדברים. לבניך. ובשכבך. בין. והיה. מצוה. בכל. יורה. עשב. פן. והשתחויתם. השמים. ואבדתם. ושמתם. אתם. [אתם]. בדרך. ובשעריך. אשר. על הארץ. קדמאה לטטפת בתראה לטוטפת ידך * ט"ס הוא כי אין בפ' מזוזה רק חד ידך. וכן הוא ברא"ש הלכות קטנות ובטור סי' רפח ידך חסר וכן צ"ל גם כאן (ידך תרויהון חסרין) קדמאה מזוזת בתראה מזוזות: א"ר חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות מיתיבי א"ר שמעון בן אלעזר ר' מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס כמין דף (מנחות דף לב.) ועושה לה ריוח מלמטה וריוח מלמעלה ופרשיותיה פתוחות אמרתי לו מה טעם אמר לי שאין סמוכה לה מן התורה ואמר רב חננאל אמר רב הלכה כר"ש בן אלעזר תרגומא אריוח וכמה הוא ריוח אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה אמר שמואל בר יעקב כמלוא אטבא דספרי רב נחמן בר יצחק אמר מצוה למעבדינהו סתומות ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי ומאי פתוחות דאמר ר"ש בן אלעזר אף פתוחות תניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער

יום שכד עמניס כקובה **שרחבה מלמטה וקלה מלמעלה: וכזנב.** שכותב כה שלא יו לרבע תיבות בסיטה עליונה ובשניה שתים ובשלישית תיבה אחת: **איבא דאמרי.** בתחלת סיטה כלומר לל יכתוב **בסיטה לחרונה שלש שתי תיבות הללו** שהם על הארץ למסניס בסיטה שמחוכה לשחרונה כימי השמים למשמע כן יהריכון ימיכם: **בסוף שיטה.** שכותב כימי השמים על

יום שיח הארץ בסיטה לחת **שריך שיהיו שמים על הארץ למשמע כנבוה שמים על הארץ כן יהריכו**

יום שיח **ימיכם: דכריך ליה כו'. לאחר שנכתבה** הפרשה מעגל לותה **וכופלה מצד שמאל לצד ימין כשמניחה בללת והיינו מאחר כלפי שמע שרואה הסיטה שמע וסופה לאחר ומתחיל לכפלה מאחר ומקפל וכל על שמע: ועושה פרשיותיה סתומות.** עול רלינו שכשעת כתיבה עושה פרשיותיה סתומות בין שמע לוהיה לא שמוע סתומה סיינו שמניח

ומפרשי רבנן הני מילי במעובד והאי דאמרינן מזוזה על דוכסוסטוס למצוה אבל אם עשה על הקלף כשרה ותפילין אין נכתבין אלא על הקלף בלבד (דף לב:) והלכתא מזוזה צריכה שרטוט תפילין אין צריכין שרטוט ואידי ואידי נכתבים שלא מן הכתב

תלאה במקל. תלה המזוזה על הפתח במקל פסולה לכשיגיע **שיקבענה בעורת הפתח** ועמיד: **אחורי הדלת.** חון למזוזת הפתח: **פסולה.** לכשיגיע לרך ביתו וליכתי: **לפונדקאותיהן. כשהיו הולכים בדרך ונפתחים מזוזה עמהם ותולין בפונדק במקל על הכתף זכר למזוזה שלפי שלא היו** להם הכתים לבירה לא היה הפתח חייב במזוזה כלתניא לקמן פי׳ התכלת הלר בפונדקי בארץ ישראל כל שלשים יום פטור מן המזוזה: **בתוך חלל הפתח. ולא מבחוץ** לכשיגיע לרך ביתך וכתיב בפרשת הוא מקום סניות הפתח: **בשני דפין.** פרשת שמע בקלף ג׳ ופרשת והיה אם שמוע בקלף אחר: **פסולה.** לכשיגיע שתהא כולה בקלף אחר: **בין תרי בתי וכו׳.** כגון שחלק ביתו חניו לעורך הכתים לא הכית **וחניו לעורך חלתו לניעות ויש פתח בין זה לזה ופתח לכל בית פתוח לרה״ר** ואילו בזה לא יעשינן למקן נחשוב לרך ימין לכניסה לפיכך נלך אחר היכר עיר והוא החור שהלת סובב בו ואותו בית שים בו עיר הוא חשוב בית ובלרך ימין שנכנסין בו ערוך מזוזה: **שוי סיפא ברישא. העמל הסיפין בבניין תחלה ואח״כ** לקבע בהם המזוזה **לגמרינן מיניות לכתיב תעשה ולא מן העשוי** לפיכך קולם שיהיו קבועים הסיפין אין ראוי לתת מזוזה בהם: [קף לב.] **כמין נגר.** כלומר שהעמיד המזוזה בסף בשכיבה ולא בעמידה: **פסולה.** למניה לקבעה בזקיפה כספר תורה בארונו שהוא לרך כבוד: **כסיכתא.** כיתל שקובעין בחור פסולה שאינו לרך כבוד: **כאסתוירא. כחבור הרגל עם הסוף** שמקיפה עומלת ומקיפתה שוכבת **והסוף זקוף והרגל שוכב כשרה הואיל ורגש לחת זקוף: רב הונא וכו׳.** וע״פ שהיה פתח קטן ולא היה בו היכר עיר והיכי למרת הלך לחר היכר עיר: **רגיל הוה. הנכנסין לבית המלרש** ויוללין היו בחין בחותו פתח: **אחר הרגיל. ואם יש כ׳ פתחים לחלר לחת בפתח שרגילין לצאת ולבא יותר בו יניח המזוזה: בשליש העליון.** מ״ט מיגרס גריסין. וכד קבע לה למזוזה מברך ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה אמר רב יהודה אמר שמואל תלאה במקל פסולה תניא נמי הכי תלאה במקל או שהיתה אחורי הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין לפונדקאותיהן כן זכר למזוזה ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חלל הפתח (דף לג.) ואמר רב [יהודה אמר] שמואל עשאה בשני דפין פסולה ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר היכי דמי היכר ציר כגון פתחא דבין תרי בתי בין גברי לנשי: ריש גלותא בנה ביתא אמר ליה לרב נחמן קבע לי מזוזתא א״ל תלי דשי ברישא אמר רב יהורה אמר שמואל עשאה כמין נגר פסול איני והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר מזוזתא דבי רבי כמין נגר עשויין וההוא פיתחא דהוה נפיק ביה רבי לבי מדרשא לא הוה עביד ליה מזוזתא לא קשיא הא דעבידא כסיכתא הא דעבידא כאסתוירא והא ההוא פיתחא דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ועביד ליה מזוזה התם רגיל הוה דא״ר יהודה אמר רב במזוזה הלך אחד הרגיל: א״ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה להניחה בתחלת שליש העליון (דף לג:) אמר רבא מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה״ר מאי טעמא רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד ורב הונא מסורא אמר כי היכי דינטריה א״ר חנינא בא וראה שלא כמדת הקב״ה מדת ב״ו מלך ב״ו בפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ אבל הקב״ה משמר את ישראל מבחוץ שנאמר (תהילים קכ״א:ה׳) ה׳ שומרך ה׳ צלך על יד ימינך דרש רב יוסף בר אבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה תאני העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת של קנה ומניחה אמר רב אחא בריה דרבא לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניח אבל חתך והניח ולבסוף העמיד לא משום תעשה ולא מן העשוי אמר רבא הני פיתחי שימאי פטורין מן המזוזה מאי פיתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית להו תקרה וחד אמר דלית להו שקיפי אמר רבה בר רב שילא אמר רב חסדא אכסדרה פטורה מן המזוזה ואף על פי שיש לה פצימין מ״ט לחזוקי תקרה הוא דעבידי מיתיבי בית **מולד מלמטה למעלה שני שלישי הפתח וכשיכנסו לתחלת שלישי עליון יתן שם המזוזה** ולוקח לכתחלה לכל ליעבד מצלים העליון ולמעלה כשר אע״פ שאינו בתחלת השלישי ליליעין מקשירת תפילין מה קשירת תפילין בנוכח הרחש כלחמרינן מקום שמונחו של תינוק רופס לף נתינת מזוזה בנוכח הפתח כלומר שאסור להניחה בשלישי האמצעי אלא בשלישי העליון: **בטפח הסמוך וכו׳.** כלומר שאם יש לחלל הפתח שאר טפחים קולם שיניע ללאת מעיה להניחה בטפח הסמוך לרה״ר ומפרש טעמא כי היכי ליפגע במעיה קולם שיכנס רגלו לחלל הפתח: **דנינטריה.** שימור כל **הכית מן המזיקין** ומ״ש כל מה ליכולין להזיקו השמירה מזוזה כלפי רשות הרבים נוגעין: [קף לג:] **על יד ימינך.** היינו מזוזה לצד ימין שהוא בכניסתו: **העמיק החור.** שנתן שם המזוזה טפח ע״פ שהניח שם המזוזה כהלכתה פסולה: **מלבן של קנים. שלא מצא מזוזת עץ ועשה לה ערית פתח של קניס: מלבן.** הוא שף המזוזה: **ולבסוף חתך.** לאחר **שקבע המלבן בערית הפתח** חתך הקנה החלול ונתן המזוזה בתוכו: **שימאי.** מקולקל: **תקרה.** היינו לשקופה העליונה: **שקפי.** ע״פ שיש לו תקרה מלמעלה רואה שם אינו בולט מתחת התקרה כשיעור טפח שהלת שוקף ומכה בו ומעכבו מלצאת חון כדרך כל הלתות אינו ראוי למזוזה: **אכסדרה.** בית שיש לה נ׳ **לפנות שתומות בלא פתח וראיית פתוחה לאבל למעלה שמוך לתקרה יש לופן מעט המחזיק את השכך: פטורה.** הואיל ופתוחה כולה מלמטה אין ראוי להניח מזוזה לאותו לופן ראיעית מצד ימין: **אכסדרה דבי רב. שיש לה לרבע לפנות שלש שחין מניעות לשכך: אינדרונא.** פשיטא לחייבת במזוזה לבית שמוד הוא כיון ללפנותיה נבוהות עשרה טפחים: **רומיתא.** שהיתה **עשויה חלונות חלונות** וטובא קמ״ל שחייבת במזוזה כיון שכל השלש מחיצות שמי אינם שלימות מלמטה:

שער אכסדרה ומרפסת חייבת במזוזה הכא במאי עסקינן באכסדרה דבי רב אכסדרה דבי רב אנדרונא מעליא הוא באכסדרה רומיאתא אמר ר׳ רחבה אמר רב יהודה בי ארזיקי חייב בשתי מזוזות מאי בי ארזיקי אמר רב פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר ובתים הפתוחות לבית שער תנו רבנן בית * בגמ׳ אי׳ שער [וכן הגיה הב״ח] הפתוח לגינה ולקיטונית ר׳ יוסי אומר נידונין כקיטונית וחכ״א נידונין כבית שער רב ושמואל דאמרי תרוייהו מגינה לבית כולי עלמא לא פליגי דחייב מאי

בית שער הפתוח לחצר וכו' וצריך שתי מזוזות. לחל כפתח שיש מבית שער לבתים ול' לפתח החיצון שמן החנך לבית שער ולא לחמרין כיון לבתים פתוחים לו ליכטל בית שער לגבי [בתים] ולא ליבעי מזוזה פתח החיצון מפני לתימא לכי לחמרין בית שער חייב במזוזה היינו בית שער לחנך שלין בתים פתוחים לו שלין שם מזוזה אלא מלחוק לה הרבה לחכל הכא שהפתחים שתחת הבית שער יש בהם מזוזה לימר לא ליבעי מזוזה כלל קמ"ל: **נידון כקיטונית.** שהוא חלר קטן וצריך מזוזה: **נידון כבית שער.** כלומר לגינה ולין צריך מזוזה: **מגינה לבית.** לא כשהוא פותח מגינה לבית כלומר לים סיכר עיר בבית חייב במזוזה: **מבית לגינה.** כלומר שסיכר עיר הוי בגינה: **עיקר גינה.** שהרי סיכר עיר הוא בגינה: **קיטונית עיקר. ואע"ג דעיר סוכב על גינה לכי לחמרינן לעיל הלך לחר סיכר עיר הני מילי לכין תרי בתי לתרוייהו עיקר לחכל הכא קיטונית עיקר וחייב: כ"ע לא פליגי דפטור.** כיון שסיכר עיר בגינה: **ביאת גינה הוא.** ולא ביתי: **מגינה לבית.** כלומר שסיכר עיר בבית הוא: **עיקר גינה.** הוא שלא נעשה הבית אלא לשמור הגנה ולא מהני סיכר עיר ופטור: **קיטונית.** עיקר שהרי העיר סובב מכפנים וחייב במזוזה: **לחומרא.** כלומר למגינה לבית לכרי הכל חייב ומבית למגינה לפלוגי רבי יוסי ורבנן הלכתא כר' לחמייב במזוזה: **לול.** לרך העולם כשעוסק **לרובה בחמנא עלייה עולין לה מן הבית במעלות ועוסין** פתח לחל **למטה כדי שלא ירדו מן העלייה לבית כי לם ברשות ועוסים בעלייה ל' מחינות סביב לחרובה למעלה ועוסין בו פתח** כלי שלא יעלו שלא ברשות ופעמים שהין עוסין שלא לחל למטה ולהו נועלין מכאן ולהו נועלין מכאן וכשהין לה שלא פתח ל' חינו צריך שלא מזוזה לחל לחזלינן לחל היכר עיר וכשים לה כ' פתחים צריך שתי מזוזות בכל פתח ופתח בלחוקו לל שהעיר סובב בו: **אלא בחד.** לפ"ה לא בטיל הני שהינו טעמא עיקר בית הוא כי פליגי מבית לגינה מר סבר עיקר גינה ומר סבר עיקר קיטונית רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מבית לגינה כולי עלמא לא פליגי דפטור מאי טעמא ביאת גינה הוא כי פליגי מגינה לבית מר סבר עיקר גינה ומר סבר עיקר קיטונית (דף לד.) אביי ורבא עבדי כרבה ורב יוסף. ורב אשי עבד כרב ושמואל והלכתא כרב ושמואל לחומרא: איתמר לול פתוח מן הבית לעליה אמר רב הונא יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת שני פתחים חייב בשתי מזוזות אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא האי אינדרונא דאית ליה ארבע וחמש פתחי חייב בכל פתח ופתח פשיטא לא צריכא דאע"ג דלא רגיל אלא בחד אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין א"ל עאדיה פצימין: רב מארי איקלע לבי מר שמואל חזא דליכא אלא חד פצימא משמאלא ועביד לה מזוזה אמר ליה כמאן כרבי מאיר אימור דא"ר מאיר מימין משמאל מי אמר דתניא ביתך דרך ביאתך מימין אתה אומר מימין או אינו אלא משמאל ת"ל ביתך מאי תלמודא אמר רבה דרך ביאתך וכי עקר אינש רגליה דימינא עקר ברישא. רב שמואל בר אהא * גי' ד"ת משמיה דרב קמיה רב פפא משמיה דרבה בר עולא אמר מהכא (מלכים ב י"י:י') ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח בימין וגו' מאי רבי מאיר דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין מאי טעמייהו דרבנן מזוזות כתיב ורבי מאיר מאי טעמא דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתים כשהוא אומר בפרשה שניה מזוזות שאין ת"ל הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב למזוזה אחת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר (שמות י"ב:כ"ג) על המשקוף ועל שתי המזוזות שאין תלמוד לומר שתי ומה תלמוד לומר שתי זה בנה אב על כל מקום שנאמר מזוזות הרי כאן אחת עד שיפרוט לך הכתוב שתים: וכיפה שיש ברגליה עשרה חייבת במזוזה דתניא (יומא דף יא:) כיפה ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת: ת"ר (שם.) בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה יכול אף אני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת ת"ל בית מה בית מיוחד לדירה אף כל שהוא מיוחד לדירה יצאו אלו שאינן מיוחדין לדידה יכול שאני מרבה אף בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה ת"ל בית מה בית עשוי לכבוד אף כל שהוא עשוי לכבוד יצאו אלו שאינם עשויין לכבוד יכול שאני מרבה אף הר הבית הלשכות והעזרות ת"ל בית מה בית שהוא חול אף כל שהוא חול

רגיל לגבי לילך **להא לחמרן לעיל** [לף לג ל] הלך לחר הרגיל סהוה **למעוטי פתחא לר' שלחינו עסוי לגלח לו לכלו ולחיתויי פתחא לרבי הונא שהיה רגיל לף לחחריס לכל שניס לו שלמה פתחים לחלר ל' וכולן נעשו לכילת כל בני הבית שהיו מרוכין ותשמים לותו חלר היו לילך ולוערכו לה פתחים הרבה כולן חייבין במזוזה ולע"ג שנתמעט התשמים** ולין **לריכין עכשיו לגלח לחכל מהסי: דאקרנא. קרן זוית שלו בית: אין לה פצימין.** מזוזות שלא רלסי כתלים: **עאדיה פצימיה.** כלומר שלו רלסי כתלים פנימיו: **משמאלא. שהיה הפתח לצד הזוית ולין לצד הפתח הוא הזוית ולין לצלו מצד החחר כלום שלא [קף] שסונר:** [קף לג.] **כמאן כרבי מאיר.** כלמשמרם **לקמן לתמייב במזוזה בית שלין לו שלא פנים לחר: מימין.** כשהפנים מצד ימינו שבו מלות מזוזה: **מאי תלמודא. מלי** משמעות ליכלו: **דרך ביאתך.** שיהיה מן ימינו: **רגלא דימינא עקר ברישא.** שלכך דרך ביאתך הוא לדרך שלוכך ומלאפקיה רחמנא בלשון ביאה ס"מ **לדרך ימין לביאתך בעינן ולא לדרך ימין ליליאתך: ארון אחד.** בבוא לים בית ה' **כשהיה בפתח העזרה שבמזרחו והולך למערב הוה ליה לותו לרון מימין שהיה נתון שלו הקיר נפוני שלו מזבח** שלמת לכל **לכך שנותן לדך ביאתך לריך ליתנו מימין** כי הכא **שלמת לדרך ימין הויא ליאתך: מזוזות כתיב.** שלא טעמא שיש לו שני פנימין מחייב במזוזה שבל לא בפנים לחל: **שאין** ת"ל לדלא מיעוטו מזוזות שתים: **כיפה.** לולם העשוי בעיגול: **שיש ברגליה עשרה.** קולס שיכפוף האולם הגה והגה עלו הרגליס בקו המלס בסוס עשרה: **לדברי הכל חייב במזוזה.** שהרי שיעור הפתח הוי עשרה טפחים: **רבי מאיר מחייב.** ל"ש חוקקים להשליס כלומר כיון שיכול לחתוך מן העיגול על שיהיה סוף בקו המלס נס כי לא חתך כמלן לחתך למי: **פוטרין.** לכיון למחוסר מעשה לא מחייב במזוזה:

שהנשים רוחצות וכו'. שהיו עסקין לכבוד: **בית הכנסת וכו'.** לתפילה כך [לתורתן] היו מקדשין לתוכו נמוך כדי שיהיו מותרין לשכב ולאכול בה לתורתן לפי שהיו יכול על בני הכפרים מצנע לכבסים התורתם בבתיהם: **אבל דכרכים.** שהם רבים והיו מניע לכל אחד ואחד מלא עורה מעט מן התורתם יכולין לעשות בתיהם לעורך והיו עריכין לשכב ולאכול בבית הכנסת: **לא.** להקדש נמור הוא: **בשבוע.** בשמיטה: **פעמים ביובל.** שהיו להטריח הרבים פן יהיה כל אחד לוחש בבליקה על חבירו: **משכיר וכו'.** על שהוכר שהוא עריך לשמירה כיון שהוא לו בתוכה ואע"ג שאם לא היה שוכרה היה חייב שמכיר לעשות לה מזוזה מילי דהוה לבית שהבן ובית העניים אף"ה כיון שהשוכר לא מלא בה מזוזה חייב לעשות לה מזוזה: **לא יטלנה וכו'.** ובתבו שאם רב אחד משבח' ז"ל לה"מ בלא קבע ללתר בבית אחד ואי קבע ללתר בבית אחר מותר ליטלה כלאחרי: מתירין עיניה מבנל לבנל ועריך עיון עכ"ל: **ארישא.** למיירי בישראל: **בגובתא דקניא.** שיניחה בשפופרת של קנה ויקבענה במקום הראוי למזוזה בצני מסמרים: **והדר בפונדקי.** שהן יכיבתו קבועה במזוזת השער ואפילו שוכר בחנות לאדן כיון שלא שכרה לשלשים יום ואינו חייב במזוזה לא קפדינן בישוכה: **משום ישוב ארץ ישראל.** לכיון שלא יכול ליטלה משם כשיצא לו יצא שלא בקושי מפני טורח מזוזה אחרת ואפילו אם יוצא ממנה יבא אחר לשכרה כיון שהיא מזומנת במזוזה ומעלת ארן ישראל מיושבת: **סלקוו** להו הלכות מזוזה **ארבע פרשיות.** קלס על מיומיס יצאו אלו שהן קדש ואי קשיא לך הא דתניא בית שער אכסדרה ומרפסת חייבות במזוזה התם בשבתים פתוחין לתוכן ובית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית שהנשים רוחצות בהן פטורות מן המזוזה תנו רבנן בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה פשיטא מהו דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהן קא משמע לן ואימא הכי נמי. אמר קרא (דברים י"א:כ"א) למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואלא ביתך למה לי לכדרבה דאמר דרך ביאתך וכי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא ובית הכנסת שחייבת במזוזה דוקא שיש בו בית דירה אי נמי בית הכנסת דכפרים דדיירי בה אורחין אבל דכרכים לא: גרסינן בסוכה (דף ג.) ת"ר בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה וכו' (יומא יא.) ת"ר מזוזה יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל אמר ר' יהודה מעשה בארטבון אחד שהיה בודק מזוזות (יחיד) בשוק העליון של צפורי מצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז: (ב"מ דף קב.) ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר להביא מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ובנכרי נוטל בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ובניו מעשה לסתור אמר רב ששת אריסא: (שם דף קא:) בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי מזוזה על מי והאמר רב חובת הדר היא אלא מקום מזוזה על מי אמר להו רב ששת תניתוה כל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עושהו והא נמי לאו מעשה אומן הוא דאפשר בגובתא דקניא: (מנחות דף מד.) ת"ר טלית שאולה כל ל' יום פטורה מן הציצית והשוכר בית בחו"ל והדר בפונדקי אפי' בארץ ישראל פטור מן המזוזה שלשים יום אבל השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה לאלתר משום ישוב ארץ ישראל: **סליקו להו הלכות מזוזה הלכות תפילין** (מנחות לד.) **ארבע** פרשיות של תפילין מעכבות זו את זו ואפי' כתב אחד מעכבן פשיטא אמר רב יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא לא נצרכה אלא להא דאמר רב יהודה כל אות שאין גויל מקיף לה מד' רוחותיה פסולה: * שם לד: תנו רבנן לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר אינו צריך טט * בד"ס הגי' בגדפי בכתפי שתים פת באפריקי שתים: ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על ד' עורות ויניחם בד' בתים [* ס"י בד' עורות] ת"ל (שמות יג) * בגמ' אי' ולזכרון בין עיניך זכרון זכרון אחד אמרתי לך ולא שנים ושלשה הא כיצד כותבן על ארבעה עורות ומניחן בארבעה בתים בעור אחד ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים בעור א' יצא וצריך ליתן ריוח ביניהם דברי רבי וחכ"א אין צריך ושוין שנותן משיחה וחוט בין כל אחד ואחד ואם אין חריצן ניכר פסולות: ת"ר כיצד כותבן תפלה של יד כותבה על עור אחד ומניחה בבית אחד בעור אחד ואם כתבה על ארבעה עורות והניחן בבית אחד בעור אחד יצא וצריך לדבק שנאמר (שמות יג) והיה לך לאות כשם שאות אחת בחוץ כך אות אחת מבפנים דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך אמר ר' יוסי מודה לי רבי יהודה בר' שאם אין לו תפילין של יד ויש לו שתים של ראש שטולה עור על אחת מהן ומניחן מודה היינו פלוגתייהו אמר רבא מדברי רבי יוסי חזר בו ר' יומיה שניה כי יבוא על סוף הספר שלישית שמע יסרחל רביעית והיה אם שמוע: **ואפילו כתב אחד.** קס"ל כתב ר"ל אות אחת שנמחקה ממנו לגמרי: **פשיטא.** לפסולין: **לקוצו של יו"ד.** שנמחק רגל של יו"ל וקמ"ל שאע"פ שהיו אות שאינה עריכה היכר גדול שנקוצה אחת היא לפ"ה נפסל: **הא נמי פשיטא.** כיון שיש חסרון באות: **לא נצרכה.** למתני פסול אלא לגיכך מילתא לרב לגטורין לשמועינן: **בד' רוחותיה.** אע"פ שהאותיות נכתבות כהוגן: [דף לה:] **לטטפת לטטפת לטוטפות.** תרי בקריאת שמע ואל בניהם כי יבוא תרי חסרון ואל מלא: **הרי כאן ד'.** פרשיות של' בתים: **בכתפי.** שם **מקום וקורין שם לשתים טט: על ארבע חתיכות של קלף ויניחם וכו'.** כל אחת ואחת בפני עצמה: **ת"ל זכרון.** ולזכרון בין עיניך: **בעור אחד.** כלומר **שמפשיטין עור של ענל קטן ומניחין אותו בלפום שיש בו כמין ל' בתים ומניחין אותו להתייבש שם ונוטלין אח"כ הלפום מתחתיו ונשאריס הבתים עשויין מאליהן: ואם כתבן אותן ד' פרשיות בעור א'.** בחתיכה אחת של קלף: **והניחם וכו'.** כגון שהניח ריוח גדול בין פרשה לפרשה ושם של פרשה ופרשה בבית שלה ואע"פ שאריבעתן בקלף אחד יצא כיון שכל פרשה ופרשה בבית שלה: **וצריך ליתן ריוח גדול.** בין בית לבית: **אינו צריך.** כל כך אלא שני בחוט או משיחה בין כל אחד ואחד כדאמרם ואזיל: **חריצן ניכר.** שם אחרין **שכין כל בית ובית חיוו ניכר מבחון** פסולות אע"פ שעשה מחיצה בינתיים מבפנים כיון שאין ניכר מבחון:

כיצד כותבן תפלה של יד. כל הל' פרשיות על עור אחת מתיכה אחת של קלף: **על ארבע עורות.** כל פרשה בפני עצמה בתתיכה של קלף: **יצא.** כיון שכולן בבית אחד לתפילין של יד כתיב והיה לאות לשון יחיד: **לדבק.** יותן לתרבע עורות **בתפירה או בלבד שקורין** גלוע"ה בלעז: **והיה לאות.** ולא לותפת: **אינו צריך.** לסבר לה קפלינן מכפניס: **בר'.** סם החכס: **שתים של ראש.** סיס לסם ל' בתיס: **שטולה.** כתוב בטו"ת בהרבה ספריס והוא מלשון טלוי שהוא תתיכה כלומר שמכסה כל **הבתים בעור אחד שנראין כבית אחד** ומניחה בזרוע לע"פ שאינו מקובקים מבפניס: **מודה.** בתמיה: **מדברי** רבי יוסי נראה שחזר בו **יום שיט** רבי יהודה ואין צריך לבקש: **טולה.** כלומר אין מותר להניח של ראש בית: **מקדושה חמורה.** של ראש קדושתה חמורה סיס שי"ן **ולי"ת בקשר ובכל זרוע אין בו אלא יו"ד** שכופין ראש של זרועה ונראית כמין יו"ד ועוד כתיב וראו כל עמי הארץ וגו' ותניא רבי אלעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש ועוד סיס בו ל' בתיס: **בחדתא.** שלא הניחן עליין מעולם ומס"ה מותר לעשותן אבל אס הניחן מעולם בראש אין מורידין להניחס בית: **הזמנה וכו'.** מהזמינן לעורך הראש אין רשאין לשנות בית: **דאתני.** עשה תנאי שאס יצטרך יכול להניחס בית: **ציפן זהב וכו'.** פסולות לכעיכן מן המותר בפיך: **שלא עיבדו לשמן.** אלא לאחר שעיבדו יאמר על זה העור לכתוב תפילין וסני להזמנה מילתא היא: [קף מכ:] **רשב"ג וכו'.** להזמנה לאו מילתא היא: **ישרפו.** **יום שיט** לכאס ע"ז נכתבו ואין בהן קדושה כלל: **יגנזו.** לשמא לא נתכוין לעכו"ס ולי בגניזה שלא יסתמאו בהס: **מסור.** ישראל המוסר ממון חבירו לנוכרים שהוא מותרן שמורידין כו' ולעכו"ס חשוב הוא: **עבד.** שטבל ואע"פ שנתחרר שלא נתחייב במצות עשה שהזמן גרמא בנשים: **כותים.** גרי אריות הס ולעכו"ס למי: **אשה וקטן וישראל מומר.** שאין במצות: **וקשרתם.** שחייב בקשירה: **נבלות וטרפות.** אע"פ שאין מן המותר בפיך כיון שהן ממין טהור ואינו אלא גזרת מלך לאסרם בהכלה שהרי יותר חשוב מי שהותרו בידי שמים למי שהותרו בידי אדם: **ונכרכות.** הפרשיות כלאחר בתיס: **בשערן.** בשער בהמה או חיה טהורה וכמו כן נתפרות בגידין של טהורה ונקמן חמרי' שאין נתפרות אלא בגידין של שור ואע"פ שאין מן המותר בפיך כיון שהן ממין טהור ואינו אלא גזרת מלך לאסרם בהכלה שהרי יותר חשוב מי שהותרו בידי שמים למי שהותרו בידי אדם: **ונכרכות.** הפרשיות כלאחר בתיס: **בשערן.** בשער בהמה או חיה טהורה וכמו כן נתפרות בגידין של שור ושל יד עושין אותה של ראש לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה הכא במאי עסקינן בחדתא ולמאן דאמר הזמנה מילתא היא דאתני עלה מעיקרא: (דף מב.) ת"ר ציפן זהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עוד בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עיבדן לשמה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדנו לשמן: תני רב חנינא בר רבא (דף מב:) מפרשניא ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין ישרף ותני חדא יגנז מסור עבד כותי אשה נכרי קטן ישראל מומר פסולין שנא' (דברים ו) וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה: גרסינן בפרק שמונה שרצים (דף קח.) ת"ר כותבין תפילין על גבי עור בהמה טהורה על גבי עור חיה טהורה ועל גבי נבלות וטרפות שלהן ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן והלכה למשה מסיני שהתפילין נכרכות בשערן ונתפרות בגידן אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי עור חיה טמאה ואין צריך לומר ע"ג גבלות וטרפות שלהן ואין נכרכות בשערן ואין נתפרות בגידן: ת"ר (מנחות לד:) כיצד סודרן קדש והיה כי יביאך מימין שמע והיה אם שמוע משמאל והתניא איפכא אמר אביי לא קשיא כאן לימין הקורא וכאן לימין המניח א"ר חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות אמר אביי לא אמרן (דף לה.) אלא גואתא לברייתא ובריית לגואתא אבל גואתא לגואתא ובריית לברייתא לית לן בה וליתא לדאביי אלא לא שנא הכי ולא שנא הכי פסולה: אמר רב חננאל אמר רב האי תיתורא דתפילין הלכה למשה מסיני אמר אביי האי מעברתא דתפילין ושי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני וצריך שיגיע חריץ למקום התפר ורב דימי מנהרדעא אמר כיון דמינכר תו לא צריך אמר אביי האי קילפא צריך למבדקיה דילמא אית ביה ריעותא ובעינן כתיבה תמה וליכא ורב דימי מנהרדעא אמר קולמוסא בדיק לה א"ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא במינן בין לבנות בין כהמה לקה: [קף לכ:] **כיצד סודרן.** לתפילין שבראש קה בעי שיס בסס ל' בתיס מי אמרינן כסלר שכתוב בתורה או לא: **לימין הקורא. כשהקורא עומד כנגד המניח** פניס **כנגד פניס הוי ימינו של זה נשמאלו של זה: לימין המניח.** שמע והיה אס שמוע ונשמאלו קשס **והיה כי יביאך והקורא העומד כנגדו קורא** לימין עצמו תחלה והס פרשת קשס והיה כי יביאך ואח"כ חוזר ומתיבו לשמאל עצמו וקורא שמע והיה אס שמוע ולעולס שהוויות מלגלו כלומר פרשת והיה אס שמוע ופרשת כי יביאך בתמנע הן לפי שפרשת קשס לשמאל המניח ופרשת שמע לימין המניח ולקורא העומד כנגדו שמע **והיה אס שמוע בשמאל וכימין** קשס והיה כי יביאך: **החליף וכו' גוויתא לברייתא.** כגון שנתן פרשת והיה אס שמוע בבית החיצון ובבית הסני שמע ש"נ שנתן בבית החיצון משמאל המניח והיה כי יביאך ובבית הסני לו קשס ומסו"ה פסולות לכל לותן בתיס שסס בקבלה עלינו מסיני שיראה את התויר כלומר שיהיו חיצוניים כגון שמע וקשס אס לא ירצו את התויר אלא שיעמדו בתמנע פסולים לכל נוויתא לגוויתא שיסמוך והיה אס שמוע סמוך לפ' קשס ופ' והיה כי יביאך סמוך לפ' שמע: **אין** נפסלין בזה ולית לתלמיד אלא בכל ענין נפסלין אס שינה מהסדר הנזכר לעולם צריך שיהא שמע והיה אס שמוע לימין המניח וקשס והיה כי יביאך לשמאל המניח: **תיתורא.** היא רצועה קצרה שתופרין לותה על תפילין של יד על הבית ממזרח למערב והוא כעין נסר: **מעברתא.** התפירה שבין בית לבית בתפילין של ראש שמעביר חוטי התפירה ממזרח למערב כלתמרינן ושוין שנותן חוט או מסיחה בין כל אחד ואחד: [קף לה.] **שי"ן של תפילין.** **לבית החיצון** יון הקל של ימין **עושין כמין קמטין לקיס בקלף ונראין כמין סי"ן** של תרבע ראשון ובקל שמאל סי"ן של שלשה ראשון: **שיגיע חריץ.** שבין בית לבית: **למקום התפר.** למטה: **כיון דמינכר. חריץ למעלה קנת: האי קילפא.** הקלף שכותבין עליו תפילין: **למבדקיה.** לס יש בו נקב או ריעותא לחלישי לפי שהלות שיכתבו שם לא תהיה שלימה ותמימה וכתיב וכתבתם שתהיה כתיבה תמה: **קולמוסא בדיק.** כיון שהקולמוס הינו מתעכב שם כשכותב ניכר שאין בו נקב והסופר יבין מאליו: **אלא במינן.** כלומר שהרצועות ממי צריכות שיהיו מעור

טהורה: **משום גנאי.** יש מפרשים שמיפה עצמו למקח טן בעיני הזונות: **ודבר אחר.** כותבי עכו"ס שעובדין תמינין מבגל לחלום: **מבפנים.** (הוא) שותה בדייתא שמכשיר כל המינין חוץ מן התלום מבפנים קל מיירי: **שחורות ותו לא.** שחורות כשרות ולא מין לחבר:

מאי גנאי. לי **מבפנים מיירי מאי גנאי ליכא** הא לינו נרחה לשום לחלם: **דמתהפכא הרצועה.** וירחו התלמידים ויתסלוקו: **תפילין מרובעות.** שיהא תורך ל' הכתיב כרתבם: **בתופרן וכו'.** שלא יפסידו **בתפירתם את ריבועם במסיכת חוט התפירה: ובאלכסונן.** נמי **שיהא ריבועם מכוון לרכן כרתבן כלי שיהא להם לותו לתכסון שתמרו תכמים ז"ל כל לתתך בריבועך לתתך ותרי חומטי בתלכסונך: עגולה. בית חומד התפלה עגול כעין** ביצה: **סכנה.** שתך יכנס בביתו פתלום **ויכה את ראשו בתסקופא ויכנסו התפילין בראשו: ואין בה מצוה.** למרובעות הלכה למקח מסיני ז"ת למסייעא מתניתין לברייתך: **כי אמגוזא.** לעולם לא מסייעא למתניתין לולי היה התפילין זויות זויות לע"פ שלא יהא לרכן כרתבן כשרות ללא פסל שלא כשמחולל **בית מוסכן כלגוז או ענול** לגמרי: **תפילין כל זמן וכו'.** טובלן עור של בתים ולע"פ שנקרע העור שבין בית לבית כיון שלמעלה לא נקרע כשריס: **שתים כשרה שלש פסולה.** לם כל לויר ולויר שביניהם אסם שלאה לויריס נקרעו פסולין לע"פ שלין הקרע עולה למעלה: **אבל זו כנגד זו.** לם היו ב' הלויריו המסוכין זה לזה נקרעין פסולין ללא מכשירין שלא שתים זה שלא כנגד זה כגון שנקרע רחמן ושלאי: **בעתיקותא.** יפניס היה לחום שיקרעו במכרה מרוב יפמן ויצא הקרע לחזק: **בחדתא.** לם היה העור שהבתים מכוסים בהם חלם לע"פ שנקרעו זה כנגד זה כשריס שהעור הוא חזק ולא יקרע יותר: **בשלחא.** תרנוס ושפסיפו ויפלח כשלוחז בעור ופוסטו חוזר וכוון כשמניחו נקרלין חלתך לע"פ שיא ימיס רבים שנעשה: [קף לה:] **קשירה תמה.** רצועה תמימה ולא קטורה: **תפריה לגו.** בליעת התפירה מבפנים ולא מבחוץ כלי שתרלה שלימה: **מאי עמא דבר.** וכיון שנוהגים כן לסור לעשות: **גרדומי רצועה.** הן שיורי שייריס לאחר שתלה הרצועה כשקשרן **כרחש נפסק שירייס ונשתיירין גרלומים: התם.** מלא קל חשיב נרלומי רצועה כהלי נרלומי תכלת ונרלומי לחוב תמתא שפסולין לטעמא לכשרין היינו משום לתמיכי מעה נינהו ולינא לא מקום זה תלי ולמנהו וכיון שהיה מתחלה כהגון תו לא מפסיל: **הכא דתשמישי קדושה.** רצועת של תפילין יש להחמיר מתחלה ועל סוף שיהו בענין הנון: **מכלל וכו'.** לתליית הרצועות חון לקשר ומשו"ה לם נחשר מן הסיעור נפשליס: **צרדא.** ערב ללא כלומר **של נולל שהוא לעבע הממוך** לו: **מחוי כפוף.** שיעור שיש מן הלעבע על הנולל בלא פיסוט חלא כמנהגו לעמוד כמו כ' לעבעות: **מחוי פשוט.** מרלה הסיעור כמו **שיכול לפשוט מנולל על לעבעו** שהוא כפליס מכפוף: **קטיר.** כשהיה מניח תפילין ברחשו שלר **הרצועות פושטו ותולין לו על כתיפיו מלחוריו: ומתלית ליה.** היה מסייר מן הרצועות חון לקשר כל כך שממחת נחלן מהלכלן כמין עבות: **כדידן. כמנהג שלנו** שהרכה נשלר מן הרצועות ויש נתלות לפניו: **קשר של תפילין וכו'. שיסיס הרצועות על ראשו כעין לני"ת כלי שיהא שם שלי נרחה עליהן לשי"ן** נרחית בבתים חיצוניים **שיכפול הקלף כעין שי"ן ולני"ת נרחה בקשר ויו"ל נרחית בחותן של יד כמין רצועה קטנה ורחשה כפוף מעט כמין יו"ל: ונוייהן לבר.** מקום שער הרצועות שהוא חלק ירחה מבחון לחבל מקום בשר חיגו חלק כל כך: **איתהפכת ליה. שלא היתה הלני"ת ניכרת מבחון: לאו אדעתאי. שונג הייתי: צריך שיהא למעלה.** בתפילין של ראש הקשר למעלה ורוצה לומר שיהא הקשר למעלה בעורף שכשנך הפניס ולא כל כך למטה כשנך הנרון: **וצריך להיות מבפנים.** בקשר של תפילין של יד מיירי שלא יהא הקשר מבחון לסוף הזרוע ולא מבפניס שהוא כשנך הלכ:

ירקות בין שחורות. אדומות לא יעשה משום גנאי ודבר אחר הנ"מ מבפנים אבל מבחוץ שחורות ותו לא מאי גנאי ודבר אחר מבפנים איכא זימנין דמתהפכת: תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני אמר רבא בתופרן ובאלכסונן לימא תנינא להא דת"ר העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצוה אמר רב פפא כי תנן במתני' דעבידא כי אמגוזא אמר רב הונא תפילין כל זמן שפני טבלן קיימת כשרה ורב חסדא אמר נפסקו שתים כשרה ג' פסולה אמר רבא הא דאמר מר שתים כשרה לא אמרן אלא זו שלא כנגד זו אבל זו כנגד זו פסולה וזו כנגד זו ושלש פסולות לא אמרן אלא בעתיקתא אבל בחדתא לית לן בה אמר ליה אביי לרב יוסף היכי דמי עתיקתא והיכי דמי חדתא א"ל כל היכא דכי מיתליא בשילחא והדר חלים חדתא ואידך עתיקתא (לה:) אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף איפסיקא ליה רצועה דתפילין א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם שתהא קשירה תמה א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו למתפריה ועיולי תפרי' לגו א"ל פוק חזי מה עמא דבר אמר רב פפי גרדומי רצועה כשרים ולא היא מדאמרי בני ר' חייא גרדומי תכלת כשרין וגרדומי אזוב כשרין התם דתשמישי מצוה אבל הכא דתשמישי קדושה לא מכלל דאית ליה שיעורא וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא א"ר שמעון בן לקיש עד אצבע צרדא רב כהנא מחוי כפוף רב אשי מחוי פשוט רב קטיר ליה ופשיט (ליה) שדי ליה רב אחא בר יעקב קטר ליה ומתלית ליה מר בריה דרבנא עביד כדידן ופותיה דרצועה כאורכה דשעורה: אמר רב יהודה בר רב שמואל משמיה דרב קשר של תפילין הלכה למשה מסיני אמר רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא אתהפיכת ליה רצועה דתפילי א"ל לא סבר מר ונוייהן לבר א"ל לאו אדעתאי (דברים כט) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין של ראש (שמות ל"ג:כ"ג) והסירותי את כפי וגו' אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין אמר ר' יעקב אמר רב יהודה קשר תפילין צריך שיהא למעלה שיהו ישראל למעלה וצריך להיות כלפי פנים שיהו ישראל לפנים [ולא לאחור]: א"ר שמואל בר * בגמ' בידרי וברא"ש רב מרי ברודי אמר רב ואמרי לה א"ר אחא אריבא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן מאימתי

עובר וכו'. עובר קולס לעצמיתן מלמען ויעבור לת סכוסי ולס לומר קולס סבייתי לומר סיקליס סברכה סרבה לעצמיתה לולס עובר כלים סרן לפני חבירו וחבירו מזרז עלמו להסיגו ומקלימו: **משעת הנחה וכו'.** סיי זמנה לברך עובר לעצמיתה: **לא שח וכו' להניח תפילין.** מפני שעבסיו מתחיל להניחו ביל ובשל רלס מברך על מלות תפילין לעבסיו נומר המלוה: **שח מברך שתים.** לפי שהפסיק בין מלוה למלוה ולז סוא מברך בתפילין של רלס על מלות תפילין [זסו סיטת רס"י ורי"ף] ובספר המלות מהר"ם מקוצי ז"ל סימן כ"ב כתוב וזה לשונו שח מברך שתים פירש רב יהודאי נאון ורב עמרם ורבינו תם ז"ל ולל שח אין מברך כי אם אחת על של רלס ואבל שח מברך שתים על של רלס וכן רליתי בפירוש בילמדנו שהפילו מניחן זה אחר זה בלא סיחה שמברך על של יל להניח ועל של רלס על מלות תפילין ולא כדברי המפרשים ז"ל לא שח מברך אחת כלומר שיוצא בברכה שבירך על של יל עכ"ל ז"ל: **כל זמן שמניחן.** כלומר אם יצטרך ליכנס לבית הכסא או ליטן שינת קבע שלריך לחלוץ חותן כשירלה ללובשן ולריך לברך פעם אחרת: **דממשמשי בתפילייהו מברכי.** כלומר כשהיו מסיחין עומן מן התפילין והיו זוכרין חותן וממשמשין בהם לרחות אם הם מונחים במקומן כלאחרינו בעלמן חייב אדם ללמש בתפילין כל שעה ושעה ק"ו מלין ומה עין שאין בו אלא שבעה חללים אחת לאחרת תורה והיה על מלחו תמיד תפילין שיש בהן כמה אזכרות על אחת כמה וכמה: **שח וכו'.** ליבר בין תפילין של יל לתפילין של רלס: [קף לו.] **מעורבי המלחמה. כלאחרינו בפרק מסוח מלחמה (ל' מל ב) הירלו ולך הלבב מעבירות שבילו** יחזור לביתו עבירה זו היא בכלל: **אין מעבירין וכו'.** לא יניח אחרים שבאלה בילו לרלונה כדי לעשות מלוה אחרת ואם כן אם בא בילו תפילין של רלס רלונה שע"ג שרלוי להניח של רלס לאחרונה כדי שבשיהו בין עיניך יהיו שתים ש"ס כיון שנזדמנה לו של רלס תאלה ניחנה ואח"כ יניח של יל: **אעבורי.** לקלומי: **דדרעא.** תפילין של זרוע כלומר הנותן חותן בתיק שלאם תאלה ואח"כ נותן עליהם של רלס אסור לפי שבשירה להניחם יזאמנו לו של רלס תאלה ויהיה לריך להניחם תיכף קולס לותם של יל שע"פ שהיו הנון לעצמן כן ומסיים בנוסחאות במקלת ספרים ולא היכי עביד מוקים ללרעא לטוטפתא שיהם בתיק לותן של רלס תאלה ואח"כ מוקים עליהן תפילין של יל כלי שבשירה להניחם יזאמנו לו של רלס תאלה לכן הנון כלמפרש בסמוך: **יהיו שתים.** והיו לומן רביס וכיון שכן לריך שילבשם אחרונים ולז כשיהיו ברחשו יהיו שתי מלות ומהאי טעמא נס כן לריך כשאומלים שיאכלו לותם לשאוניס: **תפילין של יד וכו'.** אם היום נמלאים לו תפילין של יד ולא של רלס שבל יבדך על מלות תפילין על לותם של רלס שנמלאים: **ושל ראש.** ואם היום נמלאים לו של רלס אלא של יל לבל מבדך להניח על לותם של יל לשתי מלות אם ואיום מעבבות זו את זו כיון שהיו נמלאים לו לבל היו לו שתיהן חייב להניחם ונדולה מזו אמרנו אם שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו אבל אם היום נמלאים בידו היו לומה להרבעה מינין שבלולב שמעבבין זו את זו: **מאימתי וכו'.** אם מניחן **קולס עמוד השחר** לימתי רלוי לברך עליהם: **משעת הנחתן. משעת זמן הנחתן** שהוא מסיכיר את **חבירו ברחוק ל' לחות** כלאמר בסם' ברכות (קף ט) לבל לא יבדך קולס: **לצאת לדרך.** כלומר הסכים לעלת לדרך בעוד לילה ואם לא יניחם ברחשו ויטלם בידו על זמן הנחה מתירלו שמע יפלו מידו לפיכך שריך להניחם ברחשו בלילה: **ממשמש בהן.** והיו כאילו מניחן לז: **עד שתכלה רגל מן השוק.** שהוא לאר חמיכה: **למועדה.** של תפילין שבתוב בפרשה:

מברך אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה עד שעת קשירה: אמר רבה בר חייא בר רב הונא (דף לו.) אמר רב חסדא שח בין תפילין לתפילין חוזר ומברך. שח אין לא שח ולהאמר רב חייא משמיה דר' יוחנן על תפילין של יד הוא אומר ברוך אשר קדשנו במלוותיו וצונו להניח תפילין על של ראש הוא אומר אשר קדשנו במלוותיו וצונו על מלות תפילין. אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא שח מברך אחת שח מברך שתים וכן הלכתא * גי' ד"ת [וה"נ אשכחן בירושלמי כשהוא לובשן מברך אקב"ו להניח תפילין וש"מ דאינו מברך על שתיהן אלא א' וה"נ כתב רב האי גאון וה"נ כתב רב אחא משבחא ז"ל] וחזינא בהלכות גדולות בהא מילתא טעותא והלכתא כדכתבינן דלא מברך שתים אלא היכא דשח אבל לא שח אינו מברך אלא אחת גרסינן בפרק לולב וערבה (דף מו.) תניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי וחכמים אומרים אינו מברך אלא שחרית בלבד: איתמר אביי אמר הלכה כרבי ורבא אמר הלכה כרבנן אמר רב מארי בריה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא כל אימת דמנח מברך אמר מר זוטרא חזינא ליה לרב בפי דכל אימת דמנח מברך רבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי: (מנחות לו.) תנא שח בין תפילין לתפילין עבירה היא וחוזר עליה מעורכי המלחמה: (יומא לג:) א"ר שמעון בן לקיש אין מעבירין על המלות (מנחות לז.) אמר רבה ש"מ מדריש לקיש עבורי דדרעא אטוטפתא אסור: * שם לו. תנא כשמניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ של יד בשלמא בהנחה של יד קודם שנאמר (דברים ו':ח') וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין עיניך אלא בחליצה מנא לן אמר רבה בר המנונא אסברה לי והיו לטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שתים תפילין של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד: ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנו ממשמש בהן ומברך ועד מתי מניחן עד שתשקע החמה ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק וחכמים אומרים עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס לבית הכסא ושקעה חמה שוב אין מניחן אמר רב נחמן הלכה כרבי יעקב ואיכא דאמרי אמר רב נחמן אין הלכה כר' יעקב (דף לו:) תניא (שמות יג) ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טובים דברי ר' יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר לא נאמרה חוקה זאת אלא לענין פסח בלבד דקסבר רבי עקיבא לילה זמן תפילין אבל שבתות וימים טובים לאו זמן תפילין ונפקא ליה מהאי קרא דתניא רבי עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ת"ל (שמות יג) והיה לאות יצאו שבתות

ושקעה וכו'. לכאורה למאן דאמר לילה לאו זמן תפילין בימות החמה מיירי ואי הוה חלין להו ונוטלם בידו שמא יפלו לו בדרך לפיכך צריכין ליה שיהיו מונחים ברשותו על סיניא לביתו ולמ"ל זמן תפילין הוא שקעה ר"ל שקיעת חמה עליו ואם יניחם שם יחשבו לפיכך צריכין ליה מקום הגלה של תפילין שיוליכם לדרך מלבוש כיון שכבר היו ברשותו בביתו: **מניח ידו עליהן.** יכסה לתתן בידו כלי שלא יגלו ממנו הפונעים בו: **בבית המדרש.** ואינו שמור מלסטים: **מנח וכו'.** לפי צריכין להו להוליכם ברשותו על ביתו שהוא בתוך העיר: [דף לו:] **השמר דעשה.** לכתיב ושמרת תימיס ולא ליליה ולאו הבא מכלל עשה עשה: **השמר דלאו. כגון השמר בנגע הנראת** הוי לאו גמור ללקות למזהיר רחמנא **שלא יקון בהרתו: אם לשמרן. שלא יחכלו מותר להניחן לפיליו לאחר שקיעת החמה: הלכה.** לילה זמן תפילין הוא: **ואין מורין כן.** שמא יסכחס ברשותו וייקן בסס: **דלאו לשמרן.** שהרי מקום שמור סס היה: **ואין מורין כן.** לך מי שנזהר בכן מניחן ואינו עובר לא בלאו ולא בעשה: **וימיני.** משמע שמתם יל שמאל הוא: **יד כהה.** הוא שמאל שאין בה כח לעשות המלאכות: **איטר.** פירוש הוא מי שימינו כהה ועושה המלאכה בשמאל: **בשולט וכו'.** שמתיהן שוות לו וכיון שכן מוטב לו שיניח בשמאלו שהוא שמאל כל חלס: **קיבורת.** והוא כנגד הלב: **היכא.** בחזה מקום על הקרקר: **רופס.** לכה: **מה של ראש בגובה וכו'.** כלמפרש לעיל: [דף לז:] **ולא לאחרים.** ואם היו על יד מקח מתחזי לכולי עלמא: **קשירה כנגד הלב.** זהו קיבורת: **צירא.** בקיעא כלשמרינן (פסחים מ ע"ב) שאי חיטי לחית בהו צירא והוו כמבוקעין: **א"ל וכו'.** היה סבור רב לפי שמימיו בכוונה קרא חלוקו כדי שירלו התפילין: **במקום לך לאות.** כנגן קיבורת הוא לחתך לשמועינן ולמעוטי פס ילו וכתפו לבל חס מנח ליה במקום קיבורת לע"פ שנקרע ונרפא לכל שרי: **בין עיניך ממש.** בין נבות עיניו: **ונאמר להלן ולא תשימו קרחה בין עיניכם.** ומקום שעושה קרחה יש בו שער הרבה: **אף כאן בגובה.** זה קרקר שיש בו שער הרבה: **רוצצות.** שנוגע המשאוי בתפילין ומרגיש: **ארבעה קבין.** הוא משאוי גדול ויניע על התפילין ומרגיש: **אפילו מטפחת.** מקופלת לרך משאוי לבל כל שהוא לרך מלבוש ליכא שום לסורת: **הנכנס.** לעורך נקביו:

וימים טובים שהן גופן אות דכתיב כי אות היא ביני ובין בני ישראל: גרסי' ביו"ט פ' ראשון (דף טו.) היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרן בגויה מנח להו התם: (מנחות דף לו:) אמר ר' אלעזר המניח תפילין משתשקע החמה עובר בעשה קסבר השמר דעשה עשה השמר דלאו לאו רבי יוחנן אמר עובר בלאו קסבר השמר דעשה נמי לאו הוא וא"ר אלעזר אם לשמרן הרי זה מותר אמר רבינא היה יתיבנא קמיה דרב אשי * גי' ד"ת ומהר"ם וחו"י [וב"ח] וחשך (וישן) בדלא סליק תפילין אמרי ליה לשומרן קא בעי מר אמר לי אין וחזיתיה לדעתיה דלא לשמרן הוה בעי אלא קסבר הלכה ואין מורין כן וקי"ל כרב אשי: ומאימתי זמן הנחתם מכדי שיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו כדאמר בפ' מאימתי (דף ט:) לתפילין כאחרים ולקריאת שמע כותיקין: (מנחות דף לו:) אמר רבה בר בר חנה חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה ק"ו מציץ ומה ציץ שאין כתוב [בו] אלא אזכרה אחת אמרה תורה (שמות כ"ח:ל"ח) על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בו כמה אזכרות לא כל שכן ת"ר על ידך זה שמאל אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין ת"ל (ישעיהו מ"ח:י"ג) אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר (שופטים ה':כ"ו) ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים (דף לז.) רב אשי אמר ידכה זו יד כהה ת"ר איטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו והתניא מניח בשמאלו שהוא שמאל כל אדם אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו תנא דבי מנשה על ידך זו קיבורת בין עיניך זה קדקד היכא אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס (דף לז:) אמר מר על ידך זו קיבורת מנא הני מילי דת"ר על ידך בגובהה של יד אתה אומר בגובהה של יד או אינו אלא על יד ממש אמרה תורה הנח תפילין בראש והנח תפילין ביד מה של ראש בגובה אף של יד בגובה רבי אליעזר אומר אינו צריך הרי הוא אומר לך לאות ולא לאחרים לאות ר' יצחק אומר הרי הוא אומר על לבבכם וקשרתם שתהא קשירה כנגד הלב רב חייא בר רב מכוין ומנה לה להדי ליביה רב אשי חזייה לאמימר דהוה צירא בידיה ומחזי תפילין אמר ליה לא סבר לה מר (שמות יג) והיה לך לאות ולא לאחרים לאות א"ל במקום לך לאות איתמר: אמר מר בין עיניך זה קדקד מנא הני מילי דת"ר בין עיניך בגובה של ראש אתה אומר בגובה של ראש או אינו אלא בין עיניך ממש נאמר כאן בין עיניכם ונאמר להלן (דברים י"ד:א') בין עיניכם למת מה להלן בגובה של ראש מקום שעושה קרחה אף כאן בגובה של ראש: גרסינן בפרק המקבל (דף קה:) תניא * עיין בפרק מי שמתו במסכת ברכות כי שם יש סימני כל ההלכות הללו וגם ההגהות השייכים אליהם הנושא משוי על ראשו ותפילין בראשו אם תפיליו רצוצות אסור ואם לאו מותר באיזה משוי אמרו במשוי של ארבעת קבין תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם בידו שהוא נוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרם על זרועו במקום תפילין משום ר' שילא אמרו אפילו מטפחת שלהן אסור להניח על הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא: גרסינן בפרק אלו מציאות (דף כט:) אמר שמואל המוצא [תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר] והדר מכריז וכן הלכתא: גרסינן בפרק מי שמתו (דף כג.) איבעיא להו אדם מהו שיכנס בתפיליו לבית הכסא קבוע להשתין בהן מים מי חיישינן שמא יפנה בהן או לא רבינא שרי ורב אדא בר מתנה אסר אתו שיילוה לרבא אמר להו אסור גזרה שמא יפנה בהן: תנו רבנן הנכנס לבית הכסא חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס וכשהוא יוצא מרחיק ארבע אמות ומניחן אלו דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אוחזן בידו ונכנס ר' עקיבא אומר אוחזן בבגדו ונכנס בבגדו סלקא דעתך [דילמא] משתלי ושדי להו אלא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס ולא יניחם בחורין הסמוכין לרה"ר

גוללן וכו'. סיכריך אותם כרצועותיהם וזין ערוך סיסמים בכיס שלהם כיון שעליון ערוך להניחם כראשו אחר שיגיע: **ואוחזן בימינו.** ויהיו מכוסין בכובעו כנגד לבו כדי שיזכור אותם ולא יפסע בהם: **ומקנח בשמאל.** לכבודו הכי אמור לקנח בימין מפני שמרחיק בה טעמי תורה: **בלילה.** שאין רשאי ללכתן: **כיס טפח.** לכל לכר סיס בו טפח הוא מקום חלוק לעצמו כלאחרי: לענין לחלל: **קבוע.** שהוא במקום גבוה או יש שם חפירה: **ליכא ניצוצות.** כשמתיז מים לפיכך התירו לאוחזן בכובעו וכיולו: **עראי.** משתין מעומד ואיכא ניצוצות של מי רגלים שיתזו על רגליו ומניח בשפשף שלא יראה כבורות שפכה ושמא ישפשף כיל ימינו רגלו סימנית וכשמלו רגלו **יום שכ** השמאלית: **חולי מעים פטור.** נזירה שמא יפיח בהם: **חולץ תפיליו.** ומניחן בכיס שלהם שמא יצטרך בתוך הסעודה וסוב לא יבישם: **עד זמן ברכה.** ואם לא נצטרך יבים אותם כיון שנמר לאכול אע"פ שלא בירך עליון ברכת המזון: **וצר ביה.** לאיכא **יום שכ** זמנין ומעשה מיקרי תמיים קלוסה: **אזמניה.** שאמר זה לסעודה יהיה לעורך תפילין: **ולא צר ביה.** שמא יטלו אותן עוברי דרכים ויבא לידי חשד ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הכמוכין לרה"ר ובאת זונה אחת ונטלתן והביאם לבית המדרש אמרה להן ראו מה נתן לי פלוני באתנני כיון ששמע אותו תלמיד עלה לגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס: אמר רבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי הלכה גוללן כמין ספר תורה ואוחזן בימינו כנגד לבו אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאה מתחת ידו טפח אמר רב יעקב בר אחא אמר ר' זירא ביום גוללן כמין ספר תורה ובלילה עושה להן כיס טפח ומניחן אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שנו אלא שהניחן בכלי שהוא כליין אבל הניחן בכלי שאינו כליין אפי' בפחות מטפח * שם כג: ודברים שהתירו בבית הכסא קבוע אכרו בבית הכסא עראי מ"ט בית הכסא קבוע דליכא ניצוצות שרי בית הכסא עראי דאיכא ניצוצות אסור: גרסי' בפרק כל הבשר אסור לבשל בחלב (דף קי.) אמר רב יהודה חולי מעיים פטורין מן התפילין: * ברכות כה: תניא בית שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש מטתו עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי אמר אביי לא שנו אלא שהניחן בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני ככלי אחד דמו אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי: * שם כג: ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין בהן מים ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי: (שבת מט.) א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים מ"ט אמר אביי שלא יפיח בהן רבא אמר שלא יישן בהן: (ברכות כג:) א"ר יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו ונכנס ופליגא דרבי חייא בר אבא דא"ר חייא בר אבא מניחן על השולחן וכן הדור לו עד אימת אמר רב נחמן ברבי יצחק עד זמן ברכה: א"ר חסדא האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי מאי טעמא הזמנה לאו מילתא היא וכן הלכתא: בעא מיניה רב יוסף בר נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא לי דכיון דבזיון הוא אסיר אלא כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו מאי א"ל הכי אמר שמואל מותר ואפילו אשתו עמו וכן הלכתא מאי טעמא נטורינהו טפי עדיף (ברכות כד.) והיכן מניחן אמר רבי ירמיה בין כר לכסת שלא כנגד מראשותיו: אמר רב המנונא בריה דרב יוסף יומא חד הוה קאימנא קמיה דרבא וא"ל זיל אייתי לי תפילין ואתאי ואשכחינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו הוה ידענא דההוא יומא יום טבילה הוה ולאגמרן הלכה למעשה הוא דבעא: א"ר חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו מיתיבי התולה תפיליו יתלו חייו דורשי חמורות אמרו (דברים כ"ח:ס"ו) והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו ומסקנא דר' כי תלה בכיסיה תלה להו אבל תפילין גופייהו אסור לתלות בין ברצועה בין בקציצה (ברכות דף יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו ור' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כאלו הקריב תודה בלא מנחה זבח בלא נסכים (מנחות מד.) אמר רב ששת כל שאינו מניח תפילין עובד בשמונה עשה וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה וכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי כל שאין לו מזוזה בפתחו עובר בשני עשה אמר רשב"ל כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר (ישעיה לח) ה' עליהם יחיו: **סליקא להו הלכות תפילין הלכות ציצית** (מנחות מג.) **ת"ר** הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררין ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות וקי"ל כר"ש מ"ט דר"ש דתניא (במדבר טו) וראיתם אותו פרט לכסות לילה אתה אומר פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר (דברים כב) אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור ומה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות כיון לליכא זמנה ומעשה לאו תמיים קלוסה היא ושרי לקשור ולתת בו מעות: **תחת מראשותיו.** בין כר לכסת ובתוך כיס שלהם: **מאי טעמא** שרי יכול להוציאם מן הכיות או להרחיקם ממטתו ולא יהיה בזיון כל כך: **נטורינהו וכו'.** לשמרם יותר טוב: **שלא כנגד ראשו.** כלי שלא יתמעכו התפילין מכובד שרלקם: **יום טבילה הוה.** ובולאי לשמש היתה עמו: **בכיסתיה.** שהיו התפילין בכיס שלהם ותלה הכיס כיתה: **בעצמו.** שאין ירצית מלכות שמים עליו שאמר בפה ואינו עושה: **תודה בלא מנחה.** כלומר שאין תפלתו מקובלת: **עובר בח' עשה.** לפי שבאחרונה מקומות הזכר בתורה באחרונה פרשיות שבתפילין עשה שבזרוע ועשה שבראש שהן ח': **בה' עשה.** ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית והיה לכם לציצית [ולהיותם לאות] גלילים תעשה לך: **בב' עשה.** אחד בפרשת שמע ואחד בפרשת והיה אם שמוע: **סליקו** להו הלכות תפילין [לף מג:] **ארבע ולא שלש.** כשיש לטלית ארבע קרנות חייב בציצית אבל אם אין לו אלא ג' קרנות פטור מן הציצית:

נפקא ליה מאשר. שלח היה עריך לומר תכסה חלק לרבות כסות סומק: **ארבע ציציות.** של לרבע כנפות: **מעכבות וכו'.** שאם נפסק ציצית של כנף אחת אפור לכרך עליו ואפור לעכבם אותו בשבת שכולן מציה אחת ואינה נגמרת המצוה: **התכלת אינה מעכבת וכו'.** אע"נ למצות ציצית שאם לרבע חוטין הפנים מפס רחוייס שיהיו מצמר עבוע תכלת והפנים מצמר לבן לכתיב על ציצית הכנף צמר הדומה לכנף והכנף שאם הוא לבן שרוב הטליתות לבנים וקל משמע לן שאם לא מצא רחוייס לציין בו או כולם עבועים יציין במה שימצא: **זה שאמר לו של טיט.** שהוא קל למצאו ועם כל זה לא הכשיר: **טלית של קטן וכו'.** המתביים לעלות לחזן בלא כסות מתכסה רשאי ורובו חייבת לכסותו קרינן ביה: **פטורה.** ללאו כסותו הוא: **כפלה.** **שהיתה חרוכה מלא כשתים** כרחוי לה כגון זו ואין רחוי ללבשה אלא ג'כ כופלין אותה: **ור"ש פוטר.** דה"ל כבגד שאינו רחוי ללבישה והלכתא כוותיה: **ושוין וכו'.** שאם תפרה לאחר שכפלה שחייבת להא חזיא לאיכסויי: **אכפליה.** ויהו שתי ציציותיה בכפליה ולא היתה תפורה ונתן מקום הכפלות ברישא: **אפשיט.** כשנתפשטה לו היו ציציות הכפל ברישא בחמץ הטלית: **א"ל היינו כנף.** בתמיה: **מי סברת וכו'.** למתן לחמר חוכת נברא הוא כיון שיש לו טלית מצויית פטור מלהטיל תכלת בשאר טליתות כל זמן שאינו לובשן: **חובת טלית הוא.** ואע"פ שיש לו טלית מצויית חייב לעשות ציצית בכל טלית שיש לו בל' כנפות ועביל לאיכסויי בהו: **כלי קופסא.** מונח בקופסא לפי שאין לתתו ללבשן כי אם בימים יקועין: **חייבת בציצית.** לסוף סוף היא עבידא לאיכסויי בה מחייס: **בזקן שעשאה לכבודו.** לתכריכין שלו ואע"פ שלוכם אותה לפעמים בחייו כיון שאין עיקר עשייתה לאיכסויי מחיים היא ליה ככסות לילה שהיא פטורה אף ביום לאפוקי כלי קופסא שעיקר עשייתה לאיכסויי בה מחיים: **בההיא שעתא.** שמת: **רמי.** נותנין שם ציצית והעלה הריטב"ק ז"ל שמנהג יפה הוא לתת ציצית בתכריכין כיון שרגילין במצוה מחייס מסוס והלך לפניך צדקך וגו' וי"מ שיש במקרא שלכך נסמכה לילה מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחרים ורבנן (דף מג:) האי אשר תכסה בה מאי עבדי ליה מבעי ליה לכדתני' (דברים כ"ב:י"ב) על ארבע כנפות כסותך ארבע ולא שלש אתה אומר ארבע ולא שלש או אינו אלא ארבע ולא חמש כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי בעלת חמש אמור ומה אני מקיים ארבע ארבע ולא שלש ומה ראית לרבות בת חמש ולהוציא בת שלש מרבה אני בת חמש שבכלל חמש ארבע ומוציא אני בעלת שלש שאין בכלל שלש ארבע ואידך נפקא ליה מאשר: ארבע ציציות מעכבות זו את זו שכולן מצוה אחת הן ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות ולית הלכתא כר' ישמעאל: (דף לח.) התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינה מעכבת את התכלת (דף לח:) [תניא] ר' יצחק אומר משום [ר' נתן שאמר משום] רבי יוסי הגלילי שאמר משום ר"י בן נורי אין לו תכלת מטיל לבן: (דף מג:) תניא היה ר"מ אומר קשה עונש הלבן מעונש התכלת משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו הביאו לי שתי חותמות לאחד אמר לו הבא לי חותם של זהב ולאחד אמר לו הבא לי חותם של טיט פשעו שניהם ולא הביאו איזה עונשו מרובה הוי אומר זה של טיט: (דף מ:) ת"ר טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו והגדול יוצא בו עראי חייבת אין קטן מתכסה בו ראשו ורובו אע"פ שגדול יוצא בו עראי פטורה: ת"ר טלית כפולה חייבת בציצית ר"ש פוטר ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב יצחק חזייה דהוה מיכסי בטלית כפולה ורמי ליה חוטי דתכלתא אכפליה איפשוט קם חוטי על רישיה א"ל [לאו] היינו כנף דכתב רחמנא באורתא שדייה ואיכסי גלימא אחרינא א"ל מי סברת ציצית חובת גברא הוא חובת טלית היא זיל רמי ליה: אמר רב טובי בר ביסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבת בציצית אמר רבא ומודה שמואל בזקן שעשאה לכבודו שפטורה מאי טעמא (דברים כב) אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לכסויי עביד בההיא שעתא דמי ליה משום (משלי י"ז:ה') לועג לרש חרף עושהו פירוש שעשאה לכבודו שעשאה לתכריכין שלו: (דף מב.) רב נחמן אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית אמר ליה מאי ציצית דשמענא הכי אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה פרשת נסקל לפרשת ציצית לומר שהמת חייב בציצית: **אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה.** כתב הריטב"ק ז"ל כתב רבינו ז"ל והלכתא כרב לחמר חוכת נברא הוא לחן לן מברכינן לעשות ולחי מימרא לשמואל לכלי קופסא ולחן נמי מלבדי רב אלפס והרמב"ן וכן הנאונים ז"ל ונס הרבה מנאולי האחרונים ז"ל פסקו כן ומיהו ולחי קי"ל כתוספתא ציצית לברכות לתניא העושה ציצית לעצמו חומר שהחיינו ואם לא חמר בשעת עשייה חומר בשעת עטיפה הרשאונה להכי הלכתא בגולם ובסוכה כלישנא בתוכתייהו (סוכה מו ב). ועכשיו נשאר נמי לבאר מנין ציצית שם העטיפה מעכבת בו שם נאו ולפרש קצת נמון הברכה וכיצד מברכין אותו ומניח ציצית ותפילין ויזהר מהם מקלים לפי שרבו בזה סברות המפרשים ז"ל ונאמר כי יש מן הראשונים ז"ל שאמרו כי אין מצות טלית מתקיימת אלא בעטיפה הראשם לכסות בו ראשו ונופו או רובו כלכתיב אשר תכסה בה ולדבריהם אין מצות ציצית בלנו הטליתות הקטנים שנהגו לעשם ברוב המלכיות ואין נראה כן ומה שהיו מברכין להתעטף זה למצוה מן המובחר ואפשר שהתלמוד מלבר לפי מנהגם אלא היו רגילין ללבוש טלית בת ארבע כנפות אלא טלית גדול כלאמרינן טלית של ת"ח צריך שיהא נראה מתחתיו טפח לבל מסורת הזין כל כסות של ל' כנפות חייבת בציצית ויוצא בו ממצות ציצית אע"פ שאין בו לא כיסוי ולא עטוף לרחמנא בנלייכו וכסותך תקח ומכל מלבוש וכסות במשמע ובלבד שיהא לו כנפות ואי משום אשר תכסה בה היא לאו לכיסוי הגוף לו עטיפת הראש אתא אלא לגלות כסות סומא או בעלת ה' כנפות [קף תנ] והרי אמר טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו [קף ת ב] ונגול יוצא בה ערלי שהיא חייבת ומסתמא אין בה לגולל כלי עטיפת הראש וכיסוי רוב נופו אלא ולחי כלאמרן וכן פשט המנהג בכל יפראל כי רובם אין להם טלית גדולה הראויה לעטוף ועושין טליתות קטנים שלובשין אותן אלא מיעטו מן ורליתם אותו אלא כסות לילה או כסות סומא ולא כסות שתחת המקטורן וזו נראית ראיה ברורה וכן פסק הרב בעל הלכות

ז"ל ואין להרהר בזה ומ"מ מנין הוא שיהא כולו מעוטף במנין זה לרך ירא שמים לחבב המנין וכ"ש מנין עיצית הקולמוס כנגד כל המנין ולא שיהא מעכב כלל וכאלו הטליתות הקטנים שנהגו אין מברכין להתעטף ולא נהגו לברך על מנין עיצית ואין לבטל המנהג. ונהגו נ"כ לעשות המנין מעומד. וכבר נשאלתי על המניח תפילין והמתעטף בשחרית שיזה מקליס ונראה שרואי להקליס מנין עיצית שבקולמוס כנגד כל המנין ועוד שיהא תדיר יותר שנוהגת בין בחול בין בשבת בין ביו"ט ותליך ושלוונו תליך תליך קולס וכן מנאתי לרב רבינו יונס זצק"ל בספר הירחה מ"מ לומס שמתעטפים בטלית גדולה כיון שאין לרך להתעטף אלא לחר כל המלבושים ושנהגו מקטורייסס ברחשיסס מנין תפילין כאה לפניו תחלה ומברכין עליהס תחלה לפי שאין מעבירין על המנין ולפילו לומס שאין נוהגין אלא בטלית קטן רחוי ללבוש לומו על מלבושיהס לקייס בו יפה ולא תתורו לחרי לבבכס ולחרי עיניכס ועוד שהרי ליתו לומו חכמים [לף מג ב] לחומס של עבל שמקפיל בו רבו כשמכסה לומו. ומומר לאדם ליכנס בטלית מנויינת לבית הכסא ועומד ברכיו שלא לסרו אלא תפילין שיש בהס מסוס קדוסה ונריכין גוף נקי שלא יפיח בהס ואלא ייסן בהס וכן כתב הנאון ז"ל ונרחה לי רחיה נמורה לבריסס מהא לחמרינן בגמ' [לף מג ל] לרב יהודה לא מברך על הציצית אלא בנפרע ולחמרינן לחפי כר' לחמר בתפילין שכל זמן שמניחן מברך עליהן וה"ה לציצית אלא לרב יהודה נברא נציעא הוה ולא הוה שני גלימיה מיניה כולה יומא ס"מ שמומר לעשות כל ברכיו בטלית מנויינת שאל"כ היה נריך לסלקו כשעושה ברכיו וכן המנהג פשוט ולמדנו מלומו מעשה שחייב אדם לברך על הציצית כל זמן שלובשו או מתעטף בו ולפילו אלא פעמים בויס ואס נפלה טליתו שלא במקומו ולובשו ומתעטף בו יש לומרים שאינו נריך לחזור ולברך וכן מנאתי בשם ס"ר יונה זצק"ל לאכל מורי ז"ל היה לומר אלא בזו חוזר ומברך אס נפלה מרוב נופו [לה"ל היסח הלעת] ונרחה לי כשברייו מהאי עובדא לרב יהודה למלמי ציצית לתפילין ובתפילין לחרי לכל זמן לממשמקי בהו מברך והיינו לוקא כשעוקרן ממקום הנחתן ומחזירן למקומן וכן פי' בתוס' וכן פי' ס"ר יונה בשם רבו ס"ר משה ב"ר שניאור ז"ל וכיון לכן ס"ס לציצית עכ"ל הריטב"ץ ז"ל: **טלית שאולה וכו'.** מלאולייתא

ושקלינן וטרינן ואסקינן דבהא פליגי מאן דאמר ציצית אינה צריכה ברכה קסבר חובת גברא הוא והויא לה מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה אין צריך לברך שהרי התפילין אין עשייתן גמר מלאכתן ואין צריך לברך לעשות תפילין ומאן דאמר ציצית צריכה ברכה קסבר ציצית חובת טלית היא והויא לה מצוה שעשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שעשייתה גמר מלאכתה צריך לברך משעת עשייתה כמו המילה שעשייתה גמר מלאכתה וצריך לברך: והלכתא כרב דאמר חובת גברא היא דהא אנן לא מברכינן לעשות ציצית הלכך הא דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית ליתא והכי אמר בעל הלכות ואיכא מאן דאמר הלכתא כשמואל דאמר חובת טלית היא ואנן כתבינן מאי דסבירא לן (דף מ:) אמר רבא הא מילתא אמריתא אנא ואיתמר במערבא משמיה דר' יוחנן כוותי היא של עור וכנפיה של בגד פטורה היא של בגד וכנפיה של עור חייבת מאי טעמא עיקר בגד * בס"י בעינן וכ"ה בגמ' היא (דף מד.) אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטורה מן הציצית מכאן ואילך חייבת * בגמ' הג' אמר רחבה אמר ר' יהודה אמר (דף מא.) רבה אמר רב יהודה טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש לא יתפור תניא נמי הכי טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש ר"מ אומר (לא) יתפור וחכמים אומרים * גי' ד"ת [לא] יתפור ושוין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר ותולה בה (דף מא:) ובלבד שלא תהא נפסקת: איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין מנר לנר רב אמר אין הלכה כר' שמעון בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל מתירין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא ר"ש אומר גורר אדם פטורה לכסותך לחר רחמנא למשמע כסות שלך ופטורה מן הציצית ואס רצה לעשות הרי זה משובח ומברך עליה וכן נהגו לברך על טלית שאולה מנויינת וכן לעת מורי ז"ל ובמקום שנהגו להניח טליתותיהן בבהכ"נ אס בא לאדם להתעטף בה לפי שעה ולהחזירו למקומו מותר ולא חסיד שולל שלא מדעת נזלן הוי כיון לליכה הכא אסס כילוי קרנא ניחא ליה לאינים לליעבדו מנוי בממוניה מה שאין כן בספרים לשמע יבוא לקרות בהן הרבה על שיקרע מרוב מסמום וכיון שנאולי רבותינו הנרפתים חוששין מלברך בטלית שאולה מנויינת תוך ל' יום רלוי לחוש לדבריהס שלא לברך ואס לוצה טליתות הרבה בבת אחת מברך ברכה אחת לכולן ואס אחר שלבש בביתו טלית קטן הלך לבית הכנסת ונתעטף בטלית גדול חייב לחזור ולברך כדברי ס"ר ז"ל ונעמת לקבעי רבנן זמן שלשים בטלית לפי שעה שלשים יום לרך לאדם להניח טליתו מוסאלת אצל אחריס ולא יותר מכאן ואילך נרלית שכלו וכל' יום נריך שיהיו רגילין שלא החזירה בינתיים כלל כל זה מיסוד הריטב"ץ ז"ל: **חוץ לשלש וכו'.** טלית שיש בו ציצית ונקרע הכנף סמוך לציצית אס הוא חוץ לשלש יתפור שהרי לא נתבטל הציצית כיון שנשאר שיעור שלש להיות כנף להיינו שלש על שלש: **תוך שלש.** אס נקרע תוך שלש בטל הציצית מיד שלא נשתייר בו שיעור כנף וכשחוזר ותופרו ה"ל תעשה ולא מן העשוי: **ושוין.** לפילו למ"ל חוץ לשלש יתפור לפי שלא נתבטל הכנף הכא מולה שלא יביא לפילו לחה על לחה ממקום אחר ויניח בטליתו אס היה מקום ציצית קייס ונקרע שאר רוב הטלית לה"ל תעשה ולא מן העשוי ועל לרך זה נתנה מפורשת בשס רב עמרם ז"ל וה"ר טובייה ז"ל וכן פי' הרב בעל הלכות ז"ל: **וחכמים אומרים לא יתפור.** ולחיוש לרב יהודה כרבנן להלכתא כוותייהו ולעת הרי"ף ז"ל ורוב הפוסקים לפסוק כרב יהודה: **שלא תהא מופסקת.** ולפיו יולא אס כך הנירסא ולא רלינו בו שום פי' : **אין מתירין.** ציצית שהוא בטלית של מנוי לנערך טלית אחר לפילו נאה ממנו לליה היה בזוי מנוי וכן מנר חנוכה לנערך נר מנוי כיון שלולק למנותו: **כל מילי דמר.** רבה בר נחמני היה משמע שהלכתא כשמואל: **לבר מהני תלת.** לכיון ללנערך מנוי היה לין כאן בזיון לבל לנערך חוט לסוך בעור שהרלסון לולק למנותו ולפיכך כתב ס"ר יוסף ז"ל בספר המנהגות שחסור להדליק מנרות של בית הכנסת בעור שהולקין למנותן לנערך

דבר של חול לחבל כמלריך לכבותן מותר וכל נר של מקוה בין של שבת בין של חנוכה בין לנלריך תלמוד תורה בין לנלריך חולה שיש בו סכנה לו חיה בין לחד לחסס:

אין ציצית אלא כל שהוא. מיירי בנרלומין כללקמן. והלכתא **חוטים בתוך שלש לנבעות מן הכנף** בין מן הלד בין מלמטה בסוף הכנף ושתיהם העיקר מסולסת חוץ לכבל י"ב לנבעות בין נדול וענף ולסיקנן לקמן לעני תכלת שלים נדול ושני שלישי ענף נמנע נדול ל' לנבעות וענף ח' לנבעות ולסיקנן לליך שיעור זה שלא למטה לבל למעלה ליך לו שיעור ויש שפירשו ללאורך החוטין הוא שליך לו שיעור וכן כיוצא בו בלובא ליך לו שיעור למעלה לנלול לבל מנין החוטים שיעור יש לחסס בין למטה בין למעלה ויהיו החוטים לחר שנכפלו ל"ב חוטין ויש לבעלי הקבלה בזה ענין נדול ועמוק ולסיקנן בנמרא לחוטו של כרך עולה למנין. תניא בספרי פתיל תכלת טווי שזור כעין פתילה ליך לי שלא תכלת לבן מנין ת"ל תורה **תן תכלת ותן לבן** מה תכלת טווי ושזור לף לבן טווי ושזור על כלן ולמלנו ממנו שלא ליך החוטים שזורים פסולה ולכן נהנו לעשות בסוף כל חוט וחוט קשר כדי שיעמוד בשזירתן ויהיו נרליך לדברי ר"ת ז"ל לכל לשזורין בתחלתן יפה שע"פ שנתפרקה שזירתן ונעשו י"ו לא מפסלי לחוו להו כנרלומי ניעית וכשרה וכן פסק הל"ם בעל הלכות ז"ל ונרליה לדבריהס: **עביד ארבע** . כלומר שלא נלגן כלל לס"ל למנותס ט"ז חוטין: **עביד כדידן.** ארבע חוטין שזורין קושט שיכניסס בנקב (ומניחן שזורין ויליף לה בספרי פתיל תכלת טווי ושזור ליך לי שלא תכלת לבן מנין תלי תתה ן תהיה ולמלרה תורה **תן תכלת ותן לבן** מה תכלת טווי ושזור): **מן** המנין שממנה חוטין : **[ה"ג] ולא אביק להו מיבק.** מר בריה דרבינא עביד כדיקין לחמר רבה בר בר חנה לחמר רבי יהושע בן לוי חושש לחמר שמואל חוט של כרך עולה מן המנין לחמר רב שלא לחמר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואס אינרלס אינרלומי ואשתייר מינייהו כדי לעונבן שפיר דמי וכשרין נרסינן בסוכה פ"ק (דף יא:) תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין (מנחות מב.) תנו רבנן אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר (יחזקאל ח':ג') ויקחני בציצית ראשי אמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי אמר רב הונא אמר רב מנין ללוקח ציצית מן הנכרי שפסולה שנאמר (במדבר ט"ו:ל"ח) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל ולא הנכרים: (דף מב:) אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצין מן הנימין מן הגרדין פסולה מן הסיסין כשרה כי אמריתא קמיה דשמואל אמר לי מן הסיסין נמי פסולה בעינן טויה ולייכא והלכתא כשמואל מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ:

תנו רבנן כמה חוטין נותן בית שמאי אומרים ארבעה וב"ה אומרים שלשה וכמה תהא משולשת ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מד' לטפח של כל אדם: אמר רב פפא טפח דאורייתא שית בקטנה וחמש באצבע ארבע בגודל אמר רב הונא ד' בתוך ד' ומשולשת ארבע ורב יהודה אמר שלשה בתוך שלש ומשולשת ארבע אמר רב פפא הלכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע פירוש ארבעה חוטין בתוך שלש אצבעות בטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות למימרא דאיכא שיעורא והתניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני ב"ה לעליית יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לה שיעור כיוצא בו לולב אין לו שיעור מאי לאו אין לו שיעור כלל לא (דף מב.) אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והתניא כל לולב שיש בו * בגמ' ל"ג (פחות מ) שלשה טפחים וכדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכא נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה רב אחא בר יעקב עביד להו ארבעה ועייף להו מיעף עייל להו בגלימא ואביק להו מיבק קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דליהוו גדיל גדילא במקום פתילים רב ירמיה מדפתי עביד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק מר בריה דרבינא עביד כדידן (דף לט.) אמר רבה בר בר חנה א"ר יאשיה חוט של כרך עולה מן המנין אמר רבה בר רב אדא אמר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואי איגרדמי איגרדמו ואישתייר מינייהו כדי לעונבן שפיר דמי וכשרין גרסינן בסוכה פ"ק (דף יא:) תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין (מנחות מב.) תנו רבנן אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר (יחזקאל ח':ג') ויקחני בציצית ראשי אמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי אמר רב הונא אמר רב מנין ללוקח ציצית מן הנכרי שפסולה שנאמר (במדבר ט"ו:ל"ח) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל ולא הנכרים: (דף מב:) אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצין מן הנימין מן הגרדין פסולה מן הסיסין כשרה כי אמריתא קמיה דשמואל אמר לי מן הסיסין נמי פסולה בעינן טויה ולייכא והלכתא כשמואל שלסס פסולה. פירוש עייף להו פרס"י ז"ל **וכתוס' כופל הל' חוטין לח' קושט שיתלה חותס בטולית ומכנים הכפל בנקב הטולית: ואביק להו מיבק.** לשון נקב ל"נ לשון עניבה כמו ויחבק לים **שחוזר ומכנים כ' הרחשים כתוך הכפול** חון לשפה **ותלויין בעניבה בטולית: בגלימא.** כלומר בתוך הנקב ללהני נליל כוליה: **עביד כדידן.** להכניס בכל נקב ל' חוטין וכשנכפלין הס ס'. ומתנגנו שלא לעשות ללא נקב לחל ויהא כפל החוטין מבחון מן הלד: **מעיקרו.** מעיקרו של כנף ממש למעלה במקום תחלת הנליל שמוך לנקב וי"מ כל שנשתייר ציעור עניבה כשרה ולוקא בב' חוטין לחול כי לעולם לריך שיהתיירו שני חוטין שלמים מכל לד בכל כנף וכנף שיהא בהס י"ב לשבעות ולי בכך ל"פ שבשעת עשייה הוסיף בלרכה: **תלאן וכו'.** לכשתלאן תחלה פסק החוטין והתחיל לעשות קשריס לח"כ כשפסק רלסי החוטין הוא מן העשוי ורחמנא לחר תעשה ולא מן העשוי לכך טוב שיחתכם לכתחלה קושט שיכניסס כלל: **אלא ענף.** כלומר חוטין נפרליס: **תניא** בספרי יכול יעשה כולה ענף ת"ל נדיליס ולין נליל ללא חוטין מחוברין כלמתרנמינן מעשה עובד נדילו לי נדיליס יכול יעשה כולה נליל ת"ל ניעית הא כיצד לריך שיהא נליל יוצא מן הכנף וניעית יוצא מן הנליל ע"כ והוותיקין כל זמן שמתעטפין מעיינין בחוטין ומפרילין לותן יפה ורולין הס נעקר בהס חוט מעיקרו ומתנה יפה הוא לירלי מלות: **כצוציתא דארמאי.** פירוש כטולית של נכרי לבוקה מלמטה ופרולה מלמעלה: **[בני ישראל ולא הנכרים].** ומכאן לקלקו בתוס' שאס עשאה לאס כשרה ולא לחמרינן כל סיסנו בלבישה ישנו בעשייה כלאחר נבי תפילין מלאיטוריך קרא למעוטי נכריס מבני ישראל ויפה לקלקו כמנהנס לומן זה מנאתי וכתבו בתוספות כי רבינו יהודה ז"ל עיה לאחתו להיות נוהנת לעשות **וכפריס הספינה** (ב"כ לף על ב) לחמרינן לרבי יס בית ננוז לאחתו של רבי חנינא בן לוסף לסליל בית תכלתא לנלייקים לעתיד לבא: **מן הקוצים.** פרס"י ז"ל **שאס חוטים התלוייס בקוף הירייעה וקרי להו קוציס על שס שנוהנים לקנות מאס וכעינן**

תעמה ולא מן העמו וכן מן הנימין שמוניחין מן הכנף לתפור: ולא מן הגרדין. שמנרסין מן הכנף כדי לנקותה כל אלו פסולין שם שם **מחוברין שם לבעינן תלוייה לשמה** וליכא: **הסיסין.** פקעיות של מטוה קושי שנתרגו כלו: **כשרה.** דשם ליכא תלוייה לשמה ורב לא בעי טוייה לשמה. והלכתא לבעינן טוייה לשמה ושם לשמה לבעי (מנחות מא ב) כל מילי למר עביד כרב כר מתלת שם למרי כחומרי דרב עביד לכל כקולי דרב לא עביד אלא היכא דמסתברא טעמיה ונרתין שהברים דשזירה שמי בעי לשמה ונכרי ונכרית נמי בעי לשמה וגיטו ופיי' יפרחל עומד על גביו וחוטין שזולה פסולה משום לבעינן משלך ומיהו שם שזל שמך ועשה חוטין כשר לזכה ביתום ושינוי הנוף אבל לכתחלה אסור משום שזל שזל בעולה וחוטין שחולים כשרה למסתמא על דעת הלוקחה הוא ושל קנסו ופיי' לכתחלה: **נוטפת.** פרש"י ז"ל שלא יקשור הציצית למטה בסוף הכנף אלא מן הצד בענין שתהא עומדת בגוף הכנף על הקרן ולא על הגדיל שקורין לורילי"ר בלעז שעושין לחזק שפת הבגד ואכי תניא הטויל על הקרן אי על הגדיל רבי אליעזר פוסל בשמיהן והלכה כמותו ומיהו לף הגדיל הזה עולה עם הבגד לציעור אלא קשר גדול שהוא פרק העליון של גודל אלא בינוני שמוך לנפורן בתוך שלשה אצבעות : **אסתתר.** נסתלקו קצת חוטין משום הארינס של בגד ונתמעט הציעור של אלו קשר גדול: **בשעת עשייה איתמר.** ציעור אלא קשר גדול וכיון שנעשו ככשרות לפילו נסתתר אין לחוש: **רובא.** רוב לורך החוטים ולא נשאר ענף אלא מיעוטן: **כשרה דיעבד.** וכן לפי' לא כרך אלא חוליא ונשאר ענף ומיהו כשנשאר קשר אחר החוליא כלינו לחוליא בלא קשר אינו מתקייים ואין כאן גדיל וקשר העליון לאורייתא אינו שמוך לבנף אלא לאותו שהוא בסוף הגדיל שמפריד בין הגדיל והענף ונקרא עליון משום שכשנוטלו ומניחו בילו עומד עליון כך פרש"י ז"ל ושהוסיפות: **ונויי תכלת.** פרש"י ז"ל **עיקר מצות תכלת ואע"פ שאחרי נויי תכלת וכו' צריך לעשות כן היום בלבן כיון שהוא ניכר לתכלת: וכמה שיעור חוליא.** כלומר לכל הפחות: **מז'.** כריכות לכל חוליא מלרבנן לחיולי מלאורייתא בשלשה כריכות יצא ולומר רש"י ז"ל שאנו נוהגין עם הקשרים וחוליות שביניהם להשלים למנין תרי"ג שאחז"ל (מנחות מ"נ ב) לשקולה מצות ציצית כנגד כל המצות לפי שהוא כמנין תרי"ג כי ציצית עולה בגימטריא ת"ר ח' חוטין וה' קשרים י"ג וכו' וכן אנו נוהגין לעשות ה' קשרים ול' חוליות וכנ' החוליות שבעה כריכות ובאחרונה י"ג כריכות זכר לתכלת שלומה לרקיעים ולאוריים ומ"מ אם הוסיף או פיחת לא פסל ואין לשנות המנהג בכל זה ותימה על הרמב"ן ז"ל שלא הזכיר קשרים בכל ענין זה כלל: **מעלין בקדש ולא מורידין.** לף משום שהלבן חשוב מן התכלת שהתכלת לומה לבסף הכבוד אלא לכיון להעלותו ללבן תהלה מטעם הכנף מין כנף אין מורידין אותו ויעשו ממנו קשר שאחרון שהוא קיוס שבנין כן פירש רש"י ז"ל: **גלימא כולה דתכלתא.** כל הטולית היה של תכלת: **ורמו ליה וכו'.** לציצית: **וגדיל מגדיל.** כלומר כל הציצית היה גדיל ולא שייר בה ענף כלל: **ולא יאי תכלתא.** לאין בה ענף: **ופתלהו מתוכו.** כלומר שיהא הענף אחר הגדיל ולא שיעשה הגדיל בסוף החוטין ועוד שיהא פתיל של כרך מן המנין כך פרש"י ז"ל: **אודרא.** מעטן מן הצמר שהוין חוטין לציצית: **טעימה פוסלת.** מה שנוטלין מן היורה בביעתא לעשות הנסיון: תמצא שם היו נותנין לוכרא של **נסיון ביורה פסלה** כולה משום **כלול תכלת שיהא כל עיקר מראה החלזון בצמר שלא יהא לכר אחר עבוע בה** מתחלה: **וטעימה גופה פסולה.** ולפיכך קליא לאוכרא שורפין אותה לפי שפסולה היא לטוות חוטין לציצית:

פירוש סיסין פקעיות של מטוה: (דף מב.) אמר רב גידל אמר רב ציצית צריכה שתהא נוטפת על הקרן שנאמר על כנפי בגדיהם אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן וצריך להרחיק כמלא קשר גודל ואיצטריך דר' יעקב ואיצטריך דרב פפא דקאמר בתוך שלש דאי מדרבי יעקב הוה אמינא כמה דמרחיק לה טפי שפיר דמי קמ"ל דרב פפא ואי מדרב פפא הוה אמינא כמה דמקרב טפי מעלי צריכא רבינא ורב סמיא הוו יתבי קמיה דרב אשי אסתתר קרנא דגלימיה דרבינא ובצר ליה ממלא קשר גודל אמר ליה רב סמיא לא סבר לה מר להא דר' יעקב א"ר יוחנן אמר ליה בשעת עשייה איתמר (דף לט.) אמר רב תכלת שכרך רובה כשרה ואפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשרה ונויי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף וכמה שיעור חוליא תניא רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש תנא הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה לא יפחות משבע כנגד ז' רקיעים ולא יוסיף על שלש עשרה כנגד שבעה רקיעים וששה אווירים שביניהם תנא מתחיל בלבן ומסיים בלבן מתחיל בלבן (במדבר טו) הכנף מין כנף ומסיים בלבן משום מעלין בקדש ולא מורידין רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי חליף גברא דמיתכסי גלימא כולא דתכלתא ורמיא ליה תכלתא (דף לט:) וגדיל מיגדיל אמר רב יאי גלימא ולא יאי תכלתא ורבה אמר יאי גלימא יאי תכלתא במאי פליגי רבה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או כולה גדיל או כולה פתיל ורב סבר לעולם בעינן פתיל וההוא לשיעורא הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבעה פתיל עשה גדיל ופותלהו מתוכו (דף מב:) א"ל אביי לשמואל בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו לה א"ל מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן להו ביורה ומרתחינן ליה ומייתינן ביעתא ושקלינן מיניה * כ"ה בס"י וכ"ה בראש [וכ"ה הב"ח] [פורתא בביעתא וטעמינן להו] באודרא וקלינן ההוא אודרא ושדינן ההוא דבביעיתא לנורא ש"מ תלת ש"מ טעמה פוסלה וש"מ טעימה פסולה וש"מ בעינן צביעה לשמה היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה אמר רב אשי מאי טעם קאמר מה טעם טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה: ת"ר תכלת אין לה בדיקה ואין נלקחת אלא מן המומחה תפילין (ומזוזות) יש להן בדיקה ואין נלקחין אלא מן המומחה ספרים יש להן בדיקה ונלקחין מכל אדם ותכלת אין לה בדיקה והא רב יצחק בר יהודה בדיק לה בגש"ם פירוש מייתי גליא ומיא דשבלילתא ומי רגלים בני (דף מג.) ארבעים יום ותרו להו בגוייהו מאורתא לצפרא אי איפריד חוותא פסולה ואי לא כשרה ורב אדא משמיה דרבא קמי רב עוירא אמר מייתי חמירא חרסנא דשערי ואפי לה בגוייהו אם נשתנה למעליותא כשרה ואי לא

אין לה בדיקה. כלמפרש בסמוך מסוס טעימה: **המומחה.** הוא לחית ליה תרתי שהוא בקי ומומחז בכסרות וליין במעטיו כן מפרש בירושלמי: **ספרים יש להם בדיקה.** פרש"י ז"ל **כחסרות ויתרות: ואין נלקחין וכו'.** שמא לא נתעבדו לשמן: **ונלקחין מכל אדם.** ללא בעינן עבוד לשמן: **ותפילין וכו'.** לוין צריכין בליקה. שיש טורח לנתק התפירות **ולכלקן כחסרות ויתרות** ולחזור לוותן ולתי לשיימנועי ולא יבלוק: **גילי.** לגו"ס בלע"ז: **מיא דשבלילתא.** פינגרי"ק בלע"ז: **בני מ' יום.** פרש"י ז"ל **מתנוק בן מ' יום ועול שעמלו ככלי מ' יום: שינוי שקר.** כשנשתנה לרעה: **שינוי אמת.** שנשתנה לטוב שהוא לשת לשיש שהוא כשר: **שמעתתא אהדדי אתמר.** לכלקינן בשניסס ולי לפסיל בקמייתא לנריעותא ובכתרייתא לטעליותא כשר: **טרח כו'.** תנר היה ולוכות לת הרבים לו היה רוצה לסמוך על הבליקות ללא ליקח בכולן מן הסומחה: **כחומרי מתנייתא. לעיל לקתני טעימה פסולה: בחזקתה.** שנעשית כהלכתה: **מן הנכרי מן התגר.** מן התנר הקבוע ומוחזק ליקח מישראל ולמכור לחזקה לו מרע נפשיה להפסיל סחורות ליקח [שלו] מן הסומחה: **מהדיוט.** שלינו תנר לס נבוע היה שמא הוא נבעה ולס חוטי הלבן שמא הוא עשאה ונינית שעשאה נכרי פסולה: **זונה.** פירש רש"י ז"ל **ישראלית וסבורה שהוא ישראל ותבעל לו** ועבדה על לו תתחתן ל"נ זונה נכרית ותלמר שפלוני ישראל נתנו לה בתתנה ויחסדוהו וגרלה שזה הפי' יותר נכון שזונה ישראלית מופקרת לכל לו שכיח וכ"ל חין מניחין ישראל בכך מסוס לו תהיה קלקה בכנות ישראל ולו יהיה שהוא חזקה לב"ל ולפי זה לתרו ז"ל דלאו דוקא למכור חלא לפי למסכן ולהפקיר ולתת לסור חל"כ הוא לפי שעה לליכה למיחש להה: **ויהרגנו.** ל"נ שיהכילנו ליסור כשבור שהוא ישראל חלא לנקט החמור שהוא סכנת נפשות: **סדין בציצית.** בתכלת ונקט הכי מסוס שהוא עיקר המניה ויש פלוגתא בזה יש שלומר וקשה להס הא לכל המטיל תכלת ותיתיל להו שפיר הא לשמרינן סלישה בקייטה בינית מה תהא עליה למסמש שלא היו ציצית בסדין כב"ם לפי פשתן ורבינו שמי ז"ל כתב בשם שפי ז"ל וכן כתבו הנלוניס הרשזוניס ז"ל משן לרמי חוטה לכיתנה בגלימא לכיתנה עובר מסוס לו תשה וכן כתב רב עמרם ז"ל בתשובה וטעמא למלתא לכיון שלסרו רבנן לסדין תכלת היו כהילו ליוה רלויה לתכלת ופטורה לף מן הלבן כלברי רש"י ז"ל וכן העלה הריטב"ל ז"ל שלין להטיל חוטי לבן בסדין ובשלר בגדים לליוה של עמר ושל פשתן נרשה מלו לכריס שרלוי לחוש לכברי השמורלים ז"ל שסובריס שלין חייבין חלא מדרבנן וכמו שפסק רב חלפס ז"ל הלכך לין לו לעשות חלא טלית מעוייתא של עמר סיקיים בה מנת ציצית לחולייתה וכבר לדשתי כן לרבים ופשט המנהג כן:

פסולה וסימנך שינוי לשקר שינוי אמת אלא מאי אין לה בדיקה משום טעימה מר ממשכי אתא תכלתא בשני רב אחאי בדקוה בי רב אחאי כדרב יצחק בר יהודה ואישתני לגריעותא בדקוה כדרב אויא ואשתני למעליותא סבור למיפסליה אמר להו רב אחאי * צ"ל אלא האי לאו תכלתא הוא ולאו קלא אילן הוא אלא לאו ש"מ שמעתתא אהדדי איתמר היכא דבדקיה כדרב יצחק אי לא איפרוד חזותא כשרה איפרוד בדקינן לה בדרב אויא אישתני למעליותא כשרה ואי לאו פסולה שלחו מתם שמעתתא אהדדי איתמר: רבי מני טרח וזבין כחומרי מתניתא אמר להו ההוא סבא הכי עבוד קמאי דקמך ואצלוח בעיסקייהו (דף מג:) תניא היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כ"ד:י') ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר ואומר (יחזקאל) כמראה אבן ספיר דמות כסא (דף מג.) ת"ר הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל הרי היא בחזקתה מן הכותי מן התגר כשרה מההדיוט פסולה אע"פ שאמרו אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לנכרי אא"כ התיר ציציותיה מאי טעמא הכא תרגימו משום זונה רב יהודה אמר שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו (דף מ.) ת"ר סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין והלכה כב"ה א"ר אלעזר והלא כל המטיל תכלת לסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהין ומסקנא (דף מ:) אמר רבה הא מילתא אמריתה אנא קמיה דשמואל ואיתמר משמיה דר' זירא במערבא כוותיה משמיה דר' יוסי גזרה שמא יקרע סדינו בתוך שלש ויתפרנו והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי שרייה רבי זירא לסדיניה רבה אמר גזירה נמי משום כסות לילה: והאידנא דלית לן תכלת רמינן ליה לסדין ציצית ממיניה ושפיר דמי דאמרי' (דף לט:) איבעיא להו של פשתן מהו שיפטור של צמר צמר בפשתים אמר רחמנא הוא דפטור דכיון דתכלת פטרא לבן נמי פטר אבל פשתים לצמר לא או דילמא (דברים כ"ב:י"א) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים אמר רחמנא (דברים כ"ב:י"א-י"ב) גדילים תעשה לך מהם ל"ש צמר לפשתים ול"ש פשתים לצמר ת"ש דאמר רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן וחוטי פשתן פוטרין בשל צמר חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום ואפי' בשירין ופליגא

יום שכב דרב נחמן דאמר שירין פטורין מן הציצית הא למדת שחוטי פשתן פוטרין בטלית של * כ"ה בס"י וכ"ה ברא"ש [פשתן] * גי' ד"ת [צמר] ומהא נמי שמעי' דחוטי פשתן פוטרין בשל פשתן דאמרי' (דף מ.) א"ר אלעזר והלא כל המטיל תכלת לסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהין ופרקינן אלא גזרה משום קלא אילן ואקשינן ולא יהא אלא לבן בעלמא הלא הצמר הלבן פוטר בפשתים במצות לבן ופרקינן ה"מ היכא דליכא מיניה אבל היכא דאיכא מיניה לא כלומר לא פטרינן ליה בצמר אלא בפשתים דהוה מיניה כדרשב"ל דאמר רשב"ל כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה וכיון דאיכא פשתים לפשתים דמקיים עשה בגויה לא דחינן ליה ללא תעשה ועבדינן צמר לצמר ופשתן לפשתן וחזינן למקצת רבואתא דאסרי למרמי חוטי פשתים בטלית של פשתים ואיתלו להו בהא דאמרי' סלקא דעתך אמינא כדרבא דרבא רמי כתיב (במדבר טו) הכנף מין כנף וכתיב (דברים כ"ב:י"א-י"ב) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו גדילים תעשה לך הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינים במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין

יום שכב קטן היודע וכו'. למלמד שחובת חינוך הקטנים במצות הוא ככל שנפסלו ככך לפ הוא כרשות הרבים נמורה שים כרחבה שם עשרה וקאמרי מדקאמר (דף לט:) סלקא דעתך אמינא כדרבא מכלל דלית הלכתא כרבא דפטר בפשתן אלא צמר בלחוד הוא דפטר וקא אסרי ציצית דכיתנא בסדינא ומינייהו מאן דמחייב ליה מלקות והני רבואתא דסבירא להו הכי לא דייקי בשמעתא ולא ידעי מאי קאמרי רבנן ומיהא שמעתא דאסרי ליה לכיתנא בסדינא מינה גופא גמרינן דעבדינן כיתנא בסדינא * צ"ל רבי וכ"ה בד"ס דהכי אמרינן בגמרא סד"א (* ד"ת מוחק כל זה כדרבא לאו אצמר ופשתים במינן פוטרין קיימינן אלא אפוטרין שלא במינן קיימינן דשמע מינה קסבר רבא בשאר מינין כגון שירין וכלך וכיוצא בהן חייבת בציצית מדאורייתא) כי דוקיא דרבא דאמר רבא הכנף מין כנף ואנן נמי נידוק כי דוקיא ונימא הכנף מין כנף והכי קאמר רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבדת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא. כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר: האי סברא דסמכא דסמכי עליהן רבנן ושמעת מינה דפשתים בפשתים כשר הוא לדברי הכל ולית בה פלוגתא. והאי דדייק רבא נמי מצמר ופשתים דפוטרין שלא במינן דשמעת מינה דשאר מינין חייבין בציצית מדאורייתא לית הלכתא כוותיה דקי"ל כתנא דבי ר' ישמעאל דאמר (לט:) הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים והשירין והכלך והסריקון כולן פטורין מן הציצית והא דאמר רחבה (שם) אמר רב יהודה חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום ואפילו בשירין דשמעת מינה דשירין חייבין בציצית הא פליג עליה רב נחמן דאמר שירין פטורין מן הציצית ואוקמא להא דתניא השירין והכלך והסריקון חייבין בציצית חיובא מדרבנן ודייקינן מסיפא דברייתא דקתני וכולן צמר ופשתים פוטרן והן עצמן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין אי אמרת בשלמא דרבנן היינו דפטרי במינן אלא אי אמרת דאורייתא צמר ופשתים הוא דפטר בהו ופריק רב יהודה להאי דוקיא ואמר הא לא קשיא כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין וקם ליה רב יהודה ורבא בחדא שיטתא דשאר מינין חייבין מדאורייתא ולית הלכתא כוותייהו ורב נחמן קים ליה כתנא דבי רבי ישמעאל דאמר הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים והלכתא כוותייהו וחזינן נמי מאן דסבירא ליה דחוטי פשתן בטלית של פשתן לא פטרי ואייתו ליה ראיה מהא דאמרי' (דף מא.) מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא א"ל קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא טצדקי למפטר נפשך מציצית ציצית מה תהא עלה אמר ליה ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן ואקאמרי אם איתא דציצית של פשתן פוטר בסדין אמאי לא רמי ליה רב קטינא בסדיניה דאמר ליה מלאכא ציצית מה תהא עליה אלא ש"מ דחוטי פשתן לא פטרי בסדין והאי סברא לאו סברא מעליא היא וליכא ראיה מהאי מעשה למיסר חוטי פשתים בסדין של פשתים דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא לרב קטינא מה תהא עליה לאו אלבן קאי דאפשר למעבדיה מפשתן אלא אתכלת קאי דלא אפשר למעבדיה מפשתן דתכלת נמי מיקרי ציצית דתנו רבנן סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין וקאמר ר' אלעזר עלה והלא כל המטיל תכלת בסדין בירושלים אינו אלא מן המתמיהין דשמעת מינה דהאי דתנו רבנן סדין בציצית אתכלת קאי דצמר נינהו וגזרו ביה משום כסות לילה * ס"א לא גרסי' (משום תעשה ולא מן העשוי) אבל לענין לבן דפשתים בפשתים ליכא למיגזר איהו עדיף דקא מקיים עשה ולא תעשה וליכא בהאי מילתא ספיקא ועוד דאיהו עדיף מצמר * אולי צ"ל גמלים גפנים דצמר גפנים חיובא דרבנן הוא ופשתים בפשתים חיובא דאורייתא הוא: גרסינן בפרק לולב הגזול והיבש (סוכה דף מב.) תנו רבנן קטן היודע לנענע חייב בלולב היודע להתעטף חייב בציצית היודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש תורה [מאי היא] אמר רב המנונא (דברים ל"ג:ד') תורה צוה לנו משה וקריאת שמע פסוק ראשון היודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות וכו': (מנחות דף מג:) ת"ר (במדבר ט"ו:ל"ט) וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן תניא אידך וראיתם וזכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה זכירה מביאה לידי עשייה ר' שמעון בן יוחאי אומר כל הזהיר במצות ציצית כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם (דברים ו':י"ג) את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד: גרסינן בפרק במה מדליקין (דף לב:) א"ר שמעון בן לקיש כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין אותו שני אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר (זכריה ח) כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים בכנף איש יהודי

מעיף ומעיף:

זוכה ומקבל פני שכינה. כתב הריטב"ץ ז"ל במנין חוטין וקסריס כי היה לונמת לחר לכחוב על הקב"ה ומסכיל יכין עכ"ל. עוד הביא ז"ל הא למריגן בגמרא רבינא הוה חזיל בשבתא בשוקא הוה חזיל בתריה רב חסי חזייה לחיפסיק קרנא לנליתיה ג"ל מאי לעתך למסבייה הכא נהול כבוד הבריות שלוחה לך תעשה שבתורה ג"ל והא תרנמה רב בר שבא בלאו הלך תסור ג"ל הכא נמי בכרמלית לרבנן הוא ולמלנו מכאן כי מי שנפסקו חוטי ציציותיו בעניין בחשכנו ונרפת וכך רחיתי רבים שהיו חופסין בכבר זה בשם הרב חמה ומפולפלת מנך אל נך ושרגילין לעבור בה לפעמים שפיס רבוע פוסטו ואפי' בשוק להוה ליה טלית שאינה מציעתא כהלכה שהיא כה בשבת חייב חטאת אבל כל רשויות הרבים הוא נגו עתה בתוך העיירות כרמלית הן ויש חופסים לנעלת בזמן הזה בשבת בטלית זה שאין בו עיטוף גמור והוא תחת הגגיתא העליון שנרחית כמטי וכמלבוש כפול ונם כי אין לחוש לזה למלבוש גמור הוא חשוב טוב הוא לעשות בחמציעתי לחיזוק כעין סרבל וכן שמעתי שהיו נוהגים

החסיל ז"ל עכ"ל: **אשר יחזיקו.** כי העכו"ס סס ע' מלכד ישראל ועשרה מכל חומה סס ז' חלות בכנף ג' להוו כל' כנפות תרי חלפי ותמני חלה וזה מפני שיכירו בזמן ההוא כמה גדולה מעלה זו וכי היא שהניחה עלינו בגולה ומביאה חותנו לחיי העולם הבא: **לבנים וכו'.** שמלבן את החלם להיות

וגו': וגרסינן בסוף שואל אדם מחבירו (שבת דף קנג.) (קהלת ט':ח') בכל עת יהיו בגדיך לבנים זו מצות

ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זו מצות תפילין: (מנחות מג:) ת"ר חביבים ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ובזרועותיהן ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם ועליהם אמר דוד (תהילים קי"ט:קס"ד) שבע ביום הללתיך וגו' ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה נפשו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שנסתכל במילה נתקררה דעתו אחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר (תהילים י"ב:א') למנצח על השמינית מזמור לדוד על המילה שניתנה בשמיני ר"א אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק אני בו שלא יחטא שנאמר (קהלת ד':י"ב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר (תהלים לד) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם: **סליקו להו הלכות ציצית וסליקו להו הלכות קטנות** תמיד בטהרת הגוף והנפש שלא לתור אחרי לבו ואחרי עיניו: **ושמן על ראשך וכו'.** שיש בה שמו של הקב"ה כלכתיב ורחץ כל עמי וגו' ואומר טוב שם משמן טוב: **שבע ביום הללתיך.** וסוף ל' ניצית ותפלה של יד ותפלה של ראש ומזוזה: **סליקו** להו הלכות ניצית

מסכת חולין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד שכה–שמז

יום שכה

פרק א

א [דף ב.] **הכל שוחטין ושחיטתן כשירה. חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה.** הא דלא תנא אחד אנשים ואחד נשים כדקתני בתמורה התם איצטריך למיתני נשים כדקתני התם משום דכל הפרשה בלשון זכר נאמרה. אבל הכא אין חדוש באשה יותר מבאיש. והא דתנא בפ' כל הפסולים (זבחים דף לא:) שהשחיטה כשירה בנשים משום דשאר עבודות פסולות בנשים האפילו כהנות איצטריך למימר בשחיטה דכשירה. ובהלכות ארץ ישראל כתב דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלות. ואין הש"ס שלנו סובר כן מדאמר בפ' כל הפסולין ששחטו דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהו ושחט מלמד שהשחיטה כשירה בזר. ומשני הוא הדין דאפי' לכתחלה ומשום דבעי למיתני טמא דלכתחלה לא שמא יגע בבשר תנא ששחטו. ואם איתא דנשים לא ישחטו לכתחלה הוה ליה למימר מנשים דמתני ברישא. ועוד דאפילו בחולין לא ישחטו לכתחלה. ואותו חכם שכתב הלכות א"י כתב חומרות מדעתו וכמו כן כתב

ב שכה ולא בירך שחיטתו פסולה וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' שחיטה ה"ד דנשים ועבדים אם היו מומחין שוחטין: שמא יקלקלו בשחיטתן. בגמרא דף יב: דייק שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה. פירש רש"י אפילו אחרים רואים אותם וקשה דמוכולן ששחטו שמעינן דוקא בדיעבד. ופירש ר"ת דאין מוסרין להן חולין אפילו להשליכו לכלבים דילמא אתי למיכל משחיטתם שיטעו לומר כשירה היא מתוך שמוסרין להן לשחוט כדפטרינן לקמן (חולין דף פו.) שחיטתן מכסוי דילמא אתי למימר שחיטה מעליא הוא:

ג וחרש שדברו חכמים בכל מקום את שאין שומע ואינו מדבר. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות שחיטה ה"ט מומחה שנשתתק והוא מבין ושומע שוחט לכתחלה וכן מי שאין שומע הרי זה שוחט. בנשתתק כתב שוחט לכתחלה אבל באין שומע כתב הרי זה שוחט ולא כתב לכתחלה לפי שאין שומע הברכה אין לו לשחוט לכתחלה כדתנא בריש תמורה חרש המדבר ואין שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה. והכי אמר בברכות פרק היה קורא (ברכות דף טו:) אהא דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ר' יוסי אומר לא יצא. אמר רב יוסף מחלוקת בק"ש אבל בשאר מצות ד"ה יצא ותניא לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא ודוקא בדיעבד אבל לכתחלה לא:

ד שוטה מפרש בחגיגה דף ג: היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע כסותו. ותניא איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנין לו. וקאמר רבי יוחנן אפילו באחד מהן. והוא דקעביד דרך שטות. וכן הלכה. וקטן דמתניתין שאין שוחט לכתחלה אפילו כשגדול עומד על גביו היינו בקטן שלא הגיע לחינוך. וחינוך דשחיטה היינו שיודע לאמן את ידיו. אבל קטן מומחה ויודע לאמן את ידיו שוחט לכתחלה כשגדול עומד על גביו כדאיתא בסוכה דף מב. קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. היודע לשחוט מותר לאכול משחיטתו. אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ולשון מותר משמע אף לכתחלה:

ה כתב הרמב"ם ז"ל שם ה"ה דשכור שנתבלבלה דעתו שחיטתו פסולה. ומסתבר דמיירי כשהגיע לשכרותו של לוט וכ"כ בעל העיטור:

מתני' בשחיטת עובדי כוכבים נבלה ומטמאה במשא. רי"ף א. א: ואפילו ראו אחרים ששחטו יפה ופירש ר"י הטעם משום דכתיב וזבחת ואכלת אותו שהוא בר זביחה אכול מזבחו. והרמב"ם ז"ל פירש משום דכתיב וקרא לך ואכלת מזבחו מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למד שזבחו אסור ואינם דברים של טעם שהתורה הזהירה כשיקרא לך שלא תאכל מזבחו ממה שזבח בתוך ביתו. רבינא אמר [דף ג:] הכל שוחטין הכל מומחין שוחטין אע"פ שאין מוחזקין. **והוא שיודעין בו שיודע הלכות שחיטה** אבל אם אין יודעין בו אם יודע הלכות שחיטה **לא ישחוט. ואם שחט בודקין אותו אם יודע הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו.** ואסור למסור לו לכתחלה על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. משום דלית ליה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ואי ליתיה קמן שלא עכל לבדקו שחיטתו אסורה. או אי אישתלי ולא בדקיה ואכליה איסורא קא אכיל. הלכך לכתחלה אין מוסרין לו לשחוט על סמך שיבדקנו. כדאשכחן בישראל מומר לעבודת כוכבים אליבא דרב אשי ובעובד כוכבים

לאביי ורבא שאסור למסור להם לכתחלה לשחוט על סמך שיבדוק הסכין אחריו ושיחתוך כזית בשר ויתן לעובד כוכבים. משום שאסור לאכול משחיטתו עד שיבדוק הסכין בישראל מומר לעבודת כוכבים ועד שיאכל העובד כוכבים כזית בשר הלכך חיישינן דילמא מישתלי ולא עביד וקאכיל איסורא. וכן בשאין מומחה נמי. ואיכא דאמרי רבינא אמר הכל מוחזקין שוחטין ואע"פ שאין מומחין בד"א ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים שלא נתעלף. אבל אם לא שחט לפנינו שנים ושלשה פעמים לא ישחוט שמא יתעלף ואם שחט ואמר ברי לי שלא נתעלפתי שחיטתו כשירה. כולהו כרבינא לא אמרי להך לישנא דאמר מומחין אין שאין מומחין לא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. פי' רש"י ושוחט אף לכתחלה. דאין לפרש דבדיעבד הוא דהויא שחיטה כשירה ואפי' אין אחרים רואין אותו ולא מצו לאוקומי מתניתין בהכי משום דקשיא להו וכולן דמאי נפקא מינה בלאו הכי נמי לאביי ורבא ורב אשי לא מתוקם להו וכולן אלא אחרש שוטה וקטן והגאונים מפרשין משום דאית להו רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ומוסרין להן לכתחלה לשחוט אע"פ שאין ידוע אם מומחה הוא אם לאו על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. משום דאי ליתיה קמן סמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין ושרינן ליה. וכן אי אישתלי ואכליה בלא בדיקה לאו איסורא עבד וסמכינן ארובא. הילכך לא חיישינן דילמא אישתלי. ומיהו אי איתיה קמן לא סמכינן ארובא ואסור לאכול עד שיבדקנו. וכיוצא בזה יש דברים דסמכינן ארובא בדיעבד אבל לכתחלה לא. כגון בדיקת סכין אחר שחיטה והריאה שנטלוה ואבים וקשה לי להאי פירושא אמאי לא מוקי מתניתין כרבינא במומחין והכי קתני הכל שוחטין לכתחלה אע"פ שאין מומחין על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. ואם שחט וליתיה קמן שחיטה כשירה. וי"ל דלא שייך למיתני הכל שוחטין לכתחלה כיון דמחוסר תיקון הוא אחר השחיטה שאסיר לאכול בלא בדיקה ולא מיקרי כי האי גוונא לכתחלה. וכן כתב רב אלפס ז"ל.

ו והיכא דראה אחד ששחט ואזיל ליה לעלמא ולא ידע אי גמיר אי לא גמיר אותה שחיטה מותרת דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין דתניא לקמן (חולין דף יב.) הרי שמצא תרנגולת בשוק או שאמר לשלוחו צא ושחוט **והלך ומצאו שחוט חזקתו שחוט אלמא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין.** ואיכא מאן דסבירא ליה כלישנא קמא דרבינא. דבתרא הוא. דלא אמר רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ואנן לא סבירא לן הכי דמסקינן בגמרא מבתר רבינא דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ואי קשיא לך הא דאמר רב הונא לקמן (חולין דף ט.) **בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה דשמעת מינה דספק שחיטה לחומרא וקיימא לן דהלכתא היא. התם כגון דאיתיליד ריעותא בסכין. אבל הכא כיון דקיימא לן** רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן כמאן דאתידע לך במה נשחטה דמי. הלכך איתא להאי ואיתא להאי ולא קשיין אהדדי ומה שכתב רב אלפס והיכא דראה אחד ששחט לאו דוקא ראה דהא מייתי ראיה ממצא תרנגולת שחוטה בשוק אלא משום דבעי לסיומי ואזיל ליה לעלמא ולאשמועינן דאי לא אזיל לעלמא לא סמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ובעי למיבדקוה. וראה אחד ששחט דקאמר פירוש שראהו מרחוק ולא היה יכול לידע אם שחט יפה דאי הוי דאחרים רואין אותן אפילו לרבינא נמי אי ליתיה קמן דליבדקיה שחיטתו כשירה. ומדברי רב אלפס ז"ל אין להוכיח אי בעינן מוחזקין. שהרי הוצרך להביא ראיה דלית הלכתא כרבינא אף על גב דבתראה הוא בהך לישנא דמומחין. אבל אין ראיה שאין הלכה כמותו בלישנא דמוחזקין. ויש שדקדקו דלא בעינן מוחזקין מהא דקאמר להך לישנא דמוחזקין לעלופי לא חיישינן. ואין נראה לי ראיה דאף על גב דכולהו לא סברי כרבינא בלישנא דמומחין הוצרך רב אלפס להביא ראיה דלית הלכה כרבינא משום דבתרא הוא. ומתוך דברי רב אלפס משמע דדין אחד למומחה ומוחזקין היכא דאיתיה קמן צריך לבודקו וגם לשאול אם נתעלף. והיכא דליתא קמן שחיטתו כשירה מההיא דמצא תרנגולת שחוטה בשוק:

ז אמר רבא ישראל עבריין לאכול נבלות לתיאבון בודקין סכין ונותנין לו ומותר לאכול משחיטתו. ולא חיישינן שמא ישהה שמא ידרוס. דלא שביק היתרא ואכיל איסורא. ואפילו לא אכל ממנו דאלפני עור חיישינן אבל בלא בדיקת סכין לא מהני אפילו אם ישראל יוצא ונכנס כי היכי דמהני בעובד כוכבים דלא אשכחן בעובד כוכבים שיהא צריך בדיקת סכין בישראל יוצא ונכנס. משום דעובד כוכבים מירתת לפי שיודע שאין ישראל

סומך עליו וירא שמא יבדוק הסכין אחריו הלכך נזהר מלשחוט בסכין פגום. אבל ישראל עבריין לא מירתת כי הוא סבור שלא יבדקו אחריו לפי שמחזיקין אותו כישראל. הלכך קאמרגמרא לעיל אי דליתיה לסכין כי אחרים רואין אותו מאי הוי דלמא בסכין פגומה שחט ודוקא בודק סכין ונותן לו אבל אין ליתן לו לשחוט ולבדוק הסכין אחר השחיטה כדאמר רב אשי לעיל אבל אם לא בדק ונתן לו לא ישחוט ואם שחט בודק סכינו אחריו. דמשמע אין ליתן לו לכתחלה לשחוט על סמך שיבדוק הסכין. דחיישינן שמא לא יבדוק אחריו וקאכיל איסורא. דאם היה סכינו פגום לא טרח לתקנון והלכתא בהך כרבא דמייתי לה גמרא סייעתא מהך ברייתא הכל שוחטין אפילו עובד כוכבים ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר ומוקי לה במומר לאותו דבר. ואע"ג דדחי ליה גמרא ומוקי לה במומר לעבודת כוכבים וכדרב ענן. הא איתותב רב ענן. וא"כ לא מיתוקמא ברייתא אלא במומר לאותו דבר אבל עבריין לעבירה אחרת עסקינן לקמן (חולין דף ה.) עבריין לדבר אחד לא הוי עבריין לכל התורה כולה חוץ מעבריין לנסך יין ולחלל שבתות בפרהסיא ולא בעי בדיקת סכין. דדוקא עבריין לאותו דבר דדש ביה הוא דקאמר רבא דבעי בדיקת סכין. והרמים ז"ל כתב פ"ד מהלכות שחיטה דישראל עבריין לאחת מן העבירות צריך לבדוק לו סכין. ואפשר דסבר כיון דחזינן שלתאותו עובר אחת מן העבירות שבתורה חיישינן דפקר שלא לטרוח לקיים שום מצוה כהלכתה. ונקט רבא עבריין לאכול נבילות לאשמועינן דשרי לאכול משחיטתו ע"י בדיקת סכין ולא אמרינן כיון דדש ביה כהיתירא דמי ליה ועבריין להכעיס פר"י כיון דאינו חושש לזבוח הוי כעובד כוכבים דאינו בר זביחה ואסור לאכול משחיטתו אפילו בדק לו סכין ואפילו ישראל עומד על גביו. וכן מסתבר. ואף על גב דתניא בהך ברייתא דשחיטת כותי מותרת וכן בברייתא דלעיל דמתיר בישראל עומד על גביו בחותך כזית בשר ונותן לו. מסקינן לקמן (חולין דף ו.) דבדורות אחרונים עשאום כעובדי כוכבים גמורים:

ח אמר רבי זירא [דף ח.] ליבן סכין ושחט בה שחיטתה כשירה שחדודה קודם לליבונה. והא איכא צדדין ואמרינן בית השחיטה מירווח רווח. רב אלפס לא הביא הך דר' זירא. וגם הרמב"ם ז"ל כתב ליבן סכין ושחט בה שחיטתו פסולה. וטעמייהו משום דאמרינן לקמן בפרקין (חולין דף יז:) רב יימר אמר אבישרא ואטופרא צריכה ואתלתא רוחתא לא צריכה מי לא אמר רבי זירא ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשירה שחדודה קודם לליבונה וקשה לן והא איכא צדדין ואמרינן בית השחיטה מירווח רווח. וקיימא לן כרב אשי דמצריך אבשרא ואטופרא ואתלתא רוחתא א"כ לית לן בית השחיטה מרווח רווח ואיכא צדדין וטריפה. וה"ר יונה ז"ל דקדק מדקאמר מי לא אמר ר' זירא ולא קאמר דאמר רבי זירא אלמא הלכה פסוקה היתה בימיהם ומקשה ממנה כמו ממשנה וברייתא. וי"ל דאפשר דהלכה כר' זירא דמירווח רווח להנצל מכוויית הלבון שאין מתפשט לצדדין. אבל מורשא של סכין יוצאה ומתפשטת ונרווחת בצידי השחיטה וקורעתו. ומה שלא השיבו כן משום שנראה להם דבר פשוט וקל לחלק ולא חשו להשיבו ועוד יש לחלק דשאני התם שיודע שהסכין מלובן ומכוין שלא יטנו לצדדין אבל פגימה שבצדדין אם לא יבדוק תחלה פעמים שיש שם פגימה ואין יודע ולא יזהר מלהטות. וכן כתב הראב"ד ז"ל דעד כאן לא שרי רבי זירא אלא בדיעבד אבל לכתחילה לא לפיכך צריך בדיקה אתלתא רוחתא שאין סומכין על זהירתו אפילו הוא אומר אני אשחוט ולא אטה. כדרך שאמרו לעיל (חולין דף ב:) ובמוקדשין לא ישחוט שמא יגע בבשר וכל שכן כאן שאין יודע שיש שם פגימה שאין נזהר מלהטות. ואפילו בדיעבד אם לא בדק אתלתא רוחתא פוסלין אותה שמא הטה. והא איכא צדדין. מכאן משמע שאם בשעת שחיטה איתרמי נקב בושט כנגד מה ששחט טריפה כי הכא דבעי למיסר משום צדדין:

ט אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה מקלקל הוא. ואסור לחתוך בה בשר מתקן הוא. אמר רבא פעמים שהשוחט אסור במסוכנת ומחתך מותר באטמא דקיימי לקורבנא. יראה הא דקאמר אסור לחתוך בה בשר היינו לכתחלה ולא שיאסר הבשר משום לא ידבק בידך מאומה מן החרם שהוא נהנה מעבודת כוכבים ולא דמי לנטל הימנה עצים והסיק בו תנור חדש שאסור התנור או אפה בו את הפת בתנור ישן שהפת אסורה. ונטל הימנה כרכר וארג בו הבגד דאסור דהבגד כולו נעשה באיסור. אבל הכא בשביל חתיכת הבשר בסכין של עבודת כוכבים

לא נעשה כל הבשר באיסור. תדע לך מדפריך ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ואי ס"ד דנאסר כל הבשר אם כן מאי פריך ותיפוק ליה משום שמנונית הא אתא לאשמועינן דנאסר כל הבשר ואי משום שמנונית לא נאסר אלא מקום החתך. וגם אי פריך ותיפוק ליה אהיתירא דמותר לשחוט בה או מותר לחתוך בה קשה מאי פריך הא איצטריך לאשמועינן דהבשר מותר וכח דהיתירא עדיף טפי לאשמועינן דאע"ג דאסור לכתחלה משום שמנונית אם חתך או שחט בדיעבד שלא נאסר הבשר ממה שישמיענו שלכתחלה אסור שזה דבר פשוט. ומיהו צריך עיון במסוכנת אם ראוי לדמותה להסיק תנור חדש ולאפיית הפת ולאריגת הבגד. דשמא היתה מתה אם לא שחטה ויש כאן הנאה מרובה. או דילמא דוקא בתנור ופת ובגד שתקונן ועשייתן נעשה ונגמר באיסורי הנאה אסרו חכמים אבל למסוכנת שכבר גדלה הבהמה ואינה חסירה כי אם להכשירה לאכילה ע"י שחיטה אע"ג שנהנה הרבה בשחיטה על ידי איסורי הנאה לא אסרו חכמים הנאתה בדיעבד וכן מיסתבר. וראיה מדתנן במסכת ע"ז דף סב. השוכר את הפועל לעשות ביין נסך שכרו אסור ומפרש בגמרא משום קנס שקנסו חכמים ביין נסך. אלמא שאין הנאה של איסורי עבודת כוכבים נאסר בדיעבד אלא שקנסו בפועל כדי שלא ישכיר עצמו לעבודת כוכבים. ועוד ראיה מפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מח:) דתנן זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה. והחזרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ולא קתני ואם זרע אסור כדקתני רישא ולא יעבור תחתיה ואם עבר טמא. אלמא אע"ג דאסור לכתחלה לזרוע תחתיה לא אסרו ההנאה בדיעבד. ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ומסיק שליבנה באור. דין הכשר סכין לחתוך בה רותח ולחתוך בה צונן ודין סכין שיש בה גומות ודין הכשר סכין הניקח מן העובד כוכבים כתבתי בשילהי מסכת ע"ז. [דף ח:] **איתמר השוחט בסכין של עובד כוכבים ומיירי בידוע שהוא בן יומא.** אבל אם אין ידוע לא בעי לא קליפה ולא הדחה דסתם כלים של עובד כוכבים אינם בני יומן כדפרישית במסכת ע"ז פרק אין מעמידין. **רב אמר קולף רבה בר בר חנה אמר מדיח.** לימא בהא קמיפלגי דמר סבר בית השחיטה רותח הוא. ומר סבר בית השחיטה צונן הוא. לא דכולי עלמא רותח הוא. מ"ד קולף שפיר. ומאן דאמר מדיח איידי דטרידי סימנים לאפוקי דמא לא בלעי. פסק רש"י לחומרא כרב וכן מסתבר. דרב היה גדול מרבה כדמוכח בריש סנהדרין דף ה. ודוקא בשוחט בדיעבד אבל לכתחילה לא ישחוט בסכין של עובד כוכבים על סמך שיקלוף או ידיח דזימנין דמישתלי ולא קליף וכן פסק רבינו חננאל הלכה כרב. איכא דאמרי דכולי עלמא בית השחיטה צונן. מאן דאמר מדיח שפיר. ומאן דאמר קולף אגב דוחקא דסכינא בלע. מכאן היה מצריך ה"ר יצחק בן מהר"ר מאיר ז"ל לאחר שנקרו וחתכו החלב לחזור ולקלוף בכל המקומות שחתך בסכין דאע"ג דצונן הוא אגב דוחקא דסכינא בלע. ואין ראיה מכאן דאע"ג דאמר בית השחיטה צונן הוא מ"מ הוא חם קצת. וכי האי גוונא דוקא הוא דאמרינן אגב דוחקא דסכינא בלע. אבל בצונן גמור לא. תדע מדדייק בסמוך דהתירא נמי קבלע מאבר מן החי ומשני אימת קבלע לכי חיימא וכו'. והשתא ללישנא דדוחקא דסכינא תיקשי ליה דלא מצי לשנויי הכי אלא ודאי אגב דוחקא דסכינא לא בלע אלא בסוף שחיטה דחיימא. ועוד אמרינן פרק כל הבשר (חולין דף קיא:) צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח דאגב חורפא דצנון פליט סכין ובלע צנון. אבל משום דוחקא דסכינא לא:

ריי"ף ב: **י סכין ששחט בה טריפה פליגי בה רב אחא ורבינא. חד אמר מדיח בחמין. וחד אמר בצונן.** והלכתא אפילו בצונן. פירש רש"י ואע"ג דפסקינן הלכתא דבית השחיטה צונן. גבי סכין של היתר הוא דפסקינן הלכתא להיתירא דלא מתסר בבליעה זו דקשה הוא לבלוע אלא ע"י רתיחה. אבל גבי סכין דאיסורא של עובד כוכבים דלעיל לא פסקינן הכי. מפני שהסכין אסורה והבשר רך לבלוע. **ואי איכא בליתא דפרסא** למיכפריה וכו' והא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עו: דאפילו לחתוך בה צונן צריך נעיצה עשר פעמים בקרקע דהיינו בסכין שחותכין בו איסור תמיד ונדבק בו השמנונית ואין יוצא בלא נעיצה. אבל הכא באקראי בעלמא הוא ואין רגילין לשחוט בו טריפות לא בעי נעיצה. והא דפליגי הכא בסכין טריפה היינו לשחוט בה אבל לחתוך בה רותח אפילו שחט בה כשירה אמרינן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא:) סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח אפילו הדיחה האפילו לחתוך בה צונן אמר לקמן דבעי הדחה ואמרי לה לא בעי הדחה אלא

ריי"ף ב.

בליתא דפרסא ואסכין קאי כדמפרש לקמן. אבל לשחוט בסכין ששחט בה כשירה לא מיתסר אע"פ שמלוכלך הרבה בדם לפי שבלאו הכי יש דם הרבה בבית השחיטה ולא בלע לה משום דטרידי סימנים לפלוט דם וגם מישרק שריק. אבל שמנונית דטריפה מיבלע בלעי. והאידנא נהיגי טבחי לקנח הסכין בשיער הבהמה בין שחיטה לשחיטה והשיער קשה והוי כמו בליתא דפרסא:

יא א"ר יהודה אמר רב הטבח צריך שיהא לו ג' סכינין. אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת בשמחתך בה חלבים ונתקן ליה חדא ונחתוך בה בשר והדר נחתוך חלבים. ואע"פ שאחר כך יחתוך בה בשר כשישחט בהמה אחרת. ליכא למיחש שבינתיים יצטנן ויקנח הסכין. **גזירה שמא יחתוך חלבים ואח"כ בשר** וטרוד בעבידתיה ולא יקנח הסכין. השתא נמי מחלפא ליה. כיון דאצרכוה תרתי אית ליה היכירא ועושה בהן סימנין והאידנא דלא נהיגי טבחי למיעבר תרי סכינין צריך להדיח ולשפשף הבשר יפה ואפילו לצלי שלא ישאר לחלוחית החלב דבוק: **אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהא לו שניצלים של מים. אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. ונתקן** חדא וידיח בו בשר ואח"כ ידיח **בו חלבים גזירה שמא ידיח בו חלבים ואח"כ ידיח בו בשר.** השתא נמי מחלפי ליה. כיון דאצרכוה תרי אית ליה היכירא: **אמר אמימר משמיה דרבא לא לסחוף איניש כפלי עילוי בשרא דדייב תרבא ובלע בשרא. אי הכי כי תריצי נמי דאיב תרבא עלויה כפלי ובלע בשרא.** קרמא מפסיק מתתאי. אי הכי מעילאי נמי מפסיק קרמא. **איכא למיחש הואיל וקליש ואיידי דמשמש ביה ידא דטבחא מיפתת.** והיינו דוקא אחר נתוח מיד קודם שיצטנן הבשר. אבל אחר שנצטנן הבשר אין החלב נימוח וזב. וקרא נמי כתיב וישימו החלבים על החזות:

יב [דף ט.] **אמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה. רב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. ואידך הני** שכיחי. פירש רש"י שכיחי שכל יום עושה אותן ומנעוריו בקי בהן. ולא נהירא דיותר שכיחי כתב ושחיטה. ורבינו תם מפרש שכיחי כדאמר ב"מ דף כט: תפילין בי בר חבו מישכח שכיחיואין צריך לידעם כי ימצא לקנות תפילין וציצית הרבה ושיודעים ברכת חתנים. ומכאן הביא ראיה לסתור דברי רבינו אליהו שהיה מצריך לקשור תפילין בכל יום בשעה שמניחן. והביא ראיה מהא דאמרינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לה:) תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה ועד שעת קשירה וא"כ היה צריך להיות בקי בהן. ועוד בריש המוצא תפילין (עירובין דף צז.) משמע דאסור לעשות קשר של תפילין בשבת משום דהוי קשר של קיימא דקאמר ישנות מכניסן זוג זוג אבל חדשות אסור ומפרש התם דחדשות קרי לשאינן מקושרות. ואם עשוי להתיר ולקשור בכל יום לא הוי קשר של קיימא. ורבינו שמשון ז"ל מעיקרא רצה להכריע כדברי ר"ת בתפילין של ראש וכדברי רבינו אליהו בתפילין של יד. דכתיב בשל יד וקשרתם וכתבתם ודרשינן מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל. ואם היה קושר תחלה ואח"כ מכניס בזרוע א"כ היכי דייק מינה דהנחה בשמאל. ועוד אמר בפרק אין. מעמידין דף לט. מעשה באשה אחת שנשאת לאבר וקושרת לו תפילין בזרועו משמע דתדיר היתה עושה כן. ואפילו לספרים שכתוב בהן קומעת ר"ל שהיתה קושרת לו תפילין כעין קמיע לפי שאין נוח לקשור ביד אחת היתה מסייעת לו. ולא קאמר שהיתה מסייעת לתפילין של ראש דהנהו ודאי אין צריך לקשור בכל יום דלא כתיב בהו וקשרתם וקשר שלהם הלכה למשה מסיני. וכי גמירי דליהוו קשורין גמירי. ולא שיהא צריך לקושרו בכל יום. ושוב חזר בו ואמר דתפילין של יד נמי לא בעי קשירה בכל יום. והביא ראיה מפרק בתרא דמקואות דקתני התם דכל קשר שהוא של קיימא אין צריך להתירו בשעת טבילה. וקאמר דתפילין של ראש בזמן שהוא חוצה ותפילין של יד בזמן שאינה עולה ויורדת אין צריכין שיבא בהן מים. פירוש חוצה כמו אוצה שהוא לשון מיהדק. כהיא דתוספתא פ"ז דמקואות והביאה רבינו בסוף ה' מקוואות השיראים והנזמים והקטלאות והטבעות אוצין חוצצין רפין אין חוצצין עולה ויורדת היינו דיד זימנין דמיהדק בהקשר שאין הרצועה עולה ויורדת דרך הקשר. אבל הקשר אין צריך להתיר. והא דקאמר עד שעת קשירה היינו הדוק שמחזקו בזרוע. כמו שליא קשורה בו נדה דף כו: וכן קשורה בו ככלב סוטה דף ג: ופ"ק דמסכת ע"ז דף ה. וכן אף קשירה בימין היינו הידוק ולפירוש רבינו אליהו ז"ל הוה ליה

למימר משעת קשירה ועד שעת הנחה:

יג א"ר יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה לב אסור לאכול משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור שהייה דרסה חלדה יהגרמה כולהו מפרשי בפירקין דלקמן. ועיקור פירש רש"י שחט הושט ופסק הגרגרת ולאו דוקא פסק ביד בלא סכין דלא שייך למחשביה בהדי הלכות שחיטה. אלא כגון ששחט בסכין פגומה או במגל קציר דהפגימה קורעת והוי כמו פסוקה. כדתנן בפירקין דף טו: חוץ ממגל קציר והמגירה והשינים מפני שהן חונקות. ובעל הלכות כתב עיקור היינו שנעקר הסימן ממקומו ואח"כ שחטו ותנינא דקאמר היינו דתנן לקמן (חולין דף פה.) הנוחר והמעקר פטור מלכסות. וא"ת פשיטא דלא מהניא שחיטה כיון דנשמט ונעשה טריפה וי"ל דשמוטה לאו טריפה היא אלא שכך הלכה למשה מסיני דאין שחיטה מועלת כשנשמט סימן אחד ממקום חבורו. ואפילו עוף אם נשמט האחד אין השחיטה מועלת לשני. מאי קמ"ל כולהו תננהו. ממילא ידענא כיון דאינו בקי בהן אין יודע ליזהר מהן. לא צריכא כגון **ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים ושחט שפיר מהו דתימא הא איתחזק קמ"ל** כיון דאינו בקי בהו זימנין דשהי ודריס ולא ידע. פירוש ואינו מרגיש דכיון דאינו בקי כהלכותיהן איני יודע אם נזדמן לידו ואפילו אם ישאלו לו עשית כך וכך או עשית כך וכך לד ומתוך דבריו ירגישו ששחט יפה אין לסמוך עליו דכל מילתא דלא רמיא עליה דאניש לאו אדעתיה:

יום שכו

יד ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק בסימנין לאחר שחיטה אם נשחטו רובן אבל אין צריך לבדוק אם נעקרו הסימנין ממקומן או נקבו. דסמכינן בהא ארובא כמו שאר שמנה עשרה טריפות. ואם בשעת שחיטה ראה הסימנים שחוטין לפניו שוב אין צריך לבדוק. **לא בדק מאי. א"ר אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר** ינאי טריפה. במתניתא תנא נבלה **ומטמא במשא. דאמר רב כהנא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה. נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה.** פירוש שכל זמן שהיא בחייה הרי היא אסורה משום אבר מן החי ומשום שאין זבוחה. ואינה ניתרת אלא בשחיטה כשירה **ובסכין שאין בה פגימה. הילכך אם לא נתברר** לנו שנשחטה שחיטה כשירה הרי היא בחזקת איסור שאינה זבוחה וכמתה מאיליה ומטמא במשא כנבילה:

טו ואם נשחטה שחיטה כשירה כראוי הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה. ואפילו אי איתילד בה ריעותא כגון שבא זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובים אין חוששין שמא במקום נקב נקב. ואפילו יש בו נקבים הרבה. כיון שבא הזאב תלינן כולהו בזאב כי היכי דתלינן נקיבת הריאה בטבח היכא דמשמשא ידא דטבחא. **והני מילי באיסורה אבל בסכנתא כגון שראה ציפור מנקר בתאנה ועכבר מנקב באבטיח חיישינן** [דף ט:] **שמא במקום נקב נקב ואסור משום סכנת נפשות. איתמר השוחט בסכין בדוקה** [דף י.] **ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפילו שיבר בה עצמות כל היום כולו פסולה. חיישינן שמא בעור נפגמה. ורב חסדא אמר כשירה אימר בעצם ונפגמה.** [דף י:] **והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות** דאימא בעור נפגמה ולא תלינן במפרקת. כי אינו חותך בכח במפרקת אלא לפעמים אחר שחיטת הסימנים והווריד נוגע בסכין במפרקת. **והלכתא כוותיה דרב חסדא בששבר בה עצמות** וכן אם נפלה הסכין בחודה ע"ג קרקע קשה **הילכך צריכה בדיקה בין כל חדא וחדא.** ואי לא בדיק הסכין **בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כל מאי דשחיט בה אסור. כדאמרינן הוה עובדא וטרף רב יוסף עד תליסר חיותא. ואפילו קמייתא. כדרב הונא דאמר חיישינן שמא בעור נפגמה וכי שחיט לסימנין בסכין פגומה שחיט להו.** והיכא דבדק הסכין תחלה ונאבד הסכין קודם שבדקו אחר שחיטה שחיטתו כשירה ולא חיישינן שמא בעור נפגמה. ולא שייך הכא למימר **בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה.** דכיון דלא חזינן ריעותא בסכין ודאי נודע לנו במה נשחטה ואפילו שחט כמה בהמות זו אחר זו כולן כשירות. דלא תלינן לא בעור ולא במפרקת כל כמה דלא חזינן ריעותא בסכין. תדע לך דקיימא לן **רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן** ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאין מומחין לבהמה **בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה** כיון דמיעוטא דאינו מומחין לא שכיח ודאי נודע לנו שנשחט יפה ויצתה מכלל איסור הכי נמי כיון ששחט בסכין בדוק לא שכיח שנפגם בעור או

ברי"ף ג.

ברי"ף ג:

במפרקת ובודאי נשחט יפה ויצאה מכלל איסור. ויש מן הגדולים שהחמירו ואומרי' שאם נגע במפרקת הראשונה ולא בדק הסכין ונאבד אחר שחיטת השניה דחיישינן שמא בעצם המפרקת איפגום. ולא מיסתבר דבנגיעה כל שהוא שנוגע במפרקת לא שכיח דפגים ולא מחזקינן ריעותא ואע"ג דרש"י כתב השוחט אפילו בהמה אחת צריך לבדוק אחר השחיטה. היינו לכתחלה אי איתיה קמן דליבדקיה. אבל אם נאבד לא תלינן ריעותא. ובעל המאור ז"ל כתב אע"ג דמצריך רב הונא בדיקותא בין כל חדא וחדא זהירות יתירתא היא מפני שחיטת רוב בהמות שלא יפול בהן ספק דלמא אגב דנגע סכינא בכל עצם ועצם דמפרקת איפגמא. אבל לאחר שחיטת בהמה אחת אין לנו ראיה להצריך לבדוק הסכין. ואפילו בשחיטת הרבה בהמות אם לא נזהר ולא בדק בין כל אחת ואחת ולא אחר שחיטה אין פוסלין שחיטתו בכך מאחר שבדק בתחלת השחיטה. וכן כתב בעל העיטור ז"ל. ואם שחט בסכין שאינה בדוקה ונאבד שחיטתו פסולה ויראה טבח שיש לו סכין מיוחדת לשחיטה ומקום מיוחד שמצניעו שם תמיד בחזקת בדוקה תמיד עומדת ואם שחט בו בלא בדיקה ונאבד שחיטתו כשירה:

טז [דף יא.] **מנא** הוא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא רבה בר שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף מה שחיטה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה וניחוש [דף יא:] דילמא טריפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא. ותימה כיון דפרה בת שתי שנים דילמא משום דאוקמה אחזקתה למאן דאמר טריפה אינה חיה. דכיון שעבר שנתה איגלאי מילתא שהיתה כשירה שעה אחת אחר שנולדה וכל טריפות שאירע בה אח"כ אוקמה אחזקתה והשתא היא דנטרפה. וי"ל דכל חזקה שלא נודע לנו בשעתה אלא שנתבררה לנו לאחר זמן לא אזלינן בתרה. ויש ללמוד מזה הלכה למעשה דאם עשו גבינות מבהמות ונשחטה אחת מהן ונמצאת טריפה כל הגבינות אסירות. ולא אמרינן אוקמה אחזקתה והשתא היא דנטרפה. משום דחזקת כשרות לא נתבררה מעולם בשעתה. ומיהו אם היא טריפה מחמת סירכא שאם היינו בקיאין לברר איפשר שהיה לנו היתר ע"י בדיקה לא מיתסרי משום דהוי ספק ספיקא. ספק טריפה ספק אינה טריפה. ואת"ל טריפה אימור אח"כ נטרפה. ועי"ל למאי דמסקינן דאזלינן בתר רובא כל הבהמות בחזקת כשירות ואפילו בתוך שנתן משום דרוב בהמות כשירות הן ורובא עדיף מחזקה. אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא וא"ל ודילמא היכא דאפשר אפשר והיכא דלא אפשר לא אפשר. דאי לא תימא הכי לר"מ דחייש למיעוטא הכי נמי דלא אכיל בשרא [דף יב.] אלא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר וכו'. הלכך מכל הני לא שמעינן דאזלינן בתר רובא היכא דאפשר לברר הדבר. אלא ודאי הלכה למשה מסיני הוא דסמכינן ארובא אפילו היכא דאפשר. אי נמי מאחרי רבים להטות קיימא לן בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן דמאי שנא האי מהאי. ואהא מילתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טריפות ונקיבת הריאה משום דשכיחא בדקינן לה והיכא דאיתרמי דאיתפקא ריאה בלא בדיקה סמכינן אהאי ואהא דאמר רב הונא נשחטה הרי היא בחזקת היתר ואין מפרסמין הדבר ויותר מזו דאפילו נקבה הריאה במקום דמשמשא ידא דטבחא תלינן בטבח אע"פ שנקובה בפנינו וכל שכן היכא שנאבדה דאחזוקי איסורא לא מחזיקינן ואפי' מדרבנן לא חיישינן למיעוט דר"מ. מדקאמר ור"מ דחייש למיעוטא היכי אכל בשרא אלמא לא קיימא לך כר' מאיר. דלא קאמר היכי אכלינן בשרא ואע"ג דפסקינן בבכורות פרק הלוקח בהמה (בכורות דף כג:) כרבן שמעון בן גמליאל דאמר חלב אינו פוטר בבכורה משום דמיעוט בהמות חולבות אע"פ שאינן יולדות. אומר ר"ת משום דאיכא חזקה עם המיעוט דאוקי האם בחזקת שלא ילדה. ומתוך זה היה אומר ר"ת אע"ג דלא חיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה חיישינן למיעוטא להחמיר. והא דסמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ולא אמר סמוך מיעוטא דאין מומחין לחזקה דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת ואיתרע ליה רובא. משום דמיעוטא דאין מומחין לא שכיח. ואפי' לר"מ דחייש למיעוט למיעוטא דלא שכיח לא חייש כדאמר בריש פרק בנות כותים (נדה דף לב.) וכן בריש מסכת גיטין דף ב: דאמר סתם ספרי בדייני מיגמר גמירי. והכי נמי אמר יבמות דף קכא. במים שאין להם סוף דאם נשאת לא מפקינן לה ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטין לחזקת אשת איש משום דמיעוטא דנמלטין לא שכיח. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ראה אחד ששחט אם ראהו מתחלה ועד סוף **מותר**

לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו ומוקי לה בידע דלא גמיר וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר מהו דתימא מדהאי שפיר שחיט האיך נמי שפיר שחיט קא משמע לן הא אתרמויי אתרמי ואידך שמא שהה שמא דרס:

יז ת"ר הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטין רבי יהודה אוסר. ר' חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. ובתוספתא קתני הרי שאבדו או שנגנבו. ואע"ג דגנב. לא חשיד למיכל איסורא ומסיק דכולי עלמא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ובבית דכולי עלמא לא פליגי דשרי. באשפה שבשוק דכ"ע לא פליגי דאסור. כי פליגי באשפה שבבית מר סבר אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית ומר סבר אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית. ובפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כד:) מוכח דפליגי נמי בשוק בלא אשפה. והלכה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. דאמר התם רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לצפורי והתירו לו משום שחיטה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי דתניא הרי שאבדו גדייו וכו' ומוקי לה ברוב ישראל או ברוב עובדי כוכבים ורוב טבחי ישראל וההוא דאבדו לו גדייו מיירי דרוב גנבי העיר ישראל נינהו: וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן וכו' מאן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה אמר רבא ר' נתן היא דתני **אושעיא זעירא דמן חבריא זרק סכין לנעצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תני לה והוא אמר לה הלכה כר' נתן. ודוקא שזרקה** או הפילה. אבל נפלה ושחטה כדרכה פסולה דזביחה מכח גברא בעינן:

[דף יג:] **מתני'** השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשירה:

רי"ף ד. **גמ'** השוחט דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהי **לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה ואמר רב פפא כשאבוקה כנגדו.** אמר רב אסי דיקא נמי דקתני התם דומיא והכא דומיא דסומא שמע מינה:

יח מתני' השוחט בשבת וביוה"כ אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה:

גמ' אמר רב הונא דרש ר' [דף יד.] חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה ליומא. וכרבי יהודה דמבשל [דף טו.] דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל. במזיד לא יאכל דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת. במזיד לא יאכל עולמית ר' יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים ומי מצית מוקמת לה בשוגג ור' יהודה והא במפני שמתחייב בנפשו קתני. הכי קאמר אע"ג דבמזיד מתחייב בנפשו בשוגג שחיטתו כשירה. וגרסינן בפרק מרובה מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר כדדריש רבי חייא אפתחא דבי נשיאה ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מה קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורים באכילה אי מה קודש אסורין בהנאה אף מעשה שבת אסורין בהנאה. ת"ל לכם שלכם תהא. יכול אפילו בשוגג ת"ל מחלליה מות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאורייתא וחד אמר מעשה שבת דרבנן. מאן דאמר דאורייתא כדאמרן. ומאן דאמר דרבנן אמר קרא קודש היא לכם היא קודש ואין מעשיה קודש. וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל. ושמעינן מינה דליתיה לדרבי יוחנן הסנדלר. הילכך הילכתא כרבי יהודה דאמר המבשל בשבת בשוגג יאכל במוצאי שבת בין לו בין לאחרים. במזיד יאכל למוצאי שבת לאחרים אבל הוא לא יאכל עולמית כך כתב רב אלפס ז"ל בשבת פרק כירה. ור"י פסק דהלכה כר"מ. והביא ראיה מהא דאמר כי מורי רב לתלמידיו מורי להו כר"מ וכי דריש ליה בפירקא דרש כר' יהודה משום עמי הארץ. אלמא כר"מ סבירא ליה אלא שהיה מחמיר לעם הארץ דלא ליזלזלו באיסור שבת. ואמרינן נמי בפרק כירה (שבת דף לח.) בעו מיניה מר' חייא בר אבא שכח קדירה ע"ג כירה ובשלה בשבת מהו. שתיק. למחר נפק ודרש להו המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. ולא שנא. מאי ולא שנא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו להיתירא. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא. ועוד אמר התם אמר רב יהודה אמר בר שמואל א"ר אבא אמר רב כהנא אמר רב בתחלה היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל והוא הדין לשוכח. משרבו משהין במזיד ואמרו שכוחין אנחנו חזרו וקנסו אף על השוכח. והגאונים כתבו דהאידנא דרשינן בפירקא ואורויי מורינן כרבי יהודה. דנפישי עמי הארצות ומזלזלי באיסורי. ולפי מה שהוכיח ר"י דהלכה כר' מאיר דהמבשל בשבת בשוגג יאכל קשה לפרש"י שפירש בפרק אין צדין (ביצה דף

כד:) גבי
יט עובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחובר אסור לערב בכדי שיעשו ופרש"י שלא יהנה ממלאכת יום טוב והרי המבשל בשבת שנעשה המלאכה ע"י ישראל ואמר בשוגג יאכל ואמאי הא נהנה ממלאכת שבת. וכי תימא מבשל שאני שהיה ראוי לכוס והיה ראוי ליהנות ממנו בלא מלאכת שבת. הא אמרינן לקמן בשמעתא השוחט בשבת בשוגג יאכל היכא דהיה לו חולה והבריא דלא איתקצאי בין השמשות ולא אסרה מטעם שנהנה ממלאכת שבת. וגם איסור שבת ליכא בשוגג לר"מ ועוד אני אומר אפילו רבי יהודה דאסר מבשל בשוגג היינו משום דקניס שוגג אטו מזיד כדאיתא בפרק הניזקין (גיטין דף נג:) אבל משום דלא יהנה ממלאכת שבת שנעשה בו איסור בשוגג לא קאסר וכל שכן כשהעובד כוכבים עושה המלאכה מעצמו לצורך ישראל. על כן נראה דטעמא דעובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחיבר שאסור לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים לתולשם ולהביאם הילכך צריך להמתין לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים להביאם לאוכלן בלילה מיד. ומתוך טעמו של רש"י פסק דעובד כוכבים שהביא דורון ביום טוב ראשון שמותר ביום טוב שני ממה נפשך כמו ביצה שנולדה בזה שמותר בזה בשני ימים טובים של גליות כדפסק פרק קמא דיום טוב. ועוד הביא ראיה מפרק בכל מערבין (עירובין דף לט:) מההוא טביא דאיתצוד ביום טוב ראשון ואישתחיט ביום טוב שני. ולפי הטעם שפירשתי אסור אף ביום טוב שני כדי שלא יאמר לעובד כוכבים להביא ביום טוב ראשון כדי שיאכלם ביום טוב שני וצריך להמתין במוצאי יום טוב שני בכדי שיעשו. וטביא דעירובין איתציד ממילא ע"י מצודות שהיו פרוסות מערב יום טוב ולא עובד כוכבים שהביא דורון היה. ולא גזרינן שמא יצודנו ישראל כדאמרינן בשמעתין המבשל בשוגג יאכל ולא גזרינן שלא יבשל במזיד אלא דוקא שמא יאמר לעובד כוכבים לעשות. ודוקא כשהעובד כוכבים עושה בשביל ישראל אבל בעובד כוכבים העושה לעצמו לא גזרינן כדמוכח בפרק השואל דף קנא. אם רוב עובדי כוכבים בעיר למוצאי שבת רוחץ בה מיד. ואם הביאם העובד כוכבים ממקום רחוק ראוי הוא שימתין בכדי שיוכלו להביאם מאותו מקום ומסתבר דלא החמירו כולי האי אלא בכדי שיוכלו להביא מאותו המין ממקום קרוב שנמצא ולהאי טעמא נמי גבי מבשל בשבת אין צריך להמתין בכדי שיעשו דלא גזור להמתין בכדי שיעשו אלא בדבר הנעשה על ידי עובד כוכבים דחיישינן באיסור אמירה לעובד כוכבים שהוא קל שמא יאמר לעובד כוכבים ביו"ט או בשבת להביאו למהר אכילתו בלילה. וכן ההוא דפרק קמא דשבת דף יח: לא תמלא אשה קדירה עסיסיות ותורמוסין ערב שבת עם חשיכה ואם עשה כן למוצאה שבת אסורין בכדי שיעשו. אבל בדבר הנעשה בשבת ע"י ישראל לא שייך למיגזר ומותר למוצאי שבת מיד: ונסבין חבריא למימר ר' יהודה היא אבל לר"מ שרי באכילה אפילו בו ביום וא"ת והא אין יכול למולחה בשבת. וי"ל שיאכלנו באומצא בלא מלח ואע"ג דאיכא לאו בדם האיברים כדאיתא בכריתות בפרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) היינו כשפירש מן הבשר אבל כל זמן שלא פירש אין בו משום איסור. כדמוכח לקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא.) שהיו אוכלין כבד שלא פלט דמו דחלטו ליה בחלא ושרי הוא וחלא לפי שהחומץ צומת את הדם בתוך הבשר ושוב אינו יוצא אף ע"י בישול דאי חלא אסיר לפי שנפלט הדם מן הכבד לתוכו איהו נמי אסור כי היכי דפליט הדר בלע. ועוד אמרינן התם דף קיב. ככר שחתך עליו בשר פירוש שלא נצלה כל צרכו הככר אסור ובשר מותר. הככר אסור לפי שנפלט דם הבשר ונבלע בו אבל הבשר מותר אע"פ שבלוע הדם בו ולקמן (חולין דף טו:) בשמעתין אמרינן נמי **השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא.** ואמרינן נמי בשבת בפרק מפנין (שבת דף קכח.) דבשר תפל אסור לטלטלו אבל בר אווזא שרי דחזי לאומצא. ולכך היה אומר ר"ת דאין צריך למלוח בשר לצלי דאף אם לא פלט כל דמו שרי באכילה. ואין לאסיר משום שנכנס בו הדם מצד זה לצד זה וחשיב כדם האיברים שפירש. דלא מיבעיא אם נצלה יפה דאז נפלט הדם לחוץ. אלא אפי' לא נצלה יפה ולא נפלט כל הדם לחוץ שרי כי מה שיוצא לחוץ נורא מישאב שאב ליה ומישרק שריק. ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ולא חשיב כפירש מה שהדם הולך בתוכו מצד זה לצד זה כדחזינן בככר שחתך עליו בשר שהככר אסור מחמת דם הבשר אלמא לא נצלה כל צרכו אפ"ה בשר מותר הלכך לא בעי

מליחה לצלי וגם לא הדחה. מיהו צריך שפשוף לפי שאין לקצבים סכין מיוחד לחלבים. ובריש כיצד צולין גבי מולייתא שרי פירש רש"י אע"פ שלא מלחו אלא מעט לצלי. משמע מדבריו דצלי בעי מליחה קצת ולא כולי האי כמו לקדירה. ודבר תימה הוא דמה מהניא מליחה קצת דאין הכבד יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה. והא דאמרינן בפ"ק דיום טוב דף יא. ושוין שמולחין עליו בשר לצלי לאו משום דאיתסר בלא מליחה אלא מנהג הוא למלוח מעט לצלי כי לא יאכל תפל מבלי מלח. ובפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) גרסינן מולחו והופכו וחוזר ומולחו אמר רבא וכן לקדירה ולא גרסינן וכן לצלי:

כ [דף טו:] **אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מאי טעמא כיון דלא אפשר בכזית בשר בלא שחיטה כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו** רב אלפס ז"ל הביא מימרא זו דרב דימי ולא הביא הא דרב יצחק בר אדא אמר רב השוחט לחולה בשבת אסור לבריא המבשל לחולה בשבת מותר לבריא מ"ט האי ראוי לכוס והאי אינו ראוי לכוס. משום דלאו הילכתא היא דמיירי בחולה שחלה היום ואסר ליה משום מוקצה. ואנן קיימא לן כרבי שמעון דלית ליה מוקצה מחמת איסור אלא בנר שהדליקו בשבת דדחייה בידים. וגרוגרות וצמוקין וכיוצא בהן. ומוקצה מחמת חסרון כיס כמו שפסק רב אלפס ז"ל בפרק בתרא דשבת:

רי"ף ד: **כא מתני' השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשירה. הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה עד והשינים והצפורן מפני שהן חונקין. השוחט במגל קציר דרך הליכתה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין. ואם הוחלקו שיניה הרי היא כסכין:**

גמ' השוחט במגל יד דיעבד אין לכתחלה לא. דילמא אתי למיעבד באידך גיסא. דמגל יד צדו אחד סכין וצדו אחד מגל הילכך סכין שיש לה פגימה בראשה אסור לשחוט בה אפילו אם יכוין שלא לשחוט כנגד הפגימה. והשוחט ביום טוב נהגו היתר לקשור מטלית על הפגימה לפי שאי אפשר להשחיזה בי"ט וכן סכין שיש לו שתי פיות לא ישחוט בו עד שיבדקנו משני צדדין:

כב צור וקנה לא ישחוט בו לכתחלה. בתלוש ולבסוף חברו. בל **מחובר מעיקרו אפילו דיעבד שחיטתו פסולה ובתלוש שוחטין לכתחלה דתניא בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה.** אי ניהו. ספונא דאגמא. יראה דהא דמכשירין בצור וקנה תלוש ולבסוף חברו היינו דלא בטליה. אבל אי בטליה כמחובר מעיקרו דמי והיינו בעיא דרבא ולא איפשיטא ואזלינן בה לחומרא. אבל רב אלפס ז"ל לא חלק בתלוש ולבסוף חברו דמשמע ליה דאין שחיטתו פסולה אלא [דף טז:] דומיא דקנה עולה מאיליו או אפילו נטוע כיון שהשריש. אבל כל שאר תלוש ולבסוף חברו שחיטתו כשירה. ומיהו יש לדקדק מרישא איפכא דדוקא דומיא דסכין דלא מבטל ליה הוא דאמר שחיטתו כשירה עוז לכן נכון להחמיר:

יום שכז

כג השוחט במוכני של יוצר שחיטתו כשירה. ובגלגל של מים בכח ראשון שחיטתו כשירה. בכח שני שחיטתו פסולה: **תניא נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשירה. אמר רב ענן אמד שמואל ל"ש אלא שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה שחיטתו כשירה בדיעבד. אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה** אפילו בדיעבד שחיטתו פסולה דחיישינן שמא ידרוס. והוה ליה למימר דרס אלא נקט לישנא דלהבא לאשמועינן דאפילו אי אמר ברי לי שלא דרסתי שחיטתו פסולה שמא ידרוס פעם אחרת. **והא דקתני בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה לצדדין קתני. סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלושה. סכין למעלה וצואר בהמה למטה במחוברת. רב פפא אמר בעופא דקליל.** [דף יז.] בעי ר' ירמיה איברי בשר נחירה שהכניסו עמהם לארץ ישראל מהו. וקאי בתיקו. פירש רש"י דרוש וקבל שכר הוא דצריכין אנו לעמוד על האמת אע"פ שכבר עבר. ולא נהירא לי דדוקא למיסבר קראי דרשינן אע"פ שכבר עבר. אבל לקבוע בעיא בש"ס בדבר שאין בו צורך לא אשכחן. והכי אמרינן בפ"ק דיומא דף ה: כיצד הלבישן כו' כיצד הלבישן מאי דהוה הוה. אלא כיצד מלבישן לעתיד לבא. לע"ל לכשיבאו אהרן ובניו ומשה עמהן. אלא כיצד מלבישן למיסבר קראי בצוואה כתיב וכו'. ונראה לי דנפקא מינה בבעיא זו לאדם שאסר עצמו באחד מן המינין מזמן ידוע ואילך וכשהגיע הזמן היה לו

מאותו המין שהיה אוכל והולך עד שהגיע הזמן אם מותר לאכול מה שנתותר בידו. אי נמי כגון שרצו ב"ד לאסור דבר אחד כמו שאסרו גבינות העובדי כוכבים ושלקות וכיוצא בהן אם אסור מה שיש לו ממנו מאותו המין ביד ישראל:

כד ת"ר סכין שיש בה פגימות הרבה נידון כמגירה אפילו כולן מסוכסכת [דף יז:] **ושאין בה אלא פגימה אחת. אוגרת פסולה. מסוכסכת כשירה.** עולה ויורד מותר לשחוט בה לכתחלה. **היכי דמי אוגרת היכי דמי** רי"ף ה. **מסוכסכת. אוגרת משתי רוחות. מסוכסכת מרוח אחת** שאין לפגימה אלא עוקץ אחד והשני הוחלק במשחזת. מאי שנא משתי רוחות דמורשא קמא מחליש. פירוש חותך עור ובשר. ומורשא בתרא בזע פוגע בסימן וקורע. מרוח אחת נמי חורפא דסכינא מחליש ומורשא בתרא בזע. דכל עוקצי הפגם קורעין הן ואין חותכין בין בפוגעו בו ובין שהוא יורד ממנו שהרי שנינו **סכין שיש בה פגימות הרבה** נדון כמגירה ואפילו כולן מסוכסכות. מדקמפליג בחדא בין אוגרת למסוכנת ובטובא לא מפליג משמע דאפילו כל עוקציהן מצד אחד לצד ראש הסכין והוליך ולא הביא בירידתו נמי קורע. דקאי אריש דסכינא. סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזע. כגון שהוליך ולא הביא. **אמר רבא שלש מדות בסכין. אוגרת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו פסולה. מסוכסכת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשירה. עולה ויורד מותר לשחוט בה לכתחלה.** א"ל רב הונא בריה דרב נחומי לרב אשי אמרת לן משמיה דרבא מסוכסכת פסולה והאמר רבא מסוכסכת כשירה. לא קשיא כאן שהוליך והביא כאן שהוליך ולא הביא. ודקיימא נמי אריש דסכינא כדשני הש"ס לעיל. ורב אלפס כתב **מסוכסכת דקאמר רבא שחיטתו כשירה כשהוליך ולא הביא אבל אם הוליך והביא שחיטתו פסולה.** ולא כתב דקיימא אריש דסכינא ומשמע שאין רוצה לומר שהעוקץ קורע כשהוא יורד ממנו וכך הוא מפרש מרוח אחת נמי חורפא דסכינא מחליש ומורשא בזע דקאי אריש דסכינא כלומר שהעוקץ עומד כלפי הראש ואז אינו קורע בירידתו לתוכו. סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזע. כגון שהוליך ולא הביא ואפילו עומדת באמצע כגון שהעוקץ לצד הראש והוליך ולא הביא כשר. וכן אם העוקץ לצד הקתא והביא ולא הוליך כשירה ומיהו אף לפירוש זה היה צריך שיביא בהלכותיו דקיימא אריש דסכינא כיון שאם היה העוקץ צריך לצד הקתא צריך שיביא ולא יוליך. ופירוש רש"י עיקר דמוכחא סוגיא דשמעתין שהעוקץ קורע אף דרך ירידתו והרמב"ם ז"ל כתב סכין שתבדק בהולכה ולא תרגיש שיש שם פגם וכשתחזור ותבדוק אותה בהבאה תרגיש שיש שם פגם אם שחט בה דרך הולכה ולא הביא שחיטתו כשירה ואם הביא שחיטתו פסולה. ודבריו נכוחין שאם עוקץ הפגימה היה לצד הראש וכשהוליך אצבעו עליה לא הרגיש בפגימה כלל דבר ידוע הוא כמו שלא הרגיש בה באצבעו כך לא תקרע בסימן. אבל דעת רחוקה הוא כיון שזקופה היא מצד אחד היאך לא ירגיש באצבעו כשהוא יורד לתוכה. דמסוכסכת היא מצד אחד כמו אוגרת משתי הרוחות ואוגרת אמר דמורשא קמא מחליש ומורשא בתרא בזע אלמא באוגרת בין בירידתה בין בעלייתה לעולם הוא מרגיש בשני חודי הפגימה. וכן במסוכסכת נמי הוא מרגיש בתודה של הפגימה בין בירידתה בין בעלייתה. וסכינא חריפא דדמיא לסאסאה שהאצבע מסכסך בה אבל אין בה פגימה כשירה. וכיון דפגימה קורעת צריך לבדוק הסכין תחלה. **ובמערבא בדקי לה בשמשא. ובנהרדעא בדקי לה במיא. בסורא אמרי בשרא אכלה בשרא בדיק לה. והילכתא צריכא אבשרא ואטופרא ואתלתא רוחתא.** אבשרא בשביל הוושט שהוא רך. ואטופרא בשביל הקנה. ואתלתא רוחתא לפי שאפשר שיש בצד הסכין דבר הבולט ממנו ואינו מרגיש בו כשבודקה על חודה ואותה הבליטה קורעת הסימנים מן הצדדין ולא אמרינן בית השחיטה מירווח רווח לענין פגימה שהיא בצידי הסכין כדפירשנו לעיל סי' ח הילכך צריך לבדוק בהולכה והובאה על חודה בבשר ואחר כך בהולכה והובאה בצפורן. דאינו מרגיש יפה ביחד בבשר ובצפורן. וכן משני צידי הסכין. והם שנים עשר בין הכל. ואסמכתא ושחטתם בזה: אמר רב הונא בר קטינא אמר רבי שמעון בן לקיש שלש פגימות הן. פגימת עצם בפסח. פגימת אזן בבכורה פגימת מום בקדשים. ורב חסדא אמר אף פגימת סכין. ואידך בחולין לא קא מיירי. וכולן פגימתן כפגימת המזבח וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן. רב אלפס ז"ל לא הביא הך דרב חסדא. יש מפרש דעתו שהוא סובר דהנך דבדקי בשמשא ובמיא ורב פפא דבדק אבשרא ואטופרא פליגי אדרב חסדא וסברי דבפגימה

כל דהו טרפינן ואפילו אין הצפורן חוגרת בו. ולי נראה כיון דפסק דבעינן לבדוק אבשרא ואטופרא היינו כדי שתחגור בה צפורן דכל פגימה שהוא מרגיש בצפורן היינו שתחגור בה הצפורן הלכך לא הוצרך להזכיר ההיא דרב חסדא: [דף יח.] **אמר רב הונא האי טבחא דלא סר סכינא קמי חכם היו משמתינן ליה רבא אמר מעברינן ליה ומכרזינן אבישריה דטרפה היא. ולא פליגי כאן שנמצאת סכינו יפה כאן שלא נמצאת סכינו יפה.** ותמיהני למה לא הביא רב אלפס ז"ל הך דרבינא דהוא בתראה דקאמר היכא דלא נמצאת סכינו יפה ממסמס ליה בפרתא דאפילו לעובד כוכבים לא מזבן ליה. והאידנא נהיגי שאין מראין סכין לחכם כי בימיהם היו הקצבין שוחטין בעצמם כדאמרינן האי טבחא דלא סר סכינא. והשתא נהוג בכל גלות ישראל שאין מאמינים לקצבים וממנים אנשים ידועים על השחיטה ועל הבדיקה ולהם מחלו חכמים את כבודם כי הן זריזין וזהירין. ומתוך כך נתבטל בדיקת החכם לגמרי אף אדם השוחט בביתו אף כי אינו נכון כי הרבה צריך ישוב דעת ויראת שמים לבדיקת סכין : **השוחט במגל קציר בדרך הליכתה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן אף כשהכשירו בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה אבל באכילה אסורה:**

רי"ף ה:

מתני' השוחט בתוך הטבעת ושייר מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשירה. רבי יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פני רובה:

גמ' רב ושמואל דאמרי תרוויהו הלכה כרבי יוסי בר' יהודה דרובו ככולי לענין הגרמה. ואף רבי יוסי בר' יהודה לא אמר דרוב הטבעת ככולה אלא בטבעת הגדולה הואיל ומקפת את כל הקנה. אבל שאר הטבעות שאינן [דף יח:] מקיפות את כל הקנה לא הוה רוב הטבעת ככולו ואם לא שחט אלא רוב הטבעת שחיטתו פסולה דרוב הקנה בעינן ורוב הטבעת לא הויא רוב הקנה ולית הלכתא [דף יט.] **לא כרבנן ולא כרבי יוסי בר' יהודה** דפסלי שחיטה למעלה מטבעת הגדולה. אלא כרבי חנינא בן אנטיגנוס דהעיד על המוגרמת דרבנן ודרבי יוסי בר' יהודה שהיא כשירה וקיימא לן דכל עדות הלכתא היא. ומוגרמת דר' חנינא בן אנטיגנוס מפרשי **אמוראי רב פפא משמיה** דרב אמר שייר בחיטי הכשירה שחט בתוכו ושייר מהן מעט כלפי הראש והיינו משיפוי כובע ולמטה וכן אמר רבי יהושע בן לוי **משיפוי כובע ולמטה כשירה.** אמר רב הונא מחלוקת כשהגרים שליש ושחט שני שלישים דרבי יוסי בר' יהודה סבר מידי דהוה אמצא חצי קנה פגום. ורבנן סברי התם מקום שחיטה הכא לאו מקום שחיטה. אבל שחט שני שלישים והגרים שליש שחיטתו כשירה. והגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש רב הונא אמר רב כשירה. רב יהודה אמר רב טרפה. שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש רב יהודה אמר רב כשירה. ולרב הונא דמכשיר משמיה דרב הגרים שליש [דף יט:] ושחט שליש והגרים שליש מטריף הכא. ורוב הפוסקים פסקו הלכה כרב יהודה. והיינו כלישנא בתרא דרב הונא דמכשיר רבי יוסי בר' יהודה בהגרים שליש ושחט שני שלישים וכן רב נחמן סבר כרב יהודה. אבל רש"י פסק לקמן בפרק השוחט (חולין דף ל:) גבי החליד במיעוט סימנין מהו ופירש רש"י לאחר ששחט רוב בהכשר מי אמרינן האי אישתחיט שפיר ברוב סימנים או דילמא כולה חד שחיטה היא והא אית בה חלדה. ובמיעוט קמא פשיטא לן דנבילה הואי. ועלתה בתיקו ואזלינן לחומרא. וגם הגרמה נמי בין שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש ובין הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש ובין שחט שני שלישים והגרים שליש מספקא לן דילמא סבירא לן כרבנן טרופאי וטרפינן בכל חדא מינייהו ועבדינן לחומרא ואע"ג דשנינו לעיל ההיא דשחט חצי גרגרת ושהה בה וגמרה כשירה ומוקי לה בעוף ומכשר לה ממה נפשך דאי מחצה על מחצה כרוב הא עבד לה רובא. אלמא מכי עבד רובא בכשרות לא חיישינן לפסולא דמיעוטא. לא סמכינן אההיא שינויא דדיחויא הוא דדחייה. וטעמא הוא משום דמחצה על מחצה אינו כרוב. ובשחיטה קמייתא לאו מידי קעביד וכי שהה בפלגא קנה קמא לא איטרוף אבל במיעוט בתרא בין דקנה בין דושט ובמיעוט קמא דושט מיטריף. ואף בהלכות גדולות כתוב והיכא דשהה במיעוט סימנים בין בתחלה בין בסוף אסור. דכיון דלא איפשיטא לן עבדינן לחומרא. כל זה פירש רש"י ז"ל לקמן בפרק השוחט. ותימה הוא מה ספיקא שייך בשחט שני שלישים והגרים שליש דאף ללישנא קמא דרב הונא דמוקי פלוגתייהו כששחט שני שלישים והגרים שליש הא פסקו רב ושמואל כר' יוסי בר' יהודה וליכא מאן דפליג עלייהו. וה"ר יצחק

ברבי מאיר ז"ל חלק בין הגרמה לחלדה ושהייה דאע"ג דעלתה בתיקו במיעוט בתרא בחלדה ושהייה מכל מקום גבי הגרמה פשיטא לן דאולינן בתר רובא משום דלאו מקום שחיטה הוא והוה ליה כאילו הוליך והביא שחט ברגל אחר שחיטה. אבל שחט בשהייה או שדרסה במיעוט בתרא כיון דבמקום שחיטה הוא אזלינן בה לחומרא. וכן נמי אם אחר שחיטת הרוב עקר המיעוט כיון דלא הוי כדרך שחיטה כשר. וכן מסתבר. והרמב"ם ז"ל כתב בכולה להיתירא :

כה מתני' השוחט מן הצדדים כשירה:

גמ' ובלבד שיודע שחתך הסימנים קודם שחתך המפרקת כי הסימנין הם רכין ונדחין מן הסכין:

מתני' המולק מן הצדדין מליקתו פסולה. השוחט מן העורף שחיטתו פסולה. וכשלא החזיר סימנים אחורי העורף. **המולק מן העורף מליקתו כשירה. השוחט מן הצואר שחיטתו כשירה המולק מן הצואר מליקתו פסולה שכל העורף כשר למליקה וכל הצואר כשר לשחיטה:**

גמ' [דף כ.] **תני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף** [דף כ:] **אמר רבינא אמר לי רבא בר קיסי הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף לא אמרן אלא במליקה אבל בשחיטה יש עיקור** וקיימא לן כרבינא וכההיא ברייתא לקמן (חולין דף כח.) שחט את הושט ונמצא הגרגרת שמוטה דאיירי בעוף: **אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה** [דף כא.] **א"ר יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל וא"ת מעשה דעלי דמפרקת בלא רוב בשר הואי.** זקנה שאני דכתיב כי זקן האיש וכבד **וגו' א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונה קרעו כדג מטמא באהל ואמר רב שמואל בר רב יצחק ומגבו. אמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה. א"ר אלעזר ניטל** ירך וחלל שלה **נבילה. היכי דמי חלל שלה. אמר רבא כל שרבוצה ונראית חסירה** :

הדרן עלך הכל שוחטין

פרק ב

א [דף כז.] **השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו השירה. ורובו של אחד כמוהו. ר' יהודה אומר עד שישחוט את הווריד.** וכר' יהודה קיימא לן כדאמר בפרק קמא דברכות דף ח: הזהרו בווריד כר' יהודה ונראה דר' יהודה דוקא לכתחלה קאמר. אבל צלאו בדיעבד ולא נחתכו הווריד שרי כדמוכח בגמרא דף כט. דקאמר רב פפא רישא בחולין מהכא דקאמר ר' יהודה עד שישחוט את הווריד ופליגי רבנן עליה ואי אמרת בקדשים אמאי פליגי הוא עצמו לדם הוא צריך. ואי ר' יהודה בדיעבד נמי אסר דילמא לכתחלה מודו רבנן אבל בדיעבד פליגי הילכך נראה דפשיטא ליה דרבי יהודה לא קאמר אלא לכתחלה. והא דתני' בתוספתא רבי יהודה פוסל בעוף עד שישחוט את הווריד. לאו דוקא פוסל בדיעבד אלא כלומר אוסר לכתחלה. ורבי יהודה אדיוקא דמתניתין קאי **השוחט אחד בעוף בדיעבד אבל לכתחלה** בעי שנים. ולאידך לישנא קאי השוחט ארובו של אחד כמוהו הא להתחלה בעי סימן אחד שלם וקאמר רבי יהודה לכתחלה עד שישחוט את הווריד. וגם לשון פוסל השנוי בתוספתא נ"ל שאין לפרש בדיעבד. דכל לשון פוסל השנוי אצל שחיטה היינו פוסל מעתה ואין לו תקנה. ואם לא שחט הווריד על כרחך יש תקנה לעוף בחתיכת אבר אבר. הילכך על כרחך אין לפרש אלא בלשון אסור שאסור לצלותו כולו כאחד וא"כ אסור לכתחלה לשחוט בלא נקיבת הווריד שמא יבא לצלותו כולו כאחד הואיל שדרכו כך ועל מה שפירש ר"י שאם צלאו בדיעבד שלם שמותר קשיא לן שאם אין הדם שבווריד נפלט בצלי אז יחשב כשאר דם האיברים שלא פירש ואפילו לכתחלה יהא מותר בלא שחיטת הווריד ואם אינו נפלט בצלי וגם אין חשוב כשאר דם האיברים שלא פירש לפי שדם מתקבץ ונמשך שם ממקומות אחרים מידי דהוה אאומצא דאסמיק לקמן (חולין דף צג:) אם כן בדיעבד נמי יהא אסור הילכך נראה לפרש מתניתין לכתחלה כמו שפירש ר"י ואם צלאו שלם אסור והכי פירושא רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הווריד לכתחלה אפילו אם רוצה לנתחו אבר אבר ולבשלו הואיל ודרך לצלותו כולו כאחד ואז אסור אם שחט את הווריד ולישנא דגמרא מוכח כך דקאמר לא אמר רבי יהודה אלא בעוף הואיל וצוליהו כולו כאחד ולא אמר לפי שצוליהו כולו כאחד ועוד אדמפליג בין עוף לבהמה לפלוג בעוף גופיה בין צוליהו כולו כאחד ובין מנתחו אבר אבר. אלא ודאי הכי קאמר לא אמר ר' יהודה אלא בעוף ואפילו מנתחו אבר אבר הואיל ורגילות הוא לצלות כולו כאחד אבל בהמה הואיל

ודרך לנתחה אבר אבר לא הוצרך **לשחוט את הווריד**ין. **חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשירה:** רי"ף ו.

ב גמ' השוחט דיעבד אין לכתחלה לא עד כמה לשחוט וליזל. אי בעית אימא באחד בעוף. ואי בעית אימא ארובו של אחד כמוהו. ומסתבר כיון דאיכא תרי שינויי עבדינן לחומרא. דלכתחלה צריך לשחוט שני סימנין אף בעוף והא דאמרינן לקמן גבי ההוא דהוה ממסמס קועיה דמא דקאמר נבדקיה לקנה ולישחטיה. התם כדיעבד דמי כיון דאין לו היתר אלא בשחיטת סימן אחד. ורב אלפס ז"ל כתב **ורובו של אחד כמוהו דווקא בדיעבד אבל לכתחלה מיבעי ליה למישחטיה כוליה סימן.** משמע דס"ל כלישנא בתרא לקולא. משום דהני תרי לישני פליגי במדרבנן דמדאורייתא בסימן א' סגי ואזלינן לקולא בשל סופרים. [דף כז:] **תני בר קפרא זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים הטילו הכתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר שכבר הוקש לדגים. לפטרו בלא כלום** אי **אפשר שכבר הוקש לבהמה הא כיצד הכשירו בסימן אחד. תניא רבי אומר** [דף כח.] **וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה:**

ג השוחט אחד בעוף. איתמר רב נחמן אמר. או וושט או קנה. אחד תנן או האי או האי. ורב אדא בר אהבה אמר וושט ולא **קנה מאי אחד מיוחד והלכתא כרב נחמן דאמר וושט או קנה דההוא בר אווזא דהוה בי רבא דנפקואתא כי ממסמס קועיה דמא. אמר רבא היכי נעביד נישחטיה והדר ניבדקיה דילמא במקום נקב קא שחיט.** [דף כח:] **ניבדקיה והדר נשחטיה האמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים. אמר ליה רב יוסף בריה ניבדקיה לקנה ונשחטיה והדר נהפכיה לוושט וליבדקיה.** פירש רש"י דהך בדיקה הואי לידע אם נקב הוושט או נפסק הקנה. אבל משום ספק דרוסה לא הוה צריך למיבדקיה דתלינן בכלבא או בקניא כדאמר בפרק אלו טריפות (חולין דף נג.) ספק כלבא ספק שונרא אימר כלבא. וא"ת הא דאמרינן התם ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי אזל לבי קני אתא כי ממסמס קועיה דמא אמר רב אשי לא אמרת ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא ה"נ ספק דרוסה ספק קניא אימור קניא מחייה. והשתא מאי נ"מ במה שאנו תולין בקניא והלא בין כך ובין כך בעי בדיקה וי"ל דנפקא מינה דלא בעי בדיקה אלא היכא דממסמס דמא. ואי הוה תלינן בשונרא הוה צריך בדיקה כנגד כל החלל אע"ג דליכא ריעותא אלא בסימנין. א"נ לענין ספק דרוסה אפילו האדימה גרגרת משהו טריפה דזיהרא מיקלא קלי. וריב"א פירש היכא דתלינן בקניא או בכלבא לא בעינן בדיקה כלל דלא חיישינן לנקיבה ובשמעתין איירי בספק דרוסה כגון שראו חתול רודף אחריו. והשתא ניחא דקאמר עלה ווושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים משום דיש לוושט שני עורות חיצון אדום ופנימי לבן ואין אדמומית הדריסה ניכר באדום. אבל אם ניקב ניכר בחיצון כמו בלבן. וכן משמע באלו טריפות דף מג דאמר רבא רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה לספק דרוסה ולא קאמר לספק נקובה: **רבי יהודה אומר עד שישחוט את הווריד**ין. **אמר רב חסדא לא** אמר רבי יהודה אלא בעוף הואיל וצוליהו כולו כאחד. ואם לא שחט הווריד היה דם נשאר בתוכן ומחמת ריבוי הדם שבתוכן אין האור מספיק לשואבו ולהוציאו כולו. ולא הוי כדם האיברים שלא פירש. לפי שבעת השחיטה הדם מקלח ומזנק דרך מקום השחיטה ונעקר ונזדעזע ממקומו כל דם הנפש לצאת. וכשלא נחתכו הווריד נשאר הדם בהם וגם מתפשט לבשר שסביב הווריד ואינו יוצא לא ע"י מליחה ולא ע"י צלי כל זמן שהעוף שלם. אבל ע"י חתיכה ומליחה יוצא הדם. ואפי' לקדירה שפיר דמי. דכוותיה אמרינן לקמן (חולין דף לג:) הרוצה לאכול מן הבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. ואפילו לאכול ממנו באומצא צריך מליחה לפי שהדם נבהל לצאת ולא יצא והוה ליה כדם האיברים שפירש ועל ידי מליחה יוצא ורבינו אפרים ז"ל כתב שמעינן מיהא דלא שרו רבנן למיעבדיה לעוף כולו בלא נתוח אלא צלי כדאמרינן הואיל וצוליהו כולו כאחד אבל לבשל בעי ניתוח ואעדויי מזריקי דדמא. א"נ לחתכינהו שפיר. ושמעינן מינה דכי לא בעיא בבהמה חתיכת וורידין משום דמנתח ליה אבר אבר ה"מ לצלי. אבל לבשל לא סגי עד דמנקב להו לווורידין בשעת שחיטה וכן הילכתא. אע"ג דרבנן פליגי עליה דרבי יהודה בווורידין. כיון דמשכחת ליה ברכות דף ח: לריב"ל דאמר ליה רי"ף ו:

לבריה הזהרו בווריד[י]ן כר' יהודה שמעינן מינה דכרבי יהודה ס"ל ואיסורא דאורייתא הוא. ואין דבריו מחוורין דא"כ גם בבהמה צריך שחיטת ווריד[י]ן אלא ודאי לא מצריך ר' יהודה שחיטת ווריד[י]ן אלא בעוף אפילו אם רוצה לחותכו אבר אבר ולבשלו הואיל ודרך לצלותו כולו כאחת אבל בבהמה שאין דרך לצלותה כאחת לא בעי חתיכת ווריד[י]ן כלל אבל גדיים וטלאים אם צולה אותן שלימים צריך שחיטת ווריד[י]ן. ואם לא שחטן ולא חתך הווריד[י]ן והבשר הסמוך להם וצלאן שלימים אסורין. מיהו בכדי נטילת מקום סביב הווריד[י]ן שרי שאין הדם מפעפע בכולה. ומה שכתב דבעינן אעדויי מזריקי לבשל או לחתכינהו ליתא. דלא אשכחן חוטי דאסירי משום דמא וצריכי חתיכה אלא דידא ודלועא לקמן בפרק גיד הנשה (חולין דף צג.) אבל גידי צואר בהמה דמנתח ליה אבר אבר לא בעי מידי טפי משאר בשר. אלא דוקא בנצלה העוף כולו כאחד צריך שחיטת ווריד[י]ן או לנקבן בשעת שהבשר חם או שיחתכו הבשר שסביבותיהן. **תניא כוותיה דרב חסדא שחט שני חצאי סימנים בעוף פסולה ואין צ"ל בבהמה. ר' יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הווושט ושני ווריד[י]ן:**

ד מתני' השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשירה. שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו. אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשירה:

גמ' [דף ל.] **אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשירה.** פירש רש"י שחתך כאן וחזר וחתך למעלה או למטה. וקשה לפירושו דאם אינו רוב במקום אחר היאך השחיטה כשירה ואם חתך הרוב במקום אחד א"כ שחיטה מפורעת היא וי"ל כיון שחתך המיעוט תחלה ואח"כ חתך הרוב לא הויא שחיטה מפורעת דלא מרווח קרווח. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת בהעלותך סי' קכ"ד מפרש בשנים ושלשה מקומות כגון שכל אותן מקומות בהיקפו של סימן בטבעת אחת בקנה וכיוצא בו בווושט. כגון שבשעה ששחט נתהפך הסימן וחתך כאן מעט וכאן מעט ובין כולו איכא רובו והא דפריך משנים אוחזין בסכין וכו' לא הוה מצי לשנויי כששחט האחד הרוב. דמשמע דהשחיטה כשירה ע"י שניהם. ועוד כתב בשאלתות דאפילו חתך מעט הסימן למעלה מצד העור וחזר וחתך מיעוטו למטה מצד אחר זה שלא כנגד זה דכשירה כיון דבין הכל יש רוב. וכן מסתבר דחיות הסימן יוצא בחתיכת רובו ויש כאן רוב בצירוף. **כי אמריתה קמיה דשמואל אמר בעינן שחיטה מפורעת וליכא. והילכתא כרב. דקי"ל הילכתא** כוותיה דרב באיסורי. **ועוד דההוא תורא דאישתחיט בב' וג' מקומות עאל** [דף ל:] **רב יצחק** בר שמואל בר מרתא ושקל משופרא דשופרי. **אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתינו בשני סכינין ושני בני אדם.** ובעל הלכות גורס משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם והיאך אתה אוכל ממנו. ואפי' לפי גרסתו כיון דלא חשש להשיבו למדנו לפי דרכינו שחזר ממה ששנה להן ומפרש משנתינו אפי' בשני סכינין. **וכן שחיטה העשויה כקולמוס או כמסרק כשירה:**

ה אמר רב יהודה אמר רב החליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו פסולה תחת העור כשירה. מאי קמ"ל תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו ר' ישבב אומר נבלה ר"ע אומר טריפה אי ממתניתין ה"א הני מילי ממטה **למעלה דלא עביד כדרכה דשחיטה. אבל מלמעלה למטה דעביד כדרכה דשחיטה אימא שפיר דמי קא משמע לן. בי רב אמרי תחת העור איני יודע.** איבעיא להו לבי רב דאמרי תחת הטור איני יודע תחת צמר מסובך מהו דילמא כיון דצמר עומד לגוז לא הוי כעור. ואת"ל כיון דהשתא מיהא מחובר לבהמה מיקרי חלדה. תחת המטלית הקשורה סביב הצואר מהו. תיקו ועבדינן לחומרא. אבל אם נפל טליתו על מקום השחיטה פשיטא דלא הויא חלדה דלא מבעיא אלא בבגד שקשור תמיד בצואר הבהמה דומיא דצמר. וכן כתב בעל הלכות דמיירי שיש מכה בצואר בהמה ודבק עליה מטלית בשעוה. ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל אם פירש מטלית על הסכין ועל הצואר ושחט תחת המטלית הואיל ואין הסכין בגלוי הרי זו ספק נבלה:

ו בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו ולעיל בפ"ק כתבתי מה שפרש"י דאיירי במיעוט בתרא ופסק כיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא ופסלינן חלדה והגרמה ושהייה במיעוט בתרא ור"ת הקשה על פרש"י מהא דתניא בתוספתא שחט רוב גרגרת בעוף אע"פ ששהה זמן מרובה שחיטתו כשירה ופירש ר"ת החליד במיעוט סימנין היינו במיעוט קמא וקבעי לרב יהודה דמכשיר תחת העור דילמא אם תחב הסכין תחת מיעוט הסימן וחתך הרוב הוי חלדה טפי או דילמא ריי"ף ז.

אפילו לאמרי דבי רב דאמרי תחת העור איני יודע היינו משום דשחיטה לא שייכא בעור והוי חלדה לפי שהוא שלם אבל סימנין דשייכא בהו שחיטה ואפ"ה אין צריך לשחוט אלא הרוב האי מיעוט שעל הסכין הוי כאילו כבר נחתך לא הוי חלדה א"נ קמיבעי ליה כשתחב הסכין תחת מיעוט קמא ושחטו מלמטה למעלה ואח"כ שחט את הרוב כדרכן וכן שהה במיעוט סימנין מפרש ר"ת במיעוט קמא דוושט ומיבעיא ליה אע"ג דמיטרפא בנקיבת הוושט דילמא לא פסלה שהייה אלא במידי דמנבלה ביה כגון אחר רוב סימן. או דילמא לא שנא. ולפירושו את"ל דכשר אף במיעוט קמא לא פסלה שהייה בעוף מן התורה דהכשירו ברוב אחד. והא דאמר לקמן (חולין דף לב.) גבי שהייה כדי בהמה לבהמה ועוף לעוף היינו מדרבנן. ודוחק הוא וגם לפירושו קשה מהא דתניא בתוספתא שחט מיעוט וושט ושהה כדי שהיית שחיטה פסולה אלמא יש שהייה במיעוט קמא ואמאי סלקא בתיקו ולא הביא הברייתא לפשוט. וא"ת לא ידע בעל הש"ס. א"כ לא קשה נמי מה שהקשה לפרש"י במיעוט בתרא מברייתא דתוספתא ומיהו לא דמי דקשה מן הברייתא לפסק רש"י והרמב"ם ז"ל מכשיר במיעוט בתרא אם שהה בו או שהחליד או הגרים או דרס כיון שנשחט הרוב כראוי. ואפשר שסמך על התוספתא שמכשרה שהייה במיעוט בתרא וה"ה לכולן. וכן הגרמה מכשרי רבנן לעיל (חולין דף יט.) במיעוט בתרא ואיכא למימר כיון דסליק גמרא בתיקו בבעיא דחלדה ושהייה יש לנו להחמיר כדברי רש"י דמסתבר טפי למימר שלא רצה בעל הש"ס להביא הברייתא השנויה בתוספתא המכשרת במיעוט בתרא ולפשוט הבעיא משום דקים ליה דלא מיתניא בר' חייא ור' אושעיא אין לסמוך עליה ממה שנאמר שלא ידע בעל הש"ס. ומסתבר שכל תוספתא שלא נתפשטה עד אחר סידור הש"ס לאו דסמכא היא. דמסתמא כיון שרצו חכמי בישראל לעשות חבור קיים אמת חקרו וחזרו לידע כל הספרים שנכתבו על דברי חכמים וביררו אותם שהם בר סמכא ועל ידם חברו הש"ס הילכך אין לסמוך על תוספתא זו כיון שאין בעל הש"ס מסכים עליה. והא דמכשר הגרמה במיעוט בתרא כבר כתבתי לעיל מה שמחלק הר"י בר' מאיר ז"ל בין הגרמה לשאר פסולי שחיטה. והפירוש הנכון הוא שפירש ה"ר אושעיא החליד במיעוט סימנין היינו אחר ששחט רוב סימן אחד בבהמה החליד הסכין תחת אותו מיעוט הנשאר ושחט מיעוט השני אף את"ל תחת העור וצמר מסובך ומטלית לא הויא חלדה היינו משום דלא חשיבי בבהמה. או דילמא אף את"ל דתחב הוי חלדה הכא שאני כיון שנשחט הרוב המיעוט הנשאר כחתוך דמי ושהה במיעוט סימנין מפרש דקאי אשחט בסכין רעה ומבעיא אם שחט רוב אחד בבהמה והוליך והביא כל היום על המיעוט הנשאר מהו. דילמא הא דמכשרינן בהוליך והביא כל היום היינו כשמתעסק לחתוך הסימנים. אבל כשנחתך רוב הסימן הוי כאילו נחתך כולו ומוליך ומביא במיעוט הנשאר הוי כאילו מוליך ומביא בידה או ברגלה והוי שהייה. ולפירוש זה לא שייך כלל להההיא דתוספתא. ובאשכנז ובצרפת נהגו להחמיר כדברי רש"י. ותמיהני על רב אלפס ז"ל שלא הביא בעיא דחלדה והביא בעיא דשהייה:

ז מתני' התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר כשירה:

גמ' מסיק עלה רבי זירא בגמרא דף לא. דבעינן חוץ לצואר כמלא צואר ואז איפשר לו לשחוט בלא דרסה כשהוליך **ולא הביא או הביא ולא הוליך.** ולא שיצטרך להוליך כל אורך הסכין קודם שישחוט הרוב. דאין אדם יכול ליזהר בזה כי פעמים שהסכין חד וחריף וחותך רוב הסימנים קודם שאוליך או יביא כשיעור הזה. אלא לא אמרו חכמים שיעור זה אלא דקים להו שאז יכול לשחוט בריוח בלא דרסה. והשחיטה כשירה בהולכה בלא הובאה או בהובאה בלא הולכה כשיש בסכין **מלא צואר וחוץ לצואר כמלא צואר או באזמל כל שהוא והוליך והביא.** ואפילו אם שחט הרוב קודם שהוליך כל אורך הצואר ובלבד שלא יתפוס הסכין במזיד במקום אחד וישחוט בדרסה קודם שישחוט הרוב:

ח מתני' היה שוחט והתיז שני ראשין כאחד אם יש בסכין כמלא צואר אחד כשירה. פירוש כמלא צואר חוץ לשני צוארין. אבל אם אין בסכין אלא מלא שני צוארין. אם ברי לו שהוליך ולא הביא הפנימית כשירה. דבהולכת שחיטה היה מלא שני צוארין ואם לבדה היתה כשירה ולא נפסלת בשחיטת אותה ואת חבירתה. **ואם בהבאה שחט החיצונה כשירה. בד"א בזמן שהוליך ולא הביא או הביא ולא הוליך. אבל אם הביא והוליך** אפילו כל שהוא ואפילו באיזמל כשר:

גמ' אמר רב מנשיא ובאיזמל שאין לו קרנים. ודוקא איזמל . אבל מחט דאושכפי לא אע"ג דרחב קצת. מנא ה"מ דבעינן שישחוט בהולכה או בהבאה. תני דבי רבי ישמעאל ושחט אין ושחט אלא ומשך. וכן הוא אומר זהב שחוט. ואומר חץ שחוט לשונם. רבא הוה בדיק להו גירי לר' יונה בר תחליפא ושחיט בהו עופא בהדי דפרח. ודילמא עבד חלדה בר דחזינן גדפי דמפרמי מאבראי. והא בעי כיסוי ובעינא עפר תיחוח מלמטה ולמעלה. דמזמן ליה עפרא דכולא פקתא. פי' היה כותש עפר הבקעה ועושה אותו תיחוח. פי' אחר פירש רש"י מזמין אותה בפה ולא נתברר זימון זה מה צריך אם היה כבר עפר תיחוח

מתני' נפלה הסכין [דף לא.] ושחטה ואף על פי ששחטה כדרכה פסולה שנאמר וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל:

גמ' טעמא **דנפלה הא הפילה הוא כשירה ואע"ג דלא מכוין** לשום חתיכה אלא שנתכוין להפילה קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שנתכוין להפילה וע"י אותה נפילה שחטה. אבל אם נפלה סכין מידו בלא כוונה הוי כמו שאם היתה מונחת על הקורה והפילתה הרוח דלא קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שלא נתכוין לשום דבר דטעמא דר"נ דלא בעי כוונה כלל בחולין מדגלי רחמנא דמתעסק פוסל בקדשים. ואף לחתיכה לא בעי כוונה דהא לא כתיב וחתכת אלא וזבחת. ומיהו בלא כוונת שום דבר אי אפשר מדכתיב וזבחת דהוי לכל הפחות כמו ועשית וצריך להתכוין לשום דבר מעשה. ובענין אחר לא מיקרי כח גברא. **ואע"ג דתנינא חדא זימנא וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה אלמא לא בעינן כוונה לשחיטה. איצטריך הכא לאשמועינן. דאי אשמועינן התם גבי חרש שוטה וקטן** ה"א התם דמכוין לשם חתיכה בעלמא אבל הפילה דלא מיכוין לשם חתיכה אימא לא. ואי אשמועינן הכא ה"א משום דקאתי **מכח בן דעת. אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא. קמ"ל** :

יום שכח

ט מתני' נפלה סכין והגביה [דף לב.] **נפלו כליו והגביהן השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטת בהמה** אחרת פסולה ר"ש אומר כדי ביקור:

גמ' מאי כדי שחיטה **רב אמר כדי שחיטת בהמה אחרת** ולא בגמר אותה שחיטה. איתמר **רב אמר כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף. ושמואל אמר אפילו בהמה לעוף. כי אתא רבין א"ר יוחנן אפילו בהמה לעוף** ור' חנינא אמר כדי שיביא בהמה אחרת וישחוט יביא ואפי' מעלמא א"כ נתת דבריך לשיעורין. א"ר פפא עומדת להטיל איכא בינייהו ה"ג רש"י. ופירש איכא בינייהו דרבי יוחנן ודרבי חנינא. דרבי יוחנן לא מצריך אלא כדי שחיטה. ורבי חנינא מצריך כדי הטלה ושחיטה. ואין גירסא זו נכונה. דרב פפא לא בא אלא לתרץ מה שהקשה נתת דבריך לשיעורין. הלכך נראה כספרים דגרסי אמר רב פפא בעומדת להטילה כלומר הא דאמר ר' חנינא יביא בהמה אחרת היינו בעומדת כאן ואינה מחוסרת אלא הטלה: אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט גסה לגסה ודקה לדקה. ופסק רש"י הלכה כרב משום דקסבר רבי יוסי בר' חנינא כוותיה ואמר דקה לדקה. וממילא שמעינן דה"ה עוף לעוף. ואפשר דלא פסק כרבי יוסי בר' תנינא אלא במה שנחלקו רב ורבי יוחנן והכריע הוא בינייהו. אבל במה שהשוו רב ורבי יוחנן ושמואל דלא בעינן שיעור הגבהה והרבצה הלכה כמותם ולא כרבי יוסי בר' חנינא. אבל לפי אותה גירסא שהיא עיקר דגרסינן אמר רב פפא בעומדת להטיל נראה דרב ורבי יוחנן ושמואל לא דברו כלום בשיעור הגבהה והרבצה. ולא באו לפרש אלא שחיטה דמתניתין אי משערינן בשחיעת בהמה לעוף או נאמר **בהמה לבהמה ועוף לעוף.** אבל כדי שחיטה לא באו לפרש אם נאמר שיעור שהיית שחיטה לבדה או שמא הגבהה והרבצה הוי בכלל כדי שחיטה. ומה שלא פירשו הם בא ר' חנינא ופירשה ואמתניתין קאי ולא על דברי רב ורבי יוחנן. ואין שום אמורא חולק על רבי חנינא. וכן משמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל שהרי הביא כל דברי רב ורבי יוחנן ושמואל ופסק הלכה כרבי יוחנן ושמואל. **והביא דברי רבי יוסי בר' חנינא כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה.** רי"ף ז: ומאחר שפסק הלכה כרבי יוחנן ושמואל דאפילו בהמה לעוף כל שכן דמשערינן בשהיית גסה לדקה. אלא לא הביא רבי יוסי בר' חנינא אלא לפסק הלכה דהגבהה והרבצה ולהשמיענו דעל זה לא נחלקו רב ושמואל ורבי יוחנן. ומה שלא הביא דרבי חנינא שגם הוא אית ליה שיעור הרבצה ובהכי הוי ניחא טפי כי אין הלכה

כרבי יוסי בר' חנינא בכל דבריו. לפי שרבי יוסי בר' חנינא פירש טפי שיעור הגבהה והרבצה. כי יש לדקדק מאחר שפסק רב אלפס הלכה כרבי יוחנן דאמר בהמה לעוף ופסק נמי הלכה דבעינן שהייה כדי הרבצה כי משערינן בהמה לעוף אי משערינן כשיעור הגבהה והרבצה בהמה לעוף אי כשיעור שחיטת בהמה לחודה. ומסתבר דבשחיטת בהמה לחודה משערינן ולא מקלינן כולי האי לשער בהגבהה והרבצה דבהמה לעוף. ובהכי ניחא מה שהביא דר' יוסי בר חנינא לפי שפירש בדבריו הגבהה והרבצה דקה לדקה וגסה לגסה ועוף לעוף. ואע"ג דאין הלכה כמותו. בשחיטת דקה לדקה. בהגבהה ובהרבצה דקה לדקה הלכה כמותו. וכן משמע מתוך דברי רבי חנינא מדקאמר כדי שיביא בהמה אחרת משמע בהמה אחרת כיוצא בזו מדלא קאמר שיביא בהמה וישחוט. והרמב"ם ז"ל כתב ובעוף כדי שיגביה בהמה דקה וירביצנה וישחוט. ונראין דבריו זו כמו פשרה ואין נראין דבריו דכיון דמקילינן לפי דבריו לשער בהרבצת בהמה לעוף למה לא נשער בהרבצת בהמה גסה לעוף. ועוד שכתב דמשערינן בהרבצת דקה לדקה ולח בהרבצת גסה לדקה וא"כ למה נקל בעוף לשער בהרבצת בהמה. וגם כתב אם שהה כדי שיגביהנה וירביצנה וכדי שישחוט שחיטה גמורה הרי זו ספק נבלה ולא ידעתי למה הכניס ספק בדבר דודאי נבלה היא. ומדקאמר שחיטה גמורה משמע כדי שחיטת כל הסימנים ולא מסתבר כן דברוב סימנין סגי. ואע"ג דמקילינן להצריך כדי הרבצה. לפי שהרבצה הוי בכלל כדי שחיטה לפי שאי אפשר לו לשחטה עד שירביצנה. אבל מכי שחט רוב סימנין אזלא לה הכשר שחיטה: **אמר רבא השוחט בסכין רעה אפילו הוליך והביא כל היום כולו** כשר. **בעי רבא שהיות מהו שיצטרפו. ותפשוט לה מדידיה. התם בדלא שהה. בעי רב הונא בריה דרב נתן שהה במיעוט סימנין מהו תיקו. וכל תיקו דאיסורא לחומרא.**

ל' מתני' שחט את הושט ופסק את הגרגרת: שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט א' מהן והמתין לה עד שמתה או החליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ר"ע אומר טריפה. כלל א"ר ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה. וכל ששחטה כראוי וד"א גורם לה ליפסל **טרפה והודה לו ר"ע:**

גמ' לעיל (חולין דף כח.) **ת"ר שחט את הווושט ואחר כך נשמטה הגרגרת כשירה. נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הווושט** פסולה. שחט את הווושט **ונמצא הגרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה ואם לאחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמר כל ספק בשחיטה פסולה. לקמן (חולין דף נד.) אמר רב** שמוטה ושחוטה כשירה שאי אפשר לשמועה שתיעשה שחוטה. רבי יוחנן אמר יביא ויקיף פירוש יביא הקנה השמוט וישחוט ויחתוך בו חתך אם דומין שני החתכין טריפה ואם הראשון יותר מאדים אז היה קודם השמטה וכשרה. אבל כששחט את הווושט ונמצאת הגרגרת שמוטה אין מועיל הקפה שיחתוך הווושט. דממה נפשך לא ידמו החתכים זה לזה אפילו נשמטה קודם שחיטה. לפי שבחתך הראשון עדיין היה חיות בווושט ועתה אין בו חיות כלל. אבל שמוטה ושחוטה הכל בסימן אחד הוא. וקשה לפירוש הלכות גדולות לעיל פ"א סי י"ג שפירש דשמוטה לאו טריפה היא וא"כ חשיב הסימן כחי ואפילו נשמטה קודם שחיטה יאדים חתך של קודם שחיטה יותר מחתך של אחר שחיטה. וברוב ספרים כתוב יביא בהמה אחרת ויקיף וכך היא גירסת הגאונים. ולשון יביא מורה על גירסא זו. והשתא ניחא דלכך בעי בהמה אחרת לפי שאין יכול להקיף באותה בהמה. ואם תאמר מה מועיל היקף בהמה אחרת הא אמרינן לקמן בפרק אלו טרפות (חולין דף נ.) דאין מקיפין אפי' מחוליא לבר חוליא וכ"ש מבהמה אחרת. וכי תימא מחוליא לחוליא בבהמה אחרת עדיף מהקפת חוליא לבר חוליא באותה בהמה. מ"מ קשה גבי שחט את הווושט ונמצאת הגרגרת שמוטה יביא עוף אחר ויקיף. אלא ודאי מוכח התם דאין הקפה מבהמה לבהמה. וי"ל דגם רבי יוחנן מודה דברוב פעמים אי אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה כיון שלא תפש בסימנין ומן הדין היה להתיר בלא הקפה אלא דר' יוחנן מחמיר להקיף בבהמה אחרת ויעקרנה לאחר שחיטה אם השנייה אדומה יותר פסולה דרגלים לדבר דקודם שחיטה נשמטה אבל להקל אין מקיפין מבהמה לבהמה רב נחמן אמר לא אמרן אלא שלא **תפש בסימנין ושחט.** אבל תפש בסימנין ושחט אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה. משמע דרב נחמן פליג אדרבי יוחנן וסבר דהקפה אינה מוציאה מידי ספק אלא בשלא תפש בסימנין אז בדקינן בהקפה כדי לאסור אבל אם תפש

בסימנין אפשר לשמוטה שתישחט ולא סמכינן אבדיקת הקפה. ומשמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל שפוסק הלכה כרב נחמן לחומרא. ויש ספרים דגרסי אמר רב נחמן. ולא בא רב נחמן לחלוק אלא לפרש דבריהם הא דאמר רב ורבי יוחנן מכשיר לה בבדיקת הקפה בשלא תפש בסימנים אבל תפש בסימנים פסולה לרב וגם לרבי יוחנן לא מהניא הקפה. הלכך כשלא תפש מהניא בדיקה כר' יוחנן. וכשתפש לא מהניא בדיקה: גרסינן בפרק מפנין (שבת דף קכח:) אמר אביי האי מאן דשחיט תרנגולא נכבשינהו לכרעיה בארעא א"נ לידלינהו. דילמא מהדקי להו לטופרי בארעא ועקר להו לסימנין:

יא תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית מבית השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה. ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו. ודלא כרב אחא בר יעקב דאמר אין מזמנין עובד כוכבים על בני מעיים. משום דאמר ריש [דף לב:] לקיש שחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה כשירה משום דכמנחא בדיקולא דמיא וה"נ הני בני מעיים הוי כאילו נחתכו מן הבהמה קודם שמתה ואסורין לעובד כוכבים משום אבר מן החי כל התלוי בקנה ובוושט אבל ישראל שחיטתו מתרת. וליתא נמי לדר"ל אלא כבעיותא של רבי זירא דסבר יש טרפות לחצי חיות שלא חזר בו מבעייתו. ומה שהקשה לרבה וכי מאחר שנולדו בה סימני טרפה התרתה. לדבריו דרבה קאמר וליה לא ס"ל. וכן ר"ל שאמר שני דברים שסותרין זה את זה. ההיא דכיון ששחט במקום חתך וכו' והך דשחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה. ולא ידעינן הי מינייהו דאחריתא הלכך עבדינן לחומרא:

[דף לג.] **מתני' השוחט בהמה וחיה ועוף ולא יצא מהן דם כשירה ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם. רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה:**

יב [דף לד:] **השוחט את המסוכנת רבן גמליאל אומר עד שתפרכס ביד וברגל. רבי אליעזר אומר דייה אם זינקה.** רבי שמעון אומר השוחט בלילה ולמחר השכים **ומצא כתלים מלאים דם כשירה. בידוע שזינקה וכמדת רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד שתפרכס ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה. אחת בהמה דקה ואחת בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה** שאינו אלא הוצאת נפש. **בד"א שהיתה בחזקת מסוכנת אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל סימנין הללו כשירה:**

רי"ף ח.

גמ' היכי דמי [דף לז:] **מסוכנת. אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפילו אוכלת בקעיות רב הונא בר שלמיא משמיה דרב אמר אפילו אוכלת קורות.** [דף לח:] **אמר רבא הילכתא כי הא מתניתא דתניא בהמה** שפשטה ידה ולא החזירה פסולה. **בד"א ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפה בין שכפפה ולא פשטה כשירה. בד"א בדקה אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין שכפפה ולא פשטה בין שפשטה ולא כפפה כשירה. ועוף אפילו לא ריפרף אלא בגפו ולא כשכש אלא בזנבו הרי זה פירכוס.** וכן נמי בהמה אם כשכשה בזנבה כדתנן במתניתין. **ואמרינן בפ"ק דמסכת עבודה זרה דף טז. אמר רב חנן בר אבא אמר רבי חייא חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכוס. לעיל** (חולין דף לח.) **ואמר רבא פירכוס שאמרו בסוף שחיטה.** ואם לאו בידוע שנשמתה ניטלה הימנה קודם לכן. והאי דמהני אם השכים ומצא כתלים מליאים דם. משום דאין דרך בהמה לזנק כי אם בגמר השחיטה:

מתני' השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשירה. ורבי אליעזר פוסל. א"ר אליעזר אפילו שחטה שיאכל עובד כוכבים אפילו מחצר כבד שלה פסול. שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. א"ר יוסי ק"ו הדברים ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקום שאין המחשבה פוסל בחולין אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט:

גמ' [דף לט:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דסבר זה מחשב וזה עובד לא** אמרינן. ת"ר השוחט את הבהמה לזרוק את דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר את חלבה לעבודת כוכבים הרי אלו זבחי מתים. שחטה ואח"כ חשב עליה זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר:

רי"ף ח:

יג מתני' השוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה:

גמ' פסולה אין זבחי מתים לא ורמינהי השוחט לשם

הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות [דף מ.] לשם חמה ולבנה לשם כוכבים ומזלות לשם מיכאל שר הגדול לשם שלשול קטן הרי אלו זבחי מתים. אמר אביי לא קשיא הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר. פרש"י מתניתין דאמר להר דמחובר לא מיקרי עבודת כוכבים ואפילו הכי אסור משום דמיחזי כעובד עבודת כוכבים. ור"י פירש דמחובר מיקרי עבודת כוכבים אלא דאין תקרובתו אסור. והרמב"ם ז"ל כתב השוחט לשם אלי אע"פ שלא נתכוין לעובדן אלא לרפואה וכיוצא בה מדברי הבאי שאומרים העובדי כוכבים שחיטתו פסולה:

יד אמר רב הונא היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים כיון ששחט בה סימן אחד אסרה. סבר ליה כי הא דאמר עולא אמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה אסרה [דף מ:] רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק דאמרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. פירש"י ואפילו במעשה רבה. מדפריך להו מהמטמא והמדמע והמנסך אלמא דאפילו במעשה רבה ס"ל דלא אסר. ורבינו חננאל פירש דדוקא במעשה כל שהוא ס"ל דאינו אוסר אבל במעשה רבה מודו וההיא דהמנסך יש ליישבו בדוחק כיון דהיזק שאינו ניכר לא שמיה היזק לא חשיב מעשה גמור ומסתבר כפירוש רש"י דנהי דלענין שלומי לא מיקרי היזק מ"מ לענין איסור מעשה גדול עשה. ובעי לאוקומי פלוגתייהו כתנאי ומסיק דמילתייהו דרב יהודה ועולא כתנאי ודלא כרבי [דף מא.] יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן בבא. אבל מילתייהו דרב נחמן ורב עמרם ורבי יצחק אתי אפילו כת"ק דדוקא עובד כוכבים הוא דאוסר דבר שאין שלו אבל ישראל לצעורי קמיכוין ואין אוסר ואפילו אית ליה שותפות בגווה. דאין מתכוין לאסור אלא לצער חבירו. והילכתא כוותייהו. כיון דמוקמי מילתייהו אליבא דכ"ע ואם ישראל מומר לעבודת כוכבים הוא אוסר. וכן אם התרו בו וקבל עליו התראה אוסר:

מתני' אין שוחטין לא לתוך הימים ולא לתוך הנהרות ולא לתוך הכלים אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים ובספינה ע"ג הכלים. אין שוחטין לתוך הגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו כדי שיכנס הדם לתוכו ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את הצדוקים:

גמ' מ"ש לתוך הימים דלא דאמר לשר דימא קשחיט. לעוגה של מים נמי לא דאמר לבבואה קשחיט. [דף מא:] אמר רבא בעכורין שנו: אבל עושה גומא וכו'. **והא אמרת אין שוחטין לגומא כלל. אמר רבא הכי קאמר אין שוחטין לגומא כל עיקר. והרוצה לנקר את חצירו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא והדם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן** שלא יחקה את הצדוקים:

מתני' השוחט לשם עולה לשם שלמים לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה. **שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה.** השוחט לשם חטאת לשם אשם ודאי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו כשירה. זה הכלל דבר הנידר והנידב השוחט לשמו פסול. ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר:

גמ' מפרש בגמ' דבר שנידר ונידב לאתויי עולת נזיר. ושאינו נידר ונידב לאתויי עולת יולדת אפילו יש לו אשה דאם איתא דילדה או אפלה קלא אית ליה:

הדרן עלך השוחט אחד בעוף

פרק ג

א אלו טריפות בבהמות. [דף מב.] **נקובת הוושט. ופסוקת הגרגרת. ניקב קרום של מוח נוקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום. הריאה שנקבה או שחסרה. רבי שמעון אומר עד שתנקב לבית הסימפונות. נקבה הקיבה. נקבה המרה. נקבו הדקין. כרס הפנימי שנקב. או שנקרע רוב החיצונה. רבי יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה ברובה. המסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ. נפלה מן הגג. נשתברו רוב צלעותיה. ודרוסת הזאב. רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה. ודרוסת הנץ בעוף הדק. ודרוסת הגס בעוף הגס. זה הכלל כל שאין כמוה חיה טריפה.** כל הני דמטרפי בנקב כגון לב וקיבה וריאה ודקין אם ניטלו בין מעצמן בין ביד טריפה ואף על גב דניקב הטחול טריפה וניטל כשר. שאני טחול שאין נקובתו כשאר הנקובין דמפלגינן בין ניקב בקולשיה ובין ניקב בסומכיה ואם נשתייר בו כעובי דינר זהב כשר. ואם ניטל המרה. כתב בעל ה"ג דטריפה וטעמינן בדוכתיה אי מריר כשירה היא

דבלועה היא במקומה. וכתב ה"ר אליעזר הלוי ז"ל בחבורו ואי לא טעים בה טעם דמרירותא כשהיא חיה יצלוה ואי איבלע בגוה יהיב בה טעמא והיכא דמשתכחן תרי מררי' ומתחזן כחדא **בזעינן להו אי שפכי להדדי חדא היא וכשרה ואי לא** טריפה דכל יתר כנטול דמי ומיהו יש עופות שאין להן מרה ואין להטריפן כיון דבכל אותו המין אין להם מרה זה טבע שלו ומ"מ אין להתיר בשביל זה שאר בהמה וחיה ועוף שאין להן מרה כדאמר לקמן (חולין דף מז:) גבי עינוניתא דוורדא כיון דכל הני עיזי ברייתא הכי אית להו לא מיקרי יתרת אפילו בשאר בהמות דלית להו הכי. שאני התם דכל מין בהמות אחד הוא ואפילו זו בהמה דקה וזו בהמה גסה. הילכך הואיל ויש בהמות דהוה רביתייהו לא מיקרי יתרת ואפילו בשאר בהמות אבל עופות חלוקין במינן זה מזה ואין ללמוד אלו מאלו :

ב גמ' אמר רבה [דף מג.] **שני עורות יש לו לוושט החיצון אדום והפנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר. למה לי למימר החיצון אדום והפנימי לבן. דאי חליף טריפה. ואם** שניהם אדומים או שניהם לבנים כתב בעל העיטור ז"ל דמיסתבר דכשר דאחד מהן לקה וחבירו מגין עליו והוה ליה כנקב זה בלא זה ואיכא מאן דאמר דטריפה וכן נ"ל דלא דמי לנקב קטן דחבריה מגין עלוהי אבל כאן שכולו לקוי אין מתקיים ע"י השני ואם נקבו **זה שלא כנגד זה טריפה.** דכיון דאכלה ביה גמדא ליה ופשטה ליה זימנין דמתרמי בהדי הדדי:

ג ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה בוושט אינו קרום דסופו ליפסק. ואמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה לספק דרוסה כיון דדם אדום וגם וושט מבחוץ אדום לא מינכר עד דבדיק ליה מבפנים שהוא לבן. תמיה לי כיון דאין לו בדיקה מבחוץ היאך מכשרינן ליה ע"י בדיקה מבפנים דילמא אי הוה מצי למיבדקיה מבחוץ היו מוצאין הארס וסופו לקלקל לפנים. ודוחק הוא לומר דהא דאמר לקמן עד האדימו הסימנין עצמן ר"ל שיאדימו מבפנים. דהא מדקאמר עד שיאדיס בשר כנגד בני מעיים משמע דהאי דקאמר סימנים עצמן אתא לאפוקי שאם האדים העור והבשר כנגד הסימנים אין לחוש. אבל מכל מקום אם האדימו הסימנין עצמן אפילו מבחוץ טריפה. ועוד אי לא מטרפי סימנין באדמומיות שמבחוץ מאי קאמר הכא וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים ונפקא מינה לספק דרוסה ואפילו אם יש לו בדיקה מבחוץ למה יבדקנו הואיל ולא מיטרף בהכי וצריך לומר דהקלו בספק דרוסה הואיל ואי אפשר בענין אחר. וגם יש לומר דרוב פעמים איפשר שיהא ניכר טיפת דם הארס אף על הוושט מבחוץ אלא להחמיר קאמר דאין לסמוך על בדיקת חוץ לפי שהחיצון אדום ופעמים שאין ניכר וצריך לבודקו אף מבפנים כי הארס נתקלקל לפנים ולא נשאר מבחוץ אלא רושם אדמומית של הארס ואותו אינו ניכר מחמת אדמומית הוושט. אבל בעוד שלא נתקלקל הארס ועבר לפנים טיפת דם הארס ניכרת יפה בעודה מונחת על הוושט. וספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה בדק מבחוץ ועשה כאילו לא היה רוצה לבדוק יותר לחדודי לאביי: [דף מג:] **ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה בדיק מאבראי.** א"ל **אביי והא מר הוא דאמר וושט אין לו בדיקה מבחוץ** אלא מבפנים. **אפכיה ודדקיה ואשכח עליה תרי קורטי דמא וטרפיה ורבה לחדודי דאביי הוא דבעיא:**

ד אמר עולא ישב לו קוץ בוושט אין חוששין שמא הבריא. מ"ש מספק דרוסה פרש"י מ"ש מספק דרוסה דמשום דעל אריא בינייהו חיישינן שמא דרס ומצרכינן להו בדיקה והכא לא אפשר למיבדקיה דנקב משהו לא מינכר בעור חיצון של וושט רש"י לטעמיה שפירש לעיל בפ"ב דאפילו נקב לא מינכר ביה. ולמאי דפרישית דדוקא אדמומית של הארס אינו ניכר עליו אבל נקב מינכר. ביה פריך הכי מ"ש מספק דרוסה דמצרכינן בדיקה והכא קאמר עולא אין חוששין דמשמע דאפילו בדיקה לא בעיא. ולפירוש רש"י קשה דניקב זה בלא זה היכי משכחת לה. דאם נקב מבפנים יש לנו לחוש שמא נקב גם החיצון כדאמר בקוץ למאן דחייש לספק דרוסה חייש נמי שמא הבריא. ואפילו למאן דלא חייש בקוץ היינו לפי שמוצאין אותו תחוב בעור הפנימי לבד. אבל כשמוצאין נקב בפנימי יש לחוש שמא גם החיצון ניקב ואין לו בדיקה. וי"ל דמשכחת לה כגון שניקב ע"י חולי ורואין שלא שלט החולי כלל בחיצון. קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה ולקמן (חולין דף נג:) פסקינן דחוששין לספק דרוסה הילכך פסק רב אלפס ז"ל דאם **ישב לה קוץ בוושט חוששין שמא הבריא.** ורבינו אליעזר בר נתן זקיני פסק כעולא. והביא ראיה ממחט שנמצאת בעובי בית בכוסות בצד

רי"ף ט.

אחד כשירה לקמן (חולין דף מט.) ולא חיישינן שמא הבריא. והא דחיישינן לספק דרוסה משום דיש רגלים לדבר כדמפרש לקמן וגם שכיחא. ומשום הכי מפקינן ליה מחזקת היתר כמו שפירשו התוס'. והגמרא דקאמר קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה לא חשש להאריך ולחלק כמו שחלקתי. אבל לענין פסק הלכה יש לנו לחלק דלא תקשה לן ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. ואפשר דרב אלפס ז"ל היה מחלק משום דעובי בית הכוסות הוא עב לא חיישינן שמא הבריא ומסתברא כדברי ה"ר אליעזר דמשום עובי כל דהו אין לחלק:

יום שכט

ה תורבץ הוושט. שניקב במשהו טריפה ולאו מקום שחיטה הוא הלכך אם התחיל השחיטה כל דהו בתורבץ וגמרה בוושט פסולה. וכן בבהמה אם שחט הוושט תחלה ואחר ששחט רובו הגרים ושחט בתורבץ פסולה. אף אם שחט כל הקנה כהלכתו. **הי ניהו תורבץ הוושט. רב ביבי בר אביי אמר כל שחותכו ועומד במקומו זהו תורבץ הוושט. כל שחותכו וכווץ זהו וושט עצמו. יונה א"ר זירא מבלעתא. וכמה. א"ר אויא פחות משעורתא ועדיף מחטתא. ואסיקנא למעלה דלא חזי לשחיטה בוושט** [דף מד.] **עד כמה א"ר נחמן עד כדי תפיסת יד ופרש"י** ד' אצבעות והיינו בשור הגדול. ובשאר בהמה חיה ועוף כל אחד לפי מה שהוא ובעל הלכות פירש כשיתפוס בשתי **אצבעות. ולמטה עד כמה הוא מקום שחיטה. א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה עד כדי שישעיר** הוושט פי' דקאי פירצי פירצי ודמי לכרסא. ובעוף עד הזפק:

ו ובקנה קי"ל **דמקום שחיטה משיפוי כובע ולמטה עד כנפי הריאה התחתונה שהיא עליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה. כלומר** לא תמשוך את צוארה **באונס אלא כשהיא מושכת הצואר כדרכה ורועה זהו מקום שחיטה: א"ר נחמן אמר שמואל תורבץ הוושט שניטל** כולו מלחי כשר. מתקיף לה רב פפא והא איכא עיקור סימנים. לא תימא שניטל כולו אלא שניטל רובו. ועיקור סימנין היינו שנעקרו לגמרי. והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן סימנין שנדלדלו ברובן טריפה. א"ר שישא בריה דרב אידי הא דמיקפל איקפולי והא דאיפרק איפרוקי. פירוש ההוא דתורבץ שניטל מלחי היינו כשנקלף הרוב במקום אחד והמיעוט המחובר במקום אחד. אבל סימנין שנפרקו בכח מכאן ומכאן והמיעוט הנשאר אין מחובר במקום אחד טריפה. דאותו מיעוט לא הוה חיבור ולא הדר בריא זו היא גירסת הספרים ופירוש רש"י ז"ל. ורב אלפס ז"ל כתב תורבץ הוושט שניטל רובו **מלחי כשר ודוקא דאיפריק אפרוקי אבל אידלדל אידלדולי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טריפה.** כלומר אם נתפרקו מן הלחי בנחת הרוב במקום אחד כשר. אבל אידלדל אידלדולי הוושט מן הקנה ברובן או איקפל איקפולי הוושט מן הלחי הנה והנה טריפה: **ופסוקת הגרגרת. תנא פסוקת הגרגרת ברובה. וכמה ריבה. רב אמר רוב עוביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה. ההיא פסוקת גרגרת** [דף מד:] **דאתא לקמיה דרב. יתיב ובדיק ליה ברוב עוביה א"ל רב כהנא ורב אסי למדתנו רבינו ברוב חללה. שדריה קמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה בתליסר איסתרי פשיטי:**

רי"ף ט:

ז והיכי עביד הכי **והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר. שאני הכא דרב נמי לא אסרה. וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה. והכתיב ולא בא בפי בשר פיגול.** שלא **אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. הני מילי מילתא דתליא בסברא.** רבה בב"ח אגמריה סמיך. והשתא לא צריכנא לשנויא קמא דקאמר רב נמי לא אסרה דאי נמי דאסרה רב יכול רבה בב"ח להתיר כיון דאגמריה סמיך דהא דאמר חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר היינו מסברת עצמו. אבל אי גמיר מרביה מצי להתיר כדאמרינן לקמן (חולין דף מט.) ההיא מחטא דאשתכח בסימפונא רבה דכבדא רב הונא בריה דרב אידי טריף רב אדא בר מניומי מכשיר אתו לקמיה דרב הונא אמר זילו שקילו גלימא דטרופאי ואמר נמי בפרק שני דנדה דף כו: **ילתא אייתי דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי לה.** לקמיה דרב יצחק ודכי לה. **ופריך היכי מצי למיעבד הכי ומשני אגמריה סמך:**

ח ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי טימא וטיהר אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאין ליקח. אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. הני מילי מידי דמזדבן בשומא. אבל **הכא מתקלא מוכח כי הא**

דרבא שרא טריפתא וזבין מינה. אמרה ליה בת רב חסדא אבא שרא בוכרא ולא זבן מיניה. אמר לה ה"מ בוכרא דבשומא מזדבן. הכא מתקלא מוכח. מאי איכא למימר משום אומצא מעלייתא. כל יומא נמי אומצא מעלייתא משדרן לי:

ט אמר רב חסדא איזהו תלמיד חכם פירוש שמחזירין לו אבידה בטביעות עינא. **זה הרואה טריפה לעצמות דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים ורואה טריפה לעצמו עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:**

י [דף מה.] **אמר רב יהודה אמר רב נקבה הגרגרת כנפה כלומר נקבים דקים כנפה מצטרפין לרובא. אם עומדים בהיקף הגרגרת ודווקא נקבים שאין בהן חסרון אבל נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר. ואם ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר. בעופא** פירש"י נקבים דחסרון בעוף דליכא בגרגרת דידיה כאיסר בכמה שיעורו. מקפלו חותך למטה מן הנקבים ובצדיהן עד שיוכלו לקפל את הרצועה שהן בה על פי הקנה ומניחו למקום הנקבים **על פי הקנה אם חופה** בין הנקבים והשלם שבין נקב לנקב את רוב הקנה אע"ג שבנקבים גרידא ליכא רובא טריפה הואיל ויש בה חסרון ושיעור סמיכת נקבים זה לזה כנפה. דהא אנקבה כנפה קיימינן. נפחתה פירש"י נפחתה כמין דלת ולא נטל הפחת אלא תלוי ועומד זקוף כדלת במזוזתו. **כדי שיכנס איסר לרחבו.** ושיעור גדול הוא זה מאיסר. דהכא בעינן נכנס ויוצא משום דאין כאן חסרון שהדלת סותם את הנקב. ומתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע דהא דקאמר בעופא לא קאי אנקבה כנפה. אלא קאי אשיעור חסרון דגרגרת ומיבעי ליה בעוף שאין בגרגרת שלו כאיסר מה שיעור חסרונו. ומפרש דשיעור חסרונו בחפיית רוב פי הקנה. שהרי כתב אותו בתר אם נטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר. **ובנפחתה כתב ואם נפחתה הגרגרת כגון שנקבה נקב מפולש שיש בו חסרון אמר רב נחמן אין אומרים אם חופה אלא כדי שיכנס איסר לרחבו.** ולפי שהנקב מפולש משני עברי הגרגרת מיטרף בשיעור קטן. וקשה לפירושו דהא בעיא היה לו לבעל הש"ס לקובעה אמתניתין דלקמן עד כמה תחסר הגרגרת עד כאיסר. עוד מאי קמיבעי ליה האי שיעור היאך משערים בעוף טפי מבשאר שיעורין כיוצא בו. כגון חסרון דגולגולת שהוא כמלא מקדח לב"ש ולב"ה כסלע. ושיורא דכבד שהוא כב' זיתים ובעוף שאין בכבד שלו ב' זיתים מאי שיעוריה. אלא ודאי מילתא דפשיטא הוא דכל הני שיעורין בבהמה גדולה. ובבריה קטנה משערין לפי קוטנה כמו שפירש הריב"ם גבי תפיסת יד. הילכך נראה כפירש"י ומיבעי ליה על כנפה. דמשערינן השלם עם הנקבים לכאיסר כשהן מקורבים כנקבי הנפה שסופן ליחסר. ומיבעי ליה בעוף דכי משערינן שיעור חסרון שלו כנגד איסר בבהמה גדולה קטן מאד שיעור חסרונו. אי מחמרינן בשיעור קטן כזה לצרף השלם עם החסרון. ומשני דלא אלא שיעור אחר נתנו לו חכמים מקפלו ומניחו על פי הקנה . **נסדקה לארכה א"ר יוחנן אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשירה. וכן הלכתא ואם נקב למטה מן החזה נידון כריאה במשהו.** דכיון שאינו מקום שחיטה נידון כריאה:

יא ניקב קרום של מוח רב ושמואל ולוי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה. פירש"י קרמא עילאה ואע"ג דלא אינקב תתאה. ועל דאמרי לה קרמא תתאה לא פירש כלום. ויש ספרים שכתוב בהם ואמרי לה עד דאינקב תתאה. ונראה שכך היתה גירסת רש"י ולכך לא הוצרך לפרש דממילא משמע דבעינן דאינקוב תרוייהו. ורבינו שמשון ז"ל כתב לעיל גבי חסרון דגולגולת שאם ניקב העליון בלא התחתון טריפה. דהתחתון רך ועתיד לינקב. ומשמע מלשונו שאם ניקב התחתון בלא העליון כשר שהעליון חזק ומתקיים וכן משמע לאותה גירסא דעד דאינקוב תחתון דמילתא דפשיטא היא דלא מיטרפא בנקיבת התחתון . ור"ת ז"ל פסק כלישנא קמא לחומרא. ורב אלפס ז"ל כתב **נקב קרום של מוח קרמא תתאה טריפה. בקרמא עילאה כשירה. וסימניך חייתא דמתנח ביה מוחא.** ונראה שהוא מפרש דהני תרי לישני פליגי הכי דלישנא קמא סבר דהטרפות תלוי בעילאה ולא בתתאה ולישנא בתרא סבר דתליא בתתאה ולא בעילאה. ופוסק כלשון שני לפי שר' שמואל בר נחמני וריב"ל מהדרי למיתב סימנא בקרום התחתון משמע שצריך להכירו לפי שבו תלוי הטריפות וזקיני ראב"ן ז"ל פסק דבעינן תרוייהו. דבכי האי פלוגתא דקרום הוי נמי פלוגתא בריאה. וכי היכי דבריאה מסיק דבעינן תרוייהו ה"ה נמי בקרום של מוח ועוד הביא ראיה לקמן (חולין דף נו.) מעוף של מים דהכתה חולדה על ראשה ואינו ידוע אם ניקב

ר"י"ף י.

קרום של מוח קאמר דמכניס אצבעו לתוך פיו ודוחק למעלה אם מבצבץ המוח ויצא בידוע שניקב הקרום ופריך הניחא למ"ד עד דמינקיב קרמא תתאה אלא למ"ד אי מינקיב עילאה אע"ג דלא מינקיב תתאה טריפה דילמא קרמא עילאה אינקיב תתאה לא אינקיב. מכלל דלמ"ד תתאה אינקיב היינו שניהם מדלא חיישינן דילמא תתאה אינקיב עילאה לא אינקיב. ולאו ראיה היא כיון דהכתה על ראשה לא ינקוב התחתון בלא העליון. **אמר רבה בר בר חנה אריב"ל וכנגדם בביצים ניכר. אמר רבי שמעון בן פזי אריב"ל משום בר קפרא מוח וכל מה שבקדירה נידון כמוח שאם ניקב הקרום במשהו טריפה. התחיל לימשך נידון כחוט השדרה שאם נפסק רובו של עור טריפה. ומהיכן מתחיל לימשך. אריב"ל כמין שני פולין הן** [דף מה:] **ומונחין ע"פ הקדרה. מן הפולין ולפנים כלפנים. מן הפולין ולחוץ כלחוץ. ופולין עצמן איני יודע. ומסתברא פולין עצמן כלפנים:**

יב ניקב הלב **לבית חללו. בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן טריפה** מדקאמר לבית חלל סתמא ולא קאמר לבית חללים דהוה משמע לבית חלל הגדול שנכנסין בו כל החללים כדקא"ר שמעון לבית הסימפונות ומפרש ליה דוכתא דשפכי כולהו סימפונות. **קנה הלב רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו.** מאי קנה הלב. **אמר רב נחמן בר יצחק חלב שעל** דופני הריאה אמר **אמימר משמיה דרב נחמן תלתא קני הוו. חד פריש לליבא.** וחד פריש לריאה. **וחד פריש לכבדא. דריאה כרואה. דכבדא ככבדא. דליבא פליגי בה. מר בר חייא מתני איפכא. דריאה ככבדא ודכבדא כריאה.** פירש רש"י מסתברא כלישנא קמא דקם ליה רבי יוחנן כשיטתיה דאמר לעיל (חולין דף מה.) ניקב למטה מן החזה נידון כריאה. ור"ח ז"ל פסק דאזלינן לחומרא וכולהו במשהו. ומרבי יוחנן אין ראיה דנקב הקנה למטה מן החזה קאמר וכולהו בכלל: **נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ת"ר חוט השדרה שנפסק ברובו טריפה דברי רבי. רבי יעקב אומר אפילו ניקב. הורה רבי כרבי יעקב אמר רב הונא אין הלכה כרבי יעקב. וכמה רובו. רב אמר לו רוב עורו אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד. וכן הלכתא. ואם הומרך או נתמסמס פסול. הומרך שנשפך כקיתון. נתמסמס שנימס כדונג מפני האש וכשמעמידו אינו יכולה לעמוד פסול ואם אינו יכול לעמוד מפני כובדו בעיא היא ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא.** אבל נתמזמז שנתרוקן מעט כשרה. מיתיבי בהמה שנתמזמז מוחה טריפה ההיא נתמסמס איתמר ומדמקשה ממוח אחוט השדרה אלמא המרכה והמסמסה פוסלות במוח. וכתב רבינו אליעזר הלוי שמעשה בא לידו שנמצא בתוך קרום של מוח מים ונתחסר המוח כשיעור מקום המים והיה המוח מקיף המים סביב סביב שלא היו מגולים כלל והכשירו. וכן מצא אח"כ בהלכות גדולות שכתב כיון שהמוח מקיף את המים הדרא בריא. אבל כשאין המוח מקיף סביב סביב מכל רוח טריפה. **עד היכן חוט השדרה** שאם נפסק פסול. א"ר יהודה אמר שמואל עד בין הפרשות. ומפרש לה דעד אחת טריפה. שלישית כשירה. שניה איני יודע. בעי רב הונא בריה דרב יהושע עד ועד בכלל או [דף מו.] עד ולא עד בכלל בעי רב פפא את"ל עד ולא עד בכלל פי פרשה מהו. בעי רב אשי את"ל עד ועד בכלל פרשה עצמה מהו וכיון דלא איפשיטו הני בעיות כתב רב אלפס ז"ל דכולהו טריפות אבל פרשה שלישית **כשירה: בעופא רבי ינאי אומר עד בין** הגפיים. ורשב"ל אומר עד למטה מאגפיים. כתב רבינו שמשון דיש להסתפק אם למטה ממקום חבורו בגוף קאמר או למטה ממקום ששוכבות על הגוף דהיינו למטה מסוף עצם של כנף המחובר לגוף והאיר ספיקא איכא נמי לספוקי על בין אגפיים אי בעי למימר עד בין תבור אגפיים לגוף או בעי למימר בין שכיבת אגפיים על הגוף. דהא אבין אגפיים דרבי ינאי קאי ריש **לקיש ואמר למטה מן אגפיים.** ולי נראה דתרוייהו אחבור אגפיים קיימו ומשום דקשיא ליה מאי איכא בין אגפיים ובין למטה מאגפיים וכי כחוט השערה למטה מהאגפיים נחלקו. אלא אמקום חבור אגפיים לגוף קיימי. וא"ר ינאי עד בין אגפיים ולא עד בכלל. וריש לקיש אמר עד למטה מחבור אגפיים. ואין לפרש עד בין שכיבת אגפיהם על הגוף דעל שיעור ארוך כזה לא מתפרש שפיר עד ולא עד בכלל. ועוד דהפליג מחלוקתן: **ניטל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום.** אוקימנא כר"ש בר רבי. ולאו הכי **הלכתא. אלא בעינן דנשתייר ממנו כזית במקום מרה וכזית במקום שהיא חיה.** במי רבי ירמיה מתלקט מהו. כרצועה מהו. כזית מרודד מהו. תיקו. ואזנינן לחומרא: **ואם נדלדל הכבד ומעורה בטרפשא כשרה. דהא איכא כזית במקום**

מרה וכזית במקום שהיא חיה:

יג הריאה שניקבה או שחסרה רב ושמואל ורב אסי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה ומסיק דאי אינקיב עילאה ולא אינקיב תתאה תתאה מגין מדרבא דאמר רבא האי ריאה דאגליד **כאהינא סומקא כשירה. אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה עילאה מגין. מדרב** [דף מו:] **יוסף דא"ר יוסף האי ריאה דאוושא אי ידעינן** מהיכא אוושא מותבינא עליה גילא או גדפא או רוקא ונפחינן לה אי מבקבקא טריפה ואם **לאו כשירה ואי לא ידעינן מהיכא** קאוושא **בדקינן לה במיא פושרי** בחמימי לא משום דמכווצי לה. **בקרירי לא משום דמטרשי לה. אלא בדקינן לה במיא** פושרי רי"ף י: אי מבצבצא טריפה **ואם לאו כשירה תתאה אינקיב עילאה לא אינקיב. והאי דאוושא זיקא דביני ביני הוא. גופא אמר רבא ריאה דאגליד כאהינא סומקא כשירה.** כתב בעל הלכות והוא דלא מפקא זיקא. מתוך לשונו משמע דבעיא בדיקה אע"פ שאין לשון הש"ס משמע כדבריו. דלשון כשר משתמע אף בלא בדיקה ומיהו מסתבר כדבריו וכיון שנשתנית מברייתה וקרום התחתון דק צריך נפיחה שמא ניקב. **אמר רבא ריאה שהאדימה מקצתה כשירה. האדימה כולה טריפה. א"ל רבינא מאי שנא מקצתה דהדרא בריא כולה נמי הדרא בריא. מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים עד שיצא מהן דם. וכי תימא לשמונה שרצים מדמינן לה ותניא נצרר הדם אע"פ שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי. אלא לא שנא.** פירש רש"י לא שנא וכשירה כדאמרינן בשמעתין **אדומה כשירה מדרבי נתן** וכ"כ רב אלפס ז"ל. ורבינו חננאל ז"ל פירש לא שנא וטריפה. והא דקיימא לן אדומה כשירה חלק ר"י דמיירי שחוזרת ומתלבנת ע"י נפיחה. והאדימה דהכא מיירי שאינה חוזרת ומתלבנת ע"י נפיחה ולא נהירא לי דמסתבר למימר דכל מראות הפוסלות בריאה אי מתלבנין ע"י נפיחה כשירין. כי כשהבהמה חיה הבהמה מליאה רוח ונפוחה תמיד הילכך אין שינוי אלא בריאה נפוחה. וכן מצאתי אחר כך כתוב בשם הגאונים ובשם הרמב"ם ז"ל. ויש מחלקין דשאני אדומה מהאדימה דהאדימה משמע אדומה ביותר והוא בא מחמת לקותא. ואדומה משמע מתולדתה שלא נבלע בה דמה. ולא נהירא לי דא"כ גבי אדומה הוי ליה למיבעי אדומה דכשרה היכי משכחת לה כיון דאיכא הפרש בין אדמומית לאדמומית כדבעינן לקמן (חולין דף מז:) ירוקה היכי משכחת לה. ורבינו אפרים ז"ל פירש דהאדימה דהכא מיירי כשהאדימה מחמת מכה שנמצאת לה בדופן כנגד הריאה. מדמייתי עלה מהחובל בשבת. וכיון שנצרר הדם מחמת מכה סוף העור לינקב וטריפה וכיון דלא ידעינן אי איכא לדמויי קרום הריאה לשאר שרצים ע"כ לחומרא מדמינן לה לשמנה שרצים וטריפה. ולא דמי כלל לאדמומית דממילא דלקמן וכן עיקר: **אמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טריפה. ועד כמה. אמר רב פפי משמיה דרבא** עד שתהא נפרכת בצפורן אבל אם **אינה נפרכת בצפורן כשירה** דהדרא בריא כתב בה"ג שאם יבש הכבד טריפה משום דכל יבש כנטול דמי. כדאמרינן הכא וגבי אוזן בכור והוא שיבש כולו ולא **נשתייר כזית במקום מרה וכזית במקום** שהיא חיה:

יד ואמר רבא האי ריאה דקיימא גילדי גילדי אוכמי אוכמי חזותא חזותא כשירה. איכא מאן דפריש גילדי גילדי דדמי למצורע חזותא פרש"י דווקא הני גווני דלא מיטרפין כגון אדומה ירוקה. ואם תאמר אוכמי אוכמי אמאי כשירה הא אמרינן לקמן כדיותא טריפה. ותירץ ר"ת ז"ל דהא דאמרינן כדיותא טריפה היינו ברובה וכן עשה מעשה והכשיר במקצת משום דהדרא בריא. וכ"כ הראב"ד ז"ל המראות הפוסלות בריאה דוקא בכולה אבל במקצתה הדרא בריא והביא ראיה מדנקט ריאה שיבשה מקצתה ולא קאמר ריאה שיבשה סתם מכלל דבשאר מיני טרפות שהזכירו בסתם ולא אמר מקצתה עד שיפשוט בכולו. ואין נראה לר"י דכיון דאמר דשחור אדום הוא אלא שלקה מה לי הרבה מה לי מעט כיון דליקוי הוא דכל לקותא חשוב כאילו נקבה. וכן מוכח מדבעי לפלוגי לעיל בהאדימה בין כולה למקצתה ומסיק דלא שנא מכלל דכל מיני מראות אי הוי לקותא בכולה הוא הדין במקצתה והא דקאמר ריאה שיבשה במקצתה. משום דבכולה קודם היובש היא פסולה כגון בצימוק דהיינו אדומה חרותא: **אמר אמימר משמיה דרבא אין מקיפין בבועי** אם יש בריאה שתי בועות ואחת נקובה אין אומרים ינקבו גם השנית ואם הם דומות כשירה. לפי שאין היכר בנקבי הבועות כמו בנקבי הריאה. **אמר רבא הני תרתי אוני** רי"ף יא. דסריכי **להדדי לית להו בדיקותא** לאכשורי. לפי שהסירכא באה מחמת נקב. שמחמת שהריאה שואבת

כל מיני משקה נקרש המשקה בתוכה ונעשה עב ויצא מעט מעט דרך הנקב ונעשה קרום. ואע"פ שעולה בנפיחה ואינה מוציאה רוח הא אמרינן קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. שסופו ליסתר. **והני מילי שלא כסדרן** פירש רש"י כגון שנדבקו שתים החיצונים ממעל לאמצעית או מתחתיה משמע מדבריו שאם נסרכה מן החתוך לגבי חבירתה שאצלה או מגב לגב חבירתה לא מיטרפא ולא נהירא דמשמע דלא מכשר אלא כסדרן ממש במקום ששוכבות זו אצל זו דהיינו רביתייהו אבל מחיתוך על גב חבירתה או מגב לגב חבירתה או מחוד של אונא לחוד של אונא שאצלה טריפה דלא רביתייהו הוא ונמשך זה מזה ומתפרק. ובערוך בערך איני כתב בשם רבינו חננאל. קבלה רב מפי רב אפילו סריכי תרי אוני באמצע ועיקרן מתפרקי מהדדי טריפה. וכל שכן אם דבוקות זו על זו דודאי טריפה. ורבותינו הגאונים כתבו כיון דחדא אונא סריכא על גבי חבירתה היא רביתייהו ולא איכפת לן בהאי סירכא דהיינו רביתייהו. ורב האי הכשיר ג"כ תרי אוני היכא דסריכי ועיקרן מתפרקי. וכן כתב רב אלפס ז"ל בתשובה והכי נהגינן אבל מגב לגב ומחתוך לגב ומחודה של אונא לחודה של אונא שאצלה מחוץ לחתוך טריפה. דאין כשר אלא מחתוך לחתוך כסדרן. **אבל כסדרן היינו רביתייהו וכשירה.** פירש רש"י וזו מגינה על זו ואינן מתפרקות והקרום הולך וחזק אבל שלא כסדרן הקרום מתפרק. וא"ת כיון דאין סירכא באה בלא נקב כדפרישית וכן מוכח נמי לקמן (חולין דף מח.) גבי רב נחמיה בדיק לה בפשורי דקאמר אבל הכא אי האי אינקיב טריפה אי האי אינקיב טריפה אלמא אין סירכא באה אם לא שניקב תחלה. א"כ מאי נפקא מינה במה שהקרום סותם את הנקב הא אמרינן דף מז: דקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. וי"ל דהא דאמרינן דאינו קרום היינו בנקב שאין רגילות להעלות קרום כגון שלא כסדרן. ואם לפעמים יעלה קרום סופו ליפסק. אבל כסדרן רגילות להעלות קרום לפי ששוכבות זו אצל זו וגם אינו נפסק ואע"ג דאסיקנא דאין סירכא בלא נקב נהיגי להתיר סירכא תלויה לפי שהסירכא הבאה מחמת נקב היא נסרכת למקום הסמוך לה. לפי שדרך הנקב יוצא המשקה ונעשה חוט עב וחזק ונסרך אל מקום אשר יפגע בו. אבל סירכא תלויה אינה אלא הפשטת לחות הריאה ולא בא ממקום נקב. וכיוצא בזה נמצא בתשובת הגאונים. פעם אחת נכנסו מר רב צדוק גאון ומר אבימי וכמה גאונים ותלמידיהם אצל מר יעקב גאון ואמרו לו שמעט עליך שאתה מתיר הסרוך לשומן הלב לפרק ולנפח וכשר. אמר להם ח"ו לא כך אני מתיר אלא לפעמים שמתוך רוב שומן הלב ושומן הבהמה נסרך לאומות ולאונות ולעינוניתא דוורדא והתרתי לאחוז הקנה ולנענע את הריאה שלשה וארבעה פעמים יפה יפה אם תנתק הסירכא מאיליה אני מכשירה. אבל לפרק ביד לא התרתי. והסכימו כל בני הישיבה והורו כן לכל ישראל. וכן נוהגין בארץ אשכנז דכל סירכא שהיא נתקת כשהטבח מכניס ידו בנחת לבדוק את הריאה אמרינן דלאו סירכא היא אלא ריר בעלמא שנתפשט מלחות הריאה וכשירה. והסירכא אם יפרוך אדם אותה כל היום בין אצבעותיו היא הולכת ומתחזקת. ויש מן הגדולים שאומרים דהא דמכשירין כסדרן דהיינו דוקא ע"י נפיחה. ומדקדקין מהא דקאמר גבי שלא כסדרן לית להו בדיקותא מכלל דכסדרן מתכשרי בבדיקה. ורב האי גאון ז"ל כתב דלא בעינן בדיקה וכן מוכיח הלשון דקאמר היינו רביתייהו. והא דקאמר לית להו בדיקותא כתב הרמב"ן ז"ל דדרך פירוש הוא וטעמא יהיב למילתיה משום דסירכא לא מחמת עצמה היא באה אלא מחמת נקב ומשום הכי קאמר דלית להו בדיקותא אם יש בו נקב אם לאו דאפילו לא מפקא זיקא טריפה דודאי או האי אינקיב או האי אינקיב ואין האחת מגינה על חבירתה באינה רובצת זו על זו. ואונא הסרוכה לאומא שאצלה שאוסרים. וטעמא לפי שיש נקב ולא מצינו שהותר אלא כסדרן באוני אבל באומא לא. משום דטעמא דאוני משום שעומדות במצר החזה ומתחממות והדרן בריא כדאמר בריאה הסמוכה לדופן באוני כשירה אבל באומא לא ורבינו יעקב בר יקר התיר לפי שלא מצינו אומא בגמרא. ורבא לא פירש טעמו משום חום דהא בכל הריאה אמרינן לעיל דלא שליט בה אוירא. אלא פירש טעמו משום דהיינו רביתייהו דגדילות זו עם זו ואינן מתפרקות זו מזו הילכך לא שנא אוני ולא שנא אומא. ורבא דנקט אוני משום עיקר מילתיה דאשמועינן שלא כסדרן טרפה. משום דחזינן דכי סריכן אוני לדופן כשירה וס"ד אמינא הוא הדין אי סריכי להדדי. קמ"ל רבא דלא דמי. דהתם שוכבות תמיד אצל הדופן ואינן מתפרקות ממנה אבל נסרכה זו לזו שלא כסדרן

מתפרקות הן דאמצעית מפרקתן ולא אמר דוחק הדופן מעמידתן שלא יתפרקו. אבל אונא ואומא שלא כסדרן לא איצטריך לאורויי לן דכיון דברוחב החלל הן עומדות ומי יחזיקם שלא יתפרקו. ועינוניתא דוורדא כל היכא דסריכא טריפה. דכולהו לגבי דידה שלא כסדרן נינהו. ור"ת ז"ל היה אוסר אונא הסרוכה באומא ואמר דאע"פ שלא מצינו שום אומא בגמרא מ"מ גם אין שם אונא עליה אלא שם ריאה. כדאמרינן חמשא אוני אית ליה לריאה ואי איתא שבע מיבעי ליה וקראוה הראשונים אומא שהיא עיקר הריאה כמו אם שהאונות יונקות ממנה ובאונות דוקא התיר רבא לפי שעומדות במצר החזה. ונהגו העולם להתיר וכן כתב הרב הברצלוני ז"ל בשם הגאון ז"ל. **ואמר רבא הני תרי** [דף מז.] **בועי דסמיכי להדדי לית להו בדיקותא** דגמירי דמחמת נקב שהיה בריאה עלו סמוכין זה לזה. והוא שאין ביניהן היכר בשר חדא ומתחזיין **כתרתי מייתינן סילוא ובזעינן לה אי שפכי** אהדדי **חדא היא וכשירה ואי לא תרתי אינון וטריפה:**

טו ואמר רבא חמשה אוני אית לה לריאה. אפה כלפי גבורא. כשהיא תלויה ברגליה ימין הבהמה לימין הבודק. תלתא בימינא ותרתי בשמאלא. **אי חסיר אי יתיר אי חליף טריפה ולית הלכתא כרבא** ביתרת **והני מילי דקיימא בדרא דאוני. אבל ביני ביני טריפה:**

יום של

רי"ף יא: **טז האי ביני ביני דאתיא לקמיה דרב** אשי סבר רב אשי למיטרפה א"ל רב הונא מר בר רב אחא לרב אשי כל הני חיוי **ברייתא הכי אית להו וקרי להו טבחי עינוניתא דוורדא.** כתב רש"י ומדסבר רב אשי למיטרפה שמעת מינה לאו אורחא ובהני דידן דרובן אית להו אי משכחינן דלית להו עינוניתא דוורדא כשירה. ואי אית לה תרתי טריפה. דהא יתרת דביני ביני היא ולאו אורחא. דחדא גופא לא מכשרינן אלא משום דכל הנך חיוי ברייתא הכי אית להו. ורבינו אפרים בר יצחק ז"ל היה מכשיר בשתים משום דעל אחת לא היה אומר כל חיוי ברייתא הכי אית להו שהרי כל בהמות שלנו יש להן אחת אלא על השניה אמר דכשירה משום דברייתא הכי אית להו. והיכא דליכא כלל היה מטריף. ונראה דאין להביא ראיה מבהמות שלנו דחלוקות משלהן. כדאשכחן בפ' הלוקח בהמה (בכורות דף יט:) דפרה בת ג' ודאי לכהן ושלנו יולדות לפעמים בת שתים. ובשם הגאונים מצאתי כתוב דכיון דיש בהמות שאין להן וישנה במקצתן אין להטריף בשום שינוי שימצא בה בין שאין לה כלום ובין שימצאו שתים ושלש. **וה"מ מגוה אבל מגבה** [דף מז:] **אפילו כטרפא דאסא טריפה** אבל פחות מטרפא דאסא אחר שנפחוה כשירה ויראה שאם נמצאת העינוניתא מצד שמאל טריפה כיון שאין זה מקומה. והא דמיטריף מגבה ולא מיטריף מגוה ומשמאל. לאשמועינן דמגבה אפילו מימין טריפה. והיכא דחסרה אונות הימין יש רוצים לומר דעינוניתא מצטרפת בהדייהו להשלימן ואין נראה לרש"י כיון דלא קיימא בדרא דידהו יתרת היא ואותן הראויין להיות חסירות הויא לה כחליף וטריפה:

יז ואמר רבא האי ריאה דדמי לאופתא טריפה איכא דאמרי בחזותא ואיכא דאמרי בגישתא ואיכא דאמרי דשיעא **כאופתא דלית לה חתוכה דאוני.** פירש רש"י והיכא דלא מיחתכא באוני בחתוך גמור וסדק אלא כמין מראה הפרש ניכר בו כשירה דלאו שיעא כאופתא היא. והרמב"ם ז"ל כתב נמצאו שתי אונות כאונה אחת ואינן נראות כשתים דבוקות והיה ביניהם כמו עלה ההדס בין בעיקרן בין באמצעיתן בין בסופן כדי שיוכר שהן שתים דבוקות מותרות. ואם לאו הרי זו אסורה וטריפה ויש שכתב אי סריכי מעיקרן ועד סופן מייתינן סכינא ומפרקינן להו אי מפקי זיקא ביניהו חדא היא וטריפה ואם לאו כשירה ולישנא דגמרא משמע כפירוש רש"י דאי ניכר הפרש כל דהו לאו שיעא כאופתא היא וכן עיקר וכן הסכים בעל העיטור:

יח וכן כתב בעל הלכות דבועא בשיפולי ריאה טריפה. ופירש הטעם דכל יתר כנטול דמי. ודברי תימה הן דמה ענין זה לזה ואין לאסור משום דנראין כשתי בועות דהא מכשרינן כי שפכי להדדי. מ"מ יש ליזהר בדבריהם שכולן דברי קבלה הם ודווקא שאין לה היקף בשר כלל אחר שנפחו הריאה:

יט א"ר אחאי כי כוחלא **כשירה כדיותא טריפה וסימניך דיותא ארמיתא. מ"ט דא"ר חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה. ירוקה כשירה מדר' נתן. אדומה כשירה מדרבי נתן.** דאמר ר' נתן פעם אחת נכנסתי לכרכי הים באתה **אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא אדום. אמרתי לה בתי המתיני לו עד**

שיבלע בו דמו. המתינה ומלתו וחיה. והיו קוראין לו נתן הבבלי על שמי. ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאתה שם אשה לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני וראיתיו שהוא ירוק. אמרתי לה בתי המתין עד שיפול בו דמו. המתינה לו ומלתו וחיה והיו קורין לו **נתן הבבלי על שמי. אמר רב כהנא ככבדא כשירה. כבשרא טריפה. וסימנך ובשר בשדה טרפה** לא תאכלו. **א"ר סמא בריה דרבא** האי **ריאה כעין כשותא כעין מוריקא כעין ביעתא טריפה. ואלא ירוקה כשירה היכי משכחת לה. ככרתי** פירש בערוך מין צבע ירקרק ומתרגמים כרשין כרתי בשביל שהן ירוקין. כדאמרינן בברכות דף ט: כדי שיכיר בין תכלת לכרתי ונראה שהוא צבע שקורין בלוא"ה כעין הרקיע. כדאמרינן לקמן (חולין דף פט.) תכלת דומה לים וים דומה לרקיע. תשובה לרב האי גאון וששאלתם מראות האסורות בריאה כשנופחין אותה מתהפכת למראה בשר הריאה באיזה מראה עושין כמראה ראשון או כמראה שני פשיטא כי הריאה בחיי הבהמה נפוחה ועומדת להניף אויר על הלב וכמו שנראית כשהיא נפואה עושין:

כ אמר רבינא אטום בריאה כגון שנפחוה ע"י שום ספק שנולד בה והיה בה מקום שנשאר אטום ולא עלה בנפיחה מייתינן סילוא ובזעינן ליה אי איכא מוגלא מחמת מוגלא הוא **וכשירה ואי לא מותבינן עלה גילא או גדפא או רוקא אי מבצבצא כשירה ואי לאו טריפה:**

כא אמר רב יוסף קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום :

כב אמר עולא אמר ר' יוחנן ריאה שנשתפכה כקיתון כשירה דחסרון מבפנים לא שמיה חסרון ואמר רבא והוא דקיימא סימפונא **א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי** היכי עבדינן א"ל **מייתינן צעא דקוניא ושפכינן ליה בגוה אי אית בה שורייקי חיוורי טריפה ואם לאו כשירה: אמר רב נחמן ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים כשירה. תניא נמי הכי ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו מחזקת רביעית** חלל החסרון כשירה:

רי"ף יב. **נטלה השלפוחית כשירה התליע הכבד** [דף מח.] **זה היה מעשה ועלו בני אסיא שלש רגלים ליבנה וברגל שלישי התירוה להם: אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין לה.** והוא הדין סרוכה. דתלינן ריעותא בדופן כל כמה דלא חזינן ריעותא בריאה. ואפילו בדיקותא לא בעיא. מדאמר **מר יהודה משמיה דאבימי בין כך ובין כך חוששין לה** ועלה קאמר היכי עבדינן ופר"י דקאי אלא העלתה צמחין מכלל דלרב נחמן דאמר אין חוששין אפילו בדיקה לא בעיא. משום דשכיח טפי שמחמת מכת הדופן נסרך הריאה כי הוא טח ליסרך. והכי אמרינן לקמן (חולין דף נא.) כיון דשגרונא שכיחי טפי מפסיקת חוט השדרה אפילו בדיקה לא בעיא. **העלתה צמחין חוששין לה** דכיון דהעלתה סמוך לסמיכות או לסירכא איתרע חזקת הריאה ואע"ג דאם העלתה צמחים בעלמא אין חוששין לה. שאני הכא דאיכא סירכא הילכך תלינן דמחמת הריאה באתה ואפילו אי איכא נמי ריעותא בדופן כיון דאיכא נמי ריעותא בריאה טפי תלינן בריאה שדרכה לינקב ולהוציא משקה הנקרש בתוכה. ומן הראוי היה אף כי ליכא ריעותא לא בדופן ולא בריאה למיתלי הסירכא בריאה לפי שדרכה בכך אלא דרב נחמן סבר דרוב בהמות כשירות הן. וכן מצוי שמכין הבהמה על גבה ומעלה ליחה. הילכך מיקל לתלות הסירכא בדופן כל כמה דלא חזינא ריעותא בריאה. ויותר נראה לפרש דרב נחמן לא סבר אלא בריאה הסמוכה לדופן ולא בסרוכה דאז רגלים לדבר דמחמת מכה שהותה בדופן קלטה הריאה אצלה. דאילו מחמת הריאה היתה נסרכת לדופן ולא נסמכה. וכן משמע דקאמר מייתינן סכינא ומפרקינן לה אלמא שהיתה כולה דבוקה לדופן. מר יהודה משמיה דאבימי אמר בין כך ובין כך חוששין. היכי עבדינן לה. אהא דפליג רב יהודה אדרב נחמן דאמר אין חוששין אף בלא העלתה צמחים קאי. אבל אם העלתה צמחים דאיכא ריעותא בריאה גם כי איכא ריעותא בדופן תלינן ריעותא בריאה. לפי שהסירכות מצויות בה. **אמר רבא בר שבא מייתינן סכינא דחליש פומיה ומפרקינן לה** אי איכא ריעותא בדופן תלינן ריעותא בדופן **וכשירה. ואי לא מחמת ריאה היא** וטריפה. ואם תאמר אמאי קאמר מייתינן סכינא דחליש פומיה כדי שלא ינקב הריאה ומה אנו חוששין אף אם ינתקנה בכח מן הדופן ותינקב הריאה אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן וכשירה ואם לאו טריפה. הילכך נראה דאף כי יש מכה בדופן לא מכשרינן אלא בנפיחה והיינו דקאמר רב נחמיה בריה דרב יוסף בדיק בפשורי ונופח כדי שירגיש

בנקב כל דהו אי נמי מתוך שהריאה סמוכה לדופן נסרך קרום שלה מליחות הדופן ואם ינפחנה בלא פושרי ונקב הקרום. והלכה כמר יהודה משמיה דאבימי דאם לא העלתה צמחים מפרקינן לה. ואי איכא ריעותא בדופן בדקינן לה בפשורי אם עלתה בנפיחה כשירה. ואי ליכא ריעותא בדופן טריפה. אבל אם העלתה צמחים אף כי איכא ריעותא בדופן טריפה. כיון דאיכא נמי ריעותא בריאה תלינן בריאה וטריפה. זו היא שיטת רש"י והתוספות. וי"מ דהא דקאמר היכי עבדינן קאי אמר יהודה דאמר אחד זה ואחד זה חוששין ולרב נחמן בהעלתה צמחים דאמר חוששין וקאמר דאי איכא ריעותא בדופן תלינן בדופן אע"ג דאיכא גם ריעותא בריאה והעלתה צמחים משום דריעותא דדופן אלים טפי דמחמת ליחות המכה נקלטה הריאה אל הדופן. אבל ריעותא דריאה לא אלים כולי האי. אע"ג דהעלתה צמחים סביב הדבק. אין כל כך הוכחה לריעותא דריאה דהא אמר בשמעתין דריאה דקיימי צמחי צמחי אין חוששין לה. אבל כי ליכא ריעותא בדופן וגם לא בריאה תלינן טפי בריאה לפי שהסירכות מצויים בה. עוד מקילין קולא אחריתי במפרשי דהא דבדיק רב נחמיה בפשורי קאי אליכא ריעותא בדופן. אבל אי איכא ריעותא בדופן כשירה ולא בעי בדיקה. ומביאין סעד לדבריהם מדקאמר אתון אהא מתנותו לה ואנן אהא מתנינן לה. ולפירוש רש"י הוה ליה למימר אתון מתניתו לה לחומרא אנן אהא מתנינן לה לקולא. ועוד החמירו התוספות וכתבו דעתה נהגו לטרוף כל הסירכות דאין בודקין אותם להפרידם מן הדופן לראות אם יש מכה בדופן ולא בפשורי. ורב אלפס ז"ל כתב **מייתינן סכינא דחריף פומיה ומפרקינן לה אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן וכשירה. ואי ליכא מכה בדופן מחמת ריאה היא ואע"ג דלא מפקא זיקא טריפה.** ונראה שהוא רוצה לפרש ו דבדאיכא מכה בדופן מכשרינן לה בנפיחה. מדמייתי סכינא דחליש פומיה כדפרישית לעיל. ואי ליכא מכה בדופן אע"ג דלא מפקא זיקא טריפה דודאי **מחמת ריאה הוא וקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום.** ורב נחמן נחמיה פליג אדרבא ומיקל לבודקו בפשורי אף בדליכא מכה בדופן והלכה כרבא. זו היא דעת רב אלפס ז"ל. ובצרפת ובאשכנז נהגו להטריף הכל:

כג ומי אמר רב נחמן הכי והא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן בר מניומי ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה. לא קשיא כאן במקום רביתא כאן שלא במקום רביתא. והיכן מקום רביתא. מקום חתוכא דאוני שהם שוכבות במצר החזה. והלכה כרב נחמן בהא דליכא מאן דפליג עליה. וכל מה שהוא כנגד האומה אפילו השלם שלמעלה מן האונה אם נקב כשירה. שבכל מקום הדופן סותמו. ובשערי רב שמואל בן חפני נתן גבול וכתב דשתי אצבעות אצל חתוכא דאוני דינו כחתוכא דאוני. ומשני אצבעות ולמעלה דינו כשאר ריאה ולא נהגו כן אלא כדפרישית. ולמטה מן החוט שמנקרים מן החזה נקרא דופן והשאר נקרא חזה אבל אם הסירכא יוצא מן החתוך שבין אונא לאונא ונסרכה לדופן או מגב האונות ונסרכה בדופן חוץ למיצר החזה אין הדופן סותמתה. **אמר רבינא והוא דסביך בבשרא** פי' נאחז ומסובך היטב בבשר כמו צמר המסובך. ולהכי קאמר סביך ולא קאמר סריך. פי' רש"י דווקא בבשר שבין הצלעות דהויא סתימה שרירא דלא מיפרקא. אבל בצלעות עצמן אין זו סירכא קיימת. והיכא דסביך בבישרא ובגרמא יש אוסרין ויש מתירין. וכן כתב הרמב"ם ז"ל פי"א מהלכות שחיטה אבא מורי מן האוסרין ואני מן המתירין. ורואה אני את דברי האוסרין דכיון דבגרמא לחוד לא חשיב סתימה הוא הדין נמי בגרמא ובשרא. נהי שהבשר סותם כנגדו לא מהני אותה סתימה כיון שכנגד העצם אינו סותם. ורב שר שלים גאון כתב בתשובה דבין סביך ובין סריך כשירה דלית הלכתא כרבינא אלא כרב נחמן דאמר ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה. ומשמע מתוך דבריו דרבינא לא בא לפרש דברי רב נחמן אלא סברא דנפשיה קאמר וכן נראה מדפריך לעיל גבי העלתה צמחים מדרב נחמן אדרב נחמן ולא משני הא דסביך בבישרא והא דלא סביך. ועוד מדקאמר ליה רב יוסף לרבינא ואי לא סביך מאי טריפה אבל לרב נחמן בלא רבינא לא פריך דלא בעי סירוך ולא סיבוך במקום רביתא ואין נקב פוסל שם בריאה לפי שהדופן סותמו. אבל קשה מנא ליה לגאון דלית הילכתא כרבינא שהוא בתראה. וי"ל משום דלאו היינו רבינא חבירו של רב אשי אלא קדמון היה מדהשיב רב יוסף על דבריו. וכן יש בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כח.) אמר רבינא גלימא מכריז רבא אמר אפילו תימא אבידתא מכריז. וביום שמת רבא נולד רב אשי (קידושין דף עב:)

שהיה רבינא תלמיד חבר שלו. ובהלכות טריפות דרבינו גרשום כתב דריאה הסמוכה לדופן אף במקום חתוכא דאונא וסרוכה בבשר שבין שתי הצלעות או בצלעות עצמן בדקינן לה בנפיחה עם הצלעות או גוררין הבשר עם הסירכא ומנפחינן לה אם עולה בנפיחה כשירה. דכיון דהסירכא קיימת וסותמת לא יתפרק עוד כיון דבמקום רביתא קיימת והסירכא סרוכה גם לדופן ומדובקת הריאה גם לדופן וסותמה. מתוך דבריו משמע שאין מחלק בין בשר לעצם אלא שמחמיר להצריך נפיחה. וכן נמי כתב באונא דסריכא לאונא כסדרן דצריך נפיחה:

כד כתב בעל העיטור דאם נסרכו יחד האונא והאומא בסירכא אחת בדופן אם רוב הסירכא מן האונא ומיעוט מן האומא תלינן דעיקר הנקב היה באונא וסירכא סריך באומא וכשירה. ואם רובא מן האומא טריפה. וכן ריאה דסריכא לחזה ולדופן שדינן ליה בתר רובא:

כה וכן נמי אם יש מכה בדופן והסירכא במקום המכה ובחוצה לה בכולהו אזלינן בתר רובא כי היכי דאזלינן בכל איסורין בתר רובא. ואע"ג דלא דמי כולי האי דבכ"מ הרוב והמיעוט מכחישין זה את זה הילכך שבקינן מיעוטא ואזלינן בתר רובא. אבל הכא אפשר להיות שניהם האונא והאומא והמשקה שיצא משניהם נסתבך יחד ונעשית סירכא אחת ובין וכן ריאה הסרוכה לחזה ולדופן אף אם יועיל הדופן לסתום הרוב הסרוך לו מ"מ כל זמן שלא נסתם המיעוט הסרוך מחזה טריפה. מ"מ כתב שעשה מעשה והלך אחר הרוב והכשיר. והראב"ד ז"ל כתב דכי היכי שתלינן במכת דופן ה"נ בדוכתא אחריתא היכא דאיכא מכה והריאה סרוכה לה כשירה. והרמב"ם ז"ל כתב דוקא בדופן אבל לא במקום אחר. וכן מסתבר דדוקא בדופן שהוא רחב וליחתו מרובה נקלטת הריאה אליו אבל בשאר איברים לא:

רי"ף יב: **כו וריאה שהעלתה צמחים כשירה** בין מליאה מים זכים בין מליאה מוגלא. וכתב רב אלפס ז"ל **דלא אסרחו אבל אסרחו טריפה ולקמן נדקדק בו.** א"ר נחמן כי הוה אזלינן בתריה דרב בשוקא **דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן וחזנהו דהוו קיימי** [דף מח:] **כנדי כנדי ולא אמר להו ולא מידי רב אמי ורב אסי כי הוו אזלי בשוקא דטבריא חזנהו דהוי קיימי טנרי טנרי ולא אמרי להו ולא מידי כולהו צמחי וכנדי וטנרי כולהו** מיני צמחים הן אלא שאלו גדולים ואלו קטנים ואלו רכין ואלו קשין. ולא מטרפינן אלא תרי בועי דסמיכי להדדי ואפילו אי מליאים מים זכין ודלא כרשב"ם וריב"ן שכתבו דלא מטרפינן בתרי בועי אלא מליין מוגלא ודקדקו מדנקט בועי משמע שמליאין מוגלא מלשון שמות ט פרח אבעבועות. והקשה רבינו מאיר על דבריהם הא דקאמר הכא ההיא בכוליא איתמר ואמאי לא מוקי לה אף בריאה לענין תרי בועי דסמיכי להדדי. אלא ודאי אין חילוק בריאה אף לענין תרי בועי בין מים זכים ובין מוגלא. ואף במים זכים שייך לישנא דבועי כדכתיב ישעיה סד מים תבעה אש ומלשון שם מט מבועי מים. ואף בלשון משנה במס' מקואות פ"י משינוחו מבעבוען: **איתמר מחט שנמצאת בריאה רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא מכשירין.** רבי מני בר פטיש וריש לקיש ור"ש בן אליקים מטריפין. והלכתא כרבנן דמכשרי. ואע"ג דאין דרך קנה לבלוע כיון שהובאה הריאה שלימה לפנינו ונפחינן לה ולא חזינן בה ריעותא תלינן ודאי דסימפונא נקט ואתא. ולא מפלגינן השתא בין קופא לבר ובין קופא לגיו כדמפליג לקמן גבי כבדא לפי שהריאה קרובה לקנה וסימפוני הריאה רחבים ואפילו קופא לבר נכנסת לתוך הסימפון ומשם דוחקת ונכנסת לתוך בשר הריאה שהוא רך. וכן אם נמצאת תוך הקורקבן כשר שדרך הוושט בא המחט עם המאכל לקורקבן. ואפילו אם נתחב קופא בבשר הקורקבן. דאוכלין ומשקין דחקוהו. כדאמר בבית הכוסות אבל אי ליתא לריאה שלימה לקמן טריפה דדילמא אי איתא לריאה לקמן הוה מינקבה. ולא מפליג בין קופא לגיו ובין קופא לבר כדמפליג לקמן גבי חתוכה דכבדא ולאו משום דאמרינן דדרך הוושט נכנס המחט ונפל חודו על דופן הריאה ונכנס לתוכו ועבר כל רוחב הריאה עד מעבר לחציה הלכך אפילו קופא לצד סימפון האמצעי טריפה. דא"כ אמאי מכשיר לקמן בחתוכה דכבדא אי קופא לגיו. **גם** התם ניחוש שמא עבר המחט כל רוחב הכבד עד שעבר לחציו אלא ודאי לא חיישינן להכי. והאי דמטרפינן הכא אפילו קופא לגיו משום דחיישינן שמא ניקבה הריאה עד לחוץ. כי המחט שנמצא מתוך החתוך של הריאה ההובא לפנינו ניקב את הריאה עד החוצה:

כז וסימפונא דריאה דאינקוב לחבריה טריפה אע"ג **דאמרינן הדורא דכנתא דאינקוב לחבריה**

כשירה דחבריה רך ומגין עליה. אבל סימפוני הריאה קשין הן ואין אומר **בטרפות זו דומה לזו ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה . ההוא מחטא דאשתכח בחתוכה דכבדא** סבר מר בריה דרב יוסף למיטרפיה א"ר אשי אילו אשתכח בבשרא נמי קטריף מר פירוש וכי נקובת הכבד טריפה הוא בשלמא אי איטרפה בנקובת הכבד ניחא דאין חלוק בין קופא לבר ובין קופא לגיו כדאמר גבי חתוכה דריאה דבכל ענין טריפה דחיישינן דילמא ניקבה הריאה אלא כיון דאין נקובת הכבד טורפת הויא כבשרא ובבשרא כי האי גוונא טריף מר כדקאמר טרפה הכא בכל ענין ולא מפלגת בין קופא לגיו ובין קופא לבר אלא אמר רב אשי חזינן אי קופא לבר וכו' ולכאורה משמע דאף בבשרא אי משתכח כי האי גוונא מחט בירך הבהמה וקופה לצד חלל הבהמה טריפה דאמרינן דמן הדקין באתה ודרך חודה נכנס בירך. דאי מן החוץ באתה היאך ניקבה בקופא כל עובי הירך ועברה עד סמוך לחלל הגוף. והא דאמרינן לעיל (חולין דף נג:) בקוץ עד שתינקב לחלל מיירי בידוע שבא מן החוץ. ומיהו חומרא גדולה היא זאת אע"ג דמיסתבר. ומיהו אין ראיה לאסור מסוגיא דשמעתין. דאיכא לפרושי הכי אלא א"ר אשי האי כבד לא לריאה מדמינן לה ולא לבשר מדמינן לה. דבריאה בין קופא לגיו בין קופא לבר טריפה ובבשרא בין קופא לגיו בין קופא לבר כשירה. וכן נהוג עלמא. לפי שהבהמה מתחככת בכתלים ואפילו נכנס דרך קופא דוחק ועובר בעומק הירך אלא א"ר אשי חזינא אי קופא לבר נקובים ועייל פירוש שהקופה לצד החוץ וכולו בתוך הכבד דאמרינן מן הוושט או מן הכרס או מן הדקין יצא ונפל חודו על הכבד ונכנס בתוכו. אבל אין לפרש קופא לבר שראש המחט בולט חוץ לכבד אבל כולו בתוך הכבד כשר בכל ענין דסמפון נקט ועייל. דא"כ מאי פריך ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. דע"כ התם שנמצאת בחלל בית הכוסות דאי בחלל הגוף היכי קאמר מצד אחד שלא ניקב אלא צד אחד כשר האי ודאי דהך וושט נקב ואתאי. אלא ודאי קופא לבר היינו שהקופא לצד החוץ ואפילו כולה בתוך הכבד. וקופא לגיו היינו שהקופא לצד הסימפון של הכבד ואי קופא לגיו סימפונות **נקט ואתאי. והני מילי באלימתא אבל בקלישתא לא שנא קופא לבר ולא שנא קופא לגיו נקובי נקיב ואתאי. ומאי שנא ממחט** רי"ף יג.

שנמצא בעובי בית הכוסות דלא שנא קופא לגיו ולא שנא קופא לבר אמרינן מצד אחד כשירה [דף מט.] **אמרי התם כוון דאיכא אוכלין ומשקין אימר אוכלין ומשקין דחקוה ומחטא דאישתכח בסימפונא רבא דכבדא כשירה. ההוא קשיתא דאשתכח במרריתא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן הא ודאי סימפונות נקט ואתאי ואע"ג דלא נפיק מרבל הוא דרביל.** והני מילי בדדיקלא. אבל בדזיתא מיבזע בזע. פירש רש"י ולמאן דחייש במחט חייש בהא. וקשה דא"כ הוי דלא כהילכתא דקיימא לן כרבנן דמכשרי. ונראה דאפילו לרבי יוחנן דמכשר מחט לפי שהוא קטן ובא דרך סימפון אבל הכא חיישינן שמא ניקב הוושט וחזר ונכנס בכבד:

כח אינקיב לה ריאה היכא דמשמשא ידא דטבחא תלינן או לא תלינן. רב אחא בריה דרבא אמר תלינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא תלינן והלכתא תלינן דהא תלינן בזאב. והיכא דמשמשא ידא דטבחא היינו בכל הריאה שיכולין לתלות שהעביר הטבח ידו. כגון שתלש בחזקה או שהעביר סכין דרך שם: **מורנא פליגי בה רב יוסף ורבינא חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר אחר שחיטה פריש. והלכה לאחר שחיטה פריש: רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית** הסמפון ולית הילכתא כוותיה :

כט [דף מט:] **אמר רב חלב טהור סותם.** פירוש חלב הדבוק לאחד מן האיברים וניקב אותו אבר חלב הגדל עליו סותמו משום דמיהדק. הילכך איצטריך ליה למימר דחלב העשוי ככובע אין סותם אע"ג שגדולו על אותו אבר. אבל חלב של אבר זה הסמוכין לאבר אחר כגון ריאה שנסרכה לשומן הלב פשיטא דאינו **סותם. חלב טמא אינו סותם. ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה סותם.** והילכתא כרב ואע"ג דרבא הוא דקאמר הא אמר רב ששת והתורה חסה על ממונם של ישראל. הא קאמר ליה רב פפא רב ואיסורא דאורייתא ואת אמרת התורה חסה כו'. ורבא גופיה הדר ביה הא דקאמר משמיה דרב נחמן חימצא ובר חימצא חד סתים וחד לא סתים. בעי רבי זירא חלב חיה מהו ומסיק אע"ג דשרי בחיה הואיל וכנגדו בבהמה אסור לא מיהדק ובקורקבן שניקב הכיס והבשר והשומן שעליו סותמו התיר ר"י דחלב טהור הוא **ומיהדק. אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אין סותם תרגומא חיטי דכרכשא וטרפשא** רי"ף יג:

דליבא :

יום שלא

ל אמר רב נחמן חימצא ובר חימצא בר חימצא סתים וחימצא לא סחים. וסימן יפה כח הבן מכח האב. הי חימצא הי בר תימצא. ת"ש דא"ר נחמן אינהו מיכל אכלי אנן [דף נ.] מיסתם נמי לא סתים לן . דאקשתא כ"ע לא פליגי דאסור. כי פליגי דאייתרא. איכא דאמרי דאייתרא כו"ע לא פליגי דשרי כי פליגי דאקשתא. פירש רש"י וללישנא בתרא לא מיתוקמא מילתיה דרב נחמן. כיון דבאקשתא דפליגי בה אמר רב נחמן דסתים כל שכן דאייתרא דלכולהו שרי וא"כ מאי לא סתיס דקאמר רב נחמן. ומיסתבר כלישנא קמא מדאמר במקום שנהגו דף נא. רבה בר בר חנה אכל דאייתרא עול לגביה רב אויא כסייה. אלמא בדאייתרא פליגי בני בבל ובני א"י ולדידן תרוייהו אסירן דבתר בני בבל גררינן וכלישנא קמא ולחומרא. וגם מוכח בפסחים כלישנא קמא. ורב אלפס ז"ל פסק דאייתרא שרי ולא מיסתבר אלא כדפסק רש"י דנהי דמדאורייתא שרי דקי"ל הלכה כרבי עקיבא מחבירו מ"מ בני בבל החמירו לנהוג בו איסור. וכל מנהגינו כבני בבל:

לא תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר בני מעיים שניקבו וליחה סותמתן כשירה ולית הלכתא כוותיה: לעיל (חולין דף מג.) ניקבה המרה **אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן מרה שנקבה וכבד סותמתה כשירה. א"ר שימי בר חייא מקיפין בבני מעיים הנהו בני מעיים דאייתו לקמיה דרבא אקפינהו ולא אידמו אתא רב משרשיא בריה** משמש בהו ואקפינהו ואידמו א"ל מנא לך הא. א"ל מסברא כמה ידא ממשמשי בהו מקמי דליתו קמיה דמר אמר רבא חכים ברי בטריפות כר' יוחנן. כתב בעל העיטור ז"ל דה"ה בלב וקורקבן דאינהו בני מעיים איקרו כדאמרינן לקמן (חולין דף נו:) גבי נחמרו בני מעיה לא שנו אלא בלב וקרקבן וכבד. ור"י פירש לקמן דנהי דבלשון משנה ובריייתא הוי בכלל בני מעיים בלשון האמוראים לא הוי בכלל מעיים. כדאמרינן לקמן (חולין דף נא:) גבי נפולה דאמר אמימר נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים מר זוטרא מוסיף כנגד כל החלל. וכן נמי גבי דרוסה דף נג: משמע דלאמימר בני מעיים הכרס והדקין ואתא מר זוטרא להוסיף כנגד הדפנות כגון ריאה ולב וכבד הילכך בני מעים דהכא היינו כרס ודקין. **רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפין בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה לא והלכתא אפילו מערוגה לערוגה מדקה לדקה ומגסה לגסה.** פירוש מריאה של צאן לצאן ומשל שור לשור אחר. **אבל מדקה לגסה ומגסה לדקה לא. רבה ורבא דאמרי תרוייהו מקיפין בקנה. א"ר פפא לא אמרן אלא באותה חוליא אבל מחוליא לחוליא לא והילכתא אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא. אבל לא מחוליא לבר חוליא ומבר חוליא לחוליא.** פירש"י חוליא שלשה טבעות כדאמרינן מנחות דף לט. גבי ציצית דקרי חוליא לשלש כריכות ובר חוליא היינו מחציין של הטבעות ולמטה כשמתחילין להיות דקין. וי"מ חוליא היינו הטבעות ובר חוליא העור שבין הטבעות ורש"י פירש **מדקה לדקה ומגסה לגסה** מאונא לאונא ומאומא לאומא אבל לא מאומא לאונא ומאונא לאומא. והביא ראיה מבעל הלכות שכתב בתר שמעתא וכן בקנה אלמא ריאה דומיא דקנה מה קנה באותו קנה עצמו אף ריאה באותה ריאה עצמה. דלא מיסתבר ליה להקל כולי האי להקיף מבהמה לבהמה. ולישנא דמדקה לדקה משמע כפירוש רב אלפס ז"ל דלפירוש רש"י הוה ליה למימר מקטנה לגדולה. כדקאמר ר' יהודה בכרס לעיל (חולין דף מב.) ומיהו לקמן (חולין דף נד.) גבי שמוטה ושחוטה הוכיח ר"י מההוא דשחט הוושט ונמצאת הגרגרת שמוטה דאין מקיפין מבהמה לבהמה:

לב אמר זעירי חלחולת שניקבה כשירה הואיל והירכים מעמידין אותה. וכמה אמר עולא א"ר יוחנן במקים הדבק ברובו ושלא במקום הדבק במשהו. ורב נחמן אמר מקום הדבק שנטל כולו כשר ובלבד [דף נ:] **שנשתייר בו כדי תפיסה. וכמה אמר אביי כמלא בטדא בתורא. איכא מאן דפריש ארבע אצבעות.** ורש"י פירש אצבע. ומקום כדי תפיסה יש אומרים במשהו וה"ר יונה ז"ל כתב דברובו דרב נחמן אמילתיה דר' יוחנן קאי דאמר מקום הדבק ברובו ובא רב נחמן להקל דיש ממקום הדבק שאם ניטל כולו כשר ויש ממנו ברובו כדא"ר יוחנן. והיינו כדי תפיסה והלכתא כרב נחמן: ניקבה המרה. א"ר יצחק בר יוסף א"ר יוחנן ניקבה המרה והכבד סותמתו כשירה:

לג כרס הפנימי שניקבה או שנקרע רוב החיצונה. איזהו כרס הפנימי אמר רבה בר רב הונא מפרעתא.

מאי מפרעתא. היכא דמפרעי טבחי. במערבא אמרי משמיה דרבי יוסי בר חנינא כל הכרס כולו זה כרס הפנימי. ואיזהו **כרס החיצונה בשר החופה את רוב הכרס איכא מאן דאמר הלכה כרבה בר רב הונא ואיכא מאן דאמר הלכה כר' יוסי בר חנינא.** ורש"י פסק לחומרא כרבי יוסי בר חנינא וכן עמא דבר: **רבי יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה ברובה. אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר לא גדולה גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש. אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח. ובנקרע רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה ברובה.** ריי"ף יד. **ואם נקדרה יותר מכסלע טריפה שאם תמתח תעמוד על טפח.** פירוש חוט המקיף את הקדירה לכשימתח יהיה טפח נמצא רוחב הסלע שליש **טפח. כמה יותר מסלע. אמר רב יוסף** כדעיילי תלתא קשייתא בציפא בדוחקא. בלא ציפא ברווחא:

לד המסס ובית הכוסות וכו' ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה. משני צדדין טריפה. פירש רש"י בפרק המדיר (כתובות דף עו:) ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לד.) דבהמסס אפילו מצד אחד טריפה מפני שדופנו דק. ואפילו אם תמצא לומר שאין סברא לומר טריפה הואיל ולא נקב אלא חצי העור. מצינו למימר דחיישינן שמא נקב כולו והבריא כדחיישינן בישב לו קוץ בוושט למאן דחייש לספק דרוסה. ג ואין נראה לר"ת להטריף בחצי העור של המסס. דלא חיישינן דילמא הבריא אלא בוושט דפעיא ביה וגמדא ביה ופעמים שחזר המחט לתוך הוושט אבל בהמסס אם הבריא לא היה המחט חוזר לתוכו. והא דנקט עובי בית הכוסות רבותא קמ"ל לפי שיש לו ב' עורות ואשמועינן אע"ג דניקב עור שלם כשר ואגב דנקט מצד אחד כשרה נקט נמי מב' צדדים טריפה. נמצא עליו קורט דם בידוע שלפני שחיטה. לא נמצא עליו [דף נא.] קורט דם בידוע שלאחר שחיטה. **הוגלד פי המכה בידוע שהוא ג' ימים קודם שחיטה. לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה.** פי' על הלוקח להביא ראיה שברשות מוכר נטרפה ואע"פ שלא נתן מעות דכאן נמצא כאן היה. כדאמרינן בשילהי המדיר בכתובות והא דקרי ליה המוציא מסתמא. דסתמא דמילתא כל כמה דלא יהיב דמי לא יהיב ליה חפצא. כתב רבינו אפרים ז"ל וכן בעל העיטור דוקא טריפות דמחמת מכה וכיוצא בה דאינו מצוי ולא סליק אדעתיה דאיניש לאיתנויי. אבל טריפות דמחמת סירכא דמשכח שכיח ורמי אינש אדעתיה כיון דלא אתני ודאי אחולי אחיל ולא הוי מקח טעות. והרמב"ם ז"ל כתב דאפילו טריפות דמחמת סירכא נמי הוי מקח טעות שהרי במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן לכולי עלמא אי לא דמצי א"ל לשחיטה מכרתיו לך הוי מקח טעות ואע"ג דלא אתני לוקח. אע"ג דרוב שוורים בחזקת נגחנים כדאמרינן ב"ק דף טו. דרוב שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ואמרינן נמי ב"ב דף צב: גבי מוכר עבד ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו. מ"ט לאו משום דרובא הכי איתנהו אלא כולהו הכי איתנהו. אלמא אי לאו כולהו הכי איתנהו הוי מקח טעות אע"ג דרובא הכי איתנהו ואע"ג דלא אתני לוקח. וכ"ש בטרפות דמיעוטא נינהו. ולי נראה כדברי רבינו אפרים ז"ל ובעל העיטור. דהכי נמי מפלגינן גבי טענת אונס בגיטין כתובות דף ג. דבאונס דשכיח לכולי עלמא אין טענת אונס מדמיבעי ליה לאתנויי ולא אתני. ומה שהביא הרמב"ן ז"ל ראיה משור ועבד לאו ראיה הוא. דשאני התם שהמוכר מכיר במומי השור והעבד ועל זה סמך הלוקח ולא מתנה משום דשארית ישראל לא יעשו עולה ולא יאנהו במקחו. אבל בדבר שאין המוכר יודע כמו שהלוקח אין יודע בעי ליה ללוקח לאתנויי במידי דשכיח ומדלא אתני אחולי אחיל וקנה כדרך כל לוקחי בהמות שאינם נמנעין מלקנות בשביל ספק טריפות: **ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאע"ג דליכא עלייהו קורט דם טריף מר. התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך.** הא דאמר מצד אחד כשירה אם הפכה ומצא קורט דם מצד אחר טריפה. דאי אין שם מכה דם זה מנין והוה ליה נקב מפולש משני צדדין:

לה נפלה מן הגג אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים. ההוא גדיא דהוה בי רבינא דחזא חושלא אפומא דאיגרא. דגר בתרה **נפל מאיגרא לארעא אתא לקמיה דרב אשי א"ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים משום דאית ליה מידי למיסרך והאי לא ה"ל מידי למיסרך. או דילמא משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה. א"ל** אין טעמא דרב הונא **משום דאמדה** ריי"ף יד:

נפשה והאי נמי אמדה נפשה: ההוא אימרתא דהוות משגרא כרעא בתרייתא **אמר רב יימר הא ודאי שגרונא נקטה. מתקיף לה רבינא ודילמא חוט השדרה איפסיק. בדוק ואישתכח כרבינא. ואפילו הכי הילכתא כרב יימר. מ"ט שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח: אמר רב הונא זכרים המנגחין זה את זה. אין חוששין לריסוק איברים ואי נפל לארעא ודאי חיישינן.** אע"ג דבעינן גבוה עשרה טפחים כדאיתא פרק הפרה דף נ: דההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי. ומכריסא דתורא עד לארעא ליכא אלא ארבעה טפחים. מ"מ חיישינן הכא כיון שנפל מכח חבירו שהפילו: **אמר רב מנשיא הני דכרי דפתקי גנבי אין חוששין משום ריסוק איבריה מ"ט אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטו קמייהו. אהדרינהו ודאי חיישינן. והני מילי דאהדרינהו מחמת יראה. אבל אהדרינהו מחמת תשובה תשובה מעליותא עבדי: אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים.** ואף על גב דחזינן ביה ריעותא שאין יכול לעמוד. [דף נא:] **ואמר רב נחמן בית המטבחיים אין בו משום ריסוק איברים. ההוא תורא דנפל ואשתמע קול גניחותו. עאל רבי יצחק בר שמואל בר מרתא ושקיל מיניה משופרי שופרי אמרו ליה רבנן לא חייש מר לריסוק איברים. אמר להו הכי אמר רב צפורניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ.** ירושלמי ביומוי דרבי פנחס חבטון תורא בחילא. אמר להו בחייכון שרוניה שרו ליה ערק ואמר ברוך שבחר בהם ובדבריהם דאמרין אלין תורין דחבטין בחילא לית בהו משום ריסוק איברים: **אמר רב יהודה הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה או על** זנבה והלכה לה על כלפי ראשה על פני **כל השדרה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי שלים חוטרא אפלגא** דגבא חיישינן

רי"ף טו. ואי איכא ביה קיטרי **חיישינן ואי מחייה אפסקיה חיישינן:**

לו אמר רב יהוד' אמר רב עמדה אין צריכ' מעל"ע אבל בדיקה ודאי בעיא אבל לא עמדה לא מהניא בדיקה בתוך מעת לעת כדתניא לקמן (חולין דף נו.) דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה צריכה מעת לעת. ואמרינן בגמרא אחת זו ואחת זו צריכה בדיקת חכם. ואם לא עמדה אפילו בדיקה לא מהני לה בתוך מעת לעת הלכה אין צריכה בדיקה. רב חייא בר אשי אמר אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. אמר רב הונא בר רב יהודה אמר רב ששת א"ר ירמיה אמר רב פשטה ידה לעמוד אע"פ שלא עמדה. עקרה רגלה להלוך אע"פ שלא הלכה. רב חסדא אמר ננערה לעמוד אע"פ שלא עמדה. רב אלפס לא הביא אלא דברי רב יהודה. ובעל הלכות ובעל העיטור פסקו כרב הונא בר יהודה דפשטה ידה ועקרה רגלה מועיל. וכן משמע שבאו לפרש דברי רב יהודה ולא לחלוקה ומה שכתוב בספרים והלכתא היכא דנפלה ולא ועמדה ולא הלכה צריכה בדיקה הלכה אפילו בדיקה לא בעיא תוספת הוא מלשון הפוסקים ואינו בלשון הגמרא. ומה שפסק רב אלפס ז"ל כרב יהודה ולא פסק לחומרא כרב חייא בר אשי דהא תרוייהו משמיה דרב קאמרי. משום דבזבחים פרק התערובת דף עד: קאמר קסבר ריש לקיש עמדה צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה. ורבי ינאי ורבי ירמיה כריש לקיש לא אמרי קסברי **עמדה אינה צריכה מעת לעת הלכה אינה צריכה בדיקה** ורבי ינאי ורבי ירמיה רבים נינהו והלכתא כוותייהו. ועוד דרבי ינאי רבו של רבי יוחנן הוה ואפילו לגבי רבי יוחנן הלכה כוותיה וכ"ש לגבי ריש לקיש. **ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו אבל בסימנין** אין **צריכה בדיקה דסימנין קשין הן אצל נפילה** אבל קרום של מוח אינו בכלל החלל ואין צריך בדיקה. וכן מוכח לקמן (חולין דף נד.) גבי דרוס' דקאמר רב נחמן דרב מורה בה מכפא דמוחא ועד אטמא ומשמע שבא להוסיף על כנגד כל החלל:

לז אמר רב יהודה אמר רב עוף שנחבט על פני המים כיון דשט מלא קומתו דיו. וה"מ מלמטה **למעלה אבל מלמעלה למטה** לא מיא הוא דקמשפילי לה ואי קיימא מיא **לית לן בה. ואי** איכא ציבי וקדים איהו לציבי איהו קמסגי. גלימא ומתיח חיישינן. לא מתיח לא חיישינן עוף ומיעף לא חיישינן. **כללא דמילתא כל דמיחבט על דבר קשה חיישינן. על דבר רך או שריק לא חיישינן. דיבקא אמימר אסר ורב אסי שרי. בחד גפא דברי הכל** שרי. [דף נב.] **כי פליגי בתרי גפי. מאן דאסר במאי נייח. ומאן דשרי** אפשר דנייח בעיקבא דגפא **והלכתא בחד גפא שרי בתרי** גפי אסור. ובכל הני דאמרינן חיישינן יש בו כל דין נפולה דמתני'. ובכל הני דאמרינן אין חוששין אין כאן בית מיחוש כלל. כההיא דבית מטבחיים:

לח נשתברו רוב צלעותיה. ת"ר אלו הן רוב

צלעותיה שש מכאן ושש מכאן. או אחת עשרה מכאן ואחת מכאן: אמר זעירי והוא שנשתברו מחצין כלפי שדרה. אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן ובצלעות **שיש בהן מוח. אמר עולא בן זכאי אמר נעקרו ברוב צד אחד. נשתברו ברוב שני צדדין. ורבי יוחנן אמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדין. וסוגיין כר' יוחנן** דפריך מיניה בשמעתין לרב כהנא ורב אסי. **ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה טריפה שהיא בוכנא ואסיתא.** ואם נעקרה תוליא בלא צלע טריפה. כההיא דתנא כמה תסרון בשדרה ב"ש אומר שתי חוליות וב"ה אומר [דף נב:] חוליא אחת. ואמר רב יהודה אמר שמואל עלה וכן לטריפה. וחוליא בלא צלע משכחת לה בשילהי כפלי:

לט וגולגולת שנחבסה ברובה טריפה בעי רבי ירמיה **ברוב גובהה או ברוב היקיפה תיקו. הלכך תרוייהו טריפה ובשר החופה את רוב הכרס ברובו** בעי רב אשי ברוב קרוע או ברוב נטולה. ולא איפשיטא הלכך תרוייהו טריפה:

יום שלב

מ ודרוסת הזאב. אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה. בעופות מן הנץ ולמעלה ופריך בעופות מאי קמ"ל מתניתין היא ודרוסת הנץ בעוף הדק אבל למטה מן הנץ לא דריס ותירץ דאיידי דאמרינן **בבהמה מן הזאב ולמעלה** דאית ביה חדוש כדמפרש נקט נמי מן הנץ ולמעלה אי נמי כי היכי דאשמועינן בבהמה דלא תימא אורחא דמילתא קתני הכי נמי איכא לשנויי בעופות. למעוטי מאי. אילימא למעוטי חתול פשיטא דרוסת הזאב תנן. וכי תימא קמ"ל דזאב אפילו בגסה נמי דריס והא קתני סיפא רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה אבל דרוסת הזאב בגסה לא. וכי תימא רבי יהודה פליג אתנא קמא. והאמר רבי בנימין בר יפת א"ר אלעזר לא בא רבי יהודה אלא לפרש דברי חכמים. גברא אגברא קרמית. מר סבר פליגי וסברי רבנן דזאב בגסה נמי דריס. והוה אמינא דחתול דריס בדקה הילכך אתא רב לאשמועינן דחתול לא דריס בדקה. וקשה לפירושו מדקאמר ואי בעית אימא למעוטי חתול משמע דשינוייא קמא לא אתא למעוטי חתול. ועוד מאי דוחקין למימר דרב פליג ארבי בנימין בר יפת לימא רב פירושא דמתניתין אתא לאשמועינן וכרבי בנימין. וזאב לא דריס אלא בדקה ולמעוטי חתול. הילכך נראה לפרש ודילמא הא קמ"ל דזאב בגסה נמי דריס ולא בא למעוטי חתול וה"ק כל מן הזאב ולמעלה שוין מה ארי בגסה אף זאב בגסה. ואב"א לעולם למעוטי חתול ואי ממתניתין הוה אמינא אורחא דמילתא קתני. כתב בספר התרומה כיון דאיכא תרי שינויי לשינוייא קמא פליגי ולשינוייא בתרא לא פליגי אוזלינן לחומרא כלישנא קמא. והלכה כרב דאמר פליגי והלכה כחכמים דסברי דזאב דריס בגסה. ורב אלפס ז"ל כתב דזאב לא דריס בגסה. ונ"ל כדבריו דכיון דאיכא תרי שינויי שבקינן האי שינויא דמפליג אמוראין ותנאין ונקטינן האי שינוייא דלא פליגי אמוראי ולא תנאי. ועוד אליבא דרב לא אימעוט חתול מדריסת דקה. וכולה סוגיא מוכחת דחתול באימרי רברבי לא דריס אלא דווקא באימרי זוטרי. אמר רב חסדא אמר רב דריסת חתול ונמייה בגדיים וטלאים. דריסת חולדה בעופות. איתיביה דריסת חתול נץ ונמיה עד שתנקב לחלל. פירש רש"י כקוץ בעלמא אבל ארס שלהן אין מזיק. והרמב"ם ז"ל כתב דארס שלו מזיק אם נקב לחלל בגדיים וטלאים. וכן כתב רב אלפס ז"ל **ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים לבית חללו פסולה. אבל אי לא אנקוב** לחלל כשר. ומדקדקין מדקתני דריסת חתול נץ ונמייה עד שתנקב לחלל אלמא כשניקב לחלל מיקרי דריסה. ולרש"י הכי פירושו דריסתן אינו אלא כנקיבת קוץ לחלל. הוא דאמר כבריבי דתניא ברבי אומר לא אמרו דאין דריסה אלא במקום שאין מצילין. אבל במקום שיש מצילין יש דריסה. איכא דאמרי הא מני בריבי דתניא בריבי אומר לא אמרו יש דרוסה אלא במקום שיש מצילין. אבל במקום שאין מצילין אין דרוסה. פירוש הך ברייתא דחתול נץ ונמייה אין להן דריסה מיירי במקום שאין מצילין ומתניתין [דף נג.] דרוסת הנץ בעוף הדק דמשמע אף במקום שאין מצילין דומיא דארי וזאב אפילו בריבי מודה דדרסי בכל ענין. ולא מפליג אלא בחיות קטנות דאין כח בארס שלהן להמית אלא מתוך חמה מרובה. היינו בעוף הדק דבכל דהוא יזיק לו הארס. אבל בגדיים וטלאים ועוף הגס אין לו כח להמית אלא במקום שיש מצילין ולהאי שינוייא סברי רבנן דחתול דריס אף במקום שאין מצילין. ורב חסדא סבר כרבנן. וללישנא קמא סבר רב חסדא כבריבי דחתול אין לו דריסה אלא במקום שיש מצילים ואע"ג דלישנא בתרא לחומרא מסתברא דהלכה

כלישנא קמא. דלישנא בתרא דחיקא הוא. משום דבעינן לפלוגי לבריבי בנץ בין דרוסת עוף הדק לדריסת גדיים וטלאים ועוף הגס. וזהו דוחק גדול לומר דאית ליה דריסה בכולהו ואין דריסתו שוה בהן. לזה דוקא במצילין ולזה אף באין מצילין. ולהא פיסקא ניחא מה שאין העולם נוהרין כשחתול נכנס ללול של תרנגולין ואיהו שתיק ואינהו מצפצפי. וכן כתב בספר התרומה אבל רב אלפס ז"ל לא חלק בין מצילין לאין מצילין משמע דסבר כלישנא בתרא לחומרא ומסקינן אליבא דרב דאין דריסה לחתול באמרי רברבי. אבל באימרי זוטרי אית ליה דריסה. וכן לנמיה ולחולדה אין דריסה בגדיים וטלאים. אבל בעופות יש להן דריסה. ושועל אתימא דיש לו דריסה ואיתימא דאין לו **דריסה וספיקא דאיסורא לחומרא** ודוקא בגדיים וטלאים דלא עדיף מחתול וגם למטה מן הזאב הוא ואין לו דריסה בדקה: בעי רב אשי שאר עופות טמאין יש להן דריסה או אין להן דריסה. א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן שאר עופות יש להן דריסה והא אנן

רי"ף טו: דרוסת הנץ תנן. אמרי נץ ברברבי מיניה. שאר עופות טמאין כדכוותייהו. אי נמי נץ בדכוותייהו שאר עופות טמאין בזוטרי מינייהו ובעיא דרב אשי ליכא למיפשט ממילתא דרב דאמר בעופות מן הנץ ולמעלה דמשמע דכל עופות שמן הנץ ולמעלה דורסין. דאיכא למימר דאגס קאי ולאו למעוטי מנץ ולמטה דאין להן דרוסה ולמעלה יש להן דריסה. דאגב דנקט בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי חתול נקט נמי בעופות מן הנץ ולמעלה כדפרישית לעיל. והא דאמר רב נחמיה בבהמה מן הזאב ולמעלה. לא בא לומר דכל **מן הזאב ולמעלה יש לו דריסה** כגון דוב ונמר. דא"כ מאי שקיל וטרי הש"ס לעיל במילתיה דרב למאי איצטריך הא טובא אתא לאשמועינן דכל מן הזאב ולמעלה דריס וממתניתין לא שמעינן אלא זאב וארי. ועוד מאי קמיבעיא ליה בעופות טמאין כי היכי דבבהמה מן הזאב ולמעלה דריס הוא הדין בעופות מן הנץ ולמעלה דורס אלא ודאי נראה דאין דריסה אלא לזאב וארי. ואע"פ שהדוב שכול אינו דורס וגם אין לו צפורנים לדרוס וגם הנמר אע"פ שהוא עז שמא אינו דורס מידי דהוה אשועל אע"פ שנשיכתו קשה מספקא ליה אם יש לו דריסה אף כחתול. ועוד מאן לימא לן שהוא למעלה מן הזאב שמא הוא למטה מן הזאב כי חיה קטנה היא וכן מסתבר דקים ליה לגמרא דאין דריסה אלא בזאב וארי. מדלא בעי הש"ס אי יש דריסה בשאר חיה כי היכי דבעי בשאר עופות טמאין ואין לומר דפשיטא ליה דיש להן דריסה. דאמאי פשיטא ליה יותר מבעופות. אלא ודאי נראה דפשיטא ליה בבהמה דאין להן דריסה. ומספקא ליה בעופות משום דהרבה עופות דורסין. ומספקא ליה אם יש להן ארס להמית. מיהו יש להסתפק לפי המסקנא דאמר נץ וגם ברברבי מינייהו ושאר עופות בדכוותייהו אם יש דריסה מן הנץ ולמטה. כי היכי דמן הזאב ולמעלה אתא למעוטי חתול באימרי רברבי ואפילו הכי דריס באימרי זוטרי. הכי נמי מן הנץ ולמעלה דהיינו גם דרסי אף ברברבי **מינייהו ושאר עופות טמאין בדכוותייהו** או דילמא אי מפרשינן הכי לא הוה ליה למימר מן הנץ ולמעלה כיון דלמעלה ולמטה שוין. ולא דמי למן הזאב ולמעלה דאתא למעוטי חתול מבהמה. וגם למעלה מן הזאב אין דריסה כי אם בארי. ומסתבר דאין דריסה מן הנץ ולמטה מטעמא דפרישית. **אמר רב יוסף נקיטינן אין דריסה לכלב.** אמר אביי נקיטינן להני דדרסי דלא **דרסי אלא ביד לאפוקי רגל דלא ואין דריסה אלא בציפורן לאפוקי שן דלא עד דמינקב לחלל. ואין דריסה אלא מדעת לאפיקי שלא מדעת דלא** כגון שנפל על הבהמה ונתקע בה צפורניו. **ואין דריסה אלא מחיים לאפוקי לאחר מיתה כגון שדרסה ומקמי דלשקלה לסיחופיה קטלוה.** אי נמי דפסקוה לידיה. מהו דתימא בהדי דדריס שדי זיהריה. קמ"ל בהדי דשליף שדי זיהריה. ואין לסמוך על זה לשחוט את העוף בעוד שהנץ יושב עליו. לפי שפעמים כשהנץ רודף אחר העוף הוא מכהו בציפורניו דרך פריחתו:

רי"ף טז. **מא וארי שנכנס לבין השוורים ונמצאת צפורן הארי בגבו של אחד מהן חוששין שמא ארי דרסו ואע"ג דאיכא למימר בכותל נתחכך. דכיון דקיימא לן חוששין לספק דרוסה אסור. דאיתמר רב אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר חוששין לספק דרוסה. דכולי עלמא ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא. ספק** על ספק לא על אימור לא על. **על ויתיב בינייהו הוא שתיק ואינהו שתקי אימור שלמא עבדי. קטע רישיה דחד מינייהו אימור נח רוגזיה.** איהו צוח ואינהו מקרקרי אימור בעותי הוא דקמבעתי [דף נג:] אהדדי. **כי פליגי דאיהו שתיק ואינהו קמקרקרן. מר**

סבר אזוקי מזיק להו. ומר סבר מחמת ביעתותא הוא דמקרקרן. אמר אמימר הילכתא חוששין לספק דרוסה. א"ל רב אשי לאמימר הא דרב מאי. א"ל לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי . ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי על לבי קניא נפק אתא כי ממסמס קיעיה דמא. אמר רב אשי לאו מי אמרת התם ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא הכא נמי ספק שונרא ספק קניא אימור קניא :

מב אמר רב יהודה דרוסה שאמרו עד שיאדים הבשר כנגד בני מעיים. נתמסמס הבשר רואין אותו כאילו אינו. פירש רש"י כגון דרוסה בירך שלא כנגד החלל ונרקב הבשר רואין אותו כאילו אינו. ואם יש בו טרפות כגון בצומת הגידין טריפה דהאי נמי כנטול דמי. וי"מ לענין נשבר העצם ויצא לחוץ דאמרינן לקמן בפרק בהמה המקשה (חולין דף עו.) אם עור ובשר חופין את רובו כשירה. ועלה קאמר רב יהודה שאם נתמסמס אותו בשר אין מגין. והרמב"ם ז"ל פירש דעל דרוסה קאי דאם האדים הבשר כנגד בני מעיים או נתמסמס אפילו לא האדים אסור. ורבינו אפרים ז"ל פירש לענין בשר החופה את רוב הכרס. נתמסמס כאילו ניטל. **היכי דמי נתמסמס. א"ר הונא בריה דרב יהושע כל שהרופא גוררו ומעמידו על בשר חי. א"ר** אשי **כי הוינן בי רב כהנא** אייתו ריאה לקמן כי הוה מותבינן לה יתבא שפיר. **כי הוה מדלינן לה מתלחא ונפלה תילחי תילחי וטרפינן לה מדרב הונא בריה דרב יהושע. אמר רב הונא בקוץ עד שתינקב לחלל.** פירש רש"י ואין לו בדיקה כי הנקב דק. וספק קניא דלעיל דאית ליה בדיקה. קנה הוא גדול מקוץ. ועוד למעלה אין צריך לבדוק אלא הוושט אבל הכא צריך לבדוק את הכרס והדקין ונקב קטן אי איפשר ליבדק בכולו. וישב לו קוץ בוושט אית ליה בדיקה מהאי טעמא. ומה שפי' רש"י דאין לו בדיקה משום דמשמע ליה דומיא דדרוסה כשהאדים **הבשר כנגד בני מעיים.** ובעל הלכות כתב **בקוץ עד שתנקב לחלל ותטרף בו.** כלומר שבודקין אם נקב אחד מן האיברים שנקובתו במשהו. **בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעיים. בסימנין** עד שיאדימו הסימנין עצמן **ובין וושט ובין קנה דריסתו במשהו. מאי טעמא זיהרא מיקלא קלי.** [דף נד.] **יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים. א"ל האלהים מורה בה רב מכפא דמוחא עד אטמא.** פירש רש"י הא דבדקינן דרוסה היינו בספק דרוסה או שדרסה ואין מקום הדריסה ניכר מבחוץ משמע דבודאי דרוסה לא מהניא בדיקה וכן פי" רש"י והר"ר זרחיה הלוי דודאי דרוסה לא מהניא בדיקה שמא פעמים יאדים הבשר ואין אנו יכולין לכוין להכיר אדמומית ונראה שיש בדיקה אף לודאי דרוסה מדאמר בסמוך בסימנין עד שיאדימו הסימנין עצמן אבל האדים הבשר כנגד הסימנין ולא האדימו הסימנין כשירה אע"ג דבודאי נדרסה כיון שהאדים הבשר. ועוד מדקאמר דמורה בה רב מכפא דמוחא ועד אטמא והיינו על כרחן בודאי דרוסה דרב לא חייש לספק דרוסה דלא הדר ביה כדפירש הקונטרס לעיל. ועוד דבעי קנה נקובתו בכאיסר דריסתו בכמה אלמא אע"ג דמאדים משהו ונדרס ודאי בעי למימר דכשר עד שיהא בכאיסר. ונראה שגם רש"י לא נקט ספק אלא משום דאז צריך לבדוק בכל מקום גבה וכריסה וצידיה וכל שכנגד החלל דיו אבל אם היה ניכר מקום הדריסה לא הוה צריך לבדוק אלא מקום הדריסה בלבד:

מתני' אלו כשירות בבהמה. ניקבה הגרגרת או שנסדקה. עד כמה תחסר. רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי. נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח. ניקב הלב ולא לבית חללו. נשבר השדרה ולא נפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזית. המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה. ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל לחי התחתון נטלה האם שלה. וחרותה בידי שמים כשירה. והגלודה רבי מאיר מכשיר. וחכמים פוסלין. רי"ף טז:

כתוב בפיסקי הגאונים הא דניטל לחי התחתון כשר היינו דוקא שיכולה לחיות על ידי הלעטה והמראה. הא לאו הכי טריפה: **גמ'** [דף נד:] **אמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טריפה.** ורבא אמר כשירה ואי איפסיק ניביה טריפה. והילכתא אפילו איפסיק ניביה כשרה עד דמיעכול עכולי: עד כאיסר. **אמר אביי כפשיטא זוטרתי דמשתכחי ביני פשיטי רברבי דפומבדיתא. והיינו שיעורא דדינרא קורדיניתא:**

מג אמר ר' יוחנן פתוראה לעיל מינאי הוה קאי בר נפחא ובעי מינאי דינרא קורדיניתא **לשעורי ביה טריפתא ובעאי למיקם** מן קדמוי ולא שבקני. **אמר בני שב בני שב שאין בעלי אומניות רשאין לעמוד לפני**

תלמיד חכם בזמן שעוסקים במלאכתן. פירש רש"י העוסקין במלאכת אחרים. וליישב לשון רשאין פירש כן. ומיהו אפילו עסוק במלאכתו נמי לא מיחייב. כדאמרינן פרק קמא דקדושין דף לג. מה הידור שאין בו חסרון כיס אף קימה שאין בה חסרון כיס וה"ר יעקב בר שמשון היה מיישב לשון רשאין אף בעוסק במלאכתו. ופירש אין חייב כדתנן פרק המקדיש (ערכין דף כח:) שור זה עולה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה אע"פ שאין רשאי. פירוש אע"פ שאינו חייב כדמתרגמינן שמות כב לא תהיה לו כנושה לא תהי ליה כרשיא וכן בפרק קמא דקדושין דף לג: אין אדם רשאי לעמוד בפני רבו אלא שחרית וערבית שלא יהא כבודו מרובה משל המקום. לא קאמר שיהא אסור אלא שאינו חייב:

מד אמר רב נחמן רבו כסלע כיתר מכסלע. כאיסר כיתר מכאיסר. **משום דחומרא הוא אמרינן עד ולא עד בכלל.** ואי עד ועד בכלל הוי חומרא אומר עד ועד בכלל. [דף נה.] דאמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן כל שיעורי חכמי' להחמיר חוץ מכגרי' של כתמים שהוא להקל:

מה ניטל הטחול אמר רב עוירא משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל דל **אבל ניקב טריפה. וה"מ בסומכיה אבל בקולשיה** כשר. **ובסומכיה נמי אם נשתייר בו כעובי דינר זהב כשרה: נטלו הכליות אמר** רבינא בר רי"ף יז. פפא משמיה דרבא **לקתה בכוליא אחת טריפה.** אמרי במערבא והוא דמטיא לקותא למקום חריץ. היכא מקום חריץ. חיוורא דתותי מתני. פי' רש"י לקותא דמליא מוגלא והיינו לפי גירסת ספרים ישנים דלא גרסינן לקמן אלא אי איתמר הכי איתמר **יש כשר בריאה ופסול בכוליא. ויש פסול בריאה וכשר בכוליא.** [דף נה:] **פסול בריאה וכשר בכוליא נקב. כשר בריאה ופסול בכוליא מוגלא.** ולא גרסינן פסול בזה ובזה לקותא דלא צריכינא ליה דלא בא לתרץ אלא על הדיוק שדקדק. וכל שכן הכשר בריאה כשר בכוליא. ופריך והרי מוגלא דכשר בריאה ופסול בכוליא ועל זה תירץ שאין לדקדק כך אלא אדרבה מה שכשר בריאה פסול בכוליא ומה שכשר בכוליא פסול בריאה. ולא הזכיר הספר כלל מה שכשר בשניהם ופסול בשניהם. ולפי גירסת אותן הספרים לא תמצא הפסול בשניהם. דאין לקותא פסול בכוליא אלא מוגלא וכשירה היא בריאה אלא על פי רב אלפסי הוגה בספר כשר בזה ובזה מים זכים **ופסול בזה ובזה לקותא.** ולגירסא זו מוגלא ולקותא שני עניינים הן. ולקותא היינו שמחמת חולי לקה הבשר ונתמסמס עד שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. ואע"פ שאם נטלו הכליות כשירה. גמירי דעל ידי המסמסה טריפה. וגם בריאה פסול כדאמרינן לעיל (חולין דף נג:) בריאה דנפל תילחי תילחי. ודוקא לקותא הוא דפוסל אבל ניקב או נחתך אפילו עד מקום החריץ לא מיטרפא בה כי יותר מזיק לה כאב הלקותא מכאב החתך והנקב. והכי אמר לעיל (חולין דף נד.) דהוו מחו בכוליא וקטלו. וקאמר דלא הויא טריפה. ולא דקדק בה אם הגיע המכה למקום חריץ. וכן אמרינן בשמעתין דנקב כשר בכוליא ולא מפליג בין הגיע למקום חריץ ובין לא הגיע. **ומים זכים לא אמרן אלא דצילי אבל עכורים טרפה.** וכי צילי **נמי לא אמרן אלא דלא** אסרוחי אבל אסרוחי טריפה. רב אלפס ז"ל כ' לעיל סי' כו דבריאה נמי טריפה אי אסרחא או עכירי. וסבר דקאי גם אריאה האי דפסל הכא סריחי ועכירי ויש ספרים שכתב בהן ומים זכין כשרים כאן וכאן לא אמרן וכו'. ואין נראה כלל דסתם מוגלא היא ליחה סרוחה או עכירי ולא עדיפי ממים זכין סריחי ועכירי. וריאה הנשפכה כקיתון לעיל סי' כב מסתמא המחוי הוא עכור וכשירה והני רברבי דחזנהו להני ריאות דקיימי כנדי וטינרי לעיל סי' כו ולא חשו לבודקן אילו היו המים סרוחין או עכורין. וכן עמא דבר והכא ודאי אכוליא קאי אפילו לספרים דגרסינן ומים זכין כשרין כאן וכאן לא אמרן וכו' לישנא דגמרא דלעיל נקט. ומ"מ לא קאי כי אם אכוליא: **כוליא שהקטינה בדקה עד כפול. בגסה עד כענבה בינונית.** ואיסורא דאורייתא הוא ועד ועד בכלל. וכפול וכענבה טריפה. ולשון שהקטינה משמע שהיתה גדולה והקטינה וניכר החסרון במקומה. אבל קטנה בתולדתה כשירה. ואי משכחת תלת כולייתי **כשירה דאמרינן כל יתר כנטול דמי. ותניא נמי הכי בכורות דף לט. ואת שתי הכליות ולא בעלת כוליא אחת ולא בעלת שלש. ומדפסל רחמנא לגבוה מכלל דלהדיוט שרי:** ניטלה האם. **תניא היא האם היא טרפחת היא שלפוחית** שלשתן אחד הם והיא האם שהולד מונח בה וחלוק בשמות לפי המקומות. אבל אם ניטלה השלפוחית שמי רגלים נקוין לתוכה פסק בשערים דטריפה. וכן פסק רבינו חננאל ז"ל. וזקיני ראב"ן ז"ל כתב דכשירה לפי שלא מצינו

טריפות זה בגמרא ואין להוסיף על הטרפות. ומקום חבור השלפוחית הוא בין דבק היריכיים אצל החלחולת ומתמצין לתוכה מי המשקין פסולת הגוף. ואף אם ניטלה מי השתן מתמצין למקומן ואין להם כח לחזור לגוף אלא יוצאין לחוץ כמו חלחולת שניקבה וירכים מעמידין אותה בסימן לב וכן שמעתי שיש בני אדם שמי רגלים שלהן יוצאין תמיד ואומרה הרופאים שהשלפוחית שלהן ניקבה או ניטלה והמים המתמצין מן הגוף יוצאין מיד בהגיעם למקום השלפוחית ואותן בני אדם חיו כמה שנים:

מו חרותה בידי שמים כשירה. תנו רבנן איזהו חרותה שכשירה כל שצמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה. בידי אדם טריפה. ומנא ידעינא בקייטא מייתינא משיכלי חיוורי ומלינהו מיא קרירי בסתוא משיכלי שחימי ומלינהו מיא פשורי ואנח **להו בגווייהו מעת לעת. אי הדרא בריא בידי שמים היא וכשירה ואי לא טריפה:**

מז הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין. תנו רבנן אם נשתייר בה כסלע כשירה. היכא אמר רב יהודה **אמר שמואל על פני כל השדרה כולה ופירש רב נהוראי משמיה דשמואל ברחב כסלע על פני כל השדרה. רבי אלעזר בן אנטיגנוס** אומר **משום רבי ינאי על מקום טיבורו. רבה בב"ח אמר בראשי פרקים. בעי ר' ינאי בר' ישמעאל ניטל מקום השדרה וכולו קיים מקום טיבורו וכולו קיים ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים מאי. תיקו.** וספיקא דאריתא לחומרא. וכן כתב בעל העיטור. והרמב"ם ז"ל כתב הרי זו ספק ויראה לי שמתירין אותה ולא ידענא למה מתיר מספק. **אמר רב כל העור מציל בגלודה חוץ מעור בית הפרסות. ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות מציל** כתב רב אלפס ז"ל בשם הלכות גדולות דהלכה כרב דאמר **כל העור מציל בגלודה** חוץ מעור בית הפרסות. דהא רבי יוחנן הדר ביה לגבי רב. והוא כתב דלא מצינו שחזר בו רבי יוחנן. והוא פסק הלכה כשמואל לחומרא דבעי כל מקום השדרה משום דרב ורבי יוחנן לא בעו מקום מיוחד לשיור העור. **ורבי ינאי**

רי"ף יז: **ושמואל ורבה בר בר חנה** שלשתן בעו מקום מיוחד לשיור העור והוו להו **רב ור' יוחנן לגבייהו תרי לגבי תלת** והלכה כרבים. **ואע"ג דשמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן. ורבה בר בר חנה** נמי היה תלמידו של ר' יוחנן. **ורב ושמואל הלכה כרב באיסורי.** הא איכא ר' ינאי שהיה רבו של ר' יוחנן ובכל מקום הלכה כמותו באיסורי נגד ר' יוחנן וכ"ש כנגד רב. וכיון דבעינן מקום מיוחד נקטינן כשמואל המחמיר טפי. ודבריו תמוהין כי הוא דחה דברי רב ורבי יוחנן בשביל ר' ינאי. ואלמלא ר' ינאי היה פוסק כרב ור' יוחנן ושוב פסק כשמואל. אם הועילו דברי ר' ינאי לדחות את ר' יוחנן ורב לא יועילו לו לדחות דברי שמואל ורבה בב"ח. ובספרים שלנו לא נמצא ר' ינאי אלא ר' אלעזר בר ינאי א"כ ראיות רב אלפס דחויין. והילכתא כרב ור' יוחנן דלא בעי מקום מיוחד לשיור העור. **ורב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן** ודברי ר' יוחנן שאמר אל תקניטני בלשון יחיד אני שונה אתה עיקר הם. דמכח הך מילתא פסק רבא לקמן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) כר"ל גבי גידין שסופן להקשות משום דהדר ביה ר' יוחנן לגביה דר"ל ואמר אל תקניטני בלשון יחיד אני שונה אותה. ובעל העיטור פסק כרב ולא ידענא טעמיה. והרמב"ם ז"ל פסק דבעינן מקום כל השדרה ומקום ראשי פרקים ומקום טיבורו ולא מסתבר כלל דאי גריס ר' ינאי ומכח זה דוחה דברי רב ור' יוחנן. א"כ יפסוק כר' ינאי. ואם אין גורס ר' ינא א"כ מילתא דפשיטא היא דהלכה כרב ור' יוחנן וכן עיקר:

[דף נו.] **מתני' אלו טריפות בעוף. נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת. הכתה חולדה על ראשה מקום שעושה אתה טרפה. נקב הקורקבן נקבו הדקין נפלה לאור ונחמרו בני מעיה בירוקין פסולים אדומים כשרים. דרסה וטרפה בכותל או שריצצתה בהמה והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשירה.** י"מ דטריפות דנחמרו מעיה אינו נוהג אלא בעוף ולא בבהמה. לפי שעור הבהמה קשה ומגין וכן אמרינן דף נז. גבי ריאה דעוף דאינה לא לינפל ולא ליחמר הואיל ורוחב צלעות מגינין עליה. והא דלא מני לוי טריפות זה עם יתירות טרפות העוף על הבהמה לפי שלא מנה אלא טרפות דשייך בעוף ובבהמה כגון נשבר העצם ולא **ניקב קרום של מוח** דלשניהם יש קרום ועצם וזה נטרף בשבירת עצם וזה עד שתינקב הקרום. אבל טריפות דנפילת אש לא שייך בבהמה לפי שהעור ועובי הצלעות והבשר מגין עליה. וגם בני מעיה קשין ליחמר טרם יחמרו מנפילת האש את עורה ואת בשרה ישרוף. והרמב"ם ז"ל התיר. וכן כתב פ"י מה"ש ושתי טריפות

יש בעוף יותר מן הבהמה ואע"פ שיש לה אתן האיברים. ואלו הן עוף שנשתנו מראה בני מעיו מחמת האור. ועוף המים שנקב עצם ראשו. ובעל העיטור ז"ל כתב דרך פשרה דעוף מכיון שנפל לאור צריך לבדוק לפי שאין לו עור וקרוב לדבר שנחמרו מעיו. אבל בהמה אין חוששין לה. אבל אם ודאי נחמרו גם היא נטרפה בכך. ואין אלו אלא דברי נביאות. אלא ודאי נראה דלא שייך בבהמה דא"כ היה לו לשנותו אצל טרפות דבהמה כי שם שנה עיקר טרפות ואינו שונה גבי עוף אלא דברים שיש בהם טעם כגון נקובת וושט ופסוקת הגרגרת דלא תסוק אדעתין למימר משום דעוף זוטרא חיותיה יטרף בנקיבת הגרגרת והכתה חולדה מקום שעושה אתה טרפה לאשמועינן דלא תימא כל עוף קרומו רך כמו עוף המים ויטרף בשבירת העצם בלא נקיבת הקרום. **וניקבו הדקין משום סיפא** יצאו בני מעיה ולא ניקבו ודרסה וטרפה ורצצתה בהמה במקום נפלה מן הגג דלא שייך גבי עוף אלא נפלה לאור אי שייך גבי בהמה ה"ל למתנייהו גבי בהמה ותו לא מידי:

גמ' הכתה חולדה מקום שעושה אותה טריפה. **איתמר רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו** מבפנים אם מבצבץ ועולה טריפה ואם לאו כשירה **רב שיזבי בדיק בשימשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב** בדק בגילא דחיטתא והתני לוי כל טרפות ששנו **חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהן העוף נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח. ההוא בעוף של מים הואיל וקרומו רך.** [דף נו:] **אמר רב שיזבי הני אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא כעוף של מים דמי:**

מח ניקב הקרקבן לעיל (חולין מג.) **אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן קרקבן שניקב וכיס שלו קיים כשר. איבעיא להו ניקב הכיס וקרקבן קיים מהו. ת"ש דאמר רב הונא ניקב זה בלא זה כשר ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה כשר מאי טעמא כיון דקרקבן מינח נייח כדקאי קאי ולא** מיתרמי אהדדי וכניקב **זה שלא כנגד בלא זה דמי** וכשר:

מט ירוקין פסולין **א"ר יוחנן משום ר' יוסי בר יהושע שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו אף ירוקתן במשהו.** יש להסתפק אי לגמרי בעינן שיעור נקיבתה דהיינו עד שתעבור ההורקה עד חלל הלב ובקרקבן עד שתעבור הקרקבן והכיס או דילמא כולי האי לא בעינן דכיון דשלטה בה מכוות האש ונהפך לירקון וודאי יעבור עד בית חללו מידי דהוה אזיהרא דמיקלא קלי. ולא לגמרי כמו זיהרא דאפילו בהאדים הבשר כנגד בני מעיים אמרינן דמיקלא קלי אלא לענין זה מדמינן ליה לזיהרא במקום שניכר מכוות האש אמרינן שתעבור מעבר לעבר אע"פ שאינה מתפשטת לצדדין ויש לברר ספיקא זו מהא דאמר רשב"ל כבד שהוריקה כנגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה. וסתמא דמילתא מיירי שבני מעים הם לפנינו ורואין אנו אותם שלא הוריקו ומאחר ששלטה מכוות אש בכבד אמרינן ודאי סוף בני מעיים להאדים דאכתי לא איגלי בהתייהו דאי מיירי דליתנהו לבני מעיים לפנינו. אמורא יש לו לפרש דבריו כל שכן בעיא שלו. אלא ודאי מדלא פירש מיירי אף בדאיתנהו קמן ולא אשתנו. והדברים ק"ו מדמהני ירקות דכבד להורות על לקות בני מעיים שכנגדן וחזינן להו כאילו נשתנו. כ"ש באותו אבר דחזינן ליה כאילו ניקב מעבר לעבר. והא דטרפינן בשינוי מראה של בני מעיים. היינו דוקא היכא דידעינן שנפל לאור. אבל היכא דלא ידעינן שנפל לאור וחזינן שנשתנו בני מעיים לא תלינן בנפילת האור דמילתא דלא שכיחאא. אלא תלינן בשינוי הטבעים. שפעמים מחמת רוב שומן או רוב כחש משתנים. והך בעיא דהוריקה כבד כנגד בני מעיים קיימא אמתניתין בנפלה לאור ונחמרו בני מיעיה דאף את"ל דטרפינן בשינוי מראה בלא ידיעת נפילה לאור לא מסתבר כלל להחמיר כולי האי ולהטריף בהורקת כבד כנגד בני מיעיה בלא ידיעת נפילה לאור. והשיב ריב"ל כיון שהוריקה כבד כנגד בני מיעים בידוע שנחמרו בני מיעים. ולא גרסינן בידוע שנפלה לאור דאיהו גופיה בנפלה לאור מיבעי ליה. והוגה במקצת ספרים ע"פ רב אלפס ז"ל. ואף לאותה גירסא יש לפרש בידוע שכיון **שנפלה לאור נחמרו בני מיעיה ואין** לאבד ממונם של ישראל ולתלות שינוי מיעים בנפילת האור דמילתא דלא שכיחא היא. כי מיד שתפול לאור תפרח ותצא. ואם נשרפו כנפיה שלא תוכל לפרוח תשרף במקומה. וראיה לדבר מדקאמרינן לא אמרו ירוקין פסולין **אלא בלב ובקרקבן וכבד.** ולא הזכיר הריאה משום דאמרינן לקמן דאין ריאה לעוף לא לינפל ולא ליחמר. ומשמע אפילו נשתנית הריאה דלא טרפינן לה דכיון דצלעות מגינות עליה תלינן השינוי בדבר

אחר ולא בנפילת האור ואע"ג דידעינן דנפלה לאור כ"ש היכא דלא ידעינן דנפלה לאור דלא פסלינן בשינוי בני מעיים. ואין לפרש הא דקאמרינן לקמן לא ליחמר רוצה לומר אין צריך לבדוק הריאה אם נשתנית דמסתמא אמר כיון דרוב צלעות מגינות עליה לא נשתנית. אבל אי חזינן דנשתנית טרפה דא"כ היה לו למנות ריאה בהדי לב וקרקבן. אלא ודאי מדלא מני לה בהדייהו אין שינוי פוסל בה אפילו נפל לאור. **בעא מיניה רב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי הוריקה ככבד כנגד בני מעיים מהו אמר ליה בטריפה א"ל ולא יהא אלא ניטל. אמר רבא כיון שהוריקה ככבד כנגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מיעיה. ההיא תרנגולת דהואי בי ריב"ל אתיא לקמיה דר' אלעזר הקפר ירוקין הוו ואכשרה והא אנן תנן ירוקין** פסולין א"ל לא אמרו ירוקין פסולין אלא בלב וכבד וקרקבן. **תניא נמי הכי באלו בני מעיים אמרו בלב וכבד וקרקבן.** ההיא תרנגולתא דהואי בי רב יצחק בר יוסף אתיה **לקמיה דרבי אבהו אדומים הוו וטרפה והא אנן תנן אדומים כשירה א"ל אדומים שהוריקו וירוקין שהאדימו טרפה. אמר רב שמואל בר חייא א"ר מני** ירוקין שהאדימו ושלקן וחזרו **והוריקו כשירה מ"ט קוטרא בעלמא הוא דעייל בהו אמר רב נחמן בר יצחק אף** אנן נאמר אדומין שלא הוריקו ושלקו **והוריקו טרפה. מאי טעמא איגלי בהתייהו.** והא דלא קאמר רב נחמן ירוקין שלא האדימו ושלקן והאדימו טרפה. והכי הוה ליה למימר דקאי אמילתיה דרבי מני דאיירי בירוקין. משום דמילתא דשכיח נקט דדרך האדום להוריק על ידי שליקה אבל אין כל כך דרך הירוק להאדים על ידי שליקה. ומשום הכי נקט במתניתין פסול דירוקה ולא פסול דאדמומית לפי שהוא מצוי יותר על ידי שליקה כך דקדק בעל המאור ז"ל. הילכך אני אומר דהוא הדין נמי אדומין שהוריקו ושלקו וחזרו והאדימו כשירה. והא דנקט ירוקין שהאדימו משום שאין דרך. שלוק להאדים כדפרישית ומילתא דשכיחא נקט. אבל אם אירע כך דחזרו והאדימו על ידי שלוק נראה לי דמכל שכן יש להכשיר. דאין דרך שלוק להאדים וזה חזר והאדים כ"ש דאיכא למימר קוטרא עייל בהו. דאי מחמת לקותא לא יאדימו על ידי שלוק לעולם דאין דרך שלוק להאדים חלא העשן עובר בקל וחוזר לאדמומיתו. **אמר רב אשי הלכך לא ניכול איניש אלא בשלוק ולא היא אחזוקי איסורא לא מחזקינן.** דרסה וטרפה בכותל וכו' אמר **רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר** בר **ינאי וצריכה בדיקה:**

רי"ף יח.

רי"ף יח:

יום שלג

נ מתני' אלו כשירות בעוף נקובת הגרגרת או שנסדקה. הכתה חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה טריפה. ניקב הזפק רבי אומר אפילו ניטל יצאו בני מיעיה ולא ניקבו. נשתברו אגפיה נשתברו רגליה נמרטו כנפיה רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה:

גמ' ת"ר מעשה ברבי סימון ורבי יהוצדק שהלכו לעבר שנה בלוד ושבתו באונו והורו בטרפחת כרבי בזפק. איבעיא להו הורו בטרפחת לאיסורא וכרבי בזפק להיתירא או דילמא הורו בטרפחת כרבי בזפק וכרבי בזפק לא סבירא להו. זו היא גירסת רש"י ז"ל. ומספקא ליה אי הורו בטרפחת כר' טרפון שהאכילה לכלבים במסכת סנהדרין דף לג. וכן רבינו חננאל ז"ל פסק בטרפחת לחומרא משום דסלקא בתיקו. ותימה הוא דחשיב ליה התם טעה בדבר משנה וגם רבי טרפון חזר בו. ומיהו מצינו לחלק בין בהמה לעוף והכא בעוף איירי מדמייתי לה אמתניתין דאלו טריפות בעוף. והא דלא תני להו לוי בהדי יתר עליהם עוף. משום דלא איירי בפלוגתא כי היכי דלא חשיב ניטלה הנוצה לרבי יהודה. ומיהו קשה אמאי לא איבעי ליה נמי אם הורו בטרפחת ובזפק תרוייהו להיתירא. וכי האי גוונא איבעי ליה בפ' כירה (שבת דף מו.) גבי הורה במנורה כר' שמעון בנר איבעיא להו הורה במנורה לאיסורא להיתרא וכר"ש בנר לאיסורא או דילמא במנורה להיתירא וכר"ש בנר להיתירא ונראה כגירסת הספרים דגרסי הכי הורו בטרפחת להיתירא וכרבי בזפק להיתירא. כלומר שתי הוראות הוו להיתירא. או דילמא הורו בטרפחת להיתירא וכרבי בזפק לא סבירא להו. והשתא ניחא דלא מספקא ליה אם הורו בטרפחת לאיסורא כרבי טרפון כדבעי ליה בפרק כירה. משום דרבי טרפון עצמו חזר בו וחשיב ליה טעה בדבר משנה. והא דלא מיבעי ליה התם אם הורה במנורה שלא הדליקו בה באותה שבת להיתירא כר"ש בנר שהדליקו בה באותה שבת אבל כר"ש בנר לא ס"ל משום דדחייה בידים. משום דלא דמו טעמייהו להדדי דאיסור טלטול

דמנורה משום גזירה דבנין. וטלטול הנר משום מוקצה. הלכך לא שייך למיתלי היתירא זה בזה. וכן הלכה דניטלה הטרפחת כשירה אף בעוף. **אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן גגו של זפק נידון כוושט.** היכא. **אמר רב ביבי בר אביי מקום שנמתח עמו.** יצאו בני מעיה. **אמר רב שמואל בר יצחק ל"ש אלא שלא הפך בהן אבל הפך בהן טריפה דכתיב הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כווניות באדם** שאם נהפך אחד מהם **מיד מת. ההוא רומאה דחזא להההוא גברא דנפל מאיגרא לארעא פקע כריסיה ונפק** למיעי מיניה. אזל ואייתי לבריה ושחטיה קמיה באחיזת עינים. איתנגיד ואיתנח עייל מיעיה וחייטינהו [דף נו.] לכרסיה: נשתברו רגליה. ההוא צנא דאנקורי דאתא לקמיה דרבא. **בדקה בצומת הגידין ואכשרה:**

נא אמר רב יהודה אמר רב שמוטת ירך בבהמה טריפה. שמוטת יד בבהמה כשירה. שמוטת ירך בעוף טריפה. שמוטת גף בעוף טריפה חיישינן שמא ניקבה הריאה ושמואל אמר תיבדק וכן אמר רבי יוחנן תבדק. וכן הלכה :

רי"ף יט. **נב אמר רב הונא סימן לטריפה** [דף נח.] **כל י"ב חדש** ובנקבה כל שאינה יולדת. **אמר אמימר הני ביעי דספק טריפה דשיחלא קמא משהינן ליה אי הדר טענא שריין ואי לא אסירן. וכי היכי דביצת טריפה אסירא חלבה נמי אסירא. דתנן לקמן (חולין דף קטז:) כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה. ואע"ג דלית הילכתא הכי דקיימא לן דחלב שבתוך הקיבה פירשא בעלמא היא ושרי גמרינן מינה דחלב טריפה שאינה בתוך הקיבה אסורה:**

נג אמר רב הונא כל בריה שאין בה עצם אין מתקיים שנים עשר חדש. אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה. דשרץ הרוחש בתוכו שורץ על הארץ קרינא ביה כיון שהקישות מחובר. **הני תמרי דכדא בתר** [דף נח:] **תריסר ירחי שתא שריין** תמרים דרכן להתליע והכי אמרינן לקמן בשילהי פירקין לא לישפי אינש שיכרא בציבתא בליליא לפי ששכר תמרים דרכן להתליע וכן כל מין פירי וקטניות שדרכן להתליע צריך לבודקו אם בא לאוכלו בתוך שנתו. אבל בתר תריסר ירחי שתא שרי דהני תולעים דמשתכחן בהו **השתא**

רי"ף יט: **איתלידו בהו ולא מהנך** דאיתילידו באיביה נינהו וא"ת אמאי שרו בתר י"ב חודש דילמא גדלו במחובר ושרץ שמת אסור. ותירץ הראב"ד ז"ל דהא דקאמר אינו מתקיים י"ב חודש רוצה לומר דאחר י"ב חודש אין בו לחות כלל והויא כעפרא בעלמא ודייק מלישנא דקאמר אינו מתקיים ולא אמר אינו חי. ומיהו באותם שרגילים לגדל תולעים גם לאחר י"ב חודש צריך לבודקן ולהשליך התולעים הנמצאים בחוץ ביניהם או על גב הפרי. דמבעי לן לקמן (חולין דף סז:) אם פירשו לגג תמרה. ואף אחר שהשליך הנמצאים מבחוץ יש לחוש שמא כשיתנם לתוך המים בקדירה יצאו לחוץ וירחשו במים או בדופני הקדירה או על גב הפרי. הלכך מנהג יפה כל אלו עדשים שמוצאים בהן הכנימא בתוך י"ב חודש אין להם תקנה. **לאחר שנים עשר חודש** יתנם לתוך מים צוננין והמתולעים והמנוקבים יעלו למעלה וישליכם ואחר כך יתנם לתוך מים רותחין בקדירה שאם נשאר בו תולע ימות מיד ולא יפרוש לחוץ:

נד תנן התם בכורות דף מ. בעל **חמש רגלים או שאין** לו אלא שלש הרי זה בעל **מום. אמר רב הונא לא** שנו אלא חסר ויתר **ביד אבל ברגל טריפה נמי הוא. מ"ט כל יתר כנטול דמי.** פירש רש"י יתר אחת כחסר אחת והויא כבעלת רגל אחת ועריפה דהוי שמוטת ירך. **ההיא חיותא דמישתכח בה תרתין סניין דיבי.** אתא לקמיה דרבה טרפה מדרב הונא. **ואי שפכי להדדי כשירה. ההוא גובתא דנפק מבי כסי להובלילא סבר רב אשי למיטרפה.** א"ל ר"ה בריה דרב נחמיה לרב אשי כל הני חיוי ברייתא **הכי את להו. ההוא גובתא דנפקא מבי כסי לכרסא. סבר מר בר רב אשי לאכשורה א"ל רב אשעיא אטו כולהו בחדא מחתא מחיתינהו** אלא **היכא דאתמר איתמר היכא דלא אתמר לא איתמר.** והיכא דלא איתמר יתר הוא וכאילו ניטל אחד מן המעיין דמי וכן הלכה וליכא מאן דפליג ואע"ג דאמרן לעיל (חולין דף מז.) באוני דריאה דלית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת. הא אוקימנא והוא דקיימא בדרא דאוני דקים להו לרבנן דאורחייהו בהכי אבל ביני ביני טריפה. וכ"כ בעל הלכות שאם נמצא שני כבדים טריפה שני טחלים כשירה והרמב"ן ז"ל כתב דלא אמרו יתר אחת כחסר אחת אלא כאילו נטל היתר בידי אדם ומקומו עמו וכל שאילו ניטל בעיקר האבר טרפה השתא נמי טריפה ואם היתה רגל יתר למטה מצומת הגידין כשירה. ופירוש רש"י עיקר. **העיד**

יונתן בן שילא ריש טבחא דצפורי לפני רבי על שני בני מעיים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טריפה. וכנגדן בעוף כשרה פירוש כל בהמה הדקין שלה חוט אחד הוא ומשוך ואם יצא ממנו מעי אחד כמו שיצא ענף בתוך הבד של עץ טריפה בד"א שיוצאין משני מקומות אבל יוצאין ממקום אחד והולכין **וכלין עד כאצבע כשירה. והוא דהדרי וערבי ונעשו שתיהן חוט אחד. אבל לא הדרי וערבי הוי יתר בבהמה וכל יתר כנטול דמי.** זה לשון רב אלפס ז"ל. ונראה שהוא גורס כגרסת ה"ר שמעון קר"א בשלמא למ"ד דאע"ג דלא הדרי וערבי היינו דקתני וכלין עד כאצבע מלמעלה. אלא למ"ד והוא דהדרי וערבי מאי כלין עד כאצבע. מאי כלין מלמטה. והכי פירושו יוצאין ממקום אחד ביציאתו מן הקיבה הן מיעי אחד וכלין עד כאצבע. פירש כלה חבורם עד סוף אצבע ר"ל שהן מיעי אחד ברוחב אצבע. והוה ליה למימר כלה עד כאצבע אלא משום דנקט יוצאין בלשון רבים נקט נמי כלים. בשלמא למ"ד דלא הדרי וערבי היינו דקתני וכלין עד כאצבע כדפרישית שהן מחוברין ברוחב אצבע מכאן ואילך הן מפורדין והן לגמרו שני בני מיעים שאינם מחוברין כלל. אלא למ"ד והוא דהדרי וערבי מאי וכלין עד כאצבע והלא צריכים להתחבר יחד. ומשני מאי כלין כלין מלמטה פירוש דהדרי וערבי כרוחב אצבע סמוך לבית הריעי. ולמעלה אפילו אין ברוחב חבורן אלא משהו כשרה. והשתא לא ידענא כמאן הלכה מהנך תרי אמורא הלכך תפס רב אלפס ז"ל חומרת שניהם דבעינך שיהא רחב חבורו למעלה במקום יציאתו מן הקיבה אצבע וגם למטה סמוך לבית הריעי אצבע ורש"י פירש למאן דאמר והוא דהדרי וערבי שיוצאין ממקום אחד סמוכין זה לזה וכלין עד כאצבע שחוזרין ומתערבין ברוחב אצבע. וקשה לפירושו ולגירסתו דתרוייהו בעי הדרי וערבי אלא דחד אמר דהדרי וערבי עד כאצבע וחד אמר מלמטה. וגם לא מיקרי שני בני מעיים אם אינן חלוקין אלא בכאצבע. לכך נראה כפירוש הרב אלפס ז"ל:

רי"ף כ. **נה מתני'** אחוזת הדם **והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני. ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים כשירה אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות:**

גמ' אמר שמואל הלעיטה חלתית טריפה. מ"ט משום דמנקבה למעיינה. מתיב רב שיזבי אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת או שהלעיטה חלתית או שאכלה הרדופני תיעה פלפלין אכלה סם המות או ששתתה מים הרעים כשירה. הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. קשיא חילתית אחילתית קשיא סם המות אסם המות. חילתית אחלתית לא קשיא הא בעלין כשרה. ודאמר שמואל טריפה בקרטין דמנקבא למעיינה. סם המות אסם המות נמי לא קשיא מתני' דקתני אסורה משום סכנת נפשות כשאכלה סם המות דאדם. ובריית'א דקתני כשירה בסם המות דבהמה: ההוא בר טביא דהוה בי ריש גלותא דהוה מפסקא כרעא [דף נט.] **בתרייתא. בדקה רב בצומת הגידין ואכשריה סבר רב למיכל מיניה באומצא. א"ל שמואל לא חייש מר לנקורי. א"ל היכי נעביד א"ל אותביה בתנורא איהובדיק נפשיה.** אתביה בתנורא תלח ונפל תילחי תילחי. **קרא שמואל עליה דרב לא יאונה לצדיק כל און. קרא רב עליה דשמואל וכל רז לא אנס לך:**

נו מתני' סימני בהמה וחיה אמרו מן התורה דכתיב **וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו.**

גמ' אמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה. ואם לאו טמאה והוא שיכיר בן גמל. ולא חיישינן למינא אחרינא דדמי לגמל. **דקתני דבי רבי ישמעאל את הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרה בטמא אלא גמל לפיכך פרט לך הכתוב הוא. ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה ואם לאו** טמאה והוא שיכיר חזיר ולא חיישינן למינא אחרינא דדמי **לחזיר. דתנא דבי רבי ישמעאל את החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא החזיר לפיכך פרט בו הכתובה ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב טהורה ואם לאו טמאה. והוא שיכיר ערוד. ודילמא איכא מינא אחרינא דדמי לערוד. גמירי דליכא.** והיכא בדיק אמר

אביי בכנפי העוקץ:

יום שלד

נז ת"ר אלו הן סימני חיה [דף נט:] **שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפיים.** ואם תאמר כל בהמה טהורה יש לה טלפיים. ופירש הרמב"ם ז"ל דבשני סימנים אלו יש להכיר בין בהמה לחיה. וגם שחיה טהורה היא סימן דטלפיים להכיר שהיא חיה טהורה שאין דבר טמא שיש לו טלפיים אלא חזיר וחזיר אין לו קרנים. וסימן דקרנים להכיר בין חיה לבהמה. אבל לא בין טהורה לטמאה דטמאה יש לה קרנים ורבינו תם ז"ל פירש דבאו הסימנים להכיר בין חיה לבהמה וטלפי חיה משונים משל בהמה וניכר הוא לעינים. דשל חיה ארוכות וחדות ושל בהמה רחבות. ולא הוצרך לפרש אבל בהפרש קרנים יש כמה סימנים. **והרי עז שיש לו קרנים וטלפיים וחלבו אסור. כרוכות בעינן והרי שור דכרוכות** נינהו וחלבו אסור. **חרוקות בעינן והרי עז דחרוקות נינהו וחלבו אסור. מפוצלות בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר חדודות בעינן. הלכך כל היכא דמפצלי לא בעינן מידי אחרינא.** היכא דלא מיפצלי בעינן כרוכות וחרוקות וחדודות **והוא דמבלע חרקייהו. והיינו ספיקא דעיזא דכרכוז.** ורש"י ז"ל גריס חדודות שהן חדין בראשן וכרוכות היינו עגולות ור"ת ז"ל גורס מבוצלות פירוש זקופות ובראשן כפופות. ומבוצלות לשון כפיפה כההיא דפרק האומר דף סב: מאי משמע דהאי אגם לישני דבוצלי היא דכתיב הלכוף כאגמון ראשו. ואפי' אי גרס מפוצלות פ"א ובי"ת מתחלפות בלשון הגמרא בפרק בכל מערבין (עירובין דף כט:) דאפציל זרתא כמו דאבציל זרתא. ובלשון המשנה הבקר כמו הפקר פאה פ"ו. **והילכתא עיזא דכרכוז מין חיה הוא וחלבו מותר. וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת חלבו מותר. אמר רב יהודה קרש טביא דבי עילאי** : רי"ף כ:

נח מתני' וסימני העוף לא נאמרות אבל חכמים אמרו **כל עוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף טהור. ר"א בר צדוק אומר כל עוף החולק את רגליו טמא:**

גמ' ולא והתניא את הנשר [דף סא.] מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתירה וזפק ואין קרקבן נקלף ודורס ואוכל טמא. אף כל כיוצא בו טמא. תורים מה תורים מיוחדים שיש להן אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף ואין דורסין ואוכלין טהורין אף כל כיוצא בהן טהורין. אמר אביי לא נאמרו פירושן מדברי תורה אלא מדברי סופרים. מדמנה נשר בטמאים והכשיר תורים אלמא מה שחלוק נשר מתורים הן הן סימני טומאה. ודורס ואוכל פירש רש"י ז"ל שאוחז בציפורנים ומגביה מן הקרקע מה שאוכל או דורס עליו שלא ימשך כולו לפיו. ולא נהירא לר"ת דאפילו תרנגולין לפעמים עושים כן ופירש ר"ת שאוכל העוף מחיים ואין ממתין עד שימות. כדאיתא בפסחים פרק אלו עוברים (פסחים דף מט:) המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ונותנה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל ואינו ממתין לה עד שתמות אף עם הארץ מכה כו' ואין ממתין לה עד שתתפייס. וכן בסוף פרק קמא דבבא קמא דף טז: ארי ברשות הרבים דרס ואכל פטור משום דהוי כי אורחיה והוי שן ברשות הרבים. טרף ואכל חייב דלאו היינו אורחיה והוי קרן ופריך ארי טורף ומשני בדי גורותיו כשרוצה להביא לגוריו אז הורג הבהמה ומביא לגוריו. אבל כשרוצה לאכול אוכלה מחיים: תני רבי חייא עוף הבא בסימן אחד טהור לפי שאין דומה לנשר. נשר הוא דלית ליה כלל לא תיכול. הא אית ליה חד אכול. והא דלא ילפינן לחומרא מתורים להצריך כל ארבע סימנים. משום דא"כ פרס ועזניה דאין בכל אחד מהם אלא סימן אחד של טהרה למה נכתבו. ומפרס ומעזניה הוה ילפינן לאסור כל עוף הבא בסימן אחד. ולא הוו [דף סא:] שני כתובים הבאים כאחד. משום דתלת סימנים הדרי בתשע עשרה עופות מעופות הכתובים בפרשה ובעורב ובמינו. והסימן הרביעי ישנו בפרס או בעזניה. ואינו נמצא בשום עוף טמא יותר מעופות הכתובים בפרסה והיה ילפינן מיניה לאסר הבא באותו סימן. אלא ילפינן מנשר להתיר. וכתב רבינו חננאל ז"ל קבלה בידינו דסימן החדש שישנו בפרס ובעזניה ואינו בשאר עופות האמורים בפרשה הוא קרקבנו נקלף:

נט אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור. לא היה **בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא** [דף סב.] **בסימן אחד טמא. בשני סימנים טהור והוא שיכיר עורב וכל מין עורב. אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי.** ואי בעית **אימא משום דפרס ועזניה לא שכיחי ביישוב.** פירוש בשום מקום רי"ף כא.

שיש ישוב. והא דקאמר לקמן בשמעתין הא באתרא דשכיחי פרס ועזניה היינו במקום הסמוך למדבר ורבינו חננאל ז"ל כתב דקבלה בידינו דהאי בסימן אחד דקאמר דהיינו קרקבן נקלף שהוא סימן החדש וניחא השתא דכל כמה דלא חזינן ליה דדריס ליכא לספוקי למידי. דכל הני עופות הטמאין דכתיבי לית בהו הסימן החדש ופרס ועזניה לא שכיחי בישוב. ועל זה היה ראי לסמוך אלא שרש"י ז"ל פירש בשמעתין גבי תרנגולתא דאגמא דהוו אכלי ליה ושוב חזיוה דדרסה ואכלה ואסרוה. וזה לשוט ומתוך שאין אנו בקיאין בה נראה לי שעוף הבא לפנינו יש לומר שמא דורס הוא. דהא תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין בה דטהורה ולאחר מכאן ראוה שדורסת. ואין עוף נאכל אלא במסורת עוף שמסרו לנו אבותינו בטהור טהור ובטמא טמא ושלא מסרו לנו יש לחוש ובמסורת יש לנו נסמוך כדאמרינן לקמן (חולין דף סג:) עוף טהור נאכל במסורת:

ס ויראה שאם אדם הולך ממדינה למדינה ובמדינה שיצא משם אין מסורת ובמקום שהלך שם יש מסורת על עוף אחר שהוא טהור. יכול הוא לאכלו באתה מדינה כשהוא שם אפילו דעתו לחזור. ואין כאן משום חומרי מקום שיצא משם. שהרי מה שאין אכלין אותו במדינתו אינו בשביל שהן אמרים שאסור אלא בשביל חסרון קבלה שלא קיבלו בו היתר מאבותיהם. וגם איסור לא הורו להם בו. ואלו שאמרו שקבלו מאבותיהם בו היתר בג ראוי לסמוך על קבלתם ולאוכלו בכל המקומות כל זמן שאין יכולין לברר בו אסור. וה"ר זרחיה הלוי ז"ל כתב קבלנו מסורת מאבותינו ומזקנינו הקדמונים שכל עוף שחרטומו רחב או שכף רגלו רחבה כשל אוז בידוע שאינו דורס וכן מסתבר. וראי לאכלו אם ימצאו שלש סימנים בגופות ואין לחוש שמא דורס. [דף סג:] **תניא רבי אמר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם** שבהמות טמאים מרובים על הטהורים **לפיכך מנה הכתוב בטהורין. ועופות טהורין מרובין על הטמאים לפיכך מנה הכתוב בטמאין. למאי נפקא מינה לכדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאר לעולם ישנה אדם לתלמיד**

ריי"ף כא: **דרך קצרה. אמר רב נחמן עוף טהור נאכל במסורת ונאמן הצייד לומר עוף זה התיר לי רבי. ואמר רבי יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן ורבו שאמרו רבו צייד:**

סא ת"ר לוקחין ביצים בכל מקום ואין חוששין לא משום טריפות ולא משום נבילות **ובאומר של עוף פלוני** טהור הוא. דלא מצי לאישתמוטי אבל של עוף טהור מצי לאישתמוטי. **ולבדוק בסימנין דתניא כסימני ביצים כך סימני קרבי דגים.** [דף סד.] **ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגלגולת. ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה. שני ראשיה כדין או חדין טמאין חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון מבחוץ** ריי"ף כב. **וחלבון מבפנים טמאה חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת שרץ. א"ר זירא סימנים לאו דאורייתא. אלא למאי הילכתא קתני להו הכי קאמר שני ראשיה כדין שני ראשיה חדין ודאי טמאה** ואין סומכין על אמירת העובד כוכבים. **וכן חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ודאי טמאה. ראשה אחד כד וראשה אחד חד חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים משכחת לה טמאה ומשכחת לה טהורה אם אמר צייד של עוף פלוני טהור סמוך עיליה. בסתמא לא תסמוך עיליה.** משום דאיכא דעורבי דדמי לדיונה: **תניא אין מוכרין ביצת טריפה לעובד כוכבים אלא א"כ טרופה בקערה לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות** וסימני דגים אי דאורייתא אי דרבנן כתבתי בפרק אין מעמידין סימן מב. ומה שלוקחין האידנא ביצים מן העובד כוכבים אע"פ שאין אומרים של עוף פלוני טהור הוא. סומכין על זה שאין ביצי עוף טמא מצוי בינינו. ומה שאנו לוקחין מהן פת הנילוש בביצים ולא חיישינן דילמא ביצים טרופות היו ולקחן מישראל. דדוקא היכא דחזינן בהו טרופות חיישינן דאיכא ריעותא. דאין דרך שיטרוף העובד כוכבים ביצים שהוא רוצה למכור אלא תלינן ודאי שמישראל לקחן טרופות וטריפות היו אבל כל כמה דלא חזינן להו טרופות לפנינו לא חיישינן להכי וגם לא חיישינן שמא היה בהם דם. דרוב ביצים אין בהם דם ומעשים בכל יום שאנו אוכלין ביצה מגולגלת אע"פ שאין יכול לבדוק אם יש בהן דם. ור"ת ז"ל היה רוצה לאסור פת הנילוש בביצים משום בישולי עובדי כוכבים. אף לאותו שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים על פי הירושלמי דקאמר פת של עובדי כוכבים עמדו עליו והתירוהו. דכיון שנילושה במי ביצים אסורה משום שלקות של עובדי כוכבים. ולא היתה בכלל היתר פת. דשתי גזירות הן. פת היתה משמנה עשר דבר

דגזור בית שמאי ובית הלל וגזירת שלקות קדמה הרבה. דבפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לז.) בעי למימר דהוי דאורייתא. ומסיק דקרא אסמכתא בעלמא הוא. ובשמנה עשר דבר היו הכל בקיאין כדאמרינן בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לו.) שפשט איסורו בכל ישראל ולא היו טועין בזה לומר שהיתה מן התורה. אלא ודאי היו מקובלין בה איסור מדורות הראשונים וכסבורים לומר דמדאורייתא. ועוד האידנא אפילו הנוהגין היתר בפת של עובדי כוכבים נוהגין איסור בבישולי עובדי כוכבים. ומיהו נראה אע"ג דהלכה כמאן דאסר ביצה משום בישולי עובדי כוכבים דתניא כוותיה בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח.) מ"מ עיסה שנילושה בביצים אין לאסור דקמחא עיקר מדמברכינן עליו המוציא ומותר למי שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים וראיה מדאמרינן בפירקין קירבי דגים אין בהם משום בישולי עובדי כוכבים. ואי עבדינהו עובדי כוכבים כסא דהרסנא אסור. פשיטא מהו דתימא הרסנא עיקר קמ"ל דקמחא עיקר. משמע דאי הרסנא עיקר היה מותר אע"פ שהקמח מעורב בו ומטעם זה אין להתיר פשטיד"א של ישראל של דגים שאפאה העובד כוכבים לפי שהשמנונית הוא בעין על העיסה וגם שומן של דגים נאסר משום בישולי עובדי כוכבים קודם שנתערב בעיסה. ולא דמי לעיסה שנילושה בביצים שהביצים בטילין מתחלתן ולא נאסרו לעולם :

יום שלה

סב ת"ר גיעולי ביצים מותרים פירש בערוך כגון שהכה את התרנגולת על זנבה והפילה ביצים שלא נגמרו מלשון שורו עיבר ולא יגעיל איוב כא ואשמועינן דלא חשיבי כאבר מן החי אע"ג שנתלשו מן התרנגולת קודם זמנם **ביצים מוזרות נפש היפה** [דף סד:] **תאכלם:**

סג נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר אמר רבי ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה. פירש רש"י ז"ל אז אוכל את השאר אבל אם נתפשט הדם חוץ לקשר שדא תכלא בכולה. תני רבי דוסתאי אבוה דרבי אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא דם על חלמון שלה אפילו ביצה אסורה. מאי טעמא. דשדא תכלא בכולה. והא דקאמר נמצא על חלמון שלה היינו נמצא על קשר של חלמון. שודאי שנתפשט שם מקשרו של חלבון ונכנס לקשר של תלמון. ואפילו אין ניכר התפשטותו מקשר של חלבון כיון שנמצא על קשר של חלמון שהוא מכוון כנגד קשר של חלבון. בודאי מקשר של חלבון שהוא תחלת רושם יצירת האפרוח נתפשט ונתחלחל והגיע לקשר של חלמון. אבל אם נמצא על החלמון שלא על הקשר ואין ניכר שנתפשט מן הקשר ביצה מותרת. ור' ירמיה ורבי דוסתאי לא פליגי. ר' ירמיה השמיענו דבחלבון גופה יש חילוק דאם נמצא על הקשר הדם אסור והביצה מותרת. ואם נתפשט מן הקשר לחוץ אף הביצה אסורה. והוא הדין אם נמצא דם על החלבון או על החלמון שלא בא מן הקשר של חלבון הדם אסור. ורבי ירמיה ורבי דוסתאי לא קיימי אלא אאוכל הנשאר אבל הדם אסור בכל ענין. ורבי דוסתאי השמיענו דעל קשר של חלמון הוי כמו נתפשט מקשר של חלבון חוצה לו. זו היא שיטת רש"י. וקשה מהא דאמרינן בכריתות פרק דם שחיטה (כריתות דף כא.) יצא דם ביצים שאינו מין בשר ויצא דם דגים וחגבים שכולו היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם דגים וחגבים כל זמן שישנו עליהם וניכר שיצא מהם הוא הדין נמי דם ביצים. וי"ל דמדרבנן החמירו בדם ביצים גזירה אטו דם עוף שביצה נולדה ממנו. ומדאורייתא שרי אף אותו שהאפרוח נוצר ממנו דהיינו שעל הקשר. ואע"ג דהוי אפרוח לבסוף. מ"מ השתא מיהא לא מין בשר הוא שאין כאן עדיין בשר כלל אלא מדרבנן אסרו בין על הקשר בין חוץ לקשר. ועוד י"ל דדם שעל הקשר אסור מן התורה דחשוב מין בשר כיון שהאפרוח נוצר ממנו. והא דשרינן בכריתות היינו כשאין הדם על הקשר אלא במקום אחר. ומצוי הוא פעמים רבות אפילו לאלתר סמוך ללידת הביצה. ואין אותו הדם בא ליצירת האפרוח והאי דרבי ירמיה אזורק את הדם קאי וכשנמצא על הקשר מדאורייתא אסור חוץ לקשר אפילו מדרבנן שרי. ומה שפירש רש"י ז"ל דכשהוא חוץ לקשר הכל אסור. זהו כשישנו על הקשר ונתפשט ממנו תוץ לקשר הלכך לפי שיטה זו אם נמצא על הקשר של חלבון דם אסור מן התורה וביצה מותרת. ואם נתפשט מקשר של חלבון חוצה לו או נמצא על קשר של חלמון הכל אסור. ואם נמצא על החלבון או על החלמון שלא על הקשר לשינויא קמא הדם אסור מדרבנן ולשינויא בתרא אף הדם מותר. ורב אלפס ז"ל לא הזכיר קשר ורוצה לומר **זורק את הדם ואוכל את השאר. והוא שנמצא על חלבון שלה. אבל**

נמצא על חלמון שלה כולה אסורה. מאי טעמא משום דסריך בכולא. משמע דלדידיה דם לעולם אסור. ורבי דוסתאי לא חלק אלא בין חלבון לחלמון. דעל החלבון בכל מקום דם אסור וביצה מותרת ועל החלמון בכל מקום הכל אסור וטוב להחמיר לאסור בנתפשט חוץ לקשר כדברי רש"י ז"ל ועל כל החלמון כדברי רב אלפס ז"ל:

ריי"ף כב: **סד תניא כל השרץ השורץ** על הארץ לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם **דברי ר"א בן יעקב. ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי וכן הלכתא: אמר חזקיה מנין** לביצה טמאה שאסורה שנאמר **את בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא זו ביצתה שאסורה .** אפרוח של ביצים טרפות מותר. **מאי טעמא דכמה דלא מסרח לא גביל ובעידנא דקא גביל עפרא בעלמא היא** :

סה עוף הדורס טמא. [דף סה.] **תניא רבן גמליאל אומר דורס ואוכל בידוע שהוא טמא. יש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבט נקלף בידוע שהוא טהור. ר"א ברבי צדוק אומר מותחין לו חוט של משיחה אם חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא. שלש לכאן ואחת לכאן טהור. ר' שמעון בן אלעזר אומר עוף הקולט מן האויר טמא. והא צפרתא מקלט קלטה. אמר אביי קולט ואוכל מאיר קאמרינן. אחרים אומרים שוכן עם טמאים טמא. עם טהורין טהור. כמאן כרבי אליעזר דאמר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו. אפילו תימא רבנן בשוכן ונדמה קאמרינן** :

ריי"ף כג. **סו מתני' ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו. רבי יוסי אמר ושמו חגב:**

גמ' מאי רובו. אמר רב יהודה אמר רב רוב אורכו ואמרי לה רוב היקיפו אמר רב פפא הלכך בעינן רוב ארכו ורוב היקיפו. ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הזחל הזה מותר רבי אלעזר בר' יוסי אומר אשר לו כרעים ממעל לרגליו אע"פ שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן. ופליגי תנא דבי רב ותנא **דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל** דריש בכללי ופרטי ואייתר ליה סלעם לרבות ראשו ארוך. ואיתר ליה חגב לומר דבעינן שמו חגב. ותנא דבי רב לא דריש כללי ופרטי. אלא למינהו מרבה לכל אחד הדומה לו וליכא יתורא הילכך בעינן חמשה סימנין. וגם לא מצריך שמו חגב. הילכך נראה דהלכתא כתנא דבי רבי ישמעאל דמתניתין אתיא כוותיה דלא קתני אלא ארבע סימנים. ומתוך זה היה אומר הריב"ם ז"ל דרבי יוסי דמתניתין מפרש דברי ת"ק ולא פליג מדאכשר ת"ק בארבע סימנים ולא בעי אין ראשו ארוך א"כ סבר כתנא דבי רבי ישמעאל ואייתר ליה חגב לרבות שמו חגב. הלכך האידנא אפילו חגב הבא בארבע סימנים אין לאוכלו אלא במסורת עד שיהא מקובל ששמו חגב. וחגבים הללו אין טעונים שחיטה שהרי אחר דגים הזכירן הכתוב. זאת תורת הבהמה כמשמעה והעוף כמשמעו עוף ולא שרץ העוף דהיינו מינין קטנים. וכל נפש החיה במים אלו דגים. מכל נפש השורצת על הארץ אלו חגבים. כך כתב בעל הלכות. וכן מוכח בשבת בשילהי ר"ע שבת צ: דאמר חגב טמא אין מצניעין אותו לקטן דילמא מיית ואכיל ליה אבל חגב טהור אין לחוש. ובכריתות בריש דם שחיטה (כריתות דף כא.) אוציא דם חגבים שכולו היתר ומפרש דאינם טעונין שחיטה ובפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח.) אמר רב עובד כוכבים שהצית את האגם באור כל החגבין שבאגם אסורין ומפרש טעמא משום דלא ידעינן הי טמא והי טהור. אבל משום שלא נשחטו לא חייש:

סז מתני' ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת. ר' יהודה אומר שני קשקשים וסנפיר אחד אלו הן קשקשים הקבועים בו. סנפירין שהוא פורח בהם. ובתוספתא קובע לו מקום כשאין לו אלא קשקשת אחת. דקתני וכמה קשקשים יהיו לו. אחת תחת זנבו ואחת תחת לחייו ואחת תחת סנפיר שלו. רבי יהודה אומר וכו' ואו או קאמר ת"ק. ובתורת כהנים תניא אין לי אלא המרבה בקשקשים ובסנפירין כגון כטפא זו. מנין שאין לו אלאל סנפיר וקשקש אחת ת"ל קשקשת:

גמ' רבי יהודה אומר **וכו'** [דף סו.] **ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון** הסולתנין והאפין הרי זה **מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן הים כגון** אקונס ואפונס כספתיאס ואכספתיאס הרי זה **מותר. וכל שיש לו קשקשים** [דף סו:] **יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת:**

סח ת"ר ממשמע שנאמר **אכול את שיש לו שומע אני אל תאכל שאין לו. וממשמע שנאמר אל תאכל שאין לו שומע אני אכול את שיש לו. ולמה שנאן.**

לעבור עליו בעשה ולא תעשה. **את זה תאכלו מכל אשר במים מה** ת"ל שיכול הואיל והתיר במפורש והתיר בסתום מה **כשהתיר במפורש לא התיר אלא** בכלים אף **כשהתיר בסתום לא התיר אלא** בכלים **מנין לרבות בורות שיחים ומערות ששוחה ושותה** מהן ואינו נמנע ת"ל את זה **תאכלו מכל אשר במים.** ואינו חושש שמא יזדמן לתוך פיו תולעים שבמים. יש אמרים דוקא שוחה ושותה אבל בכלי אסור דילמא פריש אדופני דמנא וי"ל דאורחא דמילתא קתני והוא הדין בכלי נמי מותר ולא חיישינן דילמא פריש אדופני דמנא כל כמה דלא חזינא דפריש ולקמן בשמעתין משמע דכל

ריי"ף כג: היכא דאם פריש אסור חיישינן דילמא פריש. **והיכן התיר בכלים דכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. בימים ובנחלים הוא דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול. הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול.** אימא בכלים אע"ג דאית ליה לא תיכול. לא ס"ד דכתיב **וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים** ובנחלים מכל שרץ המים. בימים ובנחלים דלית ליה לא תיכול הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול. ואימא במים כלל בימים ובנחלים פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ימים ונחלים אין חריצין ונעיצין לא במים חזר וכלל. הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו. אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל. **במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש מים נובעין אף כל מים טבעין. מאי רבי** [דף סז.] **רבי חריצין ונעיצין לאיסורא. ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתירא. דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה. במים ריבה בימים ובנחלים מיעט במים חזר וריבה. מאי רבי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא. מא מיעט מיעט בורות שיחין ומערות להיתירא. תני מתתיה** בר יהודה **מה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתירא ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא. מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורין ככלים. ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים.** ופירשו התוספות דלתנא דבי רבי ישמעאל דדריש ריבה ומיעט וריבה מרבה לאיסור אפילו חריצין ונעיצין שאין נובעים ותנא דבי רב דדריש כללי ופרטי מרבה מתאכלו להיתירא אפילו חריצין ונעיצין כיון דאינן טבעין גם לפירוש זה נראה דהלכה כתנא דבי רב כי היתה שגורה בפי כל. והיא עיקר כנגד תנא דבי רבי ישמעאל. **אמר רב הונא לא לישפי איניש שוכרא בציבתא באורתא דילמא פריש ממנא לציבתא** והדר נפל למנא וקעבר **משום השרץ השורץ על הארץ. אי הכי בחביתא נמי דילמא פריש לדופני דמנא והדר נפיל. התם היינו רביתייהו. דתניא מנין לבורות שיחין ומערות ששוחה ושותה** מהן **ואינו נמנע ת"ל מכל אשר במים וניחוש דילמא פריש לדופני דבירא והדר נפל** לגויה. אלא היינו רביתייהו הכא **נמי היינו רביתייהו. א"ל רב חסדא לרב הונא תניא דמסייע לך. ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסננן: אמר שמואל קישות שהתליע** באביה אסור **משום** [דף סז:] **השרץ השורץ על הארץ.** לימא מסייע ליה דתני חדא על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ויתושין שבכלוסין ותולעים שבתמרים ושבגרוגרות ותניא אידך **כל השרץ השורץ על הארץ** להביא תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. מאי לא אידי ואדי בפירא והא באביה והא שלא באביה. לא אידי ואדי באביה והא בפירא והא באילנא גופיה. דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. ריב"א ורבינו תם ז"ל דקדקו מכאן דאין הלכה כשמואל דברייתא לא משמע כוותיה ובהלכות גדולות ובשאלתות דרב אחאי פסקו כשמואל. דאמר רב פפא לעיל בפירקין (חולין דף נח.) שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באביה אסור הני תמרי דכדי בתר תריסר ירחי שתא שרי. ואע"ג דגמרא מדקדק דלא כשמואל. היינו לפום ריהטא. ומיהו לשמואל יש לישבו ולפרש דתולעים שבעיקרי הזיתים היינו בזיתים בעודן מחוברין לקרקע. ומיהו גם לשמואל אין לאסור תולעים הנמצאים בפולין ובחמצי תחת הקליפה והקליפה משחרת עליהם מבחוץ וכשמסירין הקליפה מוצאים היבחושין תחתיהם לפי שהן מונחות במקום צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ כל זמן שלא ריחש וכן פירש רש"י ז"ל לעיל גבי קישות שהתליע באביה כיון דמהלכת התולעת בקישות המחוברת לקרקע הויא כמהלכת מל גבי קרקע אבל אותן שבשרביטין או בתוך הפרי אסורין לפי שרוחשין

ריי"ף כה. בתוכו. **במי רב יוסף פירשה ומתה מהו** בהתליע בתלוש מיבעיא ליה אם פירש מתוך הפרי לארץ ולא ריחשה שמתה מיד בנפילתה. ויש שגורסין פירש מת כגון שמת בתוך הפרי ולא מסתבר להסתפק בזה. מקצתה מהו. שהגיע מקצתה לארץ ומתה. לאויר העולם מהו. שקלטה בפיו מן האויר מהו. תיקו. במי רב אשי לגג תמרה מהו לגג גרעיניתה מהו מתמרה לתמרה מהו. תיקי. ואזלינן לחומרא:

סט אמר רב ששת בריה דרב אידי קוקיאני אסירי. מ"ט דמעלמא אתו. פירש"י תולעים שבכבד ושבריאה. וקשה לרבינו תם לאידך לישנא דשרי תקשה להו מברייתא דלקמן ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ואף על גב דמינה קגבלי. ור"ת פירש דבדגים מיירי כדאמרינן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עג:) גבי ההוא כוורא דמיילא ליה אכלה טינא לאוסיא. ומורני דבשרא אסירי. דכוורי שריא. הן תולעים הגדילים בין עור לבשר. **א"ל רבינא לאימיה אבלע לי ואנא אכיל אמר רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לרבינא מאי שנא מהא דתניא ואת נבלתם תשקצו ולרבות דרנים שבבהמה. א"ל הכי השתא בהמה בשחיטה הוא דמשתריא והני מדלא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימי. אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו וכי גבלי בהיתירא קא גבלי.** ודוקא הני דמחיים אסירי אבל תולעים הגדילים בבשר אחר שחיטה או בדגים או בגבינה מותרין. ואע"ג דפירשו ע"ג תמרה אסירי דמיקרי שרץ השורץ על הארץ. הנו מילי כשפירשו מחיים. אבל תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר אין לאסור. ולא חיישינן שמא פירשו מחיים חוץ לחתיכה. דמסתמא אותם שפירשו מחיים נפלו כשהדיחו הבשר ואלו נשארו בבשר ועתה יצאו. כ"כ רבינו ברוך ז"ל בספר התרומה. וראוי היה לחוש כשהם הבשר במים צוננים בקדירה אולי פירשו לדופני הקדירה ולאו היינו רבייתייהו ונהגו להתיר: **ת"ר כל הולך על גחון זה נחש. כל לרבות שלשול קטן. הולך על ארבע זה עקרב. כל לרבות את החפושית ואת הדומה לחפושית. מרבה רגלים זה נדל. עד כל לרבות את הדומה לו ואת הדומה לדומה.** גרסינן **באלו הן הלוקין דף טז: אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש. צרעה לוקה שש. פוטיתא לוקה ארבע דכתיב בדגים ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו** וכתיב בשרצים **אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. לא שנא דים ולא שנא דיבשה הרי תרי. וכתיב בההוא קרא נמי ולא תטמאו בהם הרי תלת וכתיב במשנה תורה וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו. אכל נמלה לוקה חמש** משום אל תשקצו את נפשותיכם ומשום לא תטמאו בהם ומשום **כל השרץ השורץ על הארץ** שקץ הוא לא יאכל ומשום לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם ומשום אל **תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ. צרעה לוקה שש הני חמשא** ואידך **וכל שרץ העוף:**

הדרן עלך אלו טריפות

פרק ד

א [דף סח.] **בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה מותר באכילה. הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי הוא כילוד חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה. מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכלל דבר שהיא גופה אסור ושאינו גופה מותר:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב ואבר עצמו אסור. דאמר קרא ובשר בשדה טריפה [דף סח:] כיון שיצא חוץ למחיצתו אסור פירוש והרי הוא כטרפה ואין היתר לאיסורו. **עולא א"ר יוחנן אבר עצמו מותר. ואותביה לרבי יוחנן וסלקא בתיובתא הילכך הלכתא כרב. במערבא מתני הכי רב אמר יש לידה לאיברים ור' יוחנן אמר אין לידה לאיברים.** פרש"י אין לידה לאיברים ואף מה שיצא מותר. מאי בינייהו בין לישנא קמא ללישנא בתרא. למיסר מיעוט אבר שבפנים. ללישנא קמא אליבא דרב אין אסור אלא היוצא. וללישנא בתרא כיון דיש לידה לאיברים אף מיעוט שבפנים חשוב כילוד ואסורה וקשה לפירושו דא"כ הך בעיא דהוציא העובר את ידו והחזירה הוא דלא כהילכתא דר' יוחנן איתותב לעיל דלרבי יוחנן כיון דהוי חזרה להתיר עצמו לאכילה כ"ש לענין העובר דלא הוי כילוד ועוד דהוה ליה למימר מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא כדאיתא בפ"ק דנדה דף ג. הילכך נראה כפירוש רב אלפס ז"ל דלהאי לישנא מודה ר' יוחנן דהאבר שיצא אסור ואין לו תקנה בחזרה ובעי מאי בינייהו בין רב לרבי יוחנן. למיסר מיעוט אבר

שבפנים לרב דאמר יש לידה אסור. ולרבי יוחנן דאמר אין לידה נהי דמה שיצא אסור מ"מ לא שדינן מיעוט מה שבפנים אחר רוב היוצא כיון דאין לידה ובזה פסק כרבי יוחנן דבהא מילתא לא איתיתב **וקיימא לן רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. והא** דאמר לקמן מאי טעמא דר' יוחנן הא אית ליה תקנתא בחזרה היינו אליבא דרבי יוחנן דלישנא קמא והא דתניא **בהמה המקשה לילד והוציא העובר ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה שחט את אמו ואח"כ החזירה אסור באכילה.** לא אאבר גופיה קאי אלא אמקום חתך קאי שאם הוציא העובר ידו **והחזירו ואח"כ שחט את אמו מקום חתך מותר ואם שחט** את אמו ואח"כ החזירו מקום חתך אסור. איבעיא להו לדברי האומר אין לידה לאיברים. **הוציא העובר את ידו** לחוץ והחזירה וחזר והוציא את ידו השנית לחוץ והחזירה עד שהשלים לרובו מהו מי אמרינן הא נפק ליה רובא או דילמא כיון דהדר הדר. אם תמצא לומר כיון דהדר הדר. **הוציא העובר ידו וחתכה** וחזר והוציא ידו וחתכה עד שהשלים לרובו מהו. מי אמרינן הא נפק ליה רובא או דילמא רובא בבת אחת בעי. ולא איפשיטא ועבדינן לחומרא. ומיעוט שבפנים אסור היכא דחתכו אבל אי הדור הדור. ומה שלא יצא מותר:

ב איבעיא להו מהו לחוש לזרעון ומסיק דמבעי ליה בעובר שהוציא ידו אם חלבו מותר. [דף סט.] חלב דעלמא לאו כאבר מן החי דמי ושרי ה"נ ל"ש. או דילמא התם אית ליה תקנתא לאיסורא בשחיטה הכא לית ליה תקנתא בשחיטה. תיקו. **חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה.** מאי טעמא דכתיב וכל בהמה מפרסת פרסה וגו' **בבהמה אותה תאכלו לרבות את הוולד:**

יום שלו

ג אמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בה דמות **יונה אסורה באכילה מאי טעמא** בעינן פרסות וליכא. אי הכי [דף סט:] **קלוט במעי פרה ליתסר הא תנא דבי רבי ישמעאל** כדברי רבי שמעון בן יוחי **אומר פרסה בבהמה תאכלו.** ודוקא דמות יונה שהיא אסורה אף כשיצא לאויר העולם לפי שאינו מתקיים אבל מצא בה בהמה גמורה שרגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל מותרת. דכיון דכשיצא לאויר חשיב מפריס פרסה להיותו ניתר בשחיטת עצמו כל שכן דחשיב פרסה להיותו ניתר בשחיטת אמו. דלא על חנם נקט רבי יוחנן דמות יונה ולא נקט עובר שרגליו דומים לרגלי יונה או שאין לו רגלים. אלא ודאי כל דבר שראוי להיות מותר לכשיצא לאויר העולם לא אמעוט מפרסה. והא דפריך אי הכי קלוט ליתסר אליבא דרבי שמעון דאסר ליה לכשיצא לאויר העולם פריך ולאו אליבא דרבנן. גרסינן בנדה פרק המפלת (נדה דף כד.) איתמר **בריה שיש לה** רי"ף כה. **שני גבין ושני שדראות רב אמר באשה אין ולד ובבהמה אסורה באכילה ושמואל אמר בבהמה מותרת באכילה ובאשה הוי ולד. במאי קמיפלגי בדרב חנן בר רבא** קמיפלגי. **דאמר השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות. רב סבר בריה בעלמא** ליתא **וכי אגמריה רחמנא למשה בסיני במעי אמו אגמריה ושמואל** סבר בריה בעלמא איתא **וכי אגמריה רחמנא למשה** בעלמא אגמריה ובמעי אמו שרי. **רב ירמיה סבר למיעבד עובדא כוותיה דשמואל א"ל רב נחמן מאי דעתך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא. דקא יהבת לה ימי טוהר. אלא עביד כרב דקי"ל הלכה כוותיה דרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא:**

ד מתני' מבכרת שהיא מקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים. יצא רובו ה"ז יקבר ונפטרה מן הבכורה:

גמ' איתמר יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים וחזר ויצא שליש אחר רב הונא אמר קדוש. רבה אמר אינו קדוש. רב הונא אמר קדוש קסבר למפרע הוא קדוש וכיון דנפקא ליה רובא איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוי קדוש ומאי דזבן לאו כלום זבן. רבה אמר אינו קדוש קסבר מכאן ולהבא הוא קדוש מאי דזבין שפיר זבין. נראה דהלכה כרבה. דפריך דף ע. לרב הונא ממתניתין דתנן [דף ע.] המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים מאי לאו מחתך ומניח ואי אמרת למפרע הוא קדוש אמאי משליך לכלבים הא קדיש. ודחיק לשנויי לא במחתך ומשליך. וסיפא דקתני יצא רובו יקבר משמע דוקא יצא רובו כאחת דחיק לשנויי בד"א במחתך ומשליך אבל מחתך ומניח נעשה כמי שיצא רובו ויקבר. ועוד מדקאמר סתמא דגמרא ת"ש יצא רובו הרי זה יקבר מאי רובו אילימא רובו ממש עד השתא לא אשמועינן דרובו ככולו. והיינו אליבא דרבה דאי לרב הונא טובא קמ"ל דמחתך ומניח הוי כיצא רובו בבת אחת : בעי רבא הלכו באיברים אחר הרוב

או לא. ומסיק דאם יצא רובו במיעוט אבר פשיטא דהוי כילוד דלא שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר רובא דאבר. ומיבעיא ליה ביצא חציו ברוב אבר אי שדינן ההוא מיעוט אבר דגואי בתר רוב אבר והוי כילוד או לא. ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא :

ה [דף עד.] **מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה בן** ח' חי או בן ט' **מת קורעו ומוציא את דמו מצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו דברי רבי מאיר** וחכ"א שחיטת אמו מטהרתו **ר"ש שזורי אמר אפילו בן חמש שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי בתוכה** [דף עד:] **טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו:**

גמ' וקי"ל כחכמים דאמרי שחיטת אמו מטהרתו. והוא שלא הפריס ע"ג קרקע וחלבו מותר אבל דמו אסור. ואם הפריס על גבי קרקע חלבו ודמו אסור. וטעון שחיטה מדרבנן דלא ליתי לאיחלופי דתניא **לענין גיד הנשה ונוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר"מ ר' יהודה אמר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר וקיימא לן כרבי יהודה. ולענין דמו איתמר. אמר ר"ש בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו. לדברי האוסר בחלבו אוסר בדמו. ור' יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו וקיימא לן כרבי יוחנן** ומיבעיא לן אי פודין בו פטר חמור אליבא דרבנן כיון דאמרי רבנן שחיטת אמו מטהרתו כבשרא בדיקולא דמי או דילמא כיון דרהיט ואזיל רהיט ואתי שה קרינא ביה מר זוטרא אמר אין פודין. רב אשי אמר פודין והלכתא כרב אשי:

הושיט [דף עה.] ידו למעי בהמה ותלש חלב מבן תשעה חי ואכלו רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה חדשים גרמי. ואפילו לרבי יהודה דשרי חלבו של בן תשעה היינו כשנשחטה אמו דניתר בשחיטת אמו. אבל קודם שחיטה חלבו כחלב בהמה וריש לקיש אמר חלבו כחלב חיה חדשים ואוירא גרמי. ואפילו לרבי מאיר דאסר הני מילי לאחר שחיטה ויצא חי לאויר העולם ולא כמו שפירש רש"י במתניתין דטעמא דרבי מאיר משום חדשים דאם כן בן תשעה מת היכי שרי ר"מ כולו חוץ מדמו והלא צריך לידע אמתי מת אי קודם שחיטה אי לאחר שחיטה. אלא ודאי אפילו מת אחר שחיטה מותר כל זמן שלא יצא חי לאויר העולם ואל תתמה לרבי יוחנן כיון דנקרא חלב בגמר חדשים למה ניתר בשחיטת אמו דיו לולד שיהא כאמו דאין שחיטתה מתרת חלבה י"ל דגזירת הכתוב הוא שהרי למדנו מוכל בבהמה תאכלו שאם חותך מן העובר מותר ואילו נחתך מן הבהמה אסור. ומה שדמו אסור לפי שהוא נבלע בכל הגוף וחשיב כדם האיברים שפירש של בהמה עצמה. וכתבתי כל זה אף על פי שאין נפקותא במחלוקותם לענין איסור והיתר דאף לר"ל אם אינו אסור משום חלב אסור הוא משום בשר מן החי. בשביל שכתב רבינו משה ז"ל בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות השוחט את הבהמה ומצא בה שליל כל חלבו מותר ואפילו מצא חי מפני שהוא כאבר מאמו. ואם שלמו לו חדשים ומצא חי אע"פ שלא הפריס על גבי קרקע ואין **טעון שחיטה חלבו אסור** וחייבין עליו כרת ומוציאין ממנו כל החוטין והקרומין שאסורין בשאר בהמות ונראה שהוא ר"ל דרבי יוחנן ור"ל פליגי בפלוגתא דרבי יהודה ודר' מאיר. דר' יוחנן כרבי מאיר ור"ל כרבי יהודה ופסק הלכה כרבי יוחנן. ולא נהירא כלל שיחלקו האמוראים. במחלוקת התנאים. אם לפסוק הלכה באו. לימא מר הלכה כמר ומר הלכה כמר. אלא ודא כל אחד ואחד אמר דבריו אליבא דכולי עלמא. והלכה כרבי יהודה דאמר חלבו מותר אפילו בבן תשעה חי:

אמר רבי אמי השוחט את הטריפה ומצא בה בן תשעה חי לדברי האוסר מתיר ולדברי המתיר אוסר רבא אמר אף לדברי המתיר נמי מותר. **מ"ט ארבעה סימנין אית ליה להא כל תרי מינייהו מכשר ליה:** [דף עה:] אמר רב משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע האב בן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא והוליד בן הולד אין לו תקנה. פירש רש"י דלית ליה לרב משרשיא הא דאמר רבא ד' סימנין אכשר ביה רחמנא ונראה דאית ליה שפיר הא דרבא היכא דלא מתכשר בשחיטת אמו כיון דטריפה היא ולא הועיל שחיטתו להתיר עצמה אז הוא מותר בסימנים דידיה. אבל הך פקועה שטהרתה שחיטת אמו הולד נמי כשחוט דמי. ואף על גב דהפריס על גבי קרקע טעון שחיטה לרבנן היינו דוקא לחומרא מפני מראית עין. אבל מדאריתא כשחוט דמי ואין לולד זה אלא שני חצאי סימנים:

ו אמר אביי הכל מודים בקלוט בן פקוע דמותר. מ"ט כל מעשה דתמיה מידכר דכירי אינשי. איכא דאמרי הכל מודים בקלוט בן קלוטה בן פקוע שמותר. מ"ט כל תרי תמיהי מדכר דכירי אינשי. ונראה דמילתא דרבנן היא והלכה אף כלישנא קמא. אדא בר חבו הוה ליה בר

פקוע דנפל עליה דובא. אתא לקמיה דרב אשי א"ל זיל שחטיה. ואע"ג דסבר כרבנן לא אסר ליה משום דרוסת הזאב. דדוקא בשחיטה גוור דילמא אתי לאיחלופי בשאר בהמות כשרואין שאכל אותו בלא שחיטה. אבל טריפות דידיה לא מפורסם כולי האי. ויש שדוחין ואומרים דלא מיטרפא בדריסת הזאב בגסה. ולא נהירא דלא על חנם נקט ונפל דובא עליה אלא להשמיענו דאין לחוש לטריפות. וכן משמע מתוך פירוש רש"י שפירש הזאב טרפה ולא היתה יכולה עוד לחיות. ומיהו נראה אם לא שחטה כראי כגון ששהה או דרס או החליד או הגרים או שחט בסכין פגומה כאילו לא שחט דמי כיון דהצריכוהו שחיטה שחיטה מעלייתא בעינן ולא דמי לשאר טריפות:

רי"ף כה: ז [דף עו.] **מתני' בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טריפה. וכן שניטל צומת הגידין. נשבר העצם אם רוב בשר קיים שחיטתו מטהרתו. אם אין רוב בשר קיים אין שחיטתו מטהרתו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב אמר ר' חייא למטה למטה מן הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה ובאיזה ארכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש. עולא אמר רבי אושעיא כנגדו בגמל ניכר אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא כנגדו בגמל ניכר היינו דקתני וכן שניטל צומת הגידין אלא לדידך מאי **וכן שניטל צומת הגידין א"ל** תנא רכובה בלא צומת הגידין צומת הגידין בלא רכובה רב פפא מתני הכי א"ר יהודה אמר רב אמר רבי חייא **למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין למעלה למעלה מן הארכובה** וכן שניטל צומת הגידין ורכובה עצמה כדעולא. רש"י פסק כלישנא קמא דרב לחומרא דאמר דרכובה דמתניתין היא הארכובה הנמכרת עם הראש ולמעלה מארכובה התחתונה כל מקום שחותך טריפה. וכן ניטל צומת הגידין בלא רכובה דלא חזינן דחזר ביה רב ולקמן פסיק הלכה הכי בנשבר העצם וכל שכן בנחתך לגמרי ופסק זה לא היה נראה לריב"א כי אמר דטפי מוכח כלישנא בתרא חדא דהא אתותב רב ללישנא קמא ועוד דרב פפא דהוא בתראה מתני למילתיה דרב כמו עולא ומה שהביא רש"י ראה דשלחו מתם כלישנא קמא אינה ראיה דלא פירש לקמן באיזה רכובה איירי אלא דמסתבר ליה לרש"י דרב ושמואל פליגי למעלה מארכובה התחתונה דלא מסתבר דשמואל יכשיר למעלה מן הארכובה העליונה אם אין רוב בשר קיים ואין ראיה דשמואל מפליג בין נחתך לנשבר ומכשיר אף למעלה מן הארכובה העליונה דלישנא בתרא דרב ארכובה העליונה כמו ארכובה התחתונה ללישנא קמא והעיד ריב"א על רבינו יצחק בר רבי יהודה שהורה הלכה למעשה והכשיר בהמה שנחתכו רגליה לגמרי בין צומת הגידין ורכובה העליונה וכן סובר רב אלפס ז"ל שלא הביא בהלכותיו אלא לישנא בתרא דרב והקשה הרמב"ן ז"ל א"כ אם נחתכו הגידין יחתוך כל הרגל למעלה מצומת הגידין ותחזור להכשירה. ותירץ דאין הכי נמי דחזרה להכשירה אלא ודאי אם שחט אחר שנטלו צומת הגידין טריפה שהרי יש בה מכה שאינה חיה בה ואע"פ שאם היה חותך הרגל למעלה היתה חיה בה השתא מיהא באותו ענין שהטריפות בא בה אינה חיה אפילו בבירור סמנין אבל אם חתך למעלה מצומת הגידין קודם שחיטתה וחיתה ואח"כ שחטה לא נטילת הגידין היא זו אלא חתוכת רגליה למטה מן הארכובה וכשירה. וא"ת כבר התחילה מכה זו להכניס בה מיתה. מסוכנת היא ולא טריפה. וכשירה וכן מצינו טריפות נכשרות ריאה שניקבה ולא סביך בבישרא טריפה חזרה ונסבכה הוכשרה. ודעת רחוקה היא זו שטריפה תחזור להכשירה בידי אדם אלא מיד כשנחתכה בצומת הגידין מתה היא. ואילו חתכה מתחלה למעלה היתה חיה. אבל אחר שנחתכה בצומת הגידין שוב אין לה תקנה שכבר נכנס בה חולי הטריפות ואין להן תקנה בתוספת ברוב ולא דמי לריאה שמעצמה עומדת ומתחיל להסתבך. ובספר התרומה פסק כרש"י וכן נוהגין באשכנז ובצרפת. והיכא דנחתך הרגל בארכובה בין הפרקים ראיתי מפרש שהתירו ולי נראה לאסור. משום דאיכא לאקשויי מדיוקא דרישא לדיוקא דסיפא. דברישא קתני מן הארכובה ולמטה כשירה הא בארכובה עצמה טריפה ובסיפא קתני מן הארכובה ולמעלה טריפה דמשמע הא בארכובה עצמה כשירה. חדא מינייהו דוקא ואידך לא דוקא ואזלינן לחומרא. וכן פרש"י לעיל בפ' אלו טריפות (חולין דף נז.) גבי צנא דאנקורי שנשתברו רגליהן בארכובה או **למעלה מן הארכובה ואין העצם יוצא לחוץ.** אלמא בתוך הארכובה ולמעלה מן הארכובה דין א' להם ועוד

מדקאמר ובאיזו רכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש אלמא העצם התחתון הוא הנקרא ארכובה. ולמטה מן הארכובה דקתני היינו מהתחלת הארכובה ולמטה. ולמעלה מן הארכובה היינו מסוף הארכובה ולמעלה. והשתא לא קשה דיוקי דמתניתין אהדדי. וכן
ריי"ף כו. לעולא עצם האמצעי נקרא ארכובה: ואלו הן צומת הגידין פירש"י מהיכן מתחיל והיכן כלה כח חיות הגידין. רבא אמר רב אשי דאגרמא ולבר. פי' משיוצאין הגידין מן העצם ולחוץ ונכנסים בבשר. כי בתחלת עצם האמצעי סמוך לארכובה הוא ערום בלי בשר ואין בו דין צומת הגידין עד שנכנסו לבשר רבה **בר רב הונא א"ר** אשי דאגרמא ולגיו. פירש רש"י שאין נקרא צומת הגידין אלא במקום שאדוק בעצם ויותר נראה לפרש דכל חד וחד מוסיף אחבריה כההוא דאמר דעילוי ערקומא דמוסיף אהני קמאי דהיינו **היכא דפרעי. טבחי. א"ר יהודה אמר** שמואל צומת הגידין שאמרו מקום שהגידין צומתין ועד כמה א"ל ההוא מרבנן ור' יעקב שמיה מקום **שהגידין צומתין עד מקום שמתפשטין. וכמה אמר אביי ארבעה בטדי בתורא.** פירש רש"י ארבעה אצבעות. והרמב"ם ז"ל כתב שש עשרה אצבעות וכן פירש"י ז"ל לעיל (חולין דף נב) אמנם לפנינו ברש"י איתא בטדי אצבע ועיין היטב בהרא"ש לעיל פרק א"ט סימן לב כמלא בטדא ארבע אצבעות. ושיעור זה הוא בשור הגדול. **בדקה מאי. אמר אביי בליטי קודם שיבלע בבשר הוי צומת הגידין. בליעי לא הוי צומת הגידין. אשוני הוו צומת הגידין. רכיכי לא הוו צומת הגידין. אלימי הוו צומת הגידין. קטיני לא הוו צומת הגידים חוורי הוו צומת הגידין לא חוורי לא הוו צומת הגידין. מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אע"ג דלא הוי חוורי.** פירש"י קי"ל בכל דוכתא כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה ואודיתא. וכן כתוב בסדר תנאים ואמוראים. ורבינו חננאל ז"ל כתב דקי"ל בכל דוכתא **כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה וחוורי.** וכן כתב רב אלפס ז"ל וסימניך הפך לבן. [דף עו:] **אמר אמימר משמיה דרב זביד** תלתא חוטי הוו תרי קטיני וחד אלימא. **איפסיק אלימא אזדא רוב בנין. איפסיק קטיני אזדא רוב מנין. מר בר רב אשי מתני לקולא. איפסיק אלימא הא איכא רוב מנין איפסק קטיני הא איכא רוב בנין והילכתא כוותיה. בעופא שיתסרי** חוטי הוו ואי איפסק **חד מינייהו טריפה. אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא אייתו לקמיה עופא בדיק ואשכח חמיסר. הוה חד דהוה שניא מחבריה נפציה ואשכח תרין: אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין** ברובו. מאי רובו רוב אחד מהם. פירוש אם נפסק רובו של אחד מהם טריפה. איכא דאמרי מאי רובו רוב כל אחד. **כי אמריתא קמיה דשמואל אמר מכדי תלתא הוו הא איכא תילתא דכל חד וחד. מסייע ליה** לרבנאי דאמר רבנאי אמר שמואל
ריי"ף כו: **צומת הגידין שאמרו אפילו לא נשתייר בהן אלא כחוט הסרבל כשירה.** ורב אלפס ז"ל לא הביא אלא לישנא בתרא דרב ואע"ג דבשל תורה הוא וראוי להחמיר כלישנא קמא אלא שא"א דקי"ל כמר בר רב אשי דמכשר ברוב בנין או ברוב מנין. וכן צריך ליישב לישנא בתרא דרב כמר בר רב אשי. והכי פירושו מאי רובו רוב כל אחד ואחד מן החוטין שהיא נטרפת בהן. כגון אי אפסק אלימי ונשתיירו קטיני ונפסק רובן טריפה. וכן אפסיק קטיני ורוב אלימי טריפה. ולאפוקי מדשמואל דאמר אפילו לא נשתייר אלא כחוט הסרבל כשירה. אבל אין לפרש כפשטיה דרב דבעי רוב כל אחד ואחד. דא"כ הוי דלא כמר בר רב אשי. אם לא שנאמר דרוב כל אחד ואחד גריע מרוב בנין או מרוב מנין. והא לא מסתבר כלל דפשיטא דלמר בר רב אשי אם נשתייר רוב אלימא או רוב תרי קטיני כשר דרובא ככולו וכל שכן **רוב כל אחד ואחד.** וכאשר פירשנו שמועה זו כן קבלה רש"י מפי רבותיו גאוני עולם רבינו יצחק סגן לויה מויטר"י ורבינו יצחק בר יהודה ורבינו יעקב בר יקר ז"ל שצומת הגידין הוא מחוץ לארכובה והזנב טפל עליהם. וכן בעוף. עד שעמד חכם גדול הראב"ד ז"ל ומתוך פלפולו סמך על מראת עיניו ומשמוש ידיו וחלק על קבלתם להכשיר את הטריפות ולהטריף את הכשר. ואילו היה אמר לנו שהיה מקובל מרבותיו כך היינו אומרין זו וזו קבלה. אבל מסברת לבו פירש שרבא ורבה בר רב הונא נחלקו במקום צומת הגידים. רבא אמר דאגרמא ולבר כלומר מחוץ לעצם. ורבה בר רב הונא דאמר דאגרמא ולגיו מבפנים לעצם לצד חלל הבהמה. **ורבא בריה דרבה בר רב הונא** לא נחלק עליהם אלא דיבר בענין אחר להורות לנו מקום התחלת הגידין ופסק כמאן דאמר דאגרמא ולגיו. והביא ראיות שאין בהם ממש ואינם כדי לכותבם כי כל ראיותיו וסברותיו למראה עיניו ישפוט ואנו בדקנו

ומצאנו הדבר להפך. לכן אין לסמוך על חכמתו ולעקור קבלת חכמי הש"ס שהיו מקובלים מרבותינו. וגם רב אלפס ז"ל לא הביא בהלכותיו ההיא דאגרמא ולבר ודאגרמא ולגיו ואם היה מקובל כסברת הראב"ד ז"ל איך לא היה כותב דבר שהטריפות תלוי בו והיה פוסק הלכה כמאן. אלא ודאי דבר פשוט הוא שצומת הגידין היא מבחוץ. וידוע הוא שכח הבהמה וחזקתה וחיותה תלוי בגידין שבחוץ ועל זה לא נסתפק אמורא וחכם. וכל האמוראים לא דברו אלא על מקום התחלתן וסיומן. ולכך הביא רב אלפס ההיא דעלוי ערקומא להורות לנו על מקום התחלתן לאפוקי ממאן דאמר דערקומא גופא. ואגרמא לגיו ואגרמא לבר לא הביא כי הביא ההיא דשמואל במקום שהגידין צומתין עד מקום שמתפשטין וכל אתן סימנים אחרים שמורים לנו על סיומן וההיא דאגרמא לגיו ואגרמא לבר בכללן הלכך לא הוצרך להביאן. ואם נשבר העצם במקום צומת הגידין ונקשר ונתרפא יפה יש פנים לאסור דאילו הובא העוף לפנינו קודם שנקשר העצם היינו צריכין לבדוק בשיתסר חוטי. ואם כן אע"פ שנקשר העצם מכל מקום בדיקה צריך עדיין. ומי שאינו בקי לבדוק צריך להטריפו. ור"י לא רצה לומר בו לא איסור ולא היתר. כי אמר שהיה בעיר דמד"ו בצרפת כשאירע הדבר לפני ר"ת ולא ידע מה הורה בה וכמדומה לו שאלמלי יצא הדבר לאיסור היה נשמע בעיר. וגם היתר לא רצה להורות בו. וה"ר שמואל מאיבר"א אמר בשם ריצב"א שאם לא נשתנה בשר שעל הקשר במראיתו אז ודא נתרפא יפה. ואם נשתנה יש לחוש. ורבינו שמשון כתב שאם אירע הדבר בין השמשות של ערב שבת שאי אפשר להכין אחרת היה מתיר ולא בענין אחר. ומאחר שהיה הדבר מפוקפק בעיני אלו הגדולים נכון להחמיר בדבר:

ח נשבר העצם וכו' אמר רב נשבר העצם למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לא זה וזה אסור. למטה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. ושמואל אמר בין למעלה בין למטה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. והלכתא כוותיה דרב. דשמואל נמי הדר ביה לגבי רב. ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו כשירה ואם לאו אסורה. **מאי רובו כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן רוב עוביו ואמרי לה רוב היקיפו. אמר רב פפא הילכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב היקיפו** פירש רש"י רוב עוביו שלא יצא רוב עובי השבירה לחוץ אלא מיעוט העצם נגלה ורובו נכסה. ורוב עוביו של עצם לא מעלה ולא מוריד. ואם רוב היקף הבשר שסביב העצם על השבר קיים אפילו נהפך חלל העצם לצאת דרך נקב קטן כשר. ואם רוב היקף העצם שסביב השבירה מגולה אפילו פונה בליטות ראש השבירה לצד הבשר הקיים והרי כל חלל העצם נכסה אפילו הכי טריפה ואנו בעינן רוב עוביו נכסה שלא יצא רוב חלל דרך נקב הבשר. ושיהא רוב ההיקף הבשר שעל השבר קיים. כך פירש"י ז"ל ולדבריו אין הדבר תלוי ברוב בשר כלל כי לפעמים יצא ראש העצם הנשבר דרך נקב קטן. ועוד אין אדם יכול לעמוד על טריפות זו כי העצם לפי משמושו יצא ויחזור. והטריפות תלוי במה שהיא בחיי הבהמה. הילכך נראה שאין הדבר תלוי ביציאת העצם אלא ברוב בשר קיים וחופה את רוב העצם. אלא דפליגי אי משערינן ברוב עוביו או ברוב היקיפו. דלפעמים אין העצם עגול ממש אלא רחב מצד אחד והולך ומצר מצד אחר. וכשהוא הולך ומצר הרבה ורוב היקיפו הוי טפי מרוב עוביו ואז בעינן רוב היקיפו כשהוא הולך ומצר הרבה וכשהוא מצר מעט אז רוב עוביו טפי מרוב היקיפו. ורוב בשר קיים דמתניתין היינו עור ובשר חופין את רובו דברייתא. אלא דברייתא מפרשא טפי. אמר עולא א"ר יוחנן עור הרי הוא כבשר. א"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור מצטרף לבשר דהא **עור ובשר חופין את רובו** קתני. א"ל אנן או עור או בשר תנן. איכא דאמרי אמר עולא א"ר יוחנן עור מצטרף לבשר אם חציו עור וחציו בשר מצטרפין יחד להגין. א"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור משלים לבשר אם הרוב מן הבשר מיעוט העור משלימו לרוב היקף א"ל אנא עובדא ידענא דההוא בר גוזלא דהוה בי רבי יצחק נפחא ועור מצטרף לבשר הוה ואתא לקמיה דרבי יוחנן ואכשריה. א"ל בר גוזלא קאמרת שאני בר גוזלא דרכיך. ונראה דהילכתא כלישנא בתרא ולחומרא. וכרב נחמן דאמר דווקא משלים ולא מצטרף. דהא עולא גופיה מכללא דההוא עובדא הוה שמיע ליה ולא שמע מרבי יוחנן בפירוש שהיה אומר עור מצטרף לבשר. ומההוא עובדא ליכא למישמע דהא דחי ליה

שאני בר גוזלא דרכיך והוא הדין כל עוף שכן כתב רבינו חננאל ז"ל שאני בר גוזלא דרכיך וכיון דרכיך הוי כבשר אבל בבהמה לא. ומלשונו משמע דלא מפיק ליה אלא בהמה. והרמב"ם ז"ל פסק כלישנא קמא ולא נהירא. ואי משום דסתמא דגמרא מייתי בתר הכי מילתא דעולא [דף עו.] עור הרי הוא כבשר למיפשט בעיא דניטל שליש התחתון. אע"ג דלא קי"ל כעולא מייתי שפיר. דכיון דלעולא אפילו ניטל כל הבשר ולא נשאר רק העור מגין כל שכן דלדידן שני שלישי הבשר מגינין. וגידין שסופן להקשות מסקינן דאינן מגינין דהא הדר ביה רבי יוחנן לגבי דריש לקיש: **ההוא נשבר עצם ויצא לחוץ דאשתקל קורטיתא מיניה.** פירוש נפל ממנו קצת מן העצם והיו עור ובשר חופין את כל רוב העצם אף כשהיה שלם ונסתפק אביי אם מעלה ארוכה לפי שנחסר מן העצם ופשט רבא דמה לי איתיה מה לי נפל כיון שעור ובשר חופין את רובו מעלה ארוכה אע"פ שחסר העצם. א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו מתרוסס או מתמסמס מהו ועלתה בתיקו. איבעיא להו ניקב מהו נסדק מהו נקלף מהו ניטל שליש התחתון מהו ועלתה בתיקו. ובכולהו אזלינן לחומרא. אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן נקדר כמין ארובה מהו ופשטינן ליה מהא דאמר רב יהודה אמר רב דבר זה שאל רבי לחכמים וחכמים לרופאים ואמרו מסרטו בעצם ומעלה ארוכה. אמר רב פפא והוא דקניא גרמא דידיה:

יום שלז

ט מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה. ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבילות. חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבילה. שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה. סימן ולד באשה כך סימן ולד **בבהמה. מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים. ובמוקדשין תקבר. אין קוברין אותה בפרשת דרכים**

ריי"ף כז. **ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי:**

גמ' [דף עז:] א"ר אלעזר לא שנו אלא כשאינה קשורה בולד אבל קשורה בולד אין חוששין לולד אחר. ורבי יוחנן אמר אין לנו אלא שליא בלא ולד אבל יש עמה ולד בין קשורה בולד בין אינה קשורה בולד אין חוששין לולד אחר. והלכתא כרבי אלעזר דתניא כוותיה המפלח מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן בזמן שקשורה בהן אין חוששין לולד אחר. אין קשורה בהן הריני מטיל עליה חומר שני וולדות. שאני אומר שמא נימוח שפיר של שליא ושמא נימוח שליתו של שפיר זה:

י ואין תולין אותו באילן וכו'. **אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. דתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים טוענו באבנים כי היכי דליכחוש חיליה וסוקרו בסיקרא** [דף עח.] **כי היכי דלחזייהו אינשי וליבעי עליה רחמי. כדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים:**

הדרן עלך בהמה המקשה

פרק ה

א אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין:

גמ' ת"ר [דף עח:] **אותו ואת בנו נוהג בנקיבות ואין נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקיבות. מ"ט דרבנן דתניא יכול יהא אותו ואת בנו נוהג** בין בזכרים בין בנקיבות **ודין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים לא חייב אלא בנקיבות אף כשחייב באותו ואת בנו לא חייב אלא בנקיבות. לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה בו מזומן כשאינו מזומן. תאמר באותו ואת בנו** הואיל ועשה בו **מזומן כשאינו מזומן יכול יהא נוהג בזכרים ובנקיבות. ת"ל אותו אחד ולא שנים.** ומאחר שחלק הכתוב זכיתי בדין. **חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים** בנקיבות **ולא בזכרים אף כשחייב באותו ואת בנו אינו נוהג אלא בנקיבות ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע** זכרים ולא נקיבות **הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו** וחנניא [דף עט.] כתיב אותו דמשמע זכר וכתיב בנו מי שבט כרוך אחריו דמשמע נקיבה הילכך נוהג בין בזכרים בין בנקיבות: **א"ר הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא.** תנן רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהם חמור מותרים זה בזה הנולדים מן החמור אע"פ שאביהם סוס מותרים זה בזה. אבל הנולדים מן החמור והנולדים מן הסוס אסורין זה בזה. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לרבי יהודה דאין חוששין לזרע האב. או

דלמא ספוקי מספקא ליה. למאי נ"מ למשרי פירי עם האם. אי אמרת מיפשט פשיטא ליה פירי עם האם שרי. ואי אמרת מספקא ליה פירי עם האם אסור. תא שמע דא"ר הונא בריה דרב יהושע הכל מודים שפירי עם האם אסור. ש"מ ספוקי מספקא ליה שמע מינה:

ב א"ל רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודנייתא לריספקי עיין בהנך דדמיין **להדדי ועייל. אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא.** מאי סימני'. כי הא דאמר אביי עבי קליה בר חמרא צייל קליה בר סוסיא. וא"ר פפא רבה אדניה וזוטרא גנובתיה בר חמרא. זוטרא אדניה ורבה גנובתיה בר סוסיא. כל הני אמוראי דיהבי בהו סימנא וכן רבי אבא סברי כרבי יהודה. וכן בפרק בתרא דכתובות דף קיא: קאמר **יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כרבי יהודה בפרידות.** וגם מדמתרגמינן ושור או שה ותורתא או שיתא לה ולברה משמע דאינו נוהג בזכרים ומיהו אשכחן סתם משנה כחנניא בבכורות בסוף אלו מומין מומין אלו דמ"ה: דתנן ואלו כשרים באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו ומוקי לה בגמ' כחנניא ושמואל פוסק בשמעתין כחנניא. ועוד דבפרק השואל דף צה: פליגי אביי ורבא אביי סבר כרבי באשעיא ומתרץ קראי כרבי אשעיא. רבא סבר כר' יונתן ומתרץ קראי כרבי יונתן. אלמא הילכתא כרבי יונתן דהילכתא כרבא לגבי אביי. ולעיל אוקימנא דחנניא כרבי יונתן מיהו אפילו אס הלכה כרבי יהודה כדפסקינן בכתובות הא מסקינן דלרבי יהודה [דף עט:] מספקא ליה אי חוששין לזרע האב אי לא. הילכך אם ברור לן **שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד.** והאי דקתני במתניתין אמה מכרתי לשחוטה ארחא דמילתא קתני דהאם ידוע אבל האב אינו מצוי כל כך שיהא ידוע ובעל הלכות פסק דליתא לדחנניא בענין אותו ואת בנו וכן בשאלתות וכן רב אלפס זכרונו לברכה. ומסתברא כדפרישית כיון דמסקינן דלרבי יהודה מספקא ליה:

ג תנו רבנן אותו ואת בנו נוהג בכלאים ובכוי רבי אליעזר אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל אותו ואת בנו נוהג בו. בכוי אין אותו ואת בנו נוהג בו. וא"ר חסדא הכל מודים בצבייה ובנה תייש שפטור שה ובנו אמר רחמנא ולא צבי ובנו. הכל מודים בהיא תיישה ובנה צבי שחייב שה אמר רחמנא ובנו כל דהו ופליגי בין בתייש הבא על הצבייה בין בצבי הבא על התיישה

רי"ף כז: וילדה בת ואותה בת ילדה בן ושחיט לה ולברה ובין [דף פ.] לרבנן ובין לר"א מספקא להו אי חוששין לזרע האב אי **אין חוששין לזרע האב** וקמיפלגי בשה ואפילו במקצת שה. רבנן סברי שה ואפילו מקצת שה ור"א סבר שה ולא מקצת שה. ופליגי בתייש הבא על הצבייה ולאיסורא. ובצבי הבא על התיישה ולמלקות. והלכה כרבנן. ורב אלפס ז"ל לא הביא בהלכות משום דאמרינן ב"ק דבכורות דף ז. א"ר יהושע בן לוי לעולם אינה מתעברת טמאה מן הטהורה ולא טהורה מן הטמאה. ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה. ולא בהמה מן החיה ולא חיה מן הבהמה. חוץ מרבי אליעזר ומחלוקתו. והלכה כרבי יהושע בן לוי דלא אשכחן אמורא דפליג עליה. ועוד דפריך התם ממילתיה דריב"ל אהא דקאמר ואיזו זה טמא שנולד מן הטהור ועבורו מן הטמא. ומי מיעברה והאמר ריב"ל וכו'. ומשני רבי ירמיה דאיעבר מקלוט בן פרה ואליבא דר"ש. ואנה ראה דבטמאה וטהורה הלכה כמותו אבל לא בבהמה וחיה. כדתניא התם דף ח. כל שתשמישן ועיבורן שוין יולדין ומגדלין זה מזה. ובחיה ובבהמה אפשר דהלכה כר"א ומחלוקתו ועיזי דבאלא קיימא לן כאמימר דשרי תרבייהו: תנן כלאים פ"ח מ"ו שור הבר מין בהמה. רבי יוסי אומר מין חיה. ופסק הרמב"ם ז"ל כרבנן ויש ספרים שכתוב בהם א"ל רב אחא בריה דרב איקא ודלמא מינא דתאו נינהו. אלמא דהני אמוראי בתרא סברי דתא דמתרגמינן תורבלא חיה הוא: [דף פא.]

אותו ואת בנו נוהג בבהמה ואינו נוהג בחיה ובעוף. דת"ר ת"כ פ' אמור שור ולא חיה. **והלא דין הוא ומה אם בהמה** שאין במצות כסוי **הרי היא במצות אותו ואת בנו. חיה שהיא במצות כסוי אינודין שתהיה במצות אותו ואת בנו ת"ל שור ולא חיה. שה ולא עופות. והלא דין הוא ומה** בהמה שאין **באם על הבנים הרי במצות אותו ואת בנו. עופות שהיא באם על הבנים אינו דין שיהיו באותו ואת בנו. תלמוד לומר שה ולא עופות:**

מתני' השוחט ונמצאת טריפה השוחט לעבודת כוכבים [דף פא:] השוחט פרת חטאת ושור הנסקל ועגלה ערופה ר"ש פוטר וחכמים מחייבין השוחט **ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו:** רי"ף כח.

ד [דף פב.] **שנים שלקחו פרה ובנה זה שלקח ראשון ישחט ראשון** :

גמ' תוספתא הלוקח מבעל הבית הוא קודם לבעה"ב שמתחלה לא לקחו אלא על מנת כן. הלכך כשמכר בעה"ב לשני מכר לו כל זכותו שהיה לו בו. אבל לקחו משנים האחרון יכול לשחוט תחלה: **אמר רב יוסף לענין דינא תנן תנא אם קדם השני** הרי זה זריז ונשכר. זריז דהא לא עבד איסורא. ונשכר דקאכיל בשרא:

ה כתב בעל הלכות דהשוחט אותו ואת בנו לא יאכל האחרון בו ביום. ורבותינו ז"ל אומרים שדקדק מכאן דמשמע הא אם לא קדים עביד איסורא ולא אכיל בשרא. ואם לא שחט אחר ששחט הראשון לא עבד איסורא. ואם שחט ועבד איסורא קאכיל בשרא. והיאך תמצא שתיהם ביחד. אלא ודאי אם קדם הראשון ושחט השני אח"כ איכא תרתי דעביד איסורא ולא אכיל בשרא אותו היום. עוד כתב בהמה שנשחטה אמה היום ונתערבה באחרות וצריך לשחוט מהן בו ביום כיצד יעשה מכה אותן וטורדן וכל הפורש מן הרוב הוא פירש. ושנים הנותרים אסור לשוחטן עד למחר:

מתני' השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים. שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג ארבעים. שחטה ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים. שחטה ואת בת בתה ואח"כ שחט את בתה סופג ארבעים. סומכוס אומר משום ר"מ סופג שמונים:

גמ' תניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ואת בנו. בנו ואותו מניין. כשהוא אומר לא תשחטו הרי כאן שנים. הא כיצד אחד השוחט את הפרה ואחד שוחט את אמה ואחד שוחט את בתה שנים אחרונים חייבין:

ו תניא [דף פג.] **בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט. ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין ריוח.** אבל אם יש **ריוח אין צריך להודיעו. ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיעו. שהדבר ידוע ששניהם שוחטין ביום אחד.** פירש רש"י בזמן שאין ריוח שמכר האם היום. אבל בזמן שיש ריוח כגון שמכר הראשונה אתמול והשניה היום אני אומר שמאתמול שחט את הראשונה. והרמב"ם ז"ל פירש בענין אחר. במה דברים אמורים שצריך להודיעו שראה זה שלקח באחרונה נחפז לקנות והוא בסוף היום שחזקתו שהוא שוחט עתה. אבל אם היה ריוח ביום אינו צריך להודיעו שמא לא ישחוט עד למחר. ונראה שנדחק לפרש משום דאימתי דרבי יהודה קאי אמוכר בערב יו"ט דקאמר ת"ק ועלה קאמר רבי יהודה אימתי ולפרש דברי תנא קמא ולחלק במוכר בערב יו"ט עצמו בין שיש ריוח ובין אין ריוח. ולא מסתבר כלל כפירושו. דאם היה נחפז לקנות בסוף היום למה נאמר שישחוט היום יותר ממה שקנה בבקר. אדרבה איפכא מסתברא הקונה בערב אין לו זמן לשחוט ולהפשיטו ולצורך מחר הוא קונה ומה שהוא נחפז לקנות לפי שבי"ט לא יוכל לקנות. ואפשר שהתנא קמא לא דבר בפירוש במוכר בערב יו"ט דוקא. והייתי יכול לפרש דבריו בארבעה פרקים הללו סתם קונה בהמות בזמנים הללו קונין על מנת לשוחטן בעיו"ט. ואף אם קנה יום או יומים קודם יו"ט דעתו להשהותה עד יו"ט שלא יסריח עד היו"ט. ובא רבי יהודה לפרש תנא קמא דדוקא בעיו"ט קאמר. ובתוספתא משמע כפירוש רש"י. דתניא א"ר יהודה במה דברים אמורים שחל יום הכפורים בשני בשבת אבל אם חל באחד מכל ימות השבת אין צריך להודיעו מפני שזה יכול לשחוט היום וזה למחר. פירוש כשחל להיות בשני בשבת הכל שוחטין בו ביום שאין רוצים לשחוט בערב שבת לצורך יום ראשון. וכ' הרמב"ם ז"ל שאם לא הודיעו בארבעים פרקי' הללו דהוי מקח טעות. דאנו ידעינן דלשוחטה היום קנאה ולכך צריך להודיעו מה שאין כן בכלא השנה ומסתבר כן: **תנא אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע.** ראיתי כתוב בשם רב אחאי דאם תגר עובד כוכבים הוא צריך למיחש למילתא. ולא מסתבר כלל דמילתא דלא שכיחא היא ואחזוקי איסורא לא מחזקינן כל כמה דלא אדעיה המוכר. דאם יש לחוש מספק ראוי היה שישנה התנא בארבעה פרקים הללו הקונה בהמה צריך שישאל אם מכר אמה או בתה לשחוט כי יותר צריך להזהר העושה עבירה מאותו שמכשילו. והיה צריך שיטילו הזהירות על בעל המעשה כי שמא ישכח המכשיל ולא יאמר לו. אלא ודא אין לחוש אלא למי שיודע הודאי דהיינו המוכר והזהירוהו שלא יכשיל הקונה. אבל הקונה אין לו לחוש כלל מספק. אף אם קנה מתגר עובד כוכבים:

מתני' בארבעה פרקים הללו משחיטין את הטבח בע"כ

ואפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח בו אלא דינר כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת מת ללוקח. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. לפיכך אם מת מת למוכר:
גמ' אם מת מת ללוקח והא לא משך. אמר רב שמואל בר יצחק כשזיכה לו על ידי אחר. בארבעה פרקים הללו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו. בשאר ימות השנה דחוב הוא לו אין חבין לאדם אלא בפניו. **ר' אילעא א"ר יוחנן בארבעה פרקים** הללו העמידו חכמים דבריהם על דברי **תורה. דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:**
מתני' יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית יום אחד ונאמר באותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה. אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה:

הדרן עלך אותו ואת בנו

פרק ו

ריי"ף כח: **א** [דף פג:] **כסוי** הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ **בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. ונוהג בחיה ועוף במזומן ושאינו מזומן. ונוהג בכוי מפני שהוא ספק. ואין שוחטין אותו בי"ט ואם שחטו אין מכסין** דמו ואם נשאר מן הדם עד הלילה יכסה ולא יברך. ולכתחלה לא ישחוט ויקבל הדם בכלי ויכסה בלילה. דאסור לשחוט בכלי. מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שצריך לברך על הכסוי. וראייתו מההוא דפרק במה מדליקין (שבת דף כג.) דאין מברכין על הרמאי מפני שהוא ספק דדבריהם משמע הא ספיקא דאורייתא מברכין עליו וכוי ספיקא דאורייתא הוא דשמא הוא חיה. ואינה ראיה דהכי פירושא מצוה שתקנו חכמים לעשות מספק כגון דמאי שהזקיקו חכמים לקונה מעם הארץ לעשר מספק אין צריך לברך עליו. ואע"פ שאנו מברכין על שאר תקנות של חכמים וצונו מדכתיב לא תסור הכא לא תקנו אלא מספק ואין מברכין עליו. ולא שייך לדקדק משם הא ספיקא דאורייתא מברכין עליה. כי לא בא להוציא אלא שאר תקנות חכמים שמברכין עליה. אבל מצוה שאדם מצווה לעשות מספק כיון דברכות אינן מעכבות טוב שיעשה המצוה ולא יברך שלא יעבור על לא תשא וכ"כ הרמב"ם ז"ל: **תנו רבנן אשר יצוד ציד חיה** [דף פד.] **אין לי אלא אשר יצוד. נצודים ועומדין כגון אוזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מ"מ א"כ למה נאמר אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת:**
ב [דף פד:] **דרש רב עינא אפיתחא דריש גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות. אמר** רבה אישתעה קאמר לישמטיה לאמורא מיניה **והלכתא השוחט לחולה בשבת אין** מכסין את הדם **ואם היה הדם קיים** למוצ"ש חייב לכסות:
ג [דף פה.] **מתני'** השוחט ונמצאת טריפה השוחט לעבודת כוכבים **השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלין ר"מ מחייב וחכמים פוטרין השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור מלכסות:**
גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ראה רבי דבריו של ר"מ באותו ואת בנו ושנאן בלשון חכמים ודר"ש בכיסוי הדם ושנאן בלשון חכמים. **תניא השוחט וצריך לדם צריך לכסות. כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו:**
ד [דף פו.] **מתני' חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אתן חייבין לכסות. בינן לבין עצמן פטורים מלכסות. וכן לענין אותו ואת בנו אם שחטו ואחרים רואין אותן אסור לשחוט אחריהן. בינן לבין עצמן ר"מ מתיר לשחוט וחכמים אוסרין. ומודים שאם שחט שאין סופג את הארבעים:**
גמ' [דף פו:] **הורה רבי כר"מ והורה ר' כחכמים הי מינייהו דאחרנייתא. ת"ש דשלח ר' אלעזר לגולה הורה רבי כר"מ. אטו כרבנן** לא אורי אלא ש"מ דאחרנייתא הוא שמע מינה:
מתני' שחט מאה **חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן. מאה עופות במקום אחד כיסוי אחד לכולן חיה ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר שחט חיה יכסנה ואחר כך ישחוט את העוף:**
גמ'
וקי"ל כת"ק **ומודה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך** אע"פ שצריך להפסיק לכסות דם החיה א"צ לברך על שחיטת העוף. דכיסוי לא הוי הפסק כדמסיק דאפשר למישחטא בחדא ידא ולכסויי בחדא ידא. ומצאתי כתוב בשם ר"ת שעל כיסוי אחרון א"צ לברך. כי ברכת כיסוי הראשון עולה גם לכיסוי אחרון. דכי היכי דמסקינן דכיסוי וברכת כיסוי לא הוי הפסק בין

שני השחיטות להזקיקו לברך על שחיטת העוף ה"נ לא הוי שחיטת העוף הפסק בין שני הכיסוין להזקיקו לברך על כיסוי השני אע"פ שיש קצת לחלק דדין הוא שהכיסוי לא יפסיק בין שתי השחיטות לפי שאין כאן היסח הדעת. כי דעתו לשחוט העוף אלא שגזירת הכתוב שצריך כיסוי לחיה בפ"ע ולעוף בפ"ע והוי כמו אדם המדבר באמצע סעודה שאין זקוק לברך ברכת המוציא אבל הכסוי כ"א מהן מצוה בפ"ע וסילוק וגמר למעשה השחיטה ולמה יפטרו בברכה אחת. ומיהו נראה כיון דבשעת כסוי הראשון דעתו לשחוט ולכסות מברך על דעת שני הכסויין. כדתניא בתוספתא עשרה בני אדם שעושין מצוה אחת אחד מברך לכולן. כ"ש יחיד העושה מצוה אחת שתי פעמים בלא היסח הדעת שאינו מברך אלא פעם אחת ואפילו במקום שמברך על השחיטה ביניהם. ברכה לא הויא הפסק כל שלא שח שיחת חולין. כדאשכחן בברכות של יקנה"ז דלא הוו הפסק אחר בורא פרי הגפן:

ה א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרב אשי מאי שנא מתלמידי דרב. דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא א"ל הב לן וניבריך והדר א"ל הב לן ונשתי. אמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמר הב לן וניבריך איתסר לכו למשתי פירש רש"י עד שיברך לפניו וכן פירש רבינו חננאל ז"ל. והשתא מייתי שפיר ראיה דכי היכי דהוי הב לן וניבריך גמר וסילוק ברכה ראשונה וצריך לברך בורא פרי הגפן אם רוצה לשתות. ה"נ הכיסוי הוי גמר מעשה הראשון וצריך לברך על השחיטה אם בא לשחוט. ויש מפרשים אסור למישתי עד דמברכיתו ברכת המזון. ולא נהירא דאין הנדון דומה לראיה. וגם בערבי פסחים דף קג. מייתי מהאי עובדא ראיה למאן דמברך אכסא קמא ואכסא דברכתא דברכת המזון הוי גמר וסילוק וצריך לברך כשבא לשתות. ולקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קז.) גבי שמש מברך על כל פרוסה ופרוסה לא משמע שצריך לברך ברכת המזון מדלא קאמר מברך אחר כל פרוסה ופרוסה. אלמא היסח הדעת זוקקו לברכה ראשונה אם רוצה לאכול או לשתות לפי שכבר נסתלקה ברכה ראשונה כשהסיח דעתו מלאכול או לשתות. אבל אין היסח הדעת מזקיקו לברך על מה שאכל ושתה קודם שיאכל וישתה פעם אחרת. דמאי נ"מ בזה אם יאכל פעם אחרת ויברך ברכת המזון על שתי סעודות. דלא מצינו שיש חשש הפסק בין מעשה לברכה אחרונה רק בין הברכה ראשונה למעשה חשו להפסק. כגון בין נטילת ידים וברכת המוציא לאכילה. אבל אחר אכילה כל זמן שאין רעב מאותה אכילה מצי לברך ומה שאמר להם רב ייבא איתסר לכו למישתי אע"פ שלא היה יודע אם היו רוצין לשתות על ידי ברכה או לא. מורה היה להם שחייבין לברך. ומה שאמרו בערבי פסחים דף קא: כשלא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה. לא בשביל שהיסח הדעת זוקק לברכה אחרונה אלא עצה טובה קמ"ל שמא ישהה כל כך שיהא רעב מחמת סעודה ולא יעלה לו ברכת המזון על מה שאכל כדאמרינן בברכות. תדע לך דאי בכל שעה צריכין ברכה למפרע מה צריך לומר היכא שבירכו למפרע דאם באו אחרי כן לאכול שצריכין ברכה לכתחלה אלא ודאי הא דקאמר טעונין ברכה למפרע אינה חובה אלא עצה טובה קמ"ל. ולהכי קאמר אם לא ברכו למפרע כשיצאו כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה משום היסח הדעת אבל אין טעונין ברכה למפרע. והא דתניא בתוספתא דברכות בעה"ב שהיה מיסב ואוכל קראו חבירו לדבר עמו א"צ לברך למפרע. הפליג צריך לברך למפרע. וכשחוזר מברך לכתחלה. לאו כשחזר קאמר דמברך למפרע. והפליג דקאמר היינו כשקראו להפליג. ועצה טובה קמ"ל כדפרישית לעיל. וביומא פרק שני דף ל. תניא דיבר עם חבירו הפליג טעון נטילת ידים ומשמע מדתני נט"י ה"ה ברכת המוציא אבל בהמ"ז לא קתני דצריך ההוא מיירי כשלא ידע מתחלה שהיה לו להפליג וא"ת הא דאמרינן בפ' כיצד מברכין (ברכות דף מב.) דרבה ורבי זירא הוו אכלי סליקו תכא מקמייהו אייתו להו דיסתנא רבה אכל רבי זירא לא אכל. א"ל לא סבר לה מר סילק אסור לאכול. אמר ליה אנא אתכא דריש גלותא קסמיכנא והשתא אם לא היה צריך בהמ"ז תחלה למה לא היה אוכל וי"ל דאותו מאכל לחם היה מעורב בו והיה עליו טורח ליטול ידיו ולברך ברכת המוציא:

ו הכי השתא התם מישתי וברוכי בהדי הדדי לא אפשר. הכא אפשר למישחט בחדא ידא ולכסויי בחדא ידא. ה"ר יום טוב ז"ל היה אומר מטעם זה דפעמים שאדם זוכר באמצע סעודה שלא התפלל ועומד

להתפלל כשחוזר צריך ליטול ידיו ולבצוע המוציא משום דמיכל וצלויי בהדי הדדי לא אפשר כדאמרינן הכא. ולא דמי כלל דהיינו דוקא לענין בהמ"ז דחשיב הפסק והיסח הדעת על מה שאכל ושתה. וכן כיסוי הדם גמר מעשה השחיטה. דאטו אם יברך באמצע הסעודה על הזיקין ועל הרעמים הוי הפסק. ובהדיא אמרינן בערבי פסחים דף קב. אם עקרו רגליהן לילך לבית הכנסת כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לא למפרע ולא לכתחלה אם הניחו שם מקצת חברים. אע"פ שהתפללו בינתים. הכא אפשר דשחיט בחדא ידא: וכן היכא דסח בין עוף לעוף היה נראה דחוזר ומברך כמו גבי תפילין. כדאמרינן בהקומץ רבה דף לו. סח בין תפלה לתפלה מברך שתים ועבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה ושמא בתפילין היא עבירה טפי לפי שהן מצוה אחת. אבל בשחיטה אם ירצה ישחוט יותר ואם ירצה לא ישחוט ומיהו מסתבר דכל היכא שיכול לפטור את עצמו בברכה אחת אסור הוא לדבר כדי שיהא זקוק לברכה אחרת כדמוכח ביומא דף ע. דקאמר ונוטל ספר תורה וקורא בה אחרי מות ואך בעשור ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה. ופריך ונייתי ס"ת וניקרי. ומשני משום ברכה שאין צריכה ושמא א"צ לחזור ולברך כשסח בין עוף לעוף כאילו סח באמצע סעודתו דאין חוזר ומברך ברכת המוציא. ולא דמי לתפילין דשתיהן מצוה אחת. ובעל הלכות כתב היכא דבעי למישחט עשר זוגיתא ושחט חדא מינייהו ואישתעי. לכסוייה והדר ליברך ולשחוט הנך אחרנייתי וכ"כ הראב"ד ז"ל מכסה ומברך ושוחט ומכסה. וכן מצאתי כתוב בשם ר"ת דסח בין עוף לעוף צריך לחזור ולברך כההיא דסח בין תפלה לתפלה דחוזר ומברך. לפי שכשהפסיק וסח בינתיים גמר מצותה שבירך עליה וצריך לברך שנית. וכן אם היו לו לשחוט שני עופות וסח ביניהם כיון דאי בעי שחיט ואי בעי לא שחיט איכא גמר מצוה וכיון שהפסיק בשיחה צריך לברך. אבל המברך על מצוה והתחיל לעשותה וסח קודם שגמרה אינו חוזר ומברך כגון תקיעת שופר וקריאת הלל ומגילה וכיוצא בהן כיון דלא סגי ליה דלא גמיר אע"ג דסח קודם שגמר המצוה א"צ לחזור ולברך. לכך טוב ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה. אבל אם דיבר מצרכי שחיטה כגון הביאו לשחוט לא הוי הפסק. מידי דהוי אעול כרוך וגביל לתורי ברכות דף מ.

והיכא שלא היה בדעתו לשחוט אלא עוף אחד ואחר שנשחט הביאו לו עוף אחר צריך לברך על השחיטה כדאמרינן לקמן (חולין דף קז:) גבי שמש שמברך על כל פרוסה ופרוסה. ובשמעתין נמי מדמי שחיטה לעובדא דתלמידי דרב אלמא היכא דנמלך צריך לחזור ולברך. וכן כתבו התוס' כיון דצריך לחזור ולברך על השחיטה צריך לכסות תחלה מה ששחט. דהא לר' יהודה שחט חיה יכסה ואח"כ ישחוט עוף ובברכה אחת על השחיטה סגי וכל שכן שטעון כיסוי למה ששחט היכא דצריך לברך על השחיטה. ואע"ג דאין הלכה כרבי יהודה מ"מ שמעינן מדבריו דכי היכי דלדידיה אמרה תורה דחיה ועוף צריכין שני כסויין אע"פ שמתחלה היה דעתו לשחוט שניהם. הוא הדין נמי לדידן היכא דנמלך ושתי שחיטות הן שצריך לגמור מצות שחיטה ראשונה קודם שיתחיל אחרת. וכ"כ בעל הלכות והראב"ד ז"ל. ולמעלה כתבתיו. ולא דמי לאדם שיושב ואוכל ואמר הב לן ונבריך ואם אחר כן רוצה לאכול מברך המוציא ואין צריך לברך ברכת המזון תחלה על מה שאכל. התם ברכת המזון אינוגמר מעשה אלא שנותן הודאה ושבח להקב"ה על הנאתו וסגי בהודאה אחת על שתי אכילות. אבל מעשה הכסוי היא גמר מעשה השחיטה וכיון שנסתלקה שחיטה ראשונה צריך לגומרה קודם שיתחיל שחיטה אחרת. אבל אין צריך לברך על כיסוי השני כדפרישית לעיל. ולכך הביא רב אלפס ז"ל בהלכותיו **ומודה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת** אע"פ שאין הלכה כרבי יהודה. כדי שנלמוד ממנו לדידן לענין פסק הלכה כמו שכתבתי: כתב בעל הלכות שמכסה תחלה ואח"כ מברך. ואע"ג דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. הני מילי בתחלת המצוה. אבל זו סיום מצוה היא ובאמצע מצוה אינו ראוי לברך. הילכך מברך על השחיטה קודם התחלת המצוה. ועל כסוי אחר גמר המצוה. והעולם לא נהגו כך משום דחשיבי כסוי מצוה בפני עצמה.:

ז [דף פו.] **מתני' שחט ולא כסה וראה אחר חייב לכסות:**

גמ' ת"ר **ושפך וכסה מי ששפך יכסה. ומנין שאם שחט ולא כסה וראהו אחר שחייב לכסות.** ת"ל ואומר אל בני ישראל מצוה זו תהא על כל **ישראל. תניא אידך ושפך וכסה במה ששפך יכסה בולא יכסה ברגל** רי"ף כט.

שלא יהו מצות בזויות עליו:

יום שלח

ח תניא אידך ושפך וכסה מי ששפך יכסה ומעשה באחד ששפך וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים שכר ברכה דההוא דסעד אצל רבי אמר ליה רבי כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל. אמר ליה כוס של ברכה אני שותה יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה שוה מ' זהובים. מעשה באחד שאמר למוהל אחד שימול את בנו וקדם אחר ומלו. ותבע הראשון שאמר לו האב למולו מן השני עשרה זהובים. ופטרו ר"ת. דאמר בפרק החובל (בבא קמא דף פד:) דכל מידי דלית ביה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו ואפילו אם תפס מפקינן מיניה. דכיון שהיה שם בשעת מילה וענה אמן גדול העונה אמן יותר מן המברך ואם לא ענה אמן אהו דאפסיד אנפשיה. ואין לפוטרו מטעם זה שיתן לו תרנגולת לשחוט דא"כ אמא חייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים. אלא זו מצוה אחרת היא ומצוה ראשונה אזדא לה ומעוות לא יוכל לתקון. ולענין קריאת התורה אם עמד אחר שלא קראו החזן אף בארץ ישראל היה פטור דבקריאת התורה הכל חייבין וקריאת החזן אינו אלא כי היכי דלא ליתו לאינצויי. ואפילו אם עמד ישראל במקום הכהן אין לחייבו. ואע"ג דדרשינן גיטין דף נט: וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון. אסמכתא בעלמא היא. כמו ליטול מנה יפה ראשון דאין יכול לגבות בב"ד. ובלא הנך טעמי דר"ת נראה לי לפטור המוהל. דאע"פ שאמר האב למוהל אחד למול את בנו לא זכה באתה המצוה לחייב אחר אם קדם ועשאה. ולא דמיא לכסוי דאמרה תורה ושפך וכסה מי ששפך יכסה. וכן האב שחייב למול את בנו ורצה למולו וקדם אחר חייב. אבל אם אין האב רוצה למולו כל ישראל חייבין למולו ובדבור שאמר האב למוהל לא זכה למצוה לחייב לאחר אם קדמו:

מתני' כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות:

גמ' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות. ואע"פ שנדחה מכסוי קודם שנתגלה אין דיחוי אצל מצות **והא דתניא השוחט ונבלע** דם בקרקע חייב לכסות. **אקמה ר' זירא כשרישומו ניכר:**

ט מתני' דם שנתערב במים אם יש בו מראית דם חייב לכסות. נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם הבהמה או בדם החיה **רואין אותו כאלו הוא** [דף פז:] **מים ר' יהודה אמר אין דם מבטל דם:**

י דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות א"ר יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם בלא **הוא פטור מלכסות:**

גמ' ת"ר **דמו** [דף פח.] **וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות א"ר יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם** בלא הוא פטור מלכסות. תניא אידך דם הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות. **רשב"ג אמר במה דברים אמורים בזמן שלא כסה דם הנפש. אבל אם כסה דם הנפש. פטור מלכסות.** אמר רב נחמן בר יצחק ושלשתן מקרא אחד דרשו. ת"ק סבר דמו כל דמו משמע. ורבי יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו. **רשב"ג סבר דמו המיוחד** לו ואע"ג דאמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה.) דאמתי דרבי יהודה בא לפרש. היינו דוקא במשנה אבל לא בברייתא. ובעירובין בסוף פרק חלון (עירובין דף פא:) גרסינן בכל הספרים **כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי במשנתינו וכו'.** והיה אור"ת דאין הלכה כרבנן אלא כרבי יהודה אע"ג דפליג רבי יהודה דברייתא ארבנן. במשנה הוא בא לפרש ומתניתין עיקר. וכן פסק רב אלפס ז"ל דהלכה כרבנן **דמתניתין וכדפריש רבי יהודה** וצ"ע דרב חסדא ורמי בר חמא סברי בפרק זה בורר דאפילו במתניתין הוי אימתי לחלוק היכא דמוכח והכא נמי מוכח דבמתניתין לחלוק בא כמו שהוא חולק בברייתא. ויש ספרים דגרסי בברייתא קמייתא דמו וכסהו מלמד שדם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות אמר רבי יהודה אימתי וכו' תניא אידך דם הניתז ושעל **אגפיים חייב לכסות אמר רשב"ג** וכו' ולפי גירסא זו גם רבי יהודה דברייתא לפרש בא. ורבנן דהכא היינו ת"ק דרשב"ג. והשתא ניחא דהלכה כרבנן דמתניתין וכרבי יהודה:

רי"ף כט:

מתני' במה מכסין ובמה אין מכסין. מכסין בזבל הדק ובחול הדק ובסיד ובחרסית ובלבינה ובמגופה שכתשן. אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בחול הגס ולא בלבינה ובמגופה שלא כתשן. ולא יכפה **עליו את הכלי. כלל אמר רשב"ג דבר שהוא מגדל צמחים מכסין בו. ושאינו מגדל צמחים אין מכסין בו.** נראה

דרשב"ג מפרש דברי ת"ק ולא פליג. וכן מוכח בגמרא דכל הני דקחשיב במתניתין חשיבי מגדל צמחים:

גמ' היכי דמי חול הדק. אמר רבה בר בר חנה **א"ר יוחנן כל שאין היוצר צריך לכתשו** איכא דמתני לה אסיפא ולא בחול הגס ה"ד חול הגס **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל שהיוצר צריך לכתשו.** מאי בינייהו איכא בינייהו דצריך ולא צריך דמיפרך איפרוכי. פירש רש"י ללישנא קמא חשיב אין היוצר צריך לכתשו כיון דמיפריך ביד ללישנא בתרא דקאמר כל שהיוצר צריך לכתשו משמע כתישה כל דהו. ולפירושו הלכה כלישנא בתרא לחומרא ורב אלפס ז"ל לא הביא כי אם לישנא קמא משמע דמפרש איפכא: **ת"ר וכסהו יכול יכסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי תלמוד לומר בעפר. אין לי אלא בעפר מנין לרבות זבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת** של פשתן דקה צ"ל ונסורת של חרשין ונעורת של חרסין [דף פח:] וסיד וחרסית ולבונה ומגופה שכתשן **ת"ל וכסהו יכול שאני מרבה** אף זבל הגס וחול הגס **ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשן וקמח וסובין ומורסן ת"ל בעפר. ומה ראית לרבות** את אלו ולהוציא את **אלו. אחר שריבה הכתוב ומיעט. מרבה אני את אלו שהן מין עפר. ומוציא אני את אלו שאינן מין עפר.** כל אתן המגדל צמחים קרי מין עפר. **א"ר זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למעלה ועפר למטה שנאמר וכסהו בעפר. עפר לא נאמר אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך עפר למעלה ועפר למטה.** נתינת הדם על עפר תיחוח חשיב נתינת עפר למטה. ולא בעינן שיתן העפר תיחוח ביד אלא מצא עפר תיחוח ושחט עליו דיו הוא בכך. והא דאמרינן לעיל (חולין דף לא.) דמזמין לעפר דכולה בקעתא. פירוש היה כותשו לעשותו עפר תיחוח. **דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסיך אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח** לאפוקי עפר המדבר אע"ג דעפר שמו והוא כשאר כל עפר הואל ואין מצמיח מה שזורעין בו גרע טפי מכל הני דקתני לעיל שמגדלין צמחים ואין שמן עפר. ודבר שאין עפר ואין מגדל צמחים אלא שהכתוב קרא עפר כגון אפר שנקרא עפר שנאמר **ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. וזהב דכתיב ועפרות זהב לו מכסין בו.** אמר רבא הא בורכתא. אמר רב נחמן בר יצחק מאי בורכתא אנא אמריתא ניהליה ומהא מתניתא אמריתא ניהליה. **דתניא היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו ומכסה. היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות שוחק דינר זהב ומכסה. תניא הוסיפו עליהם השחור והכחול ונקרת פסולין.** ויש אומרים אף הזרניך. **אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה. א"ר אילעי** [דף פט.] **אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה. ואמר רבי אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולם:**

הדרן עלך כסוי הדם

פרק ז

א [דף פט:] **גיד הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין . בבהמה ובחיה. בירך של ימין ובירך של שמאל. ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף:** רי"ף ל.

גמ' א"ל אביי לרב יוסף והא קא חזינא דאית ליה. א"ל [דף צב:] אית ליה ולא עגיל. בעי רבי ירמיה אית ליה לעוף ועגיל ואית ליה לבהמה ולא עגיל מהו. בתר עיגולא אזלינן או בתר מינה אזלינן תיקו:

מתני' ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל. וחלבו מותר. ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה . וחכ"א נאמנים עליו ועל החלב:

גמ' אמר שמואל חלבו של ג"ה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי. דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כל מקום שהוא וחותך שומנו מעיקרו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר גוממו עם השופי. מודה שמואל שאסור לר"מ מדרבנן:

ב דתניא שומנו מותר וישראל קדושים הם ונהגו בו **איסור. אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי סמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו:**

ג אמר רב ששת אמר רב אסי חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליו **חוטין שבכליות אסורים ואין חייבין עליו. לובן שבכליות רב ורבי חייא חד אסר וחד שרי. רבה מחטט ליה. ר' יוחנן ממרטט ליה. רב אשי גיים ליה. אמר אביי כוותיה דרב אסי מסתברא. דא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו** רי"ף ל:

מותר אלמא חלב [דף צג.] **שעל הכסלים אמר רחמנא ולא** שבתוך הכסלים הכא נמי **שעל הכליות אמר רחמנא ולא שבתוך הכליות.** רש"י פותק דבלובן כוליא הלך אחר המחמיר והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד. ולכאורה נראה דשרי כאביי ואין צריך לגמום אלא מה שחוץ לכוליא. וגם בשאלתות פרשת וישלח הביא דברי המתיר ולא הביא דברי האוסר. וגרס רבה ממרטיט ולא גרס רבא דא"כ הוי הלכה כרבא נגד אביי. ומיהו נהגו לשרש אחריו מאחר שרש"י נסתפק בו וגם רבי יוחנן ממרטיט ליה. מיהו בחלב שהבשר חופה אותו משמע מפירוש רש"י ז"ל שפשוט לו שמותר אע"פ שבלובן כוליא לא פתק בהדיא דמותר וצריך טעם מאי שנא זה מזה. דאי דרשינן **חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים.** הכי נמי נדרוש **חלב שעל הכליות ולא חלב שבתוך הכליות** וגם ר' יוחנן אית ליה חלב שהבשר חופה אותו מותר מדקאמר בהמה בחייה פירוקי מפרקא ואפילו הכי ממרטיט ליה. ופירש הר"ר יונה ז"ל דמחמיר היה רבי יוחנן. ואביי דינא דאורייתא קאמר. הילכך ראוי להחמיר כרבי יוחנן ומכאן מביא ראיה לסתור דברי הר"ר אליעזר ממי"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור י אף לאחר שניטל הקרום ממנו. והביא ראיה מדתניא בתורת כהנים בפרשת צו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנו קרבן לה' אין לי אלא תמימים שכשרין להקרב. חלב בעלי מומים מנין. ת"ל מן הבהמה. חלב חולין מנין. ת"ל כי כל אוכל חלב. א"כ למה נאמר אשר יקריבו לא אמרתי לך אלא חלב שכמותו כשר להקרב. יצא חלב הדפנות שאין כשר להקרב. משמע שהייתי אותר חלב הדפנות אי לאי משום שאין כשר ליקרב. ואם כן חלב היותרת דקריב ליתסר. ולדבריו אם כן לובן כוליא ליתסר שהוא קרב עם הכוליא כמו שומן היותרת. ומיהו יש לומר דשאני לובן כוליא דמיעטיה קרא בהדיא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות. ומיהו קשה לדבריו כל שומן האליה ליתסר דקרב לגבי מזבח הוא ואי משום דאמרינן בסוף כל הבשר (חולין דף קיז.) חלב האליה איקרי חלב סתמא לא איקרי מכל מקום ליתסר מטעם שהוא קרב למזבח אלא ודאי לא איצטריך למעט חלב הדפנות אלא לפי שדומה לשאר חלב. ושמא אף תותב קרום ולקלף הוא. אבל לובן כוליא וחלב האליה לא דמי כלל לשאר חלב האסור וכי קרבי נמי לא בתורת חלב קרבי. אלא אגב כוליא ואליה וכן שומן היותרת אגב יותרת:

ד גופא א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר. איני והא אמר ר' אבא אמר רב יהודה אמר שמואל האי תרבא דתותי מתני אסור. אמר אביי בהמה בחייה איפרוקי מפרקא. חלב שהבשר חופה אותו פירש רש"י חלב שעל הכסלים שתחת הכליות ונראה בגובה הכסלים ואח"כ נבלע תחת בשר אדום דק ומתפשט תחת אותו בשר בכל הכסלים. ומה שהבשר חופהו מותר. וכשכלה למטה אותו בשר החופה יוצא הימנו קרום לבן ועב לבד קרום דק וקלוש המתפשט בכל הכסל שאסור משום חלב כדלקמן סימן ט ותחת אותו קרום עב יש לובן חלב יש נוהגין בו איתור חלב לפי שאותו קרום עב אינו חשוב להם חיפוי בשר. אבל באשכנז נוהגין היתר וגם בעיני נראה שחפוי בשר גמור הוא:

יום שלט

ה האי תרבא דתותי מתני זהו עליונו וגובהו של אותו חלב שפרשתי קודם שיכתהו הבשר. ואותו גובה עצמו מכוסה במתנים שקורין לונבי"ש שרחבן מרחיב למטה מצלעות קטנות ומכסהו וכשהטבח מפריישו נראה אותו חלב. פרוקי מיפרקא כשהיא הולכת איבריה מתפרקין ונעות והמתנים פעמים שהן נמשכין כלפי מעלה והכסלים נמשכין כלפי מטה ואין החלב נכסה בהן ורב אלפס ז"ל כתב חלב שתחת הבשר בראש הכסלים הוא חוורא דתותי מתני. **וקרום מפריד בין זה החוורא ובין השומן שתחת זה החוורא. והעליון אסור ותחתון מותר** ולפי שאין הכל בקיאים באיזה מקום הבהמה מתפרקת בחייה נתן הרמב"ן ז"ל סימן לדבר וכתב כל מקום שתמצא בו חלב תחת הבשר והבשר מקיפו מכל סביביו ולא יראה עד שיקרע הבשר הרי זה מותר: **אמר רבי אבא אמר** שמואל ההוא תרבא דקליבוסתא **אסור וענוש כרת. וזהו חלב שעל הכסלים. פירש"י** תרבא דקליבוסתא עצם קטן מונח על עצם שקורין הנקא. ומחובר לחוליות האליה מלמעלה. ועליו יש חלב תחת ראש המתן שקורין לונבי"ל. ורב אלפת ז"ל פירש תרבא דקליבוסתא **היכא דלייפן אטמהתא זהו חלב שעל הכסלים. ולפיכך נקרא נר שרגלו גבוה מחבירתה כסול כדתנן בכורות דף מ.** הכסול והשחול. **וא"ר אבא אמר שמואל חלב שעל המסס ובית**

הכוסות אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל גבי הקרב:
ו אמר רב יהודה ריש מעיא באמתא בעי גרירה. וזהו חלב שעל גבי הדקין. פירש"י לעיל (חולין דף מט:) שהראש של המיעים כשהדקין יוצאין מן הקיבה צריך לגרור החלב מהן עד שיעור אמה מפני שסמוכין לחלב מכאן. ומכאן ואילך הם דבוקים בהדורא דכנתא והוא שומן ומותר ובלבד שינקרו אותו מן הווירידין שבו. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ז מהל' מאכלות אסורות חלב שעל הקיבה הוא ראש המיעים סמוך לקיבה ולא כתב באורך אמה ונראה דמפרש דלבני מיעיא קרי אמתא על שם אמת המים ועוד כתב שיש מן הגאונים שכתבו דריש מעיא הוא סוף המיעים שיש בו הריעי:
ז וא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חוטין שביד אסורין ואין להן היתר במליחה כמו לשאר בשר כי המלח אינו מפליט דם הכנוס בחוטין אם לא חתכו. הילכך אפילו לצלי אסור בלא חתיכה דכמו שאין המלח מפליט הדם כך אין הצלי מפליטו. ואפילו אם מלחו וצלאו אסור. דהוי כמו מליחה אחר מליחה. ודם הכנוס בחוטים אינו כדם הנבלע באיברים כי הוא כנוס בחוטין. ואם צלאו בלא חתיכה החוטין אסורין והבשר מותר ואפילו קליפה לא בעי וכ"כ בעל הלכות האי מאן דמטוי רישא צריך לאנוחי בית השחיטה לתתא כי היכי דניזוב דמא. והיכא דמשתלי והפכיה מוקרא הוא דאסור. רישא גופא שרי אלמא דאינו אסור אלא המוח המתבשל בתוך הקרום אבל הראש מותר ואפי' קליפה אין צריך. והיינו טעמא לפי שהקרום מפסיק בין הדם שבתוכה לבשר ואין הדם נפלט לחוץ ואפילו אם קצת מן הדם נפלט ונכנס לתוך הבשר כבולעו כך פולטו. ואי חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה נמי שפיר דמי מדקאמרינן אפילו לקדירה ולא קאמר חתכיה ומלחיה שפיר דמי מכלל דעד השתא איירי לצלי ובלא חתיכה כדפרישית. והא דאמר לקמן (חולין דף צג:) האי אומצא דאסמיק **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי** שפדיה בשפודא מידב דייב ופירש רש"י תליה בשפודא בתוך התנור בלא חתיכה ומליחה ועלה קאמר וכן ביעי וכן מזריקי. פשיטא דחתיכה צריך אף לצלי כדמוכח הכא. ומה שפירש רש"י דאי שפדיה בשפודא שרי בלא חתיכה ומליחה רוצה לומר שלא עשה שתיהן. ואדלעיל קאי **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי** ועלה קאי דאי שפדיה בשפודא לא בעי תרוייהו חתיכה ומליחה אבל מילתא דפשיטא היא דחתיכה בעי אף לצלי כדמוכח הכא. ומיהו לכאורה משמע דגבי אומצא דאסמיק איירי בלא חתיכה. מדקאמר רבינא דאי שדייה אגומרי נורא מיצמת צמית. ואי חתכיה לא מסתבר למימר דמצמית צמית שהרי הדם היה נפלט דרך החתך והא דדייקינן הכא דבעי חתיכה לצלי היינו בחוטין שבתוך היד שהן נבלעין בתוך הבשר ואין הדם יוצא בלא חתיכה אבל אומצא דאסמיק ומזריקי דהיינו גידי צואר שהוציאו מן הבשר עצמו הנהו לא בעי חתיכה לצלי. ומיהו מה שמדקדק ר"י מדקאמר אפילו לקדירה ולא קאמר חתכיה ומלחיה שפיר דמי מכלל דעד השתא איירי לצלי אין זה כל כך דקדוק דהא לקמן גבי בשרא דאסמיק בתחלת הסוגיא קאמר **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי.** **אע"ג** דלא איירי בצלי מעיקרא. ומיהו איכא למימר משום דבתר הכי איירי בדין צלי פתח תחלה אפי' לקדירה. אבל הכא לא הוי ליה למימר אפילו לקדירה אי לאו דאיירי עד השתא בצלי. ומיהו בפרק הזרוע (חולין דף קלג.) א"ר אבא א"ר הונא א"ר חוטין שבלתי אסורין. כל כהן שאינו יודע ליטלן אין נותנים לו מתנה. ולא היא אי מטוי להו מידב דייב אי לקדירה איידי דמחתך להו מידב דייב ומדלא הזכיר חתוך לצלי אלמא לא בעי לצלי לא חתיכה ולא מליחה. וכן שדר רב עמרם ז"ל דכל שהוא משום דם לקדירה אסור ולצלי מותר. כל שהוא משום חלב בין לקדירה בין לצלי אסור. וכן נמצא בתשובת הגאונים בר יונה או בר אווזא דמטוי ליה לא בעי קריעה ומליחה. ולא עדיף מכבדא ולא אשכחן צלי דבעי מליחה כלל. ושדרו ממתיבתא באתרא דלית להו מילחא ליטוי טוויה דשייב ליה נורא. ובתר דמטוי פלגא אי בעי לבשולי בקדירה שפיר דמי. והלכך חוטין של יד לצלי לא בעי לא חתיכה ולא מליחה. ומתוך זה נדחו דברי ר"ת שהיה אומר שמותר לבשל הכבד אחר מליחה כמו שנהגו לבשל אחר צלייה. דמליחה הרי הוא כרותח דצלי. ולכך פירשו הלכות גדולות דשיעור שהיית מליחה כשיעור צלייה. דכיון דחזינן דלמליחה בעי חתיכה ולצלי לא בעי חתיכה אלמא דצלי מפליט יותר ממליחה וכן עמא דבר שאין לבשל הכבד אחר מליחה:
ח אמר רב יהודה חוטין שבעוקץ אסורין. חמשה רי"ף לא.
חוטי איכא בכפלי תלתא מימינא ותרתי משמאלא.

תלתא מיפצלי לתרי תרי. ותרי מיפצלי לתלת תלת. מאי נפקא מינה דאי שליף להו עד דחמימי משתלפי. ואי לא בעי לחטוטי בתרייהו. ופירש"י דהנהו חמשה ראשן אחד מחובר לשדרה וראשי הפצולים נדבקין תחת החזה בראשי הצלעות ואותן ראשי הפצולים מצויין בחצי הבהמה שלפנים וצריך ליזהר לחטט אחריהן. ונראה דמדאורייתא משרא שרו מתרי טעמי חדא דחלב אמר רחמנא ולא חוטין ועוד דחלב שהבשר חופה אותו מותר ובהא איכא למימר דשמא בהמה בחייה פרוקי מיפרקא או שמא מגולין קצת קודם שיכנסו לתוך הבשר ואפילו יהא מדרבנן נכון לחטט אחריהם דאין לזלזל באיסורי דרבנן דכל דתקון כעין דאורייתא תקון: **אמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה חוטי הוו. תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דכפלי ודטחלי ודכולייתא משום תרבא דידא ודלועא משום דמא.** וחוטין שבלשון הם בכלל דלועא. כי הלשון בכלל הלחיים במתנות כהונה. למאי נפקא מינה דמשום דמא אי מחתך ומלח להו שפיר דמי. הנך לית להו תקנתא :

ט אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה חמשה קרמי הוו. תלתא משום תרבא ותרי משום דמא. דכפלי וטחלי ודכילייתא משום תרבא דביעי דמזרקי **משום דמא. וקרום שעל דד הטחול אסור וחייבין עליו כרת. ושעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו כרת. ובכוליא איכא תרי קרמי. עילאה אסור וחייבין עליו כרת. תתאה אסור ואין חייבין עליו:**

י ביעי חשילתא רב ורב אסי חד אסר וחד שרי [דף צג:] **א"ל רבי יוחנן לרב שמן בר אבא הני ביעי חשילתא** שריא ואת לא תיכול מינייהו משום שנאמר **ואל תטוש תורת אמך.** ואנו גרירן בתר בני בבל ואסיר לן. **אמר מר בר רב אשי הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין שריין בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרען אסורין** בלא קליפה ואי לא שריין. **מנא ידעינן. אי אית בהו שורייקי סומקי אסורין ואי לא** שרי: רי"ף לא:

יא אומצא ביעי ומזריקי פליגי ביה רב אחא ורבינא. בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והילכתא כרבינא לקולא. בר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והילכתא כרב אחא לקולא. אומצא דאסמיק מחמת מכה שהוכתה הבהמה מחיים ונתקבץ שם הדם והאדים הבשר. ולא חשיב כדם האיברים שלא פירש. **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי.** שפדיה בשפודא מידב דייב דמא. **אותביה אגומרי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר נורא מישב שייב וחד אמר מצמת צמית. וכן ביעי וכן מזריקי ביעי בקרמייהו** ומזריקי גידי צואר:

יב האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור. לא אסמיק הוא וחלייה שרי. חלייה אסור פירש רש"י מוהל היוצא ממנו כשחותכו ולא גרסינן הוא. ולא נהירא דהיכי דמי אי דנצלה כל צרכו למה יהיה המוהל אסור הא אמר דעל ידי חתיכה ומליחה אף לקדירה שרי. ופליטה דמילחא לא עדיפא מפליטת צלי. דאדרבה גריע טפי שנהגו לבשל הכבד אחר צלייה ולא אחר מליחה ואם לא נצלה כל צרכו היכי בעי למימר שהוא מותר. דמדלא גריס הוא משמע שרוצה לומר שהבשר עצמו מותר. וזו תימה היאך יהיה מותר כל זמן שלא נפלט דמו הא למאן דאמר גומרי מצמת צמית אסר ליה אע"ג דדם האיברים שרי הכא הא דאסמיק שאני לפי שהדם בא ממקום אחר וכנוס בתוכו ועוד מדמייתי לקמן האי חלא דחליט ביה חדא זימנא משמע דאיירי בחלא ממש ולשון אחר שפירש רש"י שחולטין אותו אחר צלייתו להפליט הדם משמע דהבשר מותר מדלא גרסינן הוא: ועוד דלמה היו חולטין אותו אם היה נאסר וקשה להך פירוש דאי חלייה אסור איהו נמי אסור לפי שחוזר ונבלע בו כדאמרינן לקמן פרק כל הבשר (חולין דף קיא.) גבי כבד דחלטו ליה בחלא סבר רב פפא קמיה דרבא למימר תלייה אסור א"ל אי חלייה אסור איהו נמי אסיר. ועוד דומיא דחליט לקמן דהוי להצמית הדם בתוכו אית לן נמי לפרושי הכא. ונראה פירוש ריב"א דאומצא דאסמיק מיירי בבשר חי שנתנוהו לתוך חומץ וכן דרכו אם אינו שוהה בתוכה עד דאסמיק צמית ליה חלא ולא מפליט מידי. וכי משהי ליה בגויה עד דאסמיק הבשר נעקר ממנו הדם ונפלט לתוכו. הוא וחלייה אסור כי חוזר הדם ונבלע בתוכו. ובהאי אומצא דאסמיק פליגי לעיל. ואי **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי. ורבינא אמר אע"ג דלא אסמיק נמי חלייה אסור אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא. א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא מגמע ליה גמועי. איכא דאמרי רבינא גופא מגמע ליה גמועי. והילכתא לא אסמיק הוא וחלייה שרי א"ל מר בר אמימר לרב אשי האי חלא דחליט ביה חדא זימנא לא חליט ביה זימנא אחריתי.** לפי שתשש כחו **וחשוב**

כמים. מאי שנא מחלא דתמיחא פי' מאי שנא **מחומץ שאין חזק מעיקרו** ואפ"ה חולטין בו התם איתא לקיוהא דפירי בעיניה הכא ליתיה לקיוהא דפירי בעיניה:

יג אמר רבא האי מולייתא שריא. פירוש עוף או גדי ממולא בשר דק כתוש בלא מליחה וצולהו בשפוד. א"ל אביי והא קא בלע דמא א"ל כבולעה כך פולטה. ואפילו נמלח בשר החיצון ושהה כדי מליחה דהשתא אין טרוד לפלוט דמו שנאמר אגב פליטת דמו הוא פולט מה שבולע מן הפנימי. אפילו הכי שרי. מדמייתי עלה ראיה מטפילת בר אווזא. ואע"פ שמעשים בכל יום שאוסרים בשר ששהה כדי שיעור מליחה שנפל בציר פליטת דם ואפילו לצלי. וכן אסר רבינו תם ז"ל תרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב אע"פ שלא שהתה שיעור צלייה בכלי ולא נפלט עדיין כל דמה אפילו הכי אסר אותה אפילו לצלי. ולא אמרינן כבולעו כך פולטו. דדוקא היכא דנפלט מיד בשעת הבליעה כגון מולייתא אמרינן כבולעו כך פולטו. אבל דבר שנאסר כבר מחמת דם שבא עליו ממקום אחר תו לא שרינן ליה משום דכבולעו כך פולטו. והלכתא מולייתא שריא ואפ' פומא לעיל והני מילי **לצלי. כעין פסח שהוא צלי אבל בקדירה לא** פירוש אם לא נמלחו שניהם בשר הפנימי והחיצון ואחר שנתמלא מלח החיצון אסור לקדירה דאין המלח מפליט דם של הפנימי :

יד ריישא בכיבשא אותביה אבית השחיטה מידב דייב דמא. **אצדדין מיקפא קפי דמא ואסור אנחיריה אי דייץ ביה מידי ופתחיה כי היכי דליפוק דמא מיניה שרי ואי לא אסיר:**

ר"ף לב. לב **טו יש** שמגלגלין תרנגולת ברמץ למולגה. ולכאורה היה נראה דאסור דלא שרו ברישא אלא אבי נחירי וזה לא שייך בתרנגולת. ויש לחלק דדוקא בראש של בהמה שיש עצמות ודברים המעכבים את הדם לצאת אבל בתרנגולת האש שואב את הדם ואינו מתקבץ בשום מקום. וכן כתוב בהלכות גדולות האי מאן דמטוי רישא כו' דלעיל סימן ז משמע בהדיא דלא אסור אלא משום קרום שיש בו דם ולכך גם המוח אסור שנתבשל בתוך הקרום. וגם חוטין שבלחי אסורין אם לא חתכן. וגם רגלים מותר לחרוך אותם בלא מליחה ובלבד שיסיר הטלפיים כי הם מעמידין הדם. הך פיסקא דריחא מילתא היא שכתב רב אלפס ז"ל כאן כתבתיה פ' בתרא דמס' ע"ז סי' ח:

טז איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר כשעורה. ורבי יוחנן אמר בכזית אמר רב פפא לא פליגי כאן להלקותו בכזית כאן לעברו בכשעורה. **אמר מר זוטרא כשעורה במקום והילכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה. אין הטבחים נאמנים על גיד הנשה וחכ"א נאמנים עליו ועל החלב אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנים. אמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנים. אכשור דרי. מעיקרא סברי כרבי יהודה ולבסוף סברי כרבי מאיר.** כל כמה דהוו דכירי לר' יהודה לא הוי מהימני. **השתא דאנשויי לרבי יהודה מהימני:**

יז מתני' שולח אדם ירך לעובד כוכבים וגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ח מהלכות מ"א דגיד הנשה מותר בהנאה. הכ"מ בפ"ח מהל' מ"א דין י"ד העתיק דברי הרא"ש הללו קצת ביתר ביאור ע"ש וחכמי לוני"ל ז"ל השיבו על דבריו ואומרים דאסור בהנאה. ופלוגתא דתנאי היא דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי רבי יהודה. ור' שמעון איסר. ורבי יהודה ור' שמעון הלכה כרבי יהודה. ובפרק שני דפסחים דף כב. פריך לרבי אבהו דאמר לא יאכלו איסור הנאה משמע והרי גיד הנשה דרחמנא אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ותנן שולח אדם **לעובד כוכבים ירך שגיד הנשה** בתוכו ומשני קסבר רבי אבהו כשהותרה נבילה היא וחלבה וגידה הותרה. הניחא למ"ד יש בגידין בנותן טעם. אלא למ"ד אין בגידין בנותן טעם מאי איכא למימר. מאן שמעת ליה דאמר אין בגידין בנותן טעם ר' שמעון היא. דתניא האוכל מגיד הנשה של טמאה רבי יהודה מחייב שתים. ור"ש פוטר. ור"ש הכי נמי דאסר דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי ר' יהודה. ור"ש אוסר. ואין הלכה כר' אבהו דאמר לא יאכלו איסור הנאה משמע. וצריך לומר דגיד הנשה אסור בהנאה. דאנן קי"ל לקמן סימן לב אין בגידין בנותן טעם. וליכא לשנויי כשהותרה נבילה היא וגידה הותרה. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שאסור בהנאה וכתבו שיש לו ראיה מפסחים ולא כתב הראיה. ונראה שסובר הלכה כר' אבהו ולכאורה נראה דהלכה כחזקיה דאמר שם דף כא: לא יאכל דוקא איסור אכילה משמע דחזקיה רבו של רבי יוחנן הוה

והנכה בכל מקום כחזקיה כנגד רבי יוחנן וכל שכן נגד רבי אבהו תלמיד של רבי יוחנן. **גם** רב אלפס ז"ל לא הביא בפסחים אלא דברי חזקיה. ואי משום דקאמר התם דף כג. לימא כתנאי יעשה למלאכה מה ת"ל לכל מלאכה ר' יוסי הגלילי אומר וכו' מאי לאו בהא קא מיפלגי דרבי יוסי הגלילי סבר לא תאכלו בין איסור אכילה בין איסור הנאה וכו' ור"ע איסור הנאה לא משמע וכו'. לא דכולי עלמא לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה והכא בהא קמיפלגי כו'. אלמא מסיק דתרוייהו סברי כרבי אבהו הא לאו ראיה היא דתיהוי הילכתא כרבי אבהו. משום דלא מצי למימר דכולי עלמא לית להו דרבי אבהו דעל כרחך רבי יוסי הגלילי צריך למיסבר כרבי אבהו מדאיצטריך קרא להתיר חלב בהנאה ועוד נראה להביא ראיה דהלכה כחזקיה דמסיק בפסחים שם: מכדי אותבינהו לכל הני קראי ושנינן. חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי. ומסיק דפליגי בחולין שנשחטו בעזרה. חזקיה סבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא היא. ור' אבהו סבר לאו דאורייתא. ואנן קי"ל דחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא דתנן בפרק שני דקדושין דף נו: המקדש בחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת. ואמרינן עלה בגמ' דף נז: א"ר יוחנן משום ר"מ אמרה תורה שחוט לי שלי בשלי ושלך בשלך. מה שלי בשלך אסור אף שלך בשלי אסור. ועוד דריש לה התם מקרא אחרינא. עוד קאמר התם דף נח. אשכחינהו מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל בריה דרבה בר בר חנה דהוו קיימי אפיתחא דבי רבא אמר להו תניא המקדש בפטר חמור בבשר בחלב בחולין שנשחטו בעזרה ר"ש אומר מקודשת אלמא לר"ש חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא ורמינהי ר"ש אומר חולין שנשחטו בעזרה ישרפו וכן חיה. ומוקי לה בנמצא טריפה אלמא לכולהו תנאי חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא. וכן בכיסוי הדם דף פה. חשיב חולין בפנים שחיטה שאינה ראויה. וגם רבי יהושע בן לוי סבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא בפרק שני דפסחים דף כג: וכן רבי יוחנן בנזיר דף כט. גבי האיש מדיר בנו בנזיר וכן ראיתי באשכנז שמוכרין גיד הנשה לעובד כוכבים. ובשאר ארצות ראיתי שנזהרו אף להאכילו לחתול על כן דקדקתי בו ונראה שמותר בהנאה:

גמ' שלימה אין חתוכה לא במאי עסקינן אילימא במקום שאין מכריזין חתוכה נמי הא לא אתי ישראל למיזבן מיניה. ואי [דף צד.] במקום שמכריזין שלימה נמי לא לישדר ליה דילמא מחתך לה ומזבין לה. אי בעית אימא במקום שמכריזין חתוכה דעובד כוכבים מידע ידיע כתב רש"י ועל דא סמיך רבי בשולח ירך לחבירו על ידי עובד כוכבים ולא עשה בו חותם דכשירה היא אם חתוכה היא כדרך שישראל חותכה אחר חטיטת הגיד. וכן ראיתי רבותי שהתירו בשר יבש שנשלח ביד עובד כוכבים ונתקלקל החותם והחתיכות שניכר בהן ניקור ישראל כגון בנטילת חוטין דיד והחוט שניטל אצל החזה והתירו ואיבעית אימא במקום שאין מכריזין **גזירה שמא יתננו לו בפני ישראל** ואותו ישראל יקננה מן העובד כוכבים דכשרואה אותה חתוכה סבור שניטל הגיד:

יח ואי בעית אימא משום דגונב ליה דעתיה דעובד כוכבים דסבור שישראל זה אוהבו מאוד דאחר שטרח בה ותקנה לו עד שראויה לו שלחה לו **ואמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים.** ושינוייא קמא עיקר דהא אביי מוקי ברייתא דלקמן דתני בה ובעובד כוכבים בין שלימה ובין חתוכה אין צריך ליטול במקום שאין מכריזין ורבא מוקי לה במקום שמכריזין וכשהכריזו. ולא חיישינן במתנה שמא יחננה לו בפני ישראל וגם לא חיישינן במתנה לגנבת דעת. וההיא דשמואל דפייסיה למבורי. כמין מכר היה. וא"כ הני אמוראי בתראי מתרצי מתניתין כשינוייא קמא כי היכי דלא תפלוג מתניתין אברייתא ורבינו תם תירץ דהא דחיישינן לגנבת דעת ולשמא יתננה לו במתנה בפני ישראל היינו היכא דאמר ישראל לעובד כוכבים שהיא כשירה ומנוקרת אבל בסתם לא חיישינן. תניא היה ר"מ אומר אל יסרב אדם בחבירו שיאכל אצלו ויודע בו **שאין סועד ואל ירבה לו בתקרובת ויודע** בו שלא יקבל **ואל יפתח לו חביות מכורות לחנווני אלא א"כ הודיעו.** אבל בסתם לא. ואע"ג דלא א"ל שבשבילו הוא פותחם איכא גנבת דעת. דממילא הוא סבור דבשבילו הוא פותחו דלא מסיק אדעתיה שמכרם לחנווני. ולא דמי להא דלקמן **מר זוטרא בריה דרב נחמן** דקאזיל מסיכרא למחוזא דקאמר רבא איהו דקמטעי לנפשיה דהתם איבעי ליה למר זוטרא לאסוקי אדעתיה דלא יצאו לקראתו דמנא ליה דידעו בביאתו ודלא כרש"י שפירש דהא דאמר לא יפתח לו חביות

ריי"ף לג.

ריי"ף לג:

הפתוחות לחנווני דמיירי באומר לו בשבילך אני פותחם. חדא דאלא א"כ הודיעו לא משמע הכי ועוד מאי פריך מרב יהודה שפתח לעולא חביות המכורות לחנווני וכי ס"ד למימר דרב יהודה היה משקר לעולא. אלא אפילו בסתם אסור אלא א"כ הודיעו. ולא דמי לנפל בשרא לבני חילא. דהתם ודאי איבעי להו למידע כיון דמכריזים דטריפה הוא וליכא גנבת דעת. ולא **יאמר לו סוך שמן מפך ריקם. ואם בשביל כבודו מותר: ת"ר לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש. ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו. ואם יש שם חבר עיר מותר: ת"ר לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל שחוטה. מפני שני דברים. אחד מפני שמתעהו. ואחד מפני הסכנה.** ולא **ישלח אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה. ומעשה באחד ששיגר לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחים ומצאו של יין וחנק את עצמו.** ואין האורחין רשאין ליטול ממה שלפניהם וליתן לבנו או **לבתו של בעל הבית אא"כ נטלו רשות מבעה"ב. ומעשה באחד שזימן אורחים בשני בצורת** ונתן לפניהם שלשה **ביצים. בא בנו של בעה"ב.** נטל כל אחד מחלקו ונתן לבנו של בעה"ב בא אביו של תינוק ומצאו שהיה עווק אחת בפיו ושנים בשתי ידיו. **חבטו בקרקע ומת. כיון שראתה אמו כך עלתה על הגג ונפלה ומתה. אף הוא עלה לגג ונפל ומת אמר רבי אליעזר בן יעקב על דבר זה נהרגו שלשה נפשות מישראל:**

יום שמ

יט הראב"ד ז"ל דקדק מדאמר שלימה אין חתוכה לא מכאן יש ללמוד שאם בא אחד מעלמא וניקר את הבשר והלך לו. ואין כאן מי שבקי בניקור להראות לו שהוא מנוקר יפה. ואותו המנקר לא נודע לנו אם הוא בקי בניקור או לא. בחזקת היתר היא דתלינן שיפה ניקר ובקי הוא בניקור דאי לא תימא הכי חתוכה אמאי לא והא לא אכיל ממנה לעולם עד דמחוי ליה לבקי והוא ידע אם ניטל גידה. אלא שמע מינה כל ירך שאין הגיד ניכר בה בחזקת היתר היא. וכל שכן ירך מנוקרת שא"צ לחזור אחר מנקר ואין דומה להא דאמרינן לעיל (חולין דף ט.) **בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה** כי הבהמה בחייה אין בה שום היתר לפי שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה ומש"ה קיימא בחזקת איסור עד שיודע לך במה נשחטה. אבל ירך כולה בחזקת היתר חוץ מן הגיד הלכך אמר רב רוב המתעסקין בניקור מומחין הן. דהשתא גבי שחיטת בהמה דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן בהלכות שחיטה ובבדיקת סכין ובכל דיני שחיטה. ירך שיש לו היתר ידוע כ"ש שיש לנו לומר כן. וליכא למימר דחיישינן הכא לאדם פושע ושלא כדין יסמוך על החתך של ירך. דגזירת חכמים בכל מקום אינה בשביל חשש דבר מקרה. אלא אמרינן מילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן הילכך אם לא היה היתר גמור לסמוך על החתך לא היינו אוסרים לשלוח ירך חתוכה לעובד כוכבים .

כ אמר רב בשר [דף צה.] שנתעלם מן העין אסור ואפי' בעיר שרוב טבחים ישראל דחיישינן שמא עורבים הביאו נבלה והחליפוהו. ואפילו בבהמה שלימה כדמוכח בשמעתין וחומרא יתירה היא **ת"ש תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחד מהן ואין יודע מאיזה מהן** ספיקו אסור. דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. והא דקי"ל לקמן סימן לב דדבר יבש חד בתרי בטל היינו כשהם מעורבין יחד ולא מינכרא איסורא. אבל כשהאיסור ניכר במקומו לא שייך ביה ביטול. ובדבר המעורב נמי היכא דחשיב ולא בטיל אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי כדאמרינן בפרק התערובות דף עג. גבי בעלי חיים דחשיבי ולא בטלי דפריך ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני משום דהוה ליה קבוע. **ובנמצא הלך אחר הרוב הכא נמי בנמצא ביד עובד כוכבים** וא"ת ואמאי לא גזרינן **בנמצא ביד עובד כוכבים** גזירה שמא יטול מן הקבוע כדאמר פרק התערובת גבי כל הזבחים שנתערבו בהן חטאות המתות דפריך ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני גזירה שמא יקח מן הקבוע וכי תימא התם נמי אם פירשו מעצמן שרי אבל לכתחלה אסור לעשות כן גזירה שמא יטול מן הקבוע. א"כ אמאי ירעו עד שיסתאבו כיון דפירשו מעצמן מותרין וכן הא דאמרינן התם דף עד. גבי כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורים פירש אחד מהן לריבוא ומריבוא לריבוא כולן מותרים למה לי שנתערב לריבוא מכי פריש יהא מותר אע"פ שלא נתערב דמרובא פריש. אלא משמע דאסור גזירה

שמא יקח מן הקבוע ולא מסתבר לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין. וי"ל דהכא שהאיסור ידוע במקומו לא גזרינן שמא יקח מן הקבוע דמידע ידיע דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי וגם כל אדם נזהר ליקח משם כיון שידוע שיש חנות אחת מוכרת נבילה עד שיודע שמן הכשרות הוא לוקח. אבל כשהאיסור מעורב בהיתר אי שרית ליה כי פריש אתי ליקח מן הקבוע ור"ת לא היה סובר חלוק זה וכשנכנס זאב לעדר ודרס בהן שנים או שלשה לעיני הרועה ולא נגע באחרים היה מתיר כל וחד וחד דפריש ולדידיה צריך לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין ולא מסתבר כן:

כא ובשאלתות דרב אחאי בפרשת ויקרא שאלה ג' ואילו בערוב ספק דרוסה אפילו אחת ברבבות כולהון אסורות. ואי איבדור מנהון רובא לחדא דוכתא ומיעוט לחדא דוכתא אמרינן איסורא בהנך רובא איתנהו ומיעוטא שריין ידאי משקל חוטרא ובדרינון אסור דלמא אתי למשקל מקבוע ומיכל כדתנן כל הזבחים שנתערבו בהן כו' ולא ירד לחלק ולדקדק כמו שדקדק ר"י אמאי ירעו עד שיסתאבו. וכן מההיא דכוס של עבודת כוכבים. ונראה דהלכה למעשה כדברי ר"י:

כב ואסקינן [דף צה:] **ורב היכי אכיל בישרא** אי בעית אימא **בשעתיה דלא אעלים עיניה מיניה** ואי בעית אימא בציר וחתים ואי בעית אימא בדאית ליה סימנא **בפיסקי. כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא וקי"ל כוותיה דרב . ורבי חייא בר אבין איתבד ליה כרכשא ביני דני אתא לקמיה דרב הונא א"ל אית לך סימנא בגווה א"ל לא אית לך טביעות עינא בגווה א"ל אין אמר ליה אי הכי זיל שקול: רבי חנינא חוזאה אתביד ליה גבא דבישרא ביני דני. אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סימנא בגווה אמר ליה לא אית לך טביעות עינא בגווה** אמר ליה אין. **אמר ליה אי הכי זיל שקול.** ורש"י פסק דלית הילכתא כרב והביא ראיה מהך עובדא דרב חנן מנהרדעא איקלע לגבי דרב כהנא מפום נהרא ומעלי יומא דכפורי הוה. אייתו עורבי שדו כבדי וכוליתא. א"ל שקול ואכול האידנא דהיתירא שכיח טפי. ועוד דסתם מתניתין דמכשירין מצא בה בשר וסתם מתניתין דשקלים נמצא בגבולין מוכחי כך ואע"ג דשנינן שנויי דחיקי נינהו וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר ורב היכי אכיל בישרא ולא קאמר היכי אכלינן בישרא. כדלעיל פרק קמא (חולין דף יא.) דקאמר ור"מ היכי אכיל בישרא ולית הילכתא כוותיה. וקשה מפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כד:) ההוא דיו דשקל בישרא ושדיא בי צינתא דבי מר מריון. אתא לקמיה דאביי ואכשריה ופריך והא אמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין אסור ומדפריך מיניה אלמא דהכי הילכתא ור"ת ז"ל גריס אתא לקמיה דרב ופריך מרב אדרב ורשב"ם תירץ דהא דפסקינן הכא דלא כרב היינו היכא שמצא הבשר במקום שהניחו דלא חיישינן שמא עורב החליפו והביאו לאותו מקום עצמו אבל היכא שנטלו העורב והחזירו חיישינן שמא החליפו. והני עובדי איכא למימר דהוו בעיר שרובה עובדי כוכבים וכיון שנאבד איכא למיחש טפי. **אמר רבינא מריש הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבידתא בסימן** [דף צו.] **ולא מהדרינן בטביעות עינא. והשתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיף מסימנא** רי"ף לה. **דאי לא תימא הכי היאך סומא מותר באשתו והיאך בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רב משרשיא תדע דאילו אתו בי תרי ואמרי פלניא דהאי סימנא והאי סימנא קטל גברא לא קטלינן ליה ואילו אמרי ידעינן ליה בטביעות עינא והאי ניהו קטלינן ליה ומשגחינן בהו. א"ר אשי תדע דאילו אמר לשלוחיה קרייה לפלניא דהאי סימנא והאי סימנא ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה. ואילו אית ליה טביעות עינא בגוויה ידע ליה:**

כג מתני' הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה. האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים אכלו כולו ואין בו כזית חייב. אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים. רבי יהודה אומר אין סופג אלא ארבעים:

גמ' אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר על כף הירך. וקי"ל כוותיה. רבי יהודה ור"מ פליגי ואמרי דכל הגיד אסור מדאורייתא ור"מ אסר שומנו ושרשיו מדרבנן וקי"ל בהא כרבי מאיר:

כד [דף צו:] **מתני' ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בו בנותן טעם הרי זו אסורה. כיצד משערינן אותה כבשר בלפת:**

גמ' אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה

בה **קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.** ולאו דוקא עד שמגיע לגיד דהא צריך להניח כדי קליפה סמוך לגיד ואפילו כדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח כדאמרי' פרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) נתף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בקליפה אם לא נחלק דטעם רוטב מפעפע ומתפשט יותר מגיד ומיהו לא אשכחן בשום מקום דסגי לצלי בקליפה ולא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי. והא דאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עו.) חם לתוך צונן שמואל אומר קולף דתתאה גבר ואדמיקר ליה בלע התם לא אלים כרותח דצלי. ולקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קיב.) דאמר ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא דצלי בעי קליפה. התם אפילו צונן איירי ומשום דבר יונה רכיך טובא ובולע אפילו כשהוא צונן. וכן הא דאמר בפרק קמא דף ח: למאן דאמר בית שחיטה רותח הוא קולף. שאני התם דשמנונית שעל הסכין דבר מועט הוא כדאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) סכו שמן של תרומה אם של ישראל הוא יקלוף. וקאמר אפי' למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה הילכך לצלי בעי נטילה כיון שלא מצינו מפורש בו קליפה. ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב. ולפי מאי דאיתותב לא מחמרי ביה אפילו כרותח דצלי ולא בעי כדי נטילה וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל **והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו** מראש אזנו שהוא רחוק מן החלב לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ומה שנוהגים כשמולחין בשר הרבה ביחד על גבי עצים והציר זב ונופל תחת העצים ופעמים מוצאין חתיכה אחת חציה מונח בציר וחותכין מה שבתוך הציר ומתירין השאר ולא אמרינן שמפעפע למעלה כדאמרינן הכא. היינו לפי שהדם אין דרכו לפעפע ואפילו דרך הלוכו אמר מישרק שריק ולא מיבלע כל שכן שאין מפעפע למעלה. אפילו יש שומן בבשר שבתוך הציר לא אמר שנעשית נבילה ומפעפע למעלה ואסור לדברי רבינו אפרים דלא אמר חתיכה עצמה נעשת נבילה. ומיהו בלאו הכי ניחא הכא דלא אמר חתיכה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות. כגון טיפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיכות. ונהי דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות. אותה חתיכה שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרה אבל דם שאין לו כח לפעפע למעלה גם השומן הנאסר מכחו אינו מפעפע לאסור למעלה. ותדע דבכ"מ שאנו אוסרין כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינה חוזרת ואוסרת ובענין זה יאסר הכל אלא היינו טעמא לפי שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה הילכך גם הנאסר אינו אוסר. ועוד דאי לא תימא הכי אין לך בשר מותר לעולם דהא כל בשר שנמלח כששוהה במלח יותר מכדי שיעור מליחה זמן מרובה יש בו טעם מלח יותר. ואפ"ה לא אמרינן דמלח שעל הבשר הנאסר מחמת הדם יחזור ויאסור הבשר וצריך לומר משום שאע"פ שטעם המלח נבלע בבשר הדם שבמלת אינו נבלע בו כלל מאחר שהדם אינו נכנס בבשר דדמא משרק שריק: שאני חלב דמפעפע וא"ת בגיד נמי לאסור בצלי משום שומנו של גיד דמפעפע והריב"ם ז"ל תירץ כיון דשומנו של גיד מדרבנן לא החמירו בו יותר מבגיד. ורש"י לא פירש כן וכן רב אלפס ז"ל. וצ"ל לדבריהם דשומנו של גיד הנשה אינו המפעפע. כדאמרינן בגדי כחוש. והאמר רבה בר רב הונא עובדא הוה בי כנישתא [דף צז.] דמעון בגדי שצלאו בחלבו שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו **קולף ואוכל עד שמגיע** לחלבון ההוא כחוש הוה פירש ר"ת דחלב של כחוש לא מפעפע. אי נמי מעט חלב היה בו ובטל בששים: רב הונא בר יהוד' אמר כוליא בחלב' הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לעיל סימן ט תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט הוא ואינו מתפשט כל כך. ואע"ג דרבי יוחנן ממרטט כל לובן הכוליא אין הלובן אוסר הכוליא וחומרא בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל:

יום שמא

כה רבא בר רב אדא אמר כילבית באלפס הוה ואתו ושיילוה לרבי יוחנן ואמר להו ליטעמיה קפילא ארמאה. פירוש נחתום עובד כוכבים שמעינן מינה דמותרים לסמוך עליו לפי תומו ולא יודיעוהו שצריך לו לדבר איסור והיתר. **כי הא דאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים מין בשאינו מינו דהיתירא כגון קדירה שבשל בה תרומה**

וחזר ובשל בה חולין טעים לה כהן. מין בשאינו מינו דאיסורא כגון בשר בחלב ואיכא קפילא סמכינן אקפילא. אבל מין במינו דליכא למיקם אטעמא כגון חלב ושומן או מין ושאינו מינו וליכא [דף צז:] קפילא
רי"ף לד: בששים: הנהו אטמהתא דאימלחו בגידא **דנשיא רבינא אסר ורב אחא שרי אתר שיילוה למר בר רב אשי אמר להו אבא שרי וכן הלכתא:**

כו אמר רבי חנינא משערין ברוטב ובקיפה ובחתיכה ובקדירה איכא דאמרי בקדירה עצמה. **ואיכא דאמרי במאי דבלע קדירה.** פירש רש"י וכיון דאיפליגו תרי לישני ואיסורא דאורייתא הוא אזלינן לחומרא ולא משערינן בקדירה ועיקר הדבר כמו שהובא לפנינו משערינן ליה. ולא משערינן במאי דבלעה קדירה מן ההיתר. לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה. כדאמרינן לקמן אטו דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע :

כז אמר רב נחמן גיד בששים ואין גיד מן המנין רב נחמן אמתניתין קאי דסבר יש בגידים בנותן טעם אי נמי
רי"ף לה. משום שומנו. **כחל בששים וכחל מן המנין. היכא דלא קרעיה ובשליה בהדי בשרא.** ואע"פ שהכחל עצמו אסור לא אמרי' חתיכה נעשית נבילה ואסורה כל החתיכה ויצטרך ששים לבר מכחל. לפי שאיסורו של כחל אין משום שיש בו טעם חלב יותר מבשאר בשר. אלא לפי שיש בו גומות שהחלב כנוס בתוכן ויש באותו חלב טעם בשר ואי אפשר להפרישו מן הבשר דלא מהני קריעה לאחר בישול. ואע"ג דבגמר בשולו יוצא כל החלב מדפריך נפל לקדירה אחרת אל יאסר מכל מקום קודם גמר בשולו נאסר בשביל חלב שבגומות ותו לא משתרי. דחיישינן שמא יאכלנו קודם גמר בשולו. ולפי שאין הכחל נאסר מחמת עצמו אלא מחמת חלב הכנוס בגומות לכך הוי כמו שאר הבשר לבטלו: ביצה בששים ואין ביצה **מן המנין. אמר רב** נחמן יצחק בריה דרב **משרשיא וכחל עצמו אסור דאי נפל לקדירה אחרת אוסר אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפיק מיניה משערינן** דגים וביצה וכל שאר אסורים פשיטא ליה דבדידיה משערינן. ובכחל הוא דמיבעיא ליה לפי שאין גופו אסיר כדפרישית. **פשיטא דבדידיה משערינן. דאי במאי דנפק מיניה מנא ידעינן. אלא מעתה נפלו לקדירה אחרת אל יאסור. כיון דאמר רבי יצחק כחל עצמו אסור שוינהו רבנן כחתיכה דאיסורא:**

כח ביצה בששים ואין ביצה מן המנין. א"ל רב אידי בר אבין לאביי למימרא דיהבא טעמא והאמרי אינשי כמיא דמיא דביעי דלא יהבי טעמא. בירושלמי דמסכת תרומות קאמר דוקא באינם קלופות אבל בקלופות יהיב טעמא. והא דלא מפליג הכא. משום סתם ביצים בקליפות מבשלי **להו. הכא במאי עסקינן** דאית בה אפרוח וה"ה נמי אם נמצא בה דם דשדא תיכלא בכולה וחשיב כאילו יש בה אפרוח. ומסקינן דבששים והיא אסורה. בששים ואחד והיא מותרת. לפי שיש בביצים קטנות וגדולות לפיכך הוסיפו בה אחת להשלימם לששים בינונית. **ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא. סבר רב אשי** [דף צח.] **לשעוריה במאי דבלע דיקולא א"ל רבינא לרב אשי האי דיקולא דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע. ההוא כפלגא דזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא. סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי** דזיתא א"ל אבוה לאו אמינא לך **לא תזלזל בשיעורי דרבנן ועוד הא א"ר יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה:**

כט אמר רבי חייא בר אבא אריב"ל משום בר קפרא כל איסורים שבתורה בששים. פירש רש"י היכא דבדקינן ולא יהיב טעמא אי נמי דליכא למיקם אטעמא כגון מין במינו. אבל היכא דבדקינן ויהיב טעמא לא בטיל. כדאמר בכמה דוכתין ולקמן נמי אמרי' יש בהן בנ"ט בין שיש בהן להעלות בא' ומאה בין שאין בהן וכו' אסור אלמא טעמא לא בטיל. וכי לא יהיב טעמא בעינן ס' לבטל דקתני סיפא אין בהן להעלות במאה וא' כו' מותר. ואמר אין בהם להעלות בק' וא' אלא במאי לאו בס' אלמא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ס' למר וק' למר עכ"ל ומשמע מתוך פירושו דכל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא סמכינן אששים עד דטעמיה ליה תחלה. אי דהיתירא כהן. ואי דאיסורא קפילא אי איכא קפילא. ובפחות מששים לא אזלינן בתר טעמא. וההיא דכילבית באילפס לעיל סימן כה היה בו ששים ואמר רבי יוחנן ליטעמיה קפילא ואם נותן טעם היה אוסרו אע"פ שהיה בו ששים. ולישנא דסמכינן אקפילא לא משמע כן. דאם היה בו ששים מאי רבותא דסמכינן עלה. אלא משמע דסמכינן אטעימה דידיה אפילו בפחות מששים וכן טעים ליה כהן משמע להתיר בטעימתו אפי' בפחות ממאה. וסתמא אמרינן בכולי

הש"ס וכל איסורין שבתורה בששים וא"צ לחזור אחר דבר אחר להתירו כשיש בו ששים. וכן משמע לעיל דאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים. מין בשאינו מינו דהיתירא בטעמא דאיסורא בקפילא. מין במינו דליכא למיקם אטעמא א"נ מין בשאינו מינו וליכא קפילא בששים משמע דלא הוזכר ששי' אלא היכא דליכא למיקם אטעמא אבל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא מצריכינן ששים. ואי לא יהיב טעמא שרינן ליה אפי' בפחות מס'. ומה שהבי' רש"י ראי' מההיא דגריסין לקמן (חולין צט.) דאסרי' עד ס' למר ומאה למר אפילו כי לא יהיב טעמא לאו ראיה היא דהכי פירושו בנותן טעם בידוע כגון שטעמו כהן בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן להעלות במאה ואחד אסור דטעמא לא בטיל אין בהן בנותן טעם בידוע כגון שלא טעמו כהן בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן וכו' מותר אין בהן להעלות במאה ואחד אלא בכמה לאו בששים אלמא בששים שרינן בסתם. וסמכינן אהא דלא יהיב טעמא יותר מששים. וכן דעת התוספות כמו כן כי הקשו אהא דבעי למידק מההוא דגריסין דף צט. דבטל בששים דילמא הא דבטיל הכא בששים היינו דטעמו כהן. ואפילו בפחות מס' היה בטל אי טעמו כהן ולא יהיב טעמא אבל בסתמא בעינן מאה לבטל:

ל אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורים שבתורה במאה ואחד. ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דבהדי איל מבשל מאן דאמר בששים קסבר בשר ועצמות לבהדי בשר ועצמות משערינן ליה [דף צח:] והוה ליה בששים. ומאן דאמר במאה קסבר בשר לבהדי בשר משערינן ליה והוה ליה במאה. גרסינן בירושלמי דנזיר בסוף פרק שלשה מינין רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורים שבתורה משערינן אותן כאילו הן בצל וקפלוט. מאי כדון ההוא דאמר נותנין טעמא אחד ששים מאן דאמר וההוא דאמר נותנין טעמא באחד ומאה. מאן דאמר נותנין טעמא בששים אי אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומאן דאמר נותנין טעמא באחד ומאה אתה מוציא העצמות מן הזרוע. וכשם שאתה מוציאם מן הזרוע כך אתה מוציאם מן האיל. כלומר ואינן מסייעין לבטל הזרוע נמצא בטיל בפחות ממאה ליה את יכול דתניא אין טנופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין אבל טנופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה. וכן הכא נמי מצטרפין עצמות של האיל לבטל את הזרוע. רב ביבי בעי טנופת של תרומה מהו שיצטרף עם החולין להעלות את התרומה. מן מה דאמר רב הונא קליפי איסור מצטרפות להיתר. הדא אמרה טנופת של תרומה מצטרף עם החולין להעלות את התרומה. ותימא לי כיון דטנופת של תרומה מצטרפין עם החולין להעלות את התרומה אמאי קתני בברייתא אין טנופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין לאשמועינן רבותא טפי דמצטרפין עם החולין להעלות התרומה. אלא ודאי מתוך הברייתא משמע דאין הטנופת של תרומה מצטרפת לא לאסור ולא להתיר. וכן מדקתני אבל טנופת של חולין מצטרפים עם החולין וכו' משמע דווקא של חולין אבל לא של תרומה. וכתב רבינו שמשון ז"ל בפירוש המשניות תרומות פ"ה דלפי הירושלמי עצם הזרוע נמי מצטרף עם האיל לבטל בשר הזרוע וליכא אלא מאה בין הכל. ופליג אסוגייא דהכא דמשמע דאפילו עצמות דהיתר אין מצטרפין למ"ד במאה דקאמר בשר לבהדי בשר משערינן ולא קאמר בהדי בשר ועצמות. ושמא איידי דנקט בשר בזרוע נקט נמי בשר באיל ולאו דוקא. ומיהו אנן קי"ל כמ"ד בששים ולדידיה קאמר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן אלמא דעצמות מצטרפין לאסור ולהתיר. ואמר נמי בירושלמי מאן דאמר נותנין טעמא בששים אין אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומשא ומתן של הירושלמי דטנופת תרומה אליבא דמאן דאמר במאה. ומיהו במסכת תרומות בפרק בצל אמר בירושלמי דביצה בששים ומסיק עלה רבי חנינא הירק והקליפה והמים מצטרפים. אמר רבי זירא ואיסורו מתוכו כלומר דאין משערים ביצה האסורה אלא לפי האוכל שבתוך הקליפה. רב הונא אמר קליפי איסור מעלים את ההיתר כלומר שאף בקליפה של ביצה האסורה מסייעת לבטל מה שבתוכה. אע"ג דההיא סוגייא כמאן דאמר בששים. ויש לחלק בין עצמות לקליפין דיש בעצמות לחלוחית וטעם יותר ממה שיש בקליפי ביצים. ואעפ"כ לא מסתבר כלל דהא גיד הנשה למ"ד אין בגידין בנ"ט אם נתבשל עם הירך מותר. ומי עדיפי עצמות לאסור יותר מגיד. ואע"ג דתנן

בפרק בתרא דתרומות עצמות קדשים בזמן שהן מכונסין אסורים הא אמרינן עלה בירושלמי בראשי כנפים וחסחוסין היא מתניתין. ועצמות נותר דטעונין שריפה בפרק כיצד צולין (פסחים דף פג:) היינו אותן שיש בהן מוח לכך נראה דהא דיליף מזרוע בשלה ומשער בעצמות סימנא בעלמא הוא ואסמכתא היא כדאמרינן בשמעתין דמין במינו מדאורייתא ברובא בטיל. ומיהו חתיכה של נבלה שנתבשלה ואח"כ נפלה לקדירה עצמות שבה מצטרפין לאסור לפי שבולעין הם טעם הנבילה. מידי דהוה אקדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ע"ז פ"ה סימן לו ואפי' נתבשלה תחלה אותה חתיכה של נבילה בפני עצמה בקדירה כשחזרה ונפלה בקדירה של היתר אע"ג דמשערינן כל הבשר שבה לא סגי בהכי אם לא ישער גם העצמות. דשמא בשר הנבילה מתמעט בבשולו ונבלע הטעם בעצמות. כל זה כתב רבינו שמשון בפירוש המשניות במס' תרומות:

לא ומי גמרינן מזרוע בשלה מיתיבי זהו היתר הבא מכלל איסור. זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה אמר אביי לא נצרכה אלא לכדרבי יהודה כו'. רבא אמר לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דגבי קדשים אסור והכא שרי. פירש"י נותן טעם קי"ל דאסור בקדשים כעיקר ממשו של האיסור ולהא מילתא קתני זהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים. דהא קי"ל לעיל פ"א סימן יז מאחרי רבים להטות דבטלי ברובא ולפינן מהכא להחמיר דלא ליבטול אלא במאה. ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל דמדאורייתא ברובא בטיל אלא מדרבנן הוא דאסור והכי נמי שמעינן לרבי יוחנן במסכת עבודת כוכבים דף סז. כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו. והא דילפינן ליה בפסחים דף מד: מנזיר משרת ליתן טעם כעיקר. סבירא להו לאמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא ולאו מילף הוא. דהוה ליה נזיר וגיעולי עובדי כוכבים שני כתובים באין כאחד. אי נמי גיעולי עובדי כוכבים חדוש הוא כדאמר התם פרק אלו עוברין ומשרת להיתר מצטרף לאיסור. ועוד הביא ראיה מהא דאמר לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) אמר אביי ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא. דאי ס"ד דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן דחדוש הוא אי חדוש הוא כי ליכא נותן טעם נמי א"ל רבא דרך בישול אסרה תורה כלומר לעולם דרבנן הוי דמבשר בחלב לא ילפינן דחדוש הוא והא דבעינן בנ"ט גזירת הכתוב הוא דדרך בשול אסרה תורה ואי אפשר לבשול בלא נתינת טעם. והשתא לפרש"י צ"ל דטעם כעיקר דקאמר הכא דאסור בקדשים ושרי באיל נזיר לאו טעם ממש קאמר דהא בטל בששים או במאה אלא טעם כל דהו קאמר והשתא קשה מה דחקו לפרש דטעם כעיקר לאו דאורייתא וקרא דמשרת אסמכתא וגיעולי עובדי כוכבים אסמכתא כיון דהכא לא איירי אלא בטעם כל דהו יותר מששים והנהו קראי לא איירי אלא בנתינת טעם גמור. ועוד קשה דאי אפשר לומר שיהא כל דהו אוסר בקדשים. דבפרק התערובות דף עח. קאמר ריש לקיש הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא אלמא דאפילו בהדי כדי נתינת טעם לא אסרינן במינו. וזרוע בשלה וחטאת דשמעתין במינו נינהו. עוד אמר בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כג.) גבי שתי מנחות שנתערבו דבטל ברובא לרבנן דאמרי מין במינו בטל. אלמא אין כל שהוא אוסר בקדשים. ועוד דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צז.) ובשילהי מסכת ע"ז דף עו. דכל יום נעשה גיעול לחבירו וקשרי לבשל חטאת ואח"כ שלמים. ובשלמא אי בעינן טעמא הילכך מין במינו דאורייתא ברובא בטיל הילכך אוקמוה אדאורייתא בכלי המקדש. אלא אי אמרת במשהו א"כ אף מין במינו אסור מדאורייתא והיאך מותר לבשל שלמים לאחר חטאת שהרי ממעט באכילת שלמים ואוסרן לזרים ולנשים ונפסלים ביוצא. עוד הקשה ר"ת ז"ל דע"כ טעם כעיקר בחולין דאורייתא דאמרינן בפרק התערובות אההיא דאמר ר"ל הפיגול והנותר וכו' דקאמר ש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא מתיב רבא העושה עיסה מן החטין ומן האורז יש בה טעם דגן חייב בחלה מדרבנן. אימא סיפא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. אלא מין בשאינו מינו בטעמא. מין במינו ברובא והא דר"ל איירי מין במינו. ומעיקרא סבר אפילו מין בשאינו מינו כגון זבח ומנחה. הרי מצינו אע"פ שרוב העיסה מן האורז כיון שיש בה טעם דגן אוזלינן בתר טעמא ואם אכל כזית מן העיסה יצא ידי מצה כאילו היתה כולה של חטין. ועוד דרבי יוחנן גופיה דאמר טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו סבירא ליה כרבי עקיבא בפרק אלו עוברין (פסחים דף

מד:) ובנזיר דף לז. דאמר טעם כעיקר דאורייתא ויליף לה מגיעולי עובדי כוכבים. וליכא למימר דאסמכתא בעלמא היא. דפריך התם והא משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא והא מיבעי ליה לטעם כעיקר אלמא דטעם כעיקר דרשה גמורה היא כמו היתר מצטרף לאיסור דלוקין עליו. והא דמייתי ראייה מרבא לאו ראייה היא אלא דחויא בעלמא הוא דדחי למילתיה דאביי כלומר מהכא ליכא למיפשט דטעמו ולא ממשו דאורייתא תדע דהא רבא גופיה הוא דאמר בזבחים דף עט. אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן ברובא ואמור רבנן בחזותא ומין במינו ברובא היינו מן התורה כדנפקא לעיל בפרק קמא (חולין דף יא.) מאחרי רבים להטות. ואמור רבנן לאו דווקא אלא שהם דרשו והוציאו הדבר מן הפסוקים. ויש שדוחין ואומרים לרש"י האי דעיסה טעם כעיקר לא איירי בלא ממשות אלא טעם וממשות איכא. שעל ידי קמח של דגן שגלגל בתוך עיסה של האורז נתרבית העיסה ויש בה טעם וממשות ולא דמי לחלב שנפל לקדירה ונימוח שאין ממשות החלב אלא טעם. ונראה לי שאין זה דיחוי שאין ממשות הדגן ניכר בעיסת האורז. ואם נתרבה העיסה ה"נ נתרבה הרוטב שבקדירה מן החלב הנימוח בתוכה. ואביי נמי אף על פי שרבא דחה דבריו דבעי למיפשט מבשר בחלב דטעם כעיקר דאורייתא. אשכחן בפרק ג' מינין בנזיר דף לו. דאית ליה טעם כעיקר דאורייתא. דקאמר התם וממאי דמשרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא דילמא לטעם כעיקר הוא דאתא. ומתחלה לא ידע שהוא דאורייתא ורצה ללמדו מבשר בחלב. ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאינו מינו דאורייתא. דכיון שנתן האיסור טעם בהיתר נהפך כולו להיות איסור ולוקין עליו בכזית כאילו הוה כולו איסור. ואפילו לקולא אזלינן בתר טעמא ויוצא בעיסת האורז ידי חובתו כיון שיש בה טעם ואפילו רובא אורז. וילפינן לה ממשרת או מגיעולי עובדי כוכבים. וההיא דרבי יוחנן כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו מייירי במין במינו וטעמו וממשו דקאמר דלוקין היינו כשהאיסור בעין ומכירו. טעמו ולא ממשו אסור מדרבנן ואין לוקין עליו דמדאורייתא ברובא בטל. וה"ה אם היה ממש האיסור בעין ולא נימוח רק שאין ניכר אין לוקין עליו כי הוא בטל ברוב. אלא הא קמ"ל דאפ"ה אסור מדרבנן והיינו דנקט דמין במינו בטעמא אע"ג דלא יהיב טעמא זה בזה. משום דבעי למימר טעמו ולא ממשו אסור ועד היכן הוא אסור בכדי דיהיב טעמו במין בשאינו מינו. ורבינו חיים ז"ל פירש דאיירי שפיר במין בשאינו מינו. וטעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס דאז הוי כמו ממשו של איסור. כיון דיש כ"כ מן האיסור שבתוך אכילת פרס אוכל כזית נעשה כולו איסור. והאוכל ממנו כזית לוקה. כדחזינן גבי עיסת אורז דבכזית ממנו יוצא ידי חובתו אף להקל. וטעמו ולא ממשו היינו היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ואע"פ שנתן האיסור טעם בהיתר אין לוקין עליו ואע"ג דטעם כעיקר ילפינן מקרא. מסתבר לומר דלא החמירה תורה בנתינת טעם של איסור בהיתר להופכו לאיסור כשההיתר כ"כ יותר על האיסור שאם היה האיסור בעין וניכר בתוך ההיתר בלא נתינת טעם לא היה לוקה עליו דהיינו ביותר מכדי אכילת פרס. ובהך דשמעתין יש לפרש טעם כעיקר טעם ממש. דבאיל שרי דפעמים הזרוע ומקצת מן האיל חוץ לרוטב ונותן שומן הזרוע טעם גמור במה שאצלו חוץ לרוטב. ובשאר קדשים אסור בכה"ג וה"ה נמי בחולין מקרא דמשרת והא דנקט קדשים משום דבקדשים איירי. והשתא לפסק רבינו תם אם נשפך הרוטב ואינו ידוע אם היה בו ששים הוי ספיקא דאורייתא ואסרינן ליה. ולפסק רש"י הוי ספיקא דרבנן ושרי :

לב כיצד משערים אותה כבשר בלפת. **מתניתין דלא כי האי** [דף צט:] **תנא. דתניא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם. ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא הוה יתיב ר' יהודה בר זבינא אבבא כי נפיק** א"ל מאי אמר לך. אמר ליה שרייה ניהלי. א"ל הדר עייל. א"ל מאן האי דקא מצער לי פוק א"ל למאן דיתיב אבבא אין בגידין בנ"ט כי אתו לקמיה דרבי אמי משדר להו לקמיה דר' יצחק בר חלוב דמורי ליה משמיה דריב"ל להתירא וליה לא ס"ל. והלכתא אין בגידין בנותן טעם. ופירש רש"י מיהו שומנו של גיד אוסר וצריך ששים לבטלו. וכן כתב רב אלפס ז"ל. וההיא אטמהתא דלעיל סימן כה דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא משום שומנו של גיד קאסר רבינא:

לג מתני' גיד הנשה שנתבשל בגידין בזמן שהוא מכירו בנ"ט. אם אין ברוטב ובגידין ששים לבטל הגיד הכל אסור ואם יש ששים הכל מותר. ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף ואע"פ שהרוטב מותר. והרוטב

בנותן טעם כלומר הרוטב תלוי בנתינת טעם ואע"פ שהגידין אסורין הרוטב מותר כיון שאין האיסור יכול לתת בו טעם [דף ק.] וכן חתיכה של נבילה וחתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שהוא מכירן בנותן טעם ואם אין מכירן כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם:

גמ' ואמאי ליבטל ברובא דדבר יבש חד בתרי בטל. ואמאי תנן במתניתין ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף כיון דלא יהיב בהו האיסור טעם הוה להו דבר יבש וליבטל ברובא שאני גיד דבריה הוי הלכך אין לו ביטול. וכן נמי חתיכה הראויה להתכבד ואפילו אם פירש אחד מהן אסור גזירה שמא יקח מן הקבוע. כדמוכח פרק התערובות דף עג: ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא היכא שהאיסור ידוע במקומו כי ההיא דתשע חנויות דליכא למיחש דילמא שקיל איסורא כדפרישית לעיל סימן כ ויש מן החכמים שכתבו דבריה בטילה בתשע מאות וששים. וראייתן ממס' תרומות פרק עשירי דג טמא שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש משקל עשרה זוז ביהודה שהם חמש סלעים בגליל וקאמר עלה בירושלמי שהוא אחד מתשע מאות וששים. כיצד סאה עבדת עשרים וארבע לוגין ולוג עביד שתי ליטרין וליטרא עביד ק' זוז. והורה ר' יוסי בר בון בעכברא א' לאלף. פירוש סאה ו' קבין קב ד' לוגין הרי כ"ד לוגין והם ארבעים ושמונה ליטרים והם ארבעים ושמונה מאות זוז. נמצא לסאתים תשעה אלפים ושש מאות זוז. ואם נתערב בו ציר טמא עשרה זוז. נמצא לכל זוז תשע מאות ששים זוז ומותר. וקאמר עלה דרבי יוסי בר בון הורה גם כן בעכברא שנתערב בהיתר ובטלו באלף והוא הדין אם היה תשע מאות וששים היה מתירו אלמא בריה בטלה בתשע מאות וששים. וקשה להם משמעתין דמדמי ביטול בריה לביטול חתיכה הראויה להתכבד דאפילו באלף לא בטלה. ומיהו איכא למימר כיון דצריך שיעור גדול לבטלו מדמהו לחתיכה. וי"מ דעכברא שם מקים כדאיתא פרק השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף פד.) לא שבקוה בני עכברא למיקבריה. וקאי אציר דאיירי ביה וקאמר שר' יוסי הורה כן באותו מקום דיהיב טעמא עד קרוב לאלף וכן מסתבר דלא איירי בעכברא שנתערב בהיתר. דאי צורת עכבר עליו ניכר בין חתיכות של היתר משליכו והשאר מותר ואם נימוח ואין ניכר טעמו בטל בששים. והא דגיד מיקרי בריה וכן אבר מן החי לקמן (חולין דף קב:) ודג טמא ועוף טמא אבל לא עוף טהור מת דאמר לקמן בהאי פירקא אמר רב אכל צפור טהורה בחייה בכל שהו. במיתתה בכזית וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהו. פירש רש"י לקמן דנבילה לא מיקריא בריה דלא היתה נבילה כשנוצרה. אבל גיד ועוף. טמא ואבר מן החי חל איסורן משעה שנוצרה. וקשה הרי חלב המכסה את הקרב וחלב הכליות וערלה וכלאי הכרם דאסירי משעת ברייתן ובטילי. וי"ל דכל דבר שאם יחלק אין שמו עליו נקרא בריה דעוף טמא שלם נקרא עוף וכשאין שלם אין קורין אותו עוף אלא חתיכת עוף טמא וכן גיד נקרא חתיכת גיד. וכן אבר מן החי אבל נבילה אפילו חתוכה מיקריא נבילה דכל דבר שנתנבל קרוי נבילה ואינו שם העצם. וכן שור הנסקל לא מיקרי בריה כדמוכח פרק התערובות דף עב. ושם בתוספות ד"ה וליבטל משום דכתיב ולא יאכל את בשרו דמשמע אפילו חתיכה אחת ממנו אבל הכא קאמר לא תאכל אותם בין גדול בין קטן כי על שלמותן נקראין כן. וכן מוכח בפרק שבועות שתים (שבועות דף כא:) דקאמר וכי היכן מצינו באוכל כל שהו שהוא חייב. ופריך והרי מפרש פירוש מפרש שלא אוכל כל שהוא. ומשני מפרש נמי כבריה דמי. משמע דטעמא דבריה הוי כאילו פירש הכתוב לא תאכלנו בכל שהוא. והא דתנן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף יג.) כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב רבי שמעון אומר בכל שהו וחכמים אומרים בכזית. א"ל ר"ש אי אתם מודים באוכל נמלה כל שהו שהוא חייב אמרו לו מפני שהוא כברייתה. אמר להן אף חטה כברייתה ומסיק דף יז. ורבנן ברייתי נשמה חשיבא חטה לא חשיבא. הרי גיד ואבמ"ה דלאו ברייתי נשמה הן וחשיבי בריה וי"ל דרבנן לדברי ר"ש קאמרי לדידן אפילו הוי חטה נשמה לא מיקריא בריה דהא כתיב לא תאכל טבל ולא כתיב לא תאכל חטה דהוה משמע דאשלימות של חטה קפיד קרא כמו בהני דמיקרו בריה ודמו למפרש אלא לדידך דחשבת ליה בריה אלמא לית לך טעמא דמפרש מ"מ לא דמי לנמלה דהתם איכא נשמה והכא ליכא נשמה וכה"ג אשכחן טובא בהש"ס דקאמרי תנאי לדברי חביריהם ואע"ג דאינהו לא סברי להך סברא. בפרק התערובות דף עז. בפלוגתא דרבי אליעזר וחכמים גבי מעלה לשם

עצים. ובפ"ק דגיטין דף יד. גבי הילך מנה לפלוני. ובההוא דהלוקח יין מבין העובדי כוכבים דשמא יבקע הנוד שם דף כה: וי"מ דאף רבנן בעו דבר שבא מבריית נשמה. וגיד ואבמ"ה באים מדבר שיש בו נשמה:

לד וכן חתיכה הראויה וכו'. ואמאי תבטל ברובא הניחא למ"ד כל שדרכו למנות שנינו אלא למ"ד את שדרכו למנות שנינו מאי איכא למימר. חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים שאני וא"ת והתנן בפ' בתרא דמס' ע"ז דף עד. אלו אוסרים בכל שהוא כו' וקאמר עלה בגמ' תנא מאי קחשיב אי דבר שבמנין קחשיב ליתני נמי חתיכת נבילה ואי איסורי הנאה קחשיב ליתני נמי חמץ בפסח ומשני תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקאמר נמי התם הרי אלו אסורים למעוטי דבר שבמנין ולא איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולא דבר שבמנין. אלמא חתיכה נבלה בטלה. וי"ל דהתם לא קאמר אלא דלא חשיב במתניתין אלא מידי דאית ביה תרתי ולא משום דסבר דמידי דלית ביה תרתי דבטלי. והא דקאמר למעוטי פי' דלא קחשיב להו. וכה"ג אמרינן בריש פ"ק דב"ק דף ה. דקאמר מנינא דמתניתין למעוטי דרבי חייא ודרבי חייא למעוטי דר' אושעיא ולאו משום דפליגי דכולהו מודו דכולהו כאבות לשלם ממיטב. והא דאמר בפרק הערל (יבמות דף פא:) חתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאת טהורה תעלה. י"מ משום דחטאת טמאה אסורה בהנאה ולא הוי חתיכה הראויה להתכבד לפני האורחים עובדי כוכבים. והא ליתא דהא חתיכת בשר בחלב אמר בפ' בתרא דמס' ע"ז דף עד. דלא בטיל משום חתיכה הראויה להתכבד אע"ג דבשר בחלב אסור בהנאה אלא ודאי כל דבר הראוי להתכבד אם היה מתבטל חשיב ולא בטיל. וחטאתה טמאה שנתערבה בחטאת טהורה אפילו נתבטל מה שראויה להתכבד בפני אורחים כהנים לא חשיב ליה שאינם מחזיקין טובה זה לזה שכולן שוין דכתיב לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו ואע"פ שנחלקו למשמרות וחולקים בגורל היינו משום דלא ליתו לאינצויי. אבל רגילין היו לאכול כל אחד עם חבירו שלא יבואו הקדשים לידי נותר. וחטאת בשל חולין קאמר התם דלא תעלה ורב אלפס שלא הביא זו המשנה דגיד וחתיכות נראה דסובר דחתיכת נבילה בטלה וסובר כמתניתין דמס' ע"ז דתרתי בעינן דבר שבמנין ואיסורי הנאה וכן מוכח מתוך דבריו בפ' בתרא דמסכת ע"ז וליתא דבכל דוכתא משמע דחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה. ועוד הארכתי בזה בפרק בתרא דמסכת ע"ז סימן ח:

לה והא דאמר דבריה לא בטלה הני מילי כשהוא שלם אבל נתרסק או נחתך ממנו קצת תו לא איקרי בריה ובטל ברוב. כדאמר במסכת מכות דף טז: ריסק תשעה נמלים ואחד חי והשלים לכזית לוקה שש אלמא כשהן מרוסקין לא מיקרי בריה ובעי כזית. ואמר נמי במסכת מעילה דף טז: לוקה על אכילת שרצים בכזית כשאינם שלימים. והא דתנן אהלות פ"א האיברים אין להן שיעור אע"פ שאין בהן כזית ההיא לענין טומאה קאמר אבל אכילתה בכזית. כדאי' בירושל' והלא אבר מן החי בבהמה טהורה מטמא בכל שהוא ואכילתה בכזית. וכן נמצא בתשובה לרב אלפס נמצא מכל הרמשים בקדירה בין שנפל בחמין בין שנפל לצונן אם נפסק מאותו שרץ שיעורו בששים כשאר איסורין שבתורה. ונשאל גאון על עכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערינן ליה בששים בשמן רותח ומותר באכילה ואין צריך לומר להדלקה. ואם צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה ולא בעי ששים. ולגבי נרות של בית הכנסת אם הוא מאוס אסור בהדלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך. וכן בחתיכה הראויה להתכבד אם נפרסה אחר שנפלה לקדירה בטלה חשיבותה ובטילה כשאר איסורים. שהרי אגוזי פרך ורימוני בדן אם נתפצעו האגוזים ונתפרדו הרימונים בטלין כדאמרינן במס' גיטין דף נד: ותניא בתוספתא דמסכת תרומות חתיכה שנתערבה בחתיכות אפילו הן אלף לא בטלה וכולן אסורות. והרוטב בנותן טעם. ואם נימוח הרי זה בנותן טעם. הילכך כל חתיכה שנפרסה ואינה ראויה להתכבד עוד היא מותרת והשאר אסורות. ואין אנו תולין מספק שמא אותו של איסור נפרסה והותרו כולן. והכי אמר בפ' כל הזבחים (זבחים דף עד.) א"ר אלעזר חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפתחה אחת מהן נוטל ממנה כדי דימוע ושותה אבל האחרות אסורות. ולא תלינן למימר של תרומה נפתחה והותרו כולן. ולא עוד אלא אפילו נתפרסו רובן השלימות אסורות. ולא אמר איסורא ברובא איתיה דאמר בפרק התערובות דף עד. א"ר אושעיא חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות ונפתחו מאה מהן

נוטל מהן כדי דימוע ושותה והשאר אסורות ולא אמרינן איסורא ברובא איתיה. ודווקא שנפתחו או נתפרסו החביות מעצמן או בשוגג אבל במזיד אסורות וכן בשוגג למאן דקניס שוגג אטו מזיד באיסורא דרבנן דהאי איסורא דרבנן הוא דמדאורייתא לא שנא דבר חשוב ולא שנא שאין חשוב דאורייתא חד בתרי בטיל. וכתב הרמב"ם ז"ל דדוקא למבטל האיסור קנסינן אבל לאחרים שרי:

לו והא דאמר חתיכה הראויה להתכבד אין בטילה הני מילי שאסורה מחמת עצמה כגון נבילה ובשר בחלב וכיוצא בהן אבל חתיכת היתר שקבלה טעם מן האיסור אף לדברי המפרש דחתיכה נעשית נבילה בטילה היא בששים כשאר איסור. ובחתיכה הראויה להתכבד רבו דעות יש מן הגדולים שאמרו דוקא חתיכת איסור שנתבשלה עם חתיכת היתר הראויה לכבד בה אורחים אבל חתיכה חיה ואפילו שלימה בטלה ברוב ודברי הבל הם דהא דקאמר ראוי להתכבד בפני האורחים לאו למימר שתהא ראויה כמו שהיא עתה אלא משום שיעור נקטינן דגדולה כי האי שראויה ליתן לפני אורח נכבד אחר שנתבשל חשובה כזאת שדרכו למנות ולא בטלה. ומשום שהיא חיה לא בטיל חשיבותא. מידי דהוה ששה דברים שמקדשים המנין בפרק בתרא דערלה משום דחשיב את שדרכו למנות ובכללן חלפי תרדין וקולחי כרוב ודלעת יוונית. ובחיין איירי דתרדין וכרוב ודלעת אין דרך לבשלן שלימין אלא מחתכין אותן לחתיכות דקות ואז בטילי אלא ע"כ בחיין איירי ולא חזו השתא לאכילה אפילו הכי לא בטלי משום חשיבותא ה"נ נמי חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים לא בטל חשיבותה אע"ג דלא חזי השתא לאורחים. וכן הנהו דפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עד. דקתני ואלו אסורין ואוסרין בכל שהוא ומפרש בגמרא דהאי תנא תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקתני התם ציפורי מצורע ופטר חמור ועגלה ערופה וחולין שנשחטו בעזרה ואע"ג דהשתא לא חזו למיכל לא בטילי משום חשיבותיהו דחשיב את שדרכו למנות. ובגמרא פריך עלה וליחשוב נמי חתיכת נבילה אלמא דחתיכת נבילה הראויה להתכבד הויא דומיא דהנך דקתני דלא בטלי מפני חשיבותם אע"ג דהשתא לא חזו למיכל וכן משמע מתוך דברי רבינו שמשון ז"ל שפירש בשם ר"י בפרק התערובת אהא דקאמר התם דף עב. על תערובת חטאות המתות ושור הנסקל אלא למ"ד את שדרכו למנות מאי איכא למימר וכתב רבינו שמשון תימה מי גרע שור גדול מאת שדרכו למנות דהא אפילו חתיכה חשוב את שדרכו למנות בפרק גיד הנשה מפני שראויה להתכבד בפני האורחים. אלמא חתיכה הראויה להתכבד אפי' כשהיא חיה לא בטלה וכן בהמה שלמה חיה לא בטלה וגם שמעתי דיש אומרים דכבש שלם או אווז שלם לא מיקרי ראויה להתכבד לפני האורחים לפי שאין דרך לתת לפני אורח כבש שלם או אווז שלם. **גם** אלה דברי הבאי הם וכי בשביל שראוי לחלק לכמה חתיכות חשובות גרע טפי. כל שכן דחשיב טפי את שדרכו למנות וכן דעת ר"י כמו שכתוב לעיל. וגם יש אומרים שתרנגולת בעודה בנוצתה לא חשיבא ובטלה. **גם** זה אינו כיון שאחר תיקונה ובשולה ראויה להתכבד בה אורח גם עתה חשיבא את שדרכו לימנות כאשר הוכחתי ממשנה דערלה ומפרק בתרא דמסכת ע"ז:

ר"י"ף לה:

יום שמב

לז ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא. ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת דף עד. תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל אחד מהן לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום אחר להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק ספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל שלשתן כאחד קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם

שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר להצריכו ששים אע"ג דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן כאחת שם ופר"י דאסור להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דקאמר רבי אליעזר אם קרב ראש אחד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האיסור באותו שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי טבעות ואיברי קדשים משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר תערובתו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו כולהו חדא חדא אבל לא לאוכלן כולן כאחת. לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי לאשמועינן איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכל מותר ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יבש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים טמאין צירן מותר מן התורה מסכת ע"ז דף מ: אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת דף עג: דדבר שהותר ע"י ביטול אינו חוזר ונאסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא. מגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור להיות היתר שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכחן בזבחים פרק טבול יום (זבחים דף קד.) על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. ומשני כרבי דאמר כל הדם מרצה על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש

דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעיים מרצה אע"ג דהוי פסולו קודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ואע"פ שמותר לאכול שלשתן כאח' וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר מששים ואחר כך נתוסף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר מששים מצטרף האחרון עם הראשון אע"ג דלא יהיב טעמא. כי חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לטעמיה דאית ליה כל העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דהרמה אינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו וניעור. דתנן בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של חולין יפות משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ואע"פ דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף עמו ואוסרת ההיתר. ותו תנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. **מתני'** בתרומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור השני וירבו על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכילה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשים כדאיתא בפ"ב דזבחים דף לא. חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא אע"פ דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות הוי ואינן מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומאה בפ"ג דבכורות דף כב. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו. אבל לקדירה מצא מין את מינו וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה עוררת טומאה אלמא חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם דף כג. איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר

הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי אמרת טומאה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי חייא מתנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאמר מצא מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהוא נושא כולו כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב (חולין דף קכה.) דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום דאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בטול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה יש שני מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל אע"פ שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כאילו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבא:

לח דרש רבה בר בר חנה חתיכה של נבילה ושל דג טמא אין אוסרין עד שיתן **טעם ברוטב ובקיפה** רי"ף לו. **ובחתיכות. ואוקי רב אמורא עליה ודרש** אפילו לא נתן טעם אלא **בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן** מפני שהן מינה והילכתא כרבה בר בר חנה ואם תאמר למה ליה למימר שקיבלה החתיכה של היתר טעם והא בכל שהוא מתסרה במינה. ומדקאמר אפילו לא נתנה טעם אלא בחתיכה משמע שנבלע בה כל כך שאם היתה שלא במינה קבלה ממנה טעם. ותירץ ר"ת ז"ל דנהי דמיתסרא מ"מ לא הוה אמר שתעשה נבילה לאסור כל החתיכות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהו. ורבינו אפרים היה מדקדק מכאן דלא אמרינן בכל איסורין שבתורה חתיכה עצמה נעשית נבילה להצריך ששים לבטל כל החתיכה שנאסרה רק שיהיה בהיתר ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה. הילכך לרב דאית ליה הכא מין במינו לא בטיל אי לאו דנאסרה החתיכה בנתינת טעם אלא בכל שהוא לא היתה אוסרת שאר החתיכות מפני שהן מינה. שהרי א"צ לבטל אלא האיסור לבד וכיון דלא נתן טעם בחתיכה הרי הוא כמאן דליתיה ולא חשיב מין במינו. אבל כשקבלה טעם מן האיסור מיקריא מין במינו. והא דאמרינן לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר **כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה** נעשה נבילה ואוסרת ולא סגי בביטול הטיפה לחודיה. בשר בחלב שאני דכל חד לחודיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסירי הילכך השתא נעשו בין שניהם חתיכה דאיסורא. אבל איסור הנבלע בהיתר ואוסרו בנתינת טעם לא נאסרה חתיכת היתר אלא מטעם האסור הנבלע בתוכו ואי אפשר להפרד ממנו הילכך לא בעינן ששים אלא לבטל האיסור הנבלע בתוכו. ועיקר מילתיה דרב להשמיענו דבר זה. דרב שהעמיד אמורא עליה לאפוקי מרבה בב"ח דאמר דצריך שתתן החתיכה טעם בחתיכות בקיפה וברוטב ורצה להודיע דמין במינו בכל שהוא לא היה צריך לומר אלא **חתיכה של נבילה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה.** דמה שהראשונה נאסרת בנתינת טעם בזה אין שום חידוש. אלא אתא לאשמועינן דאע"ג דרב סבר דמין במינו בכל שהוא דוקא בשנתנה טעם בשל איסור אז מיקריא מין במינו לאסור שאר החתיכות. אבל אם נאסרה בכל שהוא כיון שא"צ לבטל אלא איסור הראשון לא חשיב מין במינו בכל שהו. ואע"ג דלא קי"ל כרב בהא דסבר כר' יהודה. מ"מ בהך סברא ליכא מאן דפליג עליה. ועוד הביא ראיה לדבריו מהא דאמרינן לעיל (חולין דף צח.) **ההיא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא** ודיקולא הוא סל מלא חתיכות של בשר רותח. ולא אמר שתיעשה נבילה אותה חתיכה שנפל עליה הזית ולא היה בה ס' לבטל הזית ותחזור ותאסור שאר החתיכות אלא משערינן הזית בכל הבשר שבסל ודחו

ראיה זו דלפי מה שפרש"י שדיקולא היא קלחת אין ראיה. ואפילו אם נאמר שדיקולא היא סל כמו שבמשמעה בכל מקום. אין ראיה משם דממה נפשך אם אין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא בישול א"כ אותה חתיכה שנפל עליה אסורה והשאר מותרות. ואם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה מיד בשעת נפילה הוא מפעפע בכולן ומסייעות לבטל הזית ואין החתיכה שנפל עליה נאסר יותר מן האחרות. מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר דאמר אם יש בה בנותן טעם נעשית נבילה ואם אין בה בנותן טעם אף אותה חתיכה מותרת. ולא אמר מתחלה אסרה הטיפה את מקום נפילתה ונעשית חצי החתיכה נבילה קודם שנתפשטה בכולה. ומיהו אינה ראיה כל כך דיש לחלק בין חתיכה אחת דלא אמרי' חציה נעשית נבילה ובין שתי חתיכות. ולפיכך ולפירושו ניחא הא דאמרינן בפרק קמא דתמורה דף יב. אין המדומע מדמע אלא לפי החשבון ולא אמרינן שתחשב הכל תרומה. ומיהו יש לחלק בין דבר יבש ובין דבר הנאסר ע"י נתינת טעם ועוד ניחא לפירושו הא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עג. גבי יין נסך שנפל לבור דאפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו. ולא אמרינן שמתחלה נעשה היין של היתר עצמו נבילה ויהא צריך מים לבטל שניהם ומיהו יש לומר דהתם איירי שלא היה ביי"נ כדי ליתן טעם ביין ההיתר ולא נאסר אלא ע"י כל שהוא האוסר במינו. ובדבר הנאסר ע"י כל שהוא לא אמרינן שיעשה הוא עצמו נבילה כדפירש ר"ת. ואע"ג דהיינו דוקא לענין שלא תאסור אותה חתיכה האחרות אבל היא עצמה כיון דנאסרה אסורה לעולם למ"ד לקמן (חולין דף קח.) איפשר לסוחטו אסור דדילמא למאן דאית ליה האי סברא במסכת ע"ז דמתיר אפילו נפל מים לבסוף יסבור אפשר לסוחטו מותר והיה מתיר גם החתיכה עצמה וכל זה דוחק. וגם ניחא לפירושו הא דאמרינן התם חמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא בנ"ט ואי ליכא נ"ט שרי ואמאי והרי מה שנפל ראשון נאסר ונעשה כאילו הוא יי"נ לאסור גם הוא עצמו את הבא אחריו אבל אם אין נחשב כאילו הוא בעצמו איסור ניחא. ואיכא למימר דמיירי שנפל כל כך היתר בבת אחת שנתבטל האיסור בתוכו. ולישנא לא משמע הכי. וניחא נמי לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בני יומן. כי היאך יכשירו יורה גדולה והלא אין במים ששים כנגד היורה והמים הנפלטין ממנה נתערבין במים שביורה ונותן בהם טעם ונעשו כולן חתיכה דאיסורא וחוזרין ונבלעין ביורה ולפירושו ניחא כי לא נעשו המים כולן נבילה ומעט איסור הנפלט מן היורה חוזר ונבלע בתוכו ומגעילו שנית ואותו מעט איסור בטל בששים במים. וא"ת לפירושו הא דמשני רבא בשלא קדם וסלקו מאי קא מהני לן חתיכה של היתר שנאסרה תחלה ונעשית נבילה הלא לעולם אין צריך ברוטב ובקיפה אלא לבטל חתיכה של נבילה. וי"ל דמיירי כשהיתה חתיכה של איסור גדולה ונימוח מקצתה ונבלע בחתיכה של היתר ויש ברוטב ששים לבטל חתיכת איסור אחרי שנתמעטה וצריך לבטל גם חתיכה שבלעה הימני ואם אין ידוע כמה בלעה הימנו צריך ששים לבטל שתיהן אבל אם האיסור הראשון ידוע כגון כזית איסור שנפל על חתיכת היתר ונאסרה ואח"כ נתבשלה עם האחרות אין צריך ששים אלא כנגד הכזית:

לט [דף קא:] **ת"ר** אבר מן החי נוהג בבהמה ובחיה ובעוף בין טמאין בין טהורין דברי רבי יהודה ור' אלעזר וחכ"א אינו נוהג אלא בטהורין אמר רבי יוחנן [דף קב:] **לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי.** ובשר בשדה טריפה זה בשר מן החי ובשר מן הטריפה:

הדרן עלך גיד הנשה

פרק ח

א [דף קג:] **כל הבשר אסור לבשלו בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלותו עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים. והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. העוף עולה עם הגבינה על השלחן ואינו נאכל כדברי ב"ש. וב"ה אומרים לא עולה ולא נאכל אמר רבי יוסי דבר זה מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה. באיזה שלחן אמרו בשלחן שהוא אוכל עליו אבל בשלחן שהוא סודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש:** ריי"ף לז.

ב גמ' מדקתני [דף קד.] **הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שמעינן** דאסור בעוף והוא הדין בקרביים ובני **מעיים וסתמא כרבי עקיבא דאמר כל מידי דמימליך עליה שליחא מיניה הוא. דתנן בנדרים דף נד. הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר. אמרו**

לו לר"ע והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק מן השוק **והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין. אמר להם כן הדבר כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית אלא דלועין.** שהדלועים בכלל ירק ואין הקטנית בכלל ירק. **ואמרינן מאן תנא דפליג עליה דר"ע רשב"ג דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר** ואסור **בראש וברגלים בקנה ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים. רשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות. וכן היה רשב"ג אומר קרבים לאו בשר** ואוכלייהו לאו בר אינש ומדסתם לן **הכא כר"ע שמעינן דהילכתא כוותיה. ואע"ג דלא קי"ל דיש סדר למשנה בתרי מסכתי ואיכא למימר דילמא סתם ואח"כ מחלוקת הוא ואין הלכה כסתם אפילו הכי הוה ליה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא הילכך הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואינו מותר אלא בחגבים בלבד. אבל בבשר דגים אסור משום דמימליך עלייהו שליחא והא דקתני הכא מותר בבשר דגים** מוקי לה בפ' הנודר את מן הירק כשהקיז דם או **כייבין ליה עיניה בתחלת אוכלא** דקשו ליה דגים **הא לאו הכי אסור בבשר דגים דמימליך עלייהו שליחא:**

ג גרסינן בפרק קמא דמסכת יום טוב דף ו. **השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות** מותר לאוכלן בחלב:

ד ואסור להעלותם עם הגבינה על השלחן וכו'. אמר רב יוסף שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. דאי סלקא דעתך דרבנן השתא אכילה גופה גזרה ואנן נגזור העלאה אטו אכילה. ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה דתנן חלת חו"ל [דף קד:] נאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן. הך מתניתין לא מיתנייא הכי כדמייתי לה הש"ס דמשמע דאיירי בחלה שאנו מפרישין בחוצה לארץ ודרך הש"ס לקצר המשנה ולהביא ממנה מה שצריך וכן הצעה של משנה חלה פ"ד שלש ארצות לחלה. מארץ ישראל עד כזיב חלה אחת. מכזיב עד הנהר ועד אמנון שתי חלות. אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור. של כהן אין לה שיעור. לפי שהמקום מקום טומאה שסמוכין לארץ העמים ואין יכולין לשמור עצמן ופירותיהן בטהרה וחלותיהן טמאות וטעונות שריפה כתרומה טמאה. לכך אמרינן שחלותיהן נשרפות ותקנו לפרוש עוד אחרת ויאכלנה הכהן שלא תשתכח תורת חלה ושל אור שהיא מדברי תורה צריך להפריש כשיעור חלה. ושל כהן שהיא מדברי סופרים אין לה שיעור. מנהר ועד אמנון מלפנים שתי חלות. אחת לאור ואחת לכהן. של אור אין לה שיעור מפני שהיא נשרפת. ושל כהן יש לה שיעור מפני שהיא נאכלת. ושתיהם מדברי סופרים וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אין צריך טבילה. ואסורה לזבים ולזבות ולנדות וליולדות. ונאכלת עם הזר על השלחן ונתנת לכל כהן. וטבול יום אוכלה פירוש טבול יום דקרי. אע"פ שטומאה יוצא עליו מגופו הקלו חכמים באותה חלה שנייה שאינה אלא כדי שלא תשתכח תורת חלה. רבי יוסי מקיל טפי וקאמר דאף טבילה אינו צריך. ואסורה לזבים וכו'. וקאמרינן בירושלמי לרבי יהודה נצרכה וטעות סופר הוא אלא הכי גרסינן לרבי יוסי נצרכה. ואע"ג דמתירה לבעל קרי אסר לה להני בלא טבילה. דעל כרחך בלא טבילה איירי. דאי כשטבלו מיירי לרבנן נמי נצרכה. אלא ודאי הכי נמי שרו כי היכי דשרו טבול יום דבעל קרי אע"ג דטומאה יוצא מגופו. דאין לחלק אחר שטבל בין טומאה חמורה לטומאה קלה כי היכי דפליג רבי יוסי קודם שטבל. וטומאה שאינה יוצאה מגופו שרי לרבנן כמו בעל קרי לרבי יוסי. דאי מצרכי טבילה בטומאת מת תקשי להו כדמקשי' בבכורות בפרק עד כמה (בכורות דף כו:) וכי הוה יש לנו. ואע"פ שכהנים מוזהרים על טומאת מת מכל מקום אי אפשר להם ליזהר מחרב הרי הוא כחלל ואפילו על ידי אהל ואם הכניסו לאהל אחר טמא כל אשר בבית כדאמרינן בנזיר בפרק כהן גדול (נזיר דף נג:) וגם אין צריכין ליזהר דאין הנזיר מגלח על טומאת חרב הרי הוא כחלל כדמוכח בריש תוספתא דאהלות ועל טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה. הילכך אי איפשר להזהר מטומאת מת וגם צריך לטמא לקרוביו. ולמה תקנו חלה שנייה לכהן אם אי אפשר לאוכלה הילכך שרי לכל הטומאות שאינם יוצאות עליו מגופו אף בלא טבילה. וההיא דטבול יום אוכלה בבעל קרי ועלה קאי רבי יוסי. ולרבנן הוא הדין טבול יום דזב וזבה. הרי פירשתי דין שלש חלות השנויות במשנתינו דמסכת חלה. וחלה דידן שאנו מפרישין עתה יש לה עוד דין אחר דגרסינן בבכורות בפרק עד כמה (בכורות

דף כז.) אמר רבינא הילכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן. ואי ליכא כהן קטן שקלא לה בריש מפה ושדיא ליה בתנורא. והדר מפרשה לה חלה אחריתי כי היכי דלא תשתכח תורת חלה ואכיל לה אפילו כהן גדול. נמצא היכא דאיכא כהן קטן שאוכל החלה אין צריך להפריש חלה אחריתי. ובחלה שלישית דמתניתין אע"פ שגם היא בחוצה לארץ צריך לעולם להפריש שתי חלות ואותה של אור אינה נאכלת כלל דומיא דחלה שנייה דמכזיב ועד הנהר ועד אמנון לפי שהיו סמוכין לארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת ארץ ישראל טמאה גזרו טומאה עליה שלא לאוכלה כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה. וההיא דבכורות איירי במקומות הרחוקים מארץ ישראל כגון מקום האמוראים שהיו בבבל ולא מיתחזיא כחלת ארץ ישראל. ולא גזרו עליה איסור מחמת טומאת עצמו ואמר שהיא נאכלת לכהן קטן שלא יצא טומאה מגופו ולא יפריש אחרת כיון דזו נאכלת. ונראה דהוא הדין נמי דשרינן לכהן גדול שטבל לקריו אע"פ שלא העריב שמשו ומסתבר שלא להחמיר בה יותר מבחלת כהן שמפרישין הסמוכין לארץ ישראל. וכן כתב בעל הלכות אמר רבינא הלכה נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטבל לקריו. וא"ת אמאי קאמר נותנה לקטן כיון דשריא אפילו לגדול שטבל לקריו. ואי משום טורח דטבילה. והלא בלאו הכי צריכין לטבול לאכול תרומה. וי"ל לפי שאין שיעור לחלת חוצה לארץ ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן והכי משמע לישנא שקלא ליה בריש מפה אלמא דבר מועט הוא. וכמו שהקלו בחלת בבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפה ולהפריש אחרת לכהן כמו לאותן הסמוכין לארץ. כך הקילו בשנייה להתיר גם לזבים ולזבות ולנדות וליולדות דלא מפליג התם בכהן גדול המותר בחלת שנייה בשום טומאה ואע"ג דהחמירו בחלה שנייה של הסמוכין לארץ ישראל לאוסרה לזבים ולזבות שהרי החמירו גם בחלת האור יותר. ועוד שהרי השנייה קבוע בסמוכין להפרישה לעולם וברחוקים אין צריך להפריש כשיש כהן קטן או גדול שטבל לקריו לכך הקלו בה טפי ולא אסרוה אלא לזרים. ותימה הוא האידנא שברוב מקומות אין מפרישין חלה שנייה אף כששורפין הראשונה וי"ל דבימי האמוראים היו אוכלין תרומה טהורה בארץ ישראל כי היה להם אפר פרה. כדאמרינן נדה דף ו: חבריא מדכן בגלילא ולכך הצריכו גם בחוץ לארץ להפריש חלת כהן שלא תשתכח תורת חלה. אבל האידנא שבטלה אפר פרה ואין חלה נאכלת בארץ ישראל אף בחוץ לארץ א"צ להפריש חלת כהן. וכן כתב בעל הלכות וחלה בארץ ישראל אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה וכל שכן בחוץ לארץ. ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטה להפך כיון שאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן תשתכח תורת חלה ולמחר יבנה בית המקדש ויהיו סבורים שאינו דין שתאכל שום חלה. אמר ליה אביי בשלמא אי אשמועינן חלת חוצה לארץ בארץ דאיכא למיגזר משום חלת ארץ ישראל דמדאורייתא ולא גזרינן איכא למישמע מינה דלא גזרינן העלאה אטו אכילה אלא בחלת חוצה לארץ משום דליכא למיגזר הוא אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי נמי ומיכל בשר וגבינה הכי נמי דגזרינן:

ה תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן. הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נטילה. **רב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכל אייתו ליה בשרא ואכל** אמרו ליה והא תנא **אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא. אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא** קחזינן. תימה מאי פריך גבינה אחר בשר הוא דאסור אבל בשר אחר גבינה שרי כדאמרינן בסמוך אכל בשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר. ואע"ג דהא דקאמר אכל גבינה מותר לאכול בשר על ידי קינוח ונטילה קאמר ואיהו אכל כי לא משא לידיה. מכל מקום מאי קשיא ליה מברייתא דאגרא וי"ל דברייתא דאגרא משמע דעוף וגבינה נאכלין בלא קינוח ונטילה אבל שאר בשר בעי קינוח ונטילה. והיכי דמי אי בשר תחלה אפילו בקינוח ונעילה לא סגי עד סעודתא אחריתי אלא לאו בגבינה תחלה. והאי דנקט בשר וגבינה לא אדק אלא גבינה ובשר לא. ואגב דנקט בברייתא עוף תחלה נקט נמי הכא בשר תחלה. ור"ת פירש בשם הלכות גדולות דאכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בלא נעילה וקינוח אבל בנעילה וקינוח שרי אפילו באותה סעודה אכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נעילה וקינוח ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודתא אחריתי היינו בלא

נעילה וקינוח א"נ מחמיר על עצמו היה. ולפירושו קשה מאי מקשה הכא לרב יצחק. וצריך לומר לפירושו דלענין נעילה אין חלוק בין בשר תחלה בין גבינה תחלה. ולענין קינוח דווקא יש חילוק. ומנעילה פריך לרב יצחק ונהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר בשר ואפילו אחר עוף ואין לשנות המנהג. וכיון שהביא רב אלפס ז"ל הא דתני אגרא אלמא ס"ל כר"ע דאמר חיה ועוף דרבנן כדשני רב אשי לעיל כולה ר"ע היא. וגם אביי דחה דברי רב יוסף דהוה בעי למימר שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. וכן פסקו הגאונים. והא דנקט אגרא עוף ולא נקט חיה. משום דשכיח עפי. ור"ת פירש משום דעוף אין נדבק בידים ובשיניים ובחניכים:

ריי"ף לז: **תנו רבנן ב"ש אומרים מקנח. וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא** [דף קה.] **דב"ש אומרים מקנח והוא הדין מדיח. וב"ה אומרים מדיח והוא הדין דמקנח** ולא פליגי. ב"ש אומרים תחלה מקנח ולא הזכירו הדחה ואמרו להם ב"ה אף הדחה שהיא עובה יותר מקינוח כמו שהוכיח רבינו שמשון ז"ל מלשון והודו להם ב"ש. ואין לפרש דב"ש אמרי דבקינוח לחודיה סגי והוא הדין בהדחה לחודא וב"ה אומרים בהדחה לחודא והוא הדין בקינוח ולא פליגי. דא"כ כיון דאמרי ב"ש תחלה דסגי בקינוח לחודא מה הוצרכו ב"ה תו למימר דסגי בהדחה לחודא דעדיפא מקנוח. הילכך צריך לומר דתרווייהו בעי קנות ולהדחת הפה במים בין גבינה לבשר. לבר מנעילת ידים דבעי בלילה. ואסיקנא דבכל דבר הוי קנוח בר מקימתא תמרי וירקי. **אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר. אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב חסדא בשר** של בין השינים מהו כלומר מי הוי כמעוכל כיון דנשתהה כל כך עד זמן סעודה אחרינא וא"צ להסירו. **קרא עליה הבשר עודנו בין שיניהם.** אלמא כל זמן שהוא בין השינים שם בשר עליו ואסור לאכול גבינה עד שיסירו משם. **אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא. דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואנא בהאי סעודתא לא אכילנא** בסעוד' אחרינא אכילנא פי' בזמנה שרגיל אדם לסעוד דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב ופחות משיעור זה אין לאכול גבינה אחר בשר דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא מר עוקבא וקא קרי נפשיה **חלא בר חמרא:**

ו אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיין מים ראשונים מצוה. ואחרונים חובה. מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה ואמצעיים רשות. מצוה לגבי רשות חובה קרי ליה. ומה שאין מברכים עתה במים אחרונים כתבתי בברכות פרק אלו דברים סי' ו: **גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מים ראשונים ניטלין בין בכלי בין ע"ג קרקע. מים אחרונים אין ניטלין אלא בכלי. ואמרי לה אין ניטלין ע"ג קרקע מפני שרוח רע שורה עליהם ואיכא בינייהו קינסא. ליטול ע"ג קיסמים. מים ראשונים ניטלין בין בחמין בין בצונן. אחרונים אין ניטלין אלא בצונן אבל בחמין לא מפני שהחמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את הזוהמא. ודוקא חמין** [דף קה:] **שהיד סולדת בהן אבל פושרין לית לן בה:**

ז אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל. אבל בין תבשיל לגבינה חובה. פירוש בין תבשיל לתבשיל שניהם של בשר או שניהם של גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה שלפניו חובה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה של אחריו לא קאמר דאפילו בנטילה אסור עד סעודה אחרת. ור"ת ז"ל היה אומר דבין תבשיל לגבינה משמע תבשיל תחלה. כדקאמרינן לעיל כמה ישהה בין בשר לגבינה ולא כלום. **ופריך והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה.** אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר. ועוד בין תבשיל לתבשיל ששניהם של בשר או של גבינה למה לו ליטול ידיו כלל. לכן פירש דבין תבשיל לתבשיל היינו בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה דכיון שאין הבשר והגבינה בעין וליכא אלא טעם לא החמירו שיהא חובה ליטול בינתיים. אבל בין תבשיל בשר לגבינה שהגבינה בעין חובה. ויתכן פירוש זה אפילו לדברי האוסרין גבינה אחר בשר בנטילה וקנוח. **אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני** שהאדם אוכל אחר אכילתו **מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא את העינים. אמר אביי ומשתכח כי קורטא בכורא.** ואם מדד מלח כל שכן דבעי נעילת ידים :

ח [דף קו.] **איתמר** חמי האור חזקיה אמר אין נוטלין מהן לידים. ורבי יוחנן אמר נוטלין מהם לידים. ואמר רבי יוחנן שאלתי אח רבן גמליאל בריבי אוכל טהרות ואמר לי כל גדולי גליל עושין כן. וקי"ל כרבי יוחנן

בהא כלישנא בתרא דלעיל דשרו בראשונים אפילו היד סולדת בהן. חמי טבריא חזקיה אמר אין נוטלין מהן לידים. ורבי יוחנן אמר אם טובל כל גופו בהן נוטל ידיו לא כ"ש. אמר רב פפא במקומם כולי עלמא לא פליגי דשרי למישקל מיניה במנא כולי עלמא ל"פ דאסיר. כי פליגי דפסק מינייהו בבת בירתא. חזקיה סבר גזרינן בת בירתא אטו מנא. ורבי יוחנן סבר לא גזרינן והלכתא כחזקיה. דרביה דר' יוחנן הוה :

ט ת"ר מים שנפסלו משתיית בהמה בכלים פסולים בקרקע כשירים י"א מים מלוחין שאין הכלב יכול ללקוק מהם. ויש אומרים מים עכורים שקרובים להיות כטיט הנדוק. ופירוש קמא עיקר דאיירי בצלולין אלא שהן מלוחין או סרוחין. אבל בעכורין אין חילוק בין קרקע לכלי. דאמרינן בפרק שני דזבחים דף כב. אמר ריש לקיש כל המשלים למקוה משלים למי כיור. לרביעית אינו משלים. למעוטי מאי. אילימא למעוטי טיט הנדוק. היכי דמי. אי דפרה שוחה ושותה הימנו אפילו לרביעית נמי משלים. ואי אין פרה שוחה ושותה ממנו אפילו למקוה נמי לא אלמא דבמים עכורים אין חילוק בין טבילה לנטילה. אמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיין אין נטילת ידים לחולין אלא משום סרך תרומה. ועוד משום מצוה. מאי מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים שאומרים לרחוץ משום נקיות רבא אמר מצוה לשמוע דברי ר"א בן ערך דכתיב וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים א"ר אלעזר בן ערך מכאן סמכו חכמים לנט"י מן התורה. אמר ליה רבא לרב נחמן מאי משמע. דכתיב וידיו לא שטף במים הא שטף טהור. והא בעי נובילה. אלא ה"ק אחר שלא שטף ידיו במים טמא:

י אמר ר' אלעזר א"ר אושעיא כל שטבולו במשקה צריך נטילת ידים לפי שהמשקה עלול לקבל טומאה הצריכו כאן נטילה משוס סרך תרומה. א"ר אלעזר א"ר אושעיא לא אמרו נט"י לפירות אלא משום נקיות בלבד. ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח. אמר רבה בב"ח זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבי אמי ור' אסי אייתי לקמייהו כלכלה דתאנים אכלו ולא משו ידייהו ולא ספו לי מיניה ובריך כל חד וחד לנפשיה. שמע מינה תלת שמע מינה אין נט"י לפירות. ושמע מינה אין זימון לפירות ושמע מינה שנים שאכלו מצוה ליחלק.

יא ת"ר קדוש ידים ורגלים עד לפרק פי' מקום חיבור היד לקנה. לתרומה עד לפרק פירוש מקום חיבור אצבעות על גב היד. בחולין עד לפרק פירוש פרק השני שבאצבעות. ואסיקנא משום דר' יהושע בן לוי דעד לפרק [דף קו:] בין לחולין בין לתרומה לחומרא. וכן הילכתא ורב אלפס ז"ל גורס ברכות פ"ח קידוש ידים ורגלים עד לפרק לחולין עד לפקק. לתרומה עד לפרק. פירוש פקק הם הקשרים שבסוף האצבעות מלשון ברכות דף כח: שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. דכמו כשאדם כורע בולטות החוליות כלפי חוץ כך כשאדם כופף אצבעותיו בולטין אותן קשרים כלפי חוץ. והכי פירושו קידוש ידים עד הפרק חבור היד והזרוע. לחולין עד לפקק סוף האצבעות. לתרומה עד לפרק סוף היד כמו בקדוש. ומה שלא שנה יחד קדוש ותרומה כיון דשיעור אחד להם. מפני ששנה תחלה קידוש ידים שהוא מן התורה ואח"כ חולין שהוא מצוי יותר ואח"כ תרומה. ובזה נחלקו האמוראין. רב היה גורס בחולין לפקק ובתרומה עד לפרק. ושמואל היה גורס בשניהם לפרק ומצריך גם בחולין עד הקנה וכן נמצא כתוב בהלכות א"י נט"י כל היד. וכן נמצא בספר הזהיר אמר שמואל לחולין כל היד. ולכך כתב רב אלפס ז"ל משום דר' יהושע בן לוי עד לפרק בין לחולין בין לתרומה ולא כתב לחומרא. כיון דאמר עד לפרק ממילא ידענא דהוי לחומרא עד הקנה וחומרא היתירה היא והעולם לא נהגו כן וקשה לריב"ל כיון דשלשתן שוין ליערבינהו וליתנינהו ודוחק לומר דחדא אדא שמעינהו וגרסינהו:

יב אמר רב נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום. פירש רש"י ובלבד שיזהר מלטנפם ולטמאם. אמר להו רבינא לבני פקתא דערבות כגון אתון דלא נפישי לכון מיא משו ידיכון מצפרא ואתנו עלייהו כולי יומא. איכא דאמרי דדוקא בשעת הדחק ופליגא אדרב. [דף קו.] ואיכא דאמרי אפילו שלא בשעת הדחק והיינו דרב ועבדינן כי האי לישנא דלא פליג אדרב:

יג אמר רבא האי אריתא דדלאי אין נוטלין ממנו לידים ואין מטבילין בהן את הידים. אין נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא ואין מטבילין בהן את הידים דהוו להו מים שאובין. כתב בעל הלכות דמותר להטביל ידיו בתוך הכלי. והביא ראיה מפרק שני דזבחים דף כא. דאיבעיא להו מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור. ממנו אמר רחמנא ולא בתוכו. ומשמע דוקא

בקדוש ידים ורגלים מיבעיא ליה משום דכתיב ממנו. אבל בנט"י אפילו בכלי נמי מותר. וקשה מהא דאמרינן הכא אין נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא ואין מטבילין בהן את הידים דהוו להו שאובין. ומיהו י"ל דבעינן נטילה מן הכלי ובין נוטל ידיו בתוך הכלי ובין שופך מן הכלי על ידיו יש כאן נטילה מן הכלי. אבל הכא ידיו חוץ לכלי הן וכבר פסק כח הכלי כשהמים באים על ידיו הילכך אין כאן נטילה מן הכלי שהצינור אינו כלי. והא דנקט הכא דלא אתו מכח גברא לאו דוקא מכח גברא אלא משום דלא אתו מכח כלי. אי נמי משום דתנן בפ"ק דידים הכל כשירין ליתן לידים אפילו חרש שוטה וקטן. מניח חבית בין ברכיו ונוטל. מטה חבית על צדו ונועל. והקוף נותן לידים. ורבי יוסי פוסל בשני אלו. פירוש בקוף ובחבית המוטה על צדה והמים נשפכין מאיליהן. דבעי כח גברא. ותנא קמא לא חייש לכח גברא אלא דאתי מכח מנא והשתא שמעתין דנקט כח גברא כרבי יוסי וההלכות גדולות אי אפשר להעמיד אלא כרבנן וצריך להחמיר בדבר כיון דסוגיין דשמעתין כרבי יוסי:

יד ומים שבחבית ויש בו ברזא יסיר הברזא ויחזירנו בכל שפיכה ושפיכה וקרי ביה שפיר כח גברא. כיון דע"י הסרת הברזא באין המים. ולא דמי לחבית שמוטה על צדה. אבל לא החזיר הברזא בין שפיכה לשפיכה דמי לחבית שמוטה על צדה. ואי מקרב לגבי דוולא דקאתי מכח גברא נוטלין ממנו. ואי בזע דוולא ככונס משקה כיון דמשקה מילף לייף מטבילין בה את הידים. ורב אלפס ז"ל גורס ואי בזיע דוולא ככונס משקה אין נוטלין ממנו לידים דלאו כלי הוא דאמר רבא כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידים ולגירסתו גם אין מטבילין בו דלא חשיב ליה חבור גם בכונס משקה:

טו וכלי שניקב ומחזיק רביעית למטה מן הנקב מותר ליטול דרך הנקב אבל לא דרך פיו. דלמעלה מן הנקב לא חשיב כלי. וכלי שהוא מלא נקבים מתחתיו ופיו צר מלמעלה וכשמניח אצבעו מלמעלה אין המים יוצאין וכשמסיר אצבעו המים יוצאין נקרא בלשון הש"ס מיארג בפ' בתרא דעירובין דף קד. וטיטרוס במס' כלים ואפרכס בב"ר פ"ד נראה לי שמותר ליטול ממנו לידים אע"פ שאין מחזיק כלום. מאחר שעשוי לקבלה בענין זה וזה תשמישו ועיקר קבלתו נקרא כלי. וראיה מפרק שני דמס' כלים טיטרוס ר"א בר צדוק מטהר ור' יוסי מטמא מפני שהוא כמוציא פרוטות. פי' הוא מוציא טיפין טיפין כשמסיר אצבעו וכשאצבעו עליו אינו מוציא הלכך נקרא שפיר כלי ומקבל טומאה. והלכה כרבי יוסי מחבירו עירובין דף מו: ועוד דתנן בפ"ד דמסכת כלים שולי הקרפאות ושולי הקופים הצדונים אע"פ שאינם יכולים לישב שלא מסומכין טמאין שלכך נעשו מתחלתן. פי' כלים הם ונקראין על שם מקומן ושוליהן חדים ואפי' שלימין אין יושבין שלא מסומכין ואע"ג דתנן כלים פ"ב הדקין שבכלי חרס הן וקרקרותיהן ודפנותיהן יושבין שלא מסומכין אלמא כלי שאין יכול לישב בלא סמיכה אינו נקרא כלי הני כיון שנעשה מתחלה לכך להשתמש בהן בלא סמיכה נקראין כלי ה"ה נמי טיטרוס כיון שנעשה מתחלה להשתמש בענין זה נקרא כלי וכשר לנטילה. אמר רבא כלי שאין בו רביעית אין נוטלין ממנו לידים. איני והאמר רבא כלי שאינו מחזיק רביעית אין נוטלין ממנו לידים הא מחזיק אע"ג דלית ביה. ל"ק הא לחד והא לתרין. פירוש לאחד צריך רביעית. לשנים אין האחרון צריך רביעית. אלא שנים הבאין ליטול בזה אחר זה די ברביעית אע"פ שלא נשאר לאחרון רביעית. כיון דאתו משירי טהרה דתנן בריש מסכת ידים מי רביעית נוטלין לידים לאחד ואפי' לשנים מחצי לוג לשלשה אף לארבעה. מלוג לחמשה לעשרה ולמאה. בין שנוטלין בזה אחר זה בין שנוטלין כולן כאחת. דתנן בפרק שני דידים. נוטלין ארבעה וחמשה זה בצד זה או זה על גב זה ובלבד שירפו שיבואו בהן המים. א"ל רב אשי לאמימר קפדיתו אמנא קפדיתו אשיעורא קפדיתו אחזותא אמר ליה אין. אע"ג דמתני' היא ידים פ"א נפל לתוכו דיו וקומיס וקנקנתום ושינו מראיהן פסולין. מספקא ליה לרב אשי דילמא מתניתין לתרומה דוקא וקאמר ליה דאין חילוק בהא בין נטילה דחולין ובין נטילה דתרומה וכן לכל דיני נטילה הא דתנן עשה בהן מלאכה או ששרה בהן פתו פסולין. הדיח בהן את הכלים או שמיחה בהם את המדות פסולין. ומים שהנחתום מטבל בהן הגלוסקא פסולין וכשמדיח ידיו בהן כשירין ובלבד שלא נשתנו מראיהן וכן כל החוצץ בטבילה חוצץ בנטילה כגון צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר ובצק שתחת הצפורן אפילו כנגד הבשר ורטייה שעל בשרו וטיט היון וטיט היוצרין אבל

במיעוטן שאינו מקפיד אין לחוש כדאיתא פ"ק דעירובין דף ד: ואע"פ שפירש רש"י שם דהיינו דוקא בשיער ולא בבשר. אי אפשר לומר כן כמו שהוכיח רבינו תם מההיא דמעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה בפרק הערל (יבמות דף עח.) ותנא נמי זבחים דף צח: רבב על בשרו חוצץ ואם מוכר רבב הוא אינו חוצץ:

טז אמר רבא מגופת חבית שתקנה נוטלין הימנה לידים. מגופת חבית יש לה בית קבול וכופין אותה על החבית והיא חדה מלמעלה ואין לה בית מושב ולכך אין נוטלין ממנה לידים כדתנן ידים פ"א בכל הכלים נוטלין לידים אף בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה ואין נוטלין לידים לא בדפנות הכלי ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא יתן לחבירו בחפניו. ותיקון דקאמר הכא היינו שעשה לה בית מושב. תניא נמי הכי מגופת החבית שתקנה נוטלין ממנה לידים חמת וכפישה שתקנן נוטלין מהן לידים. שק וקופה אע"פ שמקבלין מים אין נוטלין מהן לידים שאין עשויין לקבלת מים:

יז איבעיא להו מהו לאכול במפה מי גזרינן דילמא נגע בפת או לא ואסיקנא [דף קז:] א"ר תחליפא בר אבימי אמר שמואל התירו מפה לאוכלי תרומה ולא התירו מפה לאוכלי טהרות. איבעיא להו אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י או לא. ואסיקנא והילכתא אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י. מאכיל גופיה א"צ נט"י. אמר רבי זירא אמר רב לא יתן אדם פרוסה לשמש אלא א"כ יודע בו שנטל ידיו. והשמש מברך על כל כוס וכוס ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה. ורבי יוחנן אמר אף מברך על כל פרוסה ופרוסה ולא פליגי הא דאיכא אדם חשוב והא דליכא אדם חשוב. תנו רבנן לא יתן אדם פרוסה לשמש בין שהכוס בידו בין שהכום ביד של בעל הבית שמא יארע דבר קלקלה בסעודה והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה לתוך פיו:

יח גרסינן בפ"ק דסוטה דף ד: אמר רבי זריקא א"ר אלעזר כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולם אמר רב חייא בר אשי אמר רב מים השונים צריך שיגביה ידיו למעלה. אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה תניא נמי הכי הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה כדי שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידים דתנן בפרק שני דידים הידים מיטמאות ומיטהרות עד הפרק כיצד נטל את הראשונים עד לפרק והשניים חוץ לפרק וחזרו לידיו טמאה. נטל הראשונים והשניים חוץ לפרק טמאה. דין נט"י שאדם שופך מן הכלי שתי פעמים על ידיו הראשונים טמאין והשניים מטהרין את הראשונים. וטומאתן וטהרתן עד הפרק דוקא. הלכך כשנטל ראשונים ושניים חוץ לפרק לא טהרו שניים את הראשונים שיצאו חוץ הפרק. ואם השפיל ידיו וחזרו אותן שחוץ לפרק על ידיו טמאו את ידיו לכך צריך להגביה ראשי אצבעותיו למעלה. ותנן התם נטל ידו אחת ושפשפה בחבירתה טמאה. פירוש אם שפך מים על ידו אחת ושפשפה בחבירתה כדי ליטול את שתי ידיו אין נטילה זו מועלת ואפילו שפך את האחרונים על שתי ידיו בבת אחת. לפי שהמים ששפך על ידו אחת נטמא. וכששפשף בחבירתה נטמאת חבירתה ואין האחרונים מטהרין אלא המים שנטמאו מחמת היד עצמו ולא המים שבאו מחמת יד אחרת. הלכך השופך מן הכלי על ידו אחת ונגע בשנייה צריך לנגב את ידיו. והנוטל צריך שישפוך אחר על ידיו. ואם אין אחר יאחז הכלי בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו או ישפוך על זו רביעית ועל זו רביעית ואחר כך ישפשפם זו בזו שהשופך רביעית על ידו כאחת אין צריך מים אחרונים לטהרה. כדתנן פרק שני דידים שתי ידיו בשטיפה אחת רבי מאיר מטמא עד שיטול מי רביעית. וגם צריך להזהר כשנוטל מים הראשונים שלא ישאר על ידו קיסם או צרור או שום דבר שהיה בתוך המים. דתנן בפרק שני נטל את הראשונים ונמצא על ידו צרור או קיסם או שום דבר שהוא בתוך המים ידיו טמאות שאין המים אחרונים מטהרין אלא מים שעל גב היד ומי שיש בידו מכה ורטיה עליה יטול שאר היד שלא במקום הרטיה. ואע"ג דאמר בריש פרק שני דגיטין דף טו. דאין ידים טהורות לחצאין. ה"מ דמשי פלגא דידיה והדר משי אידך פלגא. דכי האי גוונא לא מיקרי נטילה. והכא דלא מצי למימשא אידך פלגא לא מיקרי נטילה לחצאין אלא כמו שנקטע לו אצבע שנוטל שאר היד ואע"פ שלא התירו מפה לאוכלי טהרות כל שכן לחולין גרידי דלא זהיר ואתי למינגע שאני הכא דליכא למיחש שמא יגע באוכלין ובבשרו שתחת הרטיה שאין מסירו מחמת כאב המכה. אמנם צריך להזהר שלא יגיעו המים לרטיה שלא יחזרו המים שעל הרטיה ויטמאו היד. כי ההיא דצרור או קיסם דאייתינן לעיל. או ישפוך רביעית כאחד על היד דאז לא נטמאו המים:

יט אמר רבי אבהו כל האוכל בלא נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא דכתיב ככה ויאכלו בני ישראל את לחמם טמא. גרסינן בפרק אמר להן הממונה דף ל. ת"ר הלכה בסעודה אדם יוצא להטיל מים נוטל ידו אחת ונכנס. דיבר עם חבירו והפליג נוטל שתי ידיו ונכנס. וכשהוא נוטל לא יטול מבחוץ אלא מבפנים. נכנם ויושב במקומו נוטל ומחזיר פניו לאורחים. אמר רב חסדא לא אמרן אלא לשתות. אבל לאכול נוטל מבחוץ ונכנס מידע ידיע דאנינא דעתיה. אמר רב נחמן בר יצחק אנא אפילו לשתות מידע ידיע דאנינא דעתאי :

ריי"ף לח. **כ מתני'** צורר אדם גבינה ובשר **במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. רשב"ג אומר שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין:**

גמ' וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא. אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי. שני אכסנאין וכו' אמר רב נחמן בר אמי ל"ש **אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה** אסורין. תניא נמי הכי רשב"ג אומר שנים שנכנסו לפונדק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום זה בא בחתיכתו של בשר וזה בא בגבינתו אוכלין על שלחן אחד ואינן חוששין. ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת סלקא דעתך אלא כעין תפיסה אחת ואם יש דבר מפסיק בינתים לא הוי כעין תפיסה אחת. כי ההוא דמסכת ע"ז פרק ר' ישמעאל (עבודה זרה דף נ.) גבי מרקוליס דאמר כאן בתפיסה אחת כאן בשתי תפיסות היכי דמי שתי תפיסות כגון דאיכא גובהה ביני וביני. ולכך נוהגין עכשיו שנים שאוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה שמניחין לחם או קנקן לעשות מחיצה ביניהם להיכירא או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות. וי"מ בתפיסה אחת שהן בהוצאה אחת כמו אחים שקנו אתרוג בתפיסת הבית בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קלז:) ופריך תפיסה אחת סלקא דעתך מה לי הוצאה אחת ומה לי שתי הוצאות אם מכירים זה את זה. ולפירוש זה לא מצינו שהן מותרין על שולחן אחד מחמת הפסק שיש ביניהם: א"ל רב יימר בר שלמיא לאביי אחין ומקפידין זה על זה מהו. ומסיק דאסורין:

כא גרסינן בפרק כל שעה (פסחים דף ל.) אין לשין את **העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו אין טשין התנור באליה. אם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק** התנור ומסיק ואם לש בהו ושני **ועבדינהו כעין תורא שרי.** ופירש"י שם כעין תורא שלא עשה כי אם דבר מועט עוגה קטנה כעינו של שור:

יום שמג

כב [דף קח.] **מתני' טיפת חלב שנפלה על חתיכה** אחת אם יש בה בנ"ט **באותה חתיכה אסורה ניער אחר כך את הקדירה אם יש בי בנותן טעם באותה קדירה אסורה:**

גמ' איתמר רב ור' חנינא ורבי יוחנן אמרי אפשר לסוחטו אסור שמואל ור"ש בן לקיש אמרי אפשר לסוחטו מותר. פירוש איסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ואסרו וחזר ובשל היתר זה עם היתר הרבה שאפשר להסחט האיסור הנבלע בהיתר וליחלק בהיתר האחרון ליבטל בששים קא סברי **רב ור' חנינא ורבי יוחנן** מכיון שנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה. שאף ההיתר שבה נעשה איסור וכל היוצא ממנה אסור והיא נשארת באיסורה וצריך ששים לבטל את כולה. ואף כשיש ששים לבטל את כולה אותה חתיכה אסורה והשאר מותרות. ואם אין מכירו. הרוטב מותר וכל החתיכות אסורות אם חתיכת האיסור ראויה להתכבד. ודוקא בשר בחלב אבל בשאר איסורין אף חתיכה הראויה להתכבד אין אוסרת האחרות ובטלה ברוב כמו שאכתוב למעלה והלכתא כרב לגבי שמואל באיסורין וכרבו יוחנן לגבי ריש לקיש הילכך קיימא לן אפשר לסוחטו אסור ולדברי רבינו אפרים וצ"ל לעיל פ"ז סימן לח לא נחלקו אלא בבשר בחלב שתערובתן אוסרתן ונעשה שם אחד של איסור אבל שאר איסורים לא. ופסק דמין במינו כתבתי במסכת ע"ז פ"ה סימן כח:

כג איתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב. אמר רב בשר אסור חלב מותר ומיירי [דף קח:] שנפל לתוך יורה רותחת וקדם וסילקו קודם שנח מרתיחתו **דמיבלע בלע מיפלט לא פליט** מה שבלע ואע"פ שהחלב בולע שמנונית הנפלט מן הבשר ואין בו שיעור לאסור אותו אבל בחלב ששים כנגד הבשר אפילו סלקו מיד הכל אסור:

כד [דף קט.] **מתני' הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו. הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אין עובר עליו:**

גמ' הכחל קורעו וכו' [דף קט:] **א"ר זירא אמר רב** אינו

עובר עליו ומותר. פירש"י משוס דחלב שחוטה דרבנן והאי כיון דמיבלע ולא פירש אפילו איסיר דרבנן ליכא ומתוך פירושו משמע שמפרש כולה שמעתין בכחל לצלי. דאי בקדירה החלב שפירש חוזר ונבלע בתוכו וכן פירש לקמן בהדיא גבי זויקו לה כחלא דפריך והא שבשלו קתני דיעבד ופירש"י והא ודאי בצלי הוא מדקתני מותר דאי בקדירה אמאי מותר הא יצא החלב וחוזר ונבלע. וכן פירש בסוף שמעתא דכבד דף קיא. והלכות כחל כבר אמרנו למעלה לצלי בעי קריעה שתי וערב ואם לא **קרעו אינו עובר עליו ומותר** כלישנא קמא דרב דהא תניא כוותיה ולקדירה קורעו שתי וערב וטחו בכותל. והא דאמרינן בפ' גיד הנשה (חולין דף צז:) כחל בששים וכחל מן המנין היכא דלא קריעה ובשליה בהדי בישרא לא גרסינן ליה דאפילו בשליה בקדירה לחודה אסור. ומיהו גם לפירש"י אם יש במים שמתבשל בהם הכחל ששים בלא בשר הכחל מותר לפי שהחלב הנפלט מתבטל במים אבל כשמתבשל עם בשר אסור משום טעם הבשר הנבלע בחלב שבכחל. ורבינו תם פירש כחל קורעו שתי וערב וטחו בכותל כדמפרש בגמרא ומותר לבשלו ואפילו בקדירה עם הבשר. דחלב שחוטה דרבנן דילמא אתי למיכל בשר בחלב. וכיון שהוציא את החלב כל מה שיכול להוציא תו ליכא למיגזר. לא קרעו כהלכתו אלא קרעו קצת ובשלו בקדירה עם בשר אין עובר עליו וקאמר רב אין עובר עליו ומותר דכיון דקרעו קצת בדיעבד שרי אף בבשר. ובלא בשר או לצלי מותר לכתחלה במקצת קריעה כיון שאין החלב כנוס עוד בכחל כמו שהיה ואע"פ שחוזר ונבלע בתוכו לא גזרו בו חכמים כיון שאין בשר עמו ולא נשתנה טעם הכחל מפני בליעה זו וליכא למיגזר אטו בשר בחלב. ואם לא קרעו כלל ובשלו עם הבשר אסור מדרבנן כדאיתא לעיל בפ' גיד הנשה (חולין דף צז:) ובלא בשר אסור לבשלו בלא קריעה לפי שטעם החלב שבכחל נכנס בכחל ואסור מדרבנן גזירה משום בשר בחלב גמור: כיצד קורעו קאי אמתניתין דמשמע דאתא לאשמועינן תקנת היתר בכחל להוציא חלבו ולעשותו כשאר בשר הילכך בעי הש"ס כיצד יקרענו להוציא כל החלב וקאמר קורעו שתי וערב וטחו בכותל. א"ר אלעזר לשמעיה קרע לי ואנא איכול פירוש קרע לי קריעה קצת ואיכול.בקדירה בלא בשר מאי קמ"ל מתניתין היא. **הא קמ"ל דלא בעינן** קריעת שתי וערב אלא לקדירה פירוש בהדי בשר דלקדירה משמע בהדי בשר. כדתנן אם נתנה טעם בקדירה. א"ר נחמן זויקו לה כחלא פירוש בקריעה קצת ובשלו בלא בשר וישאר מן החלב הרבה בתוכו ויהיו נפוחין ומליאין כמו זיקין מליאין ומלשון הני ארמאי זווקני בפרק שני דמסכת ע"ז דף לא: פירוש נפוחין. והא דתנן קורעו ומפרש שתי וערב וטחו בכותל ההיא בקדירה בהדי בשר אבל לקדירה בלא בשר לא בעי אלא קריעה קצת כמו לצלי. דאין חילוק בין צלי לקדירה בלא בשר. דאמאי אית לן לאקולי בצלי. אי משום דנפלט החלב. לא שייכא פליטה בצלי אלא בדם משום דמשרק שריק והאור שואבו. אבל אם נפל החלב או חלב על צלי לא אמרינן דנפלט והאור שואבו. אלא מפעפע וחוזר ונבלע בתוכו. והא דקתני שבשלו בחלבו דמשמע דליכא בשר בהדיה אלא שבשלו לבדו בחלבו וקתני **דיעבד אין לכתחלה לא הוא הדין דאפילו לכתחלה** ואיידי דבעי למתני בסיפא **קיבה שבשלה בחלבה אסורה** בדיעבד **תנא נמי רישא שבשלו.** ואם תאמר מאי סייעתא מייתי ללישנא קמא מברייתא שבשלה בחלבה הא רב איירי בקדירה בהדי בשר ובהא לא שריא בברייתא מידי וי"ל משום דללישנא קמא דרב אינו עובר עליו ומותר בין עם בשר בין בלא בשר. עם בשר בקריעה קצת. בלא בשר בלא קריעה. ולללישנא בתרא אינו עובר עליו ואסור בין עם בשר בין בלא בשר. דכיון דמחמיר דקריעה קצת לא מהניא בדיעבד עם הבשר מחמיר נמי לאוסרו בלא בשר לכתחלה. והך ברייתא פליגא אלישנא בתרא דשריא מיהא בלא בשר בקריעה מקצת ואפילו לכתחלה כדמפרש רב נחמן והיינו תניא כלישנא קמא דרב. ורב אלפס ז"ל תפס לו שיטה אחרת ופירש הכחל קורעו שתי וערב וטחו בכותל ומוציא חלבו ומותר לבשלו אף עם בשר וכל שכן בלא בשר. לא קרעו כלל ובשלו בלא בשר אין עובר עליו. **וקאמר רב אין עובר עליו ומותר ותניא נמי הכי כחל שבשלו בחלבו מותר** כו' וה"מ **שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו. אבל בשלו עם הבשר אסור דקי"ל כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור: כיצד קורעו. אמר רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל א"ל ר"א לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי קמ"ל מתניתין היא** קמ"ל דלא בעינן שתי וערב ופליגא דרב יהודה. א"נ לקדירה ולא פליגא דרב יהודה אלא הא קמ"ל דאף

רי"ף לח:

לקדירה בהדי בשר שרי דלא תימא דרב יהודה דווקא לצלי או לתבשיל בלא בשר קאמר. קמ"ל ר"א דאף לקדירה בהדי בשר שרי בקריעת שתי וערב וטחו בכותל: **והלכתא היכא דקריעה שתי וערב וטחייה בכותל שרי לבשולי בקדירה** פירוש אף עם בשר. והיכא דלא עביד הכי שרי לאטוויה **לכתחלה אבל לבשולי לכתחלה לא** אף בלא בשר:

יום שמד

רי"ף לט. **כה מתני' הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אין עובר עליו. גרסינן בכריתות דף כב. א"ר זירא אמר רב לא שנו אלא של עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת מיתיבי דם הטחול דם הלב הרי זה** עובר בלא תעשה. **ההוא בדמא דאתי ליה מעלמא. כי קאמר רב** בדם דגופו. ואי בדם **דאתי ליה מעלמא היינו דם האיברים וליטעמיך מי לא קתני דם הכליות וקתני דם האיברים. אלא תני והדר תני הכא נמי תני והדר תני ומעלמא מהיכא אתי ליה בשעת יציאת הנפש מצריך:** שם דף כא: **אמר רב דם דגים שכנסו אסור. מיתיבי דם דגים וחגבים מותר. ההוא בשלא כנסו כי הא דא"ל רב לרב שימי בר חייא אבלע לי ואנא איכול. דכוותה** דם מהלכי שתים בסתם **כשלא כנסו אמאי אסור. והא תניא דם שעל הככר גורדו** ושל בין הכינים מוצצו ואינו חושש. אלא דם דגים אפילו כשכנסו מותר לכתחלה **אלא הא דאית ביה קשקשים והא דלית בי' קשקשים.** כי סליק ר' זירא אשכחיה לזעירי א"ל [דף קי.] איכא תנא דאתנייה לרב כחל פירוש לפי שרב היה אוסר לאכול כחל אף בצלי ובקריעה כדאמרינן בסורא לא אכלי כחלא לפיכך היה מחזר לידע ממי קבל רב חומרא זו וא"ל רבי יצחק בר אבדימי דחומרא בעלמא שהיה מחמיר דבקעה מצא וגדר בה גדר. ורבה בר יוסף מתני כחל מניקה שנה לו לאסרו אפילו בקריעה ומתניתין בשאינה מניקה ואנן דאכלינן כחל בקריעה ואפילו מניקה סמכינן אלישנא קמא דרב ורב בקעה מצא וגדר בה גדר. ואין חילוק לבין מניקה לשאינה מניקה. וגם מעובדא דרבין ורב יצחק בר יוסף דאייתי לקמייהו תבשילא דכחלי רב יצחק אכל ורבין לא אכל ומסתמא מניקה היה מדלא אכיל רבין. ורב יצחק עיקר דמסייע ליה אביי. וגם מעובדא דרמי בר דיקולי דנקטינהו לכולהו כחלי ואכלינהו אפי' של מניקה:

כו אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטור מן הציצית. מדאורייתא פטור לעולם כדאמרינן בפרק ראשית הגז (חולין דף קלו.) כסותך ולא של אחרים. אלא לפי שנראה כשלו לפי שאין דרך לשאול יותר משלשים יום חייבוהו חכמים משלשים יום ואילך. ומכאן היה מדקדק ר"ת דסתם שאלה שלשים יום כמו הלואה. דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו עד שלשים יום. ונראה דאין ראיה מכאן דה"נ תניא בפרק התכלת (מנחות דף מד.) הדר בפונדקי בא"י והשוכר בית בחו"ל כל שלשים יום פטור מן המזוזה ואין הטעם בשביל שתהא סתם שכירות ל' יום. אלא כדפרישית משום שנראה כשלו. ולברך על טלית שאולה נראה דטוב שלא לברך ואע"פ שהיה אומר ר"ת דנשים מברכות אסוכה ואלולב ואע"ג דפטורות והוו להו אינה מצווה ועושה. והביא ראיה מדרב יוסף דאמר קדושין דף לא. מאן דאמר לי הלכה כרבי יהודה דסומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ואם היה מפסיד כל ברכות המצות לא היה שמח בדבר. וכן מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין עירובין דף צו. ומסתמא היתה מברכת. מ"מ לא דמי לטלית שאולה. דשאר מצות אדם אחר חייב בהן ואלו פטורין משום שינוי שיש בהן כגון סומא ואשה. אבל הכא כל אדם פטור בשאינו שלו. ואעפ"כ המברך לא הפסיד. ולי נראה דהא דטלית שאולה מיירי ששאל טלית שאינה מצוייצת וקאמר דפטור מלהטיל בה ציצית דכתיב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אבל השואל טלית מצוייצת אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה. ואם אי אפשר לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נותנה לו במתנה ע"מ להחזיר מידי דהוה אשואל חלוק ומת לו מת אין רשאי לקרוע מו"ק דף כז: ואם הודיעו שהוא הולך לבקר את החולה קורע ומשלם לו פחת הקריעה ואע"פ שלא הרשהו לקרוע. כיון דידע שהלך לבקר את החולה הוי כאילו הרשהו. ונהגו להתעטף בטליתו של חבירו אפילו בלא ידיעה ומברך וסמכו על זה דניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה. ואם מצאה מקופלת יחזור ויקפלנה כבראשונה. דאי לאו הכי לא ניחא ליה:

כז [דף קי:] **אמר ליה אביי לרב ספרא כי סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה** מתוך פירש"י משמע דלבשלו בקדירה קאמר אחר מליחה ומספקא ליה

משום דיש בו ריבוי דם ושמא אין כח במלח להפליט כל הדם וכשהוא נתבשל חוזר הדם ונבלע בתוכו. ור"ת פירש דלא מספקא ליה אם מותר לבשלו אחר מליחה דמילתא דפשיטא היא שמותר כמו שנהגו לבשל אחר צליה דמליחה מפלטת כמו צליה. ולכך כתב בה"ג דשיעור מליחה כשיעור צליה ולא משערינן ליה בבשול ופשיטא דאין להחמיר בכבד יותר. מבבשר אלא קמבעיא ליה אי שרי לבשלו עם הבשר בלא מליחה דכוליה דם היא ושרייה רחמנא כדלעיל שרי לן כבדא. או דילמא כיון שפירש אסור. ונראה דמדאורייתא פשיטא דדם הכבד מותר אע"פ שפירש משום דכוליה דם. דמני מתניתין דכריתות פרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) דם הטחול דם הלב דם הכליות דם האיברים הרי אלו בלא תעשה ולא חשיב דם הכבד בהדייהו אלא מדרבנן מבעיא ליה ואפילו אם נאסור מדרבנן דם היוצא ממנו ע"י מליחה לפי שהוא בעין גוירה אטו דם גמור מידי דהוה אדם מהלכי שתים דאמר שבין השינים מוצצו ושעל הככר גורדו. מ"מ בבשול מבעיא ליה כיון שאין ניכר הדם בעין יהא מותר ולא נגזור שיאסור דמו שום דבר בבשולו אטו בשול בשר אחר בלא מליחה. וקצת משמע לקמן (חולין דף קיא.) דדם הכבד דאורייתא דקאמר דם דאורייתא חלב שחוטה דרבנן אע"ג דדם שמלחו אין עובר עליו כדאיתא פ' הקומץ רבה (מנחות דף כא.) מ"מ מתחלה היה דאורייתא עד שלא נתבשל. וחלב שחוטה תחלתו מדרבנן. והא דקאמר קריבו ליה קניא בקופיה צ"ל דידע שלא נמלח הכבד אע"ג דלב וריאה נמלחו. כך היה מנהגם לעשות מעשים משונים להראות בהם הלכה לתלמידים. א"נ הכל נמלח אלא דכבד לא מהניא ביה מליחה. אלא כדקאמר בסמוך דליקרעיניה שתי וערב ולותביה חתוכה לתחת. כי סליק אשכחי' לר' זריקא א"ל אנא שלקי לר' אמי **ואכיל כי אתא א"ל למיסר נפשיה לא קמיבעיא לי. כי קמיבעי לי למיסר חברתה. ומאי שנא למיסר נפשיה דלא מיבעיא לך דתניא ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אינה נאסרת. למיסר חברתה נמי לא תיבעי לך דתניא רבי יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת** ולפירוש רש"י פריך הכי דסתמא איירי בכבד מלוחה כדרך מבשלי בשר **ודילמא התם בכבדא דאיסורא ומשום שמנונית. משום דמא מאי. וסוגיא דשמעתא דאי חלטו ליה בחלא או ברותחין שרי ואפילו בקופיה אלא מיהו שדרו ממתיבתא האידנא לא בקיאינן בחליטה. וספק איסורא לחומרא ולא שרי למיכל כבדא שליקא אלא היכא דטוו לה מעיקרא ושלקי לה בתר הכי.** ומ"ש רב אלפס ז"ל זה הלשון דלא שרי למיכל כבדא שליקא לא שבא לאוסרו אם נעשה כך דמסתמא הלכה כמתניתין דתרומות וכר' יוחנן בן נורי דכבד אוסרת ואינה נאסרת ולא מפליג בין שלוקה למבושלת וכן רבי אמי שלקו ליה ואכיל. אלא אמנהגא דשדרו ממתיבתא קאי ולא שרי לכתחלה למיעבד הכי. [דף קיא.] רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב נחמן חזייה להנהו סמפוני דכבדא דהוו מליין דמא. אמר להו אמאי תעבדו הכי. אמרו ליה אלא היכי נעביד א"ל קרעיה שתי וערב וחתוכיה לתחת ולבשלו בקדירה אחר צליה אייריי או אחר מליחה לפירוש ר"ת. דאי לאוכלו צלי ל"ל לחתוכי ליה. אי נפלט הדם שריק ונפל ואי לא נפלט הוה ליה דם האיברים שלא פירש. ואי משום סימפוני הכבד צריך קריעה אף לצלי דההוא דם הוי בכרת אע"פ שלא פירש דמעלמא אתא ונכנס לתוך הסמפונות א"כ בטחול נמי אי איכא סמפונות למה לא יצטרך קריעה. ואם אין סימפונות בטחול א"כ מה בא להשמיענו אבל טחלא לא ובעל ה"ג כתב דההוא דמטוי כבדא בשלומא צריך לחתוכיה. מ"ט דאזיל דמא ומכניס לסמפונות. והיכא דלא קרעיה ליקרעיה לאחר בשולו ומותר ויצא הדם הכנוס בסמפונות ולא חיישינן לדם הסימפון שמא חזר ונבלע בכבד דהא אסקינן פרק כיצד צולין (פסחים דף עד.) כבולעו כך פולטו. **וה"מ בכבדא אבל טחלא שומנא בעלמא הוא** ולא בעי קריעה **כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלא ביומא דעביד מילתא: דריש מרימר הילכתא בין כחלא בין כבדא למישפדינהו בשפודא תותי בשרא שרי עלוי בשרא דיעבד אין לכתחלה לא.** ופירש"י בשפידין שלנו שצולין אצל האש אסור לכתחלה ולא שייך לחלק בין תותי בשרא לעלוי בשרא. שפעמים שמגביהין אותו צד השפוד שאצל האש ופעמים שמשפילין אותו . וא"ת וכחל היאך מותר תותי בשרא והלא שמנונית הבשר נוטף על הכחל וסריך. וכי תימא דקרעיה שתי וערב וטחו בכותל א"כ עלוי בשרא נמי לישתרי דהא מותר לבשלו עם בשר בקדירה וי"ל דהכא גרע דאע"פ שקרעו נוטף עדיין

רי"ף לט: רי"ף מ.

החלב מן הכחל על הבשר וניכר שהוא חלב אבל למלוח בשר עם כחל שרי בכל ענין דמלח אין מפליט החלב. וגם אין נבלע בדופני הכחל אלא כנוס במיעיו ויש ללמוד מכאן היתר פשוט דהיכא שקרעו שתי וערב וטחו בכותל שמותר לכתחלה לבשלו עם הבשר. דהא שרינן ליה הכא תותי בשרא אע"ג ששמנונית הבשר נוטף על הכחל ולאפוקי מהני שנזהרין שלא לחתוך כחל רותח בסכין של בשר. דאפילו בשפוד אחד שרי לכתחלה. **רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה. חזייה לבריה דחמוה דשפיד** [דף קיא:] **כבדא עלוי בשרא אמר כמה יהיר האי** מרבנן אימור דאמור רבנן **דיעבד אין לכתחלה לא. ואי איכא בי דוגי בישרא עלוי כבדא נמי אסור ומאי שנא מדמא דבשרא דשרי** כדבעינן למימר לקמן סימן לו **אמרי דמא דבשרא שכן דמא דכבדא קפי:**

כח אמר רב נחמן אמר שמואל סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח. ולמ"ד לעיל פ"א סימן ט' בית השחיטה רותח הוא בעי הגעלה ולמ"ד צונן הוא סגי בהדחה. צונן פירוש לחתוך בה **צונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לה לא בעיא הדחה. ואמר רב נחמן אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח.** רי"ף מ:

שמואל לטעמיה דאמר שמואל מלית הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל. ובקערה שאינה מנוקבת איירי ושלא כדברי המפרשים דאיירי אפילו במנוקבת דא"כ יהא אסור למלוח ב' פעמים בכלי מנוקב. אלא ודאי דמא משרק שריק. **ואף ר' יוחנן סבר לה להא דשמואל דהא ר' אמי תלמידיה** דר' יוחנן הוה כדהוי **אימלח ליה בשרא בההוא פינקא תבריה.** יתיב רב כהנא אחוריה דרב יהודה ויתיב רב יהודה קמיה דרב **הונא וקאמר קערה שמלחו בה בשר אסור לאכול בה רותח. צנון שחתכו בסכין של בשר מותר לאוכלו בכותח מאי טעמא הא אפשר למיטעמא דהיתירא** קבלע והאי לא אפשר למיטעמא דאיסורא קבלע. אמר ליה רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה אמר ליה בדליכא:

כט איתמר דגים שעלו בקערה פי' שעלו מן הצלי. או צוננים בקערה רותחת. בין למ"ד תתאה גבר בין למ"ד עילאה גבר אדמיקר ליה בלע ובעי כרי קליפה כדאמרינן פ' כיצד צולין (פסחים דף עו.) **רב אמר אסור לאוכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאוכלן בכותח** רב אמר אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותר נ"ט בר נ"ט הוא הבשר בקערה והקערה בדגים ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבא לכלל איסור ופירש"י אם היו מבושלים עם הבשר מודה שמואל דאסור לאוכלן בכותח לפי שהבשר נותן בהם טעם. ומשמע דוקא נתבשלו עם הבשר אבל נתבשלו בקדירה שבשלו בה בשר מותר לאוכלן בכותח. וריב"ן חתנו כתב משמו עלו אין נתבשלו לא. ואע"ג דבעלו נמי קבלו כדי קליפה טעם מן הבשר. בבליעה מועטת התירו נ"ט בר נ"ט. אבל נתבשלו ונבלע כל טעם הבשר שהיה בלוע בקדירה אסור לאוכלו בכותח. ויש להביא ראיה מצנון שחתכו בסכין שאסור לאוכלו בכותח משום דחורפיה דצנון מבליע עיקר הטעם הבלוע בסכין בתוך הצנון וחשיב נ"ט ראשון והדבר ידוע שבשול מבליע יותר טעם הבשר בדגים מחורפיה דצנון. ומיהו לפי טעם אחר שפירש"י משום דסכין פעמים שהשומן קרוש עליו ואינו ניכר וכשחותך בו הצנון הוי טעם הבא מן הממש אין ראיה משם. ולפיכך ניחא הא דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צה.) ובפרק כל שעה (פסחים דף ל.) **אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור** ודוקא היסק אבל קנוח אינו מועיל. כי טעם האליה נפלט מן התנור ונבלע בפת ואסור לאוכלו בכותח אע"ג דנ"ט בר נ"ט הוא. וכ"ש נתבשלו שיותר מבליע הבישול טעם הבשר הנפלט מן הקדירה בדגים ממה שהאפיה מבלעת בפת טעם האליה הנפלט מן התנור. אבל ר"ת פי' דא"א לתנור להתקנת יפה ונדבק בו השמנונית והוי בעין עד שיוסק. ועוד אני אומר דלא דמי נתבשלו לנתינת טעם של האליה בפת דאיכא טעם השלישי. הבשר בקדירה והקדירה במים והמים בדגים ויש מקשה על דבריו מהא דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צז.) דכל יום נעשה גיעול לחבירו ומותר לבשל האידנא שלמים בקדירה שבשל בה שלמים אתמול. ולא אמרינן דממעט זמן שלמים דהאידנא משום טעם שלמים דאתמול שנעשה נותר הלילה. אלא משום דטעם שני הוא של היתר שלמים דאתמול בקדירה ומקדירה לשלמים של היום ועדיין הוא היתר עד שיעשה נותר הלילה אלמא אפילו נתבשלה שרי. ולא קשה מידי דהא שרינן בסוף מסכת ע"ז דף עו. לבשל חטאת והדר שלמים והרי ממעט באכילתן דמתסרי שלמים לנשים ולעבדים

ומפסלי ביוצא ואין בהם נ"ט בר נ"ט דהוי כמו קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב דהוי נ"ט שני לאסור. ועל כרחך צריכין אנו לומר משום דמין במינו בטל ברובא מדאורייתא ובכלי מקדש אוקמוה אדאורייתא. וקערות שנשתמשו בהן בשר שהודחו ביורה חולבת ושניהם בני יומן הוה ליה נ"ט בר נ"ט. הבשר בקערה והקער' במים ועודנו היתר עד שיתערב באותן המים טעם החלב הנפלט מן היורה. ולפירוש ריב"ן דאסר נתבשלו אסורות הקערות והיורה ולי נראה דאף לריב"ן הכל מותר דלא אסר נתבשלו אלא לאכלן בכותח שטעם שני של הבשר נ"ט לתוך ממשות של חלב. אבל הכא שטעם שני של הבשר שבתוך המים אין נ"ט לתוך ממשות החלב אלא מתערב עם טעם שני של החלב שבתוך המים נראה שהמים מותרים והכל מותר. אמנם יש לאסור מטעם אחר לפי שכשמדיחין קערות נדבק בהו שמנונית של המאכל ונוגע ביורה ונאסרה היורה מממשות הבשר שנכנס בה והכל אסור:

ל ובספר התרומה התיר ירקות וקטניות שנתבשלו בקדירה בת יומא חולבת רק שתהא נקיה מחלב לאכלו בתבשיל של בשר. ואפי' אם נאמר עלו אין נצלו לא כשנתבשלו שרי משים דאיכא ג' נותני טעם החלב בקדיר' והקדירה במים והמים בירק ועודנו היתר. וגמגם בדבר שיש לחוש לפי שהירק והקטניות נוגעין בקדירה ובולעין מן הקדירה עצמה ואעפ"כ הכריע להתיר דכיון דאיכא מים בכלי רוב הטעם מתפשט במים. וגם הירק אינו בולע מדופני הקדירה אלא ע"י רתיחת המים. וכן מסתבר דנתבשלו איכא טעם שלישי ושרי אבל נצלו אסור:

לא אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח עד דטעים ליה. ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע והוה כטעם הבא מן הממש או כמו שפירש רש"י שפעמים שיש שמנונית על הסכין ואינו ניכר וחורפיה דצנון מבליע השמנונית בתוכו ואוסר עד כדי קליפה. ולא דמי לקורט של חלתית ע"ז דף לט. שאסרו כולו משום שחותכין אותו בסכין של עובדי כוכבים. דשאני התם שהקרטין קטנים ואין יכול לידע באיזה מקום חתכוהו לפיכך אסרו כולו. כתוב בספר התרומה דהוא הדין שומין ובצלים וכרשים שרוצים לבשלן עם בשר אין לחתכן עם סכין חולבת ואם חתך לא מהניא להו הדחה ובעינן קליפה ואם בשלן בלא קליפה בטלין בס' בטעם הסכין הנבלע בירק ואפילו אין הסכין בן יומו אגב חורפיה דצנון או הירק מחלי' ליה והויא לשבח מידי דהוה אקורט של חלתית בפרק אין מעמידין ורבינו מאיר מגמגם בדבר דנראה לו דאיירי הכא בסכין בן יומו. ובפ' אין מעמידין כתבתיו אבל קישות מגרד ליה לבי פיסקי. קולחי דליפתא שרי לפי שהוא מתוק ולא בעי לא קליפה ולא גרידה אבל הדחה בעי לפי אותו טעם שפירש"י משום שמנונית על הסכין. דסילקא אסור ואם פתך בהו דליפתא **שרי:** רי"ף מא.

לב בעי מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דכמכא גבי כדא דמילחא א"ל אסור. דחלא מאי א"ל שפיר דמי. מאי שנא. האי איתא לאיסורא בעיניה והאי ליתא לאיסורא בעיניה אין לאסור מטעם זה לתת בתוך תיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב. דמיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה אבל הכא לא מסקי אדעתייהו להזהר שלא יפול מן הכותח במלח ונותן ממנו לתבשיל:

לג ההוא בר יונה [דף קיב.] **דנפל לכדא דכמכא** שרייה רב חיננא בר רבה **רבא מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למישרי כה"ג אלא רב חיננא מפשרוניא דגברא רבא הוא. וקסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאינו נאכל מחמת מלחו והאי נאכל מחמת מלחו הוא.** פרש"י אינו נאכל מחמת מלחו עד ששורין ומדיחין אותו כעין מליחת בשר להצניע. וה"ר ישראל ז"ל אומר דלא חשיב אינו נאכל מחמת מלחו אא"כ נמלח כעין עבוד כדאמרינן פרק כלל גדול (שבת דף עה:) האי מאן דמלח בשרא חייב משום מעבד ומוקי לה דבעי ליה לאורחא וקשה לר"ת דאטו הנהו אטמהתא לעיל (חולין דף צז.) דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא דמייתי עלה מליח כרותח וכן קערה לעיל סימן כח שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח וכן ההיא פינכא דרבי אמי וכן רב מרי לקמן סימן מ אימלח ליה שחוטה בהדי בשר נבילה אטו כל הני מליחות הוו לאורחא או להצניע. והיה אומר ר"ת דכל מליחה שעושין לקדירה חשיב אינו נאכל מחמת מלחו. וכן פירש בעל הלכות דשיעור מליחה כשיעור צליה משום דיוצא הדם ע"י מליחה כמו ע"י צלי ולכך חשיב מליח כרותח. וא"כ מליח שאנו עושים לקדירה כדי להפליט הדם הוי מליח כרותח וכן משמע פר' הקומץ רבה דף

כא. טעמא דמעטיה קרא דם ממליחה הא לאו הכי ליבעי מליחה הא נפקא ליה מתורת דם דאמר רב יהודה דם שמלחו אין עובר עליו וכן דם שבשלו אין עובר עליו. אלמא מליחת קדשים קרי להו אינן נאכלים מחמת מלחו מדפטר דם שמלחו כמו שבשלו. וקאמר התם במלח יכול תבוננו פירוש מעט להסיר טעם הטפל כבינה המישרת את האדם ת"ל במלח תמלח. הרבה הרבה שיהא רוב המלח מקלקל הטעם. כיצד יעשה מביא האבר ומולחו וחוזר והופכו ומולחו אמר רבא וכן לקדירה והיינו אין נאכל מחמת מלחו אם לא שידיחוהו יפה יפה להסיר המלח שעליו. וה"מ חי אבל לצלי בעי קליפה. ואפילו בצונן. דע"י צליה רכיך הוא ובולע. **ואי** רי"ף מא:
אית ביה פילי אסור כוליה ולא סגי ליה בקליפה לכאורה משמע דאצלי קאי. ובספר התרומה כתב דאפילו חי. ואם מתבל בתבלין אסור אע"ג דלית ביה **פילי:**

לד גרסינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) **איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור. צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן צונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם וכן צונן לתוך חם אסור. צונן לתוך צונן וכן חם לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף. צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן שנפל לתוך חם אסור. חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח.** תימה למה הביא הש"ס הברייתא שנייה שהיא לגמרי כמו הראשונה. וי"ל דקמ"ל דבשר רותח לתוך חלב צונן שרי החלב. ואע"ג דחם לתוך צונן בעי קליפה. בדבר דלא שייך קליפה מותר. ושמעינן דבר זה מדאיירי ברישא בבשר בחלב וסיפא לא איירי אלא בקליפה והדחה דשייכי בדבר יבש ואם איתא דאיכא שום איסורא גבי חלב הוה ליה לפרושי מאי דיניה וריב"א היה מצריך ששים לכדי קליפה:

לה וככר שחתך עליו בשר רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר והלכתא כוותיה:

לו אמר רב נחמן אמר שמואל אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמימות שבו. מנא ידעינן וכו'. ואסקה רב אשי דלית ליה תקנתא עד דמייתי תרתי תלת גללי דמילחא ושפי **ליה בבי דוגי ובתר הכי שביק ליה עד דציל ושפי ליה ושרי. שהשומן צף למעלה והדם יורד למטה.** ואפילו למ"ד אפשר לסוחטו אסור שרי הכא. ולא אמר מיד כשנטף השומן מן הבשר נאסר מחמת דם המעורב בו ואיפשר לסוחטו אסור. דכיון שפירש הדם ממנו לגמרי לא נשאר בו לא טעם ולא שום דבר אפילו משהו. וזה היה ידוע להם דשרי ולא דמי לסוחטו דלעיל דהתם אין האיסור יוצא לגמרי אלא מתבטל. ונראה דבי דוגי אסור כיון שהדם מונח עליו ונבלע בו והשפוד אינו נאסר דנורא מישב שייב כל הדם ואין מניחו להבלע בשפוד. ורש"י פירש בשם הלכות גדולות דדוקא נקט תרי גללי דמילחא כלומר מעט מלח אבל מלח הרבה פוסק כח הדם ועושהו כמים ומתערב עם השומן ולפי שאין אנו בקיאין בדבר שלא להרבות ושלא למעט הילכך אין ליתן כלי תחת הצלי עד שימלחנו וישהה במלח כדי צלייה: **א"ר נחמן אמר שמואל דגים ועופות שמלחם זה עם זה אסורים ואפילו בכלי מנוקב מ"ט דדגים רפי קרמייהו וקדמי פלטי.** [דף קיב:] **ובתר דנייחי דגים פלטי עופות והדר בלעי דגים מינייהו.** פירש"י הדגים לבדן אסורין והקשה רשב"ם א"כ הוה ליה למימר דגים שנמלחו עם עופות אסורין דאז הוה משמע דאיסורא קאי אדגים לחודייהו וי"ל דא"כ הוה משמע דאף אם העופות לא נמלחו אלא שהדגים נמלחו עמהן אסורין. כמו **דג טהור שמלחו עם דג טמא** דבסמוך דמיירי בטהור מלוח וטמא תפל. וזה אינו דבענין זה לא היו הדגים אסורין ורשב"ם פירש שגם העופות אסורין לפי שהדגים הנאסרים נעשין נבלה וחוזרין ואוסרין את העופות בצירן האסור שנאסר מחמת דם העופות ולפירוש רבינו אפרים שפירש לעיל בפרק גיד הנשה סימן לא דלא אמרינן חנ"נ אלא בבשר בחלב לא יתכן לומר כן. וג"כ לפי מה שפירש גבי גדי שצלאו בחלבו שם סימן כד דלא אמרינן חנ"נ ואוסרת אלא במקום שהאיסור עצמו הנבלע בו הולך ומתפשט עם טעם שלה הנפלט. ומיהו לפי טעם זה יש ליישב קצת ולומר שגם מן הדם הנבלע בדגים יוצא קצת ע"י המליחה שעושה אותה כרותח ונבלע עם ציר הדגים בעופות. דאע"פ שאחר שגמרו הדגים פליטתן אינן חוזרין ופולטין עוד דם העופות להיות מותרין ע"י כך. זהו מחמת שאין

פולטין כל הדם. אבל מקצתו פולטין ובולעין העופות ממנו אחר גמר פליטתן ונאסרין בכך. ומיהו קשה לאסור העופות מטעם זה. דלמה לא נאמר דם מישרק שריק במליחה כמו בצלייה דלעיל (חולין דף קיא.) אע"פ שבדגים אין אנו אומרים דשריק דם העופות מינייהו היינו משום דרכיכי ורפו קרמייהו ונ"ל היכא שהדם מרובה על הציר המעורב בו שייך למימר מישרק שריק אבל הכא שרוב הדם נשאר בדגים ומעט ממנו נבלע עם ציר הרבה נבלע עם הציר בעופות ולא שייד למימר מישרק שריק. ונראה דלא נאסר מן הדגים אלא כדי קליפה. דרותח דמליח אינו אוסר אלא כדי קליפה. וגם נראה דמיירי בחתיכות של דגים או דגים שלמים שנטלו קשקשיהן אבל בעוד הקשקשים עליהם נראה לעינים דקמיטי יותר מעופות:

לז פירש רש"י אבל בשר ובשר שמולחים יחד כל מה שזה שוהה לפלוט גם זה שוהה ופולט וכל זמן שטרודין לפלוט אין בולעין זה מזה. וכשנח זה גם זה נח ומיהו עדיין קשה היאך נהגו העולם למלוח הרבה חתיכות זה ע"ג זה והדבר ידוע שאותה שנמלחה תחלה גומרת פליטתה תחלה ואח"כ בולעת מן העליונה ולקמן סימן מט דקאמר לא שנא ומותר משמע לא שנא ואין חלוק בין חתיכה אחת לחתיכות הרבה ומותר בכל ענין. וכן פירש ר"ת ז"ל אלא לא שנא ואע"פ שתחתון גמר פליטתו תחלה אינו נאסר. ונראה דהיינו טעמא דאמרינן דמא מישרק שריק במליחה כמו בצלייה. וכמו שבצלי מותר לכתחלה בשרא עלוי בשרא אע"פ שנצלה תחלה התחתון של צד האור ולא אמרינן שבלע מן העליון. אלא אמרינן דמא משריק שריק ואפילו למאן דלית ליה כבולעו כך פולטו כדפרישית לעיל. הוא הדין במליחת בשרא עלוי בשרא שרי כה"ג. ובדגים דוקא דרפי קרמייהו נוח הדם להבלע בתוכו ולא שריק מעלויו. ומיהו עדיין צריך לדקדק דלפעמים נמצאים גומות מליאות דם על החתיכות התחתונות וחזינן דלא שריק דם מינייהו כיון שנשאר בגומות ואמאי שרי. ורשב"ם נשאל על דבר זה והשיב כיון דדם האיברים דרבנן אין להטריח יותר מדאי. וכיון שעשה כתיקון חכמים למלוח כתיקון חכמים מותר. דאי אפשר שלא ישאר ציר מועט בין חתיכה לחתיכה וכמו שבציר מועט מותר מדאמרינן לא שנא הוא הדין בציר מרובה דמאי שנא האי מהאי. והטעם אע"פ שחתיכות התחתונות בולעות מן העליונות חוזרות ופולטות מה שבולעות. ומה שהקל בה משום דדם האיברים דרבנן. הא ליתא דקודם שפירש אפי' איסור דרבנן לית ביה כדפרישית בפ"ק סימן יט גבי ונסבין חבריא למימר רבי יהודה היא. ואחר שפירש אסור מדאורייתא כדאיתא פרק דם שחיטה בכריתות פ"א דף ד: חמשה לאוין בדם למה אחד לדם האיברים. אין למצוא טעם שהדם הזה דרבנן אם לא נפרש דהא דאמרינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) דם שמלחו אין עובר עליו היינו שאינו עובר עליו אפי' בלאו. כמו שאין עובר עליו בכרת דנפק לגמרי מתורת דם הנפש ואינו ראוי לכפר. ומה שפירש דחתיכות התחתונות אע"פ שבולעות מן העליונות חוזרות ופולטות מה שבולעות צריך פירוש לפירושו דהיאך נוכל לומר דחוזרות ופולטות כיון שכלה פליטת התחתונה קודם העליונה. וי"מ משום דפליטת צירן נמשך הרבה אחר פליטת דמן וכל זמן שפולטות ציר הן פולטות עם הציר כל הדם שהן בולעות מן העליונות אפילו אחר גמר פליטת דמן ומה שנמצא בגומות ציר הוא ולא דם אבל בדגים אין לומר כן לפי שפליטת דם העופות נמשך אחר גמר פליטת ציר הדגים. ועוד צריך לדקדק נהי שאין לאסור מחמת פליטת העליונות הנמשכות יותר מן התחתונות. מ"מ היה ראוי לאסור מחמת דם הנבלע במלח שבין חתיכה לחתיכה שנמחה בציר הנשאר בגומא. ואחר פליטת כל הדם והציר הוא נבלע בחתיכה. משום דהוי רותח ואינו חוזר ופולט עוד אחרי שכלתה כל פליטת התחתונה דם וציר בשלמא כל חתיכה מלוחה דעלמא אין דם שעליה אוסרת לפי שמועט הוא ובולע במלח ואינו יכול לצאת מן המלח כי אין המלח מפליטו הימנו כי אדרבה המלח דרכו שמפליט הדם ומושכו אחריו ונשאר בתוכו ואינו חוזר לבשר. אבל הכא שנמחה המלח שעל החתיכה בציר ונעשה צלול היה לו לאסור החתיכה לפי שהציר המעורב בו מבליענו עמו בתוך החתיכה כיון שחשוב הציר כרותח והיה לו לדם לאסור כדי קליפה ואין לומר דלא אמרינן מליח כרותח אלא בשעת פליטה אבל אחר גמר פליטה לא חשיב כרותח. דהא גבי בר יונה דנפל לכדא דכמכא לעיל סימן לב אמרינן מליח כרותח. וי"ל דהמלח שעל הבשר מעכב את הדם הזה מלהכנס בבשר כמו שמעכב את הדם שעליו ואינו נכנס בבשר. ולפי הטעם שהתחתונה בולעת מן העליונה

וחוזרת ופולטת צריך להזהר שימתינו לתחתונה עד גמר פליטת העליונה ומיהו יש עוד לומר טעם אחר. שכל זמן שהבשר טרוד לפלוט ציר אינו בולע דם. וזמן גדול שוהה לפלוט ציר אחר שגמר פליטת דמו. ומ"מ בשר שבתוך הציר או בכלי שאינו מנוקב אין להתיר מטעם זה שאין לו כח לפלוט כיון שהוא שקוע בתוך הציר ובולע:

יום שמה

לח ובשר שנמלח ושהה שיעור צלייה ואח"כ נתנוהו לכלי בלא הדחה ונתמלא הכלי ציר. דבר זה נעשה בביתו של רש"י והתירו. דמשום הציר אין לאוסרו דאינו דם אלא מוהל הבשר ולחותו. שהרי אחר ששהה כשיעור צלייה מדיחין אותו לבשלו בקדירה ואין חוששין לציר הנפלט ממנו. ואע"פ שהמלח שעל הבשר אסור שהדם מעורב בו ולכך צריך להדיח הבשר יפה יפה קודם שיבשלוהו בקדירה מ"מ אותו דם שבמלח נדבק הוא במלח ומתייבש בתוכו ואין לו כח להבלע בבשר. ואע"פ שנמחה בתוך המוהל כדפרישי' לעיל גבי גומות. ואם באנו לאוסרו מחמת דם המלח שעל הבשר א"כ נאסור כל בשר שמניחין אותו במים להדיחו כי נמחה המלח והדם שבתוכו ונבלע בבשר. דמה לי מים ומה לי מוהל דשניהם היתר הם. אלא ודאי דם המלח נתייבש בתוכו ואין לו עוד כח לצאת א"נ פסק כח המלח מחמת שהפליט את הדם מן הבשר ויצא כח המלח עם הדם ומחמת אותו מלח לא יחשב עוד כרותת לאחר גמר פליטתו. ולא דמי לבר יונה דנפל לכדא דכמכא שהיה נחשב כרותח אם לא היה הכותח נאכל מחמת מלחו. דהתם לא פסיק כח המלח:

לט וכתוב בסה"ת בשר שנמלח ונתנוהו על בשר שלא נמלח ובלע מן הבשר שנמלח ימלחנו דכמו שפולט את דמו כך פולט את הדם שבלע:

ריי"ף מב. **מ רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טריפה אתא לקמיה דרבא אמר ליה הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן.** ואע"ג דטריד לפלוט ולא בלע דם. הציר מיהא בלע:

מא [דף קיג.] **דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שהיה טהור מליח וטמא תפל** דהשתא לא פליט הטמא ולענין מליח כרותח לא שייך תתאה גבר ולא עילאה ואפילו קליפה לא בעי. והא דאמרינן לעיל סימן לד גבי תתאה גבר ומילאה אדמיקר ליה בלע היינו דוקא בחום של צלי.

מב ויש לי ללמוד מכאן שאם עשה גבינות בדפוסי העובד כוכבים ומלחן בתוכו אינן נאסרות דהוי כמו טהור מליח וטמא תפל דאין שייך מליחה בעץ ולא נאסר העץ ע"י מליח כרותח ומעשים בכל יום דמלח הנתון בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחין ממנו לתת בתוך חלב ולא חיישינן שמא בלע מן הקערה. וא"ת כיון שנמלח הטהור ומונח על הטמא או תחתיו או בצדו הרי נמלח גם הטמא ממלח שעל הטהור. וי"ל שנמלח מכל צדדין רק לא במקום שהוא דבוק לטמא א"נ אחר שנמלח הטהור מגיע לטמא ובמה שהוא נוגע בטמא אינו נחשב כרותח להיות פולט. דהבשר אינו יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה **אבל אם היו שניהם מלוחין אסורין.** ואין צ"ל שאם היה הטמא מליח והטהור תפל **שהוא אסור:**

מג אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אלא א"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. וצריך לפזר עליו מלח הרבה שלא ישאר בו מקום בלי מלח:

מד ואווז ותרנגולת צריך למלחם גם מבפנים ואחר ששהה כדי צליה רגילים לרחצו שני פעמים ראשונה להעביר המלח והדם. ושניה להעביר לחלוחית המים הראשונים שנשארו:

מה ובשר שנתבשל בלא מליחה צריך ס' לבטל כל החתיכה דלא ידעינן כמה דמא נפיק מינה. ואם יש ס' בתבשיל אז התבשיל מותר. ויש אוסרין הבשר כיון שנתבשל בדמו ויש מתירין לפי שהדם שנפלט נתבטל בס' ואם נשאר בו מקצת דם הוי דם האיברים שלא פירש. וכן מסתבר דלא שייך הכא אפשר לסוחטו אסור דלא נאסר הבשר מעולם. ודמיא לצלי בלא מליחה דמה שנפלט האור שואבו ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ועוד ראוי להתיר יותר במבושל שהרי בצלי שמהפכין בשפוד אצל האש הדם המופרש ממנו מתגלגל סביב הבשר אפ"ה שרי כ"ש במבושל דמה שנפלט ממנו מתבטל מיד במים :

מו איתמר רב הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא דחלליה בי טבחא והא דלא חלליה בי טבחא. ואם מלח בלא הדחה יש אומרים שאין תקנה לבשר אף אם ידיחנו וימלחנו אסור. לפי שעל ידי מליחה ראשונה פירש מקצת הדם ולא היה בה כח במלח להפליט כל הדם

מאחר שלא הודח הבשר ואותו הדם עצמו שפירש חוזר ונבלע בבשר דלא שריק כיון דלא נמלח כהוגן. ואין מלח השני מפליטו כיון שכבר פירש וחזר לתוכו. ולפי מה שכתב בעל ספר התרומה דבשר שנמלח שנתנוהו על בשר שלא נמלח שיש לו תקנתא במליחה ויפלוט דם שבלע עם דמו כ"ש הכא דשרי כיון דפולט דם שקבל מעלמא כ"ש דמו וכן מסתבר:

מז רב דימי מלח במילחא גללניתא ומנפיץ ליה פרש"י אבל המולח במלח דק אינו צריך ניפוץ. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ו מהל' מא"ס דאין מולחין במלח דק לפי שנתכת ונבלעת בתוך הבשר ואינה מפלטת את הדם ולא מסתבר דיותר שהוא דק המלח יותר מתפזר על הבשר ופועל להוציא את הדם כי הוא נדבק בו אבל הגם כשהופך את החתיכה למולחה מכל צד הוא נושר ממנה:

יום שמו

מח אמר רב משרשיא אין מחזיקים דם בבני מעיים. תרגומה הדורא דכנתא ומעיא וכרכשא. מעיא הן הכרס והקיבה והדקין אבל כנתא גופא ולב וכבד וריאה יש בהם דם. ואין לאסור מטעם זה למלוח בני מעיים עם שאר בשר משום דלא טרידי לפלוט ובלעי כמו דגים לעיל סימן לו דהכא דאע"פ שאין להם דם אין בולעין דדמא משרק שריק. אבל דגים דרפו קרמייהו נוח להבלע הדם בהם. ואין להתיר מטעם דשריק. אם נשפך דם רותח על הצלי או אפילו דם צונן היה אוסרו. משום דתתאה גבר ואסור כדי קליפה או אפילו כדי נטילה. דדוקא דם הנפלט וטטף עם ציר ע"י צלייה או מליחה היא דאמרינן לעיל דשריק אבל בעיניה לא אשכחן דשריק. ואע"ג דאין מחזיקין דם בבני מעיים מ"מ בשומן הדבוק בהן יש דם דאית ביה שורייקי ולכך נהגו למלחן :

ריי"ף מב: **מט אמר שמואל אין מניחים בשר מליח אלא ע"ג כלי מנוקב** כתב רב אחא משבחא אם מלח ע"ג כלי שאינו מנוקב אותו בשר אסור והכלי צריך שבירה והמולח צריך שימלח ע"ג כלי מנוקב או על קשין או על עצים כללו של דבר כל דבר שכששופך מים עליו יוצאין מים לחוץ אז הבשר מותר למלוח עליו. והרב הברצלוני ז"ל כתב דכי אמרינן מלח ע"ג כלי שאינו מנוקב הבשר אסור דוקא כשנשתהה הבשר שם כשיעור מליחתו. אבל לא נשתהה שם כל כך מותר ועוד כתב שאם מלח בשר ע"ג כלי שאינו מנוקב הבשר אסור ודומה כמי שבשלו בקדירה ואסור באכילה אפי' צלאו אח"כ. ונראה לי אע"פ שכתב רב אחא בסתם אותו בשר אסור. אינו אסור אלא מה שבתוך הציר אבל מה שחוץ לציר לא. דדם אינו מפעפע למעלה כמו שכתבתי לעיל ולא כמו שנמצא כתוב בנימוקי ה"ר פרץ המולח בשר בכלי שאינו מנוקב אסור אפי' מה שחוץ לציר ואפי' בלא שומן וכן עשה ר"ת מעשה בתרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ואע"פ שלא שהתה שיעור מליחה אוסר את כולה. דלא אשכחן הש"ס דמפליג בכלי שאינו מנוקב בין שהתה כדי מליחה בין שלא שהתה כדי מליחה ויש אומרים שאין אסור אלא מה שבתוך הציר כדין חתיכה שנפלה לתוך הציר וליתא מדאמר גבי **דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין** הדגים ופריך אי בכלי שאינו מנוקב אפי' עופות ועופות נמי אסורין משמע דאסורין מעבר לעבר קאמר. דהא מדמי כלי שאינו מנוקב לדגים ועופות ובדגים אסורין לגמרי מעבר לעבר. ולא דמי לחתיכה שנפלה לתוך הציר שאינו אסורה אלא מה שבתוך הציר. דהתם נמלחה החתיכה כדינה ופלטה כל דמה הלכך אין אסור אלא מה שבתוך הציר דדם אינו מפעפע למעלה אבל כשנמלחה בכלי שאינו מנוקב הכל אסור. שלא יצא דמה ממנה לפי שהמקום דחוק כיון שאין הכלי מנוקב. ואע"פ שדם האיברים שלא פורש מותר היינו דוקא שלא פירש כלל ממקומו. אבל פירש ממקום למקום לא. כגון הכא דכיון שמלח מיד הדם פירש ויוצא ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי כיון שאינו מנוקב. ואע"פ שנתלה באילן גדול אינם דברים של טעם. ומה שהביא ראייה מדגים כשל עוזר ונפל עזור גם דגים אינן אסורים כולם אע"פ שאמר בסתם אסורין מ"מ אינן אסורין אלא כדן מליח כרותח קאמר. וכן טמא מליח וטהור תפל אסור. על כרחך אסור כדי קליפה קאמר דלא מצינו צלי אוסר יותר מכדי קליפה או כדי נטילה. וגם מה שחלק בין חתיכה שנפלה לתוך הציר להך דהכא אינו כלום דלמה ימנע מה שבתוך הציר את העליון מלפלוט וכי חתיכה גדולה שמלח חציה וכי חציה שאינו מלוח תמנע חציה המלוחה מלפלוט ה"נ אע"פ שמה שבתוך הציר אינו יכול לפלוט. מה שחוץ לציר פולט כדינו. ומי הוא הנביא שהגיד שפירש ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי אין אלו אלא דברי

נביאות להשחית ממונן של ישראל. ומ"ש הרב הברצלוני צריך שישהה כשיעור צלייה ובשם ר"ת ז"ל כתב דנאסר מיד. אין אני אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה. לפי שהאיסור הוא מחמת שנכבש בציר ואמרינן כבוש הרי הוא כמבושל הילכך אני אומר שהכבוש בציר ונטלו מיד א"א שיאסור לאלתר כיון שהוא צונן. ושיעור כבישה הוי כאילו נתנו על האור כדי שירתיח ויתחיל לבשל. אם נכבש בתוך הציר כשיעור זה נאסר כל מה שבתוך הציר. ובפחות משיעור זה לא נאסר אלא כדי קליפה כדין מליח הרי הוא כרותח: **רב ששת מלח גרמא גרמא. תרי מ"ט לא דלמא פליט האי ובלע האי חד נמי פליט האי גיסא ובלע האי גיסא אלא לא שנא:**

נ אמר שמואל משום ר' חייא השובר מפרקת של בהמה קודם שתצא נפשה ה"ז מכביד את הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באיברים איבעי' להו הואיל ומבליע הדם **באיברים מי שרי למיכל מיניה באומצא או לא וסלקא בתיקו וקיימא לן כל תיקו דאיסורא לחומרא:**

נא מתני' בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה. ר"ע אומר חיה ועוף אינם מן התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו שלשה פעמים פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה ומה שהביא רב אלפס דר"ע ולא הביא דרבי יוסי הגלילי משום שפוסק הלכה כרבי עקיבא. ואי ס"ל דרבנן פליגי עליה הא קי"ל עירובין מו: הלכה כר"ע מחבירו דווקא ולא כנגד רבים אלא ודאי סבירא ליה דלא פליגי אלא ת"ק אמר שנוהג בבהמה טהורה דוקא ולא בטמאה ור"ע מפרש מהיכן נתמעטו חיה ועוף ובהמה טמאה:

גמ' ת"ר [דף קיד.] המבשל במי חלב פטור ואיסורא מיהא איכא דהא כותח מנסיובי דחלבא עביד ליה כדאיתא בריש אלו עוברין ואמרינן לעיל סימן לג דאסור לאכול בשר בכותח ואני אומר דנסיובי דחלבא אסור מדאורייתא ומי חלב דפטור היינו שהוציאו ממנו כל האוכל. דאחר שעשו הגבינה מבשלין החלב והאוכל צף למעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא והוא הנקרא מי חלב והרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות מאכלות אסורות היה אוסר אותו באכילה דהא בפ"ק דבכורות דף ו: מצריך פסוק להתיר חלב משום דכל מידי דאתי מחי אסור. והכא אמרינן דמי חלב אינו כחלב וליכא קרא למישרי וכיון דאתי מחי אסור ואל תתמה שהרי מותר עם האוכל וכשפירש מן האוכל נאסר דהכי אשכחן בדם האיברים דכשהוא מובלע בבשר מותר וכשפירש אסור. וה"ר שמחה ז"ל השיב דדוקא לענין בשר בחלב אין חשוב כחלב. דקרא קאמר בחלב אמו כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל. אבל לכל שאר מילי הוי בכלל חלב דתנן מכשירין פ"ו מי חלב הרי הן כחלב ואמר ריש לקיש עלה לא שט אלא להכשיר את הזרעים אבל לענין בישול מי חלב אינו כחלב:

נב [דף קטז.] **מתני' קיבת עובד כוכבים ושל בהמה נבילה אסורה המעמיד בעור של קיבה** אם יש בנ"ט [דף קטז:] **הרי זו אסורה כשרה שינקה מן הטריפה** הקיבה **אסורה טריפה שינקה מן הכשירה קיבתה מותרת מפני שכנוס במיעיה** כתב רש"י דחלב שנמלח בעור הקיבה בין חלב הנמצא בקיבה עצמה בין שנתן בה חלב דעלמא ומלחו בתוכה אסורה משום בשר בחלב. דמליח כרותח ונתן בשר הקיבה טעם בחלב ונעשה כולה חתיכה דאיסורא. ואם העמיד בה גבינות אסורות בנותן טעם וכתב דהיה נוהג בו היתר מתחלה בחלב של הקיבה עצמה שנמלחה בה מדאמר מסכת ע"ז דף כט. גבי קיבה של עולה דכהן שדעתו יפה שורפה חיה אלמא פירשא בעלמא הוא ולא מתסרא. וליתא דחלב גמור הוא מדתנן במתניתין כשירה.שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה ש"מ דחלב גמור הוא ותניא נמי לעיל (חולין דף קט:) קיבה שבשלה בחלבה אסורה. וקיבת עולה דשריא משום דלאו גופה הוא אלא שינקתו מאמו והוי ככנוס במיעיה. והא דמייתי מיניה ראיה במסכת ע"ז דאיסורי הנאה שרי פרשייהו וגבי עגלי עבודת כוכבים דאסור פרשייהו מדקתני קיבת עגלי עבודת כוכבים אסורה. לאו משום דחשיב לה פירשא לענין עיכול דמפקע שם חלב מיניה. אלא מייתי ראיה מדאסר קיבת עגלי עבודת כוכבים שמע מינה פירשא אסור דהא קיבה לאו גופה הוא ומיתסר משום דניחא ליה בנפחיה שהבהמה נראית שמינה ויפה לעבודת כוכבים והוא הדין לשאר הפרש ומדשרי ליה גבי עולה ש"מ לא מיתסר אלא גופה אבל פירשה שרי:

גמ' אטו קיבת עובדי כוכבים לאו נבילה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת עובדי כוכבים

נבילה. ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה. דתנן אמר רבי ישמעאל
ריי"ף מג. שאלתי **את רבי יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים וא"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. אמרתי לו והלא קיבת העולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה. וחזר ואמר לי מפני שמעמידין** אותה **בקיבת עגלי עבודת כוכבים. והילכתא אין מעמידין** אותה בעור קיבת עובדי כוכבים אבל מעמידין בקיבת עובדי כוכבים **וכשירה שינקה מן הטריפה מעמידין בקיבתה וכל שכן טריפה שינקה מן הכשירה. מ"ט חלב המכונס בעור** פירשא בעלמא היא זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. וכן פירש לעיל בשמעתא דכחל דההיא דקיבה שבשלה בחלבה אסור קודם חזרה נשנית. וכן צ"ל לגירסתו דכשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה קודם חזרה נשנית ולא משמע כן דכשירה שינקה מן הטריפה וטריפה שינקה מן הכשירה משמע שנשנו כאחת ועל שניהם מפרש הטעם מפני שכנוס במיעיה. ורש"י לא גרס ליה ואין הלשון מוכח כגירסת רב אשי אלא שהוגה אח"כ בספרים ורבינו תם היה אומר דלגירסא זו יש לחלק דהא דקאמר הכא פרשא בעלמא הוי היינו חלב הקרוש הנמצא בקיבה ומתניתין **כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה** אסורה וקיבה שבשלה בחלבה מירי בחלב צלול הנמצא בקיבה דההוא חלב גמור הוי:

הדרן עלך כל הבשר

פרק ט

ריי"ף מד: **א** [דף קל.] **הזרוע והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין:**

ב גמ' [דף קל:] **אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מ"ט** משום דכתיב וזה דמשמע דווקא שהן בעין אבל אם אבדו אין לכהן דין עליו. **ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין** ונפקא מינה בין הלין לישני. דלישנא קמא אפילו לצאת ידי שמים לא מיחייב דרחמנא פטריה. ולישנא בתרא מיחייב. אלא שאין הכהנים יכולין להוציא ממנו בדין. דמצי למימר לכל כהן התובעו לא בעינא למיתב לך אלא לאחר. וכן ברייתא דלקמן דריש רבי יהודה בן בתירא וזה למעוטי חזה ושוק שאינו דין מסייע ללישנא בתרא. הלכך הלכה כלישנא בתרא לחומרא:

ג [דף קלא.] **ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא. אתו** ריי"ף מה. **וא"ל לרב.** א"ל לא מסתייע **דלא שקלינן מיניה אלא מחטף נמי חטיף. ורב אי איקרו עם משקל נמי שקלינן מינייהו ואי לא איקרו עם רחמנא** פטריה מספקא ליה לרב **אי איקרו עם אי לאו.** [דף קלא:] **דריש מרימר הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב חסדא. כי אתא עולא אמר הבו מתנתא לכהנתא. אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת.** [דף קלב.] **אמר רבינא אמר לי אמימר הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב חסדא. והילכתא כוותיה דעולא. והילכתא כרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה מישראל בנה פטור מחמש סלעים.** ולאפוקי מדרב פפא דאמר בכורות דף מז. דווקא דאיעברה מעובד כוכבים אבל איעברה מישראל כיון דרובא ישראל חייב בחמש סלעים. אלא כמר בריה דרב יוסף דאמר לא שנא איעברה מישראל לא שנא איעברה מעובד כוכבים בנה פטור מחמש סלעים דברחם תלה רחמנא. ודווקא לויה אבל כהנת איעברה מישראל בנה פטור אבל איעברה מעובד כוכבים נתחללה מביאת העובד כוכבים והוה ליה כבת ישראל שילדה מן העובד כוכבים דבנה חייב בחמשה סלעים. **רב כהנא אכיל בשביל אשתו רב אידי בר אבין אכיל בשביל אשתו רב יימר אכיל בשביל אשתו: כוי חייב בכולהו מתנתא דתניא שור מה** תלמוד לומר אם שור להביא **את הכלאים שה מה ת"ל אם שה להביא את הכוי:**

ד מתני' בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כולן פוטרין את כולן. אחד שוחט את כולן פוטרין לו אחד:

גמ' ואמאי יבוא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אי **בכור הוא כוליה דילי הוא** ואי **לאו בכור הוא הב לי מתנתא. אמר רב אושעיא בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו:**

מתני' השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום. ואם אמר ריי"ף מה: **חוץ מן המתנות פטור מן המתנות. א"ל מכור לי בני מיעיה של פרה זו והיו בהן מתנות נותנם לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים. לקח הימנו במשקל נותנם לכהן**

ומנכה לו מן הדמים:

גמ' [דף קלב:] **וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות. אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח:**

ה דרש רבא מאת העם ולא מאת מכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע. אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לקמיה דרבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנות משתתפין בהדך חייביה רב נחמן. א"ל רבי טבלא פטרן. **א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא רבי טבלא מאונך אתא רבי טבלא קמיה דרב נחמן א"ל מאי טעמא עביד מר הכי. א"ל דכי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא אמר ר"י בן לוי וכל זקני** דרום אמרו כהן טבח שתים ושלש **שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב במתנות. א"ל וליעבד ליה מר כרבי אחא בר חנינא. א"ל ה"מ דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא. אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא ליהוי בשמתא. ואמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד וקיבה לאחד ולחיים** לשנים. ובתורא פלגי לזרוע גרמא גרמא:

ו ואמר רב חסדא אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים. ולית הילכתא כוותיה דמתנות אין בהן משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי דלא יהיב להו הוא נינהו דקאי **באיסורא אבל בשרא שרי. וגרסינן נמי בסוף הדין פירקא הרי מתנות דלא טבילי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא. א"ר חסדא מתנות כהונה** אינן נאכלות אלא צלי ואינן **נאכלות אלא בחרדל. מ"ט** דאמר קרא לך נתתים **למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין.** הא צלי לאו דווקא דהא תנן בפרק כל התדיר בזבחים דף צ: בכולן רשאין הכהנים לשנות באכילתן לאוכלן צלויין שלוקין ומבושלין ומפ' בגמ' מ"ט אמר קרא לך נתתים למשחה לגדולה כדרך שהמלכי' אוכלים אלא באיזה ענין שהוא אוהב יותר יש לו לאכול כדי שיהא נאכל לתיאבון. ואם הוא אוהב בכולן שוה יאכלנו צלי כדרך מלכים:

ז [דף קלג.] **אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא. ופשטינן ליה ונתן ולא שיטול מעצמו. אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא** כיון דשמענא **ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמינא הבו לי. כיון** דשמענא להא דתניא **ויטו אחרי הבצע ר"מ אומר חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא כי יהבו לי שקילנא כיון דשמענא להא דתניא הצנועין מושכין ידיהם והגרגרנים חולקין משקל נמי לא שקילנא בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא. ולפרוס ידיה. אנסו ליה עידניה כלומר חולי במעים הוה ולא היה יכול לשהות** נקביו לפיכך לא פירס **ידיו: אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשיבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא. ואע"ג דלא אתא לידיה במכירי כהונה** רי"ף מו. **ולוייה. רבא ורב ספרא איקלעו** לבי מר יוחנא בר חנא בר אבא וא"ל למר יוחנא בר **חנא בר ביזנא עבד להו עגלא תלתא. אמר ליה רבא לשמעיה זכי לי מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא. זכי ליה. רבא אכל רב ספרא לא אכל** אקריוהו לרב ספרא בחלמיה **מעדה בגד ביום קרה. אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה דילמא משום דעברית אשמעתיה דמר אקריון הכי.** א"ל כי אמרי אנא אחר שמעיה על כרחיך מזכי **ליה וכי אמרי אנא** למאן דלא איפשר ליה רבא **אפשר ליה אלא מאי טעמא אקריון** הכי כלפי רבא **ולקריוהו לרבא. נזיף הוה. מההוא מעשה דתענית דף כד: דאטרח קמי שמיא ואתא מטרא בתקופת תמוז ואיתחזי ליה אבוהי בחילמיה ואמר איכא דאטרח קמי שמיא כולי האי ושני דוכתיה ואשכח לדוכתיה דמרושם בסכיני.** יש מפרשים נזוף הוה בשביל זה המעשה והכי מסתבר טפי דבההוא עובדא דתענית קאמר ההוא גברא דמתחייב נגידא בבי דינא דרבא נגדיה רבא ומית. אישתמע מילתא בי שבור מלכא בעא לצעוריה וכו' ועל ידי אותו מעשה בקש רחמים ובא מטר. ובימי רב יוסף לא היה רבא ראש בית דין להלקות. כי אביי מלך אחר רב יוסף ורבא אחר אביי:

ח אמר ליה אביי לרב דימי פשטיה דקרא במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דא"ר יהודה אמר רב השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא תלמיד חכם שנאמר ובשרידים אשר ה' קורא: אמר רב הונא אם כהן [דף קלג:] **שותף בראש פטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעיים פטור מן הקיבה. וחייא**

בר רב אמר אפילו שותף באחד מהן פטור מכולן והלכתא כרב הונא דהא אתותב חייא בר רב מהא דתניא הראש שלי וכולה שלך אפילו אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן וסלקא בתיובתא. ואם אמר כהן לישראל כולה שלי והראש שלך חייב דבתר חיובא אזלינן דתניא הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז זה חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז. אלמא בתר חיובא אזלינן. ואם א"ל חוץ מן המתנות חוץ שיורא הוי ולא מכר לו את המתנות ודכוותה בישראל לישראל מיחייב הלוקח דכיון דשחטיה עליה דידיה רמי למיתבינהו. אבל אם אמר כהן לישראל פרה זו מכורה לך [דף קלד.] על מנת שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה. דעל מנת לאו שיורא הוא אלא תנאי שמכר לו הכל בתנאי שיהא המתנה שלו ואין בו כח להתנות זה שהתורה אמרה שיתנה לכל כהן שירצה. ולא אמר שהמכר בטל מאחר שאין התנאי מתקיים משום דהתנה על מה שכתוב בתורה והתנאי בטל ומעשה קיים. דכוותיה אמרינן בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סג.) בן לוי שמכר שדה ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו משום דסבר הך תנא דע"מ שיורא הוא ושיורא שייר למקום מעשר. אבל בתנאי לא מצי לאתנויי שיתן לו המעשר בכל שנה ושנה דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא: לקח ממנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים אמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו בהא אמר נותנו לכהן אבל שקל לו טבח הדין עם הטבח פי' אף עם הטבח דסבר רב מתנות כהונה נגזלות והוי ליה גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ורב אסי אמר אפילו שקל לו הטבח הדין עמו דווקא ולא עם הטבח. דסבר מתנות כהונה נגזלות והלכתא כרב דרבו של רב אסי הוה:

ט מתני' גר שנתגייר והיתה לו פרה אם נשחטה עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אבל אם היתה לו עיסה נעשית ספק אם עד שלא נתגייר נתגלגלה או משנתגייר נתגלגלה מפריש חלה מספק דספק איסורא לחומרא ומוכר החלה לכהן. וכן אס נולד לו בכור בעדרו ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו. וכן בכור בהמה טמאה פודהו בטלה לאפקועי איסוריה ומעכב השה לעצמו:

י גמ' [דף קלד:] **תניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלה חותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן.** כך היא גי' הספרים ורב אלפס לא כתב כן:

יא מתני' איזוהי זרוע מן הפרק של ארכובה עד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק. ר' יהודה אומר דמן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל. איזוהי הלחי. מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:

גמ' ת"ר זרוע זה זרוע ימין אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא זרוע של שמאל ת"ל הזרוע. מאי תלמודא כדאמר רבא הירך המיומנת שבירך הכי נמי הזרוע המיומן שבזרוע **והלחיים להביא צמר שבראש כבשים ושיער שבזקן תיישים. והקיבה להביא חלב שעל הקיבה וחלב שבתוך הקיבה דאמר ר' יהושע כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוהו לבעלים.** טעמא שנהגו הא לא נהגו לא. איזהו לחיים וכו'. והתניא נוטלם ואת בית השחיטה עמהן. **לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבי** רי"ף מו: **חנינא בן אנטיגנוס. דתניא מוגרמת פסולה והתניא העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשירה וקי"ל כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי.** לא ידענא למה הביא רב אלפס האי פיסקא הכא. אע"ג דלענין מקום השחיטה הלכה כרבי חנינא לענין לחי הלכה כמתני' ועוד דאיכא שינויא אחרינא דמוקי תרוייהו כרבנן. ועוד צ"ל דליכא דאיכא פלוגתא בלחי דבנטילת הלחי שוה לכולם:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

פרק י

א [דף קלה.] **ראשית הגז נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר וצאן במרובה ובמועט. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים ואינו נוהג אלא במרובה:**

גמ' [דף קלו:] **אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי. כרבי אלעאי בראשית הגז. דתניא ר' אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כר' יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירה אומר דברי תורה אין מקבלין טומאה. כרבי יאשיה בכלאי הכרם דתניא ר' יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד.**

ופרש"י כיון דנהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ה"ה נמי במתנות דחד טעמא נינהו משום דיליף נתינה נתינה מתרומה. ואע"ג דלעיל בפרק הזרוע סברי כולהו אמוראי דמתנות נוהגין בחו"ל גם בראשית הגז היו נוהגין בו באותן הדורות ושוב בדורות האחרונים חזרו לנהוג כרבי אילעאי בשניהם ולהכי קאמרי האידנא נהוג עלמא אע"פ שעד עתה לא נהגו כן. וכן לענין כלאים ברוב מקומות בש"ס סוברים האמוראים דלא כר' יאשיה. בשבת פרק תולין (שבת דף קלט.) שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו. שלח להו כשותא בכרמא עירובא ולישלח להו כר' טרפון דאמר כשותא בכרם אינו כלאים ולא פריך ולישלח להו כרבי יאשיה. וכן קאמר התם בפרק תולין מכריז רב עמרם האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כר' טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. וכן בפ' מי שמתו (ברכות דף כב.) רוב תנאים ואמוראים סברי דלא כר' יהודה בן בתירה ואפ"ה פסיק הכא הילכתא כרבי יאשיה וכרבי יהודה בן בתירה. ורב נחמן בר יצחק חבר אלו שלשה יחד לפי שנשתנה בהו המנהג. ואיהו גופיה קאמר לעילדף קלב: דקניס אטמא כי כן היו נוהגים בתחלת ימיו. ועל זה סמכו ונהגו כן בדורות אחרונים. והרמב"ם ז"ל כתב פ"א מהל' בכורים דנוהגין בזמן הזה וכן כתב רבי מאיר מרוטנבור"ג והעולם לא נהגו כן:

ר"ף מז. **מתני' וכמה הוא מרובה. ב"ש** אומר שתי רחלות שנאמר **יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. וב"ה אומר חמש שנאמר חמש צאן עשויות. רבי דוסא בן הרכינס** אומר **חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז. וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהוא:**

גמ' תניא [דף קלו.] **ר' ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו ארבע שנאמר וארבע צאן תחת השה. תניא אמר רבי אלמלי דבריהם דברי תורה ודברי** בר רבי דברי קבלה דברי בר רבי **אנו שומעין. כל שכן שדבריהם דברי קבלה ודברי** בר רבי דברי תורה.והא **אמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת.** אמר ר' יוחנן מפי השמועה [דף קלז:] **אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי. גוזזות כל שהו וכמה כל שהו.** אמר רב מנה ופרס ובלבד שיהו מחומשין. **ושמואל אמר ששים סלעים ונותן סלע אחד לכהן. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שש. חמש לכהן ואחד לו. עולא אמר רבי אלעזר אמר כל שהו שנינו. רב ושמואל דאמרי תרווייהו ראשית הגז ששים. ואי קשיא לך הא תנן כמה הוא נותן משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל מלובן ולא צואי. הוא בישראל שיש לו גיזות הרבה ומבקש ליתנם** לכהנים. דאמרינן ליה לכל **חד וחד לא תבצר מה' סלעים: ומנה דקאמר רב מנה בן ארבעים סלע דהוה ליה מנה ופרס ששים סלעים כדאמר שמואל. ורבי יוחנן נמי בששים סבירא ליה. וההוא דקאמר שש חמש לכהן ואחד לו. משום רבי ינאי רביה אמרה. הילכך הילכתא ראשית הגז בששים דהוה ליה ר' ינאי יחיד אצל רבים וקי"ל הלכה כרבים וחזינן קמאי כגון בעל הלכות ומר חפץ דפסקו הילכתא כמתני' דקתני חמש רחלות. ודלא כרבי דפסק הלכה כרבי יוסי וכפשטא דמתניתין דקתני וכמה הוא נותן** ר"ף מז: **לו משקל חמשה סלעים וכו' ואתיא כר' יוחנן משום רביה** וכן מסתבר דהלכה כר' ינאי כנגד רבי יוחנן תלמידו וכ"ש כנגד רב ושמואל דלית הילכתא כוותייהו כנגד רבי יוחנן:

מתני' לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור כיון שנתכוין לגוזלו מן הכהן ושינהו קנאו בשינוי וכמאן דליתנהו דמי. והוה ליה כמו מזיק מתנות כהונה או שאכלן **דפטור ליבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז. לקח גז צאנו של חבירו שייר המוכר חייב.** דאמר ליה לוקח חייב מתנה דכהן גבך הוא. לא שייר המוכר הלוקח חייב דאמר ליה המוכר מתנה דכהן גבך הוא. והני מילי כשמכר לו בסתם אבל אם פירש לו המוכר ואמר ליה אני מוכר לך הכל אין הלוקח חייב. ולא דמי ללוקח מתנות במשקל דהוי כמו פירש שהרי שקל לו חלקו של כהן ואפילו הכי נותנו לכהן. דהתם משנשחטה הבהמה זכה הכהן במתנות ואין מכירתו בהן כלום. אבל בראשית הגז שמכר לו הגיזה בעודה מחוברת לצאן אכתי לא זכה בה הכהן ובידו למכרה אלא במכר בסתם הוא דאמרי' מסתמא לא מכר חלקו של כהן:

ב היו לו שני מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות ולא לבנות זכרים ולא נקיבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו:

גמ' לאו משום דשני מינין הוו ונמצא שלא שייר המוכר מאותו המין הילכך לוקח חייב. דזכרים ונקבות ודאי חד מינא נינהו. אלא עצה טובה קמ"ל שיקנה המוכר מן הלוקח צמר של שחופות שאינו טוב כמו לבנות. וכן של

זכרים. ויתן של זה לעצמו ושל זה לעצמו: תנא לא שילבננו ויחננו לו אלא כל שאילו ילבננו כהן יעמדו על חמשה סלעים כדי לעשות ממנו בגד קטן. אתמר גזז ומכר ראשון ראשון [דף קלח.] רב חסדא אמר חייב. רב נתן בר אושעיא אמר פטור. רב חסדא אמר חייב כל חדא וחדא צאנך קרינא ביה ורב נתן בר אושעיא אמר פטור בעידנא דמלי שיעורא בעינן צאנך וליכא. תנן **הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור** הא צאנו ליגזז חייב. אמאי הא כל חדא וחדא בתר דגזזה נפקא ליה מרשותיה. תרגמא רב חסדא אליבא דרב נתן בר הושעיא כשהקנם לו כל שלשים יום ונראה דהלכה כרב חסדא דפשטא דמתניתין אתיא כוותיה . ואע"ג דאמר רב נחמן בר יצחק דהאידנא נהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ופרישנא דהוא הדין במתנות הא האריכו רבנן בהלכותיהן משום דרב נחמן בר יצחק לא פסיק בהדיא הלכתא אלא אמר דנהוג עלמא הכי ואי איכא דוכתא דלא נהוג שידעו הלכותיהן:

הדרן עלך ראשית הגז

יום שמז

פרק יא

א [דף קלח:] **שילוח הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ולא במוקדשין. חומר בכסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ושאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו** ר"י"ף מח. **שאינו מזומן כגון אווזין ותרנגולין שקננו בפרדס. קננו בבית וכן יוני הרדסיאות פטור מלשלח:**

גמ' תנו רבנן [דף קלט:] **כי יקרא קן צפור לפניך מה ת"ל. לפי שנאמר שלח תשלח יכול יחזר אדם בהרים ובגבעות עד שימצא קן. ת"ל כי יקרא במאורע. קן קן מכל מקום. צפור טהור ולא טמא. לפניך זו רשות היחיד. בדרך זו רשות הרבים. באילנות מנין. ת"ל בכל עץ. בבורות שיחין ומערות מנין. ת"ל על הארץ. וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר מה** ת"ל בדרך **לומר לך מה בדרך שאין קנוין בידך אף כל שאין קנוין בידך מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפורים שקננו בטפיחים ובבירות** ואווזים ותרנגולין שקננו בפרדס חייבין **לשלח. קננו בתוך הבית וכן יוני** הרדיסאות פטור מלשלח. **אמר רב יהודה המוצא קן בים חייב לשלח שנאמר כה אמר ה' הנותן בים דרך.** אמרי לה פפונאי לרב מתנה מצא קן בראשו של אדם מהו אמר להו ואדמה על ראשו:

ב מתני' עוף טמא פטור מלשלח עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור ועוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח. קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין:

גמ' תניא אם טריפה חייב לשלח. אפרוחים טריפות פטור מלשלח. מנא הני מילי. אמר רב כהנא [דף קמ.] תקח לך ולא לכלביך:

ג [דף קמ:] **בעי** ר' ירמיה מטלית מהו שאחוץ ביצים מהו שיחוצו ביצים מוזרות מהו שיחוצו שני סדרי ביצים מהו.זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר מהו תיקו א"ר אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב. ואפילו אין הביצים שלה כיון דאורחיה בהכי וגם קרינא בה ואם רובצת. **ואמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר דעלמא דברי הכל פטור. תניא נמי הכי זכר דעלמא דברי הכל פטור. קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין.** תמיהני למה לא הביא רב אלפס ז"ל מימרא קמייתא דרבי אלעזר. דלכאורה משמע דאיתנהו לתרוייהו דתרי מילי נינהו ולא פליגי אהדדי. ואני לא הייתי כותב מימרא דרבי אלעזר בתרייתא משום דלית בה נפקותא לפסק הלכה ולא כתבתיה אלא לדקדק בדבריה רב אלפס ז"ל. דנראה שהיה כתוב בספרו ואיכא דאמרי אמר רבי אלעזר ופליגי תרי לישני דרבי אלעזר אהדדי דלישנא קמא דנקט קורא זכר משום רבנן א"כ לרבי אלעזר זכר דעלמא נמי חייב. ופסק הוא הלכה כלשון אחרון דרבי אלעזר משום דתניא כוותיה לאפוקי מלישנא קמא. ולאשמועינן דלא מחייבי רבנן בקורא נקבה ואין נראין לי דבריו. דבספרים שלט אין בהם איכא דאמרי. וגם לכאורה משמע דלא פליגי אהדדי. דאע"ג דנקט קורא זכר משום רבנן. היינו למעוטי נקבה דרבנן מודו בה מדלא תנן קורא סתם והוה משמע דפליגי בין בזכר בין בנקבה. אבל קורא דתנן הייט אף משום רבי אליעזר ולאפוקי עוף דעלמא וזכר דתנא משום רבנן למעוטי נקבה. דלרבי אליעזר הוה ליה למיתני קורא סתם:

ד מתני' היתה מעופפת בזמן שכנפיה טגעות בקן חייב לשלח. אין כנפיה טגעות בקן פטור מלשלח:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב יושבת על שני רובדי אילן

רואין כל שאילו תשמט נופלת עליהן חייב לשלח. ת"ר היתה יושבת ביניהם אפילו **נוגעת בקן פטור מלשלח.** על גביהן חייב לשלח. מעופפת אפילו כנפיה טגעים בקן מן הצד פטור מלשלח:

מתני' אין שם אלא ביצה אחת או אפרוח אחד **חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום היו שם אפרוחים מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו ביצים מוזרות מה ביצים צריכות לאמן אף אפרוחין צריכין לאמן יצאו מפריחין:**

ה [דף קמא.] **שלחה** וחזרה אפילו ארבעה וחמשה **פעמים חייב לשלח שנאמר שלח תשלח. אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים לא אמר כלום שנאמר שלח תשלח את האם. נטל את הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהן פטור מלשלח. הנוטל האם על הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה:**

רי"ף מה:

גמ' [דף קמא:] **עד כמה משלחה אמר רב יהודה עד כדי שתצא מתחת ידו ובמה משלחה** אמר רב הונא ברגל כדי שתוכל לילך ברגל. ויכול לחתוך כנפיה שלא תוכל לפרוח וישלחנה ותלך ברגליה שתים ושלש פסיעות ואחר כך יקחנה. רב יהודה אמר באגפיה צריך לשלחה בענין שתוכל לפרוח באגפיה שלא ימרוט כנפיה. ההוא דגזינהו **לגפה שלחה ואחר כך תפסה. נגדיה רב יהודה אמר ליה זיל רבי גדפיה ושלחה כמאן אי כרבי יהודה לוקה ואינו משלח ואי כרבנן משלח ואינו לוקה לעולם כרבנן ומכת מרדות מדרבנן:**

[דף קמב.] **מתני' לא יטול אדם אם על בנים ואפילו לטהר בה** את המצורע ומה מצוה קלה שהיא **כאיסר אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים ק"ו למצות חמורות שבתורה:**

הדרן עלך שילוח הקן וסליקא לה מסכת חולין

יום שכה [קף ב.] **הכל** שוחטין. **כל היכא דתנינן הכל מייתי להו בסמעתא קמייתא לערכין** ומפרשינן התם בכולהו **הכל לאתויי מאי וכגמרא נמי פלוגי אמורחי הכל ממתני' לאתויי מאי:**

ומקשינן בגמ' היכי תנן **הכל שוחטין למשמע להוה למרבינן מהכל לכתחלה מרבינן ליה והלר תני ושחיטתן כשרה למשמע לוקח ליעבד** ומתרץ רב יוסף [קף ג.] למתני' הכי הכל שוחטין ואפילו

יום שכה (דף ב.) **הכל** שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן בשחיטתן

ישראל מומר מומר למאי לאכול נבלות לתיאבון וכלרבא לאחר רבא ישראל מומר לאכול נבלות לתיאבון בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול מסחיטתו אבל לא בדק סכין ונתן לו לא יאכול מסחיטתו אם שחט יבדוק סכין אחריו אם נמצאת סכינו יפה מותר לאכול מסחיטתו ואם לאו אסור לאכול מסחיטתו. חוץ מחרש שוטה וקטן לפי' ליעבד נמי לא שמא יסמא שמא ילרסו שמא יחלילו. והכין פירושו למומר זה אינו מומר אלא לתיאבון לאי **לא משכח היתרא לאכול נבלות היכל כל שהן לא סכין בדוקה לא טרח לאהלורי בתר סכין יפה** אבל כל שבדק סכין **ונתן לו כי שחיט שפיר קא שחיט לכל כמה דמצי למיכל היתרא לא לאכול ליסורא** ולוקח לתיאבון הוא לבודק סכין אחריו אבל אוכל נבלות להכעיס לפי' נמצאת סכינו יפה מועל הוא לגבך בכוונה ובידיעה. **והכל שוחטין למתני' למשמע להוה לאתרבי מהכל לכתחלה** מרבינן ליה היינו ישראל מומר אוכל נבלות לתיאבון לבודק סכין ונותן לו ושוחט לכתחלה ושחיטתן כשרה למשמע ליעבד קאי ליכא ללא בדק סכין מתחלה אלא בדק סכין ונמצאת סכינו יפה שחיטתו כשרה ומתני' הכי קתני הכל שוחטין לכתחלה בבודק סכין ונותן לו ושחיטתן כשרה בליעבד כשמחט בלא בדיקת סכין ונמצאת סכינו יפה חוץ מחרש שוטה וקטן לפיולו ליעבד נמי לא שמא יסמא שמא ילרסו שמא יחלילו ופרכינן עלה לרב יוסף וכולן שמחטו לכתחלה אלא ליליעמ לאחרש שוטה וקטן עלה קאי ואם שחטו מבעי ליה אלא ללא בדק סכין ונתן לו הא אמרת שחיט לכתחלה אלא ללא בדק סכין ונתן לו הא לימא לך דלכתחלה לכסן כי לאחרים רואין אותו אפילו לכסן ליבדקיה אי לליתיה לסכין כי לאחרים רואין אותו אפילו הוי לילמא לכסכין פגומה קא שחיט ואסיקנא בקבוע:

ולענין הלכה אע"נ דסלקא לוקיימתיה לרב יוסי בקבוע סמעתיה דרבא דישראל מומר הלכתא היא והכי מוכח בגמרא [קף ז:] ומ"מ לבדיקת סכין לא מעכבא אלא לפני שחיטה אבל לאחר שחיטה לא להא לפולו בישראל מומר לא בעי בדיקת סכין אחריו אלא כשלא בדק סכין מתחלה. ומיהו כל היכא דאיתיה לסכין קמן בדקינן ליה ולפנינו נהריך עוד בזה בס"ד ול"ת אפולו כי לא בדק סכין ונתן לו למה לא יאכול על סמך שיבדוק סכין אחריו ואם נמצאת סכינו יפה יאכל מסחיטתו ואם לאו לא יאכל יש לומר לכל שבשחיטה תלויה בבדיקה שבשוף ואילו לא היינו יכולין לבדוק כגון לליתיה לסכין קמן תהא שחיטתו אסורה אין אנו יודעין לבדוק כגון שבדיקתו סמך לוותיה בדיקה שמא יחשבו הרואים שאין אנו בריכין לבדיקתו ויסברו לו ולא יבדקו אחריו ונמצאו אוכלים נבלות כיון שבדיקתו מעכבת ושמעינן נמי ממלתיה דרבא ללא חיישינן שמא יארע קלקול בשחיטה להא ישראל מומר לא מהימן לן ואם איתא לחיישינן אע"ג דבדיקתן סכין ויבדקו אחריו ונמצאו אוכלים נבלות כיון שבדיקתו ויסברו לו ולא יבדקו אחריו ונמצאו אוכלים נבלות כיון שבדיקתו מעכבת ושמעינן נמי ממלתיה דרבא ללא חיישינן שמא יארע קלקול בשחיטה להא ישראל מומר לא מהימן לן ואם איתא לחיישינן אע"ג דבדיקתן סכין וי

לכיון למלרבנן הוא הימנינהו רבנן בלרבנן לתלמא הא בלתוריית'א לא מהימני הא לחמרינן התם טעמא בירושלמי מתוך שהנשים מעלניות הן בוקעות כל שהוא כלומר מתוך שחין סם חמן יהוע תולות לומר שחין סם חמן ומקילות ואי לתוריית'א לא מהימני לכל בשאר מילי מהימני לפילו בלתוריית'א ומעשים בכל יום שסומכין עליהן במליחה ובניקור הבשר אע"פ שיש בו טורח מרובה מפני שהן יולעות מקומות החלב והחוטין. ולא אמרו בוקעות כל שהוא אלא לומר שחין סם חיסור יהוע ויכולות לתלות כמו שפירשנו: **שחיטת עובד כוכבים נבלה ומטמאה במשא.** לפילו כהלכתה וחברים רוחין אותה שחין שחיטה אלא ביטראל לכל עובד כוכבים כיון דלאו בתורת שחיטה הוא כשחיטה הויא ליה כמתה מלליה לכל בהנאה אבל אלא אמרינן סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים והכי איתא בגמרא [קף יג.]: **השוחט בלילה וכו'.** לקמן לפרשנה בס"ד: **השוחט בשבת וביום הכפורים אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה.** ולוקא בשוגג או לפילו במזיד בשמחט בטעות לדעת לפילו בפרהסיא ובמזיד הא קייתא לן [קף ה.] לעומר לחלל שבתות בפרהסיא שחיטתו פסולה וכלכתיבנא לעיל לכל בתוס' כתבו לפילו במזיד ובפרהסיא שחיטתו הרחשונה כשרה שאינו נעשה עומר אלא מחשבתו הרחשונה ואילך והכילו לזה רחיה ובתבתיה בחילוקי יחין כאן מקום להאריך: **גמ'** נרסי' בגמ' (קף ל.) אמר רבא יטראל מומר לאכול נבלות לתיאבון בוקע סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו מלי טעמא כיון לאיכא היתרא ואיסורא קמיה לא שביק היתרא ואכיל איסורא. וכמו שפרשתיה במשנתנו. ואמרי ליה רבנן לרבא תניא למסייעיא לך חתן של עובדי עבודיה אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין. כלומר חתן של עובדי עבודיה שחין מבערין חמץ בפסח מפני הפסקן: **מותר מיד.** לאכול אע"נ דולאי עבר עליו הפסח דהא לא שהה כדי לאפות:

מפני שהן מחליפים בשל עובד כוכבים לכיון דמצו למיכל בהתירא לחתן של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר לא לכל ליה לחתן של יטראל שעבר עליו הפסח לאסור לגמ שביק התירא ואכיל איסורא. וכתב רש"י ז"ל ואע"נ להשתא נמי לאסור הוא לגבוה להא מתהני מחמן שעבר עליו הפסח לאי לאו לייהיב לעובד כוכבים לא הוה יהיב ליה ליהיה לפי' הכי כמה דמצי למעבד בהיתרא פורתא עביד ולהילן מיהא שרי לחיל לך לישראל הנאה תופס את חליפיו חון מעבודת כוכבים והקדש והביעית וי"ל שאף לעצמו מותר וטועות הוא ביש לע"כ מצינו למיש לחתן בפסח ולאזר הנסקל שאם רצה למוכרו לעובד כוכבים מותר ותנן (פסחים קף לא:) האוכל תרומת חמן בפסח פטור מן התשלומים ומלמי עניש אלו לברי רש"י ז"ל. **ואיכא למימר עליה להרי ערלה שאסורה בהנאה ותנן [בפ' החיש מקדם קף נו:** ושם כפול בפרישת הר"ן] מכרן וקדש בדמיהן מקודשת אלמא חליפי איסור הנאה מותרים אף למחליף עצמו לאי לא היאך אמר מתקדשת כהן וי"ל לעולם למחליף עצמו לאסורין ואפ"ה כיון שהאמר יכולה ליהנות בהן ממילא היא נקנית לבל הרחב"ן ז"ל כ' לאפי' לדיליה אם עבר והחליפן מותרין כיון שאין תופסין למיהן לפי שכיון שלא היה לו רשות להחליפן ואיסור הנאה הן למיהן והחליפין אינן אלא כנזל ביד המוכר וכשהוא נהנה בהן לא מיאסורי הנאה הוא נהנה אלא מנזל שביהו וכלנרסינן בירושלמי עלה להשיה למכרן וקדש בדמיהן ר' חני בשם ר' זעירא בשאין למיהן [כלומר לפי שאין זה למיהן שאין תופסין למיהן] פ"ר חנינא זאת אומרת שמקדשין בנזלה כלומר היא מקודשת בטעות אלו לפי שאינו למי ערלה וכלאי כרם להא אינן תופסין למיהן ונזל בעלמא הן ביד המוכר ומה שהקשה רש"י ז"ל אע"כ מצינו למיש לחתן בפסח לא קשיא דולאי אין לו בהן כלום למיש כלל שהרי אין לו בהן כלום ואינו יכול למכרן היאלך החוכל אותם אינו מזיק לו כלום להא עומדין ליגרף הם אלא שאם מכרן הוא מותר בדמיהן וכטעם הירושלמי וכ"כ הר"מ בתו"ל שהדמים מותרין: **גרסי' תו בגמ' (דף ו.) הנותן לשכנתו.** כלומר אחת עם השלרן: **עיסה לאפות וקדרה לבשל אינו חושש לשאור ותבלין שבה לא משום שביעית ולא משום מעשר.** כלומר שאם מסר לה שאור ותבלין אינו חושש שמא החליפה ונתנה תחלה שאינו מתוקנין אע"פ שחשודה לאכול לבר שאינו מתוקן אינה חשודה להחליף:

בד"א בשאמר לה עשי לי מחלי אבל אם אמר לה עשי לי מחליכי חושש לשאור ותבלין שבה משום שביעית ומשום מעשר. ומפרשינן בגמרא לאע"נ להכא תערובת למיי הוא להיינו שאור ותבלין שהן מעורבין בעיסה זו ותערובת למיי שרי שהרי לא נזרו עליו חכמים אלא בעיניה אפ"ה כיון לאמר לה מחליכי כמלן לערוב חיבו ביהיה למי. שהרי על פיו עשתה ונעשית שלוחו. ומכאן למ"ל הרשב"ם ז"ל שאפור לומר לחנוני עובד כוכבים שיעשה לו מרקחת או לפלטר לעשות לו פת לטעמא דשרי ליקח מהן מרקחת ופת היינו משום לסתם בליהן של עובדי כוכבים אינן בני יומן כלומר בע"ז (קף לח:) והוי נותן טעם לפגם וכביעבד שרי אבל בשאומר להם לעשות לכתחלה הרי הוא כמבשל [בכליהם] לכתחלה ואסור כלאמרינן הכא לכיון לאמר לה עשי לי מחליכי כמלן לערב ביהיה למי. וכתב שאפשר שעל זה נהגו היתר בדורות הללו בכך לפי שבהין שהן לומנין והבל לוקחין מהם מיחדים כלים לאומנותם כלי שלא תפגם מלאכתם בחליפת בליהן. ומלאמרינן לבזמן לאמר לה עשי לי מחלי אינו חושש לא משום שביעית ולא משום מעשר שאומנין אינה שמותר להפקיר נבינה של יטראל וכיוצא בה אלא מי שהוא חשוד לאכול של עובד כוכבים לנהי להתהוה איסורא חשיד לא חשיד לאחופי מיהו מוכח בגמ' [קף ו.] לאלא חמותו או אלא פונקיתא שהוא סומך עליה ורוצה בתקנתו חיישינן לאחופי אלא"פ שאינה חשודה להחליף לתועלת עצמה אלא למיחש שמא מתוך שתפירת הפסתן קלה אלא אן מחליפין ולא מחוור למ"מ מאיזה צד שיהיו מחליפין נזל הוא בידם ואע"ג שלא נחסלו. מיהו בחשודין על הנזל שלבר ברור שאין מפקיעין אלא ל"ש שהן חשודין להחליף כלאמרי' בגמ' [קף ו:] השתא מנזל נזלה חלופי מיבעיא אלא שאפשר לי לזון להלכה ולומר לבל שהוא חושן בין עובד כוכבים בין יטראל שרי מלאמרי' בפרק התכלת (קף מב:) נבי ציצית לנקחים מן הסומחה ולא חיישינן לקלן

גמיר זמנין דשהי ודריס ולא ידע ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק הסימנין לאחר שחיטה לא בדק מאי אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר' ינאי טרפה במתניתא תנא נבלה ומטמאה במשא דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה כלומר שכל זמן שהיא בחיים הרי היא אסורה משום אבר מן החי ואינה ניתרת אלא בשחיטה כשרה וכמו כן בסכין שאין בה פגם הילכך אם לא נתברר שנשחטה שחיטה כראוי בין בסימנין בין בסכין יפה הרי היא בחזקת איסור עד שיודע לך במה נשחטה ומטמאה במשא כנבלה ואם נתברר לך שנשחטה שחיטה כשרה הרי היא בהזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה ואפי' בא זאב ונטל את בני מעיה והחזירן כשהן מנוקבין לא חיישינן שמא במקום נקב נקב אלא הרי היא בחזקת היתר ואין מטריפין בזה הנקב וכן הלכה וה"מ באיסורא אבל בסכנתא כגון שראה צפור מנקר בתאנה ועכבר מנקר באבטיח (דף ט:) חיישינן שמא במקום נקב נקב ואסור

חולין: [קף ט.] **אמר רב יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה וכו' ואלו הן הלכות שחיטה.** סהייט סהפסיק בסחיטתו כלי סחיטת בהסחחרת על סלע נמר לותה וחמ"כ נמרס: **דרסה.** סשחט בלע הולכה והבאה: **חלדה.** סנטמין הסכין כשסחט ולסון חולה מלסון חולה סנכנסת בעיקרי הבתים בחוריס: **הגרמה.** סשחט למעלה ממקום סחיטה:

ועיקור. פרש"י ז"ל **לעיקור היינו פסוקת הגרגרת ותנינן לה במתני' להסוחט** (קף לב.) **תנן שחט הוסט ופסק לת הגרגרת ר' יסבב לומר נבלה ר"ע לומר טרפה.** ולת מחוור מלחמרינן לקמן בגמ' בפרקין [קף כ.] תני רמי בר יחזקאל לין עיקור סימנין לעוף ולס לית לת לעיקור היינו פסוקת הגרגרת בעוף ולחי לית לת כלתנן בחליל (קף נו.) ולחו טרפות בעוף נקובת הוסט ופסוקת הגרגרת ועוד לקס לית לת לסמוכל מיירי במילי למטרפי סימנין ליתני נמי נקובת הוסט לפיכך פי' הרמב"ן ז"ל [וכן כה"נ] לעיקור סימנין היינו סנתלגלג כולן או רובן בלבר שלין עוסס לותה טרפה כלחיתת בפ' לולו טרפות (לף מב:) והלכה למסס מסיני שלס לירע לו כן בשעת סחיטה

מסתתיל [בסימנים שתהא] ונבלה לפי שכיון שנסמטה בלותה שעה לי לפשר שתשחט בהבשר שמחמת העיקור מתנדנדין הסימנין והיינו דהוה ס"ל לרמי בר יחזקאל שלין עיקור סימנין לעוף לומר שלבר זה לינו בעוף כלל ולינו לת טרפה ולת נבלה ומלי לאמרי לקמן [לף ט.] בסמוך מלי קמ"ל כולהו תנינהו פי' רב שמעון בעל הלכות ז"ל לעיקור נפקא לן מדתנן (לף פה.) הנוחר והמעקר פטור מלבסות ולילו הסוחט לת הטרפה חייב לבסות לבחיטה שלינה רלויה שמה סחיטה כלילותה לקמן [לף פה.] לאמת עיקור לאו סחיטה היא כלל: **מאי קמ"ל כולהו תנינהו.** במתני' בהלית לקמן ועיקור כלפרישים: **זימנין דשהי ודריס ולא ידע.** כתבו בתוס' שלפילו שלאותו לאחר שהולינהו הלכות סחיטה שהית לו לרסת ואמר ברי לי שלא שהיתי ושלא לרסתי לין סומכין עליו חוששין שמתוך שלא היה מקפיד לו הרגיש ולא ילע: **הטבח צריך שיבדוק בסימנין לאחר שחיטה.** לס נשחטו כראוי ומלבדי בעל הלכות ז"ל נראה שלריך לבדוק נס כן לס שחט בסימנין עקוריס ולת סלו לו לבהמה בחייה לאו בחזקת שנעקרו סימנים קיימת: **לא בדק.** בסימנין אחר סחיטתו מאי: **טריפה.** כטרפה סחוטה שלינה מטמלה כלחמרינן בהעור והרוטב (לף קכח:) וכי יתות מן הבהמה מקנת בהמה מטמלה ומקנת בהמה לינה מטמלה ולאו זו טרפה שנחטה ולה נמי לסמוך בלילה לבל לינה מטמלה במשא לבהמה בחייה בחזקת ליסור לכילה קיימת ולת קיימת בחזקת טומלה הילכך כשלת בלק בסימנים מוקמינן לה לחזקה קמייתת ולסמוך בלילה: **נבלה ומטמלה במשא.** לבהמה בחייה בחזקת שלינה סחוטה **עומלת וכיון לבחזקת שלינה סחוטה מחזיקינן לה והסתת מתה מטמלה** במשא: **דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת.** שהרי לסמוך מסוס לבר מן החי: **נשחטה הרי היא בחזקת היתר.** לע"פ **שנולד בה ספק טרפות** כל זמן **לתלותו לאחר שחיטה מוקמינן לה בחזקת היתר לסתם** בהמות לינן טרפות ותלי' בלאחר שחיטה ובבדיה. ומהאי טעמת הוא ללע מלרכינן למבדק בשמונה עשר טרפות ללע בשרכות הריאה מתוך שהן מנויות ומיהו בלליתה קמן מוקמינן לה בחזקת היתר ולפנינו נראיה בזה בס"ד: **מנקר.** נוקב: **שמא במקום נקב.** של נחש נקב ולסוף מסוס סכנת נפשות: **גרסי' בגמרא (דף ח.) אמר רבי זירא ליבן סכין.** כלומר כלור ושחט בה שחיטתו כשרה לחילולה קולס לניבונה. כלומר ללע לאמרינן שריפה היא זולת ולע שחיטה לפי שחלולה **מקליש וממהר לחתוך קולס שיכוו הסימנים מן הלור: ומקשינן והא איכא צדדין.** כלומר לנשי לחלולה קולס וחותך מכל מקום עללי הסכין שורפין לת הסימנין ומיטרפה בהכי לוסס **נקובתו כמסהו ושריפה הרי היא** כנקב:

ומתרצינן דבית השחיטה מרווח רווח. ולין עללי הסכין שורפין לת הסימנין. ומהא שמעינן שאם נכוה הוסט לו ניקב כנגד מה שנשחט ממנו קולס נמר שחיטה שנלסרת בכך ללא לע כן מלי לע מקשינן והא ליכא עללין ושרי לינן נכוין ללע כנגד מה שנשחט ללע ס"מ כלכתיבנא. ושם לרבי זירא ללע כתבה הרב ללפסי ז"ל בהלכות משמע לסבירא ליה ללע קיימא לן כוותיה מלחמרינן לקמן בפרקין [לף יז:] צריכה בליקה לבשרע ולטופרע ולתלת רוחתא לת צריכה מלבי זירא לבית שחיטה מרווח רווח ולתלת רוחתא לת צריכה לבית שחיטה לבי זירא ליתא נמי לרב יימר ומללע קי"ל כרב יימר ללא לסס ליתא ללרבי זירא ליתא נמי לרב יימר ומללע קי"ל כרב יימר ללא לסיקנא לצריכה בליקה נמי לתלת רוחתא שמא מינה לליתא לרבי זירא ולע"פ שלפסר לחלוק ולומר ללא למי ללע"נ לבית השחיטה מרווח רווח על שלין הסימנין נכווין מחמת חום הסכין לפשר ללא רווח כל כך ללא תהא מורגש של סכין שיוללא ומתפשטת חון לסכין נלחזת בילי בית השחיטה וקורעתן ולע"פ שכותבי בית השחיטה מתרחקין לכלן ולכלן ללא לילו היה הלבר כן היו לומרים בפירוש בגמרא ללא למיל (לבל) [וכן] הר"מ במז"ל פסק [ללא] כרבי זירא בפ"ל מהלכות שחיטה והרלב"ד ז"ל תירן לע"כ לא קלמר רבי זירא ללא בלילעבד לבל לכתחלה לא ומשום הכי מסקינן לכתחלה צריכה בליקה לתלת רוחתא ורב יימר הוא שהיה לומל לכתחלה מלילעבד לרבי זירא ולנן לא סבירא לן כוותיה: **גרסי'** תו בגמ' [לף ח.] לימר רב נחמן לימר רבה בר לבוה סכין של עבודת כוכבים כלומר **שנשתמש בה לקרבנות עבודת כוכבים לסורה בהנלה כלחמרינן בסם' עבודה זרה** (לף נו:) **לבל תלבלון לת כל המקומות בכליס שנשתמשו בהס לעבודת כוכבים הכתוב מלבר: מותר לשחוט בה דמקלקל הוא.** כלומר שלין זה **הנלה שבחייה מרוכים למיה מלחר שחיטה שבחייה היא מיוחלת לשנשה לבריס לנגל ולזות ולחריסה ולאכילה: ואסור לחתוך בה בשר.** למתקן הוא לכיון לשחטה להכי קיימת: **אמר רבא פעמים שהשוחט אסור במסוכנת.** לבבה"נ **הוי**

מתקן והוי הנאה שאם לא יאסרנו תמות: ופעמים שמחתך מותר באטמי דקיימן לקורבנא. כגון נתחים טובים ירך וכתף שהיה מקיימן לגורן **לאדם חשוב** לכבודו"נ כי חתיך להו הוי מקלקל: **ומקשינן ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא.** כלומר **לאע"נ למקלקל הוא לאסור לחתוך כה משום שמנונית לאיסורא לעבודת כוכבים: ומפרקינן כגון שנבלע בסכין: ומפרקינן כגון שליבנה באור דמשום שמנונית ליכא.** ומקשה הכא היכי אמרינן מותר לשחוט בה מקלקל הוא והא אמרינן בפסח שני בסוף פרק הלוקח לכריס (לקמן עג.) השוחט בשבת חטאת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלם חטאות ופרכינן מאי תקן תקן להוציאה מידי לבר מן הכי לגמרי שוחט מתקן הוא והכא חסרינן ליה מקלקל. ליכא למימר לא למי לנבי שבת במלאכת מחשבת תליא מילתא וכיון דלאיעבדילא מחשבתו וכמה שחשב ליכא תיקון קצת חייב לבר מנבי **עבודת כוכבים בהנאה** תליא מילתא וכיון שהפסלו מרובה מסכרו ליה נהנה **וכלאחרינן בעבודה זרה** (לקמן מח:) מה שמשכיח (בדמיה) [בנדיה] פונס בגלל:

ולאחרינן לאסור לחתוך בה בשר מתקן הוא ה"פ לקמן מתוך שמנו לאסור להה מתהני מע"ז אלא משום לאחרינן בריפא מותר לשחוט לעשיפא ליה לשמעינן כחא להתירא בלכתחלה נקט סיפא נמי ליפנו ללכתחלה ומיהו בהולכת הנאה ליכא כמלח סני לקו"ל כרבי אליעזר לאחר בפרק כל הגלמים (לקמן מט:) נבי לשרפי לפה בו את הפת יוליך הנאה ליה כמלח ואיפסקא הלכתא כוותיה. ואיכא למיקם משמעתין לאחרינן הכא **כגון שליבנה באור משמע לסכין לאסורה** בעיא ליבון והכי נמי משמע בתוספתא לעבודת כוכבים לגרסינן התם הסכינין והספודין והלכלוכית מלבנן באור ואין טהורין ואילו בפרק כל שעה (לקמן ל:) משמע דבהנעלה בעלמא סני להו וכלגרסינן התם והלכתא לילי ואילי ברותחין ובכלי לשמן תירץ ר"ת ז"ל דהכא בסכינים נלוטים שלרך בני לחם להסתם דהם לפעמים ע"י האור כעין ספודין ומס"ה בעו ליבון שכל שמשמיעו ע"י האור יוצא מידי לפיו אלא ע"י האור ובפרק כל שעה מיירי בסכינין קטנים שאין משתמשין בהן באור והכי משמע בירושלמי לגרסי' התם ר' בא בשם רב יהודה הלח לתיומא בסכין קטנה שבל בסכין גדולה צריכה ליבון והליבון צריך שיהו ניצוצות ניתזין ממנה שבל רש"י ז"ל כתב בתשובה הלח קטנה בהנעלה סני להו ובבולאי להכי משמע להה היינו תוספתא לעבודת כוכבים מייתינן לה בסוף מכילתין לעבודה זרה [לקמן עה:] ולא הזכירו הה סכינין כלל משמע ללילין בהיא בריותא משבשתא היא ולית הה סכינין ועוד לאם לאיתא לסכין גדולה צריכה ליבון כי לאחרינן בפרק כל שעה [לקמן ל:] מעייל קתייהו בטינא ופרזלייהו בגורא ובתר הכי פסקינן התם והלכתא לילי ואילי ברותחין ובכלי לשמן הוי לן לפרושי ולימיל לבגדולה צריכה ליבון אלא ולאי מלפסקינן סתמא שמע מינה לאפילו גדולה בהנעלה סני להו והא לאחרינן הכא **כגון שליבנה באור** לרווחא למילתא קאחרינן הכי אלא לגמל על לייני בהנעלה בלו כאן ולפיכך תפס לו לדך קנדיס לומר שטויסר לוחה טהרה נמורה: **איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף. כלומר קולף בית השחיטה מפני שבלעה שמנונית הסכין:**

רבה בר בר חנה אמר מדיח. מדיח את בית השחיטה במים ומקשי הכא לרב למה קולף להא קי"ל לסתם בלייהן של עובדי כוכבים גיעל בני יומן וכלמוכח בעבודת כוכבים (לקמן לח:) מלשרינן שמן וכוסכן של עובדי כוכבים וכיון שכן הוה ליה נותן טעם לפגם וקי"ל כמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר תירגו בזה לאע"נ לסתם בלייהן של עובדי כוכבים לגין בני יומן הני מילי בשאר בלים אבל בלים של סכין מתוך שמשמיעו תדיר חומסין לבן יומו וגין זו סברת מחוורת וכמו שכתבתי בפרק גיד הנשה (דף סח:) מותר תירגו בזה לאע"נ לסתם בלייהן של עובדי כוכבים לגין בני יומן הני מילי בשאר בלים אבל בלים של סכין מתוך שמשמיעו תדיר חומסין לבן יומו וגין זו סברת מחוורת וכמו שכתבתי בפרק גיד הנשה (דף סח:) מותר תירגו בזה לאע"נ לסתם בלייהן של עובדי כוכבים לגין בני יומן הני מילי בשאר בלים אבל בלים של סכין מתוך שמשמיעו תדיר חומסין לבן יומו וגין זו סברת מחוורת וכמו שכתבתי בפרק גיד הנשה (דף סח:)

משום סכנת נפשות: (דף ח:) איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף רבה בר בר חנה אמר מדיח והלכתא מדיח ולקולא ואיכא מאן דפסק כרב לחומרא סכין ששחט בה טריפה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מדיחה בחמין וחד אמר מדיחה בצונן והלכתא מדיחה אפילו בצונן ואי איכא בליתא דפרסא לא צריך אלא מכפרה בבליתא דפרסא תיכף ששחט

בסוף ע"ז [לף עו:] לסכין לחתוך בו ענין בעי שיפה לו ונעיצה בקרקע עפר פעמים היינו לוקץ לכתחלה לחבל בליעבד בהלחה סני ורב לחמר קולף מסוס לחגב לוחקץ לסכינא בלעי סימנין. ולענין פסק הלכה פסק הרב הלפסי ז"ל כרבה [כב"ח] לחמר מלחי ולא מסוס לבית השחיטה ענין להא לחמרינן בפרק כל הבשר (לף קיא:) סכין שנשחט בה לסור לאכול בה רותח מלקלחרינן לסור שתמת משמע על שיכשיר הבשר נגול כהבשרו של כלי שבלע ברותחין ללכוותה נמי לחמרינן התם קערים שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח ושמוהל לטעמיס לחמר מליח הרי הוא כרותח לחמת כל היכא לשיתמר לסור התם מסוס שהוא רותח הוא הלכך מלחמרינן שתמת סכין שנשחט בה לסור לאכול בה רותח ש"מ לבית שחיטה רותח אלא להא לקי"ל מליח מסוס לשיילי לטרילי סימנין לשפוקי למת לא בלעי וכן פסק הר"מ בפ"ז מהלכות מהלכות לסורות. ולהכי תלן לפסק כרב לחומרא וכן נעת רש"י ז"ל: **סכין ששחט בה טרפה.** שבא לשחוט בה: **והילכתא אפילו** יום שכו **בצונן.** והכי לימסיק בהלית בגמ' ולפ"ה היכא לימר לקי"ל כמ"ל בשוחט בסכין של עובדי כוכבים קולף לפי שהסימנין רכין ונקלין לבלוע לימורו של סכין לבל הסכין קשה הוא מלבלוע שמנוניתא של טרפה וכן כתב רש"י ז"ל: **מכפרה בבליתא דפרסא.** מקנחו בחלית בגד ישן של וילון שהוא קשה. והיכא לימלק והיכי שני בהלחה או בקינוח והא תנן הסכין שפה והית טהורה ולחמרינן בסוף ע"ז [לף עו:] לנחתוך בה ענין קשה תירץ רבינו תם לשאני התם לבלועה סכין מרותח נמור והיכא מלן לחמר לשאני הכא שלא בלועה מן הלסור שלא פעם לחת: **הטבח צריך שיהיו לו שלשה סכינים אחת ששוחט בה.** פירש"י ז"ל **שלא יחתוך בה ל"ח שלא תפגם ופעמים שיבא לידי לימור שישחוט בלא בדיקה.** ושקשה עליו להא ולאי לל שעה ששוחט צריך לבדוק ואין לו לשמוך בשחיטה זו בבדיקת סכין שבדק בשחיטה לחרת שהרי עשוי לפגום מעלמו וכיון שכן למה הוא צריך ליחל סכין לס בדק ומלא סכין כשר מוטב ולס שלא בדי היה לשורים. לכך פירשו לריינו טעמא לבשינו שלא יחתוך בשר בסכין ששחט בה מסוס לס שעל פניו וכן נמי בשינו שתהא סכין מיוחלת לחתוך בו חלבים מפני שמנוניתא שעל פני הסכין לאע"ג לענין בליעה הוא ובהלחה סני וכי מלח ליה לבשר ולאי מליחו להא קי"ל בפ' כל הבשר (שם) מליח ומולח ומליח הא לחמרינן לריינו היכא לאו חלוקים בי טבחא לבל חלוקים בי טבחא לו צריך והכא נמי זמנין לבתר לחלוקים טבחא מחתך בה הבשר והיכא מסוס לס לו מסוס חלב: **ונתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר ואח"כ נחתוך בה חלבים.** כלומר לאע"נ לבתר הכי צריך לחתוך בה בשר בתה בשעתא לחריתא מסתתמ לו מסתתם בה לאו לאע"נ בהלחה לבל בשעה שמסתתם בה לאו לאע"נ לסליח בין בשר לחלב: **ופרכינן בגמ' השתא נמי מחלפי ליה.** ומתרצינן כיון לשנרכיניה תרתי לית ליה היכרא. ופירש"י ז"ל עושה בהן סימנין ויש שלמלו מכאן שמשנקר בשר צריך ב' סכינין לחל לחתוך בו בשר ולחל לחתוך בו חלב ולאו נרלה שא"כ אין לדבר סוף שלותו של בשר כיון שהתחיל לחתוך במקום החלב לסור מיד לאו ולאי לא צריך והכא שאני שהוא חותך חלב נמור סמוך לשחיטה שהוא חס לבל נהנו שהמנקר נותן בגלו על ירכו וכל שעה שנוגע בחלב מקנחו בבגד: **בה בהמה או עוף ואינה צריכה הדחה:** אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהיו לו ג' סכינין אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת שמחתך בה חלבים ונתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר ואח"כ נחתוך בה חלבים גזרה שמא יחתוך חלבים ואח"כ בשר ואמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהיו לו שני כלים של מים אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים ונתקין ליה חד ונדיח בו בשר ואחר כך נדיח בו חלבים גזירה שמא ידיח חלבים ואח"כ ידיח בשר אמר אמימר משמיה דרבא לא ליסחוף אינים כפלי עילוי בישרא דדאיב תרבא ובלע בישרא אי הכי כי תריצי נמי דאיב תרבא ובלע בישרא קרמא פסיק מתתאי אי הכי (דף ט.) מעילאי נמי איכא קרמא איכא וקליש ואיידי דממשמש ביה ידא דטבחא מיפתת: אמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה ורב חיננא בר שלמיה משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואידך הני סכיחן והני לא שכיחן: (דף י.) איתמר השוחט בסכין ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפי' שיבר בה עצמות כל היום כולו פסולה חיישינן שמא בעור נפגמה ורב חסדא אמר כשירה אימור בעצם המפרקת נפגמה (דף י:) והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות והלכתא כוותיה דרב חסדא בששיבר בה עצמות הילכך צריך בדיקה בין כל חדא וחדא דאי לא בדיק בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כל מאי דשחיט בה אסור כדאמרי' הוה עובדא וטרף רב יוסף תליסר חיותא ואפי' קמייתא כדרב הונא דאמר חיישי' שמא בעור נפגמה וכי קא שחיט להו לסימנין בסכין פגומה קא שחיט להו והיכא דראה אחד ששחט ואזל ליה לעלמא ולא ידע אי גמיר אי לא גמיר אותה שחיטה מותרת דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן הקרוייס פלאנק"ס ועב וחזק הוא ולכך הוא לסור שהשוחט נבלע בו לבל חינו נבלע כל כך שיהא זב לבשר שתחתיו: **מעילאי נמי איכא קרמא. כי סחיף להו על גבי בשר יש קרוס מפסיק שלין לך חלב שלין לו קרוס לך מלמעלה: מיפתת. לשון פתות חותה פתוס** וכתבו בתוספות לכי לחמרינן לנא ליסחוף לינים כפלי עילוי בשרא לוקק בעור שהם לבל לחמר שנבלעו מותר ומקרץ מנא לבר שכתוב וישימו לת החלבים על החזות: **צריך שילמוד שלשה דברים. כתב. לכתוב שיבא לחתוס שמו שם יבא בלין לו בעלות: שחיטה. לחמן לת ילין בכך** ולאע"פ שבבי בהלכותיה: **קשר של תפילין. יש בו לומנות שבעוי כעין שות יו"ל ולי"ת שיהא נרלה בהם שלי. הסי"ן חקוקה בקמטי התפר כעין סי"ן ורעועה קטנה כפולה תלויה בהן כעין יו"ל והקשר** כמין לני"ת: [לף י.] **איתמר** יום שכו

השוחט בסכין. ולאחר מכן נמצאת פגומה ויודע הוא שבשחטו בה בלקה קולס שחיטה והיתה יפה לאכל לו בלקה לאחר שחיטה מיד: **אפי' שבר בה עצמות.** בין שחיטה לבדיקה לאחרונה לאיכא למתלייה בעצמות: **פסולה.** השחיטה שמא בעור הבהמה נפגמה ונמצא שלא נשחטו הסימנין לגמי נקרעו שהפנס קורע וקרע וזבחת כתיב. וטעמיה דרב הונא משום לכיון דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת לעולם אינה יוצאה מחזקתה עד שיודע לך שנשחטו הסימנין כראוי בסכין בדוקה ולפיכך כל שנמצאת פגומה אע"פ שבשר בה עצמות ר"נ שנאכל הסכין ולא נבדק לאחר שחיטה לרב הונא פסולה: **ורב חסדא אמר כשרה אימור בעצם נפגמה.** בחותו שבשר בה ואחרינן בגמרא לרב חסדא לאפילו בשלא שבר בה עצמות ונמצאת פגומה כשרה לתלוין לימא בעצם למפרקת איפגימא לאחר שנגמרה שחיטה ושיינו לאחרי בסמוך והלכתא כוותיה דרב חסדא בשבשר בה עצמות לאימא לאפילו בשלא שבר מכשר לתלי בעצם למפרקת וטעמיה דרב חסדא לאפילו להאי ריעותא בסכין הוא לאיתיליה ולא בבהמה וסכין היה בחזקת בדוק ממשיכים חזקתו ותלוין להקל ללאחר שחיטה שנפגם: **והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שבר בה עצמות.** לכיון דבהמה בחייה בחזקת איסור היא עומדת ואיתיליה ריעותא בסכין הרי היא בחזקת לאסור לכשלקח לאיתיליה ריעותא בבהמה למי: **והלכתא כרב חסדא בששבר בה עצמות.** דבכה"נ כי נמצאת פגומה לאו ריעותא היא כלל לעצם ולאי פגום היכלך ערכיה בדיקה וכו' כלכתוב בהלכות:

ומדפסקינן כרב חסדא בשבשר בה עצמות מינה שאם נשחט בסכין ולא נבדק לאחר שחיטה לכשרה לכיון לאפילו בנמצאת פגומה מכשירין לה בשבשר בה עצמות משום דס"ל לכה"נ לא מיקריא ריעותא כ"ש בשנאבד ליכא ריעותא כלל ומיהו כל היכא לאיתיה לסכין קמן בדיקין ליה וכמו שאמרו הגאונים ז"ל במי שנשחט ואין יודע אם טיבו לאו"נ דקי"ל [לקמן נ:] רוב מעיין לאו שחיטה מוחזק הן אף"פ כל היכא לאיתיה קמן כיון לאיכא למיקס עליה למלתא בדקינן ליה וכבדיקת סכין נמי לכותה לאבל שבר בה עצמות אי נמי נאבד ליכא למיקס עליה מעמידין אותו בחזקת בדוק ושחיטתו כשרה וכן כתב הר"ס במז"ל בפרק ראשון מהלכות שחיטה ואיכא מאן דאמר לכיון דפסקינן הלכתא כרב חסדא בשבשר בה עצמות ה"ה בשנגע ולאי בעצם למפרקת לכשבשר בה עצמות (ולאי) למי ואחרינן בעצם למפרקת ולאי פגים ואיכא בהא מילתא קולא וחומרא. קולא שאם שחט בהמה אחת בלבד ונגע בולאי בעצם למפרקת ונמצאת הסכין פגומה שחיטתו כשרה לכשבשר בה עצמות למי ואיכא ריעותא בפנימה כלל היינו קולא. וחומרא שאם שחט בהמות הרבה ונגע בעצם למפרקת דקמייתא ואח"כ נאבד הסכין או שבשר בה עצמות כולן לאסורות חזן מן הראשונה לכיון לאחרי לנגיעה בעצם למפרקת כשבשר בה עצמות למי ולאי פגומה למכי נגע בעצם למפרקת דקמייתא לגלגל לה חזקת בדיקתו של סכין ובסכין פגומה קא שחיט. ומסתברא לאיכא למסמך אהא מילתא לקולא לכיון שלא נפסקה הלכה כרב חסדא שלא בשבשר אין להקל בכך יש"כ שבר העצם לגמרי לבד בנגיעה לא וכן נעת הרמב"ן ז"ל ואחרים מחמירין עוד לומר לאפילו שבר עצם למפרקת ממש שחיטתו פסולה ולא למי לשבר בה עצמות משום דעצם למפרקת רך הוא ועוד שאפילו שאר עצמות אם שבר חוזרין לבעל עצם למפרקת לא תלוין בהו להקל שבר לאחרין בעל עצם למפרקת לא וכן נהגו ואפילו בשאר עצמות שבגופו של בהמה אחת ונמצאת הסכין פגומה אפילו נגע ולאי בעצם למפרקת ושברו שחיטתו פסולה שאין

דתניא (דף יב.) הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק או שאמר לשלוחו צא ושחוט לי והלך ומצאו שחוט חזקתו שחוט אלמא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין

חוששין שמא בדקה ולאי פגום. ולגי מיהו היכא שנשחט בהמות הרבה ולאחר שנשחט את כולן שבר בה עצמות לי נמי נאבד הסכין יש להחמיר ולומר שכל שנגע בעצם למפרקת של אחת מהן כל החחרות לפסורות מאותו ואילך למכי נגע בעצם למפרקת חזקת לה חזקת בדיקתו של סכין ויש לזה הוכחה בגמרא. שלכך נקיטינן להשחט בסכין ונמצאת פגומה אפילו נגע ושבר בה עצם למפרקת שחיטתו פסולה כרב הונא לגי לא ליפסיקא הלכתא כרב חסלא לגי בשבשר בה עצמות לעולם לכתחלה אין לשחוט בסכין שנמצאת פגומה אלא אם כן בדקו אחר שחיטה שנפגם: **ורב חסדא אמר כשרה אימור בעצם נפגמה.** בחותו שבשר בה ואחרינן בגמרא לרב חסדא לאפילו בשלא שבר בה עצמות ונמצאת פגומה כשרה לתלוין לימא בעצם למפרקת איפגימא לאחר שנגמרה שחיטה ושיינו לאחרי בסמוך והלכתא כוותיה דרב חסדא בשבשר בה עצמות לאימא לאפילו בשלא שבר מכשר לתלי בעצם למפרקת וטעמיה דרב חסדא לאפילו להאי ריעותא בסכין הוא לאיתיליה ולא בבהמה וסכין היה בחזקת בדוק ממשיכים חזקתו ותלוין להקל ללאחר שחיטה שנפגם: **והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שבר בה עצמות.** לכיון דבהמה בחייה בחזקת איסור היא עומדת ואיתיליה ריעותא בסכין הרי היא בחזקת לאסור לכשלקח לאיתיליה ריעותא בבהמה למי: **והלכתא כרב חסדא בששבר בה עצמות.** דבכה"נ כי נמצאת פגומה לאו ריעותא היא כלל לעצם ולאי פגום היכלך ערכיה בדיקה וכו' כלכתוב בהלכות:

ומדפסקינן כרב חסדא בשבשר בה עצמות מינה שאם נשחט בסכין ולא נבדק לאחר שחיטה לכשרה לכיון לאפילו בנמצאת פגומה מכשירין לה בשבשר בה עצמות משום דס"ל לכה"נ לא מיקריא ריעותא כ"ש בשנאבד ליכא ריעותא כלל ומיהו כל היכא לאיתיה לסכין קמן בדיקין ליה וכמו שאמרו הגאונים ז"ל במי שנשחט ואין יודע אם טיבו לאו"נ דקי"ל [לקמן נ:] רוב מעיין לאו שחיטה מוחזק הן אף"פ כל היכא לאיתיה קמן כיון לאיכא למיקס עליה למלתא בדקינן ליה וכבדיקת סכין נמי לכותה לאבל שבר בה עצמות אי נמי נאבד ליכא למיקס עליה מעמידין אותו בחזקת בדוק ושחיטתו כשרה וכן כתב הר"ס במז"ל בפרק ראשון מהלכות שחיטה ואיכא מאן דאמר לכיון דפסקינן הלכתא כרב חסדא בשבשר בה עצמות ה"ה בשנגע ולאי בעצם למפרקת לכשבשר בה עצמות (ולאי) למי ואחרינן בעצם למפרקת ולאי פגים ואיכא בהא מילתא קולא וחומרא. קולא שאם שחט בהמה אחת בלבד ונגע בולאי בעצם למפרקת ונמצאת הסכין פגומה שחיטתו כשרה לכשבשר בה עצמות למי ואיכא ריעותא בפנימה כלל היינו קולא. וחומרא שאם שחט בהמות הרבה ונגע בעצם למפרקת דקמייתא ואח"כ נאבד הסכין או שבשר בה עצמות כולן לאסורות חזן מן הראשונה לכיון לאחרי לנגיעה בעצם למפרקת כשבשר בה עצמות למי ולאי פגומה למכי נגע בעצם למפרקת דקמייתא לגלגל לה חזקת בדיקתו של סכין ובסכין פגומה קא שחיט. ומסתברא לאיכא למסמך אהא מילתא לקולא לכיון שלא נפסקה הלכה כרב חסדא בשבשר אין להקל בכך יש"כ שבר העצם לגמרי לבד בנגיעה לא וכן נעת הרמב"ן ז"ל ואחרים מחמירין עוד לומר לאפילו שבר עצם למפרקת ממש שחיטתו פסולה ולא למי לשבר בה עצמות משום דעצם למפרקת רך הוא ועוד שאפילו שאר עצמות אם שבר חוזרין לבעל עצם למפרקת לא תלוין בהו להקל שבר לאחרין בעל עצם למפרקת לא וכן נהגו ואפילו בשאר עצמות שבגופו של בהמה אחת ונמצאת הסכין פגומה אפילו נגע ולאי בעצם למפרקת ושברו שחיטתו פסולה שאין

רוכב לחוליה לי נמי חזקה לחוליה לעולם לין הולכים לחריה. תירצו בתוספות לכי תימרין לחזלין בתר חזקה היינו לוקח בחזקה לעולם אימתא שהיה לו זמן מבורר שבחזקתו זמן הוא כן כגון חזקת פנויה שבשעה שנולדה היתה ולחי פנויה או חזקת נשואה שבשעה שנשאת היתה ולחי נשואה. לכל חזקת פרס היינו כן שלח עמלה שום זמן שהיינו יודעים ולחי בחזקתו זמן שלח היתה טורפה לחי שלח שלמפרע הוא שאנו יודעין משעברו עליה שנים עשר חדש שלח היתה טורפה וכל כה"נ לחי חזקה היא לחי מיקריא חזקה לחי בשים יציעה ולחיות בזמן הזה ולא בזמן עבר. ולומר מכאן שנבינות שנעשו מבהמה שנמצאת טרפה בשעת שחיטה לסורות ואפילו יש לבהמה זו יותר משנים עשר חדש לא לתמרין כיון שזו ולחי בשעה שנולדה לחי טרפה היא העמידנה על חזקתה ועכשיו הוא שנטרפה. שחזקה שאינה מבוררת בזמנה כגון זו אינה חזקה. ובשם רבינו שמשון ז"ל לתמרי שאין לסמוך נבינות מטעם זה שאפילו תמצא לומר שאין הולכין אחר חזקה כזו מכל מקום שאני הכא דהוה להו חזקה לאחי מכח רובא לרוב בהמות כשרות הילכך לתמרין לעכשיו הוא לנטרפה וכמו שתמרו בענין חזקה בכתובות (פ"ק דף יב:) נבי הכותם את האשה ולא מצא לה בתולים ובפרק המליר (דף עה:) נבי מומין ולפי ה"ר יונה ז"ל הסכים להתירם מלתמרינן שמטה בחזקת שיתר עומדת על שיולא לך בהמה נטרפה לעולם בהמה בחייה בחזקת שאינה טרפה היא הלכך אם מצינו אותה עכשיו טרפה לתמרין שמא הוה לחיתרעי ומיהו ה"מ בטרפות לחיכא למימר שמא מחמת מום גולל הוא לבא בטרפות סירכא או שאר טרפיות שהי לפשר לתלות בשעת שחיטה בהא ולחי לסורים לכיון דיתה מחזקתה ועל כרחנו קודם לזמן מצויה יצתה ולין לנו יודעין כמה לוסרים לוסתה למפרע ובענין שתמרו בכתמים לכתם שמצא בחלוק מטמא למפרע על שתמאר בלקתי את החלוק ולא מצתי בו כתם לו על שעת הכיבום לעולם כיון שכתם זה יבש הוא והי לפשר לומר עכשיו לחתה מטמאין לוסה למפרע ולא לתמרי' העמידנו על חזקתו שלא יהא מטמא למפרע לחי בכלי שיוכל [לכתם] להתיבש לחי לתמרין משעת כיבום לחתה לכתם כמו שמי לכותה ולא"פ לתמרינן בכתובות (שם) נבי מומין **העמד הפשה על חזקתה** ולתמרין לברשות הבעל גולו ולא"פ שמומין הללו שנולדו בה מומין שלי לפשר לומר שעכשיו ממם גולדו. כתם שלי לכיון שברשות הבעל נמצאו לתמרין כאן נמצאו ובאן היו לפי שלין מחזיקין מומין מרשות לרשות. ומיהו לא"נ לשקיבלו בשמעתין לחזלין בתר רובא לפולי הכא לחפשר למיקם עליה למילתא דהכי משקיבלו בגמ' [לף יב.]. הני מילי הכא לרובא ומיעוטא תרוייהו תלו במעשה ה"נ לא תלו במעשה וכ"ש הכא למיעוטא תלי במעשה ורובא לא תלי במעשה לכל הכא לרובא תלי במעשה ומיעוטא לא תלי לא לחזלין בתר רובא לא עליף רובא לתלי במעשה מיעוטא (לא תלי מילא) [הוסי מילא]. ורלוה לכבר מלתנן בכבורות פ"נ (לף יט:) הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ולינו יודע שם בכרה שם לא. רבי ישמעאל לומר עז את שנתה לכנן מכאן ולילך שפק ליזיל בתר רובא ולילך שפק ליזיל בתר רובא ורוב בהמות מתעברות ויולדות. ופריך עליה רבינא [שם לף כ.] כי חזלין בתר רובא ברובא לא תלי במעשה לכל ברובא לתלי במעשה לא. כלומר לכיון לרובא למתעברות תלי במעשה לא עליף מיעוטא לחין מתעברות להוי מיעוטא. ושמעינן מסתמא לחפילו בבליקת סרכות בריאה חזלינן בתר רובא להא בפרה לחומה לא מצינן למיבדק ומעמידין לוסה בחזקת כשרה הלכך כל זמן שהי בריאה ולא נבדקה או שנבדק טבח והוציאה כשרה. והכי מוכח בירושלמי בפרק חין נדין לנרסינן התם זמן שחבים ונטלו בני מעיה וחכנוס כשרה. וחם לומר שמא ניקבה בריאה. חזקת בני מעים [כשר]. והכי נמי תמרינן בפרק ללו טרפות (לף מט.) לתמרינן לינקיבת בריאה היכא דמסתמא ילא לטבחה תלינן לו לא תלינן. מר אמר תלינן ומר אמר לא תלינן. ולסקינן הלכתא תלינן להא תלינן בזמן שלמא לפילו בבריאה תלינן ומעשה כל לפני רש"י ז"ל **והתיר והסיב נפני רבותיו שהיו מחמירין בלבר לחתמול לכלנו מחלבה ועכשיו נחזיקנה בטרילה מיהו היכא לליתיה לריאה קמן ולפשר למיבדקה לסור לחכול מן הבהמה על שתבדק.** ולריאה לבבר מלתמרינן בפרק חין נדין (לף כה:) נטועה מקטע לנליהן לקנביא ובועלי נדות. כלומר שנטועה זו לכל מתתינין לותה שלא שנים וקנביס חין מתתינים לבהמה על שתבדק בריאה לומא לריכין הן להמתין. ועוד ראיה מלתמרינן בירושלמי בפסכת בינה ר' יוחן בעי לתלי מלבריסס ולחיות טריפה מלבריסס כתלן לתניתת רואין את הטרפה ביו"ט לכותה תפריסין את שהי התרומה ביו"ט ולפי בספק טריפות בריאה היא שהי תלמר שנולד ריעותה בבהמה הא אין לחייב זו מלבריסס מלאורייתה. ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה מתה שתמרו בילמלנו לתר רבי יהושה בן פליח תי יגלה עפר תעיניך לתם הרואתן שתה לא יכולת לעמוד בנסיונותיך לפילו שעה לחת ואחרי בניך תסתרים את כל המינת שניתנו להם וכו' לתם תיסרואל לוקח בהמה שה או עז או כבש או שור ושוחטו ומפשיטו רוחן בוקע בריאה ומנתלת טריפה מונע ואינו לוכל. הלא לתתרי לתרת ה' ערופה. ובליקה זו מלבריסס היא ולא מלאורייתי'. להא לתמרינן בפרק אין נדין (לף כה.) להתירו לו לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב תם יכול לאכול כזית תי תביא טביחתה לאחר שיכול לאכול בלא הפשט ונתוח וכיון למלאורייתי' אינה ערוכה בליקה כיון לתסוכנת אי לפשר לו לשחוט אף"כ יאכל בלא בליקה שרינן ליה לתיכל כלשרינן חלב בלא בליקה [משום לאו לפשר וכשניתה מסוכנת מלרבנן ערוכה בליקה] וכלכתיבנא וה"ת בשרכות שברילות לפי שהן מנוילות אבל בשאר טרפות לפילו לכתחלה אינו ערוך לבדוק. ורלוה לבבר מלתמרינן בפרק אלו טרפות (לף נח:) נפלה תן הגג ערוכה בליקה לאחר שלמת לוקה לליתיליה בה ריעותא הא לאו הכי לא חייסינן לה ולא בדקינן לה כלל. והכי לתמרינן נמי נבי הסיא לימרתא לחות מסנרא כרעא בתרייתא לסריא ותלינן בסנרונא ואינה ערוכה בליקה וכ"ש היכא לאו לחיתילה בה ריעותא כלל וכן נמי לתמרי לתם לא תלינן בחי תכוס בריאה מייתי סילוויא ובזעינן לה אית לה מונלא מחמת מונלא הוא וכשרה ואי לא מותבינן עלה נילא לו נלפה אי מבבעא כשרה ואי לא טרפה. וכן נמי לתמרי בריאה לאחא. תלמא לפי לאו ריעותיהו לא נפחינן להו:

הן וכן הלכתא ואיכא מרבוואתא דס"ל כרבינא דאמר בלישנא קמא (דף ג:) אבל אם אין יודעין אם יודע הלכות

והיכא דראה אחד ששחט ואזיל ליה לעלמא וכו'. נראה מלבריי הרב לחפסי לומר מקום היכא לחזיל לעלמא ולא ליפשר למבדקיה הוא לסמכינן לרוב מניין לחת שחיטה מומחין הן לבל כל היכא לליתיה קמן בלקינן ליה וכן כתב בעל הלכות לחסונות ז"ל ונטעמא למילתא לנראי לרוב מניין לחת שחיטה מומחין הן מ"מ מיעוט לחין מניין שכיח טובא והוה ליה כטרפיות לריאה לחסיקנא לעיל לכל היכא לליתיה קמן בלקינן ליה וכי ליתיה קמן סמכינן לרוב בהמות לכשרות נינהו ולכותה נמי לפשכחן בפ"ק לפסחים (לף ל.) לתמרינן התם המפכיר בית לחבירו בחרבעה עבר חזקתו בלוק או חזקתו בלוק. ומתמהינן למאי נפקא מינה ומהדרינן לליתיה קמן לליסיליה [ולחטרוחיה להאי מאן] לנמא לאי ליתיה קמן לא סמכינן לחזקה לאו בלקינן ליה. והכי נמי מוכח בריס פרקין לסקלו ונרו תמורתי בפירושה ומתניתין ולכיה התם [לף נ:] תרי ליטני **לרבינא. בליטנא קמא לחמר לכל** שאין אנו יודעין בו שיולא

הלכות שחיטה לסוף לאכול משחיטתו ולגיסנא בתרא לימרינן לכל שהין לנו יודעין בו שהיו מתעלף מתוך רכות לבו בשעת שחיטה לסוף לאכול משחיטתו. ולימרינן התם להטהו לתורלי לחריני לתוקמי לה למתניתין בגוונא לחרינא נלאו מהני תרתי ליסני. נלאו מליסנא קמץ מסוס לרוב מעניין הן לגל שחיטה מומחין הן. ונלאו מליסנא בתרא מסוס לעלפויי לה חייסינן. וכיון דלא לימר לעשין מעניין לן חייסינן כי היכי דלימרינן לעלפויי לה חייסינן. ס"מ דלאו כי הלבי נינהו לגל לעלפויי לה חייסינן כלל ואפילו איתיה קמן לה עריכין למיבדקיה. לאבל לעשין מומחין נהי נמי לכל היכא דליתיה קמן שרינן ולימרינן לרוב מעניין לגל שחיטה מומחין . כל היכא דליתיה קמן חייסינן ובדקינן ליה. והכי נקיטינן והר"ס בתז"ל החמיר עול בפרק רביעי מהלכות שחיטה לחוש לעלפויי לכתחלה. לאבל הר"ז הלוי ז"ל סובר לאפילו דליתיה קמן ולא ידעינן היה לי יולא הלכות שחיטה לה עריך למבדקיה ואין לדבריו נכונים:

ומוכח בגמרא [לף יב.] לכשמעלת התרנגולת בבית כ"ע מודו לימרינן רוב מעניין לגל שחיטה מומחין הן ובשמעלת בלפפה שבסוף כ"ע מודו לבבה"נ לה לימרינן רוב מעניין לגל שחיטה מומחין הס לכיון שמעלת הס [שהוטלה הס] חזקתה נבלה. ובשמעלת בלפפה שבבית פליגי תנאי. לר' יהודה חוסר מסוס הס"ל לחלס עשוי להטיל נבלות בלפפה שבבית. ורבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. לסבירא ליה לאין לחלס עשוי להטיל נבלות בלפפה שבבית היכי לפליגי בלפפה שבסוף הוא מסליכה ומוכח בתוספתא לכי היכי לפליגי בלפפה שבבית הכי נמי פליגי בסוף עשין. והכי נמי משמע בפרק הלו מעילות (לף כל:) לגרסינן התם ר' חנינא לבבה נבי שחוטו בין בעבריא לגיפורי והתירוה לו מסוס שחיטה כר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי לימת בסוף לוקח לר' חנינא הוא לבבי לבל לר' יהודה לת. ולענין הלכה מסתברא לקי"ל כר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי כיון לימרינן בפרק הלו מעילות [עובדא] כוותיה וקי"ל מעשה רב וכן נרלין לבבי הרב לגפסי ז"ל בהלכות. הלכך מעלן בבית ובלפפה שבבית וכן בסוף ברי. ומיהו לוקח בסוף יסרלל לבל ברוב עובדי כוכבים לסור. ויש לתמוה על הר"ס במז"ל שבתב בפ"ל מהל' שחיטה למעלן בלפפה שבבית וכן בסוף לסורין ברי שפסק כר' יהודה ועריך טעם למה כיון לעבדו עובדא כר' חנינא: **מתני' וכולן ששחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה.** ולא"נ לחרם סוטה וקטן לאו בני כוונה נינהו: **גמ' תני רבי הושעיא זעירא.** הוסעיא זעירא שמו. למן חבריה מקום שמו חבריה לבברלסית רבה לימרי לבימי חבריה מבקר ביסיא הויה. ולאיבא למפרש קטן שבחבורה ולא נסירא ללא הר"ל למימר למן חבריה לגל מן חבריה: **כדרבה.** שחיטה אם לאו לא ישחוט ואם שחט בודקין אותו אם יודע הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור וקאמרי דהילכתא כרבינא משום דבתרא הוא ואנן לא סבירא לן הכי דקי"ל דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן הלכה היא דהכין מסקנא דגמרא * גי' מהר"ם בתר דרבינא [וכ"ה הב"ח] כלישנ"א בתר"א דרבינא ואי קשיא לך הא דאמר רב הונא (דף ט.) בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה וכו' דשמעת מינה דספק שחיטה לחומרא וקי"ל דהלכתא הוא התם כגון דאיתילידא ריעותא בסכין אבל הכא כיון דקי"ל דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן * גי' ד"ת [* גי' ס"י מאי ריעותא אתילידא כמאן דאיתיידע במה נשחטה היא] הילכך איתא להא ואיתא להא ולא קשיאן אהדדי: חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן: (דף יב:) שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו אמר רבה זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה: וכולן ששחטו וכו': תני ר' אושעיא זעירא דמן חבריא זרק סכין לנעצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה ר' נתן מכשיר וחכמים פוסלין הוא תאני לה והוא אמר לה הלכה כרבי נתן ודוקא דזרקה הוא אבל נפלה מאיליה ושחטה כדרכה פסולה: (דף יג:) השוחט בלילה וכן הסומא וכו': ודוקא דיעבד אבל לכתחלה לא ישחוט ואי איכא אבוקה כנגדו שוחט בלילה לכתחלה כדתניא לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה כהנן: **רבי נתן מכשיר.** לגל בעי כוונה כלל: **וחכמים פוסלין.** לבעי כוונה לכתחיכה: **אבל אם נפלה ושחטה כדרכה פסולה.** לנבי לגל בעי בחולין לפילו כוונה לכתחיכה. בעי מיהת שתהא **שחיטה מכח לאס. [לף נא.** במסנה] לכתחיב ונבחת ולכלת מה שתהא זובח לתא לוכל: **מתני' השוחט בלילה וכו' שחיטתו כשרה.** לכל לכתחלה לא שמא לא יבחוט יפה והוא לא יבע: [לף יז.] **גמ' בין בראש הגג בין בראש הספינה.** ולא"נ לתנן בבסוחט [לף מא.] לין סוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות כי היכי לגל לימרו לשרו גל יס הוא סוחט. ולא לתוך כליס כי היכי לגל לימרו שהוא מקבל לת הבל לזרקו לעבודת כוכבים. לפ"ס ברלש הגג סוחטין **ולא חייסינן שמא יחמרו לעבה שמים עלה לשחוט.** וברלש הספינה נמי לא חייסינן לחבלן שמא יחמרו לשרו גל יס הוא סוחט. ומיהו לוקח בהוא נוונא לחמרינן בסוף פ' הסוחט [לף מא:] מוניא ילו חוץ לספינה וסוחט ולס סותת ויורד על לפני הספינה:

מתני' השוחט בשבת וביוה"כ אע"פ שמתחייב בנפשו. בשבת סקילה וביוה"כ כרת. ולייקינן בגמ' [לף טו.] למלקתני שבת לימית ליוה"כ מסמע לכי היכי לביוה"כ לסורה בלכילה ליומית שהרי לסור לאכול ביוה"כ ה"נ הסוחט בשבת לפילו בסונג לסורה בלכילה ליומית ומוקמינן נמי מתני' בסונג ור' יהודה היא לס"ל הכי לתנן המבשל בשבת בסונג יאכל לבל במזיד לא יאכל לבבי ר"ת. ר' יהודה לומר בסונג יאכל במוניאי שבת במזיד לא יאכל עולמית. ר' יוחנן הסנלר לומר בסונג יאכל במוניאי שבת לאחרים ולא לו. במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. וה"פ המבשל בשבת בסונג יאכל. לפילו המבשל עצמו ולפילו בו ביום. במזיד לא יאכל. כלומר בו ביום לא יאכל לא הוא ולא לאחרים לבל במוניאי שבת בין הוא בין לאחרים לוכלין. ור' יהודה לומר בסונג יאכל במוניאי שבת. בין לו בין לאחרים ובשבת בין לו בין לאחרים לסור כמזיד לר"ת. בללו של לבר מזיד לר' מאיר היינו סונג לרבי יהודה. ומזיד לרבי יהודה היינו סונג לרבי יוחנן הסנלר. ומוכח הכי פירושא ממאי לליתמר הכא בגמ' ובלוכתין טובא בתלמודא. ולימרינן בגמרא [סס] לבי מורה להו לתלמידיה כותיה רב כר' יהודה מסוס עמי בארץ. סילכך לענין פסק הלכה במבשל בשבת ליכא מ"ל לכרבי מאיר קי"ל כיון לרב מורי להו לתלמידיה כותיה וקי"ל כרב בליסורי הלכך במבשל בשבת בסונג יאכל לפילו הוא עצמו ולפילו בו ביום במזיד לא יאכל בו ביום לא הוא ולא לאחרים לבל למוניאי שבת בין הוא בין לאחרים לוכלים. ומיהו כי לתר רבי מאיר למבשל בשבת לבסונג יאכל ולפילו בו ביום לוקח במבשל הוא לימר הכי לליתי בית מסוס מוקנה להו הוא חזי מערב שבת

לחומרא לבל שוחט בשבת לפילו בשוגג מוכח רבי מאיר ללא יאכל להא הו"ל מוקצה מערב שבת שלא"כ היה לו חולה מבעוד יום לבבה"נ כיון לליכא משום מוקצה להא הוה לעתיה עילויה לע"פ שהבריח בשבת ושחטו בחיסור בשוגג יאכל הוא עצמו ואפי' בו ביום. לאבל רב אחא משבחא ורבה לאלפסי ז"ל פסקו כרבי יהודה דע"כ לא מודי ליה רב לתלמידיה כר' מאיר ללא משום ס"ל ללא ליתמר (הלכה) בללרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אלא מטון ליתמר כלליתא בעירובין [לף מז.]. לאבל אלא כר' יהודה נקיטינן דקיימא לן כר' יוחנן דאמר התם [לף מו:] הלכה ליתמר. ועוד דרב נופיה כי ליים בפרקא דליים כר' יהודה משום עמי הארץ ואלא הא אכיחי ע"ה נאן. וכן פסק הר"ם במז"ל בפרק ו' מהלכות שבת הילכך במבשל בשבת במזיד יאכל לאחרים במוצאי שבת לאבל הוא לא יאכל לעולם (ואם שחט בשוגג מותר למוצאי שבת הוא לא יאכל לעולם) ואם ביאל בשוגג מותר במוצאי שבת בין לו בין לאחרים:

ואוקמא רב פפא כשאבוקה כנגדו: השוחט בשבת וביום הכפורים וכו': (דף טו:) אמר רב דימי מנהרדעא הילכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מאי טעמא כיון דלא איפשר לכזית בשר בלא שחיטה כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט והמבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזרה שמא ירבה בשבילו: **מתני'** השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרה הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והשיניים והמגרה והצפורן מפני שהן חונקין: (דף יח.) השוחט במגל קציר בדרך הליכתה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואם החליקו שיניה הרי זו כסכין: **גמ'** השוחט במגל יד (דף טו:) דיעבד אין לכתחלה לא גזירה דילמא אתי למיעבד באידך גיסא פירוש מגל יד וכן כתב רב אחא משבחא ז"ל בשחלתות לויקרא. והא לחמר בפרק כל הכשר (לף קיג.) הסובר מפרקתה של בהמה קולם שתגע נפשה הרי זה מכניל את הכשר ונוחל את הברייות ומבליע את הדם של החברים ובעי עלה מהו למיכל מיניה בחומרא. לוקא בהריגה לבליעת טפי הוא לחיבעיא לן לכמאן לחיתיה לחיסוריה בעיניה למי [וכן] חוטים שבלחי לסוריס בחומרא מסום דס לכמאן לחיתיה לחיסורא בעיניה למי כלמוכח לקמן בפרק כל הכשר. הת בעלמא הרי וכן נמי לגלי לן בעינן מליחה מדגרס בקמן כפ' הזרוע (לף קלג.) חוטים שבלחי לסוריס וכל כהן שהיו יודע ליטלן יון נותנין לו מתנות ולא היו לי בטויל מיבד לחיב. לי לקרלה לממחתך להו ומלח להו ספיר למי. ומלח מלכרינן מליחה בטויה כלל ג"מ בלגי לא בעי' מליחה כלל. אלא מיהו לילא למיקר מדגרסינן במתנות בפרק הקומן רבה (לף כח.) במלח תמלח יכול תבוטנו מלי תבוטנו יכול יתן בו טעם כבינה. כלומר שיסחה בו מלח על שיתן טעם בבשר כבינה שנותנת טעם בחלמס: **ת"ל תמלח.** כינך הוא עושה מביא לת הבשר ונותן עליו מלח וחוזר והופכו ונותן עליו מלח ומעלהו. אמר לבי וכן לגלי. תירן הרמ"ה ז"ל להתם לא בהבשר מליחה עסקינן למלי סייבא התם. אלא ס"ק וכן למתנות בהנים שזכתה להם תורה מן הקרבן ערייות מלח שלף הם בכלל על כל קרבנך תקריב מלח. ומ"ה למרינן וכן לגלי לפי לקרלה בגלו הבי נמי. אלא גלי לבחולין לא בעי מליחה הכא בעי. לי נמי התם וכן לקרלה נרסי': **מתני' השוחט במגל יד.** מגל יל יש לה שתי פיות התחת חלקה כסכין והשנית יש בה פנימות וכי מכשרינן הכא מגל יל בחותו רוח שהוא חלק: **הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין.** מפרשינן בגמ' [לף יז. ולף נ.] להכל שוחטין לפיתויי ישראל מומר לוכל נבלות לפיתכון לבוקק סכין ונותן לו ומוקר לאכול מפחיטתו. ולעולם שוחטין בין ביום בין בלילה. והוא שאבוקה כנגדו: **ובכל שוחטין.** בין בגר בין בזכוכית בין בקרומית של קנה ואפילו לכתחלה והוא שתלושין כלאיתן לקמן: **חוץ ממגל קציר.** שקוצרים בה את התבואה ופנימותיה כולן נוטות לגר אחד ואין אלם מרגיש בהן מאותו גר ואפ"ה פסול: **והמגרה.** שפנימותיה גרגשות לכל גר סייג"א בלע"ז: **והשיניים.** כשהן שתים לבוקות ואפי' הן תלושות: **והצפורן.** במחובלת: [לף יח.] **מפני שהן חונקין.** שאין חותכין אלא קורעין מחמת הפנימה והלי חונקין לשחיטה קלי אלא לנפורן לטעמא לנפורן מפרש בגמ' [לף יח.] מפני שהוא מחובר: **השוחט במגל קציר כדרך הליכתה. מגל קציר כלרך הליכתה חינה קורעת לכ"ה מפני שרואים כפופין מלא** ומפרשינן בגמ' לתף כשהכניסו ב"ה לו הכניסו אלא לטהרה מיני נבלה אבל בלכילה לסורס שמא יסכח ויביא: **ואם הוחלקו שיניה הרי היא בסכין.** ומותר לכתחלה ולא נזרינן חטו לו הוחלקו: **גמ' גזירה דילמא אתי למיעבד באידך גיסא.** בלותו לל שהוא פנוס ושמעינן מהא לסכין שיש בו כלי לשחוט מן הפנס ולהלן לסור לשחוט בה לכתחלה להא הכא נזרינן משום חיוך ניסף וכ"ש היכא לבהיכא ניסף נופף פנותה. ומיהו היכא לעבד בה הכירא שריף לפילו לכתחלה ולא למי לתנל יד להתם כלי שנורתו כך ולפבד לחתי למיטעי לבבל הכא לפי שעה ליכא למינזר:

בצור ובקנה לכתחלה לא. בתלוש ולבסוף חברו לגזרינן לטו מחובר מעיקרו לכל במחובר מעיקרו לחי' ליעבד שחיטתו פסולה בגמ' ולפי' לה: **ומאי ניהו סימוניא דאגמא.** עשב הגדל בלחמי מים כשהוא יבש חותך וחין קיסמין נבדלין ממנו לכל שאר קניס כשהוחקין לותן קסמים נתזין ונפרכין מהן וחיישינן לימלא נקבו להו לסיומין: **חיישינן שמא ידרוס. מתוך שעיור הבהמה מכביד על הסכין: לצדדין קתני. להא ריפא לברייתא תנא תלוש ומחובר כלקתני בכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר וכי הדר סייס סיפא בין שהסכין למעלה וכו' נלו תרווייהו למחובר אלא** סכין למטה ועיור בהמה למעלה לוקה בתלוש **לחלש לוחז בסכין למטה ושוחט והבהמה תלויה בחויר וזה מוליך ומביא בסכין והא לקתני סכין למעלה ועיור בהמה למטה במחובר כלומר** אף במחובר: **רב פפא אמר. לא תנוקמה בשניוי לחיקר אלא תרווייהו בתלוש ומחובר קיימי ואפ"ה לא תיקשי לרב [ענן] להא לקתני סכין למטה ועיור בהמה למעלה במחובר בעופא דקליל.** שאין לחוש בו שמא יגלוש. ובהמה לקתני נלו לוקה ואיכא נפחי אלא נרסי בהמה אלא סכין למעלה ועיור למטה: **תנו רבנן סכין שיש בה פגימות הרבה תדון כמגרה.** ואפילו כולן מסוכסכות. למתפלגי בשאין בה אלא פגימה אחת **אין לוגרת למסוכסכת** מכלל לכיס בה פגימות הרבה **אפי' כולן מסוכסכות פסולה: אוגרת משתי רוחות.** שפגימה נרגשת בין בהולכה בין בהובאה: **מסוכסכת מרוח אחת.** שהיד כפופה הרבה ואינה נרגשת אלא ברוח אחת ואמרינן לקמן בפרק לכי מכסרינן במסוכסכת לוקה **בשהולך ולא הביא כלומר שפחט** בחותו אך שאין הפגימה נרגשת וכ"ת כיון שפחט בחותו אך לפילו יש בה פגימות הרבה כיון שכולן מסוכסכות למה ניליונית כמגירה והרי מוכרת **הפגימה לא פגעו** בסיום ומאי אגל פגימות הרבה מפגימה אחת וי"ל לכל היש בה פגימות הרבה אמל יפחה ויביא ומהאי טעמא נופל **הוא למסקינן לקמן [דף יח.] גבי הסוחט** במגל **קניר לרך הליכתה אלא כשהכשירו [בית הלל]** לו הכשירו אלא לטהרה מילי נבלה אבל בחלילה לסורה: **עולה ויורדת. כגון שנפגמה פגם גלול והוחלקו העוקצים במשחזת** זהו לרכו של הרב אלפסי ז"ל. ואיכא הכא למייה אחריני לרבנן קמאי ז"ל דס"ל לכי אמרינן מסוכסכת כשרה לוקה בקציעתן אריסה לסכינא ולסי מפרשין לוקיומו לה בגמ' שריותא למסוכסכת אריסה לסכינא ולסי מפרשין פגימה מסוכסכת בענין אחר והרב אלפסי ז"ל סובר לכי מסקינן

צדו אחד סכין וצדו אחד מגל: בצור ובקנה לכתחלה לא. בתלוש ולבסוף חברו אבל במחובר מעיקרו אפילו דיעבד שחיטתו פסולה ובתלוש שוחטין לכתחלה דתניא בכל שוחטין בין בצור בין בזכובית בין בקרומית של קנה (דף טז:) ומאי ניהו סימוניא דאגמא: תניא נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה אמר רב ענן אמר שמואל לא שאנו אלא שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה חיישינן שמא ידרוס והא קתני בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה א"ר זביד לצדדין קתני סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלושה סכין למעלה וצואר בהמה למטה במחוברת רב פפא אמר כי תניא ההיא בעופא דקליל: תנו רבנן (דף יז:) סכין שיש בה פגימות הרבה תידון כמגירה ושאין בה אלא פגימה אחת אוגרת פסולה מסוכסכת כשרה והיכי דמי אוגרת והיכי דמי מסוכסכת א"ר אלעזר אוגרת משתי רוחות מסוכסכת מרוח אחת: אמר רבה שלש מדות בסכין אוגרת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו פסולה מסוכסכת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשרה עולה ויורדת מותר לשחוט בה לכתחלה ומסוכסכת דקאמר רבא שחיטתו כשרה כשהוליך ולא הביא אבל אם הוליך והביא שחיטתו פסולה. וסכינא חריפא טובא דמיא לסאסא כשרה במערבא בדקי לה לסכינא בשמשא בנהרדעא בדקי לה במיא רב ששת בדיק לה בלישניה רב אחא בר יעקב בדיק לה בשערא בסורא אמרי בשרא אכלה בשרא בדיק לה אמר רב פפא צריכה בדיקה אבישרא ואטופרא ואתלת רוחתא: אמר (דף יח.) רב הונא האי טבחא דלא סר סכיניה קמי חכם משמתינן ליה רבא אמר מעברינן ליה ומכרזינן אבשריה דטרפה היא ולא פליגי כאן בשנמצאת סכינו יפה כאן שלא נמצאת בגמרא לסריותא למסוכסכת **בשהולך ולא הביא תן לא צריכין למאי** לחוקימנא מעיקרא בקציעתן חריסה לסכינא חלק חפי' בחמנא הסכין כשרה לפי שהוא מפרש ענין פגימה מסוכסכת על הלרך שפירשנו ולפי שאין מחלוקתן של רחשונים בזה תניי לענין מעשה רחיתי לקנך בכאן והרוקח לעמוד על עיקרן של לבריס יעיין בחלופי: **וסכינא חריפא דמיא לסאסא. לריסט"ם זקן הסבולים שאינו חלק כך סכין** זו אין פיה **חלק לאבל פגם אין בה לשפיר"ם בלע"ז: בדקי לה בשמשא. נותנין** אותה **בשמש** ורואין בחולו של סכין אם נפגם: **במיא.** חולה הופך **למטה ומוליכה על פני המים** ונוגעת **מעט מעט במים** ואם **יש** שם עוקן **שהה כמין חרין במים בהליכתה: בישרא אבלה.** הוא כח **לחתוך בשר לפיכך עיקר בדיקתה בבשר לענבו אם בשר זה פוגע בפגם כך יפגע בו בשר הסימן לאבל בלבר לאחר לא הויא בדיקה** שאם הוא **קשה עובר על פגם קטן** ואינו **חוגר** ואם **רך יותר מדאי נכנס לתוך פגם קטן ע"פ שאינו פגם לקלקל הסימן: אבשרא. בשר החענבו: אבשרא.** תפוס לושטו הוא רך: **ואטופרא.** תפוס קנה שקשה. ואיתמר רוחתא **בחמנא חולו ובגללין שמא נפגם עובי חולה בגלה ונאחז הסימן בעוקן ונקרע: גרסי' בגמ' [דף יז:] אמר רב הונא בר קטינא אמר ר"ש בן לקיש שלש פגימות הן.** כלומר לשיעור לאחר: **פגימת עצם בפסח.** שאסור בשבירת עלם: **ופגימת אוזן בבכור. להיות תוס לשחוט עליו במלינה: ופגימת תום בקדשים. נקבות כגון חטאת ושלמים שיש בהם פגימה שאינה נוהגת בבכור כלתנן התם בבכורות (לף** תל.):

רב אסקלא לאמר לף פגימת הסכין ואיבך בחולין לף קא תייבי וכולן פגימתם כפגימת המזבח וכמה פגימת המזבח כדי שתחנור בה צפורן. למזבח **שנפגם פסול כלילפינן בשחיטת קלסיס בפ' קלסיס** (לף נט.) **וזבחת עליו את עולותיך וכי עליו אתה זובח אלא בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר.** ואיכא ת"ל להלכתא כרב אסקלא לאני סכין בסדי הני פגימות לפגימתם במזבח וכל שאין הצפורן נתגרת בה כשרה ואיכא לאבר מקלא מתמה תלמולא אלא ל"ל ת"ט לא אני אילו נמי פגימת סכין בסדי הוא ומהאבריון לבחולין לא קא תייבי הא לאו הכי הוה אני לה לאלמא כלהו כרב אסקלא ס"ל אלא לא אאי קא מתמהינן עליה דר"ל כי לא אני לה ואיכא למימר למילק ת"כ הני לאורלאי קלקלי בגמרא ואיכא למיבעי בשמשא ובמיא ליבדקו בצפורן ואאי קלקלי בגמרא ואיכא למיבדקיה הרי כל שאין הצפורן נתגרת בה כשרה. ואיפשר

שכל לחד היה נוהג לפי מה שהיה סבור שהיא בליקה יותר יפה לבעל חין הכי נמי שמיעור פנימית סכין כלי שתחנור בה נפורן הא לאו הכי כשרה לבעל הרמב"ן ז"ל פי' לחמורלי נינהו להצך לחמורלי לעניל סברי לפנימית סכין בכל שהוא ולפילו חינה חונרת בה נפורן וכ"ת ל"ש מאי קא משמעינן עליה לר"ל ולחמרינן ולילך ולצטרכינן לתרוצי לבחולין לא קא מיירי נימא לר"ל ס"ל כהצך לחמורלי לעניל ולית ליה לרב חסקא י"ל דל"ש הוא ליה למימר לרבא פנימית הן שלא כלי שתחנור בה נפורן ולחת כל שהוא ונראה שזה היה לעתו של הרב לחפסי ז"ל שלא הזכיר חנירת נפורן בהלכות משמע לס"ל לפנימית סכין בכל שהוא ומיהו לאו דוקא כל שהוא דהא חונרת קרינא ליה למשמע שחונרת שוס לבר ולפילו חוט הסערה לבל חינה חונרת שוס לבר כשרה ומיהו למיל לספקא: **דלא סר סכינא.** שלא הראה סכינו לחכם: **משמתינן ליה. משום לפקירותא שהחניף פניו כלקי"ל למנין לכבול הרב בברכות כפ' מי שמתו (לף יט.): מעברינן ליה. מלומנתו שלא ימכור עוד בשר: כאן בשנמצאת סכינו יפה. משמתינן ליה בלחול: אבל באכילה אסורה.** שמע יסכח ויביא כמו שפירשתי למעלה. וב"ם חומסין עלה לפילו מספק נבלה. ולחיכא מ"ד לדוקא מגל קנין שהוא כלי שנורתו כך ויש לחוש שם יש מתירין חותה שמא ירגיל עצמו לשחוט בו לפי שהוא קרוב לחסור לולי טעה והחזיר ולו מעטו לחחוריו לבל בספין שלין נורתו כך שהיו בה פגימות הרבה כעין מגל קנין שלין מרגישין בהן בהולכה לכתחלה לו יחשוט ולם שחט בהולכה בלבד שחיטתו כשרה: **מתני' השוחט מתוך הטבעת. בטבעת גלולה** שברחשו של קנה קלמר ושכי מוכח בגמ' וס"ל לת"ק לחקום שחיטה מטבעת גלולה ולמטה **וטבעת עצמה בכלל ומטבעת גלולה** ולמעלה בקנה לאו חקום שחיטה וס"ל נמי שלא התחיל למעלה ממקום שחיטה כל שהוא לפילו **בקנה פסולה לבעינן רוב** בחקום שחיטה ומיהו מודה שלא **שחט בתחלה רובה של טבעת ולחי"ת הגרים** כשרה לפי תנן [לף כז.] ורובו של לחל כמובו וכי קלמר על פני כולה למעוטי שלא התחיל להגרים פסולה: **ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פני רובה.** לקע"ג לסתחיל להגרים חון לטבעת גלולה כיון שסייס רוב השחיטה בטבעת כשרה ומיהו דקלמר מלא החוט על פני רובה כלומר לבחקום שיצלים לרובה יכנס מלא החוט לתוך הטבעת ות"ת כולהו מודו שחין חקום שחיטה **למעלה מטבעת גלולה** ולא קי"ל כוותייהו חלא מספיי כובא ולחטה כשרה וכלילתא בגמ': [לף יח:] **גמ' שייר בחיטי.** נרעינן **דומיס לחיטין ומונחין ע"פ הקנה חלל הכובא** ושייר בחיטי סיינו שסיירן לגל הרחש. [לף יט.] **משפוי כובע ולמטה כשרה. כמין כובע יש ע"פ הקנה למעלה מטבעת גלולה** והוא מקופע כלפי הרחש וממנו ולמטה כשרה לליבא הגרמא **בקנה חלא מציפוי כובע** ולמעלה: **גרסי' בגמ' [דף יט.] הגרים שליש.** כלומר שהתחיל לשחוט למעלה ממקום שחיטה: **ושחט** שלים והגריס שלים רב הונא חמר כשרה כי נפקא חיותא בשחיטה קא נפקא ורב יהודה חמר טרפה בעינן רובא בשחיטה ולילא. שחט שלים והגריס שלים ושחט שלים רב יהודה חמר כשרה חתו סיילוה לרב הונא חמר לסו טרפה. וה"פ לרב הונא ורב יהודה בהא פליגי לרב הונא סבר להגרמה כמקום הרחוי לשחיטה וכשהחט שלא בהכשר ממי והוא ליה כחני הקנה פנוס הילכך הכל תלוי **בחתיכת רובו של קנה** שלא נגמר בשחיטה כשר ושם נגמר בהגרמה פסולה ומ"ם מכשיר בהגריס שלים ושחט שלים והגריס שלים וטריף בשחט שלים והגריס שלים ושחט שלים ורב יהודה סבר להגרמה לחו במקום שחיטה למיל חלא במקום טרפות וכל זמן שנגרס רוב חינה לסורה מחמת נגרס רוב חינה לסורה מחמת חותה חתיכה ומיהו כיון לחחו מקום שחיטה הוא בעי' רוב קנה בשחיטה בין בתחלה בין בסוף ומ"ם טריף בהגריס שלים ושחט שלים והגריס שלים ומכשיר בשחט שלים והגריס שלים ושחט שלים: **ולענין** הלכה הרמב"ם ז"ל פסק בפרק שלישי מהלכות שחיטה כר"י ורב"ז הלוי ז"ל והרמב"ן ז"ל חמרו חלא מכרעא מילתא הלכך נקיטינן כחומרי לתרוייהו ולעולם לא מכשרינן על לחיכא רוב שחוט בבת חחת בין בתחלה בין בסוף לבבה"נ בין לרב הונא בין לרב יהודה כשרה לבל לחיכא רובא בשחיטה וכי נפקא חיותא בשחיטה קא נפקא חבל הרמב"ם ז"ל שחמיר עול ושמר לכחל ליבנע קמע לתייתינן בגמ' לרב הונא שמר רב חסי קי"ל ולא מכשרינן חלא בשחט שני שלים ושלים והגריס שלים לבל הגריס שלים ושחט שני שלים פסולה לבי נפקא חיותא בעינן רובא בשחיטה ולילא ושבילי רחיה לדבריו מלנקט סוגיא לנמרא כי סלי ליבנע לחסורלי לחמרינן בגמרא לקמן [לף כ.] פסול בשחיטה פסול בסליקה לחיתויי מאי ושסיקנא לחיתויי שפוי רחשו כגון לנקט מרחשו והגריס וחזיל על למטה לתתאי לשמר רב הונא שמר רב חסי הגריס שלים ושחט שני שלים פסולה: [לף יט:] **מתני' השוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה.** [לגי הגולר שחיטתו כשרה] ולף על פי שלא החזיר הסימנין לוולאי שחיטה לאו מקמי דשבר הערס לאי שבר לוחו מקמי בבי טרפה וכתב רש"י ז"ל לבבין הוא לבתחלה נמי לחל **לחיילי לבעי למיקנח המולק מן הצדדין מליקתו פסולה תנח נמי בסוחטו** ליעבד ולא ידעתי מי הזקיקו לבך לוולאי משמע לסוחטה שחיטה לבתחלה בחמצע צואר הוא לסן הצדדין חיכח לסיחת שמא תשבר **מפרקת קולס שחיטת הסימנין** ותו בין לשחיטה בסימנין היא בי שחיטה מן הצדדין וחותך מן הסמפרקת חיכח ענר בע"ח לפיכך נרחין הלבריס לליעבד הוא לשחיטתו כשרה לבל לבתחלה מנה לשחוט מן חמצע הצואר וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות שחיטה וערין השוחט שיבחוט בחמצע הצואר ושם מן הצדדין שחיטתו כשרה: **המולק מן הצדדין מליקתו פסולה.** לסמול ערפו חמר רחמנא: **השוחט מן העורף שחיטתו פסולה.** מוקמינן **לה בגמ' בשלח החזיר הסימנין לאחורי העורף** ופסולה לפי שבשר **שבר המפרקת קולס שיניע לסימנין** לבל שם **החזיר**

סכינו יפה: השוחט במגל קציר בדרך הולכתה וכו': אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אף כשהכשירו ב"ה לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה אבל באכילה אסורה: **מתני'** השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה רבי יוסי ברבי יהודה אומר מלא החוט על פני רובה: **גמ'** (דף יח:) אמר רב פפא משמיה דרבא שייר בחיטי כשרה (דף יט.) רב נחמן אכשר משפוי כובע ולמטה א"ל רב חנן בר קטינא לר"נ כמאן לא כרבנן ולא כר' יוסי ברבי יהודה א"ל לא חילק ידענא ולא בילק שמענא אנא שמעתתא ידענא דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ואמרי לה א"ר אבא בר זבדא א"ר חנינא ואמרי לה א"ר יעקב בר אידי א"ר יהושע ב"ל משפוי כובע ולמטה כשרה והיינו שייר בחיטי וכן הילכתא: **מתני'** (דף יט:) השוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה והמולק מן הצדדין מליקתו פסולה השוחט מן העורף שחיטתו פסולה המולק מן העורף מליקתו כשרה [* גי' ד"ת השוחט מן הצואר שחיטתו כשרה המולק מן הצואר מליקתו פסולה] שכל העורף כשר למליקה וכל הצואר כשר

סימנין לחורי העורף כלומר: **המולק מן העורף.** ואתן טעמיה ומפרקת על סמניע לסימנין מליקתן כלומר וזו **היא מצות מליקה לכתחלה כדתניא בגמ' [לף כח.]** כיצד מולקין חטאת העוף חותך כלומר ומפרקת בלא רוב בשר על סמניע ונמצא ולו לקנה אלא **חייבי לתנן השוחט מן העורף פסולה ואפילו בדיעבד תנן נמי המולק לדיעבד: מן הצואר. תחת הגרון קרוי עורף: וכל העורף.** מול **העורף להיינו כל העורף מאחוריו** כלכתיב **ממול ערפו ועורף מיקרי מה** שיש כנגד הפנים מאחריו כלכתיב כי פנו אלי עורף ולא פנים. ומול העורף היינו כל העורף מאחריו: [לף כ:] **גמ' לא אמרן אלא במליקה. לכיון דלרמה לא פסלה כה עיקור סימנין נמי לא פסיל כה: נשברה מפרקת.** לחלס מטומת בחלא לאלתר: [לף כא.] **וא"ת מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הוה. ומת לכתיב ותשבר מפרקתו: מטמאה באהל.** ואפילו מפרכם: **עשאה גיסטרא. שחתכה לרחבה או בעוקר או בשדרה על החלל. כל לבר חלוק לומנים קרי ניסטרא** בלמון יון: **ניטל הירך. ממקום חבורה בבוקע לאמצע: וחלל שלה. כלומר לא ניטול העצם עם קצת בשר הפנימי ומשאר בשר העליון והעור על חצי הירך או שלישיתו וחופה את המכה להתם טרפה הוא להיות כדתנן [לף עו.] בהמה שנחתכו רגליה להיינו החרונים מן הארכובה ולמעלה טרפה אלא בשניטל הבשר על שדחית נומא של מקום חתך כעין חלל: נבלה. ואפילו בחייה מטמאה: כל שרובצת ונראית חסרה. לרך הבהמה לרבון על ירכה ותתכסה ברביעתה ואם נדלהחסרונה כשהיא רבוצה** נכילה:

גדסי' בגמ' (דף כד:) ת"ר נתמלא זקנו ראוי לעשותו ש"צ ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו. ופירש רש"י ז"ל ש"צ לכל ערכיהם לתקוע שופר לנוחות ולמנותן פרנס ולירד לפני התיבה להתפלל ול"נ לחי למנותן פרנס ואחר ערכי נכור לאו ש"צ מיקרי אלא חזן הכנסת אלא ולחי אלא חלא קתני למנותן ש"צ לירד לפני התיבה ולחי לנקט להי לישנא ולא תנא לירד לפני התיבה בלאחר מטום לדוקא למנותן ש"צ קבוע הוא לבעינן שיהא נתמלא זקנו לאחר בלבד ערלי בשאין סם אלא הוא כל שהוא נסול ויורד ורחיה לבבר מלתנן בפרק הקורא את המגילה (לף כג.) נבי קטן לאחר אינו יורד לפני התיבה ואינו נושא את כפיו מכלל לכל שהוא נסול יורד והיינו לרך ערלי וכך הסיב רב נטרונאי ז"ל ור"ת ל"מ הכא ואתם מצמא לקטן אינו נושא כפיו ואינו בסוף פרק לולב הגזול (לף מב.) לחרינן קטן היולע לנענע חייב בלולב וכו' קטן היולע לפרוס כפיו מחלקין לו תרומה בבית הגרנות תירגו בתוספות שהוא פורס עם הגדולים כדי לבסס את הקול כמו שהיו בשיר בלחרינן בפרק ב' לערכין (לף יג:) בין רגלי הכהנים היו עומדין ועזערי הלויס היו נקריס לאחר בפני עצמו קטן אינו נושא את כפיו: **הדרן** עלך הכל שוחטין **השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה וכו'. בגמרא [לף כז:]** מפרש מאי טעמא **אחד בעוף ושנים בבהמה** בבהמה בעינן שניס: **ורובו של אחד** לשחיטה: **גמ'** (דף כ.) תאני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף (דף כ:) אמר רבינא אמר לי רבה בר קיסנא הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לא אמרן אלא במליקה אבל בשחיטה יש עיקור סימנין לעוף וקי"ל כרבינא: אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה: (דף כא.) אמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמאה באהל וא"ת מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הוה וזקנה שאני דכתיב (שמואל א ד':י"ח) ויהי כהזכירו את ארון האלהים וגו' א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן קרעו כדג מטמא באהל א"ר שמואל בר רב יצחק ומגבו אמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה א"ר אלעזר ניטל הירך וחלל שלה [* גי' חו"י ניכר] נבילה היכי דמי חלל שלה א"ר אלעזר כל שרובצת ונראית חסרה: **הדרן עלך הכל שוחטין** (דף כז.) **השוחט** אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו כשרה ורובו של אחר כמוהו ר' יהודה אומר עד שישחוט את הורידין חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשרה: **גמ'** ורובו של אחד כמוהו ודוקא רוב הנראה לעינים ודוקא בדיעבד אבל **סימנין לחורי העורף** כלומר: **המולק מן העורף.** ואתן טעמיה ומפרקת על סמניע לסימנין מליקתן כלומר וזו **היא מצות מליקה לכתחלה כדתניא בגמ' [לף כח.]** כיצד מולקין חטאת העוף חותך כלומר ומפרקת בלא רוב בשר על סמניע לנשט לו לקנה אלא **חייבי לתנן השוחט מן העורף פסולה ואפילו בדיעבד תנן נמי המולק לדיעבד: מן הצואר. תחת הגרון קרוי עורף: וכל העורף.** מול **העורף להיינו כל העורף מאחוריו** כלכתיב **ממול ערפו ועורף מיקרי מה** שיש כנגד הפנים מאחריו כלכתיב כי פנו אלי עורף ולא פנים. ומול העורף היינו כל העורף מאחריו: [לף כ:] **גמ' לא אמרן אלא במליקה. לכיון דלרמה לא פסלה כה עיקור סימנין נמי לא פסיל כה: נשברה מפרקת.** לחלס מטומת בחלא לאלתר: [לף כא.] **וא"ת מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הוה. ומת לכתיב ותשבר מפרקתו: מטמאה באהל.** ואפילו מפרכם: **עשאה גיסטרא. שחתכה לרחבה או בעוקר או בשדרה על החלל. כל לבר חלוק לומנים קרי ניסטרא** בלמון יון: **ניטל הירך. ממקום חבורה בבוקע לאמצע: וחלל שלה. כלומר לא ניטול העצם עם קצת בשר הפנימי ומשאר בשר העליון והעור על חצי הירך או שלישיתו וחופה את המכה להתם טרפה הוא להיות כדתנן [לף עו.] בהמה שנחתכו רגליה להיינו החרונים מן הארכובה ולמעלה טרפה אלא בשניטל הבשר על שדחית נומא של מקום חתך כעין חלל: נבלה. ואפילו בחייה מטמאה: כל שרובצת ונראית חסרה. לרך הבהמה לרבון על ירכה ותתכסה ברביעתה ואם נדלהחסרונה כשהיא רבוצה** נכילה:

גדסי' בגמ' (דף כד:) ת"ר נתמלא זקנו ראוי לעשותו ש"צ ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו. ופירש רש"י ז"ל ש"צ לכל ערכיהם לתקוע שופר לנוחות ולמנותן פרנס ולירד לפני התיבה להתפלל ול"נ לחי למנותן פרנס ואחר ערכי נכור לאו ש"צ מיקרי אלא חזן הכנסת אלא ולחי אלא חלא קתני למנותן ש"צ לירד לפני התיבה ולחי לנקט להי לישנא ולא תנא לירד לפני התיבה בלאחר מטום לדוקא למנותן ש"צ קבוע הוא לבעינן שיהא נתמלא זקנו לאחר בלבד ערלי בשאין סם אלא הוא כל שהוא נסול ויורד ורחיה לבבר מלתנן בפרק הקורא את המגילה (לף כג.) נבי קטן לאחר אינו יורד לפני התיבה ואינו נושא את כפיו מכלל לכל שהוא נסול יורד והיינו לרך ערלי וכך הסיב רב נטרונאי ז"ל ור"ת ל"מ הכא ואתם מצמא לקטן אינו נושא כפיו ואינו בסוף פרק לולב הגזול (לף מב.) לחרינן קטן היולע לנענע חייב בלולב וכו' קטן היולע לפרוס כפיו מחלקין לו תרומה בבית הגרנות תירגו בתוספות שהוא פורס עם הגדולים כדי לבסס את הקול כמו שהיו בשיר בלחרינן בפרק ב' לערכין (לף יג:) בין רגלי הכהנים היו עומדין ועזערי הלויס היו נקריס לאחר בפני עצמו קטן אינו נושא את כפיו: **הדרן** עלך הכל שוחטין **השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה וכו'. בגמרא [לף כז:]** מפרש מאי טעמא **אחד בעוף ושנים בבהמה** בבהמה בעינן שניס: **ורובו של אחד** על כל לחד ולחד. **ובגמרא פריך [לף כז.] שניס בבהמה מאי לאזן ליעבד שייך היכי אלא כמה יאחוט וילך** ומאני מי בעית חימא לחלד בעוף. כלומר **ללכתחלה אלרכוה רבנן תרוייהו** ומי בעית חימא לרובו של לחד כמוהו. כלומר **ללכתחלה אלרכוה רבנן** סימנין שלמים והני ליעני תרוייהו לחיתהו בין בעוף בין בבהמה ללכתחלה שניס שלמים בעינן ולאו מסום [כלי שיעל כל הלס] לבקלקיס בלחול הוא לחלרינן [לף כט. ולף לג.] ללס הוא צריך לאלא מסום שמא יפחות מן הסיעור ומלרבען בעלמא הוא לחילו מלאורייתא בכל מקום רובו ככולו ולא שלני לן בין בתחלה לליעבד והלרבא"ל ז"ל וה"ר מסום הכהן ז"ל החמירו ואמרו שלא לא שחט כל הסימנין צריך לחתכן בבעה **שהלס חס כלחמרינן לקמן [לף כח:]** בוודילין אם לא עשה כן לחילו בעוף צריך חתיכת לחבר ולבילו לליה [מלחמרינן בגמרא] [לף כט.] לחבל קלקיס ללס הוא צריך לימא לא תיסני ליה ברובא ועל לליכא כוליה קמ"ל לחלמא ברוב סימנין אין הלס יוצא יפה זו היא לחייתם ולאינם מכלעתך:

רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין. חוטי הצואר שמקלחין את הלס ואמרי' בגמ' [לף כח:] לצא אמר רבי יהודה הכי אצא בעוף. ומסתברא לצלרבי יהודה חתיכת וריזין בבעה שחיטה מעכבת אפילו בליעבד להא מתני' בליעבד קתני בלכתיבנא ורבי יהודה עצה קאי לומר לאפילו בליעבד חתיכת וריזין מעכבת ולכי נמי מוכח בגמ' [לף כח:] לתניא שחט שני חצאי סימנין בעוף פסולה ואין צריך לומר בבהמה רבי יהודה אומר בעוף על שישחוט את הוסט ואת הורידין הוסט ואת הורידין והא הכא אפסולה קאי ואקאמר על שישחוט את הורידין ועוד דולאי כי קתני שחיטת וסט וורידין ליעבד היא לאילו לכתחלה אפי' בעוף שני סימנין בעינן ולכתיבנא אצא ולאי לליעבד קאי ואפ"ה קאמר על שישחוט את הורידין ובתוספתא תניא בהדיא ר' יהודה פוסל על שישחוט את הוסט ואת הורידין ובגמ' לילן היינו טעמא אצא תני פוסל בהדיא מסום לכיון לבחתוך לבר לבר שני וללילתא **לקמן [לף כח:]** אמר פיסול נמור הוא מיהו עיכובא הוא שלא עלו כולו נאסר אלא"כ חתכו לבר לבר וקי"ל בורידין כרבי יהודה לסוניין כוותיה ואמרינן בפרק קמא לבכורות (לף יז:) הזכרו בורידין כר' יהודה מיהו לוקה בעוף לכל בבהמה כיון למתחת לבר לבר אין צריך ולכלילתא בגמ': **חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה.** מסום בהמה נקטה לשמעינן לחחד וחצי אין מהני כרוב כל לחד ולחד: **רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשרה. בגמ' [לף כט.] פרכינן הא תנא ליה ריסא** ורובו של לחד כמוהו ומתרצינן לחלא בחולין ולחלא בקלקיס ותניא: **גמ'** יש נוסחי הלכות שכתוב בהן נבי ורובו של לחד כמוהו ולוקה רוב הנלחה לעניים והכי לימא בגמרא [לף כט.] ולין פירושו לבעינן רוב נמור שיהא נלחה למרחוק כעניין שאמרו בבכורות (לף מט.) נבי שבעה שאכלו נבן לרובא למיעכר בעינן לליתא אלא כי לימא הכא

בגמרא היינו לאפוקי ממ"ל למחנק על מחנק כרוב והאי רוב לאו נראה לעינים אלא שאנו לומדין אותן כאילו הוא רוב ומשום הכי מסקינן למחנק על מחנק לאו כרוב אלמא לומדין רוב הנראה לעינים כלומר לבעיני רוב נמור הנראה לעין ותלע לך דהכי הוא לבגמרא נמי לומדין לבטרפה בעי רוב הנראה לעין ולאו דוקא לעין שכל שהוא יותר ממחנק בין בקנה פנוס בין בחוט הסדרה טרפה **ותניא נמי בתורת כהנים** ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור לאו צריך לומר בין חמור לפרה והלא כבר מפורשים הם אלא בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו וכמה בין חציו לרובו כמלא חוט השערה: **תני בר קפרא וכו' לחייבו בשני סימנין כבהמה.** לנפקא לן מקראי בגמ': [לקמן כז:] **אי אפשר שכבר הוקש לדגים.** ללמוד בני שחיטה ניהו כלל כדמפקינן בגמרא מסוס לכתיבא לסיפא דילמא במקום שחיטה לחבריתי כלכתיב הצלן ובקר יחמט להם ומצא להם אם לא את כל לגי היס יחסף להם ומצא להם **ומלעני קרא כליבוריה וכתיב בהו לסיפא ס"מ לוקח הוא: מלמד שנצטווה משה לאו מקראי יליף אלא ה"ק מלמד שנצטווה משה.** על הלכות שחיטה והלו הן הלכות שחיטה רוב לחד בעוף וכו'. ובתוס' כתבו לדורס בניטרניא לכאחד לל"ף לחד בעוף אי"ן שניס בבהמה ריי"ם רובו של ר' כמוהו ורלאי תיובתא למפרש רובו של ר' כמוהו הוי כלאחר: [לקמן כח.] **ושט ולא קנה.** ומאי לחד **מיוחל שבסימנין להיינו ושט שחיטת הבהמה תלוי בו יותר להא בנקב מסתו מטרפא ואילו קנה על למפסיק רובו: ההוא בר אוזא וכו' ממסמס.** מלובלך: **קועיה.** **עולרו שנקרע עולרו ועריך לבלוק בסימנין שמא נפסק הקנה או ניקב הושט ומשום ספק לרוסה לא בעי למיבדקיה לתלינן בכלבא או בקניא כללחמרינן לקמן בפרק חלו טריפות** (לקמן נב.) ספק בלבא ספק שנגרע חיתר בלאחר: [לקמן כח:] **והדר ניבדקיה. למעלה מבית השחיטה ולמטה: אין לו בדיקה מבחוץ. לפי שהוא טרפה בנקב מסתו ואינו ניכר** בחוץ לפי שקרום החיצון לחוש וטיפת לס נכנסת בנקב **ואינו ניכר לבל קרום הפנימי לבן וטיפת לס ניכרת בו: ניבדקיה לקנה. שהקנה נבלק מבחוץ שאינו נוטף אלא ברוב: והדר נשחטיה. לקנה והשחיטה כשרה בסימן אחד ואח"כ יטול הושט כולו** ומפסכו ויבלק: **חכים יוסף ברי בטרפות כרבי יוחנן. לחמרינן בפרק גיד הנשה** (לקמן קא:) **לשלר ליה שמואל תריסר נמלי ספיקי טריפתא למבלקינהו בנוייהו ל"ק כר' יוחנן בכל מילי:**

ומקשו הכא מאי פרכינן מלרבה לאמר הושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים להא רבה כי אמר הכי לענין שפק לרוסה קאמר **וכלאחמרינן עליה לקמן כפ' אלו טריפות** (לקמן מנ.) למאי נפקא מינה לספק לרוסה והיינו טעמא משום שעורהיתנן של ושט לאוס לאכל וזהרת ללרוסה נמי לאוס לאכל בנקב ולאי יש לו בדיקה לפי מבחוץ לאי לא אית לן למימר לקמן לנפקא מינה לספק לרוסה ולאי לנקב נמי נפקא מינה והכא ולאי לא **משום ספק לרוסה** חייסינן והכלכתיבנא לעיל וי"ל לאין הכי נמי לושט יש לו בדיקה בנקב לפילו מבחוץ והכא שאני לאאחר שנעורהיתנן שמא כשר הלא את הנקב ונקרע בתוכו שהיו יוצא ע"י הלחה ולי לפשר להכירו מבחוץ כלל לי נמי כי לאחרינן לקמן למאי נפקא מינה לספק לרוסה היינו לאפוקי ספק נקב שהוא במקום יולע היס לו בדיקה לפילו מבחוץ לאבל כל שאינו במקום יולע ס"ס נמי לפילו נקב לין לו בדיקה מבחוץ לאבל לאחריס לומריס לכי לאחרינן לקמן עלה לרבה נפקא מינה לספק לרוסה ס"ס לנפקא מינה לספק נקב ללא לנקב לרוסה לרבותא וכמו שלכתוב עלה להלן בס"ל: **ת"ר שחט את הושט.** פי' בעוף שהכשרו בסימן לאחד ולאחרינן בגמ' **לנהכי נקט שחיטה בושט והשמטה בגרגרת** משום לגרגרת עבידא לאיסתמוטי: **שמוטה ושחוטה.** לקמן לוקין בגמ' בפרק ללו טריפות (לף נל.) ורב הוא לאמר לה וס"ס. נמלאת הגרגרת שמוטה ושחוטה ולין יולע לס קולס שחיטה נשמטה: **כשירה.** שלס נשמטה תלגה יורדת היתה למטה ושוב לוזה נשחטת: **ר' יוחנן (לאמר) [לא סמיך להא ללא]** יביא בהמה לאחרת ויחמוט לותה ויקיף לס לומין שחוטה זה לזה לפי שלין חתך הסימן השמוט [שמוך ביותר כשל מחובר שהחותך לבר השמוט ע"י שנשמט לכאן ולכאן לין החתוך יפר]: **רב נחמן אמר לא אמרן אלא שלא תפס בסימנין.** ליכא מאן לאמר לרב נחמן לדכי יוחנן קאי ול"ל לפילו בשלא תפס בסימנין לריכא הקפה לר' יוחנן וקי"ל כוותיה לנבי רב וכן לעת בעל הלכות והרמב"ן ז"ל לבל לאחריס לומריס לרב נחמן לדרב קאי וכל שלא תפס כשרה לפילו בלא הקפה לבל תפס פסולה לעולם והוו לה רב ורב נחמן רבים לנבי רבי יוחנן והלכתא כותייהו: **לכבשינהו לכרעיה בארעא.** יאמרו רבנין בלרן: **אי נמי נדלינהו.** יגביהם: **דילמא מקהה הוא לטופריה בארעא.** שמא יענון

נפרנין בקרקע: **הואיל וצולהו כולו כאחד. לפיכך צריך להוציא כל למו:**

מנקבן בקוץ בשעת שחיטה. שלין צריך לנמתן בסכין שלינן מסיעור שחיטה ולא מזכרו חלא להוציא מהן לס. וכתב הרלב"ל ז"ל למלנקט עלהו ולא נקנו מבפלו מפמע לפחיטת הוילין לא סני חלא בעלי מפום לנורע מיפב שלינ ליה למהן ולא בעינן חתיכת שלר חוטין **כלחמרינן לקמן בפרק הזרוע** (לף קלנ.) לחר רב הונא חוטין שבלחי לפוהין וכל כהן שלינו יולע ליטלן לין נותנין לו מתנות ולא היא לי בטוויא מילב לייב לי בקלרה לוילי לחתך להו ומלח להו מילב לייבי הילבך לעלי הוא לפני בפחיטת הוילין לכל לקלרה לבעינן חתיכת חוטין לפילו שחט לת הוילין ערין לחתוך לת הטוף לבר לבר ולחתוך נ"כ כל החוטין שבטוף ולמלוח במקום חתך ובפהמה נמי לחמרינן לבניתוך לבר לבר סני ולא בעי למחתך חוטין נופייהו היינו לעלי לבל לקלרה לין סני על לחתיך להו לכלהו חוטין והבית רחים לבבריו מלחמרינן **בפרק גיד הנשה** (לף עב.) חמשה חוטי הוו תלתא מפום תרבא ותרי מפום למע וקלמר להתם ולהי בשנתכתכו וילין היא להי לין נחתכו כלל מהי שנא הני לנקט חלא ולהי להתיא לקלרה קלמר לחפילו בשנתכתכו ווילין בטוף ג"נ בפהמה שנחתך בבר לבר לין סני חלא בחתיכת החוטין והא לנקט הני תרי לאו לחפוקי שלר חוטין שבטוף חלא רבותא קמ"ל לאע"נ להני סמיכי לוילין אין יוצלין מילי למן להתירן לקלרה וכ"ם שלר החוטין שהן רחוקין מן הוילין זהו לעת הרלב"ל ז"ל בחיסור מפהו לתן ליכא לומיא לתלתא נהירא מלחמרי תרי מפום למן מפמע לתן ליכא לומיא לתלתא מפום תרבא לליכא טפי ועוד שלבריו לי לפפר לבשר עוף שלם וכבר פפט המנהג בהפך ומנהג של ישראל תורה היא. חלא ולהי כל שפחט לת הוילין בין עוף בין בהמה מותר לבשלו שלם כמות שהוא לאע"נ לחמרי לין לחמר ר' יהושע חלא בעוף היינו לימר בבהמה הואיל ומנתחה לבר לבר לין ערין לבל לין הכי נמי שלם רגיל נהוגו בה בעוף הבשרה בעוף והיינו לניל הנשה בפשחטו וילין ולהי הוא הוא ולוקא הני תרי הוא לבעו חתיכה מפום לקיש להו לרבנן שהשם שהוא כנום בתוכן חינו נשפך לרך הוילין לבל בשלר החוטין כולן לפי שהן מתמעין לרך הוילין לין ערייכין חתיכה והלי נקנט הכא עלהו תורחין לתלתא קתני וס"ם לקלרה ובלבד שיחתוך לילן ולועגא לי נמי קל מפמע לן לחפילו לעלי כל שלא שחט לת הוילין לפוך ולא לחמרינן לבשיב ליה נורע ולאע"נ לנבי ביפרק לבפמיק וכן ביעי וכן מיזריקי לילפינהו לקמן **בפרק גיד הנשה** (לף עב:) לי מעמת עמית ליה נורע לי מילב לייב ומסקינן למילב לייב היינו בשהוילין עמהן מונחין על פני השם לבל חוטין שלו שבתוך הנוף לין רולין פני השם ולפילך לין כח בשם להוציאן מילי למן. ולענין הלכה קי"ל בר' יהושע להבי לחמרינן בפ"ק דברכות [לף ח:] ושזרו בוילין בר' יהושע ולילין בלומר שהם לו לברי יהושע לחפילו ליעבד מנריך חתיכת ולילין בלומר שהם לו חתך לת הוילין ערין שיתתו לבר לבר. ומנהגינו למילן שבשהם לו עוף שנשחטו ולילין עלה לוותן והן שלימין בלא חתיכת חוטין כלל לנעלי לו בעינן חתיכת חוטין כדמוכח בסיפא דפרק הזרוע [לף קלנ.] [ולקלרה חתיכת חוטין לילל ולועגא נמי בעי לשהרת לו בעי] לו שחט לת הוילין ערין לנתתו לבר לבר. עבר ונלען בלא חתיכת לבר לבר ערין לחטוט לחר כל החוטין בכל מקום שהן לבל הבשר עמו לינו נשאר בלם מפרק שריך ולינו מפעפע בנעלי ולפילך לינו לוסר חלא כדי קליפה זהו לינו של נעלי לבל לקלרה לף על פי שנשחט לת הוילין לו שחתך לבר לבר ערין לחתוך שביל ושבלחי ולין חתיכת הוילין מועלת להם לפי שלין נשפכין לרך שם וכמו שכתבתי. ויש מי שלומר שלא נאמרה חתיכת שני החוטין חלא לפי שלין בשהם לבל בעוף לינו חלא בבהמה שחוטי העוף רכין הן ולמן יונקן על ידי מליחה ונרחה שלין כן לעת ר"ח ז"ל. עבר ובשלן שלמים בלא חתיכת ולילין לם יש בקלרה כדי לבטל בלם שבכל החוטין שרי ולי לין לסור וכן וכן וכיון כך ערין לחטוט לחר החוטין ולהוניקן שהן עמהן לסורין לפי שלין יונקין מילי למן. והיכא שנסתפק לו לם נשחטו ולילין לם לאו לחא. בעוף עלהו ומבשלו כולו כלחת שהואיל והוא ערין לשחטן חזקה נשחטו לבל בבהמה שלין ערין לשחוט לת הוילין לפי שלרלה לנתתה לבר לבר לסור לנעותה לו לבשלה שלימה על שיולא לו שנשחטו: **מתני' השוחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה.** הא למשמע ממתני' לשוחט שני רלשים לוקא ליעבד לבל לכתחלה לו. מוקמינן לה בגמרא [לף כט.] בקלשיס לבל בחולין לפילו לכתחלה: [לף ג:] **שנים אוחזין בסכין ושוחטין.** כל לחד לוחז בסכין שלו ושוחט והכי מסקינן בגמרא [לעיל לף ל:]: **אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה.** מע"פ שלין השחיטה במקום לחד כיון שבין שניהם שוחטין רוב סימנין שחיטתן כשרה: **גמ' השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשרה.** כתב רש"י ז"ל **שחתך כלן מעט וחזר והתחיל לשחוט למעלה או למטה** ולין לנון זה ברור שלם חתך מיעוט סימנין למעלה ומיעוט למטה היכי מנטרפי והא ליכא רוב חללו של סימן ולא רוב היקפו לללו הנכון שנשחט בשנים ושלשה מקומות בהיקפו של סימן בין שלותן שחיטות הן זו בנגד זו בין שלחת למעלה ולחת למטה [כיון] שכולן בהיקפו של סימן ולילו תנרפס במקום לחד יהיה בהן רוב בהיקפו של סימן כשר. וכ"כ רב לחא משבחא בשלחתא בפרשה בהעלותך והיכא לשנשט מקנת סימנים בחלק לוכתא ולילחי יהיה בלוכתא לחריתא ושחיט הנך סימנין בלילך ניסא בין זה בנגד זה בין זה שלא כנגד זה כשר ע"כ. וכן נמי שנשט שהשט כלפי הרלשם והקנה כלפי הגוף כשר והכי מוכח בברייתא בגמ'. ושמואל פליג עליה דרב משום דס"ל לבשיעו שחיטה מפורעת. כלומר **מנולה וניכרת להיינו במקום לחד** והלכתא כרב וכו': **למדתנו רבינו. כלקיחה זו: משנתנו בשני סכינין ושני בני אדם.** ללל תימא כי תנן שנים לוחזין בסכין ושוחטין היינו לוקא ומאי לפילו לחד מלמעלה ולחד

להו לסימנין: (דף כח:) רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין (דף כח:) אמר רב חסדא לא לכל א"ר יהודה אלא לעוף הואיל וצולהו כולו כאחת אבל בהמה הואיל ומנתחה אבר אבר לא צריך. תניא כותיה דרב חסדא שחט שני חצאי סימנין בעוף פסולה ואין צריך לומר בבהמה רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הושט ושני ורידין אמר רבי יוחנן ורידין לרבי יהודה מנקבן ואפילו בקוץ בשעת שחיטה וכשרין ומאי שנא בשעת שחיטה הואיל ודם חמים הוא ונפיק. שלא בשעת שחיטה קריר ולא נפיק: **מתני'** השוחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתן כשרה: **גמ'** (דף ל.) אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות כשר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בעינן שחיטה מפורעת וליבא והלכתא כרב דקיימא לן הילכתא כרב באיסורי ועוד (דף ל:) דההוא תורא דאישתחוט בשנים ושלשה מקומות עאל רב יצחק ושקל משופרי שופרי מיניה אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתנו בשני סכינים

מלמטה לע"פ שהן שוחטין בהלכסון ומ"מ השחיטה כולה מחוברת לגיזתן ללא מלקיחה זו אינו למדין לחפילו בבני סכינין ואני בני חלס מכשר במתני'. וכן שחיטה העשויה כמסרק כגון זו וכשנחט רוב חללו של סימן: **ושחיטה העשויה כקולמוס.** בהלכסון: **החליד הסכין בין סימן לסימן.** כגון שהחליד הסכין בין קנה לושט ושחט את הושט ולח"כ הוציא את הסכין ושחט את הקנה כדרכו מלמעלה למטה: **תחת השני. שחטו ככר הרחשון: הני מילי מלמטה למעלה. לכיון לתחת השני החליד לא לפשר אלא מלמטה למעלה: קמ"ל.** רב לחפילו מלמעלה למטה שחיטתו פסולה ומתני' לנקט מלמטה למעלה לרבותך נקטה שע"פ שכבר נשחט הרחשון בהכשר שחיטתו פסולה ונקט נמי לורחת למילתך לכשנשחט סימן הרחשון בהלכה כשחזר לעשות הולכה נתחב הלם הסכין בין סימן שני לעוקר: **תחת העור איני יודע.** לשע"נ העור לאו בכלל שחיטה הוא לפשר כשהחליד הסכין מתחתיו ושחט את הסימנין חלקה מיקריא וכן מטלית **הכרוכה לה סביבות עוקרה: וכן תחת צמר מסובך.** ולח על פי שהוא מנופח של בהמה. ומיהו אמרי רבותך ז"ל לזוקק כשכרוך על עוקר הבהמה לבל מטלית ועמר לעלמא לח:

יום שכח

גרסינן בגמרא [דף ל:] בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו. פי' רש"י ז"ל החליד במיעוט סימנין **לחחר שנחטו רובן בהכשר מהו מי אמרינן הא לימלא חלא שחיטה היא והא לית בה חלדה** ולקלקל בתיקו ולחומרא וכן פרש"י ז"ל בעיא לפסה במיעוט סימנין לחמרינן בסמוך וכתב ז"ל לשנין הגרמה נמי כך היא להגרמה פוסלת לפילו במיעוט בתרא לסימנין הלכך לפי' **שחטו שני שלישים והגריס שלים** מחמרינן ומטרפינן לשו לבדי רש"י ז"ל ולפי פירושו היה לו לרב לשפסי ז"ל להכיא בהלכות חלא שחין לבדי רש"י ז"ל מחוורין למחחר שנחטו סימנין למה יפשלו במיעוט לחרון והלא שם רוב לעקרן ביד הרשות בילו ועוד למה שכתב נמ כן להגרמה פוסלת בהן ליתא להא לחמרינן **בפרק קמח** (דף יט.) **לשחטו שני שלישים והגריס שלים** כשרה לכולי עלמא וליכא מאן לפלוגי בה אלא רבנן לילת להו בשחיטה רובו ככולו אבל לגיזן לקיימא לן כשתם מתני' לרובו של אחד כמיעוט שחטו שני שלים והגריס שלים כשרה ותו קשיא עליה לתניא בתוספתא בהדיא שחטו רוב אחד בעוף אף על פי שאחה זמן מרובה ונמרה שחיטתו כשרה אלא עיקרן של לבריס כלבדי רבינו ת"ם ז"ל להחליד הסכין במיעוט בתרא לסימן קמא [בבהמה] קל מבעי ליה ולגיבא לרב יהודה לאחר תחת העור ושני בני אדם. וכן שחיטה העשויה כמסרק ושחיטה העשויה כקולמוס כשרה אמר רב יהודה אמר רב החליד סכין בין סימן לסימן [ופסקו] פסולה. תחת העור כשרה מאי קא משמע לן תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ומטמאה במשא רבי עקיבא אומר טרפה אי ממתני' הוה אמינא הני מילי מלמטה למעלה דלא עביד כדרכה דשחיטה אבל הכא מלמעלה למטה דעביד כדרכה דשחיטה אימא שפיר דמי קמ"ל בי רב אמרינתחת העור איני יודע וכן תחת המטלית וכן תחת צמר מסובך ולא איפשיטא (בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו ולחומרא עבדינן דאיסורא הוא): **מתני'** (דף ל:) התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין כמלא צואר כשרה היה שוחט והתיז שני ראשים כאחד אם יש בסכין כמלא צואר אחד כשרה בד"א בזמן שהוליך ולא הביא או שהביא ולא הוליך אבל אם הוליך והביא אפילו כל שהוא ואפי' באומל כשר: **גמ'** התיז את הראש בבת אחת וכו': פירוש כגון שדקר את הצואר כמו שעושין בסייף או שהניח את הסכין על הצואר ודחקו למטה בתוך הצואר כמו שחותכין את הצנון פסולה שאין זה דרך השחיטה דבעינן הולכה והבאה בשחיטה וליכא: היה שוחט והתיז את הראש וכו' אם יש בסכין מלא צואר אחד כשרה: (דף לא.) אמר ר' זירא מלא צואר וחוץ לצואר ואסיקנא דבעינן כמלא צואר וחוץ לצואר [כמלא צואר] דהוו להו כשני צוארים וכן הילכתא:

יום שכח

כשרה: **החליד במיעוט סימנין מאי.** מי אמרינן כיון ללא מעכבי בשחיטה כעור למו וכשרה או לילמא לא למי למיעוט סימנין שיתנסו בשחיטה הילכך החליד בהן חללה מיקריא אי נמי לחפילו לבי רב נמי מיבעיא ליה מי אמרינן נהי למספקא להו בתחת העור. במיעוט סימנין פשיטא להו לחללה נמורה היא הואיל ואיתנסו בשחיטה או לילמא לא במיעוט סימנין מספקא להו ומלקלק בתיקו ולחומרא ולפי שיטה זו לא הוברך הרב לפסי ז"ל להכיאה בהלכות לכיון לתחת העור נקטינן לפשורה מספיקא כ"ם תחת **יום שכח** מיעוט הסימנין: **מתני' החתיז את הראש בבת אחת. כלפי המתיז לת הללעת שלוחך לת הסכין ככח ופוסק והיינו לרסה: היה שוחט. במשיכה והתיז הרחש בהבאה רחשונה על שלח הפסיק להוליך או הוליך תחלה ובמשיכה התיז לת הרחש על שלח הפסיק להכיא: אם יש בסכין מלא צואר.** מפרשינן בגמ' [דף ל:] למלא עוקר חון לעוקר קאמר שכל שהוא חרוך כשיעור הזה יש **בו כדי לשחוט במשיכה בלח לרסה חלב כל שהינו חרוך** כשיעור הזה אין **הסימנין נשחטין במשיכה זו בלח לרסה: אם יש בסכין מלא צואר. מפרש בגמרא [שם] חון לשני עוקרין ליש בו שיעור ג' עוקרין** וה"ה לשלשה או ל' בהמות לפני ן במלא **[עוקר] לחד חון לעוקר** כולן: **אומל. תער לק קטן מלל.** וכתב הרמב"ן ז"ל שלפשר לוזקק בהתיז לת הרחש הוא לבעינן מלא עוקר חון לעוקר לפי שאי לפשר להתיז הרחש כולו ללא בלרסה כל היכא לליכא בסכין כי האי שעורא לכל בחתיכת סימנין לא בעינן כולי האי לבבל שהוא הן נחתכין ולא מיחוור ללא להתזת שני סימנין קרי התזת הרחש וכלאמרינן בגמ' [דף כז.] בריש פרקין מנין לרבות לת הרחש שכבר הותז והיינו בחתיכת סימנין בלחוד ולייקא לאתניתין נמי מוכח הכי דקתני התז לת הרחש בבת אחת פסולה והיינו לרסה תמם וכיון שכן ולאי לע"פ שלא חתך ללא סימנין פסולה ולפ"ה תני לה בלשון התז לת הרחש וכן לעת הרמב"ן ז"ל הלכך כל שהביא ולא **הוליך** או **הוליך** ולא הביא בעינן חון לעוקר כמלא עוקר: **ודאמרינן** הכא לבשוחט שני רחשים בעינן מלא עוקר **חון לשני עוקרים דהיינו שיעור שלשה עוקרין** כתבו בתוס' שאם אין בו אלא שיעור שני עוקרין בלבד אחת כשרה [כגון אם הוליך ולא הביא הפנימית כשרה] שהרי יש לה מלא עוקר חון לעוקרה והחיצונה לפורה ולפשר שמתיישן לפורות להואיל ושחיטתן כאחת ועל כרחך אי בפניה לרם אף ברחשונה נמי לרם שהרי בבת אחת ובענין אחד העביר הסכין על שתיהן: **גמ' ואסיקנא דבעינן [חון] לצואר כמלא צואר דהוו להו שני צוארין.** כלומר בשוחט שני רחשים:

[דף לח.] **שאין לו קרנים. רגליים היו לעשות כמין קרניים לחיזמליס הקטניס לנוי על גביהן נוטין לצד רחבו ומתוך שהוא קטן מחל הוא נשמט מן העיקר וכשהוא מונח מניח יש לחוש שמא יחלישו הקרניים לו ינקבו: איכא מאן דאמר דה"מ בעוף וכו'.** לכאורי ר"ח בד"א בזמן שהוליך ולא הביא וכו'. אמר רב מנשה ובאזמל שאין לו קרנים ואיכא מ"ד ה"מ בעוף שצוארו דק אבל בהמה לא: **מתני'** נפלה הסכין ושחטה אפילו שחט כדרכה פסולה שנא' (דברים י"ב:ט"ו) תזבח ואכלת בשר מה שאתה זובח אתה אוכל: (דף לב.) נפלה הסכין והגביהה נפלו כליו והגביהם השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטה אחרת פסולה. ר"ש אומר אם שהה כדי ביקור: **גמ'** טעמא (דף לא.) דנפלה הא הפילה הוא כשרה ואע"ג דלא מיכוין הוא לשחיטה ואע"ג דתנינן חדא זימנא וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה דאלמא לא בעינן כוונה לשחיטה איצטריך הכא לאשמעינן נפלה הסכין ושחטה דאי אשמעינן התם גבי חרש שוטה וקטן הוה אמינא התם הוא משום דקא מיכוין לחתיכה בעלמא אבל גבי נפלה דלא מיכוין לחתיכה בעלמא אימא לא צריכא ואי אשמעינן הכא הוה אמינא הכא הוא משום דקא אתי מכח בן דעת אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא קמ"ל: השחיז (דף לב.) את הסכין ועף ובא חבירו ושחט וכו': מאי כדי שחיטה אחרת [* ג' ד"ת רב אמר כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף] שמואל אמר אפילו בהמה לעוף וכן אמר רבי יוחנן אפילו בהמה לעוף (* ד"ת מ"ז ורב אמר כדי שחיטת בהמה אחרת בהמה לבהמה ועוף לעוף) במערבא אמרי משמיה דר' יוסי ברבי חנינא (* ד"ת מ"ז אפילו) כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה והלכתא כשמואל ורבי יוחנן דהוו להו תרי ואין דבריו של אחד במקום שנים אמר רבא השוחט בסכין רעה אפי' הוליך והביא כל היום כולו שחיטתו כשרה: בעי רבא שהיות מהו שיצטרפו ותפשוט ליה מדידיה התם בדלא שהה בעי רב הונא בר נתן שהה במיעוט סימנין מהו תיקו

מהו. מי אמרינן כיון דעבד ליה רובא לתכסר לו לימא כיון דסלקא נמרה כולה חלא שחיטה היא ולא לפיסוקא ולחומרא ולפיכך כתב ז"ל מי שמחט **רוב הסימנין והשלים העוף מיד ושהה למות לסוף לתוך המיעוט בתורת שחיטה מוטב שיכה על העוקר בסכין או ימתין על סימות** ואין זה מחוור שמכיון שנשחטו רוב הסימנין אינו כלין שיפסלו בשהייה וכמו שכתבתי למעלה בבעיא דלהחליך במיעוט סימנין ומקברי הר"ס במז"ל בפרק הנזכר נראה להכי קא מיבעיא ליה שהייה לחמרינן להוי כלי שחיטה שהה במיעוט סימנין [כלומר כלי מיעוט סימנין] מהו ולפי זה אינו מחוור לשחיטת מיעוט הסימנין לא מיקרי שחיטה אלא הנכון לשהה **במיעוט בתרא לסימן קמא ולאו שהייה** ממש לפי שחיטה פסיטה להיינו עיקר שהייה אלא בשוחט בסכין רעה ומוליך ומביא ושמוטל ור' יוחנן לכבולל כלי שחיטה הוי כלי שנביהנה וירביצנה הילכך נקיטינן לשיעור שהיית בהמה הוא כלי שנביהנה וירביצנה לקה לקה ונשה לנשה וכן פשה הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהלכות שחיטה: **ולענין** שהיית עוף כתב רש"י ז"ל למפלגין בבהמה נופה בין לקה לנשה הוא הדין למפלגין בין בהמה לעוף הילכך נקיטינן כרב לחמר ועוף לעוף לקה ליה רבי יוסי ברבי חנינא כותיה לחבל הנעוצים סוברים לרבי יוסי בר' חנינא לא חיישי בשיעור עוף אף כלל הילכך הוה ליה רב יחיא לגבי שמואל ורבי יוחנן וקי"ל כותייהו לחמרי לפילו בהמה לעוף וזהו לעת הרב לחפסי ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר מיהו חיכא לעיוני שיעור שחיטה לי מצערין בשחיטת סימנין בלבל לו לף בחתיכת העור. ובסימנין עצמן לי בכלי שחיטת כולן לו רובן ומסתברא לסימנין ברובן כיון למלאכותייהו לפי לכתחלה בהכי סני וכמו שכתבנו ברים פרקין לבל בעור ולחי מצערינן לשיעור שחיטה כלרכה נמירי שהוא שוחט העור לכתחלה וחיכא מאן לחמר שלף בכלי כל הסימנין מצערים למכל מקום חיישינן בשחיטה: **אמר רבא השוחט בסכין רעה. שלין חלולה חותך יפה: אפילו כל היום כולו. מלריך ושוהה בשחיטה לחת** כשרה **הואיל וכל שעה הוא מוליך ומביא ולא הפסיק בשחיטתו: שהיות מהו שיצטרפו. הפסיק שתים ושלש בשחיטה לחת ושהה בין שלשתן כלי שיעור שלש: מדידיה. השוחט בסכין רעה לעולם לא מיצטרפי לקה שלקא לעתן לחפילו הפסיק קלמר לעולם שלש שהה בפעם לחת כשיעור: התם.** בדלא שהה כלל: **שהה במיעוט סימנין מהו.** פרש"י ז"ל **שחט הרוב ושהה במיעוט** הלחרון ונמר שחיטתו:

קא מיבעיא ליה ולדברכא סמיך והכי קא מיבעיא ליה שהסה בחתיכת חומט מיעוטו בשיעור שהייה מאי מי לחמרינן לחע"פ שהוליך והביא שחיטתו פסולה לכיון לחיונו מעכב בשחיטה כמחתך בבשר בעלמא הוא או דילמא כיון לחף מיעוטו הסימנין חיתיה בשחיטה לא פסיל וסלקא בתיקו ולחומרא: **מתני' שחט את הושט וכו' ופסק את הגרגרת. היינו עיקור וכהמה קאי: תחת השני. בין הסימן לעוקר: ופסקו.** מלמטה למעלה: **גמ'** נרסי' הכא בגמרא [דף לב:] לחמר ר"ל שחט לח הקנה ולח"כ ניקבה הריאה כשיהיה כלומר שניקבה **בין שחיטת קנה לשחיטת** ושט לחמר רבה לח לחמר ר"ל ללח בריאה הוולחל וחיי ריאה תלויים בקנה לבל בבני מעים לח. כלומר **כיון לחיי ריאה תלויין בקנה ושחט לח הקנה הוי כמו שניטלה כולה מן הכהמה ומונחת בליקולח לתו לח מיטרפא בהמה** כה והרב לחלפסי ז"ל [לח] הביחה בהלכות וכן הרמב"ם ז"ל כתב שחט לח הקנה ולח"כ ניקבה הריאה טריפה נרלה שסם לוחין חותה מלדבי זירא לפלוג עלה בגמרא לפי לעת קנת מפרשים כמו שכתבתי בחילוקי ולין כלן מקום להלריך לבל יש מפרשים לחחרים שפסקו הלכתא כר"ת: **תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה. מסוס למעלי** לנופה וכלילחתא בגמרא: [דף לג.] **חותך כזית בשר מבית טביחתה. שלינו מחוסר הפשט וייכול לחתכו** מיל קולס יציאת הנפש: **ומתתין לה עד שתצא נפשה. לחמרינן בפ' לרבע מיתות כ"ל** (דף סג.) **מנין שאסור לאכול מן הבהמה** קולס שתצא נפשה ת"ל **לא תאכלו על הדם: אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו.** שלע"פ שבני נח מוזהרין על לבר מן החי ולא בריה להו בהמה בשחיטה לשחטי לינהו שלא **במיתה תליא להו** מילתא הכא בשחיטת ישראל מינו לחיסתריה ליסראל חיסתריה נמי לגילהו ומקשו הכא החי כזית בשר ליה לי לקלרה לבעי מליחה מלי ממתין לה עד שתצא נפשה דקאמר הש ולחי בשיעור מליחה וביאול בכר יצלה נשמתה ולי לשומלא ולגלי מלי מולחו יפה יפה דקאמר והש לא בעו מליחה וכמו שפירשתי למעלה י"ל לעונש לשומלא לי נמי לגלי ושע"נ לבעלמא לא בעו מליחה הכא בעו כיון למבית שחיטתה קא חתיך ועד שלא תצא נפשה שהשם נעקר ממקומו ומתמצה לרך עם: **מתני' השוחט בהמה חיה ועוף וכו' בידים מסואבות.** בלא נטולה לנזרו עליהן להיות טניות ובגמ' פריך חפילו הוכשרו נמי להא לין שני עוסק שליפי בחולין ומוקמינן לה בחולין שנעשו על טהרת הקולש: [דף לה:] **הוכשרו בשחיטה.** למנו לשריית שחיטה להלי בשר מילי לחבר מן החי מסויל ליה נמי חוכלה לנבי עומלה ומקשו הכא שלא הוכשרו בשם על כרחין קולס לחכילה הוכשרו במיס ולחי לקדרה הרי הוכשרו במיס שבה ולחי לגלי הוכשרו נמי בהשחה לוולחי לפילו גלי השחה בעי מפני השם שעל פני הבשר לכי לחמרינן [בשף נג:] לעונרח מסחיב שחיב הני מילי שם הנבלע בלחיבריס לבל שם שהוא בעין חינו יוצא ע"י השם לשלרבה מתייבש הוא שם ולשומלא נמי ולחי בעי השחה מפני השם שעל פניו שלא מיקרי שם לחיבריס שלא פירש חלא שם שבלוע בבשר לבל מה שעל גביו ולחי לסור ועריך השחה י"ל מסבחת לה לחכיל ליה לגלי בלא השחה וח"ת שלם שעל פניו לוסר ליתיה [דף קיח.] שלם מסריך שריך וחינו לוסר חלא כדי קליפה הילבך קולף לת החיצון והשאר מותר לי נמי מסבחת לה בשהולחו ע"י נשמים שלא מלעת לכיון שלא לחשביטהו לא מכשרי: **וכתב** הרשב"ל ז"ל להשוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן שם לף על פי שלא שחט לת הולילין חינו ערוך שיתחם לבר לבר לכי בעינן שחיטת ורידין לו חתיכת לבר לבר ה"ת בינא מהן שם שהשם פורש וחינו מונח מקום לנתת והוא ליה פורש ממקום למקום ולסור לבל בשלא יצא מהן שם השבר מוכיח שלא פירש למו ממקום למקום: **השוחט את המסוכנת וכו' עד שתפרכס. לחי לא מפרכסה קיס להו לרבנן לניטלה נשמתה קולס שחיטה כלחמרינן בגמרא** [לף לח.]: [דף לח.] **אם זינקה. כלרך שהבהמות נופחות בגרונם לחבר שחיטה והשם מקלח ומזנק בכח.** זינוק קילוח: **השוחט בלילה. בהמה מסוכנת שעריכה שם פרכוס ולא ידע אי פרכסה** שם לחו ולמחר השכים ומלא השכוחים שם **בית שחיטת העוף מלחים שם כשריה מפני שזינקה.** וכמלת ר' חלילוזר. **למכשר להו בזינוק לחמריה ר"ש: אחת בהמה גסה ואחת בהמה דקה.** לריכה **פרכוס שם היא מסוכנת: שפשטה ידה.** בגמר שחיטה: **ולא החזירה פסולה. שם היתה מסוכנת לפי שחין זה פרכוס שכן לרכה בלחת נפשה לבל נפשה לחו ילע אי אחד מכל הסימנין הללו.** שלא זינקה ולא פירכסה: **גמ' היכי דמי מסוכנת.** פרכוס: [דף לז:] **אפילו אוכלת בקעיות.** כלומר על שחוכלת בקעיות להיינו חתיכות של עץ לף"ה כיון **לחינה עומלת מסוכנת היא:** [דף לח:] **בהמה דקה שפשטה ידה ולא** וכל תיקו דאיסורא לחומרא: **מתני'** שחט את הושט ופסק את הגרגרת שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ומטמאה במשא רבי עקיבא אומר טרפה כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה וכל ששחיטתה בראוי ודבר אחר גורם לה להפסל טרפה והודה לו ר' עקיבא: **גמ'** (דף לג.) תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית טביחתה וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו: **מתני'** השוחט בהמה [חיה] ועוף ולא יצא מהן דם כשרין ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה (דף לז.) השוחט המסוכנת רבן גמליאל אומר עד שתפרכס ביד וברגל רבי אליעזר אומר דיה אם זינקה אמר רבי שמעון אף השוחט בלילה ובשחר עמד ומצא כתלים [מלאים] דם כשרה שזינקה כמדת רבי אליעזר וחכמים אומרים עד שתפרכס ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה. אחת בהמה דקה ואחת בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה שאינה אלא הוצאת נפש בלבד במה דברים אמורים שהיתה בחזקת מסוכנת אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל הסימנין האלו כשרה: **גמ'** (דף לז:) היכי דמי מסוכנת אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפי' היא אוכלת בקעיות רב הונא בר שלמיא משמיה דרב אמר אפילו אוכלת קורות: (דף לח:) אמר רבא הלכתא כי הא מתניתא דתניא בהמה דקה שפשטה ידה ולא כפפה פסולה במה דברים אמורים ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפה בין שכפפה ולא פשטה כשרה בד"א בדקה אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין שכפפה ולא פשטה בין שפשטה ולא כפפה כשרה ועוף אפי'

החזירה פסולה. לא היא מסוכנת שלרכה **לעשות כן בהנאת נפש** ומוכח בגמ' דלא החזירה כלומר שהיתה יולד פסולה וכפשטא דברייתא: **אבל בגסה וכו'**. משום דנפקא **לה' תורתה בהכי וחיותא היא: ריפרף.** בגיר מכשכש: **ולא כשכש אלא בזנבו.** הוא שלין לבהמה לסני לה בהכי כלתנן במתני' ותסמעינן הכי בעוף לרבותא שאפילו עוף שלכר קל הוא לו לכשכש בזנבו הוי פרכוס והכי מוכח בגמ': **ופרכוס שאמרו בסוף שחיטה.** למעוטי קולס נמר שחיטה לגי לכל שחיטה עוסק כן בסוף שחיטה בילוע שנשמתה נעולה ממנה קולס לכן: **מתני' השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה.** לגי לחמרי סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים כיון לגי שמעי' לחשיב: **ר' אליעזר פוסל.** כיון לכסתם **עובד כוכבים הוי לע"ג ליישראל שחיטו לה מהני כיה מחשבת עובד כוכבים וסתם מחשבתו לעבודת כוכבים: חצר כבד. טרפקא לכלכל לוכרי"ם בלע"ז: אמר רבי יוסי ק"ו.** לגי מסיע ליה מחשבת בעלים לע"ג דמעיניה לחשיב כיון דישראל שחיט ליה: [קף לט.] **ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשין.** פרס"י בגמרא [קף לט.] דה"ק ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשין מעבודה לעבודה בחרבא עבודות כגון שוחט על מנת לקבל את להוליך את **לזרוק את להקטיר בפיסול הרי זה** פסול ואפ"ה אין הכל הולך אלא אחר העובד שאין הבעלים פוסלין את הקרבן במחשבתן אלא כאן בלבד **כלכתיב המקריב אותו לא יחשב וקרי ביה לא יחשב: מקום שאין המחשבה פוסלת בחולין.** כלומר **שאין המחשבה פוסלת בחולין** בכל ל' עבודות אלו אלא בשתים מהן שהשוחט בהמת חולין וחשב עליה לזרוק את להקטיר חלבה לעבודת כוכבים פסולה לכל חשב בשחיטתה לקבל דמה את להוליך דמה לא מיפסלא להולכה וקבלה לעבודת כוכבים אלא כלום נינהו דבקבלה היינו טעמא לפסלה מחשבת קבלה והולכה משום לכיון למעלת הזבח נינהו חשיבי מעשה לכל בעבודת כוכבים אלא כלום וכיון שכן ק"ו הוא שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט. והוי יולא וזריקה והקטרה נמי דלחמרינן לפסלי בעבודת כוכבים לזקא בשחשב עליה בשעת שחיטה לזרוק דמה ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים לכל נשחטה כראוי אוב אין הבהמה נפסלת אע"פ **שזרק דמה או הקטיר חלבה** לעבודת כוכבים לאע"ג דבהמת קלשים מיפסלא כל עבודות שתם היינו טעמא לפי שכולן מכשירי קרבן הן לכל חולין שכל היתירן אינו אלא אלו בשחיטה מכיון שנשחטו כראוי ל"ש מיפסלו וזה שלא כראוי רש"י ז"ל: [קף לט:] **גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאמר זה מחשב וזה עובד לא אמרינן.** כלומר כשזה שוחט לריינו עובד אין הבעלים פוסלין שחיטתו בשום מחשבה ולקתני במתני' דהשוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה ה"ק לאפילו לכתחלה אלא לגי אלו מני למתני' שוחטין לעובד כוכבים לאי הכי היה מסתע למימר לעובד כוכבים לאי הכי היה מסתע למימר לעובד כוכבים הוא לחתא לגית ביה מסום לפני עור לא תתן מכשול לאבל לא שתחא שחיטתו כשרה לכך הוצרך לשנות שחיטתו כשרה לאבל אין הכי נמי לאפילו לכתחלה: **מתני השוחט לשם הרים וכו'.** בגמ' שחיטתו פסולה לאסור בהכילה לאבל בהנאה שריא: **ורמינן עלה בגמ'[דף מ.] פסולה אין זבחי מתים לא.** כלומר **לאסור בהנאה כלין תקרובת עבודת כוכבים שאסור כמת ומת לאסור בהנאה כלנפקא לן בע"ז** (קף כט:) **מוקמת שם מריס ונמר שם שם מעגלה ערופה: ורמינהו** השוחט לשם הריס לשם נבעות לשם מלכרות לשם נהרות לשם ימים לשם חמה לשם כוכבים לשם מזלות לשם מיכאל שהר הגדול לשם שלשול קטן. **כלומר לשם לכר גדול שכלל הכריות או לפילו לשם לכר קטן שבכולן: הרי אלו זבחי מתים.** ומפרקינן הא לחמר להר לחמר לנגח להר. והכי פירושא לחמתני בשוחט לשם הר ומ"ש לא מיתסרא בהנאה ולאו במתכוין לעבודת כוכבים לאי הכי לפילו בהנאה מיתסרא לגי **לשום רפואה או לשם** כשפים ולכרי הבאי ומשום מרחית העין בלחוד הוא ומתסרא בהכילה מפני שנראה כמתכוין לעבודת כוכבים לגי לפי שגין לרכן של עובדי כוכבים לעבוד הריס ונבעות ומלכרות לא החמירו לאסרה בהנאה ולברייתא לקתני הרי אלו זבחי מתים ומיהו למסמע לאפילו בהנאה מתסרא מיתוקמא בלחמר לנגח להר כלומר לשרו של הר שאפילו כשאחט לשמו לשם רפואה כיון שהרי העובדי כוכבים לעבדו **עשאוהו מלכרייהם כתקרובת עבודת כוכבים** ממש וכן נראה פי' זה מלכרי הרמב"ם ז"ל בפרק כ' מהלכות שחיטה: [קף מא:] **שנים אוחזין בסכין ושוחטין.** זה בראשו וזה בקו: **לשם דבר כשר. שחיטה סתם: גמ' גרסינן בגמרא [דף מ:] רב נחמן ורב יצחק ורב עמרם דאמרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.** ומסמע להכי הלכתא לסנויין בגמ' כותייהו. מיהו ר"ח ז"ל כתב לאפילו לגירסה זוקא במעשה זוטא לגין לחם לוסר לכר שאינו שלו אבל במעשה רבה לחם לוסר אבל רש"י ז"ל כתב לאפילו במעשה רבה גין לחם לוסר ופשטא לסנויין דסטא כותיה הילכך השוחט בהמת חברו לעבודת כוכבים לא מיתסרא בהנאה ומיהו אינה אוכל מלן לחמר לבהכילה לסורה ואפילו שוחט בהמת חבירו לשם הריס ונתכוין לרפואה וכיוצא בה לסורה בהכילה אבל שים בו שרך לעבודת כוכבים מיתסרא בהכילה ולכא למיתמר לענין לוסר הכילה גין לחם לוסר אבל שאינו שלו להבא אבל לאו לגי לוסר לגי לא לגי לגי שרי לה והוה ליה כאילו לא נשחטה לגי שחטה מהניה: **מתני' אין שוחטין לתוך ימים.** שלא ילחמרו מקבל את הים לזרקו לעבודת כוכבים: **אבל שוחט הוא לתוך אוגן של מים.** לוגן מלמען לגן ולקתני לתוך על גב לתוך הכלים לסור כל שים בו מעט מים שרי לתו ליכא מסום חשלה: **ובספינה יכול לשחוט על גבי כלים. והלא שותת ויורד לתוך** המים ולית ביה מסום גין שוחטין לתוך ימים כיון

לגלח שחיטו לתוך היס כהלילה: **אבל עושה גומא. מסמע שהוא שוחט לתוכה וכגמ' פריך והא לחמרת חין שוחטין לגומא וטעמא לגומא מפני שהוא חק למינין לעבודת כוכבים: שלא יחקה את המינין.** שלל יחזק ילילסס בחוקותיהן. **יחקה לשון חק: גמ' לבבואה.** פרלוף שלו הגרלה כמיס: **עכורין. לא מינכרא בהו כבושה: והא אמרת אין שוחטין לגומא. והלל תני לכל עושה הוא גומא: כל עיקר. ולפילו בכית למלת המינין הוא: לנקר.** לנקות: **מקום.** חרין קטן: **ובשוק לא יעשה כן. שלין לולס חק לנקר** בשוק: **מתני' בסוף פירקין השוחט לשם עולה [לשם שלמים] לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה.** וטעמל לכל הני משום **לכיון לכאיל בגלר ונלבה הרוחה לומר עכשיו הוא מקלילסה ושוחטה וקלסים בחוץ** שרו מס"ה נזור בה לבגן ופסולה: **ר"ש מכשיר.** לגל **חייס למרלית העין** וגל קי"ל כותיס: **שנים** לוחזין בסכין ושוחטין לחל לסס לחל מכל לגו ולחל לסס לבר בשר שחיטתו פסולה:

השוחט לסס חטולת לסס חסס ולילי לסס בכור לסס מעבר לסס תמורה שחיטתו כשרה זס הכלל לבר הנילד והניולד השוחט לשמו פסול ושלינו נילד וניולד השוחט לשמו כשר. וטעמל למילתל לכשלינו **נילד וניולד מילע ילעי** ללחוכי קל מחייך ולגו קלסים נינהו שכרי לין ביולו להקלילסן עכשיו ולס לילתל להוו קלסים מעיקרל **קנל לוית להו ופסח נמי** היינו טעמל הוולול והפרשתו כל הסנה כולה וכגמרל פרכינן להל לסס תלוי ולגו בר נילד וניולד הוא ומתרלינן להל מני ר' לליעזר היל לולמר מתנלד חלס לסס תלוי בכל יום. פירוש לפי **שבכל יום הוא עומד בספק** חטול ולמרינן בגמרל לומר ר' יוסי לל סגי לגל תמימים לבל בעלי מומין מילע ילעי למשקר ולפילו לסס לבר נילד וניולד כשרה רבי יוחנן לומר לפילו בבעלי מומין נמי לל. זמנין [לרמי ליה] מילי לומלה ולל יליעל ומינה לשוחטו לזוזין ותרנגולין וכיוצל בהן כיון לכ"ע ילעי לליו לגו קריבין לנבי מזבח לגל תורים ובני יונה בלבד **מילע ילעי למשקר** וכשרה ומפני שליו לינין הללו מלויין השמיטין הרב לגלסקי ז"ל ומפני הטעם הזה נ"כ רליתי לקלר בהן: **הדרן** עלך הסוחט [לף מב.] **אלו טרפות בבהמה נקובת הושט.** כל נקב כמסכת: **פסוקה. לרחבה כרוכה: לבית חללו. ולס לל הגיע לחלל קלני סיפל [לף נז.] לכשרה** והוא הלין לכולהו נקובין נמי במילי לליכל חלל כגון מרה וקיבה ולקין לבעינן שיהיו נקובין לחללן ומילי לליכל חלל כגון קרוס של מוח בעינן שיהא הנקב מפולם והלי לפריס טפי בלב לבית חללו משום לבלב ליכל שני חללים ולחל לגסמעינן לגליזה מהן שיהא נקב ולפילו לחלל קטן טרפה כגלסרין בגמ' [לף מס:] לבית חללו קלני מס לי חלל גדול מס לי חלל קטן: **נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. חלל היא וטרפות לילה משום חוט הוא ונכרכה השדרה לקלני חורחא למילתל נקט לפסיקת חוט ע"י שכירת** חוט השדרה: [לף מנ.] את המינין: **גמ'** (דף מא:) מאי שנא לתוך הימים דלא דאמרינן לשרא דימא הוא דקא שחיט לתוך האוגן של מים נמי אמרינן לבבואה קא שחיט אמר רבא בעכורים שאנו: אין שוחטין בגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו: והא אמרת אין שוחטין לגומא [כלל] אמר רבא הכי קאמר אין שוחטין לגומא כל עיקר והרוצה לנקר את חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא [ושוחט] ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן כדי שלא יחקה את המינין: **הדרן עלך השוחט** (דף מב.) **אלו** טרפות בבהמה נקובת הושט ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה ניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום הריאה שניקבה או שחסרה ר"ש אומר עד שתנקב לבית הסמפונות ניקבה הקיבה ניקבה המרה ניקבו הדקין הכרס הפנימית שניקבה או שנקרעה רוב החיצונה ר' יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה רובה: **גמ'** (דף מג.) אמר רבה שני עורות יש לו לושט חיצון אדום ופנימי לבן ניקב זה בלא זה וזה בלא זה כשר. למה לי למימר החיצון אדום והפנימי לבן דאי חליף טרפה ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה טרפה דזמנין דמתח ליה ומתרמו להו אהדדי והוו להו כנקב ואסור ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה **ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום.** הל למסמע הכל לגי נשתייר הימנה כלום כשרה ליתל לכגמרל [לף מו.] משקיון לבעינן כזית: **או שחסרה. בגמרל פריך [לף מז:] כיון לתנל ניקבה** למה לי למיתני חסרה ומפרש לגרבי שמעון היינטריך לגשמעינן לגפילו ר' שמעון מולה בחסרה לגל בעיל שתינקב לבית הסימפונות: **סימפונות: קנוקנות** קטנים המתפשטים **בתוך הריאה שהלא נובע מהן כשחותכין לותה: כרס הפנימית.** מפרש בגמרל [לף נ:]: **שניקב.** במסכת:

רוב החיצונה. מפרש בגמרל [שם] וכתבו בתוספות לכולהו הני לתנן בהו לגס ניקבו טרפה כ"ש ניטלו וסיינו לגל תנן **לקמן במתניתין [לף נל.]** לולגו כשרות ניטלה הקיבה ניטלה המרה לכל מקום שהנקב פוסל בו כ"ש גס ניטל לנמרי חוץ מן הטחול לגס ניטל כשרה כלתנן [שם] במתניתין לקמן וניקב בסומכים לחרינן בגמרל [לף נס.] לטרפה ומס"ה תנל ניטל הטחול לגס לילתל לכל הנקובים שניטלו כשרים מ"ס טחול לנקט גלל ולגי בכל הנקובים גס ניטלו טרפה חוץ מן הטחול ולפיכך שנגו בפירוש לומר שלע"פ שלילו ניקב טרפה ניטל כשרה ולפי זה ניטלה המרה טרפה בין בעוף בין בבהמה וכן כתב הר"י בחז"ל ולע"פ שים מינין בעופות שהין להם מרה כלל כגון תוריס וכני יונה הין למלין ממין על שהינו מינו מילו הרב בעל הלכות ז"ל כתב דהי ריולה לליל בה מרה טעמינן לה בלוכתה לכבד לי מריר כשרה לבלועה היל במקומה ולי לל מריר טרפה לגל הוה בית מרה לעולם ע"כ ומ"ש הרי הוא מפרים למה שכתבנו שכתב ששנינו בו ניקב טרפה כ"ש ניטל וכל ששנינו בו ניטל כשרה כ"ש ניקב ונפסק ושלר לקיות חוץ מן הטחול והכוליא לבטחול תנן ניטלו כשרה ובגמרל למרינן לגי ניקב טרפה ולכלתיבעא וכוליא נמי תנן לגילו ניטלו כשרה ובגמרל למרינן [שם] ללקתה בכוליא לחת לי מטי לקושתל למקום חרין טרפה: **גמ' דאי חליף טרפה.** פרש"י ז"ל לגי חליף הפנימי בלמלעלה טרפה לגמרינן לרוסה היל כלגמרינן **לקמן [לף מנ:]** לפכה בית תרי קורטי למל וטרפה וליכל למימר לגי חליף זה לגוסף זה לגובן שלי לפבר שהלוס יכיס לבן: **ואחרים** כתבו לדוקל חליף לגמרי לפנימי לגוס וחיגן לבן לכיון לבתרוייהו תלילין ריעותל הוו להו כניקבו שניים לפסול לבל שניים לגוסים לו שניים לבנים חל מיוייהו הוה לגקי וכניקב זה בלל זה הוה וכבר: **קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרום.** שלם ניקב **ונפתח לפילו עלתה בו סתימה עבה חינה מתקיימת** ולגו לוולקל בושט לגל ה"ס בכל הנקובים וכי מוכח לקמן [לף מח.] לנבי קרום שעלה מחמת מכה בריולה מייתי בגמרל הל לתניל (יבמות לף עו.) **נבי כרות שפכה ניקב פסול** מפני שהוא שותת ונפתח כשר מפני שהוא מוליל וזה פסול מחוזר להכשירו זה למעוטו מלי לגו למעוטו קרום שעלה ממחת מכה בריולה והל ולגי ריולה לל ממעטת בהליל לגל מליונה לזה

ממעטין לה לומר שאין **פיסול חוזר להכשר** תלמוד ה"ה לכל הנקובין שאין סתימת קרוס מועלת להם וכן כתב רש"י ז"ל: **אין לו בדיקה מבחוץ. לפי שהעור החיצון חלוש ואין טיפת דם ניכרת בו:**

לספק דרוסה. כגון הנך דלעיל למיחש להו כלמקמן [לף נג:] דאיכא שתיק ואינהו מקריקרי ואמרינן לקמן [שם] לרוסה שאמרו עריכה בדיקה ואינה לסורייה על שיולייס בשר כנגד החלב וכסיתנין על שיולייתו סיתנין עצמן ולא שינקבו חלת הארס מחליס הסיתנין ומתחלחל ויורד לחללו ובושט אין ניכר החלמיחות חלת בפניס שהעור לבן וה"ה נמי להוה מני למימר דנ"מ לרוסה עצמה להא לרוסה ולחית נמי בדקינן לה בהחלמה כלאמרינן לקמן חלת לחתך לאסמועי לחומסין **לספק דרוסה.** ומקשו הכא כיון לאין לו בדיקה מבחוץ כי בדקינן ליה מבפנים מאי הוי ניחוש שמא **העור החיצון החליס** מחמת החרם וסופו לירד ונקרוב לף עור הפנימי. י"ל לכיון דבני עורות הם אפילו החליס החיצון אין סופו לירד לעור הפנימי דסיתנין דקיס הם אלא דליסה וכי היכי דבסיתנין בעינן שיולייתו סיתנין עצמן ולא סני בהחליס בשר כנגד כלסני בבני מעיס אפילו בהחליס בשר כנגד בני מעיס הכי נמי לא סני בהחליס עור החיצון כיון שבפנימי לא החליס וכי תימא ניחוש שמא לף עור הפנימי החליס מן הצד שהוא לבוק לחיצון ליכא למיחש להכי שמתוך שבקרוס לבן וזך הוא הם החליס כלל ניכר הוא בצד פנימי שלו ולכיכך מ"ל דמלקלאמרינן נפקא מינה לספק דרוסה ולא קאמר לספק נקב שמא מינה לדוקא ספק דרוסה הוא לית ליה בדיקה לפי שהחרם חלוש כמותו ואינו ניכר בו אבל **ניקב אפילו בעור החיצון** הוא ניכר ואין כן לעת רש"י ז"ל שהוא כתב **לנקב מאחו בעור החיצון של ושט לא מינכר** כלל וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"נ מהל' שחיטה והכי נמי מוכחא הסיא עובדא דהוזה בר חוזק לבפ' הזורק (לף כח:) דהוה מסתפק קושיא דמא לאמרינן ליבדקיה וליאחטיה ושט אין לו בדיקה מבחוץ אלמא ושט אין לו בדיקה מבחוץ אפי' בספק נקב וכי תימא ס"ל כי היכי דלאמרי' הכא נפקא מינה לספק דרוסה נימא לספק נקב ים לומר דרבותא קמ"ל אלא מבעיא נקב מאחו אלא מתפסט הרבה שהוא החיצון אלא אפילו חרם של דרוסה שהוא מתפסט ואינו ניכר בו וכ"ש נקב שאינו ניכר וטעמא למילתא שכיון שהוא חלוש לי לפשר לבדקו למילתא העין וכי תימא נבדקנו במחט או במסמר וכלאמרינן לקמן נבי קרוס של מוח לאיכא מאן לכדק במחטא ים לומר שאין עורו של ושט לומה לעורו של קרוס שאפשר שעור הושט מסתבך הוא במחט ולפיכך לי לפשר לבדקו בכך: **ההיא ספק דרוסה וכו'. אם עוף היה בודק הקנה תחלה כלאמרי' בפרק כ' [לף כח:] ושחט הקנה והכשירו ואח"כ בדק בושט ואם בהמה היא** ליכא תקנתא דלילמא במקום לריסה קא שחיט לי נמי אתם נבי נקב הוא דליכא למימר דלמא במקום נקב קא שחיט אבל הכא אפילו **אם בהמה היא אית בה תקנתא דבשלמא נבי נקב ניכא למימר דלמא במקום נקב קא שחיט אבל נבי לרוסה כיון דמקלפי מחלים אפילו שחט בו יש היכר במסהו:** [לף מנ:] **קורטי דמא.**

בושט אינו קרום. ואמר רבה ושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה (דף מג:) לספק דרוסה דכיון דדם אדום הוא ווושט מבחוץ נמי אדום הוא לא מינכר הילכך בעי בדיקה מבפנים שהוא לבן: ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה קא בדיק לה מאבראי אמר ליה אביי והא מר הוא דאמר ושט אין לו בדיקה מבחוץ (* ד"ת מ"ז אלא מבפנים מפני שהוא אדום) אפכיה ובדקיה ואישתכח עליה תרי קורטי דמא וטרפה. ורבה לחדודי לאביי הוא דבעא. ואם ישב לה קוץ בושט חוששין שמא הבריא פי' דילמא נפק לברא אבל נמצא קוץ בושט אין חוששין מ"ט כל הני עיזי ברייתא קוצי אכלן תורבץ הושט שניקב במשהו טרפה אע"ג דלאו מקום שחיטה הוא הי ניהו תורבץ הושט רב ביבי בר אביי אמר כל שחותכו ועומד במקומו זהו תורבץ הושט כל שחותכו וכווץ זהו ושט עצמו.

שחלחל הסס ונכנס: לחדודי לאביי. כלי שיסלל:

ישב לה קוץ בושט חוששין שמא הבריא. שמע מינה מלמען (יחזקאל כג) וברח לותהן בחרבותם כלומר שאם **נתחב קוץ לתוך הושט** לע"פ שאינו נראה לחוץ חוששין שמא **ניקב** לחוץ ונקב **מאחו בעור חיצון לושט לא מינכר** ולפשר שהרב לנפסי ז"ל פירש מלמען ברח ובנמרת הכי לותה לחמר עולה יפה לה קוץ בושט כלומר שאם נתחב לוץ חוששין שמא הבריח ומקשין עלה מהי שנא מספק לרוסה ומפרקינן קסבר עולה לין חוששין לספק לרוסה

ומקלקלטריכין למימר דקסבר עולה לין חוששין [לספק לרוסה] ואנן קי"ל לחוששין לספק לרוסה ס"מ לליתא לעולה. ומיהו לוקה ע"י קוץ הוא לחייסינן שמא הבריח אבל **ניקב** פנימי ע"י חולי לא חייסינן שמא **ניקב** חיצון לע"כ **ניקב** זה בלא זה לאמרינן לעיל למטמא לפילו פנימי בלא חיצון היכי מסכחת לה ואמרינן בתר הכי יתיב הדוח מרבנן קמיה לרב הונא ויתיב וקאמר נמצאת אתה בא תחיבה הוא לאמר עולה לאבל יפב חייסינן כלומר לוקה נמצאת בלא תחיבה הוא לאמר עולה לאין חוששין לאבל יפב כלומר שנתחב שם חייסינן ואמר רב כהנא לא תניתי ליה יפב אתמר לאבל נמצאת לא אינטריכא ליה לעולה בשלמא לא מ"ט כלהו חיוי בריייתא קוני לאכלן וכתב רש"י ז"ל לעולה בשלמא בו קורטו לם קאמר וכבי הא הוא דשרי הילכך לילון לאו קי"ל כעולה לפילו בשלמא בו קורטו לם לסור וכן לעת הרשב"ם ז"ל והבית ליה מלאמרינן נמצאת אתמר לאבל יפב חייסינן ואמרי' נמי יפב אתמר לאבל נמצאת לא אינטריכא ליה לעולה ובולאי ליפב לומיא דנמצאת ונמצא ולאי בשלמא בו קורטו לם הוא מלאמרינן לאבל ונא לא אינטריכא ליה לעולה לכולהו עיזי בריייתא קוני לאכלן ונא חייסינן להכי לאי חייסינן כלהו בריייתא לסירין ואי לעולה לאסמעינן לם הוא לילמא מסום קורטו לם אינטריכא ליה לעולה לאסמעינן אלא ולאי נמצאת בלא קורטו לם היא ויפב נמי לכותה הילכך לילון לאו קי"ל כעולה ביפב לפילו בלא קורטו לם לסירה ואע"ג דבמחט נמצאת בעובי בית הכוסות לא לסרינן [לקמן לף נ.] על לחיכה קורטו לם ושט אחי שמתוך שחוכלין ומסקין שוטפין ועוברין לם תליר לם העבירו אח לם אבל בבית הכוסות לחוכלין ומסקין מינח נייחי אתם לא חיקא לחמחיים הוא קורטו לם הוה מסתכח ביה אבל בתום' כתבו לכי חייסינן ביפב לוקה כנון שנמצא בו קורטו לם לומיא לחמחט שנמצאת בעובי בית הכוסות ולא נהירא: **תורבץ הושט. מקום לבוקו כלחי: שניקב במשהו טריפה.** שיעור כושט עגמו לענין נקב שנקיבתו במסהו ואע"נ לנלו מקום שחיטה הוא הילכך לם התחיל לשחוט בתורבץ הושט לפילו מסהו ונמרה בושט עגמו שחיטתו פסולה וכי לסיקנא לעיל [לף יט.] לחנריס שלים ושחט שני שליסים שחיטתו כשרה לוקה בקנה הוא לחמרינן הכי מסום לגו מיטרף לגו בדוקא אבל בושט למיטרף במסהו כל שהתחיל לשחוט בו למעלה ממקום שחיטה שחיטתו פסולה והכי מסקינן בהליל בגמרא: **הי ניהו תורבץ הושט.** כלומר שיעור רחוי לשחיטה: **חותכו ועומד במקומו.** שתורבן **הושט רך הוא וכשחותכין אותו לינו וכווץ.** שמתוך שהוא מתקשה **נכפל פי הנקב לגד חלגו ונסתם עוגל פי החלגל:**

כדי שיתפוס בשתי אצבעותיו. כך כתב הרי"ף ז"ל מלשמרינן בגמרא נבי תפיסת יד וכך הם לכרי בעל הלכות ז"ל ולכרינו סתומין שלא ביאר לם שיעור זה לבהמה נסה או לף לקקה וכן נתבאר עוף כמה שיעורו והר"ם במז"ל כתב בפרק ו' מהלכות מחיטה שזה השיעור לבהמה וחיה לכל בעוף הכל לפי גדלו ולפי קטנו והרמ"ם ז"ל כתב שקבלה בידו מלחיו לשיעור לושט לעוף

יום שכט מלמעלה כננגד בקנה: **משפוי**
יום שכט **כובע ולמטה עד כנף הריאה התחתונה.** על הקנה שהוא כנגד כנף הריאה התחתונה כשהבהמה תלויה ברגליה שהיא עליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה כלומר שלא תמשוך צוארה הרבה באונס אלא כשהיא מושכת צוארה כדרכה ותרעה זהו מקום שחיטה. (דף מד.) אמר ר"נ אמר שמואל תורבץ הושט שניטל ברובו מלחי כשר ודוקא דאיפרוק איפרוקי אבל אידלדל אידלדלי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טרפה: ופסוקת הגרגרת: תנא פסוקת הגרגרת ברובה וכמה רובה רב אמר (דף מד:) רוב עביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה. ההוא פסוקת הגרגרת דאתא לקמיה דרב יתיב ובדיק לה ברוב עביה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב למדתנו רבינו ברוב חללה שדרה לקמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה [בשרא] בתליסר [אסתרי] פשיטי והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר שאני הכא דרב נמי לא אסר וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה והכתיב (יחזקאל ד':י"ד) לא בא בפי בשר פגול לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ה"מ מלתא דסברא רבה בר בר חנה אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין * זיכה וחייב טימא וטיהר אסר והתיר כו' כ"ה בגמ' (ג"א) זיכה את החייב חייב את הזכאי טיהר את הטמא טימא את הטהור אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאים ליקח אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח כי הא דרבא שרא טרפה וזבן מינה בשרא אמרה ליה בת רב חסדא אבא לא עבד הכי שרא בוכרא ולא זבן מיניה אמר לה ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא מעליא יונה א"ר זירא מבלעתא וכמה אמר רב אויא פחות משעורתא ועדיף מחטתא ואסיקנא (דף מד.) למעלה דלא חזי לשחיטה בושט עד כמה א"ר נחמן עד כדי תפיסת יד. ופרשי לה רבנן כדי שיתפוס בשני אצבעותיו. למטה עד כמה הוא מקום שחיטה א"ר נחמן אמר רבה בר אבהו עד כדי שישעיר ושט פירוש ישעיר דקאי פרצי פרצי דדמיא לכריסא. ובקנה קי"ל (ריש דף יט.) דמקום שחיטה משפוי כובע ולמטה עד התחתונה (דף מה.) כנפי הריאה התחתונה שהיא העליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה כלומר שלא תמשוך צוארה הרבה באונס אלא כשהיא מושכת צוארה כדרכה ותרעה זהו מקום שחיטה. (דף מד.) אמר ר"נ אמר שמואל תורבץ הושט שניטל ברובו מלחי כשר ודוקא דאיפרוק איפרוקי אבל אידלדל אידלדלי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טרפה: ופסוקת הגרגרת: תנא פסוקת הגרגרת ברובה וכמה רובה רב אמר (דף מד:) רוב עביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה. ההוא פסוקת הגרגרת דאתא לקמיה דרב יתיב ובדיק לה ברוב עביה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב למדתנו רבינו ברוב חללה שדרה לקמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה [בשרא] בתליסר [אסתרי] פשיטי והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר שאני הכא דרב נמי לא אסר וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה והכתיב (יחזקאל ד':י"ד) לא בא בפי בשר פגול לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ה"מ מלתא דסברא רבה בר בר חנה אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין * זיכה וחייב טימא וטיהר אסר והתיר כו' כ"ה בגמ' (ג"א) זיכה את החייב חייב את הזכאי טיהר את הטמא טימא את הטהור אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאים ליקח אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח כי הא דרבא שרא טרפה וזבן מינה בשרא אמרה ליה בת רב חסדא אבא לא עבד הכי שרא בוכרא ולא זבן מיניה אמר לה ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא מעליא כל יומא נמי אומצא מעליא

לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר. כי לתרינן הכי הני מילי במילתא לתלויא בסקול הלעת. ומפרש התם בסנהלרין (דף נ.) לסיכי למי טועה בסקול הלעת כגון לחיפלינהו תרי תנאי או תרי לתורתי ולא לתיתר כמאן הלא לסוגיין לעלמא כחד מינייהו ולזל לחיה ועבד כחיך ומ"ם לחינו רשאי להתיר מפוס לקי"ל לטועה בסקול הלעת קס לינא ולאו לחינו רשאי בלחוד קלתרינן הלא לפי' עבר ועשה כן לא עשה ולא כלום לבל חס טעה בלבר מפנה או לפילו בלבלי הלתורתין רשאי לבר לתיתר: **שאני הכא דרב נמי לא אסרה.** לכי הוה בעי **למבלקיה ברוב עביה לא שבקוה תלמיליו ושלרה לקמיה לרבה: ה"מ מילתא דתליא בסברא.** להתם לכיך לספוקי ליולמא לא הוה שבלה מעלייתא: **הכא רבה אגמריה סמיך. להכי נמיר מרביה לפסוקת הגרגרת ברוב חללה: מילתא דתליא בסברא. כגון [לף נ.] מקיפין ברילה לליכא למימר ליולמא לא מילמו שפיר וכגון למיל [לף מז:] לבשרא ולמיל לכבלא ולמיל למוריקא לליכא מינייהו כשרות וליכא מינייהו טרפות ופעמים שחלס טועה בתלולותיהן: משום חשדא. ללא ליתרו מפוס לשרינ ניהליה מוזיל נביה ונרלה נוטל שכר על הורלתו: רבה בר בר חנה אגמריה סמיך.** ולפ"ם לריכין לטועמא לתמרי לרב נמי לא לסרס לחי לאו הכי לע"נ לנמרס רבה בר בר חנה כל היכא לליכו הוה שמיע ליה לרב בשעת הורלתו לא הוה הלה כיה ללו טועה בסקול הלעת מיקרי וקס לינא ולכי מוכח בסנהלרין: **דן את הדין. על שלה או על טלית בין זה לזה** וכן עליס שהעידו **על שלה או על טלית שהיא של פלוני: כולן רשאין לקנות. לותו חפן: אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור. שלא יתמרו בשביל כך זיכה לזה שיתנהו לו בזול** ומקשו הכא היכי תמרי למילינן כולן רשאין ליקח ותנן ביכמות בפרק כיצד (דף כה.) מת הרנתיו הרנניהו לא יפא לת לשתו כלומר מפוס חשלא יש לומר להתם כיון לחד הוא חייסינן שמא עיניו נתן בה לשל הכא שנים מעידין ולחד לוקח ליכא למיחש לחשלא שאין הני חוטח ולא לו ומ"ם לית בה שלא מפוס הרחק מן הכיעור בלחוד ולן לת הדין נמי לאו בייחוד קלתר ודבה

חצי לינר כלתמרינן בפ' החובל (לף ל:) **לישתרי פלנא לזוזא וקרי ליה שלא מלינה:** [לף מ:] **חכם שטימא אין חבירו רשאי**

בר בר חנה נמי מחריני הוו בהדיה לעזרו ולפסר לרב כהנא ורב חסי הוו בהדיה ומס"ד תמרינן ותיפוק ליה משום חסלא לתלמיד מלינא שרי: **שרא בוברא. כשהיה כהן מכיח בכור לפניו לרחות מומו והיה מתירו לו היה ליזקף ממנו כשר מאותו בכור. בכור נוהג בזמן הזה וכשהוא תם לוינו רלוי לכהן לשוחטו שנמצא שוחט קלקיס בחון: בשומא.** בכור נמכר בחומר ולא במסקל כלתנן בבכורות (לף לא.) כל פסולי המוקדשים נמכרים בחולין ונשקלין כליטרא חון מן הבכור ומן המעשר: **מתקלא מוכח. שהכל רואין שהוא שוקל ליטרא בליטר כמו לאחריס ומקבל המעות מיד: מאי איבא.** במה יכולין לחשלני: **משום אומצא מעליתא. שנוקלין הליטרא ממיטב הכשר: כל יומא נמי. חולקין לי ככור ומוכרין לי מן המיטב: איזהו ת"ח.** למהלרינן (ב"מ לף כנ:) ליה לאסתא בטביעות עינא: **זה הרואה טרפה לעצמו. כשנולל ספק טרפות בבהמתו ונראה בו טעם לאיסור וטעם להיתר ואינו חס עליה ואוסרה: שמש ת"ח. נמרא לתרן טעמי המשנה והמשניות הסותרות זו את זו: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.** וכיון שעל **שלו אינו חומל כ"ש שאינו חומל בשל לאחריס לגנוב ולגזול** ולאחריס פירשו ליזהר ת"ח זה הרואה טרפה לעצמו כלומר שהגיע לכלל כך שיודע לפרש אי זו כשרה ואי זו טרפה וכלי לסמוך על עצמו ואינו צריך להורות לאחריס ומס"ד קאמר לעליו שכתוב לומר יגיע כפיך כי תאכל ר"ל שהגיעה שנע לו בתורה נראה לו שאינו מפסיד ממון על הספק: [לף מה.] **ניקבה כנפה מצטרפים לרובא.** כלומר שאם נקבה הגדרת נקבים נקבים קטנים כמין נקבי הנפה שאין בין נקב לנקב כמלא נקב מצטרפים לרובא לאי ליכא רוב בין הנקבים ומה שביניהם [טרפה לכיון שאין בין נקב לנקב כמלא נקב אין מה שביניהם] מתקייים ורואין אותן כאילו אינו: **נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר.** שכל שיש כאיסר בין הסלא והנקוב רואין אותן כאילו חסר כולו וטרפה כלתנן על כמה תחסר על כאיסר לחיטולקי: **ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא.** לפיעור פסוקת הגדרת בשאין בה חסרון ברובה ומיהו כי אמרי' למה שבין הנקבים הוי כאילו אינו לוקח בהנקבים סמוכים כל כך שאין בין נקב לנקב כמלא נקב אבל כל שיש בו יותר מכפיעור הזה אין מה שביניהם מצטרף אלא הנקבים בלבד הוא שמצטרפין לפפיעור: **ניטלה הימנה רצועה לארכה.** לאיכא חסרון: **מצטרפת לכאיסר.** אי מענלת לה הויא [כאיסר] טרפה: **בעופא מאי.** לנקבי קנה שיש משדרו לי. אמר רב חסדא אי זהו ת"ח זה הרואה טרפה לעצמו. דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושמש תלמידי חכמים ורואה טרפה לעצמו עליו הכתוב אומר (תהילים קכ"ח:ב') יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. (דף מה.) אמר רב יהודה אמר רב ניקבה הגרגרת כנפה כלומר נקבים נקבים קטנים כמו נקבי הנפה שאין בכל אחד מהם כאיסר מצטרפים לרובא ודוקא נקבים שאין בהן חסרון אבל נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר דאמר רב חמא בר גוריא נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא ואם ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר בעופא מאי אמר רב יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דר' אלעזר מקפלו ומניחו ע"פ קנה אם חופה רוב הקנה טרפה ואם לאו כשרה ואם נפחתה * בגמ' איתא נפחתה כדלת אר"נ כדי שיכנס איסר כרחבו כו' (ג"א) הגרגרת כגון שניקבה נקב מפולש שיש בו חסרון אמר רב נחמן אין אומרים אם חופה אלא כדי שיכנס איסר לרחבו. נסדקה לארכה א"ר יוחנן אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשרה וכן הלכתא ואם ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כריאה במשהו: ניקב קרום של מוח קרמא תתאה טרפה עילאה כשרה וסימנך חיתא דמנח ביה מוחא: אמר רבה בר בר חנה א"ר יהושע בן לוי וכנגדו בביצים ניכר פירוש שהתחתון מתפרק מן העליון אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מוח וכל מה שבקדרה נידון כמוח אם ניקב במשהו טרפה התחיל לימשך נידון כחוט השדרה שאם נפסק רובו של עור טרפה ומהיכן הוא מתחיל לימשך אמר רבי יהושע בן לוי כמין שני (דף מה:) פולין הן מונחין על פי הקדרה מן הפולין ולפנים כלפנים מן הפולין ולחוץ כלחוץ כהס חסרון קלי לכבהמה בכאיסר לאבל בעוף שכל היקף הקנה ליכו **כאיסר כמה שיעוריה: מקפלו. חותך למטה מן הנקבים ובצדיהן על שיוכל לקפל הרצועה שהן כה כלפי פי הקנה ומניחו למקום הנקבים על פי הקנה** לס חופה **בין הנקבים והסלס שבין נקב לנקב לת רוב הקנה לע"נ לבנקבים נגדילת ליכא רובא** טרפה **הואיל ויש בהן חסרון** ומיהא מסתע שלפי' מה שיש בין נקב לנקב הרי הוא כאילו אינו ומסלים לשיעור טרפה כלהתיבנא לאי לא הוה ליה למימר מסער החסרון של נקבים לס הוא כלי רוב הקנה ומלא קלמר הלי ליענא ולמר לס חופה רוב הקנה מסתע ולאי למה לבין הנקבים ומה שביניהם קלמר ולא שני לן ענף מבהמה לגל שזה שיעורו בחופה רוב הקנה וזה שיעורו בכאיסר לאבל בשניהם ולאי מנטרף מה שבין הנקבים: **נפחתה אמר רב נחמן כדי שיכנס איסר לרחבו.** פי' רס"י ז"ל **נפחתה כמין ללת ולא ניטל הפחת לגל תלוי ועומד זקוף סס כעין ללת במזוזתו.** כלי שיכנס לאיסר לרחבו **ושיעור גדול הוא זה מאיסר להכא בעי נכנס ויוצא מסוס לאין חסרון כאן והללת סותס הנקב** ולבבי הרב לגלפסי ז"ל בכאן בהלכות סתומין הרבה ולא נתברר והרמב"ס ז"ל כתב כלבריו בפ"נ מהל' שחיטה וכבר הסכימו הראב"ד ז"ל: **נסדקה לארכה. וקילא מכולהו להיכא לנפסק לרוחבה ברובה מתוך שהריאה מוסכת למטה והעולה מוסך למעלה ניתק והולך לנמרי ולא הלר חליס [לאבל לאחרה כל מה שהעולה נמשך הסלק נסגר והולך הלכך הלר חליס]: ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כריאה. בנקב מסהו ולא ברוב נגרנית שכל שהוא למטה ממקום שחיטה ניתן כריאה** בנקב מסהו: [לף מו.] **קרמא תתאה. הקרוב הרך שהמוח מונח בתוכו: חיתא. שק כמו** (ב"ק לף ט.) **חיתא לקיטרין: דמנח ביה מוחא. שהמוח מונח שס: כנגדו בביצים ניכר. בביצי זכר תתה יכול להכיר שגס הס יש להס כ' קרומים לבל הכים. החלל החיצון והחלל שהביניים מונחים בו ומתוך שהקרוס התחתון של מוח לק מלל ואינו ניכר לנמרי ונראה כמוח עצמו הוא נותן לו סימן בביצים** ומלבבי הרב לגלפסי ז"ל נראה לפע"נ לגל אינקב לגל תתלה בלחוד טרפה וכן הס לבבי הר"ס בפ"ז ז"ל מהלכות שחיטה לבל בחילוקי הרמב"ן ז"ל כתוב שלבבי הרב לגלפסי ז"ל לת מיטרפא על לסינקבי תרוייהו ואינו נראה כן מיהו יש נוסחאות בגמרא לנרסינן על לסינקב קרמא תתלה ולפי גירסא זו הדבר ברור לגל מיטרפא על

למינקטי תרוייהו: **כל מה שבקדרה. כגונגולת על שלח התחיל לנתח מן הקדירה ליעשות חוט שהרי חוט השדרה מן המוח הוא כח: נידון במוח. כנקב משהו: לימשך. לנתח מן הקדירה לנד החוט: על פי הקדרה. במקום חבור העיהר והגונגולת: ופולין עצמן. מוח שבגגל הפולין: בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן.** חלל גדול חלל שלמעלה חלל קטן הרבה חלגיס קטניס יש לו **סביב: חלב שעל גבי דופני הריאה.** סמפון הוא שמכוסה כולו בשומן על שהיו נדחס ויורד **בין ערונות הריאה ולבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב** וקרי ליה חלב משום שכל שומן מיקרי חלב **בין טמח בין טהור ושומן היינו שלא לשון חכמים כגון גבי שתי חתיכות שחת של חלב ושחת של שומן על כרחיה קרי ליה שומן משום לגבי חלב תנייה: תלתא קני הוו. לשחר שהקנה נכנס לשחוז מתפצל** לג': **חד פריש לליבא.** משמע לשמיטר פלוג לשרכה [בריה לרב יצחק] ומפרש קנה הלב **לפלגי ביה רב ושמואל** להיינו חלב שע"ג לפנות הריאה ואיהו ס"ל לקנה הוא לנפיק מנרנרת ופריש לגיבא: **וחד פריש לריאה. ומתחלק לתוכה ויש מן הסימפונות: דריאה כריאה.** בנקב משהו: **דכבדא ככבדא.** ללא מיטרפא שלא על שלא יפתייר ממנו כזית: **דליבא פליגי. רב ושמואל** וכתב רש"י ז"ל לכלישנא **קמא מסתברא להא קס ליה דכי יוחנן כוותיה לשמר לעיל ניקב הקנה למטה מן החזה נילון בריאה** ואין זו ראיה לדילמא ר' יוחנן קולא שמתחיל להתפצל לחיידי לכל"ע נילון במשהו לפיכך נראין לברי הרב שלפני ז"ל שפסק כחומרי לתרי ליתני: **הורה רבי. שבח מעשה לילו והורה להחמיר ולא שמך על לבריו: רוב עורו. שם נפסק רוב היקף העור סביב לע"פ שמוח לא נפסק כלום טרפה** ואם רוב עורו קיים והמוח נפסק כשרה שמוח לא מעלה ולא מוריד: **הומרך ונתמסמס. לחוט השדרה קלי: המרכה לשון מורך נתרכך ונעשה המוח כתוך הקרום כמיס ונשפך מרחשו לסופו ומסופו לרחשו ואם היו נוקבין לוחו היה יוצא דרך הנקב: אינו יכול לעמוד מפני שהוא עלול לחבל לא כל כך שיהא נשפך כקיתון של מים שבל כשאוחזים לוחו ומניח קנתו למעלה מילו הוא נכפף ונופל.** ולגיבעיא לן בגמרא לוינו יכול לעמוד מפני כבדו מהו. כלומר שמתוך שהוא עב וכבד לוינו יכול לעמוד **לחבל לא נתרכך מוחו מכפניס מהו כלומר חולי הוא זה שמכבידו או לא** וסלקא בתיקו ולחומרא **וכל הני המרכה והמסמסה בכללן נפסק החוט לקיים להו לרבנן שמתוך לקות זה עתיד לינקב וליפסק לי נמי לין פיסוק גדול מזה ולע"ג לחמרן מוח זה לא מעלה ולא מוריד ה"מ בגפרד לחבל בהמרכה** והמסמסה הפסק הוא והני פסולי להמרכה והמסמסה הוא לדין נמי למוח הרלשם ושכי מוכח בגמרא בהדיא: **עד היכן חוט השדרה. על היכן כחו של חוט להיות הבהמה טרפה בפסיקתו. החוט יוצא מן המוח והולך על פני כל השדרה והלליה על סוף הזנב.** על דין הפרשות. על מקום שהוא מתפרש **ומתפצל לפעולים כנגד הירכיים הוא מתחיל ליפצל ויוצא רשם לחת לירך זו ולחת לזו והלמעלה לזנב ולמטה מלותן פיצולין כנגד שתי לנבעות הוא חוזר ומתפצל עול וכן בהרבה מקומות על סופו ולא נפסק מן המוח ועל דין הפרשות הללו כל מקום שנפסק שם רובו טרפה ולא למטה מדין הפרשות נפסק כבר תשם כחו והירכיים מעמידין לת שדרתה ולוינה מתה בכך.** והפרשות עשויות כעורה הזו: **עד פרשה שניה.** כל מקום שיפסק על סוף פרשה שניה טרפה. ומוכח בגמרא לחוטין שבפרשות הללו עשין של רשעוה ושניה מספקא לן. ומספקא ניהון כחוט השדרה וכן פי פרשה שלישית: **בעינן דאישתייר כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה. להיינו במקום תלייתה כשהיא מעורה ולבוקה תחת הכליות** וכתב הרשב"ם ז"ל לשיעור זה לפילו בשור גדול לבל בעוף הכל לפי גדלו וקטנו ובגמרא לידעית לן בהאי זית מתלקטו מהו כלומר שלוינו **במקום לחל ללח חני זית כלן וחני זית כלן: כרצועה מהו.** מרולל מהו. כלומר מרוקע ולא לופפיטו ובכולהו נקיטינן לחומרא: **דאגלידא כאהינא סומקא.** שנקלף העור העליון ונשאר **הקרום התחתון והנה היא כתמרה לחלומה: דאושא.**

ופולין עצמן איני יודע ומסתברא דפולין כלפנים: ניקב הלב לבית חללו. בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן טרפה: קנה הלב רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו הי נינהו קנה הלב * בס"י ליתא (* בגמ' איתא אמר רבה בר יצחק חלב שע"ג דופני הריאה אמר רב) חלב שעל גבי דופני הריאה. אמר * בס"י איתא אמימר משמי' דרב נחמן וכ"ה בגמ' רבא בריה דרב יצחק אמר רב תלתא קני הוו חד פריש לריאה וחד פריש ללידא וחד פריש לכבדא. דריאה כריאה דכבדא ככבדא דליבא פליגי. מר בר רב חייא מתני איפכא דריאה ככבדא דכבדא כריאה וכיון דלא אתמר הלכתא בהדיא נקיטינן לחומרא וכולהו במשהו ואע"ג דאמר שמואל אי הכי אמר אבא לא ידע בטרפות כלום הלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי: נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. תנו רבנן חוט השדרה שנפסק ברובו דברי רבי רבי יעקב אומר אפילו ניקב. הורה רבי כר' יעקב אמר רב הונא אין הלכה כרבי יעקב אלא עד שיפסק ברובו וכמה רובו רב אמר רוב עורו אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד וכן הלכתא ואם הומרך או נתמסמס פסול פירוש הומרך שנשפך כקיתון. נתמסמס שנמס כדונג מפני האש וכשמעמידו אין יכול לעמוד אבל נתמזמז שהוא מתנדנד כשר. עד היכן חוט השדרה אמר רב יהודה * אר"י אמר שמואל כ"ה בגמ' אמר רב עד בין הפרשות עד בין פרשה שניה אבל שלישית (דף מו.) כשרה בעופא ר' ינאי אמר עד בין אגפים ור' שמעון בן לקיש אמר למטה מן האגפים. ניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום אוקימנא כרבי שמעון [ברבי] ולאו הכין הלכתא אלא בעינן דנשתייר כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה והוא מקום שהיא תלויה בו ואם נידלדלה הכבד ומעורה בטרפשין כשרה דהא איכא כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה: הריאה שניקבה או שחסרה: רב ושמואל ורב אסי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה וסוגיין דאי אנקיב עילאה ולא אנקיב תתאה תתאה מגין מדרבה דאמר רבה האי ריאה דאגלידא (דף מו:) כאהינא סומקא כשרה. אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה עילאה מגין מדרב יוסף דאמר רב יוסף האי ריאה דאושא אי ידעינן היכא אושא מותבינן עלה גדפא או גילא או רוקא אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה ואי לא ידעינן מהיכא אושא בדקינן לה במיא דפשורי בחמימי חמימי לא משום דמיכווצא קרירי קרירי לא משום

כשנופחין לותה משמעת קול כחילו רוח יוצא ממנה: [קף מו:] **מותבינן עלה גדפא או גילא או רוקא. מוסיכין על לותו מקוס נלפא כנף שקורין פלומ"ה: גילא.** קס: **אי מבצבצא. ההוא דיקא מחמת הנפיחה כילוע שים שם נקב שהרוח יוצא ממנו** ועדפה מקום ריאה שניקבה: **ואי לא ידעינן מהיכא אושא. לפעמים שאין יכול להכחין לשמיעת האוזן מהיכן קול זה נשמע: בדקינן לה במיא דפשורי.** מניחין הריאה כולה במים פושרין ונופחין לותה **שכל מקום שיהא בה נקב יבצבצו המים: דכווצי לה. והנקב נשתם ואין זו כליקה: מטרשי לה. מקשין לותה כאבן ואם אין שם נקב בקרוס העליון ויש נקב בתחתון מתקרע העליון מחמת שהוא קנוס ומיס קריס מותחין** לותו. ואחרים פירשו למטרפי לה שמקשין לותה וסותמין הנקב: **אלא בדקינן בפושרין.** ונופחין לותה לי מבצבץ כלומר שמתנענעין המים מחמתה טרפה ואי לא כשרה להאי לוקא **מפני שניקב קרוס התחתון והרוח** בין שתי הקרומות: **והיכא** לניקביה תרוייהו זה שלא כנגד זה ים מי שכתב לכנפיה שני לה ואי מפקא זיקא טריפה ואי לא כשרה: **גופא אמר רבא האי ריאה דאיגלידא וכו'.** אע"נ שלא מחלקו בה מילי לייתי לבעי לאיתויי הנך כולהו הלר לייתי נמי הא: **וכתב** הרב בעל הלכות ז"ל והוא **שלא מפקא זיקא** מפמע לסבירא ליה לקריכה בזיקה לכיון לעילאה לינליל לוכל למיחש לתקלה: **ואמר רבא ריאה שהאדימה וכו' מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים קטנים. כגון צפרדעים והלומה להם שעורן רך חון משמע שרצים שעורן קשה לינו חייב עליהן בשעת על שתצא מהם טיפת דם אע"פ שנצרר הדם והחלים עור מבחון אין זה לוקה שמתוך שעורן רך הוא ממהר להחלים והכא נמי לחלאי חשבת ליה** לוקה: **וכי תימא הא לשמונה שרצים מדמינן לה.** לתנוין בהו בפרק שמונה שרצים (קף קז:) נצרר הדם **ונאסף במקום לחל להיותו החלים העור מבחון אע"פ שלא יצא הדם וקרי ליה חבורה שאינה חוזרת לכיון שהחלים העור מבחון בילוע שנקרע העור מבפנים ופופו לינקב ונצתת והכא נמי להאי קרוס לריאה חשבת ליה כעור נמור והכי מפרש לה התם לכתנך לחית לה עור חציב לה חבלה וכהנך לנית לה לא חציב חבלה להך נריעת דם: אלא לא שנא. לכין כולה בין מקצתה כשרה** וכן כתב רש"י ז"ל **וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה: ואשכחינן** מ"ל **לכין בכולה בין מקצתה** טרפה לכרי ר"ת ז"ל דס והוא עלמו פסק בלומה לכשרה כלרבי נתן ולפיכך לתר רבינו לפרים לשני לומה מהלחיה להלחיה משמע שהיא לומה ביותר **מחמת מכה שים בלופן הריאה** לבל ללומה משמע מעלמה ולפוס שקלא ועריא לסוגיין לא משמע הכי לכיון למעיקרא מהלרינן להיתרא לתלרין מלי שנא מקצתה להלרע בריא כולה דמטרשי לה אלא בדקינן לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה. גופא אמר רבא האי ריאה דאגלידא כאהינא סומקא כשרה ואמר רבא ריאה שהאדימה מקצתה כשרה האדימה כולה טרפה א"ל רבינא מאי שנא מקצתה דהדרא בריא כולה נמי הדרא בריא מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים עד שיצא מהן דם וכי תימא האי לשמנה שרצים מדמינן לה דתניא נצרר הדם אע"פ שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי אלא לא שנא כלומר בין כולה בין מקצתה כשרה. ואשכחינן מאן דאמר בין כולה בין מקצתה טרפה ואנן לא סבידא לן הכי דהא אמרינן לקמן (דף מז:) אדומה כשרה מדרבי נתן. (דף מו:) ואמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טריפה ועד כמה אמר רב פפי משמיה דרבא כדי שתפרך בצפורן אבל אינה נפרכת בצפורן כשרה משום דהדרא בריא. ואמר רבא האי ריאה דקיימא גילדי גילדי אוכמי אוכמי חזותא חזותא כשרה משום דהדרא בריא איכא מאן דפריש גלדי גלדי דדמו למצורע אוכמי אוכמי דדמו לכוחלא חזותא חזותא גווני דמתכשרא בהו ריאה כגון ירוקה ככרתי או אדום: אמר אמימר משמיה דרבא אין מקיפין בבועי פירוש היכא דאיכא ריאה דאית בה תרתי בועי חדא נקובה וחדא לא נקובה ולא ידעינן אי מקמי שחיטה אינקוב אי בתר שחיטה אינקוב לא אמרינן נינקבה להא אחריתי ונחזי אי דמי ניקבא דהאי לניקבא דהאי אלא כיון נמי דהדרא בריא וקאמר נמי לעשמנה שרצים ליכא למיוויש לאי הכי לפילו מקנתה נמי וכתב הכי נמי לסיקונא אלא [ל"ם] משמע ל"ש וכשרה קאמר: **ריאה שיבשה מקצתה וכו'.** כלי שתפרך בעפורן. שנתיבשה כ"כ שהיא נפרכת בעפורן: **משום דהדרא בריא.** כיון אלא על לוירא וכתב בעל הלכות ז"ל לכבד שיבש כולו ונפרך בעפורן טרפה ומסתברא כותיה לכיון שיבש הוא ליה כניטל לנמרי ולא נשתייר ממנו כלום לטרפה ועוד כתב ז"ל להיכא לעביל כבבל חזינן לריאה לילה לי חורלא כפי נופנא טרפה ולי סומקא בריא וכשרה ולין עיקר לכבריס הללו בנמרא: **האי ריאה דקיימא גלדי גלדי.** קליפות:

דדמיא לכוחלא. מלמון הרב אלפסי ז"ל הוא לס"ל לכי מסערין בחזותא חזותא כלומר שים בה **נוונין הרבה לווקא בהנך נוונין למתכשרא בהו** ריאה כלאמרינן לקמן ולפיכך פירש לכי מכשרינן בלומי לוכמי לוקא ללמי לכוחלא לאמרינן לקמן בכוחלא כשרה לאפוקי כליותא לאמרינן לקמן לטרפה וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה לכי מכשרין חזותא לוקא בנווני למתכשרא בהו ריאה וכן פרש"י ז"ל וקמ"ל שאע"פ שים בה מרלות הללו כיון שאין בלחד מהן מרלה פסול אין תולין בלקותא וכשרה אבל הרלבד"ל ז"ל כתב בהסנות לכמרלות הפסולים עסקינן ואע"ג כשרה לפי שאין מרלה פסול פוסל אלא בכולה אבל במקצתה לא והבית ריאה מלאמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טרפה ואם אינה אבל הלבריס שפוסלין בריאה לפילו במקצתה פוסלין למה ליה לפרושי מקצתה נבי יבשה אלא ולאי משום לבשאר מרלות בעינן כולה לינטריך למימר נבי יבשה לאפי' מקצתה פסולה ולא מיאוור לולאי מרלות הפוסלות בריאה מחמת נקב הוא לפסולי כלומר שאתילין הן לינקב הילכך כי היכי לנקב במשהו ס"נ מרלות הפוסלות במשהו והכי משמע ולאי אלא שנא בין כולה למקצתה מלאמרינן נבי הלילה מאי שנא מקצתה להדרא בריא כולה נמי הדרא בריא והא לאינטריך למימר נבי יבשה מקצתה משום לכולה לא בעי יובש לבעמקה בלאוד טרפה להיינו חרוצי לאמרינן לקמן בפירקין והרא"ש ז"ל פי' לבמרלות הפוסלות עסקינן ואפ"ה כשרה לפי שאין פוסלות אלא כשהסיניו הוא בעור מחמתו ולא מחמת המוגלא שבתוכו לבל הכא הלי שנוי מרלה לא מחמת העור הוא אלא מחמת המוגלא שהיא בתני נילני להיינו ממחים מתחתה העור מלמעלה ומ"ש כשרה: **אין מקיפין בבועי.** אע"נ לאמרינן **לקמן [קף נ.] מקיפין בריאה ה"מ ריאה לבל כיון שנעשית בה בועה אין מרלה ניכר בה שעשוי להסתנות כל שעה ומתוך מרלה אחר היה לו ונסתנה: מקיפין.** (בריאה) **למן מקרבין זה לזה כמו אין מקיפין שתי חביות בתמ' ביצה** (קף לב:) וכתב רש"י ז"ל לכי לאמרינן אין מקיפין ואסרין לה בלאינקיבא

היכא דלא ממשמש ילא לטובחא ומכלל דבריו להיכא דממשמש ילא לטובחא תליגן בטובחא ולחבר שחיטה ולמלט מלבריו לחע"נ לחיכא ריעותא כה"נ בריאה לחיכא למימר מחמת בועה חינקיב ומחייס תלי' בטובחא ולקולא: **כתב** בה"נ היא בועה דקיימא בספולי לריאה לו על לונא לי מהלך ליה בישרא הלרנא לבועה לחפולי מפסו בעלמא כשרה ולו לא חסרה היא וטרפה. וכתב הרב בעל התוספות ז"ל ולבר תימה הוא ונם אין לחסור מטעם לנרלה כאתי בועות להא מכשירינן היכא דבפני מ"מ טוב ליזהר לפי שכל לבריהם לבדי קבלה והרב בעל העטור ז"ל כתב זה ממנהן בכל ארן ושכנו להתיר ואין לנו להוסיף על הטורפות: **הני תרתי אוני דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא. לשכטורי לוקלי סירכא זו מחמת נקב היא בחה שמתוך שבריאה שוחבת כל מיני מפקה המפקה נעשה עב בתוכה ויוצא מעט מעט לרך הנקב ונקפא ונעשה קרום ולע"פ שהוא סותם הנקב ואין מוציא רוח הא** קי"ל [לף מח.] **לקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום שסופו ליסתר: שלא כסדרן. כגון כ' החיצונות נלכקו בסירכא ממעל לחמצעית או מתחתיה: היינו רביתייהו.** וזו **מניחה על** זו **והלרל בריא שמתוך שחוכבות זו על** זו אין מתפרקות **והקרום הולך וחזק לכל כשהן שלא כסדרן** זו **הולכת לכאן** וזו **הולכת לכאן והקרום מתפרק ונסתר** כך פרש"י ז"ל פירוש לפירושו לכסדרן היינו טעמא לכסדרה מסום לכיון להיינו רביתייהו חברתה מניחה עליה ולא מתפרקת ולא מחמת הקרום בלבד הוא שכסדרה לע"כ ה"ל קרום שעלה מחמת מכה בריאה ואינו קרום שלא מסום ללמיל לריאה שניקבה ודופן סותמתה לכסדרה [ודוקא סמיכין ולא סריכין] והכא נמי החונה סותמתה. ולפי שיטה זו של רש"י ז"ל שהוא לומר שאין סירכא בלא נקב ולחי לחסור סירכא תלויה בכל מקום שהיא וכן לחי לחסור לפי' כסדרן כל שסדרכה הולכת מנה לנב או מחתוך לנב או מחתוך לתוך חסר סירכא יועלת בשיפולי לחונה ונסדרכה במקום מנולה ממנה טריפה לפי שאפשר שכחותו מקום מנולה הוא הנקב וחין החונה סותמת אם וסירכא לא סתמה לה"ל קרום שעלה מחמת מכה בריאה. ולכיכא למילק ל"כ לכשיש נקב בריאה אפשר לה להלרל ובריא והלרל ומתכסדרה בסירכא בחבריתה מחתוך לתחתך ל"כ לפילו כי ליתא לסדרכא כלל ולית בה נקב היכי מתסדרא לעולם והא לתמרינן **לקמן [לף נל.]** לבי מנשיא מחו בכולילתא וקטלי ומחו בנילנל לנשיא ומקשינן עלה כיון לחזינן לסייתי בסכי לחתי לא חסבי בטרפות ומתרצינן נמירי לחי מבלרי לה שמי חייא כלומר שאם חובשין סמים בתוכה מתרפאת ואע"נ להסתא ליתנהו להנהו סמים מ"מ מכה זו אין בה כלי להמית כיון שהיתה יכולה לעלות לרוכה הכא נמי כיון שאותו נקב יכול לבא ליכי היתה בסירכא לפילו אין סם סירכא יוצא בין שהיא טריפה לטריפה לא הויא אלא היכא שאי אפשר שהא לה תקנה וכלתמרינן בפרק בהמה המקשה (לף סח:) נבי בשר שינא חון למחיצתו לכתיב ובשר בשדה טרפה ותמרינן כטרפה מה טרפה כיון שאטרפה אין לה תקנה אף בשר כיון שינא חון למחיצתו שוב אין לו תקנה י"ל אין הכי נמי לכל שאפשר להיות לו תקנה אינה טרפה וכל שאטרפה אין לה היתר אלא שאין כל הנקבים שוים ים נקב שאין רוחי שתעלה בו סירכא ויש נקב שהוא רוחי שתעלה בו סירכא בכסדרן וכל שהוא כן כיון שיש לה תקנה לא אטרפה מעולם ואילו היינו בקיאין בכך לפילו קולם שתעלה בו סירכא היינו מתירין לוחה אלא מפני שאין יולעין שם רוחי שתעלה בו סירכא שם לאו אומר אין מוסרין כל נקב מחמת הספק אבל בשעלתה בו סירכא הוברר הדבר שלא נטרפה מעולם זו היא שיטת רש"י ז"ל שהוא סובר שאיסור של סרכות מפני שכבר ניקבה הריאה אבל לחריס כתבו שטעם איסור הסירכות מפני שהן עתידות להתפרק ולינקב עור הריאה וכל שעתיד לינקב כנקוב דמי והיינו טעמא למפלנינן בין כסדרן לשלא כסדרן דשלא **כסדרן כיון דהיינו רביתייהו לא** כסדרן עשויות להתפרק **אבל כסדרן** מפרקי ולפי זה היה לפסר להתיר סירכא בכסדרן לפילו מחתוך לנב או לנב אי נמי מחתוך לספולי וכן לפי שיטה זו סירכא תלויה מותרת היא שהרי אינה עשויה להתפרק אלא שהרשונים כתבו שרירה בדיקה. וטעמא למילתא שאע"פ שאיי איסור **סירכא מחמת נקב** שיש בה כבר לפילו הכי כיון לחיכא סירכא לחיתיליה בה ריעותא ומוסתין לנקב וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפי"ל מהלכות שחיטה שיש מקומות שאוסרים סירכא תלויה ודבר זה נורם להפסיד ממון של ישרלל ואיסור נדול יש בחי שעושה כן ולא נהנו כן בספרד ולא נשמע בנרפת ובמערב אלא בודקין אותה אם היא שלימה מן הנקב וכשרה ע"כ. והמנהג פשוט להתירה בלא בדיקה וכך נרלה לי שכיון שאע פ שמכין להתיר סירכא תלויה על לברי האומרין שאיסור הסירכא מפני שהיא עתידה להתפרק כיון שכן כשם שאנו מתירין כשלרן בלא בדיקה שהטעם לפי שיטה זו מפני שהיא עשויה להתפרק כך רלוי להתיר סירכא תלויה בלא בדיקה. ויש כאן לרך לחברת לרלב"ל ז"ל שהוא אומר לסירכא שלא כסדרן כגון במקום רביעתא ולפי שהוא נקב הוא ואע"פ שהיא עולה בנפיחה **אומרין קרום עלה** על אותו נקב אבל כשהסירכא במקום רביעתא תלוין שמפני לוחץ רביעתה עליו נעשית הסירכא ולא מקום נקב ולפי שיטה זו אומר לאונא **הסרוכה לנופן לפילו לנרמא כשרה** שהסירכא זו לא מחמת נקב נעשית אלא מפני לוחץ רביעתה. ולשאומרין **לקמן [לף מח.]** הוא לסביך בבשרא דמסתע בבשרא ולא בנרמא לוקא בריאה שניקבה ולפי שבעינן שתיקה חזקה להיינו סביך בבשרא אבל זו לא ניקבה. ולענין כסדרן ושלא כסדרן יש מי שאומר לכי מכשרינן כסדרן ה"מ בבדיקה אבל בלא בדיקה חסורה ואייל לה מלאומרין שלא כסדרן לית להו בדיקותא מסתע הא כסדרן לית להו בדיקותא אבל בדיקה מיהא צריכה אבל רבינו האי נאון ז"ל כתב לכסדרן לא בעיא בדיקה כלל וכן המנהג ולישנא נמי לאומרין אבל כסדרן היינו רביתייהו מסתע לכיון לאורחייהו הכי לא בעי בדיקה כלל והאי לנקטו בשלא כסדרן לית להו בדיקותא ולאו למימר לכסדרן בעי בדיקה אלא ליפנה לוקא נקט לאי הוה אומר אלא כסדרן טריפה הוה מסתע לאיסור הסירכות מחמת עלמן הוא והא ליתא אלא או מחמת שיש בה נקב עכשיו או מחמת שסופו לינקב מסוס הכי נקט ליפנה לישנא בדיקותא ולכיכא מ"ל לכי אומר רבא לשלא כסדרן לית להו בדיקותא לוקא שאין סרוכות אלא בסירכא אבל סמוכות לנמרי לפילו בשלא כסדרן מיפרקי ויש מי שכתב בהפך שלא הכשירו כסדרן אלא לנמרי אבל בסרוכות לפילו כסדרן מפרקי וטריפה ולא כלברי זה ולא כלברי זה אלא אין סרוכה מעט אין סמוכה כולה כסדרן כשרה אלא כסדרן טרפה וכתב רש"י ז"ל לשלא כסדרן היינו מרלשונה לשלישית ואם בלוקא כתב הרב ז"ל לא מצאתי תרתי חוני אלא כסדרן אלא בשתיעה לכיכא תלתא אבל בשתיעה לכיכא אלא תרתי חוני בכל ענין כשרה אבל הרב הנשיא אלנרנילוני כתב לפילו בתרתי לסמיכי להדדי מצאתי לה אלא כסדרן כגון שהסירכא מנב לנב או מחתוך לנב וכשלרן מיקרי כגון שהן הסירכא אלא במקום חבור שתי החונות להיינו מחתוך לחתוך וכן כתבו הנאונים ז"ל וחחריס מוסיפין עוד לומר אלא אם כן הסירכא יפרה בסירכא אבל אם הוכלת בלכסון מרלשה של חונה לשופה של חונה אלא בסירכא אחת לפילו מחתוך לחתוך לסמוכה לה טרפה לכל שהיא כן סופה להתפרק וזו היא חומרא יתירה והמנהג בזה להתיר

דאשתכח חדא דניקבה טרפה: ואמר רבא הני תרתי אוני * בס"י איתא דסריכן וכ"ה בגמ' דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא אלא טרפה והני מילי שלא כסדרן

לאבל מנהג לנגב וכן מחתוך לנגב ומשיפולי החונות לשיפולי וכן מחתוך לשיפולי רלוי לשמור כמו שכתבנו טעמו של דבר למעלה לפי שיטת רש"י ז"ל. ולענין הסמוכה לשומת שחלה בכסלרן להיינו מחתוך למחתוך כתב רש"י ז"ל שיש מי שאומר לפי שלא מצינו שהתיר רבא בכסלרן אלא בחוני היכא דליכא בחוני שהן עומדות למיתר לזקוק בחוני ואמר במיצר החזק כלשמרינן לקמן מקום רביעית היינו מקום חתוכת לחוני התם ארי מקום הלך מפרקי לאבל מחומת לחונה לו לאבל הוא ז"ל כתב בשם רבו לכאורה שנם **יום של** לחומת חונה שמה וכללו לכרי רבא הוא ורת"ס ז"ל מן האומרין לזוקקי אין בכלל לכרי רבא **לחומת לה** מקריא חונה הלך ריחיה שמה שהם לחומות בכלל החונות היכי לחמרינן בסמוך חמשה חוני אית לה לריחיה שבעה הוו ולעפ"כ יש לומן כלכרי רש"י ז"ל לאע"נ לחומי אין בכלל לכרי רבא מקום לחומת לה מקריא חונה לפ"ה ליכא למימר לה"ה לחומת ורבא רבותא קמ"ל לאפוי חוני דקיימי במיצר החזק וליכא למימר כיון דלבוחקא קיימי לו מפרקי לפ"ה הלא כסלרן טרפה וכ"ש לחומי שהן עומדות בריוח **לאבל כסלרן כשרה לחיינו רביתייהו** ועיקר חילוקים לרבא לשמועינן לישנא בתרא ולמר ליה והכי לייק ליענא לפתח ולמר ליה להו בזיקוקין ומ"ש נקטה בתוני לרבותיה לאבל אין ה"נ למחונה לחומי נמי כסלרן היינו רביתייהו וכ"כ הרב הנשיא לאלברנלוני ז"ל שהנחונים התירו לכך זה בכנופיא: [קף מז.] **ואמר רבא הני תרתי בועי דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא.** פירש"י ז"ל לקיש **ליה לרבה שאין סמוכות הלא מחמת נקב שהיה בריאה והעלה הנקב את הבועות הללו סביבו** והר"ם במז"ל כתב כפ"ז מהל' שחיטה שהטעם מפני שהאבר קרוב הרבה שיש נקבים ביניהם ואין להם דרך בזיקה ואף זו אינו מחוור שהרי לפעמי שנקב שתי הבועות זו מכאן וזו מכאן על שתיהן כל הלילה שבפנים ואח"כ נראה אם יש ביניהם נקב לפיכך נראה בלבדי מי שפירש לכיון לסמוכות זו לזו מתוך שכל אחת לוחקת את חברתה סופו של עור הריאה ליעקב והרי היא כאילו ניקב מעצמו: **חדא דמתחזיא כתרתי. ואם אחת היא ונראה כעין סלק בחמצעית** ונראית כשתים: **ובזעינן לה.** בלחץ מעיניה: **תלתא מימינא.** מימין [הריאה] ותרתי משמאלא. **והוה לימין הטבח כשהיה תלויה ברגליה וכני מעיה כלפי הטבח: אי יתיר טרפה.** לסכירא ליה לרבא לכנטול למי: **ולית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת. לאבל בחסיר וחליף היולכתא כוותיה לליכא לפלוג עליה: וה"מ דיתרת כשרה מקמה.** כלומר מנוקי ליה לקיימי בלרבא לחוני לסכי לחמרינן בנמ': **אבל מגבה אפי' כטרפא דאסא טרפה.** וכתב הר"ם במז"ל בי"ח מהל' שחיטה לזוקק כטרפא לאסא טרפה לאבל פחות מסיעור זה הוא טרפה וכן דעת הרמב"ן ז"ל הביא ראיה מהגרסינן בפרק מי שמת (לף קמו.) לחר רבא לוזקי ליה לאבל פחות מלילה לא לקדמי פסיעה לפילו ליה לאבל פחות מלילה ה"ל לפילו פחות מלילה ה"ל לקדמי פסיעה לפילו ליה לאבל אין ה"נ למחונה לחומי נמי כסלרן היינו רביתייהו וכ"כ הרב הנשיא לאלברנלוני ז"ל שהנחונים התירו לכך זה בכנופיא: [קף מז.] **ואמר רבא הני תרתי בועי דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא.** פירש"י ז"ל לקיש **ליה לרבה שאין סמוכות הלא מחמת נקב שהיה בריאה והעלה הנקב את הבועות הללו סביבו** והר"ם במז"ל כתב כפ"ז מהל' שחיטה שהטעם מפני שהאבר קרוב הרבה שיש נקבים ביניהם ואין להם דרך בזיקה ואף זו אינו מחוור שהרי לפעמי שנקב שתי הבועות זו מכאן וזו מכאן על שתיהן כל הלילה שבפנים ואח"כ נראה אם יש ביניהם נקב לפיכך נראה בלבדי מי שפירש לכיון לסמוכות זו לזו מתוך שכל אחת לוחקת את חברתה סופו של עור הריאה ליעקב והרי היא כאילו ניקב מעצמו: **חדא דמתחזיא כתרתי. ואם אחת היא ונראה כעין סלק בחמצעית** ונראית כשתים: **ובזעינן לה.** בלחץ מעיניה: **תלתא מימינא.** מימין [הריאה] ותרתי משמאלא. **והוה לימין הטבח כשהיה תלויה ברגליה וכני מעיה כלפי הטבח: אי יתיר טרפה.** לסכירא ליה לרבא לכנטול למי: **ולית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת. לאבל בחסיר וחליף היולכתא כוותיה לליכא לפלוג עליה: וה"מ דיתרת כשרה מקמה.** כלומר מנוקי ליה לקיימי בלרבא לחוני לסכי לחמרינן בנמ': **אבל מגבה אפי' כטרפא דאסא טרפה.** וכתב הר"ם במז"ל בי"ח מהל' שחיטה לזוקק כטרפא לאסא טרפה לאבל פחות מסיעור זה הוא טרפה וכן דעת הרמב"ן ז"ל הביא ראיה מהגרסינן בפרק מי שמת (לף קמו.) לחר רבא לוזקי ליה לאבל פחות מלילה לא לקדמי פסיעה לפילו ליה לאבל פחות מלילה ה"ל לקדמי פסיעה לפילו ליה לאבל אין ה"נ למחונה

אבל כסדרן היינו רביתייהו וכשרה: (דף מז.) ואמר רבא הני תרתי בועי דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא אלא טרפה חדא ומתחזיא כתרתי מייתינן סילוא ובזעינן לה אי שפכי להדדי חדא היא וכשרה ואי לא תרתי אינון (* ס"א אינו ואנקב וסריכי להדדי) וטרפה: ואמר רבא חמשה אוני אית לה לריאה כד נפח לה ואפה כלפי גברא [* גי' ד"ת דנפח לה] תלתא מימינא ותרתי משמאלא אי חסיר אי יתיר אי חליף טרפה ולית הלכתא כרבא ביתיר אלא אי משכחת יתיר כשרה * מדברי הר"ן נראה של"ג בהרי"ף וה"מ עד ובני טרפה גם לא גריס ההוא ביני וביני וכו' וצ"ע והני מילי דקיימא בדרא דאונא אבל ביני וביני טריפה והני מילי מגווה (דף מז:) אבל מגבה אפילו כטרפא דאסא טרפה ההוא ביני וביני דאתא לקמיה דרב * בגמ' הגי' אשי אסי סבר למיטרפה * בגמ' אית' א"ל ר"ה מר בר אויא כל הני כו' (ג"א) א"ל הונא בר מר כל הני חיותא ברייתא הכי אית להו וקרו ליה טבחי עינוניתא דוורדא * בס"י איתא בכאן וה"מ גואי כו' הכתוב לעיל וכ"ה בגמ' : ואמר * בגמ' איתא רפרם האי ראיה כו' (ג"א) רבא האי ריאה דדמיא לאופתא טרפה איכא דאמרי דנפיחא כי אופתא ואיכא דאמרי כחוותא דאופתא וא"ד כגישתא דאופתא ואיכא דאמרי דשיעא כי

למילתא קתני קמ"ל וכפ' היכ קורח (לף טו.) נמי גרסינן ולפילו מיל ולייקינן מיל הוא לגיעו חוזר הא פחות ממיל חוזר לגמרי כל שיעורי מכמיס כיוצא בזה אע"ג דקתני עלייהו לפילו לוקא ניהו לאבל פחות מכן לא לאבל יש מי שפירש לפילו פחות מכן ולורחא למילתא נקט:

גרסי' בגמ' ההיא דביני ביני. כלומר לגי הוא **קיימא בלרא לחוני** לגמתא לקמיה לרב לגי רב לוזק למיטרפה ג"ל מר בר רב לוזק לרב לגי כל הני חיוי ברייתא כלומר הרועות בלפר הכי לית להו וקרו לה עכמה עיונוניתא לוזקא. עיונוניתא **כמו לינוניתא על פס שהיא קלוסה ולמומה** כוורל וה"מ מקמה לאבל מנכה לפילו כטרפה [טרפה] ולך עיונוניתא לוזקא לקק מכסרינן לוכא מלן לגמר לזוקק כשהיא במקום שהיא רגילה להיות לאבל אם אינה אם לו שהיא נלוקה כשאר **הלונות ואינה לומה לעיונוניתא לוזקא טרפה** (וכן פסקו התוס' בקבלה) לגי מכסרינן לגי שהיא לקרו לה טבחי עיונוניתא לוזקא ולא נראה כן מלכרי הרב לגפסי ז"ל שכתב סתם וה"מ מקמה לגמתא כל מקמה כשרה. ולכא לגיכא תרתי עיונוניתא לוזקא רש"י ז"ל לוסר מפום **לחלא נופח לא התירוה** לגי **הכי לית להו** לאבל תרתי לגית בהו טרפה הנלונים התירוה וכן נראה מלכרי הרב לגפסי ז"ל שכתב סתם והני מילי מקמה וכן כתוב בתום' בשמו של רבינו לפריס ז"ל וקל יהיב טעמא לוזקי הא לסבר רב לגי למטרפה בתרתי הוה עובלא לגי בחלא כולהו עיזי ולפילו נויתא הכי לית להו ומאי קל מסקנא ליה לגי ולגי בתרתי ולפ"ה לסיקנא לכשרה ומיהו ליענא לקלמר וקרו לה טבחי עיונוניתא לוזקא לגי לייק הכי לגי שכבר פשט הלבר להתיר ולענין לגמומי לעת הנלונים ז"ל לגי חסיר חלא לונא מימין עיונוניתא לוזקא ולא לאבל לגי הא מסמלא שלין לרכה לעמוד בשמלא וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ח מהלכות שחיטה לאבל רש"י ז"ל לומר לכיון לגי **קיימא בלרא לילהו** גי מסלמת וכתב הרב לגלברנלוני"י ז"ל לכיון שעכשיו יש לכל הבהמות עיונוניתא לוזקא לי מסכחינן לגית לה טרפה לאבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ח מהל' שחיטה לבין יש לה בין לגי כשרה וכל היכא לסריכא לך עיונוניתא בין בלונות שבימין בין בלונות שבשמלא ולפילו לכיס שלה טרפה וכן לעת הנלונים ז"ל לכולהו לנבי לילה לגי היינו מקום רביתיה שלפי כיס שמונחת כה פעמים הרבה יוצלת ממנה: [קף מז:] **ריאה דדמיא לאופתא. בקעת עניס: בגישתא. שקשה מסוסה כעין: דשיעא כאופתא.** חלקה כבקעת שלין לה חתוך לונות כלל וכתב רש"י ז"ל לוזקה לשיעה לגמרי לגי מינכר בהו חתוכה כלל לאבל אם יש בהן היכר כמין סלק כשרה לפני ניהו לוני לילה לגי לסריכו לשלני בכסלרן וגם מי שכתב למייתינן סכינא לחלים פומא ומפרקינן לה לי מתחזיין כתרתין כשרה לוזקי מסריך סריכן ולי לגי טרפה ובחבור הרב

לגברנלונ"י ז"ל כתוב סריכן מעיקרייהו ועל סופייהו מייתינן סכינא ומפרקינן לה מי נפקא זיקא מכיניייהו חלא היא וטרפה ולי לא כסרש וכתב הר"ם בפ"ז בפרק שחיטה שחיטה שאם הן לבוקעות כולן חלא אינו אלא בחזה בלחוד כסרש ויפה אמר לכיון למפסלא כה"נ ביתרת ס"מ כל כי האי שיעורא חזינן היכא: **כבוהלא.** **עבא כחול שהוא כמרחיה** לשון ירוק **ולא שחור: דיותא. קולט ליו יבש והוא שחור: וסימניך דיותא ארמיתא.** כלומר שעוף זה הוא הנקרא ליותא והיינו ליה בלמורית והוא סימן וזכרון לדין זה שמרחיה ליו פוסל בריאה: **דאמר ר' חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה.** וזהו לענין לס נקב **לשמא לקוקתא היא וקופה לינקב: ירוקה.** כעצבים כלשקמין כסרש **להלרא בריא כר' נתן: המתיני לו.** שלן **לכר שעומל בפני פקוח נפש חון מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים: שיבלע בו דמו.** שיהא למו נבלע בכשרו שהיה למו הולך בין עור לבשר והוי כמו שחין לו לס והלס הוא הנפש ומתוך שחין בו חיות מת במכה קלה: **ככבדא כשרה.** ריאה שמרחיה שלה לומה למרחיה כבל: **בכשרא טרפה.** לפכי **קיס להו לרבנן לכהכי הוי לקוקתא** כך פרש"י ז"ל אבל הרז"ה ז"ל פי' להכא לאו במרחיה עסקינן אלא כפי לימא כעין כלשמרינן בסמוך כעין כסוקתא כעין מוריקא אלא בניסתא עסקינן והכי קאמר בניסתא לכבדא כשרה בניסתא לבשרא טרפה ואין בזה הכרע להא לשמרינן לעיל בכוחלא וכליותא לפיימו כחזותא ולא לשמרינן כעין אלא פירש"י ז"ל **עיקר וכן כתב הר"ם בפ"ז מהלכות שחיטה: בעין כשותא. ירוקה ולא כעין עצבים אלא כמרחיה** כיצוד: **כעין מורייקא.** כרכום: **כעין ביעתא.** חלמון **כיצה וכולם מין ירוק הן אלא מעוטה זה מזה: וכתב** רביעו האי גאון ז"ל בתשובת שאלה ושאלתם ומרחות האמורות בריאה כשנופחין לותה מתהפכת למרחיה לכשר כאיזה מרחיה עושין כמרחיה רשאין לו כמרחיה שני

אופתא דלית לה חתוכא דאוני: אמר רב * בגמ' איתא אמר רבא בכוחלא כו' (ג"א) אחלאי בכוחלא כשרה כדיותא טרפה וסימניך דיותא ארמיתא דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה: ירוקה כשרה מדר' נתן אדומה כשרה מדרבי נתן דתניא רבי נתן אומר פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא אדום אמרתי לה בתי המתיני לו עד שיבלע בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא באת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא ירוק אמרתי לה בתי המתיני לו עד שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי: אמר רב כהנא ככבדא כשרה כבשרא טרפה וסימניך ובשר בשדה טרפה. אמר רב * רב סמא בריה דרבא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) חמא בריה דרבא ריאה כעין כשותא כעין מוריקא כעין ביעתא טרפה ואלא ירוקה כשרה מדרבי נתן היכי משכחת לה ככרתי. אמר רבינא אטום בריאה מייתינן סכינא וקרעינן לה אי מחמת מוגלא כשרה ואי לא מותבינן עלה גילא או רוקא או גדפא אי מבצבצא כשרה ואי לא טרפה אמר רב יוסף קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום ואמר רב יוסף האי ריאה דאוושא אי ידעינן מהיכא אוושא מותבינן עלה גילא או רוקא או גדפא אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה ואי לא ידעינן מהיכא אוושא מייתינן משיכלתא דמליא מיא פשורי ומותבינן לה בגווה. חמימי חמימי לא משום דמכווצי לה קרירי קרירי לא משום דמטרשי לה אלא בדקינן לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה דתתאה אינקיב עילאה לא אינקיב והאי דאוושא זיקא דביני ביני היא וכשרה. אמר עולא אמר ר' יוחנן ריאה שנשפכה כקיתון כשרה אמר רבא והוא דקיימי סימפונהא אמר ליה רב אחא * א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי מנא לי' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) בר אשי לרבא היכי עבדינן מייתינן צעא דקוניא ושפכינן לה בגווה אי אית בה שורייקי חיוארי טרפה ואי לא כשרה. אמר רב נחמן ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים כשרה תניא נמי הכי ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו מחזקת פצוצתא כי סריחא בחוי סבסמא נפוחה ועומלת להניף לויר על סלב וכמו שנרחית כסהיא נפוחה עושין וכ"כ הר"ם במז"ל בפ' הנזכר: **אטום בריאה.** לס היה מקום לטוס בריאה שאינו עולה כנפיחה בלאותו מקום: **אי מחמת מוגלא כשרה.** למונלח בריאה כשרה: **מותבינן עלה. על לותו לוטס לאחר שנקרע: אי** מבעבעת (טרפה) לכיון **לנייל עייל זיקא: קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. שסופו ליסתר** וכבר כתבתי למעלה לה"ה לכל הנקובים: **ריאה דאוושא.** פרשתיה למעלה: **ריאה שנשפכה כקיתון. כשר סריחה נימוח בתוך הקרומות ונשפך מרחשה לסופה ומן סופה לרחשה** ומלינ שחסרה ולפ"ה כשרה: **והוא דקיימי סימפונות.** שהקנוקנות שלה קיימין שלא נימוחו: [קף מח.] **היכי עבדינן.** היאך נכיר שלא נמוח לאאל מן הסמפונות: **מייתינן צעא דקוניא. קערה של חרס המחופה באבר** שאלקה היא ונרחה בה יפה: **ושפכין לה בגוה. קורעים הקרום והכל נשפך: שורייקי חיוורי.** חוטין לבנים: **טרפה. שמחוי הסמפונות הוא: והקשה** הרשב"ץ ז"ל ולפי ליכא שורייקי חיוורי ליחום **לימלא לינקיבו סמפונות אל לאבריה וטריפה [כלאמרינן נקמן** להיכא **לינקיב** לאבריה טרפה] ועוד להכא לפילו ניקב שלא לאבדו ה"ל למיסר למונלח לא שתמא ותירן להא ליכא למיאם להיכן שהריאה נתקלקלה כל כך על שנשפכה כקיתון אם ליתא לנתקלקלו סימפונות שהם כולה לאאויי הוא ממחו ומינכר במנח ומלא לאמחו ולאי לא לינקיבו: **ריאה שנימוקה. נתרוקנה מאליה כמקנתה ואינה נשפכת כקיתון** לאבל אין שם כלום: **אפילו מחזקת רביעית כשרה. אפילו חלל החסרון מחזיק רביעית** לונ כשרה לאסרון מבפנים לא שמיה אסרון: **ניטלה שלפוחית.** אאם **שהלל מונח כה: התליע הכבד שלה זה היה מעשה ועלו בני אסיא ג' רגלים ליבנה.** שאם היו אסנהדרין ויו מתקבלים שם: **וברגל שלישי התירוה להם.** שסופה להתרפלות ולאין לינה כנעולה:

רביעית כשרה ניטלה (דף מח.) שלפוחית שלה כשרה התליע הכבד שלה זה היה מעשה ועלו בני אסיא שלש רגלים ליבנה

ואיבא מאן דאמר שחע"פ שהתליעה כולה ולא נפתייר כה כזית במקום מרה ובמקום שיש חיה לפ"ה כשרה לחי בשנתייר כה כזית פשיטא לכשרה למי נרע מינטל ומתה לא התירו להם לבני חפיה על רגל שניסי חלא ולחי התליע כולה קאמר וחוסס חני כזה לחיכא למימר לחפילו בנתייר כו כזית נפתפקו לפי שסוף כולו לירקב: **ריאה הסמוכה לדופן. לכוקה בעלעות: אין חוששין לה. שמא ניקבה חלא תלינן ריעותא בדופן ואמרינן המכה היתה בדופן וכשחיתה קלטה הריאה חלנה: העלתה הריאה צמחין.** לפעבועות **סביבות שמיכתה לדופן הוליל וחזינן כה ריעותא תלינן למכה** בריאה: **דחליש פומיה. פיו חלוש ולק וחותך יפה שלא יקרע קרוס הריאה כשסכו לותו מן הדופן: ומי אמר ר"נ הכי. להעלתה צמחים חוסקין לה מכלל לפקיטא לן לניקבה הריאה לא מהניא לה סתימת הדופן:**

וברגל השלישי התירוה להם: אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין חוששים לה העלתה צמחים חוששין לה מר יהודה משמיה דאביימי אמר בין כך ובין כך חוששין לה היכי עבדינן מייתינן סכינא חריפא דחליש פומיה ומפרקינן לה מדופן אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן (* ד"ת מ"ז ונפחינן לה אי לא מפקא זיקא מחמת דופן הוא) וכשרה ואי ליכא מכה בדופן מחמת ריאה היא ואע"ג דלא מפקא זיקא טרפה ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה שניקבה סותמתה כשרה לא קשיא במקום רביעתא כשרה ושלא במקום רביעתא חיישינן לה והיכא מקום רביעתא מקום חיתוכא דאוני אמר רבינא והוא דסביך בבישרא אבל **במקום רביעתא. במקום שהריאה והדופן נגלין כאחד ומסוכין תמיד** שמקומות אלו ונגאחן בין האונות ולדופן והוחיל וכן אע"פ שיש נקב תחת הסירכא **הדופן סותם לותו וכשרה וכי אמר רב נחמן חוסקין לה למעלה ברוחב החלל כנגד האומת הגדולה לכיון לרחוקה הריאה מן הדופן מיפרקא היא סתימה:**

ודאמרינן ריאה הסמוכה לדופן אין חוסקין לה ל"ש סמוכה לדופן לנמרי ל"ש קרוכה מעט לרב נחמן היכא דלא **העלתה צמחים אין חוסקין לה** אלא בהעלתה צמחים חוסקין לה כיון דליכא מכה בדופן אבל היכא דליכא מכה בדופן תלי' בדופן כללמרינן בסמוך ולחבימי אחל זה ואחל זה חוסקין כלומר כל היכא דליכא מכה בדופן בין העלתה צמחים בין לא העלתה צמחים מיהו היכא **דליכא מכה בדופן מולה לתלינן בדופן [ולפילו העלתה הריאה צמחים]** וכמו שנכתוב טעמו של דבר בסמוך בס"ל וטעמא דרב נחמן דקסבר לכל היכא דליכא מכה בדופן ולקולא. לדברי מי שאומר טעמא הסירכות מפני שכבר ים בהם נקב היכא דאומר לס"ל לרב נחמן שאין ליסור הסירכות מחמת עצמן ולחי נקב אלא משום ספק נקב כלומר שאנו חוסקין לסם שמא ים בהן נקב והסירכא סותמו היולך כשהיה סרוכה בדופן היכא תרי ספיקי ספק מחמת דופן ספק מחמת הריאה ואם תמצא לומר מחמת הריאה שמא לא ניקבה ויהי להו תרי ספיקי ולקולא אבל כשהעלתה הריאה צמחים ולחי מחמת הריאה הוה והיכא אלא חל ספיקא ולחומרא זהו טעמו של רב נחמן לדברי מי שאומר שאיסור הסירכות מחמת שכבר ניקבה הריאה. ולחבימי סיכא בולחי נקב אמור ליה ומש"ה לאו אסור לחל זה ואחל זה חוסקין לה. ולדברי מי שאומר שאיסור הסירכות מפני שהן עתידות להתפרק בהא פליגי לר"נ סבר שיותר הוא מצוי שתסתם הריאה לדופן מחמת סירכא שבדופן מסנתלה הלכר בהיפך לפי שהריאה קלה ונוחה לקלוט אלא הדופן מחמת הלחות שבו שמוסכת מפא"כ בדופן שכיון שהוא קשה ואינו מסתבך עם **הריאה מחמת מכה** שבה וכיון שסתירכא זו מחמת דופן היא בהא אין חוסקין שמא כשתתפרק תנקב הריאה שאינה כל כך לבוקה בה שתנקוב לותה כשתתפרק ממנה לבל בשהעלתה הריאה צמחים מחמת הריאה הוא בא ותולין שמנקב הריאה שהיא תתפרק ותנקוב וחבימי סבר לעולם תולין הסירכא בריאה שהיא רגילה בסירכות ומש"ה אמר לחל זה ואחל זה חוסקין לה:

ודאמרינן מייתינן סכינא דחליש פומיה וכו'. רב נחמיה בריה דרב יוסף בריה לרב נחמן ורבינא בריה דרב יוסף בריה דרב נחמן וחבימי קי"ל לחחל זה ואחל זה חוסקין לה [שלא במקום רביעתייהו] כחבימי ובפלוגתא דרבא ורב נחמיה פסק דבינו תס ז"ל כרב נחמיה דמקלקל עביד בה מעשה ובריך לה מעשה רב ועוד דסקלקלין וטרינן בה ומחרינן תלתן לחא מתניתו לה לתן לחא מתנינן לה וכו' ומסקלקלין וטרינן בה בגמרא לחייל ליתמר מסמע להלכתא כותיה וכן הסיב הוא ז"ל לחכמי מרסיל"ה שלין לחוש בדבר להלכתא כרב נחמיה בריה דרב יוסף ולפי זה כל היכא דסימכא ריאה למקום שאין הנקב פוסל בו כגון שהיה סרוכה בנרנרת או בשמינונית הסמפון שקורין קורלוביג"ה בכל אלו מפרקין הריאה מסס ונופחין אותה ואי לא מבעבעא כשרה שאני אומר מאחר שהבריס שנסרכה לסס שאין הנקב פוסל בהס בהא הסירכות וכשרה אבל מדברי הרב אלפסי ז"ל נראה לומר דלרב נחמיה שהוא ז"ל הסמיטה מן הסלכות ומסמע לטעמיה מסוס לרבא לאמר בגמרא היכי עבדינן מחמיר בבל תורה ומריה דתלמודא הוא טפי מרב נחמיה בריה דרב יוסף וכותיה נקטינן לאומרא היולך כי ליכא מכה בדופן **מחמת ריאה הוא ואע"ג דלא מפקא זיקא טרפה** ומכאן אתה למד לכל שאר המקומות דכליכא מכה לא מהני להו בדיקה ואי ליכא מכה בדופן מסמע לכאורה דלא צריכה בדיקה כלל מדקתני פסק רבא ואמר תלינן בדופן וכשרה וכ"ת אם כן סכינא לחליש פומיה למה לה אי ליכא מכה לא צריכה בדיקה ואי ליכא מכה לא מהני ליה בדיקה י"ל לחילו היתה סכין רעה וחפסר שתנקוב הריאה מחמתו וירחה כחילו היתה נקובה קולם לכן זה נראה לפי פשטה של שמועה. אבל קשה בסירכות ומש"ה אמר לחל זה ואחל זה חוסקין לה:

הנחונים כתבו לחפילו היכא מכה בלופן לא בלע בליקה ולכבריסה מס"ה בעינן סכינא לחלים פומיה לפי שאי לאפשר [להכשירה] בלא בליקה ולחוי לחות לכבריסה ז"ל ולענין שאר המקומות שהזכרנו אם יש בהם מכה לאפשר שלינם כלופן שים מכה וכשרה בלא בליקה לפי הסברא שהזכרנו אף בבליקה לפי לעת הנחונים וכן כתבו הרבה מן המפרשים לאל הרמב"ן ז"ל כתב לדוקא בלופן הוא לכי לית ביה מכה תלינן בלופן וכשרה שלפי שהלופן הוא קשה אינו תולין שהריאה היא שנסרכה ללופן ולא **הלופן לריאה ומחמת לופן** הוא וכשרה בלא שאר המקומות רכין הן ואע"פ שים בהן מכה לאפשר שמחמת הריאה ונמחים שלא עלתה בהן מכה וטרפה ואם תשאל ותאמר לכלהו פירושי מאי מהניא בליקה אי לא"ל אין סירכא בלא נקב אלא שקרוב לסירכא עלה בו לפעמים **סירכא זו מחמת** ריאה לא תפיק זיקא שהרי סירכא זו שומעתה ולא"ל נמי שאיסור הסירכות מפני שהיא עתידה להתפרך בליקה זו מאי מהניא בהא והרי על שם העתיד אנו תולין אותה ולא מחמת שים בה נקב עכשיו י"ל לכי ליתי ולאי סירכא מחמת ריאה הא"ל לא מהניא וכלאמרינן אי אינקיב האי טרפה [ואי אינקב האי טרפה] אבל הכא בלופן הוא לתלוין מיהו כל היכא לליכא למבדק בליקה שאפשר שמחמת ריאה היא ללמלן למפרע שהסירכא נקב יש במקומו אלא שהסירכא שומעתו שמא ע"י שרייתא בפוסרין תקרע וריאה נקב ואם לא נראה כן **נתלה בלופן וכשרה** ולמלן לאמר נמי מפני שהיא עתידה להתפרך בוודאי לרואת אם נתפרקה כבר אלא בריאה וניקבה ואם לא ניקבה לשמא תתפרק לא חייסינן לכיון לתלוין בלופן אין הסירכא נדבקת כל כך בריאה שתנקב בריאה כשתתפרק ממנה וכמו שכתבתי למעלה. והיכא **לליכא מכה בלופן לתלוין בלופן וכשרה** כתב רבינו האי גאון ז"ל דה"מ כשהסירכא כנגד המכה ממש אבל חוץ למכה אע"פ שים מכה בלופן תולין בריאה ולפיכך כשהסירכא במקום המכה עצמה ויוצא ממנה קצת חוץ למכה לסורה ולחמרינן לבמקום הניכה היינו מקום חתוכה לאוני מתפרצת [דהיינו] היכא דסריכא חונא לאופן מנבה אבל כלפי פנים כלומר לצד חלל הגוף ללאו היינו מקום חתוכה לאוני טרפה ללאו היינו דניתא דהכא הנפיק לאבדניולו"י ז"ל כתב שלפיכך בין חתוך ולאופן טרפה לא הכשירו אלא מנבן כלפי לופן: **והוא דסביך בבשרא. שנסבכת ונלחזת בבשר סביב הנלעות להויא סתימה ללא מיפרקא אבל בנלעות עצמן אין זו סירכא קיימת** כך פרש"י ז"ל והיכא דסביך בבסרא ובגרמא הר"ס במז"ל התיר בפ"ז מהלכות שחיטה ומעמא דמילתא שהבשר נסרך יפה ומונע העצם מלהתפרק לאבל יש מי שאוסר ורבינו נרצון ז"ל התיר לפילו סביך בגרמא בלאוד וכן לעת ר"ת ז"ל ופירש להא לאחרינן סביך בבשרא לאו לפוקי סביך בגרמא אלא לומר לכי אחרינן ולופן סותמתא כשרה לוקא לסביך לאבל [סמיך] ולא סביך לא אי לא סביך בבישרא טרפה דהא נקובה היא: וריאה שהעלתה צמחין כשרה ואע"ג דמלאין מוגלא או מים זכים וה"מ דלא אסרוח אבל אסרוח טרפה כדבעינן למימר קמן : אמר רבא כי הוה אזלינן בתר * בגמ' איתא רב נחמן רבה בשוקא (דף מח:) דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן חזנהו דהוו קיימי כנדי כנדי ולא אמר להו ולא מידי: רב אמי ורב אסי כי הוו עיילי בשוקא דטבריא חזנהו דהוו קיימי טינרי טינרי ולא אמר להו ולא מידי צמחי וכנדי וטינרי כולהו צמחים נינהו מיהו הני רברבי והני זוטרי בכולהו כשרה: איתמר מחט שנמצאת בריאה רבי יוחנן ור"א ורבי חנינא מכשירים והלכתא כוותייהו וה"מ היכא דאיתא לריאה כשהיא שלימתא קמן דנפחינן לה אי ליכא בה ניקבא כשרה דאמרינן האי מחטא דרך סימפונא נקט ואתאי אבל ליתא לריאה שלימתא קמן לא מכשרינן לה דחיישינן לה דילמא נקובי נקב ואתאי וסימפונא דריאה דאינקיב לחבריה טרפה והדרא דכנתא דאינקיב לחבריה כשרה דחברי' מגין עליה ואין אומרים בטרפות זו דומה לזו ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה וחותכה מכאן וחיתה ומחטא דאישתכח בחיתוכא דכבדא אי קופא לבר נקובי נקיב וטרפה ואי קופא לגו דרך סימפונא נקט ואתא וה"מ באלימתא אבל בחלישתא לא שנא קופא לבר ול"ש קופא לגו נקובי נקב ואתאי ומאי שנא ממחט שנמצאת (דף מט.) בעובי בית הכוסות (* ד"ת מ"ז מצד א' כשירה) דלא אמרינן אי קופא לבר אי קופא לגו אמרי התם כיון דאיכא אוכלין ומשקין אימור אוכלין [ומשקין] דחקוה ומחטא דאישתכח בסימפונא

לחבריה לאחזוקי ריעותא לא מחזקינן: כנתא. לגטרי"ל **בלע"ז חלב טהור: הדרא דכנתא. לקין הסובבין סביב סביב בענולא: דאינקוב לחבריה. שניקב בראותו על שכינו לחבירו שלא ניקב חיצון שבכולן: שהרי חותבה מכאן ומתה חותבה מכאן וחייתה. נחתכו**

רבה דכבדא כשרה. ההוא קשיתא דאישתכח במרתא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן הא ודאי דרך סימפונא נקט ואתאי ואע"ג דלא נפק אימור מירבל הוא דרבילא ביה וה"מ דדיקלא אבל דזיתא מיבזע בזע.

רגליה למעלה מעורת הגילין כשרה נחתכו למטה במקום עורת הגילין טרפה כללמרינן בפרק **בהמה המקשה [לף עו.]** וכן שניטל עורת הגילין ואע"פ שלא נחתך העצם: **אי קופא לבר. חס הרחיק העצב שלא שהיה נקוב בו יותר לחלל הבהמה וחולה שקורין פונט"ש לתוך** הכבד נקובי נקיב וטרפה לולאי לרך הוסט ונכנסה **תחלה ונקבה הקיבה ויצתה ונכנס פיה לכבד שחס הרך הקנה נכנסה** לו היה לפסר לה **לנקוב לרך קופא:**

ואי קופא לגו. חס רחסה העצב נחבא בתוך הכבד וחולה יותר לתוך חלל הבהמה ולאי סמפונא נקט ואח"כ נקב חולה את הסמפון ויצא לכבד וממנו לחוץ. ומקשו הכא ונהי **ללרך הקנה נכנסה** כיון **שחולה יותר לחוץ היכך כשרה** ליחום שמע בחולה נקבה אחד מן האברים שנקובתן במסאו וכללמרי' בקון על שנתנקב לחלל ואפילו בבדיקה לא מתכשרה שרש"י ז"ל כתב שם נבוי קון שיש לחוש עליו שמא ניקבו הקיבה ובבדיקה אי לפסר שלא ידעו שלא נקב לך ניכר בהן תירון הרשב"ם ז"ל שלפסר שלא ידעו שלא בקון שנוקב בכח מבחוץ ונכנס מלוחן ומש"ה מוסטין שמא עם כניסתו בלוחן נקב אחד מן האברים שנקובתן במסאו אבל בתוסט שהוא נכנס בנחת אין חוששין לכך. ורחיה לכבר להא נשתברו מיעוט מעורתיה כשרה ולא חלקו בין האברים כלפי חוץ או כלפי פנים ולא חיישינן שמא רחקי האברים נקבו אחד מן האברים הפנימים אע"ג דבקון חיישינן ומן הטעם שכתבנו אבל יש מי שכתב לחילו יועיל חולה של מחט לחוץ לפי' לרך קנה לתלי טרפה מלללמרינן בקון על שנתנקב לחלל וכי לתמרינן **קופא לבר וקופא** גבו כלפי כר וכלפי גו קלמרינן:

אבל בחלישתא ל"ש קופא לגו ול"ש קופא לבר נקובי נקיב ואתאי. מסום לקלישתא נוקבת נס כן לרך קופא סילכך כיון [שלפסר] ללרך ושט לתלי תולין בו וטרפה לפי שלרכו לבלוע ולף על נב לבריאה כשרה הכא טרפה לא מכשרינן בריאה אלא בבליעה לפסר בבדיקה אבל בחתוכה לא לפסר בבדיקה חייסינן וכבר נמי אפילו שלם אי לפסר בבדיקה ומאי למפלגינן נמי בין **קופא לבר וקופא** גבו בכבדא הוא למפלגינן אבל בריאה בין **קופא לבר בין קופא** גבו שלימה כשרה בבדיקה וחתוכה לא לפסר בבדיקה בכל ענין טרפה וכי תימא סילך לפסר להכשיר בקופא לבר אפילו בשלימה ושל אי לפסר לה **לנקוב לרך קופא ועל כרחך ללרך** ושט נקובי נקיב ותלתי וקרוס הוא שעלה בנקב י"ל לכי למרינן הכי ה"מ בכבדא שמתוך שאינו מתנועע ביו **שמחט יכולה לנקוב בו ללרך קופא אבל** בריאה מתוך שמתנועעת תמיד שמחט נכנס בה **אפילו ללרך קופא** וכיון שבדקנוה והרי היא שלימה תולין בכך ובחתוכה אפילו קופא גבו טרפה שאע"פ שאי לפסר שבאה ללרך ושט [שהרי אי לפסר לה **לנקוב ללרך קופא**] חוששין שמא ניקבה הבריאה וחזרה לאחוריה וכי תימא שם כן אף בכבד ניחוש לכך אפילו בקופא גבו שמא יצאה לחוץ ונקבה הקיבה וחזרה לאחוריה ליכא למימר להכי לכבד אין טריפתו מחמת עצמו אלא מחמת נקיבת שאר האברים ואילו יצאה כל כך על סניקב אחד מהם לא היתה חוזרת לאחוריה אבל בריאה שטריפתה מחמת עצמה אפסר שהוציאה המחט חולה לחוץ מעט וחזרה ולפיכך לפסרה מה שלין לומר כן בכבד: **ומאי שנא ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. בסוף הכרס ים** מקום שהוא עגול ככוכע **ופתח לפנים כפולה שפתי לפנות לחוקות זו בזו ושומן מחברן:** [לף מט.] **מצד אחד. שנקבה את הלופן הפנימית ולא נקבה החניה.** כשרה **שחכרתה מנינה עליה: משני צדדין. שניקבה החנית ויצא לחוץ לחלל הגוף** טרפה ולא לתרו להיכא שלא **ניקבה אלא לחת לחת לי קופא לבר שמעלת קופא שלו תחובה בלופן ופיה כולה בתוך הכרס ולאי מבחוץ ונכנסה שנקבה את הוסט או את הכרס או הקיבה ובאה לחלל הגוף ומשם חזרה ונכנסה לתוך עובי בית הכוסות ועברה ככר כולה את הלופן החיצון ולא הספיקה קופא שלה לעבור את הלופן הפנימי לאש מבפנים בחה ועכשיו היא מתחלת לצאת לרך עובי בית הכוסות הא לין לרך הקופא לנקוב ונמצאת טרפה: אוכלין ומשקין דחקוה.** ומתוך **שלחק נכנסה קופא שלה בכשר הילכך לע"ג לקופא לבר הוילוא ולא חזינן נקב יוצא לחוץ כשרה: ומחטא דאשתכח בסמפונא רבה דכבדא.** סמפון גדול שבכבד והוא **סמפון הקנה שנכנס** בתוכו: **כשרה.** לכיון **שלא** נקבה מילי **לתמרינן לסמפונא נקט ותלתי** וה"ה נמי לי לפסקינן בסמפונא דכר לרייהה לכשרה ושכי לינקע בנמרא **ואפילו לינקע לריהה קמן** לינה לרייהה בליקה: **ההיא קשייתא. גרעין של תמרה: סמפונא נקט ואתאי. ללרך סמפון הכבד נכנסה וללרך הקנה לאי ללרך הוסט נכנסה לינה לריהה לנקוב ולצאת משם ולחזור וליכנס כאן ללרך הנקב: ואע"ג דלא קא נפקא. שלינה יכולה לצאת ללרך סמפון כשרותה להוציאה לפי שסמפון לחוק: מרביל הוא דרבילא ביה. ע"י נענוע הבהמה שמנענעה בהליכתה ימיס רביס נכנסה תמיל מעט [מעט] במקום לחוק שלינה יכולה עכשיו לצאת. מרביל לשון כברה שמנענעין אותה כמו לייתי לרביולא** וקא **מרביל בהלו מניחות (לף כו:):**

אבל דזיתא מתוך שהיא חדה מבזע בזע. ומקשו הכא לפילו דזיתא לאחי לתמרי למבזע בזע והא תנן הרי היא כסמפונא רבה והוה לן **למימר לסמפונא נקט ותלתי כיון ללא חזינן** נקב כלל כללא חזינן בסמפונא. יש לומר לאין הכי נמי ואין טרפותה משום **לחייסינן שמא ללרך הוסט** בהא ללא לפילו תמצא לומר **ללרך הקנה נכנסה** מתוך שעור שמרה לך וקל **חייסינן שמא נלאחר שנכנסה כמרה נקבה** אותה ומש"ה לפילו לרבנן למכשרי בריאה מולו בקשייתא לזיתא במרה לטרפה ומן הטעם שכתבנו וזה שלא כלברי רש"י ז"ל שכתב נבי קשייתא לזיתא לתלמרינן מבזע בזע **לתלן לטריף במחט טריף נמי בהאי** מכלל **לתלן לתכשר במחט מכשר בהאי** ולא מיחוור להא לתן קי"ל כרבנן לתכשרי במחט ובקשייתא לזיתא מסקינן לנמרא לטרפה ללא ולאי היינו טעמא לתתוך לתמרה שעור שמרה לך חוששין שמא ניקב הילכך מחט שנמצא בחלל שמרה טרפה ומן הטעם שכתבנו לכל בשאר האברים כיון שעורן עב ע"פ שנקובתן במסאו לא נמצא בחללן מחט כשרה ע"כ נתחבה שם וכללמרינן [לף מנ:] נבי יפה לה קון בוסט לדוקא ביפה הוא שלא נמצא בנמצא לה. לכל הרב בעל הלכות ז"ל כתב במחט לפילו לא נתחכה בלבה טרפה ויש מי שכתב שלא לתר הרב ז"ל כן אלא בלב לכל לבד שאר מקומות כגון כרס וקורקבן אל עוף כשרה וכן נתנהג להתיר ויהיו בלקון חייסינן כלחייסינן במרה מתוך שהן הולכין בהן לחקוה ולקיומן לך ויש לחוש שמא חוכלין ומשקין שהולכין בהן לחקוה ונקובה ובנקב מסאו אין להם בליקה כמו שכתבנו למעלה בסם רש"י ז"ל:

[קף ג:] **רב אחא בר רב אמר תלינן.** סתמין להקל סע"י מסמס סעבח ניקבה לאחר שחיטה: **דהא תלינן בזאב.** לאחרינן **כפרק קמא [לף ט.] כח זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובין אין לומרים במקום נקב נקב: מורנא.** תולעת היוצא מן הריאה ונוקבה: **קודם שחיטה פריש.** מן הריאה ונקבה ונטרפה: **כהנים נהגו בו היתר.** כהנים **שהקיבה** נתונה להם מלת **זוכחי הזבח נהגו בו היתר לאכלו: כרבי ישמעאל דאמר משום אבותיו.** סמוך מותר כלאיתא בגמ': **וה"מ דאייתרא אבל דאקשתא אסור.** הקיבה **עשויה כקסת ומכחון קרי ליה לקשתא ומכפניס לעונג קרי ליה לחייתרא** כלומר חלב שבמקום סיתר ואחרינן בגמרא [לף ג.] לקשתא כ"ע לא פליגי לשחיטי כלומר לכין בני בבל בין בני ארץ ישראל לשחיטי ליה כי פליגי לחייתרא כלומר לבני ארץ ישראל ארו ליה ובני בבל נהגו בו איסור ואיהו מוכח בגמ' לשחיטו בני בבל לא לשחיטי ליה מיגיע לגלי שנהגו בו איסור וכתב רש"י ז"ל לגלילין תרוייהו לשחיטין לבני גולה אלא **ובתר בני בבל גרירינן** לכל הרב לגמרא ז"ל פסק לחייתרא ארו וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ז מהל' מאכלות אסורות וכ"כ הר"ם ב"ן ז"ל וכיון דאחרינן ארי לע"נ לבני בבל נהגו בו איסור לא חיישינן למנהגן דיליה ובכל דוכתא לגלי נהג ביה איסורא ארי: **אמר רב חלב טהור סותם. כגון לקין שניקבו וחלב הכנתא סותם את הנקב כשהיה לחלב טהור לחוץ הוא מלא והוי סתימה מעלייתא: טמא אינו סותם. כגון כרס לו המסך שניקב וחלב המכסה את הקרב סותמו לינה סתימה לפי שאין** חלב טמא מסולק: **וחלב חיה דדכותיה בבהמה אסור אינו סותם.** לע"נ לרחמנא שרייה לפ"ה כיון לגלי מיסקקא הרי הוא כשאר חלב לאסור ואינו סותם: **[חלב** שעשוי ככובע אינו סותם. מסוס לגלי מיסקק] (חלב): **תרגומה חיטי דכרכשא. חלב שעל** אינקבא ריאה היכא דמשמשא ידא דטבחא תליא בידא דטבח או לא תליא רב אחא * בגמ' איתא ר"א בר נתן אמר (ג"א) בר יעקב אמר תליא ומר זוטרא בר רב מרי אמר לא תליא והלכתא תליא דהא תליא בזאב מורנא פליגי בה * בגמ' איתא רב יוסף בר דוסאי ורבנן כו' (ג"א) אבא יוסי בר ביסא ורבנן חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר אחר שחיטה פריש והילכתא אחר שחיטה פריש: רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסימפונות. ולית הלכתא כותיה: ניקבה הקיבה ניקבו המרה ניקבו הדקין: (תנו רבנן (ויקרא ד':ח') ואת כל החלב אשר על הקרב (דף מט:) להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל הקיבה ורמינהו ואת כל החלב אשר על הקרב רבי ישמעאל אומר מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף ר"ע אומר מה חלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף איפוך) (דף מט.) איתמר א"ר יצחק בר נחמני א"ר אושעיא חלב שעל גבי הקיבה כהנים נהגו בו היתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וקי"ל כוותייהו (דף נ.) והני מילי דאייתרא אבל דאקשתא אסור (דף מט:) אמר רב חלב טהור סותם חלב טמא אינו סותם ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה סותם וקיימא לן כרב וחלב חיה דכותיה בבהמה אסיר אינו סותם דאע"ג דשרי באכילה הדוקי לא מיהדק אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אינו סותם תרגומא רב נחמן חיטי דכרכשא ובטרפשא דליבא (דף נ.) תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר בני מעים שניקבו וליחה סותמתן כשרים ולית הלכתא כותיה: ניקבה המרה: (דף מג.) אמר ר' יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד סותמתה כשרה: (דף נ.) אמר רב שימי בר חייא מקיפין בבני מעים פי' כגון דאשתכח ניקבא בבני מעים ולא ידעינן אם קודם שחיטה אינקיב אם אחר שחיטה אינקיב נקבינן השתא בההיא מעיא ניקבא אחרינא ומדמינן האי ניקבא להאי ניקבא אי דמי (* ד"ת מ"ז להאי) לאחר שחיטה אינקיב וכשרה ואי לא דמי קודם שחיטה אינקיב וטרפה. הנהו בני מעים דאתו לקמיה דרבא אקפינהו **חלחולת המועיה רעי שקורין טבחי"ן ועשוי קורטין קורטין** וכן מנולנלין כמין כובע ושם ניקבה לותו חלב שסותמה לו מהני וטרפה: **טרפשא דלבא. שומן הלב העשוי ככובע והלב נחבא בו: אינו סותם. לפי שניקב הלב לו והריאה בסמוך לו והוא סותמו והיינו טעמא לריאה הסרוכה לשומן הלב לע"נ להיינו רביתא ולענין** היא גלילה ולמטה מחיתוכה לחוני הוא טרפה להא על כרחין הריאה ניקבה שאין סירכא בלא נקב ומתימה זו לינה כלום: **בני מעיים שניקבו וליחה סותמתן.** היינו לותה ליחה שלחוקה כפה מכפניס ומועילין לותו מהן בלוחק: **מקיפין בבני מעיים.** פירשה הרב לגלפני ז"ל: **הנהו בני מעיים.** שמעת בהן נקב ולא נודע לפ קולפ שחיטה לפ לחר שחיטה: **ממשמש בהו ואידמו. ממשמש כפה בנקביס הלחריס ונהפכו למריאה** הנקב שמעת בבני מעייס: [קף נ:] **מנא לך הא. שילעת לעשות חכמה זו: אמר** לו **מעצמי הבנתי לחיותן כמה** יליס מפמפו בנקב **מקמי לגיתו מקמי למר: כרבי יוחנן. בכל מילי.** לשון לחר **חכיס כרי' יוחנן בטרפות לאחרינן לקמן לסדר ליה שמועל תריסר נמלי ספיקי טרפתא בפרק גיד הנשה (לף קז:): וכתב** הרב בעל העיטור ז"ל לבבלי בני מעייס לב וקורקבן וכבד הלכך מקיפין בפה לחינהו נמי בני מעייס לילרו כלאחרינן לקמן נבי [לף נו:] נחמרו בני מעייס לף שנו לגלן לב וקורקבן וכבד. לבל הרב רבינו יונה ז"ל כתב שלע"פ שבלשון התנלים הכל בכלל בני מעייס לין בכלל בני מעייס בלשון לאחרונים **הלח כרס** ולקין לבל לב וקורקבן וכבד לף. תלע לך להכל לין לשון בני מעייס כולל הכל להף בתר לאחרי מקיפין בבני מעייס לינטריכין למימר מקיפין בריאה לגלמ לי לאו לפרים ריאה לף הויא בכלל בני מעייס הלכך לוקף בכרס ולקין וריאה הוא למקיפין לבל בלב וקורקבן לף סמכינן להקפה כלל:

ולא דמו אתא רב משרשיא בריה ממשמש בהו אקפינהו ואידמו אמר ליה אבוה מנא לך הא אמר ליה והא כמה ידי מישמשו

יום שלא בהני מקמי דליתו קמי מר אמר רבא חכים בני בטרפות כר' יוחנן: ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפין בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה לא והלכתא אפי' מערוגה לערוגה מאי מערוגה לעריגה מריאה של בהמה זו לריאה של בהמה אחרת והני מילי מדקה לדקה ומגסה לגסה כגון צאן לצאן ושור לשור אבל מדקה לגסה ומגסה לדקה

יום שלא מקיפין בריאה. היכא לליכא למתני בטבחא: מערוגה לערוגה. פירש הרב אלפס ז"ל מריחה של בהמה זו לריחה של בהמה אחרת: **ומדקה לדקה.** היינו מבהמה דקה לבהמה דקה ומנסך לנסך היינו מבהמה נסך לבהמה נסך וכן כתב הר"מ במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה אבל רש"י ז"ל **כתב לערונה היינו לופן הריאה ימיני או שמאלי ומנסך לנסך** היינו מחומת לחומת ומדקה לדקה **מחונת לחונת: מקיפין בקנה. אם נמצאת פסוקה לאחר זמן או קלוטה בכליסר: באותה חוליא. לענין קלוטה בכליסר נקט חוליא לרבותינו ג' טבעות לבטבעת לאחת** לא מצאתי קלוטה בכליסר: **ומבר חוליא לבר חוליא.** הקנה עצמו טבעות טבעות וחוזק טבעת לינן מקיפות כל הקנה ומצד הטבעות הוא תנוך וגלו הפני הוא בצד והתנוך נקרא חוליא והבצד בר חוליא ומחוליא לבר חוליא היינו ממקום התנוך למקום הבצד: **חלחולת שניקבה. היא כרכשא טבחי"ן** בלע"ז: **מעמידות אותה. סותמות אותה שהרי לוקה בהן** (בכתב): **וכמה.** מקום בחלחולת מעמידין הירכיים לגון בו לין זה עלה תפסל בנקב: **מקום הדבק ברובו.** מקום **שהיא לבקה בירכיים** לא מיתסר לע"כ ניקבו רובו שלה במקום הדבק לסורית בבהמה: **כמלא בטדא בתורא.** היכא מהן לפריס לרבע לבעות. זה כתב הרב אלפס ז"ל לבל יש מי שפי לבטלה היינו לענב ויש שפירשו שחוס. והלכתא כר"ע למקום הדבק לפי ניטל כולו כל שנתייבר בו כדי תפיסה בשר הלבך הסיל לזעירי למעלה ממקום הדבק מהוקמת ובמסה בשרה על לליכא רובא : **מאי מפרעתא היכא דפרעי טבחי. לע בשרם הרואה את הקרקע הנראה מיל כשפותחין הבהמה להוציא המעייס** וכתב רשב"ם ז"ל ללפי זה חוזק חלק מן הכרס הרואה את הקרקע להיינו כנגד מפרעתא הוי נקובתו במסה לבל שלר הכרס שהוא כנגד הלעות והשלרה ברובו להיינו כרס התיעונה: **לא גדולה גדולה ממש. גלולה שבגלולות: כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובא וכו'.** לכל היכא לשבחינן לו טפח או רובו טרפה ופי"ל הכי לכיון לשקלינן וטרינן חמילתיה לר' יהודה הלכתא כותיה ועוד שאפשר שלא בא ר' יהודה אלא לפרש לכרי חכמים ולכליכך מתניתין לשרוסת הזאב לקאמר ר' יהודה לשרוסת הלרי בנשה ולשרוסת הזאב בקנה ות"ר בניתין בר יפת עלה בנמ' לרבי יהודה לא בא לחלוק אלא לפרש ולליכא למימר נמי לרבי בניתין בר יפת לכולה מתניתין קאי וזה לעת שרב אלפסי והל"ס במז"ל בפ"ט מהל' [שחיטה]: **ואם נקדרה. כמין לרוכה ענולה ורוחב הקלרה כסלע מטבע רחב הוא: שאם תמתח.** לא **מוסבו לכאן ולכאן שיכנס העונל לתוך או לרוחב תמצא בו טפח בחותה קלריה: תלת קשייתא. נרעיני תמרים: בציפה. עם החוכל הנשאר סביבותיה כשחוכלים חותה יכנסו אלשה בנקב בדוחק או בלא ציפה כהרווחה: מתני' המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ.** המסס סנפחיי"ס בלע"ז: **בית הכוסות.** סוף הכרס שקורין פנל"ש והיא עשויה ככובע וקורין לו בית הכוסות והמסס מחובר לו וסביב לחבורו כשאתה מבדילן יש לופן לזה ולופן לזה ובאמלע הן שופלין זה לזה והמאכל נכנס מבית הכוסות להמסס והמסס לקיבה ומהקיבה לקרקן: **שניקבו לחוץ.** שהנקב נראה מבחון כגון שניקבו לא זה לא זה אלא במקום חבורן לשפוקי ניקבו במקום חבורן בשתי לפנותיהן והנקב הולך מחללו של זה לחללו של זה: **נפלה מן הגג ושחטה מיד טרפה.** ולע"פ שאין שבר נראה בה **חוששין שמא נתרסקו ונתפרקו כל ליבריה ולין** טעם בטרפות שהלכה למסה מסיני הם ובנמ' מפרש שאם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה ולף על נב ללא עמלה: [דף נב.] **נשתברו רוב צלעותיה.** בלא חוש נפילה טרפה ובנמ' מפרש מאי רוב: **דרוסת הזאב.** מכה בצפורניו ומטיל בה ארס ומוליפה: **בדקה.** לבל לא בנסה אלא לאיס זהריה למקלייה: **ודרוסת ארי בנסה.** וכ"ש בדקה ות"ק שבר אלא זהריה נמי לזקב למקלייה נמי לנסה: **ודרוסת הנץ.** לשפרוי"ר בלע"ז: **בעוף הדק.** כגון צפוריס ויונים: **דרוסת הגס.** לשטוי"ר בלע"ז: **בעוף הגס.** תוגיס ותרנגולין: **זה הכלל.** בגמרא מפרש לאיתויי מאי: **כל שאין כמוה חיה טרפה.** שלקתה מכה שאין בהמה לקויה לונמתה רחויה לחיות: **גמ' מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות.** פירוש בית הכוסות

לא * אביי ורבא דאמרי תרויהו כ"ה בגמ' (ג"א) רבה ורבא דאמרי תרוייהו מקיפין בקנה אמר רב פפא לא אמרן אלא באותה חוליא אבל מחוליא לחוליא לא והילכתא אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא אבל לא מחוליא לבר חוליא ולא מבר חוליא לחוליא אמר רב זעירי חלחולת שניקבה כשרה הואיל וירכים מעמידין אותה וכמה אמר רבי אילעא אמר ר' יוחנן מקום הדבק ברובו שלא במקום הדבק במשהו ורב נחמן (דף נ:) אמר מקום הדבק אפי' ניטל כולו כשר והוא שנשתייר בו כדי תפיסה וכמה אמר אביי כמלא בטדא בתורא איכא מאן דפריש ארבע אצבעות והילכתא כרב נחמן: הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה: אי זו היא הכרס הפנימית אמר רבה בר רב הונא מפרעתא מאי מפרעתא היכא דפרעי טבחי במערבא אמרי משמיה דר' יוסי ברבי חנינא כל הכרס כולו כרס הפנימית ואי זו היא כרס החיצונה בשר החופה את רוב הכרס איכא מאן דאמר הלכה כרבה בר רב הונא ואיכא מאן דאמר הלכה כר' יוסי בר חנינא: ר' יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה רובה. א"ר בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר לא גדולה גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח [כל שנקרע] רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה רובה ואם נקדרה ביותר מכסלע טרפה שאם תמתח תעמוד על טפח וכמה יותר מסלע אמר רב יוסף כגון דקיימן תלת קשיאתא בציפה בדוחקא בלא ציפה ברווחה: (דף מב.) **מתני** ' המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ נפלה מן הגג * נשתברו [וכ"ה הב"ח] ונשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב ר' יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת הארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה: **גמ'** (דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם (דף נא.) בידוע שהיא קודם שחיטה וטרפה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה וכשרה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה למאי נפקא מינה למקח וממכר שאם היתה טרפה ברשות המוכר יש ללוקח לחזור בו דמקח טעות הוא ומאי שנא מכל ניקבי דעלמא דאע"ג דליכא קורט

דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אם איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך דם עלה פי' משני צדדין נקב מפולש: נפלה מן הגג ונשתברו רוב צלעותיה וכו': אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק

זה מקנתו עבה ויש בו שני עורות ומקנתו דק שחין בו אלא עור אחד וקאמר למחט שנמצאת במקום עבה שבו אם מנע אחד כלומר אלא ניקב אלא העור הא' כשרה:

משני צדדין. כלומר שניקבו שני העורות מנע אל נע טרפה וכתבו בתוס' בשם רש"י ז"ל למלנקט מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות בלחוד ושבקיה להמסם כיון דאי זוניה ס"מ להמסם כיון שאין לו אלא עור אחד כל שניקב מקנתו של אותו עור אע"פ שאין הנקב מפולם טרפה לחייסינן שמא ניקב לחוץ וקרוס עלה בו וכבר כתבנו למעלה שקרוס שעלה [בכל הנקובים] הינו קרוס ולפיכך לפילו בבדיקה לא מתכשר לבל בעובי בית הכוסות כיון דשני עורות יש לו אין חוששין שמא הבריח ואע"נ דכשנסו חיישינן [לף מנ:] אע"פ שיש לו שני עורות התם היינו טעמא לפי שעורות שלו דקין ודבוקין זה לזה מה שאין כן בבית הכוסות ו"ת הא במתני' תנן בהמסם ובית הכוסות שניקבו לחוץ והילו תנן תמרינן בהמסם לאע"פ שלא ניקבו לחוץ טרפה. י"ל לכיון ד"מ אין טרפותו של המסם אלא מחמת שאנו חוששין שמא ניקב לחוץ מ"מ קתני לחוץ ועוד לגבי לכמחט הוא לחייסינן לילמא בזעת ליה לכוליה וקרוס עלה בו. בגמ' מחמת חולי **לא חייסינן להכי** ומ"מ קתני לחוץ. ק"נ ללאו לחוץ ממש קאמר אלא לאפוקי שאם ניקבו במקום שהם דבוקים זה לזה כשרים לחברים מנין עליה לבל לעולם מחט שנמצאת בהמסם אפי' מנע אחד טרפה ומן הטעם שכתבנו ורחיה לבבר מלתמרינן בסוף פרק בתר מלילקין [לף לו.] להני תרתי מילי חיישתי שמייהו שהובלולה בי כסי בי כסי הובלולה ותמרינן התם לנפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות ואם איתא שבין בהמסם בין בבית הכוסות בעינן ניקבו לחוץ למאי נפקא מינה אלא ולאי מפני שאין לינן שוה לבבית הכוסות בעינן שיהא נקב משני צדדין ובהמסם מיטרפא בנע אחד ותמעינן התם לחיישתי שמייהו לבמאי לקרינן להתם המסם לו מטרפא אלא בשני צדדין ובמאי לקרינן להתם בית הכוסות מיטרפא בנע אחד ואין שנוה זו מחוורת לפילו היכא דמחם להכי מסתייע לי חיישינן לאקרוכי בדיקה לבל בבדיקה ולאי מסתע לבבריה לאע"נ דלאין נקב משני ניכר בבדיקה ה"מ בשאין מקומו נודע לבל בשמקומו נודע ניכר הוא וכאן אין לו לבדוק מנע אחד אלא בנגד המחט וכי תימא לילמא קרוס עלה בו הא"ב מינכר בבדיקה אלא ולאי בית הכוסות והמסם כי הדדי נינהו וכי קתני בבית הכוסות מנע אחד כבבריה ה"ה להמסם וכמו שנכתוב בסמוך בס"ל וכי תימא תכתי היכא דלילו בין המסם לבית הכוסות לבהמסם בעי בדיקה לפילו מנע אחד ובבית הכוסות תמרינן לכבבריה ומתם כשרה בלא בדיקה מסתמא. לא היא להא בעובדא לחתם לקמיה לרבי היכא כלאיתא בגמ' מוכח לעריכה בדיקה מלתמרינן עלה בגמ' [לף נח.] להפכה רבי ונמנע עליה קורט לם אלמא בדיקה מיהא עריכה לפיכך נרחין לבברי ר"ת ז"ל שפירש דה"ה להמסם למנע אחד כבבריה והא דנקט בית הכוסות לרבותא נקטיה לאע"נ דלחיישתי אחד מעורותיו לנמרי כשרה עד למנקיב לחבריה והא דלתמרינן התם נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות נלו למימרא דשני המסם מבית הכוסות כלל אלא שכי קאמר להסתם דקרינן להובלולה בי כסי אי נלו לילאיעינן דלאיסתני שמייהו הוה אפשר לן למימר דלוקה בהסוא דלית ליה אלא חד עור הוא אלא **מטריף על לאיכא שני צדדין** דנקיבת [מקנת] העור נלו כלום הוא אבל בהסוא דלית ליה שני עורות כל היכא דלחיישתי אחד אע"נ דלא לינקיב חברייה טרפה ומתני' דקתני בתרוייהו ניקבו לחוץ נקיבת עור אחד קרי לחוץ ולפיכך ניקב חציו להכי תרתי לשמועינן להני תרתי לסתני שמייהו ולמאי דקרינן בסתם שחיטה הוכלולה הוה מיקרי מעיקרא כי כסי ואע"פ שיש לו שני עורות קתני אם ניקב זה בלא זה כשר על שניקבו שניהם ולחמרינן מנע אחד כשרה היינו לוקה כשניקב העור הפנימי אבל אם ניקב החיצון אע"פ שהפנימי שלם טרפה לאי מנוקי עייל ולאי הפנימי נקוב לגלי שעלה בו קרוס ואי מאבריאי אחת הא ולאי טרפה היא להא קי"ל [לף נג:] בקוץ על שתנקב לחלל כלומר לכל שנקב לחלל טרפה משום לחייסינן שמא נקב אחד מהאבריים הפנימיים שנקובתן במשהו וצ"ל לעיכול על שפקו בבדיקה מאחר שאין מקום שפק שנקב יהיה: **נמצא עליה קורט דם בידוע שלפני שחיטה וטרפה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה.** שאם היתה לקולם שחיטה הוה מסרך הוה סריך לם על המחט כלאמרינן לקמן וכבר כתבתי למעלה דלוקה בבית הכוסות הוא לכי ליכא קורט לם כשרה לבל בושט לפילו אין בה קורט לם טרפה לאפשר לקולם שחיטה הוא לגלי שקוכלין ומשקין שעוברין שם בשטיפה לו הניחו הלם להסתרך: **הוגלד פי המכה.** קרוסטו"ל בגע"ז: **בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה. ואם לקחה טבח בתוך שלשה ימים הוי מקח טעות ועריך המוכר להחזיר לו המעות:**

לא הוגלד פי המכה. לילה לספוקי לי קולם מקח הוה לי לגחר מקח הוה **ועל הטבח שהוא מוציא מחברו למסתמת כל כמה לגלי יהיב זוזי לא יהבי ליה חיותא מוטל להביא ראיה שקולם מקח היה למספקא לא מפקינן ממונא** מחזקתיה הכי מפרשינן לה בפ' המליר (לף עו:) וכתב רבינו לפריש ז"ל כי לתמרינן בילוע שהוא **שלשה ימים קולם שחיטה והוי מקח טעות** ה"מ בתחט שנמצאת בעובי בית הכוסות לפי שאין טרפות זה מנוי לבל בסרכא כיון שהיא מוציא לו **הוי מקח טעות** להוה ליה לאתנויי ומלגא אתני סבר וקבול לבל הר"ם ב"ן ז"ל כתב לאפי' מילי לסכיח הוי מקח טעות ורחיה לבבר להא קי"ל בפרק המוכר פירות (לף צב.) להמוכר שור לחברו ונמנע ננתן כל היכא דזבניה לריליה **הוי מקח טעות** ואע"נ לסתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי כלומר שאינם מוחזקין שלא יהו ננחנין והמוכר עבל לחבירו ונמנע ננד לו קונימסטום דקי"ל הניעו לנטריכין למימר דהיינו טעמא מפום לכולהו הכי אית'נהו הא רובא לו הניעו לאע"נ לסכיחי לו הוה ליה לאתנויי ומיהו אינה אינה למימר לטרפות שאנו אומרין אותו מחמת ספק לו **הוי מקח טעות** דמני אמר ליה מוכר לגוקה שאינו חייבי רחיה לטרפה היה ומהלרנא לך ומיהו למאי לתמרינן בפרק הנזהל עניס (לף עט:) נבי הא לאמר ר' יוחנן לפילו טבח אומן כטבחי לנפורי חייב הניה מנרמקא לחתאי לקמיה לרב וטרפה ופטריה לטבחא מלנלומי ולתמרינן למספקא ליה לרב אי כר' יוסי בר יהודה או כרבנן ומני אמר טבחא חייבי רחיה לתחייבנא לך כרבנן ומסלמנא לה וכבא נמי לכותה. ולישתי לסתם אי לפשר לתיובתיה לתעשה לילה אע"ג טרפה בולאי לבל הכא אע"נ למספקא פרסי אינסי מיניה מ"מ אין לך אום נדול מזה וכיון שהאום מבטול מקח כ"ש טרפות אע"פ שאינו אלא מחמת הספק או מקבלתן אל נאוניס ז"ל לכיון למ"ת מבלל בלילי אינסי מיניה אין לך אום נדול מזה:

נפלה מן הגג. כלומר שאע"פ שאין אנו רואין בה שבר **ואל מכה חוששין לריסוק לבריה** וכל שלא שהתה מעת לעת ואל עמדה ואל הלכה לפילו בבדיקה אל מבבשרא למלתמרינן בנמ' [לף נ:] עמדה אינה בריכה מעת לעת לבל ברייה ולאי בעיא מכלל לכי אל עמדה לפילו בבדיקה אל מבבשרא וכי שהתה מעת לעת ושחטה כשרה כלתנן **לקמן [לף נו.] נבי עוף** ומיהו לוקה בבדיקה

כלחיתמר עלה בגמרא מכלל דכי לא שתא לפלוגי בבליקה לא מתכפרא ור"ת וכי היכי דמהניא לה בליקה בתר שחיטה חמאי לא מהניא נמי קודם שחיטה ויש"ל דבנפילה חיישינן לתרתי חלא לריסוק חיכריס ודבר זה ליכא ניכר בבליקה כלל שחע"פ שלא נשתנו חיכריס ולא נפסל מרליתה **חוששין שמא מחמת הנפילה נתרסק** לע"פ שליכא ניכר ולוכל למיחש בה שמתקרעו חיכריס לו נפסקו ודבר זה לפסר לעמוד עליו בבליקה וכל שכחתה מע"ל לו שעמלה יצחנו מחמת ריסוק חיכריס לקיים להו לרבנן לכל שנתרסקו לחבריה ליכה עומלת וליכה שוכה מיהו לכתי ליכה למיחש שמא נקרעו חיכריס לו נפסקו ומ"ש בעיל בליקה ולפי שיטה זו ח"ל לבדוק חלא"כ נפסקו חיכריס לו נקרעו לבל ריסוק חיכריס לין לו ענין בבליקה כלל: **אבל** הר"ם במז"ל כתב בפ' ט' מהל' שחיטה שלריך לבדוק נ"כ **לא נתרסקו חיכריה כלומר לא** נשתנה מרליתן ולפילו בלותן חיכריס שלא ניקבו לו נטלו כשרה לא נשתנו מרליתן טרפה לפי שריסוקן מכאיב לותה יותר מנטולתן ונקיבתן ולפי זה בשני לרכיס בודקין לותה לא נקרע לו נפסק לחל מן החיכריס שהיא מיטרפין בהן ולא נשתנה לחל מן החיכריס הפנימים מפני חשש ריסוק חיכריס וכ"ת וכיון שהריסוק הוא לבר שנפסר לעמוד עליו בבליקה כי לא שתא נמי לחמי לא סני בבליקה י"ל לפי שלין הריסוק ניכר לגלגר על שתשה מעת לעת שלז כל לבר שים בה מרוסק תפסל ערתו ויתגלה בהיתיתיה והרלב"ל ז"ל מסתפק בהשנות בלותן חיכריס שלא ניטלו לו ניקבו כשרה לא ריסוקן כלומר לא שני מרליהן פוסל בהן: **ונפולה** זו שחוששין לה לוקין שנפלה מנובה עשרה לבל פחות מכן לין חוששין לה לגלין חבוט בפחות מעשרה טפחים וכלחמרינן בב"ק בפ' הפרה (לף נ:) נבי הוה תורת לנפל לגלריתא דלגלי שחטיה מריה וטרפיה רב נחמן ולקשיגן לגלמא קשבר רב נחמן יש חבט בפחות מעשרה ולוקיבא לרב נחמן תנן היו פחותין מעשרה וכו' ולקשיקנא לגעולם לין חבט בפחות מעשרה ורב נחמן לטרפה משום לגלריתא דלגלי חויא שיתא ומכריסה ועל לערע לרבעה והוה ליה עשרה וכן כתב בעל הלכות גדולות ז"ל וכן כתב הר"ם במז"ל בפ"ט מהל' שחיטה שנפלה זו שנפלה הבהמה ממקום נבוה שנבהו י' טפחים ע"פ שמבבי הרב חלפסי ז"ל בפרק הפרה משמע דס"ל ליש חבט בפחות מעשרה לין משמע הכי מסנוגיא דהתם ומיהו ס"מ בנפלה מעשרה לבל הפילוה לחבריה לפילו בפחות מכן חיישינן וכלחמרינן בגמרא בזכריה המנגחן זה את זה לגלי נפול לגלרעה חיישינן: **(גמ')** **הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין מחמת ריסוק איברים.** משום חלא חיישינן בית חלא בנפלה ולגלי חלא לגעת לבל משתמת מחמין לקפיה מלעת ול לגעת לין בו משום ריסוק חיכריס משום לגיגי נפשה ולפילו הני רוחין שלין יכולה ליל"פ כל לגעת עשה לינה מתרסקת כל כך שתטרף מחמת [ריסוק] לחיכריס: **ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא בגג.** ושיטה לרובה בגג: **חזא חושלא. שעוריס קלופיס: מפומא. כנגד פי החרובה למטה בבית: משום דאית ליה מידי למסרך. שלח קפצה לרך לרובה חלח בעילי הגג מסרכת עשמה בכותלים וקופצת ומהניא לה סריכת הכותלים שמסרכת ביניה קלת: והאי לית ליה מידי למסרך. שהחרובה לינה סמוכה לכותל: דאמדא נפשה. ושם נבוה לה יותר מלחי לינה קופצת: ההיא אימרתא דהות בי [רחבניה] והוה משדרה כרעא בתרייתא. רגליה החחרונים היו נגררים לחריה: זכרים המנגחים זה את זה אין חוששין משום ריסוק אברים.** שלין בהכחתה כלי ריסוק לחבריס להטוחה: **נפול לארעא ודאי חיישינן.** ולחו משום הכחתה חלא משום החבטו: **ואע"ג** לקו"ל בפרק הפרה [שם] לחין חבטו בפחות מעשרה טפחים ס"מ בשנפל מעשמו לבל לס היה מכח לחר שלחפו יש חבטו: **הני דכרי דפתקי גנבי.** שנועבין **לותן ומשליכין לותן מכותלי החצר לחרן: אמתנייהו. על מתניהם נופלים ולינן נהפכים על נבן סיתפרקו חליותיהן: אהדרינהו. לרך למעלה מן הכותל** ולקי חיישינן **חלא חיכפת להו כל היכי לנפלי: וכתב** הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לבבל מלי לחיתמר בשמעתין לין חוששין משום ריסוק חיכריס לין חוששין כלל קלמר ולפילו בליקה נמי לא בעיא ובהני נמי לחמרינן חוששין חלו לוקח למימר ליסבינן להו היני נפולה ולחית למתניתין ובעי שהייה ובליקה חלא בודקין לותה מעכשיו בלא עמילה ושהייה כלל. ולא מחוור לנהי לולחי כי קלמרינן לין חוששין לה לין חוששין כלל קלמרינן ולא בעינן ולא מילי לפ"ה כי קלמרינן חוששין משמע שהיה כלין נפולה נמורה ולע"נ לחמרי ליעני לחוששין היינו טעמא משום לכולה מילתא לריסוק לינה חלא חשש בעלמא **הילכך לינה כנפולה נמורה** לשהייה ובליקה:

א"ר (הונא) [נחמן] בית הרחם. ענל שנולל היוס שיצא מבית **הרחם** לין חוששין **שמא נלחק ונתרסקו חיכריו** ולין **צריך לשהותו מעת לעת** ובלקיש לן שכלו חלשיו עשקינן לחי לא הל חיכה למיחש שמא נפל הוא וכתבו הרלשונים ז"ל לחפילו במקשה לילל קלמר לחי בשחינה מקשה פשיטא לחין בו משום ריסוק חבריס לל"כ רוב שנולדים ימותו ולין זה עולה לי לפי סוגיית הגמרא כמו שכתבתי בחיבורי ולפיכך נ"ל לחפילו בשחינה מקשה חיצטרין לשמוענין לחין חוששין לריסוק חיכריס ולחן ללחי סייעתי בלחיתא בגמרא ס"ל לחפילו בשחינה מקשה חיכה למימר לולחי פשיטא לן לבדוקה ליכא היו מיעוטא חבריס חלא מיהו לי מיעוטא למתרסקי בשעת לידה היו מיעוטא לשכיח כיון לחיכה למיקם עלה למילתא בשהיית מעת לעת לא סמכינן לרובא בלכתב' לעיל למהאי טעמא ערין לבדוק בסירכות הריחה למיעוטא לשכיחא נינהו ומשום הכא קמשמע לן למיעוטא למתרסקי בבית הרחם מיעוטא חלא שכיח הוא ולא חיישינן ליה

איברים: ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא דחזא חושלא מפומא דאיגרא נפל מאיגרא לארעא אתא לקמיה דרב אשי א"ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים משום דאית ליה מידי למיסרך והאי לא הוה ליה מידי למיסרך או דילמא משום דאמידא נפשה והאי נמי אמידא נפשה א"ל משום דאמידא נפשה והאי נמי אמידא נפשה. ההיא אימרתא דהוה בי * בס"י איתא ר' חנינא ובגמ' איתא רב חביבא (ג"א) רחבניה והוה משדרת כרעיא בתריאתא אמר רב יימר האי שגרונא נקטיה כלומר חולי לקה אותה על הירך מתקיף לה רבינא ודילמא חוט השדרה איפסיק בדקוה ואשכחיה כרבינא ואפ"ה הלכתא כרב יימר מ"ט שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח: א"ר הונא זכרים המנגחין זה את זה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי נפיל לארעא ודאי חוששין. אמר רב מנשה הני דכרי דפתקי גנבי אין חוששין משום ריסוק איברים מאי טעמא אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטו קמייהו. אהדרינהו ודאי חיישינן וה"מ דאהדרינהו מחמת יראה אבל מחמת תשובה ודאי תשובה מעלייתא עבדי: אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים (דף נא:) ואמר רב

כלל ומכן ללחי סייעתא כלשיתא בגמרא ס"ל למעוטא לסכיחא הוא: **בית המטבחים אין בו משום ריסוק אברים. כדמפיליו לותו לחרן לפילו ממקוס נבוה: ההוא תורא דנפל. בבית המטבחים: קל גניחותיה.** כמו **נונח מלבו שנשמע קול יללתו כשנפל: צפורניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ. כשהוא שוהה ליפול כל שעה הוא מתחזק בצפורניו על שחינו ונופל מנוכה: וכתב** הרשב"ץ ז"ל לשע"פ שנבוה י' קשמר ושע"פ שחרים מפילים לותו בכח וכליסיב רב יוסף טעמא משמיה דרב לשמולי לשיל נפשיה ונועץ צפורניו לקרקע על שמניע לארץ ונרשינן בירושלמי לינו לומה נופל מלעת לנופל שלא מלעת ביומי לרבי פינחס חבטין תורת בחיליס לשר לון בחייכון שרוגיס שרו ליס וערק לשר ברוך שבחר בשם ובלבריסס לשמרי לילין לחבטין תורת בחילים לית ביס מסוס ריסוק לוברים: **הכה לה על ראשה במקל והלכה לה כלפי זנבה או על זנבה והלכה לה כלפי ראשה.** ולא נגע בשלריס: **ואפילו כנגד כל השדרה.** שסכה בכל השלריס: **ואי שלים חוטרא אפלגא דחרציה.** שנשלס שמקל וכלה בשקנת השלריס: **ואי מחייה ופסיק חוטרא אגבה.** שסכה לותס לרחבה: **א"נ** מחייה לאורכה בלוולך כל השלריס ולית ביס קטרי שמטה לינו חלק ויס **כו קשריס חייסינן לריסוק לוברים** והוא שלא הלכה ולילה מלן לשמר לשפילו הלכה בכה"נ בעיא בליקה בחוטו השלריס:

נחמן בית המטבחים אין בו משום ריסוק איברים. ההוא תורא דנפל ואישתמע קל גניחותיה עאל רב יצחק בר שמואל בר מרתא ושקל משופרי שופרי מיניה אמרי ליה רבנן לא חייש מר משום ריסוק איברים אמר להו הכי אמר רב צפרניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ (דף נא.) ואמר רב יהורה אמר רב הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה או על גבי זנבה והלכה לה כלפי ראשה ואפילו כנגד כל השדרה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי שלים חוטרא אפלגיה דחרציה חיישינן ואי מחייה אפסקיה אי נמי מחייה לארכה ואית בה קיטרי בחוטרא חיישינן: (דף נא:) אמר רב יהודה אמר רב עמדה אינה צריכה מעת לעת אבל צריכה בדיקה הלכה אינה צריכה בדיקה וכן הלכה: ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו אבל בסימנים אינה צריכה בדיקה דסימנין קשין הן אצל נפילה: אמר רב יהודה אמר שמואל עוף שנחבט על פני המים כין ששט על פני המים מלא קומתו דיו ולא אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה אימור מיא אשפילו ואי מיא קיימי לית לן בה ואי שדא ציבי וקדמיה איהו קא מסגי ושרי. גלימא עייף מיעף אין בו משום ריסוק מתוח יש בו משום ריסוק. כללא דמילתא כל שנחבט ע"ג דבר קשה חיישינן. על דבר רך או שריק לא חיישינן.

עמדה אינה צריכה מעת לעת אבל צריכה בדיקה. בכל שני לחייסינן לריסוק לוברים כל שסתס **מעת לעת כשרה** בבליקה כלליתא לקמן וקשמר רב לשס עמלה לינה ערילה מעת לעת לבל ערילה בליקה ופירוש עמלה שעמלה מעלמה לבל העמילוה לחברים לו מסני ולו מילי לבמסוכנת בלחוד הוא לליקמר הלכה לינה ערילה בליקה ושע"פ שסערפות חיות י"ב חלש ומהלכות שתי הכא לשס לינה שמחמת החבט נוערפה לו סיתה יכולה לילך ובגמרא פלוג רב חייא בר לקי בשם רב לשרב יהולה לשמר רב ושמר לחב זו ושחב זו ערילה בליקה והרב לשפסי ז"ל בסק כרב יהולה לשמר רב וכן פסק הר"ס במז"ל בפ"ט מהלכות שחיטה ותימה הוא למה לחו רב חייא בר לקי לשמר רב למחמיר ושמר לחב זה ושחב זה ערילה בליקה ושפשר שסמכו על סנויא שבפ' התערובות (זבחים לף עו:) לסתס לשמר ר"ל עמלה ערילה מעת לעת הלכה ערילה בליקה ושמרינן עלה בלהו כר"ל לו לשרי עמלה לינה ערילה מעת לעת הלכה לינה ערילה בליקה ורבי יוסי ורבי יהודה לרבים נינהו ועוד לר' יוסי רבים לר' יוחנן ורבי יוחנן רבים לר"ל ס"ל הילכך ליתא לר"ל קמיה:

גרסי' בגמ' [לף נח: ע"ס] לשמר רב הונא בר יהולה לשמר רב שסת לשמר רבי ירמיה בר לבא לשמר רב עקרים יש לעמול ושף על פי שלא עמלה רגל להלוך ושע"פ שלא הלכה רב לבא לשמר נוערה לעמול שע"פ שלא **עמלה. כלומר ולינה ערילה שהייה** והרב לשפסי ז"ל והר"ס במז"ל לו כתבוה מסמע לס"ל לעמלה והלכה מסס בעיון ושפשר שסמכו בזה על הלשון הלבוה בגמרא במקנת נוסחי והלכתא עמלה ערילה בליקה הלכה לשפילו בליקה לינה ערילה היינו כרב יהולה ולו סיימו בה נוערה לעמול ועקרים רגל להלוך. ושין זה מספיק שזה הלשון לינו מעיקר נמרא שלא מלשון שחרונים פוסקי הלכות לבל שפשר לסמוך זה מעובדא לשיירתא לבי רשבניא לשע"נ לשסתכח להוה פסיק חוט השלריס סיתה מהלכת ועוקרת יד ורגל ולוקר סתס מסוס לשל נפלה הוא **לשל חייסינן לחוט השלריס** לבל הכא כיון שיש לחוש לה ועריכה בליקה מחמת שנפלה שין הלוכה רשיב שהיא כשרה על שתלך כלרכה לבשלמא מהלכת כלרכה שע"פ שאפשר שנקרעו לקיס וכרם וכיוצא בהן כיון שכלרכה מהלכת בחזקת בריאה היא לבל מהלכת שלא כלרכה ש"נ עוקרת רגל להלוך מאי רשיב הוא שלא תאסר אס תבלק ואי שפשר לומר להשהיא לשרתא נפולה סיתה ואפ"ס כיון להות מהלכת כלל לא חששו לה לש"כ היכי מסיימינן לחוט השלריס לא הכיא שנרונע הכיא והרי בעל הלכות ז"ל שהוא נורס הכיא לשרתא להות בי רשבניא לנפל מאינרא מסייס בה הכי ושע"נ לשסתכא כרב יוסף לשמר רב הונא בר יהולה לשמר רב עקרים יש לעמול ושף על פי הלכה ושיכא מאן לשמר לשפילו הלכה בכה"נ בעיא בליקה בחוטו השלריס:

דיבקא. גלוט"ק **בלע"ז וטחין לותו בלף קטן והעוף שוכן עליו ונלכך בו ובורח עם הלף ונופל לארץ: בחד גפא. שלא נלכך שלא בנף אחת ופורח בשניה: מאן** לשכר במאי נייח כמה הוא נח וכמה הוא מסתייע בגפילתו שלא יהא נחבט: **ומאן דשרי אימא אעיקבא דגפיה נייח.** בעקבי כנפיו הוא נח ומסתייע: **אלו הן רוב צלעות שש מכאן ושש מכאן.** עשריס וסתים צלעות גדולות שים בהן מוח ים לה לכסמה י"ל מכאן וי"ל מכאן ורוב שלהן הוי י"ב: **והוא שנשתברו מחציין כלפי שדרה. ולא מחציין לא לזה לזה: נעקרו** ברוב לא לאחד **כיון שנעקרו שסה מסם להיינו רוב לא לאחד טרפה אלא כשנשתברו לא מיטרפה אלא כי"ב להיינו רוב ב' שלישין: ור' יוחנן אמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב ב' צדדין וסוגיין כר' יוחנן.** כתב זה הרב אלפסי ז"ל מלפרקין עליה דרב בנמרא מלרבי יוחנן לאמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צלעות ולא מלרבי יוחנן לרב לאמר כבן זכאי אלמא אית ליה לר' יוחנן: **ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה שהוא בובוכנא ואסיתא טרפה.** קשה שסלרב נקרא חוליא ים בו בית קבול שנכנס הצלע לתוכו כבובוכנא בתוך לסיתא שהוא המכתשת ויהיל שלא נקרע בובוכנא וכיון שנשבר לותו בית קיבול של הצלע הרי היא טרפה אע"פ שנשאר על קשה שסלרב נשאר קייס: **והגלגולת שנחבטה ברובה טרפה.** שנתרוקנה: **ברוב** נוכחה של גלגולת להיינו כלפי העינים או ברוב הקיפה של כל הראש והוא שיעור גלול מרוב נכחה: **ובשר החופה את רוב הכרס ברובו.** קרוס עב העובר על כל החלל וקורין לו טירפ"ס וישנו מן החזה ועל הירכים והכרס שקרוי פנ"ן נחבא בצלעות החזה ורובו תחת לותו קרוס ולאחר לרוחין כמה ים מן הקרוס כנגד [לותו רוב הכרס ולא נקרע אם רוב מה שים מן הקרוס כנגד] הכרס טרפה ולא ממקום שהכרס כלה ולמטה נקרע לותו קרוס כשהיה: **בין ברוב קרוע בין ברוב נטול.** ללא בעי ניטול רובו ללא בנקרע רובו בלאחול טרפה: **ודרוסת הזאב וכו' ודרוסת הנץ בעוף הדק.** פירוש כגון תוריס וכני יונה: **ודרוסת הגס בעוף הגס.** פי' לרוסת הגס היינו עוף יולע הנקרע לפטו"ר וה"ק ולרוסת הגס שבמיני הנץ בעוף הגס שלא לפרס ולרוסת הגס שכל שהוא גס מן הנץ יהא לו לריסה בעוף הגס מלשמרין בגמרא בעופות מן הנץ ולמעלה כמו שיתבאר בס"ל:

[דף נב:] **(גמ') אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה.** פירוש הזאב וכל שהוא למעלה ממנו ים לאם לריסה בבהמה לכל כל שהוא למטה מן הזאב לין לו לריסה בבהמה ולישנינן לאו לה לאמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי מאי ואסיקנא למעוטי חתול דלית ליה לחתול דריסה בבהמה דקה ודוקא בגדולים בבהמה דקה אבל בגדיים וטלאים אף לחתול יש דריסה וכ"ש בעופות שיש לו דריסה ונמיה כחתול דמי ובבהמה גסה קי"ל כרבי יהודה דמפרש דברי חכמים הוא ואינו חולק הילכך אין לזאב דריסה בבהמה גסה (דף נג.) וחולדה יש לה דריסה בעופות ואין לה דריסה בגדיים וטלאים ונץ יש לו דריסה בעופות ואפי' בדרב

(דף נב.) דיבקא אמימר אסר ורב * נ"א אסי אשי שרי בחד גפא דברי הכל מותר כי פליגי בתרי גפי מאן דאסר במאי נייח ומאן דשרי אעיקבא דגפי נייח והילכתא בחד גפא שרי בתרי נפי אסיר: ונשתברו רוב צלעותיה: ת"ר אלו הן רוב צלעות שש מכאן ושש מכאן אי נמי אחת עשרה מכאן ואחת מכאן וזעירי אמר והוא שנשברו מחציה כלפי שדרה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ובצלעות גדולות שיש בהן מוח אמר עולא בן זכאי אומר נעקרו ברוב צד אחד (או) נשברו ברוב שני צדדין ורבי יוחנן אומר בין נעקרו בין נשברו ברוב שני צדדין וסוגיין כרבי יוחנן ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה שהוא בובוכנא ואסיתא טרפה: (דף נב:) והגולגולת שנחבטה ברובה: בעי * בגמ' איתא רבי ירמיה רב אסי ברוב גבהה או ברוב היקפה תיקו הלכך בתרוייהו טרפה: ובשר החופה את רוב הכרס ברובו: בין ברוב קרוע בין ברוב נטול: ודרוסת הזאב. אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה בעופות מן הנץ ולמעלה ואיבעיא לן הא דאמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי מאי ואסיקנא למעוטי חתול דלית ליה לחתול דריסה בבהמה דקה ודוקא בגדולים בבהמה דקה אבל בגדיים וטלאים אף לחתול יש דריסה וכ"ש בעופות שיש לו דריסה ונמיה כחתול דמי ובבהמה גסה קי"ל כרבי יהודה דמפרש דברי חכמים הוא ואינו חולק הילכך אין לזאב דריסה בבהמה גסה (דף נג.) וחולדה יש לה דריסה בעופות ואין לה דריסה בגדיים וטלאים ונץ יש לו דריסה בעופות ואפי' בדרב חתול לממתניתין שמעינן ליה מלתנן ולרוסת הזאב ולמעלה ולרוסת הנץ בעוף הדק ולרוסת הגס בעוף הגס ולרוסת הנץ בעופות מן הנץ ולמעלה כמו שיתבאר בס"ל: [דף נב:] **(גמ') אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה.** פירוש הזאב וכל שהוא למעלה ממנו ים לאם לריסה בבהמה לכל כל שהוא למטה מן הזאב לין לו לריסה בבהמה ולישנינן לאו לה לאמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי מאי ואסיקנא למעוטי חתול דלית ליה לחתול דריסה בבהמה דקה ודוקא בגדולים בבהמה דקה אבל בגדיים וטלאים אף לחתול יש דריסה וכ"ש בעופות שיש לו דריסה ונמיה כחתול דמי ובבהמה גסה קי"ל כרבי יהודה דמפרש דברי חכמים הוא ואינו חולק הילכך אין לזאב דריסה בבהמה גסה (דף נג.) וחולדה יש לה דריסה בעופות ואין לה דריסה בגדיים וטלאים ונץ יש לו דריסה בעופות ואפי' בדרב חתול לממתניתין שמעינן ליה מלתנן ולרוסת הזאב ולמעלה ולרוסת הנץ בעוף הדק ולרוסת הגס בעוף הגס ולרוסת הנץ בעופות מן הנץ ולמעלה כמו שיתבאר בס"ל:

ומסקינן הכא לפילו בדרבדבי מיניה ומס"ד תנן ודרוסת הנץ לבסוף עופות טמאים לוקין בכזותייהו ופירש רש"י ז"ל וכן רוב הרחשנים לכולהו שאר עופות טמאים **חוץ מן הנץ** ומגם קא מסתפקא ליה וכך הם לדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות מאכלות אסורות וכן נראה לעת הרב לאפוקי ז"ל וזהו זה מחוור להו לחמר רב יהודה לחמר רב לעיל בעופות מן הנץ ולמעלה ומשמע שכל העופות שהן למעלה מן הנץ לזין כהן ומינה נמי שכל העופות שהן למעלה מן הנץ לזין כגון לפיכך נראה לוקין פשיטא ליה לעופות שמן הנץ ועל הנס ליתס כהן וכן לותן שלמעלה מן הנץ לזין כגון חלק בעופות שלמטה מן הנץ קל מבעיא ליה מי אמרינן כיון דלרוסת הנץ תנן לותן עופות שהן למטה מן הנץ לזין לן להן לריסה כלל לו לילמל כי היכי דבבהמה קתני לרוסת הזאב ופס"ד לפסיקנא [לחית להו] לנהי לחותן שהן למטה מן הזאב כחתול ונמיה לזין לריסתם שוה עם הזאב מ"מ לריסה לזית להו לסיינו בנליים וטלאים. בעופות נמי נהי שאותן שהן למטה מן הנץ לזין לריסתן שוה עם הנץ לריסה מיבא לזית להו ומהדרינן לזין ולהי חלק מס"ד תנן לרוסת נץ ונס מסום לחיינהו לזית להו לריסה לפילו בדרבדבי מיניהו וכן לותן שהן שמהן ומעלה. לבל שאר עופות טמאין שלמטה מהן לזין להן לריסה חלק בלזוטרי מיניהו: **ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים וכו' לבית חלל פסולה.** בגמרא לחמרינן הכי ללרוסת הנץ בבהמה על שהנקב לחלל כלומר חלל נדע מקום לחס נקבה לחלל פסולה לחייסינן שמא ניקבו בני מעייס לבל אי לא לינקיבה לחלל כשרה לפי שהין **לרס שלו מזיק לפילו לנליים וטלאים** כך פירש רש"י ז"ל **לבל מלברי הרמב"ס ז"ל בפרק הנזכר נראה לנקיבת חלל בנן מסום לריסה נגעו בה וכן נראה מלברי הרב לאפסי ז"ל שהס סוברים לזיהרת ליה קלי כשהוא מטולו מבפנים: ובגמרא** שקלינן וטרינן במימריה לרב חסדא לחמר לחתול ונמיה ים להס לריסה בנליים וטלאים לאי לחמרינן הכי לוקין במקום שיש מעילין **לגלי מיל הלורס שמתוך כך** הלורם **כועס ולרס שלו יותר חזק** לו שנחמר לאל"פ שהין מעילין חמר רב חסדא הכי לחתול ונמיה ים להס לריסה בנליים וטלאים ולגיסנא בתרא מסקינן לפילו בשהין מעילין חמר רב חסדא הילכך ליכא פלונתא בין ים מעילין לאין מעילין אלא לחתול ונמיה ים להס לריסה בנליים וטלאים לפילו בהין מעילין לבל לו בלחיתי דבדבי **לפילו בים מעילין וזאב בקה ואדי בנסה לפילו** בהין מעילין וחולדה **בעופות ולפילו בעוף** הנס וכן נמי נן בעוף הלך ונס בעוף הנס בכל ענין ים להס לריסה בין ים מעילין בין אין מעילין אלא חזינא פלונתא דמעילין ואין מעילין בעופות כלל וזהו לעתם של הרב לאפס ז"ל והרמב"ס ז"ל אלא חלקו בשוס מקום בין מעילין לאין מעילין: **שועל איתמר דאית ליה דריסה וכו' וכל ספיקא דאיסורא לחומרא ואית ליה.** ומינה לוקין בחתול לסיינו בנליים וטלאים לבל בלחיתי דבדבי לו להא לדרוסת הזאב בקה תנן וכי היכי לממעיטך' מינה חתול ממעטינן נמי מינה שועל לתדרייהו למטה מן הזאב ניהו ועוד לסוניין בגמרא מוכחא אלא עליה שועל מחתול לבליפנא קמא בגמרא לחינן ההוא חתול הוה כלומר לעליה משועל לבל בשועל אין לריסה הילכך לפילו להוה ליפנא לחמר ליה לרוסה לשועל יותר מחתול:

מיניה. שאר עופות טמאים בדכוותייהו אית להו דריסה בדרב מינייהו לית להו דריסה ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים אינקיב לבית חלל פסולה אבל אי לא אינקיב לבית חלל כשרה: שועל איתמר דאית ליה דריסה ואיתמר דלית ליה דריסה וספיקא דאיסורא לחומרא ואית ליה דריסה אמר רב יוסף נקיטינן אין דריסה לכלב כל עיקר אמר אביי נקיטינן אין דריסה להני דדרסי אלא ביד לאפוקי רגל דלא ואין דריסה אלא בצפורן לאפוקי שן דלא עד דמינקיב לחלל שלה ואין דריסה אלא מדעת לאפוקי שלא מדעת דלא ואין דריסה אלא מחיים לאפוקי לאחר מיתה דלא.

[דף נג.] **אין דריסה לכלב.** לפי שאין לו לרס כלל ונמצא עכשיו כלגן של לורסים שהזאב יש לו לריסה בבהמה לקה ולפילו בחיתרי דבדבי לבל בנסה לא ולפילו בקטנה שבנסה בגון ענליס שבין שאנינו לרוסת הזאב בלקה מכלל לבנסה כלל כלל לא וכן עיקר אע"פ שיש מי שכתב שהזאב יש לו לריסה בקטנה שבנסה להיינו ענליס. וכל החיות שמן הזאב ועל התרי **לינן כזאב. התרי לורס לפילו בנסה** וכל החיות הלורסות שלמעלה מן התרי לינן כמוהו. חתול ונמיה יש להס לריסה בנליים וטלאים ולין ל"ל **בעופות ולפילו בעוף** הנס לבל לא בחיתרי דבדבי ועכשיו ניהנים היתר בחלו חתולים שנכנסין בלול של תרנגולים ולף על פי שהיה רלוי לחום בלבר והס סומכים בכך מפני שהחתולים שלנו בני תרבות הן וכל שלא הכהו לין חוששין לו לבל הכהו ולהי חייסינן ושועל **יש לו לריסה כחתול** בנליים וטלאים לבל הכלב לין לו לריסה כלל זהו כלל הלורסים בבהמות. ובעופות הנן הנקרא לישפרוויי"ר לורם בעוף הלך ולפילו בדבדבי מיניה וכן כל העופות הטמאים שמן הנן ועל הנס לינן כנן. הנס הנקרא לישטו"ר לו פלקו"ן לורם לפילו לעוף הנס ולפילו בדבדבי מיניה וכן כל העופות שהן למעלה מן הנס לינן כנס ושאר עופות טמאים שהן למטה מן הנן לורסין בלכוותייהו לבל בדבדבי מיניהו לף. ולפי סיומא של רש"י ז"ל **כל שאר עופות טמאים חוץ מן הנץ והנס ולפילו שלמעלה מהן לינן לורסין לגלי בלכוותייהו.** לחוללה יש לה לריסה ולפילו בעוף הנס וכל שלו לין לס לריסה בבהמה כלל ולפילו לקה בינתר. לישהו עוף נס ולישהו עוף לק [עוף הלק] תורים וכני יונה. עוף הנס תרנגולת היא ולמעלה הימנה. להכי מוכח בגמרא כמו שכתבתי בחילוסי. וכין בבהמה בין בעוף לין הפרש בין שיש מעילין לאין מעילין לגלי כל שיש לו לריסה לפילו בלין מעילין יש לו. וכל שאין לו לריסה לפילו בים מעילין לין לו. ומכל מקום לפילו בחותן שאין לס לריסה לס ניקבו נפרניו לחלל טרפה ולפילו הנן בסוד הנזול שמא ניקב לחל מן לחברים הפנימים ולין בליקה לנקב בבשהו כל שאין מקומו יכול וכלאמרינן בקון על שהנקב לחלל: **אין דריסה להני דדרסי אלא ביד לאפוקי רגל האחרונה דלא.** לחין בו לרס גלא הרי הוא קקון: **לאפוקי שן דלא עד דמנקיב לחלל.** כקון בעלמא: **לאפוקי שלא מדעת דלא.** כגון שנפל על בהמה ועשן הא נפרניו שלא לדעת ובכה"נ לין מטיל סם לרס: **דבהדי דשקיל לסיחופיה הוא דשדי.** שהלרס עס טולת נפרניו הוא זורקו ולפילו החליס בסר כנגד בני מעייס לא חייסינן כי היכי לגלי חייסינן בעלמא בלגלי מספקא לן בלרוסה כלל ויש לומרים למינה נמי לסיכא לשחטיה לגלרם מקמי לסיסקליה לורם לשחופיה כשהיה כיון לפיונו לריסה גגלי בשוף שהיה שעתא כבר נשחטה ויהיו הני מילי היכא לילעי למכי מחייה לף שקליה לשחופיה לכל כי הלי נוונן ולהי לכתי לף שלא זיהריה לבל כגון לגלו העופות שמכין ונשחטין וחוזרין ומכין ולע"פ שעכשיו לף סגלי יהיו חוששין שמא בתחלה כשהוא מכה וחוזר ומכה מטיל בה לרס ולחרים מחמירים עוד לומר שכיון שהיו מעילין לותם ממנו לילמל שהיה שעתא שלי ליה זיהריה לכל היכא שמעילין לותם ממנו הוא כועס יותר וזורק מרה:

וארי שנכנס לבין השורים וכו' ספק שונרא ספק כלבא אימא כלבא. והא ממרן לחין לריסקי לכלב לפי שאין לו לרס אע"נ לחזינן מקום נפורן ליכא למיחש: **ספק אעאל ספק לא עאל אימר לא עאל.** פירוש לוקי ליכא למתני בלא עאל הוי לסרי לכל היכא לוקמי עאל אלא לגלי ילעינן כי הוה ביניייהו לי הוה לישנא ואינהו מקרקרן לו כלהו שתקי לסמוכל ולאי חייסינן והיינו לתנין הכא היתרא בלא עאל: **אימר שלמא עבוד. שלוס עשה עמהם כלרך כל חיות שבעולות ועופות תרבות עם בני אלם** וכאמה ואין מזיקין: **נח רוגזיה. ולא חייסינן לליסקי** לחינך ולא חייסינן שמא בתחלה לרס את אחרים ואחר כך הרגו לזה לכיון שאין עומדין במקום שיכול לנרום לי זה אלא שירצה לני אומר זה לרס ראשונה והרגו מיהו לוקה כשנכנס לתוכן ועומד עמהן **יום שלב** לכיון שהוא יכול לנרום כרצונו אמרינן לכי קטע ריפא לחל מיניייהו נח רוגזיה אבל כגון אלו החתולים שעומים על כלוב אלא עוף ומכניסין ידיהם מבפנים ונורסין אע"נ לקטע לריסיה לחל מיניייהו לא נח רוגזיה מפ"ה לאחוך שהם בורחים אף הוא כועס עליהן וכן אמי לוקה קטע הוא לאמרינן לנח רוגזיה אבל לרס בלאוך לא וכל אימר לאחמר הכא ואלי חשבינן להו כיון לתנין בהו לקולא. לכאורה הא לאיתמר בפרקין קמא [לף י.] אימר בעגם נפגמה וכפ"ק לי"ט (לף ז.) אמי אמרינן אימר לא בלק יפה יפה **יום שלב** וכולן לאמן פשיטא הס: **בעותי הוא דמבעתי אהדדי.** מבעיתים זה לזה ומיהו לוקה ליכא מקום נפורן לבל ליכא חייסינן: [לף נג.] **ספק קניא ספק שונרא אימר קניא.** הילכך בוקע בקנה שים לו בליקה מבחון ושוחטו ואי לו בכך כיון לעוף היה ואח"כ הופך את הסכו ובודקו לוסכו אין לו בליקה מבחון אלא מבפנים כללאמרינן לעיל וכתב הרא"ש ז"ל לאחי לתלוין בקניא נהי להויה קולא נבי עוף נבי בהמה נפקא מינה חומרא לאילו תלוין בלריסה היה אפשר למבדקה אחר שחיטה לאיתחם לילאת במקום לריסה שאע"פ כיה בהלאמרות של הרס ניכר בו וכללאמרי' לקמן [לף נז.] לבדקין לה מבפנ לאוחח ועד לעגמא ואפי' בבהמה מבשרינן לה בבליקה אחר שחיטה [ועע"נ לבעי למסחט כ' סימנין] ואילכ וסכו השתא שלא מדעת אמרת לא לאחר מיתה מבעיא לא צריכא כגון שדרסה ומקמי דלישקליה לסחופיה קטליה והא קמ"ל דליכא לדריסה אלא לבסוף דזיהרא בהדי דשקיל לסחופיה הוא דשדי וארי שנכנס לבין השוורים ונמצאת צפורן בגבו של אחד מהן חוששין שמא ארי דרסו ואף ע"ג דאיכא למימר בכותל נתחכך כיון דקיימא לן דחוששין לספק דרוסה אסור דאיתמר רב אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר חוששין דכולי עלמא ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא. ספק אעאל ספק לא עאל אימור לא עאל. עאל ואיתיב ביניייהו הוא שתיק ואינהו שתקי אימא שלמא הוא דעבוד. קטע רישא דחד מינייהו אימור נייח רוגזיה. הוא צווח ואינהו מקרקרן אימור בעותי הוא דמבעתי אהדדי (דף נג:) כי פליגי דאיהו שתיק ואינהו מקרקרן מר סבר אזוקי מזיק להו ומר סבר מחמת בעותיה הוא דמקרקרן להדדי אמר אמימר הילכתא חוששין לספק דרוסה א"ל רב אשי לאמימר הא דרב מאי א"ל לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי: ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי עאל ואזל לבי קניא נפק ואתא כד ממסמס קועיה דמא אמר רב אשי לאו מי אמרינן התם ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא ה"נ אמרי' ספק קניא ספק שונרא אימור קניא. אמר רב יהודה * בגמ' איתא אר"י אמר רב דרוסה שאמרו (ג"א) דרוסה שאמרו עד שיאדים הבשר כנגד בני מעים נתמסמס הבשר רואין אותו כאילו אינו היכי דמי נתמסמס אמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי אמר רב * א"ר אשי כי כו' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) שימי כי הוינן בי רב כהנא כדמייתו ריאה לקמן ומותבינן לה והוה יתבה שפיר וכד הוה מדלינן לה הוה מיתלחא ונפלה תילחי תילחי הוה טריפנא לה מדרב הונא בריה דרב יהושע. אמר רב נחמן בקוץ עד שתנקב לחלל בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעים רב זביד מתני הכי רב כהנא מתני בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעים ובסימנין משיאדימו סימנים עצמן וסימנים (דף נד.) בין ושט בין קנה דרוסתם במשהו מ"ט זיהרא מיקלא קלי יתיב רב יצחק ברבי שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל אמר ליה האלהים מורה בה רב מכפא דמוחא

שאין לו בליקה מבחון אלא מבפנים אלמא סומכין לבליקתו לאחר שחיטה ואי תלוין בקניא לא לפסר בבליקה לחייסינן לימא במקום נקב שחיטה ואפילו הכי תלוין בקניא מסום דמאי לתלוין בקניא נאו מסום קולא הוא אלא מסום דלריסה מילתא לחריתי היא הילכך חייסינן שמא נתחלחל הלרם מסום לסימנים קטין הן אצל לריסה: **זיהרא מקלא קלי.** סורף הוא וצינו כניקב כולו: [לף נד.] **מכפא** מסתמא אין לקולא אין לחומרא תלוין בקניא: **דרוסה שאמרו עד שיאדים בשר כנגד בני מעים.** כתב רש"י ז"ל לדרוסה שאמרו **כגון ספק לרוסת לרי או שרלוהו שרלסה** ואין מקום **הלריסה ניכר מבחון ערין לבדוק כה נבה וכלריסה וניליה כל שכנגד בני מעיה** ואם **החלים בשר זהו החרס וטרפה שסופו לינקב על שינקוב בני מעיה** ואם **לא החליש בשר אם אין ערין לבדוק במקום אחר שאין לריסה אלא כנגד בני מעים** אבל הרא"ש ז"ל כתב לדוקא בספק לרוסה הוא לפני בבליקה אבל ולאי לרוסה אפילו לא החליש בשר לסורים שהרי לרוסה לפנינו והכי מוכחא מתניתין לקתני סתמא לרוסת הזאב ולרוסת הנן ואילו **בליקה לא קתני: נתמסמס הבשר רואין אותו באילו אינו. ואם יש בו טרפות בנטול כגון ניתת הגידין טרפה להאי נמי בנטול למי: כל שהרופא גורדו. אם כח לרפאות גורלו: מיתלחא. מתפרקת וטפלין ממנה חתיכות חתיכות: מדרב הונא בריה דרב יהושע. לאמר כל שהרופא גורלו קרי המסמסה וכאילו אינו והויא לה לייאה שחסרה: בקוץ** על שתנקב לאחל ולאו מסום מקום נקב להא לא תנן במתניתין בהאי טרפות נקובת חלל אלא לחייסינן שמא נקב אחר מן החיבורים הפנימיים שנקובתן במקום וכיון שנסתם אינו במקום יכול לא סמכינן לבליקה למהאי טעמא לאמרינן לעיל [לף מח:] נבי מחטא לאסתכא בחתוכא לכבלא לכי היכא למיחש לילמא נקובי נקיב ועייל לסרינן לה ולא סמכינן לבליקה [לעיל [לף נח:] נבי נפולה לסמכינן לבליקה] היינו נפולה לאם היתה לחמת טעמא מסום לאם היתה לחמת נפולה ניקבו לבריה קרע נדול וניכר היה וכמו שכתבתי למעלה: **ובסימנין משיאדימו סימנין עצמן.** אבל החליש בשר כנגד סימנין לא חייסינן שמא נתחלחל הלרם מסום לסימנים קטין הן אצל לריסה: **זיהרא מקלא קלי.** סורף הוא וצינו כניקב כולו: [לף נד.] **מכפא**

דמוחא ועד אטמא. רגיל היה להורות שעריכה בליקה מגולגולת המוח **על** פיהן ולאתויי ענין אחר שאם נחלים הכשר כנגד הסימנים לקמן: **גרסי' בגמרא [דף נג:] ההיא שרקפא דספק דרוסות.** כלומר **סל מלא עופות שנכנס הנץ ביניהם** לאחתויי לקמיה דרב שהיה לקמיה לשמואל חנקינהו ושלינהו בנהרא וכתב רש"י ז"ל שמפני שהעופות היו **לקים ומרוסים לא היה יכול לבדקם ולהתירן בבליקה מפני הטורח שמא יטעה באחד מהם אי נמי חיילי לקיים זיהריה דנץ לא מחלים בשר ולא מינכר** כו' ע"כ ובתוספות הרא"שים ז"ל לפי עופות **חיילי לקטיני לא מינכרי** לשמואל עלייהו: **מתני' ואלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרת. בלא חסרון חיסר כלשהו [כלומר] שאם נסתייר הימנה משהו למעלה ולמטה** כשרה: **נפחתה הגולגולת. העצם נפחת ורואין לנו שלא ניקב הקרום: זה לתוך זה. סמוכין הם ולופני שניהם לחוקים זה לזה סביב וכשמעיתם הם נקובים זה לזה ואם חזרו וניקבו במקום חליקת לפניהן ואין הנקב לתוך שלא זה לתוך זה כשרה להא להלכי נמי שפכי: ניטל לחי התחתון.** מעל הבשר והסימנין מחוברים בבשר: **האם של בהמה שניטל. שהולך מונח כה: וחרותה בידי שמים.** מפרש בגמרא שמקיף ריאה שלה: **בידי שמים. כגון שנבעתה בקול רעש וברקים: חרותה. קשה כחריות** שלו לקל וכגמרא מפרש מנא יליע לי בידי שמים או בידי אדם: **הגלודה. שניטל עורה או מחמת שחין או מחמת מלחכה וכגמ' מפרש כמה ישלחר מן העור ותהא כשרה.** ואיכא למיקל למה ליה למיתני כל הני לכשרות ממילא ילעינן למתנית ואלו טרפות מכלל לכלהו מחריני כשרות יש לומר לכיון לתנא בואלו טרפות [לף מכ.] זה בכלל כל שאין כאותו חיה טרפה לאיתויי מאי דלמי ליה סל"ז **ניטל הטחול והכליות** ולחי התחתון והשם **נטולי נמי נינהו ולמיל לניטלה הכבד** וטרפה קמ"ל. וא"ת תינח הני לבל לחריני לנפקי מיניהו לריסא מאי איכא למימר להא מלתנן לעיל פסוקת הגרגרת טרפה מכלל לניקב כשרה ומלתני נמי ניקב הלב לבית חללו מכלל לניקב ולא לבית חללו כשרה ולחריני נמי לכוותייהו ולמאי לינקורין למיתנינהו יש לומר כולהו ערכי ניקבה הגרגרת לינקורין שיעורה לעל כמה תחסר ואיכא למימר נמי לחיילי לאתויי לשמעינן דנסקקה לאורכה כשרה פתח בניקבה. ונפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח נמי לינקורין ס"ל למיגמ כי קתני ריסא ניקב קרום של מוח בלא פתח גולגולת קאמר והוא הדין נמי לכי נפחתה הגולגולת בלא קרום טרפה קמ"ל לנפחתה הגולגולת כשרה מיהו לא בכל פחת כשרה שאם נפחתה כסלע אע"פ שלא ניקב קרום של מוח טרפה וכמו שיתבאר בגמרא בסייעתא דשמיא ניקב הלב ולא לבית חללו אע"נ לתנא בריסא ניקב הלב לבית חללו מכלל לכל שלא לבית חללו כשרה לינקורין סלקא לעתך למיגמ כל נקב מפולש לבית חללו מיקרי ולא לחתך למעוטי לחלא נקב שאינו מפולש להכי הדר ותני לכל שנקב שלא לבית חללו כשרה. נשברה הסכרה ולא נפסק חוט שלה לא לא תני הכי הוה למיגמ לריסא לקתני נשברה הסכרה ונפסק החוט שלה לא לא קתני לכי היכי נפסק החוט שלה בלא שבירת שלרה טרפה ס"ג נשברה שלרה בלא חוט טרפה קמ"ל לכשרה. ניטלה הכבד ונסתייר ממנה כל שהוא לא לא תני הכי הוה למיגמ לריסא לקתני נשברה הסכרה ונפסק החוט שלה לא לא קתני לכי היכי נפסק החוט שלה בלא שבירת שלרה טרפה ס"ג נשברה שלרה בלא חוט טרפה קמ"ל לכשרה. ניטלה הכבד ונסתייר ממנה כל שהוא לא לא תני הכי הוה למיגמ מאי לא לא תני הכי הוה למיגמ לריסא נסתייר הימנה כלום לקתני ריסא לכיכא כזית לכל פחות מכזית כמאן לליתיה למי להכי תנא נסתייר הימנה כל שהוא לשמעינן לאפילו פחות מכזית כשרה. ממסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה לינקורין סל"ג מאי לאו לתוך לקתני ריסא נקב מפולש וכל שהוא כן לאפילו במקום חבורן טרפה קמ"ל לכשרה ומאי לאו לתוך שלא במקום חבורן ולשמרינן ניטל הטחול וניטל הכליות כבר כתבתי בתחלת הפרק לכל מקום שנמצינו ניטל כשרה אין לחש ממיני הטרפות פוסלין בו והיינו לכמתניתין לולאו טרפות קתני ניקב כלומר וכ"ש ניטל ובבבא לאלו כשרות קתני ניטל לומר לכ"ש ניקב וחלום **הוא שחלמו בטחול וכליות** לטחול שניקב בסימכיה טרפה ולקתני בכולין נמי לו מטו לקותה למקום חריץ טרפה כלליתה בגמרא. ומסתבר נמי לגנטולה וחסרה בילי שמיס לינן שום בכ"מ ובכל מקום שהגנטולה טרפה אע"פ שהנקב הינו פוסל בזותו מקום לא חסרה טרפה הילכך חסרת כבד טרפה כלילו ניטלה להא לשמרינן לקמן [לף נח:] לא שנו אלא שחסר ויתר ביל לבל ברגל טרפה משום לכל יתר כגנטול למי לגומר כגנטול שחתך כלילו ניטל ולפ"ש טרפה לאמת חסר בילי שמיס שהרי לא ניטל כלל אלא שרוחין לותו כלילו ניטל ולפ"ש טרפה לאמת חסר **בילי שמיס כחסר בילי לחם: גמ' אמר רב מתנה בוקא דאטמא דשף מדוכתיה. ריאם הקולית התחוב בחור ברחם עכס החליה שקורין** לנקף: **וה"מ דאיעכול ניביה.** סגרקב **גיד שבריאתו שהוא מחובר בחור וקטן הוא מאד: אבל לא איעכול ניביה כשרה.** להכרע ובריא ומסתברא לאם ניטלה הירך טרפה ואע"נ אלא לעיכול ניביה לכי מכשרינן כי לא לעיכול אע"נ לאיפסיק היינו משום להכרע ובריא והכא לא לאפסר כיון לניטלה: **והיינו שיעורא דדינרא קורדינאה.** כתב הרב בעל העטור ז"ל לליקן אלא מתחמי לן לזולנן לחומרא:

אמר ר' יוחנן פתוראה. שולחני היה והיו לפניו מטבעות הרבה: [לף נז:] **אין בעלי אומניות רשאין לעמוד בפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתן.** פרש"י ז"ל בשעה **שעוסקין במלאכת חבריהם** ורבי יוחנן פתורתא שכיר היה וכתניא בתוספתא [פ"ל לכ"מ] **המוסיב את חבריו בחנות למחצית שכר אם היה יושן לא יעסוק בחומנותו שאין עינו בחנות בשעה שעוסק בחומנותו** ולשון רשאין הזקיקו לכך ומיהו אתם בפ"ק דקדושין (לף נב.) תמצא לאף בשל עצמו [קשה] לשמרינן אתם מקיש קישה להדור מה להדור שאין בו חסרון כיס אף קישה שאין בה חסרון כיס מכאן אתה אומר אין בעלי אומניות רשאין וכו'. ואפשר להתם נמי במלאכת חבריהם קשה לכיון לבשלו היה חייב לשקיש קישה להדור בשל חבריהם היה חייב אפילו היה חייב בשל עצמו אף בשל חבריהם היה חייב

עד אטמא: **מתני'** אלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרת או שנסדקה עד כמה תחסר ר"ש בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח ניקב הלב ולא לבית חללו נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה ניטלה הכבד ונשתייר * במשנה שבגמ' וברא"ש איתא ונשתייר הימנה כזית (ג"א) ממנה כל שהוא המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל הלחי התחתון ניטלה האם שלה חרותה בידי שמים כשרה הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים: **גמ'** אמר רב מתנה האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה והני מילי (דף נד:) דאיתעכול ניביה אבל אי לא איתעכול ניביה כשרה: עד כמה תחסר עד כאיסר האיטלקי: אמר אביי והויא כמעתא זוטרתא דמשתכחא ביני פשיטי דפומבדיתא והיינו שיעורא דדינרא קורדיאנא אמר רבי יוחנן פתוראה לעילא מיני הוה קאי בר נפחא ובעא מיני דינרא קורדיאנא לשעורי בה טרפתא ובעאי למיקם מקמיה ולא שבקן אמר לי שב בני שב לפי שאין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת"ח בשעה שעושין

אמר רב נחמן כסלע כיתר מסלע. היכי לשיערו רבנן כסלע כגון נבי פלונתא לסדרה וגולגולת לתנן כמה חסרון הסדרה וכו'. **וגולגולת ב"ש לומריס כמלא מקלח וב"ה כדי שיעטל מן החי ויימות ואמר רב יהודה אמר שמואל לעיל בפרקין [דף מב:] וכן לטרפה ואמרינן בגכורות בפרק על אלו מומין [דף לז:] כמה יגעל מן החי ויימות ואמר שמואל כסלע ואשמעינן רב נחמן לכי שיערו רבנן כסלע היינו כסלע מנימתא לכי הוי סלע מנימתא ליניה כיותר מסלע וטרפה** כך פרש"י ז"ל מכלל לס"ל ז"ל לכי אמר שמואל וכן לטרפה עלה להכיא **לכמה חסרון בסדרה** ולא לחסרון לסדרה בלחוד קאי אלא לחסרון דגולגולת נמי ולפ"ז הא דתנן במתניתין לנפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח כסדרה לוקה בסלע ונפחתה כסלע אבל כסלע טרפה וכמו שכתבתי במשנתנו ויהיו לנקיט לה סתמא נפחתה הגולגולת היינו טעמא שלפי שמניחו ניקב קרום של מוח טרפה לשמעינן שאין נקב פוסל בקרום של מוח ומיהו נפחת גולגולת שיעורה אינו אלא כ"ש אלא יהיב ליה תנא להא בנסדקה הנרנרת נמי קתני כסדרה ולא יהיב שיעור ובגמרא בעינן חוליא מכאן וחוליא מכאן לו משום מכאן ומשום מכאן אליבא דהילכתא ורחיה לכבר לחיבא פחת בגולגולת לטרפה היב מלחמר רב הונא לקמן [דף נז:] בפרקין סיתן לטרפה י"ב חלש ורוקיעתא כתנאי לתניא ובגולגולת שיש בה נקב נחר לתוך ולפילו יש בה נקבים הרבה מעטרפים למלא מקלח ואמר רבי יוסי בן המשולם מעשה בעגבול בחוטי שנפחתה גולגולתה והטיל עליה רופא חילוק של קרויה וחיתה ואמר לו רבי שמעון משם רחיה יותר מחמה היו וכיון שנכנסו יותר נכנסים נכנסו בה עינה ומתה למלמ פחת הגולגולת יש לו שיעור וזה שלא כדברי מקצת חכמי ערפתיים שכתבו לכי קאמר שמואל וכן לטרפה לסדרה בלחוד קאי ולא לגולגולת דגולגולת לפילו חסרה כמה כסדרה וכלפסיק תנא ותני נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח ומלא יהיב שיעורא כליהיב בגרנרת ס"מ לפילו בכמה וכן לעת הרב ר' יונה ולא מיחוור וכלכתיבנא ועוד למלקתני לעניו טומלה **כדי שיעטל מן החי ויימות** לאלמ לכבדי שיעור זה נעשית טרפה אלא ולאי עיקרו של דבריס דשמואל לכולה מתניתין קאי: **באיסר כיותר מכאיסר. נבי מתניתין לתנן [דף נל.] על כמה תחסר ותיימת לכתי כסדרה היא להא נבי אלו כסדרות קיימת וקתני על כמה היא כסדרה בחסרון על כחיסר וכיון להויא כחיסר הרי היא כיתר מכחיסר וטרפה: אלמא קסבר.** הא לקתני מתניתין על כחיסר כסדרה לא על ועל בכולל קאמר [אלא על ולא על בכולל] ומכי קאמר על כחיסר ולא כחיסר בכולל כסדרה אבל כחיסר עצמו טרפה: **והני מילי בסומכיה. בעובין למעלה:**

מלאכתן: א"ר נחמן כסלע כיותר מן הסלע כאיסר כיותר מן האיסר אלמא קסבר עד ולא עד בכולל: (דף נה.) ניטל הטחול: אמר רב עוירא משמיה דרבא לא שאנו אלא ניטל אבל ניקב טרפה והני מילי בסומכיה אבל בקולשיה כשרה ובסומכיה נמי לא אמרן דטרפה אלא דלא נשתייר מיניה כעובי דינר זהב אבל נשתייר מיניה כעובי דינר זהב כשרה: ניטלו הכליות: אמר רפדם בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא אחת טרפה במערבא אמרי והוא דמטי לקותא (דף נה:) למקום חריץ ומקום חריץ היכא חיוארא דתותי מתני פירוש הלובן שבתוך הכוליא והיכא דמשתכחין תלת כוליאתא כשרה דאמרינן כל יתר כנטול דמי ותניא נמי הכי (בכורות דף לט.) ואת שתי הכליות ולא בעלת כוליא אחת ולא בעלת שלש ומדפסל רחמנא לגבוה מכלל דלהדיוט שרי: יש כשר בריאה ופסול בכוליא. פסול בריאה וכשר בכוליא. פסול בזה ובזה. וכשר כזה **אבל אישתייר מיניה כעובי דינר זהב.** כלומר שנשתייר בעובי מלבל הנקב כעובי דינר זהב כסדרה ובגמרא מקשינן עליה לרב עוירא לאמר ניקב טרפה מלתנן חוקך מעובר שבמעיה מותר באכילה. כלומר שחתיכת העובר ניתרת בשחיטת אמו. מן הטחול ומן הכליות לסור באכילה שלותה חתיכה אינה נתרת בשחיטה וקייקינן טחול וכליות הוא לסמיכי הא כסתם נופלו שריין ומפרקינן ניקב לחול [נחתך לחול] כלומר ללוקלו ניקב הוא לטרפה אבל חוקך כסדרה ובתר הכי מפלגינן בטחול בין קולשיה לסומכיה ואיכא מאן לאמר להשתא לתתינן להכי לא ערייכינן לאיפלוגי בין ניקב לנחתך כלל לממיקרא לאו מפלגינן בין קולשיה לסומכיה כי היכי לאו תקשי לן מתניתין למן הטחול ומן הכליות לסור לממעא בסתם נופלו שריין לינטרויכינן לאיפלוגי בין ניקב לנחתך לאל הכא בין ניקב בין נחתך בסומכיה טרפה בקולשיה כשרה ומתני' בקולשיה וכן נרחה מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שחיטה וכן עיקר לאל בעל העיטור ז"ל כתב לאפילו בסומכיה לוקק ניקב לאל נחתך כשרה וכתב הרמב"ם בפרק שני מהלכות שחיטה לאין נקב פוסל בטחול של עוף כלל לפי שטחול של עוף ענול הוא ולומה לעגבה ואי אפשר לאלק בו בין קולשיה לסומכיה הילכך אינו בכלל מה שאמרו [דף נו.] כל טרפות שאנו אכמים בבהמה כנגדם בעוף שאילו היה אפשר לאלק בו בין קולשיה לסומכיה ולמותן לבהמה היה ראוי שיפסל בעוף לאל כיון שאי אפשר לאלק בו אלא כולו או אלא בקולשיה או בסומכיה ואין אנו יכולין להסותן לבהמה אינו בכלל טרפות שאנו אכמים כנגדן בעוף וכיון שלא הזכר אלא בבהמה בעוף כשר וכולאי שזה מן התימה לכיון לממ"מ עוף טחול יש בו ואע"פ שאי אפשר לאלק בו נעשה כלל כסומכיה ויהא טרפה בכל מקום אלא שאפשר לומר שכיון שטרפות נקב הטחול אלום הוא כיון לבניטל כשרה וכמו שכתבנו למעלה אין לך בו אלא חלוסו בלבד: [דף נה.] **לקתה בכוליא אחת טרפה.** פירש"י ז"ל **לקתה מליא מונלח בכוליא אחת וכל שכן בשתיהן.** ומה למקום אכיו. **שהגיידים מעוריס שם ויהא לממעית הכוליא** שפירש לקתה מליא מונלח ליתא להא לממרינן לקמן [דף נה:] דמונלח כשר בריאה ופסול בכוליא ולקותא פסול בזה ובזה אלמא לקותא לאו היינו מונלח דמונלח בריאה כשרה לבל ולאי לקותא היינו שנתמסמס הבשר על שהרופא נודלו ומעמידו על בשר חי ולוקק לקותא הוא לפסול כי מטי למקום חרין לבל נקב אפילו מטי למקום חרין אינו פוסל כלאמרינן בסמוך לנקב פוסל בריאה וכשר בכוליא ושתמת קאמרינן ולעיל נמי לממרינן בגמרא [דף נל.] נבי [שנטו לממו] בכוליא ולקטלי וכי לסוסיף על הטרפות יש [ואם תאמר] מאי קושיא לילמא במקום חרין הוו מחו לה אלא ולאי נקב אינו פוסל בכוליא כלל:

[קף נס:] **ולא אמרן אלא דצילי אבל עכירי טריפה ודצילי נמי לא אמרן אלא דלא אסרוח אבל אסרוח טרפה.** הרב אלפס ז"ל סובר שאף בריאה אין מיס זכיס כשריס אלא לעילי ולא לאסרוח כלל אבל עכירי ס"ל אסרוח לא כמו שכתבתי למעלה [ופי' מונלא לכשר בריאה ופסול בכוליא ליתה שאיכה סרוחה הכי מוכח בגמ'] וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה ולא מחוור כמו שכתבתי למעלה לפיכך נראה לכי לחרינן לא לחמרן אלא לעילי ולא לאסרוח אבל עכירי או לאסרוח טרפה היינו לוקה בכוליא אבל בריאה בכל ענין כשרה להא לחמרינן **לעיל [קף מח:]** נבי בריאה חזנכו לקיימי כנלי כנלי טינרי טינרי ולא לחמ לסו ולא מילי ומלנא בלקו לי לסרוח או לא מסמע לכין כך וכין כך כשרס: **כוליא שהקטינה בדקה עד כפול בגסה עד כעינבה בינונית.** כתוב בהלכות גדולות לכפול וכעינבה כשרה פחות מכן טרפה והוא תימה לכגמרא [קף נס.] לחמרי שכל סיעורי חכמים להחמיר כלומר לכי הוי חומרא כי לחמרינן על ועל בכלל לחמרינן ליה וכי הוי חומרא כי לחמרינן על ולא על בכלל לחמרינן ליה בכל מילי לסוי מלקורייתא הילכך הכא אית לן למיזל לחומרא ולמן בטרפה כפול וכעינבה וכתב הרא"ש ז"ל להקטינה לחמרינן היינו שהקטינה לאחר בדייתה מחמת חולי אבל קטנה בתולדתה לפילו פחות מכפול כשרה וכיכי יבעינן לי הוי מחמת חולי לו לא כי חזינן שהקרוס שלה כוון בילוע שמחמת חולי הוא ואם אינו כוון אלא שהוא עשוי כמלת הכוליא מוכחא מילתא שתחלת בריייתה היתה כך וכשרה וכתב הר"ס במז"ל בפרק עשירי מהלכות שחיטה לעוף אין לו סיעור למטה: **איזו היא חרותה כל שצמקה ריאה שלה. ויכפס ושליס עימקים** (הוסע ט) **מקרנמינן ללין יבשין: שיחמא.** שחורה ולינה מנענת כל כך כלבנה ומסמע לבליקה זו היכא אלא יבעינן לי בילי סמיס לי בילי אלא בכל כל היכא בילי לילעינן סמיס אינה ערוכה בליקה והיכא לילעינן לבילי אלא אין בליקה מועלת לה ובזה. כשר בריאה ופסול בכוליא מוגלא. פסול בריאה וכשר בכוליא נקב. פסול בזה ובזה לקותא. כשר בזה ובזה מים זכים. ולא אמרן אלא דצילי אבל דעכירי טרפה ודצילי נמי לא אמרן אלא דלא אסרוה אבל אסרוה טרפה: כוליא שהקטינה עד כמה בדקה עד כפול בגסה עד כעינבה בינונית: ניטלה האם שלה: תאנא היא האם היא טרפחת היא שלפוחית (שלה) פירוש הרחם: חרותה בידי שמים כשרה תנו רבנן אי זו היא חרותה כל שצמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה בידי אדם טרפה. פי' בידי שמים כגון ששמעה קול רעמים או זיקים וכיוצא באלו ונכנס בה פחד וחרדה וצמקה הריאה שלה זהו בידי שמים וכשרה אבל אם ראתה אדם ששחט לפניה בהמה אחרת וכיוצא בה ופחדה ויבשה ריאה שלה זהו בידי אדם וטרפה. ומנא ידעינן בקייטא מייתינן משיכלא דקוניא חיורא ומליא ליה במיא קרירי. בסיתוא מייתינן משיכלא שיחמא ומליא ליה מיא פשורי ומותיב לה ומנח לה בגויה מעת לעת אי הדרא בידי שמים היא וכשרה ואי לא בידי אדם היא וטרפה: הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין: תנו רבנן אם נשתייר בה כסלע כשרה היכא אמר רב * אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' ובראש"ש (ג"א) נחמן אמר שמואל על פני כל השדרה ופירש ר' נהוראי משמיה דשמואל כרוחב סלע על פני כל השדרה ר"א בן אנטיגנוס משום * בגמ' איתא משום רבי אלעזר בר' ינאי (ג"א) ר' ינאי אומר על מקום טיבורו רבה בר בר חנה אמר אראשי פרקים בעי רבי ינאי ברבי ישמעאל ניטל מקום כל השדרה וכולו קיים ניטל מקום טיבורו וכולו קיים ניטל ראשי פרקים וכולו קיים מאי תיקו: אמר רב כל העור מציל בגלודה חוץ מעור בית הפרסות ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות מציל: (* ד"ת מ"ז בעא מיניה רבי * בגמ' איתא ר' אסי (ג"א) אמי מר' יוחנן עור בית הפרסות מהו שיציל א"ל מצייל): הא מילתא לא אפסיקא בה הילכתא בהדיא ואיפליגו בה רבואתא בעל הלכות פסק הלכה כרב ואמר דהדר ליה רבי יוחנן לגביה דרב ואנן לא אשכחינן ליה לרבי יוחנן דהדר ליה לגביה דרב אלא רבי יוחנן עומד בשיטתו הוא ואיכא מאן דפסק לחומרא כשמואל וכר' ינאי וסייעיה למלתא מתוספתא דאמר הכי ואע"ג דקי"ל כל היכא דפליגי ולחריס לן כתבו כן: **הגלודה** שניטל עורה מחמת שחין לו מחמת מלכה: **על מקום טיבורו.** הכא בעינן כסלע: **ראשי פרקים. ככל פרקי חוליותיה ועצמות הסוף והירך בעינן שיור כסלע: כל העור מציל בגלודה. כל היכא למסתייר הוה כסלע מעלה לרוכה וחוזר לן כל עורה לקלמותה: חוץ מעור בית הפרסות. מן הלרכוכה ולמטה ללא הוי עור מפני שהוא רך** ולא חסיב עור ללא כשר:

הא מילתא לא איפסיקא הלכתא בהדיא וכו'. לחריך בזה הרב לפסי ז"ל הרבה ורוב לבריו פסוטים וכתב בכלל לבריו ועוד לן עליפא הא מקניקא ממקניקין לתנן ולאו שעורותיהן כבשרן עור בית הפרסות כלומר לא חסיב עור לא בשר והא לפקה רבי יוחנן מהלכתא ולוקמה בחיוב כי חיקא בגמרא לרבי יוחנן מוכח ליחולקה היא לבל לרבנן לפילו עור בית הפרסות חסיב עור הילכך לית לן מהא מקניקא רהיה כלל פירוש לכיון לקתני סהיה מקניקא לעור שבשאר לוברים ליני מעיל לא חסיב עור לשכתא להסיא מקניקא נמי יחולקה היא לפילו לרבנן לפילו עור בית הפרסות תסיב עור זו היא כוונת הרב לפסי ז"ל ולין לבריו ברורים לנלי לכי קתני סהיא מקניקא לבעינן להסוי לך שיור בבית תנלה לאו מסום לשחרא לא להוי עור כיכיכי לתיקוס כיחולקה לא סייגו טעמא לכל שנגלל כל בית חנלה תו לא הלרא ובריא ולין להלריך בזה לבל מ"מ הוא ז"ל פוסק כשמואל לממחיר טפי שהוא מנריך שיצאר מן העור שיעור נלול מן לשחרים ולין זה מחוור שלין זה מוניאנו מילי ספק שלילו היה מקום טיבורו ורלסי פרקים שייכי בלשמואל לא לחיכו בעי עור טפי היה בלין לפסוק כשמואל [שבכלל] לבריו לבריסה לבל כיון שבל לחל תופס מקום [לעצמו] כיון שהבר ספק לינו בלין להכשיר על שיתקיימו לבלי כולם כלומר שיצאר כשלא במקום טיבורו ועל פני כל הבדרה כולה ובראשי פרקים וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' שחיטה:

רב ושמואל ורבי יוחנן הלכה כמותו כיון ששנינו בברייתא הגלודה אי זו היא גלודה כל שהופשט כל העור שלה ולא נשתייר בו כדי להעלות ארוכה וכמה הוא כדי להעלות ארוכה רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי מבית חללה ולא משאר אבריה ודברי רב נחמן אמר שמואל ודברי ר"א בן אנטיגנוס משום ר' ינאי דמתניתא

[דף נ.] **מתני' אלו טרפות בעוף. לע"ג לכל טרפות לבהמה כגון בעוף הני לינטוריכו ליה למתניא נקובת הושט מסוס פסוקת הגרגרת והסירא לינטוריכא ליה לגלא תימא הוחיל וחיותו של עוף לא נפיש להא כשר בסימן אחד חיסא גרגרת נמי תטרף כמסהו** קמ"ל. **והכתה חולדה על ראשה מסוס לקתני מקום שעושה חותה טרפה להיינו נקובת הקרוס לגא תימא תטרף כשנשבר עצם בלא נקיבת קרוס כלחמרינן לקמן בגמ' בעוף של מיס. ניקבו הלקין מסוס לכעי למיתנא סיפא נבי לגו כשרות יצאו בני מעיה ולא ניקבו לגא תימא עוף שחיותו מעט תטרף ביציאה לחולה: הכתה חולדה על ראשה. חייסינן לנקיבת הקרוס הכתה נשתה בסיניה לגולו ביה לחמרינן לעיל ליס לרוסקה לחולה בעופות וכל כגון החלב מיטרפא כה: נחמרו.** נכוונו **מחמת העור ונהפכו מרחיקן לשון חמרמרו** פעי': **אם ירוקין. מפרש בגמ' לבחלוימים שהוריקו** קחמר בלב וקורקבן וכבד:

אם אדומים. הלב והקורקבן כמשפטם שלא נשתנה המראה שלהן ותגא ליה בעוף מסוס לרבולא ביה מילתא טפי מבהמה לבהמה חייבי לעורה קסה לא מיקרי לה הכי אבל אי הוי ולאי טרפה לכל היכא לנחמרו ליון כניקבו ונקב בין בעוף בין בבהמה פוסל הוא ועוד לכתוב בזה בגמ' כם"ל והיכא לנפלה בהמה לאור ולא ידעינן אי נחמרו בני מעיה אם לאו צריכא בדיקה והיכא לדיתא קמן למבדקה מסתמא לסורים והכי מוכחא מהא לחמרינן בגמרא לקמן [דף נז.] אין ריחה לעוף לא ליגפל ולא ליחמר בחם הוחיל ונלעות מנינות עליה והסיא ולאי בסתמא מיירי בבהמה לדיתיה להאי טעמא צריכא בדיקה. ולע"ג לחמסקנא היכא למימר לגא קיימא סהיא לחמרינן בעוף ליענין ריחה לנלעות מנינות עליה כמו שהכתוב לפנינו בס"ל גלא לין **עוף בנפילה לאור כבהמה לפילו בריחה מ"מ שמעינן מינה** לצריכי בדיקה: **דרסה וטרפה בכותל.** לרסה חלס ברגליו או שנטרפה בכותל או שרצצתה בהמה **לחיכא למיחש בהני תלתא מסוס ריסון לחברים ועליין מפרכסת: אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה.** ומיהו בעי בדיקה כלחיתא בגמ' ולעיל [דף מב.] תנן בבהמה נפלה מן הגג והסתא תני בעוף לרסה וטרפה בכותל הלי כי חורחים והלי כי חורחים לחורתא לבהמה למתרסקת בנפילה ולא בלריסה וחורחים לעוף לגא מתרסק בנפילה לגא מיל עומל ומהלך ושוב לין לחוש לו ולין לרכו להתרסק לגא בלריסה וטרפה וצריכא: **גמ' בדיק בשמשא. נגל השמש מסתכל חס ירחה נקב שם שהחור יפה לבדיקה: בדיק במיא. מוציא כל המוח מן הקרוס לרך פיה כמות שהיא יורדת לחוט השדרה וממלא הקרוס מיס וחס יוצאות לרך המכה בילוע שניקב הקרוס. לשון חחר מכנים בנקב העצם מיס ומוציאן ורואה חס נחלבנו בילוע שנתערב המוח בהס: מייץ בגילא דחיטתא.** מוען בקש של חטין לרך הנקב וחס ניקב הקרוס עולה:

יום שלג

[כוותייהו] עבדינן כוותייהו דאיסורא הוא ולא איפסיקא בה הילכתא בהדיא לקולא. ואנן חזינן בהו פירכא חדא דהא מתניתא לאו כוותייהו היא דאילו להא מתניתא היכא דמשתייר בה כאיסר במקום חלל כשרה בין בשדרה בין בטיבור בין בכרס בין בצואר כל מקום שהוא מבית חללה כשר ואע"ג שלא נשתייר בכולה אלא כאיסר במקום אחד מכל המקומות של בית חללה כשרה ואילו לשמואל אין מציל מכל בית חללה אלא השדרה בלבד ולרבי ינאי אין מציל מכל בית חללה אלא על הטיבור בלבד וכולהו בעו כסלע ומתניתא בכאיסר בלבד סגי לה הילכך לא הויא מתניתא כוותייהו ועוד אפי' הויא מתניתא כוותייהו לא מצינן לסיועינהו מינה דאם איתא להא מתניתא הוה אמרינן בגמרא תניא דמסייעא להו וכיון דלא סייען להו בגמרא מהא מתניתא שמעינן דליתא להא מתניתא ואילו איתא להא מתניתא לא הוה מפליג עלה רב ור' יוחנן ואי אפילו איפליגו עלה ואיתא הוה מותבינן להו תיובתא [מינה] וכיון דלא אותבינן עלייהו מינה שמעינן דליתא להא מתניתא וכל שכן דהא מתניתא פליגא אכולהו ואפילו אדשמואל ודר' ינאי כדפרשינן ועוד לא עדיפא הא מתניתא ממתניתין דתנן ואלו שעורותיהן כבשרן עור בית הפרסות והא אפקה רבי יוחנן מהלכתא ואוקמא ביחיד הילכך לית לן מהא מתניתא ראיה כלל אלא הדרינן לכללא דקיימא לן יחיד ורבים הלכה ברבים וכיון דכולהו ס"ל דעור בית הפרסות אינו מציל בגלודה וליכא מאן דאמר מציל אלא רבי יוחנן והוה ליה ר' יוחנן יחיד אצל רבים ולית הילכתא כוותיה וכיון דשמואל ורבי ינאי ורבה בר בר חנה כולהו סבירא להו דלאו כל העור מציל בגלודה אלא עור מיוחד אף על גב דרב ורבי יוחנן קיימי בחד שיטתא הוו להו תרי לגבי תלתא והוו להו כיחיד אצל רבים ואי אמרת נעביד כרב ורבי יוחנן דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי ושמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ורבה בר בר חנה ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן דרביה הוא הא קי"ל דר' ינאי ורבי יוחנן הלכה כר' ינאי דרביה דר' יוחנן הוא הלכך הויא לן הא מילתא ספיקא ונקטינן בה לחומרא וחזינן דשמואל מחמיר מכולהו הילכך לא מכשרינן לה לגלודה אלא בדאישתייר בה רוחב סלע על פני כל השדרה כשמואל: (דף נו.) **מתני'** אלו טרפות בעוף נקובת הושט ופסוקת הגרגרת הכתה חולדה על ראשה מקום שהוא עושה אותה טרפה ניקב הקרקבן ניקבו הדקין נפלה לאור ונחמרו בני מעיה אם ירוקין פסולה ואם אדומין כשרה דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה אחרת והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה: **גמ'** הכתה חולדה על ראשה מקום שהוא עושה אותה טרפה וכו': איתמר רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו לתוך מוח אי מבצבץ ועולה טרפה ואי לאו כשרה פירוש שמניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם אם נקב קרום של מוח המוח עולה ומבצבץ מן הנקב ואי לא בצבץ המוח ולא יצא מן הנקב בידוע שלא ניקב קרום של מוח. פי' אחר מכניס ידו לתוך פיה ובודק אי מבצבץ ועולה טרפה רב שזבי בדיק בשמשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב

יום שלג

אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא. סתמיל ליה במיס: **קורקבן שניקב וכיס שלו קיים כשר.** כיס שלו קליפה הפנימית ומיהו לוקח שניקב מעצמו מתמת חולי לחי מחמת קור וכיוצא בו ולחי טרפה הויא להחי קור מהיכא יתא לי לרך חזן הרי ניקבה לחלוטין וטרפה ומייתי בגילא דחיטתא. והא תני לוי כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהם בעוף נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח התם בעוף של מים דהואיל וקרומו רך (דף נו:) אמר רב שזבי והני אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא כעוף של מים דמיין: ניקב הקרקבן: א"ר יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן קרקבן שניקב וכיסו קיים כשר איבעיא להו ניקב הכיס והקרקבן קיים מהו ת"ש דאמר רב הונא ניקב זה בלא זה כשר ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה כשר מ"ט כיון דקרקבן מינח נייח כדקאי קאי לא רווח ולא גמד ולא מתרמו אהדדי הילכך כמי שניקב זה בלא זה דמי וכשרה: נפלה לאור ונחמרו בני מעיה אם ירוקין פסולה ואם אדומין כשרה: (דף נו:) רבי יוחנן משום רבי יוסי ברבי יהושע אומר שיעור ירוקתן כשיעור נקיבתן מה נקיבתן במשהו אף ירוקתן במשהו בעא מיניה ר' * בגמ' וברא"ש איתא רב יוסף בריה דריב"ל כו' (ג"א) יוסי בר' יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי הוריקה כבד כנגד בני מעים מהו אמר ליה טרפה אמר ליה ולא יהא אלא ניטלה אמר רבא כיון שהוריקה כנגד בני מעים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה וטרפה: ההיא תרנגולתא דהוי בי רבי יהושע בן לוי אתא לקמיה דר"א הקפר ירוקין הוו ואכשרה והא אנן תנן ירוקין פסולה אמר ליה לא אמרו ירוקין פסולה אלא בלב ובקרקבן ובכבד תניא נמי הכי באלו בני מעים אמרו בקרקבן ובכבד ובלב: ההיא תרנגולתא דהוה בי רב * ב"ר יוסף כ"ה בגמ' (ג"א) יצחק אתא לקמיה דר' אבהו אדומין הוו וטרפה והא אנן תנן אדומין כשרים א"ל אדומין שהוריקו וירוקין שהאדימו טרפה [לא אמרו אדומים כשרים אלא בלב וקרקבן

וכיס שלו קיים כשר. כיס שלו קליפה הפנימית ומיהו לוקח שניקב מעצמו מתמת חולי לחי מחמת קור וכיוצא בו ולחי טרפה הויא להחי קור מהיכא יתא לי לרך חזן הרי ניקבה לחלוטין וטרפה ומייתי שמע ניקב לחל קן הלחריס הפנימיים שנקיבתן במקום כלחמרי' [לף נג:] בקנן על שתניקב לחלוטין ולחי לרך ונפטר לחתן על כרחין כיון לקורקבן למחזור לינקיב כיס שלו נמי שהוא פנימי לינקיב לחל לחל מינכר לי נמי קרום עלה בו ולחי קרום שעלה בסס שכבל שנקובין קרום שעלה בסס מחמת מכה לחנו קרום וכמו שכתבתי למעלה לחל ולחי על ידי חולי קלמר: **ואם נקבו שניהם זה שלא כנגד זה.** כגון זה למעלה וזה למטה: **שיעור ירוקתן מחמת האור כשיעור נקיבתן.** יש מי שכתב לכיון לשיעור ירוקתן כשיעור נקיבתן לין ירוקתן פוסל בלב על שיהא מוריק על חלולו ובקורקבן על שיהא מוריק הוא וכיסו לבל הוריק מלמעלה בלבד כשר כשם שהוא כשר בנקב וחחריס לחמרו לכל שהוריק מפני למעלה טרפה למיקלח קלי וחזיל כענין שלמרו בחרס שיהו לפי לחמי לנמרי לחרס שהרי בדרוסה לחמרו שלפילו בחברים שלין נפסלין חלח בכולן לו ברובן לריסתן במפני **כלחמרינן לעיל [ריס לף נל.] נבי** קנה לפי שהחרס מתפשט בכל ונבי לוה ליכא למימר שכי להא לחמרינן בסמוך נבי הוריקה כבד ולח יהא חלח ניטלה ולם ליתא שהוא מתפשט בכל הוא ליה ניטלה שכבד ולח נמתייר ממנה כלום לטרפה חלח ולחי לין כחו גדול כל כך מיהו לפשר לומר בו שלם הוריק מלמעלה הרי הוא כלילו הוריק מעבר לעבר: [לף נג:] **הוריקה כבד כנגד בני מעים מהו.** פירוש שכבד מקנתו כנגד בני מעים ומקנתו למעלה חלח העלעות ומה שהוא חלח כנגד בני מעים פשיטא לן להוריקה כשרה שלין ירקות פוסל חלח מטעם נקב ונקב ליכא פוסל בכבד כלל והיינו לפרכינן ולח יהא חלח ניטלה כלומר ניטלה ונמתייר ממנה כל שהוא חלח לבהוריקה כנגד בני מעים הוא דקא מיבעיא לן לי חייסינן שמא נחמרו בני מעיה לו לן ונפקא מינה היכא לליתנהו קמן ללבדקינהו לי נמי חע"נ לליתנהו מי לחמרינן כיון שהוריקה כבד כל שכן שנחמרו בני מעיה חלח לחל חינני בהתתייהו לו לילמא כיון שחל הוריקו בני מעיה הוחר שלטו בכבד ולח בבני מעים ולסיקנא לכיון שהוריקה כבד בידוע שנחמרו בני מעיה מיהו כתב הרמב"ן ז"ל לדוקא בהוריקה למטה בחקום חבורה בבני מעים וחע"פ שחל הוריקה כנגד נבה חבל הוריקה לחל נבה ולח בחקום חבורה כשרה שוו לרך נבה

כיון שהוריקה כבד כנגד בני מעים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה וטרפה. זו היא נירסת הגחונים ז"ל וכן בהלכות הרב חלנפסי ז"ל ולפי נירסת זו משמע שכל שהוריקה כבד חע"פ שלח נפלה לחור כולחי נפלה לחור ונחמרו בני מעיה דלמא לכיון שהוריקה כבד כנגד בני מעים ובידוע שנחמרו בני מעיה וטרפה ולפי נירסת הגחונים ז"ל יש לומר דה"ק בידוע שכשנפלה לחור נחמרו בני מעיה ובנפלה לחור ולחי קלמר חבל לח נפלה תלינן בחולי להה תלינן בזחב וה"נ משמע בסמוך מלמחרינן לחומים שלח הוריקו ושלקן והוריקו טרפה מ"ט לינני בהתתייהו ולמר רב חפי עלה היכלך לח ליכול לינים חלח בשלקח ומה רחה רב חפי להעריך לבדוק טרפות זה יותר מכל שחר טרפות שלין חוששין להן חלח ולחי בשנפלה לחור הוח לקלמר רב חפי לח ליכול חלח בשלקח לכיון לנפלה ולחי חייסינן ולפ"ה מהלרינן לחחזוקי ריעותח לחמחזקינן וכיון לרב חפי בנפלה לוקח קלמר כי לחרינן נמי [שלקן] והוריקו טרפה לוקח בנפלה לחור ולחי לפילו בלח נפלה היכי לימא רב חפי לח ליכול לינים חלח בשלקח והח רב חפי לח חיירי חלח בשנפלה חלח ולחי כל שלח נפלה לחור לין חוששין לה כלל ועח"פ שהוריקו וכן לעת הרמב"ן וכרב רבינו לסרן הלוי תלמידו ז"ל לבל הרמב"ן ז"ל מסמיך כלברי הרמב"ם: **אדומין הוו וטרפה.** לחומין הוו **שלקן והן רגילין להיות ירוקין וטרפה: לא אמרו אדומין כשרה אלא בלב וקרקבן ובכבד. שלרכן להיות לחומין לכליהו שם הוריקו** מוכחא מילתא שהחור שלטו בהן וטרפה. ושם לחומין כלומר חע"פ שהוסיפו לחומיות כשרה לבל בלקין היו חיפכא שכיון שהן ירוקין חע"פ שהוסיפו ירקות כשרה שכמעט חוש הן מוסיפין במרחה שלהן והיינו לסמר בחיקך עובלא לבסמוך ירוקין הוו ולבשרה לבל שלחומיו טרפה שהן מסחנים ממרחיתם ולח"כ שלטו בהן החור וה"ת ולחולי נקט מתניתין טפי **לחומין שהוריקו מירוקין שהלחימו** י"ל לרבותח שחע"פ שרוב הלח להלחים מסכחת לה לחומין כשרה ולבברי מי שלומר שהשלן סומכין עליו בהוריקה לבל לח בהלחמה כמו שלכתוב בסמוך בס"ל חתי שפיר טפי לירוקין פסולין הוי מילתח פסיקתח [לנית להו

תקנתא בשלקא לבל לחומים פסולים לן הוי מילתא פסיקתא] לירוקין שהלימו פעמים שחוזרין להכשירן כגון ששלקן והוריקו לחמרין קוטרא בעלמא עייל בהו כלישתא בסמוך:

ומדנקט שהי לינה לנפלה לאור במתניתין ובגמרא נבי עוף ולא נקטיה בבהמה יש מי שאומר לליתיה בבהמה כלל דלוקין בעוף שהוא רך שאור שולט בו לבל בהמה עורה מגין עליה ואין שאור שולט בה ומיהו למאי דלמרינן לקמן בגמרא [לף נז.] לאין ריאה לעוף לן ליפול ולא ליחמר בשם שחוטין ונלעות מגינות עליה וסס מפרשים שהפילו נחמרה [ריאה של עוף] אין חוששין לה ותולין בחולי אחר וה"ג תע"פ שנאמרו בני מעיה של בהמה תולין ואין חוששין לנפילה בשם וכן כתב הרמב"ן והרמב"ס בפרק י' מהלכות שחיטה ולא מיחוור לפ"כ כי היכי דלמרינן [שם] כל טרפות שאנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהן העוף נשבר הצלע תע"פ שלא ניקב קרוס של מוח ה"ל ה"ל למימר יתר עליהן נפלה לאור ונאחרו בני מעיה שאם תאחר שלא לאחרו יתר עליהן העוף ולא בשה שהעוף והבהמה שוין לבל בנפילה לאור ליכא למימר טעמא למיסר עוף טפי מבהמה מפני שעורו דך והרי לף בנשבר הצלע תע"פ שלא ניקב קרוס של מוח ליכא למימר טעמא דלמרינן בגמרא הוחיל וקרומו דך ותע"כ זכזיכוכו בפירוש וכן נמי מה שאמר לאין ריאה לעוף ליחמר שהפילו נחמרה כשרה לן מחוור לכיון שנאחרה הא חזינן שלא הניחו עלעות עליה שלא ולאי כי אחר אין ריאה לעוף ליחמר בשם היינו לומר שעוף שנפל לאור אין ריאה שלו ערוכה בליקה לבל נאחרה ולאי טרפה ולאי טרפה וכן נמי בבהמה כל שנאחרה ולאי טרפה והא לנקטה בעוף משום למאי דסכיח ליה נקיטו שמפני שהעוף מצוי בבית תליר דרכו ליפול על השם יותר מן הבהמה וכלנקטו נמי מאי דסכיח ליה לרסה וטרפה בכותל נבי העוף תע"פ שכך הדין בבהמה כמו שכתבתי במשנתינו ובתוספתא נמי תניא בהדיא נבי בהמה רעקתה חברתה ונעיל [לף נץ.] נמי לחמרינן שורים שמנאחים זה אל זה וכו'. הילכך היכא נמי לנפלה לאור ונאחרו בני מעיה הרי היא בבהמה כבעוף והרב ב"ה ז"ל מטעיל פשרה בבבר שעוף מכיון שנפל לאור חוששין לו ועריך בליקה חון מן הריאה שלו וכמו שכתבנו לבל בהמה שעורה קשה לאין ריאה לעוף [הוחיל] ונלעות מגינות עליה ולף זה אינו מחוור לכיון לבהמה שעוף יליפינן כשם שחוששין בעוף משעה שנפל לאור כך חוששין בבהמה ושניהם צריכים בליקה חון מריאה של עוף לכברי מי שאומר לשהוח ליענין לאין לו לן ליפול ולא ליחמר בשם שחוששין ולפשר לומר לשהוח ליענין לאין לן קלי ולפילו ריאה של עוף צריכה בליקה ויתבאר לפנינו בס"ל:

לא אמרו ירוקין פסולה אלא בלב וקרקבן וכבד. פירוש לב וקרקבן מחמת עצמן שהרי הנקב פוסל בהן **וכבד מחמת בני מעים** לבל הרמב"ן כתב שלף בכבד משכחת לה מחמת עצמו כגון שהוריקה כבד במקום מרה ובמקום חיותא בכלי שלם ינטל מקום הירקות לן ילאר בו כזית בלחד מלנו המקומות לטרפה לכנטול כולו למי והיינו למני כבד בהלי לב וקורקבן לכולהו טרפינן מחמת עצמן והלי לנן מני ריאה בהלייהו לע"נ לולאי היכא לנפלה וכבד]: אמר רב שמואל בר חייא אמר רבי מני * כ"ה ברא"ש ובגמ' איתא אדומין שהוריקו ושלקן וחזרו והאדי' כשרה (ג"א) ירוקין שהאדימו ושלקן והוריקו כשרה מאי טעמא קוטרא עייל בהו אמר רב נחמן בר יצחק אף אני אומר אדומים שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה מאי טעמא דאגלי בהתתייהו אמר רב אשי הילכך לא ליכול אינש אלא בשלקא ולא היא אחזוקי איסורא לא מחזקינן: דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה: ר"א בן אנטיגנוס אומר משום ר' אלעזר ברבי ינאי צריכה בדיקה: **מתני'** אלו כשרות בעוף ניקבה הגרגרת או שנסדקה הכתה חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה טרפה ניקב הזפק רבי אומר אפילו ניטל יצאו בני מעיה ולא ניקבו נשתברו רגליה נשתברו גפיה ונמרטו כנפיה ר' יהודה אומר אם ניטלה

מ"ט קוטרא הוא דעייל בהו. כלומר **מעיקרא ועכשיו הלך מחמת המיס הלריתחין: אמר רב נחמן ברבי יצחק אף אנו נאמר אדומין שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה מ"ט איגלי בהתתייהו.** כלומר חרפתן כך היא הנרסקת בהלכות הרב אלפסי ז"ל ויש מי שלקלקל למלנקטו ירוקין שהלימו ולא נקטו לחומין שהוריקו כלנקטו תנא למתניתין ירוקין פסולה ס"מ שאין שלק רואה לאלימות כלל לכשחוזרין למראה ירקות הוא לחיכא למימר קוטרא עייל בהו ה"נ לינלי בהתתייהו אבל כשחוזרין למראה לאלימות אין זו ראיה כלל ובקנת ספריס הנרסקת בהפך לחומין שהוריקו ושלקן והלימו כשרה לאר רב נחמן בר' יצחק לף אנו נאמר ירוקין שלא הלימו ושלקן והלימו טרפה לאלימות שהוריקו ולפי נירסקת זו י"ל לכי נקטו לחומין שהוריקו סרכא למתניתין נקטו לקתני ירוקין פסולה אבל בין הלאלימות בין הירקות ניכר ע"י שלק או לאפשר לף לפי נירסקת זו שאין השלק רואה שלא לאלימות אבל לא לירקות ולפיכך יש מי שאומרין ולאי שאפי' הנוסחאות אין סומכין לעולם בשלק להתיר שלא לאיסור בין בירוקין בין בחומין אבל הרמב"ס ז"ל כתב בכולן והוא שיעמדו כאותו מראה אחר שנשלקין לותן: **אמר רב אשי הילכך לא ליכול אינש אלא בשלקא.** הילכך **כיון לחמרינן לזמנין למנליל ריעותייהו כי שליק להו** לן ליכול לוותי **עוף שנפל לאור שלא כשלקא: אחזוקי איסורא לא מחזקינן.** כיון **שלא מינכר ריעותא** בהליל **אלא מתרמי לשליק להו וחזי ריעותא: דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה ומפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה.** תנא הכי נבי עוף והוא הדין לבהמה ורבותא קמ"ל שאפילו בעוף שחיותו קל שם שהתה כשרה בבדיקה: **צריכה בדיקה. לע"פ שהתה מעת לעת: מתני' אלו כשרות בעוף נקבה הגרגרת או שנסדקה.** רבותא קמ"ל לאע"פ שחיותו של עוף קל לן לן מטרפין בסליקת נרנרת: **הכתה חולדה על ראשה מקום שאין עושה אותה טרפה.** שלא ניקב קרוס של מוח: **ניקב הזפק. שהוכל נקבן שס: רבי אומר אפי' ניטל.** פירסו בו לאן ניטל לנמרי קאמר שאם כן המאכל יורד לחלל הגוף וחין לו תקנה אלא למשום לת"ק נקט ניקב קאמר חיהו אפילו ניטל מיהו בעינן

שיסתייר בו כלי שיוכל המחבל לעבור מן הסוסה אל הקורקבן לרך הזפק: **גפיה.** עצמות הכנפים: **נשתברו רגליה. מן הארכובה ולמטה אי חפי' למעלה ולא יצא העצם לחוץ לחבל יצא לחוץ תנן בבהמה המקשה [לף עו:] להוי טריפה: נמרטו כנפיה. היינו נוצה גדולה שעל כל נוצה: נוצה.** היינו **הלקה הסמוכה לבשר שאין לה קנים** ואיכא מ"ד לחע"נ לרבנן לא פליגי בהאי בנוצה כיון דנקטה **נגבי חלו כשרות** משמע לרבנן מכשרי לחי כולהו מולו בה לפסולה נגבי חלו טרפות ה"ל למתנייתי:

גרסינן בגמרא ת"ר מעשה בר' סימון ורבי לקוח שהלכו לעבר שנה בלוד ושבתו בחנו והורו בטרפחת כרבי בזפק חיבעיא להו הורו בטרפחת לחיסורא וכרבי בזפק להיתרא או לימא בטרפחת להיתרא רש"י ז"ל ופירש למספקא ליה אי ר' **הורלות היו בטרפחת לחיסורא כלתנן בסנהדרין** (לף לג.) **והאכילה ר' טרפון לכלבים וכרבי בזפק להיתרא לחפילו ניטל או לימא** לא היתה חלה אורחה לחת **בטרפחת להיתרא כלשרי רבי בזפק** לבל בזפק נופיה לא סבירא להו כרבי ואין זה מחוור לחי זה למימן יש בין זפק לטרפחת שסתכו ענין לו כיון דלא ס"ל **כרבי בזפק הוה ליה** למימר **הורו בטרפחת כלתנן** ניטלה האם אלא כסבר חלה הכי נרסינן הורו בטרפחת להיתרא [וכרבי בזפק להיתרא או לימא בטרפחת לחיסורא וכרבי בזפק להיתרא] והכי פירושה לפשיטא לן לשתי **הורלות היו ושבזפק הורו להיתרא כלתני בהאי כרבי בזפק** ובהורלה לטרפחת הוא למספקא לן אי לחיסורא אי להיתרא הילכך. לענין פסק הלכה כיון דהורו כרבי בזפק להיתרא נקיטינן כוותיה למעשה רב אבל הר"ס במז"ל כתב בפרק ו' מהלכות שחיטה זפק שניקב ננו במסהו טרפה אבל שהר הזפק שניקב מותר וכן הרב אלפסי ז"ל הביא מתניתין כעורתה מכלל לסבירא להו להיתי לרבי ורוקו ניקב כשרה אבל ניטל טרפה ולפשר שיהו נורסין ומפרשין כלשרי רש"י ז"ל: **ולענין** הורלה לטרפחת תע"ג ללא ליפשיטא לי לחיסורא אי להיתירא נקטינן כסתם מתניתין לתנן ניטלה האם אלא כשרה ועוד לרבי טרפון נופיה להוה ס"ל מעיקרא ונטלה האם טרפה חזר היה להא נופיה נופיה אחר הלכה חמורך טרפון כלחיתא בסנהדרין (לף לג.) אבל ר"ח כתב לכיון דהורלה לטרפחת לא ליפשיטא נקיטינן לחומרא וטרפה וליתא ולכלתיבנא ולא מה שכתבו בתוספות לאפשר שלא ר"ח ז"ל לא אמרה אלא בטרפחת של עוף להכא נבי מתניתין לכשרות בעוף ובטרפחת לעוף קאמרי' אבל בבהמה כשרה וכסתם מתניתין לעילא ליתא לן"כ ה"ל גלוי למתנייתי ולמימר יתר עליהן בטרפחת: **גג הזפק נדון כושט וכו'.** ומקום שנחתך עמו. כלומר **ממקום שהוא מתחיל ליחסך לגד הושט להיות מגד והלוך** עם הושט מיהו לוקח לענין טרפות אבל לא לענין שחיטה: **הפך בהן. כשהכניסן בתוכה הפך עליונים לתחתונים או ענולה זו למעלה מכמות שהיתה שהחליף שהחליף זו למעלה וזו למטה: כוננויות. לשון ותת כנו** (שמות לח) **שברה להם בסיס ליסב עליהן ואם ירדו מבסיסן ליו מתיסבין: ונפקו מעייניה.** מעיו: **ושחטיה קמיה. כלי שיתאחז ויחסוך מעיו לחוץ: לבריה.** לבנו של זה הנופל:

הנוצה פסולה: **גמ'** אמר * בגמ' איתא אמר רבה ואיתימא ריב"ל וברא"ש איתא אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן (ג"א) רב חננאל ואיתימא רבי יוחנן גג הזפק נידון כושט שאם ניקב במשהו פסול. אמר רב ביבי בר * בגמ' וברא"ש איתא א"ר ביבי בר אביי כל שנמתח עמו (ג"א) אבין ומקום שנמתח עמו כלומר הוא בלבד שנדון כושט שאם ניקב במשהו טרפה והוא הנמתח עם הושט באורך הצואר: יצאו בני מעיה ולא ניקבו וכו': א"ר שמואל בר רב יצחק לא שאנו אלא שלא הפך בהן אבל הפך בהן טרפה דכתיב (דברים ל"ב:ו') הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כוננויות באדם כיון שנהפך אחד מהם אין יכול לחיות ומיד מת ההוא רומאה דחזא גברא דנפל מאיגרא לארעא ופקע כריסיה ונפקו מעיה אזיל ואייתי לבריה ושחטו קמיה (דף נז.) באחוזת עינים אינגיד ואיתנח ועיילינהו למעיה וחייט לכריסיה: נשתברו רגליה וכו': ההוא צנא דנקורי דאתא לקמיה * בגמ' וברא"ש איתא לקמיה דרבא (ג"א) דרבה בדקה בצומת הגידין ואכשרה פירוש נקורי חתוכי רגלים. אמר רב יהודה אמר רב שמואל טרפה בבהמה שמוטת יד בבהמה כשרה שמוטת ירך בעוף טרפה שמוטת גף בעוף טרפה חיישינן שמא ניקבה הריאה ושמואל אמר תבדק וכן

וטרינן הכא בשמוטת ירך אלא בעוף דלמתניתין לחלו כשרות בעוף קיימינן וסנויין בגמרא נמי בהאי דיחטה לבבהמה ליכא מאן דפליג לטרפה לחבל בעוף פליגי בגמרא לחיכא מ"ד לגבי לבבהמה טרפה ובמאי לחסיקנא לעיל בלחיעבול ניבא בעוף כשרה ונועמא דמתניתין מסוס לבבהמה עיקר סמיכתה על רגליה כשמשטה ירכה טרפה לחבל עוף שים לה כנפים חיכא למימר לכשרה והיינו טועמא דמ"ל בסנויין לנמ' לשמוטת ירך בעוף כשרה זו היא לדך שטותא של רש"י ז"ל:

אבל לחבריס לחמרי למלעיל קרינן לה בוקא לחטמא והכא שמוטת ירך ולעיל מסקינן והוא לחיעבול ניבא והכא לא מלכרינן ולא מילי ס"מ שמש מקומות הן ובבוקא לחטמא לא מיטרפא על לחיעבול ניבא ובשמוטת ירך מע"נ ללא לחיעבול וזהו פרטו של דבר. שגם עצמות הן בעוף ובבהמה העצם התחתון בעוף קרוי רגל וכנגדו בבהמה לרכובה הנמכרת עם הרגש. למעלה ממנו עצם לחל הנקרא שוק וכנגדו בבהמה לרכובה שכנגדו בגמל ניכר ובלע"ז לפקנקי"ל. למעלה ממנו עצם לחל שתנו קורין לחותו פלא"ה וכנגדו בבהמה לפמחולי"ל ועצם שליפי זה מחובר עם הגוף ובוקא לחטמא לפף מלוכתיה היינו שנפחט עצם שליפי זה ממקום חבורו בגוף והפח בעינן לחיעבול ניבא ושמוטת ירך לפמעתין שנפחט העצם הפני הנקרא שוק ממקום חבורו בעצם הפליפי וטרפה לע"ג ללא לחיעבול ניבא וכ"ת לפ כן שמוטת שוק הוא זה ולא שמוטת ירך שהירך במקומו הוא עומד והשוק המחובר לו הוא שנפחט ממנו יש לומר לין ה"נ ללא לחי לחמר שמוטת שוק הוא לחינא

להיינו שנשמט הסוס ממקומו וחבורו ברגל **וטרפה משום עיתת הגידין** שמתחילין בחותו פרק שם"ס לחר שמוטת ירך לשמועינן שנשמוטה זו בין הסוק ויירך הוא ומש"ס קרי לה שמוטת ירך וחע"ג דולחי משום שמוטת סוק הוא. והרשב"ח ז"ל הקשה לכשמעתין משמע לשמוטת ירך במקום חבורו בגוף הוא להא לחרינן שמוטת יל בבהמה כשרה ובולחי לשמוטת יל היינו בעגם המחובר לגוף להא לומיל לגף בעוף נקט יל בבהמה והתם ולחי בעגם המחובר לגוף קלחר מלקלחר חייסינן שמא ניקבה הריחה לכעגם שהיה מחובר לגוף ליכא למיחש לנקיבת ריחה כלל וכיון לגף בעוף היינו עגם המחובר לגוף ס"נ יל בבהמה וכגון שה שהכשיר ביל להיינו במקום לבוקו בגוף פסל ברגל חלחר שמוטת ירך היינו שנשמטה הירך במקום חבורה בגוף ולפיכך שם בחנו **לומר לשמוטת ירך** ובוקק לשטמע תרי מילי ניתנו יותר נרחין לכרי הרלב"ל שפי' בהשנות לשמוטת ירך לשמעתין היינו שנשמט העגם הסליסי ממקום חבורו בגוף לטרפה חע"נ דלח ליעבול ניביה ובוקק לשטמע דקם מלוכתיה היינו במקום חבור הסוק והירך והתם לח מיטרפא על לליעבול ניביה ושם בחנו לחוש לספיקי פירושין הללו כל שנשמט הסוק מן הירך [לו הירך מן הגוף] טרפה חע"נ דלח ליעבול ניביה: **מיהו** לכללו פירושי לחמרי' לבוקק לשטמע ושמוטת ירך תרתי ניתנו קשיל לשם כן הוס לן לליתויי שמוטת ירך בשב שמעתתל למיימינן בריש פירקין בגמרל והיינ לסו תמני ועוד הלרכתי בזה בחלוסי לפיכך נרחה עיקרן של דברים כדברי רש"י ז"ל לבוקק לשטמע ושמוטת ירך חלח מילתל היל ולח מיטרפא על לליעבול ניביה ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שחיטה וכן לעת הרשב"ל ז"ל ולפי זה לם נשמט עגם הסוק ממקום חבורה בירך חע"נ לליעבול ניביה כשרה: **שמוטת גף בעוף טרפה חיישינן שמא ניקבה הריאה. לפי שהריאה נחבאת בין הצלעות וקרוס הבשר רך ולק בין צלע לצלע ובשמטו נפה מתנקבת הריאה עם הגף: תבדק.** הריאה. **מכניס קנה לק בגרגרת ונופח בה ואם רוח יוצא ממנה טריפה ואם לאו כשרה.** וקיימל לן הכי לבבליקה מתבשרת וכן פסק הרב ללפסי והרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות שחיטה לבל יש מקנת נוסחלות לל נרסי וכן לחר רבי יוחנן והוו לסו רב ושמואל וקיימל לן כרב בלסורי ולפי זה ליה לה בדיקה כלל וכן כתב הרב בעל העיטור ז"ל לבל על לדברי הרב ללפסי והרמב"ם רלוי לסמוך ולוקו נשמט הוא לחייסינן ליה לבל נשבר נפה לפילו בעגם הסליסי כשרה והיינו מתניתין דקתני סתמל ונתבררו נפיה וחע"פ שיש מי שמחמיר בדבר וכן בהלכות לללך הלני לחמיר בזה כלומר בשבירת העגם הסמוך לגוף ולין לחוש לדברי: **מיהו** ונתבררו לנפיה ולין עור ובשר חופין לותן לבר עגמ לסור וכן כל כה"נ בכל לבר חע"נ דלח מיטרפא ביה ולכחמרינן לקמן **בפרק בהמה המקשה [לף עו:] בשבר העגם למטה מן הלרכובה** לבבר עגמ לסור ומקום חתך נמי לסור לבבל מקום מקום חתך לסור חוץ מזרוע בבלה של חיל נזיר וכללילתמר בפרק ניל הנשה (לף עט.) דבינל לומר לל נרכבה חלח למקום חתך דבעלמל לסור והכל שרי ופירש רש"י ז"ל **בכל היתר ואיסור המחוברין כגון הוצל העובר לת ילו וכגון הבשר המולבל בה כולן מקום חתך לסורים כלחמרינן בבהמה המקשה: ומיהו** לוקו ליתרלל לבל נח לפילו ליתרלל חין בו ממש לפני עור לל תנן מכשול לחפילו ליתרלל חין בו ולח וחין בו ממש לפני עור לל תנן מכשול לחפילו ליתרלל חין בו ולח מנעת פרוס כלחיתל לקמן [ריש לף על.] בגמ' הילכך לבן נח שרי לפילו לכתחלה: **גרסי' בגמ' [דף נז.] חזקיה אמר ריאה לעוף.** והיינו בה מלי חין ריחה לעוף לילימל לליה כלל ולה חזינן לליה ליה ומסקינן חלה ים לו ולינה לה לינפל ולה ליחמר בחש.

אמר רבי יוחנן תבדק וכן הלכתא: (דף נז:) אמר רב הונא סימן לטרפה כל י"ב חדש וה"מ (דף נח.) בזכרים אבל בנקבות אם ילדה בתוך י"ב חדש מותרת מיד: אמר אמימר הני ביעי דספק טרפה דשיחלא קמא משהינן להו אי הדרא וטענא שריין ואי לא אסירן וכי היכי דביצת טרפה אסורה חלבה של בהמה טרפה נמי אסור דתנן (דף קטז:) כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה ואע"ג דלאו הכי הלכתא דקי"ל דחלב שבתוך הקיבה פירשא בעלמא הוי ושרי גמרינן

כלומר לחש **נפלה מן הגג לחמרינן לעריכה כהיקה לין ערין לבלוק הריחה** [ולח ליחמר בנפילת הלור **שכולקין המעיס שמח הוריקו** ח"ן **לבלוק הריחה**] ולמרינן מלי טעמל לחמר רב חנל הולול ורוב ענעות מנינות עליה כלומר שרוב רובן **הצלעות מגינת עליה צלעות העוף לינן שוכבין על רחבן חלח על חוקן ובולטו רחבן לפניס והריחה נחבאת ביניהן** ולף על נב לבמסקנל בגמרל לסקינל לחזקיה לין ריחה לעוף בלל קלחר מפני שלח היה בקי בתרגומים ולפילו הכי לפסר לסחי ליפנ לייתיה כיון לרב חנל מפרש טעמל הולול וצלעות מגינות עליה. ולילכל מ"ל לכיון לסקינל לחזקיה לין ריחה לעוף בלל קלחר סחי ליפנ לילימל לילחי לגמרי ולח מפלגינן בלל בין ריחה לנפלה חלח לליבריס חלח לף היל לריכה בליקה: **סימן לטרפה כל י"ב חדש.** לם חיתה י"ב חלם **כילוע שלח נטרפה: אבל בנקבות אם ילדה בתוך י"ב חדש מותרת מיד.** לטרפה לינה יולדת וזו שילדה ולחי שלח נטרפה: [לף נח.] **דשיחלא קמא.** פוסטו"ל **בלע"ז לותן שהן במעיה בשעה** שנולד לה ספק טרפות:

משהינן להו אי הדרא וטענא שריין. לם חוזרת וטוענת ביעים לחריס מוקריס כולן שזו רחיה שלח נטרפה שלין טריפה מתעברת ולח טוענת ביעים ולי לח לסיכן מספק. ולילכל חלן לחמר לכי לחמרינן בביצת טרפה שהיא לסורה לוקו בטרפות שהוח יולע שנולד קולס זמן שחיטה כטרפות סירכה וכיוצל בו שלי לפסר לתלותו בזמן שחיטה כיון שולחי יצתה מחזקתה ועל כרחנו קולס לזמן שחיטה יצלה ולין לנו יולעין כמה חוסרין לותה למפרע לכל שחיטה ונמצלת טרפה ולין יולע לימתי כל ביעים ולחלב שהטילה כבר על עכשיו כשרין למוקמינן לה לחזקה ולחמרינן השתל הוח לטרפה. לבל התוס' [לף יל. ל"ה לתי' נו'] סוברין לכל חזקה שלל היתה ברורה בזמנה לינה חזקה כמו שכתבתי למעלה בפרק רלשון ולפיכך חלב וביעים לסורים ולילכל למיקל לשמעתין להכל משמע לביצה כנופה למיל ולפיכך כשנטרפה התרנגולת לף הביצה לסורה ולפילו בביצה שנמצלה בגמרל לנמרי קולס שנטרפה להל מייתינן בגמרל [לף נח.] הל לתנן במסכת עדיות ושין בביצת טרפה שהיל לסורה מפני שנללה בילסור כלומר שנמצלה בילסור להכי מפרקינן לה בגמרל וקלי לפלוגתל דב"ם וב"ה ללפלינהו בביצת נבלה לתנן התם ביצת נבלה כל שכמוה נמכרת בסוק ב"ם מתירין וביצ הלל לוסרין ומודין בביצת טרפה שהיל לסורה מפני שנללה בילסור לומל כיון **ללגידל בנופה כנופה למיל** ולילו בפרק קמל לביצה [לף ז.] משמע ללפילו מעורה בניליון ללו נופה היל לחמרינן התם הסוחט לת התרנגולת ומלל בה ביצים נמורות מוקרות לילכלן בחלב רבי יעקב לומר לם היו מעורות בניליון לסורות ומלחסר ר' יעקב במעורות בניליון שמע מינה להכלן לחפי במעורות שרו הלל נופה ניהנה ובפרק שור שנגח לת הפרה (לף מז.) נמי לחמרינן פרה שסזיקה נוקב מולבה תרנגולת שסזיקה לינה נוקב מביצתה מלי טעמל פירש בעלמל הוא יש לומר לחמרינן ולילי פירש בעלמל הוא ומשום הכי בבשר עוף בחלב להכלן חוקמוה לחינה וסיינו טעמל נמי לחינו נוקב

מבינתא לכל טרפה לממלוריית החמירו בה **לכיון לחנילת בה לחי לנופה** וכיון שפעמים נרחית כנופה להיינו בעורב בנידין לף כשחיטה מעורה ולפילו כיונא בה נמכרת בשוק החמירו בה ולסרוס: **מיהו** וע"נ לכיונת טרפה לסורס לפרוח שנולד ממנה מוכח לנרסינן בתמורה בפרק כל הפסולין (לף לח.) לפרוח כיונת טרפה מוכח לחימת לף נביל לכי מסרח הויא שעתה עפרא בעלמא הוא:

ולענין ולד שנולד מן הטרפה גרסינן בגמרא ולד טרפה רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי המזבח רבי יהושע אומר יקרב. ולחקימנא פלוגתייהו בשעברה ולבסוף **ונטרפה ובעובר ירך לחמו** קל מיפלגי ר' לליעזר סבר עובר ירך לחמו הוא. רבי יהושע סבר לאו ירך לחמו. וכיון דס"ל לרבי יהושע לעובר לאו ירך לחמו הוא קי"ל כווותיה והיינו לחמרינן בפ"ק לביעה [לף ו.] וכי מה בין זה לענין שנולד מן הטרפה ביום טוב לחמץ ענל שנולד מן הטרפה שרי ולא לחמרינן עובר ירך לחמו הוא ובפרק בהמה המקשה (לף עה.) נמי לחמרינן נבי בן פקועה שאם היתה לחמו טרפה ניתר בשחיטת עצמו לחרבע שימנין לית ליה להאי לחמח שרי ללאו ירך לחמו הוא. ולקמן בה טוענה לבכמה לוכתי מסמע לעובר ירך לחמו הוא להא לחמר בפרק הפרה (סס) פרה שזיקוק נופה מולנה מ"ט נופה הוא ובניטוין נמי אמר לחא"י לחין עבד ושפחה מקבלין נט חירות מיד רבם לעבד לחבר. לם היתה עוברה זכתה לו ומקבלת נט שחרור בשביל עוברה מסוס לכנופה למי ובסנהדרין (לף פ.) נמי לחמרינן ולד הנונחת לסור היא וולדה ננחו. ולד הנרבעת לסור היא וולדה נרבעו. ובערכין (לף ו.) נמי תנן האשה היוצאת ליהרג ין ממתינין לה עד שתלד שלא יהרגו חותה לשתי וולד נמי מיית לחמת סבירא לן לעובר ירך לחמו הוא. יש לומר ין ולאי קושטע לחילתא הוא לעובר ירך לחמו הוא וכלמוכחן כל הני מיכו בטריפה בלחוד סבירא ליה לרבי יהושע ללאו ירך לחמו הוא לזיל בתר טעמא טרפה מסוס מאי קל מיתסרא מסוס שאינה חיה ושהיא מתנונה והולכת מלותה חולי וכיון שכן עובר זה שהוא עתיד לחיות אע"פ שהוא כירך לחמו ין לנו לדונו כטרפה והיינו טעמא לרבי יהושע דנולד מן הטרפה לסמעתין והיינו טעמא נמי לסיות לענל שנולד מן הטרפה ביו"ט ושהיא לחרבעה סימנין לית ליה לבהמה המקשה. מיהו חיכא למילק לבמסכת תמורה בפרק כיצד (לף כה.) מסמע לחפילו בחילי לאו טרפה הוא לחמרינן לעובר לאו ירך לחמו הוא לחמרינן התם לחמר ר' יוחנן הפרים חטאת מעוברת וילדה רגע בה מתכפר רגע בולדה מתכפר ופרסינן בגמרא מסוס לעובר לאו ירך לחמו הוא ושיירי מסויר וע"נ למסקינן התם בגמרא תיובתא דרבי יוחנן תיובתא לחמת לית הלכתא הכי כבר כתב רבינו תם שאין לחוש בכך מסוס לחמרינן בתר הכי שיירי מסויר תנאי היא וע"נ ללחוקן לה מכל מקום ר' יוחנן מני למימר לגע לחמרי כי הני תנאי וכיון שכן קשיא לפיכך תירן רבינו תם ז"ל דולאי קי"ל לעובר לאו ירך לחמו הוא כלמוכחא שמעתין. ושהיא לפרה שזיקוק לנופה מולדה לאו מסוס **לעובר ירך לחמו** לגע שאף העובר מסייע בנזק ובשהיא לסנהדרין (לף פ.) לחמר דולד הנונחת וולד הנרבעת לחסירי לישבינן טעמא בשהיא לפיא וולדה ננחו והיא וולדה נרבעו ושהיא לניטין נמי לחמרינן לחא היתה עוברה זכתה לו חע"נ לעובר לאו ירך לחמו הוא נהי שאינה מקבלת נט לחברתה מקבלת נט לעוברה לכיון לשייך בה ילפ כילו והשיא נמי לערכין (לף ז.) לחסה היוצאה ליהרג ין ממתינין לה על עת שתלד לאו מסוס עובר ירך לחמו הוא לגע שכיון שהיא מחוייבת מיתה ין מענין לת לינה ולולד כיון שגע יצא לאויר העולם לא חייסינן תלא שאילו נגמר לינה להריגה וילדה ין הורגין לת הולד מסוס לעובר לאו ירך לחמו הוא ולא עליו נגמר הלין: **כל שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חדש.** כלומר לגע חוזר לעפרו: **קישות שהתליעה באביה. בעולה מחוברת: אסורה. התולעת בחילה לכיון שמהלכת בתוך הקישות והקישות מחוברת בקרקע סורן על החרן קרינא בית לחכל התליעה בתוכה לאו שרן הוא על לנפיק מיניה ומהלך על נבי קרקע כלחמרינן בשילהי פירקין** כך כתב רש"י ז"ל ומלשונו ז"ל לקלקו בתוספות שאותן התולעים הנמלאים בפולים שאינן הולכין בתוך הפרי לגע שהתולעת נפל בתוכו ואין חורו מחזיק יותר מנוף התולע מותרין הן לגע לסר שמואל לגע **התולעת מהלכת בתוך** הפרי. ולא מחוור לולאי תולעת הנפל בתוך הפרי בעוד שהפרי מחובר לקרקע לבברי שמואל הרי הוא כתולעת הנפל על נבי קרקע והשתא ולאי לפילו לא הלך שרן הסורן על החרן קרינא בית וה"ס לקישות לשמואל: [לף נח:] **הני תמרי דכדא. שהתליעו ואין יולע לא במחובר לא בתלוש:**

לבתר תריסר ירחי שתא שריין. לאי במחובר התליעה לא הוה חיה על הפתח כך כתב רש"י ז"ל. מה שכתב תמרי לכלא שהתליעו לא נסירא לאי בשהתליעו ולאי עסקינן מאי לגע תמרי לנקט ולא נקט פירי סתמא לגע מסמע למש"ה נקט תמרי לפי שהתליעה מנויה בהן ולומר לכיון שהכבר מנוי לגע"ש שהוא מיעוטו למיעוטו במנוי חשמו כענין שחשמו לסירכות הריאה וכלחמרינן לקמן **בשילהי פירקין [לף סז.]** לא ליספי חיוש שכרא בלוליא על נבי עבתא לילמא פרים לעבתא והא התם שאינו יולע שהיו יבחושין בשכר ולפילו היו שם יבחושין חינו נולע לא פירסו ולפ"ה כיון שהוא לבר המעי חשמו הכא נמי לא לגע. וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהל' מלכלות לסורות לפיכך כל מיני פירות שברכן להתליע כשהן מחוברין לא יאכל על סיבורו ולחמרינן ללבתר תריסר ירחי שתא ברו יש בעלי נפש שהחמירו ולמרו לה"מ לאכלן לחכל לבשלן כמות שהן חייסינן שמא ע"י הבישול יהו פורחין ולא בטלי לבריה לא בטלה ולפיכך לקלקו בתקנתן להניחם בתחלה במיס חמין הרבה כלי שימותו כולן במקומן ולח"כ מבשלן ושוב אין לאוש שאפי' פירסו לאחר שמתו מותרין לעל כאן לא לחיבעיא לן לקמן [לף סז:] פירסה ומתה מהו אלא בשפירסה ולח"כ מתה לחכל פירסה מסמתה מותרת וזה הענין חינו מספיק אלא למאן לנרים לקמן פירסה ומתה מהו וכלכתיבנא לחכל למאן לנרים פירסה מתה מהו מסמע לחפילו פירסה לאחר שמתה מיבעיא ליה וסלקא בתיקו וכ"ת ג"כ היכי פסטינא הכא לסוסה שאינו מתקייס י"ב חדש לאחר י"ב חדש שריין להא לע"פ שאינו מתקייס ולאינו חי כי מת נמי לסור. ולא קשיא הוא לאינו מתקייס קלחמרינן כלומר אפי' מת אינו מתקייס אלא חוזר לעפרו לחכל לעולם כל שהוא מתקייס לפילו מת נמי לסור והילכך לא סניף בהך תקנה למיס רותחין לפיכך ערוך לזהר לשהותן תחלה במיס ענגין וכל הפירות שהתליעו קלין ונפין ועולין

כנטול דמי ואי שפכי להדדי כשרה. ההיא גובתא דנפקא מבי כסי להובלילא סבר רב אשי למיטרפה אמר ליה רב הונא הכי אמר אמימר בר רב (* ד"ת מ"ז בריה דרב) אויא הני עיזי בריאתא כולהו הכי אית להו ההיא גובתא דנפקא מבי כסי לכריסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה א"ל רב הושעיא כולהו בחדא מחתא מחתינהו היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר העיד (ר') יונתן בן שילא ריש טבחיא דצפורי לפני רבי על שני בני מעים שיוצאין מן הבהמה כאחד

למעלה וזורקין לתוך ושוחט כדי למסתמת לו נשחר בהן פרי שהגליעה ואם מצא מהן בתבשיל בשעה שהוא לוכלן זורקן ולוכל את השחר. מיהו הך תקנתא תנך י"ב חדש לו סניף שחין הפירות שהן מתגליעין במחובר נפין כמו לותן שמתגליעין בתנום וכל הני מילי בבא בשלן לבתחלה לבל שם עבר ובשלן בלא בדיקה בין תנך י"ב חדש בין לאחר י"ב חדש מותרין להא ליכא תרי ספיקי ספק התגליעו ספק לו התגליעו תמצא לומר התגליעו ושמא נימוחים הן וכטולים ושפילו ימצא מהן בקדירה זורקם ולוכל את השחר מיהו כתב הרשב"ם ז"ל לדוקא שלא נמצאו חלש ו' או כ' לבל נ' ולרבעה הכל לסור ולא שני ליה בזריקתן לבין שנמצאו שם כל כך הוחזק תבשיל זה שיש שם יותר מהי ליבל ושמא נמוחו ושבטלו משום חד ספיקא לו שרינן ליה והלעת מכרעת כלברין: **תנן התם.** בכבורות [לף מ.] לענין תמיון: **לא שאנו. לקתני הרי זה מוס לנבוה הא להלייטו שרי** ללש שחסר ויתר בית **שחסר זה משלש לו יותר זה לבעל חמש בית הוא שלין לו ללש יל לחת לו שים לו שלש יליס:**

בנטול דמי. הוחיר לחת בחסר לחת בשנלו והוי **בבעלת רגל לחד וטרפה להויא בשמוטת ירך בבהמה** בך פרש"י ז"ל ולפי זה נמצלו לה שני בבדים טרפה לרולין בחילו ניטול שניהם וניטל הבבד בולו טרפה לבל בטחול שלש ניטל בשרה לם יש לה שני טחולין בשרה לבל הר"ם ב"ן ז"ל פירש לבשטל מלקומו המחובר לו ומקומו עמו לל לחמרינן ולפיבך בשהיה מחוברת במקום בוקא לחטמת רולין בחילו ניטל הוא ובוקא לחטמת של חברו וכן בשהיה שמוטה במקום נימת הנידין רולין בחילו ניטלו נימת הנידין של שניהם לבל רגל יתר המחובר למטה מבוקא לחטמת ומנימת הנידין בשרה ולפי זה לם היו לה שני טחולין בשמוכין זה לזה בשמוכייהו רולין בחילו ניטל היתר ומקומו עמו ושלש השני נקוב בשמוכיה וטרפה. לבל הרשב"ם ז"ל בתב בתורת הבית שלו לבשטל בלחוד קלמרינן בלומר בחילו ניטל הוא לבדו וכי תימא לם בן יתר ברגל למה היא טרפה משבחת לה בנון שהיתר מחובר במקום בוקא לחטמת בענין שלש תעקור לת זה ישמט בוקא לחטמת של חברו וכן לם הוא מחובר במקום נימת הנידים בענין שלש ינטל יחתוך נימת הנידין של חברו הא יכול ניטלו בלא קלקול חברו לפי' בבדגל בשרה ולפ"ז לם נמצלו לה שני טחולים שמוכים לפי' בשמוכייהו בשרה שהרי יכול ניטול לחד מהם ושלש חברו קיים לל"ב היה לחד מהם נכנם בחברו בענין שלש ינטל לחד מהם לו ישלר בחבירו בעובדי לינר זכד לבבה"נ [לינה] בשרה מיהו לף הרב לו לחרה ללל להלכה לבל לו למעשה: **ההוא גובתא.** בחו קנה בשר: **דהוה נפקא מבי כסי לכריסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה. כלהבערנא מבי כסי** להובלילא: **בחד מחתא מחתינהו. וכי בלריגה לחת לרנת לכולם: מחי.** מתרגמינן חורב: **היכא דאיתמר דבריאתא הכי אית להו איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר. וייתר הוא וכחילו ניטל לחד מן המעים כנגלו הוא וכל יתר כנטול למי וכן הלכה לליכא מאן לפלוג לעל"ג לחמרן בחונא לריליה [לף מז.] לית הלכתא כוותיה לרבא ביתרת הא לוקימנא והוא לקיימא בשרה לחוני לקים להו לרבנן לחורחה בהכי לבל ביני ביני טרפה לחמת כנטול למי וגבי רבנלס נללו לחורחה היא ולאי טרפה: העיד (ר') יונתן בן שילא וכו'.** על שני בני מעים היוצלים מן הבהמה כאחד. **לחית לה תרי הלורי לכנתא וסניהם יוצלים מן הקיבה זה בראשה וזה בלחמעיתה:**

ובנגדן בעוף כשרה. לעוף זימנין להוי ליה הכי ולע"ג ללש מסתכח לן הכי קים להו ויש מפרשים שבל עוף לרבו כן משום למן הזפק ועל הקרקבן קנה שב מעים לחב והוה קרי בני מעים ובראש הקרקבן יוצלין בני מעים נמורין ונרסינן עלה בנמ' (לף נח:) בל"ש זיונלין מבני מקומות לבל יוצלין ממקום לחב ובלין על בלנבע בשרה ומאי בלין על בלנבע פלינו בה רב (רחומי ורב יוסף) [לאי ורב חסד] חד לאמר והוא להלרי ערבי וחד לאמר לע"נ ללש להלרי ערבי בשלמא למאן לאמר והוא להלרי ערבי היינו לקתני ובלין על בלנבע ללש למ"ל לע"נ ללש להלרי ערבי מאי ובלין על בלנבע בלין מלמטה פרש"י ז"ל והוא להלרי ערבי תוך רוחב בלנבע ומ"ל לע"נ ללש להלרי ערבי הוא סבירא ן מעיקרא לאע"נ ללש להלרי ולערבי לעולם קלמר ומ"ם מקבי כיון ללש להלרי ולערבי כלל היאך בלין על בלנבע ומבני מאי בלים על בלנבע מלמטה כלומר לאפי' מ"ל לע"נ ללש להלרי ולערבי הוסלנריך שיהו חוזרין ומתערבין למטה בשיעור לנבע למעלה מבית הרעי ללש לבלפי מאי לאמר חבריה והוא להלרי ערבי כלומר תוך רוחב לנבע ממקום פינולן מהלר ליה לע"נ ללש להלרי ערבי בתוך שיעור זה שלתה לומר ללש כיון שחוזרין ומתערבין בבלנבע למטה שריין זהו תורף פירושו של רש"י ז"ל ונקיטינן מינה לפי פירושו ז"ל לביון ללש לפספוקי הילבתא בשלן בל פעול שהוא יתר בבני מעים בשרה ללש לע"ב חוזר ומתערב תוך רוחב לנבע לפעולו לבל בהלבות גדולות בתוב מאי בלין על בלנבע בלין מלמעלה ופי' הרב בעל העיטור ז"ל לפי נירסא זו לבין למ"ל והוא להלרי ערבי בין לשלן לאמר לע"נ ללש להלרי ערבי לל בעינן שיהא הפעול חוזר ומתערב תוך רוחב לנבע ללש בל שהוא חוזר ומתערב למטה בלנבע סמוך לבית הרעי מותר ובהא פליגי לשלן לאמר והוא להלרי ערבי ס"ל לבעינן שיהו מתערבין בלחב למטה בשיעור לנבע לבל למעלה בין **שיונלין ממקום לחב** לע"פ שתלף שיונלין מתפלגין מותר ושלן לאמר לע"נ ללש להלרי ערבי סבירא ליה לפבא למעלה בעינן שיהא המעי לחב קולס הפעול בשיעור לנבע לבל למטה לע"נ ללש להלרי ערבי בלל ברי ומשום להוא משמע מלקלמר לע"נ ללש להלרי ערבי ללש בעינן שיהו מתערבים בלל לש למעלה ולש למטה מקשינן עלה לם בן מאי בלין על בלנבע ומפרשינן בלין למעלה בלומר שיתלך המעי לחב קולס הפעול בשיעור לנבע:

ונקיטינן להאי פירושא בין ללש לשיתמר הילבתא לש בתר ולש בתר לבעינן שיהו מתערבין בבלנבע מלמעלה ובבלנבע מלמטה ולש בתנו עול לחום לפירושו של רש"י ז"ל לריך גם בן שיהא הפעול חוזר ומתערב **בתוך רוחב לנבע** ובל זה ליתו מחוור בעיני לפי שבבל הנוסלחות בולן יש בלין מלמטה ובן לין פירושו של רש"י ז"ל מתיישב בפשטה של שמועה לפיבך נ"ל לבמעי שהוא יוצא מן הבני מעים בענף מן הבב וחיתו חוזר ומתערב וחין לו ללש פה לחב פלינו ללמ"ל והוא להלרי ערבי בל בה"נ טרפה בין לחותו מעי חוזר [פי' לריך להיות חוזר בן] ומתערב ומ"ל לע"נ ללש להלרי ערבי ס"ל שלש"פ שהין פעול זה חוזר ומתערב בין שהין לו ללש פה ל' ולבני מעים הוא נשפך בשרה לממי בלין על בלנבע לל חיישי מתערבין לוקח [ללש] שהשה שפיבתן בלחב וכל בי הלי נוונע הוי שפיבתן בלחב ונקיטינן להאי פירושא לבין ללש לשיתמר הילבתא לש בתר ולש בתר לבעינן שיהו מתערבין בלחב למטה בשיעור לנבע

כלומר שמתפלל כאחד הרשעים. ואחר שהתפלל ונתערב עם שאר בני אדם ונעשה כאחד מהם, אין יכול להכיר עוד את עצמו שהוא רשע, ואין יכול לחזור בתשובה. ומדברי הרמב"ם ז"ל [למדתני] בפ"ו מהל' שחיטה ולפי זה לדברי הרי"ף ז"ל מוכיחין כן ונראה עוד מדברי הר"מ ז"ל בפרק הנזכר לעל כאחד נראה לו דוקא אחד מכל שאר בני אדם שנתחבר ונתערב עם שאר ונעשה כאחד מהם, אין יכול להכיר עצמו. ומשמע לי מכ' רש"י כשרים: **מתני' אחוזת דם. שאחזה לה וחלתה.** והמעוננת. שנכנס עצן בגופה: **והמצוננת. חולי מחמת הענה: הרדופני. סם המות לבהמה: מים הרעים. מים מגולים: אכלה סם המות. שהוא סם המות לחלה: גמ' הלעיטה חלתית.** קורטו של חלתית חל הוא ונוקב כדי תעיה: **תיעה.** טור"ק **בלע"ז ועפצ מר הוא מאל וכל אלו קשים לה: כלב שוטה. לחמרינן במסכת יומא** (דף פג:) **רוח רעה שורה עליו וכשנופך לה שורה עליו והורגתו: קשיא חלתית. להכי לחלתית לשמואל** וקשיא **סם המות להכי לאסם המות למתני': בסם המות דבהמה. שאינו סם המות לחלה:** [דף נט.] **בדקה רב בצומת הגידין.** עומת הגידין **בסוף הוא סמוך לארכובה כרגלים האחרונים: באומצא. אינו עלי כ"כ כבתגור אלא מולחו מאל ועולהו כל להו על הנחלים: לנקורי. שמא נפכה נחש סם ואמורה משום סכנת נפשות: [אותביה** בגורל לאיזה בלק נפשים. מלוי ע"י שיתבטל יפה]: **תילחי תילחי. נתפרק** טרפה כנגדן בעוף כשרה. פירוש כל בהמה הדקין שלה חוט אחד הוא ומשוך. עכשיו אם יצא ממנו מעי אחר כמו שיצא ענף בתוך הבד של עץ טרפה במה דברים אמורים כשיוצאין בשני מקומות אבל יוצאין במקום אחד וכלין עד כאצבע כשרה והוא ההדרי וערבי ונעשו שניהם חוט אחד אבל לא הדרי וערבי הרי יתר בבהמה וכל יתר כנטול דמי: **מתני'** אחוזת דם והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים וששתתה מים הרעים כשרה אכלה סם המות או שנשכה נחש מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות: **גמ'** אמר שמואל הלעיטה חילתית טרפה מאי טעמא משום דמינקיב למעיה מתיב רב שיזבי אחוזת דם והמעושנת והמצוננת או שהלעיטה חילתית או שאכלה הרדופני או תיעה או שאכלה סם המות או ששתתה מים הרעים כשרה השיכה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות קשיא חלתית אחלתית קשיא סם המות אסם המות חלתית אחלתית לא קשיא בעלין כשרה ודאמר שמואל טרפה בדקרטין דמנקבי למעיה וסם המות אסם המות נמי לא קשיא מתניתין דקתני אסורה משום סכנת נפשות כשאכלה סם המות דאדם וברייתא דקתני כשרה בסם המות דבהמה: (דף נט.) ההוא בר טביא דהוה בי ריש גלותא דאיפסיק כרעא בתרייתא בדקה רב בצומת הגידין ואכשרה סבר למיכל מינה באומצא א"ל שמואל לא חייש מר לנקורי א"ל היכי

חתיכות חתיכות: לא יאונה לצדיק כל און. שנזדמנתי לך ומעתיך מלאכול: **מתני' סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. זאת החיה ונו'.** והיינו מעלת נרא ומפרסת פרסה וסוסעת שסע פרסות: **וסימני העוף לא נאמרו וכו'.** כולה מתניתין לפרש לקמן

כם"ל: **גמ' היה מהלך במדבר.** ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות והיינו יכול לבלוק לה היא מפרסת פרסה בוקק בפיה לה אין לה סימנים למעלה בילוע שהיא טהורה לפי שהיא מעלת נרא ואם לאו בילוע שהיא טמאה שהיא מעלת נרא: **והוא שיכיר בן גמל.** שאין לו סימנים והוא מעלה נרא והיינו מפרים פרסה: **אין לך דבר שמעלה גרה וטמא אלא גמל.** וה"ה לשפן וארנבת כלכתיב קרנים בהדיא מיהו לאו לעריך שיכיר שפן וארנבת לפי שיש להן סימנים לכל בן גמל בעולו קטן לאו לו סימנים ולא ניבים: **שפיה גמום.** חתוך ולשון מצנם הוא כמו נומי עם הסופי ומפני שהוא חתוך לאו יכול להכיר לה יש לו סימנים לה לאו: **אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה.** לפי שהיא נם כן מעלת נרא: **והוא שיכיר חזיר.** שכל שהוא מפרים פרסה בילוע שהיא מעלת נרא חון מחזיר שהוא מפרים פרסה והיינו מעלה נרא: **בודק בבשרה.** לקמן מפרש היכן: **תחת העוקץ. תחת עצם הלייה שקורין לנקא יש בשר שכשקורעין לותנו נקרע שתי ויש נקרע ערב:**

יום שלד

ליעביד אמר ליה אותביה בנורא דהוא בדיק נפשיה אותביה בנורא ואיתמח ונפל תלחי תלחי קרי שמואל עליה דרב (משלי י״ב:כ׳-כ״א) לא יאונה לצדיק כל און וקרי רב עליה דשמואל (דניאל ד׳:ו׳) וכל רז לא אנס לך: **מתני׳** סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו מן התורה אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור רבי אליעזר ברבי צדוק אומר כל עוף שחילק את רגליו טמא: **גמ׳** אמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה ופרסותיה חתוכות בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה והוא שיכיר בן גמל דתנא דבי ר׳ ישמעאל (ויקרא יט) את הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרה וטמא אלא גמל לפיכך פרט לך הכתוב הוא. ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה והוא שיכיר חזיר דתנא דבי רבי ישמעאל (ויקרא יט) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסות וטמא אלא חזיר לפיכך פרט לך הכתוב הוא. וא״ר חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב טהורה ואם לאו טמאה והוא שיכיר ערוד ודילמא איכא מינא אחרינא דדמי לערוד גמירי דליכא והיכי בדיק אמר אביי ואיתימא רב חסדא בכנפי העוקץ: אלו הן סימני חיה (דף נט:) שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפים והרי עז שיש לו קרנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות בעינן והרי שור דכרוכות וחלבו אסור * בד"ק ובד"ס הגירסא בכל הענין חדוקות חרוקות בעינן והרי עז דחרוקות נינהו וחלבו אסור מפוצלות בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר הדורות בעינן הילכך כל היכא דאיכא מפוצלות לא בעינן מידי אחרינא לא מיפצלי בעינן חרוקות הדורות וכרוכות והוא דמבלעי חרקייהו והיינו ספיקא דעיזא דכרכוז והלכתא עיזא כרכוז מין חיה הוא וחלבו מותר קרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחד חלבו מותר אמר רב יהודה קרש טביא דבי

[דף נט:] **ואלו הן סימני חיה שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפים.** ופ"ת והיכי מני עלפיס **בסימני חיה להתיר חלבה** והא בבהמה נמי איתנהו ים לומר לכיון להתיר חלבה אתיען בעינן לניפוק מכולהו ספיקי מספק טומאה ומספק בהמה הלכך בעינן עלפיס לאפוקי מחיה טומאה לקף ע"נ לסימני טהרה מפרסת פרסה ומעלת גרה בעינן היינו כלי שיכיר חזיר [שאינו מעלה גרה] וזה שיש לו קרניס ליכא לספוקי

עילאי: וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף דורס טמא: אמר רב נחמן (דף סב.) היה בקי בהן ובשמותיהן

ביה כלל הילכך בעינן עלפיס לאפוקי מטומאה וקרניס לאפוקי מבהמה וכ' יוסי ס"ל לכל שיש לו קרניס אין לספקפ [בטומאה] כלל והיינו דתנן בפרק בא סימן (דף נח:) כל שיש לו קרניס יש לו עלפיס וספתמא כרבי יוסי: **והרי עז דיש לו קרנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות בעינן.** פרש"י ז"ל **כרוכות ענולות כלחמרינן בב"ק** (דף נ:) **נבי סיחין ומערות ובכורות** (דף מ:) נבי (פיו) **לומה לחזיר: חדוקות בעינן. מלאות פנימות וחריצין: והרי עז דחדוקות. וקס"ל להלה ביה מכרוכות** ומוקי סיומים לחלוקות. **וכרוכות תו לא בעינן: מפוצלות בעינן.** סיהו להס פעולים: **והרי צבי.** לחין תפוצלות תוחו **שקורין לחנו צבי לא היו הס קורין צבי אלא** תוחו הקרוי לסטנבו"ק **וקרניס שלו לאינן מפולגים: חדודות בעינן.** כך גורס רש"י ז"ל **ופירש כעין קרני חיל ונבי שהן מלין למעלה: הילכך כל היכא דאיכא מפוצלות וכו'. כיון לליכא מפולגות וליכא לחלו מפולגות** היכא לליכא מפולגות לא בעינן מידי לחרינהו לפי **שאין פעול בקרני בהמה** והיכא לחלו מפולגות כגון הנבי בעינן חלוקות כרוכות וחלוקות **לניפוק מספקא לכולהו. חלוקות לאפוקי לשור. חלוקות לאפוקי לעז דאע"ג דשל עז אינן חלוקות ומספקא לן אי מינח לעז כרכוז שמו עז וקרניו חלוקות וחלוקות ומספקא לן אי מינח לעז** ניעול: **דמבלע חדקייהו.** סחרינן תכופין **ומכופין ומובלעין זה בזה:**

והיינו ספקא דעיזא כרכוז. שקרניו חלוקות וחלוקות ומספקא לן כיון לחלוקות וחלוקות חיה היא לו שמא כיון שמו עז אין בהמה היא זו היא שעת רבינו שלמה יצחקי ז"ל ומה שפירש לכי מקשינן הרי עז לחלוקות היא סבירא לן להלרינן מכרוכות לא נהירא לשם כן למה ליה לחלוקי מפולגות בעינן ליתני לגי הלר וכרוכות וחלוקות בעינן ונפקינן בהו מספקא לשור ועז וכן מה שכתב למלמקינן והרי צבי לגין **מפולגות משמע שמה שאנו קורין** צירב"ו לינו צבי שהרי אתרי לכן שגין הקרני הנבי מפולגות וזה **שאנו קורין אותו צבי** פעולין הרבה יש לו. לא נהירא שהרי כל הסיומין שהזכירו חכמים בנבי יש לו בחוטו **שאנו קורין עכשיו צבי** (כתובות קיב.) שגין עורו מחזיק את בשרו ושהוא יפן בעינו אחת פתוחה וכן מה שפי' בחלוקות שהן חדין למעלה ובעינן חלוקות **לאפוקי משור וחלוקות לאפוקי מעז וכרוכות לאפוקי** מעיזא כרכוז דקרניו חלוקות וחלוקות לינו מחוור לשם כן בכרוכות וחלוקות תפני ליה להה ליכא לכוותייהו בשור ולא בעז ולא בעיזא כרכוז לפיכך פירש ר"ת ז"ל לכרוכות היינו דקיימא גילגי גילגי וקס"ל שהגילגי מתקלפין זה מזה ושל עז לינן כן ומקשינן והרי שור לכרוכות כלומר דקיימא גילגי גילגי והן מתקלפות ומסדרין חלוקות בעינן כלומר לאו כדקס"ל שיהו לכריכות מתקלפות שלא שיהו מחלוקות זו על זו וחלוקות כמו שלוקות כלחמרינן בעירובין [דף קא.] טובפס כחלק שמסדקין את עובדי כוכבים לניהנם. ומקשינן והרי עז לחלוקות כלומר שם כן לכרוכות מהלוקות דקאמרת הלרא קושיא לדוכתיה שהרי של עז יפן כן לכשלמא מעיקרא למקשינן כרוכות בעינן וקס"ל **לשל עז** מתקלפות לכל עז נמי חלוקות נינהו ומסדרין מכולות בעינן כלומר לדוכתיה לשל עז נמי חלוקות נינהו ומסדרין מכולות בעינן כלומר שהן כפופות ברלשיהן ומלמטן כפיפה הוא כלאמרינן בקילופין [דף סב:] מאי משמע להאי לגנס ליתני לכולה הלכתיב הלכוף כלגמון דלשו ולפילו לנוסחאות שכתוב בהן מפולגות כך מתפרש שהפ"ק והכי"ת מתחלפות כמו שאמרנו [כריס פ"ו לפאה] הבקר במקום שהקר ופרכינן והרי צבי לגין מפולגות כלומר שאין כפופות ומסדרין הלורות בעינן כלומר הלורות נמי בעינן ופירוש הלורות ענולות ושל עז לינן כן מיהו בהלורות לחול לא סני לקרני הסור נמי ענולין הן הילכך בעינן כרוכות חלוקות לאפוקי משור הלא מהלקי מיהלקי והלורות לאפוקי מעז. ושפיקית לעיזא כרכוז היינו אי מיקרי מיבלע חלקיהו או לא ובלקא שמעתין שפיר לגא שקשה מה שמעת בנוסחאות וכן בהלכות הרי"ף ז"ל חלוקות הלורות וכרוכות בעינן ואם איתא לכרוכות וחלוקות חלא מילתא היא הוה ליה למתמך כרוכות לחלוקות: **וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת חלבו מותר.** מין חיה הוא וקרש שמו: **טביא דבי עילאי.** נבי של יער פלוני הנקרא כך:

גרסי' בגמ' (דף ס.) לרש ר' חנינא בר פפא מאי לכתיב יפי כבוד ה' לעולם יהמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינהו בחילונות. כלומר לכתיב בהן עושה פרי למינו שאלו לשאיס קל וחומר בעצמן ומה חילונות שאין לרכן לנאת בערבובית פירות לפי שהן **גלוליס וענפיהם מרובים** אמר הקב"ה למינהו כלומר **שיצא כל חילן רחוק מחבירו כדי שיהא לו היכר** בפני עצמו אנו על אחת כמה וכמה פתח שר העולם ואמר יפי כבוד ה' לעולם יהמח ה' במעשיו ונרמזין עלה בעי רבינא הרכיב שני לשאים לר' חנינא בר פפא מהו כיון דלא כתיב בהו למינהו לא מיחייב או דילמא כיון דלשאיסיהו כמאן דלא כתיב בהו למינהו למי ובכי פירושו לבהרכבה הוא דקא מיבעיי ליה לבל לענין כלאי זרעים פשיטא לית בהו שהין לאסור משום כלאי זרעים אלא מיבעיי ליה לענין שבת ותטנית וזרעוני ננה לבל לשאיס לא ומיהו לר' חנינא בר פפא בעי הם הרכיבן בחילונות מהו מאחר שמחילונות אלא ק"ו לבל זרע פשיטא לפטור כשם שהין כלאים בחילונות אלא בהרכבה לתניא בתוספתא לכלאים זורעין זרעוני חילן כאחד שאלו הין בלשאיס משום כלאי זרעים כל שכן בהרכבה ומיבעיי לכ"ע בהרכבה לכל שאסור בזריעה כל שכן בהרכבה דומיא דירק לאסור ומי בהרכבה כתנן בפ"ק לכלאים והא לתניא בתוספתא ר' יוסתאי אומר אין לשהין הרי הן כלאים בכרם ומשמע לה"ה בעצמן שהן כלאי זרעים יחידאי היא ופלוגי דבנן עליה וה"נ משמע בהדיא בירושלמי הילכך לרבנן לשאיס הין בשם משום כלאי הכרם ולא משום כלאי זרעים לבל בהרכבה לר' חנינא תבעי:

אמרו חכמים כל הדורס טמא. פי' רש"י ז"ל לורס שמניח רגלו על האוכל בשעה שהוא אוכל כדי שלא יגנוב כולו לתוך פיו והשיב עליו רת"ס ז"ל ק"ל לה"ל התרגנולת עופא כן והוא ז"ל פירש לורס ואוכל העופות כשהן חיין להא בגמרא אמרינן לורס ואוכל והאי ליגנב ומשמע לורס ואוכל בעופו חי מלמדינן בסוף פרק לרבעה לבות נזיקין (דף נז:) לרי ברשות הרבים לרס ואכל פטור טרף ואכל חייב כלומר לרס ואכל בעופו חי פטור משום לאורחא לרי בהכי והוי לה בן שפטורה ברה"ר לגמי לורס ואוכל בעופו חי משמע ואע"פ שהתרגנולת אוכלת שקצים ורמשים בעופן חייס אין זו קרויה לריסה והנכון דלורס להכא כעין הלרוסה שהזכירו למעלה בגן ונפ. וכ"ת ק"ל מאי קא מיבעיי לן לעיל [דף נג.] שאר עופות טמאים אם יש להם לריסה אם לאו והרי אנינו כל עוף הלורס טמא משמע לשמעת שהתם לורסין הן י"ל לנהי שבולן גידן והורגין מהן מחמת לרס ומהן מחמת הכאה שמכין בצפורן. ומחמת לרס הוא לאוכלה לשל עז נמי חלוקות נינהו ומלרינן מבועלות בעינן כלומר

לחסקינהו לחין להן לריסק חלח בלכותיהו ואע"פ שהלכך יהוע שהרבה מהם נדין נטולין כפליס בעמען ולורסין לוחן ואע"פ שחין להם חין לרוסה בנטולים וליטנו לדורם ולוכל לחמרינן בגמרח לורם כלי לחכול קחמרינן שכל הלורסין כלי שיחכלו מהן הן לורסין:

וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבן נקלף טהור. הוי יולע לכ"ל עופות טמחין הוו ותו לח לכספר ויקרל כתיבי כ' וכתיבי בהו למינהו למינו למינהו למיניהם הרי כחן כ"ל וכ"ל עופות הללו לכל לחל יש ליוזה סימן טהרה חון מנחר שיש לו ל' סימני טומחה ושם שהוח לורם וחין לו חצבע יתרה ולח זפק וחין קרקבנו נקלף וכ"נ בנחלרים חלוקין בסימני טהרתה ורש"י ז"ל **סובר שלפי שיטת הגמרח שלעשרים עופות יש להן ג' סימני טהרה בגופן.** ולעורב ב' מחלו. ולפרש לו לעזניה לחל מהם יש לחל מחלו והשני סימן טהרתו הוח שחינו לורם. ולח יולעי בעלי הגמרח היח סימן לחינו [לורם] לי בפרש לימיה לי בעזניה [ליתיה] וכל זה מפרש כן רש"י ז"ל **לפי גרסת לחת שהוח גורם בגמרח ולפי לקלוק קוניתח כמו שכתבתי בחילוקי.** מעתה כיון שהרב ז"ל סובר שיש לכ' עופות טמחים מהם ג' סימני טהרה בגופן. להיינו חצבע יתרה וזפק וקרקבנו נקלף היכי תנן וכל שיש לו חצבע יתרה וזפק וקרקבנו נקלף טהור והרי כ' עופות יש להן ג' סימני טהרה הללו וטמחין ולפיכך צריך הרב ז"ל לפרש לסיפה לריסה סמיך למעיקרל תנח לכל עוף לורם טמח שהלריסה **סימן מובהק הויה** לטומחה שחין לך בטהורים לורם ובתר הכי תנח לכל עוף שחינו לורם ויש לו ג' סימנים הללו טהור של' סימנים הללו הן סימני טהרה ויצחק כולן בתורים כלישתח בגמרח וח"ת וכיון שהוח צריך לימל שלח יהח לורם למה לי ל' סימנין בחינו לורם בסימן ל' שבגופו סני ושע"פ שחינו מכיר לחל חן העופות הלמורין בתורה שהרי ח"ל לספקו בלחל חהן להח כ' עופות ג' סימנים יש להן בגופן ולורסין הן כמו שלכתוב בגמרח בס"ל וכן חין לספקו בעורב שהרי עורב כ' סימנים של טהרה שלו בגופו הן ולורם הוח והכי מוכח בגמרח מלקלמר הלכתח עוף הבח בסימן לחל טהור והוח חלח לריס ופרש"י ז"ל **והוח חלח חזינח ליה לדריס ואם תימח לעורב חינו לורם ליחום שמח חינו לורם ועורב הוח חלח מכלן שעורב ג"כ לורם וכיון שכן חינו לורם חין לספקו בעורב.** וכפרש חו בעזניה ק"ל לספקו להח ליח לה חלח חל סימנח והחי ליח ליה תרי וכיון שכן חרבע סימנין למה לי בחינו לורם וסימן לחל של טהרה סני י"ל לחה"נ חלח לתנח לן לתת לספקו סימני טהרה לתת הבח לפנינו בבתה סימנין סני ליה בגמרח לחמרינן לנפשך הוח לספרש עוף הבח לפנינו בבתה סימנין סני לספקו בגמרח וכמו שחפרש בס"ל: [לף סה.] **ואצבע יתרה.** פרש"י ז"ל חצבע שחחורי הרגל ולע"פ שברוב העופות היח קרי לה יתרה לפי שחינה בסדר חברותיה לבל לחרים יומרים שלי"ח שתהח זו חצבע יתרה להח בגמרח לחמרינן לנפשך חין לו לחל מסימני טהרה חלמח חין לו חצבע יתרה ותם זו שחחורי הרגל היח חצבע יתירה היחך לפשר שלח תהח בנפשך והלח עיקר הלריסה בלותה חצבע היח והנפשך גדול שבלורסין לפיכך פירש שהחצבע שלפניו [שביח יותר] גדולה ויתרה מחברותיה קרויה חצבע יתרה וחין חצבע זו בנפשך שחין לו חלח ב' חצבעות שלפניו שהן שוין וחלח לחחריו. וקרקבן נקלף לתנן מוכח בגמרח [לף סה:] להיינו שנקלף ביד ולע"פ שחינו נקלף על שעמד בשמש ונתרפף בהכי סני שבל לי לח מיקלף ביולח חלח בסכינח ספיקח הוח: **כל עוף החולק את רגליו. מפרש בגמ' שכשמעמילו על החוטו נותן שתי חצבעות** לכחן וב' חקבעות לכחן טמח **לכילוע שהוח לורם** ולח קחמר ר' חלעזר בר' יוסי חלח שכל החולק חת רגליו טמח שבל יש לך טמח שחינו חולק חת רגליו טמח לחמרינן כל עוף הלורם טמח חע"פ שחינו לורם להיינו פרס לו עזניה:

עוף הבא בסימן אחד טהור ושאין בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טמא ובשני סימנין טהור והוא שיכיר עורב וכל מין עורב אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס א"ל רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי ואיבעית אימא משום דפרס

(גמ') אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור. בגמרח מוכחינן שכי מלכתב רחמנח נשר וילפינן מיניה לכל שחינו לומה לנשר פרס לו חלרבעה סימני טומחה חלח יש לו סימן לחל של טהרה חון מהעופות שהכתובים בפרשה שהרי יש מהם עשרים שיש להם שלשה סימני טהרה ואע"פ טמחין ולעורב שניה ולפרש ולעזניה לחל טמחין לכל כל שחר עופות שבעולם כיון שחינן לומים לנשר בחרבע סימני טומחה טהורין ומנשר ילפינן שכי ליליכו למימר לחרבה גיליף מהנהו לחריני שע"פ שיש לו סימן לחל של טהרה חו חפילו סניה חו חפילו ג' יהי טמחין לע"כ נשר שיש לו ל' סימני טומחה למה לי למכתבינה חלח ולחי לשכי כתב רחמנח נשר לשמועינן שכל שחינו לומה לו חלח יש לו חפילו סימן לחל בלבד של טהרה טהור ולפי שמן הכלל הזה היינו מטהרין כולהו עשרים ושלשה עופות טמחים שהפחות שבהן יש בו סימן לחל של טהרה הוקרך לכותבן למה שעשרים עופות ע"פ שיש להם ג' סימני טהרה ועורב ע"פ שיש לו סניס ופרס ועזניה ע"פ שיש להן לחל לחל טמחים לבל כל שחר עופות כל שיש להן חפילו סימן לחל של טהרה בלבד כל שחר עופות טמחים שבהן יש בהן סימן לחל של טהרה הוקרך לכותבן למה שעשרים עופות ע"פ שיש להם ג' סימני טהרה ועורב ע"פ שיש לו סניס ופרס ועזניה שחינו לו פרס ולח עזניה ושחינו בקי בהן ובשמותיהן עוף הבח בסימן לחל טהור כיון שבקי בהן ובשמותיהן יודע שחינו לח פרס ולח עזניה לספקן לו בפרס לו בעזניה:

[לף סב.] **בשני סימנין טהור והוא שיכיר עורב.** שהרי יש בכל עשרים ולרבע עופות טמחין שיש לו שני סימנים של טהרה בלבד חלח עורב. ומכלן שכל עשרים ולרבע עופות טמחין לורסין הן וכיון שרש"י ז"ל סובר **שיש להם ג' סימני טהרה** על כרחינו יש להם לחצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף ולפיכך לריכין לנו לפרש לחתני לקתני לכל שיש לו חצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור לריכינן סמיך כמו שכתבתי במסנתינו שלי לפשר לך לומר שלחל מסלסה סימני טהרה שיש לעשרים [עופות] הוח שינו לורם שלח"כ למה לחמרו שכל שבע בשני סימנין המלורים במסנתינו שלין לספק בו חלח בעורב בלבד ליחום שמח שינו לורם וסמין עשרים עופות הוח וכ"ת ה"ק בב' סימנין טהור כגון שבע בחצבע יתרה וזפק ויודע שהשנים החחרים לטומחה ש"כ שלפיכך הוח מכיר עורב למה הוח טהור והרי זה לורם הוח שמנינו כל עוף הלורם טמח חלח על כרחין ה"ק בשני סימנים ושינו יודע שם הוח לורם לה לחו טהור לפי שלין לספק בו חלח בעורב בלבד שלין ליחום שמח שינו לורם ומעשרים עופות הוח שהרי כולן לורסין וכמו שכתבתי: **והוא שיכיר עורב וכל מין עורב.** בגמרח מוכח לכל שיש לו שני סימנין בגופו ע"פ שלין בעורב שהן עורב חצבע יתרה וקורקבן נקלף שכבר נבדק ונמלח לו כן חלח שני סימנין לחרים בגופו כגון זפק וחצבע יתרה חו זפק וקורקבן נקלף מין עורב הוח וטמח **לרבי חליעזר בשוכן עמו** בלחוד ולרבנן בשוכן ונמלה כלילתח לקמן [לף סה.]. ומימריה לרב נחמן ה"נ מוכחח לקחמר בשני סימנין טהור והוח שיכיר עורב ומסתמא לבבל שני סימנין בעינן שיכיר עורב לחי לח הוח **ליה לפרושי עוף הבח בשני סימני** עורב חלח ולחי כל הבח בשני סימנין בגופו ע"פ שלין בשל עורב יש לחוש שמח מין עורב הוח חלח ש"כ סימן לחל שבו הוח שינו לורם לבל מיני עורב

לורסין הן: **הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס. לפיכך לוגין בקי בהן ובשמותיהן ללא חיסרון שמץ פרס או עזניה הוא כלמפרש וחזיל ללא שכיחי ביצוד ללא** במכבר וה"מ ללא דריס כי מסכחינן ביה סימן לחד מחזקינן ליה בטהור כל כמה **ללא חזינן ליה לדריס** לכל דריס על כרחיך **או פרס או עזניה** הוא שכלל גדול שנינו כל הדורס טמא לפי שאין לך בטהורים שיהא דורס וזו היא שיטת רש"י ז"ל: **ונמצאו** כללי הסמועה לפי שיטה זו שכל עוף הדורס טמא ועוף הבא בנ' סימנין בנופו ואינו יולע אם דורס אם לאו הואיל ומסור לפי שים לחוש שמא מעצרים **עופות טמאים הוא** בא בשני סימנים בנופו ואינו [דורס טהור שאין בעופות טמאים כיוצא בו. בשני סימנים ואינן] יולע אם דורס הוא דורס אם לאו אע"פ שאינן חותן שני סימנין של עורב ים לחוש לעורב ולמינו. היה לו סימן אחד בנופו אע"פ שאינו יולע אם הוא דורס אם לאו וכן אין לו סימן טהרה בנופו ואינו דורס כל אחד מאלו טהור שאין בכל הטמאין כיוצא בהם אלא **פרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביצוד.** ויש מי שמפקפק ואומר לכי למרינן **לא שכיחי ביצוד** לוקמ ביצודי לילסו אבל ליכן חייסינן כל זה לפי לרכו של רש"י ז"ל:

אבל אין לרכו מחוור שלכבריו כי בעי רב נחמן שיהא בקי בהם ובשמותיהן אינו ערוך שיהא בקי אלא **בפרס ועזניה להא** ליכא בכולהו עופות בני אחד אלא אחד אינהו ולפיכך אין הלשון מתחוור שיאמר סתם היה בקי בהם ובשמותיהם ולא יהא ערוך להיות בקי אלא בפרס ועזניה. ועוד קשה לשיטת רש"י ז"ל שא"כ כי היכי לאמר לעוף הבא בסימן אחד ומכיר פרס ועזניה טהור [ועוף הבא בשני סימנים ומכיר עורב טהור] ליאמ נמי עוף הבא בג' סימנין טהור והוא שיכיר עשרים עופות האמורים בפרשה. אלא שאפשר לי לומר בזה לשמוש להנהו ל' עופות לנפקי מלאינהו למינהו למיניהם לא יהיו לא אמר כאי. ועוד קשה על רש"י ז"ל שבליקת העופות מעידה הפך מלכבריו ז"ל שהוא פירש שעשרים עופות יש להם ג' סימני טהרה בנופו והרי נמצא האיספרוו"ר שהוא הנן האמור בתורה כמו שפירש רש"י ז"ל בפירוש התורה ובמסנת [לף מכ.] לרוסת הנן וכן נראה שהוא האורנבל לנוץ בו ודורס תמיד ומעלו שהין לו אלא לעבא יתרה בלבד וכן עוף הנם שבמיני הנן שמנינו בו לרוסת הנם בעוף הנם והוא האסטו"ר שנלין בו תמיד והין לו נם כן אלא לעבא יתרה בלבד וכן בדקו בת היענה הנקראת בלשון חכמים נעמה והין להסתפק בה שהיא האסטרו"ן מפני שאוכלת הברזל והזכוכית כמו שאמרו בפרק מפנין (לף קכח.) ואת הזכוכית מפני שהיא מאכל לנעמיות והיא העוסה לבל תמיד שהינה מסורת ולא תשמעת קול כלל כעניין שכתוב (מיכה ו) לבל כבנות יענה והין לה זפק ולא אלא יתרה שהין לה אלא כ' לעבעות לפניה ולחל יוצא נוצל והין זו אלא יתרה כמו שפירש במסנתינו אלא שקולקבנה נקלף ועוד בדק הרמב"ן ז"ל העוף הנקרא מילא"ן והוא לורס ואל תמיד תרנגולים קטנים וכיוצא בהם והין לו אלא לעבא יתרה בלבד וכיון שכן הרי מינו עוף הבא בסימן אחד וטמא והין לומר שהוא פרס או עזניה אלא הוא מיני ביצוד בשוקים ובחרובות וכן בדק במיני העופות שעשיסים הולכים לפניסם כשל אלא ויש להם לסתות כאלא והם קריין וקפוף כלחיתא בפרק המפלת (לף כג.) והין להם לא זפק ולא קרקבן אלא לעבא יתרה וכן בדק עוף הנקרא וולטור"א שהוא בלשון חכמים היו ובלשון **תורה ליה והיא** שרואה נבלה מרחוק יותר מכל העופות כמו שמוכר בסמועה זו [לף סנ:] והין לו אלא לעבא יתרה בלבד וכן העטלף שהוא העכבר הפורח בלילה והין לה זפק ולא קורקבן נקלף אלא לעבא יתרה לפי שים לו חמם לעבעות לפניו המעלי לרוך והוא היתר. ומכל זה נלחס פי' של רש"י ז"ל **שהרי כל אלו העופות הטמאים הין להם אלא סימן אחד.** מלבד מה שקשה עליו מכל מה שקלקלנו בסוגית הגמרא והלרכתי בחלוסי וכן נלחו מפני הבליקה פירושים אחרים שנתפרשו בסמועה זו:

אלא עיקרן של לבריס כמו שפירש הרב ר' משה בר יוסף ז"ל שעשריס ולרבע עופות האמורים בתורה כך נחלקין לסימניהן לעשרים מהן יש סימן אחד של טהרה בנופו וכולן לורסין והעורב נ"כ לורס ויש לו שני סימנין בנופו והם לעבע יתרה וקרקבן נקלף שכבר בלקו אותו ומעלו לו כן והין ספק שזה שאנו קורין קור"ב הוא העורב לרוב שחרותו ונם בניו יוצאים לבנים קלת כמו שנאמר עליו בהנלה (כתובות לף מט:) והוא שנועך תמיל כמו שאמרו בפרק לא יחפור (לף כג.) לפיקו קורקור מכבד סימן אלו הוא שהין לורס והאחד יש לו סימן אחד בנופו ומעלו שהין לאחד **מן העופות הטמאים** שנאמר שמיני טהרה בנופו והיינו לתנן במתניתין כל עוף הלורס טמא וכל שיש לו לעבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור ותרי כללי נינהו ולא קאי אחד אחבריה אלא כי קתני כל עוף הלורס טמא שבילוע שמעופות טמאים הוא שהין לך בטהורים לורס וכל שיש לו לעבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף בילוע שהינו לורס וטהור לפי שהין לאחד מעופות טמאים יותר מאלו שנאמר של טהרה וזה כיון שיש לו אלא **עוף טהור הוא** והין ה"נ להוה מני למתני שכל שיש לו סימן אחד בנופו ואינו לורס טהור שברי כולן לורסין חוץ מפרס או עזניה וליכא למיחש להו שהין להם אלא סימן אחד אלא לפי שסימן הלריסה הוא ניכר לשלתר כשלמרינן [בנמרא] [לף סב:] בתרנגולת לשנמל לחזיוה לדרסה ולכלה הזכיר ג' סימנין הללו

דאית דעורבא דדמיא לדיוני: תניא אין מוכרין ביצת * נ"א טרפה נבלה לעובד כוכבים אלא אם כן נטרפה בקערה

שניכרין לגלגל לעין. ועוד שרצה לפנות כל סימני הטומאה והטהרה שהן הוא פירושה למתני' ומ"ש חמר רב נחמן היה בקי בהן ובסימניהן עוף הבא בסימן אחד טהור כגומר שם אותו סימן הוא בנופו ניכר שיהא בקי בכל העשרים עופות ופרס ועזניה ושם אותו סימן הוא שאינו דורס אינו ניכר שיהא בקי בפרס ועזניה בלבד. והשתא אתי שפיר מאי דקאמר היה בקי בשם ובסימניהם למשמע שניכר לגיורת בקי בכולן ואתי שפיר נמי מאי דלא קאמר עוף הבא בג' סימנין טהור [והוא איכיר כ' עופות] דליכא למימר ובלבד שיכיר שאע"פ שאינו מכיר אחד משם טהור שאין בכל העופות הטמאין שיהא בו ג' סימנין של טהרה ושיניה לתנן כל שיש לו קנבץ יתרה וזפק וקורקבן נקלף טהור ובתר הכי אמר חמר למימר הלכתא עוף הבא בסימן ג' טהור וה"מ דלא דרים כגומר שאם אותו סימן הוא שאינו דורס טהור דליכא למיחש דיש להן **לפרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביצוב** הבא בסימן אחד בנופו [ושינו יודע שם דורס או לא] טעמא דע"כ הוא בקי בכל העופות שבתורה להיות שכיחי ביצוב. זו היא שטת הרב רבי משה כרבי יוסף ז"ל: **ונמצאו** כללי השמועה לפי שטה זו לכל עוף שדורס טמא ועוף הבא בג' סימנים בנופו בידוע שאינו דורס וטהור ושינו אתני' בא בשני סימנים בנופו ואינו דורס טהור שאין בעופות הטמאים כיוצא בו. בא בשני סימנים בנופו בלבד ואינו יודע שם הוא דורס שם או לאו אע"פ שאין אותן שני סימנין של **עורב יש לו לחוש לעורב** ולמיומי. היה לו סימן אחד בנופו ואינו דורס טהור. אין לו סימן בנופו ואינו דורס טהור שאין בכל הטמאין כיוצא בו חוץ **מפרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביצוב.** בא בסימן אחד בנופו ואינו יודע שם הוא דורס שם או לאו אסור על איכיר כל העופות שכתובין בתורה. וכתב הר"ז הלוי ז"ל קבלנו בסמורת מאבותינו ומרבותינו הקדמונים שכל עוף שחרטומו רחב או שיש לו כף הרגל שקורין פלט"ה כמו שיש לאווז אין להסתפק בדרוסתו כי בידוע שאינו דורס ע"כ: [קף סנ:] **עוף טהור נאכל במסורת. אם זכור בחלם כשר שחלבו או שמסר לו רבו או ייעד חכם שהוא טהור: שבקי בהם.** לאותו הרב: **ורבו שאמרו רבו צייד.** לאו דב בחכמה חוץ בענין ציד ובקיאות עופות:

תנו רבנן לוקחים ביצים בכל מקום ואין חוששין לא משום נבלות. אמר נחמן בתרנגולת נבלה ואע"נ לביצת נבלה לסורים כלתנן בעליות [ריש פ"ה] לפ"ה לנבילות וטרפות מיעוטא נינהו ובגמרא פרכינן ולימלח לעוף טמא נינהו ומפרקינן בחומר של עוף פלוני וטהור הוא. ול"ת ומאי קושיא לעופות טמאין נמי מיעוטא נינהו וכלתניא לעיל [קף סנ:] שעופות טהורין מרובין מן הטמאין. תירץ בזה ואע"נ למיעוטא נינהו כי מסתכינן להו בכלי נבלות וטרפות הוו להו רובא ג"ן מחצה על מחצה ג"ן יש לומר ואע"נ למיני עופות טהורין מרובין מן הטמאין לפשר שבפרטי העופות שבכל מין ומין שבטמאין מרובין מן הפרטים שבטהורים כללמרינן לעיל [סמ] בגמרא מאה עופות טמאין יש במזרח וכולן מין חיה הן. ולי נראה לבריית' הכי קתני לוקחין ביצים בכל מקום ואפילו במקום שעופות טמאין מרובין מן הטהורין כגון המקומות שהן בשכונת המלכיות ושיינו לקתני בכל מקום משום (הכי) לנגבי חמשה לעוף טמא נאו לרובא סמכינן אלא משום לחמר של עוף פלוני הן וטהור הוא כלמסקינן לחבל לנגבי חמשה לנבלות הוא לסמכינן ומשום הכי מסייט בה ואין חוששין לו משום נבלות ולא משום טרפות ושיינו למסקינן ולימלח לעוף טמא נינהו לכיון לבכל מקום קתני אפילו בדוכתא דשכיחי עופות טמאים ליחוש לימלח לעוף טמא נינהו:

באומר של עוף פלוט הן וטהור הוא. למרינן בגמרא לדוקא כי אמר של עוף פלוני וטהור הוא. ואיכא מ"ד לאפילו ישראל שאינו מוחזק בכשרות בעינן למימר הכי אבל הרמב"ן ז"ל כתב לביישראל שאינו מוחזק בכשרות אפילו לא אמר של עוף פלוני סגי להא לסיקנא בפרק הן מעמידין [קף מ:] נבי לגיס לבאומר אני מלחתים מהימן ס"ג כי אמר אני חזיתינהו למעוף טהור נינהו סגי ומיהו דוקא בלא חסיד לספי ליסורי אלא לסמוך לקרבי לגיס או ליביצים לסימניהם וזבין להו מעובד כוכבים ולא משמע ליה ליסורא במלתא לסבר למני למסמך לסימני ביצים וקרבי לגיס ולימא לאו לחורייתא נינהו כלאיתא לקמן היכלך כיון לבעינן מינים שלהותא לוקא לא משקר לן וכבכ"ג הוא לאמרינן שתם בחין שם מומחה סגי בלאמר אני מלחתים אבל בלחסיד למספי לסורא ולאי לא מהימן: **ולבדוק בסימנין דתניא בסימני ביצים כך סימני קרבי דגים.** קנט לגיס יש שמנקרים בקרביהן אלו הסימנין למפרש ואזיל ובפ' הן מעמידין אמרינן משכחת לה בעלובתא ובדוב הנוסחאות בגמרא כתוב כך סימני עוברי לגיס כלומר ביצים שבתוכן אבל הרב אלפסי ז"ל גורס קרבי לגיס ובפרק הן מעמידין נס כן כתוב הן הוא לוקחין קרבי לגיס אלא מן המומחה ולא כתב עוברים לפי שהוא ז"ל פוסק כמלן דאמר התם לא טמא מפרין כלומר מוליד לגיס כיוצא בו בסימיו ואין לו ביצים כלל ואע טהור מטיל ביצים אילכך ליכא למיחש בעוברי לגיס להיינו ביצים לעוף לטמאין כלל: [קף סה.] **כל שכודרת ועגולגלת.** כודרת מלשון כדור ואי תנא כודרת בלתוך הוא לומר שאין כדור מעונל שהוא מכל הצדדין **להכי תנא ענולגלת** לומר שאין ענולה שהוא ואי **תנא ענולגלת בלחוד הוה לימא כעין עלמה להכי תנא כודרת** שתהא עשויה כעין כדור: **ראשה אחד כד.** ענול ועב ככל: **וראשה אחד חד.** מחודד: **חלבון.** לוכן הביצה: **חלמון.** מגולל"ת בלע"ז: **בידוע שהיא ביצת השרץ.** בגמ' מפרשינן לנפקא מינה שאם רקמה וחכלה לוקה עליה משום הסרת הסורע על החלרן: **סימנים לאו דאורייתא.** סימנים הללו של **ביצים** לאו **למיכה למשה מסיני נינהו ולא סמכינן עלייהו:**

ודאי טמאה. ואי חמר לך עוכל כוכבים של עוף פלוני טהור הס ולאי מסקר. בסתמא לא תסמוך עליה לחיכא לעובדא לממיל לוינה. כלומר בסימנין הללו לחבל בעלובתא ניכרין הן ומס"ה כי חמר של עוף פלוני וטהור הוא מסיון לא מצי מסתמיט. ואיכא למימר להכא לסיקנא לסימנין לאו לחורייתא ואילו בפרק הן מעמידין (קף מ.) משמע לסימנין לחורייתא לאמרינן שתם קרבי לגיס ועוברין לוינן נקחין לא מן המומחה כלומר בקי בהן ולקקינן למה לי מומחה ליבלוק בסימנין לתניא כסימני ביצים כך סימני לגיס וכו' ולוקמא רבינא כשנימוחו אלמא לאי לא נימוחו סמכינן לסימנים. תירץ רת"ם ז"ל דנהי **לסימני ביצים לאו** לחורייתא היינו לוקא בביצים משום לאיכא לעובדא לממיל ליונה לחבל בקרבי לגיס סימנין לחורייתא נינהו לאיכא טמאין לממי לטהורין והא לאמרינן כסימני ביצים כך סימני קרבי לגיס לענין סימנין בלאחוז הוא לממינן להו ומיהו לא ממי לנמרי **לסימני לגיס לחורייתא ולביצים נאו** לחורייתא ובירושלמי לא משמע הכי לאמרינן התם בעבודה זרה [סוף פ"כ] רבי נתן אמר קמי שמואל יפענח לאפרושי בין עוברי לגיס טמאים לעוברי לגיס טהורים עוברי לגיס טמאין

ענולין ועופרי לנים טהורים לרוכין לחמי ליה חד סלפתא כלומר הרחם לו מין לג שמו סלפתא והוא טהור ועופרים ענולים והרי מוכח שחין סימנו מופסק ולחר ליה טעמ לחר ליה לח בים לי לחמרת על טהור טמח חלח סופך לומר על טמח טהור כלומר חין ריעותח כלל בזה מפני הוכחה מין לג זה שמו סלפתא שהוא טהור ולפי כלל זה הוח טמח שזה חומרת הוח ולח נפיק מינים חורבח כלומר סופך לומר על טמח טהור כלומר כשם שהרחיתך לך טטעית בכלל זה לענין חומרת ומנין שחין כלל זה קיים כך לפשר שתטעה בו להקל שיהו עופרי מיני לנים טמחים לרוכים לחמי לפילו סימני לנים ליתנהו מלחורייתח והלרך קוסיין לוכוחיה. והרב חלפס ז"ל הביח בהלכות הלי תרוגת לרבי זירח לסימנין לאו לחורייתח ושם בע"ז הביח בריייתח לחין לוקחין ביצים חלח מן הממחה בפשטה ולח כתב חוקימתח לרבינו לחוקמ בשנימוהו משמע לס"ל לפלוגי שמעתתח לחלה ופסק כסונגיו להכח לסימנין לאו לחורייתח משום לחיתמרה בלוכתה ועוד למוכחין לה בגמרת משמע שפיקות לרב חבי וחברים כתבו לשמעתתח לו פלינן לנבי לקי"ל סימנין לאו לחורייתח לפ"ה לינטריך התם בע"ז לחוקמה בשנימוהו משום לממוחה להתם לאו בקי בהם קשה חלח מוחזק בכשרות ומ"ה פריך למה לי שיהח מוחזק לבזוק בסימנין להח כל היכח לחיכח סימני טהרה לפילו עובד כוכבים לחמר של עוף פלוני וטהור הוח נחמן וכל שכן עם הארן ע"פ שחינו מוחזק בכשרות: **תניא אין מוכרין ביצה טרפה לעובד כוכבים. לימח הלר מזכין לה לישרחל:**

לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות. כלומר לכיון שהתירו למכור להם חין לוקחין משם משוך שחין דרך למכור ביצים טרופות [והרי יש כחן ריעותח] חיכח למיחש שמח ישרחל מכרן לו ושל טרפה היו. ולפי שחין מוכרין להם ביצח טרפה שלמה חלח טרופות [והיח מלחח חלח שכיחה לרוב ביצים חינם טרופות] ולפיכך כתבו בתוספות שחין נלמוד מכחן לחסור פת של פלטר שהחליקו פניה בחלמון ביצה ותמהני לה ליחוש שמח יעוור בה חת הפת בקערה היכי ירי למכור להם ליחוש שמח יעוור בה חת הפת ויתכרנה לישרחל ולפשר לנכולי היה לן חייסינן ומ"מ היכי קחמר לפיכך למשמע לוקוח משני שהתירו **למכור להם ביצה** מטורפת הוח לחין לוקחין משם ביצים טרופות לבל חלינן שרי להח הכח כי חמר של [עוף] פלוני וטהור הוח חלי סיו להח לן מינכר. תירץ רבינו יצחק ז"ל לחין הכי נמי לולחי בטרופות לן להיינו להח חני חיסור חלקיחה בהיתר המכירה לחלרכה לקיחה חלינן לחסור והתרת המכירה הוח שתלוי בחיסור הלקיחה למשום לחסור ליקח משם ביצים טרופות ליכח למיחש [לעוף טמח **מותר למכור להם** ליכח למיחש שמח] יחזור ויתכרנה לישרחל ובריייתח הכי קתני חין מוכרים כו' ולח"ב מטורפות בקערה לפי שחין לוקחין משם ביצים הטרופות בקערה ולפשר לן לפיכך לן לחי שפיר להחי פירוש ולחרים כתבו לחפילו בטרופה כי חמר של עוף פלוני וטהור הוח לן לן חני מסתפינן לחי יהיב לעתיה מינכר וחין זה מחוור ולחרים כתבו לה"ק לפיכך חין לוקחין משם ביצים הטרופות בקערה חפילו יהיטין למעוף טהור ונינהו וטרפם ישרחל ומכרם לעובד כוכבים לחייסינן לימח ביצח טרפה היח וכל זה לוחק ולפי מה שכתבתי למעלה חינח מילתח בפשטה לכי בעינן ליחמר של עוף פלוני וטהור הוח ה"ח בלוכתח לפשר עופות טמחין חבל בלוכתח חלח שכיחי לן חייסינן להו ומ"ה קחמר לפי שהתירו **למכור לעובד כוכבים ביצים טרופה** לסור לקוחה מסם חבל מלינו עבשיו ליקח ביצים מן העובדי כוכבים ולח מערבינן ליה למימר של עוף פלוני וטהור הוח: **תנו רבנן ביצים מוזרות. שחינן מזכר ואין לחפרוח קלוט כהם לעולם.** מוזרות מלשון טוויה כלחמרינן בפ"ק לסוטה (לף ו:) מוזרות בלבנה כלומר טוות. שכשהביצים עומדין זמן מרובה נפסדין ונעכרין והם נטויס כחוט: **נפש היפה תאכלם.** מי **שחינו חיסטניס ואין לעתו קנה כהם יחכלם חע"פ שיסבה עליהם התרנגולת ימים רבים** כך פרש"י ז"ל ונלו לוקו בלסקנת מלרעת להה קתני סיפה נמנע עליה קורטו לס וכו' כלומר לחייסינן לריקוס ומשמע לחריסה לקי ובלסקנת מלרעת לן שייך בה ריקוס כלל וברייתה לסך בריייתה תניה בגמרת ניעולי ביצים מותרין ופרש"י ז"ל ביצים טמחות ששלקן עם הטהורות מותרות הטהורות לפליטת טמחות היח לביעי בעלמח הוח ולח"נ לקוסטה לחילתה הכי חיתה ע"פ פירוסו לן נסירה להה בפרק ניל הנפה (לף עח.) שקלוין וטרינן בהה חילתה טוכח ולח מייתינן להך בריייתה לקתני ניעולי ביצים מותרות ועוד לבתוספתה תני להו בתרתי לתני ניעולי ביצים והדר תני ביצים טהורות ששלקן עם הטמחות לתניה התם ביצים טהורות ששלקן עם הטמחות חם יש בהן בנותן טעם לסורות ושם לחו מותרות ניעולי ביצים מותרין בחכילה ע"נ ללח קי"ל כי הח מתניתה להה לסיקנת בפרק ניל הנפה לביצים טהורות ששלקן עם הטמחות מותרות ולינה לחיסה לטעמח לילסו לחיה לביעי בעלמח הוח ולפ"ה נמרינן מינה לניעולי ביצים לחו היינו ביצים טהורות ששלקן עם הטמחות לחיסה לפיכך נרחין לדבי הנפה לביצים טהורות ששלקן עם הטמחות מותרות ולינה לחיסה לטעמח לילסו לחיה לביעי בעלמח הוח ולפ"ה נמרינן מינה לניעולי ביצים לחו היינו ביצים טהורות ששלקן עם הטמחות לפיכך נרחין לדבי בעל הלכות ז"ל שפירש ששלקן עם הטמחות לפיכך נרחין לדבי בעל הלכות ז"ל שפירש ניעולי ביצים מלשון שורו עבר ולח יעניל (חיוב כח) ושם ביצים שהתרנגולת מטלח קולס זמנה מחמת הכחה וכיוצה בה וקמ"ל לכל סהן נמורות ולינן מעורות בניהן מותרות ולין חוששין לשם משום לכך מן הסח וכך הוח בירוסלמי בפסקת תרומות [פ"י הלכה ו] ניעולי ביצים מותרין שורו עבר ולח יעניל:

[לף סל:] **נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר.** לחמרינן עלה בגמ' ת"ר ירמיה והוח נמנע על קשר שלו קשר היינו **זרע התרנגול הקשור ברחש הכל של ביצה ומשם יניחת החפרוח מתחלת וכיון לעליון הוח משם ולח** יצח חוץ לקשר זורק לת הדם ואוכל לת השחר לבל חס נמנע בקשר וחוצה לו כל הביצה לסורה חוששין שמח נתפשט בכולה ור' ירמיה לן פירש על לישה קשר קשור של חלבון הו של חלמון ולחת רבי לוסתי לבוה לרבי לפטוריכי ותנח לן שנו לנלן שנמנע על חלבון שלה לבל נמנע על חלמון שלה פילו לן שנו לנלן שנמנע על חלבון שלה לבל נמנע בקשר ומ"ט לסריך תיכלה בכולה. כלומר לה שחינו משם נמנע בקשר לבל זורק לת הדם ואוכל לת השחר לנלן בשנמנע על הקשר של חלבון שלה כלומר **וזרע של הזכר שעומד ברחש הכל ומשם** מתחיל להתרקש לבל נמנע על הקשר של חלמון ע"פ שחינו יוצח חוץ לקשר כל הביצה **לסורה לסריך תיכלה בכולה** כלומר שכשהם הספסל בכולה וחמרינן תו בגמרת רב נבינה מבי כתיל חמרה לשמעתתח קמיה דרב לבי כלומר הה לתני לוסתאי וה"ל לינכה תני תנח קמיה לחביי כלומר **שתנח לחל היה שונה לותה בהפך לה שחנו לנלן נמנע על חלמון שלה** ולחביי הוה לתרנה ניהליה הכי כלחמר לן שחנו לנלן שנמנע על חלבון זו היח שטח רב"י ז"ל הילכך נקוטינן לפי שיטה זו לכל הנמנע בקשר של חלבון הם יצח ממנו ולחוץ כל הביצה לסורה ושם זורק לת הדם **וחוכל לת השחר לבל נמנע בקשר של חלמון** ע"פ שלח יצח ממנו לסורה כולה ויכול שנמנע לם בחלבון הו שהתירו **למכור לעובד כוכבים ביצה טרופה** לסור לנוקחה מסם לבל מלינה שרי ובכהי לתי שפיר הה שנהנו עבשיו ליקח ביצים מן העובדי כוכבים ולח מערבינן ליה למימר של עוף פלוני וטהור הוח:

לפיכך אין לוקחין מהן ביצים טרופות: (דף סד:) ת"ר (* ד"ת מ"ז גיעולי ביצים מותרות). ביצים מוזרות נפש היפה תאכל אותם נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר והוא שנמצא על (הקשר) [חלבון] שלה אבל נמצא על חלמון שלה כולה אסורה מאי

בחלמון חון לקסר ולא בקסר כגון בכה"נ ליכא למיחש לריקוס שהפרוח מן הקסר הוא מתחיל להתרקם והוה ליה לס ביעים דברי הכל תלמידי רבינו תיובתא בפרק לס שחיטה (לף כ:) כל לס לא תלכלו יכול אפילו לס ביעים ולס לניס וחנבים במשמע ת"ל לעוף ובבהמה מועיל לס ביעים שאינו מין בשר וכו'. ומיהו לפשר לסתם מלאורייתא קאמר לכל מלרבנן לסור מפני מרחית העין כלנזירין כלס שעל [הכסר] **הלכך נמלא בחלמון או בחלמון** חון לקסר ולא נמלא בקסר זורק את כלס ואוכל את השאר. לפל הנאוניס ז"ל סוברין דלוסתאי פלוג אלרבי ירמיה ובבי מסמע דכל דלוסתאי מתניתא היא ולא מסמע לקאי אלרבי ירמיה כלל אלא לוסתאי כולה מילתא בחלמון וחלמון תליא ולא בקסר וחון לקסר אלא לוסתאי דנמלא בחלמון ואפילו בקסר וחון לקסר זורק את כלס ואוכל את השאר לחין לחום בחלמון לריקוס לעולם ואס נמלא בחלמון ואפילו חון לקסר כולה ביעה לסורה לחייסינן לילמא לס ריקוס הוא וסריך תיכלא בכולה ומהו לעת הרב אלפסי ז"ל בהלכה שלא הביא לא לרבי ירמיה משום דמסמע ליה לכלוסתאי קי"ל כוותי' ולחביי ורב אסי תרני לה ושקלי וטרו עלה וכן לעת הר"ס בשו"ת בפ"נ מהלכות מאכלות אסורות:

אבל הרמ"ה ז"ל כתב שא"א לומר כן לבחלבון שריר ובחלמון לסריך שהרי האפרוח מן החלבון הוא נוצר ולא מן החלמון שאס תאמר שוכר הביצה בעוד שהאפרוח בתוכה לא תמלא לבר מן החלבון שממנו נוצר והחלמון כולו קייס והרבה פעמים תמלאנו שלא בנוף האפרוח וזהו שלשה מועלת פעמים רבות טיפת לס בביצה את יודע בחלמון שלא מועלת לא ימלא על לאחר ימים שיש לחום לריקוס לפיכך פירש להא לשאר ליה רב אסי נביהיה מבי כתיב תנא לפיכך תני קמיה לחבי וחבי הוא ובישנא ליחיליה ועיקר לסכי קאמר להתי ליפנא לחבי הוא ובישנא ליחיליה ועיקר מתניתא לפיכך תניא ונקיטינן כרב אסי אלא **הילכך נמלא על חלבון שלה לסורה** ועל חלמון שלה זורק את כלס ואוכל את השאר ולמעשה היה לוסר בכולן כשנמלא על חלבון לפי שהלכה כפי פירושו וכשנמלא על חלמון נס כן היה לוסר לחום לדברי הרמ"ה ז"ל שאסרו והשוו כולן לעת שתת ולי נרלה לכולה שמעתין בביצה שיש לחום לה בריקוס מתוקמא לכי תמרינן נמלא עליה קורט לס לביצים מוזרות לריעה קלי וכשנמלא קשר שלא נמלא מרוקס שמשם מתחיל ריקוס לאפרוח ומ"ש קאמר שלא נמלא עליה קורט לס שהוא סימן של ריקוס זורק את כלס ואוכל את השאר ולא יהיו לחוש שמא ר' ירמיה והוא שנמלא על קשר שלה לבכה"נ הוא לאוכל למיחש לריקוס לבל נמלא הקשר שלא וכריה אין כאן חשש ריקוס והוה ליה לס ביעים ושרי ולפשר לרבי ירמיה לא מעייל נפשיה בנונא לביצה כולה לסורה אלא לומר שכל שאינו על הקשר אין לחוש לו כלל או לפשר שלא בכלל לרבי ר' ירמיה הוי שלא נתפשט מן הקשר ואוכל כולה ביצה לסורה וה"ק כי תמרינן זורק את כלס ואוכל את השאר לוקא בנמלא בקשר בלחוד הא לא נמלא על הקשר אלא בחלמון או בחלבון אפילו לפשר לא פלוג עליה וחון לקשר כולה ביצה לסורה ולוסתאי לפשר לא פלוג עליה במאי לסבירא ליה לנמלא חון לקשר ולא בקשר שאינו ערוך לבדוק את כלס וכי לקאמר לא שנו אלא נמלא על חלבון שלא היינו על הקשר שלו כמו שפרש"י ז"ל מיהו לי סבירא ליה לרבי ירמיה נמלא בקשר וחון לקשר אפילו בחלבון לביצה כולה לסורה אלא נמלא על פלוג עליה ואמר לא לומרינן חוכל את השאר לא נמלא בקשר ולא בחלבון שלא נמלא על הקשר כלל היינו זורק את כלס לגו לכל מוקד ונמלא על הקשר ואוכל את השאר לוקא בנמלא בקשר בלחוד הא לא נמלא על הקשר אלא בחלבון או בחלמון אפילו לפשר לא פלוג עליה וחון לקשר כולה ביצה לסורה ולוסתאי לפשר לא פלוג עליה במאי לסבירא ליה לנמלא חון לקשר ולא בקשר שאינו ערוך לבדוק את כלס וכי לקאמר לא שנו אלא נמלא על חלבון שלא היינו על הקשר שלו כמו שפרש"י ז"ל מיהו לי סבירא ליה לרבי ירמיה נמלא בקשר וחון לקשר אפילו בחלבון לביצה כולה לסורה אלא השאר

מלכתיב והאש רובצת על המערכות לו על הכיצים שלח תשלח את האש ואת הכיצים תקח לך ולרשעים בפרק שלוח הקן (לקמן קמ.) במותר לך לשחוט עוף טמא שאינו חייב בשלוח הקן ולרשעים נמי תקח לך ולא לכלביך וכי תימא ולמה לי קרא למשרייה כיון דלשחוט שלו טהור על כרחין היא נמי טהורה ללאו לא הא קי"ל כל היוצא מן הטמא טמא ים לומר לאפוקי ביצה טמאה לשחוט מותר לשחוט לאפוקי לשחוט של ביצה טרפה שרינן התם בתמורה בפרק כל החמורין (לקמן לג.) משום דלכי מסריח הוא לקלי נגיל כלומר שלאחר שהביצה מסרחת השחוט מתגבל ונעשה ובעודנה לקלי נגיל עפרא בעלמא הוא וכמו שהביאה הרב אלפסי ז"ל בסמוך: [דף סה.] **אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא יש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבן נקלף בידוע שהוא טהור.** פירשתיה למעלה: **אם חולק את רגליו.** כלומר לאגבוותיה: **שתים לכאן ושתים לכאן טמא שלש לכאן ואחת לכאן טהור.** פירוש כללא קמא לוקח לכל חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא לכל כללא בתרא לשלש לכאן ואחת לכאן יש מהם טהורין ויש מהן טמאין ואמרו שכך נראה לעין: **כל עוף הקולט מן האויר טמא.** כשזורקין **לו את מאכלו קולטו לתוך פיו ומקבלו מן החויר: צפרתא.** **מכירין היו שהיא טהורה וזה שמה: קולט ואוכל. שאינו מניחו לארץ על שלש יכלענה: שוכן ונדמה קאמרינן.** נלמה שהיו לו חותן שיתין עגמן שיש לו לעורב. ולפי פירוש זה העוף הנקרא ליסטורני"ל טמא שיש לו חותן שיתין עגמן שיש לעורב שהן לאגבא יתירה וקרקבן נקלף וזה שלא כדברי רש"י ז"ל **שפירש במאי דאמרינן בגמרא עורב זה עורב.** למינהו רבי אליעזר אומר להביא שזרזירין שאמרו לו לרבי אליעזר והלא אינם תמרתא היו אוכלין אותן וכו'. ופרש"י ז"ל שזרזיר הוא העוף הנקרא בלע"ז לשטורני"ל **ואם כן האיסטורני"ל עוף טהור הוא** כיון לרבנן פליגי עליה לרבי אליעזר ולפי זה נעתרך לפרש לכי בעו רבנן שוכן ונדמה היינו שיהא לומה לעוף טמא בפרצופו ומנהגו וכן פרש"י ז"ל **נדמה לומה להן במראיהן על כתף.** והאיסטורני"ל לע"פ שהוא שחור אין פרצופו לומה לעורב לפי שהוא קטן ולא מנהגו שהוא מזמר תמיד אבל אם נפרש נדמה בסיימן האיסטורני"ל עוף טמא הוא שהרי יש לו אותן סימני טהרה עגמן שיש לעורב: **תנו רבנן עורב זה עורב שחור.** לפתח עורב הכי איתיה בכתיבה (שם"ם ס) קוונואיתו תלתליס שחורות כעורב: **עורב העמקי.** שיש בו בהרות לבנות וקרי ליה עמקי מפני שבהרת לבנה במקום שחרות נראית עמוקה כמראה חמה שנראית עמוקה לעין על: **והבא בראשי יונים.** לקמן מפרש: **למינו.** להביא את הזרזיר למינהו להביא שנונית וזרזיר מפני שהורגת את האפרוחים כולה אבל בשנונית וזרזיר עורב העמקי ובח ברחם יונים שהוא לומה להם טמא ואין קי"ל כרבנן לבעו עם הטמאים אע"פ שאינו לומה להם טמא ואין קי"ל כרבנן לבעו שוכן ונדמה כמו שפירשתי. ולפי זה שנונית וזרזיר מותרין ואע"פ שהרב אלפסי ז"ל הביא בריייתא זו בהלכות מפני שהורגת את האפרוחים כולה אבל בשנונית וזרזיר עורב העמקי ובח ברחם יונים שהוא

ס"ל כותיס על כרחיך בעינן סיבה שמו חגב לחי לא היכי לריס להו לקרחי לא כתנן לכי רב ולא כתנן לכי רבי ישמעאל חלא ולחי שמו חגב בעינן ורבי יוסי לקמחר ושמו חגב לא מיפלגי חלא פירושי הוא לקח מפרש לת"ק נמי ה"ק [וכן לעת הרמב"ס ז"ל לשמו חגב בעינן] וכן לעת הרב לחברנלוני ז"ל וזהו שנהגו בארצות הללו שלא לאכלן לפי שאין בקיאין בשמותיהן ואין רחוי שיהו נאכלים חלא במסורת כלחמרי' בעופות חבל מלברי הרי"ף ז"ל לא נראה כן שהוא הביא מסנתינו כעורתה ולא הביא מחלוקת תנא לכי רב ותנא לכי רבי ישמעאל כלל נראה שהוא סבר לרבי יוסי ורבנן פליגי וקיימא לן כרבנן חלא בעינן שמו חגב ומלסתם לה סתומי נמי משמע לבחרבע סימנין הסנויין בשנתינו מותרין ואע"פ שרשאן חרוך ולפי לעת זה יש לתמוה תנא לחמתני' היכי לריס להו לקרחי חלא כתנן לכי רב ולא כתנן לכי רבי ישמעאל למר בעי שמו חגב ומר בעי שלא יהא רשאן חרוך וליכא מאן לסרי **אין שמו חגב ורשאו חרוך** וכתב הרמב"ן ז"ל לחפסר לללריס להו כללרשין בסיפרא לתניא אין לי חלא חלו בלבד תנין לרבות שאר סיבה שהיא מינו למינהו ריבה הא כיצד היה למד סתום מן המפורש מה לרבה מפורש סים לו ל' רגלים ול' כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו חף אני חביא וכו' ר' יוסי אומר ושמו חגב מלקמחר מה לפרט מפורש סים לו ל' וכו'. שמא מינה לבחבע סימנין בלחוד שרו ואע"פ שרשאן חרוך. ומלקחני עלה רבי יוסי אומר ושמו חגב שמא מינה לת"ק לא בעי שמו חגב והיינו כתנא לממניתין:

[קף סו.] **ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר שני קשקשים וסנפיר אחד.** סבירא ליה לרבי יהודה לשני קשקסים בעינן לפי שמלת קשקסת היא כפולה ות"ק סבר שאין משמעה חלא קשקסת אחת והכי נמי תניא בסיפרא אין לי חלא המרובין בקשקסים ובסנפירים כגון כפופת זו שבים. מנין לרבות חפילו אין לו חלא סנפיר אחד וקשקסת אחת ת"ל סנפיר וקשקסת וקי"ל כת"ק שילכך בקשקסת אחת סני. ומיהו היכא למילק מלתניא בתוספתא כמה קשקסים יהיו בו ויהא מותר אחת תחת אחת לחיו ואחת תחת אחת סנפירו ואחת תחת אחת זנבו רבי יהודה אומר שני קשקסים וכו'. חלמא ת"ק נ' קשקסים בעינן ובמקום יהודי יש מי שאומר לאין הכי נמי לתנא לממניתין הכי סבירא ליה והא לתניא בסיפרא אין לי חלא אחת בכל אחד מאלה מקומות חלא קאמר רבי יהודה סבר לשני קשקסים בעינן בכל אחד חלא אחת מהמקומות וכן נראה מלברי ר"ח ז"ל. והרמב"ן ז"ל כתב לנאי למיפרך לתנא בעינן חלא אי אי קתני כלומר אי אחת לאחד אי אחת אחת סנפירו אי אחת זנבו והא דקתני כמה קשקסים יהיו בו מסום רבי יהודה בעי שני קשקסים נקט הלי ליפנן אבל לתנא קמא בחחת סגיא ומיהו בעינן שתהא בחחד מן המקומות המוזכרים בתוספתא מסום לבמקומות אחרים חייסינן שמא מלנים אחרים נלבקה בו אבל בחותן מקומות ולאי מנופו הוא. וכל זה אינו מחוור למתניתין שתמא קתני סנפיר וקשקסת למשמע לבחלא סגיא בסיום אחת וכבל מקום שהוא לכל שמחובלת עמו יפה ונרחית מנופו לא חייסינן לילמא מעלמא אתאי לחי לא הוה להו לפרושי בגמרא ובסיפרא נמי שתמא קאמרינן לפילו אין לו חלא קשקסת אחת למשמע לבחלא סני וכן נראה מלברי הרב לחפסי ז"ל שהביא מסנתינו כעורתה. ולתוספתא לא חייסינן למשמע לפלינא לתמרין: **גמ' כגון הזחל הזה.** מין חגב הוא וכך שמו: **אשר לו כרעים.** כתיב בהלי"ף וקרי בוי' ונלי רחמנא בקרסולים והוא הדין לכנפים: **וחגבים** לינן טעונין שחיטה והכי איתא בהלית בכריתות בפרק לס שחיטה (קף כח:) ובע"ז נמי בפרק לין מעמידין (קף לח.) לתרינן עובד כוכבים שהנית את הלוב בחנם כל החנבים שבחנם לסורים ומפרשינן התם מסום לנא ילוע לי טמא והי טהור הא לנחיטה לא חייסינן וטעמא למילתא לכיון לנא לאכחן שחיטה חלא בבהמה ועוף ממילא [חנבים שרו בלא שחיטה שבל חלא הלריכו בכתוב שחיטה ממילא] שרו בלא שחיטה והא לבעוף בפרק הסוחט (קף כז:) לנוס לנא בעו שחיטה תנא לן היינו מסום לחתקום לעוף שטעון שחיטה לבל חנבים נא שרו בלא שחיטה לחיתקום ממילא שרו בלא שחיטה ורס"י ז"ל **כתב בשם בעל הלכות ז"ל להיינו טעמא לנא בעו שחיטה לפי שהזכירן הכתוב לחר לנים שחינן טעונין שחיטה: ובדגים [כל] שיש לו סנפיר וקשקשת וכו'.** חלו לן הקשקסים הלבועין בו **יותר מן הסנפירין שחין זזין מחליהן חלא כילים לבל כל הסנפירין הוא יכול** לקשקסן: **הפורח בהם.** שם על פני המים: **אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית. מין לנים קטנים** וחע"נ להשה ליבא קרא בלחיתא נבי חנבים לדרשינן הבי מבתיב וקרי לחיך לו בלרשים במו שפירשתי לפשר לנפקא לן הבי מלבתיב חין לו למשמע עיין עליו בלחמרינן בבל לוברתא (יבמות קף בב: וב"מ): **אקונפ ואטונפ. לשון פרסי הס: [קף סו:] כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר.** הלבך בקשקסת לחוליה סני וסנפיר לבתב רחמנא לחמרינן בגמרא לבתביה בי היבי הלא נטעי **למימר לקשקסת [היינו סנפיר** וחע"נ לליענא לקשקסת] לח משמע הבי לבתיב (ס"ל יז) ודרינן קשקסים הוא לבום לחמרינן לבתביה משום (יבשיה מב) ינגיל תורה ויחדיר בלומר בדי שלא נוכל לבא לבלל טעות: **ת"ר ממשמע שנאמר אבול את שיש לו וכו'.** קרחי הבי בתיבי בסדר ויהי ביום הסמיני את זה תחכלו מכל לחסר בימים **כל חסר לו סנפיר וקשקסת בימים בימים ובנחליס חותם תחכלו** וכל חסר חין לו סנפיר וקשקסת בימים ובנחליס **מכל שרץ המים ומכל נפש החיה לחסר בימים** שקן סס לבם ומשום הבי קחמר למשמע שנחמר לבול לת סים לו ובתוב בהדוה קרח **לותם תחכלו ממילא** משמע לנא תחכל לת שחין לו לחותם מיעוטח הוא ומשמע שנחמר לל תחכל לת שחין לו יולע חני שיהכל לת סים לו כיון שלא לחסר שחין לו: **לעבור עליו בעשה ולא תעשה. לחותם מעוטח הוא** למשמע הא חין לו לא תחכל ולחו הבח מכלל עשה עשה: **את זה תאבלו מכל אשר במים מה תלמוד לומר.** להא **מחותם תחכלו**

הקשקשין הקבועין בו והסנפירין שהוא פורח בהן: **גמ'** (דף סה.) מאי רובו אמר רב יהודה אמר רב רוב ארבו ואמרי לה רוב היקפו אמר רב פפא הילבך בעינן רוב ארבו ורוב היקפו: ת"ר אין לו עבשיו ועתיד לגדל אחר זמן בגון הזחל הזה מותר רבי אליעזר ברבי יוסי אומר (ויקרא י"א:כ"א) אשר לו כרעים ממעל לרגליו אף על פי שאין לו עבשיו ועתיד לגדל אחר זמן: (דף סו.) ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת וכו': ת"ר אין לו עבשיו ועתיד לגדל אחר זמן בגון הסולתנית והאפיין מותר יש לו עבשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן הים בגון (דף סו:) אקונפ ואבספתית ואטונפ מותר וכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת ת"ר ממשמע שנאמר אבול את שיש לו שומע אני לא תאבל את שאין לו וממשמע שנאמר אל תאבל שאין לו שומע אני אבול את שיש לו ולמה נשנו לעבור עליה בעשה ולא תעשה. (ויקרא יא) את זה תאבלו מכל אשר במים מה תלמוד לומר הואיל והתיר בסתם והתיר במפורש מה כשהתיר בסתם לא התיר אלא שבבלים אף כשהתיר במפורש לא התיר אלא

לכתיב בסיפיה לקרא נפקא לן היתרא בסים ולא יסור עשה בחין ולא תאכלו קמח למחי חתך. ולא קשיא תאכלו לריסק הוא ליה למשכב לנופיה ובתרא לדרסא לבעלמא הכא היינו טעמא לחי מוקמינן למרסק. תיכף למימר דהכא היינו טעמא לחי מוקמינן לדרסא קמח לנופיה תו לא **הוה מצינן לאוקמיה בתרא לדרסא** לכך **לדרסא לדרסינן מהא בסמוך לא משמע מיניה: הואיל והתיר בסתם והתיר במפורש. ארז המיס התיר בלא סימני טהרה בשני מקרזות אחד סתום ואחד מפורש ובגמרא אפרש להו** כי סתום וכי מפורש והיכא לימנו ילמל סתום מן המפורש מה כשהתיר במפורש **לא התיר בלא סניפיר וקשקשת אלא ארבעים** בשכבים **הגדילים במים שכשם ולקמן מפרש טעמא לן למשתרו.** לף כשהתיר בסתם לא התיר אלא בכלים **אבל כל שאר** מינות כגון חרצנין ונעצנין **שהן** טובעין **ולומים לימים ונחלים** האמורין **בפרשה** או בורות שיחין ומערות **שאינן לומות להן** שאין טובעין אלא מכונסים **לא התיר בהן בלא סניפיר וקשקשת: מנין להתיר בורות שיחין ומערות.** שאינן לומות להן לפי שהן מים מכונסים ולא טובעין שמותיר בהן ושותה מהן ואינו **נמנע מלשתות עם התולעים שבהן הואיל ואין לומים לימים ונחלים שהמינין האמורין בהם** ת"ל תאכלו מכל אשר במים **ומתאכלו לסיפא לא מצי למדרש היתרא אלא לאיסורא להא אותם תאכלו כתיב וקאי אסנפיר וקשקשת אבל תאכלו קמח מצי למדרש בחפי נפשיה וסנפיר וקשקשת לימים לסיפא קאי וה"ק תאכלו מכל אשר במים לפילו בלא סימנין כגון אשר מימות שאינן ימים ונחלים ואת כל אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים אותם תאכלו ולא בלא סנפיר לבימים ונחלים בעינן סימנין: והיכן התיר בכלים וכו'.** במים כלל בימים פרט במים חזר וכלל מפרשין בגמרא היכא שני כללות הסמוכין זה לזה לכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים הרי כלל לאשר כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים הרי כלל שני למכל חד מהני במים משמע כל מים שבעולם והדר כתיב פרטא לכתיב בימים ובנחלים למשמע לדוקא בהני בעינן סימנין והאי פרטא לבימים ובנחלים שהיין ליה בין שני כללות לסיומו בין שני במים ולסיומו ליה בכלל ופרט ואי נמי רבויא לאת זה תאכלו מכל אשר במים הוה אמרינן מה הפרט מפורש מיוחד שבמים נגלים על גבי קרקע אף כל נגלים על גבי קרקע ושוו שני כללות בורות שיחין ומערות שאינן בכלל איסורא ולא הוה אמרינן בלחוד לכתב רחמנא האי רבויא לאת זה תאכלו מכל אשר במים **לרסינן כעין הפרט מיס נוכעין** והיכא דעבדינן בורות שיחין ומערות בכלל איסורא ולא הוה אמרינן בלחוד לכתב רחמנא האי רבויא לאת זה תאכלו מכל אשר במים **לרסינן כעין הפרט מיס נוכעין** ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להכי מפרשינן בגמ':

שבכלים מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה ואינו נמנע ת"ל (ויקרא יא) תאכלו מכל אשר במים והיכן התיר בכלים דכתיב (ויקרא י"א:ט') את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו בימים ובנחלים הוא דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל (דף סז.) כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש מים נובעין אף כל מים נובעין מאי רבי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתרא. דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה במים ריבה בימים ובנחלים מיעט במים חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה חריצין ונעיצין לאיסורא ומאי מיעט מיעט בורות שיחין ומערות להיתרא ותני * מתתיה בן יהודה בגמ' (ג"א) יהודה בן מתתיה ומה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתרא ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורים ככלים ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורים ככלים אמר רב הונא לא לישפי אינש שיכרא בציבתא באורתא דילמא פריש ממנא לציבתא וחזר ונפיל לכסא וקא עבר משום שרץ השורץ על הארץ אי הכי בגו חביתא נמי דילמא פריש לדופנא דמנא והדר נפיל התם היינו רביתיה ומנא תימרא דשני מקום רביתיה דתניא מנין לרבות שיחין ומערות ששוחה ושותה בהן ואינו נמנע ת"ל (ויקרא י"א:ט') מכל אשר במים אמאי וניחוש דילמא פריש לדופנא דבירא והדר נפיל לבירא אלא היינו רביתייהו ה"נ שיחין ומערות להיתרא הכי מפרשינן בגמ':

[דף סז.] **דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים וכו'. והוחיל ושני כללות הסמוכים הן כשתטיל פרט שלחריהן ביניהן מלה היא בתורה שלא תלונס בכלל ופרט חלא ברבוי ומיעוט להלכי פלגינהו רחמנא לכללא מפרטא ללא תלרסיה בכלל ופרט ואיכא בין רבוי ומיעוט לכלל ופרט לכי לרסינן כלל ופרט הוי פרט פירושו של כלל ואין בכלל אלא מה שבפרט ואפי' לבר הלומיה לו אין לך להביא ובשכלל לך כלל שני אחר הפרט אחהי לאיתויי מידי דומי ליה לפרט אבל כי לרסינן ריבוי ומיעוט לא פירש המיעוט את הכלל אלא מיעטו שלא תפרוש ממנו את הכל אלא** זו וכל הלומה לו **ובלא ריבוי שני הוה מרבינן כל לומה לו למיעוטא ואהני ריבוי שני לאיתויי כל מידי ואהני מיעוטא למעוטי מידי דלא למי ליה כלל והכי מפרש בפרק בנמר הדין** (לף מו.) ולקמן תנא לבי רבי ישמעאל **משום לברבוי ומיעוט מילתא לאיצטריך תאכלו קמח למיפרי בורות לאתי ברבוי ומיעוט ורבוי לאיסורא לאילו בכלל ופרט לרבי ליה** הוה לאיצטריך תאכלו יתירה לבאלו ריבוי נמי **אלא הוה מתרבו בורות** לקל סבר תנא לבי רי' ישמעאל לבללא קמח לוקמ והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט הילבך לא לאתי **כללא בתרא לרבויי אלא מידי לממי לפרט בכל לא להיינו מיס** נוכעין לאבל משום לדרסינן ליה ברבוי ומיעוטא הוה מוקמינן ליה בכלים בלאוד לאיצטריך ריבויא לאת זה תאכלו כי היכי לתיתי לן בורות שיחין ומערות להיתרא

ות"ק לבריית ס"ל לכל היכא להיינו כלל ופרט וכלל כללא בתרתי עיקר והוה ליה כלל מוסיף על הפרט לחיתרבו להו כל מילי וכלל רחמנן לן בא אלא למעט מה שאינו דומה **כלל לפרט להייט כלים והוו מתרבו בורות** שיחין ומערות לאיסורא ולבי איצטריך רבויא לאת זה תאכלו כי היכי לתיתי לן בורות שיחין ומערות להיתרא. **מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורין. שאין להם מוצא אלא מלמעלה כמים שבכלים ולא למו לאיסורא במילי להא ימים ונחלים כתיב: הלכך** נקיטינן לבורות שיחין ומערות שהם מלאים מים מכונסין אלא שוחה ושותה ואינו **נמנע מפני התולעים שבהן** כל אלא פירשו אבל פירשו ויצאו לחזן לאמור משום הסרן הסורק על הארץ כלאמרינן בסמוך ואיכא מ"ד לדוקא בבורות ולכוותיהו שאינן זוחלין הוא לשרצים כל אלא פירשו אבל כל שהן זוחלין אע"פ שאינן מים טבעין אע"פ אלא פירשו אסורין לאיתרבו להיתרא ולא מים **אמר רב חסדא לא לישפי**

אינייש שיכרא בציבתא באורתא. ליכפי לגמן (ב"מ לף ס.) **הצופה יין לגמן** (ירמיה מח) לף הורקן **מכלי אל כלי.** סיכרית סכר **אל תמריס הוא ומעויין בהם תולעים: בציבתא. ציכי שמסננין דרך קסין ועגים לקין: באורתא.** שחס **תפול על הקסין לף ירחינה ולמחר כשירחינה יהא סבור שלא יצחתה מן הסכר לקסין ותולעת המיס שבכלים מותרת כלחמרן** וקף עבר מסוס הסרן הסורק על הארן **לכיון לרחסה והלכה קצת על הקסין נעשית ארם הארן: התם היינו רביתא.** וכמי שלף פירסה הוא: **יבחושין.** כמו **יתושין לקין הנמצאים במרתפות של יין: אמר שמואל קישות שהתליעה באיביה אסורה משום השרץ השורץ על הארץ.** בחיבים **בעובי מחוברת ארן הארן היא ואסור התולעת לאכול לכיון למסלכת בתוך הקישות והיא מחוברת בקרקע הויא לה כמהלכת על גבי קרקע לכל התליעה לאחר מכאן מותרת על שתצא לאויר: להוציא זיזין שבעדשים.** לממתרין ללאו על הארן **אורצן** לף **בתוך העדשה** זיזין קורקוע **וכמין יתושין הן** לף **לאותן שבעדשים זיזין שמן: אבלוסין.** מין קטניות: **וכבר** כתבתי למעלה ארש"י ז"ל סוכר לקישות שהתליעה בחיבים לה מיתסרת לף בסהלכה התולעת בפרי וכן נראה מלשונו וזהו נ"כ שכתב למעלה עלה להסיק לף ליפני לינם נבתך בסכרת בחורתה **לכיון לרחסה והלכה קצת על הקסין נעשה ארם הארן** וכבר כתבתי למעלה שאין לברייו מחוורין לה"נ מוכח ממאי לחיבעי לן בסמוך פירסה מתה מהו לממע לוקף פירסה אחר שמתה מיבעיא ליה לפי שאינה רואוי לסרון אבל פירסה וחא"כ מתה אפילו לף הלכה אסורה ואפילו לנרסת רש"י ז"ל שנורס פירסה ומתה מסמע לע"כ לף מיבעיא לן לגלן בסמתה קודם שהלכה לסוב לינה רואוי להלך אבל לף מתה לע"פ גלן הלכה מסמע לפסיוטה לן לאסורה לחי לף לאכעי לה בפירסה ומתה ליבעי בפירסה ולף הלכה גלן ולחי לע"פ גלן הלכה כל שהוא בארן או במחובר לקרקע ארם הסורק על הארן מיקרי: **והוי** יודע ארי"ת ז"ל חולק ואומר לגלן קי"ל כשמואל ומוכח לה מלחמרינן בגמרא עלה להא לתנן לרבות תולעת שבעיקרי זיתים למייתינן לה לסיועי לשמואל ולחינן ומוקמינן לה לוקף בלחיתא גלגל נופיה אבל ליתנא פרי לאו ארם הסורק על הארן מיקרי ואחרינן עלה ליקף נמי לקתני [לרבות] תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי נפנים ומלחמרינן האי ליפנא לליקף נמי לקתני מסמע לשמואל הכי נקט לה ולף מיחוור להה רב הונא ורב פפא לשתרחי נינהו כותים שכירה להו מלחמרינן לעיל [לף נח.] אחר לשתרחי אחרינן לשמואל ורב פפא נמי ילף מיניה לתמרי לכלל לבתך תריסר ירחי שתא שריין לגלגל לכשמואל ס"ל וס"מ לחיתא לשמואל ואע"נ לקתני בעיקרי זיתים לו בעיקרי נפנים אחר לך שמואל לה"ס לפירה נופיה אלא לחלק מיניהו נקט לבין הכי ובין הכי מחובר לקרקע הוא: [לף סז:]

בעי רב יוסף פירשה מתה מהו. התולעת **לאחר שנתלשה לשריה לכברי הכל פירסה מתוך הפרי לארן ולא רחסה שמתה מיל כנפילתה** מהו **מי אחרינן כיון ללא הלכה לאו ארם הסורק על האחר הוא לו לילמא לא בעינן שריצה** כך פרש"י ז"ל והוא **נורס פירסה ומתה אבל הל"ף ז"ל נורס פירסה מתה מהו וכבר פרשתיה: מקצתה מהו.** מי הויא ככולה לו לא: **לאויר העולם מהו. פירסה מן הפרי תלוש לאויר וקולם שהגיעה לארן קלטה בפיו מהו לבלעה** מי חשיב סורק על הארן לו לא: **על גבי תמרה מהו. מתוכה פירסה לגבה מי אחרינן היינו רביתא לו לילמא כסורק על גבי ל"ף אחי** ובגמ' אילבעיא לן תו עלה לגב נראינתה מהו כלומר **אם תמצא לומר לגב תמרה כלבר אחר הוא גב נראינתה מהו כל התולעים מנראיני הפרי אם גלגלין: מתמרה לתמרה מהו.** כלומר **לא ארן על גבה אלא נקב מזו לזו מי אחרינן כיון ללאו היינו רביתא סורק קרינא ביה לו לילמא לאויר העולם בעינן וכולהו בתלושים בעינן להו** וסלקא בתיקו ולחומרא: **וקוקני דאינון תולעים שבמעי דגים אסירי מ"ט מעלמא אתו.** שאילו היו נוצרים מנופו היו מותרים כלאחרינן בסמוך: **דמינם ניים.** כורח ועייל בחוסיס. בחוטמו ונכנסין בעור שהנו יפן: **מורנא דבשרא אסירין [דכוורי שריין]. תולעים הנמצאים בכשר** הנוים שלא היה לפשר שבאלו מן החוץ שלא נוצרין מבשרו שריין: **אבלע לי ואנא איכול.** שבלוע לי מסס שלא ילא כלי שלא לקון בסס וחוכל: **דרנין שבבהמה. תולעים הנמצאים בבהמה בין עור לבשר: מדלא** מסיע להו שחיטה לתולעים לאו בני שחיטה נינהו ולא מסני להו שחיטה לבסמה שבל לנים בחסיפה בעלמא מסתרו בלא שחיטה: **וכי גבלי בהיתרא גבלי.** כשסס נוצריס בהיתר נוצריס: **שלשול. תולעת תרוכה כנחש ונמצאת בחסיפה: חיפושית.** ליסקרבור"ט: **נדל.** מרבה **רגלים קורין לו: גרסינן באלו הן הלוקין (דף טז:) אמר אביי אבל פוטיתא לוקה ד'.** פוטיתא שרן מיס הוא וחרבע לאוין לייהי מפורסין בהלכות:

היינו רביתייהו א"ל רב חסדא לרב הונא תניא דמסייע לך (ויקרא י"א:מ"ב) * בגמ' איתא כל השרץ השורץ על הארץ לרבות יבחושין סוסיננן: אמר שמואל קישות שהתליע (דף סז:) באיביה אסורין משום שרץ השורץ על הארץ תניא על הארץ להוציא זיזין שבעדשים ויתושין שבאכלוסין ותולעת שבתמרים וגרוגרות וה"מ דאיתליע בתלוש אבל התליע במחובר אסור דקי"ל כשמואל בעי רב יוסף פירשה מתה מהו מקצתה מהו לאויר העולם מהו תיקו: בעי רב אשי פירשה על גבי תמרה מהו תיקו וכל תיקו דאיסורא לחומרא: וקוקאני דאינון תולעים שבמעי הדגים אסירי מאי טעמא מעלמא קא אתו דמינם נאים כוארא ועייל באוסיה: מורנא דבישרא אסירן דכוארי שריאן א"ל רבינא לאימיה אבלע לי ואנא איכול א"ל רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לרבינא מאי שנא מדתניא ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה הכי השתא בהמה בשחיטה משתריא והני מדלא מהניא שחיטה בהו באיסורייהו קיימי אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו כי קא גבלי בהיתרא קא גבלי. ת"ר הולך על גחון זה נחש כל לרבות שלשול קטן הולך על ארבע זה עקרב כל לרבות חיפושית והדומה לחיפושית מרבה רגלים זה נדל עד כל לרבות את הדומה לדומה גרסי' באלו הן הלוקין (דף טז:) אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צירעה לוקה שש. אכל פוטיתא לוקה ארבע דכתיב בדגים (ויקרא י"א:י'-י"א) ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו וכתיב בשרצים (ויקרא י"א:י'-י"א) אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ל"ש דים ול"ש דיבשה הרי תרי וכתיב בהו (ויקרא י"א:מ"ג) ולא תטמאו בהם

נמלה לוקה חמש. לח נתחוורו לכרי הרי"ף ז"ל במנין לחוץ שלו ובמקצת נוסחי הלכות הוא מתוקן וכ"פ נמלה **שרץ האוכל** היא ולוקה חמש הני תרי לבסתם שרצים הכתובים בהלכות נבי פוטיפא וחד כל השרץ השורץ על האוכל שקן הוא לח יאכל וחד לכל **השרץ**

[הרומס] על האוכל לח תאכלו כי שקן הוא וחד לח תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על האוכל וגו' ומוסיף עליהם ערעה מטוס שרץ העוף: **הדרן** עלך אלו טרפות [דף סח.] **בהמה המקשה לילד.** בסעת שחיטתה: **והחזירה.** קולס שחיטה: **מותר באכילה.** מפרשינן בגמ' להאי מותר לאקלויי ליה לאכר עצמו שיעא לחזן שוב אינו ניתר בשחיטת אמו ולית ליה תקנתא בחזרה ולא אקלויי נמי לעובר שהוא בפנים לגמרי שהרי אפילו בלא החזירה הוא ניתר בשחיטת אמו ומאי לתני מותר בהחזירה היינו מקום חתך לכליליה מהני חזרה שלא **לא החזיר ערין להניח ממה שבפנים לא החיצון לחתכו שאותו מקום שלכוכים בו החיצון והפנימי לסור מפני שהוא עומד על שפת הרחם ולא קרינן ביה בהמה בבהמה** לילפינן מינה בגמרא שהעובר ניתר בשחיטת אמו משום למקום חתך ולאו **בתוכה הוא אבל החזירו אין ערין לחתוך לא פניס אלא מצמצם** וחותך ומקום חתך **מותר** לקרינן ביה בהמה בבהמה ונסי לאכר עצמו לסור כלילפינן בגמרא מוכסר בשלה טרפה כיון שיצא כשר חוץ למחיצתו נאסר. מקום חתך מיהא שרי להסיר לא יצא חוץ למחיצתו שהרי **על שפת הרחם** עומד. ואפילו הכי כל זמן שלא החזירו **לסור למה שהוא בשפת הרחם לא קרינן ביה בהמה בבהמה: הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילוד. ואם לא מהני ליה שחיטת אמו וצריך שחיטה לעצמו אם נמצא חי ואם נמצא מת הרי הוא כנבילה:** [דף סט.] **חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה.** ככל זמן שהעובר במעי אמו ניתר בשחיטת **אמו בין חי בין מת** בין שלם בין מחותך ואינו נאסר משום טרפות כל זמן שהוא במעי אמו שאפילו מת ניתר בשחיטה **ועובר לניתר בשחיטת אמו נפקא לן** בגמרא מלכתיב כל בהמה מפרסת פרסה וגו' מעלת נרא **בבהמה חותך תאכלו**

הרי תלתא וכתיב במשנה תורה (דברים י"ד:י') וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו הרי ארבע. אכל נמלה לוקה חמש תרי בהאי קרא דאמרינן ל"ש דים ול"ש דיבשה ואידך כל השרץ השורץ על הארץ ואידך כל הולך על גחון וגו' ואידך (ויקרא י"א:מ"ד) לא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ הרי חמש לאוין. צירעה לוקה שש. הני חמשה מהני קראי דשרצים ואידך (דברים י"ד:י"ט) וכל שרץ העוף: **הדרן עלך אלו טרפות** (דף סח.) **בהמה** שהיא מקשה לילד והוציא העובר את ידו לחוץ והחזירה מותר הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילוד חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה זה הכלל כל דבר שהוא גופה אסור ודבר שאינו גופה מותר: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב ואבר עצמו אסור מאי טעמא אמר קרא (שמות כ"ב:ל') נובשר בשדה טרפה וגו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר. (דף סח:) עולא אמר רבי יוחנן אבר עצמו מותר ואותבינן עליה דרבי יוחנן וסליקא בתיובתא הילכך הילכתא כרב: במערבא מתנו הכי רב אמר יש לידה לאיברים ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים מאי בינייהו איכא בינייהו למיסר מיעוט איברים שבפנים פירוש רב סבר יש לידה לאיברים כיון שיצא רוב האבר רואין אותו כאילו יצא כולו והאבר כולו אסור בין היוצא לחוץ ובין הנשאר בפנים ור' יוחנן סבר אין לידה לאיברים אלא היוצא בלבד הוא שאסור ושבפנים מותר והא מילתא לא איתותב בה רבי יוחנן הילכך הילכתא כוותיה דקי"ל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן והא דתנא (דף סח.) בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה שחט את אמו ואח"כ החזירה אסור באכילה הוציא העובר את ידו וחתכה ואח"כ שחט את אמו שבחוץ טמא ואסור ושבפנים טהור ומותר לאו אאבר גופיה קיימא אלא אמקום חתך קיימא שאם הוציא העובר ידו (וחתכה) [והחזירה] ואח"כ שחט את אמו האבר היוצא אסור ומקום החתך מותר ואם שחט אמו ואח"כ (חתכה) [החזירה] האבר היוצא ומקום החתך אסור ושאר העובר מותר (דף קא:) ת"ר אבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין דברי רבי יהודה וחכ"א אינו נוהג אלא בטהורים (דף קב:) אמר רבי יוחנן (דברים י"ב:כ"ג) לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי (שמות כ"ב:ל') ובשר בשדה טרפה וגו' זה בשר וגרסינן מיהיו בסמ"ק בבהמה לרבות את הולד: **מן הטחול ומן הכליות שבבהמה אסור באכילה. ואע"פ שהניחו בתוך הבהמה לא יותר בשחיטה ולהכי נקט טחול וכליות משום למילי לגא מטרפה** היא ניהו: **גמ' ואבר עצמו אסור. מאחר שיצא ממחיצתו קולס שחיטה ואע"פ שהחזירו קולס לכן** לשמר קרא ובשר בשדה טרפה לא תאכלו כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר מלכתיב בשלה מוכחינן הכי למאי טרפה לגילויי טרפה ממש ר"ל מאי שנא בשלה וכרי בכל מקום שנטרפה לסורה אלא ולאי מאי בשלה לגון חוץ הוא וה"ק בשר שיצא חוץ למחיצתו הרי הוא כטרפה מה טרפה אין לה היתר כיון שנטרפה לף אבר שיצא חוץ למחיצתו שוב אין לו תקנה לעולם ואפילו חזר ונכנס בפנים. וכתב הרא"ש ז"ל שמכאן יש ללמוד לכל טרפיות שלא נחתכה בהמה בתוכו מקום טרפות שהיא משם ואילו היתה חתוכה למעלה מאותו מקום היתה חיה שכל שנחתכה במקום שהיא משם בו שוב אין לו תקנה לחתכה למעלה ממנו ואע"פ שאילו היתה נחתכת שם מתחלה היתה חיה כמו שיתבאר בפרק זה בס"ד ומוכיחים מהאי קרא לכיון שנטרפה שוב אין לה היתר לסכי לחבירתו בגמרא מאי תלמודא לחמר רבא כטרפה מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר לף בשר כיון שיצא חוץ למחיצתו שוב אין לו היתר: **והא דתניא בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה.** הלי מותר לחקוש חתך דקאי כמו שפירשתי במשנתינו שחט את אמו ואח"כ החזירה לסור בהכילה מקום חתך: **שבחוץ טמא. לילפינן בהעור והרוטב שלכר מן החי מטמא כאבר מן הנבלה: שבפנים טהור. שמחייס לא קבל טומאת לוכלין: גרסי' בגמ' [דף סט.] מהו לגמוע חלבו.** כלומר **על עובר זה שהוציא את ידו ואבר עצמו לסור** מי לסרינן חלבו מפני שהוא בא לף מאבר זה וכעיא לה הכי חלב לענמא לאו כאבר מן החי [למי] ושרי הלי נמי לא שנא או לילמא הסם חיא ליה תקנתא לאיסורא בשחיטה הכא ליה תקנתא לאיסורא בשחיטה. וה"פ חלב לענמא לאו כאבר מן החי אמי ושרו אע"פ שחלב הבא מן הטרפה לסור

וכדתנן [לף קטז:] כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה ולף חלבה של זו כיון שמחבר אסור הוא ואיכא למימר ליתסר לגמ דמי שחבר זה אין בו היסור מחמת עצמו משום טרפה כלל גמ מפני שהוא כאחד מן החי וכיון שכן הרי הפרש בין חלב זה לשאר חלב הבא מן החי מי גרע חלב הבא מכח אכר לחל חי מחלב הבא מכח בהמה שכולה חיה לו לילמ מינגע נרע להתם חיותה עומל לתקן ע"י שחיטה לכל חיותו של אכר זה אין לו תקנה עולמית ולא חיפשינא בעין הילכך נקיטינן בה לחומרא וחלבו של עובר זה אסור וכן כתב הר"ם בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות: **ואיבעיא** לן תו בגמ' [לף ע.] לענין בכור הלבו בחיברים אחר הרוב או לא הלבו בחיברים אחר הרוב ואוקימנא לה בגון שיצא ברוב אכר וקא מיבעיא לן הוא **מיעוט אכר לגבאי מהו למסלייה בתר רוב אכר** כלומר והוי כחילו יצא ברוב בכור זה וקדוש ולא חיפשינא ולחומרא ופ"ג ללענין בכור חיפשינא נפקא מינה לענין חיסור יצא לפ"ג דקי"ל כרבי יוחנן דאמר חין לידה לחיברים שלם יצא חניו ברוב אכר כחילו יצא כולו ומי וחינו ניתר בשחיטת אמו דלילמ כי קאמר ר' יוחנן חין לידה לחיברים ה"מ בלחיכא רוב עובר מבפנים: **ת"ר אבר מן החי נוהג בבהמה ועוף בין טהורים בין טמאים דברי ר"מ.** לקמבר לחתי לחיסור אכר מן החי וחייל לחיסור טמחין ויפרחל הלוכלו חייב שתים ותכ"ל חנו נוהג אלא בטהורים ללא חתי חיסור אכר מן החי וחייל לחיסור טמחים: **לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי.** משום לחיכא מקנת חיברים שבשמה תלויה בהן מפיק כולהו בהאי ליפנע ולחיובא **לאכר מן החי** בעינן שיהא בו בשר ניכר ועצמות לפ"ג שחין בו כזית בשר מיחייב: **ובשר בשדה טרפה לא תאכלו זה בשר מן החי.** והיינו ליפנע לבשלה כלומר שנעקר ממקום חבורו ובשר מן הטרפה כפשטיה לקרא וכיון לשקינהו קרא בחל ליפנע לא לקי לתרוייהו אלא חלא: **חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה.** בבהמה לרבות את הולד. שלי **בהמה לריפח לבבהמה לסיפא ולריש הכי בהמה הנמנאת בבהמה תאכלו** שבכל ניתר בשחיטתה: [לף פט:] **בעינא פרסות וליכא. להכי משמע שתי פרסות ומעלת גרה הנמנאים בבהמה תאכלו: קלוט במעי פרה ליתסר.** שם היו פרשתיו קלוטות ליתסר **ואנן אמרינן לעיל** בגמרא לשריץ: **תנא דבי רבי ישמעאל בר' שמעון בן יוחאי. מנינו מצות מלרשו של רבי ישמעאל בתלמידיו של ר"ש בן** יוחאי: **פרסה בבהמה תאכלו. קרא כתיב פרסה וכתיב פרסות לי זה שתמנא פרסה לו פרסות בבהמה לבל בינה לא פרסה לינה ולא** מן החי ובשר מן הטרפה: חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה: (דף סט:) מנא לן דכתיב (דברים י"ד:ו') וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו בהמה בבהמה לרבות את הולד ואם חותך ממנה אבר שיהא מותר באכילה: אמר ר' יוחנן השוחט בהמה ונמצאת בה דמות של יונה אסורה באכילה מאי טעמא (דף סט:) בעינא פרסות וליכא אלא מעתה קלוט במעי פרה ליתסר הא תנא דבי רבי ישמעאל בר"ש בן יוחאי (אומר) פרסה בבהמה תאכלו: גרסי' בנדה (דף כד.) בפ' המפלת חתיכה איתמר המפלת בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות רב אמר באשה אינו ולד בבהמה אסורה באכילה ושמואל אמר בבהמה מותרת באכילה ובאשה ולד במאי קא מיפלגי בדרב חנן בר רבא קא מיפלגי דאמר רב * בגמ' איתא בר אבא (ג"א) חנן בר רבא השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדרות רב סבר בריה בעלמא ליכא ומחייא לא חיי מכי נפיק לאויר העולם וכי אגמריה רחמנא למשה במעי אמו אגמריה ושמואל אמר בריה בעלמא איכא ומחייא חיי וכי אגמריה רחמנא למשה * לכשיצא לאויר העולם כן נמצא באלפסי ראשונים [בעלמא] אגמריה אבל במעי אמן שרי מאי טעמא כל שבבהמה תאכלו * בנדה דף כד: איתא ר' ירמיה בר אבא (ג"א) רב ירמיה סבר למיעבד עובדא כותיה דשמואל א"ל רב * בגמ' איתא א"ל רב הונא נחמן מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא יהבת לה ימי טוהר אלא עביד כרב דקיימא לן הילכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא: **מתני'** מבכרת שהיא מקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים יצא רובו ה"ז יקבר ונפטרה **פרסות.** ויש מי שכתב לכולה מילתא בפרסות לילת הילכך מנא בה לחות בהמה ורבליה כרבלי יונה לו שחין לה לבנים כלל לחסורה לפרסות בעינן מיהו מנא בה לחות יונה ויש לה פרסות כבהמה ספיקא הוי מלחמרינן בנדה בפרק המפלת (דף כג:) הלילכא דר"מ לחמר בהמה בחעי לחם ולא מעלית הוא לחם בחעי בהמה מהו ונפקא מינה לאיסתרויי בחכילה ואמרינן ותפשוט ליה מדר' יוחנן דחמר ר' יוחנן השוחט את הבהמה ומנא בה לחות יונה לחסורה בחכילה ולחינן התם **גח פרסה ליכא ולא פרסות** ליכא הכא פרסה מיהא ליכא לגמ לפילו בחלם לחית ליה פרסה מיבעי לן לי חסיבא פרסה ליליה או לילמ בהמה בעיא וכ"ם בלחות יונה שחין במינה פרסה שלא"פ שרגליה כרגלי בהמה ליכא לפפוקי לי מהני לו גח. חבל בחוספות כתבו ללאו בפרסה ממש תניא מילתא גמ בחין שים לו פרסה הילכך מנא בה לחות בהמה לא"פ שרגליה כיונה [מותר] למ"ם מין שים לו פרסה ליתן הוא לגי לא תיחמ הכי רבי יוחנן לשמועינן למנא בה לחות יונה לחסורה בחכילה הוא ליה לשמועינן רבותא טפי לשפילו לחות בהמה שחין לה לבנים לו שרגליה כרגלי יונה לחסורה הכא ע"מ במין תניא מילתא וכל שים במינו פרסה לא"פ שחין לו מותרת ולחות יונה לא"פ שרגליה כרגלי בהמה לחסורה כיון שחין במינו פרסה לע"כ גח מיבעי לן בגמ בחלם בחעי בהמה לי חסיבא פרסה ליליה חגח מסוס לחלם מין שים לו פרסה הוא ולפ"ם מספקא לן לילמ פרסות בהמה בעינן לבל לחות יונה **שחין במינה פרסה פסיטא שחין פרסותיה** מתירות לוחה: **גרסינן בנדה (דף כד.) וכו'.** בחסה ליתו ולא ליתו חסוב ולא. שחסה טמחה לחו בסבילו טומחת ליכא: **בריה בעלמא ליכא.** לין בריה בעולם כיונה בזו: **וכי אגמריה רחמנא למשה. לטמחה בחעי לחו** לגמריה לבללו הכי גח מסכחת לה: **וכי אגמריה רחמנא למשה.** לטמחה בעלמא לגמריה על לין שבעולם כיונה בזו לבל בחעי לחו שרי מרבויי לבבהמה: **מאי דעתיך לחומרא.** שחסה לחו טמחה ליכא קולא הוא לקל יהבת לה ימי טוהר ל"נ לזכר וס"ו לנקבה: **מתני' מבכרת שהיא מקשה לילד. בפטר רחם שלה מותר לחתוך לבר לבר בשהוא יוצא ראשון ראשון** ומסליך לכלבים **לכל כמה לגח נפק רובו גלו קדוש** הוא: **יצא רובו כאחד וחתכו ה"ז יקבר. לביעיתא רובו חל קדושי עליה לקרינא ביה לסר יולד: ונפטרה מן הבכורה. שהבא לחריו** לינו **בכור** ולפי' בריסא כיון שיצא רובו ע"פ שיצא לבר לבר ולא"ג לגח לייל קדושי עליה תו לא חשיב הבא לחריו פטר רחם

לגלן גרע קמ"ל מחברת לס לפוטרת מן הכבורה כלאמרינן לקמן:

ומדתנן יש"כ רובו הרי זה יקבר משמע שאינו מותר למכרו לעובד כוכבים לפי שאסור בהנאה וה"נ משמע בזבחים בפ' טבול יום (דף קנ:) לתנן התם ח"ר חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא

יום שלו לבית הסריפה לאר ר"ע מלכדברי למדנו שמפשיטו את הבכור ומוציא טרפה שיאותו הכהנים בעורו למלא עורו מותר לאכל בשר לאור בהנאה ויקבר ואיכא למידק להא בבכורות בפ' כל פסולי המוקדשים (דף לב:) משמע לבכור מותר בהנאה ומזמנין עליו לפיולו עובד כוכבים לתנן התם ב"ש אומרים לא יתנה ישראל עם כהן על הבכור וב"ה מתירין לפיולו בעובד כוכבים תירגו בתום' לכל שהוא ואפילו לכהן בעומו שרי לזמן עליו את העובד כוכבים לאתקם לגבי ואיל לגלן להאכילו לכלבים לאור מוכלת ולא לכלביך לאל היכא שהוא לאור בלאכילה כגון שמעמת טרפה לא לאתקם לגבי ואיל לילכך לאור בהנאה ויקבר ותלא לך להא ר"ע הוא לאמר בפ' טבול יום (שם) ליאותו הכהנים בעורו למלא בשרו לאור וכפרק כל פסולי המוקדשין מוקמינן בגמ' להסיא לבית הלל שאמרו מזמנין עליו את העובד כוכבים כותיה לר"ע: [דף עא.]

יום שלו **השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנה חי ובן ט' מת קורעו ומוציא את דמו. וא"ע שחיטה ומולח ר"מ בכלי לאתרבו מכל בבהמה תאכלו** כיון לאינן בני קיימא ומיהו למו לאור לע"פ שבלבו מותר כלאיתמר בגמ' ונ"ל להיינו טעמא לליכא למגמר שרירותא **מכל בבהמה תאכלו** אלא במילי לבר לוכלא כגון **חלב וגיד הנשה** לאתאכלו כתיב לבל למו כיון למסקה הוא לא נפיק מסריותא לכל בבהמה תאכלו אלא"נ לאסבחן לכילה נבי לם לפ"ה הכא כיון לליכא לאוקמי מילי לבר לכילה לא מוקמינן ליה לאסם: [דף עא:] **מצא בה בן ט' חי טעון שחיטה.** לם"ל לר"מ **לאסיס קא נרמי לאוויה בהמה בלפי נפשה ולא לישתרבי מכל בבהמה תאכלו: וחייב באותו ואת בנו.** אלא יסבאנו כיוס שסבאנו את למו: **וחכמים אומרים שחיטת אמו מטהרתו.** לסבירא ליה **לאסיס ולילה קא נרמי ומש"ה מרבו ליה להיתרא מכל בבהמה תאכלו: ורבי שמעון שזורי אומר וכו'.** בגמרא פרכינן רבי שמעון שזורי היינו ת"ק ולמרינן לספרים על נבי קרקע לישב ביניהם ספרים עמל על פרסותיו לת"ק כיון שבלך טעון שחיטה מלרבנן לילמא לאו לאיחלופי ולאכול בהמה בלא שחיטה:

גמ' ולענין דמו איתמר א"ר שמעון בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו. פרכינן עלה בגמ' להא תנן קורעו ומוציא את למו ומסנינן לומר שאין עונש כרת כלומר לכי קאמר רשב"ל מתיר בלמו לא שיהא מותר ממש אלא לומר שאין בו כרת משום לכיון לשלול לא חסיב בהמה בלפי נפשיה אין למו קרוי לא הנפש שיהא בהכרת מן הבכורה. (דף עד.) השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמונה חי או בן תשעה מת קורעו ומוציא את דמו מצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים שחיטת אמו מטהרתו (דף עד:) ר' שמעון שזורי אומר אפילו בן חמש שנים והוא חורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו (* ד"ת מ"ז ואין בו משום אותו ואת בנו):

גמ' וקי"ל כחכמים דאמרי שחיטת אמו מטהרתו והוא שלא הפריס על גבי קרקע וחלבו מותר באכילה אבל דמו אסור ואם הפריס ע"ג קרקע טעון שחיטה וחלבו אסור ואצ"ל דמו דתניא (דף עד:) לענין גיד הנשה ונוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר וקי"ל כר' יהודה ולענין דמו איתמר אמר רבי שמעון בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו לדברי האוסר בחלבו אוסר נמי בדמו ור' יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו וקי"ל כר' יוחנן. (דף עה.) א"ר אמי השוחט את הטרפה ומצא בה בן תשעה חי לדברי האוסר מותר ולדברי המתיר אסור ורבא אמר אף לדברי המתיר מותר מ"ט ד' סימנין אית ליה להאי כל תרי מינייהו מכשרי להו וקי"ל כרבא דבתרא הוא: (דף עו.) **מתני'** בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טרפה וכן שניטל צומת הגידין נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו חייב על לס התמנית בלגל לאסור ולפי זה נרחם לר' יוחנן לאמר לף בלגל כלס לחיברים הוי ולאסור לגבי לר' יוחנן לאמר לף לגברי המתיר בחלבו לוסר בדמו היינו לומר שחייבין עליו כרת וכתב הרמב"ן ז"ל לר' יוחנן הוא לאמר הכי לגיבא לר' יהושע לגלן ליה לס התמנית בכרת לבל לגיזין לקי"ל כרבנן לאמרי לגיגו

שחיטה בכל כשרה לוסר הכא **לשחיטה ליכה לא מהניא ובשחיטת הטריפה לא משתריף שהרי הוא כאחד מחיבריה** ואע"פ שמי שמתיר מודה שכל שלא נשחטה למו ניתר בשחיטת עצמו ולכתנן קרעה ומצא בה בן ט' חי טעון שחיטה ה"מ בשלא נשחטה כלל לבל זה אע"פ שהיא טרפה שחיטתה שחיטה לטהרה מילי נבלה וס"ל לר' למי ללכברי המתיר כיון שנשחטה למו אין לו שחיטה כלל: **רבא אמר אף לדברי המתיר מותר מ"ט ארבעה סימנין אית ליה להאי.** לס"ל לרבא להתירא **הוא לרבי רחמנא מכל בבהמה תאכלו שאם רצה לוכלו בשחיטת למו לבל לא שאם לא נרים לשחיטת עצמו כגון שליל שלא טרפה שוחטו ומותר שהוחי ניתר בשניים מארבעה סימנין הו בושט וקנה שלו הו בשל למו: גרסי'** בגמ' [דף עא.] בעי רב הושעיא הושט את למו במעי בהמה ושחט בה בן ט' חי מהו תיבעי לרבי מחיר תיבעי לרבנן תיבעי לרבי מחיר לע"ב לא קאמר ר' מחיר בן פקועה טעון שחיטה אלא היכא דיצא לאויר העולם לבל במעי למו לא שריא ליה שחיטה או לילמא לפיולו לרבנן ל' סימנין לבבר בה רחמנא ולא ליפסיקא. והרי"ף ז"ל הסמיטה מן ההלכות ולפבר שסובר לכיון לאסיקנא לארבעה סימנין לבבר בה רחמנא שחיטה מהניא ליה לבל בתום' כתבו לאבתי בעיין לא ליפסיקא לאיכא למימר כי למרינן לסימנין ליכיה

לכסבר בה רחמנא ה"מ בשחין סימני ואמו מועילים לו כגון שנקרעה או שנטרפה לבסוף כל כך שיש לו סימני אמו [אין לו סימני עצמו] או לימות בין כך ובין כך לרבעה סימנים לכסבר בה רחמנא וכיון דבעיין לה לסיפיה נקיטינן לחומרא:

וגרסי' תו בגמ' [קף עה:] אמר רב מתנא משמיה דרבי יהושע בן פקועה הכא על בהמה מעלייתא הולך אין לו תקנה. וה"פ לרבי יהושע חומרא חומרא לזרע יהא בן פקועה הכא על בהמה מעלייתא הולך אין לו תקנה. וה"פ לרבי יהושע חומרא לזרע יהא

בחותו ואת בנו [קף עח:] לגויבו בזכריס הולך אין לו תקנה **שהרי הוא כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו שהסימן השני שמצד אביו שחוט ועומד הוא שאין שחיטה נוהגת בו ובהמה בחד סימן לא מתכשרא והאי סימן בתרא לא מצטרף לקמא שאין לך שהייה גדולה מזו שרואין שחוט מגולגל ולית ליה לרב מתרפיא הא לחמרינן לעיל לרבעה סימנין לכסבר בה רחמנא** כך כתב רש"י ז"ל ולא נהירא לאי הכי קשיא הלכתא להלכתא קאי"ל לל' סימנין לכסבר בה רחמנא והא לרב מתרפיא נמי משמע להלכתא היא לליכא מאן לפלוג עלה **ולעיל ברים פרקין [קף סט.]** נמי מקשינן מינה בגמרא בהדיא לפיכך נראה לכי לחמרינן לרבעה סימנין לכסבר בה רחמנא ה"מ בשחמה טרפה לכיון שלא הועילו לו סימני אמו אלא לטהרה מידי נבלה אית ליה סימנין לידיה אבל כל שהועילו סימני אמו להתירו באכילה סימני עצמו כשחוטין הן ורחיים לרבר מלחמרינן **לעיל [קף סח.] לחבר** היינו לסמוך ואמאי נשחוט את העובר ויהא מותר וכי תימא הא"נ ליתא לרבהיא לחמרינן לעיל בגמ' [שם:] כטרפה מה טרפה כיון שנטרפה סוב חין לה היתר לף בשר כיון שיצא ממחיצתו סוב חין לה היתר ולחמרי **נמי לעיל [קף סט.]** הלי ליה תקנתא בשחיטה לגמי בני שחיטה שהתירה שחיטת אמו באכילה סימני עצמו סוב חינן בני שחיטה: **וגרסינן** תו בגמרא [קף עה:] רבי שמעון אזורי היינו ת"ק אמר רב כהנא מפרים ע"נ קרקע ליכא ביניהו וכבר פרשתיה במסנתינו: **[שם] אמר אביי הכל מודים דקלוט בן פקועה שהוא מותר מאי טעמא כל מילתא דתמיהא מדכר דכירי אינשי.** פירוש **לחפילו תנח קמח לפלוג לחרבי שמעון אזורי ומצריך שחיטה בהפרים על גבי קרקע מחרבנן בהא** מודה לצריך שחיטה שקול יוצא עליו **שמתוך שמתמיהים על קליטתו זוכרין אח כל לברייו** ליכא לחמרי אמר אביי כל מולים בקלוטו בן קלוטה בן פקועה שהוא מותר מ"ט כל מילתא דתרי תמיהי מלכר לכירי אינשי וה"פ לקוקא בקלוטו בן קלוטה **ואותה קלוטה היתה פקועה הוא** שמולים חכמים שהוא מותר משום לליכא תרי תמיהי שהוא קלוט וחמו קלוטה לבל בחד תמיהא בלחוד לא מולו וכיון לחיתמר תרי ליתני נקיטינן כליבא קמא לבחד תמיהא שרי לספיקא לרבנן הוא ולקולא ולחרבי נחלוים ז"ל שפוסקים בכל מקום כליבא בתרא הוא ולקולא על שפרים על נבי קרקע לא שרי ליה על לליכא תרי תמיהי: **וגרסינן** תו בגמרא [שם] אלא בר חבו הוא ליה בן פקועה ונפל עליה לובא אתא לקמיה דרב חסי ואמר זיל שחוט ליה פרע"י ז"ל שהשחב טרפו ולא היה יכול עוד לחיות ואמר ליה זיל שחוט כרבנן לחמרי לשפרים ע"נ קרקע טעון שחיטה ולפי לברייו ז"ל הא לא"ל זיל שחוט אע"פ שנטרף היינו טעמא משום לכיון לחיתמר בלא שחיטה שרי אלא לרבנן הוא לצריך משום מרחית העין אע"פ שנטרף מהני ליה שחיטה לבטרפות ליכא משום מרחית העין (אע"פ) שאין הכל בקיאין בהלכות טרפות וכתב הרשב"ץ ז"ל לבשחיטה נמי לאפשר שאפילו החליד או דרס מותר שאין הרוחה יולא שדרס או שהחליד והבא ליתלך מלמיתין אותו כלרך שאמרו בטרפה וחבירים לומרים לכיון לצריכה שחיטה כל הלכות שחיטה פוסלות בו וכן נראה. ועתה טהרתו ואם אין רוב הבשר קיים אין שחיטתו מטהרתו: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב (* ד"ת מ"ז רבי חייא אומר) למטה למטה מן הארכובה [* גי' ד"ת ומצומת הגידין] למעלה למעלה מן הארכובה [ומצומת

ונמצא פסקן של שליל. לכל שאמו כשרה לפילו הוא שן בן תשעה חי ניתר בשחיטת אמו וחלבו ונידו מותרים אלא שאם תלש ממנו חלב בעודו במעי אמו והוציא לחוץ אסור כל' יוחנן לשבירה ליה לחלשיה קא נרמי ואם הפרים על גבי קרקע צריך שחיטה מפני מרחית העין וחלבו ונידו גם כן לאסורין לכל טרפות הוא פוסל בו אלא שוחטו בטרפותו ומותר ואי אית ביה חד תמיהא לא תרי תמיהי וכפי מה שכתבתי למעלה בקלוט אין צריך שחיטה וחלבו ונידו מותרין **שמתוך שהכריות תמהין עליו** קולו יוצא שהוא בן פקועה. נשחטה אמו של שליל ונמצאת טרפה אם היה בן ט' חי ניתר בשחיטת עצמו לל' סימנין לכסבר בה רחמנא ואם אינו חי אי לו בן ט' מת כיון שהי לפסבר לו בשחיטת עצמו אסור שאין שחיטת אמו שהיא טרפה מתירתו באכילה. בן פקועה שבא על בהמה מעלייתא לחבירי לחומרי חומרא לזרע יהא הולך אין לו תקנה מיהו ליכא מאן לאמר לקי"ל לאין חומרא לזרע יהא ויתבאר לפנינו בפרק אותו ואת בנו בם"ל. בא על בת פקועה כיוצא בו הרי בנו ובן בנו עד סוף כל הדורות כמיהו וכולן צריכין שחיטה מלבריסס ואין הטריפות פוסל בהן לבגמרא לחמרינן **לרבי שמעון אזורי** שהוא מתיר לפילו בהפרים ע"נ קרקע היה מתיר בבנו ובבן בנו עד סוף כל הדורות בלא שחיטה ומיניה נשמע בשחיטה לגילון: [קף עג.] **מתני' בהמה שנחתכו רגליה.** רגליה לחחרונים: **ארכובה. מפרק בגמרא: צומת הגידין.** למעלה מהארכובה בגמרא עם הרחם הן ברחם העצם הסני הנקרא סוף סמוך לארכובה כמו שאתתוב בגמרא בם"ל: **וכן שניטל צומת הגידין.** לפילו לא נחתך העצם: **אם רוב בשר קיים. מפרש בגמרא רוב עביו ורוב הקפו: שחיטתו מטהרתו. ומותר בחלילה: ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו. ולפילו במקום שהבהמה מותרת** להאכר לאסור משום **[וכשר]** בשאר טרפה כלחמרינן להניח האכר והכשר המולולים:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין וכו'. תרי ליתני ליכא בהא מילתא בגמרא ליתנא קמא לחמר רב יהודה לחמר רב למטה למטה מן הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה ובאיזהו ארכובה בארכובה הנמכרת עם הרחם. ולישנא בתרא רב פפי מתני הכי לחמר רב יהודה לחמר רב למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין למעלה למעלה מן הארכובה ומצומת הגידין ולארכובה נופה כגונא בגמל ניכר. ופרטו של לבר כך **הוא שאם עצמות הן שהתחתון** נקרא רגל ולארכובה שלו היא הנמכרת עם הרחם. למעלה מאותה לארכובה עצם הסני הנקרא סוף ובראשו שהתחתון של עצם שני **סמוך לארכובה הוא צומת הגידין** ובראשו העליון של אותו עצם שני היא לארכובה שכגונא בגמל ניכר שאם **בולטו עצם בירך הגמל ואכי תניא בכבורות** (קף מח.) **לאותה ארכובה ניכר בגמל לתנן זנב הענל שחיטה מגעת לערקוב להיינו ארכובה הוי מוס ותני עלה קפן העליון ולא קפן התחתון וכגונא בגמל ניכר.** למעלה מאותה **לארכובה הויא העצם לקולית** ולכולהו ליתני למעלה מן לארכובה לתנן במתניתין למעלה מיל קאמר לבאי זה מקום שיהיה למעלה מן לארכובה טרפה למר כלאית ליה ולמר כלאית ליה לבל מלמטה הוא שאין שוין לומתן לומפרש **לארכובה למתניתין לארכובה** שכגונא בגמל ניכר ר"ח ז"ל לפרש למטה כפשטיה להא ליכא לוכתא למטה **לטרפה להיינו במקום עצמת**

הגידין כלומר וכן שיטת עומת הגידין היינו לחזוקי ולמיתר למטה חוץ כלפעלה למעלה מיל וכל שלמעלה הימנו טרפה לכל למטה **לא למטה מיל קאמר** לכל שלמטה ממנו חוץ כאדם ומש"ה מפרש לה"ק **למטה מן הארכובה** שכשנגמו בגמ' הגידין] וארכובה גופה כנגדו בגמל ניכר ומיומת הגידין כאדם בכל מקום **להיינו בעמ [התחתון** למעלה מן הארכובה ומיומת הגידין **להיינו בעמ] הקולית טרפה בכל מקום** בעמ החיצוני הוא לחיכא לאיפלוגי לכמקום **עומת הגידין טרפה** והיינו לתנן וכן שיטת עומת הגידין. למעלה ממנו כאדם ואע"נ לכי נחתך מתחתי טרפה להיינו במקום עומת הגידין לפ"ה כי נחתך לעיל מיניה כאדם וכה"נ מקשינן בגמרא מי חיכא מידי לחזוקי מעלמי פסיק לה וחיה ומתחתי פסיק לה ומתה ומהדרינן אמר רב חסד טרפות קא מלמית להדי אין לומרים בטרפות זו לומה לזו שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיתה. כל זה לפי הלשון שהביאו הרב אלפסי ז"ל בהלכות. מיהו ליישנא קמא לרב יהודה אמר רב למטה מיל רב פליג עליה ואמר הכי. אמר רב יהודה אמר רב למטה למטה מן הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה בחי זו הארכובה אמרו בהארכובה הנמכרת עם הירך. וה"פ למטה כלמעלה כשם שלמעלה למעלה מיל קאמר שהרי כולן שוין כך **למטה למטה מיל קאמר** למטה מיל וכל שלמטה ממנו כאדם שנחתך **הארכובה למתני' היינו הארכובה** הנמכרת עם הירך וכל שלמטה ממנו **להיינו בעמ התחתון כאדם** וכל שלמעלה ממנו **להיינו בעמ החיצוני** ובעמ הקולית טרפה ואיכא בין ליישנא קמא לליישנא בתרא לליישנא בתרא למעלה מעומת הגידין כאדם:

ולענין הלכה הרב אלפסי ז"ל והגאונים ז"ל פסקו כליישנא בתרא לבגמרא מקשי למאן דאמר ליישנא קמא ואיכא בין זה שנשבר עמ החיצוני למעלה מעומת הגידין כאדם ושם תאמר שם כן **נחתכו רגליה במקום עומת הגידין שהיא טרפה יחתוך למעלה** מעומת הגידין ותכשר. ליתו קושיא היא לנפשי שהם נחתכו רגליה מתחלה למעלה מעומת הגידין **כאדם כל שנחתכו במקום עומת הגידין** מחמת שהחתך מכחיד לה בחותו מקום היא נטרפת בכך ושוב אין לה היתר. ולכותה **נמי בטחול וכליות** שע"פ שהם נחתכו בתחלה כאדם. ניקד הטחול בסומכיה טרפה וכן לקתה בכוליא אחת טרפה חולו ניטלו אחר כך אין חוזרין להכשרן שהנקב בטחול והלקותא בכוליא מכחיד הבהמה יותר מנטולתן על שהיא נטרפת בהן ושוב אין לה תקנה וליכא למימר לחיי ר"נ שהם **נחתכו רגליה במקום עומת הגידין כל** שהחתך חותן למעלה מעומת הגידין קושי שחיטה חזרה להכשרה לפי כן הוא כר טביא לה כי ריש גלותא לבקושי בעומת הגידין כלישנא לעיל [לף נט.] למה לי **נחתכו** רגליו למעלה מעומת הגידין קושי שחיטה להא כי ריש גלותא שכיחי חכימי וידעי למעלה כאדם אלא ולאי מכוין שנולדו בה סימני טרפה שוב אין לה היתר ועוד לכדליה אמרינן בריש פרקין [לף סח:] בגמ' מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר וכמו שכתבתי למעלה וכן עיקר לע"פ שהרמב"ן ז"ל מנמנם בלבר להתיר בהמה **שנחתכו רגליה במקום עומת הגידין כל** שהחתך קושי שחיטה למעלה מעומת הגידין. ונמלא עכשיו לפי שיטה זו בהמה **שנחתכו רגליה במקום עומת הגידין טרפה** ושוב אין לה היתר **נחתכה בתחלת העמ החיצוני** למעלה מעומת הגידין כאדם. אבל רש"י ז"ל מחמיר ופוסק כליישנא קמא לבדיוק הארכובה אמרו בהארכובה הנמכרת עם הירך ולפי זה עמ החיצוני לינו כעמ הקולית שבכל מקום שנחתך בו טרפה והרב רבינו יונה ז"ל כתב דלאו לבדיו מלחמרינן לקמן [לף עו:] בגמ' הנהו נילוס הרכיס לחתו לקמיה לרבא כלומר שהיה **נשבר העמ ולותן נילין** הרכיס חופין לותו ושקלינן ועדיין לי לינן כאדם ושריה לו לא ולחמרינן עלה לחמר רבא למאי ניחוש לה חלא לחמר רבי יוחנן נילין שפופן להקשות נימין עליהם בפסח חלמא לינן כאדם ועוד שהרוב חסר על הממון של ישראל וה"ל כר פפא לרבא דאב"ל ואיסורא לחורייתא ואת לחמרת שהרוב חסר על הממון של ישראל והרי לותן נילין לא מסכחת להו בעמ הקולית שלין שם נילין כלל אלא בלותו **עמ לחמעי חלמא לף בעמ החמעי** כל שנשבר ולין עור ואבר חופין את רובו טרפה ולאבי הגאונים ז"ל לא מסכחת לה שהרי לין טרפות בעמ החמעי אלא מחמת **עומת הגילין וליכא למימר** לבהמה פשיטא עובדא לא שקלי וטרו אלא להתיר עמ עמעי אבל לבהמה פשיטא להו שאפילו לא יהא לין לותן הגילין כאבר שהבהמה כשרה לפס כן היכי לחמר לית לר פפא לרבא הא דאב"ל ואיסורא לחורייתא והרי אבר מהולל לינו לסור אלא מפני פרוס מלבריסה בלבד כלאיתא לעיל [ריש לף עד.] בגמרא בפרקין אלא ולאי לענין הבשרה של בהמה הוא שקלי וטרו ולא מסכחת לה אלא לגיבי לישנא קמא לחמר לבאיזהו הרכובה לחמרו בהרכובה הנמכרת עם הירך: **ואלו הן צומת הגידין. מיכן מתחילין ויכן כלה כח חיות הגילין: דעלוי ערקומא. עמ קטן הוא המחבר** פרק עמ הסוק והרגל ומה שיש מן הגילים **ולמעלה הימנו על מקום שמתפשטין קרי עומת הגילין וכל מקום שיחתכו שם טרפה: היכא דפרעי טבחי.** שפס **פותחים הטבחין להפרים הבשר מן העמ** כשרוצים **ליטול לותן נילין: ממקום שהגידין צומתין.** ממקום **שמחוברין יחד ונרחין כגיל לחל** מפס מתחילים. והרחב"ד ז"ל מוסיף לומר שבא ליתן לנו סימן לפ שם הגילים החיצונים שבלפי חוץ מקום שזוב שבהמה נופל עליו לו לותם שמבפנים כלפי נוף שבהמה ומפום הכי לחמר שמקומם שהגילים מעומתים זה עם זה הוא עומת הגילים והם הפנימים שפס נ' מחוברין זה לזה לבל החיצונים לין שנשתן מחוברין זה עם זה והכי נמי מוכח לקמן שהפנימים הם עומת הגילים מלשון לחמר לחמיה חמשים לרב זביד תלתא חוטי חלש לחמיה ותרין קטיני חיפסיק לחמיה לחלש רוב בגין לחמר חל מיניהו לחש ותרין קטיני ולא מסכחת הא עדיפא לחלש בפנימים כי החיצונים הפנים היינהים מן העמ [הערקום] שניהם שוים ולא תמצא בהם חלל שיהא נחול מן הפנים ולא לפולו כפנים מפס: **ארבע בטדי.** ל' לחנבעות:

אמר אביי בליטי הוו צומת הגידין. כתב הרחב"ד ז"ל לף כי מסתעת הסמועה לומה כי לא בא לפרש לחלש על כמה הם מתפשטים לומר לני לפי מה שרחיתי ומפשתי בהם כי נם סימנין לחברים בא לפרש בהן להודיע מה הן עומת הגילין לפי שיש נם בפנימים חוטין לחברים והן מוזרקי לדמה ולינם לבנים כלותן שנקרלו עומת הגילין נם לינן קשים וחזקים כמותן עוד רלינו והנה שני נילים קטנים ולבנים הרבה כעין הגילין עומן ונכנסין בתוך הגיד שהוא לחלש מהפנים זולתי הפנים הקטנים שפס מחוברין עמו ולותן הגילין הקטנים לבר לחמרתי רלינו לותם ונבלעים בגיד החלים כעין זכרות ונקבות ולפבר שעליהם לחמר לבאי בלישנא לא הוו עומת הגילין כי לותן לינן מן החסבון ולין הבהמה נטרפת בהן

והסיקו היינו מלברי לחבי על היכן **גמית הגידין מתפסטים הוא** מפסוני ורכיכי מלימי וקטיני ומחיורי ולא חיורי כי כל מה שהגידין עולין למעלה מתרככין כעין הבשר ומתבקעין ומתלקטין מכל מקום עם הלא הסימנים מתמעטין שאר החוטין לאחר שם והמסכיליס יבינו עם רלות עיניס ומשמום יליס עכ"ל ז"ל: [קף עו:] **מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי.** עלוליס ויש נוסלין בפרק שבועת הליינין (קף מ.) נבי פלונתא למיפך שבועה לחבריתיה או לרבנן ולית הלכתא כמר בר רב אלי במיפך שבועה וחיורי וסימניך בפך לבן וזו נרסת ר"ח ז"ל והבילוא כלן הרי"ף ז"ל בהלכות ולפי זה נקטינן לדוקא חיורי לבל זיני לא הוו **גמית הגידין** לבל רש"י ז"ל כתב ולית הלכתא כמר בר רב אלי במיפך שבועה [וחולינהא] ויליינו הא לאמרינן בפרק זה בורר (קף כט:) מר בר רב אלי אמר אלף על נב לבנפינהו חייבו עריך למימר להו כתובו על לקבעי לוכתא לגיעל ובתוספות אמרו שבך נמצא בסדר תנויס ואמוראים קבך ולפי זה נקטינן לאומרא כמר בר רב אלי. והרי"ף ז"ל כתב אחי הלעות בפרק זה בורר בהלכות: **תלתא חוטים הוו. גמית הגידין: אזדא רוב בנין. שהוא עב מפניהס וכיון לאזל רובא טרפה: מר** בר רב אלי אמר אחי לקולא לאפסיק לגימא חיכא רוב מנין לאיפסוק קטיני חיכא רוב בנין וקי"ל הבי להא בכולי תלמולא הלכתא כותיה בר מיפך שבועה ואחבריהו וכן פסקו הרי"ף ז"ל והר"ס במז"ל ובספר התרומה כתוב בשם רש"י ז"ל **לקי"ל כאמימר לאומרא לאפסיק רוב בנין או רוב מנין טרפה ולא נהילא: בעוופא שיתסר הוו וכו'.** אני מחבריה. עב מחבריה: **נפציה.** לשקלף"ר בלע"ז ומהא מסמע לאע"פ שמחוברין כיון שמתפרדין פירוד הניכר שהם שניס מונין להם שניס:

מאי רובן רוב כל אחד ואחד. לגי גימא בדוב ג' מהם טרפה לגיתא לגי אפי' לגי מיטרפא על שיחתוך רוב כל ג' וג' ושמואל פליג ואמר לאפי' בבבא"נ לא מיטרפא ומלברי הרי"ף ז"ל נראה להלכתא כשמואל משום דרבנאי אמר בבי מסמיס ואינו נראה לכיון למסמיס לשמואל אמר לה הויא לה פלוגתא לרב ושמואל וקי"ל כרב בלחיסורי הילכך כל שנפסק רוב כל אחד ואחד טרפה לפי שלא נשתייר לו רוב בנין ולא רוב מנין וה"ס נמי לאי לאי לא לאיפסק לגימא ואח מן קטיני לנמרי טרפה מהאי טעמא שלא לאי לא לאיפסק [לנמרי] אע"נ לגי

בליטי הוו צומת הגידין בליעי לא הוו צומת הגידין. אשוני הוו צומת הגידין. רכיכי לא הוו צומת הגידין. אלימי הוו צומת הגידין. קטיני לא הוו צומת הגידין. חיוראי הוו צומת הגידין לא חיוראי לא הוו צומת הגידין. (דף עו:) מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אע"ג דלא הוו חיוראי * לשון הרי"ף ולית הלכתא כמר בר רב אשי לא בחיורי ולא במיפך שבועה. חיורי הא דאמרן מיפך שבועה מאי היא (שבועות דף מא.) דאמר מדאורייתא לא מפכינן שבועה מר בר רב אשי אמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה וסימניך הפך לבן: אמימר משמיה דרב זביד אמר תלתא חוטי הוו חד אלימא ותרי קטיני איפסיק אלימא הא אזדא רוב בנין איפסקו קטיני הא אזדא רוב מנין מר בר רב אשי מתני לקולא איפסיק אלימא הא איכא רוב מנין איפסקו קטיני הא איכא רוב בנין והלכתא כוותיה: בעופא שיתסר הוו ואי פסיק חד מינייהו טרפה אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דרבא ואייתי לקמיה עופא ובדק ואשכח חמיסר הוה חד מינייהו שניא מחבריה נפציה ואשכחיה תרי. אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין שאמרו ברובן מאי רובן רוב כל אחד ואחד מהן כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי מכדי תלתא הוו הא איכא תילתא דכל חד וחד מסייע ליה * בגמ' איתא לרבנאי [וכ"ה הב"ח] לרבינא דאמר משמיה דשמואל צומת הגידין שאמרו אפילו לא נשתייר בהם אלא כחוט הסרבל כשר: נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו: אמר רב נשבר העצם למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו זה וזה אסור. למטה מארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו האבר אסור ובהמה מותרת ושמואל אמר בין למעלה בין למטה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר עצמו אסור ובהמה מותרת והילכתא כותיה דרב. ושמואל נמי הדר ביה לגבי רב: ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו מותר אם לאו אסור וכמה כי אתא רב דימי א"ר יוחנן רוב עביו ואמרי לה רוב היקפו אמר רב פפא

חיסתייר בהו לגי מסמו בעלמא וחזיל ליה רוב בנין ורוב מנין כיון לאחל מינייהו כולו לו רובו קיים ולידך תרוייהו לו חיפסיקו לנמרי כשלמין חסיבי ולא חזלינן בתר רוב בנין לו רוב מנין לגי היכא לחיפסיק לגימא וחל מקטיני לנמרי ולע"נ לבמסמו בעלמא לו חסיב לן לרובו בכולו הכא חסיב להא שמואל לפילו בנפסקו שלשתן נמי מבשר לע"נ לגי לחיפסיק בכל חל לגי כחוט הסרבל הילכך כיון לאחמרינן לכל היכא לחל מינייהו קיימא לו מיטרפא בפסיקת רוב לגיגך שמעינן מינה לכי אחמרינן בעופא לאי לחיפסק חל מינייהו טרפה חיפסק לנמרי קאחמרינן לבל רובא לאו כלום הוא ולא עול לגי לפילו חיפסיקו חמיסר ברובן וחל מינייהו שלש כשרה להא הכא מסקינן לכל היכא לאיתי בהו חל כולו שלש לו רובו לע"נ לגיגך נפסקו ברובן וליכא רוב בנין ורוב מנין כשרה וכן לעת הרמב"ן ז"ל לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ה מהלכות שחיטה לבעופא ברובא לאחל מינייהו טרפה וכלברייו נראה לי לכיון לבעופא מחמרינן ולא מכשרינן לפילו ברוב מנין ורוב בנין לגי לפילו בחל טרפינן הלריכן לכללין לרובו בכולו. **ושיעור גמית הגידין בעוף שתחלת ענס** הסוק המחובר עס הרגל על שנבלעים בבשר לסוב לגי לין **גמית הגידין עליהן וכן** כתב הרמב"ם ז"ל ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר **שגמית הגידין הוא בענס** שתחתון שיש בו קשקשין כלניס ולא ילענו מנין לו לנסות **מקום גמית הגידים** בעוף מבהמה וכבר הזכיר עליו הרלב"ל ז"ל: **נשבר העצם וכו'.** ולס לגי זה זה לסור. לגי שני ליס נשבר מנחתכו רגליה: **זה וזה אסור. לבר ובהמה ומתניתין לקתני ולס לגי לין שחיטתו מטהרתו למסמע לבר לסור ובהמה מותרת לגמטה מן הארכובה** קלי: **ואם לאו אבר אסור. מסוס מלולל** שיש בו מגות פרוס מלבריהס כלגיתא בגמרא בפירקין [קף עו.] **ולשמואל בין למטה בין למעלה קאמר לשני לן בין נחתכו לגמרי לנשבר בענס** וקי"ל כרב: **ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ וכו'.** ונראה מלברי רש"י ז"ל להך בריימא פירוסא למתני' היא לרובא בשר קיים לתנן היינו עור ובשר חופין את רובו לבריימא ומתני' נמי בסיקא לאחן היא הא לגי מבי לא בעיא רוב בשר קיים לבל הרמב"ם ז"ל כתב בשם רבו הרב ר' יונה ז"ל למתניתין **בשלח יצא הענס לאחן** היא הילכך כל היכא לרובא בשר קיים שלא ניטל אע"נ לחיגו חופה רוב עביו של

הילכך בעינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו: (דף עז.) ההוא נשבר העצם ויצא לחוץ דאישתקיל קורטתא מיניה ועור ובשר חופין את רובו אתא לקמיה דרבא אמר מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ תנן מה לי נפל מה לי איתיה: **מתני'** השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש יפה תאכלנה ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות שליא שיצאה מקצתה אסורה באכילה כסימן הולד באשה כך סימן הולד בבהמה מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ובמוקדשים תקבר אין קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי:

עגם ולא רוב היקפו כסרס לבל ברייתא כסיעת לחון ומס"ה בעינן עור ובסר חופין את רובו: **הילכך בעינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו.** כתב רש"י ז"ל לרוב עביו היינו **שלא יצא רוב עובי הסבירה לחון ולא מיעוטו [חלל] העגם נגלה ורובו נכסה** ולמ"ל רוב היקפו עביו של עגם **לא מעלה ולא מוריד שאם רוב היקף הבשר שסביב העגם של הסבר קייס לפילו [נחתך רוב] העגם ויצא לרך נקב קטן בשר ואם רוב היקף הבשר סביב הסבירה** הוינו קייס לפילו כל **בליטת רוב הסבירה לא בשר הקייס והרי כל חלל העגם נכסה** לפ"ה **טרפה** ואלן לבעינן **רוב עביו ורוב היקפו** בעינן רוב עביו **נכסה שלא יצא רוב חלל לרך נקב הבשר ושיצא רוב היקף הבשר שעל היקף העגם קייס ע"כ. ור"י** ז"ל פירש רובעביו ורוב היקפו כעין רוב עביו ורוב חללה החמור למעלה בגרנרת שהעגם לך במקום אחד ובמקום אחר גם ופעמים **יצא רוב עביו לחון** ולא רוב חללו [לו רוב חללו ולא רוב עביו] הילכך בעינן רוב עביו ורוב היקפו: **גרסינן בגמרא [דף עו:] אמר עולא אמר רבי יוחנן עור מצטרף לבשר.** כלומר לחניו **עור וחניו בשר** מהני מ"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור מסלים לבשר לחומרא כלומר לגבעי **רוב הכסוי בשר ומיעוטו** בעור מ"ל לגע מתני' יבעינן לסטוי בר נוזלא להוא כי רב יצחק נפחא לעור מצטרף לבשר הוא ואתא לקמיה דרבי יוחנן ואסבריה כלומר אע"פ שהיא חניא עור מ"ל בר נוזלא קלסרת שלחי בר נוזלא לרכיך כלומר שמפני שעורו רך הוינו כבשר ונראה מלברי ר"ח ז"ל לה"ה לכל ענף שלפי שעור העופות רך הרי הוא כבשר ומיהו בבהמה נקיטינן לחומרא לעור מסלים לבשר כלומר לבעינן לחיכך רוב בשר. ולא נתחוורו לברי הרמב"ם ז"ל שפסק כליענא קמא [לחיתמר בגמ'] לעור לבדו לפילו בבהמה הרי הוא כבשר: **ההוא נשבר העצם דיצא לחוץ דאישתקיל קורטיתא מיניה. לימן קורטן כלומר מעט העגם ונתעכל ונפל לארץ** ומפסקא להו לי שני ליה בעור ובשר חופין כיון לניטל מן העגם או לא: [דף עז.] **מה לי נפל מה לי איתיה.** כיון לעור ובשר חופין רובו בשר ואחריס פירשו שרובו של עגם יצא לחון ונפל ממנו מקצת על **שהיה עור ובשר חופה רוב עביו ורוב היקפו** של עגם הנשאר ומיבעיא ליה לאביי לי לזלינן בתר הנתק להנתק מיהא עור ובשר חופין את רובו או לילמא כיון לאם חיתיה לכולויה עגם לא היה עור ובשר חופה אלא מיעוטו טרפה ופשט ליה רבא לכיון שיצא רובו לחון לעולם אין הבהמה חיה במיעוטו הנכסה למה לי נפל מה לי איתיה: **גרסינן בגמ' [דף עז.] א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו.** כלומר אם **בשר המכסה הרוב אינו יחל אלא כאן מעט וכאן מעט סביב ואם תצרפם הוי רוב היקפו נכסה** מהו: **מתרוצץ מהו.** שהבשר החופה את רובו יש בו בקעים בקעים: **מתמסמס [מהו].** שהיה **בשר הנשאר לכסוי נאכל** ואלכן בתיקו ואע"ג דלעיל [דף נג:] פסיקא לן לנתמסמס הבשר רובו אותו כאילו אינו אלא כלאחרי נבי דיאמר שנפלה תולעי תולעי ונתריפא לה מלרב הונא בריה לרב יהושע שהם הוא כנתמסמס הבשר עצמו שהבהמה נטרפת בו אבל הכא הבשר הוא שנתמסמס ונתרפאה אינו אלא מחמת שבירת העגם ולכאי מספקא לן. ואחיבעיא לן תו ניקב מהו כלומר בשר החופה. נפלק מהו. נקלף מהו. כלומר שנקלף מעל העגם **לותו בשר החופה ואינו לבוק בעגם מהו.** ניטל שלים שהתחתון **מהו. תא"ל נקלף בלא חסרון כשר** ניטל שלים שהתחתון **של עובי הבשר סמוך לעגם והרי כ' שליסי עליונים עומדים בחויר מהו** ושלקן בתיקו ואחיבעיא לן תו נקלר כמין טבעת מהו כלומר נקלר **הבשר בסכין מעל הבשר בענוג כמין טבעת ורוב היקפו מכוסה** מהו **מי אמרינן כיון שנקלר בענוג שוב אינו מעלה לרוכה [או לא]** ופשטינן לכל היכא לקנה נרמץ ליה כלומר **שהעגם מחזיק בשלו למלובן בבשר** שביבות הקבירה כשרה: **ולענין** שבשר העגם ויצא לחון ואין אנו יולעים אם מחיים אם לאחר מיתה כתוב בהלכות גדולות לשמור לאין להתיר מלרב הונא לאמר [לף ט.] שמחטה בחזקת היתר עומדת על שיולע לך במה שהרפה להתם לוקה (כנון) לאיכא למיתלי כנון בזאב או בתמסום יש לטבחה לבל הכא לאיכא למיתלי לשורים מסקין לא"כ טרפה לכותל או רעקתה בהמה ברגל כי היכי לתלינן בזאב מיהו אם נשבר העגם וחזר ונשבר ולא יענו אם מתחלה יצא לחון אם לאו בזו היתר ר"ת ז"ל וכתוב בספר התרומה לאפשר לטעמא למילתא שאילו מתחלה יצא לחון לא היה לחמרינן לאפשר לטעמא חדרת אם פוטרת לבל זו שהפילה לפי שאין הבשר יולע שתהא חדרת אם פוטרת לבל זו שהפילה שליא אין ערוך פרסום לכיון לאין שליא בלא ולא הכל יולעים כנפטרה מן הבכורה:

גמ' ת"ר כל בהמה תאכלו לרבות את השליא וכו' ת"ל אותה ולא שיצאה מקצתה. מסוס **לחייסינן שמא יצא רחם הולד** וכגון קרע חייסינן לכבי ומסמכתא בעלמא הוא וכבי חיתא בגמרא: [לף עז:] **כל דבר שיש בו משום רפואה. כגון מסקה לו סם לו לחם שהוא לוחם על המכה: אין בו משום רפואה. כגון שעושין שלח על החולי כגון קבורת שליא בפרשת לרכיס** וכה"נ שלומה לניחוש כך כתב רש"י ז"ל כאן ובסוף פרק בתה לחסה (לף סז.) פירש לבר שיש בו משום רפואה שניכר שיש בו משום רפואה לבל לבר שאינו ניכר שיש בו רפואה אע"פ שיש בו רפואה יש בו משום לרכי החמורי ולא מחוור להא שרי לתם טן של שועל ומסמר העלוב אע"פ שאין רפואתן ניכרת אלא ה"ק כל שיש בו משום רפואה ואע"פ שאינה ניכרת שרי אלא לחסרה תורה משום לרכי החמורי אלא לותם מעשה תנוכו שלשם שאין בשם תועלת: **דליכחוש חיליה. שמרוב שמנו הוא מסירן:** [לף עח.] **דליחזיוה אינשי. סימן הוא לו שמסיר פירותיו: טמא טמא יקרא. ינוע ואומר טמא הוא: קיבורא בדיקלא.** לרכן היה בקל המסיר פירותיו שלוקחין לשכול תמרים שאינן מבושלין ותולין עליו: **כי האי תנא. לבקש עליו רחמים: הדרן** עלך בשם המקשה **אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל. מסוס לכעי למיתנא כחולין וכמוקלשין לחיעטריך למילף מקראי כלחיתא בגמרא תנא בארץ וכחו"ל אלא לחיעטריך להא חובת הגוף הוא וחובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחו"ל: בפני הבית ושלא בפני הבית. בזמן הבית** ושלא בזמן הבית ולחיעטריך לסל"ק כיון לחותו ואת בנו בעניגן לקלסים כתיב בפני הבית לחיכא קלסים לינהוג אלא בפני הבית לחיכא קלסים לא לינהוג קמ"ל וכבי חיתא בהלילא בפרק אלוח הקן (לף קלח:): **חולין בחוץ שניהם כשרים.** וכב' סופג **את המ' ל"ס שחט את החס תחלה ול"ס שחט את הבן תחלה. ל"ס שחטינהו חל גברא ול"ס שחטינהו תרי גברי יליף בגמ' לחייב** וכתב רש"י ז"ל **למסוס לבעי למיתנא שניהם פסולין** וחחל פסול וחחל בשר תנא הכא שניהם כשרים ותע"נ שלא לחיעטריך לבל בתום' כתבו לחין ערך לכך לולחי

גמ' תנו רבנן כל בהמה תאכלו כלומר כל אשר בבהמה תאכלו לרבות את השליא יכול אפילו יצאת מקצתה ת"ל אותה ולא שיצאת מקצתה: ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי: (דף עז:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שהוא משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי * עי' ספ"ו דשבת דתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים טוענו באבנים כי היכי (דף עח.) דליכחוש חיליה וסוקרו בסיקרא כי היכי דליבעי עליה אינשי רחמי כדתניא (ויקרא י"ג:מ"ה) וטמא טמא יקרא צריך להודיעו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים אמר רבינא כמאן תלינן קיבורא בדיקלא כי האי תנא: **הדרן עלך בהמה המקשה אותו** ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין כיצד השוחט אותו ואת בנו חולין בחוץ שניהם כשרין והשני סופג את הארבעים: **גמ'** (דף עח:) תנו רבנן יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בזכרים ובנקבות והלא דין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים לא חייב אלא בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב באותו ואת בנו אינו נוהג אלא בנקבות ולא בזכרים לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה הכתוב את המזומן כשאינו מזומן תאמר באותו ואת בנו שכן עשה הכתוב את המזומן כשאינו מזומן והואיל ועשה בו הכתוב את המזומן כשאינו מזומן יכול יהא נוהג בזכרים ובנקבות ת"ל (* ד"ת מ"ז אותו ואת בנו) אותו אחד ולא שנים ואחר שחלק הכתוב יש בדין לזכות חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים אינו נוהג אלא בנקבות אף כשחייב באותו ואת בנו לא חייב אלא בנקבות ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע זכר הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו תניא אחריתי אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים חנניא אומר נוהג בזכרים ונוהג בנקבות (דף עט.) אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא איכא מאן דאמר ליתא לדחנניא דאמר ליה רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודניאתא בריספק עיין בהני דדמיאן להדדי ועייל אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא ותניא רבי יהודה אומר פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה ואמרינן יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כרבי יהודה בפרדות והילכתא כר' יהודה דאמר אין חוששין לזרע האב ואיכא מ"ד אם לינעטריך למלכתיב לח תאכל כל תועבה ולרשינן מיניה בפרק כל הבשר (לף קיד:) כל שתעבתי לך ברי הוא בבל תאכל סל"ח לותו ואת בנו נמי תעבתי לך ולינתסר קמ"ל לח כלמפרש טעמא התם [לף קטו.] למלינעטריך רחמנא למיסר מחוסר זמן לנבוה מכלל לולהלייטו ברי ובתוב בהלבות נלוליות לקמא ברי למיכליה לינתר ובתרא לסור בחכילה ליומיה ולנם הוא לשלח הרב ז"ל ממעשה שבת: [לף עח:] **גמ' יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בזכרים ובנקבות.** שיהא לסור לשחוט לחב ובבן כיוס לחל וכן לחם ובבן: **ודין הוא.** שלח יהא נוהג שלח בנקבות: **וחייב באם על הבנים. כשלוח יקן שהוזהר שלח יקח שניהם: אינו נוהג אלא בנקבות. לכתיב והלח רובצת ולח לחב רובן: לא עשה מזומן.** לכתיב **כי יקרח פרט למזומן. כלומר עוף שלו לינו חייב כשלוח: תאמר באותו ואת בנו וכו'. הואיל וחמור הוא ינהוג כשניהם: אותו אחד ולא שנים.** בלחב הוא נוהג ולח בשניהם: **ומאחר שחלק הכתוב. ול"ל שינהוג כשניהם שלח בזכריס לו בנקבות: יש בדין לזכות.** יש **ללמוד מדין הרחמן בחיזה ינהוג להשתח ליכא למפרך תלמד בלותו ואת בנו שעשה בו מזומן כשלינו מזומן לפיכך ינהוג בזכריס ולח בנקבות למה חומרא היא זו לומר כך מה לי זכריס ומה לי נקבות: ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע זכר.** לס רענך להקשות מפשט הכתוב לכתיב לותו למשמע זכר: **יצא זה שאין בנו כרוך אחריו.** בנו משמע שנרחה לו בבן שכרוך **ולבוך תמיד ילך לחריו ודרך הולד להיות כרוך לחר** לחו ולח לחר לבין: **חנניא אומר נוהג בזכרים ובנקבות.** מפרשינן בגמרא טעמיה לחנניל מסוס לכתיב לותו למשמע זכר וכתיב בנו מי שבנו כרוך לחריו להיינו נקבה הילכך נוהג בין בזכריס בין בנקבות וס"ל לחנניל לחוסקין לזרע לחב כלומר להולכין לחר זרע לחב כשם שהולכין לחר זרע לחס: **אמר** רב הונא בר חייא לחר שמואל הלכה כחנניל לילף מ"ל ליתא לחנניל לל"ל רבי לבא לשמעיה כלמעיילת כולניחתי בריספק כשתכנים לי פרלות לקדרן בענלה למסוך לותה עיין בהני ללמיין להדלי ועייל.

מתברר שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד דהא אמר שמואל הלכה כחנניא ומסתבר

הסתכל שיהו לומדות זו לזו בזנב ובחזנים משום לתמרינן בנמ' שתותן שתמן סומים זנב שלהן ארוך וחזניהן קצרות כשל סום ושותן שתמן חמורה זנב שלהן קצר וחזניהן ארוכות כשל חמור ולמאן דקסבר אין חוששין לזרע האב אלא הולכין אחר האם לגמרי והגולות מן הסומים אין סום עליהן והגולות מן החמורים אין חמור עליהן לפיכך היה מזיירו שיהו לומדות בסימנין שלהן אחת **בת סוסים** ואחת **בת חמורה** היכי **משום מנהיג בכלאים** ואזלו לטעמייהו דאמרי **שחוששין לזרע האב לפיכך** אין לומדות אדרי **שכשהן יש שני עדרין:** [קף עט:] **ושימנין דאורייתא.** סימנין הללו של זנב ושל חזנים סימנין מוכחים הם לסמוך עליהם בשל תורה שדרי היה סומך רבי לבא עליהם:

ותניא רבי יהודה אומר פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה. בגמרא תיבעיא לן לרבי יהודה אי מפסט פסיטא ליה לאין חוששין לזרע האב או דילמא פסולי מפסקא ליה ותמרינן לנפקא מינה למתמרא פרי עם האם כלומר אם הוא מותר להרביע פרא שהנו יולעים שהמו חמורה עם חמורה ושהמו סוסית עם סוסית לאי פסיטא לן לאין חוששין לזרע האב מותר שהרי האב שבו כמהן לגמרי ואי אמרינן **לספוקי מספקא ליה** פרא עם האם אסור לדילמא חוששין לזרע האב והוי כלאים הרי אב שבו עם אין אמו ואב מתניתין לפרדה שתבעה זכר בכל אחד מהני גווני מיפרקא לאי מפסט פסיטא ליה לאין חוששין לזרע האב ה"ק אין מרביעין עליה לא סום ולא חמור אלא מינה כלומר על שולדו לנו אין אמו מהו שהא היא סוסית מרביעין עליה סום ולא חמור ואם היא חמורה מרביעין עליה חמור ולא סום ואי ספוקי מספקי' ליה אי חוששין לזרע האב הרי לא לתיפוק ספיר טפי כפסיטא לפיפולי בפשנו יולעים מינה לאמה אין מרביעין עליה לא סום ולא חמור מפני חשש זרע האב שחוששין לו ג"כ לפיכך אין מרביעין עליה אלא מינה כלומר פרא כיוצא בה שאמותיהן שוות ואמה לפיפולי מינה היכי אמרי אלא **לא חייסינן לזרע סום שמשתמש בזרע חמור וזרע חמור** בזרע סום להא תנן (פסחים קף פח:) נבי מי שחניו עבד וחניו בן חורין ליקח שפחה חניו יכול בת חורין חניו יכול יבטל והלא לא נברא העומד וכו' לומר ליקח חניה שפחה וחניה בת חורין נמי חניו יכול מסום לתתי **זרע עבדות ומשתמש בזרע** חירות לאי אמרי היכי אמרינן יבטל יש לומר להסם הוא לתיכא זרע עבדות וזרע חירות ממש אבל הכא אע"ג למסום **וחמור לתו חין כאן זרע סום וזרע חמור** אלא בריה בפני עצמה היא שנעשית מסניסס [ומהאי] טעמא הוא דאמרי להשתמש בפרדות עצמן ואין לומרים משתמש הוא בסום וחמור וליתא לדרב יוסף לומר חין רוכבין על הפרדה מק"ו כדליתא בספרי:

ואמרינן יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כר' יהודה בפרדות. בסוף שני לייני נזירי: (קף קיא:) לתמרינן היכי. ובגמרא פסטינן בעיין לר' יהודה ספוקי מספקא ליה מלומר רב הונא בריה דרב יהושע הכל מודים בפרי עם האם שאסור מלמסקינן היכי אע"ג דבגמרא לתמרינן לעיל מיניה זו דברי רבי יהודה לומר אין חוששין לזרע האב ופ"ה פסטי' היכי לומר אין חוששין היינו לומר שאין מקילין בכך להתיר כל מיני פרות לף על פי שאין לתותיהן שוות ומיהו לתומרא חייסינן לזרע האב ואסרינן פרא עם האם ומסתברא נמי היכי לתמרינן בדברי יצחק דקסבר אין חוששין לזרע האב [ה"נ קאמר קסבר לילמא אין חוששין לזרע האב] ומ"ה הוה בעי לילימו כולניתקא דהלכי לילמא הוה **פסיטא ליה לחוששין לזרע האב כלהו** כולניתקא דשרו שכשהן **יש** לו סום **וזרע חמור** ואין כלאים זו בזו אלא ספוקי מספקא ליה ומ"ה הוה בעי לילימו דילמא מיהו מסום אלא פסיטא ליה לאין חוששין לזרע האב

לא שרא אלא כולניתקא בהלי כולניתקא אבל לא כולניתקא בהלי סומים וחמורים למינה לילימא לא לילימא חוששין לזרע האב וזהו כלאים. היכלך לענין הלכה נקיטינן למספקא לן אם חוששין לזרע האב או לא לא"נ לפסק שמואל כחנניא לפסיטא ליה לחוששין לזרע האב לא קי"ל היכי מלתמרי' כפ' שני לייני נזירות יצחק ושמעון ואושעיא לתמרי הלכה כר' יהודה בפרדות וכיון לתסיקנא בגמרא לר' יהודה ספוקי מספקא ליה וקי"ל כותיה נקיטינן לפרד עם האם אסור ובעובדא לר' חבא נמי מסקינן לילמא חוששין לזרע האב אין חוששין לזרע האב ונקיטינן נמי לאותו ואת בנו נוהג בין בזכריס ובין בנקבות לתומרא וכן פסק הר"ס בזמ"ל לענין אותו ואת בנו בפי"ב מהלכות שחיטה ולענין כלאים בפרק ט"ו מהלכות כלאים. ושמעינן מינה נמי לקי"ל כרב מתנייתן לתמר לעיל בפ' בהמה המקשה [קף עה:] לדברי האומר חוששין לזרע האב בן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא הולד אין לו תקנה להא לסיקנא למספקא לן אי חוששין לזרע האב או לא ואת לתמר רב מתנייתן לדברי האומר חוששין לזרע האב בנקבות ואינו נוהג בזכריס ופרא עם האם אסור ובן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא הולד יש לו תקנה בשחיטת אמו דרב מתנייתן לדברי האומר חוששין לזרע האב הוא לתמר להולד אין לו תקנה

לבל לגיהן דקי"ל לחין חופסין הולד יש לו תקנה ולחין לרך זה מחוור אלא שהוא לעת בעל הלכות ורב אחא מסכחא נתון ז"ל ולף לכרי הרב אלפסי ז"ל מטען כן: **שור ולא חיה.** והלא לין הוא. סיפא לותו ואת בנו נוהג בחיה: **בהמה שאינה במצות כסוי.** שלין למה טענן כסוי: **בהמה שאינה באם על הבנים.** שמותר לקחת הלם בעול שהיא רובעת על הכיעים לקן צפור כתיב: **מתני' השוחט ונמצאת טרפה חייב באותו ואת בנו.** לשחיטה שהיא רלויה שמה שחיטה: **ונתנבלה בידו.** אלא מלעות: **הנוחר והמעקר.** סימנין מלעות פעור משום לליכת שחיטה כלל ולא למיל לשחיטת טרפה להתם שחיטה מעליא ליכא ולבר אחר גורס לה ליפסל: [לף פב.] **שנים שלקחו פרה ובנה.** ולם שהט אחד מהם יהיה השני לשלר לשחוט: **זה שלקח ראשון ישחוט ראשון.** ושני לשלר לו לשחוט: **ואם קדם השני זכה.** לם קדם השני לשחוט אע"פ שאין שורת הדין כן שהרי מי שלקח ראשון היינו לשחוט תחלה והשני יאסר לם קדם השני ושחט תחלה זכה ונאסר הלה: **השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים.** שהרי עובר על כל אחד בלאו לאותו ואת בנו: **סופג את הארבעים. לאין כאן שחיטת איסור אלא אחת ובגמרא יליף לבנו ולותו נמי חייב: שחטה ואת בתה ואח"כ את בת בתה.** יש כאן שני לותו ואת בנו: **שחטה ואת בת בתה. אין כאן עליין איסור: ואח"כ שחט את בתה. ויש בשחיטה זו שני איסורין לותו ואת בנו משום אחת. ואת בנה ולותו משום בתה אל זו שכבר נשחטה: סופג את הארבעים.** לאל מעשה לוט: **סומכוס אומר משום ר"מ סופג שמונים.** משום שני שמות שע"נ למעשה אחד הוא שהרי מפני אחת שנשחטה מתחייב משום לותו ואת בנו ומשום בתה מתחייב משום בנו ולותו ולא למי לשהיה ללעיל לשחט שני בניה ואחר כך שחטה לשתם חל מעשה הוא וחל עם הוא לאין מתחייב על שניהם אלא משום בנו ולותו לבל הכא חל מעשה ושני שמות ולכתיבנא: **גמ' אמר רב יוסף לענין דינא תנן. הא לקתני מתניתין מי שלקח ראשון ישחוט ראשון לא לענין איסור ויהיב טעם דעד השני לשחוט [ראשון והא'] ימתין על מחר מותר לבל אין הוא אם בחוט לב"ל שבא האחד לשחוט וחבירו אומר אני ערוך יותר ממך שיאמרו להם הנוקח הראשון ישחוט ראשון שע"מ כן לקח שיהיו לא מכירה הבעה"ב לשני ועכשיו לעשו היה הנוקח שוחט וכן** דליתא דחנניא: ואותו ואת בנו נוהג בבהמה ואינו נוהג בחיה ובעוף דתנו רבנן * ספרא פרשת אמר פרשתא ח ושור ושה שור ולא חיה (* ד"ת מ"ז שה ולא עוף) והלא דין הוא ומה אם בהמה שאינה במצות כסוי הרי היא במצות אותו ואת בנו ת"ל שור הדם אינו דין שתהא במצות אותו ואת בנו ת"ל שור ולא חיה שה ולא עופות והלא דין הוא ומה אם בהמה שאינה באם על הבנים הרי היא במצות אותו ואת בנו עוף שהוא באם על הבנים אינו דין שיהא במצות אותו ואת בנו תלמוד לומר שה ולא עופות: **מתני'** (דף פא:) השוחט ונמצאת טרפה חייב משום אותו ואת בנו. אבלהשוחט ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו: (דף פב.) **שנים** שלקחו פרה ובנה זה שלקח ראשון ישחוט ראשון ואם קדם השני ושחט זכה: השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג ארבעים שחטה ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים שחטה ואת בת בתה ואח"כ שחט את בתה סופג ארבעים סומכוס אומר משום ר' מאיר סופג שמונים: **גמ'** אמר רב יוסף לענין דינא תנן: תנא אם קדם השני זריז ונשכר. זריז דלא עבד איסורא ונשכר דאכיל בשרא: תוספתא הלוקח מבעל הבית הוא קודם לבעל הבית שמתחלה לא לקחו אלא על מנת כן: שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג את הארבעים: תניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ובנו בנו ואותו מנין כשהוא אומר לא תשחטו הרי כאן שנים הא כיצד אחד שחט את הפרה ואחד שחט את אמה ואחד שחט את בתה שנים האחרונים חייבין: **מתני'** (דף פג.) בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צדיך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יו"ט האחרון של חג וערב יו"ט הראשון של פסח וערב עצרת וערב ר"ה וכדברי ר' יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין לו ריוח אבל יש לו ריוח אינו צריך להודיעו ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שהוא צריך להודיעו שהדבר ידוע **שנינו כתום'** שהביא הרי"ף ז"ל בסמוך: **דלא עבד איסורא. שהקליס בעגמו שלא יבא ליבי לישור: נשבר.** בשר חיוס: **בנו ואותו מנין.** לם שהט הבת ולמ"ב שהט מנין שהוא חייב: **לא תשחטו. לשון רבים משמע: הרי כאן שנים. לחזיר לת שניהם כין שוחט לת האם בין שוחט לת הבת ולף משכחת שניהם עוברים שלא בשעת בהמות הא כיצד בת ואם ובת לחי אם ושני בניה למה לי קרא פשיטא מה לי חד מה לי תרי כי היכי למתחייב לחטי מתחייב לחטי ולי בפרה ובתה ובת בתה פשיטא תרוייהו לותו ולת בנו נינהו שלא ע"מ כחטי שוחט פרה והשני לת למה והשליכי לת בתה לתת לשמעינן לכבנו ולותו נמי** חייב: **מתני' בד' פרקים בשנה. לרך ישראל לעשות סעולות והלוקח בהמה לינו לוקח שלא לשוחטה מיד ולפיכך המוכר בהמה לחברו ומכר תחלה למה לו בתה בו ביום לריך שיאמר לשני לע לך שהיום מכרתי לת למה לשחוט לו בתה מכרתי לשחוט ומתוך כבר** שחטה: **ביו"ט האחרון של חג. היו מרבין בשמחת רגל מפני שרגל בפני עלמו הוא וחביב עליהם:**

[לף פג.] **אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין שם ריוח. הפסק בינתים שמכר הראשונה היום** לבל לם יש ריוח **הפסק בינתים שמכר הראשונה לתמול והשניה היום** ל"ק להוליע **שאני אומר לתמול שחט לת הראשונה.** ומלבדי רש"י ז"ל נראה לרבי יהודה לבולהו לרבעה פרקים קאי לבל בתוספתא [סוף פ"ה לחולין] משמע ללא קאי ר' יהודה אלא לערב יוה"כ בלחוד לאמרינן התם אמר ר' יהודה כל"ש בזמן שאל יוה"כ להיות בשני בשבת לבל לם אל להיות בלחל מכל ימות השבוע אין לריך להודיעו מפני שזה יכול לשחוט היום וזה למחר. בלומר לכשאל יום הכפורים להיות בשני בשבת אפילו נקח אחד בערב שבת והשני בלחל בשבת כיולע שהשניים שוחטין בלחל בשבת שאין אלם מקדים לשחוט מערב שבת לבל כשאל יוה"כ בשאר ימי השבוע כל שים ריוח אין לריך להודיעו לתלינן שלא ישחטו שניהם ביום אחד שעשוי הוא לשחוט ב' ימים קולם. ומלמפלינן ביום הכפורים ס"מ לביו"ט ליאפלוני שבל הלוקח לעולך יו"ט אינו שוחט על יו"ט עלמו לכבוד יו"ט ומיהו אי אילקלע יו"ט בשבת אילא ליאפלוני ביו"ט כי היכי למפלני ביוה"כ וכתב הרמב"ן ז"ל למ"ל לבאחד עשר פרקים הללו

המוכר בהמה לחבירו צריך להודיע היינו לומר שאם לא הודיעו הוי המקח טעות שהכבד יודע לבחטוח כיון הוא לוקחה לבשר כשאר בימים אין המוכר צריך להודיע. מיהו הלוקח צריך לבחול. לכל לחבירים כתבו שאינו צריך לבחול מפוס לחיכא ספיקי טוכא שמא אין לה אם לזו ואם תמצא לומר יש לה ומכירה שמא לא לקחה לבחיטה ואם תמצא לומר לבחיטה שמא מכאן ועד עשרה ימים ולזה הלעת לפשר שהמוכר שיודע שמכר צריך להודיע לף בשאר ימות השנה כלי שלא יכשל הלוקח על ידו שלא שאם לא הודיע לו הוי מקח טעות: **מתני' בד' פרקים אלו משחיטין את הטבח בעל כרחו. כלומרש ואזיל שאם קבל דיינר מלוקח ליתן לו בדיינר בשר** לפי שזה שהוי **זמן שוחט על כרחו ואע"פ שאין לוקחין לשאר** וכגמ' **מפרש טעמא: ואין ללוקח אלא דינר. שנתן לטבוח: מת ללוקח. ומפסיל הדיינר: אינו כן.** לבעי **משיכה** וכל **זמן שלא משך חוזר בו הטבח: גמ' בארבעה פרקים הללו העמידו דבריהם על דין תורה. שקונין לו מעותיו בלא משיכה: דבר תורה מעות קונות.** כיון **שנתן לו מעות למוכר אין לו' מהם יכול לחזור לגמרינן מהקדש לכתיב ונתן הכסף וקס לו** ומה טעם אמרו משיכה קונה **לחי מוקמת לה לפירוי בלחריות הלוקח משנתן המעות אי מתרמית לזיקה בבית המוכר שהפירות אם לא טרח לאוזולינהו לבל שתם משך ממטו לזו לביתיה** וכאן בל' פרקים הללו לפי שבל לשם רוצה שיגמר קנינו העמידו לבבריהם על אין תורה: **מתני' היום הולך אחר הלילה. שאם שחט היום משמשכה לו יחזור הבת כל הלילה וכל היום למחרת לבל שחט היום ביום שחט הבת בלילה לאין הלילה הולך לאחר** היום: **מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה.** כלכתיב **ויהי ערב ויהי בקר בריאת ערב והלר בקר.** וגמרא אמרינן לזיכוכיכא לאך דרשא משום דקרא לאותו ואת בנו **שמיך לענינא לקדשים לכתיב ירצה לקרבן לשה ושמיך ליה לותו ואת בנו** ובקדשים לילה הולבת לאחר היום **לכתיב ביום קרבנו יאכל** ונו' **ולא תותירו ממנו עד בוקר לאמת לילה שלאחריו קרוי יום קרבנו על הבוקר** ושל"ש לבאותו ואת בנו ואי ניתא בי אמת בנו [קף פנ:] **כשוי הדם נוהג בארץ וכו'. משום לבעי למתני בחולין לבל לא במוקדשין נקט לבללו:**

ששניהן שוחטין ביום אחד: **גמ'** תנא ואם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע: **מתני'** בד' פרקים אלו משחיטין את הטבח על כרחו שאפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אם מת מת ללוקח אבל בשאר ימות השנה אינו כן לפיכך אם מת מת למוכר: **גמ'** מת ללוקח והא לא משך ואסיקנא א"ר אלעא א"ר יוחנן בארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דין תורה א"ר יצחק א"ר יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזרה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה לפיכך בארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דין תורה: **מתני'** יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית (בראשית א) יום אחד ונאמר באותו ואת בנו (ויקרא כב) יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה: **הדרן עלך ואת בנו** (דף פג:) **כשוי** הדם נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין ונוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ונוהג בכוי מפני שהוא ספק ואין שוחטין אותו ביו"ט ואם שחטו אין מכסין את דמו: (דף פה.) השוחט ונמצא טרפה השוחט לעבודת כוכבי' השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלין ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין השוחט ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר פטור מלכסות: **גמ'** (דף פד.) ת"ר אשר יצוד ציד חיה או עוף אין לי אלא אשר יצוד ניצודין ועומדין כגון אווזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מכל מקום אם כן למה נאמר אשר יצוד לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת (* ד"ת מ"ז מצאתי כתוב שלא בהזמנה) (דף פד:) דרש רב עינא אפיתחא דבי ריש גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות אמר להו * נ"א רבה רבא לית דחייש למאי דקאמר לישמטיה לאמורא כלומר שתיקו אמורא שמתרגם עליו כדי שלא יתרגם דברים שאינן הלכה והלכתא השוחט לחולה בשבת אינו מכסה את הדם אבל **במוקדשין. חטאת העוף ועולת העוף** וכגמרא ילפינן לחין כסוי הלם נוהג במוקדשין: **במזומן ובשאינו מזומן. במזומן עוף הגלגל בכית** וכתב רש"י ז"ל **למשום לנבי שלוח הקן לינטריך למיתני לקמן לנוהג בשחינו מזומן** תנא הכא לנוהג במזומן ובשחינו מזומן ולא נהירא לבפ' **גיד הנשה** (לף פנ:) ובפ' שזרוע והלחייים (לף קנ.) ובפ' רחשית הגז (לף קלה.) ומי ס"ל למיתני במזומן ובשחינו מזומן **משום לתא לשלוח הקן** לבך פירשו בתוספות למזומן ושחינו מזומן דהכא למילתיה לינטריך משום לכתיב כי יעוף הוא משמע בשחינו מזומן בלחול לבבי לינטריך למיתני לף במזומן ומי נהוג להא בתיב גיד מבל מקום בלחי' בגמ': **ונוהג בכוי.** מפני שהוא ספק בהמה ספק חיה: [לף פה:] **אין שוחטין אותו ביו"ט. לילמא טעון כסוי ומספיקא לא** מחללין יו"ט: **ואם שחטו אין מכסין את דמו.** לפילו בחידי לבא מיתסר בלא מלרבנן: **השוחט ונמצאת טרפה וכו' חולין בפנים.** בעזרה לבסיבי בהנאה בלילפינן בפרק שני דקדושין (לף נח.): [לף פה.] **חיה ועוף הנסקלים. כגון שהמיתו לחם ונגמר לינם ושחטן** והם לסורין מלכתיב שקול יסקל הסור ולא יאבל לת בשרו וילפינן מינים הת [לף נו:] שאם שחטו לאחר שנגמר לינו לסור: **ר"מ** מחייב: **בכסוי.** וחכמים פוטרין. **לשחיטה שאינה לאוייה לא שמה שחיטה ואע"ג לבבסוי שפיכה בתיב לפ"ה לאחר יאבל בתיב וטעמא לר"מ מפורש בגמ': השוחט ונתנבלה בידו וכו' פטור מלכסות.** שאין בלולו תורת שחיטה בלל: **גמ' שלא יאבל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת. בלילו הוא לשה שחינה מזומנת לו: השוחט לחולה.** שים בו סבנה: [לף פה:] **חייב לבסות. לביון שניתנה שבת לילחות נלחית לבל מצוותיה של שחיטה** ומיהו בלליבא בטלטול העבר בלא יסור לרבנן בנון שהיה לו לקר נענן מבעוד יום לאי ליבא ליסורא לאורייתא לפי כיו"ט לא מבסינן משום לשהי ליה יו"ט עשה ול"ת ולא לתי עשה לבסוי ולחי ל"ת ועשה בלחיתא בפ"ק היו"ט (לף ח:): **והלבתא השוחט לחולה בשבת אינו מבסה.** בלומר לפילו בשיש לו לקר נענן מבעוד יום בלא מלרבנן ובטעמא למילתא לפי שרצו חבמים לעשות היבר ביום זה הוא שלסור בשחיטה ולפיבך לא רצו להתיר בלא מה שהוא ערבו של חולה בלבד להיינו שחיטה:

השוחט וצריך לדם חייב לכסות. ולא יעשה ממנו ערכו: **כיצד הוא עושה. ויחפה פטור מן הכסוי: או נוחרו.** חונקו: **עוקרו.** עוקר הסימנין: **השוחט ונמצאת טרפה וכו'.** רלה רבי לבדי רבי מחיר שחמר שחיטה שאינה רחויה שמה שחיטה בחותו ואת בנו כלומר שחייב עליה משום חותו ואת בנו ומנלה בלמון חכמים לחכי תנן בפ' חותו ואת בנו (לף פא:) השוחט ומנלת טרפה השוחט לעבודת כוכבים וכו' ר"ש פוטר וחכמים מחייבין והרב חלפסי ז"ל כתי לקנך כתבה בפירקין לנעיל [בזה הלמון] השוחט ומנלת טריפה חייב בחותו ואת בנו: **ודברי רבי שמעון בכסוי הדם ושנאה בלשון חכמים.** כלומר במתני' לסכא וחכמים פוטרים כלומר מלכסות ובנמ' יסבינן טעמא למה רלה רבי כך: [לף פו.] **מתני' חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אותן. לממרינן ברים מכילתין לשחיטתן כשרה לותן לחרים חייבין לכסות כלתנן לקמן שחט ולא כסה ורלתו לחר חייב לכסות: פטורין מלכסות.** ברולים הלא מנולה ולע"נ לתניא לקמן שחט ולא כסה ורלה לחר חייב לכסות הכא פטור **וטעמא מפרש בנמרא לר"מ חציב לה כנבלה נמורה: וחכמים אוסרין. שמא יפה שחטו ויהיו לה שחיטה מעליתא: שאין סופגין את הארבעים. להתראת ספק היא: נמ' הי מינייהו דאחרניתא. ליזו הורלה היתה לחרונה לסמכינן עלה להלר ביה מקמייתא: אלא ש"מ הא דאחרניתא.** כר"מ דלא חייש לשחמורי כלל משום לרוב מעשיהם של חרש שוטה וקטן מקולקלין ובהמה בחייה בחזקת לישור עומדת על שיולא לנו במה נשחטה: [לף פו:] **מתני' שחט מאה חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן.** מפרשינן בבריית' בנמ' משום לחיה הכל משמע בין מרובה בין מועט [ועוף הכל משמע בין מרובה בין מועט]: **רבי יהודה אומר שחט חיה יבסה ואח"כ ישחוט את העוף.** בנמרא יליף לה מקרא וטעמיה משום לצני מינין חלוקין הם רלוי לכסות למו של רלשון לנמור מנינו לנמרי קולם שיתחיל בשני:

גמ' ומודה רבי יהודה לענין ברכה וכו'. מע"נ הקי"ל בת"ק כתבה הרב חלפסי ז"ל משום לנפקא מינה לידין היכא שכסא שכסה ובנמרא פרכינן עלה מ"ש מהרב חננאל ורב ברונא תלמידי לרב להנו יתבי בסעודתא והקי עלייהו רב ייבא סבא ואמרו ליה הב ונבריך כלומר בהמ"ז הלוד ואמרו הב ונסתה לחר להו רב ייבא סבא כיון לחמריתא היב ונבריך חיתסר לכו למסתי כלומר **על שיכרך לפניו שאין הסתיה מעטרפת לסעודה רשמונה** כיון לחמריתא הב ונבריך ה"נ כיון שכסה **הפסיק מלשחוט וכי הלר שחיטו חייחייב ליה בברכה** ולחינן היכי הסתא תסם מסתא וברוכי בהלי הללי לא לפסר **הילכך כי חמרי הב ונבריך הפסיקו מן הסתיה אבל** כסוי לא הוי הפסק **לחפסר לשחיטו בחלא ילא ומכסי בחלא** ילא למוצאי שבת אם היה הדם קיים חייב לכסות: (דף פה:) תניא השוחט וצריך לדם צריך לכסות כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו: השוחט ונמצא טרפה ר"מ מחייב וחכמים פוטרין: (דף פה.) אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ראה רבי דברי ר"מ שאמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים ודברי ר"ש שאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה בכיסוי הדם ושנאה בלשון חכמים: **מתני'** (דף פו.) חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אותן חייבין לכסות בינו לבין עלמן פטורין מלכסות וכן לענין אותו ואת בנו ששחטו ואחרים רואים אותן אסור לשחוט אחריהן בינו לבין עלמן ר' מאיר מתיר לשחוט אחריהן וחכמים אוסרים ומודים שאם שחטו שאין סופגין את הארבעים: (דף פו:) הורה רבי כר"מ והורה כדברי חכמים: **גמ'** הי מינייהו דאחרניתא ת"ש דשלח ר"א לגולה הורה רבי כר"מ אטו כרבנן מי לא אורי אלא לאו ש"מ הא דאחרניתא ש"מ: **מתני'** שחט ק' חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן מאה עופות במקום אחד כסוי אחד לכולן שחט חיה ועוף במקום אחד כסוי אחד לכולן רבי יהודה אומר שחט חיה יכסה ואחר כך ישחוט את העוף: (דף פז.) שחט ולא כסהו וראהו אחר חייב לכסות כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות: **גמ'** וקי"ל כת"ק (דף פו:) ומודה רבי יהודה לענין ברכה ומס"ש לממרינן למולה רבי יהודה לענין ברכה שחינו מבדך חלא ברכה לחת ופרס"י ז"ל לענין ברכה על הסחיטה שחין לריך לבדך לחחר כסוי נרחה מלברי לברכת כסוי לריך לחזור ולבדך בכסוי שני לחע"נ שחין הכסוי מפסיק בין שחיטה לסחיטה הסם היינו טעמא שהכסוי מלרכי שחיטה הוא וברכה לילייה הוה ליה כטולל כרוך (ברכות לף ת.) טולל כרוך לחא הוי הפסק וכו' וסחיטה לריכתא היא לבל שחיטה שניה חינו לריך לבדך הכסוי הרחשון ומפסקת בין כסוי ל' לכסוי כ' לבל ר"ת ז"ל לומר לכיון **לחפסר לסחיטו בחלא ילא ומכסי בחלא** ילא לף הסחיטה חינה מפסקת. והיכא שסח בין שחיטת עוף לעוף היכא מ"ל ללריך [לחזור] לבדך ונמר לה מלחמרינן (מנחות לף לו.) לענין תפילין לס סח בין תפלה לתפלה חוזר ומבדך וכן נרחה ממ"ש הרב חלפסי ז"ל בסוף ר"ה שכתב בסס הנחון ז"ל לטעמא למילתא לסח בין תפלה לתפלה שחוזר ומבדך לפי שחע"פ שסח בחמנע מנה לחת חינו חוזר ומבדך שהרי בהלל פוסק בין פרק לפרק ואפ"ה חינו חוזר ומבדך תפילין כיון שהן שתי מנות שלין מעכבות זו לת זו סח ביניהס חוזר ומבדך וכ' עופות נמי כ' מנות הן שלין מעכבות זו לת זו הילכך חוזר ומבדך והרמב"ן והרב רבינו יונה ז"ל לומרו דלא למי להתם כ' מנות של חוכה הן וכיון שהתחיל בהן חינו בלין שיפסוק ויתעסק בשיחה כיון שהתיהן חוכה עליו ולפיכך לס סח ביניהס חוזר ומבדך לבל הכא דלמי בעי שחיטו דא שחיטו דא מיחייב למהדר וברוכי מילי דהוי לקבועות סעודה וברכותיה דהס סח בחמנע חינו חוזר ומבדך לבל הרב בעל הלכות ז"ל סובר כלבי הרמבמיים שהשיחה מפסקת ולריך לחזור ולבדך שכך כתב והיכא דבעי למסחט עבר זוניתא ושחט חדא מינייהו ולישתעי ליכסויה והדר ליברוך ולשחוט הך לחרניתא וכן כתב הרי"ף ז"ל מכסה ומבדך ושוחט ומכסה ול"ת שהשיחה מפסקת יבדך ויחזור ושחט"כ יכסה שניהס כי היכי דלמרינן בהב ונבריך לחע"נ לחיתסר למסתי בלא ברכה לפ"ה חינו חייב לבדך ברכת המזון דלא לחר שיחתה ה"נ לא יכסה חלא לחחר נמר שחיטתו. תירן הרמב"ן ז"ל לחפסר לנמר לה מדברי יהושע לחחר שחט חיה יכסנה ולחר כך יחזור ולשחוט את העוף ולא לחמר שחט חיה יחזור ולשחוט את העוף ויכסה החיה ושח"כ העוף לחמת כיון שמנות חלוקות הן לריך לנמור מנית רחשונה ושח"כ יתחיל בשניה ולע"פ שלין הלכה כר' יהושע נמרינן מינית לרבנן לסס [לרבנן] כחיב ועוף לר' יהושע לכיון שהפסיקן בשיחה הוי להו שתי מנות ולפיכך יכסה ושח"כ יחזור ומיהו לע"פ שהשיחה מפסקת שיחה שהיל מלרכי שחיטה כתן לי עוף לו סכין חינו הפסק כלחמרינן בטולל כרוך ונבול לתורי ללף הוי הפסק. וכתבו בתוס' [שחסור לדבר לף על פי] שלעתו לחזור ולבדך שחסור לנרוס ברכות במקום שיכול לנעת בחחת ורחיה לדבר

מלחמרין במסכת יומא בפרק בא לו (לף ע.) ובמס' סוטה בפ' וכלו נחמרין (לף מא.) ובעשור שבחומת הפקולים קורהו על פה והיינו בה וניתי ספר תורה וניקרי ביה חמר ר"ש בן לקיש משום ברכה שאינה צריכה למען כל מקום שיכול לפטור עצמו בברכה

יום שלח אחת לפטור גרוש חיוב בברכות ברכה. ולענין נמלך כתב הר"ר משולם ז"ל צריך לחזור ולברך על הסחיטה כלחמרין בנמלך צריך לחזור [ולברך] על כל כוס וכוס ולא למי ליפסד ולוכל בתוך סעודתו לחע"פ שנמר בלבו שלא לוכל חוזר ומברך וכלחמר בפ' כיצד מברכין (לף מב.) לחפילו נמר ולחפילו סלק מותר לוכל על שיטול ידיו ול"ע לברך לסתם הוא לית קבע ולוכל בסעודה ופעמים שלסם יוסד בסעודה קטנה ונמסך לסעודה גדולה לבל לסתיה לין קבע ולפיכך נמלך חוזר ומברך ומס"ה לחמרין נמי (חולין לף קז:) לסמס מברך על כל פרוסה ופרוסה כמו שלכתוב בסמוך בס"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל נמלך לסחוט חוזר ומברך ומביא ראיה מלחמרין ליה לעובדא דתלמידי לרב לסתם ולחי מסוס נמלך הוא לכיון לחמרו סב ונבריך עקרו לעתייהו מלמסחי ומברכין ברכת היין וכ"כ הרלבב"ל ז"ל:

יום שלח ודאמרי' לחמר להו רב ייבא סבא הכי לחמר רב כיון לחמריתו סב ונבריך לחתר לכו למסתי פרס"י ז"ל על שיברך לפניו וכן פר"ח ז"ל וכן כתב הרב הלבס בהלכות בפרק ערבי פסחים ומיהו ול"ע לברך ברכת המזון קודס שתייתו שכך היו בנמלך צריך לברך לפניו לכל לחברים ברכה לחת לכולן שהרי לחמרו שלסמס מברך על כל פרוסה ופרוסה כלומר לפניה מפני שהוא נמלך ולע"פ שליינו צריך לברך לחברים על כל לחת ולחת ולא ברכה לחת בלחרונה לכולן ול"ת והא תניא בפרק ערבי פסחים (לף קי:) חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לצאת וכו' לבל לו היניחו סם זקן או חולה כסדס יוצאין טעונין ברכה למפרע וכסדס מוזרין טעונין ברכה לכתחלה לחמר למפרע נמי צריך לברך י"ל דסנחי מקום היי הפסק טפי ממנמלך לחיולו בסנחי מקום מברך לפניו ולחברים ול"ע לברך לחברים ול"ע לברך ולחיולו בסנחי מקום כנמלך שמברך לפניו ול"ע לברך לחברים והא לקתני שמברכין למפרע ענה טובא קמ"ל שמברכין למפרע כסדן יוצאין שמא יסהו על כלי שיהו רעבים וסוב לו טועיל ברכת המזון למה שלכלו כלמוכח בפ' שנשה שלכלו (לף נ.) לבל חס יצאו ולו ברכו למפרע כסדן מוזרין לין טעונין ברכה חלה מברכין ברכת הנחס וברכה לחת בלחרונה לנשי הלכילות והא לתניא בתוספתא לברכות בעה"ב שהיה מיסב וקדלו חבירו לברך עמו ול"ע לברך למפרע הפלינ צריך לברך למפרע חוזר מברך בתחלה ולו כשהוא חוזר קלמר שנריך לברך למפרע חלה הפלינ דקלמר היינו שקדלו ומ"ה קלמר שנריך לברך למפרע וקולם שיצא קלמר שמא יסהו . וביומא פ"נ (לף נ.) תניא לבר עם חברו והפלינ טעון נט"י משום מלטעון נט"י לה"ר ברכת המזון לבל בהמ"ז לף קתני ומיירי בשלא היה יודע מתחלה שיפלינ ומ"ה לינו צריך ברכה למפרע. ומלחמרינן מיסתא וברוכי בהלי הללי לף לפסר יש שנמלו שמי שנזכר בתוך סעודתו שעליין לף לתפלל ומתפלל בתוך סעודתו כשהוא חוזר לאכול טעון ברכה למיכל ונלויי בהלי הללי לף לפסר ובכולהו לינו צריך ברכה למפרע. ומלחמרינן מיסתא וברוכי בהלי הללי לף לפסר ול"ע לתניא סתם בפ' ערבי פסחים עקרו רגליהם לילך לבהכ"נ והניחו סם מקנת חברים כשהן חוזרין לין טעונין ברכה לף למפרע ולף לכתחלה ול"ע למסקנת שתפללו בנתיים סתם הפסקה להשות היא והיינו טועמא נמי למאי לתנן בפ' כיצד מברכין (לף מב.) לביולך על היין שלפני המזון ול"ע שהפסיק בברכת המוציא להשות היינו טועמא לפי שלין ברכת המוציא עליו חובה לבל בשהגיע זמן תפלה בתוך סעודתו ושעה עוברת היין שהתפלה עליו חובה ומיכל ונלויי לף לפסר כשהוא חוזר לאכול צריך לברך וכ"נ לעת הרב לפסקי ז"ל בס"ם בהלכותיו בפ' ערבי פסחים לענין ברכה לל' כוסות לבל הרב בעל התוס' ז"ל כתב לכי לחמרי' לצריך לחזור ולברך משום למיסתי וברוכי בהלי הללי לף לפסר ה"מ בלבר שהוא נמר ושפסק וכן כשוי לי לף טועמא לפסר למשתו ולכשוי בהלי הללי הא לבר שהיו נמר כתפלה ושתר ברכות היינו צריך לחזור ולברך: **ת"ר ושפך וכסה ואומר לבני ישראל. כפרשת כיסוי הלס הוא: במה ששפך יכסה.** בילו שלף יכסנו ברגל: [לף פז.] **וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים.** שכר ברכה מפני שהפסילו שכרים: **כוס של ברכה שוה מ' זהובים.** מפני שיש בו ל' ברכות לבל ברכה עשרה זהובים: **וה"ה למצוה בלא ברכה דמשלם י' זהובים.** להתם בפרק החובל (לף קא:) לחמרינן בשור העומד להריגה ונילון העומד לקריעה שתם קלם לחר והרגו לו קנעז מסלם עשרה זהובים וכתבה הרב חלפסי ז"ל סם בהלכות וילפינן מינה לבל המנות שלין מחלקין ביניהם לשום ליתן להקל ולהחמיר ומיהו עכשיו לין נוהנין שלין זה ממונה הוא ולף קנסא מ"מ ליתי ביה חסרון כיס והוה ליה כבושת ופנס ללף מנבינן להו בבבל לבל מילי ליתי ביה חסרון כיס לף עבדינן שליחותייהו וזה שכתבה הרב חלפסי ז"ל בפרק החובל לומר לחי תתם לף מפקינן מיניה שכך הנין בבל לינו הקנסות כלחיתא בסוף פרק חלו נערות (לף מא:) וכסוף פ"ק דב"ק (לף טו:): **כסהו ונתגלה פטור מלכסות. ומוכחין לה בנמרא מלכתיב וכסהו למסמע מיעוטא כסוי זה ותו לא.** כסהו הרוח חייב לכסות. הס נתגלה ולא לחמרינן כיון לחילחי לחילחי לחין ליחוי לנל מנות: **מתני' דם שנתערב במים וכו'.** נתערב ביין. **שהוא לחוס ולין מרלית הלס ניכר בו** רולין לומר **כחילו הוא מים ולס היה מרלית לס ניכר במים כמיעוט הזה חייב לכסות:** [לף פז:] **נתערב בדם בהמה. לחלו כך כסוי הוא ורובו לס בהמה: או בדם חיה. בלס הקזה של [בהמה] חיה** שלין

שאינו מברך אלא ברכה אחת: שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסות: (דף פז.) תנו רבנן (ויקרא יז) ושפך וכסה מי ששפך יכסה מנין שאם שחט ולא כסה וראהו אחר שחייב לכסות שנאמר (ויקרא יז) ואומר לבני ישראל מצוה זו על כל בני ישראל תניא אידך ושפך וכסה במה ששפך בו יכסה שלא יכסנו ברגל שלא יהו המצות בזויות עליו. תניא אידך ושפך וכסה מי ששפך יכסה מעשה באחד ששחט וקדם חברו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים שכר ברכה ותו ההוא דסעד אצל רבי אמר לו כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל אמר ליה כוס ברכה אני שותה יצתה ב"ק ואמרה כוס של ברכה שוה ארבעים זהובים: כסהו הרוח חייב לכסות: אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שאנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות והא דתניא השוחט ובלע הדם בקרקע חייב לכסות * בגמרות שלנו סתמא דגמ' קא משני בשרישומו ניכר ולא בשם ר' זירא (ג"א) אוקמה רבי זירא בשרשומו ניכר אבל אין רשומו ניכר הוה ליה כמי שכסהו הרוח ואינו חייב לכסות: **מתני'** דם שנתערב במים אם יש בו מראה דם חייב לכסות נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם בהמה (דף פז:) או בדם חיה רואין אותו

טעון כסוי: **רואין אותו כאילו הוא מים. ואם היה הדם הזה של שחיטת חיה ועוף ניכר כו חייב לכסות: אין דם מבטל דם. ואפילו לפי דם ניכר כמים כמות דם בהמה זה לפי דם החיה בטל לקסבר מין במינו לא בטיל: [דף פח.] דם הניתז. חון לנומח: גמ' ת"ר את דמו וכסהו וכו'.** לגנפייס. **כותלי בית השחיטה ולשון לגנפייס כמו לגפי לחת המים נלוחיה:**

במאי קא מיפלגי וכו'. מלכרי הרב לעפסי ז"ל נרחה לכי לחרינן ת"ק סבר כל דמו היינו ת"ק דבריית' וכי לחרינן רבי יהודה סבר דמו לפי מקצת דמו היינו ת"ק דמתני' ור' יהודה דמתני' למפרע מילתיה הלח מסוס הלח מקפרש במתני' מלן ניסו ת"ק ודחכח ר' יהודה דמתני' למפרע מילתיה נקט ר' יהודה ודבר ת"ק דמתניתין דלת"ק דמתניתין ורבי יהודה במקצת דמו סני ומס"ס לחרינן דס **הניתז פטור מלכסות** לפי דהוא דס הנפש ובלבד שיהא עם לחר ור"נ דס הנפש כוליה **בעי כסוי** ולפיכך כתב הרב לעפסי ז"ל דלהלכתא כת"ק דמתני' וכלפירסה רבי יהודה מסוס הלח בא ר' יהודה הלח לפרש דברי חכמים כלחרינן בעירובין בסוף פרק חלון (דף פב.) כל מקום שנהג ר' יהודה לימתי וכמה הינו הלח לפרש דברי חכמים ולפילו ר' יוחנן דפלוג התם ואמר דבמה לחלוק בחימתי מודה לחינו הלח לפרש יש נוסחאות בגמ' שכתוב בהן בבריית' לחרת כך ת"ר לת דמו וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות ר"ר יהודה לימתי בזמן שהין עם דס הלח הוא לבל יש עם דס בלח הוא פטור מלכסות ולפיכך כתב הר"ז הלוי ז"ל דכיון דלימתי לר' יהודה דבריית' לחלוק הוא מסתמא נמי לימתי דמתניתין לחלוק הוא ות"ק דמתני' היינו ת"ק דבריית' ולע"נ דקי"ל דלימתי דמרם ס"מ היכא הלח מוכחא מילתא דפלוגי לבל הכא דק מוכחא מילתא והכי מסמע בפרק זה בורר (דף כה.) דס"ל דרמי כר חמא ורב חסדא דלפילו במסנה הוי לימתי לחלוק היכא דמוכח ולפי סטוס זו דס הניתז ודעל הסכין לע"פ שיש עם לחר הלח הוא חייב לכסות כתנא קמא דמתני' ולפסר דלפילו לפך נוסחא מיהא לא לירים דלע"נ דרבי יהודה דבריית' לא קלחר לימתי לחלוק דרבי יהודה הוא דלחר הלח למרו בסוף פרק חלון דלימתי לפרש הלח במסנתנו לבל כאילו הוא מים כ' יהודה אומר אין דם מבטל דם. דם הניתז ושע"ג הסכין חייב לכסות אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלכסות: **גמ'** (דף פח.) ת"ר (ויקרא י"ז:י"ג) את דמו וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דם הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות אמר רשב"ג במה דברים אמורים שלא כסה דם הנפש אבל כסה דם הנפש פטור מלכסות במאי קא מיפלגי תנא קמא סבר כל דמו ורבי יהודה סבר אפילו מקצת דמו ור"ש בן גמליאל סבר דמו המיוחד והילכתא כתנא קמא דמתני' וכדפירשה רבי יהודה ולילא לדרבן שמעון בן גמליאל דקאמרינן כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי חכמים ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא בבמה אבל באימתי מודה הילכך עבדינן כרבנן וכדפריש רבי יהודה ודלא כר"ש בן גמליאל: **מתני'** במה מכסין ובמה אין מכסין מכסין בזבל דק ובחול דק ובסיד ובחרסית ובלבינה ובמגופה שכתשה אבל אין מכסין לא בזבל גס ולא בחול גס ולא בלבינה ולא במגופה שלא כתשה ולא יכסה עליו את הכלי כלל אמר רשב"ג דבר שהוא מגדל צמחין מכסין בו ודבר שאינו מגדל צמחין אין מכסין בו: **גמ'** היכי דמי חול הדק אמר רבב"ח אמר רבי יוחנן כל שאין היוצר צריך לכותשו: ת"ר (ויקרא יז) וכסהו יכול יכסהו באבנים או יכפה עליו את הכלי ת"ל וכסהו כעפר אין לי אלא עפר מנין לרבות זבל דק וחול דק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת פשתן דקה (דף פח:) ונסורת חרשים דקה ולבינה וסיד וחרסית ובמגופה שכתשה ת"ל וכסהו יכול שאני מרבה זבל גס וחול גס ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשן וסובין וקמח ומורסן ת"ל בעפר ומה ראית לרבות אלו ולהוציא אלו לאחר שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שהן מין עפר ומוציא אני את אלו שאין מין עפר: גרסינן בפרק השוחט אחד בעוף (דף לא.) אמר רבי זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה שנאמר וכסהו בעפר עפר לא נאמר כאן אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר תיחוח למטה ועפר תיחוח למעלה וביו"ט בפרק קמא (דף ז:) נמי איתא:

בבריית' לא הילכך לעניו הלכה לא שבקינן ת"ק לימתניתין ומסוס ת"ק לבריית' הלח קי"ל כת"ק לימתני' וכלפירסה רבי יהודה הלוי"ה וכ"כ הר"ס במז"ל בפרק י"ל מהלכות שחיטה לס הניתז ודעל הסכין לס הין עם דס הלח הוא חייב לכסות וכי מכסי ליה לדס הניתז נריך ליה ומכסי ליה כלי שיתן עפר למטה להא קי"ל שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה: **מתני' במה מכסין וכו'.** חרסית. שחיקת חרסית: **מגופה. שעל פי החבית: גמ' כל שאין היוצר צריך לכתשו.** מוכח בגמרא דלוקא בשחינו צריך לכתישה כגון לבל צריך ולא צריך ולילא לכתשי כה"נ ולילא דלא כתשי הין מכסין בו: **ת"ר וכסהו וכו'.** נעורת. **לריסט"ל שמנערין מן הפשתן: נסורת.** שמנגרין **נגריס במנרה וקונקין כה עניס והיא מסרת נסורת לקה כעפר:** [דף פח:] **ת"ל וכסהו. בפני עצמו נלרס מלמד כתיב ופפך לת למו ובעפר יכסנו להוי משמע עפר ולא לבר לחר הלא כתיב כמוי הלא לבתר עפר לבל השתא מלריס וכסהו בחפי נפשיה: ושחיקת כלי מתכות. הלא לילרי עפר: סובין.** שהנפה קולטת: **מורסן. קליפה היוצאת כשכותשין במכתשת: אחר שריבה הכתוב ומיעט.** לחר **שכתב לך שני** מקראות לחד לרבות ולחד למעט לחרת מעתה יש לך לומר לכל הני **ללעיל מין עפר נינהו מה עפר מיוחד שמגלל עמחים לף כל שמגלל עמחים וכל הנך ללעיל קיס** להו לרבנן למגלי עמחים ולינך בתרלי לין מגללין עמחים: **ומקשו** בבל והא שחיקת כלי מתכות **מגלל עמחים כלמוכח בפרק כל** הגלמים (דף מנ:) לתנן התם רבי יוסי לומר שוחק וזורה לרוח לו מטויל ליס לומר לו לף היא נעשית זבל והיינו ולילי בבל מתכות לייריי להא מייתינן עלה קרא לכתיב נבי ענל תירנו בתוספות לנבי למועיל לזבל בפני עלמו מיהא לאו מגלל עמחים: **גרסי' בפ' השוחט (דף לא.) וכו' עפר לא נאמר אלא בעפר מלמד וכו'.** לבעפר משמע שיהא כולו טומן בעפר ומוכח בגמ' בפרקין שהם ר"ח ליתן עפר מלמטה כגון שהחט על גבי הס בהמה נותן מלמעלה ומוכח לעיל בפ' השוחט [שם] לבל היכא שיש שם בבר עפר תיחוח למטה ומזמינו בפיו לבך סני לחמרינן התם לומזמין ליה לעפרא לבולי פקתא בלומר לעפר שעל בל הבקעה:

דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסין אלא בעפר שמכסים בו ומצמיח. למעוטי ארץ מלחה וממתני' ליכא למשמע ליה לך לכך שמגלל לכך שמח בו כבר ואינו מצמיח: **היה מהלך במדבר. ארץ ציה שחינה מצמחת:**

ומקשו הכא וכיון למסקינן לקמן מכסין לגל בכבר שזורעין בו ומצמיח סיחף מכסין בשחיקת לירני זהב להא שחיקת כלי מתכות אינו מצמיח כלומכחא בריימתא לגעיל וכ"ת כי בעינן סיחף מגלל מצמיח לוקח בתילי **לגל ליקרי עפר** לבל תילי לליקרי עפר תע"נ לאינו מגלל מצמיח כבר וזהב ליקרי עפר אם כן היה מהלך במדבר יכסה בעפר המדבר לעפר המדבר ולאי עפר ליקרי ולוחק הוא לומר לעפר ארץ מלחה לא ליקרי עפר ומדברי רב לחה מסבחא ז"ל בשלמות לאחרי מות נראה לה"נ לומר רבא הא בורכא דתניא כלומר לרב נחמן בר רב חסדא היה סבירא ליה לגל פליגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל דתניא נמי מולו לכל שאינו מגלל מצמיח אין מכסין בו ואמר ליה רבא להא בורכא דולאי רבנן פליגי עליה להא תניא שוחק לירני זהב אע"פ שאין שחיקת לירני זהב מגלל מצמיח ולפי זה מאי דלחמרינן היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו מיירי במדבר שעפרו חול הנס ואין לו במה יחפוק. ולפי סיפא זו לא קי"ל כרשב"ג דלמר [דכר] שאין מגלל מצמיח אין מכסין בו לפליני רבנן עליה וכן נראה מדברי הר"ס במז"ל שלא הזכיר מגלל מצמיח: **תניא הוסיפו עליהם השחור. פחמין כתוספ': ונקורת הפסלים.**

(דף פח:) דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסין אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח דתניא היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו ומכסה היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות שוחק דינרי זהב ומכסה דאשכחן אפר דאיקרי עפר שנאמר (במדבר י"ט:י"ז) ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת וזהב איקרי עפר שנאמר (איוב כ"ח:ו') ועפרות זהב לו. תנא הוסיפו עליהן השחור והכחול ונקורת הפסלים ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית י"ח:כ"ז) ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות לאפר פרה ועפר סוטה: (דף פט.) אמר רבי אלעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר (איוב כ"ו:ז') תולה ארץ על בלימה א"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר תולה ארץ על בלימה וא"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כקרקע שנא' (דברים ל"ג:כ"ז) ומתחת זרועות עולם * בגמ' שלנו אין זה כאן רק בר"ה דף יז. בשם רב יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור וכו' (ג"א) וא"ר אבהו כל פרנס המתגאה על הצבור שלא לשם שמים אין רואה בן חכם ומבין ומשכיל לעולם שנאמר (איוב ל"ז:כ"ד) לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב: **הדרן עלך כסוי הדם** (דף פט:) **גיד** הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין ונוהג בבהמה ובחיה בירך של ימין ובירך של שמאל ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה דברי ר"מ וחכ"א

עפר שמנקרין מן הרחיים: לאפר פרה ועפר סוטה. סיפ הנאה בהן לאפר פרה מטהרת הטמאין מטומאתן. **עפר סוטה מטיל שלום בין איש לאשתו ונקתה ונזרעה זרע** לבל עפר כיסוי ליה כיון דלא חשיב להבלאו כיסוי נמי הוה מסתבר בגמרא ומסום הכי לא חשיב ליה בהדייהו הכי לחמרינן בגמרא: **שבולם עצמו. סונר את פיו ולומה לו בבכורות** (דף מ:) **פיו בלוס ורגליו מבולמות:** [דף פט.] **ומתחת זרועות עולם. מי שנלרם תחת הכל הוא זרועות עולם: הדרן** עלך כסוי הדם [דף פט:] **גיד הנשה נוהג בארץ ובחוצה לארץ וכו'.** כולהו תנינהו מסום לחיטריך למתני **בחולין ובמוקדשין ובגמ' פליגי** כה לחיכא מאן לחמר לפילו בעולה וחיכא מ"ל **ללוקא בקדשים הנאכלים: ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף.** בגמרא מפרש לחיא ליה ולא עניל כף פירוש **פולפ"ת הנכרכת סביבות עצם הקולית סביב בענוג לבל עוף ואינו כן שהבשר שעל הקולית ברוחב הוא ואינו לומה לכף: וגרסי'** עלה בגמרא [דף נב:] בעי ר' ירמיה חית לעוף ועניל חית לבהמה ולא עניל מאי בתר דיליה מיניה חזלינן או בתר דיליה חזלינן תיקו כלומר לחי בתר דיליה מיניה חזלינן **נוהג בעוף לעניל ואינו נוהג** בבהמה לגל עניל ואי בתר מיניה חזלינן הוי ליפכא:

ומקשו הכא ואי בתר דיליה ליה פסיקא לבתר חזלינן להא תניא בסוף פרק הקומן רבה [דף נז.] לחיטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו לגמרי בתר דיליה חזלינן י"ל לבשאי התם לגל כתב רחמנא שמאל לגל יכול והלכה מיניה יד כהה ומשמע יד כהה שלך לגמרי הכי קאמר רחמנא כל חד וחד מניח תפילין ביד שהיא כהה שלו לבל לעולם בעלמא שפיקא הוי וכיון שכן לענין חליצה לבעינן ימין ליכא לספוקי ביבם לימר אי חולץ בשמאלו שהיא ימינו וניזל בתר דיליה או בימינו שהיא שמאלו וניזל בתר מיניה ולפי זה חולץ בתיסס ושני בהכי לגל לליכא ספיקא לחריתי במילתא מלתנא בבכורות בסוף פרק מומין לגו [דף מה:] תנו רבנן לימר בין ביד בין ברגל פסול ופירש"י ז"ל משום לבעינן ימין כלגמרינן יד יד לקמיצה ממנורא וזה לין לו ימין וכי תימא ק"ל תינח לימר ביד לבל לימר ברגל למה הוא פסול כבר פירש"י ז"ל שם מלכתיב לעמוד לפרת בעינן שיעמוד כלרך שאר עמידות שעיקרן בימין וכיון לליטר לין לו ימין יבא לימר לין לו תקנה וכן לעת הר"ס במז"ל לבל לחריס לומריס לליטר משום הוא נפסל כלחמרינן בפולטו בפתי יהיו לפליני תנאי התם למר סבר בריותא הוא וכשר ומ"ם חליפותא הוא ופסול לבל לימר לכ"ע חליפותא הוא ופסול משום מום ולא מפני שאין לו ימין ולפי זה חולץ בסניפס משום ספיקא לכבל לי חולץ בתר דיליה או בתר מיניה:

ונוהג בשליל. בן תמעה חי המנוקר בבהמה ר"מ לטעמיס לסבירא ליה לחיטו ניתר בשחיטת חמו כלחיתא בפרק בהמה המקשה (דף עז.) הילכך חציב בהמה בפני עצמו וחלבו ונידו לשורין ורבי יהושע לטעמיס לחמר ניתר בשחיטת חמו הילכך קרינן בהמה בבהמה תלכלו וחלבו ונידו נמי סרו מהאי טעמא לכל מה שבבהמה המנוקר בבהמה לחרת סרא רחמנא וסבי תניא בבריית' כנמרא [דף נב:] ונוהג בשליל וחלבו לשור לברי ר"מ ר' יהושע לומר חיטו נוהג בשליל וחלבו מותר ול"ל לעזר לחמר ר' המעשיע מחלוקת בבן תמעה חי והלך ל"מ לטיטתו ור' יהושע לטיטתו כלומר לחילו בן שמנה לפילו ר"מ מוקה לניתר בשחיטת חמו כלחיתא בפרק בהמה המקשה [דף עז.] וחלבו ונידו נמי סרו הילכך לענין הלכה כיון שהלכו לטיטתן וקי"ל כר' יהושע בשליל לפילו בן תמעה ניתר בשחיטת חמו חלבו ונידו נמי סרו ולא נתחוורו לבבי הר"ס במז"ל בפסק בפרק [תמיעי] מהלכות מאכלות לסורות בשליל כרבי יהושע שניתר בשחיטת חמו

ובפרק שביעי פסק לחלבו לסוך ובפרק חמישי פסק **לנוהג כשלו ולא נרפו לכריו** לכלבו בהלי הלי שייכי וכמו שכתבתי וכן מה שפסקו בתוספות בשחיטת שלו וחלבו להיתרא כר' יהושע ובניגוד לחיסורא מלסתם לן תנא כמתני' הכי לתנן **נוהג כשלו חיגו** מחוור לכיון לחמר ר"ש לחמר ר' הושעיא להלכו לסיומין ליכא לאחלופי ביניייהו: **ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה. לומר נטלוהו מפני שטורח הוא להם לחטט לחריו: גמ'** לחמר שמואל חלבו **של גיד הנשה** מותר לדברי הכל ושיינו חלבו מותר לתנן במתני' ולגיל קלי ולאו לשלול ולדברי הכל היא: **מעיקרו. מכל מקום שהוא נבלע ונשרף בכשר:** [דף עב:] **גוממו עם השופי.** פירש"י ז"ל נותח הגיד והשומן עם השופי כלומר מה שהוא נבוב ונרחב והקשה עליו בתוס' למה לי ר"מ בין לר' יהושע שמנו לגיד כגיד שלא לפלינהו בשיעורא לר"י ומי כשיעור שהוסר מן הגיד חוסר מן השומן וי"כ היכי מקשה והא מיפלג פלינהו לעלויא מינה הוא ליה למיפרך היכי לחמר שמואל חלבו מותר לר"ם מלרכבו חלבו לסור לדברי הכל שלא ולאו דבי יהושע לא חיילי בשומן כלל שלא בגיד עלמו וקלמר שנותח הגיד עם השופי והשאר מותר לחבל שמנו שרי לגמרי:

מודה שמואל שאסור מדרבנן. כלומר למאי לקלמר ר"מ ומחתך שמנו מעיקרו מלרכבן בעלמא הוא ממנהגן של ישרחל קלוסים **לחילו לרבי יהושע** שמנו שרי לגמרי. ולעניין הלכה לע"נ לבעלמא ר"מ ורבי יהושע הלכה כרבי יהושע הכא קי"ל כר"מ דשמנו לסור ממנהגן של ישרחל קלוסים לרב לגבי חוקי [כלף עא.] בריותא להעלמות והנילין והנותר וכו' דמתניא ברים פרקין בשמנו של גיד וכדתניא ישרחל קלוסים נהגו בו לסור חלמ הכי ס"ל ובחטיטה לגיד נמי קי"ל כר"מ לסתמא תנן לקמן [לף ע.] הנוטל לת גיד הנשה צריך ליטול לת כולו וחמרינן נמי לקמן בר פיולי הוא מנקר לחמא קמיה דשמואל חזייה להוא נייס ליה ר"ל חות ביה טפי כלומר כר"מ דלחמר מחטט לחריו. והך חטיטה מסתם לכחורה למלאורייתא היא דבגמרא תניא גיד הנשה מחטט לחריו בכל מקום שהוא ושמנו מותר ולוקימנא לה כר"מ דלחמר חטיטה [לר"מ] מלאורייתא היא להך בריותא מסתם לגינהו לאורייתא דקתני כיון דלחמר שמנו מותר להא לסיקינן לסרכבן לסור היכא דקחמר מחטט לחריו מלאורייתא דקחמר ולית ליה להא מסקינן בגמ' בעובדא דבר פיולי דמה לסקל בר פיולי לאורייתא לר"מ ומאי לסייר לרבנן לר' מחיר וליגיו ולאו חטיטה לגיד לסרי מלאורייתא למלחמרינן חזייה לקי נאמנין עליו ועל החלב: **גמ'** (דף צב:) אמר שמואל חלבו של גיד הנשה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כ"מ שהוא וחותך שמנו מעיקרו דברי ר"מ רבי יהודה אומר גוממו עם השופי ומודה שמואל שאסור מדרבנן דתניא שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור וכן הלכה (דף צא.) אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי הסמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון הסמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו (דף צב:) אמר רב ששת אמר רב אסי חוטי חלב אסורין ואין חייבין עליהן חוטין שבכליות אסורין ואין חייבין עליהן לובן שבכוליא רב ורב חייא חד אסר וחד שרי * [בד"ק ובד"ס הגי' רבא] רבה ממרטט ליה רבי יוחנן ממרטט ליה רב אסי גיים ליה כלומר לא היה מדקדק בנטילתו כדאמר לקמן (דף צו.) בענין בר פיולי הוה מנקר אטמא קמיה דשמואל חזייה דהוה גיים ליה אמר ליה חות ביה טפי אמר אביי כותיה דרב אסי מסתברא דא"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל (דף צג.) חלב שהבשר חופה אותו מותר אלמא חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים אף הכא נמי חלב שעל הכליות אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכליות גופא א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר איני והאמר * בגמ' איתא איני והאמר ר' אבא אמר רב יהודה אמר שמואל האי תרבא דתותי מתני כו' (ג"א) רב יהודה אמר שמואל חיורתא דתותי מתני אסור אמר אביי בהמה בחייה איפרוקי מיפרקא וא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל תרבא דאקליבוסתא אסור ועגוש כרת וזהו חלב שעל הכסלים פירוש היכא דליפן אטמהתא זהו חלב שעל הכסלים ולפיכך נקרא מי שרגלו גבוהה מחברתה כסול כדתנן (בכורות דף מ.)

נייס לחמר ליה חות ביה טפי מסתם לכניך עלמו קלמר ולא בשמנו לחמא חטיטה לר"מ מלרכבן היא הילכך כי קתני ניד הנשה מחטט לחריו מלרכבן קלמר ור"ת מי מלרכבן קלמר היכי קתני ושמנו מותר להא לחמרינן לגר"מ מלרכבן לסור י"ל לכשמנו לפיו לסורא מלרכבן ליכא לחא מנהגן של ישרחל קלוסים סס שהחמירו על עלמס וכי לחמרינן מוהא שמואל לר"מ למלרכבן לסור מנהגן של ישרחל קלוסים קלמר ומתניתין נמי ליקא הכי לחטיטה לר"מ חינה חלא מלרכבן לתנן הנוטל לת ניד הנשה צריך ליטול לת כולו ר' יהושע לומר כדי לקייס בו מלות נטילה ומקשה מסתם ר' יהושע למלתיה ולא יהיב שיעורא ש"מ הכי תנן בגר"מ צריך ליטול לת כולו מלרכבן קלמר ור"מ ור' יהושע לא פלינו בלאורייתא כלל לקיש להו כמה היו חלא לקסבר ר"מ לצריך ליטול לת כולו מלרכבן ור"י ליח ליה חיסורא לרבנן בגיד כלל ומש"ה קלמר שחין צריך חלא לקייס בו מלות נטילה מלאורייתא פליגי הוא לגבי מי מלאורייתא פליגי הוא ליה לרבי יהושע לפרושי כמה מלות נטילה. הילכך נ' לינין יש לו לגיד הנשה. עיקרו וחטיטתו ושמנו. עיקרו חיינו על הכף בלבד כלחמרינן לקמן לחמר שמואל לח לסרכה תורה חלא שעל הכף בלבד והיינו מלאורייתא. חטיטתו לרבנן והיינו לתניח ניד הנשה מחטט לחריו ומלרכבן בלחוד הוא וכמו שכתבתי למעלה. שמנו לסור ממנהגן של ישרחל קלוסים וקנוקנות שבגיד להיינו **גילין הרכין ההולכים בחורך הירך תחת הכשר מגיד החיצון לגיד הפנימי** לינן כשמנו לחפילו מלרכבן לח לסירי חלא ממנהגן של ישרחל קלוסים לחטיטה שהיא מלרכבן בגיד עלמו היא והיינו לחמרינן בכ"ר [שלר ויעלח פ' עח] לחי פקקולתא לגידא שהיא ישרחל קלוסים נהגו בה לסור ופי' בערוך פקקולתא קנוקנות מלמן פקוקי נפניס: **שני גידין הן פנימי סמוך לעצם.** לעלם הקולית לסור וחייבים עליו למלאורייתא הוא והוא גיד שפוסט בכל הירך והוא על הכף כלכתיב לשר על כף הירך: **חיצון הסמוך לבשר.** הוא גיד לחר שמוכלע בתוך הכף: [דף עג.] **אסור ואין חייבין עליו.** דלא מיתסר חלא מלרכבן: **חוטי חלב אסורין ואין חייבין עליהן. כגון חוטי חלב הכסלים ונס בחלב שעל הקרב יש חוטים לקיש** ולסורין מלרכבן ואין חייבין עליהן לחלב לחמר רחמנא ולא חוטים: **לובן כוליא. שבתוך החרין ומתפשט והולך בתוך הכוליה: ממרטט ליה. מסרס לחריו: גיים ליה.** בסוף לכוליה לבל החפוי בכוליה חוכל: **חלב שהבשר חופה אותו. חלב שעל הכסלים שתחת הכליות נראה בנוכח הכסלים וחל"כ נבלע תחת בשר לחוש לק

ומתפסט תחת לותו הכשר בכל הכסלים ומה שהכשר חופהו מותר:

ולענין הלכה הרי"ף ז"ל פסק כרב חסי לגייס ליה להא סייעיה לחביי מקמוקל ולחרים פסקו כרבה ורבי יוחנן לממרטטי ליה מסום לחביי ורבה הלכתא כרבה ועוד למאי למסייע ליה לחביי לרב חסי מלרב יהודה לחמר שמואל לאו סיועא היא לוה רבי יוחנן נופיה [לחמרי להא] לרב יהודה לחמר שמואל [הילכך לאו סיועא] היא להא לחמרינן לקמן בגמרא [לף ענ.] לחמר רבי יוחנן חנא לאו טבחא ולאו בר טבחא חנא ונהירנא כל היו לחמרי בי מלרבנן בהמה בחייה לפרוקי מפרקא הא לאו למלא טעמא למפרקא הא לאו הכי כיון שהכשר חופה לותו מותר ואעפ"כ ר' יוחנן נופיה ממרטטו ליה וטעמא למילתא מסום לא למי חלב שהתוך הכליות לחלב שהתוך הכסלים לכיון לכסלים עצמן לא היו קריבין לם לוזה לחלב שהתוך הכסלים שהיה חלב כי היכי לכתב רחמנא שעל הכסלים הוה ליה למיכתב שהתוך הכסלים מה שאין כן בכליות לעלועם חלב שהתוך הכליות שהיה חלב והאי לא כתב רחמנא שהתוך הכליות מסום לא הוה ליה לריך מסום לכליות עצמן קריבין הן וכן לעת הר"ז הלוי והרב בעל התרומות ז"ל ולא נהירא לא היא לוכחא למלחיה לסיועא לחביי לא היה שהיק נמרא מינים מלמיתר ולא היא לא לא ולאי כרב חסי לגייס ליה ולרבה ורבי יוחנן לא קשיא לוזה שהמא הוא ממרטטו ליה והיינו דקאמר רבה ממרטטו ליה ורבי יוחנן ממרטטו ליה ולא קאמר רבה ור' יוחנן חסרי וכי קאמר לחביי כוותיה דרב חסי מסתברא לאו לאפוקי מדרבה ורבי יוחנן למילתא לינהו מולו לרב חסי לא לאפוקי ממאן לאסר בפלוגתא דרבי ורבי חייה: **(ורשב"א** ז"ל פי') חזרה לתוכי מתני זהו עליונו ונוכהו של **חותו חלב קולם שיכסהו הכשר וחותו נוכה עצמו מכוסה במתניס שקורין לונגיל"ש: פרוקי מיפרקא. כשהיה הולכת ליברייה נעים והמתניס [פעמים] שהם נמשכים כלפי מעלה והכסלים נמשכים כלפי מטה וחין החלב נכסה בהם: תרבא דאקליבוסתא. עצם קטן הוא ומונח על העצם שקורין לנק"ח ומחובר [לחוליות החליה] לכליות מלמעלה ועליו יש חלב תחת רחש המתן שקורק לונגי"ל: חלב שעל המסס ובית הכוסות אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל הקרב.** לו שיהא זה עיקר של חלב שעל הקרב חלא לומר שזה מחלב שעל הקרב וכן הא לחמרינן בתרבא לחקליבוסתא וזהו חלב שעל הכסלים היינו לומר שלף זה מחלב שעל הכסלים: **חוטי היד אסורין.** כן החוטין שאנו נוטלין מן הכתף:

חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה שפיר דמי. לקלק רבינו יצחק ז"ל מלקאמר לפילו מכלל לעל הסתא בעלי עסקינן לחפילו [בעלי] חוטין שביב לסורין ועריכין חתיכה ולין זה מחוור לנקמן נבי מוזרקי לחמרינן כי הא ליטרא מעם חתכיה ומלחיה לפילו לקדרה שפיר למי ומסמע לבעלי לא בעי' ולא מילי מלקאמר שפיר בשפולה מיבד לייב למיה ושרי וליכא למיחר להסתם נמי בחתיכה קאמר למלחמרינן סתמא מיבד לייב מסמע לבא בעי' ולא מילי ועוד לסם לוזה לחתיכה מילרח מפרקא הא לאו הכי כיון שהכשר חופה לותו מותר ואעפ"כ ר' יוחנן נופיה ממרטטו ליה וטעמא למילתא מסום

נרסינן ולא בא לומר שמליחת בשר לקדירה לא יהא צריך שהוי כמליחת קדשים אלא לומר לכי היכי להשתא מולחו והוכפו משני צדדין הכא נמי צריך למלוח משני צדדין וחפילו אי נרסינן וכן לגלי כתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לגליל לאוכחוי מינה לגלי בעי מליחה אלא ה"ק כשם שמליחת קדשים צריכה הלחה שעם מלחו מעלהו כך אם בא למלוח לגלי הוא צריך הלחה אלא עולה כולו כאחד והמלח עצמו נאכל שאין המלח בולע מן הדם כלום אלא מפליטו וכי קאמר וכן לגלי כיתרת שתא לאשמעינן וכן נמי הכיא לפרק הספוחו לקאמר ומולחו יפה יפה אע"נ לגלי הוא מלקאמר וממתין לה על שתא נפשה היינו טעמא לאע"נ לבעלמא לא בעי מליחה לגלי ולאומצא משום דלש לחברים אלא פירש מותר שהי הכא למבית טביחתה הוא חותך ועל ידי שחיטה מתעורר הדם ופורש ממקום למקום ולפיכך צריך מליחה וכבר כתבתי מזה בפ"ק בס"ד. ושיעור מליחה כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות מאכלות אסורות להיותו כדי הילוך מיל וצריך למלוח הבשר מפני צדדין דכי מטמא למאן דנריס בהסיא לפרק הקומן רבה וכן לקדירה ולפיכך המולח גדי או תרנגול צריך למלוח מבפנים ומבחון מיהו בזיעבד אם לא מלחו אלא מצד אחד וכן חתיכה שמלחה מצד אחד מותרת שהרי לפילו חתיכה נסה ביותר די לה במליחת [שני] צדדין ואם חיתך לכל צלא מלח מפני צדדין אסור וחפילו בחתיכה דקה שבדקה היאך יועילו לחתיכה נסה אלא ודאי כי בעינן מפני צדדין לוקא לכתחלה הוא שצריך לעשות כן אבל בזיעבד אם לא יעשה כן אינו נאסר: **ריש מעיא באמתא בעי גרידה.** כתב רש"י ז"ל **כשהלקין יוצאין מן הקיבה צריך לנרד החלב שעליהן תורך חמה** וזהו חלב שעל הלקין שנחלקו **בו רבי ישמעאל ור"ע בחלו טרפות [לף מט:]** לפל רמב"ם ז"ל כתב בשם קצת הנאונים בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות שהשם המעי הזה שצריך לנרדו הוא המעי [שיוצא בו הרעי] שהוא סוף המעים וכתב הרמב"ן ז"ל בהשגות שזה עיקר לפל בחילופי הרמב"ם ז"ל כתב שהברי רש"י ז"ל **עיקר משום לכרכשת לא מיקרי מעיא אלא הלקין וכלחמרינן נקמן [לף קיג.] תרנומת הלרא לכנתא וכרכשא ועלעום קורין לותה חלחולת או כרכשא: חוטין שבעוקץ אסורין.** עוקן תנק"ח בלע"ז: **ויהיינו חוטי לכפלי: חמשה חוטי איתא בכפלים.** פלנק"ם בלע"ז: **בעי לחטוטי בתרייהו. על שיעור כמספר הזה ורשמו לחל מחוכר בשדרה ורשמי הפעולין נלבקין תחת החזה בדרשמי הצלעות.** וכתב בחילופי הרמב"ם ז"ל לפע"נ דקי"ל חלב שהבשר חופה לותו מותר הני חוטין לף על גב למיבלעי [בינו] כפלי היינו טעמא לשמירי משום לריכה למיתר בהו כלחמרינן [לף עג.] בתרבה לתותי מתני בשתה בחייה פרוקי מפרקת וחברים כתבו לנלו למיתרת לחזיל ומחטטו להו על מקום שהן כלין להם בניעי בבשר ומותרין אלא לפי שהן חוטין לקין הרבה קשה לבעי לחטוטי בתרייהו על שיעור מנינו שלש: **ואליה גופיה וכו'.** : **חמשה חוטי הוו.** חמשה מקומות יש להן חוטין של **חיסור וחוטין לקין הוא** לחסיב ומס"ה **לא תני מזריקי ללמא שבעיר שלף הם משום לס: דידא.** טוחול: **דידא.** שביב: **דלועא.** שבלחו ול"ת במאי עסקינן כי בשלא חתך את הטרילין מאי חיריץ הני חוטי תרי חוטי לחמרינן הא בשלא חתך את הטרילין עלאה כולו כאחד בלא שום חתיכה כלל ומיהו לקדרה שחט את הטרילין צריך לחתכה לבר לבר והיינו ולאי משום חוטין שבעוף שמלחים לם ואי בשמחט את הטרילין לחתי לסירי לילא ולטעם טעמי חוטין שבעוף שהותרו בחתיכה וטרילין תירץ הרב רבינו לבריסם בר לוד ז"ל לאין חתיכת וטרילין מועלת אלא גרידה וזהו חלב שעל הדקין ואמר רב יהודה חוטין שבעוקץ אסורין חמשה חוטין אית בכפלא תלתא מימינא ותרתי משמאלא תלתא מיפצלי לתרי תרי ותרי מיפצלי לתלתא תלתא למאי נפקא מינה דאי שליף להו אדחמימי משתלפי ואי לא בעי לחטוטי בתרייהו ואליה גופה חלב שור (ויקרא ז:כ"ג) דמקרי חלב רחמנא שריא דכתיב (ויקרא ז:כ"ג) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו דבר השוה בשור וכשב ועז הוא דאסור ואליה הואיל ואינה שוה בשור וכשב ועז דבכבש היא דקריבה ובשור ועז לא קריבה שריא ואמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה חוטי הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דטחלי וכפלי ודכוליאתא משום תרבא דידא ודלועא משום דמא * בגמ' איתא [מסום תרבא] ותרי מסום למא מסתע לכי היכי להשתא לוקא תרי נמי לוקא שלא"כ היאך תפס חסבון מועטא במה שהוא מרובה וחסבון מרובה במה שהוא מועטא אלא לוקא ולחי לוקא תרי קאמרינן ותו לא דבשנתאכו וטרילין עסקינן שאע"פ שאחר חוטין שבגוף יוצאין מילי למן בחתיכת וטרילין חוטין אלו לילא ולטעם אין נשפכין דרך וטרילין ולפיכך אין חתיכתן של וטרילין מועלת להן לבל שאחר חוטין אפילו לקדרה אין צריכין חתיכה וכי נקט לעיל הואיל ונולה כולו כאחד לאו למימר לחתיכת וטרילין לא תועיל לקדרה אלא לרבותא נקטיה לאפילו לגלי בעיא חתיכת וטרילין לבל ה"ק לאפילו לקדרה מהני חתיכת וטרילין לכולהו חוטין בר מילא ולטעם ולכתחילה כי בעינן חתיכה בחוטין לילא ולטעם לוקא לקדרה לבל לגלי לא בטבוליא מילא בייב וכי תימא וכיון לחתיכת וטרילין לא מהני לחוטין לילא ולטעם לפי שאין נשפכין דרך סם הוי להו כני תרי חוטי אע"פ שחתך את הטרילין כחוטין לאחריס בשלא חתך את הטרילין וכי היכי לבחוטין לאחריס בעינן חתיכת לבר לבר בשלא חתך את הטרילין ה"נ אית לן למיבעי חתיכה בילא ולטעם לפילו לגלי אע"פ שחתך את הטרילין להא למא לחני לא נפיק דרך חתיכת וטרילין והני לנבייהו כחילו לא חתך את הטרילין כלל י"ל הלא למי לחוטין שבגוף לממוך שאין נשפכין דרך בית הסאיטה בשעת שחיטה למן מתעורר לגלת ובשלא חתך את הטרילין [לינו] מועיל הדם פתח פתוח וחוזר לאחוריו ונקרש ואין כח בדם להפליטו אלא ע"י חתיכה לאע"נ לגבי חוטין מזריקי לממרינן לקמן [לף עג:] מילא לייב שתעמ לאלמא לא בעי חתיכה אלא בעוף הוא דאיכא טעמא לפי שהן רוחין פני הדם ולפיכך אע"פ שהדם בשעת התעוררותו נקרש בהן נורא משאב שהיב ליה משע"ב בכל חוטין שבגוף שהן מובלעין בבשר ואינן רוחין פני הדם ולפיכך כיון שהדם נקרש אין הדם מוציאו אלא בחתיכה אבל שני חוטין הללו מתוך שאין למן יוצא לרך שחיטה אין הדם שהבהן מתעורר ואינו נקרש ולפיכך לגלי אין צריכין חתיכה וכבר כתבתי זה בפרק הסחוטה בס"ד. נמצא פסקן של לבריס שאם לא שחט את הטרילין כל החוטין שבגוף צריכין חתיכה לפילו לגלי והיינו חתיכת אבר אבר בר מחוטי לילא ולטעם מן הטעם שכתבנו. חתך את הטרילין עלאה כולו כאחד בלא שום חתיכה כלל ומיהו לקדרה

לפילו תתך לת הוריליו חוטי לילל ולוועל ערייכין תתיכה שחין לס שכחוטין לחלו יוגל ע"י מלח חלל בחתיכה וכתב הרחכ"ל ז"ל בחיסור משסו שלו לעריך לחותבי חתיכה לתחת לכל היכח שערייך חתיכה חתיכה לתחת בעינן כלחמרינן [סס] נבי עלי בריסח בכבשה וכתב עוד שכל החוטין שערייכין חתיכה הרוגה לגלת ילי חתיכתן לח ילמוך על חתיכת הכשר. לבל כי פעמים שהחוטין סמוכין לל העגם הרכה ונלבקין בו ולם חתך הכשר לבל שמא עליין החוטין קיימים חלל יחתוך הכשר והעגם לבגים ולו יחתוך החוטין ונעשה פתח ליגילת הדם ולה לחמרינן לילל ולוועל משום למת ר"ס לחוטין שבנף העוף לנף העוף כיל הכשה הילכך ערייך לחתוך עגם הבנפים ומלחן וכן עגם לחיי העוף וחוטין שבכתף בכלל ילל הס וערייך לחתכם לו ליטלם חלו לברי הרב ז"ל: **חמשה קרמי הוו וכו'.** : **דביעי. ביעים של זכר: דמוקרא. שעל המוח: וקרום שעל דד הטחול. קרום שעל מקום עביו:** [קף נג:] **אסור וחייבין עליו.** משום חלב שעל הקרב שסוכך עליו: **שעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו.** לל מיתסר חלל מלרבנן: **עילאה אסור וחייבין עליו.** עילאה **חלב שעל הכליות שים עליו קרוס לך והוא חלב גמור.** ביעי חסילתא. **ביעי זכר המעורין בגופו: חד אסר.** לאע"ג לחניליו שם בבשה הרי הן כאבר ובשר המולולין שים בהן מינית פרוס כלחמרינן בפרק בהמה המקשה (קף ענ: וקף על.): **חד שרי.** מפרשינן טעמיה בגמרא מלל קל מסרחן חיוחא לית בהו: **ואת לא תיכול משום אל תטוש תורת אמך. מנהג מקומך שאחה מבבל ושם נוהגין בו ליסור** ומלברי הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות מלכלות חסורות נרחה לללילן נמי לסירי לכיון לבבבל נהגו בהן ליסור חן בכל לוכחה בחר בני בבל נרירינן ולפי מה שכחוב בחילוסי הרמב"ם ז"ל נרחה לבבל לוכחה שריחן לגל במקום שנהגו בהן ליסור ולל נחמוור לי לגל למי לחרבה לחייחרע לבבל לוכחה שרי בר מחחרע לנסיני ביה ליסורה וכמו שכחבחי למעלה להחם לפילו בני בבל לל סבירל להו לחסור לגל ממנהג בעלמל הוה שנהגו בו ליסור ומכי מוכח מלי לחמרינן לעיל [ריש קף נ.] לילילו מילל נמי לכלי ליה לילילן מסחם [מילה] סחים לחמל לפילו לבני בבל [לן] חסור מלינה ללי לחסור מסחם נמי לל סחים גגל ולגי ר"ק כיון לללילן נמי לל לחסור גגל ממנהג ליינו גגל לחכלו מפני שנהגו בבך בבל מסחם מילה סחים ומ"ס מלינה הוה לבב"מ גגל נהגו בו ליסור

אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה כו' (ג"א) ואמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה קרמי הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דטחלא ודכפלי ודכוליאתא משום תרבא דביעי ודמוקרא משום דמא וקרום שעל דד הטחול אסור וחייבין עליו ושעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו ובכוליא תרי קרמי עילאה אסור וחייבין עליו ותתאה אסור ואין חייבין עליו ביעי חשילתא רב ורב אסי חד אסר וחד שרי (דף צג:) אמר ליה רבי יוחנן לרב שמן בר אבא הני ביעי חשילתא שריין ואת לא תיכול משום שנאמר (משלי א:ח') ואל תטוש תורת אמך אמר מר בר רב אשי הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין שרו בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרען אסירן ואי לא אזרען שדיין מנא ידעינן אי אית בהו שוריאקי סומקי אסירן ואי לא שריין אומצא ביעי ומוזריקי פליגי בה רב אחא ורבינא רבינא אסר ורב אחא שרי בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והלכתא כרבינא לקולא בר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא האי אומצא דאסמיק חתכיה ומלחיה ואפילו לקדרה שפיר דמי תלייה בשפודא מידב דייב ושרי אותביה אגומרי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מישב שייבא ליה וחד אמר מיצמת צמתא ליה והלכתא מישב שייבא ליה וכן ביעי וכן מוזריקי ביעי בקרמייהו חתכינהו ומלחינהו אפי' לקדרה שריין תלינהו בשפודא ובית שפידא לתתאי מידב דייבי ושרו אנחינהו אגומרי הלכתא מישב שיבן ושרו: (פסחים דף עד:) האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור לא אסמיק הוא וחלייה שרי רבינא אמר אע"ג דלא אסמיק נמי חלייה אסור אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא מגמע ליה גמועי א"ד רבינא גופיה מגמע ליה גמועי והלכתא לא יהח מוחר לחכל ביעי חסילתח בני בבל מיגח לסרי לסו לגל לחסכחן למסוס מנהגח בגלחול הוה מיחנעי מלמיכלינהו וכיון לגחן בכל לוכחתא בחר בני בבל נרירינן חמגע לגליקן נמי לסקור: **הני ביעי דגדיא.** נגיח לגלו לוקח: **עד תלחין יומין.** מסנוגל סריקן **בגל קליפת הקרוס לחכחי לח פסט למיה ליבלע בחכריו: אזרען.** יש בהן זרע: **אסירן.** ביגוע שיש סס לס היגלך תרחי בעינן לחיסורח חלחין יומין וחית בהו סורייקי סומקי לבל נו תלתין יומין לפילו חית בהו סורייקי סומקי שרי לית בהו סורייקי סומקי לפילו בחר תלתין יומין שרי. לומעט ביעי ומוזריקי לקמן מפרש פלוגתייהו: **בכל התורה כולה. רב לחח ורבינח חל לחר הכי וחל לחר הכי בכולהו הוא למיקל רבינח ורב לחח** לחומרח: **אומצא דאסמיק.** בבר שהוא לקוס ביותר ועיכר שהסס נערר בתוכו: **חתכיה. לחתיכות הרבה: תלייה בשפודא. בתוך התנור לעלות: מידב דייב ושרי.** לפילו **בגל חתיכה ומליחה חגל כרי מניחת עלי לבר מועט** לגברי מי שמעריך כך בעלי וכמו שכתבתי למעלה: **מישאב שאיב ליה.** סוחבין לת הסס: **מצמת צמית ליה. עימתין לת הסס בבבר והוא נעלה בתוכו: מוזריקי. חוטי ענלר וריליו: תלינהו בשפודא ובית שפודא לתתאי.** לחי ובית שפולה לתתלי מלמון הרב לגלפסי ז"ל הוא ומסמע לי לרייק ליה מלחמרינן תגיל בשפולה ולי לא היו בית שפולה לתתלי יון זה לרך הניחגין: **ומאן לגסר הכא** מסוס לממעת עמית ליה לע"נ לבעגמא לס לחברים כל היכא גגל פירש שרי שגני הכא בגין. וכתוב בבבר הבבר לרב בעל העטור ז"ל לחתיכה זו למוזריקי להבשיל כל החוטין שבנוף היה לבחתיכת הורילין יוגלין כל החוטין שבנוף מיד למן ולע"נ לבפרק הזורק (קף כח:) לחמרינן לרוקק כי נקיב לסי בבעת שחיטה נפיק לס לחייס לבל גגל בבעת שחיטה קריר ולל נפיק כתב הרב ז"ל להני מילי בניקבה בעגמא לבל כי חותך להו לנמרי לפילו גגל בבעת שחיטה יוגל הלס מהן ולין זה מחוור לכל גגל בבעת שחיטה ולבי לין לס החוטין שנקרם יוגל לרך חתיכת ולילין גגל הכא להבשיר לת הורילין קלחמרינן: **האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור.** לרכן היה לתת בבר חי בחומן ולוכלין לוחו ולקחמר בגם נתנו לומעת לגסמיק לתוך החומן הוא וחלייה לסור לפי שגנו רולין הלס כליליו הוא בעין ולינו כבבר בבר שלמו מובלע בתוכו כמו שפירשתי למעלה וחלייה נמי לסור לפי שהלס מתערב בחומן: **לא אסמיק הוא וחלייה שרי.** שהחומן עימת לוחו והוה ליה לס

אסמיק הוא וחלייה שרי אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא האי אלא דחליט ביה חדא זימנא לא הוה חליט ביה זימנא אחריתא כלומר כיון שחלט בו נעשה חומץ רפוי ואינו ראוי לחלוט בו שהוא חשוב כמים ומאי שנא מחלא תמיהא כלומר ומאי שנא זה מחומץ שאינו חזק מעיקרו שהרי חולטין בו ואף על פי שאינו חזק א"ל התם איתא לקיוהא דפירא בעיניה הכא ליתא לקיוהא דפירא בעיניה (שם דף עד.) * אמר רבה האי מולייתא שריא (ג"א) אמר רבא האי מוליאתא שריא אמר ליה אביי והא קא בלעא דמא אמר ליה כבולעה בך פולטה והלכתא מוליאתא שריא ואפילו פומא לעיל ודוקא לצלי כעין הפסח שהוא צלי אבל לקדרה לא. (כאן דף צג:) רישא בכבשא תלייה אבית שחיטה דייב אצדדין מקווא קוו ואסור אנחיריה אי דץ ביה מידי ופתחיה כי היכי דליפוק דמא מיניה שרי ואי לא אסור פי' אנחירי מלשון (איוב מ"א:י"ב) מנחיריו יצא עשן אמר רב (פסחים דף עד:) בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש אסור דאזיל האי ומפטם ליה להאי ודהדר האיך ומפטם ליה להאי ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן מותר ריחא לאו מילתא היא עבד לוי עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר. הא מילתא פסקו בה רבואתא כלוי וסייעוה למילתא מהאיך דגרסינן בפרק השוכר את הפועל (ע"ז דף סו:) לעניין בת תיהא עובד כוכבים לישראל שפיר דמי ישראל לעובד כוכבים אביי אמר אסור ורבא אמר

דפירא בעיניה. חמיעת הפרי בעינו הוא לע"פ שהוא חלש: מולייתא שמחתכין בשר לק לק שלא נמלח וממלחין ממנו תרנגול לו גדי: והא קא בלעא דמא. שחותנו מלוי פולטו לס והגדי לו התרנגול בולעין חותנו: ודוקא לצלי. כעין הפסח שהוא כעין זה שנותנין בני מעיו לתוכו ונצלה: רישא בכבשא. הרשם כשרוצין להסיר שערו נותנין עליו מיס וטומנין אותו בכרמן: כבשא. הטמנה וים לחום למוח שבתוכו שיש בו לס ש"ן לו לנתת מפני ענש הקדרה שמפסיק וים שנוטלין בכבשין: תלייה אבית שחיטה מידב דייב. לס כשנתנו על הרשם נתנו על בית שחיטתו הלס זב מסם ומותר מפני שענש הקדרה נקוב שם: אצדדין. על לחייו: מקוו קוו. מתכנס הלס לתוכו ואינו יוצא מסם ולסוף: אנחיריה. לס הנימוס על נחיריו: אי דץ ביה מידי ופתחיה. לס נען בו לרך שנחיריס שוס לבר כדי לפתוח יפה נקב שנחיריס לנל הרשם שרי ואי לא לסוף ובנמ' לתרי ש"ל שנחיריס וחבית שחיטה לייב לנלנל אי לן ביה מילי שרי ואי לא לסוף ופסק הרי"ף ז"ל כליבנא קמא לתומרל לפיכך לו הביא האי ליבנא בתרא בהלכות וכ"ל הר"ס במז"ל בפ"ו מהל' מאכלות לסורות וים מי שפסק כליבנא בתרא ולקולא מסוס לכיון דלסס שבשלו אינו עובר עליו הוי ליה לאסורא לרבנן ולקולא ולתומרין ואי לא לסוף היינו מוקרא (קרומא) בלחוד אבל אילך בשרא שרי להא אילא קאילה לפפסקא לנל מני תומרת לנל מפסקא לנ"כ מילד לייב ושרי שלא כלפריסית:

וכתבו בתוס' לכי תומרין בריפא בכבשא ולאי תלייה אבית שחיטה מילד לייב ושרי לוקא בשעשה כן להסיר את השער בלבד אבל לנלותו בכל ענין לסור וזה כפי לעת שרבינו יונה ז"ל שכתבנו למעלה לבשר שים בו חוטין ערילין אפילו לנלי נ"ן וכיון שכבר פירשנו למעלה שאין חוטין ערילין אלא בשעשה לנלי ס"ן ונע"פ שים לס בחוטי המוח כל אילך לבית שחיטה לתחת לף לנלי שרי ומסתברא נמי להסיר את השער בלאו אפילו אותבי לנלנלין שרי נלא מסתבר אלא כולי האי ובשיעור מועט כזה אין הלס שולך ממקום למקום ואפילו לאיב פורתא ע"י מליחה נפיך וכן אלו שמזימין רגלי הבהמה על הרשם להסיר שערן ולהסיר הטולפים מסתברא דשרי מסוס לטולפים נופייהו מונעין הרשם נלא יוצד הלס ממקום למקום ואפילו לייב פורתא ע"י מליחה נפיך נלא שים מחמירין ואותבין הטולפים בסכין מעט ומניחין החתך למטה כדי שיוצד הלס לרך שם שם יפרוש ממקומו ומנהג יפה הוא וכן הלנו שמסבירים התרנגולת על האור להעביר הנוצה שרי שבשיעור מועט כזה אין לחוש שמא יוצד הלס ממקום למקום ואפילו יוצד הוא ע"י מלחו נלא לאסוקי אדעתין כלל שבשר בעל העטור ז"ל שנריך נלא להסתומ כ"כ בשם כדי שיוכל הלב והכבד להתחמם ולהפליט הלס בנוף התרנגולת וכתב הרשב"ם ז"ל שנלקדיה נריך לחום לזה לפי שאין המלח מוציא בליעת לס בזה לאבל בנלי אין לחום שבשר שהשם מבליעו לף השם מפליטו לכלל נדול הוא לענין פליטה כבולעו כך פולטו וכתבו בשם רבינו יונה ז"ל שנריך להליח תחלה יפה יפה בית השחיטה כדי נלא יפלר הלס בעין ומתבשל שם ואיסר ומטעם זה נ"כ לס הוציא בני מעים תחלה נריך שיהיחנו מבפנים יפה יפה קודם שיהבשנו לפי שהנוף מלא לס ואין כח בשם להפליטו לחוץ שאין השם מוציא לס נלא הבלוע לאבל לס שהוא בעין אין השם מפליטו לנרשה מנמת נמית ליה ואסור. ולענין מלינת נלייס וטולשים ברוסתחין בכלי רשתון לסור לכלי רשתון מבשל ואיכא למיחש משום חלב ולס ולא תקשי לך הניא לשמרינן נקמן כפ' הזורע [קף קלר:] מקום שנהנו למלוח בענלים לא ימלוח את הזורע לשכא לשוקמא בשניקר את החלב ונוידו ומלח משום לס ש"ן בכלי שני שאינו מבשל ומיהו משום חלב לפי בכלי שני איכא למיחש לשרא"ן לשינו מבשל מבליע הוא שאין בליעה תלויה בבישול אלא בחום בית השחיטה הוינו כחום כלי שני ולפ"ה מבליע כלשיטת בפ"ק (קף ח:) ולמרינן נמי התם לא ליסחוף חיוים כפלי עלוי בשרא למלא לייב תרבא ובלע בשרא הילכך הניא לפי זורע ע"כ כשניקר את החלב עשקינן לבל לענין לס אע"פ שלא נמלח איכא למיחש לשא"ן לכלי שני מבליע אין חומו נדול כחום השם שלא יצא ע"י המלח והא למפלנינן בין חותביה בבל חבית שחיטה לאותביה על הנדלין לוקא לנלי לבל לי בשלים בבל ענין לסור לבין כך ובין כך נפיק למא לברלי והרוטב נכנס ויוצא ומערב את הכל ולפילו נמלח הרשם קודם לכן לסור לדברי מי שסובר לנקדיה כל בשר שים בו חוטין ערילין חתיכה בשעת מליחה וכיון שכן היאך יצא לס שבחוטי הקרום במליחה שלא ולאי לי לשחלי וכשליה לפילו נמלח לסור שא"כ יש בו שים וכי מצערין שים איכא מ"ל לבקרמא בלחוד מצערין ואיכא מ"ל לכבולה מוחא וכ"כ הרמב"ן ז"ל והרשב"ם ז"ל: **אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו בתנור אחד עם בשר נבלה כחוש אסור דאזיל האי ומפטם להאיך.** בשר שחוטה מפטם בשר נבלה: **והדר האיך ומפטם להאי.** בשר הנבלה מוזר ומפטם הבשר [שחוטה] כלומר שנותן טעם בריחו: **ריחא לאו מילתא.** שהרי אין כאן ממש של לסור וכיון שאין פטום זה אלא ריחא בעלמא לאו כלום הוא כיון שהוא: **בגדי ודבר אחר.** שנלו אותם בתנור אחד והתיר: **בת תיהא.** פי' הרב בעל הערוך ז"ל שהוא נקב שנוקבין במנופת החבית

ומניחין פיהן על פי הנקב ושופין ריחו של יין כדי לדעת מה טיבו: **עובד כוכבים לישראל שפיר דמי.** לכאורה ליכא למיחש מידי והא ולאי פשיטא היא ולא ליצטריך למימרא אלא משום חילוק ליסברא לעובד כוכבים:

אביי אמר אסור ריחא מילתא היא. נלע"ד משום הנאה לריחא פליגי אי מיתסרא או לא לתקיימא התם בגמ' פלוגתייהו לקבלי ורבא כתנאי לתניא הרודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה ר"מ אוסר וחכ"א יהודה מתיר לקבלי כר"מ ורבא כרבי יהודה והכא ליכא למימר למשום הנאה מילתא היא דלריח לא הנאה לתרומה צריך ודקאי הוא לגריף בה ועוד דלא קי"ל כר' שמעון לחמר לכר שאין מתכוין מותר ולגיפיה הנאה לא מיכוין ליה צריך כלחמוכח בפרק כל שעה [לף כה:] והכא ולאי בבת תיבה היא מיכוין ליהנות מיין נסך ללאו ברציעי עסקינן וכ"ת פסיק ריפיה הוא וקי"ל (שבת לף עה.) [לחולין] ר"ש בפסיק ריפיה ולא ימות ליתא לטעין הנאה ולאי אע"נ לדבי פסיק ריפיה צריך לדא לחמרינן התם (פסחים לף כו.) מוכרי כסות מוכרין כלרכן ובלבד שלא יכוונו בחמה מפני הנשמים ובנשמים מפני הנשמים והא התם ולאי מטו ליה הנאה ללא לכוין ללא מיכוין לה לא חשבינן לה מילי ללא ע"כ פלוגתייהו לקבלי ורבא בהנאה לקבולה תניא לקבלי סבר ריחא מילתא כלומר לכשמניח פיו עליה ושופך הריח הרי הוא כאילו שתה ממנו לריחא מילתא היא ובכלבולה חשיבא הילכך אע"נ ללא מיכוין כלל אסור דקי"ל (סנהדרין לף סב:) המתעסק בחלבים ועריות חייב שכבר נהנה ורבא סבר ריחא לאו מילתא היא כלומר ללא חשיבא ליה לכולה הילכך כיון ללא מיכוין סבר: **ואיבא מאן דפליג בהא מילתא וכו'.** כרולה פת חמה מן התנור: **אסור לאכלו בכותח.** מפני חלב שבו: **ביניתא דאיטויא בהדי בשרא.** בתנור אחד לחלמא כרב ס"ל ותו לחמר רב חסי עלה לפילו בחפי נפשה לסמוך משום לקבה לבבר אחר כלומר ערעת חלמא רב חסי מולה לרבה מפרזיקא ללא לחוסיף עלה: **הילכך כד מסלקת האי מימרא דריש לקיש מהכא.** ונימא לליתא נלר"ל ללא לפילו בפת חמה לעולם מין במינו הלכך ליתא ללרב כיון לליתא ללרבי יהודה:

מותר אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא וקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא דהלכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם וכיון דהלכתא כרבא בהא דריחא לאו מילתא היא ממילא שמעינן מינה דהלכתא כלולי דקאי כרבא הדין הוא סברא דקמאי ואיכא מאן דפליג בהא מילתא ואמר דהלכתא כותיה דרב בהאי דהא מסתברא טעמא מהא דתניא הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה ר"מ אוסר ורבי יהודה מתיר ורבי יוסי מתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות (שם) וארי"ש בן לקיש בפת חמה וחבית פתוחה כ"ע ל"פ דאסור והאי בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבלה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ועוד דהא (פסחים דף סו:) תני רב כהנא בר חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי אסור לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא דאלמא כרב ס"ל ואנן לא איסתבירא לן אלא כדפסקו קמאי ז"ל והני ראיות דדחו בהו לפסקא דקמאי אית להו דחיאתא דהא דר"ש בן לקיש לא הויא ראיה למידחי להא דלוי ורבא דלוי רביה הוה לגבי רשב"ל ולא הויא מימרא דריש לקיש קושיא עליה דלוי ורבא נמי דהוא בתרא הא לא סבירא ליה הא דר"ש בן לקיש וקי"ל דהלכתא כבתראי הילכך כד מסלקת להאי מימרא דריש לקיש מהכא קאי רב כר"מ ולוי כרבי יהודה וקי"ל דר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא דרבי יוסי נמי לענין ריחא כרבי יהודה ס"ל דלא פליג רבי יוסי עליה דרבי יהודה אלא בשעורים מפני שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלולי דייקא ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ועוד דכד דייקת למימריה דרב משכחת ליה דשאיך בההוא מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא (דף ק.) אוקים רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר של היתר וחבית פתוחה פליגי לסתכח לקלי דב כר"מ ולוי כרבי יהודה לכרי לפילו בפת חמה וחבית פתוחה: **דלא** פליג ר' יוסי עליה לר' יהודה אלא בשעורים שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא לכל חטים שאין שואבות כר' יהודה סבירא ליה.

ולישנייהו הכי מוכח להא ר"מ לסיר ולא מפרש טעמא כלל ור' יוסי לינטריך לפרושי טעמא לאמת ס"ל לריחא לאו מילתא היא ושעורים שאני מפני שהן שואבות: **ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא.** לקתני עלה מפני התערובת ולייקא היא מתני' למפני תערובת נופיס קאמר שמא יתחלפו לפי שאין הפסח נאכל אלא לאי שנמנה עליו מחייס לאמת לוקה מפני תערובת נופיס לכל לתערובת טעמיס לא חייסינן אע"פ שפסח זה נאסר לאותן שנמנו על הפסח האחר: **ורב** לינטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה כלילתא התם בפ' כיצד צולין (לף עו:): **כיון שנתן טעם בחתיכה וכו'.** מתיכת נבלה שנפלה בקלרה על חתיכה שעומדת על שלר החתיכות ונתנה טעם בלותה חתיכה לבלה והוא מכיר לותה חתיכת נבלה ומסלקה כיון שנתנה טעם בלחת מן החתיכות שבקלרה לותה חתיכה שקבלה טעם נעשית נבלה [כלומר שרולין לותה חתיכה כלולו היא כולה ליסור כחתיכת נבלה] ולוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה והא לינטריך למימר חתיכה עצמה נעשית נבלה משום לבלולו הכי ליהא לוסרת שלר חתיכות משום לחוי פלוגתה ליסור ויתיר מעורבים זה בזה וכה"נ לא חמרינן מין במינו לא בטיל לפילו לרבי יהודה ולחמרינן כיון שנתן טעם בחתיכה נתן טעם ללו לוקה לכיון לחין במינו לא בטיל בעינן נותן טעם ללא כל שבלעה חתיכה המותרת מן החסורה סני ולוסרת: **דאמר רבי יהודה אין דם מבטל דם.** לעיל בפרק כיסוי הדם (לף פז:) גבי דם חיה שנתערב בדם בהמה דם"ל לחין דם בהמה מבטל דם חיה אע"פ שהוא רבה עליו ומעון כיסוי לחין במינו לא בטיל וכיון דם"ל לרב לחין במינו לא בטיל כרבי יהודה לינא הוא ולעולם לינטריך למימרא מילתא היא ולפוסק לדריחא מילתא הוי ולא בטיל

והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי וכו'. וכמו שכתוב בהלכות קנין הרב הרב אלפסי ז"ל בכאן ואין מחוורין למה שכתב הרב לטעמיה דסבירא ליה למין במינו לא בטיל לפילו במשהו ומפ"ה אסר בריחא ליתא להא דאמרינן עלה בגמ' לפלונתייהו תניא בפלונתא לפליני תנאי כהדדה פת חמה והניחו ע"פ חבית יין של תרומה שהוא מין בשאינו מינו והוי בששים לכ"ע ואמרינן לר"מ אוסר משום דס"ל לריחא מילתא היא ורב כר"מ ועוד להא דאביי דסבירא ליה נמי כרב דע"נ דס"ל לכל איסור דבתורה בששים אלמא כי אמר רב ריחא מילתא היא לאו משום דס"ל למין במינו לא בטיל ומאי דקאמר נמי לעיל לא שרי להתחלה אלא בדיעבד ליתא להאי בפ' כיצד צולין [לף עו:] מוכח לעיל לף להתחלה קאמר מלקמיה עליה ממתני' דקתני לין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת ולא משני התם להתחלה הוא אלא הא דיעבד שפיר דמי ועוד לגרסינן בירושלמי בפ' תרומות מהו לעלות שני שפודין לאחד של שחוטה ואחד של נבלה בתנור אמר רבי ירמיה בשם רב אסור שמואל בשם לוי [אמר] מותר אלמא לעיל לפילו להתחלה שרי ועוד לרבא בזיעותיה לעיל שרי בבת אחת תיהא לפילו להתחלה וכן מ"ש הרב אלפסי ז"ל לפת שנפלה עם הצלי הוי כדבר שיש לו מתירין (וכיון דיש לו מתירין) לפילו בלמך לא בטיל ריחא נמי לא בטיל אומר מחוור שהרי רבא כי אמר ריחא לאו מילתא היא לפילו בפני עצמו קאמר להא בת תיהא דכי היכי דאיכא בפני עצמו לאו מילתא וכשנתערב בדבר שיש לו מתירין יאסור תערובתו ועוד דבשאמרו דבר שיש לו מתירין בלמך לא בטיל אלא במינו אבל בשאר איסורין בנותן טעם ורואין לדבר שיש לו מתירין אי הדבר נותן טעם ואין בו כזית הנותר מן הדבר ונתערב בחברים אם יש בו נותן טעם לאסור ונראין דבר שיש לו מתירין הוא כדליתיה בפרק הנותר מן הירק (לף נט.) משום דלאי בעי מתעסל עלייהו ופ"ה ערוך נותן טעם אלא שיש לו תירוץ בקונטרס ז ובתבואות במסכת נדרים בפרק הנותר מן המבושל [לף נב.] בס"ד ומיהו אכתי לא נהירא להא דשכחן בדבר בחלב לעותר כל היכא דליכא נותן טעם להא דאמרינן (חולין לף קיח:) דלגיס שעלו בקערה שנתבשל בה בשר שעותר לאכול בכותח משום דהוי ליה ל"ט בר ל"ט ולא אסרינן ליה משום דבר שיש לו מתירין מפני שאפשר לאכול הדגים בלא כותח אלמא לא חשיב דבר שיש לו מתירין כיון שנאסר עם כותח לעולם אלא מיקרי דבר שיש לו מתירין אלא כשיש שיתר אחר שיאסור אע"פ שטוב ומאי דקאמר לעיל לרב אלפסי ז"ל מהניא ליתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסור לאוכלו עם הכותח והניא ביניתא לאכולה בכותח בשרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטווייי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כותחא הויא לה כדבר שיש לו מתירין (ביצה דף ג:) וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף בריחא בעלמא הוא ואפ"ה באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין והאי פת נמי הכין הוא ולאו משום דסבירא לן כרב: (כאן דף צג:) איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר בכשעורה ורבי יוחנן אמר בכזית ולא פליגי מ"ד בכשעורה לעברו ומ"ד בכזית להלקותו אמר מר זוטרא בשעורה במקום אחד כזית אפילו בשנים וג' מקומות והלכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה: אין הטבחים נאמנין על גיד הנשה דברי ר"מ וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב: א"ר ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנין ואמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנין אכשור דרי לא אלא מעיקרא סברוה כרבי יהודה דאמר כיון דהוי מצות נטילה הדור סברוה כרבי מאיר כמה דהוי דכידי וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח והניא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטווייי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כותחא הויא לה כדבר שיש לו מתירין (ביצה דף ג:) וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף בריחא בעלמא הוא ואפ"ה באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין והאי פת נמי הכין הוא ולאו משום דסבירא לן כרב: (כאן דף צג:) איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר בכשעורה ורבי יוחנן אמר בכזית ולא פליגי מ"ד בכשעורה לעברו ומ"ד בכזית להלקותו אמר מר זוטרא בשעורה במקום אחד כזית אפילו בשנים וג' מקומות והלכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה: אין הטבחים נאמנין על גיד הנשה דברי ר"מ וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב: א"ר ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנין ואמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנין אכשור דרי לא אלא מעיקרא סברוה כרבי יהודה דאמר כיון דהוי מצות נטילה הדור סברוה כרבי מאיר כמה דהוי דכידי בכותחא לכל כיון שאף בחלב יוצא לאוכלו בכותחא מן הדין לריחא נמי מילתא היא לא לאסורה בפ"ע להכי נזירה לנזירה לבל לאכלה עם חלב לאוסרה לכ"ע משום חומרא לבשר בחלב ולפילו לוי ורבא לעיל להו לריחא נמי מילתא היא מולו בה: **איתמר טבח שנמצא אחריו חלב. לרך הטבח לנקר הבשר: להעבירו.** שלא ליקח ממנו בשר עוף: **להלקותו.** וס"ה למעבירין לומר: **כשעורה במקום אחד.** לין מעבירין בזיעור מועט כזה שלא"כ היה במקום אחד: **כזית אפילו בשנים ושלשה מקומות.** מלקין לומר ומעבירין אותן מיהו אע"נ למעבירין ליה לין לינו בחשוד שהשחוטים חזרתן קשה כלאיתיה בסנהדרין [לף כה.] מפני שהן מזידין אבל הכא לא חשבינן ליה מזיד אלא פושע הוא וחזרתו קלה ובקבלת חברות סיקבל עליו שיתנהג כאחד לענין זה בפני שלשה שני ליה כלתוכחת בבכורות (לף ל:) נבי אחד ונעשה נבלה וכל הדברים האלו נהוגין לפי מה שהם לפי כוונת האנשים ולפי לונעם ולפי ופזיעתם ויסוד לבריים אלו ביאורם בספר איסור מאכלות להראב"ד ז"ל: **אין הטבחים נאמנין על גיד הנשה דברי ר"מ.** מפני שהן לס"ל לבעי חטוטרי בתריה והטבחים מקילין בנטילתו ואין מחטטין אחריו: **רבי יהודה אומר נאמנין עליו.** מפני שהן לס"ל אין בעי חטוטרי:

אכשור דרי. בתמיה וכי הוכשרו הלורות יותר מבתחלה: **כמה דהוו דכירי לדרבי יהודה.** לס"ל לעיל בעי חטוטי בתריה היו מקילין בנטולתן ועל זה הוו מהימני לן כיון דסבירא להו כר"מ: **השתא דאנשויה לדרבי יהודה.** ואינן זכורין לעיל כלכתי ר"מ מהימני שמקלקלין כרצוי בנטולתן: **מתני' שולח אדם ירך לעובד כוכבים וכו'.** ואין חוששין שמא יחזור וימכרנו ליעקב ויאכלנה בגילה לכיון דלשימה היא מקומה של גיד הוא ניכר הוא נחטט ממנו והלוקח מכין שאינו ניטל ונוטלו ובגמרא מפרש היכי זכין יעקב לעובד כוכבים וכגמ' לייקין דלשימה אין חתוכה לו שמא ימכרנה ליעקב ויהא סבור שניטל גילה ויאכלנה בגילה והאי לנקטה בשולח לעובד כוכבים ולא נקטה בשולח ליעקב לעיל שלחנה חתוכה דכותח קמ"ל לעיל מיבעיא ליעקב לאסור עיל לפילו לעובד כוכבים נמי אסור שמא יחזור וימכרנה ליעקב וכן לגיסנא לאחרינן בגמ' **למאוס נגיבת לעת** היא דבותח לשמעינן לאפי' לגנוב לעתו של עובד כוכבים אסור והכא הר"ס במז"ל בפ"ח מהלכות מאכלות אסורות נראה לנקטה בעובד כוכבים לאשמעינן דלשימה אריא לגיד הנשה מותר בהנאה: **גמ' שלימה אין חתוכה לא.** כיון דקתני טעמא מפני שמקומו ניכר מכלל דלוקה בשלימה שמקומו ניכר אבל בחתוכה שאין מקומו ניכר לא:

[דף לב.] **גזרה שמא יתננה.** יעקב לעובד כוכבים זה **בפני יעקב וכיון שנותנה לו** יעקב זה בסתם סבור יעקב חברו לכשרה היא לאסר לא נמנע מתעצו וכיון לסבור לחזי לה חתוכה כחתיכה ליעקב **סבור הוא שניטל גילה ואתי למיכלה בגילה** ואע"ג למיגינ לא מני מסתם בהכי שאפילו נאמר **בשולח ירך לחבירו** חתוכה אע"ג חברו ליעקותה לבקי **לא ניטל גילה** לחזוקי להשולח ניקרא וכמו שנכתוב בסמוך בהא ליעקב"ל ז"ל סיינו בשולח ליעקב אבל זה שלחה לעובד כוכבים אין זו רגיל שניטל הגיד לשמא מתחלה היה מנקרו לעורך עצמו וחח"כ נמלך עליה לשלחה לעובד כוכבים ולא חשש לגמור ניקורו אלא ס"ק ללא יאלחנה חתוכה ללמא טועה וסבר לכיון לחתוכה היא הגיד ניטל לגמרי וחחרים פירסו שמא יתננה לו בפני יעקב היושב בא שהיא כשרה ויוכיח למיקל למלויעקובין לטעמא לשמא יתננה לו בפני יעקב משמע להא ולאו הכי אסור ליעקב ליקח בשר מן העובד כוכבים ולמאי והא תניא נקמן [לקמן קא.] מקולין וטובחי יעקב בשר כשרה ביד עובד כוכבים מותר כלומר לחין חוששין לא משום נבלות ולא משום טרפות שאע"פ שהעובדי כוכבים מנבלין בתיסיסם ובמקולין נמי משתכחי מיעוטא לטרפות כולהו אסור מיעוטא נינהו לגבי כשרות שבמקולין ולפיכך מותר ליקח מהם וכיון שכן למאי לא חוקימנא מתני' בהכי ולא מיעקובין לטעמא לנזרה שמא יתננה לו בפני יעקב וכגמ' **נמי מוכח למתני' במקולין וטובחי יעקב** הוא **י"ל לאה"נ למתני' במקולין וטובחי יעקב מותר** ליקח מן העובדי כוכבים למסתמא בשר זה מן המקולין ניקח אלא לכיון שמותר ליקח מהן אסור למכור להם נבלות וטרפות שכן הדין בכל הדברים הניקחין מן העובדי כוכבים שבשבן אסורין אסור למכרן לעובד כוכבים שמא יחזור וימכרנה ליעקב וכלאחרינן (פסחים קף מ:) בשנג שאכל ליעקב ע"י יעקב חבירו וכלאחרינן (פסחים קף מ:) בשנג שאכל

לדר' יהודה לא מהימני השתא דאנשויה לדר' יהודה מהימני : **מתני'** שולח אדם לעובד כוכבים ירך שגיד הנשה בתוכה מפני שמקומה ניכר: (דף צו.) הנוטל גיד הנשה צריך ליטול את כולו רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה: **גמ'** שלימה אין חתוכה לא (דף צד.) גזרה שמא יתננה לו בפני ישראל הילכך אם שלימה היא הרי מקומו ניכר ונודע שלא ניטל ממנה גיד הנשה ואם חתוכה היא כיון שבפני ישראל נתנה לו חיישי' שמא יתן ממנה אותו העובד כוכבים לאותו ישראל ונמצא ישראל אוכל גיד הנשה ואי בעית אימא חתוכה לא משום דגניב לדעתיה דעובד כוכבים דסבירא ליה עובד כוכבים לכבודו נתנה לו והוא לא נתנה לו אלא מפני שאינה ראויה לו ונמצא גונב דעתו של עובד כוכבים דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות

שיסרחל זה לוהבו מלא שתקנה בה ליטול הניך על שנרחית לעצמו וחמ"כ נתנה לו והוא לא נטלה ונמצא מחזיק לו טובת חנם וזהו שכתב הרי"ף ז"ל והוא לא נתנה לו אלא בשביל שחיה רחויה לו כלומר שהוא בנילה נתנה לו ומפני שהניך הינו רחוי ליסרחל **שלח לו ירך ולא שלח לו** נתח לחבר: **לא יסרהב אדם בחבירו לסעוד אצלו. לא יפצירנו הוחיל וילע שלח יעשה לפי שנוגב לעתו להחזיק לו טובת חנם כשכור שמן הלב הוא מסרהב לו כן: ואל יפתח לו וכו'. כל חביותיהם היו מנופות וכשבא לחם חסוב אצלו פותח לו חבית להשקותו יין חזק ואם מכר חבית לחנוני עליהם ועליין היא אצלו לא יפתחנה לאורח הבא אליו מפני שנוגב לבו להחזיק לו טובת חנם כשכור זה הפסל גולו נפסל ע"י שהרי תשאר חבית זו חסרה ויתקלקל יינה וזה ימסרנה לחנוני מיל שמכרה לו: אא"כ הודיעו. מכרתיה לחנוני ואינו נפסל: ואל יאמר לו סוך שמן מפך ריקן.** לדכן היה בסיכה וקאמר שלא יביא לו הפך ויסרהב בו לסוך והפך ריקן ואינו מתכוין אלא **שנוגב לעתו שיחזיק לו טובת חנם שיולע בו שאינו סך: ואם בשביל כבודו מותר.** אם בשביל כבודו **שלא לורח להוליע לבריות שהוא חביב עליו מותר** ובגמרא מוכח דלא מיתסר כה"נ אלא בשהוא עושה כן לכבודו אבל אם הוא הגון עמהם ומכירין בו שאינו עושה כן אלא מתוך שהוא עני ומצטער בכך הרי זה מותר ליטול שכר על כך ואפילו דעתו של עובד כוכבים תניא רבי מאיר אומר אל יסרהב אדם לחברו לסעוד אצלו ויודע שאינו סועד ואל ירבה לו בתקרובת ויודע שאינו מקבל ואל יפתח לו חביות המכורות לחנוני אלא אם כן הודיעו ואל יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ואם בשביל כבודו מותר תנו רבנן לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו ואם היה שם חבר עיר מותר תנו רבנן לא ימכור אדם לחברו סנדל של מתה בשביל חיה מפני שני דברים אחד מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ואל ישלח אדם לחברו חבית יין ושמן צף על פיה ומעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחים ונכנס ומצאה שהיא של יין וחנק עצמו ומת ואין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אא"כ נטלו רשות מבעל הבית ומעשה באחד שזימן אורחים בשני בצורת ולא היה לו ליתן לפניהם אלא כשלש ביצים ובא בנו של בעל הבית ועמד לפניהם נטל אחד חלקו ונתן לו וכן שני וכן שלישי בא אביו ומצאו שתופס אחת בפיו ושתים בידיו נטלו וחבטו ע"ג קרקע ומת כיון שראתה אמו כך עלתה לראש הגג ונפלה ומתה אף הוא עלה לראש הגג ונפל ומת אמר רבי אליעזר בן יעקב על דבר זה מתו ג' העיטור ז"ל הוסיף ללמוד שמותר לשלוח עוף שחוטו לחבירו בלא חותם שחתיכת הסימנין רחויה שיסרחל שחטו והרשב"ץ ז"ל חולק בדבר שאע"פ שאין העופות כוכבים נותנין בהלכות שחיטה פעמים שהן חותכין הסימנין בסכין והבית רחויה מלחמרינן בפרק הלן מעילות (דף כה:) ר' חנינא מגן גלי שחוטו בין טבריה לציפורי והתירו לו משום שחיטה כר' חנינא בנו של ריב"ן ולייקינן התם למלהתירו לו משום שחיטה ברוב יסרחל הוא ואם תיתא לחתיכת סימנין רחויה ברוב עובדי כוכבים נמי לשתרי הלא שמע מינה שאין חתיכת סימנין רחויה כלל:

גרסי' בגמ' [דף צד.] השולח ירך לחבירו שלימה א"צ ליטול ממנה גיד הנשה חתוכה צריך ליטול ממנה ג"ה. פירוש לכיון לחתוכה היא יחשוב יסרחל **שניטל נילה ויחכלנה בנילה** ונראה שהרשב"ץ ז"ל סובר לכתב"ג מלינא מותר ליסרחל לסמוך ולומר שמי שמלחה לו ניקרה לגמרי שהוא ז"ל כתב בחיסור משום שלו למיחש שמעינן ליסרחל שהיה מנקר בשר וחלב לו ולא יעננו שם נקר כולה שם נקר ר"ן (ליסרחל) להרשותה לבקי הלא סומך עליו שהם היה צריך להרשותה לבקי חתוכה לחמי **צריך ליטול נילה** והרי מי שמתלחה לו צריך לרשות שם נטל שם לא נטל הלא ולחי כל שנרחית כמנוקרת ר"ן להרשותה וטעמא משום לכל המניין הלא המנוי מומחין הן וכלחמרינן [דף נ:] דרוב מעיין הלא שחוטה מומחין הן וה"ה לשהר מעות והיינו נמי לחמרינן בפ"ק דמכילתין [דף יב.] שלומר לשלוחו קח ותרום ותלך ומעות תרום הין חזקתו תרום ומפרשינן טעמא משום לחיישינן למאן דאינש לחבריה שמא וחזל ותרם והוה ליה תורם שלא מלעת ואין תרומתו תרומה דוקא היכא לליכא למיחש לתורם שלא מלעת אבל היכא לליכא למיחש כגון דשוינהו לכ"ע שלוחין ואמר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום חזקתו תרום הלא למאן דאמרין רוב מעיין הלא המנוי מומחין הן הלו לברי הרב ז"ל ולזה הסכים הרשב"ץ ז"ל וכולהי **כשולח ירך מנוקרת לחברו** דהכריס נראין שאין לחוש לאבל ליסרחל שנקר ולכך לו ליכא למיחש שמא לעתו היה לחזור ולהשליס ולא השליס. ומלחמרינן לחתוכה לא נזרה שמא יתננה לו בפני יסרחל נראה שאסור למכור נבלות וטרפות לעובד כוכבים התם במקום שאין מכריזין משום נזרה שמא ימכרנה לו בפני יסרחל ואין המנהג כן שהרי אנו מוכרין נבלות וטרפות לעובד כוכבים בהתם לפיכך נראין לברי ר"ת ז"ל שכתב לכי לייקינן ממתניתין לחתוכה לא בשחטה לו כשהיא ומותרת היא לילכך לי לחמר ליה כה"נ בפני יסרחל לחי למיזבן מיניה ומ"ה נזרינן שמא יתננה לו בפני יסרחל וזהו שנהגו בכל המקומות הללו למכור נבלות וטרפות התם לללמא יסרחל ליכא למיחש לכיון לבהתם הוא לא שמיך שנהגו בהכי **ומשום נגיכת לעת נמי ליכא** לחיהו מטעי נמי לחנפויה: **ואי בעית אימא. טעמא למתני' לחמרה לחתוכה לא ליסחר עם נילה** משום לנוגב לעתו של **עובד כוכבים כשכור**

ומחי עשה שלא כהוגן חיכא למיקם במקום שלא תקנו כלום עסקינן והעמיד הכבר על שורת הדין שאסור למכור ומותר ליקח ומ"ש קאמר מפני שוטה זה שעשה שלא כהוגן שהיה לו לחוש **שמא ימכרנה ליסרילא** ואנן נאסור כל המקולין כיון דליכא רוכא להיתרא ושור של פטם זה מיעוטא הוא לן

יום שמ חייסינן ליה ובליעגא בתרא דמרין דלוקח מסום לחיכוין לנעורי הא לאו הכי כיון דאיתחזק איסורא הא לן לאו הכי ירי בשר בשר שמנית ביה עובד כוכבים ה"מ היכא דלא יהיב לחיכא ובלא וטרפה לחבל כשהוחזקה טרפה אסור לפי שרובן של עובדי כוכבים הן הטרפה לוקחין למוזלי נבייהו ה"נ י"ל דבמקום שמכריזין ולא מכריזו עסקינן ואפ"ה מרין בליעגא דמא שלא"פ שנועצת טרפה במקולין כל שלא הכריזו בשר השמנית ביה עובד כוכבים מותר שלא התנו עליהם במקום שמכריזין לאסור ליקח מן העובד כוכבים שלא לאחר שהכריזו שהרי לא כוונו שלא כדי שיהא מותר למכור מן ההכרזה ואילך אבל קודם הכרזה אע"פ שפוטה זה עשה שלא כהוגן שלא נזהר מלמכור ליקח ממנו מותר שהלכה נאמרו בדיינו ובליעגא בתרא מפרשינן לדוקא מסום לחיכוין לנעורי לחבריה הא לאו הכי בשר אסור כיון דאיתחזק איסורא דמקום שמכריזין כך התנו אבל שהוחזקה שם טרפה יהא אסור ליקח:

יום שמ [קף עמ.] **אמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין.** שהיתה **שעה שלח רחיהו לחפילו הוא מונח על שולחנו** אסור שמא נתחלף בנבלה בחייסינן שמא עורב נטלה לזו והביא נבלה תחתיה: **מקולין.** בית המטבחים: **בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר.** לחזלונן בתר רובא ורובא לחיתרא הוא: **נמצא ביד עובד כוכבים שאני.** שהיה בחזקת המשתמר **לבל בשר המונח שמא עורבים החליפו: ספקו אסור. לנפקא לן מקראי בפרק בתרא ליומא** (קף פל:) **וכפ"ק לכתובות** (קף טו.) **לכל קבוע כמחצה על מחצה למי.** וכתבו בתוס' לעל מיקרי קבוע עלא כשהיה האיסור נודע קודם שלקח אבל אם לא נודע האיסור בשעה שלקח אף על פי שלאחר שלקח נתגלה האיסור ונעשה קבוע לא לחמרי' היה לליסוי קבוע למפרע. ונ"מ למי שלקח בשר מן המקולין וחו"כ נודע שהיתה טרפה ביניהם דשרי כיון דבשעה שלקח לא היה קבוע ללין **קבוע שיהא כמחצה על מחצה** חוקם הוא וחין לך בו עלא מפעת חלוסו וחילך כלומר מפנעשה קבוע אבל למפרע לא:

ובנמצא הלך אחר הרוב. לכיון לפרים תלינן למרובא פרים מיהו לוקח בשלא ראינוהו פורס מן הקבוע אבל ראינוהו פורס מן הקבוע אף על פי שלא בא לידינו עלא לאחר שפרים הינו בתר מלמעלה' בפרקא קמא לפסחים (קף ט:) תפעה עבורים של מעה וחלב של תמן ותא עכבר ושקל ולא ידעינן מיהיכא שקל היינו תפעה תנוחית והא הכא שלא הכנים עכבר זה הלחם בבית עלא לאחר שפירס מן הקבוע ואפ"ה מפני שראינוהו פורס מן הקבוע אנו לנן לאחר הקבוע ומ"ת היכי שרי הכא בנמנע לינזוד שמא יקח מן הקבוע ללכותיה נזרינן בזבחים בפ' התערובת (קף ענ:) נבי שור הנסקל שנתערב בחברים לפילו הן רבוא כולם יתותו ופרכינן ונכבשינהו כי היכי לנינלחין ונימא לכל לפרים מרובא פרים ולאמר רבא נזרינן שמא יקח מן הקבוע והכא נמי לינזוד. תירץ רבינו יעקב ז"ל להתם הוא לחיכא למינזר שמא יקח מן הקבוע לפי שהאיסור מעורב ולינו ניכר ולי שרית לה לבלורינהו אתי למסקל מן הקבוע לבל הכא [שחנות] הנבלה ניכר **ליכא למיחש שמא** יקח נבלה ולחית ללאו בדשיעי עסקינן ולפי תי' זה בשור הנסקל לפי פרים מנפקיה [לשור] לכיון דלא ידעי כי מותר ואי לשור אתי למסקל מן הקבוע ולחבריה תירצו להתם היינו טעמא דאי שרית ליה לבלורי לבתחלה כי היכי לישתרו אתי למסקל מן הקבוע לבל הכא כיון דמעלמא פרים לן נזרינן וה"ה בהיתיה דשור הנסקל אם פירס מעלמא וכן הם לבדי רב לחת מסבחא בשלתנת בסדר ויקדא ונ"מ נמי לסבק לדוסק שנתערבה בחברות ול"נ שבל שלח בא ליהו ממקום קביעותו לע"פ שראה לותו פורס מן הקבוע מלינן פורס מן הקבוע במקום קביעותו לע"פ שחכמים נזרו בשראהו פורס מן הקבוע ואינו נזרה שמא יקח מן הקבוע ואינו סנניין לפרק התערובת לכיון לבבים להו כי היכי לנינלחין שרי הוא רוסס לותן לותו מן הקבוע ואיינו טעמא לתעשה נבורין ולתא עבבר ושקל לע"נ למלינן לן מיקרי קבוע כיון שלח נבנס בבית שלח לאחר שפירס מ"מ לנו לותו בקבוע כיון שראהו פורס מן הקבוע וכי לזלינן בבא בתר רובא ולא נזרו עלין בלום לפי שלח ראהו פורס מן הקבוע ול"ת ובהיה להתערובת כיון שאין האיסור יבול היכי קרינן ליה קבוע ל"ב לין לך לאיסור שיהא בטל לעולם י"ל לבבל האיסורין ולאי בל שמעורב ואינו יבול לן מיקרי קבוע לאלרבה ברובא בטל וכיון שהוא מתבטל ל"ת לאונו בקבוע לבל התם בעלי חייס נינהו וחשיבי ולא בטלי וכיון דלא בטלי היה ליה קבוע: **ואסיקנא אלא רב היכי אכיל בישרא. הוחיל וכהעלמה לסור: אי** בעית לימא בשעתיה דלא ליעלם בשעה שנאחז שלח **נתעלם מן העין** בלל: **בצרור וחתום.** לליבא למיחש לעורב: **מחתך אתלת קרנתא.** מחתך הבשר בחלבסון שיהיה לה שלש **קרנות ומשום סימן שלח ינגבו ממנה לחנמי ביתו:**

כרכשא. טבחיא ולעניו הלבה הרב לחלפסי ז"ל פסק כרב דם"ל לבשר שנתעלם מן העין לסור אע"נ דלוי פלינ עליה בנמ'. וכן פסק הר"ם במז"ל בפרק שמיני מהלבות מחלות לסורות והבי מוכחי שני עובדי לנבא לבשרא וכרכשא אע"נ לתמרינן ורב היכי לבול ביפרא נלו למימר לתנן לן סבירא ן כוותיה שלח הבי קאמר ולרב היכי לבולינן בשרא ושמבחן בהאי ליענא בפרק לנו טרפות (קף מל.) נבי עיקור סימנים לתמרינן ולרב פפא קשיא מתני' ואע"נ

דקי"ל כוותיה ובפרק הלוו מעיות (לקמן כה:) נמי מוכח להלכתא כוותיה דרב מרינן ואתא לאחמורינן אפילו בדבר שאין בו עיניתא דכי בר מרינן ואתא לקמיה לאחמורי ליה זיל בקול ולקסינון והא אמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין אסור ומפרקינן בעומד ורוחצו מלקסינון מינה בהדיא לאחמורי ס"מ להלכתא היא לאחמורי רש"י ז"ל והר"ז הלוי ז"ל פסקו כלומי לעורבים לא חיישינן ורחיצה לבד מלאחמורינן התם בפרק הלוו מעיות רבי חנינא נמכא בין טבריא לציפורי ואתירו לו משום שחיטה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי ולוקמה רבא **ברוב טובחי ישראל** והא אתא לקי"ל כרבי ליחוש לעורבים ולאחמורינן נמי התם רבי חנינא נמכא פרניות שחוטות ות"ל רבי יוחנן זיל לכול נפשך למימ לגבי חיישינן לעורבים והא לקסינון היא מלרב עובדא לזו משום להלכתא היא ס"ל לאחבי לגבי כרב זו דלכורי אי ס"ל לאחבי לגבי כרב זו איכא למיתרוצי מידי ומפרקינן לעיל ליה ובעומד ורוחצו ואורחא לתלמודא בהכי ע"כ [גם לגוי מקסה] משום לעד כאן לא פליג לוי עליה דרב אלא בלגי חזינן לאתיויה עורבים אבל התם לחזינן דליו לאתיויה לפילו לוי מודה ליה לרב לאיכא למיחש לרובא לעלמא וכי תימא להא לאחמורינן בנמרא [לף נה:] לרב חנן מנהרדעא איקלע לבי רב כהנא לפום נהרא במעלי יומי לכפורי ואתו עורבי אדו לבבי וכוליתיה לאתיתא אכיח ליה אקול ואכול אלא מאי לאו בשלמא לרב כהנא דאמר לוי לאפילו לאתיוה עורבים עובדא ולאי כלוי לאתיה לאמת לוי לאפילו לאתיוה עורבים לא חיישינן לרובא לעלמא לאו קושיא היא לאפשר לכרוכא לאתן אמן העיר לקחוס עסקינן ועובדא לכרכשא ונבא לבשרא נמי אע"נ לכרב לאתילן לא מכרעי להלכתא כרב למקחוס לקמיה תלמידי לרב לאתן לאורו כרבייהו וכספר התרומה נ"כ פסק כלוי ומיהו סובר ז"ל לעד כאן לא בשרי לוי אלא בבשר המונח **בעיר שטבחיה ישראל לעורבים לעלמא לא** חיישינן ואי נמי בעיר שטבחיה עובדי כוכבים כגון שהניחה בביתו ומונחת במקום שהניחה לכל כה"נ לא חיישינן לעורב אבל בעיר שטבחיה עובדי כוכבים ומונחת במקום שלא הניחה חיישינן ללמ לחלפוף עורבים למלוכתייהו שקלי והני עובדי לנבא לבשרא ולרכשא לתתם לא מונחת במקום שהניחו ובכי הא מודה לוי לבעונן טבילות עינא לו מימנ':

[לף ס.] **אמר רבא מריש הוה אמינא וכו'.** להא מלתיון לבילתא בסימנא לכל אלם ולא מלתיון בטבילות עינא והוה ס"ל לרבא להא **למלתיון לעורבא מרבנן בטבילות עינא** כלילתא בפ' הלוו מונחת (לף כנ:) התם היינו טעמא משום לעורבא מרבנן מילק לייט טפי והוי טבילות עינא לנבילי כסימן מובהק. ומשמעתינן לבני שמעתתא לחינא טבילות עינא עליף מסימנא והא בגויה א"ל אין אי הכי זיל שקול: אמר רבא מריש הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבדתא בסימנין (דף צו.) ולא בטביעות עינא השתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיף (טפי מסימנא) דאי לא תימא הכי סומא היאך מותר באשתו והיאך בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות קלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רבי יצחק בר משרשיא תדע דאילו אתו בי תרי ואמרי פלניא דהאי סימניה והאי סימניה קטל גברא לא קטלינן ליה ואילו אמרי ידעינן ליה בטביעות עינא והאי ניהו קטלינן ליה אמר רב אשי תדע דאילו אמר לשלוחיה קרייה לפלוני דהאי סימניה והאי סימניה ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה ואילו אית ליה טביעות עינא בגויה כד חזי ליה ידע ליה: הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה: והלכתא כתנא קמא וליתא לדר' יהודה: **מתני'** האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים אכלו ואין בו כזית חייב אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים ר' יהודה אומר אינו סופג אלא ארבעים: **גמ'** אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר (בראשית ל"ב:ל"ג) אשר על כף הירך וקי"ל כותיה והשאר אסור מדרבנן: **מתני'** (דף צו:) ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה כיצד משערין אותה כבשר בלפת:

מהדרינן לאבידתא בטביעות עינא לאו משום לזא הוי סימן מובהק **לזא לחיישינן לשקרי ובערבא מרבנן** לזא חיישינן למשקר מהדרינן ולוקא בחזרת אבידתא הוא לזא **מהדרינן לעם הארץ בטביעות עינא** משום לאיכא למיחש לרמיחן לאבל נבי בשר שנתעלם מן העין לכולי עלמא סרי בטביעות עינא והיינו לאחמורינן לאי לא תימא הכי איכא סומא מותר באשתו בלמא מלמא סתם בע"ק נאחמורינן לגבי חיסורין בטביעות עינא וזה זא שלא כדברי ר"ח ז"ל שכתב כאן והני מילי בערבא מרבנן לזא משקר הסום לין זה למניאתו ולא מחוור לבמניאתו היינו טעמא לזמ משקר לבל בחיסורין לין לומר כן והוא הדין לבמניאתו נמי נאמן לשם לומר לאו כלום של פלוני לכיון לליתי ליה שלא מיניה לא חיישינן למשקר ומיהו איכא למידק היכי לייק רבא מהני שמעתתא **לטביעות עינא עליפא** מסימנא לזמ שאני הכא להוה טביעות עינא לערבא מרבנן לזמעלי טפי. תירצו בתוס' דהני רבנן ולאו לא הוי להו טביעות עין נמור בהני מילי שאילו כן לא הוצרכו לבאול לזא טביעות עין שאינו נמור היה להם בטביעות עין לשם שלרן ולפ"ז לורו להו לזמהני וכתב הרשב"ם ז"ל לכי מהני טביעות עינא לוקא בחתיכה שבשעתה העין לבל לא שבעתה העין לא **ולאו משום לחיישינן למשקר** לזא שסבור להיות מכיר ולאינו מכיר כלאחרינן [שם] נבי מניאה לחפילו לערבא מרבנן לא מהדרינן כלים שלא שבעתה העין בטביעות עינא: **תדע לטביעות עינא עליף** מסימנא: **פלוני דהאי סימניה'. ולאין לאנו מכירין בו אלא סימניס כך וכך היו בכליו וכנופו של הורט: הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו.** סתמא כר"מ דס"ל לבעינן לחטוטי בתריה: **ר' יהודה אומר כדי לקיים בו מצות נטילה.** דס"ל לזא בעי חטוטי: **מתני' אכלו ואין בו כזית. משום לכריה הוא וחייב ככל שהוא כלאחרינן במסכת מכות** (לף יז.) **לי אתם מוליס בלוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב לאחרו לו מפני שהוא כבריותה** ולע"נ לכתיבא בית לאכילה **ואתם לאכילה משמע בכזית** הא מפרסינן בנמרא לאכילה לכתיב בית היינו לומר שלע"פ שיש בניל הנאה כמה זיתים כיון **שאכל ממנו כזית חייב: גמ' שעל הכף. לע"פ שהניל לרוך לין לאסור** ממנו מן התורה **לאא מה שמוכך על הכף: כף. בשר המוכך את הקולית ולכוך לעגם והניל לרוך ומוכך מקנתו על גבי לותו בשר: מתני' כיצד משערין אותה כבשר בלפת. רולין כאילו הירך לפתות והניל בשר לילו היה נותן טעם הבשר כשיעור הניל בלפתות כשיעור הזה הירך לאסור לשיעורין הללו למשה מסיני ונמירי לבהכי משערינן ולע"פ שאילו היה כרוב או קפלוטו היה ערוך פחות או יותר** ובשיעור זה בששים הוא וכבי מוכח בגמ':

גמ' מתני' דלא כי האי תנא. מתני' דקתני לניד לוסר בנותן טעם לגל כי האי תנא: **אין בגידין בנותן טעם.** סילכך לניד חינו לוסר ומיהו שמנו מיהא לוסר וכמ"ש בהלכות: **אמר ליה תני עוף לקמיה.** שנה לבא לפניו שמא לו הכין שהלתך יפה ולפיכך התיר: **דאמר רבא אמור רבנן בטעמא. בכמה מקומות שנינו בנותן טעם: ואמור רבנן בקפילא.** ר' יוחנן לשר לה בגמ' שמטעימין תבשיל שנתערב בו לישור לנחתום עובד כוכבים וסומכין עליו שהס לשר שהין טעם הלישור נרגש בו מותר: [דף ע:] **ואמור רבנן בששים. בפרק בתרא לעבודת כוכבים [דף סט.] לשרינן כל לישורין שבתורה בששים: בגון קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין.** סיכול **כהן לטעמו ואס לין תרומה נותנת טעם בחולין נהכל התבשיל לף לזריס: מין בשאינו מינו דאיסורא. כגון בשר בחלב שהין כן כרית יכול לטעמה סמכינן לקפילא:**

ומין במינו בין דהיתרא בין דאיסורא. שלי לפשר להבחין טעמו לי נמי יתין בשהינו מינו לישורא היכא דליכא קפילא עובד כוכבים לטעמיה מפשרין בששים. ובגמרא לשרינן נבי קפילא לסמכינן לקפילא ומלשמרינן הלי ליתנא לסמכינן תפשע לנקולא סמכינן עליה וכמלי עסקינן לי לליכא ששים שהרי ולהלי לא סמכינן עליה שהרי לכל חכמים הסוו מלותיהן לפשר כל לישורין שבתורה בששים ולהי לליכא ששים כמלי סמכינן עליה הא כי ליכא קפילא נמי מפשרינן בששים הלא הכא כגון שלא נתערב נוף הלישור הלא פליטתו בלבד עסקינן דוקא דליכא שביבל בה בשר ולחי"כ ביבל בה חלב לעלה לשרינן בגמרא לסמכינן לקפילא ללי ליכא קפילא מפשרינן בכולה וכל ליכא לליכא ששים בכולה לפור תפוס הלא ילעינן כמה נפיק מינה וכי ליכא קפילא ולשר לן שלין בה טעם בשר סמכינן עליה לשתי לנפיק מינה בטל בששים לבל כל ליכא שנוף הלישור נשתה לא צריכינן לקפילא ללי ליכא ששים בלא קפילא שרי ולי ליכא ששים לפילו לי לשר לן קפילא לליכא טעמא לפור ל"ג בשלין זיעור הלישור הנימות. מיסו לע"ג לשרינן ללי ליכא ס' בלא קפילא שרי לי טעמיה קפילא ולשר ללית ביה טעמא לפור לטעמא לא בטיל וזה הלא כלברי רש"י ז"ל שכתב בשלי לשרינן לקמן כל לישורין שבתורה **בששים והוא לבלקיניה ולא יהיב טעמא** תפתא ס"ל לכי לשרינן לסמכינן לקפילא היינו בליכא ששים ולא מחוור לשלשרינן סמכינן לקפילא תפתא לנקולא סמכינן עליה ולפי לברייו יוסו בא הלא לפסור להא כל היכא [ליכא] ששים לי ליכא קפילא וללי שרי להא לשרינן לין בשהינו מינו וליכא קפילא בששים. ושלשרינן סמכינן לקפילא תפתא לנקולא הא עובד כוכבים לליתיה קפילא לא סמכינן עליה תפתא לבל כל היכא להוי קפילא לא מרע נפשיה וכיון לתפוס הלא מרע נפשיה הוא לשו לנקולא במשיח לפי תומו וכמו שכתב רש"י ז"ל בכאן לכל שכן הלא מרע נפשיה שם הוא יולע שים קפילא בלבר וביסרהל לא שנא קפילא ול"ש לא קפילא סמכינן עלייהו והיינו לשלשרינן בגמרא נבי קלרה שביבל בה תרומה וחזר וביבל בה חולין לטעמיה לא כהן לשלש בכל כהן סני ולע"ג הלא קפילא הוא. ושלשלמר רבא לשין במינו תפשרין בששים תפתא לס"ל לרבא לכל **לישורין שבתורה לפילו במינן בששים.** ורב לפי נמי תפתא להכי ס"ל שלשרינן **לקמן [דף עא.]** בסגול זיתא לתרבא שנפל לליקולא לבשרא לסבר רב לפי לשעוריה בשלי לבלעה ליקולא והרי חלב בהלי בשר שין במינו הוא לשלשרינן בגמרא בסוף פירקין [דף קנ.] לבל חלב שן לחי שן הטורפה חייב שלש כלומר שסוס חלב ושסוס בשר שן לחי ושסוס בשר שן הטורפה לשלש חלב בשר ליקרי וכיון לברבא ורב לפי לבתרלי נינהו ס"ל לשין במינו בששים קי"ל הכי וזה שלא כלברי רש"י ז"ל **שכתב בפרק בל הבשר [דף קט.] לקו"ל כרבי יהושה לשין במינו לא בטיל.** ושלשלמרינן לשין במינו **הלא מני למיקס לטעמא כגון** שמנויתא לניל הנשה בעינן ששים שמעינן לשע"נ לשמנו של ניל לא מיתשר שלא שסוס חלב שמנו של ניל לשר לישור תערובתו לניל ניל לינו לוסר בנותן טעם לפ"ה שמנו של נילו לוסר תערובתו לזילן לקו"ל לין בנידין שמקנת הרבותינו ז"ל שלומרים לזילן לקו"ל לין בנידין בנותן טעם לף שמנו לינו לוסר תערובתו שלא **יהא טפל חמור מן העיקר** וליתא ובלתיבנא ועוד שלשלמרינן בסמוך [דף ע:] הנהו לטמחא לשימלחן בנידא לנשיא רבינא לשר ומשמע ושלי לשסוס שמנו של ניל קא לשר לכיון לקו"ל לשין בנידין בע"ט לא משתבר לרבינא לבתרא הוא ס"ל שלא בהלכתא שלא ושלי שסוס שמנו קשה לשמא לשע"נ לניל לינו לוסר לת תערובתו שמנו מיהא לוסר. ומשלזלינן בתר נותן טעם בקלרה שבשל בה תרומה וחזר ובשל בה חולין שמעינן לכי בעינן בתרומה לחל ומשה הני מילי מין במינו לבל בשהינו מינו בטתן טעם ובהי משמע משתניא **לקמן בגמרא [דף עט.]** נבי נריסין של תרומה שנתבשלו עם העלשים שאם יין בהם בנותן טעם בין שיש בהם להעלות בחל ומשה כלומר שלא בששים ארו וה"ה נמי לעלה וכלאי הכרם לזוקא במינן בעינן בהו לחל ומתניס לבל בשהינו מינו חזלינן ביה בתר נותן טעם:

א"ר חנינא כשמשערין משערין ברוטב ובקיפה. קיפה **לק לק שלא**

גמ' (דף צט:) מתני' דלא כי האי תנא דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא הוה יתיב רב יהודה בר זבינא אבבא א"ל מאי אמר לך א"ל שרייה ניהלי א"ל תני ועייל קמיה א"ל זיל אימא להההוא דיתיב אבבא לא תצערן דהלכתא אין בגידין בנ"ט וליתא למתני' דתנן משערין אותה כבשר בלפת וה"מ גיד עצמו אבל שמנוניתו משערינן לה בס' כדרבא (דף צז.) דאמר רבא השתא דאמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא (דף צז:) ואמור רבנן בס' מין בשאינו מינו דהיתרא בטעמא כגון קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין. מין בשאינו מינו דאיסורא כגון בשר בחלב אי איכא קפילא דטעם ליה בקפילא מין במינו דלא יכיל למיקם אטעמא כגון שמנונית דגיד הנשה א"נ בשאינו מינו היכא דליכא קפילא דטעים בס': א"ר חנינא כשמשערינן משערינן ברוטב ובקיפה ובחתיכות (* ד"ת מ"ז ובקדירה ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדירה) וירך שנצלה בגיד הנשה שלה קיימא לן כשמואל דאמר שמואל קולף ואוכל עד שמגיע לגיד (דף צו:) אמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מריש אוניה מאי טעמא דכיון דחלב מפעפע מיבלע בכוליה גופיה אבל אי כחוש הוא קיימא לן כרבי יוחנן דאמר (דף צז.) קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו (דף צז:) ההיא אטמתא דאימלחן בבי דיש גלותא בגיד נשיא רבינא אסר ורב אחא שרי אתו ושיילוה למר בר רב אשי אמר להו אבא שרי וכן הלכתא אמר רב נחמן גיד הנשה בששים ואין גיד מן המנין כחל בששים וכחל מן המנין ביצה בששים ואין

בשר ותבלין המתחלף בשולי קדירה ונרסינן תו עלה בגמ' ובקדירה חמרי לה בקדירה עצמה וחמרי לה במחי לבלועה קדירה והני תרי ליסני מפרשי מחי לחמר בקדירה עצמה היינו בחרסי הקדירה ומ"ש במחי לבלועה קדירה (עצמה) היינו לומר שאם **רלינהו כשנפל שם קולס שנתמעט לחי מערין לותו לאחר שנתבשל כמו שנפל שם וחין בהיתר שעשים בו לומלין כמה בלועה קדירה מן ההיתר שכשנפל שם היה ההיתר הרבה ונתמעט בבליעת קדירה אבל בקדירה עצמה לא מערינן וכיון לפליני ליסני וחיסורין לחוריית הוא חזלינן לחומרא ולא מערינן בקדירה עצמה ועיקר הלכה כמו שהוא בא לפנינו מערינן ליה ולא מערינן במחי לבלועה קדירה מן ההיתר לפי שאף החיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה וכלחמרינן לקמן [קף עח.] לחטו היתרת בלע חיסורא לא בלע** זהו לשונו של רש"י ז"ל והוא לוחה ליטעם בתרת קמח מסוס ליטעם בתרת לחומרא וחא"כ לחה ליטעם בתרת **לפי שאף החיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה** וכן נרחה לעת הרב חלפסי ז"ל [שהוא] הביא לשונות הללו בהלכות ולפי זה נרחה שיש טעות סופר בפירש"י ומיירי בשלא רחינו החיסור בשעת נפילתו דבכה"ג הוא דחיכא למימר לכי היכי דלימעטו היתרא לימעטו נמי חיסורא הא אם רחינו החיסור בשעת נפילתו ולא נתמעט בשיעור לחל עם ההיתר כגון זה מערים שהיתר שנבלע בקדירה ומנטרפין חותו למה שבתוכה ומערינן החיסור כשעת נפילתו לתוך ההיתר ואיכא למימר כיון שעכשיו אין שעים בהיתר למה אינו חוזר החיסור **לחסור את ההיתר שהרי היו נפל בקדירה אחרת** בעינן שעים כיצד בו ומ"ש קדירה זו מקדירה לעלמא ועוד לתנן במסכת תרומות שלא תרומה שנפלה למלא חולין טחנו ופיחתו כשם שפיחתו חולין כך פיחתה תרומה טעמא דאיכא למימר לפיחתה תרומה הא לאו הכי לחסור וה"נ מחי שנא ותירן הרמב"ן ז"ל דלא נטל מן ההיתר חא"ע אבל כיון שלא נטל ממנו כלום נתמעט דרך ביטול הקילו בו ויותר נרחין דברי הר"ם בפ"ז משכתב בפ' חמשה עשר מהלכות מאכלות חסורות **לבמחי לבלועה קדירה** היינו לומר שמערים בחומר יפה כמה נבלע ועומד בדופני הקדירה שרולין חותו כולהו הוא בתוך הקדירה אבל מה שפיחת מחמת החור שבלה ואבד לא וכתב הר"ר אהרן הלוי ז"ל בפירושי ההלכות והוי יודע לכשמערערין ברוטב מערערין לכזית בזית ומחצה של רוטב שכן שיעורו שאם יקרוש יעמוד על כזית עכ"ל ונ"ל שמלא מלחמרינן במסכת שבת בריש פ' המוליא (קף עז.) נבי מתני' לתנן המוליא יין כדי מזיגת הכום וכו' תנן יכא בכזית לברי רבי נתן וחמרינן עלה חמר רב יוסף רבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה לתנן יהודה חומר הבר לחד ר' נתן הא לחמרן ר' יוסי ברבי יהודה לתנן ר' יהודה חומר שאם לבריס מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה אם נבלות ב"ש מטהרין וב"ה מטמחין ג"ר יוסי ברבי יהודה אף כשטמאו ב"ה לא טמאו אלא בדם רביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית אלמא מתקנין העלולין כאהן נקרשים רביעית שלא חוזר לכזית ולפיכך כל שהחיסור קרוש מערין רביעית רוטב לכזית וחא"נ לעולם להכיא חמרינן ג"ל חבי לילמא לא היא ע"כ לא קאמר רבי נתן הכא לכזית בעי רביעית אלא כיון לקלים לבל לא לסמיך כזית בזית אלא בעי רביעית אי נמי ע"כ לא קאמר ר' יוסי התם לכזית סני ליה ברביעית אלא בדם לסמיך לבל יין לקלים כזית הוי יותר מרביעית וכי מפיק פחות מכזית ליחייב לילמא ס"ל לאביי שאין כל המתקן עוין לבבר זה לעפ"כ נרחה שסובר הרב ז"ל אלא שבקינן מחי דפשיטא ליה לרב יוסף מסוס ספיקא לאביי וחעפ"כ אין לברייו נרחין לי לכיון לחמרינן מערין ברוטב שתמת מתמת **לכמות שהוא חוסף שתערינן** חותו שכך שיערו חכמים שאין לך שנותן טעם יותר מפשים לפילו ברוטב שאם לא כן היינו ערכיכן לחום ולתת הלבר לציעורין ולעיין בחיסור והיתר לס הוא עב או לק: **וירך שנצלה עם גיד הנשה קי"ל כשמואל דאמר קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.** [ועל שמגיע לגיד] לקחמר לחו לוקף להא ערין לפייר כגי קליפה חו כגי נטילת מקום לחא נרע מהא לתנן בפרק כיצד עולין (קף עה:) סכו בשמן של תרומה חס חבורת כהנים יהכלו ואם לא יקלוף חת החיצון ונבי רוטב נמי תנן נגף מרוטבו על החרס וחזר חליו יטול חת מקומו הילכך ולגי תע"נ לחמרינן שתמת קולף ואוכל על שמגיע לגיד כגי קליפה ערין לפייר

לבעינן שמים להתירה לבר מיניה ולא לבטל נופו של ניל קאמר שם נתערב בין הנילין לניל הסמה בריה הוא **ולא בטיל כלחמרינן לקמן בפרקין [לף ק.]** שלא לבטל פליטתו קאמר ופליטת נופו של ניל נמי לא ערוך ביטול להא קי"ל לין כנילין בנותן טעם ולא מסמע לרב נחמן להוא בתרא ס"ל יש בנילין בנותן טעם שלא כהלכתה שלא לבטל פליטת שמנו קאמר ושמעינן מהא לשמנו של ניל לוסר תערובתו שלא כלברי מקנת רבותינו הצרפתים ז"ל וכמ"ש למעלה: **כחל בששים וכחל מן המנין.** משום לכתל נופו בשר ויתיר נמור הוא ואין ליסורו שלא מפני שהלב שבתוכו וכיון שיצא חלבו ונתערב בדין הוא שיהא כחל עמו מן המנין וה"מ בשנפל לקדירה של בשר אבל לקדירה של חלב בעינן שמים לבר מליניה שהרי הכחל בעצמו הוא שלוסר והר"ס במז"ל כתב בפרק ט"ו מהלכות מלכלות לסורות שלפי שהכחל מלברייהם הקילו כו שיהא הוא עצמו מן המנין:

וכחל עצמו אסור. פי' מפני מרלית העין שלע"פ שרלוי להתיר כחל זה מפני שהחלב יצא ממנו ונתבטל לי שרית ליה לתני למתרי תיבתי נבלה ויהיינו דקא מפרש תו לולי נפל לקדירה לחרת לוסר כלומר שלא תימא לכי לסרינן לכחל לפי שנשאר בתוכו מן החלב ומיהו כבר פלטו כל מה שהיה לו לפלוטו ונימא שמא נפל לקדירה לחרת לו יאסור לגיעתי שלא היכי היכי שלא ליתי לאיחלופי בחתיכה לנבלה שיוה רבנן כחתיכה לנבלה ולי נפל לקדירה לחרת לוסר ומלן לדקאי שלא מעתה נפל לתוך קדירה לחרת לו יאסור לו הוה קיס ליה בטעמיה וה"ק בשלמא לי לחרינן לכמאי לנפיק מיניה מסערינן בדין הוא שיאסור שהרי עליין נשאר בתוכו חלב ושלא נתבטל כולו שלא לי לחרת לבכולים מסערינן ע"כ כולו נתבטל וכיון שכן נפל לתוך קדירה לחרת לו יאסור ומסינן לכיון דלאמר רב יצחק בר מסרשיא וכחל עצמו אסור שויוה רבנן מפני מרלית העין כחתיכה לנבלה ולא"פ שנתבטל לי נפל לקדירה לחרת לוסר. ולישנא מלן לאמר לכיון דשויוה כחתיכה לנבלה מלחר שנאסר לי נפל לקדירה לחרת בעינן שמים כרמיניה לבל לקדירה דשאינה לו מפני שבשנפל היתר היה ולחרים סוברים שכיון שלוי נאסר שלא מפני מרלית העין לין להחמיר בקדירה שניה יותר מבדשאינה וכתב הרלב"ל ז"ל לכי מסערין בכולים היינו בבר שלינו חוזר להיתרו לומיל לכחל לבל בבר שחוזר להיתרו כגון כליס הבלועים מלוסר מסערין במאי לנפיק מינייהו בלומל יפה שכיון שחוזר להיתרו לינו בלין לטעם בכולו שהרי לין כולו נוף לוסר וכתב ז"ל ונתעוררתי בקבלה זו מפי הרב רבי יוסי לבן פלטו ז"ל לבל בתוספות לתרי לכיון לתני' טעמא משום שלא יהיו מכיון שהיו מיני היכא שלא יהיו בבר החוזר להבשרו מסערינן בכולים ומיהו הני מילי היכא שלא יהיו בבר מה שנפל בו כזית חלב וחזר ונער בה שת הקדירה לין מסערין בכולו לתע"נ שלא יהיו כמה נפיק מינה הא יהיו בלעה טפי מכזית הילכך מסערינן שמים בלומל זית ומותר מיהו אם היה כף יפנה של בשר תע"פ שלא נער בה שלא כזית חלב אם חזר ונער בה שת הקדירה היכא מ"ל דבכולה מסערין לפי שלין תנו

וכחל עצמו אסור ונפקא מינה דאי נפל לקדרה אחרת אוסר אמר רב אשי כי היינן בי רב כהנא הוה איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפיק מיניה משערינן. ופשיט דבדידיה משערינן דאי בדנפיק מיניה משערינן מנא ידעינן אלא מעתה נפל לתוך קדרה אחרת לא יאסור כיון דאמר רב יצחק וכחל עצמו אסור שויוה רבנן כחתיכת נבלה ומסקנא בביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת וה"מ (דף צח.) דאית בה אפרוח אבל ביצה של עוף טמא שנתבשלה עם ביצים טהורות אינה אוסרת ואינה צריכה שיעור כדקיימא לן * ע"ל סי' תשפו דמיא דביעי ולא כלום הוא ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלע דיקולא אמרו ליה רבנן לרב אשי האי דיקולא דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע ההוא כי פלגא דזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר מר בר רב אשי לשעורי בתלתין פלגי זיתי א"ל אבוה לא תזלזל בשיעורא דרבנן

יולעין **כמה בלעה מן** הבשר ועכשיו כשנער בה חלב נאסר הכל לחתיכה עמה נעשית נבלה לבל הרמב"ן ז"ל סובר שאין לומרים בבלוע חתיכה עמה נעשית נבלה הלכך לין מסערין אלא בחותו זיתן: **ומסקנא דביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת.** וה"ת והא לתרינן ניל בששים ולין ניל מן המנין אלמא סני ומ"ש ביצה מניל תירן הרמב"ן ז"ל ללפי שיש בביצים נלוסים וקטנים והבל לבטל ביצה אינו מצוי עליה לרלות אם זו וכולן שוות ממש הוסיפו לחת בשיעורה ולא הצריכו לשער בל לחת ולחת: **והני מילי דאית בה אפרוח.** בלומר שיש עליה קורט בס לליכל לתיחס לרקוס: **אבל ביצה של עוף טמא וכו' כדקי"ל דמיא דביעי ולא כלום.** בגמרל מסמע לבאורה לביעים טמלות שבלקן עם הטהורות לפילו קלופת מוקרות לבל בירושלמי [פ"י לתרומות הל"ו] לא מסמע הבי לגרסינן התם ביעים טהורות שבלקן עם הטמלות מוקרות הלא לתימר שבלקן בקליפיהן לבל בלקן בשאין קלופות שיעור לחר יש לתן והר"ס במז"ל בפט"ו מהלכות מלכלות לסורות לא חילק בין קלופות לבלקין קלופות ורלוי לחום לדברי הירושלמי: **ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא.** פרש"י ז"ל **לדיקולא קלחת: סבר רב אשי לשעוריי.** להיתרל **ולאסופי עליה מה שבלעה קדירה כדי לבטל לת האיסור והאסור היה מעט כמו שבח לפנינו** מנימוק: [לף עח.] **אמרי ליה רבנן.** תלמידיו: **דאיסורא לא בלע. בתמיה לף האיסור מנימק וכשנפל היה בו יותר חלת הכל מסערינן כמו שאנו רולין** והוענך רש"י ז"ל לפרש לדיקולא סיינו קלחת לפי שהוא ז"ל פסק [בלף קט.] בר' יהושע לחמר מין במינו לא בטיל וחלב בחלי בשר מין במינו בלמוכח בסוף פרקין בגמרל [לף קנ.] היינך לא הוה מבטל ליה רב חסי חלת בקדירה לחיבה מיס ורוטב למבטלי ליה דקלי"ל [לף ק:] סלק לת מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו לבל פירוש דיקולא בבל מקום סל ועל שנעשה מחריות של דקל קורין לותו על שמו ולפיכך נראה להא דיקולא דבכה נמי סיינו סל שמלאו בו בשר ונפל בו כזיתא לתרבא ויתן במינו נמי בטיל ולפי פירוש זה למנו מכאן שהחלב לף במליחה מפעפע אלא בלברי הר"ם ב"ן ז"ל ובמו שבתבנו למעלה בשאין בלברי הרלי"ה ז"ל ובמו במאי דמפעפע מסערין בששים אלא בלברי הרלי"ה ז"ל ובמו שבתבנו למעלה [סי' תקלב]: **ההוא פלגא דזיתא דתרבא סבר רב אשי לשעורי בתלתין פלגי זיתי. מסוס אלא תזלזל בשיעורא דרבנן.** לזלזולי בבטולו אלא ליבעי ששים: **לא תזלזל בשיעורא דרבנן. כלומר לפילו במילי אלא מיתסר מלחורייתא לא תזלזל בשיעוריה ועוד אפי' מלחורייתא לסור לחני שיעור לסור מן התורה** בלתמרינן **בפרק בתרא ליומא** (לף על.) **חני שיעור מנין ת"ל כל חלב** ולא לתמרו כזית אלא לגלות עליו:

גרסי' בגמ' [לף נח.] לתמר רבי חייא בר לבא לתמר רבי יהושע בן לוי מסוס בר קפרא כל לסורין שבתורה בששים לתמר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק רבי אתא לומר כן הכי ג"כ תסי ג"כ תסי ג"כ יהושע בן לוי מסוס בר קפרא כל לסורין שבתורה במאה ושניסם לו

ועוד האמר ר' יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה: **מתני'** (דף צו:) (* ד"ת מ"ז גיד הנשה שנתבשל עם הגידין

יום שמא

למלוח אלא מזרוע בשלא לכתיב ולקח הכהן את הזרוע בשלא ותניא אין בשלא אלא שלמה רבי שמעון בן יוחאי אומר אין בשלא שנתבשלה עם החיל לכולי עלמא בהאי חיל מבשל ליה מר סבר חתיך ליה והדר מבשל ליה ומ"ס מבשל ליה והדר חתיך ליה מ"ל בשאים קשה בשר ועצמות בהאי בשר ועצמות מטערין והוה ליה בשאים ומ"ל במאי קשה בשר בשר בהאי בשר מטערין והוה ליה במאי פירושו לזרוע של חול נזיר הוא המורם ממנו ומניפין אותו ונותנו לכהן ותסור לזרים והחיל נאכל לבעליו ותמרינן לכ"ע בהאי חיל מבשל ליה **לאו מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא משמע לעם החיל** מתבשלת מיבעי ת"ק סבר למחתך לה מן החיל והדר מבשל והו בהלייהו לפיכך הוצרך לדרוש לשלמי **מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות** וכתב רש"י ז"ל לתמרינן אין בשלא אלא שלמה **לא נתפרש בחזה ושוק** אבל בתוס' פירשו דלרבים ליה כאילו הלמ"ד לנוסח ומפיק ה"ג והיינו כמו שים לה להיינו כמות שהיא ומ"מ כיון דעם החיל מתבשלת נמצא זרוע של חיוב והיל של **היתר מתבשלים כאחד וזרוע יש עמם הרבה** ובשר מועט **שהכתוף אינו בכלל זרוע כלתנן בפרק זרוע** (לף קלב:) **חזהו זרוע מן הפרק של ארכובה ועד כף של יד** ומ"ל בשאים קשה לבשר ועצם לזרוע בהאי בשר ועצמות מטערין לקיש **להו לרבנן לשאים היכא דשריית רחמנא** ומאן לימר במאי קשה בשר **לעצם לא בעינן לשעוריה להה לא פליגי טעמייהו מינייהו וכי מטערת בשר הזרוע בהאי בשר לחיל היכא מאי** ומ"ל בשאים ומ"ל במאי בתרתי פליגי למ"ל בם סבר שעצמות הזרוע כיון שהם רכים חוסרים כבשר ומ"ל תו לעצמות החיל אע"פ שים בהם שהן קשין מעכרפין להתיר לקליפי היתר מעלין את החיסור וכלשתא בירושלמי ומ"ל במאי קשה בשר בשר בהאי בשר מטערינן פליג עליה בהאי תרתי לם"ל שאין עצמות שבזרוע חוסרין שאין בליחות שבהן בנותן טעם ומ"ל שאין תו עצמות שבחיל מעכרפין להיתר לקליפי היתר אין מעלין את החסור לחי מעכרפין הוה ליה טפי ממאי. הלכך לענין הלכה לדידן לקי"ל כמ"ל בשאים נקטינן לקליפי היתר מעלין את החסור. ובירושלמי בפירקין קמח לעולה משמע תו לחף קליפי חיסור מעלין את החיסור וחף לפי נמ' לינן לחפשר לומר כן למ"ל בשאים הייגו טעמא לחף מעכרפי עצמות שבזרוע להיתר לפי שהן עצמן חוסרין מפני מוח שבהם ומחמת רכותן אינה מהן לחות שבכל עצמות יבשין וקליפין שאין חוסרין חפשר שחף חותן של חיסור מעלין את היתר לעת הרמב"ן ז"ל כן ופרכינן עלה ומי נמרינן מינה כלומר מזרוע בשלא ותניא זהו היתר הבא **מכלל חיסור כלומר שהרי בלע החיל מן הזרוע והתירו לך הכתוב** לאו למעוטי שאר חיסורין שבתורה כלומר לאו ילפינן להו מיניה ומפרקינן לא צריכא לר' יהודה לחמר מין במינו לא בטיל והכא בטיל רבא חמר לא צריכא לטעם בעיקר לבקדשים לחסר שרי כלומר **נותן טעם קיש נן לחסור בקדשים בעיקר ממעו של חיסור וכלמפרש וחזיל ולהה מילתא קתני זהו למעוטי שאר קדשים לבד חולין שפיר נמרינן מיניה למחה** ום' ופרכינן עלה [לף עג.] ולינמר נלמיה כלומר למסרת לף בקדשים כם' לו בק' כגון נותר לו פגול ומפרקינן גלי רחמנא יקדש נבי חטאת להיות כמוה כלומר הנוגע בה וכולע ממנה שאם פסולה היא יפסל כלומר הבלוע ושם כשרה היא תאכל [זו כשנגע בה] כחומר שבה כלומר תאכל כחומר של חטאת שאפילו הם שלמים לחסורים לאכול אלא לזכרי כהונה וליום ולילה ולפנים מן הקלעים ופרכינן מאי חזית לנמרת מהאי כלומר מחטאת לינמר מהא כלומר מזרוע בשלא. ומפרקינן חדום הוא ומחדום לא נמרינן כלומר לחדום הוא **לגבתחלה היתר לבטל חיסור** כך פרש"י ז"ל ופרכינן ל"ה בשאים ומאי לא שנמר לחדום הוא ומפרקינן אלמא קסבר חדום הוא ומפרקינן אלמא קסבר נמרינן לחומרא קל נמרינן למלאורייתא ברובה בטיל כלומר מלכתיב לחרי רבים שפיר נמרינן מזרוע בשלא לחולין בשאים ומאי. ואיכא למימר מאי קל פרכינן זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל חיסורין שבתורה ליתא לזהו לחת למעוטי דלוקא הוא חיסור מבטלין לכתחלה אבל שאר חיסורין לא וכלתמרינן בסמוך לזרוע בשלא

כגון דהא אכתי ס' או ק' הכי פירושא דרבא נמי לרבי יהושע קאמר ובמינו ומשום לחמר חביי לגר' יהושע אע"נ דבעלמא מין במינו לא בטיל בשלא בטל קאמר רבא הכא שרינן בזרוע בשלא כולי האי אלא טעמיה הוא דשרינן לכיון דבקדשים טעם כעיקר אסור הוא לן למימר לרבי יהושע ליבטיל טעמא ואפ"ה מבטלינן ליה לגבי היכא שנמחה הזרוע עצמו לא נקרבה אלא לטעם דבקדשים אסור משום **לטעם כעיקר בחולין** מלרבנן ואע"נ דבפ' אלו עוברין **(לף מד.) משמע לטעם כעיקר** בחולין מלתורייתא כבר כתבתי תירוצו של רבי בחילוקי וכן פסק רש"י ז"ל **לטעם כעיקר מלרבנן כלמוכחא סוגיין.** והביא עוד ראיה מלחמרינן בפ' כל הבשר (לף קח.) נבי טיפת חלב לחמר לחביי ס"מ טעמו ולא ממשו בעלמא לתורייתא לאי ס"ל מלרבנן מבשר בחלב מ"ט לא נמרינן וכו' ורבינו לחייש ולחמר לרך בשול לסרים תורה אלמא ס"ל לרבינו טעמו ולא ממשו לרבנן. עוד הביא ראיה מלחמר רבי יוחנן התם **בפרק בתרא לע"ז** (לף סז.) **כל שטעמו וממשו** אסור ולוקין עליו וזהו כזית בכלי לכילת פרס טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ואי סלקא דעתך טעם כעיקר לתורייתא לחמי אין לוקין עליו אלא ס"מ מלרבנן ולפי זיטה זו הולכין בספקו להקל כשאר ספקות של לבריסה. אבל ר"ת ז"ל כתב לטעם כעיקר לתורייתא כלמוכח סוגיין לפסחים (לף מד.) וכי קאמרינן הכא בסוגיין לא נקרבה אלא לטעם כעיקר בקדשים אסור לממשו הא בחולין אפי' ס"מ במין במינו לומיה זרוע בשלא לבמין במינו לא היו טעם כעיקר בקדשים בלאוך ולילכא לרבי יהושע וכמו שכתבנו למעלה והיינו נמי לפרק כל הבשר לחמר רבא לרך לכילת אסור לאו משום דס"ל לרבא טעם כעיקר מלרבנן אלא לומר למהדתם לא תפשוט והא לחמר רבי יוחנן בפ' בתרא לע"ז טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו לא קשיא לאע"נ לטעם כעיקר לתורייתא אין לוקין עליו אלא מלרבנן לחמי לה מק"ו לנזיר לחין חיסורו עולם וכלילתא בפ' אלו עוברין (סט) אין לוקין עליו לחין עונשין מן הדין ולרבי עקיבא נמי לנמר לה מבנין אב לניעולי עובדי כוכבים אין לוקין עליו להא ליתא אלא אפי' מחוור לחם טעם כעיקר לתורייתא ולאי לוקין עליו לכיון לבעיקר נופיה ולאי איכא לן בנגלי מילתא בעלמא סגיא לטעם כעיקר ומילתא לוקין על הטעם כשם שלוקין על העיקר לכי חזכר רחמנא אנבלה נופא ולטעמא חזכר ולכותיה אמרינן (בכבורות לף טו:) בנוגז ועובד בבכור פסולי המוקדשין ללקי ואע"נ לגיה להא נאלו להא נפקא לן [סט.] מלכתיב תזבח ואכלת לחך בבור פסולי מוקדשים לסור ממילא אמרינן לבבלל נאלו לא תעבוד ולא תנוז הוא והכא נמי לכותיה ולפיכך נראין לבבי רש"י ז"ל עיקר. ומעתה עבשיו פסקן של לבריס בביטול האיסורין למין במינו ואפי' נתערב נופו **לתורייתא ברובה בטיל** וכלאמר רבא בפרק התערובות (לף עט.) אמור רבנן ברובה ובפרשינן התם מין במינו ברובה וס"מ מלתורייתא אבל מלרבנן בין שנתערב נופו ונבלע בין בחלב אם אלא פליטתו בבשר ובלאמרינן לעיל בפירקין [לף ע:] מין במינו אי נמי מין בשאינו מינו וכו' בשר בשר מיסה כי בעינן בשר במין במינו הני מילי בלבריס הנבלעין אבל יבש ביבש לפילו מלרבנן אל בתרי בטל ובשמוך נאריך עוד בזה בס"ד. ולענין מין בשאינו מינו כל היכא שנתערב נופו וייבש טעמא לפילו בחלב אסור מלתורייתא כלאמר רבא בפ' התערובות (לף עח:) מין בשאינו מינו בטעמא ובולאי מלתורייתא קאמר לומיה למאי לקאמר במין ומינו ברובה ס"מ למין שנתערב בשאינו מינו בנופא ובטעמא לפילו בחלב אסור מלתורייתא ואי היכא כזית בכלי לכילת פרס לוקה כלילתא בפ' אלו עוברין (לף מד.) ואי ליכא כזית בכלי לכילת פרס אסור מלתורייתא מיהו אין לוקין עליו ואי **לא יהיב טעמא שיעורא בשאר** והיכא שנתערב בלבר טעמו ולא ממשו סיינו טעם כעיקר שלפי שיטת ר"ת ז"ל הוא מלתורייתא ולפי שיטת רש"י ז"ל מלרבנן וכיון שכבר כתבנו שלברי רש"י ז"ל נראין עיקר נפקא מינה שאם נפלה חתיכה של נבלה לתוך הקדרה ופלטה ונשפך הרוטב לתוך תנו יועלין אם היה בו שאר אם לאו תולין להקל ככל אסורין של לבריסה אלא ס"ל [לף ע:] אמרי' נבי כחל לבבולים משערינן לאי במא לנפיק מינה משערינן מנת יועלין למשמע להומרא חזלינן ה"מ בלבר שאי אפשר לעמוד עליו לאי חזלינן לקולא (לא) יהו כל האסורין בספק וכל לחד ולחד יעשר במה שנראה בעיניו ולפיכך לאו חכמים להשוות מלוותיהן לכל במה שאנו בו אלא בלקדקי בעלמא כגון שם נשפך הרוטב וכיוצא בלבריס הללו חזלינן לקולא:

יום שמא

דרש רבה בר רב הונא חתיכת נבלה וחתיכת נ טמא לפניהם על שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות ומסקינן בנמרא עלה לוקי רב לחמרא עליה ולרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה ס"ל רב ספרא לגבי מכלי רב כמלן לחמרה לממעטיה כרבי יהושע לחמר אין במינו לא בטיל למה לי נותן טעם כי לא נתן טעם נמי לחמר ליה הכא במאי עסקינן שנקלש ונקלש רבא לחמר לחביי תיימא לן קלש ונקלש הוי מין במינו ודבר לחבר וכל מין במינו ודבר לחבר סלק את מינו כמי שאינו ומשאינו מינו רבה מבטלו ורבי פירושה לרבה בר ר"ח ס"ל לחתיכת נבלה אע"פ שנתנה טעם בחתיכה לחרת שהיתה בעלה קודם שנער את הקדרה לו שנתן בה הרוטב **ולא היה בה שאר ונתנה הנבלה טעם בה ונאסרה ולח"כ נער את הקדרה** אין לומרים לכיון שנאסרה זו תחלה נעשה כחתיכת נבלה עצמה ויצטרך שאר לבטל את שתיהן לפיכך לא כיון שנער את הקדרה בסוף הרי נתפשט טעם הנבלה בכל הקדרה ולפיכך אנו אומר על שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות כלומר שלא יהא בהם שאר [כגון] חתיכת הנבלה הא אם יש בהם שאר כנגד אע"פ שהן בהם שאר כנגד **חתיכת הנבלה וחתיכת היתיר** שנאסרה תחלה מפני חתיכת הנבלה וכל השאר מותר לפילו אותה חתיכה שנאסרה תחלה ורב פלוג ואמר לכיון שנתן טעם בחתיכה לבאותה שוב אין לה היתר שהרי היא כנבלה עצמה וקאמר אנו שאומרת כל החתיכות כולן **לפילו יש בהם שאר כדי לבטל את שתיהן** מפני

בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו כולם אסורים וכן חתיכה של נבלה ושל דג טמא: **גמ'** וליבטל ברובא (דף ק.) שאני גיד דבריה הוא וכן חתיכה הואיל וראויה להתכבד לפני האורחים) דרש רבה * בגמ' אי רבה בר בר חנה (ג"א) בר רב הונא חתיכת נבלה וחתיכת דג טמא עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות * כ"ז נמחק ד"ת ובדפוס קושט' ליתא (אוקי רב אמורא עליה ודרש כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה א"ל רב ספרא לאביי מכדי כמאן אמר רב להך שמעתתא כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל מאי אירי' כי נתן טעם כי לא נתן טעם נמי אמר ליה הכא במאי עסקינן בשקדם וסילקו רבא אמר אפילו (דף ק:) תימא לא קדם וסילקו הוי מין ומינו ודבר אחר וכל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה

שהן מינה ס"ל לרב כרבי יהודה לחמר יתן במינו לא בטיל ומ"ש [פריך] רב ספרא לכיון לכר' יהודה ס"ל למה לן שתעשה חתיכה שניה **נבלה תיפוק ליה לחתיכת נבלה** עצמה לוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה לבשלמא לר' יהודה ס"ל כרבי יהודה נפקא מינה לגיבעי בשתיהן לכל כיון לכרבי יהודה ס"ל מלקלמר לוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה למה לנו לריכין שתאסר חתיכה שניה תיפוק ליה **לחתיכה ראשונה לוסרת הכל** ומפרקינן בשקלם וסלקו כלומר **שסלק האיסור קודם שיתן החתיכות האחרות בקדרה הילכך נתנה טעם בראשונה הרי זו חוזרת ולוסרתן לחי לא כמאי מיתסרו ואשמעינן לחתיכה עצמה נעשית נבלה לאסור חברותיה בפליטתה** ורבא אני לחפילו תימא בשלא קדם וסלקו ולפ"ש **לא מתסרי שהרי חתיכות אלא מסוס חתיכת היתר קמייתא** לכל מין ומינו **כגון נבלה וחזוטה** ולבר לחר **כגון תבלין ורוטב מיני להיתר לינו מבטלו לאיסור ולא מוסיף על ההיתר אלא סלקהו כמי שאינו בקדרה זו ונשארו הנבלה והרוטב ונעלמת נבלה בטלה ברוטב ובקיפה** אם יש בהם ששים כנגדה **הילכך נתנה טעם בראשונה תחלה בעוד שלא ריבה הרוטב עליה ולח"כ נתן מיס וקיפה בחתיכות נתוספה חתיכה הראשונה עם הנבלה ולוסרת הכל מפני שהם מינה ולא אמן חתיכות לבטולה ולע"פ שיש בהן יותר מששים והרוטב לבדו לין בו כדי לבטל שניהם** ולריכא למילף הכא כיון לרב כרבי יהודה ס"ל למה לי שתתן טעם בחתיכה להא לחפילו במקום שמ מיתסרא כיון למין במינו לא בטיל ועוד לאבי למוקי לה בשקלם וסלקו למה לי טעמא לחתיכה עצמה נעשית נבלה לחפילו לי לא לחמרינן חתיכה עצמה נעשית נבלה כיון שנאסרה אותה חתיכה לוסרת שאר חתיכות בפליטת אותו איסור מקום מין במינו ונלחקו בפירוק קושיות הללו ול"נ לכל שלא נתן טעם בחתיכה לע"נ למיתסר' לא חשיב איסורא למיתר כא חתיכה עצמה נעשית נבלה וכל שאינה נעשית נבלה אינה לוסרת כל החתיכות כולן לאע"נ לע"ר יהודה מין במינו לא בטיל לא שמעינן ליה הכי כל שטעם אחר של היתר מעורב בו. ולענין הלכה במאי דס"ל לרב כרבי יהודה לחמר מין במינו לא בטיל ולאי לא קי"ל כותיה להא קי"ל [לקמן לג:] למין במינו בששים לכל במאי לחמר לחתיכה עצמה נעשית נבלה אע"פ שנראה מלברי הרב שלפסי ז"ל לכבוה נמי לא קי"ל כותיה שהרי השמיטה מן ההלכות אינו מחוור להא לחבי ורבא לשקלי וטרו בה משמע לכהא מיהת כותיה ס"ל וכפ' כל הבשר נם כן מוכח לקי"ל לחתיכה עצמה נעשית נבלה כמו שלכתוב שם בם"ל: **תנן** בפירקין [לקמן לג:] גיל הנשה שנתבשל עם הבילין בזמן שמכירו בנותן טעם ואם אינו מכירו כולן לוסרות והרוטב בנותן טעם וכן חתיכת נבלה וחתיכת נא טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שמכירה בנותן טעם ואם אינו מכירה כולן לוסרות והרוטב בנותן טעם וכבי פירוסה דס"ל להאי תנא ליש בגידין בנותן טעם אע"נ לאנן לא קי"ל כבי ומ"ש לקמן בשלמא מכירו מסליכו לחון ולין כלן אלא פליטתו ומשערינן לה בנותן טעם לסיינו בששים ואם אינו כולן לוסרות מפני שבכל אחד י"ל שזהו ובגמרא [לקמן לג:] פרכינן וליבטל ברובא וסיפא נמי [לקמן] חתיכת נבלה וכו' כה"נ מיפרשא ופרכינן עלה בגמ' ותבטל ברובא: **גרסי'** בגמ' עלה לסך אתני' וליבטל ברובא ומפרקינן [לקמן ק.] בריה שאני בי פירוסה לאחי קאמר לבזמן שאינו מכיר לגיד בריה כולן לוסרות ליבטל ברובא ומפרקינן לבריה שאני כלומר לגיד בריה הוי ולא בטיל וכתב הרא"ש ז"ל לכי אמרינן וליבטל ברובא ולאו ברובא ממש קאמר לסיינו בששים ולא נהירא לרובא בכל לוכתא רובא שבבריה קאמר לסיינו בששים חל בתרי לסה מלבנן בששים בעינן שלא

להעלותן עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים: (דף

מחייב בחומר חטה לחת על טבל מפני שהיא כברייתה ולמרי ליה רבנן ברית נשמה חסיבא. ומיהו חלב לי מיקרי ברייה אע"פ שהוא ברית נשמה לפי שאין כולו במקום אחד ואינו כעין בריה שהיא מקובצת כאחד ומהו תנאי שני. תנאי שלישי להיותו שהנהג שלמה כיצד שאילו נתרסק ממנה לחבר לחן תתבטל כאילו לחנה בריה לבמסכת נזיר (דף נא:) לימעיט לן כה"נ לגבי מלקות לי חסיבא בריה למלקות [ללקות] עליה בכל שהוא או לא ולא לימעיטוה ולמלענין מלקות ספקא לענין שהשחר תערובתה לפילו בחלב נקיטינן לקולא. ולימא בבריה לא בטלה לרבנן הוא ובספקא לרבנן נקיטינן לקולא. ומיהו מ"ל לכי למרין לבריה לי בטלה היינו שהיה בטלה **בששים או במאה** לבל בטלה היא בחלב ומכי למרין בירושלמי (תרומות פרק י הלכה ה) הורה רבי בון בהלין עבכרא חד בחלב ורבינו שמשון ז"ל למל ממנה אחת שבמסכת תרומות פרק בלל [שם] לפי מה שפירש הרב ז"ל לותה ממנה לבריה בטלה בהנא מאות ושמים וכי למרין בירושלמי חד בחלב כך היה מעשה ולא מחוור להיל קתני בריה להיינו ניל הנשה לומיל לחתיכה הרלויה להתבטל להתרוייהו תנן כולן לשורין ובולהי חתיכה הרלויה להתבטל הינה בטלה לפילו בחלב לבהליל תניא בתוספתא חתיכת היסור שנתערבה בין החתיכות לפי' הן בחלב כולן לשורות ולכוותה נמי נבי בריה משמע לכולן לשורות לפילו בחלב וכירושלמי ולהי לא מתורת בריות אתו עלה להיכי למי הי לבטל פליטתה למה ליה כולי האי הא בששים נמי בטלה כלתנן בהליל והרוטב בנותן טעם שאין חתיכות בריה אלא שלא לבטל היא נופה לבל לבטל פליטתה לא ואי בשמחית בטלה היא כמו שבתבנו ואי בשלא נמחית יסלקנה משם אלא ולהי בירושלמי לבטל פליטתה קאמר לסבירא להו לעבכר נותן טעם על חלב והיינו למייתי התם נבי ניר לניס לחמרין לעיל בנמרא לשעור קרוב למחתים מיהו בהא נמי פלוג חנמרא ליון לבפרק בתרא לע"ז משמע לעבכר לא יהיב טעמא אלא בששים: **ונשאל** לנחון ז"ל בעבכר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר חס השרן נימוח בשמן משערין ליה בם' בשמן רותח ומותר בחלילה ואין ללריך לומר להלקה ואי ענן הוא מעבידו בחמנתא ושרי לפילו בחלילה ואי לא בשם שאסור בחלילה כך לסור להלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך ע"כ. מכלל שם"ל ז"ל לכי היכי לחמרין בפרק בתרא לע"ז (דף סח:) לעבכרא בשיכרא וחלא לחבחוני מסבח הכי נמי בשמן אבל הר"ס בתו"ל כתב בפע"ו מהל' מלכלות אסורות אלא מסבח אלא בשיכרא וחלא אבל ביין ושמן מיפנם פנים ושרי וכן לעת חכמי הנרפתים ז"ל:

וגרסי' תנ בגמ' [דף ק.] עלה למתניתין לתנן לחתיכת נבלה בזמן שהיא מכירה כולן לסורות ופרכינן עלה ותבטל ברובא הא ניחא למ"ל כל שלרכו לימנות שנינו אלא למ"ל לת שלרכו לימנות שנינו מאי היכא למימר למתני' ר' מחיר היא לחתיכה מכל שלרכו לימנות שנינו אלא למ"ל לת שלרכו לימנות היא ואפילו מאת שלרכו לימנות היא ואפילו כרבי מחיר לו לתנא ומפרקינן שהי חתיכה הוחיל ורלויה להתבבל הא בפני החורחים כלומר ור' מחיר מודה בהא לאע"נ ללא הויא מאת שלרכו לימנות כיון שהיא חשובה להתבבל הא בפני החורחים הינה בטלה מיהו כרבנן לו מתוקמא לרבנן אינו מקדש אלא שפה לבריה בלבד ולא עליבא חתיכה זו אע"פ שרלויה להתבבל מחבילי תלתן לבטלים אלילא לרבנן וכיון לסתם מתניתין רבי מחיר ורבי יוחנן ורים לקים נמי פלוגי אליבא בכל שלרכו ואת שלרכו קי"ל כותיה ואליבא לר' יוחנן לאת שלרכו לימנות מקדש לבל הר"ס בתו"ל בסק בפרק ט"ו מהלכות מאכלות חסורות כרבנן משמע לס"ל לחתיכה הרלויה להתבבל הא הרי היא בששים לבריה לרבנן וכמאי לחמרין לשאני חתיכה הוחיל ורלויה להתבבל בפני החורחים היכא למיקל לכיון שהיא חסורה היאך יתבבל הא וכי תימא בפני חורח עובד כוכבים והא קרינן לבשר בחלב בפרק בתרא לע"ז (דף עז.) רלוי להתבבל בו לתנן ואלו חסורין בכל שהן וחשיב בשר בחלב לע"פ שהיו רלוי להתבבל בו בפני סום לדם לממיסורי הנאה הוא וכי תימא להכא נמי רלוי להתבבל בזו קחמרינן אלא בשבנגדה לבתי תקבי הא לתניא בפרק הערל (דף פא:) חתיכת חטוחת טהורה שנתערבה בחתיכת חטוחת חולין כולן חסורות חתיכת חטוחת טמאה שנתערבה בחתיכת [חטוחת] טהורות כולן מותרות ואחתי מאי שנא מבשר בחלב ומחתיכת נבלה להזות נמי רלוי להתבבל בשבנגדה לפני חורחים תירלן בספר כתרומות שזהו כללו של דבר כל שאילו נתבטל יהא רלוי להתבבל בו בפני כל לדם בחתיכת נבלה שנתערבה בשל חולין שהם בתבטל בחולין ותהא רלויה להתבבל הא בפני כל לדם הרי זו לינה בטלה ואיילו ריבא לבריית לפרק הערל לקתני חתיכת חטוחת טהורה שנתערבה בחתיכת חטוחת טמאה שנתערבה בחתיכות חסורות לבל חתיכת חטוחת טמאה שנתערבה בחתיכות טהורות שהם תתבטל בתוך הטהורות לן תהא רלויה להתבבל הא בפני החורחים הרי לינה רלויה אלא לזכרי כהנה [בלבד משום זכרי כהנה] לן חבבי לה רלויה וחתיכה זו לוקה קטנה ולא גדולה יותר מלילי שהם היתה קטנה יותר מלילי לינה רלויה להתבבל הא ובגדולה יותר מלילי נמי לחתכה קיימא וכמות שהיא לינה רלויה להתבבל הא ורלוים לבבר למפרכינן בפרק התערובות (דף עב.) נבי שור הנסקל וליבטיל ברובא ומתרגינן בעלי חיים חסיבי ולא בטלי טעמא משום הרבה חתיכות שהן רלויות להתבבל ואע"פ שאפשר לחתוך ממנו הרבה חתיכות שהן לפי שהן בטיל אף"פ כיון לכמות שהוא רלוי לינה להתבבל אילו היה אע בטיל מלמא חתיכה בינונית בעינן וחתיכה בינונית נמי כי למרין לינה בטלה לוקא בעוף שהיא שלימה אבל אם אחר שנפלה לקלרה נחתכה בטל חשיבותה ובטלה בששים כשאר האיסורין להא למרינן בפרק הניזקין (דף נ:) נבי לנוזי פרך ורמינו בהן אע"פ שנתפצעו הלנוזים ונתפרדו הרמונים בטלים ומיהו לוקא ליה מבטל איסור אי נמוחה מעלמה אבל לחתכה לסור להוה ליה מבטל איסור לכתחלה ואם עבר ועשה כן בתוך הסורה לו ומותרת לאחרים וכן לעת הר"ס בתו"ל בפע"ו מהל' מלכלות אסורות בשוגג מותרת

לפילו לעצמו ללא קנסין שונה שמוכר חלב מזיק וכללותא כפ' הניזקין (סה) היכלך נחתכה לחת מן החתיכות היה מותרת ממ"נ לחי של היתר היה הרי זו כשרה ואם לאסורה היה הרי היה מתבטלת והיינו לחמרי כפ' התערובות (קף עא:) חכית של תרומה שנתערבה במאה חכיות אם נפתחה לחת מהן נותנין לה כדי למע ואותה פירוש לכיון שנפתחה בטלה חמיכותה ועולה ממ"נ ללא שריך ליטול ממנה כדי למע בתרומה משום גזל הבעלים ואם נתבדה לחת מהן כולן מותרות לכיון דמלי לחמרינן ללא בטיל מדרבנן הוא כל היכא דנתבדה לחת מהן תלינן לקולא כלחמרינן בפרק התערובות [קף עא.] טבעת של ע"ז שנפלה במאה ונפלה לחת מהן ליט הנגול כולן מותרות לחמרינן אך לאיסורא נפל מיהו מהתם משמע ללא שריט בנפלה לחת מהן ללא ניתכל לומן שניט שניט לכל שעתא ושעתא ולמי לכל להיתרא ולימלמ לן לכל לאיסורא כלל לבל לחת לחת לא לתנן התם קרב רשם לחת יקרבו כל הרשמין לבדי רבי לליעזר ולימסקה הלכתא כוותיה ולחמרינן עלה לן תיר רבי לליעזר ללא שניט שניט לבל לחת לחת לא. וכתבו רבותינו שרפתיט ז"ל שלא לחמרו בחתיכה מחתת עצמה בטלה ללא בלאסורא מחמת עצמה לבל אם נפל לימור בחתיכה ונתן בה טעם לע"פ שחתיכה עצמה נעשית נבלה בטלה בם' או ברוב לפי שלן לימור שבה רלוי להתבבל בו לפני לאורחים לע"נ למשמע בשלמי ע"ז (קף עא.) שחתיכת בשר בחלב לינה בטלה משום לרלויי להתבבל בפני לאורחים שלי התם שכיון שנתבשלו בשר [בחלב] חתיכה עצמה לימור היא וסברא נכונה היא ולענין מלי למשמע משמעתין לחתיכה הרלויי להתבבל בפני לאורחים לינה בטלה וכסוף ע"ז [שם] משמע לתרתי בעינן לבר שבמינן ולימורי הנאה לפרשנו שם בס"ל: **הדרן** עלך גיד הנשה

[קף קז.] **כל הבשר אסור לבשל בחלב. לקף על גב לחמר רחמנא גזי הוא הלין לחיה ועוף ומפני פליגי בה לקמן [קף קיג.] חיכא למאן לחמר לאוריייתא וחיכא למ"ד לרבנן** וכסקנא בתוס' לחמי לן תנא נושנו בחולין ובמוקדשין כלתנן בחיכך פירקין לכא בתוספתא תניא בכלילת בשר בחלב נושנו בלרן ובחו"ל כפני [כלית ושלא כפני] כלית בחולין ובמוקדשין וכי תימא לן לינטריכיה ליה לכבשמל מוקדשין ליכא לימור כלל ולמלי תיסק לשעתין ללא לנושנו ליה לימור בשר בחלב ליתא להניחול למ"ל לשכיטול [בשר בחלב לעולם לקי ולפילו לן לתי ליל לכילה] שלא לאמן לחמר [קף קיל.] לכל היכא לשלכילה לן לקי כוה ליה לשמעינן שאם בישל בשר נבוה בחלב ושכלו לנוקה לשלכילה נמי לקי לפי שאיסור בשר בחלב חייל על לימור מוקדשין ליכא למימר כוה לכיון לתנן כל הכשר תו לן לינטריך למיתני נושנו בחולין ובמוקדשין לכבלל כל הכשר ליתניה נמי למוקדשין ונושנו בלרן ובחונה ללרן נמי לן לינטריך ליה למיתני לכיון לחוכמת הנוף היא פשיטא דנושנת בכל מקום ובכל זמן והא דתני להו כולהו בחיוך

קדו:) העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל אמר רבי יוסי זה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל באיזה שולחן אמרו בשולחן שהוא אוכל עליו אבל בשולחן שהוא סודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש: **גמ'** מדקתני הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שמעינן (דף קד.) דעוף אסור על הנודר מן הבשר והוא הדין לקרבין ולבני מעיין וסתמא כרבי עקיבא דאמר כל מידי דמימלך עליה שליח מיניה הוא דתנן בנדרים הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר אמרו לו לר"ע והלא אומר אדם לשלוחו קח לנו ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם וכן הדבר כלום אומר לא מצאתי אלא קטניות אלא שהדלועין בכלל ירק ואמרינן עלה (נדרים דף נד:) מאן תנא דפליג עליה דר' עקיבא רשב"ג הוא דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ובראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים רשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות ואין צריך לומר בשר דגים וחגבים וכן היה רשב"ג אומר

פרקי לנב נרלה לחל מיניייהו תנננו לבל הכא לחולין ומוקדשין להוה לריכא ליה תנננו בלמון כל הכשר תו לן לינטריך ליה למיתני לינך וכי תימא חכתי חמאי לן נקט ליתנו לחינך פרקי לימא בשר בחלב נושנו וכו' בחולין ובמוקדשין כי היכי לתנן ניל הנשה נושנו כמוני הלם נושנו לותו ולת בנו נושנו לינא למימר להנהו לישוריייהו ילילא ומס"ה תני במאי נהיני לבל הכא לפרוכי נופא לליסורא לינטריך לומר שבישולו בלבד לסור ולפילו לן לכלו שלא תלמר בישול שאסר הכתוב הייט לוקא בשלכלו קמ"ל לפילו לן לכלו מוזהר על בישולו: **ואסור להעלות בשר עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים. לימא מתי למיכלינהו בהלי הללי** ולין הכי נמי לבשר לנים ותנבים לפילו לאכלו בחלב ברי ללא נקט תנא לאסמעינן לשאר בשר לפילו בהעלאה נמי [לסור] ולינטריך למתני חוץ מבשר לנים [וחנבים] ללי לן תנא הכי לן הוה תני קסבר לשריותא לאכילת **בשר לנים וחגבים** בחלב מריבא שמעינן לה לכיון לנבשלן בחלב ברי ממילא משמע לנאכלן בחלב נמי ברי לליסור בשר בחלב בלבד בישול לפקיה לרחמנא זה נרלה לי: **הנודר מן הבשר. כל הנולד ין לעתו ללא לאחר לאון בני לאם שהוא קורא אם הלבר כך ולאמעינן לכל מין בשר לאם קורהו בשר חון מבשר לנים וחגבים** וכנמ' יתבאר עוד בס"ל: [קף קי:] **העוף עולה עם הגבינה על השולחן.** לקסברי לבשר עוף לרבנן ומס"ה לן נזרינן בית העלאה אלא מלרבנן לפילו הכי נזרו בהעלאתו נאכל לאל"נ ללא מיתסר אלא מלרבנן לפילו הכי נזרו בהעלאתו לילי לן לא [קיימא] נזרה לאכילה: **דבר זה מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה.** מלבריס **שב"ס מקילין ובית הלל מחמירין** ואתא תנא לאמעינן למשמיס לר' יוסי נקיטינן כך פלוגתא לב"ס וב"ה בל אומר לבר בשם אומרו מביא נאולה לעולם ובכי אימא בנמ' [קף קי:]: **בשולחן שאוכל עליו.** משום לאכא למיחש בית אלא יבא לאכלן בלחמו: **נותן זה בצד זה ואינו חושש.** ובלבד אלא יהו נוגעים זה בזה לכיון שאינו אוכל עליו לן נזרינן: **גמ' ותסתא כרבי עקיבא דאמר כל מידי דמימלך עליה שלוחיה. לבר שאינו נשמע מן הסתם לא בתוך לבריו ולא מוציא מן הכלל ונריך הסלים לחזור ולשאול ולפרש [רוצה] לתת בזה: מיניה הוא. חסיב הוא לענין נדריס מאותו המין כי הכא לאומר לשאוחו קנה לי בשר מן השוק אינו נשמע לו מן הסתם בשר עוף והוא נמלך בשעת הבית ושולל לו כלום אני לוקח לך בשר עוף: מיניה הוא. מין בשר הוא שברי אומר לו קנה לי בשר ואם לא היה העוף מין בשר לא היה נמלך אם יקח ממנו להם לאו בשר הוא: והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין. ואינו לוקחן מיד כשמוצאן למה לן קרו להו אינשי ירק להה ירק סתם קמ"ל ואי בכלל ירק הוא לא היה לריך לימלך: אמר להם וכן הדבר. ומסס אני מביא ראיה שהוא מין ירק שאילו לא תנא ללא קטנית לא היה מסיב ואומר לו לא מצאתי ללא קטנית ללא לא מצאתי ירק ובללועין הוא אומר לא מצאתי ירק

לחר חלח לנועין ונמה לומר כן חלח סיס לך לנמוד שהלנועין בכנל ירק: ואמרינן עלה. בפרק הנודר מן הירק הוא (לף נ:): **והא דקתני הכא מותר בדגים וחגבים וכו' דדגים קשים לתחלת אוכלא.** חולי העין נקרא חוכלא ולניס קשיס בתחלת חותו חולי הא לאו הכי הכי חסור בבשר לניס חסוס לממליך עלייהו שליחא להכי חמרינן התם בפרק הנודר מן הירק (שם) שפעמים שאומר **לשלוחו קניה לי בשר** והוא מסיבו לא מנלתי חלא בשר לניס הלכך לוקח בשמקיו לס ובלכליכן ליס עיניה הוא למותר בבשר לניס הא סתמא לסור. וכתב הר"ס ב"ן ז"ל סס בהלכותיו למתס שמעינן לכל כה"נ חזלינן בתר לעתיה לנודר ולא הי בכלל נדר סתס חלא מילי ליס לחזי ליה לבל מילי ללא חזי ליה לפוס שעתיה ליתיה בכלל סתס נדר חלא ק"ל מסתמא נמי בהלינן לבל מכלל לא יתי שאין לנודר חלא מקומו ושעתו: **השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות.** שאין מעורות בנידין כמו שכתבתי סס בפירקין קמא לי"ט: **מותרות לאכלן בחלב.** חלא חסיבי בשר: **עוף וגבינה נאכלין באפקולים.** זו הית נרסת הרב חלפסי ז"ל ופי' מטלית ונירסת הספרים בחפיקורן כלומר **לרך הפקר שאינו נזהר בהס וכלמפרש: הוא תני לה. כך [קיבלה] סלורה מרבו: והוא אמר לה. והוא פירש מסברת שלו למאי לפיקורן** בלא קינוח הפה **שאם לבל זה ובקש לאכול זה ז"ל ליטול ידיו ולקנח לבל בבשר בהמה בעי קינוח כללקמן שלא יהא נלבך מן הרלשון בחניכיו:**

יום שמב

יום שמב

הא קא חזינא. שאין לבוק בידי כלום ולעת הר"ס במז"ל בפרק ט"ו מהלכות מלכלות לסורות שלא התיר חנרא בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים חלא נבינה וחח"כ עוף לבל עוף וחח"כ נבינה לא והכי מוכח עובדא לרב יצחק בריה דרב מסרסיא לחייתו ליה נבינה בריבא ובלב ליה ובקשינן עליה והא תני חנרא חמוה לרבי לבא עוף ונבינה נאכלין בחפיקורן עוף ונבינה חין בשר ונבינה לא וחס חיתא לחנרא חפיולו למיכל עוף בריבא וחח"כ נבינה בחפיקורן שרא מאי קושיא ליתא להו להה"ג לבשר ונבינה לא מיהו רב יצחק נבינה לבל בריבא וכה"ג חפיולו למיכל בשר בתרה שרי חלא שמע מינה חלא סתיר חנרא חלא נבינה וחחר כך עוף ומסוס הכי לייקינן לקמן לבל בשר חסור לנבינה וחחר כך בשר לא והיינו נמי לחמרינן לקמן לבל בשר חסור לנאכול נבינה טיינו בשר בהמה ולא לתני לסתס בשר הכי חמנא ולא חנרא עוף ונבינה נאכלין בחפיקורן הוא הלין לחיה ונבינה כיון דקי"ל כרבי עקיבא לחמר [לף קינ.] חיה ועוף חינס מן התורה ולא לנקט חנרא עוף מסוס למולה בית רבי יוסי לרבי עקיבא לבל לליקן דקי"ל כרבי עקיבא הוא הלין לחיה לבל הר"ס במז"ל כתב בפרק הנזכר לחיה בבהמה לע"פ שהוא עלמו ז"ל פסק כרבי עקיבא לחיה ועוף חינס מן התורה ולפשר שטעמו ז"ל לפי שבשר החיה לומה לבהמה: [לף קה.] **בית שמאי אומרים מקנח.** מקנח הפה כלומר שילבל לזיק לבר ביניהס: **ובה"א מדיח.** פרש"י ז"ל הלחת הפה ולפי זה כיון למסקינן **לתרוייהו בעינן עריכין קנוח** פה והלחת פה ונטילת ידים ולינו נרלה דל"ב כי חמרינן קנוח הפה ונטילת ידים הוה לן למימר קנוח פה והלחת פה ונטילת ידים לפיכך נרלה למיל חייתו בעינן נטילת ידים וב"ש חיירי בהבשר פה וב"ה בהבשר ידים וכולהו מולו לתרוייהו בעינן: **והלכתא בכל מילי הוי קינוח הפה בר מתמרי וקמחא [וירקא].** לבבל חל מהני מסטר קל שטר כלומר נלבך בחוך ולינו מקנח חותו וקימחא מסוס לרכיך טפי ומפריך כלומר מתפרך בפה ולינו מקנח הפה והחוך ובסמוך יתבלר הלי קינוח לי סני לפי' בין בשר ונבינה לו לוקח בין נבינה לבשר: **אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה. מסוס לבשר מוציא סומן והוא נלבך בפה ומלריך בטעמו: בשר שבין השינים מהו. מי חסיב בשר לאסור נבינה על שנוטלו: הבשר עודנו. תלמח בשר קרי ליה:**

קרבין לאו בשר ואוכליהן לאו אינים ומדסתם לן תנא הכא כר' עקיבא שמעינן דהילכתא כוותיה ואע"ג דלא קי"ל דיש סדר למשנה בתרי מסכתא ואיכא למימר דילמא סתם ואחר כך מחלוקת היא ואין הלכה כסתם אפ"ה הוה ליה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא הילכך הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואינו מותר אלא בחגבים בלבד אבל בבשר דגים אסור משום דממליך עלייהו שליחא והאי דקתני הכא מותר בבשר דגים אוקימנא בפרק הנודר מן הירק (שם) כשהקיז דם וכייבין ליה עיניה בתחלת אוכלא דלא אכיל דגים דדגים קשין הם לתחלת אוכלא הא לאו הכי אסור אפילו בבשר דגים משום דממליך עלייהו שליחא. גרסינן בי"ט בפ"ק (דף ו:) השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב: (דף קד:) תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורין וי"א באפקוליס הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נט"י: רב יצחק בר רב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכיל ואייתו ליה בישרא ואכיל כי לא משי ידיה. אמרו ליה והא תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפקוליס פירוש מטלית עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא קא חזינא: ת"ר ב"ש אומרים מקנח וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא (דף קה.) דבית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח וב"ה אומרים מדיח והוא הדין למקנח ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי הילכך בעי קינוח והדחה והילכתא בכל מילי הוי קינוח הפה בין בפת בין במילי אחרינא בר מתמרי וקימחא וירקא וסימנך תק"י: אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר א"ל רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו קרי עליה (במדבר י"א:ל"ג) הבשר עודנו בין שיניהם כלומר הבשר שבין השינים בשר הוא:

אנא להא מילתא חלא בר חמרא. תניא **לעבר זה לחי נרוע מחכי כחומן בן יין** ויש שפירשו לכי חמר רב חסדא לחכל נבינה מותר לאכול בשר בחלו בלא קנוח הפה קחמר לפי שחין הנבינה וטעמה נשחרת בפה חלא נמוקת מחליה. ומיהו נטולת יריס בלילה חלא חזי לעיקרא קחמר וחס כלבריו לוקמה כפשטה בקנוח הפה ולפיכך חלבר ברור שהרי"ף ז"ל סובר לעבר וחח"כ נבינה לא סני קנוח הפה חלא שהייה בעינן וכבר פשט המנהג כלברי הרי"ף ומ"מ נרחין הלבריס שמי שחלבל בשר ושהה קנת וחח"כ חנה בשר בין שיעור שחלוי בזמן שנטל הבשר מעשה חלא מלכילה לרשונה חשבינן ליה לזמן שהייה ומיהו קנוח הפה מיהת משמע לבעינן: **מים ראשונים מצוה אחרונים חובה.** [חוכה] **עליפא ממעיה ולקמן מפרש מאי חוכתייהו: בין בכלי.** תחתיהן לקבלה: **קינסא חתיכות קרשים.** למ"ל לבעי כלי הכא לגלו כלי הוא למ"ל לין ניטלין ע"נ קרקע סני בקינסא: **מפעפעין. מרככין את היריס ומבליעין בהן זוהמת התבשיל: סולדת.** נכויה: **אבל** בין תבשיל לנבינה חובה: **איכא מ"ד וכו'.** כבר נתפרשה למעלה: **דהא מקשינן מינה לר' יוחנן.** בגמרא לימא: [דף קח:] **מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שאדם אוכל אחר סעודתו מלח. שלמרו חכמים לחר כל לכילתך לחכול מלח וכיון לנגע כמלח כי הלר יהיב יהיב לעיניה מסמא לה ולפיכך צריך לנטלן: ומשתכחא כי קורטא בכורא. לינה מעייה חלא קורטא בכור** וכתב הרלב"ד ז"ל לכיון למיס חלרונים לו נתקנו חלא כלי להסמר מן הסכנה הינו מבלך עליהם כשם שהינו מבלך כל שעה שהוא נשמר מן הסכנה ומיהו בברכות משמע למיס לחלרונים שהם מועיל יותר לחמרינן שהם בפרק חלו לבריס (דף נב:) והתקלקתם חלו מיס לחסונים והייתם קדושים חלו מיס לחלרונים וקשיח לשמעתין חלא שהרב ז"ל תירן להתם למבלך ובשחכל לבר מזונה שהוא **צריך ליטול ידיו** כלחמרינן התם כשם שכהן מזונה פסול לעבודה כך ידיס מזומות פסולות לברכה לבל כשלא לכל לבר מזונה לי נמי לשחר המסובין חין בנטולתן מניח חלא חובה משום מלח סדומית. וכתב רבינו הלי ז"ל לכל לבר לח שהוא מסתבך בידיס מיקרי לבר מזונה ולחריס לומריס שכל לבר שהינו קרב לנבי המזבח קרי מזונה ושהינו מזונה הוא הלבר שהקרב כלחמרינן בהמה שהקרבה לנבי

אמר מר עוקבא אנא בהא חלא בר חמרא אנא דאילו אבא כד הוה אכיל בישרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואילו אנא * בס"י בחדא [בהאי] סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא ושמעינן מהא דהאי דא"ר חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה דלא שרי למיכל גבינה בתר בשרא אלא עד דשהי ליה שיעור מאי דצריך לסעודתא אחריתי דלא אשכחינן מאן דשרי למיכל גבינה בתר בישרא בפחות מהאי שיעורא דהא מר עוקבא אע"ג דשהי ליה כי האי שיעורא קרי אנפשיה חלא בר חמרא: אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן מים ראשונים מצוה אחרונים חובה מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מצוה לגבי רשות חובה קרי ליה גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מים ראשונים ניטלין בין בכלי בין ע"ג קרקע אחרונים אין ניטלין אלא בכלי ואמרי לה אין ניטלין ע"ג קרקע מפני שרוח רעה עליהן איכא בינייהו קינסא שהן חתיכות קרשים מים ראשונים ניטלין בין בחמין בין בצונן אחרונים אין ניטלין אלא בצונן אבל בחמין לא מפני שהחמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את הזוהמא ודוקא (דף קח:) חמין שהיד סולדת בהן אבל פושרין לית לן בה. אמצעיים רשות אמר רב נחמן ל"ש אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה איכא מ"ד דגמרינן מיהא דרב נחמן דשרי למיכל גבינה בתר בישרא דהא בין תבשיל לגבינה קאמר ואי אסיר למיכל גבינה בתר בישרא הוה ליה למימר בין גבינה לתבשיל ולא לימא בין תבשיל לגבינה והא לאו מילתא היא דלא אתא רב נחמן לאשמועינן אלא דמים אמצעיים חובה [בין בשר לגבינה] אבל אקדומי בשר לגבינה וגבינה לבשר מדרב חסדא שמעינן לה דקי"ל דהא דרב חסדא הילכתא היא דהא קא מקשינן מינה (בדף קח.) לרבי יוחנן וקא [מדחינן] לדרבי יוחנן מקמה ואי לאו הילכתא היא היכי דחינן לימימרא דרבי יוחנן מקמה ומתרצינן לה אליבא דרב חסדא אלא שמעינן דהילכתא היא והא דרב נחמן לא גמרינן מינה אלא דמים אמצעיים שבין גבינה לבשר חובה ותו לא מידי. אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שאדם אוכל אחר סעודתו מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא את העינים אמר אביי ומשתכחא כי קורטא בכורא וכו' כדכתיבנא לה במסכת ברכות (דף מב:) ואפילו אם לא אכל מלח

קרי נפשיה חלא בר חמרא ליעביד קנוח הפה וחבוה נמי לא הוה צריך לסמויי על למחר ועוד שהרי בסמוך הוצרך לפרש הרי"ף ז"ל לכי חמר רב נחמן בין תבשיל לנבינה חובה בין תבשיל לנבינה

יום שמג

המזבח פסקה זומיתה הלכך מי שחלב לבר מזוסק וכח לבדך בסמ"ז מבדך על נע"י כסס שמבדך ברחמנים ויכיח מ"ל לאחרונים כיון שאין נריכות כלי חיו מבדך ענע"י חלח על רחיצת ידיס לנמן נטילה הוח מנמן כלי הקדוי נטלח ולח נהירח לאפילו רחיצת ידיס שאינה נריכה כלי מיקדי נטילה בלמן חכמים לפי שרוב הרחיצות בכלי כלאמרינן עלה לתני לנרש הוא תני לה והוא אמר לה בלח קנוח ספה ובלח נטילת ידיס אע"נ שתסם ולאו לה בעינן חלח רחיצה ולפיכך אנו נוהנין לברך על נט"י בשחרית לתפלה אע"פ שאינן טעונות כלי. וכתב הרחב"ד ז"ל לבטוילת ידיס שבין תבשיל לנבינה מברכין [ברכה] אע"נ דקדי לה חוכח מסוס דלח דמי לחוכח למיס לאחרונים. להסס ליתא חלח מסוס שכנה לבל הכא מנוה ליכא לבל לאחריס אומריס לכה"נ לא מיקדי מנוה שאינן בחין חלח להמנע מן העבידה ויש בנמ' בכאן מימרות ברבה בדיני נע"י וכתבן הרי"ף ז"ל בפרק ואלו לבריס: [דף קז:] **מתני' צורר אדם בשר וגבינה.** וחין חוששין שמא יתן לאחד לאכלו ויפשע ויאכל כיון שאין מכירין זה את זה כלאמוקמינן לה בנמ': **גמ' אבל מכירין זה את זה אסור.** למתוך שרגילין זה בזה חייסינן שמא יתן לאכלו בעוד שאוכל את שלו: **מפני הרגל עבירה.** שמא יבא לאכלו בבשר קבעו רבנן חובה משום (דף קו.) דמים ראשונים האכילו בשר חזיר מים אחרונים הרגו את הנפש וכו': **מתני'** (דף קז:) צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה רשב"ג אומר אף שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין: **גמ'** וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי: רשב"ג אומר אף שני אכסנאין וכו': אמר רב חנן בר אמי לא שאנו אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה אסור גרסינן בפרק כל שעה שמותר לאכול (דף ל.) תניא אין לשין העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור ומסקנא (בדף לו.) דאי שני ביה ועבדינהו כעין תורא שרי: (* כל זה אינו מן הלכות הרי"ף ז"ל ונמחק ד"ת וכן ליתא בד' קושטאנטינא **מתני'** (דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכה אסור ניער את הקדירה אם יש בה בנותן טעם באותה קדירה אסור: **גמ'** איתמר אפשר לסוחטו רב ורבי חנינא ורבי יוחנן אומרים אסור ושמואל * ושמואל ור"ש ברבי וריש לקיש כ"ה בגמ' (ג"א) וריש לקיש אומרים מותר וסבר רב אסור הא איתמר כזית בשר שנפל ליורה של חלב אמר רב בשר אסור וחלב מותר ואי אפשר לסוחטו אסור (דף קח:) חלב אמאי מותר חלב נבלה הוא הכא ליכא למיחש דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם בהיתרא ושרי לכברי מי שסובר לנטיס לפילו נתבטלו בקערה מותר לאכלס בכותח כמו שיתבאר בס"ל [בסי' תתנה] חלא דמסוס לחורחיה לתנור בהסקה נקט הכי ולכתוב עוד בזה לפנינו בס"ה: **ומסקינן** לחי שני בהו ועבדינהו כעין תורא שרי לכיון לבטינהו מילא יציע ולא אתי למיטעי: [דף קט.] **מתני' הכחל קורעו ומוציא את חלבו.** בגמ' מפרש כיצד קורעו: **לא קרעו אינו עובר עליו.** ללקות לא על **לכילתו ולא על בשולו ללאו חלב מיקדי ובגמ' מפרש אי ליכא** (למיחש) **ליסורא מלרבנן אי נמ:** **הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו.** בלאו וכרת מסוס לבבריתות **[דף כב.] מוקמינן לה בלב עוף לגית ביה כזית** מיהו ליסורא ליכא והכי ליתא בגמ' ושיינו טעמא מסוס דלס בבגוס בתוכו הוה כלס בלבריס שלא פירש לשרי לפי שבין שהוא מכונס בתוכו שרי הוא כמונח בקופסא: **המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן אינו עובר עליו בלא תעשה.** מפרשינן בגמ' לאו בא ליתי ל"ת לפילו בשחלבן בלחד וסתמא בר"ע דס"ל לבשר עוף בחלב נמ מיתסר חלא מלרבנן: [דף קט:] **גמ' אינו עובר עליו ומותר.** לאו עובר מלאורייתא ומותר מלרבנן מסוס לפילו לבתחלה בלבילה נמ מיתסר **לפילו נסחט ממנו ויצא** **ואם טש כל הפת כולה אסורה.** שמא יבא לאכלה בחלב: **עד שיוסק התנור.** וה"ה לסני בקנוח יפה לאי מסוס אחי לחמבלע ביה **לחמרינן** בגמ' לחלב שחוטה נמ מיתסר חלא **מלרבנן והאי כיון לחמבלע ונמ פירש לפילו ליסור לרבנן ליכא** והאי לחמור רבנן

במ"ע כגון שנפל ליורה רותחת דבלע ולא פלט סוף סוף כי נייח הדר פליט בשקדם וסילקו. ואפשר לסוחטו תנאי היא דתניא טיפת חלב שנפלה על החתיכה כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה דברי רבי יהודה וחכ"א עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשלא ניער ולא כיסה ודברי חכמים כשניער וכיסה מאי לא ניער ולא כיסה אילימא לא ניער ולא כיסה כלל מבלע בלע מפלט לא פליט אלא לא ניער בתחלה אלא בסוף לא כיסה בתחלה אלא בסוף קסבר אפשר לסוחטו אסור (דף קט.) מכלל דרבי יהודה סבר כי ניער מתחלה ועד סוף אסור אמאי והא לא בלע ולא פלט אימר לא ניער יפה ולא כיסה יפה אמר רבי נראין דברי חכמים בניער וכיסה מאי ניער וכיסה אילימא ניער וכיסה בסוף ולא ניער וכיסה בתחלה האמר רבי נראין דברי רבי יהודה בהא אלא ניער מתחלה ועד סוף כיסה מתחלה ועד סוף מכלל דרבנן סברי אפילו ניער לבסוף ולא בתחלה כיסה בסוף ולא בתחלה נמי מותר אלמא קסברי אפשר לסוחטו מותר) * ע"כ נחמק : **מתני'** הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו: (דף קיג.) המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן אינו עובר עליו בלא תעשה: **גמ'** הכחל קורעו וכו' (דף קט.) אמר ר' זירא אמר רב לא קרעו אינו עובר עליו ומותר ותניא נמי הכי כחל שבשלו בחלבו מותר קיבה שבשלה בחלבה אסורה ומה הפרש בין זה לזה זה כנוס במעיו וזה אין כנוס במעיו והני מילי * פי' וה"מ דלא קרעו אינו עובר עליו ומותר מתוך פי' האשר"י שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו אבל בשלו עם הבשר אסור דקי"ל (לעיל דף צז.) כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור והא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה הוה אבל האידנא הא איפסיקא הילכתא בהדיא דמעמידין בקיבת הנבלה דפירשא [בעלמא] הוא כדבעינן למימר

קורעו משום סרך בשר בחלב הוא לחמור לי נמי כלי שלא ירגיל בחלב שחוטה לתתר מלרבן: **קיבה שנתבשלה בחלבה.** קיבה **שלא טלה לו ענל שיונקים והחלב** בתוכן: **זה בנוס במיעיו. מפיעה מללי בהמה חלב הוא וכחל לינו כנוס במיעיו שלא יצא מללי הבהמה בחייה לגלא מוכלע בבשר הוא ולא בא לכלל חלב** לגלא לכתחלה **בעי קריעה מלרבנן: וסובר** רש"י ז"ל לכי לחמרינן לגיגו עובר עליו ומותר לוקא בגלי בחלב בקלרה [לפיגו בלא בשר] לסור ולפי זה מתני' לפי' בגלי מתוקמא לחפיגו בגלי בעי קריעה ובגלי לווקא הוא לחמרינן לגיגו עובר עליו ומותר לחכל בקלרה לסור וא"ם פגיע עליה לרב נחמן לחמר בגמ' ליגלא לחמרה ליה לבעיא למטעם בשר בחלב ולהיכו להלר ולחמר זעיקו לה כלחי כלומר שיגלו לה כחל נפוח כמות שהוא בלא קריעה כמו שנכתוב לפנינו בס"ל וכיון לבשר עובלת בכבי מסמע לנקיטינן כותיה לקי"ל מעשה לב ולילו לגן מסקינן כלב לחמרי' עלה תנ"ה וקשיא הלכתא להלכתא לפיכך נרלה למתניתין לקלרה ולפיגו בכי לחמר לב לינו עובר עליו ומותר לכיון לחלב שחוטה מלרבנן כי היא נוונע בלישבד ברי: **והני מילי שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו.** להתם הוא לשרי וכלכתיבנא לכל בשלו עם בשר לסור וכו'. ופיגו טעמא לפני עגמו ברי ובכלי בשר לסור לפי שבשהוא מבשלו עם חתיכות לחרות מקבלות טעם ממנו ולם טועם בהם טעם בשר בחלב ומחלפי בבשר בחלב ומ"ם לסורות לפיגו בלישבד וכיון שנלסרו לוסרות הכחל לבל כחל שבישלו בפני עגמו בין שקרעו או לא קרעו טעמו סוא והלבר יגוע שטעם חלב שבו מעגמו הוא ומ"ם בלישבד ברי: **הא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה הוא.** בגמ' לחמרינן לקמן בסוף פרקין [לף קטז:] לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה: **דפירשא בעלמא הוא כדבעינן למימר קמן.** נרלה מתוך לברי הרב לנפסי ז"ל שהוא מפרש מלי לחמרינן לפירשא בעלמא הוא היינו לנפיק ליה מתורת לוכל וחשיב כפירשא בעלמא ולא פירש רש"י ז"ל **כן גלא לקיבת נבלה מותרת לפי שהיא מנופה גלא פרושה ממנה להא מעלמא לתלי לפי זה ביטלה בחלבה לסורה ולפנינו לחליך בזה בס"ל: כיצד קורעו א"ר יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל. כובסו כילו לכותל כלי שיסחוט חלבו: הא קמ"ל דלא בעינן שתי וערב.** ולחפלוגני לחרב יהודה לתא ולומר למתני' לקתני קורעו קריעה כל לסו לחר לבבכי סני: **א"נ לקדירה.** ל"נ מודה לרב יהודה דשתי וערב בעינן גלא לבי לחר ממתניתין הוה לחינן לכי מהניא קריעה ה"מ גלי לבל בקלרה לא קמ"ל לחפי' בקלירה מהניא קריעה ומקקאמר סתמא מסמע לפילו יש שם בשר. וגלי לא מסמע מכלא לי ליך קריעה לו לא ומיהו לקמן מסקינן גלגלי לא ליך קריעה כגלל להא לחר לסו ר"נ זעיקו לה כחלי כלומר בגלא קריעה וכמו שנכתוב עליה בס"ל ולילא נוסחא לנרסי הכא הא קמ"ל גלא **בעי שתי וערב גלא לקדירה** וה"פ פגיע עליה לרב לחלר בגלי קלחר לבקריעה כל לסו בני סני **גלא** פגיע בלרב יהודה לר"י לא לייבי גלא בקלרה ור' לחלר ק"ל בגלי סני בקריעה כל לסו וזסו לעת הר"ם בחז"ל שכך כתב בפ"ט מהלכות מלכלות לסורות לכחל שקרעו ומרק החלב שבו מותר לגלותו ולאכלו ולם קרעו שתי וערב וטחו בכותל על גלא נשאר בו לחלוחית חלב מותר לבשלו עם הבשר ולפי זה מתני' לקתני קורעו לגללין קתני גלגלי בכל לסו ולקלרה שתי וערב:

קמן: (דף קט:) כיצד קורעו אמר רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל א"ל ר"א לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי קמ"ל מתני' היא הא קמ"ל דלא בעינן שתי וערב א"נ לקדרה והלכתא היכא דקרעיה שתי וערב וטחייה בכותל שרי לבשולי בקדרה והיכא דלא עביד ליה הכי שרי למטוייא לכתחלה אבל לבשולי לכתחלה לא (* כל זה יתר ונמחק ד"ת אמר להו ר"נ לטבחיה זויקו כחלי לילתא והא אנן קורעו תנן ההוא לקדרה והא קתני שבשלו דיעבד אין לכתחלה לא ה"ה דאפילו לכתחלה ומשום דקא בעי למיתני סיפא קיבה **גרסי' בגמרא אמרה ליהילתא לרב נחמן כל שאסר הקב"ה התיר כנגדו אסר דמא שרא כבדא וכו'.** שהכבד הרי הוא כלם קרום וים לו טעם לס בעינן למיכל בשר בחלב חמר להו רב נחמן זויקו לה כחלי והא קתני הכחל קורעו לקלרה והא קתני שבשלו ליעבד ליו לכתחלה לא ה"ם לחפילו לכתחלה שמי ולחיילי לבעי למיתנא סיפא קיבה שבישלה בחלבה לסורה לחפילו ליעבד נמי לא תנא ריסק שבשלו. והכי פירושו לרב נחמן חמר להו זויקו לה כחלי כלומר תנו לה כחלים נפוחים מרוב החלב שבתוכן שהין ברייכין קריעה בלגלי וזויקו מלמן לרמיתי זוקני שבפרק ליו מעמידין [לף לח:] שפירשו נפוחים ורש"י ז"ל מפרש מלמן שפוך וה"ק להו תנו לה כחל בשפוך ומקטינן והא קתני מתני' הכחל קורעו ומשנינן להשיא לקלרה ופרש"י ז"ל להיינו טעמא משום **לכי נפיק מיניה הו"ל חלב שחוטה ומיתסר וכי הלר מבלע ביה לסר ליה ולקתני לא קרעו לינו עובר עליו רב נחמן ס"ל כליענא בתרא לרב** לחיתמר בגמ' לינו עובר עליו ולסור ובברייתא לקתני כחל שבשלו בחלבו מותר מוקמי **לה בגלי כלכתיב ויבשלו את הפסח בלברי היטים** [ב' לה] ופרכינן תו הא קתני בברייתא שבישלו למסמע לוקא ליעבד **והא ולחי לגלי הוא מלקתני מותר לחי בקלרה לחמי מותר הרי יצא החלב וחזר ונבלע** זו היא שיטת רש"י ז"ל ולפיכך כיון לרב נחמן פגינא לחלרב קמייתא לחי לה ז"ל מקמה לכיון לחמרינן עלה תניא כותיה לרב מסמע לקי"ל כוותיה לע"נ להשיא ברייתא למסייעין מינה לרב מתרן לה רב נחמן לגיבי הילכך נקיטינן לפי שיטתו ז"ל לגלגלי בעי קריעה לכתחלה ואם לא קרעו מותר ולקלרה ערין קריעה שתי וערב וטחו בכותל ובכי סני לפי' לבשולי עם בשר לחר ואם עבר **ובשלו בלא קריעה** בין שבשלו בפני עגמו לו עם בשר לחר לסור וכולהי שיטה זו מחוור לגלא שאנו ערייכין לחות מיתריה לר"ן לעבידי בה עובלא ועוד למתני' סתמא קתני לא קרעו [עגין] ועלה קאמר רב מותר ולא מסמע לבגלי לוקא היא ובברייתא נמי קתני הכחל שבשלו בחלבו מותר וסתם בשול בקלרה מסמע לפיכך נרלה לר"ן לא פגינ גליענא קמן לרב לחמוה הוא שאם **בשלו בפ"ע בלא קריעה** לשרי בלישבד וכי פרכינן מברייתא לקתני שבישלו ליעבד אין לכתחלה לא [ולא מוקמת לה בקלרה] הכי פרכינן מכאי תנא לחיתמר לכחל קל מהלר ולי ליתא לשרי למיכליה לכתחלה בלא קריעה בגלי מיהא הא הוה עלייפא ליה לשמועינן טפי מלמיתני היתרא בלישבד בלחוד ומשנינן לחש"ו גלא לחיילי לבעי למיתנא סיפא וכו' ומשנינן למילן לפי שיטתו זו לבגלי לא בעי קריעה כלל כר"ן ובשבלו בין בפני עגמו בין עם בשר ערין קריעת שתי וערב וטוחה בכותל ובכי סני. **גלא קרעו ובישלו** בחלבו מותר [וגלא לחמרינן **הרי יצא החלב וחזר ונבלע** כלחיים רש"י] ואם בישלו עם בשר לחר **לסור ואוסר שאר החתיכות** אם אין בהם ששים והוא עגמו לסור לעולם כלחיתא בפרק גיד הנשה (לף עז:) וזהו לעת הרי"ף ז"ל שכך כתב והלכתא היכא **לקרעוה שתי וערב** וכו' וזה שגלא הביא הרי"ף ז"ל בהלכות הא לחמר רב נחמן זויקו לה כחלי להשמיענו מן הגמ' לבגלי הרי לכתחלה בגלא קריעה לפשר שסמך לו לחתי לחמרינן ג"כ לקלרה שפירושו לקלרה הוא לבעינן שתי וערב בלי לגלי גלא בעינן וגלא מיידי וכן לעת הר"ם בחז"ל בפ"ט מהלכות מלכלות לסורות כלברי הרב לנפסי ז"ל גלא שהוא מנריך קריעה כל לסו

לגלי ומדברי הרב אלפסי ז"ל נראה שאינו צריך קריעה כלל וחבריס מקילין עוד ואומרים להרב נחמן לפלוגו בפ"ע לכתחלה בלא קריעה כלל ומוכחין לה מלפרכינן עלה והא קתני שבישלו ליעבד ליה לכתחלה לא ואם אירע למוכה רב נחמן לשבשלו לפלוגו בפני עצמו צריך קריעה מאי קא פריך ליה לוקמה בקלרה לחמור ובפני עצמו לכתחלה לחמור ובדיעבד מותר אלא ולאי כל שהוא בפני עצמו מותר [לכתחלה] ולפלוגו לקלרה וזו כבר ישבנוה לפי שסיומות שלאחריות והם מפרשים לכאי מותבינן **ליה ממתני' והא קתני קורעו** ומשמע כשהוא מבשלו בפ"ע ומשני למתני' לקלרה של בשר היא ואינו עובר עליו ואסור קתני ופרכינן עלה תו מלתניא שכחל שבישלו בחלבו מותר ליעבד ליה לכתחלה לא למתני' ולאי כשבישלו בפ"ע היא לאי לקלרה של בשר ליעבד נמי אסור אלא לאו בחפי נפשיה וליעבד ליה לכתחלה לא ומתרצינן ה"ק לחפילו לכתחלה ולייליי לתנא וכו' ולפי זה רב נחמן לא בעי קריעה לכחל לבשולי בחפי נפשיה ולפילו לכתחלה כך פירש הרב בעל התרומה ז"ל ופסק בשם ר"ת ז"ל כר"נ לכיון לכרייתא למסתייע רב מינה מיתרצא שפיר לליבא לר"נ ואסבחן לר"נ עבד בה עובדא הכי נקיטינן לקו"ל מעשה רב וכן לעת הרא"ה ז"ל ומ"ת לכבדי כולם כל שקרעו שתי וערב וטחו בכותל לפילו לבשלו עם בשר לכתחלה מותר אלא אם כן היה נזרת שחחרונים שמא לא יקרענו יפה כמו שנזרו בכבד כפי לעת שמפרשים ז"ל כמו שיתבאר בסמוך בס"ד:

תניא בגמ' [דף קט:] הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו לאחר בישולו ומותר. וכתב רש"י ז"ל למ"ד מהני **קריעה בלב לאחר בשולו מסוס ללב שיש ולא בלע** כלאיתא בפרק כיצד צולין (דף עה:) ולפי זה לפילו בקלרה נמי שרי מסוס ללב שיש ולא בלע אלא לבקלרה של בשר צריך שפיס להתיר שאר החתיכות לפי שהרוטב נכנס לתוכו ומוציא הלס ממנו ומוליכו בכל הקלרה ואפשר שוב אלא אין בקלרה שפיס לפילו הלב לחסור לפי שהנפלט מן החתיכות שנאסרו לוסר הלב שאין חלקות הלב מונע מלבלוע אלא לס לשריק לבל שמנונית [לסריך] לא לבל רבינו יצחק כתב לכרייתא בגלי לוקא הוא אלא מ"ש נמי לתני בשול משמע בעלמא גלי בלמן ביטול כלכתיב (לק"כ לה) **ויבשלו את הפסח** בלא כמשמעו ולייט טעמא לבגלי שריף מסוס לכבולעו כך פולטו ומיהו צריך קריעה מפני שהלס כנוס בחלל הלב לבל לקלרה לחסור מסוס לסמקינן התס פרק כיצד צולין (דף עה:) לליה לן טעמא **לשחני לב לשיע** להתס לחמרינן לחר רבא לחי מולייחתא שריף ז"ל לבדי והא קא בלעה למא ז"ל כבולעה כך פולטה כלומר ומ"ס שריף בגלי ומייתינן ת"ס לסיועיה לרבא הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו לאחר בשולו ומותר [פי' לקמ"ל] לבגלי עסקינן ומ"ס שרי לבבולעו כך פולטו ולחינן **שחני לב לשיע** כלומר ולפילו בקלרה שרי אלמא למלחייש לרבא לימא לבל לגילין לקו"ל כרבא לא מפרשינן טעמא מסוס לשיע בלגי היא ומסוס לבבולעו כך פולטו ומיהו אפילו לכי מלחייש לרבא לימא לבל לגילין לקו"ל כרבא לא הוה ילע לבל שבשלה דאפילו דיעבד תנא נמי רישא שבשלו): הלב קורעו ומוציא את דמו וכו': גרסינן בכריתות (דף כב.) תנן התם הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו אמר רבי זירא אמר רב לא שאנו אלא לב עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת מיתיבי דם הטחול ודם הלב ה"ז בל"ת ההוא דאתא ליה מעלמא כי קאמר רב דם דגופיה ואי דאתי ליה מעלמא היינו דם איברים ולטעמיך מי לא קתני דם כליות וקתני דם איברים אלא תני והדר תני הכא נמי תני והדר תני ומעלמא מהיכא אתי ליה אמר רבי זירא בשעת יציאת נפש מצריף: (כריתות דף כא:)

* ע"ש קצת שינוי לשון (ג"א) אמר רב דם דגים שכנסו אסור מיתיבי דם דגים דם חגבים מותר לכתחלה התם שלא כנסו כי הא דא"ל רב לרב שימי בר חייא אבלע לי ואנא איכול דכוותיה נמי דם מהלכי שתים שלא כנסו אמאי אסור והתניא דם שעל הככר גורדו ואוכלו של בין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש אלא הא דאית ביה קשקשים הא דלית ביה קשקשים:

פולטו ומיהו לפסר למלן למייתי סייעתא לרבא לא הוה ילע לבל שיע ומ"ס על כרחין הוה מפרש לה בגלי ומסייע מינים לרבא לבל בתר לחסיקנא לבל שיע נהי נמי להא לרבא מלחייש לפ"ס קוסטע למילתא לסרייתא לבריית מסוס לבל שיע ולקלרה נמי שרי לסתם בשול הכי מסמע לגלי שהר"ס ב"ן ז"ל כתב לליבא בין למאי לקס"ל מעיקרא בין למאי לסמקינן **שחני לב לשיע** בריית בגלי היא ובריית הכי קא תני הכחל לא קרעו אינו עובר עליו ומותר לפילו בקלרה. הלב לפילו בגלי אינו מותר אלא קורעו לאחר בשולו להיינו עלייתו לוסר אינה לבריית לבל בקלרה נמי הוא היאך לפסר לומר כן והרי הלב חלול ופתוח בכמה מקומות להכנים ולהוציא לס וכיון שכן נהי לבפנים **לא בלע מסוס לשיע** מחון מיהא בלע ליכא למימר הכי היכי לשיע מבפנים ה"נ שיע מבחון ולא בלע שהס כן לפילו בשנתבשל עם הנבלה יהא מותר ואין זו ראיה לאפסר שאין חלקות הלב מונעו מלבלוע אלא לס לשריק לבל שמנונית לסריך לא וכמו שכתבתי למעלה וחבריס מקילין עוד לומר ללמאי לסמקינן לבל שיע לפי שמנונית נמי לא בלע ולית. ויש מי שאומר למאי לחמרינן לבל שיע לפילו נחתך לקמרינן לשיע ולא בלע לפי שחלקי הלב מקובצין ומחוברין הרבה ולפיכך אינו בולע: **לא שנו אלא לב עוף שאין בו כזית דם אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת.** מיהו לוקא לס לכלו כשהוא מי לכל כיצלו לפילו בלב בהמה אינו חייב כרת להא קי"ל לסס שבשלו אינו עובר עליו כלאיתא בפ' הקומץ רבה (דף כח.) אלא מסוס למתני' קתני שאינו עובר עליו ומשמע לפי' לכלו חי מוקמינן **לה תתס בכריתות בלב עוף לבל** במבושל לפילו בלב בהמה לא מיחייב וזה אלא לכדברי רש"י ז"ל **שכתב ולוקימנא בלב עוף שאין בו כזית לבל בלב בהמה לחית כיה כזית עובר עליו אם לא קרעו לחר בישולו: מיתיבי דם הטחול וכו'.** הסוס לאתיא ליה מעלמא. והוה ליה לס לחיברים שהיה בלוע בהס ופירש לתוך הלב וסס לחיברים בלא תעשה כללי בכריתות (דף ז:): **כי קאמר רב בדם דגופיה.** לס המכונס ועומד לעולם בחללו של לב להוה ליה כלס בעין לעלמא לכל היכא לאית ביה כזית חייב: **ואי דאתי ליה מעלמא היינו דם האיברים.** והא תנא ליה לס לחיברים: **ולטעמיך מי לא תני דם הכליות.** לאלי"נ לתני לס לחברים: **ומעלמא מהיכא אתי.** היאך מתכנס לס לחיברים לגב: **בשעת יציאת נפשה מצריף.** מעטרף הלס לתוך הלב: **דם דגים שכנסו אסור.** לכיון שכנסו מיתסר מלרבנן משום מרחית העין: **דכוותה דם מהלכי שתים.** לקו"ל לסרי: **אמאי אסור בלא כנסו דתניא דם שעל הככר גורדו.** נורל הלס ואוכלו הככר לאלמא לא"נ לגלי כנסו לסור: **של בין השינים.** מונן ואינו חושש לליבא משום מרחית העין: **אלא הא דאית ביה קשקשים הא דלית ביה קשקשים.** לי לאית ביה קשקשים שרי שהלבר ניכר שהוא של לנים לית ביה קשקשים לסור משום מרחית העין:

[קף קי:] **כבדא מה אתון ביה.** מה **לתת נוהגים** בו **מותר לכסל בקלרה** לו לא **מפני שפולט** לס **ואע"פ שכולו** לס **לפ"ה לאחר שפירס** ויצא הרי הוא לס **ולחסור: כי סליק רב ספרא אשכחיה לר' זירא ובעא מיניה וא"ל רבי זירא אנא שלקי לרבי אמי ואכל. בשלתי לו הכבד ואכלו: כי אתא. רב ספרא** לנבי לכיי **וספר לו מה שמעם: א"ל אביי למיסר נפשה. שיחת לס הנפלט ממנה חוזר לתוכה** ולוסרה לא מיבעיא **לי לפשיטא לי לכיון לטורופה היא לפלוט ולהוציא כל שעה לא בלעה** כי קא מיבעיא לי למיסר נפשה **אם לס היוצא [ממנה] לוסר בשר לאחר שמתבשל עמו: דתנן הכבד אינה נאסרת. מלפשיט לך בלילה לשריר תלמא שמיע לך** הא **מתניתין אם כן למיסר חברתה [נמי] לא תיבעי לך לכהא מסנה** נופא **תנן כה לוסרת** וכפרק עשירי לקרומות היא: **דילמא ההיא בכבדא דאסורא. כגון לטריפה** ומשום שמנונית **קאמר לוסר שמתבשל עמה לפי שבולע** מן **הטרפה ואינה נאסרת אם** של **היתר היא וכשלה עם הטרפה אינה נאסרת לפי שטורפה לפלוט כל שעה ואינה בולעת כלום אבל** למא **לנפיך מיניה לכבדא לכשרה מיבעי לי אי אסר לאחרינא או לא לאיכא למימר למא לישרפה אם עיקרא הוא שהרי לס וכל זמן שלא פירס פשיטא לי למותר וכי פירס מיבעיא מאי: וסוגיא דשמעתא דאי חלטי ליה בחלא או ברותחין שרי.** לכנמרא לאחרינן לרב הונא חלטי ליה בחלא כלומר שורהו **בחומץ והחומץ עומתו שמוב אינו פולט עולמית וא"כ מבשלו עם בשר לאחר** ורב נחמן חלטי ליה ברותחין כלי שיתבשל למו בתוכו ולא **יפלוט עוד כשיבשלהו עם בשר לאחר: ואפילו קופיה לבר.** משום לכנמ' בעינא לאוכוחי לכבד אינה לוסרת מלרבי יהודה ברבי שמעון בר פזי לקרייבו ליה קניל בקופיל ולכל כלומר **הקנה עם כל המחובר לו הלב והכבד וכולן נתבשלו יחד** ולחיון לילמא פי הקנה חון לקלרה הוא כלומר **שמפוני הכבד שופכין לרך קנה הכבד לתוך הקנה הגדול [של ריאה] ויוצא לס לרך חללו חון לקלרה** לפיכך כתב הרי"ף ז"ל ולפילו קופיה לבר כלומר ופי קנה לנמו: **אלא מיהו שדרו ממתיבתא דהאידנא לא בקיאינן בחליטה וכו'.** ושני מילי כבלא לבל טחלא שומנא בעלמא הוא. וכתב מלילחא שרי: [קף קיל.] **ביומא דעביד מילתא.** כיום שהיה מקיז לס: **וגרסי'** בנמ' [קף קיל.] רב הונא חלטי ליה בחלא ולבל ורב נחמן חלטי ליה ברותחין ולבל סבר רב פפא קמיה לרבא למימר חלייה לסור ליה רבא לי חלייה לסור הוא נמי לסור כי היכי לפלוט בלע וס"פ לרב הונא היה **עומת הכבד בחומץ לפי שהחומץ עומתו ושוב חינו פולט עולמית** וא"כ היה מבשלו עם בשר לאחר ולסבר רב פפא למימר שלותו **חומץ שנעמת בו לסור** לס"ל שהוא **מוציא מקנת מן הלס** ול"ל רבא לשם לילמא לחלייה לסור הוא נמי לסור לכי היכי לפלוטו הלר בלע **מלותו חומץ עומתו לכיון שנעמת שוב חינו טורוף לפלוט וחוזר ובולע:**

וגרסינן בנמ' רב כר שבא לילקלע לבי רב נחמן קרייבו ליה כבלא (כאן דף קי:) א"ל אביי לרב ספרא כד סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה כד סליק אשכחיה * בגמ' איתא לר' זריקא לרבי זירא א"ל לרב אמי שלקי ליה (* בס"י איתא ואכיל ואנא אכיל) כי אתא א"ל למיסר נפשה לא קא מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי למיסר חברתה. מ"ש מיסר נפשה דלא קא מיבעיא לך דתנן רבי יוחנן בן נורי אומר הכבד אינה נאסרת למיסר חברתה נמי לא תבעי לך דתנן ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת דילמא התם בכבדא דאיסורא (דף קיא.) ומשום שמנונית. משום דמא מאי וכו' וסוגיא דשמעתא דאי חלטי ליה בחלא או ברותחין שרי ואפי' קופיה לבר אלא מיהו שדרו ממתיבתא דהאידנא לא בקיאינן בחליטה וספק איסורא לחומרא ולא שרי למיכל כבדא שליקא אלא היכא דטוו ליה מעיקרא ושלקי ליה בתר הכי אבל אי שלקי ליה מעיקרא אסור וכן המנהג בכל ישראל והני מילי כבדא אבל טחלא שומנא בעלמא הוא כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעבד מילתא דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא למישפדינהו בשפודא תותי בישרא שרי עילוי בישרא דיעבד אין לכתחלה לא רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה חזייה לבריה דחמוה (דף קיא:) דשפיד כבדא עילוי בישרא אמר כמה יהיר האי מדרבנן והאמור דיעבד אין לכתחלה לא ואי איכא בי דוגי תותי כבדא * בס"י אפילו בשרא עילוי כבדא נמי אסור וכ"ה בגמ' אסיר ומאי שנא מדמא דבישרא דשרי כדבעי למימר קמן אמרי דמא דבשרא [שכן] דמא דכבדא רב נחמן חזי לסימפונות לכבדא להוס מלי למא למא לסו ולמאי תעבידו הכי כלומר שלא"פ שהלם הנבלע בכבד מותר **הוא לפ"ה לס הכנוס בסמפונות לס הוא** אלא היכי לעביד למא להו קרעו שתי וערב וחתוכיה לתחת ופרס"י ז"ל שיהא **חתוכו למטה כשיתנהו בתנור לנלות כלי שיזוב הלס** ורוב המפרשים סוברים לה"ק קרעו שתי וערב וחתוכיה לתחת בשעת מליחה לאנב חתיכה ומליחה נפיק מיניה למא שפיר מלקלמה לסו למאי עבדיתו הכי ולא אסר להו ס"מ לכבד לינה נאסרת ולבשלוה בהלי בשרא נמי היכא דאלטי ליה בחלא או ברותחים לליכא למיחש לילמא נפיק מיניה למא מלינה לנמרא נמי שרי אלא לפי שבסימפונות עומן אע"פ שלא פירס הרי הוא ככנוס בכלי ולסור ומס"ה למא להו רבה בר רב הונא לילמא תעבידו הכי לנהי לכבד נופיה שרי לה"ה היכא למיחש לילמא לכיל לסימפונות ליליה למליון למא אלא קרעו שתי וערב וחתוכיה לתחת לאנב חתיכה ומליחה נפיק למא שפיר זו היא סוגיית השמועה בנמ' ופירשו הרשבא"ם ז"ל למעיקרא כי בעא מיניה כבלא מה אתון ביה הכי קאמר ולאי מפשט פשיטא לי לא"ל

להתירו בלא מליחה לדרבה מספקא לי לי סני במליחה לו לא לילמא מתוך שהכבד מרובה בדמים אין המלח מפליט כל הדם שבתוכו ובעינן קרוב לעצם ומליחה לו לילמא מליחה לבדה מועילתו מידי למו כשאר בשר והיינו למייתי רחים מהא לקריבו ליה קניא

קפי: אמר ר"נ אמר שמואל סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח צונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לה לא

בקופיה לאס לוקא להוה מיבעי ליה לי בעינן מליחה בכבד כלל ומשום הכי לכבד נופיה למא הוה לאו לאו למו הפורש ליכא למימר דבדי היכי מוכחינן מהדוה עובדא

לאו בעינן מליחה והיכי הוו ידעי לי מלחו ליה מעיקרא לו לא לדרבה מקריבו ליה קניא בקופיה לחיכא לב ורייחה לבעי מליחה לכ"ע מסתמא כשם שמלחו לב ורייחה מלחו לאו הכבד עמהם אלא ולאו לם הפורש מן הכבד פשיטא לן לאסור כלאמרינן [שם] כחלא עילוי בשרא שרי חלב שחוטה לרבנן כבשר עילוי בשרא אסור לם לוורייתא לילמא למו של כבד לוורייתא הוא לליכא לפרושי לדם לעלמא קאמר למלוורייתא לאס כן מאי דלמיפי לכבדא מכחלא הא שאר חלב נמי לוורייתא הוא ולאו לם של כבד קאמר מלוורייתא והכא לאחר מליחה הוא לקא מיבעי לן וכלכתיבנן. ולילמרינן למיסר חברתה נמי לן תיבעי לתנן הכבד לוסרת היינו טעמא משום לעל כרחין לפי לאחר מליחה קאמר ולאי לפני מליחה פשיטא לוולאי לוסרת למי נרע מבשר לעלמא שלן נמלח ולחיון לילמא לתם בכבדא לוסורא ומשום שמנוניתא וה"ק כבד לוסורא לוסרת שאר תחיכות משום שמנוניתא לוסורא לוית בה ללן תימא כשם שהרותחים חולטין לותה שחיה פולטת לם כלאמרינן בגמ' דרב נחמן חלטו ליה ברותחים ולכיל הכי נמי מוגעים לותה שלן תפלוטו לפולו שמנוניתא קמ"ל שלן פולטת היא שמנונית ולוסרת והיינו לתנן הכבד לוסרת ולקתני לוסרת נאסרת היינו לומר שלולו נתבשל כבד להיתרא בהדי **הדי כבד לוסורא לוסרת** מחמת שמנונית לוילי לטרויל למיפלטו לם בשפע לו בלע מילי ולפולו שמנונית לבל כבד להיתרא ומשום למו לכתי קל מיבעיא לן ול"ת לדלחיון ומוקי לה **בכבד לוסורא לוקמה בכבד** להיתרא ומשום לם ובכבד שלן נמלח וקמ"ל שלע"פ שהרותחין נימתין לת הדם משום לכבד שיש דרך בשול לולו כן נמי משום סיפא לוכל למימר לקום ליה לתנא בכבדא לוסורא מיירי לחתן לשמעינן לוילי לטרויל כבד למיפלטו לו בלע לפולו שמנונית לוסורא ומכל מקום הדבר קשה כי נרלה לעון שהכבד בולע שמנונית ביותר אע"פ שטרוד למיפלט לפיכך פירש הרש"י ז"ל דכבי קתני כבד לוסורא לוסרת כבד חברתה משום שמנונית שהכבד בולעת שמנונית לפולו בשעה שהוא **טרוחה לפלוט ולינה** נאסרת היינו לומר שלע"פ שלין פליטתה מנעתה [מלבלוע שמנונית] לעפ"כ היא מונעת לותה מלבלוע לם ולפיכך כבד להיתרא שנתבשלה בפני עלמה בלא בשר **לינה נאסרת משום לם של** עלמה לוילי לטרוחה למיפלטו לו בלעה והא לנקט כבד לוסרת נרלה לי לדבדותא נקטיה ללן מיבעיא שאר תחיכות לוסורא לוית בה כלן שמנונית הרבה שלוסרים כבד מחמת שמנונית שלן לפולו כבד שרוב פליטתו הוא לם ולין בו שמנונית שלן מועט לפ"ה לוסרת כבד לחר זו היא שיטת הרשבונים ז"ל ונמלאת למ לפי לכריסם שהבד לבשל כבד לכתחלה עריך לחתכו שתי וערב ולמלחו יפה יפה ולחתיכה לתחת מפני לם שימפונות שבו לו קרעו ולו מלחו כלל ובישל הכבד בפני עלמו מותר לוילי לטרוח למיפלט לו בלע ולם נתבשל עם הבשר לוסר בנותן טעם. חתכו ומלחו ולחתיכה לתחת מפני לי נמי חלטו בחומין לו ברותחין ליכו לוסר כלל. ולעלי לפי לעתם ז"ל דמשמע ללן בעינן חתוך כלל [להא בלוחמא לדשמיק ביעי ומוזריקי לחרין [לף נב:] חתכיה ומלחיה לפולו לקדרה שפיר למי שפיסה בשפוכה מיבד לחיב לחלמ לו לא בעי.

חתוך כלל] וזהו פסקנן שלן לבריס לפי שיטתם ז"ל ללן לשארו מממיבתא ללן בקיליון בחליטה כמ"ש בהלכות וכתב הרמב"ן ז"ל דה"מ לכתחלה אבל לילבד היכא לקרעיה ומלחיה וחתוכיה לתחת שכיון שנזרת לחרונים ללן לסרינן ליה לכבדא ולמלי לבבדא בהדיה שכיון שאין מלקלקין כה להחמיר בילעבד שהתורה חסה על ממונן שלן ישראל ותמהני לפי לבריהם נהי ללן בקיליון בחליטה. בקריעה ומליחה ולאי בקיליון להא לומנא לשמיק בחתיכה ומליחה שרי ולא מנינו שאסרוהו הגאונים ז"ל ולף בכבד נמי לן שרי ממיבתא ללן בקיליון בחליטה ול"כ למה כתב הרב ללפסי ז"ל לללן שרי למיכל בכבד שליקו לאו היכא לטוו ליה מעיקרא ועוד שאתה רואה שהערכו לילחק לפי שטתם למאי לחיק ומוקי לה בכבד לשיטורא ולא מוקי לה בכבד להיתרא ומשום לם ובללא נמלח ופירש הרש"י ז"ל נ"כ שכתבנו לחוק הרבה לפסיק לה למתניתין בסכינא חריפא. לפיכך נ"ל למעיקרא הכי קא מיבעיא לן בכבד אם לתן היא כלומר פשיטא לן למליחה בכבד לינה מעלה ולא מורדת שמתוך שהיא מרובה בדמים אין המליחה מוציאתו מידי למו מ"ה מיבעיא לן כיון לשרל בלא לן כבדא אין למו לוסר כלל ושרי לפילו לקדרה עם הבשר בלא מליחה לו לילמא לא שריא לבללה אלא בפני עלמה ובעינן למיפטטה מלתנן הכבד לוסרת ולא תני למילחייה לילמא בללא נמלח למליחה בכבד לא מעלה ולא מורדת ולחיון לילמא בכבד לשיטורא ומשום שמנונית ולפוס לך לחייה לא סלקא לכיון לכבד לפילו ומשום שמנונית לינה נאסרת מיהו לך לחייה לא סלקא לכיון לללד הוצא חלטו ליה בחלא ולל"ג חלטו ליה ברותחין כלי לבללה עם בשר לילמא לוסרת [למתני כפשטה] ומאי לחמר להו רבה בר רב הונא קרעו שתי וערב וחתוכיה לתחת היינו לעלי ליה כמו שפרש"י ז"ל ומשום למא לסימפוני לבל לקדרה עם בשר ליה תקנתא בהכי אלא בחליטה לאע"נ לשרל לן בבללא לא שרל לן לס הפורש ממנו והיינו לתמרינן בסמוך בגמ' נבי לס כבד לוורייתא ולפיכך כתב הרב ללפסי לשארו ממיבתא להחילונה לא בקיליון בחליטה ולא שרי למיכל בבללא שליקו ואילו היו כשר בחתיכה ומליחה למה לסרוהו, והלא הכל בקיליון בכך ולומנא לשמיק בחתיכה ומליחה ומלחיה שרי ללא ולאי כלאמרן. ונמנאת למ לפי שטתו ז"ל קרעיה ומלחיה וחיתוכיה לתחת לא שרי לבללו לקדרה עם בשר לקריעה לא מהניא ללא לס הסימפונות לבל לס כבד לא עמו לא וכמו שכתבתי וקריעה וחתוך בכבד אין לס ענין בשעת מליחה כלל ללא בשעת עלייה והיינו ללא קאמר קרעו שתי וערב ומלחו כלאמרי בעלמא חתכיה ומלחיה **ולעלי הוא לבעינן קריעה שתי וערב** וחתוכיה לתחת בשעת עלייה וכן פרש"י ז"ל **ולא עלו שלם ולא חתכו מסתברא שכולו מותר חוץ מן הסימפונות לכבולעו כך פולטו.** ועליין אין לעתי מקייבתא שלפי מה שכתבתי להא לאמרינן קרעו שתי וערב וחתוכיה לתחת לעלי הוא היה לו לרב ללפסי ז"ל להבילה בהלכות ותמיהני עוד נהי ללן בקיליון בחליטה אפ"ה כבלא שליקו בינוני נפשיה למה יאסר והא אמר רבי לסי לו לרב ללפסי ז"ל נפשיה לו מיבעיא לי שמע תאמר חומר הרשבונים הוא והא ממיבתא לו שרו ללן בקיליון בחליטה ול"כ תרגם לומר לכיון ללן בקיליון בחליטה ואינו מוסר לבללו עם בשר לף לבללו בפני עלמה לסורה וכל זה אינו בשמעת מה שכתוב בהלכות ועוד שהר"ם בשו"ל כתב בפ"י מהלכות מלכלות לסורות כלשון הזה הכבד לם חתכה והבליה לתוך החומץ או לתוך מיס רותחין על שתלבלב הרי זו מותרת לבשל לוסף תח"כ וכבר נהגו כל ישראל להבהבה על האור ואחר כן מבשלין לוסף בין שבשלה לבדה בין שבשלה עם ל"ח. הכבד שבשלה ולל הבהבה על האור ולל חלטה

בחומין לו ברותחין הרי הקדירה כולה אסורה והכבד וכל שנתבשל עמה על כאן. והרי תתה רואה שהוא אוסר לבשל כבד בפני עצמה מן הדין ולא מן התקנה ולא החמירו הראשונים בכבד אלא שלא לסמוך בחליטתו לבשל בפני עצמה מן הדין הוא אסור.

ועיינתי בפירוש שמצתה לרבינו ז"ל לתרומות [פרק י] על משניות הללו שנאמר שם כל הנכבדין זה עם זה מותרין אלא עם החסית חסית של חולין עם חסית של תרומה ירק של חולין עם חסית של תרומה אסור לבשל חסית של חולין עם ירק של תרומה מותר וכתב שם הרב ז"ל על משנה זו כלומר זזה. כל הנכבדים זה עם זה מותרין כיצד שכבשו ירק של חולין עם ירק של תרומה אין אוסרין ירק של חולין. וחסית **הוא לשון מחסיות וכבר ביארנו** כי חסיות הם הסומים והבלנים ומיניהם וזה לחריפותם וחומס ומפני כך שולט טעמם בכל מה שמכבסין עמהן ומינו עוד שם רבי יוסי לומר כל הנמלקין עם התרדין אסורין מפני שהן נותנין לת הטעם ר' שמעון לומר כרוב של שקיא עם כרוב של בעל לאסור מפני שהוא בולע רבי עקיבא לומר כל המתבשלין זה עם זה מותרין אלא עם הכבר ר' יוחנן בן נורי לומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת וכתב הרב ז"ל עליה כלשון הזה הלו התנאים כולם חולקין על שתה משנה קדם והוא כי המחמר הנקדם התיר הכבושה בלבד וי"ל יוסי כי לפיולו הנמלקים כשנלקו ירק של חולין עם ירק של תרומה שאינו נאסר הירק של חולין אלא שם היה הירק של תרומה תרדים הנקרא בערבי לסלק"י ורבי שמעון נטה לשעתו ולמר שאם שלק כרובין של שקיא חולין וכרובין של בעל [והיו הכרובין של בעל] תרומה שאסור לאכול הכרובים של שקיא שהן חולין לפי שחלקי הכרובין רכין ובולעין לחלוחית הכרובין האחרים שהן תרומה והוסיף ר"ע ולמר לפיולו המבושלים כמי שזרעים וזולתן כשהכבשים (ג"כ כשמבשלין) תרומה עם חולין לא יאסר הכשר לזרים לפי שהוא שם נתבשל בשר בירק של תרומה זו יאסר הכשר לזרים לפי שהוא מוסר מן הירק ומתקן טעמו וזה ברור בו והוסיף ר' יוחנן בן נורי על זה ולמר לא כל הכשר אלא הכבד כשיתבשל בירק של תרומה אינו נאסר לפי שהוא פולט ואינו מוסך כלל והבריסיס כולם בשעבר בלישעבד אבל לכתחלה אסור והבריסיס כולם לחוייש ואינו מותר אלא מן המכובדין בלבד אבל זולתם בודקין אותם בנותן טעם אבל הכבד כשנתבשל אסור לאכלו הוא וכל מה שנתבשל עמו לפי שהוא אלא לם אלא בחתך מנ' דרכים החתך שיחליט אותו בחומץ קודם בשולו או שיתנבן או במים רותחין או להכבכו ובחתכו יבשל אותו ונתנו כל אלם להכבד בלבד קודם בישולו ע"כ ולמדתי מזה שהרב אלפסי ז"ל והרי"ס במז"ל סוברין לכולה סוגיין לליבא דרבי יוחנן בן נורי שיתמר אבל רבנן פליגי עליה וסברי לכבד נאסרת ולפיכך לרבנן אין הכבד מותרת בבשול אפילו בפני עצמה אלא בחליטה ולריך אלא בקיאותן בחליטה נית לה תקנתא אלא בצלי ונראה נם כן שהם סוברים להא לשמר שהי ועדיב ותחוכיה לתחת היינו בשעת מליחה ולהתירה לקדירה לליבא דר' יוחנן בן נורי שהוא שמר שהכבד אינה נאסרת אלא שמפני הסיפיפוטת ערוכה **קריעה שתי וערב** קודם מליחה אבל לריך אלא אם קי"ל כר' יוחנן בן נורי ולא שריך אלא לצלי אינה ערוכה **קריעה שתי וערב** להא בחומצא ביעי ומוזריקי אמרינן לעיל [לף נב:] תליא בשפולה מיבד לייב אלמא לצלי לא בעי חתיכה כלל זה נראה לי מחמתן: **דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא למשפדינהו בשפודא תותי בשרא שרי.** בכבדא לפי שאין לה שכבד יורד על הכבד. ובכחלא נמי אין חלב שבכחל יורד על הכבד להה בכבדא וכחלא תותי בשרא נינהו. ולע"פ שמומן הכבד נכנס בכחל הקילו בכך לפי שאין טעם המומן ניכר בכחל ועוד שלבסוף הוא נפלט ממנו לבבולעו כך פולטו ולפיכך אין ללמוד מזה שיהא מותר לחתוך כחל שנלקו בלא קריעה בסכין שיש עליו טיחת בשר אלא כדעת מקצת מפרשים ז"ל שמקילין בכך ומביאין ראיה מזו: **עלוי בשרא דיעבד אין לכתחלה לא.** לפי שכבד זו שכחל נתונות בשפוד על הבשר לכתחלה לאסור מפני שהם שכבד וחלב שכחל יורדין על הבשר ונבלעין בו ומיהו לישבד שרי ויסכינן טעמא בגמרא בבבדא משום דלמא מסרך סריק כלומר מחליק ואינו מתעבה ואינו נבלע. ובכחלא משום לחלב שחוטה לרבנן ומיהו כתב רש"י ז"ל לכי סריק כבדא וכחלא תותי ביסרא לכתחלה היינו לוקח לחילהו שהוא **עולין כל עלי שלהן בתנור וחולו של שפוד תלוי למטה** לחב לחילן בכל ענין לאסורין **לכתחלה לפי שאפולין שלנו אינן תלויין אלא שוכבין ופעמים שמריס זנב השפוד ונמצא התחתון עליון ופעמים שמשפילו ונמצא חברו עליון** ולפיכך בכל ענין לאסור לכתחלה ולמלוח כבד עם בשר ליכא מאן לאמר לכיון לקו"ל [לף נז:] למילח הרי הוא כרותח אלא כי היכי לאמרינן בצלי ליעבד אין לכתחלה לא הכי נמי במליחה ותניא בסרא לפולו לכתחלה הרי ולילינן מסמעתין שמותר לנעות לכתחלה בשפוד אחד פעמים בשר ופעמים כחל: [לף קיח:] **ואי איבא בי דוגי.** כלי **שנותנין תחת הצלי לקבל השומן נקרא בי לוני: אסור.** מפני הלא **הנוטף מן הכבד לתוך הבי לוני: ומאי שנא מדמא דבשרא דשרי. הרי לף לא הבשר כשחין שם כבד זב עם השומן** והרי וכלליתא לקמן: **דמא דבשרא שבן. ויורד לשולי הכלי והשומן לף למעלה ומניחין לתוך הכלי מרחה לשומית שבשולים: קפי. לף למעלה כמו ויף הברזל [מ"ב ו] לתתרנמינן וקפא פרזלא.** ולישנא למילתא נסי לשמע לבשרא יורד לף"ם יאסר השומן מפני שהוא בולע ממנו וכי תימא למשקה אינו בולע ממשקה לף"ם יאסר הכלי מחמת הלא השומן מפני פליטת הכלי יש לומר להאי לתא דבי לוני מלינא לף מיתסר לפי שאין נותנין בי לוני על שנלקה כמלכל בן לרוסאי וכלה למו אלא שמפני שעליין יוצא מיהל לחוש ממנו אסרוהו מפני מרחית העין ובכבדא שנשיהן מתערבין והכל לחוש אסור ובבשרא לשכן לתתר והשאר צולה השומן מותר וכן הכלי מותר:

סכין ששחט בה אסור לחתוך בה בשר רותח. צונן לתתרי לה בעיא הדחה וא"ר * אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' (ג"א) נחמן אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל ואף ר' יוחנן סבר לה להא דשמואל דהא ר' אמי תלמידו של ר' יוחנן כד אימלח ליה בשרא בההיא פינכא תברה * בגמ' איתא יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמיה דר"ה ויתיב וקאמר קערה כו' וברא"ש גירסא אחרת (ג"א) יתיב רב כהנא וקאמר קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח [וצנון] שחתכו בסכין מותר בלרכם ז"ל לכל פליטה לעתם ממני מה רלו להחות לדברי ר' יוחנן בן נורי כיון דרבי זריקא אמר שנלקית היה לר' אמי והכל וחביו נמי לתלר היה לרב ספרא למיסר נפשיה לף קף מיבעיא לי ורב נחמן נמי אמר לפי' בשלוקה נמוחה שריא ורבה בר רב הונא נמי אמר **קרעיה שתי וערב** וחתוכיה לתתת והילך לפסר לחחות כל ההמורחין הללו למינייהו נמי עבדו כה עובלא לכל הסטה היותר מחוורת שלי היא לותה שפירשתי למעלה מכל מקום נתפרש מה שנתקשינו בו למעלה היאך לפסר למאי לומקמי ליה בכבדא לאיסורא לימת עלה ואינה נאסרת לומר שלף תהא בולעת שמנונית והכבד נראה לעין בהפך ומעתה לף קשיא ולא מידי וה"ק כבד לאיסורא אוסרת ירקות של תרומה ואין כבד של היתר נאסרת

לאכול בכותח מאי טעמא האי אפשר למטעמיה דהיתרא בלע והאי דאיסורא בלע לא אפשר

(קף ח:) לסכין שנטחו בה טריפה לפליגי בה רב לחם ורבינא ופסקינן עלה והלכתא (מתנן) לחפילו בענן לחלמא אין חוס ביה

החמיטה גזול כל כך שיבליע הסכין שהוא קשה וכמו שכתב רש"י ז"ל עלה להסיח הילכך על כרחין כי לחם שמואל סכין שנטחו בה לחתוך לחתוך בה בשר לא נימא לא נימא לן ליסני לסכין בהלחה לוקלי לם שיחתוך קושם שיחתוך בה סני לה בהכי לחא כי קלמר לחסר לחתוך בה רותח היינו לומר שלא חתך בה קושם הלחה שהסכין לחסר שהוא בשר רותח מפני טיחת לס שעל הסכין ולא סני ליה לבשר בהלחה וכיון שכן על כרחין כי לחרינן בתר הכי ענן לחרי לה בעיא הלחה לן לקי לסכין שלא הליחו לפילו לרותח סני לחא לענן מהכל לומר שלא חתך בה ענן קושם הלחה לוחו ענן בעי הלחה ולחרי לה לפילו הלחה לן לה בעי לפי שהלם בענן מתפרך וטפל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמא קלמר שמואל סכין שנטחו בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לליתא דבהלחה סני והא לחרינן בסמוך לחילך לשמואל לחלר קערה שמלח בה [בשר] לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלא לניחנא לסור לסתמא לייך ללא סני ליה לכלי בהלחה לחי לן לייך הכי היכי לחרינן שמואל לטעמיה לילמא שמואל הכי קלמר לסור לאכול בה רותח כלומר שלסור לאכול בה קושם הלחה על ספק שיהיה חוזו רותח חיכא למיחר לניחנא ולחי הכי משמע לחוזו כלי ערוך הכשר נהוג לבל הכא סיפא לחלתא מוכחא לריהא לכיון לחרינן לענן לחרי לה דבעי הלחה כלומר הוא ענן ממילא משמע לכי קלמר בריהא לסור לחתוך בה רותח היינו לומר ללא סני בהלחה לבסוף ולזו למיחרא ללא ליסני לסכין בתחלה בהלחה זה נראה לי על לרך שנוהו של רש"י ז"ל. לבל לחרים פירשו לה"ק לסור לחתוך בה רותח על שיכשירנו הכשר נהוג להיות הנעלה זו ליכון לם"ל לשמואל **לכית החמיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלתא לניחנא לסור לסתם סתם מקום שהוא רותח הוא ואע"ג דקי"ל בסכין שנטחו בה טרפה מליח הסם הוא שבא לשטוח בו וטעמא מקום לחילי לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחלר בשטוח בסכין של עובדי כוכבים מליח ולזו מקום לבית החמיטה ענן ללא היינו טעמא מקום לכיון לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי וכלחמרינן בפ"ק (קף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחלר מליח וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות ללא שכתב ואם קלף הרי זה מטוכח ולא יאמר למה ואפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענן חמרי לה בעיא הלחה וחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענן שיניה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא הלחה ללא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח היפה הינו הלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ואי חיכא בניחא לפרסם למכפריה תו לא ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק לסכינא לבל בשאר ליל ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק בשר וגבינה במטופחת ללת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' ללא"ג לענן בענן הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד ענלין (קף ח:) לסכין שנטחו בה רב לחם ורבינא ופסקינן עלה והלכתא (מתנן) לחפילו בענן לחלמא אין חוס ביה

החמיטה גזול כל כך שיבליע הסכין שהוא קשה וכמו שכתב רש"י ז"ל עלה להסיח הילכך על כרחין כי לחם שמואל סכין שנטחו בה לחתוך לחתוך בה בשר לא נימא לא נימא לן ליסני לסכין בהלחה לוקלי לם שיחתוך קושם שיחתוך בה סני לה בהכי לחא כי קלמר לחסר לחתוך בה רותח היינו לומר שלא חתך בה קושם הלחה שהסכין לחסר שהוא בשר רותח מפני טיחת לס שעל הסכין ולא סני ליה לבשר בהלחה וכיון שכן על כרחין כי לחרינן בתר הכי ענן לחרי לה בעיא הלחה לן לקי לסכין שלא הליחו לפילו לרותח סני לחא לענן מהכל לומר שלא חתך בה ענן קושם הלחה לוחו ענן בעי הלחה ולחרי לה לפילו הלחה לן לה בעי לפי שהלם בענן מתפרך וטפל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמא קלמר שמואל סכין שנטחו בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לליתא דבהלחה סני והא לחרינן בסמוך לחילך לשמואל לחלר קערה שמלח בה [בשר] לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלא לניחנא לסור לסתמא לייך ללא סני ליה לכלי בהלחה לחי לן לייך הכי היכי לחרינן שמואל לטעמיה לילמא שמואל הכי קלמר לסור לאכול בה רותח כלומר שלסור לאכול בה קושם הלחה על ספק שיהיה חוזו רותח חיכא למיחר לניחנא ולחי הכי משמע לחוזו כלי ערוך הכשר נהוג לבל הכא סיפא לחלתא מוכחא לריהא לכיון לחרינן לענן לחרי לה דבעי הלחה כלומר הוא ענן ממילא משמע לכי קלמר בריהא לסור לחתוך בה רותח היינו לומר ללא סני בהלחה לבסוף ולזו למיחרא ללא ליסני לסכין בתחלה בהלחה זה נראה לי על לרך שנוהו של רש"י ז"ל. לבל לחרים פירשו לה"ק לסור לחתוך בה רותח על שיכשירנו הכשר נהוג להיות הנעלה זו ליכון לם"ל לשמואל **לכית החמיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלתא לניחנא לסור לסתם סתם מקום שהוא רותח הוא ואע"ג דקי"ל בסכין שנטחו בה טרפה מליח הסם הוא שבא לשטוח בו וטעמא מקום לחילי לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחלר בשטוח בסכין של עובדי כוכבים מליח ולזו מקום לבית החמיטה ענן ללא היינו טעמא מקום לכיון לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי וכלחמרינן בפ"ק (קף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחלר מליח וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות ללא שכתב ואם קלף הרי זה מטוכח ולא יאמר למה ואפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענן חמרי לה בעיא הלחה וחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענן שיניה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא הלחה ללא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח היפה הינו הלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ואי חיכא בניחא לפרסם למכפריה תו לא ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק לסכינא לבל בשאר ליל ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק בשר וגבינה במטופחת ללת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' ללא"ג לענן בענן הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד ענלין (קף ח:) לסכין שנטחו בה טרפה מליח הסם הוא שבא לשטוח בו וטעמא מקום לחילי לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחלר בשטוח בסכין של עובדי כוכבים מליח ולזו מקום לבית החמיטה ענן ללא היינו טעמא מקום לכיון לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי וכלחמרינן בפ"ק (קף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחלר מליח וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות ללא שכתב ואם קלף הרי זה מטוכח ולא יאמר למה ואפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענן חמרי לה בעיא הלחה וחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענן שיניה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא הלחה ללא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח היפה הינו הלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ואי חיכא בניחא לפרסם למכפריה תו לא ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק בשר וגבינה במטופחת ללת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' ללא"ג לענן בענן הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד ענלין (קף ח:) לסכין שנטחו בה רב לחם ורבינא ופסקינן עלה והלכתא (מתנן) לחפילו בענן לחלמא אין חוס ביה

החמיטה גזול כל כך שיבליע הסכין שהוא קשה וכמו שכתב רש"י ז"ל עלה להסיח הילכך על כרחין כי לחם שמואל סכין שנטחו בה לחתוך לחתוך בה בשר לא נימא לא נימא לן ליסני לסכין בהלחה לוקלי לם שיחתוך קושם שיחתוך בה סני לה בהכי לחא כי קלמר לחסר לחתוך בה רותח היינו לומר שלא חתך בה קושם הלחה שהסכין לחסר שהוא בשר רותח מפני טיחת לס שעל הסכין ולא סני ליה לבשר בהלחה וכיון שכן על כרחין כי לחרינן בתר הכי ענן לחרי לה בעיא הלחה לן לקי לסכין שלא הליחו לפילו לרותח סני לחא לענן מהכל לומר שלא חתך בה ענן קושם הלחה לוחו ענן בעי הלחה ולחרי לה לפילו הלחה לן לה בעי לפי שהלם בענן מתפרך וטפל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמא קלמר שמואל סכין שנטחו בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לליתא דבהלחה סני והא לחרינן בסמוך לחילך לשמואל לחלר קערה שמלח בה [בשר] לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלא לניחנא לסור לסתמא לייך ללא סני ליה לכלי בהלחה לחי לן לייך הכי היכי לחרינן שמואל לטעמיה לילמא שמואל הכי קלמר לסור לאכול בה רותח כלומר שלסור לאכול בה קושם הלחה על ספק שיהיה חוזו רותח חיכא למיחר לניחנא ולחי הכי משמע לחוזו כלי ערוך הכשר נהוג לבל הכא סיפא לחלתא מוכחא לריהא לכיון לחרינן לענן לחרי לה דבעי הלחה כלומר הוא ענן ממילא משמע לכי קלמר בריהא לסור לחתוך בה רותח היינו לומר ללא סני בהלחה לבסוף ולזו למיחרא ללא ליסני לסכין בתחלה בהלחה זה נראה לי על לרך שנוהו של רש"י ז"ל. לבל לחרים פירשו לה"ק לסור לחתוך בה רותח על שיכשירנו הכשר נהוג להיות הנעלה זו ליכון לם"ל לשמואל **לכית החמיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלתא לניחנא לסור לסתם סתם מקום שהוא רותח הוא ואע"ג דקי"ל בסכין שנטחו בה טרפה מליח הסם הוא שבא לשטוח בו וטעמא מקום לחילי לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחלר בשטוח בסכין של עובדי כוכבים מליח ולזו מקום לבית החמיטה ענן ללא היינו טעמא מקום לכיון לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי וכלחמרינן בפ"ק (קף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחלר מליח וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות ללא שכתב ואם קלף הרי זה מטוכח ולא יאמר למה ואפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענן חמרי לה בעיא הלחה וחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענן שיניה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא הלחה ללא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח היפה הינו הלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ואי חיכא בניחא לפרסם למכפריה תו לא ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק בשר וגבינה במטופחת ללת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' ללא"ג לענן בענן הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד ענלין (קף ח:) לסכין שנטחו בה רב לחם ורבינא ופסקינן עלה והלכתא (מתנן) לחפילו בענן לחלמא אין חוס ביה

החמיטה גזול כל כך שיבליע הסכין שהוא קשה וכמו שכתב רש"י ז"ל עלה להסיח הילכך על כרחין כי לחם שמואל סכין שנטחו בה לחתוך לחתוך בה בשר לא נימא לא נימא לן ליסני לסכין בהלחה לוקלי לם שיחתוך קושם שיחתוך בה סני לה בהכי לחא כי קלמר לחסר לחתוך בה רותח היינו לומר שלא חתך בה קושם הלחה שהסכין לחסר שהוא בשר רותח מפני טיחת לס שעל הסכין ולא סני ליה לבשר בהלחה וכיון שכן על כרחין כי לחרינן בתר הכי ענן לחרי לה בעיא הלחה לן לקי לסכין שלא הליחו לפילו לרותח סני לחא לענן מהכל לומר שלא חתך בה ענן קושם הלחה לוחו ענן בעי הלחה ולחרי לה לפילו הלחה לן לה בעי לפי שהלם בענן מתפרך וטפל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמא קלמר שמואל סכין שנטחו בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לליתא דבהלחה סני והא לחרינן בסמוך לחילך לשמואל לחלר קערה שמלח בה [בשר] לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלא לניחנא לסור לסתמא לייך ללא סני ליה לכלי בהלחה לחי לן לייך הכי היכי לחרינן שמואל לטעמיה לילמא שמואל הכי קלמר לסור לאכול בה רותח כלומר שלסור לאכול בה קושם הלחה על ספק שיהיה חוזו רותח חיכא למיחר לניחנא ולחי הכי משמע לחוזו כלי ערוך הכשר נהוג לבל הכא סיפא לחלתא מוכחא לריהא לכיון לחרינן לענן לחרי לה דבעי הלחה כלומר הוא ענן ממילא משמע לכי קלמר בריהא לסור לחתוך בה רותח היינו לומר ללא סני בהלחה לבסוף ולזו למיחרא ללא ליסני לסכין בתחלה בהלחה זה נראה לי על לרך שנוהו של רש"י ז"ל. לבל לחרים פירשו לה"ק לסור לחתוך בה רותח על שיכשירנו הכשר נהוג להיות הנעלה זו ליכון לם"ל לשמואל **לכית החמיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלתא לניחנא לסור לסתם סתם מקום שהוא רותח הוא ואע"ג דקי"ל בסכין שנטחו בה טרפה מליח הסם הוא שבא לשטוח בו וטעמא מקום לחילי לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחלר בשטוח בסכין של עובדי כוכבים מליח ולזו מקום לבית החמיטה ענן ללא היינו טעמא מקום לכיון לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי וכלחמרינן בפ"ק (קף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחלר מליח וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות ללא שכתב ואם קלף הרי זה מטוכח ולא יאמר למה ואפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענן חמרי לה בעיא הלחה וחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענן שיניה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא הלחה ללא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח היפה הינו הלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ואי חיכא בניחא לפרסם למכפריה תו לא ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק בשר וגבינה במטופחת ללת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' ללא"ג לענן בענן הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד ענלין (קף ח:) לסכין שנטחו בה טרפה מליח הסם הוא שבא לשטוח בו וטעמא מקום לחילי לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחלר בשטוח בסכין של עובדי כוכבים מליח ולזו מקום לבית החמיטה ענן ללא היינו טעמא מקום לכיון לטריחי סימנין לחפוקי למא לן בלעי וכלחמרינן בפ"ק (קף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחלר מליח וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות ללא שכתב ואם קלף הרי זה מטוכח ולא יאמר למה ואפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענן חמרי לה בעיא הלחה וחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענן שיניה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא הלחה ללא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח היפה הינו הלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ואי חיכא בניחא לפרסם למכפריה תו לא ערוך ללא נומר לבקנוח מועט סני ואיכא לילף מהכא להוא הלין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להסתמם בו ענן בלא הלחה ואפי' למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא מקום לוחקוק בשר וגבינה במטופחת ללת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' ללא"ג לענן בענן הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד ענלין (קף ח:) לסכין שנטחו בה רב לחם ורבינא ופסקינן עלה והלכתא (מתנן) לחפילו בענן לחלמא אין חוס ביה

החמיטה גזול כל כך שיבליע הסכין שהוא קשה וכמו שכתב רש"י ז"ל עלה להסיח הילכך על כרחין כי לחם שמואל סכין שנטחו בה לחתוך לחתוך בה בשר לא נימא לא נימא לן ליסני לסכין בהלחה לוקלי לם שיחתוך קושם שיחתוך בה סני לה בהכי לחא כי קלמר לחסר לחתוך בה רותח היינו לומר שלא חתך בה קושם הלחה שהסכין לחסר שהוא בשר רותח מפני טיחת לס שעל הסכין ולא סני ליה לבשר בהלחה וכיון שכן על כרחין כי לחרינן בתר הכי ענן לחרי לה בעיא הלחה לן לקי לסכין שלא הליחו לפילו לרותח סני לחא לענן מהכל לומר שלא חתך בה ענן קושם הלחה לוחו ענן בעי הלחה ולחרי לה לפילו הלחה לן לה בעי לפי שהלם בענן מתפרך וטפל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמא קלמר שמואל סכין שנטחו בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לליתא דבהלחה סני והא לחרינן בסמוך לחילך לשמואל לחלר קערה שמלח בה [בשר] לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלא לניחנא לסור לסתמא לייך ללא סני ליה לכלי בהלחה לחי לן לייך הכי היכי לחרינן שמואל לטעמיה לילמא שמואל הכי קלמר לסור לאכול בה רותח כלומר שלסור לאכול בה קושם הלחה על ספק שיהיה חוזו רותח חיכא למיחר לניחנא ולחי הכי משמע לחוזו כלי ערוך הכשר נהוג לבל הכא סיפא לחלתא מוכחא לריהא לכיון לחרינן לענן לחרי לה דבעי הלחה כלומר הוא ענן ממילא משמע לכי קלמר בריהא לסור לחתוך בה רותח היינו לומר ללא סני בהלחה לבסוף ולזו למיחרא ללא ליסני לסכין בתחלה בהלחה זה נראה לי על לרך שנוהו של רש"י ז"ל. לבל לחרים פירשו לה"ק לסור לחתוך בה רותח על שיכשירנו הכשר נהוג להיות הנעלה זו ליכון לם"ל לשמואל **לכית החמיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחלר מליח הרי הוא כרותח לחלתא לניחנא לסור לסתם סתם מקום שהוא רותח הוא ואע"ג דקי"ל ב

שחתכו בסכין שחתך בו בשר נהי **לאגב חורפיה לענין** בלע מסמנונית הבשר אע"ג לגיכא קפילא שרי לטעום ליה ישראל כל זמן ומיהו כי תמרינן לחי גיכא קפילא שרי ה"מ בציעבד אבל לכתחלה ולחי לחסור לתת בה רותח לחיסור מסתמא מיהא גיכא:

יום שמד יום שמד דגים שעלו בקערה. סעלו **מן הצלי כשהן רותחין ונתנן לתוך הקערה שאכלו בה בשר** לחסור לאכלן בכותחו לפי שבלעו מטעם הבשר הנבלע בקערה:

ושמואל אמר מותר. מפרשינן בגמ' מפום לנ"ט בר נ"ט הוא כלומר שהם **היו מבושלים עם בשר ממש** ולחי שהיו לחסורין לאכלן בכותחו מפני שהבשר נותן בהם טעם **ומותר נמי שמואל שחסור לאכול חלב רותח בקערה** למטעמיה: איתמר דגים שעלו בקערה רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאכלן בכותח אמר רב חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח ודוקא צנון (דף קיב.) דאגב חורפיה בלע אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקי ואכיל * ד"ת מ"ז [ובד"ק ליתא] (ואי פתיך בהו ליפתא שרי בעי מיניה רב דימי * בגמ' איתא רב דימי מר"נ בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא אמר ליה סנחלקו וכ"ת ת"כ תיקשי לשמואל הא לתניא קדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב וחס בישל בנותן טעם תירגו בזה שע"י החור פולט ממנו של חיסור רחשון וחין חיסור זו מחוורת חלח בטעם שני חפילו שמואל מודה לחסור ובטעם שלישי הוא שנחלקו. וחחריס מחמירין עוד לומר לחפילו בכה"נ לוקה שעלו בקערה שע"פ שהן רותחין חלב נתבשלו בה חסורין לכל כה"נ ממנו של בשר הבלוע בקערה נפלט בהם והוה ליה כחילו נתבשלו עם בשר ממש לחסורין והכיא רחיה מלתניא בפרק כל שעה (קף ל:) חין טעין חת התנור בחליה וחס טח כל הפת כולה חסורה על סיסיק חת התנור מלבעינן סיסק ולח סניח בקנוח ס"ת לנ"ט בר נ"ט ע"י בישול חסור להח הכח כי מקנח ליה בלחוד טעם שליש הוי בחליה בתנור והתנור בפת והפת בכותח ומלבעינן סיסק ס"ת לע"י החם חפוש טפי וחוסר והיינו טעמח נמי דמאי לחמרינן לענין שחתכו בסכין שחתך בו בשר לחסור לחכלו בכותחו ממסום חורפח [לענין] מפליט ליה לסכין עיקר ממנו של חיסור והוה ליה נותן טעם רחשון וחוסר וכ"ם בבשול נמור שחוסר וכבר כתב זה רש"י ז"ל בפירושיו [בלחון אני] וחין לנו רחיות לכי חמרינן לענין פת על סיסיק חת התנור חינו חלח מפום נזדיה שמח לח יקנחנו יפה יפה שלרך התנור להיות נשחר לח בטיחת החליה וחין חותן לחות עובר ע"י קנוח חבל קדירה שבישל בה בשר חין בה ממנו של חיסור ולפיכך חפילו בישל [בה] לנים מותר לחכלן בכותח וענין שחתכו בסכין נמי לחסור לחכלן בכותח דרך סעודה שנו כחן שדרך הסכינין כשחותכין בהם על השולחן להיות בהם שמנונית וחינן מקנחין כל ערכן וחף זה כתב רש"י ז"ל [בלחון רחשון] וכן עיקר לשם שיתף למפום בליעת הסכין הוח ולח מפום טיחה שעל פניו קיפות למה ליה למנרליה כלל הא ג"ט בר ג"ט הוח חלח ולחי כלחמרן וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות מחכלות חסורות שכך כתב קערה שחוכל בה בשר ובישלו בה לנים [לותם **הלנים**] **מותרין לאכלן בכותח.** והוי יולע חלח שרינן ג"ט בר ג"ט חלח בשל היתר בבשר בחלב לכיון לטעם שני חכתי היתרא הוא כיון לחקלים כולי הא לא חזיב למיסר חבל במילי לחיסורא כל היכא לחיכא טעמא כלל לוסר על סוף כל העולם. וכתב בספר התרומה קערות שהולחו במחבת חולבת במיס רותחין ומתיסס בני יומן פסוט להכל לחסור לטעם שבקערות נפלט במיס וטעם חלב שבמחבת נפלט במיס ומיל נחסרו המיס מפום בשר בחלב שבהן וכשחזרו ונבלעו במחבת ובקערות לחסרו הכל וכתב עליו הרמב"ן ז"ל ואני לומר לישתבוש בהכי להיינו לנים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח לקערה היינו קערה. מיס רותחין שפלטה בהם היינו לנים. מחבת חולבת היינו כותח בשם שהלנים מותר לאכלן בכותח כך המיס הללו מותר ליתן לוחן בין בכותח בין בפליטת חלב שבמחבת וליבר ברור הוא ע"פ שהסכימו לפרש לשלשה נותני טעמים בעינן כאן נמי שלשה נותני טעמים הם [בשר] בקערות קערות במיס מיס בחלב ולח לחמרינן חלב שבמיס נתערב עם טעם שני של בשר שבהן כשם שאין לומרים בלנים לטעם החלב שבכותח נבלע בלנים וייפה לומרן וכן בזיון לפי שאין בשר שבלנים לו במיס לוסרין על שיתערבו עם החלב ויתנו טעם זה בזה שאין בשר בחלב לוסר לעולם ללא בנותן טעם הילכך הוו להו טעם שלישי והכל מותר ע"כ. ונמסכו לפעתו שאין לחחריו הרשב"ם ז"ל ולחחרים ותמיהני עליהם שאני רותח לבדי בעל התרומה ז"ל נכונים ובדורים ולח למי כלל **לנים שעלו בקערה**

להתם הכותח לא קבל טעם כלל מטעם דאסון דהיינו הקערה אלא מן הסיכים דהוו טעם שני לבל כאן טעם החלב הנפלט לתוך המים מקבל טעם מטעם הבשר דאסון דקערות דמאן ליתא לן אלא יתערבו פליטת הבשר ופליטת החלב בעצמן אלא בחמצעות המים הילכך לא הוי נ"ט בר נ"ט אלא נותן טעם דאסון הוא שנותן טעם בחלב הילכך לא דמי כלל ועוד דמאי דקרינן נ"ט בר נ"ט לאו משום דסבירן שאין הטעם הראשון מתפשט והולך על השלישי דל"ק הפילו בשאר איסורין נימא כי למאן דליתא ליה תתיכה עצמה נעשית נבלה ואנן לא קרינן אלא בבשר בחלב וכיון דו להוו שני נותני טעמים של היתר הילכך לוקין כשטעם שני עמל בהיתר בלא תערובת חלב לבד כאן שטעם שני לא עמל בפני עצמו כלל אלא תכף שבא לעולם נתערב בטעמו של חלב מסתברא ולהי לאסור וכלברי הרב בעל התרומה ז"ל:

אסור. דחלא מאי אמר ליה שפיר דמי אמר ליה ומאי שנא אמר ליה ההוא איתא לאיסורא בעיניה ההוא ליתא לאיסורא בעיניה) * ע"כ נמחק : ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא שריא רב חיננא בר רבא מפשרניא אמר רבא מאן חכים למשרייה כי האי גוונא אלא רב חיננא מפשרניא דגברא רבה הוא קסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאין נאכל מחמת מלחו אבל האי הרי נאכל מחמת מלחו וה"מ חי אבל צלי קליפה בעי ואי אית בה פילי אסור ואי מתבל כותח למילחא חי חיתיה לאיסורא בעיניה והאי ליתא לאיסורא בעיניה. כלומר **כותח שנפל למלח נדחה וניכר מפני שהוא עב ולא בטיל לאבל כותח הנופל בחומץ ליתיה בעיניה** ובטל בששים. ואיכא למידק היכי **חייסינן ככלה למלחא שמא יפול מן** הכמכה לתוכו והא אמרינן בפרקין קמא לע"ז (לקמן יב.) לא הלכת לענר מימיך ורחית ישראל ועובד כוכבים ששפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו להם חכמים ומפרשינן התם לא חשו להם חכמים משום עינורא כלומר הלא חייסינן שמא נתזה עינורא מתוך קדרה של עובד כוכבים לקדרה של ישראל היכא למימר לעינורא לחל יומא לא חייסינן לבל הכא לבל יומי מסתפקי מינייהו חייסינן וכתבו התוס' שאין לחסור מטעם זה להניח בתיבה לחת כל שלו בשר אצל כל שלו חלב לפילו זמן מרובה להתם נזהר יפה שלא יפול מזה אל זה לבל הכא לא מסיק לעתיה ור"ח ז"ל פירש משום לאנוחי כלי למלחא נבי כלי לכמכא בשמוך ממש מי שייבא ליה מילחא לכותחא או לא ואמר ליה אסור למילחא ולהי מסחיב שחיב: [לקמן קיב.] **דחלא מאי.** כלומר מי חייסינן לשחיב ור"ל שרי וכ"כ הר"מ במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות ובולהי להתיר פירושא לא שייך מאי לאמרינן הא חיתיה לאיסורא בעיניה [והאי ליתיה לאיסורא בעיניה] אלא שנפסא לחרת היה לחם וכ"כ הרשב"ץ ז"ל בהשגות:

ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא וכו'. יש מי שפירש לכמכא שיינו חלב והנוזל היה מלוח אלא שהוא נאכל מחמת מלחו ומפ"ה שריר רב חיננא בהלחה בעלמא כיון שיון לתוך שיון שאילו לא היה נאכל מחמת מלחו היה אסור מפני שבושא מן הכמך להוה ליה חם לתוך שיון וכמ"ל עלאה נבר אי היה עריך נטילת מקום וכמו שפירש לפנינו בם"ל ואפילו מ"ל תתאה נבר היה חוסר מיהת כדי קליפה לדמיקר ליה בלא כלאיתא בפ' כיצד שיון (לקמן עו.) ה"ג שהכמכא הוא המליח ולא הנוזלא שכמך זה הוא כותח שאמרו עליו בפ' אלו עובדין (לקמן מב:) לחית ליה תלתא מיא תלתא קורטמי תלתא מלחא אלא לבתר הכי מערבי לה נסיובי לחלבא ומילי לחרינהי ונקרא כמך והיינו לאמרינן להאי נאכל מחמת מלחו כלומר לאחר שערבו בתוכו החלב ושאר הלברים. וכתב ר"ת ז"ל לאיזו נאכל מחמת מלחו לאמרינן היינו בסתם מליחה שבני לסם מולחין לקדרה לכל הפ"נ מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו כלומר שאינו נאכל בעוד שמלחו בו ורחיה לבבר מלאמר שמואל [לקמן קיף:] קדרה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח ושמואל לטעמיה לאמר מליח הרי הוא כרותח וכשמוך נמי לאמרינן אמילחא לעולם בשר שחוטה בהלי בשר נבלה ולאמרינן נמי אין מולחין אלא על נבי כלי מנוקב ולאמרינן נמי לניס ועופות שמלחו זה עם זה אסורין וכפרק ניל הנשה (לקמן עז:) נמי לאמרינן הנהו לטמיחתא לשמלחן בגילא לנפיש ולעשות לכולהו משום למליח הרי הוא כרותח ומתמה במלוחה לקדרה משמע ועוד הביא ר"ת ז"ל רחיה לבבריו מלאמרינן בפרק הקומן רבה (לקמן כח.) לשם קבשים אי לאו למעטויי קדרה היה בעי מליחה משום בריית מלח כשאר בשר ופרכינן טעמא למעטויי קדרה הא לא מעטויי קדרה היה בעי מליחה והא לאמר זעירי לם שמלאו אינו עובר עליו לם שביאלו אינו עובר עליו. וטעמא דלם שביאלו משום לכיון שנתבשל נפיך ליה מקורת לם ולכוותה נמי מלאו לכיון למליח כרותח דלעי הרי נסתנה ואינו עובר עליו וכיון שכן היכי תיסק לעתיון דבעי מליחה והא אי מלחי

חייסינן ככלה למלחא שמא יפול מן הכמכא לתוכו והא אמרינן בפרקין קמא לע"ז (לקמן יב.) לא הלכת לענר מימיך ורחית ישראל ועובד כוכבים ששפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו להם חכמים ומפרשינן התם לא חשו להם חכמים משום עינורא כלומר הלא חייסינן שמא נתזה עינורא מתוך קדרה של עובד כוכבים לקדרה של ישראל היכא למימר לעינורא לחל יומא לא חייסינן לבל הכא לבל יומי מסתפקי מינייהו חייסינן וכתבו התוס' שאין לחסור מטעם זה להניח בתיבה לחת כל שלו בשר אצל כל שלו חלב לפילו זמן מרובה להתם נזהר יפה שלא יפול מזה אל זה לבל הכא לא מסיק לעתיה ור"ח ז"ל פירש משום לאנוחי כלי למלחא נבי כלי לכמכא בשמוך ממש מי שייבא ליה מילחא לכותחא או לא ואמר ליה אסור למילחא ולהי מסחיב שחיב: [לקמן קיב.] **דחלא מאי.** כלומר מי חייסינן לשחיב ור"ל שרי וכ"כ הר"מ במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות ובולהי להתיר פירושא לא שייך מאי לאמרינן הא חיתיה לאיסורא בעיניה [והאי ליתיה לאיסורא בעיניה] אלא שנפסא לחרת היה לחם וכ"כ הרשב"ץ ז"ל בהשגות:

ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא וכו'. יש מי שפירש לכמכא שיינו חלב והנוזל היה מלוח אלא שהוא נאכל מחמת מלחו ומפ"ה שריר רב חיננא בהלחה בעלמא כיון שיון לתוך שיון שאילו לא היה נאכל מחמת מלחו היה אסור מפני שבושא מן הכמך להוה ליה חם לתוך שיון וכמ"ל עלאה נבר אי היה עריך נטילת מקום וכמו שפירש לפנינו בם"ל ואפילו מ"ל תתאה נבר היה חוסר מיהת כדי קליפה לדמיקר ליה בלא כלאיתא בפ' כיצד שיון (לקמן עו.) ה"ג שהכמכא הוא המליח ולא הנוזלא שכמך זה הוא כותח שאמרו עליו בפ' אלו עובדין (לקמן מב:) לחית ליה תלתא מיא תלתא קורטמי תלתא מלחא אלא לבתר הכי מערבי לה נסיובי לחלבא ומילי לחרינהי ונקרא כמך והיינו לאמרינן להאי נאכל מחמת מלחו כלומר לאחר שערבו בתוכו החלב ושאר הלברים. וכתב ר"ת ז"ל לאיזו נאכל מחמת מלחו לאמרינן היינו בסתם מליחה שבני לסם מולחין לקדרה לכל הפ"נ מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו כלומר שאינו נאכל בעוד שמלחו בו ורחיה לבבר מלאמר שמואל [לקמן קיף:] קדרה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח ושמואל לטעמיה לאמר מליח הרי הוא כרותח ובשמוך נמי לאמרינן נמי אין מולחין אלא על נבי כלי מנוקב ולאמרינן נמי לניס ועופות שמלחו זה עם זה אסורין ובפרק ניל הנשה (לקמן עז:) נמי לאמרינן הנהו לטמיחתא לשמלחן בגילא לנפיש ולעשות לכולהו משום למליח הרי הוא כרותח ומתמה במלוחה לקדרה משמע ועוד הביא ר"ת ז"ל רחיה לבבריו מלאמרינן בפרק הקומן רבה (לקמן כח.) לשם קבשים אי לאו למעטויי קדרה היה בעי מליחה משום בריית מלח כשאר בשר ופרכינן טעמא למעטויי קדרה הא לא מעטויי קדרה היה בעי מליחה והא לאמר זעירי לם שמלאו אינו עובר עליו לם שביאלו אינו עובר עליו. וטעמא דלם שביאלו משום לכיון שנתבשל נפיך ליה מקורת לם ולכוותה נמי מלאו לכיון למליח כרותח דלעי הרי נסתנה ואינו עובר עליו וכיון שכן היכי תיסק לעתיון דבעי מליחה והא אי מלחי

בתבלי אסור אע"ג דלית ליה פילי: גרסינן בפרק כיצד צולין את הפסח (דף עה:) איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם אסור וכן צונן לתוך חם אסור חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדקמיקר ליה מיקר בלע וקליפה מיהא ליבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן לתוך חם אסור. חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדקמיקר ליה מיקר בלע וקליפה מיהא ליבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח. (כאן דף קיב.) וככר שחתך עליו בשר צלי רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר והילכתא כוותיה: א"ר נחמן אמר שמואל אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמימות שבו מנא ידעינן ואסקה רב אשי דלית ליה תקנתא עד דמייתי תרי תלת גללי דמילחא ושדי ליה בבי דוגי בתר הכי שביק ליה עד דצייל ושפי ליה לתתאה נבר:

אלא אימא חם לתוך צונן קולף. לקמ"ל לתתאה נבר קליפה מיהא בעי. וכתב הרמ"ה ז"ל בפירוש ההלכות לכי חמרינן צונן לתוך חם חסור וחמרינן נמי לכבשר צונן שנפל לתוך חבב רותח חסור חסור היינו לכבוי נטילת מקום ומיהו בהכי סני [וחמר] להכי ליתא התם בפרק כיצד צולין ונראה שלמד מדתנן התם [סם] נבי פסח נטף מרוטבו על החרס וחזר חלוי יטול את מקומו וחמרינן התם [קף עו.] קס"ל בחרס צונן בצונן בשלמא למ"ל עלאה נבר למטו להכי יטול את מקומו וסוכר הרב ז"ל לכיון ללמ"ל עלאה נבר סני בטולת מקום ה"נ לריכין לקי"ל תתאה נבר סני בטולת מקום בצונן לתוך חבב רותח. ולא נ"ל כן אלא התם מפני שהוא עלי לחין סם רוטב היו חוסר אלא כלי נטולת מקום ומיהו הצריכו נטולת מקום ולא התירוהו בקליפה מפני שהוא מפעפע ומה שלא לסרוהו כולו היינו מפני שיש בו שמיש לבטלו אלא שכיון שנפל למקום יהוא צריך נטולת מקום או שמא כיון שנתף מרוטבו וחזר חלוי לומה קנת לרוטב שבקדרה ולפיכך הצריכו בו לכבשר לחמעי להיינו נטולת מקום שהוא יותר מן הקליפה ובר מן הין [לחפילו הין סם ס' לבטלו] מסתמא להתם לאחר שסלקו הפסח מעל האור מיירי מלחמרינן התם תא שמע סכו בשמן של תרומה לא חבורת כהנים יאכלו ואם של ישראל אם אי הוא יריחנו ואם עלי הוא יקלוף את החיצון בשלמא למ"ל עלאה נבר לחטו להכי סני ליה בקליפה לחקורי קא מיקר ליה וכולהי שהם היה על האור לא שייך למיחר לחקורי קא מיקר ליה אלא לאחר שסלקו מעל גבי האור מיירי ומ"ש לא לחמרינן היה מפעפע לחסור את כולו כיון שהוא עלי ואין סם רוטב לבל היתר צונן שנפל לתוך רוטב של היסור חם וכן בשר צונן לתוך חבב חם כיון דקי"ל לתתאה נבר מסתמא שכולו חסור ולחמרינן לבל עלי קליפה בעי ופריצנא לה בעלי חם היינו מסוס דקי"ל לתתאה נבר לבל לרב לחמר עלאה נבר כולו חסור: **ככר שחתך עליו בשר צלי.** שנתבשל הבשר כמלכל בן דרוסאי אלא שעליין יצא ממנו ריר לחום וקאמר לרבא לכיל ולא חייסינן מסוס מרלית העין וקרי ליה חמר בשר כלומר יין הבשר ומסוס לבנמרא לילא מלן לחסר ליה כתב הרב אלפסי ז"ל להלכתא כרבא: **אין מניחין כלי.** היינו **כי לוני ללעיל [לף קיח:]: עד שיכלה.** על ידה כל מראה לחמימות נפלטו ממנו: **תרתי ותלת גללי דמלחא. בין על הבשר בין בתוך הכלי והלא נגרר אלא המלח לשוליס: ושפי ליה.** כמו (ב"מ לף ס.) **הסופה יין.** קולף"ז בלע"ז **כלומר יערה הסומן העליון בנחת מכלי לכלי אלא יתערב בו** הלס: **ומיהו** כי סרינן כה"נ לוקא לאחר שנתבשל כמלכל בן דרוסאי וליכא למיחש למוחל הנוטף אלא מפני מראית העין לבל קולס שנתבשל כמלכל בן דרוסאי כיון דלס נמור הוא ע"כ בי לוני לסור וכיון דלסור ג"כ לצומן שבתוכו שיהא ניתר וכמו שכתבתי למעלה וכי תימא ואי בשנתבשל כמלכל בן דרוסאי עסקינן היכי מסקינן דלית ליה תקנתא אלא בתרי גללי למלחא והא בככר שחתך עליה ליה נפק מתורת לס היינו פירכין התם והרי מליחה לקלסיס כמליחה לקלרה היא כלחמרינן התם בהניא וכן לקלרה אלמא סתם מליחה לקלרה חשבינן לה רותחת וכן נראה מלברי בעל הלכות ז"ל שכתב לצישור מליחה לקלרה כצישור עליה וצישור עליה כלי הלוך מיל ומסתמא מסוס לקי"ל למליח הרי הוא כרותח לעלי הוא לייסבינן נהו חל צישורא לאלמא בהכי חשיב רותח וכ"כ הרב הגאון אלברגלוני ז"ל לכל שסתם במלחו שעור שהייה לקלרה היו רותח ומקמי הכי לא ול"ת ולא חמרינן בסמוך לדגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין לבעיענן לפלטו **עופות בלעי לגים** מינייהו אלמא אע"ג דלא שלימה פליטת עופות חשבינן להו רותחין י"ל לכיון לבשהייה לקלרה מיקרי רותח בעוד שמלחו עליו לגבי לגים לרפו קרמייהו מיקרי רותח מקמי [הכי] הילכך נקטינן לכל שסתם צישור מליחה לקלרה מיקרי היינו נאכל מחמת מלחו לפי שאין רגיל להאכלו חל"ל מליחו וכן נמי מליח לקל בעי ליה לאורחא שאפי' אחר שהעביר מלחו מעליו אין דרך להאכלו אלא לאחר שרייה במים הוי כרותח לעולם ואפילו אחר שלחה ותרי הני נוונוי הוו בכלל היינו נאכל מחמת מלחו: **והני מילי חי אבל צלי קליפה בעי. מלמעלה סכיכו: ואי איתי בה פילי. בקעיס והוא עלי לא סני ליה בקליפה לפי שבולע לרך הבקעיס וכולו לסור: ואי מתבל בתבלי. התבלין שנתבשלו עמו מרככין לותו ונוח לבלוע וכשנפל לכותח היה עמו לבלוע וכלע: וחי וצלי.** לחמרינן חי היינו צונן ועלי היינו רותח לבל עלי צונן הרי הוא כאחר צונן לעלמא לסני ליה בהלחה אלא עלי רותח קאמר ולורחא לתלמולא הכי לקרי לעלי רותח עלי שתמת כלתנן בפ' כיצד צולין (לף עה:) סכו בשמן של תרומה אם חי **הוא יריחנו ואם עלי יקלוף** את החיצון והתם ולאי עלי רותח קאמר אלא אלא מלא בעודו רותח כשצולין אותו על גבי האש ולחמרינן נמי ולא אית ליה פילי [כולו אסור היינו בעלי רותח לאית ליה פילי לאבד פילי] בלע ולא מתבל בתבלין והוי רותח אע"ג לית ליה פילי כולו אסור [לפי שהתבלים מוסכים את הכמכת ומבליעים אותו בכולו וזה אלא כלברי בעל התרומה ז"ל שכתב לאפילו חי לאית ליה פילי כולו אסור] ולא נהירא לצונן ולאי בהאחא בעלמא סני ליה: **גרסי' בפרק כיצד צולין (דף עה:) איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור.** ליסור אם שנפל לתוך היתר אם לו בהפך: **חם לתוך צונן וצונן לתוך חם.** ליסור אם שנגע בצונן אל היתר לו צונן אל ליסור שנגע בחם אל היתר רב אמר עלאה נבר הלכך חם לתוך צונן וצונן לתוך חם סני ליה בקליפה: **ושמואל אמר תתאה גבר.** הלכך חם לתוך צונן סני ליה בקליפה ומיהו קליפה בעי כלחמרינן בסמוך לחמקרר ליה בלע וצונן לתוך חם היינו כחם לתוך חם לחסור ופלונתייהו לרב ושמואל בשנטלו מן האור אלא שעליין הוא חם שלילו האחא מהם על האור או ליסור לו היסיתר כלהו מודו לכחם בתוך חם לגי: **תניא כוותיה דשמואל.** חם לתוך חם ואחא מהם של ליסור ושניהם ניטלו מן האור אלא שעליין הם חמין: **חם לתוך צונן מדיח.** מסוס

בשר נקיטינן כרבא לקולא ליה ולא חיישינן למרלית העין לן למי להתם היינו טעמא לפי שהמוחל בלוע בתוך הכבד אבל בכלי שתחת הכבד שהוא עומד בפני עצמו איכא מאן מרלית העין טפי ע"ג למילוג ה"נ שרי שכיון שנתבשל כמאכל בן לרוסאי כבר נתמעט כל כך שהוא שכו ואפשר שאינו אלא מוחל בעלמא וכתוב בהלכות גדולות ללא שרי רב לפי ללא בתרי נגלי למלחך לו תלת אבל טובא לא שכח המלח מבטל כח הפומן והלם מתערב הכל כאחד וכיון שכן נפל בי לוני בבירא לאו לן בקיאינן בשיעורא למילחא לאי רמינן ביה פורתא לילמא לא ממשיך בהאי ואי רמינן ביה טובא לילמא מבטל ליה לכל הלם ומתערב בהאי שומנא: **והקשה** הראבד"ם ז"ל למה הפפול אינו נאסר להא מכי חיים בבשרא לאיבא למא עליה ובלע ליה שהרי שפוד של תכת חם מקנתו חם כולו כלאיתא בפ' כיצד צולין (דף עח.) ונמצא שאפילו מה שבתוך הכבד הינו כחם וכי נמיר בשרא למטויה ושביק ליה נמי ליתסר בשרא תירץ הרמב"ן ז"ל למ"ד שרי לכבולעו כך פולטו כלאמרינן במוליאתא **הילכך כל מה שבולע הכבד** מן הפפוד חוזר ופולטו לבל לסאור ליתן לת הפפוד לתוך התבשיל שהפפוד עצמו לסאור הוא כ"כ הרא"ם ז"ל ולפי זה לסאור להשות הצלי בפפוד כלל לאחר שהעבירוהו מעל האור וכן שמעתי שכתבו להחמיר בכך. ולי לפשר לבפפוד נמי לחמרינן כבולעו כך פולטו ואין להחמיר בזה כל כך דלם שבשלו אינו עובר עליו: [קף קיב:] **דגים ועופות שמלחן זה עם זה.** כשיעור מליתתן לקדרה לסאוריס:

מ"ט דגים רפו קרמייהו ופלטי. כל לם ועיר שלהם ועופות קמיטי **ומתוחים** ומקובצים **ואין ממהרין לפלוט ובתר לנייחי לנים מלפלוט** שבבר פלטו כל צירן **עליון העופות פולטין** ולפי **שאין הדגים טורדים לפלוט בלעי** מלם העופות משק"כ **בבשר וכבר שכמו שזה שוהה לפלוט זה שוהה לפלוט** וחייבי לטרוד למפלט לן בלע וכי תימא ק"ל היאך מולחין שתי תתיכות לחת גדולה ולחת קטנה זו עם זו לכל ולאי קטנה נומרת לפלוט למה קולם שתנמר הגדולה לפלוט ובתר לנייחא קטנה בלעה מפליטתה של גדולה ותשאר כדגים מעופות. לאו קושיא היא שאע"פ שהיא נומרת פליטת למה קולם של גדולה אפ"ה עליון היא פולטת פליטת למה קולם שהיא טרודה לפלוט אפילו עיר אינה בולעת ודגים היינו טעמא לשאר כל שבבר יצא כל למן ועירן **ועליון העופות פולטין** לם. ומלאמרינן שאורין שתמא תשמע לשאורין נגמרי ולית להו תקנתא במליחה וכי תימא למאי לן היכא למימר לפי שאין המלח מפליטו כל הלם שבתחיכה שבבר כתבו הגאונים ז"ל לשיעור מליחה כדי הלוך מיל [ואנו] רואין שהמוחל היוצא מן הבשר לאחר שיעור זה יותר מאיים מן הראשון הילכך ולאי אין מליחה בלא להוציא הלם שעל פני הבשר והסמוך לו הא לם הבלוע בתחיכה לן חייבינן לסוה ליה לם האיבריס שלא פירש לשרי וזהו לעת הרמב"ם ז"ל ולפיכך הוא מצריך שלא יתת הבשר בקדרה על שיהו המים רותחים שאל"כ אין מפליטין לאדרבה חולטין הבשר ומונעין הלם שלא יצא ואע"פ צריך למלחו כדי שיצא הלם שעל שטח הבשר והסמוך לו ולאי לן חייבינן שמא קולם שתרנים הבשר בחום המים תפלוט מן הקרוב לשטחה הילכך לנים שבולעין לם לאחר מעלמא כיון שאין המלח מוציאתו לשאור ואין סברא זו נכונה להא לחמרינן בחומצא לשמיק ביעי ומוזריקי לחתכיה ומלחיה לפילו לקדרה שפיר למי לשלמא המלח מוציא לפי' הלם שבתוך ושרי שהשומן צף למעלה והדם יורד למטה: (דף קיב:)

* אר"נ דגים כ"ה בגמ' (ג"א) ואמר רב נחמן אמר שמואל דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין ואפילו בכלי מנוקב מ"ט דגים רפו קרמייהו ופלטי עופות קמיטי ובתר דנייחי דגים פלטי עופות והדר בלעי דגים מינייהו רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה מליחא אתא לקמיה דרבא אמר ליה (ויקרא י״א:ל״א) אלה הטמאים לכם לאסור צירם

החוטין ואע"פ שאחר שיעור המליחה המוחל מחזיר לחיצה למימר לקיים להו לבשיעור מליחה יוצא כל מה שהוא לם נמור והשאר מיחל לחום הוא שיוצא ומותר ועוד נ"ל אלא רבו חכמים להחמיר בשבר כל כך כיון דקי"ל דלם שמלחו אינו עובר עליו וכי תימא ק"כ לנים שמלחן עם עופות יחזרו אחר מליחה להיתר הראשון לימר לאו לם שמלחו בלחוד אלא אף המלח מפליטו אלא בשבר מעצמן לבל לם הבא ממקום אחר אין המלח מפליטו ולפ"ז יש להזהר אלא להניח בשר תחל אלא בשר מליח בעוד שמלחו עליו אע"פ שלעתו למלוח אחל אחר מכן לפי שהפפל כיון **שאינו טורוד לפלוט בולע** הלם שפולט המלוחה והוה ליה לם הנבלע הבא ממקום אחר שאינו נפלט ע"י המלח לנמרי לבל הרב רבינו יונה הסיר ואחר אלא למי לנים להתם הוא שאין לם מנופש אלא חותו שבלעו ולפיכך אין כח במלח להפליטו לבל אחיכה זו שלמה בתוכה כשם שהמלח מפליטו לם אל נופה כך הוא מפליטו לם הנבלע בה ממקום אחר ומ"מ אפילו לפי סברא זו כל שהמלח ויצא מידי למו והולח אין מניחין אותו אלא אל בשר אחר בעוד שהמלחו עליו ופולטו לם לפי שזה בולע לם פליטת האחר שזה אין לו תקנה במליחה וכן יש להזהר אלא להניח בשר שהמלח ופולט כל לם ועיר שבו בין שהמלחו עליו בין שאין המלח עליו אלא אל בשר אחר מליח אלא יצא מידי כל למו לכיון שבבר פלט כל לם ועיר שבו שזה אין טורוד לפלוט ובולע וכן יש להזהר אלא למלוח בשר בתחלה עם בשר שהמלח כבר אע"פ שאותו בשר פולט עיר עליון כל שיש לחוש שתנמר פליטת עיר הראשון קולם פליטת לם האחרון לכי נייח מלפלוט עיר בלע תמעא לאיבד כלנים ועופות אלא שבתוספות התירו [לשעת הר"ר יוסף מאורליינ"ש] ואמרו אלא למי לנים דהיינו טעמא לאסורי לפי שאין העופות פולטין כלום מלם ועיר על שפלטו הלנים למן ועירן לנמרי וכבר נתבקו חלקי הלנים קולם שאיתאילו העופות לפלוט כלל ולפיכך **אין הלם הנבלע בלנים יוצא ע"י מליחה** וזהו שכתוב במקצת נוסחאות לבתר לנייחי לנים פלטו עופות שאין העופות מתחילין לפלוט על שהלנים נחוש מכל פליטתן לבל כאן שהבשר הזה בתחלה היה פולט עיר ומתוך כך חלקי רפיס לף כשנמרה פליטת העיר ללאתר ונכנס בה בליעת הלם אלא נתבקו חלקי עליון ומש"ה כבולעו כך פולטו ע"י המלח ושרי זו סברא בלא רהיה למאי למימרינן בתר לנייחי לנים אלא למימרא ללא פלטו עופות על לנייחי לנים אלא לומר לבתר לנייחי לנים לבתי פלטו עופות ובקצת נוסחי נמי ליתיה להאי ליגרע אלא ה"נ לנים רפו ועופות קמיטי **בעילנח לפלטי עופות בלעי לנים** ולפיכך נרחה לבל שנמרה פליטת עיר להילף מקמי פליטת לם לחילף לסור אלא אר"ת ז"ל מיקל בבל זה ואומר שאין הלם נבלע בחתיכה אחרת במליחה בל שהמלחו בבלי מנוקב דלם מסרב סריך **ודרך הנקבים יוצא כולו** ואינו נבלע בלל בחתיכה ובוקע בלנים הוא לאסרינן מסום דרפי קרמייהו לבל בשר אחר לא ולא נהירא להא [קף קיג.] דב שפת תלא נמרא נמרא מסום לילמא פליט האי ובלע האי כלאיתא בסמוך אע"נ לאסיקנא ללא שנא ובין חלא ובין תרתי שרי היינו מסום לאייתי לטרוד למפלט לא בלע לבל היכא לאא פליט ולאי בלע:

והרב ר"י ז"ל היה אומר לאפילו בשר שהמלח ועומד עם מלחו לאחר פליטת לם ועיר לסור לפי שיש על פניו טיחת לם שהפלט וכן המלח מלוכלך בלם הפליטה וחוזר הוא ובולע מחמת חום המלח

לפיכך צריך להזהר להניח הכשר קודם נתר פלוטת ציר וכתב הרשב"ץ ז"ל שהוא מקובל ממנו ז"ל לפלוטת ציר בשר כשתים עשרה שעות ומ"מ אין קפק שאפילו עמד במלחו יותר משיעור זה בקליפה סגי ליה לסם מסרק שריק ואינו מפעפע. והאי לאסורין לאתרויי להו קאי אלא לאו שנא מעיקרא ולבסוף כיון דלקי"ל בכל התם עיקר לכי אתרכן לכל שהוא טרוד לפלוטו אפילו ציר לית ליה בלע היינו לומר שאין הכשר צריך להסרת פלוטת האיסור אלא שיהא הבשר נקי מן הדם שנתבשל בו ואפילו הכי אסור לכתחלה לבשל בשר בחלב אחר שנתבשל בו כשר חלב עד שיעברו עליו כדי שיתרכך הכשר **ויצא ואמו ע"י מליחה** שאם יהא נקרע על פני לא יהא כח במלח להוציא ואמו ונשארו במקומן ואפילו אחר מליחה כדי שיתרכך הכשר במלחו בכלי שיפלוט כל ואמו ונשארו ואין שמלקין אותו קודם לכן ומיהיין אותו לאחר מליחה למה צריך להניח מליחה מן הטעם שכתבנו לפיכך נ"ל דהיינו טעמא למליח בתחלה ונוגעת בזה: **והוא שיהיה טהור מליח וטמא תפל.** להסתת טמא **לא פליט מילי:**

אבל אם היו שניהם מלוחים אסורים. לטמא פולט ציר וטהור בולע וציר לן טמא לא"נ למלאורייתא לא מיתסר כלומר בפ' אין מעמידין (דף מ.) מלבבנן מיהא לאסור ואין צריך לומר שהיה טמא טהור תפל שהוא מליח ופולט ציר וציר משום לטמא מליח פולט ציר וציר זה שהוא רותח מחמת מלח נבלע בטהור ואע"פ שהטהור אינו מליח כ"כ מחמת בליעתו שלא יהא נאכל מחמת מלחו ועיין לעיל לאסורין לא אתרויי קאי אלא לאו שנא כדותתא אלא נאכל כשאינו נאכל מחמת מלחו היינו לומר שאין הבשר רותח לאכל מ"מ ציר זה הטפל עליו רותח הוא ונבלע בו ומיהו הבשר עונן חשבינן ליה למ"ד אין מרינן טהור מליח וטמא תפל מותר אפילו שאינו נאכל מחמת מלחו אלא רותח מן הטהור לעפ"כ אינו מתחמם כל כך על סיפלוט ומיהו מסתמא **[לטמא מליח או שניהם מלוחים]** לבקליפה סגי לבשל חיסור אע"י מליחה סגי ליה בקליפה וכן לעת הרש"י ז"ל אבל לעת הרמב"ן ז"ל מחמיר ואומר להכי כוליה חייס מרוב טפות מלוחות שהם חמות בעצמן ויותר נ"ל לכרי הרש"י ז"ל ומיהו הוא ז"ל מצריך נטילת מקום ואמר לבפסחים (דף עה:) מוכח בהדיא לכרותא דלי בעינן נטילת מקום ואיני מוכה לו בזה להתם שאני לנטף מרוטבו וחזר ללוט שלנו לותו בלין למענני וכמו שכתבתי למעלה אבל בלוי לית בעינן אלא קליפה בלחוד ומיהו הכא לפשר לכיון לציר זה יצא מן הטמא ועמד בעינו ונבלע אח"כ בטהור ס"ל כנטף מרוטבו על החרס וחזר ללוי לבעינן נטילת מקום: **אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה ומדיחו].** כתב הרמב"ן ז"ל מליחו יפה יפה שתי שלחות במטמא תחת בכלי מנוקב להעביר המלח ואחת בכלי שאינו מנוקב להעביר טפות לס שעליו וכן מולחו יפה יפה הרבה מליחות במטמא מפני נדלין ומתכוי בלבד שמבשלין כולו כאחד: **הא דחלליה בי טבחא.** לד הוגה ללא בעי שלחה בריפה בחלליה בי טבחא כל רחיקה בבשר מתרנמינן חנול וכי קתני במתני' מליח ומולח בלא חלליה בי טבחא. ושלחה רשאונה צריכה להעביר לס שעל פני הבשר שאין המלח מפליט בחומו ללא לס שבתוך הבשר שהוא לח לאכל לא מה שנתיבש על פניו ולפיכך אם לא יחיחו חותו בתחלה יש לחוש שמא לאחר שיוח הבשר מלפלוט לס ויצא ניתך הלס ויבלענו כ"כ הרש"י ז"ל ולפ"ז לא שתי שפיר מה שכתבתי למעלה בשם הר"י יונה ז"ל שצריך להזהר שלא להניח הבשר במלחו בכלי שיפלוט כל למו ונירו וכיון שמסלקין חותו קודם לכן ומיהיין חותו לאחר מליחה למה צריך להניח מליחה מן הטעם שכתבנו לפיכך נ"ל דהיינו טעמא למליח בתחלה

יום שמה לתלמולא: [דף קיג.] **דג טהור שמלחו עם דג טמא מותרין.** נלו בנוגעין זה בזה עסקינן שלא שעוממין בסמוך בכלי שפליטה של זה ורוטבם וקיפם: (דף קיג.) דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שיהיה הטהור מליח והטמא תפל אבל אם היו שניהן מלוחין אסור ואצ"ל שהיה הטהור תפל והטמא מליח שהוא אסור אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה איתמר רב הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא דחלליה בי טבחא הא דלא חלליה בי טבחא רב דימי מנהרדעא מלח במילחא גללניתא ומנפיץ ליה אמר רב משרשיא אין מחזיקין דם בבני מעים תרגומא הדרא דכנתא מעיא וכרכשא ואמר שמואל אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב רב ששת מלח ליה גרמא גרמא תרי מ"ט לא דלמא פליט האי ובלע האי דחד נמי דלמא פליט האי גיסא ובלע האי גיסא אלא לא שנא * כ"ז לא נמצא בספר כתיבת יד. ד"ת [ובד' קושטאנטינא איתא] (וכמה שיעור שהייה שיצטרך להשהות את הבשר במלח אמרו רבנן בכדי שישחוט הבהמה ושתהיה נפשטת ותבדוק הבשר מן החלב ומכל איסורין שיש בה בציר מהאי אסור לאכול מאותו בשר וכו') אמר שמואל משום ר' חייא השובר מפרקת בהמה קודם שתצא נפשה ה"ז מכביד את הבשר וגוזל את הבריות דמיבלע דם באברים ואיבעיא לן הואיל ובלע דם באברים מי שרי למיכל מינה באומצא או לא וסלקא

להיות לחלוחית הלם שעל פני הבשר הבא עם הפליטתו: **רב דימי מנהרדעא מלח במלחא גללניתא ומנפיץ לה.** יש מפרשים שלח היה מליחו חלח מנפץ המלח וקוקו גללניתא לפיוסו מלח נפש לבשר לקה לח לפי שאינו מתנפץ יפה והרא"ש ז"ל פירש שמי שאינו מולח במלחא גללניתא צריך להליחו בכלי מנוקב יפה יפה כדי שלא יחזור ויבלע בו הלם הנבלע במלח שהוא עכשיו במים ורב דימי מנהרדעא למלח במלחא גללניתא ומנפץ לה ואחר כך מליח לפילו בכלי שאינו מנוקב לחין כלח חלח טפת לם שעל פניו ואינה כדי לאסור את הבשר לענין היא ופורתא בטיל לגמרי ולענין המלח עצמו שמולחין בו מסתברא דאדי לחי לא הדי אלו רוחין לעיל שהמלח ניתך על הבשר ונותן טעם בו ויהיה רשות לאסרו חלח ולחי מסתע לדברי ואומר הרמב"ן ז"ל לטעמא לפי שהלם נשרף במלח ומיהו לוקח בלם הוא לאמרינן הכי לבל בשומן חיסור וכדאיתו לח: **אין מחזיקין דם בבני מעים. לינם בחזקת לם ליאסר לם לא נמלחו: הדרא דכנתא. לקין שסביב הכנתא לינטרי"ל** בלע"ז: **מעיא. קיבה או כרס ושאר הלקין: וכרבשא. טבחוה לבל הלב והריאה והכבד וכנתא גופא יש בהם לם ועריכין מליחה:**

ודקדק הרמב"ן ז"ל מלאמרינן חין מחזיקין לם בבני מעים ולח לאמרינן חין לם בבני מעים לדוקה מסתמא הוא ללח מחזקינן הא לסמיק חייסינן ובני מליחה וכתב ר"ת ז"ל שהכרם חינו בכלל מעים ומחזיקין בו לם שהרי לאמרו בסחטו שנמצלת בעובי בית הכוסות שלם חין עליה קורט לם בילוע שהוא לאחר שחיטה ולכילי מהם לא לירילי לאלן הכי לאמרינן שמתוך שהלם מועט חין עריכין מליחה לפי שחותו לם המועט שבהן חינו פורש מהן בביאזל והוא לית לם לחיבריס שלח פירש ושרי לבל לא שלח יהא לם בהם כלל שאפילו בדקין שהבר נראה לעין שיוצא מהם לם ע"י חבורה. וכנתא נופא לכתיבנא לעריכא מליחה ובמליחה שריא היינו לאין שנמצא לבל בשהרי שנאונים ז"ל נמצא שנזדו עליה ואסרוה אלא לגלי וכן כתוב בהלכות גדולות כנתא נופא לאסירא משום סורייקי קטיני לאית בה ופ"ג לחתכה פורתא פורתא ומלחה לאסירא [לח שנא לתורה ול"ם לכל קנינא]. וכתבו בתוס' לכי לאמרינן לאין מחזיקין לם בכרכשא והדרא לכנתא היינו בנופן לבל בשמן ואפילו אם בהם לם ולפי זה טוב למלוח אותן אלא השומן קודם שיספכו אותן כיון שמשום שומן הוא לבעו מליחה. ויש מי שאומר שאסור למלוח בני מעיים הללו שאין בהן לם עם הבשר משום לפליט ובלעי מינייהו להא נייחי לעיל בהו מידי למפלט ולכלאמרינן בלנים ועופות ואין זה נכון שאע"פ שאין בהם לם עיר מיהא אית בהו וכבר כתבתי למעלה שבל **זמן שהבשר טרוד לפליט עיר אינו בולע** לם ולח עוד אלא שיש לומר לפני כיון לעית בהו למה לח [בלעי] אלא משרש צריך ליה ואזיל בהדי מלחא וכן כתבו חכמי הצרפתים ז"ל וכן הלעת מכרעת: **אין מניחין בשר מליח אלא ע"ג כלי מנוקב.** מלקאמר אין מניחין ולא אמר אין מולחין משמע לעל מיבעיא שאסור למלוח בשר בכלי שאינו מנוקב אלא לפילו להניחו שם אסור ומיהו מסתברא להיינו לוקא כשעת מילי כל למו ועליין לא הולח לפי שיש לחוש שיבלע מן הלם שעל פניו ואע"ג לאכתי פליט עיר ליכא למימר לפילי לטריך למפלט לא בלע כלאמרינן בסתם מליחה בכלי שאינו מנוקב וכבה"נ ולפי שכאן הלם מתכבד תחתיו כיון שבכלי שאינו מנוקב

בתיקו וקי"ל דתיקו דאיסורא לחומרא: **מתני'** בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה ר"ע אומר חיה ועוף אינן מן התורה שנאמר (שמות כג שם לד דברים י"ד:כ"א) לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים פרט לחיה ולעוף ולבהמה טמאה: (דף קטו.) קיבת העובד כוכבים ושל נבלה אסורה מן הטרפה קיבתה אסורה וטרפה שינקה כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה (דף קטז:)

בלע לע"נ לפליטו עיר וכיון לבלע חין לו תקנה בחליחה שחין המלח מונע לם הבא ממקום לחר כל שחינו מונע לם על עמו לבל לם הניחו בכלי שאינו מנוקב קושב שיצא מידי למו לפילו תחמר שבלע הבשר מלם שפלט כשיחזור ויחלחנו בכלי לחר [שהוא] מנוקב יפליטנו המלח כשם שהוא מפליט לם על עמו כמו שכתבתי למעלה בשם הר"ר יונה ז"ל: **דילמא פליט האי ובלע האי.** שלי לפסר לשתיהן לגמור פליטתן כלחת וכשנמרחו לחחת בולעת מן הלחרת: **אלא לא שנא.** לכל היכי לטריך לפלוטו לפילו עיר לא בלע לם ומשתמת קושב שנמרח לחחת לפלוטו עיר נמרח הלחרת לפלוטו למה לגמרי: **הרי זה מכביד את הבשר. שכשעת שחיטתה היא טרופה להוציא [לם] וכשסוכר מפרקתה מתוך ערמתה חין בה כח להתחנח ולהוציא לם ויהיו נחה ושוקטת והלם נבלע בחיבריה ומכביד הבשר ונמצא נוחל חת הברייות כשהוא מוכרה במשקל ויהו שוקל** הלם: **ואיבעיא לן הואיל ומבלע דם באיברים מי שרי למיכל מיניה באומצא או לא.** זו היא נרסת הרב חלפסי ז"ל וה"פ כיון למבלע לם בחיבריס והלם פורש ממקום למקום הוא ליה כלם החבריס שפירש לאסור חו לילמא לכה"נ לא מיקרי פירש ולפי נירסת זו לוקא בחומצא להיינו חי בלא מליחה הוא למיבעיא לן לבל בעלי חי נמי לקדרה ע"י מליחה פשיטא לשרי לנורא שחיב ליה ומליחה מפיק ליה שלא"פ שחין לו **כח להוציא לם** הנבלע הבא ממקום לחר מונע הוא לת לת זה. לבל רש"י ז"ל לא נרים לאומנא חלא נרים למיכל מיניה שרי חו לילמא למיכל מיניה לאסור ולפי נירסת זו לפילו לעלי ועל ידי מליחה מיבעי לן לילמא **שוב הינו יונא** ואסור ולא נהירא לאם יאמר לחין לו תקנה כי היכי לאחר נוחל לת הברייות הול"ל מאכיל לם לת הברייות לאחמיר טפי חלא ולפי מסתע לנעלי חי נמי לקדרה שרי ולאומנא בלאחוד הוא לקך מבעיא ליה חי שרי חו לא לאפילו תמני לומר לאסור לא הול"ל מאכיל לם לת הברייות למיכל בשומנא לא **גרסינן** [לף קיל.] המבשל בחי חלב פטור משום למי חלב שהרי חינו בחלב וכתבו בתוס' לה"ת מלאורייתא לבל מלרבנן מיהא לאסור להא כותח הבבלי משום נסיבי לחלבא לאית בה משום כלאיתא בפ' חלו עוברין (לף מב.) ואע"פ שחין זו רואה למי חלב בלע לע"נ לפליטו עיר וכיון לבלע חין לו תקנה בחליחה שחין המלח מונע לם הבא ממקום לחר כל שחינו מונע לם על עמו לבל לם הניחו בכלי שאינו מנוקב קושב שיצא מידי למו לפילו תחמר שבלע הבשר מלם שפלט כשיחזור ויחלחנו בכלי לחר [שהוא] מנוקב יפליטנו המלח כשם שהוא מפליט לם על עמו כמו שכתבתי למעלה בשם הר"ר יונה ז"ל: **דילמא פליט האי ובלע האי.** שלי לפסר לשתיהן לגמור פליטתן כלחת וכשנמרחו לחחת בולעת מן הלחרת: **אלא לא שנא.** לכל היכי לטריך לפלוטו לפילו עיר לא בלע לם ומשתמת קושב שנמרח לחחת לפלוטו עיר נמרח הלחרת לפלוטו למה לגמרי: **הרי זה מכביד את הבשר. שכשעת שחיטתה היא טרופה להוציא [לם] וכשסוכר מפרקתה מתוך ערמתה חין בה כח להתחנח ולהוציא לם ויהיו נחה ושוקטת והלם נבלע בחיבריה ומכביד הבשר ונמצא נוחל חת הברייות כשהוא מוכרה במשקל ויהו שוקל** הלם: **ואיבעיא לן הואיל ומבלע דם באיברים מי שרי למיכל מיניה באומצא או לא.** זו היא נרסת הרב חלפסי ז"ל וה"פ כיון למבלע לם בחיבריס והלם פורש ממקום למקום הוא ליה כלם החבריס שפירש לאסור חו לילמא לכה"נ לא מיקרי פירש ולפי נירסת זו לוקא בחומצא להיינו חי בלא מליחה הוא למיבעיא לן לבל בעלי חי נמי לקדרה ע"י מליחה פשיטא לשרי לנורא שחיב ליה ומליחה מפיק ליה שלא"פ שחין לו **כח להוציא לם** הנבלע הבא ממקום לחר מונע הוא לת לת זה. לבל רש"י ז"ל לא נרים לאומנא חלא נרים למיכל מיניה שרי חו לילמא למיכל מיניה לאסור ולפי נירסת זו לפילו לעלי ועל ידי מליחה מיבעי לן לילמא **שוב הינו יונא** ואסור ולא נהירא לאם יאמר לחין לו תקנה כי היכי לאחר נוחל לת הברייות הול"ל מאכיל לם לת הברייות לאחמיר טפי חלא ולפי מסתע לנעלי חי נמי לקדרה שרי ולאומנא בלאחוד הוא לקך מבעיא ליה חי שרי חו לא לאפילו תמני לומר לאסור לא הול"ל מאכיל לם לת הברייות למיכל בשומנא לא **גרסינן** [לף קיל.] המבשל בחי חלב פטור משום למי חלב שהרי חינו בחלב וכתבו בתוס' לה"ת מלאורייתא לבל מלרבנן מיהא לאסור להא כותח הבבלי משום נסיבי לחלבא לאית בה משום כלאיתא בפ' חלו עוברין (לף מב.) ואע"פ שחין זו רואה למי חלב

בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה. לחין בו משום בשר בחלב כלילוף בגמ' [לף קיג:] ובכילה מיתת לאסור משום חיסור טמילה: פרט לחיה ועוף ובהמה טמאה. גלי פרט לעוף שחינו בהמה גלי פרט לחיה שחינה בהמה ולע"ג לחיה בכלל בהמה לחת קרא יתירא ומעטויה. גלי ולא בהמה טמאה חלא בהמה טהורה ללאו גלי כנון פרה ורחל לתרבי מקרא כלתניא [הוא במסנה לף קיג.] בגמרא נאמר לא תאכלו כל נבלה ונאמר **בחותו פסוק עצמו לא תבשל גדי בחלב חמו מצינו כל שנוהג בו חיסור נבלה יש בו משום בשר בחלב:** [לף קטז:] **קיבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אסורה. קיבה היינו חלב קרוש שבתוך הקיבה וקאמר** לאסורה משום לכנוף הבהמה מסבינן לה: **ושל נבלה. בגמ' פריך לאו לעובד כוכבים**

לאו נבלה היא: המעמיד בעור של קיבה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה. קמ"ל שאע"פ שעור הקיבה מעמיד החלב לא מיתסר בכל הני חלא הרי הוא כשאר איסורין בנותן טעם: **בשרה שינקה מן הטרפה וכו' מפני שכנוס במעיה.** ולא חסיב כנופא דשינקה מן הטרפה מותרת מפני שכנוס במעיה: **גמ'** אטו קיבת עובד כוכבים נבלה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת עובד כוכבים נבלה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותן בעור קיבת נבלה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה וכאן לאחר חזרה דתנן (ע"ז דף כט:) שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבת נבלה והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה חזר ר' יהושע וא"ל מפני שמעמידין אותה בעור קיבת עגלי עבודת כוכבים והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכל שכן בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא דחלב המכונס בעור קיבה פירשא בעלמא הוא: **סליק פירקא** (דף קל.) **הזרוע** והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין שהיה בדין ומה חולין שאין חייבין בחזה ושוק חייבין במתנות קדשים שחייבין בחזה ושוק לא כל שכן ת"ל(ויקרא ז':ל"ד) ואתן אותם לאהרן ובנמרא פרכינן מינה לריפתא לקתני קיבת העובד כוכבים ואל **נבלה לאסורה למאי כנופה** לייתנין לה: **גמ' אטו קיבת עובד כוכבים לאו נבלה היא אמר שמואל חדא קתני.** ומפרש נבלה קא אסר לה: **ומי אמר שמואל הכי. לקיבת נבלה מתסרא למאי כנופה** למיתי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותן בעור קיבת נבלה הא קיבה גופה שריא מפרש למעלמא אחריתי ולאו כנופה למיתי. והקשה הר"ר יהוסף הלוי ז"ל מאחר שהעלה שמואל למימר בעור קיבת נבלה לפי עור כשרה נמי תיתסר מפני כשר בחלב ותו קשיא ליה היכי מיתסרא בכל להו ליטעמיה קפילא וליהוי בנותן טעם וניחא ליה ז"ל לפי מפני כשר בחלב לא הוה מיתסר אלא בנותן טעם כדתנן בתמני' המעמיד בעור קיבה אם יש בה כ"ט לאסורה ומפני עור קיבת נבלה נאסרת בכל להו לכיון לחוקומי קא מוקים לה בטיל לבל מפני כשר בחלב ליכא למימר הכי בכל חיתת לא אחיפי קלי ואחי בחיפי קלי ולזה הסכים הר"ם במז"ל בפ"נ מהלכות מאכלות אסורות מכלל דס"ל ז"ל לבאיסורין הללו הולכין אחר נותן טעם אלא להכא לאסור מפני לחוקומי קא מוקים לבל אחריס לומרים לבבל לבר של עובדי כוכבים לא הלכו בו אחר נ"ט כלי שלא יפרוצו ולכתוב עוד בזה במסכת ע"ז בס"ד: **לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה .** [כי קאמר שמואל חלא קתני לתרוצי למתני' לירידי בלועז **לקולס חזרה וכי** אחר מפני מה אסרו גבינותם אחר לה לגויה להלכתא לבתר חזרה]: **מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים.** לאע"נ דלאו מנופה היא לפ"ה אסורה לגויה פירשה לבהמת עבודת כוכבים **אסור כלמפרש התם לניחא ליה בנפחיה** לבל קיבת נבלה לא מנופה שריא ומס"ה לוקמיך שמואל למימר שמעמידין אותה בעור **קיבה הא קיבה שריא** ומתני' למתרץ לה שמואל לה"ק קיבת עובד כוכבים נבלה נמנית קולס חזרה ושוב לא זזה ממקומה ובגמ' פרכינן נמי סיפא למתני' לקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה וכו' למשמע לאו כנופה ומי שריא למתני' לקתני לקיבת עובד כוכבים אסורה ומשנינן לה כה"נ לריפתא קולס חזרה וסיפא לאחר חזרה לגויה להלכתא קיבה לאו כנופה מסיפא:

והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכ"ם בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא **לחלב המכונס בתוך הקיבה** פירשה בעלמא הוא כך הגירסא ברוב הנוסחאות וכתבה הרב לפסקי ז"ל וקשיא טובא היכי אמרינן למעמידין בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה להא מתני' קתני בהדיא קיבתה אסורה וחוקומינהו לה בגמ' לאחר חזרה תירץ ר"ת ז"ל לכי קתני קיבתה אסורה היינו בגלול לכיון למן הטרפה בה ועליו הוא גלול לאו פירשה בעלמא הוא ואסיר והא לבריונו הכא להעמיד בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה היינו לוקה בקרום שכין קיבתה לבשרה יוצא מתורת חלב והוי פירשה בעלמא ואסתמא למילתא הכי הוא שאין מעמידין אלא בקרום וסיפא לקתני טרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת לפיכך הוא גלול קאמר ללאו נופה **הוא וכ"ש בקרוס לשריף** לפירשה בעלמא הוא ולפי זה לא לתניא לעיל קיבה שבישלה בחלבה אסורה מתוקמא לגיבה להילכתה בגלול ולאו זה לעת הרב לפסקי ז"ל שהוא כתב עליה להשיג ברייתא לחתיך לגיבה למעמיד לשמנה אבל למעמיד לחרונה קיבה שבישלה בחלבה מותרת לאמר ס"ל ז"ל לגיבה להלכתא שריא לפיכך בגלול והרמב"ן ז"ל נלחק להעמיד לבריו ולאו מה שכתב זה מחוור כלל אלא עיקרן של דבריס שלמון זה לאו מעיקר נמרא אלא תוספת רשאונים פוסקי הלכות הוא ולאו מכוון בנוסחאות ובמקצת נוסחאות כתוב הלכתא לאו מעמידין בעור קיבה אלא בקיבת נבלה ובקיבת טרפה שינקה מן הכשרה ולא בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה להיינו טעמא לחלב הכנוס בבהמה לאו כבהמה שנמצא בה דיינינן ליה אלא הרי הוא כמונח בקערה ולאו כמקום שבא ממס ולאו חלב נמור יש בו לכל דבר. ומאי לחמרינן עלה **בפרק לאו מעמידין** (לף כט:) לפירשה בעלמא הוא אלא למימרא שיהא כפרס להא לסריינן ליה בהדיא בתר חזרה לקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה לסורה אלא הרי קאמרינן שפורש מנופה ולאו כנופה ומס"ה כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה לסורה אסורה וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת: **סליק** פירקין בהלכות

תנן בפרקין [לף קח.] טיפת חלב שנפלה בחתיכה לס יש בה בנותן טעם בחתיכה חתיכה לסורה נער את הקדרה לס יש בה בנותן טעם בחתיכה קדרה הרי זו לסורה ונרסינן עלה בגמרא לאו דב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ולסורת כל החתיכות מפני שהן מינה ופירשו בתום' דרב פירושי מפרש למתני' וממתני' הוא לקח מפיק לחתיכה עצמה נעשית נבלה לסכי קתני טיפת חלב שנפלה על חתיכה שהיתה עומדת בקדרה למעלה מן הרוטב לס יש בה בנותן טעם בחתיכה חתיכה לסורה ותרתי קמ"ל חלב שכל חתיכה חתיכה מעצמה לבטל טיפה לפי שהיא נכנסת ומתפשטת בכולה ללע"נ לחם בחם בלסור שהיו שמן שיהא מפעפע כל שהן בו רוטב היינו לוסר יותר מכדי קליפה. ה"מ בחום של עלי וכיוצא בו לבל חתיכה זו כיון שעומדת בקדרה מתוך שיש בה הבל ולחות הלסור מתפשט בכל החתיכה וקמ"ל תו לזוקוי לוסה חתיכה לסורה לבל שאר החתיכות מותרות ולע"כ נער את הקדרה והיינו לקתני סיפא נער את הקדרה לס יש בה

יום שמו

גמ' (דף קל:) אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור הכהן ולבניו אין לי אלא מה שאמור בענין:

בנותן טעם בחותה קדירה לאומר שאם נער את הקדירה אחר שחותה חתיכה קבלה טעם מן הטיפה בכה"נ אם יש בה בנותן טעם בחותה חתיכה לפחות שבקדירה לאסורה לחתיכה עמה נעשית נבלה וצעינן ס' כנגד כולה וסיינו לאמר רב חתיכה עמה נעשית נבלה וכשנער את הקדירה ומיהו אלו לקאמר ואוסרת כל החתיכות משום למין בסיינו לא בטיל סברי לנפשיה היא לם"ל כר' יהודה לאמר הכי ולאו פירושא לאמתני' להא בהדיא קתני לאם יש בחותה חתיכה בנותן טעם כל הקדירה לאוסרה אם ליכא נותן טעם כל הקדירה אלא לחתיכה שיש בתוכה טעם נבלה אבל שאר חתיכות שבקדירה אינן נאסרות אלא מדרבנן ולפיכך נראין לדברי רש"י ז"ל דלא הכי אפי' בחותה חתיכה לאוסרה כולה מפני שהן מינה ואפי' בחותה חתיכה שיש בה בנותן טעם כל שאין מינה לא נאסרה כולה מפני שהן מינה ולא אמרינן לעולם דבפרק גיד הנשה מוכחת למין במינו בנותן טעם משום דלא ס"ל כר' יהודה לאמר מין במינו במשהו קאמר לתנא הכא הכי פתיס לן מלפסיק ותני לם יש בה בנותן טעם בחותה חתיכה לאוסרה כולה ואפילו כמה וסיינו לאמרינן עלה בגמ' ג"ל מר זוטרא לדבינא מכלי דב כמאן לאמרת לשמעתיה כר"י לאמר מין במינו לא בטיל ליתא פלינא לדבה לאמר דבה קסבר ר"י כל מין ומינו ול"ל סלק לת מינו כמי שאינו ושאינו מינו דבה עליו ומבטלו כלומר מין [שאינו] מועיל לו לבטל האיסור למין במינו לא בטיל ולא תוספת הוא שיהא נוסף עליו להיות שניהם איסור כלי שלא יוכל שאינו מינו לרבות עליו ולבטלו חלא סלקאה כאילו אינו כאן וירבה שאינו מינו על היתר על האיסור ויבטלנו והכא נמי הרי יש כאן רוטב לבטל את כל החתיכה הנאסרת לכיון לרב לייק מלקתני תנא סתמא לם יש בנותן טעם בחותה חתיכה לאוסרה כולה אפילו כמה ואפילו כמה שמע מן נמי ממתני' לאם יש בנותן טעם בחותה חתיכה לאוסרה כולה ואפילו כמה והלכה כרבי ש"מ דלבטול לא בטיל ברוטב אע"פ שאינו מינו ומהלרינן לאי ברוטב רכה ס"נ לבטיל הכא במאי עסקינן ברוטב עבה כלומר לק לק על גבי גבר ומומן לכולי מין בשר הוא ומ"ש פסיק ותני בריש לאם יש בנותן טעם בחותה חתיכה לאוסרה כולה ואפילו כמה והלכה כרבי מיל קולם שקבלה החתיכה טעם מן הטופה שנתערבה הטופה בכולן אם יש בה בנותן טעם בחותה קדירה לאוסרה כלומר אין כח בטופה לאסור כולם אלא אם כן יש בה כלי ליתן טעם בכל הקדירה:

ונרסינן בגמרא [לף קח.] על מיימרא לרב ומאי קסבר אי קסבר אי קסבר לאפשר לאוחטו מותר חתיכה עמה חמאי נעשית נבלה אפשר לאוחטו לאסור לחתמר רב ורבי חנינא לחמרי (תרוייהו) אפשר לאוחטו לאסור ושמואל ור"ם ברבי ור"ל לחמרי אפשר לאוחטו מותר וכתב רש"י ז"ל בלשון הזה מאי קסבר אפשר לאוחטו בחיסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ואסרו וחזר ובישל היתר זה עם היתר אחר הרבה שאפשר חיסור שנבלע בזה ליאסרו אמנו ואילולא בהיתר האחרון ואין בו כשיעור לאסור את האחרון אי קסבר הותר נם את הראשון מפני שנפלט האסור אמנו ולכתחלה הוא לאסור שאין מבטלין חיסור לכתחלה ומיהו ליעבד שפיר למי דסרי ליכול נם את הראשון לאחי חתיכה עמה נעשית נבלה הא אפשר הוא לאחוטו ולאחלן לאחרים שלא קבלו אמנו כלום וגם אין לנו לאסור על שיתן החלב טעם בכולן לליכא למימר אפשר ליאחטו מזה ולישלא בזה שהרי כולן שוין בטעמן ואי זה יתיר ואי זה תאסור אלא קסבר מצטרפים החתיכה זוב נעשה חיסור אחד בהחיכה ותשמועינן לאף שהיתר שבה חיסור כאן שיעור נדול לאסור לאחרים הרבה עכ"ל. והברייו ניריכין פירוש בשר חסור אלא כחלב שקבלה טעם ממנו ומש"ה מקשינן למבטל בבעה מפלט לא פלטה פליטה חוסרת לפי שהחלב שבה אפשר שאינו יוצא מחתיכה לחתיכה וחפילו הוא יוצא ממנה הוה ליה מין בשאינו מינו וא"ל שאפשר כל החתיכות כולן מפני שהן מינה ואפי' למאי למסקינן אפשר לאוחטו אסור אפשר לאפילו בבלע נער [ונלע כיסה כלל] למרינן לכיון שנוף היתר של חתיכה זו נעשה חיסור חוסרת כל החתיכות כולן

לפירושו לכלאורה משמע דלא ודלא לחת היינו לא הא לא קיימא הא ובכה"נ היכי שייך למימר לחמי להכי לי קסבר לפסר לסוחטו מותר ולחי דס"ל דלחין חתיכה עצמה נעשית נבלה ולא לפסר בלאו הכי ועוד מאי שנא הכא דלייקינן הכי [ולא לייקינן הכי] בפרק גיד הנשה (לף ק.) במילתא דרב דלוקי לחומרא עליה ודלא כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה. ובזה לפסר לומר להתם מסוס ומין לומר במינו הוא לא צריכינן לטעמא דלפסר לסוחטו אסור לכיון דמסוס מינו נאסר לפילו תמני לומר דלפסר לסוחטו מותר דעופא הוא אסור ואוסר כל החתיכות כיון דהחתיכה שנתערבה בה האיסור בתחלה לא היתה רשויה להעלות אפי' נטולה כמה לבד בשר בחלב שלא במינו הוא וכיון שריבה עליו בדין הוא שיהא מותר כיון שנתבטל החלב בשלא במינו שהרי לף החתיכה לילו היתה נטולה היתה מבטלת החלב ומוף דינא כתחלת דינא שלא כיון דלפסר לסוחטו אסור לפילו בשר נעשה איסור מחמת עצמו ואוסר כל החתיכות מסוס מין במינו מסוס למ"ל דלפסר לסוחטו אסור אין איסורו של בשר מפני חלב שבו שהרי לפילו נפחט ממנו החלב נמחי אסור אבל אמרת תורת איסורין שנתבטל בחלב יהא אסור מחמת עצמו ולפיכך לא הזכר לפסר לסוחטו אסור או מותר שלא בשר בחלב בלבד ולפי זה נראה שאין חתיכה עצמה נעשית נבילה שלא או באיסור שנאסר מחמת מינו או בשר בחלב ולישתא שהרי אמרו בירושלמי לעבלה [פ"ב הלכה נ] גרסינן תרומת שנתבשלו עם העצים חולין ויש בהן בנותן טעם ריבה עליהם עצים מותר על כמה ירבה פלוגתא דרבי ור' יוסי על לעתיה דרבי ישמעאל או אמר על אמר על צירבה על כלהון על לעתיה דרבי ישמעאל ור' יוסי על צירבו על הנופלין ומשמע דרבי לטעמיה לאמר בשמעתין לפסר לסוחטו אסור וחתיכה עצמה נעשית נבלה ומינה לפילו בשלא איסורין אמרינן לפסר לסוחטו אסור ומה שכתבתי נס כן לחתיכה שנאסרת מסוס מינה לפילו נאמר לפסר לסוחטו מותר אמרינן בה חתיכה עצמה נעשית נבלה להצריך ס' בכולה בשאינו מינו מאוור. ומעתה יש לשאול לאמי לא שקלינן וטרינן בפרק גיד הנשה (שם) בלפסר לסוחטו אי מותר או לא ולפיכך נ"ל לעיקרא לימלתא דכי אינתי למסוס לבשר בחלב מינה לפסר לסוחטו אסור וחתיכה עצמה נעשית נבלה אעו הכא מכחים לבריסים בכל האיסורין בין שנתערבו במינו או שלא במינו לבשר בחלב ואנן הכי קאמרינן אי קסבר לפילו בבשר בחלב שאילו נפחט חלב שבו יהא בשר מותר מעתה אין איסור בשר מחמת עצמו אלא מחמת חלב שבו וכיון שכן אינו בדין שתהא חתיכה עצמה נעשית נבלה להצריך שיש כיונא בה בשלא במינה שכיון שלפסר לה לחזור להכשירה נמצא שאין כאן איסור אסור ולפילו תאמר שלפסר להחמיר בזה מן הטעם שלכתחלה בסמוך בס"ל לכתי אינו בדין שנתון אותה כבשר אסור ושתאסור כל החתיכות מפני שהן מינה לגיבה לר' יהודה שהרי אין איסורה מחמת בשרה אלא מפני חלב שבה ומה נתון אותו כבשר שיש על כרחך קסבר לפסר לסוחטו אסור שנזרת הכתוב כך היא אלא על כרחך קסבר שנתבטל בחלב ונעשה איסור מחמת עצמו ואפי' היה לפסר לסחוט חלב שבו אסור ומעתה כיון שאיסורו מחמת עצמו בדין הוא שיהא צריך שיש בשאינו מינו ושאסור כל החתיכות כולן לגיבה לר' יהודה וכיון שבבשר בחלב הוא כן מן הדין הסוו מכחים כל האיסורים לבשר בחלב מלבריסים כל שנתערבו לרך ביאול בשר בחלב וכמו שאני עתיד לפרש שם בס"ה שלולי שיינו אומרים בבשר בחלב לפסר לסוחטו מותר י"ל לא יהא לנו סוס לבר שנתערב בו סוס שיהא יוצא ונתערב בו ואסור מחמת עצמו אלא איסור לבר אחר הוא שנורם לו ליאסר בבשר בחלב

מ"ט אי בעית אימא משום דכתיב (דברים יח) זה ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין: (דף קלא.)

רב חפצר לסוחטו חסור וצחני התם לחמר קרקע לץ תבשל נדי בחלב חמו נדי חסרים תורה ולץ חלב כלומר שחפי' היה בבשר שיעור נותו לתת טעם בשר בכל החלב ס"ל לרב לחלב מותר ומלחמרינן לחמי מותר חלב נבלה הוא משמע שחתיכה של נבלה שהיא בתוך הרוטב לע"פ שלין בה ליתן טעם בכל הרוטב שהוא בקלרה לעפ"כ היא נותנת טעם לרוטב מרוטב הנבלע בתוכה לחי לץ מחי פרכינן חלב נבלה הוא והרי לין בחלב שבישרה לחץ ולחי מה שנבלע בתוך החתיכה הרי הוא כאילו חלוק לעצמו ולפיכך למזו מכחן רבינו שמואל ור"ת ז"ל שחתיכה של נבלה שנתערבה בין חתיכות בקלרה לע"פ שים בחותה קלרה רוטב והיולין לת מינו כאילו לינו והרוטב רבה על החתיכה לבטלה ערין שיהא בחתיכות עצמן שפים לבטל רוטב שהוא נבלע בחותה חתיכה של נבלה שלמלמן כן כשהוא פולטו חוסר לת כל הרוטב מפני שהוא מינו ומעלה חתיכות מבטלות לת הרוטב שלץ במינו והרוטב מבטל לת החתיכה שלץ במינה. כתב הרמב"ן ז"ל ללחי פירושא הא לחמרינן נדי לסרים תורה ולץ חלב ולץ לסרוסו מפני שהוא כרוטב של נדי עצמו שנלסר שהי התם שלץ נלסר חלב לעולם ולע"פ שרוטב נדי של חיסור מעורב בו לבל כל שנלסר הרי הוא כמין חותו שנלסר בו ולץ יהיעתי מה הוא שלע"פ שלץ לסרים תורה חלב למה יהא מותר יותר מכל המפקים שבעולם שקבלו טעם מן החיסור שהן לסורין כאילו היו לסורין מנופן לף חלב זה ע"פ שלץ נלסר מחמת עצמו הרי טעם זית זה של חיסור מעורב בו ועשה כאילו היה חסור מנופו וחין לומר לפי טעם זו לולחי חלב זה לסור הוא מפני טעם שנלי המעורב בו שלץ שכיון שהנלי והחלב לסורין ולפ"כ כיון שנתנה תורה לחיסור בבשר ולץ בחלב שהזכירה נדי ולץ הזכירה חלב נלמה מכח הבשר המעורב בו ולפיכך לע"פ שהחלב הנבלע בתוך הבשר לסור הוא חוסר החלב שחוצה לו משום מין במינו לחכתי חיכף למימר הני מילי מלחורייתא לבל מלברייסה למה לץ נלון החלב כאילו חיסורו מנופו כשם שהן חומרין כך ברוטב שלץ כך חני חומר לכיון למבשר בחלב נמרינן לשאר חיסורין שהם שנתערבו בו יהא נעשה נבלה לץ נזרו בהן שלץ בחתיכה לומית לבשר לבל במשקין לץ כשם שלץ לסרה תורה שהחלב יהא נעשה נבלה למה לשלקן לעתין השתא לבל למשקין לחלב נמי לסור לף במשקין למרינן הכי מלברייסה וכתב הרמב"ן ז"ל ורבינו יצחק ז"ל חולק עליהם ומפרש שלץ לחרו חלב נבלה הוא שלץ בבשר בחלב שנרייסה נעשין חיסור וחיסור בעצמן לסור לכל חני זית בשר וחני זית חלב לוקה וכיון שהחלב בעצמו לסור לוסר במינו במשהו שהרי חיסורו מנופו לבל בשאר לסורין מים ורוטב שנבלעו בחתיכת חיסור כשפולטן לע"פ שהן לסורין חין לסורן מנופן שלץ מחותו חיסור שנתערב בהן וה"ל כמין בשאינו מינו שלץ יפה כח הבן מכח החב שלץ וחינו שלץ כחתיכת לבר שחוסרת והיינו לחמרינן נדי לסרים תורה ולץ חלב לומר לכיון לחין חלב בבלל חיסור חינו חוסר בחלב נבלה שלץ כרוטב נדי לסור ולפיכך מלח שמלחו בו בשר שנתנוהו בקלרה או מלח שנמלח בו נבלה לע"פ שהחתיכה עצמה של מלח נעשית נבלה חינה חוסרת שלץ בשפים כיוצא בה כאילו היתה חתיכה של דם או של נבלה ואילו היה לינה כמלח החסורה מחמת עצמה חוסרת לפילו בחלף שהמלח יש בה בנותן טעם לפילו בחלף וזו סברת ברורה על כלן נאמן הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל. לבל לץ נתברר לנו לדברים הללו לחין ולחי שפיר קחמר לחיכוך דווקא בשר בחלב לבל לץ בשאר חיסורין לבשר בחלב כדאי כתבתי שהשוו חכמים שאר חיסורין לבשר בחלב

ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא אתו ואמרו ליה לרב אמר להו לא מסתייה דלא שקלינן מיניייהו אלא מיחטף נמי

מלבריישה ומשמע לולחי להכי הוא לכיון לחתיכה עצמה נעשית נבלה בלחפצר לסוחטו תנוי חם חיתא לבשאר חיסורין לחפצר לסוחטו מותר למה לחמרו בהם חתיכה עצמה נעשית נבלה בשלץ במינו וכמו שכתבתי למעלה חלץ ולחי לחפצר לסוחטו חסור בכל החיסורין. ומעתה חין בין שאר חיסורין לבשר בחלב כלום חלץ זוז תורה והללו מלבריישה וכיון שבכל החיסורין לחפצר לסוחטו חסור למה לץ יהו חוסרין במינן בכל שהוא למ"ל מין במינו לץ בטיל ולחי לבני רבינו שמואל ור"ת עיקר והחלכתי בלבדים הללו חע"נ לחנן נקטינן לכל חיסורין שבתורה בין במינן בין שלץ במינן בנותן טעם תסוס לנפקת מינה לבבר שים לו מתירין שחוסר בכל שהוא במינו והקשה הרמב"ן ז"ל כיון לחמרינן חלב נבלה הוא ץ"כ חתיכה של נבלה שנתבשלה בירוה נלוקה שים בה מים ורוטב הרבה וחתיכות שחינן מינה תחסור לעולם שהרי בולעת תמיד מים ורלחון רלחון נעשה חיסור וכשפולטת חותו חוסרת בכל ולמה חמרו רוטב בנותן טעם ולאו קושיא היא לחותה פליטה רלחון בטלה שכיון שחין בחתיכה כלי ליתן טעם ברוטב של יורה כולה לי לחפצר שיהא חוזר וניעור:

וגרסינן תנ בנמ' על מלי למפרקינן נדי לסרים תורה ולץ חלב ומי לחמר רב נדי לסרים תורה ולץ חלב והל לימתר חני זית בשר וחני זית חלב שבשלן זה עם זה לחמר רב לוקה על לכילתו ואינו לוקה על ביחודו כלומר לוקה על לכילתו לכזית לסור לבל אינו לוקה על ביחודו כלמפרש טעמל בגמרל ולי לחמרת נדי לסרים תורה ולץ חלב על לכילתו לחמי חייב חני שיעור הוא לץ לעולם קסבר רב (לחפצר לסוחטו לסור) לץ שנ חלב ולץ שנ בשר לסור והכל במלי עסקינן שנפל לתוך יורה רותחת למבלע בלע מפלטו לץ פליט כלומר מלי לחמר רב לעיל בשר לסור וחלב מותר כגון שנפל לותו זית לתוך יורה רותחת למה שבלע חינו פולט לבל זמן שחינו נח מרתיחתו חינו פולט. ופרכינן סוף סוף כי נייח הדר פליטו מפרקינן בשקדם וסלקו לכלומר שסלקו לחותו זית קודם שתנוח כך פרש"י ז"ל והסיב עליו רבינו שמואל היכי לחמרינן שכל זמן שחינו נח מרתיחתו חינו פולט והרי הלבר נרחה לעין שלם נתן בשר או למרחה סלקות ברותחין מסנין לת מרחיסן למרחה סומן בשר או למרחה סלקות ועוד מתורת הנעלה נלמוד שהרי בימים רותחין מנעילין וקולם שינוחו מרתיחתן מסלקין לותן שלחר שנחו חילך פולטין וכי יש הנעלה בפוסרין ולפיכך פירש הוא ז"ל להכי קחמר למפלט לץ פליט לחלתר על שיהא שבע מלבלוע וחקשינן סוף סוף כי נייח הדר פליט כלומר כשהוא שבע ונח מלבלוע חוזר ופולט ולפירוש זה לריכים חנו להזהר בהנעלת כלים להשהותן בימים זמן מרובה על שיהו שבעין לבלוע ויפלטו ונם זה חינו מחוור למען לימת לן מתי הוא שבע מלבלוע ועוד מלבבר עצמו שהוא מסיב שהרי בשר שמן פולט לחלתר לתוך הרותחין והשומן נרחה בהן מיד וכן הירקות לחלתר מסנין מרחה בימים. ול"ת ז"ל פירש להכי קחמר מבלע בלע לבל מפלטו לץ פליט מה שבלע עבשיו על חינוחו בימים מרתיחתן לבל מה שבלוע בו בבר פולט לפילו בימים רותחין שכך לרכן של רותחים מבליעין חלח ביבש ומפליטין ממנו מה שהיה בתוכו והרמב"ן ז"ל פירש למלי לחמרינן הכח מבלע בלע מפלטו לץ פליט חינו לוקה בחלב שלין כל המפקין חוץ לחלב רותח מחליק ונבלע הוא בבשר ואינו מפליט לת הבשר. חומן רותח נימת לת הבשר ואינו מפליט. מים רותחים מפליטין ולין מבליעין בעץ וכיוצא בו ונימתים בבבל כלחמרינן לקמן לבל לין חולטין בהן בשר לחר לפי שהוא מפליטו כלמוכח בפ' כיצד צולין [דף עו:] ולפיכך לין מנעילין בשאר מיני מפקין חלץ בימים לחע"נ לנבי מורך ושומן

חטיף ורב אי איקרו עם מישקל נמי נשקול מינייהו ואי לא איקרו עם רחמנא פטרינהו מספקא ליה אי איקרו עם

במים לריס בתורת כהנים במים ולא ביין במים ולא במזון ולחמרין בפ' לס חטאת [דף עז:] לרתרומה לפילו במים לפילו במזון היינו חפצי הוא לחמרה ולענין מריקה וטיפה לענין חמרה לבל הנעלה לחמין אינה חלה במים אי נמי קסבר לבדי ליין ומזון מפליטין הן ומומר הוא בקלסים לבל שמן ומזון ובלב וכיוצא בהם ולפי מבליעין ואין מפליטין ומיהו רבא פליג עליה לבדבי בפרק לס חטאת ומוקי לה במלחא לחריתא ולריכיה לפילו ביין ומזון מינעלין אין מינעלין בתרומה ובשאר ליסורין שבתורה ואין ערוך לומר בשאר כל המקרין ובכי סליק פירוקא למאי לריכא למילק בביצה דהנעלה לחמאי לא חייסינן שאע"פ שבמים מפליטין הכלי שבכלי חוזר וכולא מהן בשלמא כלים קטנים לפשר להנעלין ביורה נדולה שיש בה מים הרבה כדי לבטל כל פליטת הכלי לבל כלי נדול שאין במים שביורה שפיט כנגד כולו היאך מינעלין אותו והלא הוא חוזר וכולא ונאסר ולילא למימר שאין הנעלה מכשרת אלא כלי שאינו בן יומו לבל בן יומו לא דהא קי"ל לנותן טעם לפגם שרי ומצינא לפילו לכתחלה וכיון שכן כי כתיב הנעלה בכלי מדין בבן יומו כתיבא דשאינו בן יומו פנוס הוא ובלילו בכי שרי ועוד בשאינו בן יומו מאי מהני ליה הנעלה שאם אינו נאסר מחמת מה שבלוע עכשיו בה בהנעלה זו לפי שהוא פנוס מה ערוך להנעלין והרי הנבלע בתוכו פנוס הוא וכי תימא שאין הכלי בולע מה שפלט עכשיו וכי קערה נדיאה היא לבל לפי מה שכתבנו ליכא למימר מילי מעשה דליכא למימר שטבע המים עם הכלים להפליט מה שבתוכן ולא להבליע ולפי זה מינעלין ביורה לסורה שכל זמן שהמים רותחין אין הכלים בולעין וכ"ת אם כן לפילו בקדרה של בשר נבלה ינעלו ולי לפשר שהרי היא מותרת היא המותרת והיאך תעלה בה הנעלה לאסורית [שבולעין עכשיו בהנעלה זו] לאו קושיא היא להתם כיון שיש בה ניר ורוטב של בשר הרבה אין כח המים במקומו להפליט והניר והרוטב מבליעין הן ולפיכך צריך ליזהר שלא להנעיל כלים יותר מלאי ביורה אחת על שנתנה ערת המים מחמת פליטת הכלים להוה ליה מנעיל ברוטב ואע"פ שאפשר לומר שאין כח אותה פליטה ככח הניר והשומן לבטל כח המים ולפי זה מנעילין כלי ואפילו בן יומו במים שאין בהם שמים ומנעילין לפילו בבלי אסור בן יומו והשיא יורה (ע"ז דף עו.) למר עוקבא לעבדו לה נלנפא ולרתחוה לפילו בבת יומא מיתוקמא שאין חומשין לפליטת הליסור לפי שאינו חוזר ונבלע בכלים כלל והוא שלא נשתנה מלראת המים מחמת הפליטה. ולין זה לעת רבינו יצחק ז"ל שהוא כתב שאין מנעילין כלי בן יומו שלא שם כן ים במים שמים מפני שיש לחוש שלא יחזור ויבלע פליטתו וכן אין מנעילין בכלי אסור בן יומו ע"כ הוא לל הרבה שיחזיקו המים שבתוכו שמים מנופו לבל בשאינו בן יומו אין לחוש שמא יחזור ויבלע שהרי הוא פנוס ומה הועילה לו הנעלה ולרי לף עכשיו חוזר ובולע מן הפנוס היכא למימר שלא לקולם הנעלה שע"פ שהוא פנוס מ"מ כשבלע היה מוסכח ולפיכך צריך הנעלה שמא יפתקם בו בעודו מוסכח לבל כל שהוא פנוס בתחלת בליעתו אין לחוש כלל ולפיכך שע"פ שבכלי בולע בשעת הנעלה מפליטת עצמו אין לחוש לכך כיון שבתחלת בליעתו הוא פנוס והשיא יורה [סוף מסכת ע"ז] להוה כי מר עוקבא לעבידי לה נלנפא ומליא ליה מיא ללאו בת יומא הוא לפילו בת יומא הוא לא הוה מהני לה להדרה ובלעה שע"כ היתה לקה כל כך שיהיו במים שאים מנופה ומיהו הני מילי בשאר ליסורין לכי בלע ליסורא בלע לבל בחמץ לפני זמנו להיתרא בלע מנעילין לותן לפילו בני יומן. ושע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי נחסרו ונידעי שאים לבטל את המים ותחרים תירנו שאין חומרים כבר שנתבשל בהם תבשיל שלם ואע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי סני כמו שיתבאר לפנינו בפ"ל וכ"ם הכא שהמים חוזרין ונבלעין בכלי ואיכא שלשה נותני טעמים להיתרא ומיהו לוקה כשהוה מנעילין קולם זמן ליסורו לבל משעה דביעית ואילך הרי הוא בשאר ליסורין לאע"נ לכי בלע היתרא בלע מ"מ ליכא אלא חד נותן טעם להיתרא ואנן תרתי בעינן זהו לעת ל"י ז"ל. ולפי זה לא הנעלנו כלי מדין אלא קטנים שבהן לבל הנדולים העבים שאין מחזיקין ליס ששים כנגד נופן הניחום על למחר והותרו בלא כלום מלאורייתא לדיקי לקי"ל לנותן טעם לפגם מותר. ולמאן דאמר לנותן טעם לפגם אסור לא היתרו כלל. ולענין הלכה בלפשר לסוחטו נקטינן לאפשר לסוחטו אסור להא דאיפלגו בהא מילתא רב ורבי יוחנן ורבי חנינא בשלמא ור"ל ור' שמעון ברבי [ואע"נ אלא יפעינן רבי חנינא ורבי שמעון ברבי] כמאן מיניהו נקיטינן אפ"ה כיון דאיכא רב דקי"ל כותיה לנבי שמואל. ור' יוחנן דקי"ל כותיה לנבי דר"ל ואינהו אסרי נקיטינן כוותייהו. וכבריייתא [דף קח:] נמי מכרע רבי סבריה דרבי יהודה לאפשר לסוחטו אסור ועוד למלנקט לחומרא עליף וכיון דקי"ל לאפשר לסוחטו אסור ממילא לחמרינן לחתיכה עצמה נעשית נבלה שרבי חפי' נסחטה לנמרי מה שבלוע בתוכה עליון היא אסורה. ולא בשאר בחלב בלבד תומר כן אלא אף בכל ליסורין ואע"פ שים סוברין דדוקא בשאר בחלב כי סונין להכא אי נמי דוקא מין במינו וכסוניין לפ' ניל הנסה. הרי הירושלמי (לערלה פ"ב) מוכיח לאפילו בשאר ליסורין ומין בשאינו מינו נמי לחמרינן הכי וכמו שכתבתי למעלה אלא לחבור חבורתא לקמאי ז"ל לחמרי לחמעתין מלתנן בפ"ב לתרומות ואיתא נמי בפ"ק לתמורה [דף יב.] אין המתומצ חוזר ומתמצ אלא לפי חשבון ואין המחוסן חוזר ומחסן אלא לפי חשבון ואין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון לאמת לי לחמרינן חתיכה עצמה נעשית נבלה לע"כ יפסלו לפי כולם ולא לפי חשבון שבשם בלבד ותו לחמרינן בפרק בתרא דע"ז [דף עג.] יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים רואין את שהיתה כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו ואמרינן התם לאחר ליזנא לחפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף נמי רואין את שהיתה כאילו אינו ולא לחמרי חתיכה עצמה נעשית נבלה שאילו כן לף יין של היתר עצמו היה נעשה לאסור ולחמרינן נמי התם לחמרת להיתרא לנו מיא לליסורא בע"ט ולחמאי ניחא ליאסון לאסתלק מהיתרא ונעשה לאסור. ונלחמרה בתירון קושיות הללו סברות רבות יש מי שאומר לשתי מלומע ולחומע שהוא בלאו לא לאסור לא לו בבלוע ואין לומרים חתיכה עצמה נעשית נבלה אלא בלאסור לח ומים שאובין קולא **לרבנן היא משום לשחיבה לרבנן** היא ולחמרינן נבי קיתון של מים לרואין את שהיתה כאילו אינו היינו דוקא בשנפל סם יין של לאסור מועט שאין בו כדי ליתן טעם בשל היתר ואף על פי שהוא נאסר במשהו לאע"פ כן אין לומרים חתיכה עצמה נעשית נבלה לשאר כשאילו אלא כשהאיסור הרבה בכדי שנותן בו טעם ומ"ש בעי רב בפרק ניל הנסה [דף ק.] נתינת טעם בחתיכה ולא סני ליה בכל שהוא אע"נ דס"ל במין במינו כרבי יהודה וחמרינן להיתרא לנו מיא לליסורא בשנפל בבת אחת שהוא בנותן טעם אי נמי במערה ואינו מפסיק לכבת אחת אמי לבל שלא בבת אחת לאחר שנתבשל בהם תבשיל אחר ולאחר שנתבשל בהם תבשיל אחר נאסרו ונידעי שאים לבטל את המים ותחרים תירנו שאין חומרים כבר שנתבשל בהם תבשיל שלם ואע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי מנעילין חותן לפילו בני יומן. ושע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא בלע ליסורין לכי בלע ליסורא בלע לבל בחמץ לפני זמנו להיתרא בלע מנעילין לותן לפילו בני יומן. ושע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי סני כמו שיתבאר לפנינו בפ"ל וכ"ם הכא שהמים חוזרין ונבלעין בכלי ואיכא שלשה נותני טעמים להיתרא ומיהו לוקה כשהוה מנעילין קולם זמן ליסורו לבל משעה דביעית ואילך הרי הוא בשאר ליסורין לאע"נ לכי בלע היתרא בלע מ"מ ליכא אלא חד נותן טעם להיתרא ואנן תרתי בעינן זהו לעת ל"י ז"ל. ולפי זה לא הנעלנו כלי מדין אלא קטנים שבהן לבל הנדולים העבים שאין מחזיקין ליס ששים כנגד נופן הניחום על למחר והותרו בלא כלום מלאורייתא לדיקי לקי"ל לנותן טעם לפגם מותר. ולמאן דאמר לנותן טעם לפגם אסור לא היתרו כלל. ולענין הלכה בלפשר לסוחטו נקטינן לאפשר לסוחטו אסור להא דאיפלגו בהא מילתא רב ורבי יוחנן ורבי חנינא בשלמא ור"ל ור' שמעון ברבי [ואע"נ אלא יפעינן רבי חנינא ורבי שמעון ברבי] כמאן מיניהו נקיטינן אפ"ה כיון דאיכא רב דקי"ל כותיה לנבי שמואל. ור' יוחנן דקי"ל כותיה לנבי דר"ל ואינהו אסרי נקיטינן כוותייהו. וכבריייתא [דף קח:] נמי מכרע רבי סבריה דרבי יהודה לאפשר לסוחטו אסור ועוד למלנקט לחומרא עליף וכיון דקי"ל לאפשר לסוחטו אסור ממילא לחמרינן לחתיכה עצמה נעשית נבלה שרבי חפי' נסחטה לנמרי מה שבלוע בתוכה עליון היא אסורה. ולא בשאר בחלב בלבד תומר כן אלא אף בכל ליסורין ואע"פ שים סוברין דדוקא בשאר בחלב כי סונין להכא אי נמי דוקא מין במינו וכסוניין לפ' ניל הנסה. הרי הירושלמי (לערלה פ"ב) מוכיח לאפילו בשאר ליסורין ומין בשאינו מינו נמי לחמרינן הכי וכמו שכתבתי למעלה אלא לחבור חבורתא לקמאי ז"ל לחמרי לחמעתין מלתנן בפ"ב לתרומות ואיתא נמי בפ"ק לתמורה [דף יב.] אין המתומצ חוזר ומתמצ אלא לפי חשבון ואין המחוסן חוזר ומחסן אלא לפי חשבון ואין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון לאמת לי לחמרינן חתיכה עצמה נעשית נבלה לע"כ יפסלו לפי כולם ולא לפי חשבון שבשם בלבד ותו לחמרינן בפרק בתרא דע"ז [דף עג.] יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים רואין את שהיתה כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו ואמרינן התם לאחר ליזנא לחפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף נמי רואין את שהיתה כאילו אינו ולא לחמרי חתיכה עצמה נעשית נבלה שאילו כן לף יין של היתר עצמו היה נעשה לאסור ולחמרינן נמי התם לחמרת להיתרא לנו מיא לליסורא בע"ט ולחמאי ניחא ליאסון לאסתלק מהיתרא ונעשה לאסור. ונלחמרה בתירון קושיות הללו סברות רבות יש מי שאומר לשתי מלומע ולחומע שהוא בלאו לא לאסור לא לו בבלוע ואין לומרים חתיכה עצמה נעשית נבלה אלא בלאסור לח ומים שאובין קולא **לרבנן היא משום לשחיבה לרבנן** היא ולחמרינן נבי קיתון של מים לרואין את שהיתה כאילו אינו היינו דוקא בשנפל סם יין של לאסור מועט שאין בו כדי ליתן טעם בשל היתר ואף על פי שהוא נאסר במשהו לאע"פ כן אין לומרים חתיכה עצמה נעשית נבלה לשאר כשאילו אלא כשהאיסור הרבה בכדי שנותן בו טעם ומ"ש בעי רב בפרק ניל הנסה [דף ק.] נתינת טעם בחתיכה ולא סני ליה בכל שהוא אע"נ דס"ל במין במינו כרבי יהודה וחמרינן להיתרא לנו מיא לליסורא בשנפל בבת אחת שהוא בנותן טעם אי נמי במערה ואינו מפסיק לכבת אחת אמי לבל שלא בבת אחת לאחר שנתבשל בהם תבשיל אחר ולאחר שנתבשל בהם תבשיל שלם ואע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי מנעילין חותן לפילו בני יומן. ושע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא בלע ליסורין לכי בלע ליסורא בלע לבל בחמץ לפני זמנו להיתרא בלע מנעילין לותן לפילו בני יומן. ושע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי סני כמו שיתבאר לפנינו בפ"ל וכ"ם הכא שהמים חוזרין ונבלעין בכלי ואיכא שלשה נותני טעמים להיתרא ומיהו לוקה כשהוה מנעילין קולם זמן ליסורו לבל משעה דביעית ואילך הרי הוא בשאר ליסורין לאע"נ לכי בלע היתרא בלע מ"מ ליכא אלא חד נותן טעם להיתרא ואנן תרתי בעינן זהו לעת ל"י ז"ל. ולפי זה לא הנעלנו כלי מדין אלא קטנים שבהן לבל הנדולים העבים שאין מחזיקין ליס ששים כנגד נופן הניחום על למחר והותרו בלא כלום מלאורייתא לדיקי לקי"ל לנותן טעם לפגם מותר. ולמאן דאמר לנותן טעם לפגם אסור לא היתרו כלל. ולענין הלכה בלפשר לסוחטו נקטינן לאפשר לסוחטו אסור להא דאיפלגו בהא מילתא רב ורבי יוחנן ורבי חנינא בשלמא ור"ל ור' שמעון ברבי [ואע"נ אלא יפעינן רבי חנינא ורבי שמעון ברבי] כמאן מיניהו נקיטינן אפ"ה כיון דאיכא רב דקי"ל כותיה לנבי שמואל. ור' יוחנן דקי"ל כותיה לנבי דר"ל ואינהו אסרי נקיטינן כוותייהו. וכבריייתא [דף קח:] נמי מכרע רבי סבריה דרבי יהודה לאפשר לסוחטו אסור ועוד למלנקט לחומרא עליף וכיון דקי"ל לאפשר לסוחטו אסור ממילא לחמרינן לחתיכה עצמה נעשית נבלה שרבי חפי' נסחטה לנמרי מה שבלוע בתוכה עליון היא אסורה. ולא בשאר בחלב בלבד תומר כן אלא אף בכל ליסורין ואע"פ שים סוברין דדוקא בשאר בחלב כי סונין להכא אי נמי דוקא מין במינו וכסוניין לפ' ניל הנסה. הרי הירושלמי (לערלה פ"ב) מוכיח לאפילו בשאר ליסורין ומין בשאינו מינו נמי לחמרינן הכי וכמו שכתבתי למעלה אלא לחבור חבורתא לקמאי ז"ל לחמרי לחמעתין מלתנן בפ"ב לתרומות ואיתא נמי בפ"ק לתמורה [דף יב.] אין המתומצ חוזר ומתמצ אלא לפי חשבון ואין המחוסן חוזר ומחסן אלא לפי חשבון ואין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון לאמת לי לחמרינן חתיכה עצמה נעשית נבלה לע"כ יפסלו לפי כולם ולא לפי חשבון שבשם בלבד ותו לחמרינן בפרק בתרא דע"ז [דף עג.] יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים רואין את שהיתה כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו ואמרינן התם לאחר ליזנא לחפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף נמי רואין את שהיתה כאילו אינו ולא לחמרי חתיכה עצמה נעשית נבלה שאילו כן לף יין של היתר עצמו היה נעשה לאסור ולחמרינן נמי התם לחמרת להיתרא לנו מיא לליסורא בע"ט ולחמאי ניחא ליאסון לאסתלק מהיתרא ונעשה לאסור. ונלחמרה בתירון קושיות הללו סברות רבות יש מי שאומר לשתי מלומע ולחומע שהוא בלאו לא לאסור לא לו בבלוע ואין לומרים חתיכה עצמה נעשית נבלה אלא בלאסור לח ומים שאובין קולא **לרבנן היא משום לשחיבה לרבנן** היא ולחמרינן נבי קיתון של מים לרואין את שהיתה כאילו אינו היינו דוקא בשנפל סם יין של לאסור מועט שאין בו כדי ליתן טעם בשל היתר ואף על פי שהוא נאסר במשהו לאע"פ כן אין לומרים חתיכה עצמה נעשית נבלה לשאר כשאילו אלא כשהאיסור הרבה בכדי שנותן בו טעם ומ"ש בעי רב בפרק ניל הנסה [דף ק.] נתינת טעם בחתיכה ולא סני ליה בכל שהוא אע"נ דס"ל במין במינו כרבי יהודה וחמרינן להיתרא לנו מיא לליסורא בשנפל בבת אחת שהוא בנותן טעם אי נמי במערה ואינו מפסיק לכבת אחת אמי לבל שלא בבת אחת לאחר שנתבשל בהם תבשיל אחר ולאחר שנתבשל בהם תבשיל שלם ואע"פ שאין במים ס' משום להוה ליה נ"ט בר נ"ט חמץ בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי

או לא: (דף קלא:) דרש מרימר הילכתא כוותיה דרב והילכתא כוותיה דרב חסדא כי אתא עולא אמר הבו מתנתא

יום שמו

גמ' אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה. קולס שנתנן לכהן הסליכן לאור לו ליס: אי בעית אימא משום דכתיב זה. למסמע בעון קיימות חייב ליתנן חבל חינן קיימות לא חייב הכתוב בהן תשלומין:

ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין. חין לו בעלים שיוכלו לתבעו בדין שזה יכול לומר לו לכהן אחר חני נותן ולא לך ותמהני ל"כ מאי לירוחי מזיק לפילו לי לימקנהו בעינייהו נמי חין להס תובעין ומסמע לי דה"ק כיון למתנות כהונה ממון שאין לו תובעין הוא נהי לכי ליתנהו בעינייהו מיחייב משום מזיק כי ליתנהו בעינייהו חין כאן מזיק ולא חין ממון הילכך פטור לגמרי פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון כשקתני חין המעיין וחין המעיין שמחזיק חשבון המים שאובין שנתערבו בכשרים ומי שהוא מוכח אלא קתני לעין המים שאובין שנתערבו בכשרים ובמחזיק המעיין ולישנא דחשבון המים שאובין חינו מענין חשבון המעיין והמחזיק ולישנא בלבד אבל אלו ואין ל"ל ביותר מכן חין פוסלין ומשום דכמעיין ובמחזיק המים שאובין סייר לפי חשבון מנינו בהדי הדדי אע"פ שחשבון המים שאובין חינו מענין חשבון המעיין והמחזיק ולישנא דחשבון כלים כלומר לדוקא כשהג' לונין באו מג' כלים ליכא לאוקמי אלא בשנים שלשה כלים כלומר לדוקא כשהג' לונין בח

ולפיכך נראה לי לחפילו בכח **נצחת ידי שמיס** פטור ולא נתחוור לי מה שכתבו בתוספות לחיכא בין ליענין קמא לליענין בתרא לומחן למפיק לה מלכתיב זה חפילו בכח **נצחת ידי שמיס** פטור וליענין בתרא כיון דלא פטר לה אלא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין בכח **נצחת ידי שמיס** חייב ולא ידעתי למה נזוני לומרינן בהו בפרק הנזהל (לף קנ:) ובפרק המפקיל (לף לז.) בספק ממון לחייב בליני שמיס לא לומ לחלי כלל להכא לי לא מיחייב משום מנעיס משום מאי מיחייב ומיהו ולחלי נתרתי ליעני **מלת חסילות הוא** שיעלם מלמייתי עלה בגמרא ת"ש בעל הבית העובר ממקום למקום ונריך כלומר שנעטרך למזונות נוטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני כלומר לפי שעכשיו עני הוא וכשיחזור לביתו יעלם לר"ע וחכ"א עני היה בחותה שעה טעמא לעני הא עשיר משלם ומאי ליהוי כמיזק מתנות כהונה או שאכלן [כלומר **חלמא מיהו לימחייב רחמנא למיתביה לענייס כל הכא ליעלון יכול נתובעו וה"ה למתנות כהונה**] **וקשיא לרב חסלא לאמר לימיזק מתנות כהונה** או שאכלן פטור משום דהוי ליה ממון שאין לו תובעין ומתנות עניים נמי ממון שאין לו תובעין הס ומפרקינן אמר רב חסלא מלת חסילות שנו כאן ומשמע לתרתי ליעני מעניון כן לרבנן הכי קאמרי עני היה בחותה שעה ואין כאן לפילו **מלת חסילות הא** עשיר **אס חסיל הוא ליהוי הוא שיעלס** ומלרבי אליעזר לא פרכינן כלל כלישנא בגמרא מכל מקום משמע לכלכולהו ליעני לפילו בכח **נצחת ידי שמיס** פטור ואין לזה אלא חסילות בלבד ומאי לימרינן ואי בעית לימא [אלא משום לישנא ביניייהו מילי אלא] משום דלא ניחא ליה בטעמא לימרינן משום זה מעטריך לה לרבא לחרינהו בגמרא ולמרינן תו בגמרא [לף קנ:] תא שמע הרי שנשמ בית המלך את נרנו אס בחובו חייב לעשר כלומר **אס לקחוהו בחובו שהיה חייב לו לכר קנוד** חייב לעשר **ממקום אחר וליתן לכהן מפני שהוא כמוכר** אלמא אע"נ דלא **פס ליה נביה מילי** חייב **וקשיא לרב חסלא** ומפרקינן שאני התם דקא **משתרשי כלומר שהוא משתכר בו שהרי היה עריך לפרוע המעות** ומשום הכי לף על נב לממון שאין לו תובעין הוא חייב כשאר חייבי מעשר ומהא שמעינן לאע"נ דקיימא לן כרב חסלא כל היכא למשתרשי ליה כה"נ חייב וכי תימא לכל מתנות כהונה נמי הא קא משתרשי ליה תירנו בתוספות לאפשר שהיה מתענה ואני אומר לא כי אלא לפילו לא היה לו לאפשר להתענות פטור להא תנן בפירקין לכשמוך [לף קלה.] לא אפשיל ליתנו לו על שנבעו פטור משום לקנייה בשנוי והוה ליה כמיזק מתנות כהונה או שאכלן וכמו שאפשיל עלה להשיל בס"ד והתס ולאי הא משתרשי ליה אלא משום תרנתא לימלתא שכל שנתכוין ליקח מתנות כהונה לעשמן ונינה לותן בכביעה או לאכלן שוב אינו משלם אע"נ למשתרשי ליה שהרי הפקיע מעותו וחיוב ממון אין בהן לבל לנסו בית המלך את נרנו בחובו כיון שלא הפקיע הוא מעותו ומשתרשי ליה עליון מעותו עליו למה לי הן מה לי למיסס זה ברור ובגמרא [לף קנ:] לימרינן למאן דס"ל למתנות שלא הורמו כמו שהורמו למיין לי לתאי בהמה **שלמה ליה כהן זכה במתנותיה** ואילו לכאן אחר בתר הכי מיחייב וקי"ל הכי לרבא לסיק בפרק בתרא דנדרים [לף פה.] כמאן דלאמר טובת הנאה ממון וכן לעת ר"ח ז"ל מיהו לוקח לאתאי שחוטה ליה בהן לבל בחייב לא לאכתי לא חל חיובא עלה והוה ליה כמפריש (חלה פ"ב מ"ה) חלתו קמח לחינה חלה ונזל ביה בהן. ולומרינן נמי בגמ' [לף קנ:] למתנות חינן ניתנין לו ואין לכהן ע"ה ומיהו הייגו בלקיכא חבר לבל ליכא חבר נותנין לו ואין ממתינין לחבר והייגו לתנן במסכת חלה [פ"ל משנה ט] אלו ניתנין לבל בהן שירצה החרימים והבכורות והזרוע והלחיים והקיבה: [לף קלח.] **ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא. כשהיו התינוקות מוליכין הזרוע והלחיים והקיבה לכהן היה חוטפן מידיהס: לא מסתייה. לא לי לכשהוא שוחט אין אנו כופין לותו לתת מתנות לכהן** אלא מיחטף נמי חטיף: **ורב. מאי לעתיה לאמר לא מסתייה ללא שקלינן מיניה למשמע שהיינו יכולין לכופו בכך ונמנעיס: אם לוים מיקרי עם משקל נמי נשקול מיניה. להא מלת העס מלת זוכחי חזבח כתיב (לכריס יח).** ואי לא ליקרו עס רחמנא פטוריהו. ומאי טיבותא עבדינן בהלייהו: **מספקא ליה לרב אי איקרו עם אי לא איקרו עם.** לתנאי פליגי בהא מילתא בגמרא ורב מספקא ליה כמאן מיפייסו הילכתא **ומשום הכי פטר להו מספיקא להמוציא מחבירו עליו הרחיה:** [לף קלב.] **הילכתא כוותיה דרב.** למספקא ליה לויס אי ליקרו עס אי לא ואין הלכה כמותו אלא לכתחלה:

לכהנתא אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת (דף קלב.) אמר רבינא אמר לי מרימר הילכתא כוותיה דרב חסדא והילכתא כוותיה דרב והילכתא כעולא והילכתא כרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה מישראל בנה פטור מה' סלעים רב כהנא אכיל בשביל אשתו רב יימר אכיל בשביל אשתו רב אידי בר אבין

למה שכתבתי: **הלכתא כותיה דרב.** לעיל פטורין מן המתנות מספקא: **והלכתא כותיה דרב חסדא.** למזיק מתנות כהונה לו שהכל פטור: **והלכתא כוותיה דעולא. לכהן וחפילו כהנת: והלכתא כרב אדא בר אהבה.** ולמאי נייה סיפא דבא פטור מחמת

סלעים לתנן התם בכבורות (לף ל.) לכהנים ולויס פטורין מפדיון הבן **ואסמעינן רב חלק לוויה כלוי** והתם בפרק **יש בכור לנחלה [לף מז.]** פליגי בה רב פפא ומר בריה לרב יוסף מסמיה לרבא רב פפא מוקי לה לברב חלק בר חבבה כשנתעברה מעובד כוכבים ומר בריה לרב יוסף מוקי לה בשנתעברה מישראל וקי"ל כמר בריה לרב יוסף סילכך לוויה סילקה לן שגג ונתעברה מעובד

אכיל בשביל אשתו: כוי חייב בכולהו מתנות דתניא שור מה ת"ל אם שור לרבות את הכלאים שה מה ת"ל אם שה לרבות הכוי: **מתני'** בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כלן פוטרין את כלן אחד שוחט את כלן פוטרין לו אחד השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום ואם אמר חוץ מן המתנות פטור מן המתנות א"ל מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות נותנן לכהן ואין מנכה לו מן הדמים לקחה ממנו במשקל נותן לכהן

ונתעברה מישראל הוא סלעים והני מילי בשנתעברה מישראל בעובד כוכבים וג"ם נתעברה מעובד כוכבים חייב שכיון שנבעלה לו נפלה מקלקלתה והויא כבת ישראל שנתעברה מעובד כוכבים שבנה חייב בחמש סלעים: **כוי חייב בכולהו מתנות.** לקניא שור מה תלמוד לומר שה שור לרבות לת הכלאים. הבא מעז ומרחל:

שה מה ת"ל אם שה לרבות את הכוי. ולכאורה לפום פסקנא דשמעתא הלי כוי למרבינן היינו הבא מן הצבי ומן התיישה לכקנת מתנות מיחייב בולהי עשום נך החס לבל בחילך פלנא סבירא ליה לרב הונא בר חייא בגמרא לפטור משום דמני אמר ליה ישראל לכהן חייתי רחיט לחין חופסין לזרע החב שהוא חיה ופטור מן המתנות ומקום הכי סבירא ליה לרב הונא בר חייא לחיני חייב חלק בחני מתנות ובתר הכי מסקינן ומרינן כי לתת רבין אמר רבי יוחנן כוי לרבנן חייב בכולהו מתנות לתניא וכו' פרש"י לחע"ג למספקא לן אי חופסין לזרע החב הוא או לא להכי לחני ליה רבוותא לחפיולו ליתי ביה חלק מקנת שה חייב חף בחני החאר לבלהו רבוותא הוה מיחייב בפלגא לשה חפיולו מקנת שה משמע ולחני רבוותא לחס לחילך פלגא. ולחי פירושא לא נסירא לי לכיון לחינטריך רבוותא נפשוט מיניה לחופסין לזרע החב לחי לחי לין חופסין [ג"ם ספיקא] לחמי לינטריך קרא לרבוותא ובריש פרק בתרא דיומא (לף עד.) נמי לחמרינן נבי הא לתניא כוי וחני סיעור הוחיל ולינו בעונם לינו בלוזהרה תלמוד לומר כל חלב ומוכחינן מינה לכוי בריה בפני עצמה הוא לחי ספיקא הוא וכי לינטריך קרא לרבויי ספיקא לפיכך נראה לי לרבין [לחמר] רבי יוחנן לחסיק לכוי לרבנן חייב בכולהו מתנות נלו בצבי הבא על התיישה מוקי לה חלק סבירא ליה לכוי בריה בפני עצמה הוא ורבייה קרא לפיוש בבהמה ומיהו מוקי לרב הונא בר חייא לכוי הבא מן הצבי ומן התיישה לינו חייב חלק בחני מתנות ומלברי הר"ם במז"ל למלתי שכך כתב בפ"ט מהלכות בכורים הכוי לע"פ שהוא ספק מפריסין ממנו כל המתנות צבי הבא על העז וילה חייב בחני מתנות לם שה לפיולו מקנת שה על לחן לבל לינו נראה כן מסוניח לחותו ולת בנו: **מתני' בכור של ישראל שנתערב במאה.** בהמות לחרות של חולין והוא בעל מום ומוקי לשוחטו: **בזמן שמאה. בני חלס שוחטין לת המאה** בהמות ולן של מלה לנסים **פוטרין לת כולן ממתנות כהונה לכל לחד ולחד יכול להחות לת עלמו ולומר לכהן בכור שלי הוא** ובגמרא פריך יבא עליו כהן מסני לדלין: **אם אחד שוחט את כולן.** [שכולן של לחד לין פוטרין לו חלא לחד הוחיל שהוא שוחט לת כולן] לחמרינן ליה מתנות נבך וניהו לבל לחד יכול ליפטר ולומר בכור שלי הוא **שאי אפשר שלא יהא בכור לחד מהם ומן הבכור**

חין נותנין מתנות כהונה שחין קלוסה חלה על קלוסה: השוחט בהמתו של כהן ולעובד כוכבים פטור טבח זה מן המתנות. ולע"נ למזיבא לטבח דמיא כלחמרינן בגמרא הני מילי בבהמה לבת חיובא היא הא לאו בת חיובא היא:

והמשתתף עמהן. ישראל המשתתף עמהן שוחטין ומחלקין ביניהם פטור מן המתנות לפילו חלקו של ישראל ומיהו צריך שירשום ויעשה לו סימן כמו שהיו רגילים לרשום בשר **שפטור מן המתנות** כדי **שיבינו הרוחים שחין כולה של ישראל** ולא יחשדוהו ברשע והר"ם במז"ל כתב בפרק ט' מהלכות בכורים **והמשתתף עם הכהן** צריך שירשום חלקו כדי שיניח **המתנות כחלק הכהן שאם לא** סייס חלקו

חייב במתנות מפני שחין הכל יודעין שהכהן שותף בו ובגמ' לחמרינן לפי יחיב עובד כוכבים לכהפסתא כלומר במקום שמניחין בו המעות למי הבשר חינו צריך לרשום להכל יודעין שהוא שותף לליבא למימר שיחשבו שחין לו חלק בו חלא שהחמינו לשמרס שלא ינגבו לחין לחוונה בעובד כוכבים לבל בבהן לפילו יהיב לכהפסתא צריך להרשום להחמרינן הימוני הימניה לשמור המעות וחין לו חלק בבהמה וכן נמי לי יהיב עובד כוכבים לחסחתא להיינו סמוך לעלי שמקבים עלי הבשר חין צריך לרשום למשום לסתם עובד כוכבים מפעע פעי כלומר שתמיד הוא נוטל לל נותן לכך הכל יודעים שים לו חלק בה לבל בבהן כי הלי נוטל לל סני מתוך שהוא נוטל ומוסך על הטבח וחין הכל יודעין שהוא שותף. ולילכ למילך וחלקו של ישראל לחלי פטור להא לחמרינן בגמרא לכוי הבא מעבי הבא על התיישה להרבנן חייב בחני מתנות משום לסה לפי' מקנה שה משמע ובבא נמי נסי לחלקו **של כהן פטור** חלקו של ישראל מיהא ליחייב. לילכ למימר ללל למי לנסי לחמרינן לסה לפילו מקנת שה הני מילי בילה לכל שיות שבו חייב לבבי הלי נוטל כולה וכי לינטריך קרא לפיוש בבהמה לכה"נ לל חייבו רחמנא: **ואם** לחמר **כהן ליסרחל לחי מוכר לך פרה זו חוץ מן המתנות פטור ישראל מן המתנות** משום להא שיירינהו כהן נביה מיהו לוקה לחמר ליה חוץ לבל לחמר ליה ע"מ שהמתנות שלי חייב ישראל במתנות ונותנם לכל כהן שירצה לעל מנת לאו שורלא היא כלחמרינן בגמ' לע"פ שהתנה חין תנאו כלום להוי ליה כמתנה על מה שכתוב בתורה שהרשתו [תורה] שיתנם לכל מי שירצה: **אמר לו ישראל לטבח מכור לי בני מעיה של פרה זו והיו בהם מתנות.** קיבה נותן לוקה זה **לכהן וחין המוכר מנכה לו כלוקה מן הדמים שהרי היה יולע הלוקה שסם המתנות וזה לא מכר לו הקיבה:**

לקח ממנו במשקל. הליטרא בכך וכך ושקל לו הקיבה נותנה לוקה זה לכהן שהרי הנזלה הלנו והטבח יכנה לו מן הדמים בעל כרחו שמכר לו לבר שחינו שלו. ונרסי' עלה בגמ' [לף קלב.] לחמר רב לא שנו חלא ששקל לעמו לבל לא שקל לעמו הרי עם הטבח ורב חסי לחמר לפילו שקל לו טבח הרי עם הלוקח ושקיבל לבתחלה כהונה נגזלות קל מיפלגי לחמר סבר מתנות כהונה הן נגזלות ומר סבר נגזלות ולילכ למתני להא שמעתא בפ"ע רב לחמר לא שנו הא לתנן לנוקח לכהן והוא חוזר **ותובע למיס מן הטבח** לבל טבח חינו חייב לכהן כלום חלא ששקל לעמו לבל שקל לו **טבח לינו של כהן עם הטבח** משום לממתרסי ליה זוזי לטבח וחייב לשלם שאסור לו למכור חלק כהונה ולעשות עליהן גזלן ולפיכך חייב להחזיר **המתנות לכהן מהן הפרשה ולא** בלייניין משום להוה ליה ממון שהין לו תובעין ורב חסי סבר למתנות כהונה הין נגזלות

היכלך קמץ לאו מילי עבד ושני חייב להפרים לחיתנהו ברשותיה וקי"ל כרב חבל מלכדי הר"ס בשו"ע בפ"ט מהלכות בכורים נראה דה"ק לא שנו לחייב הלוקח ליתן לכהן אלא שקקל לעצמו חבל לא שקל לעצמו דאפי' הלוקח הוא שנתן להלוקח מותר לאוכלן מפני שמתנות כהונה נמנות: **גמ' אמאי. פוטרין את כולם הא יכול לבא כהן עליו מעני עלין כלומר בעני כחות:** [דף קלב:] **בבא לידי כהן.** הא **לקתני מתני' לפוטרין את כולן בבא לידי כהן ונפל בו מום קבוע** וחזר ומכרו ליישראל אלא לפשר לומר אי בכור הוא כולהי לידי הוא ומלכדי הר"ס בשו"ע בפ' שנזכר נראה להוא מפרש לכיון דבכור זה נתערב בבהמות של **ישראל ולקח הכהן החלב** מן הספק הרי הוא כמו שזכה בו הכהן ונתנו במומו לבעליו: **וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות.** משום **דלא ליקרו עם** ולחלאי תני השותפות **זאת אומרת. מתניתין לקתני השותפות אתא לאשמועינן דבעלמא היכא דלא שתפו בהמות ישראל הלין עם הטבח כלומר שלינו של כהן לתבוע מתנותיו מן הטבח** דהכי משמע **השותפות לכהן פטור** הא שותפות ליישראל חייב השותפות ואין כהן הולך לקל בעל בהמה דלמא **להכא כיון שבהמה של כהן ועובד כוכבים היא פטור הטבח מן המתנות ואילו** תנא כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות לא הוה ימי למימר מינים הלי ומיהו משתברא לקף על גב דלהלין עם הטבח טובת הנאה לבעלים להילוך הלה עושה שותפות בפרתו של זה: **דרש רבא מאת העם ולא מאת הכהנים.** לכהנים לא ליקרו עם: **כשהוא אומר מאת זובחי הזבח.** למשמע כל **מי שהוא זובח** למשמע ומיהו לוקח בשותפות ליישראל אבל בשותפות לנכרי ולאי פטור: **והוה דחיקא ליה עלמא.** לחוק ועני היה: **דמגו דפטרת להו ממתנתא. כלומר אין במתניתין שהשתתף עמהם פטור מן המתנות: חייביה רב נחמן. לאחי ישראל שנשתתף עמו: זיל אפיק.** הגע המתנות שתחת ידך ותנם לכהן ואי לא מפיקנא לך רבי טבלא מאונך ואתא ר' טבלא לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל דכי אתא רב אחא בר חיננא מדרומא אמר רבי יהושע בן לוי וכל זקני דרומא אמרו כהן טבח ב' וג' שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב א"ל וליעבד מר כרב אחא בר חיננא אמר ליה הני מילי היכא דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא: אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא בשמתא ליהוי אמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד קיבה לאחד לחיים לב' ומתנות כהונה דתורא פלגי להו אפילו גרמא גרמא והא דאמר ר' יוחנן אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים לית הלכתא כותיה דמתנות אין בהם משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי לא יהיב להו הוא ניהו דקאים באיסורא אבל בישראל שרי וגרסי' נמי בסוף הדין פירקא (דף קלד:) והרי מתנות דלא טבלי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא (דף קלב:) אמר רב חסדא מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא בחרדל מ"ט א"ק (במדבר יח) למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין (דף קלג.) אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא ופשיטנא ליה ונתן ולא שיטול מעצמו אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי מצוה הוא כיון דשמעיתא להא דתניא ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמינא הבו לי כיון דשמעיתא להא דתניא * גי' מהר"ם [(שמואל א ח':ג') ויטו אחרי הבצע] רבי מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם ומנכה לו מן הדמים: **גמ'** אמאי יבא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אם בכור הוא כוליה דילי הוא ואם לאו בכור הוא הב לי מתנתא (דף קלב:) אמר רב הושעיא בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו: השוחט לכהן ולעובד כוכבים וכו': וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח דרש רבא (דברים י"ח:ג') מאת העם ולא מאת הכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע: אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לגבי רבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנתא משתתפי בהדך חייביה רב נחמן אמר ליה והא רבי טבלא פטרן אמר ליה זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך רבי טבלא מאונך ואתא ר' טבלא לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל דכי אתא רב אחא בר חיננא מדרומא אמר רבי יהושע בן לוי וכל זקני דרומא אמרו כהן טבח ב' וג' שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב א"ל וליעבד מר כרב אחא בר חיננא אמר ליה הני מילי היכא דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא: אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא בשמתא ליהוי אמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד קיבה לאחד לחיים לב' ומתנות כהונה דתורא פלגי להו אפילו גרמא גרמא והא דאמר ר' יוחנן אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים לית הלכתא כותיה דמתנות אין בהם משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי לא יהיב להו הוא ניהו דקאים באיסורא אבל בישראל שרי וגרסי' נמי בסוף הדין פירקא (דף קלד:) והרי מתנות דלא טבלי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא (דף קלב:) אמר רב חסדא מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא בחרדל מ"ט א"ק (במדבר יח) למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין (דף קלג.) אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא ופשיטנא ליה ונתן ולא שיטול מעצמו אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי מצוה הוא כיון דשמעיתא להא דתניא ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמינא הבו לי כיון דשמעיתא להא דתניא * גי' מהר"ם [(שמואל א ח':ג') ויטו אחרי הבצע] רבי מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם. **כהן טבח שתים ושלש שבתות פטור מן המתנות.** לכל שנגע שבתות כשוחט לעצמו דמי למיימר אמר מי זכני מינאי מוטב ואי לא תסוי לידי מכאן ואילך כיון שהוחזק בטובחות חייב כשוחט בהמות ליישראל אי נמי ליותר **משתים ושנים שבתות** מפני מראית העין הוא חייב לאכל מן התורה לעולם הוא פטור הואיל ואנו הוא מוכר: **אבל הכא. הלי טבח כהן הא קבע מסחתא ונגלי לעיניהי דקביע: מסחתא.** חנות ועני קבוע לקנך עליו בשר: **ליהוי בשמתא.** ואמרינן בנמ' לאי קאי בשמתיה קנסינן מיניה לטעמא לא נגיעא כלאחיך: **זרוע לאחד קיבה לאחד לחיים לשנים.** כך הם נחלקות לארבעה כהנים לאיכא שיעור מתנה לכולם אבל לאחמשה לא לכתיב ונתן שיהא בהם כלי נתינה: **אפילו גרמא גרמא.** לפי שאור לאיבריו נגולים ואע"פ שהוא **מחלק את החבר לכהנים עליון יש בכל חלק וחלק שיעור נתינה מעלית: מתנות כהונה אין נאכלין אלא צלי.** לאו לוקה להא תנן בפרק כל התדיר (דף ל:) וכולן הכהנים דשקין לשנות בהלכותן לאכלן שלוקין עלויין ומבושלין ועלה נמי איתמר למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין אלא ולאי ה"ק מנתן לנגלי לסתם בני אלא שהנגלי ערב עליהם ביותר הא למי שהוסכ יותר שלוק או מבושל היינו מעלייתא וגדולה לידיה וכמוך נמי [דף קלג.] בגמרא לאמרינן נבי מתנות אי לקדרה לממחך להו וכו'. ותנן נמי נבי מוקדשין ונאכלין בכל העיר בכל מאכל: [דף קלג.] **אמר רבא בדיק לן רב יוסף. מנסה לותנו אם נתע להסיב ורכה היה** כהן: **דחטיף מתנתא.** לתינוקות **שנושאין לותן לכהנים: מי אמרינן חבובי מצוה קא מחבב. ויפה הוא עושה** ומיהו משמע לי לדוקא כשיתנום לו הבעלים ברצון אמ"כ לאי לא לא מספקא מילי לנתינה כתיבא בהו ויש בהם טובת הנאה לבעלים: **ונתן לכהן.** ולא שיטול מעצמו: **מימר אמינא הבו לי. סייתי שולחנם כפה מלא שסייתי סבור שיהא חבוב מצוה: חלקם שאלו בפיהם.** בני שמואל לכתיב ולא הלכו בניו בדרכיו **ויטו אחרי הבצע ואמר רבי מאיר שלא היתה עבירת גזל בישם אלא חלק לויה**

כגון מעצר רשמן היו שולחין בפיהם: הצנועים מושכין את ידיהם. בחלוק לחם הפנים היה במסכת יומא בפרק טרף בקלפי (דף לט.) **מסמת שמעון הצדיק נמתלחה מלרה בלחם הפנים: בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא.** שמתוך שמוחטין כו

בהמות הרבה שמתנות מרובות והכהנים מתחפפין לנטלם ואילו לא היה נוטל היה נראה שאינו כהן: **ליזכי ליה מתנתא. יתן לו חלק מתנות לקבל זרוע ולחיים וקיבה בשביל הכהן והוא לוכלן** ואף על גב דלא לתן ליזיה **לכהן יכול לזכות** כו: **במכירי בהונה ולויה. בכהן שהוא ניכר בעיר** ורוב בני העיר **לוהבים לותו ונותנין לו המתנות ובלותו כהן לומרו ליכול לזכות מתנותיו לע"ג דלא לתו ליזיה: מכירי. לשון יש מאת מכרו: א"ל רבא לשמעיה. לשמשו של בעל הבית והיה כהן ובעה"ב היה נותן לו מתנותיו: זכה לי מתנתא. תן לי רשות ליקח מתנותיך ולוכלן מפני שהלשון עם הלחיים ניתן לכהן ובעינא למיכל ליפנא בהדדלא שהוא לבר חמוש** והכי לומרינן בהשוכר את **הפועלים** (לף פו:) **כלי להלכילן** שלא לשונות בהדדל ולע"ג **לרבא** נמי כהן הוא דהא לומרינן בפ"ק **דר"ה (לף יח.)למלבית עלי לתי ובבכורות** (לף כז.) **נמי לומרינן לרבא מבטל תרומת חו"ל ברוב** ולכיל לה בימי טומלתו לפ"ה **מנפשיה לא הוה שקיל לכתיב ונתן** ולא שיטול מעצמו ומימר נמי לא הוה בעי למימר הבו לי לתניא **חלקם שהלו בפיהם** ולפיכך היה נוטלן בתורת זר ע"י נתינת כהן ולע"ג דלא מטא ליזיה **לסמעא סמך רבא לדבר יוסף לטעיל: רב ספרא לא אכל. משום דלא מטא ליזיה לסמעא: מעדה בגד ביום קרה. בגד בלוי ונרקב כמו וכבגד עליס בגד רקוב בעת הקור שהיו הוא לכלוס** וכמו חומץ על נתר **שהינו** דלא מפסילו נתר מין ערוך הוא לחלוס בלע"ז כן אר בזריס על לב רע **כן** לאומר לבר למי **שהינו יולע להכין** כה: **משום דעברי אשמעתיה דמר. שלא** סמכתי **על** שמועתך שאמרת לומתר לעורבא מרבנן לקבלס **[לע"ג] דלא לתי ליזי כהן: כי אמרי אנא באחר. היכא לומכי ליה כהן לחר שהינו כפוף לו לבל שמעת לבעל הבית על כרחיה**

מימר נמי לא אמינא אי יהבי לי שקילנא כיון דשמעיתא להא דתניא הצנועין מושכין את ידיהם וגרגרגין חולקין מישקל נמי לא שקילנא בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא ולפרוש ידיה אנסי ליה עידניה כלומר חולה במעיו היה ולא היה יכול לשהות את נקביו ולפיכך לא היה פורש ידיו אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשיבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא ואף על גב דלא אתו לידיה במכירי כהונה ולויה רבא ורב ספרא איקלעו לגבי מר יוחנא בר רב חנא בר אדא ואמרי לה לבי יוחנא בר רב חנא בר ביזנא עבדו ליה עגלא תילתא א"ל רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא זכי ליה רבא אכל רב ספרא לא אכל אקריון לרב ספרא בחלמיה (משלי כ"ה:כ') מעדה בגד ביום קרה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה דלמא משום דעברי אשמעתיה דמר אקריון הכי אמר ליה כי אמרי אנא [באחר] שמעא על כרחיה מזכה וכי אמרי אנא היכא דלא אפשר ליה והכא אפשר ליה אלא מאי טעמא אקריון * ד"ת מ"ז (כלפי רב ספרא) כלפי רבא אקריון ולקרויה לרבא נזוף הוה מההוא מעשה דתעניות (דף כד:) דאטרח קמי שמיא ואתא מטרא בתקופת תמוז ואחזי ליה אבוה בחלמיה ואמר ליה איכא דמטרח קמי שמיא כולי האי ושני דוכתיה ואשכחיה לדוכתיה דמרגש בסכיני אההיא נזיפה דיליה אמר ליה אביי לרב דימי פשטא דקרא במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דאמר רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר (איוב כ:כ"ו) כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא ת"ח שנאמר (יואל ג) ובשרידים אשר ה' קורא: (דף קלג:) אמר רב הונא ואם היה לו כהן שותף בראש פטור מן הלחי. שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעים פטור מן הקיבה וחייא בר רב אמר אפי' שותף באחד מהן פטור מכולם והלכתא כרב הונא דהא איתותב חייא בר רב מהא דתניא הראש שלי וכולה שלך אפי' אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן וסלקא ליה בתיובתא: (דף קלד:) תניא מקום שנהגו למולוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע ויפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן מ"ט נתינה כתיב בהו אבל לקט שכחה ופאה דלא כתיב בהו נתינה אי ליכא עני דשקיל להו לא צריך

מזכה לחלס חמוש שהוא בח בכיתו שלו בעה"כ לי נמי לימור לחמרי לנח ליכול לזכות מתנותיו לאחר מע"נ דלא לתו ליזיה היכא דלא לפסר ליה **כלומר לחיים שהוא עני לבל רבח לפסר ליה ולא לחיקח ליה: אלא.** כיון דלא עבר רב ספרא לסמעתיה דרב יוסף מ"ט לקריוה בחלמיה: **כלפי רבא. כלומר על רבח שלא ילע להכין בטעמו של רב יוסף הקריוהו לרב ספרא כך: נזוף הוה מאותו מעשה דתענית וכו'.** ורש"י ז"ל **פירש נזוף הוה משום הלי מעשה: ירע שריד באהלו.** למי ירע שריד בהלו **למי שיש בהלו תלמיד רע** תלכלהו חם לא נופח **לשון של ניהנס:** [קף קלג:] **אמר רב הונא שותף בראש. ולא ביותר: אפילו אחד ממאה בראש.** לפילו לא שייר הכהן לעלמו שלא לחל ממחה ברחם ופטור ישראל מן הלחי ובגמ' לימבעיא לן כולה שלי והרחם שלך מהו ופשטינן לכיון לחיובא נבי ישראל הוא מיחייב: **תנן בפרקין [דף קלד.] גר שנתגייר והיתה לו פרה ושחטה אם עד שלא נתגייר פטור.** כלומר שם נשחטה קודם שנתגייר פטור לחיובא לממנות בשעת שחיטה חייל והיינו שעתא עובד כוכבים הוא. שם משנתגייר חייב שפק פטור שמוחזק מחבירו עליו הרחיים ורמינן עלה בגמרא מלתן גר שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית עליו שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב [שפק חייב] ומשנינן שפק לימורה לחומרא שפק ממונא לקולא. כלומר חלה שפק לימור הוא שים בה עונש מיתה ומ"ה חזלינן בשפיקה לחומרא לבל מתנות לין בהם קדושה שלא לין ממון והמוחזק מחבירו עליו הרחיים ולפשר שהרב חלפסי ז"ל שהשיטה סומך על הסוס עובדי לכוכבים ליומר לסוס חטוף מתנתא לשמעינן מינה לכל היכא לליכא שפיקא נבי מתנות חזלינן לקולא:

[קף קלה:] **תניא מקום שנהגו יום שמז למולוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע.** זו היא גרסת רב חלפסי ז"ל לבל ברוב הנוסחאות כתוב לא יפשיט את הזרוע ובבי פירושא מקום שנהגו למלוג בעגלים להעבירם במים **ריתחין ולאכלם עם** עורם לא יפשיט את הזרוע לחטני מנהג לכהן להרבות במתנות כפי המנהג למן התורה לין הערוב ניתן עם הזרוע שלא כיון

יום שמז

שנהגו שלא להפשיט נותנו לכהן עם עורו והלא תני מקום שנהגו להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי שלא תהני מנהגן להפשיט ממתניתן מפני שהיא של תורה כלחמרין בסמוך הלחייס להביא ימר שבראשי כבשים ושער שבזקן תיישים מה שאין כן בזרוע שאין בלין תורה לא מתנת עור ולא מתנת ימר אלא לפי נירסת הרב אלפסי ז"ל שהוא נורס לא ימלנו את הזרוע ים לפרש כך ללעור לא לינטריך רבויא מסוס לזרוע ולחי בעורן משמע כמו שהוא בשעה שזוכחין אותו כלכתיב מתת זוכחי הזכח ולא ניתך קרא להא בראש נמי לא מרבינן שלא ימר ומסוס כי קא תני תני למקום שנהגו למלנו בענגלים לא ימלנו את הזרוע לפי שהעור נפסל במלינתו ולף על פי שהוא חסוב להם כך במנהגם בשלו הוא רשאי וחינו רשאי בשל כהן והלא קתני להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ולף על פי שכח ליתן לו לחי ועורו מופשט לשמש במלינה הוא רוצה לפי שלרך הראש למלנו כלחמרין בביצה (לף לז.) מולנין את הראש ואת הרגלים ועור הראש של ענל הרך נאכל הוא בשארו אבל זרוע במקום שנהגו להפשיט אם רצה מפשיט ונותן הוא ועורו לכהן אבל בראש לא יתן טעם שכתבנו ולפשר נס כן לינין לרבי רחמנא לחייס ומה שעליהם ורבי נמי קיבה וכל מה שעליה לף על גב להזרוע לינטריך לן לשל ימין וכלחיתא בסמוך לפילו הכי זרוע נמי היא וכל מה שעליה במשמע: **ואם אין שם כהן. לתת לו את המתנות** מעלין לותם בלמיס **סס את למי המתנות ולוכלס ונותן את למיהן לכהן הכא לחסון: נתינה כתיב בהו.** ויס לו ליתן לכהן: **מתני' איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה.** המתכרת עם הראש: **עד כף של יד. ענס רחב של כתף שקורין לשפלטו"ח: והוא של נזיר. וכן זרוע בשלה לחמור בנזיר כך היא ניטלת: ובנגדו ברגל שוק.** כנגדו ברגל שוק לחמור בשלמיס ושתי עצמות שם מלרכובה המתכרת עם הראש **על בוקא לחטמא: מן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל.** והיינו ענס לחמעני שתן הלרכובה ועל הקולית: **סובך של רגל. לנל הנלעין וחותך כלפי מטה: עד פיקה של גרגרת. על שפוי כותא שהיא פקיעתה ופתחה של בית הכליעה לסיינו לחייס התחתונות עם הלשון: גמ' הזרוע. ונתן לכהן הזרוע** למשמע סילוע המיומן: **הלחיים להביא.** ס"ל להלחייס קא לרים וכן ס"ל להקיבה: **והתניא נותנה ובית השחיטה עמה.** למשמע **לתופס בעומק הנואר בחלכסון יותר מן הפיקה: לא קשיא.** כלומר לעולם על פיקה ותו לא ולא קשיא לברייתא **לקרי ליה בית השחיטה ר' חנינא היא למכשר שחיטה למעלה מבית הכליעה ומתניתין ללא קרי ליה בית השחיטה רבנן היא: וקיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי.** פירוש וקי"ל כר' חנינא לענין שיעור שחיטה והיינו שיור לחיטי כלחיתא בפ"ק (לף יח:) לחילו לענין לחי הניתן לכהן לא פליגי היא ר' חנינא בן אנטיגנוס ורבנן אלא שהוצרך הרב אלפסי ז"ל לפסוק כאן לענין שחיטה לומר לחע"נ למתניתין כרבנן לפליגי עליה לר' חנינא בן אנטיגנוס אפי' הכי קי"ל כוותיה. והוי יולע לחע"נ לכולי פירקין דשיטה ומוכח שהמתנות נוהגות בחוצה לארץ לחע"כ יש מן המפרשין שסוברין שאין נוהגות אלא בארץ מלחמרינן בחילך [לף קלו:] לבסמוך לנהוג עלמך בראשית הגז כרבי לחעאי לומר ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ ורבי לחעאי נופיה במתניתן הכי ס"ל לחין נוהגות אלא בארץ ומחל טעמא יליף הכי לראשית הגז ולמתניתן כלמוכח התם וכמו שאכלר בס"ל היכך כיון לנהוג עלמך כוותיה בראשית הגז משמע ללכלורה שלף במתניתן נקיטינן כוותיה אבל לחרים סוברים בראשית הגז בלחול נהוג כוותיה אבל לא במתניתן ויתבאר הלכר לפנינו בס"ל: **הדרן** עלך הזרוע [לף קלה.] **ראשית הגז. כל הגוזז נאנו בין יליוס בין זקניס ולפילו גוזזן מאה פעמיס ניתן מתנה לכהן וסיעורו מפרס לקמן: אבל לא במוקדשין.** פריס רבא בנמ' למקדיס ניזה עלמה לינטריך לסל"ח לינזוז וליפרוק וליתיב ליה לחר קרא לראשית גז נאנך תתן לו מי שיינו מחוסר נזיזה לנא נזיזה ונתינה יצא זה שמחוסר נזיזה פליה ונתינה אבל במקדיס בהמה עלמה למזבח לא לינטריך שהרי מסורה בגיזה ופשיטא לחין לראשית הגז נוהג בה ולחמרינן ליפרוק וליתן ליה היינו משום לבעול שהגיזה קדושה ליכא למימר לליתיב ליה ללאו דילים הוא: **חומר בזרוע ובלחיים ובקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר ובצאן.** לכתיב (לבריס יח) לס שור לס שה: **ובמועט.** לפילו לא שחט אלא לחד: **וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים.** מפרש בנמ' משום לכתיב בתר **קרח לראשית הגז** [שם] לעשות לשרת כלומר שיהן לו ממנו לבר הראוי לגזירות כלומר לתכלת לבגדי שרד לתכלת עלמה הוא לסיינו עמר ואין עמר אלא של רחלים: **ואינו נוהג אלא במרובה.** לכתיב נאנך ומרובה משמע כלמוכח לה בחילך מתני' ומקשי הכא וליתני נמי חומר במתניתן שהלוקח מתנות מן העובד כוכבים חייב ליתן לכהן כיון לחזיקא נביא הוא כמו שכתבתי למעלה וחילו הלוקח גז נאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז כלתנן בפירקין יש לומר אלא קתני אגב בהן וזה אינו נוהג אבל זה פטור וזה חייב לא קתני:

וגרסי' בנמ' [לף קלו:] עלה למתני' וליתני חומר בראשית הגז שנוהג בטרפות משא"כ במתנות כלומר לטרפה אינה בכלל **מתנות לכתיב ונתן לכהן** לו ולא לכלבו ומפרקינן חומר לבינא הא מני רבי שמעון היא לתניא ר"ס פוטר את הטרפה מראשית הגז ושקלינן וטרינן עלה מ"ט לר"ס ומסקינן ליליף נאן נאן ממעשר וכיון לשקלינן וטרינן טובא עלה ומתניתין לתניא כר"ס היא רחוי לפסוק הלכה כמותו והרב אלפסי ז"ל שהביא ממנתנו כעורתה לתניא כר"ס לפוס מהי לחמרינן בנמ' משמע להכי ס"ל אלא שרחיתי לר"ס בנמ"ל שכתב בפ"י מהלכות בכורים **[לראשית הגז] נוהג בטרפה ולא** יליעתי למה לכיון למתני' לתניא כר"ס לפילו פליגי בה

לאסוקינהו בדמי דכתיב (ויקרא י"ט:י') לעני ולגר תעזוב אותם ולא לעורבים ולא לעטלפים: **מתני'** איזהו הזרוע מן הפרק של ארכובה ועד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק ר' יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה ועד סובך של רגל אי זהו הלחי מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת: **גמ'** ת"ר הזרוע זרוע ימין אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא שמאל ת"ל הזרוע. פירוש לימא זרוע [ולא אמר] אלא הזרוע כלומר הזרוע הידוע והוא של ימין. הלחיים להביא צמר שבראשי כבשים ושער שבזקן תיישים. הקיבה להביא חלב שעל גבי הקיבה אמר ר' יהושע כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוה לבעלים: איזהו לחי וכו': והתניא נוטלה ואת בית השחיטה עמה לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבי חנינא בן אנטיגנוס דתניא מוגרמת פסולה העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שכשרה וקיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי: **הדרן עלך הזרוע** (דף קלה.) **ראשית** הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין חומר בזרוע ובלחיים ובקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר ובצאן במרובה ובמועט וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים ואינו נוהג

רבנן עליה בבריית'א היה רגיל לפסוק כסתם משנתנו לבל יפסד שהוא סובר לרבינא דקאמר הא מני ר"ש היא דלא למימרא דס"ל לתנא דמתני' נקיט כר"ש דלא ס"ק מסוס דפלוגתא דר"ש ורבנן היא לו תנא ליה לפי שלא רצה להכניס עצמו במחלוקת וכיון שכן מתני' לא מוכחא בהא מילי ולמימרין הא מני ר' שמעון היא מוכח דרבנן פליגי עליה נקיטינן כוותייהו בכללין ליחיל ורבים הלכה כרבים ובפרק [בא סימן] (לקמן נא.) נמי משמע לתלמודא הכי ס"ל לטרפה חייבת ברחסית הגז לחמרין אתם עלה למתני' לתנן כל שחייב במעשרות מיטמא טומאת טומאת אוכלין [למין קתני כלומר כל מין שחייב במעשרות מיטמא טומאת טומאת אוכלין] וע"נ לחיכא מילי שחייב במעשרות ואין מיטמא טומאת אוכלין דהיינו הפרט ולא המין ולחמרין עלה הכי נמי מסתברא לקתני סיפא כל שחייב ברחסית הגז חייב במתנות ואם איתא כלומר לכל דבר קתני ולא מין לוקח הא ליכא טרפה לחייבא ברחסית הגז ואינה חייבת במתנות וע"נ לרבינא לחי אתם ואמר ר"ש היא לתניא ר"ש פוטר את הטרפה **מרחסית הגז כלומר הכא** **לפ"ה** משמע לתלמודא הכי ס"ל לטרפה חייבת ברחסית הגז והיינו לרבינא להתם לחייב בעלמא הוא למסקנא הכי סלקא התם למין קתני וז"ל בטעמו של הרמב"ם ז"ל:

גמ' אמר רב נחמן בר יצחק הילכך נהוג עלמא כתנאי סבי כרבי אלעאי ברחסית הגז לתניא ר' אלעאי אומר רחסית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כתב רש"י ז"ל וה"ה למתניתין שאין **נוהגות חלה בחרן** וטעמו ז"ל משום לחמרין בגמ' דס"ל כרבי אלעאי למתניתין ורחסית הגז אין **נוהגות חלה בחרן** וילוף תרוייהו בנתינה נתינה מתרומה למה תרומה בחרן אין בחו"ל לפי שאין בחרן ה"נ בחרן אין בחו"ל לפי שאין ונהגו עלמא כרבי אלעאי ברחסית הגז אלמא סבירא להו לילפינן נתינה נתינה ומעתה ה"ה למתניתין אבל שאבר קשה להם כיוצא פירקין לחזרוב [משמע] למתניתין נוהגות בחו"ל להם רבנן בתרומי לבבבל קנסי בהו [לקמן קף נג:] [ונבי] לטומאת ונגיעת ובפרק הבא על יבמתו (לקמן סג:) נמי לחמרין נבי חברי לחתן לבבל נזרו על שלא בשביל שלא על בשר מפני המתניתין אלמא מתניתין לחוי לנהוג בהם בכל מקום לפיכך י"ל דנהי למאן דאית ליה הילכתא כר' אלעאי ברחסית הגז פשיטא נמי לכותיים במתניתין מטעמא לכתבינן לפ"ה ר"ג לו פסיק הלכתא כר' אלעאי אלא נהוג עלמא קשיא וכל היכא דלחמרין נהגו אי אתו לאורויי לו מורין כלילתא **כפי בתרא לתענית** (לקמן כו:) הלכך ע"ג למתניתין כי הדדי נינהו בהדי רחסית הגז לפ"ה אי נהוג נהוג ואי לא נהוג לו מקילינן בהו וי"ל עוד לפלוגי נהוג כוותיה למתניתין אלו מנחנן הוא לאע"ג דטעמא הוא לאלעאי ברחסית הגז ובמתניתין מסוס לילף נתינה נתינה הוא ולבריו אי לפשר לחלק ביניהם לפ"ה נהוג **עלמא כוותיה ברחסית הגז ולא** מטעמיה אלא מסוס לחמרין בגמ' [לקמן נא.] נבי פלוגתא דר' אלעאי ורבנן בבהמת הסותפין אי מיחייבא ברחסית הגז אי לא לטעמא דר' אלעאי לפטור מסוס לכתיב לחתך ולא של שותפות ולא של עובד כוכבים ולחמרין ללילדיה לו מצריך למעוטי **שותפות עובד כוכבים לנפקא ליה מריבוי לקרא** לכתיב רחסית לגנך ולא של שותפות עובד כוכבים הילכך נמר לחן **לרחסית הגז מתרומה לענין שותפות עובד כוכבים ומייתר ליה לחתך למעוטי שותפות** ישראל ומ"ה נהוג **עלמא ברחסית הגז** כוותיה מסוס לבהאי קרא הוקש **רחסית הגז לתרומה ולא** מטעמא לנתינה נתינה. ולפיכך מתניתין שלא הוקשו נוהגות בחוצה לארץ לילפותא לנתינה נתינה ליתי לן. ואין זה נוח לי לבגמ' מוכח להא לאו היקשא היא **כלי שנלמוד**

אלא במרובה: **גמ'** א"ר נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלתא סבי כר' אלעאי בראשית הגז דתניא ר' אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כר' יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה. כר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומר לעולם אינו

רחסית הגז מתרומה למה שלא הוזכר בפסוק זה להא לחמרין התם ואי בעית אימא שותפות לעובד כוכבים בתרומה לרבנן חיובי מיחייבי ואם איתא להיקשא נמורה היא הוה לפטור שותפות עובד כוכבים בתרומה מהיקשא דרחסית הגז דוק ותשכח שלא ולאי משמע למאי לחמרין לר' שלעאי בתורת היקשא שלא לקרא כי גמרא לחפילו לא כתב רחמנא לחנך כיון לכתב בריבוי לגנך למשמע ולא של שותפות לחפילו לא כתב שלא ולרחסית גז בלחוד משמע לקאי לחמרין לר' שלעאי מיניה להיינו שלא של שותפות ומעתה צריך ליתן טעם למה נהגו כר' שלעאי ברחסית הגז ולא בתמניות. והר"ן ז"ל כתב לחפשר לגי נהוג עלמא במילי לחלכיה כר' שלעאי הוחיל ונפק מפומייהו לרבי יוחנן [לקמן קנב:] כל החוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כחילו חוכל טבליס ותרומה טבלא בחו"ל מלרבנן **ובהא חפילו ר' שלעאי מודה** ונס זה אינו מחוור ולפשר לי לומר שרלו לכבריו של רבי שלעאי ברחסית הגז ולא לחלו לחוס בתמניות משום לרחסית הגז מעורב עם **חלקו של ישרלל** לומה לתרומה ולחוי ללמול היתנו בנתינה נתינה משל"כ בתמניות שהם מובלנות [ועומדות למע"ה נמי פרכינן עליה לר' שלעאי בגמ' [לקמן קלו.] לי מה התרומה טובלת לף רחסית הגז טובל ומפרקינן עליך לחמר קרא ורחסית גז לאחר תתן לו אין לך בו שלא מרחסית וחילך ולא פרכינן הכי בתמניות לפסיטא לן למתניתין לו למו לתרומה וע"נ לר' שלעאי **מתנות נמי יליף מתרומה בנתינה נתינה** ומ"ש לחן **נמי כיון לרחסית הגז למי לתרומה** טפי מתמניות מסתברא לן טעמיה לרבי שלעאי ברחסית הגז לונתן לחמר רחמנא בתרומה לגמורי לרחסית הגז למי ליה לכתביה ולא מסתברא לן הכי בתמניות שלא למו לתרומה וכן לעת הרמב"ם ז"ל שמתמניות **נוהגות בכל מקום** וע"פ ברחסית הגז אינו נוהג שלא בחרן: **וכרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה.** לפיכך בעל קרי אינו ערוך לטבול:

[קף קלו:] **וכר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומר אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד.** טעמיה לר' יאשיה לכיון לכתיב לף תזרע כרמך כלאים בעיא כלאים בר מכרמך ומאי לבעי במפולת יד מלכתיב לף תזרע כרמך כלאים למשמע שהכרם עצמו להיינו החרצן זורע עם הכלאים לחי לף לכתוב כרמך לף תזרע כלאים ורבנן לף לרבי הכי שלא נתנה ס"ל לכלאים בהלי כרמך קשיא לר' יאשיה מולה לכאחי מיניה מיחייב לכבכרם הוא לבעינן כלאים בר מכרמך משום לף מיקרי כרם שלא כלאים בית נפניס לו חרצן אבל זרעים ע"נ לכתיב שלך לף תזרע כלאים לפילו בור נקרא שלה ולמר רחמנא לף תזרע כלאים להיינו שני מינים וע"ת וכיון לר' יאשיה לף מחייב משום כלאי הכרם על לפילו כלאי זרעים לאו לכלאי הכרם למה לי תיפוק ליה משום כלאי זרעים. שאלה זו כבר נשאלה בירושלמי לנרסינן התם (כלאים פ"ח הלכה ח) על לעתיה לרבי יאשיה כתיב שלך לף תזרע כלאים לאיזה לבר נאמר כרמך לף תזרע כלאים לרבנן לחמרי להתרחיה שלא התרו בו משום שלך לוקה ומשום כרמך לוקה ומינה נמי שלא התרו בו משום שניהם לוקה שניים. ומיהו ע"נ לבעי ר' יאשיה במפולת יד ה"מ לענין מלקות אבל לענין חיסור הפירות מולה שלא"פ שלא זרעו בבת אחת כל היכא לפילו תרי מינין בר מכרם נאסרין הפירות להא קי"ל (פסחים לף כה.) לזרוע מעיקרו בהדדהו זרוע ובא בתוספת.

ובמקומות הרבה שנינו ענין נקוב לענין קלוס הכרס כלתנן [סוף פ"ז לכלאים] המעביר ענין נקוב בכרס הרי זה קלס ולא מסתברא לשוקמינהו כולהו ללא כרסי יהיבי הילכך מסכחת להו לרבי יהיבי בענין של שני מינין ולרבנן במין אחד לכל הרמב"ם ז"ל כתב להענין לישנא דספירות לפילו לרבי יהיבי בחד מינא שני ולא נהירא מלתמרינן בסוף פ"ק דקדושין (דף לט.) חזיה לההוא גברא דהוה זרע חיטי ביני נופני תמרי ליה ליתי מר ולישתיק אמר להו לא נהריתו לא קי"ל כר' יהיבי לאמר על שיזרע חטה ושעורה וחרצן בפועלת יל. ומלא לאסר ליה ספירות ס"מ לחין נאסרין אלא בשני מינין וא"ת והיכי ליכא בחטה ושעורה וחרצן משום כלאים לשורייתא והא לתמרינן בפרק הקומץ שורש (דף טו:) מעשה בחד שזרע כרמו של חברו סמוך ובא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את הנפנים ופרשינן התם משום דקנבוס ולוף הוא דאסר תורה אאר זרעים מלרבנן הוא לאסרי להך לעבד ליסורא קנסו רבנן אחי אלא עבד ליסורא לא קנסו רבנן י"ל לכי תמרינן התם קנבוס ולוף אסרה תורה [אלא] לאפוקי חטה ושעורה לכל חסמת המינין ולחי כלאים הן מה"ת אלא לאפוקי אאר זרעוני ננה שאין נאכלין לומיא דקנבוס ולוף שאינו כלאים בכרם כלתניא בתוספתא האורס והקסום ושוסנת המלך אין זרעים ואינן כלאים בכרם אלא דקנבוס ולוף לפי שנאלים הרבה ואינו ערבוביא ועושין לשכולות כנפנים לסורין משום כלאי הכרם ומסקי' בפ"ק דקדושין (דף לז) לכלאי הכרם נוהגין אפילו בחו"ל: **גרסי' בגמ' [דף קלז.] תנא דבי ר' ישמעאל כבשים שצמרן קשה פטורין מראשית הגז שנאמר ומגז כבשי יתחמם.** כלומר שאינו ראוי ללבישה פטור מלאסרית הגז אלא **מקרי גז אלא לכר חמום** שאין מתנה זו לכהן אלא כלי ללבוש ממנה:

וגרסינן תו בגמ' [שם] תני חדא הגוזז את העזים ושוטח את הרחלים פטור. פי' גוזז את העזים פטור לפי שאין לכר הכתוב אלא ברחלים שהוא לכר הראוי לצורות כמו שכתבתי במשנתנו ושוטח את (העזים) [הרחלים] נ"כ **כימים בנהר ליפותן והצמר נתגס מהן** פטור ללאו ניזה היא ותניא ליקך השוטח את הרחלים חייב ומפרקינן לא קשיא הא רבנן הא ר' יוסי דתניא לקט קנירך ולא לקט קטוף אר' יוסי לומר אין לקט אלא שכח מחמת קנירך הילכך **ר' יוסי לייק לישנא לקרא** ואמר שהלוקט **כיון שבולי קמתו אין הנוסר לקט.** שוטח את הרחלים נמי לא גז מיקרי ולרבנן לפלוגי עליה ולא לייקי לישנא לקרא בשוטח את הרחלים נמי מחייבי ושקלו וטרו למורחי בתרחי עליה לר' יוסי דתניא בתוספתא לנקיטינן כותיה וכן פסקה הר"ם בפ"ו מהלכות מתנות עניים לכל נבי **רחשת הגז** לא כתב לשוטח את הרחלים פטור לכל כתב בפ"י מהל' בכורים התולש צמר רחלו בידו ולא גזז חייב ברחשת הגז ולא ידעתי למה לי תסום לאמרינן בגמרא כי בעיא לחיובי נוקף של עזים אע"פ שהיא נלקחת לרך תלישה למולה ר' יוסי במילי לאורחיה הני מילי בנוקף של עזים שדרכה בכך לכל **בצמר של רחלים** מנין לו ת"ש: **מתני' וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות שנאמר ביום חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד:**

מתני' (דף קלו:) וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות שנאמר (ישעיהו ז:כ"א) יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן וב"ה אומרים חמש שנאמר (ש"א כה) וחמש צאן עשויות. חמש רחלות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז דברי רבי דוסא * בגמ' איתא ר' דוסא בן הרכינס (ג"א) וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהן: **גמ'** (דף קלו.) תניא ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו ארבע שנאמר (שמות כ"א:ל"ז) וארבע צאן תחת השה תניא אמר רבי אלמלי דבריהן דברי תורה ודברי בריבי דברי קבלה דברי בריבי אנו שומעין וכ"ש שדבריהן דברי קבלה ודברי בריבי דברי תורה והאמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת (דף קלז:) א"ר יוחנן מפי שמועה אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי:

ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. ללמוד שתים מיקרי יחן וכתיב נז יחנך: **שנאמר וחמש צאן עשויות.** מפרשינן בגמ' [שם] מאי עשויות שמעשות את בעליהן ואומרות לו קום עשה מענה חלשה מאי ניהו רחשית הגז לאי בכורה ומתנות לפי' חלש נמי מיחייב: [דף קלז:] **מנה ופרס.** כל אחת מנה וחצי וכיצד מכאי לא חסיב נז אזו פחותה שבניזונות: **כל שהן.** בגמ' מפרש כמה כל שהן: **גמ' שנאמר וארבע צאן תחת השה.** ללמוד לרבע מיקרי בלשון תורה יחן: **ודברי בריבי.** לר' יוסי קרי בריבי **שהיה גדול בדורו לקי"ל לר' יוסי נמוקו עמו: אנו דברי בריבי שומעים. קס"ל מפני שהוא מכריע ביניהן לא חמש כב"ה ולא שתים כב"ש: תורת** משה קרויה תורה לפי שנתנה חק לזורעות ואל נביאים לא קרי אלא קבלה שקבלו מרוח הקדש כל נבואה ונבואה לפי ענין השעה והלוך והמעשה:

אין הכרעה שלישית מכרעת. כי אמרינן הלכה כדברי המכריע ס"מ בזמן **שהנים חולקים ואחד מכריע כאחד מהם** שמעמידו שנים ואחד והלכה כדבים לבל בזמן שאומר לבר חבם אע"פ שהוא לבר ממונע **אין זה מכריע אלא לעת שליטית** היא וכתב רש"י ז"ל אין הכרעה שליטית מכרעת **שזה אומר כך וזה אומר כך וזה אומר לעת שליטית לפי' ממנעית היא ביניהן אין זה הכרע כגון חבית של תרומה שנתגלית ב"ה אומרים תפך הכל** פירוש **הכל** מיל **וב"ש אומרים תעשה זילוף ר"י ישמעאל בר' יוסי אני מכריע בשלה תפך הכל בבית תעשה זילוף אמרו לו אין הכרעה שליטית מכרעת [והאיך] הוא הכרעה כגון** ההיא **דקולי מטלניות לבמה מליקין** (דף כט.) **רמ"ח בין מן המוכן בין שלא מן המוכן טמא ר' ישמעאל אומר בין מן המוכן בין שלא מן המוכן טהור ר"ע אומר מן המוכן טמא שלא מן המוכן טהור ור"י יוחנן עלה כל מקום שאתה מוצא שנים חולקים ואחד מכריע** הלכה כדברי **המכריע למאי כה"ג** קרי **הכרעה היכא דגלי כל חד לעתיה לאפלוגי בין מוכן לשאינו מוכן ואפ"ה לא מפלגי ואמאי ר"ע** ונתן חילוק בלבר הוי **הכרעה שהכריע במוכן כר"ח ומנאן שנים מטמאין במוכן ור' יהושע יחיל ומטהר בשאינו מוכן הכריע כר' יהושע והוי שנים מטהרים בשאינו מוכן. אבל נבי חבית** לא נגו ב"ש וב"ה לעתייהו אם יש **חילוק בין בית לשלה** או לא שחילוקו **אמרו ב"ש בין בבית בין בשלה תעשה זילוף ובית שליסי וחלק בין בית לשלה התם הוא להוי הכרעה** לקאמר בשלה כב"ש וב"ה בבית והוי להו בבית תרי ובשלה תרי אבל השתא לא נגו ב"ש וב"ה לעתייהו לאיכא לאיפלוגי **בין שלה לבית** להא שתמא קאמרי **ב"ש תפך הכל וב"ה תעשה זילוף ואתא חיזו ואמר בשלה תפך הכל ובבית תעשה זילוף אין זה הכרע לבבריהן אלא לעת שליטית: אמר רבי יוחנן מפי השמועה אמרה. ר' יוסי [היולכך] היולכתא כותיה.** ונראה [מלבני] הרב אלפסי ז"ל לקי"ל כרבי יוסי אבל הרמב"ם ז"ל פסק בפ"י מהלכות בכורים כמתני' לתנן חמש רחלות וכבר הזכיר לעת זה הרי"ף ז"ל בסמוך:

גוזזות כל שהן וכמה כל שהן אמר רב מנה ופרס. מוקמינן לה בסמוך במנה בן לרבעים סלעים למנה וחצי הוו ששים סלעים כדמוקמ': **ובלבד שיהו מחומשות.** שלח תפרח כל לחת מחמשתן פחות מי"ב סלעים שאם היתה ניזת לחת מהן פחות מכן אע"פ שחמשתן גוזזות ששים סלעים לו יותר פטורות מרלשית הגז והלי ובלבד שיהו מחומשות לתי לניבא לעולם ה' עלן ולר' יוסי לחמר ל'. בעי שיהו מרובעות רביעית הגז לכל לחד מהן ולא פחות ממנו: **ס' סלעים. לא מיחייב ברלשית הגז** שלא"כ יש לו משקל ס' סלעים גז ומותנן **ס' סלעים נותן סלע ממנו לכהן: ואי קשיא לך הא דתנן כמה הוא נותן לו.** מתני' היא בפירקין: **משקל ה' סלעים ביהודה שהם עשר בגליל.** מסמכינן ליה בגמרא [קף קלח.] מלכתיב (לברים יח) לעמוד לפרת וכר הרלוי לפרת ומלי ניהו לחבנה שבמשקל זה יש בו **הצמר הצריך לחבנה של** כהן: **מלובן ולא צואי.** עלמי שלא נתלבן ועליין בלכלוכו ולמרינן בגמרא לא שילבננו ויתננו לו שלא כל שילבננו כהן ויעמוד על ס' סלעים: **ההוא בישראל שיש לו גיזות הרבה. ולאו לריסא קלי שלא מילתא בלפי נפשה היא** בישרלל שים לו גיזות הרבה ומבקש **לחלוק חלק ששים שבהם לכהנים הרבה לשלרינן ליה כל חד וחד לא תבצר ליה מה' סלעים להוחיל ויש ליתן שיעור רלוי בעינן כלי נתינה רלויה לחבנה ומיהו היכא לגוזזות מעט נמי סני ליה** בסלע לס הוא לחד מס': **וחזינן קמאי כגון בעלי הלכות דפסקי הלכתא כמתני' דקתני' ה' רחלות.** כלומר לפפוקי מלר' ישמעלל בר' יוסי שלמר משום לבוי לרבע: **וכפשטא דמתני' דקתני כמה הוא נותן לו משקל ה' סלעים ביהודה.** פי' לפפוקי ממלי לשוקימנן לה שליבא לרב ושמוחל בישרלל שים לו גיזות הרבה: **מתני' לא הספיק ליתנו עד שצבעו ישראל זה פטור.** לקנייה בשינוי והוה ליה כמזיק מקנות כהונה לו שלכלן לשמר רב חסלת בפ' שזרוע לפטור מלסלס ושע"נ ללא לשמרינן שינוי קונה ללא לענין שלינו מחזיר לו גוף הגזלה לבל מ"מ לריך להחזיר לו לשם לפ"ה מהני שינוי לפטרו לגמרי לף מלמי לשם לכיון שפקעה מעלתו ליכא חיובא לשמעון גביה והוה ליה ממון שלין לו תובעין וכמו שכתבתי למעלה [ריש ט"ו] וכ"ת ל"ש מלי קמ"ל רב חסלת מתני' היא [תוס' קף קלז: ל"ה על כו'] ליכא למימר לי ממתני' הוה שמינה כגון שגזז שחת שחת ועבעו ולומר לשן מעטרפין לשחר עביעה קמ"ל רב חסלת: **ליבנו ולא צבעו חייב.** שלין זה שינוי ללכתי בעיניה הוא:

[קף קלח.] **הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים.** במתוכר פטור **לגז לעלך כתיב והלי** עלן ללו ליליה הוא ולעלן לילים קפיל רשמנא ולא לגיזון לילים ונרסי' על בגמ' [קף קלח.] לימלר גז ומכר רשפונה **רשפונה כלומר שהיה מוכר לת הרחל לשחר גיזתה מיל קולס שעירף ה' גיזין** רב חסלת שמר חייב ר' נתן ברבי הוספיע שמר פטור בעילנע למלי שיעורע בעיע עלנך ולילא כלומר מפני שכלותה שעה שהוא מתחייב **ע"י גיזת החמישית בל' רשפונות** לותן ל' גיזין לינו מעלן שלו ורמינא עליה לרב נתן ממתניתין לתנן הלוקח גז עלנו של עובד כוכבים פטור מרלשית הגז כלומר **לפילו נקחה על שלח נגזזה פטור הלוקח** מרלשית הגז לשה לשלו עלנו הוא וליילינן מינה הא עלנו לגזזו **שמכר לו גז העלן והקנה לו הגוף על שעה שגזזו** חייב **לעלנך קרינע ביה** ולמלי הא כל חלק וחלק בתר גיזה נפקע ליה מרשותיה **וקתני חייב לשלמ בתר שעת גיזה לכל חלק לשלינו** וקשיא לרב נתן בר הוספיע לשמר פטור ותרנמת רב חסלת לשיבא לרב נתן בר הוספיע בגון שהקנה לו בל ל' יום בלומר **שיהיו בל הגופים קנויין לו על תשלום בל הגזיזה** וכל ל' יום שלו לוקח. זו היא שיטת רש"י ז"ל. **אבל הרמב"ם ז"ל בתב בפרק י' מהלבות בכוריים ללוקח גז עלנו של עובד בוכבים לפטור היינו שלקחן לחר שגזזן העובד בוכבים.** ועלנו לגזזו לשמרינן חייב היינו בשלקח העלן לגזזן ובהך פלוגתא לרב חסלת ורב הוספיע יש לו שיטה לחרת ולא נתחוורו לי לבריו. ולעניין השבה בפלוגתייהו לרב חסלת ורב נתן בר הוספיע מסתברא לקי"ל ברב חסלת לשמר חייב לפסטא לשתניתין בוותיה לייקא ולף על גב לתרנומת רב חסלת לניבא נתן בר הוספיע בשהקנן בל השלים שנויי הוא ולא שמכינן עליה וב"ב שר"ז הלוי ז"ל בספר העבדא ומיהו בשאי לליילינן הא עלנו לגזזו חייב מסתברא לי ללא קי"ל הבי וכמו שלכתוב בסמוך בס"ד: **לקח גז צאנו של חברו אם שייר המוכר המוכר חייב.** מפרשינן בגמ' משום לשתמת מתנתא לבהן לא מזבין לינים ומ"ה בל שעייר המוכר מסתמת לשרי מתנתו לבהן נביה ואם לאו הלוקח חייב לל"ל **מוכר מתנתא לבהן לא** זבינת לך. ותנן [בלף קלה.] תן עלה להא היו לו ב' מינין שחופות ובבנות מבר לו שחופות לבל לא לבנות זבריס לבל לא נקבות זה נותן לעמו וזה נותן לעמו וסך הבל מתני' מפרשת לר' לעלאי בחל גונא ולרבנן בחל גונא משום לבגמ' [קף קלו.] רמי עליה לר' לעלאי לשמר רלשית הגז לינו נוהג אלא בלרן משום לילוף ותניא מתרומה לי מה תרומה ממין על שאינו מינו לא אף רלשית הגז ממין על שאינו מינו לא [לין] להא תנן היו לו שני מינין שחופות ובבנות מבר לו שחופות לבל לא לבנות זה נותן לעמו וזה נותן לעמו משום לשכל לא נקבות זה נותן לעמו וזה נותן לעמו משום לשכל אלא עגה טובא קמ"ל לליתיב ליה מהאי לרבין ומהאי לשמון הבא נמי עגה טובא קמ"ל לליתיב ליה מתרוייהו הא לוקימנן למתני' לא בבבי לאלעאי. הבי אתה רואה מפורש לר' לעלאי כי שמרינן בשחופות ובבנות לנותן זה לעמו וזה לעמו מינה **הוא לליליה ברלשית הגז** לין נוטלין ממין על שאינו מינו ולפיבך בל שמבר שחופות אע"נ שסייר לבנות לא היו שיורת נבי מוכר ומ"ה זה נותן

לעצמו וזה נותן לעצמו מלינה ומיהו בזכריס ונקבות כיון דולפי חד מינה נינהו כי **קתני זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו משום עינה טובה בלחוד הוא.** למלינה מוכר חייב כיון דליכא שיורא נביה ללא שהשיורו חכמים עינה טובה **שיקנה מן הלוקח מנז של זכריס כשיעור המניע לזכריס משום לזכריס ולנקבות רכיך** ולרבנן לפליגי עליה לרבי ללעולי וסבירא להו למתנות נוהגות בחו"ל ולא גמרי נתינה נתינה מתרומה סבירא להו נמי לגנוטלין ממין על שאינו מינו **ברחצית הנז ומעתה כולה** מתני' לגיסיה **משום עינה טובה בלחוד היא שמתוך שניזת הלבנות טובה משל שחופות השיורו עינה שיקנה מן הלוקח לשיעור השחופות וייתן לכהן.** והרב אלפסי ז"ל שהשמיט משנה זו משמע דס"ל לכולה מתני' **משום עינה טובה היא** וכולהי להכי הוא דלא לוקיימנא בנמ' למתני' ללא כר' אלעאי אבל מ"מ נ"ל לכיון דנהוג עלמא כר' אלעאי ברחצית הנז אלמא סבירא לן לגמרינן הכ נתינה נתינה מתרומה ומעתה בשחופות ולבנות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו מלינה דלא ליכא שיורא נבי מוכר. והרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהל' בכורים היו שני מיני ניזה כגון ניזה לבנה וניזה שחופה אי ניזת זכריס וניזת נקבות ומכר מין מזה ומיחה מין אחר זה נותן לעצמו על מה שלקח וזה נותן לעצמו על מה שמכר ע"כ. ואין לדבריס הללו מכוונים אלא לדבכריס ובנקבות ולהי ליכא ללא עינה טובה וכן אני אומר לכיון דנהוג עלמא כר' אלעאי ברחצית הנז אפילו לוקח נתנו של עובד כוכבים לגמרי לבגמרא פרכינן עליה לרבי אלעאי אי מה תרומה גלל בחיוב חייב גלל בפטור פטור אף רחצית הנז גלל בחיוב חייב גלל בפטור וכ"ת הכי נמי והא תנן הלוקח נ יצא עובד כוכבים פטור מרחצית הנז הא יצאו לגמרי חייב כלומר ולרבי אלעאי אמאי והרי גלל הנז בפטור ומסקינן למתניתין ללא כרבי אלעאי דמשמע מ"מ ללרבי אלעאי **אפילו יצאו לגמרי פטור** וכן נמי משמע לברחצית הנז אין נוטלין מחלק על היצן לבגמרא אמרינן אי מה תרומה מחלק על היצן לא אף רחצית הנז מחלק על היצן לא. ומסקינן ללרבי אלעאי הכי נמי אלא ללרבנן ללא יליפי נתינה נוטלין מן החלק על היצן [ומעתה מה ראה הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר לנתנו לגמרי חייב ומפרש מהחלק על היצן] ומיהו על שאינו מינו שמא תאמר אע"נ לנהוג עלמא כר' אלעאי ברחצית הנז ה"מ לוקח לענין שאין **נוהגות אלא בחרץ** לבד במילי אחריני אע"נ דתנן בהלי הלכי כרבנן נקטינן מסום לאמרינן בפרק בתרא דתענית [לף כו:] דהיכא דאמרינן נהגו אורויי לא מורינן מעתה לא היה להרב ז"ל לכתוב שאין רחצית הנז נוהג אלא בחרץ ולפיכך מה שנ"ל בזה יותר נכון הוא לכיון דנהוג עלמא כותיה במתנות לא מקילינן במילי לחזל היה רבי אלעאי לפום סבריה לחומרא לתרי קולי לא עבדינן ולפיכך אין נוטלין ממין על שאינו מינו ולא מן החלק על היצן ומיהו בעינן לנזוז לפפר להמחמירין כרבנן לחייב אע"פ שהיה לפפר להקל ולומר לכיון דמי שהיה בהלי רבי יפלגיה לחמר אינו חייב על שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד לקי"ל הכי כלמוכח בפ"ק דקדושין [לף לט.] לברחצית הנז נמי כרבי אלעאי נקיטינן בין לקולא ובין לחומרא: **הדרן** עלך רחצית הנז **אחד** עשר [לף קלח:] **שילוח הקן נוהג בארץ ובחו"ל.** מסום לחיעטריך למתני בחולין לבל לא במוקדשין תנא בחרץ ובחוצה לחרץ בפני הבית ושלא בפני הבית [לף קלח:] **שילוח** הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשים חומר בכיסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו שאינו מזומן כגון אווזים ותרנגולים שקננו בפרדס קננו בבית וכן יוני הרדסיאות פטור מלשלח: **גמ'** (דף קלט:) תנו רבנן(דברים כב) כי יקרא קן צפור לפניך מה תלמוד לומר לפי שנאמר (דברים כב) שלח תשלח יכול יחזור בהרים ובגבעות עד שימצא וישלח ת"ל כי יקרא במאורע לפניך. קן קן מכל מקום. צפור טהורה ולא טמאה לפניך זו רשות היחיד בדרך זו רשות הרבים באילנות מנין ת"ל על הארץ וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר לפניך בדרך * מהר"ם מ"ז (בכל עץ) לומר לך מה דרך שאין קינויו בידך אף כל שאין קינויו בידך מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפורים שקננו בטפיחין ובבורות * חייב: **הדרן עלך ראשית הגז** (דף קלח:) **שילוח** הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשים חומר בכיסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו שאינו מזומן כגון אווזים ותרנגולים שקננו בפרדס קננו בבית וכן יוני הרדסיאות פטור מלשלח: **גמ'** (דף קלט:) תנו רבנן(דברים כב) כי יקרא קן צפור לפניך מה תלמוד לומר לפי שנאמר (דברים כב) שלח תשלח יכול יחזור בהרים ובגבעות עד שימצא וישלח ת"ל כי יקרא במאורע לפניך. קן קן מכל מקום. צפור טהורה ולא טמאה לפניך זו רשות היחיד בדרך זו רשות הרבים באילנות מנין ת"ל על הארץ וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר לפניך בדרך * מהר"ם מ"ז (בכל עץ) לומר לך מה דרך שאין קינויו בידך אף כל שאין קינויו בידך מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפורים שקננו בטפיחין ובבורות * **אבל לא במוקדשין.** מוקמינן לה בגמרא [לף קלט.] שהקיש עופות שבמזומן **ואח"כ מרלו וקננו** חוץ מרשותו לבחולין כה"ג חייב לכיון למרלו נפקי מרשותיה ולא מיקרי מזומן ואפ"ה במוקדשין פטור משום לכתיב שלח תשלח מי שלחה מצוה לשלחו יצא זה שאין לחה מצוה לשלחו אלא להביאו ליל נזבר לאע"נ למרלו לא פקעי קדושתייהו אפי' הינן אלא קדושת בדק הבית שאין בהן אלא קדושת דמים וייהבינן טעמא בגמרא משום לכל היכא לליתיה כי נזל לרחמנא ליתיה לכתיב (תהלים כד) לה' הארץ ומלואה. וכתבו בתוספות הארץ שמעינן לחוזיז ותרנגולין של חולין שמרלו בבעליהן והלכו להם הוו הפקר והמחזיק בהן זכה להם הכא אי נמי טעמא לכל היכא לליתיה כי נזל לרחמנא ליתיה הוו פקעי מקדושתייהו ורב נמי **אמר בגמרא לדוקא קדשי מזבח** דקדשי קדושת הגוף לא פקעה קדושתייהו [אבל קדשי בדק הבית דקדושת דמים נינהו **כיון למרלו פקעה קדושתייהו**] ולפ"ז על נב אלא קי"ל כרב דהיינו דוקא לגבי הקדש משום לכל היכא לליתיה כי נזל לרחמנא ליתיה חבל מרשות בעלים מיהא משמע לנפיק לה"ל (ב"ק לף קנז:) כשירצה שעמד עליה ניים וטרפה לכל היכא לחין הבעלים יכולין להניל יכול נומר מהפקרא קא זכינא הכא נמי כיון שמרלו ולא לפפר לבעלים להחזירן יצאו מרשותן וכל הקודם בהן זכה בהם: **ובגמרא** (חולין לף קלט.) נמי לחמרינן לעוף שהרג את הנפש פטור מלשלח משום לבעלי לחיתייהו לבי הינא ולקיומי בית ובערת הרע מקרבך לפי **שמינה על כל הפונג בחייבי מיתה להכיזן לב"ד כדי לכער רשעים מישראל** ומכאן לחתה הן לכיונא בזה: **חומר בכיסוי הדם וכו' ושלוח הקן אינו נוהג אלא בשאינו מזומן.** מוכחינן לה בגמרא מלכתיב כי יקרא קן צפור לפניך בדרט למזומן: **שקננו בפרדס. שמרלו ויצאו מן הבית ולינן חוצרות לבית ונעשו מלכריות ופרלם ללו מזומן הוא סיכולין לכרוח** מסס: [לף קלט:] **קננו בתוך הבית. שלא מרלו** וכן יוני הרלסיאות **שלרכן לינלל עם בני חלס בכתיב פטור** למזומן נינהו ויוני הרלסיאות מיקרו על סס הורלום המלך שהיה לרכו לנגלס: **גמ' לפי שנאמר שלח תשלח.** שני **פעמים שומע אני שמנוה** לחזר אחר מנות שלוח ת"ל כי יקרא במאורע לבר הכתוב לבסיקרא: [לף קמ:] **קן קן מ"מ.** לפילו לין סס חלת לפרוח אחר לו בינה אחת כלתנן במתניתין: **צפור טהורה ולא טמאה.** מפרשינן בגמרא לעוף **משמע בין טמא בין טהור אבל צפור לא לשכחן בטמאה אלא** בטהורה: **לפניך. משמע ברשות היחיד כמו בפרלם ובשלה שלינה משתמרת אלא קנין ליה חנרו אלא מזומן הוא: מה דרך שאין קנויו בידך. יוני שובך. יוני מלכר שקנטו בשובך ובשלהי פרקין** [לף קמח:]

פרכינן כיון דחזרו של חלק קונה לו שלא מדעתו **הביצים הם שלו ומזומן הוא** ומשנינן דהא דאמר רב יהודה לעיל דאמר זכי חברו לו אפילו שלא מדעתו היכא דאי בעי מצי זכי ליה **וחייב בשלוח ומיהו אי** טריף ליה קודם שיגיע לידו **ליה חברו לביצים ומיהו מזומן** ופשוט וכי תימרינן דיוני שובך חייבין בשלוח היינו כגון שלח השובך שלו מעל הבנים כלל משהטילה הביצים לבסוף ג"כ לא קנה ליה חברו: **וצפורים שקננו בטפיחים.** קדירות שנותנין בחומה: **שקנט בפרדס. שמרלו להשתא לין קנויו ביקר: שהיו לפניך ומרדו. שהיו שלו ומרלו** ולא תימרין לליפטרו משום למעיקרא הוו מזומן: **מצא קן בים. שטוף היס את החילן וקן ברשתו חייב לשלח ליס נמי ליקרי לרך** ותמרי נמי בגמ' [דף קלט:] שהס מצא קן ברשתו של חלס חייב לשלח שנא' וחלמה על רשתו ללמד **לע"פ שהיא ברשתו לא ליפתני שמס** הילכך **על הארן קרינא ביה: מתני' עוף טמא פטור מלשלח.** מוכחין לה בגמ' [דף קמ.] מלכתיב כי יקרא קן צפור ולא תשכחן טמא לליקרי צפור: **עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור. לע"ג למינא לביצים בר שלוח הוא** לפ"ה פטור **לקן צפור בעינן שתהא האם שהיא מקננת צפור טהורה: וטהור רובץ על ביצי עוף טמא נמי פטור. לע"ג לקן צפור הוא** לפ"ה נפקא לן פטורים בגמ' מלכתיב תקח לך ולא לכלבך ומינים נמי דרשינן **בגמ' לאפרוחים טרפות פטור מלשלח: קורא זכר. עוף טהור הוא ולרכו לרבון על ביצים לאחריס: ר' אליעזר מחייב.** יליף לה בגמ' [דף קמ:] מלנידה לנידה כתיב הכא קורא לגר וכתיב התם ובקעה ולגרה **מה התם לנידה מעלית לבמינה מסקעי לף ה"נ לנידה מעלית** ולהכי נקט זכר משום לקורא נקבה לאפוקי לרבנן מולו ואע"פ שאין הבנים שלה כיון **שלרכה לרבון על ביצים לאחריס** ומיהו בעוף לאחר טהור שאין לרכו לרבון שלא על ביצי מינו שקנן על ביצים של מין לאחר בעיא ולא איפשיטא בגמ' כמו שאכתוב בסמוך בס"ד:

וגרסי' בגמרא [דף קמ.] אם טרפה חייב לשלח אפרוחים טרפות פטור מלשלח. פירוש מלכתיב תקח לך ולא לכלביך ובעי רב הוספעיה [סס:] עלה הוסיף ילו לקן ושחט מיעוטו סימנין משו כלומר שנשחט תחת הסס מיעוטו סימנין **של לפרוחים מי מיחייב לשלח** את הסס או לא כיון לאי שביק להו מיטרפו בעינן תקח לך ולא לכלביך הילכך **כל שלא נמר לשחוטו את הסימנין פטור מלשלח ונוטל את הסס בהיתר ואח"כ** שוחטן או לימלא כיון לביולו לגמרן תקח לך קרינן ביה וחייב בשלוח ושלקל בתיקו זאו שלמור בגמרא. ולפיכך לא נתכוונו תלמי לדברי הרמב"ם ז"ל שכתב [בפרק י"ג מהלכות שחיטה] היתה **הסס טרפה חייב לשלח** שחט מקנת סימנין בתוך הקן קולס שיקחנה חייב לשלח ואם לא שלח חינו לוקה מהר"ם מ"ז (ובשיחין ובמערות) ותרנגולין ואווזין שקננו בפרדס חייב לשלח קיננו בתוך הבית וכן יוני הרדסיות פטור מלשלח [* בדפוס קושטאנטינא וסביונייטא ובדפס קראקא ליתא כל זה אמר מר מה דרך שאין קינויו בידך אף כל שאין קינויו בידך הא למה לי מכי יקרא נפקא כי יקרא פרט למזומן ועוד לפניך ל"ל אלא לפניך לאתויי שהיו לפניך ומרדו. בדרך כדרב יהודה אמר רב ד]אמר רב יהודה אמר רב המוצא קן בים חייב לשלח שנאמר (ישעיה מג) כה אמר ה' הנותן בים דרך: **מתני'** (דף קלח:) עוף טמא פטור מלשלח עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין: **גמ'** (דף קמ:) אמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר בעלמא דברי הכל פטור תניא נמי הכי זכר דעלמא דברי הכל פטור קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין: **מתני'** היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח אם אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שנאמר קן מכל מקום היו שם אפרוחין מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר (דברים כ"ב:ו') והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות שאינן בני קיימא מה הביצים צריכות לאמן אף אפרוחים צריכין ונרלה מלברייו לשמט מקנת סימנין לחם קלי ולמלי היו לוקה מלי שנח מחם טרפה וחם לחפרוחים נתכוין לח היה לו לסתום חלח לפרס. ונרסינן תו בגמרא מטולת מהו שתחזן כלומר מטולת שהיה חוננת בין חם לחפרוחים מי קרינן ביה חחם רובצת על החפרוחים לו לח. כנפיס מהו שיחזנו **כלומר נוגה תלוסה. ביצים מוזרות שאין לפרוח בח מהן** ולח מיחייב בשלוח כלתנן במתניתין מהו שיחזנו. ולחם **תמנה לומר ביצים מוזרות חוננין שני סלרי ביצים בני קיימא זה על זה מהו לחם נתכוין ליטול** (על) **התחתונים מי הוו למנעים חניגה ופטור מלשלח לו לח.** זכר על נבי ביצים ונקבה על נבי זכר מהו כלומר לזכר בעלמא **לאו כר שלוח הוא** לפילו לרבי לליעזר כלתמרינן בסמוך לעל כלן לח מחייב רבי לליעזר חלח בקורא זכר משום לכתיבת ביה לנירה כמו שכתבתי בסמוך לבל בזכר לעלמא לפילו רבי לליעזר מולה לפטור ושלקן בתיקו כל הך בעיי בגמרא והר"ת במז"ל כתבן בפרק הנזכר והזכיר עמהן לו שהיתה חם על נבי חם חף על פי שלח הוכר בגמרא ונרלה לי שלמלה מהני שני סלרי ביצים זה על נב זה לכיון למספקא לן בשני סלריס של ביצים חף על נב לתרוייהו בני שלוח ה"נ לית לן לספוקי בחם על חם למאי שנא ולפי זה כי נקט בעיא בזכר ונקבה היינו לומר לפילו בכי הלי נונע לילכך לספוקי שמא חייב בשילוח ומאי לילכך לספוקי בנקבה על נבי נקבה לפילמא לא מיחייב בשלוח עלינה מספקא לשני סלרי ביצים שמעינן ליה: **וגרסינן תו בגמרא בעי רבי זירא יונה על גבי ביצי תסיל ותסיל על גבי ביצי יונה מהו. פירוש עוף טהור הוא שלומה ליונה** והוא הלין למספקא ליה בכל **עוף טהור שרובן על** נבי ביצים שאין ממינו וכבינן למפשטה מלתנן טהור שרובן על ביצים עוף טמא פטור מלשלח והא התם ביצים לאו ממינו נינהו ולפילו הכי טעמא לטמא נינהו הא טהור מסמע לחייב לשלחה חף על פי שאינן ממינו ולחייב לילמא בקורא כלומר לילמא האי עוף טהור למתניתין היינו קורא **שלרכו לרבון על** ביצים של מין לאחר ומסום הכי טעמא לטמא **הא טהור חייב** לכיון לאורחיה רביצה מעלית היא לבל בעוף טהור ללאו אורחיה לכתי לא לפשיטא: **מתני' היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח.** ולפינן לה בגמרא למלמ כתיב יסבת תסמע לפילו מעופפת ומיהו כיון לכתיב רובצת בעינן שיהו כנפיה נוגעות בקן ומוכח בגמרא לדוקא כשנוגעות על הביצים או על האפרוחים לבל אי לא נגעה בהו חלא מן הלך פטור ולמרינן נמי בגמרא שהס היתה יסבת בין שני בדי חילן דוחין כל שלילו תסמט ונופלת עליהן חייב לשלח לכיון שיסבת כלרכה לע"פ שאינה נוגעת בקן חייב ולמרינן נמי הסס שהס היתה יסבת בין האפרוחים פטור כיון שאינה על נביהן וסוגיין מוכחת לשע"ג שנוגעות בהן מן הלך פטור ולפיכך לא נתכוונו לי לדברי

הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר היתה יושבת בין **האפרוחים** או **בין הביצים** ואינה נוגעת בקן פטור מלשלח וכן אם היתה בצד הקן וכנפיה נגעו בקן מנגו **פטור מלשלח ולא** יראתי מזה לכי תחריון בגמרא כי קתני מתניתא בנוגעת בקן מן הצד למעופפת קאי ודוק ותשכח: **היו שם אפרוחים מפריחים.** נלוליס שהם יכולים להפריח: **או ביצים מוזרות. שאין לפרוח כח מהם:** [דף קמ"ח.] **שלחה וחזרה אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב לשלח שנאמר שלח תשלח.** בגמרא פרכינן עלה ליימ שלח חלק זיימע תשלח תרי זיימי ומפרקינן לשלח לפולו מהם פעמים במשמע תשלח חין לי חלק לכבר הרשות לכבר מצוה תנין תלמוד לומר תשלח מכל מקום כלתנן בשמוך לא יטול חלם אם על בניס ולפולו לטהר בו חת המעורע: **אמר הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים.** ושרי חין לי נוטל חהם על הבניס לא יחמר כלום לפי שחובה עליו **לשלח את האם** כלכתיב שלח תשלח חת האם: **נטל את הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהן פטור מלשלח.** לכיון שכבר זכה בהם מזומן קריית בים: **מתני' הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח.** מפרשינן לה בגמ' **טעמיה מאוס הס"ל לשלח מעיקרא משמע לקרא הכי קאמר לא תקח האם לכבל מה עליך לעשות כשתמצא קן שלח תשלח את האם ולפיכך חין לו לוה זה ניתק לעשה שמותיה שעה שלקח האם עבר על עשה ועל לא תעשה: וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה.** לכי קאמר קרא **שלח** לאחר **לקיחה קאמר ומ"ם** חינו לוקה. ונרסי' בפרק חלו הן הלוקין (לף טו:) תני תנא קמיה דר' יוחנן כל מנות [לא] תעשה שים בה קום עשה **קיים עשה שבה פטור ביטול עשה שבה** חייב אמר ליה מאי קאמרת כלומר בריטא אמרת קיים העשה **פטור** לאלמא **לא קיימו** חייב וכתב הכי אמרת **ביטל עשה שבה** חייב לאלמא לוקה ביטל חייב הא לא קיימו פטור והא קום מילתא לא קיימה בהדי ריטא להא ליכא נונע מצייתא הלא מיקרי לא קיים ולא בטל כמו שנפרש בשמוך בם"ל ור"ל תני קיימו ולא קיימו ור"ש בן לקיש אמר בטלו ולא בטלו ופירש רש"י ז"ל בכאן לאמתן לתני קיימו ולא קיימו ס"ק שאם התרו **בו לא תקח האם ולקחה ושלחה תוך כדי ליבור פטור שאע"פ שעבר ולא** הלה תקח נתקו הכתוב **לעשה לומר שם עברת על לזהירה זו עשה כן ותפטור ואם לא קיים עשה שבה תוך כדי ליבור לפולו שלחה לאחר זמן** חייב ולמאן לתני הכי רבנן הכי קאמרי **משלח תוך כדי ליבור [שלא התרתה ואינו לוקה]** ולמאן לתני בטלו ולא בטלו אינו לוקה על שיאחטנה שבטל העשה ביניים. לאבל לאמן יצאו מפריחין. (דף קמא.) שילחה וחזרה שילחה וחזרה אפילו ד' וה' פעמים חייב לשלח שנאמר (דברים כב) שלח תשלח אמר הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים לא אמר כלום שנאמר שלח תשלח את האם נטל את הבנים והחזירם לקן וחזרה האם עליהן פטור: **מתני'** הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה: **גמ'** (דף קמא:) עד כמה משלחה אמר רב יהודה עד כדי שתצא מתחת ידו במה משלחה הונא אמר ברגליה רב יהודה אמר בכנפיה וקיימא לן כרב יהודה ההוא דגזרינהו לגפה שלחה ואח"כ תפסה נגדיה רב יהודה א"ל זיל רבי גדפה ושלחה כמאן אי כרבי יהודה לוקה ואינו משלח ואי כרבנן משלח ואינו לוקה לעולם כרבנן ומכת מרדות מדרבנן: (דף קמב.) **מתני'** לא יטול אדם אם על הבנים ואפילו לטהר בהן את המצורע ומה מצוה קלה שהיא בכאיסר אמרה תורה (דברים כ"ב:ז') למען ייטב לך והארכת ימים קל וחומר למצות חמורות שבתורה: **הדרן עלך שילוח הקן וסליקא לה מסכת חולין**

לחריס פירסו לטמלן לחמר קיימו ולא קיימו **[קיים העשה כנון שמלח הוא לאחר זמן פטור לא קיימו** ולא ביטלו] כנון שמתה מחליה חייב וכל שכן אם ביטלה כשמחטה. ולמאן לתני בטלו ולא בטלו בטל עשה **כנון שמחט חת הוא חייב לא בטלו ולא** קיימו כנון שמתה מחליה פטור וכל שכן אם קיימו שמלחה וקיימה לן כמאן לתני קיימו ולא קיימו ולפיכך כל שמתה לו שברחה מידו לוקה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר ולע"נ לכשעת התרתה הויא התרתת ספק לשמת יחלחנה לאחר מכאן הם שבירת ליה לרבי יוחנן להתרתת ספק שמא התרתה: [דף קמ"ח:] **גמ' עד כמה משלחה. אם נטלה: כדי שתצא מתחת ידו. ואם יכול לחזור ולתופסה מותר: במה משלחה ברגליה. יחחזנה ברגליה ויטלחנה: באגפיה.** יחחזנה בכנפיה ויטלחנה. ורש"י ז"ל פירש **ברגליה שאם תגע** כנפיה פטור מן **השילוח כיון שהלכה** ברגליה שהיס ושלם **פסיעות** ומותר לחזור ולתפסה ורב יהודה חמר בכנפיה לכשיניע שתוכל לעוף **כלרכה** ועובלת לכשמוך מוכח כלפירש רש"י ז"ל **לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר וכיון** שלח הוא לוחז בכנפיה ומפריחה וקיימא לן כרב יהודה **להא חזינא בשמוך לעבל עובלת כשמעתין: נגדיה רב יהודה.** רב יהודה לטעמיה לשבירת ליה **שאין שלוח העוף ברגל: רבי גדפה ושלחה.** הפשה לותה על **שינגלו כנפיה ותשלחנה: מכת מרדות. רילוי ותוכחה שלא ירגיל** ואין בה קנבה **אלא על שיקבל עליו** לעשות: [דף קמ"ב.] **מתני' לא יטול אדם אם על הבנים ואפילו לטהר בו את המצורע.** נפקא לן מלכתיב שלח תשלח למשמע לפולו לכבר מצוה וכמו שכתבתי למעלה ובגמרא פרכינן אלא טעמא לכתב רחמנא תשלח הא לא הכי הוה אמינא לכבר מצוה לא אמאי עשה ולא תעשה הוא כלומר **לשלוח הקן ואין עשה לטהרת מצורע** לוחה לא תעשה ועשה ומפרקינן כגון שנטלה על מנת לשלחה ללאו ליכא **עשה הוא לאיכא סל"ח ליתי עשה ונילחי עשה** ופרכינן תו ומאי חולמיה להאי מהאי לאיצטריך ריבוייא. ומפרקינן שלקח לעתך חמינא הויא ואמר מר גזול שלוס שבין חלס לשמתו שהרי אמרה תורה שמו של הקב"ה שנכתב בקלוסה ימחה על המים והאי מצורע כיון לכמה ללא מטהר לשור [בתשמיש המטה] ס"ל לחמינא ליתי עשה ליליה ולאחי עשה לשלוח הקן קמ"ל: **ומה מצוה קלה שהיא בכאיסר. שאין בה חסרון כיס ללא לבר מועטו** לחמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים מפרשינן לה בגמרא **למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יהריכון ימיך לעולם שכולו ארוך: סליק**

מסכת בכורות

פסקי הרא"ש

ימי הלימוד שמח–שנ

יום שמח

פרק א

א הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה. שנאמר בישראל ולא באחרים:

גמ' ודייקינן עלה בגמרא דאע"ג דגבי מכירה תנא [דף ב.] אע"פ שאינו רשאי ולא תנייה גבי שיתוף ה"ה נמי גבי שיתוף אינו רשאי . דאמר אבוה דשמואל אסור לו [דף ב:] לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בשם כוכבים ומזלות שלו והתורה אמרה ולא ישמע על פיך. אלא תנא מכירה וה"ה לשותפות ונראה דדוקא בשותפות אסר אבוה דשמואל לפי שיש רוב עסק ביניהן ושותפין צריכין לסמוך זה על זה. וזה מתעסק לפעמים לבדו במקצת העסק וגם חבירו במקצתו וקרוב הדבר לבא לידי שבועה לבסוף. אבל בשאר משא ומתן לא אסר דכל אחד נזהר מלהאמין לחבירו ואין הדבר קרוב לבא לידי שבועה. ורא"ה לדבר מדקאמר הש"ס ת"ש והנותן לו בקבלה ולא קתני אע"פ שאינו רשאי וליטעמיך והמשתתף לו ולא קתני אע"פ שאינו רשאי הכי נמי דרשאי והקאמר אבוה דשמואל וכו'. ואם איתא דבקבלה נמי אסר אבוה דשמואל ליקשי ליה מקבלה גופא דאע"ג דלא קתני אע"פ שאינו רשאי על כרחיך בלא טעמא דהוי קבלה כמכירה אינו רשאי משום דאבוה דשמואל. אלא ודאי אבוה דשמואל לא דיבר אלא בשותפות ולא בקבלה וה"ה דבשאר משא ומתן נמי לא אסר. ואע"פ שיש לדחות דניחא ליה לאקשויי משותפות אשותפות. מ"מ נראה דשרי מדלא אסר בריש מסכת עבודת כוכבים דף ב. הלואה ומשא ומתן עם העובדי כוכבים אלא לפני חגיהן ואע"ג דהך ברייתא דתניא בפרק קמא דמסכת ע"ז דף כב. ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות וכל הנהו עובדי דהתם איירי בעובד כוכבים וישראל שהיו שותפין פליגא אדאבוהי דשמואל. נראה דהלכה כאבוהו דשמואל מדפריך מיניה סתמא דהש"ס הכא: ורשב"ם ז"ל היה אוסר לקבל שבועה מן העובד כוכבים ור"ת היה אומר דעשיית שותפות הוא דאסרינן שמא יבוא לידי שבועה אבל אם כבר נתחייב לו שבועה מותר לקבלה מפני שהוא כמציל מידו. ועוד דעובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם אלא מנהג אבותיהם בידיהם. ועוד דאין העובדי כוכבים רגילין עכשיו לישבע אלא בקדשים שלהן:

ב והמשתתף למה לי לאפוקי מדר' יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייב בבכורה דתניא ר' יהודה אומר המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה מעלין אותו בשויו ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן לו בקבלה אע"פ שאינו רשאי קונסין אותו עד עשרה בדמיו ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורה. ההיא גיורתא דהוו מסרין לה אחוה חיותא לפטומי אתא לקמיה דרבא אמר לית דחש להא דר' יהודה דאמר שותפות דעובד כוכבים חייב בבכורה. וכמה יהא שותפות לעובד [דף ג.] כוכבים ותהא פטורה מן הבכורה. אמר רב הונא אפילו אזנו מתקיף לה רב נחמן ולימא ליה שקול אזניך וזיל. רב חסדא אמר דבר שעושה אותה נבילה. רבא אמר דבר שעושה אותה טריפה והילכתא כרב הונא דר' יוחנן סבר כוותיה דאמר אפילו מום קל. וכן רב מרי דלקמן דהוי מקני אזנייהו לעובד כוכבים ולא נענש אלא בשביל הפקעה. וכן סתמא דהש"ס לקמן בפרק בתרא (בכורות דף נג.) קאמר ולייקני אזנייהו לעובדי כוכבים כי היכי דלא ליקדוש. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דרב הונא ורב חסדא ורבא לא פליגי בו הא באמו. אמר להו רב פפא מ"ש בו דבעינן כל בכור וליכא אמו נמי בעינן כל מקנך תזכר וליכא אלא לא שנא. ומסקינן נמי בפ"ק דפסחים דף ו. דבהמת ארנונא פטורה מן הבכורה אע"ג דמצי מסלק ליה בזוזי. רב מארי בר רחל הויין ליה חיותא הוה מקני להו [דף ג:] לאודנייהו לעובדי כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים. וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל. ומאחר דאסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים אמאי מקני להו לאודנייהו לעובדי כוכבים דלמא אתו בהו לידי תקלה. אי הכי אמאי כלאי חיותא. משום דמפקע להו מקדושתייהו. והאמר רב יהודה מותר לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. התם מקדושת מזבח מפקא להו מקדושת כהן לא מפקע להו. ואי בעית אימא רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין גמור וחזי ליה איניש אחרינא וסבר רב מרי בר רחל מלתא בעלמא הוא

דעבד ואתי בהו לידי תקלה. ומה שרגילין עכשיו להקנות לעובד כוכבים אע"פ שנענש רב מרי בר רחל. היה אומר ר"ת דאיהו נענש לפי שהיה מקנה לעובד כוכבים אוזן העובר עצמו ואיכא הפקעה בגוף העובר. אבל אם מקנה לעובד כוכבים אוזן האם אין חשש עונש בדבר. וכן מוכח שהיה מקנה אוזן העובר דקאמר מקני לאודנייהו ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים הכל בוולד מיירי. וא"ת לקמן בפרק בתרא (בכורות דף נג.) דפריך גבי מעשר בהמה דבטלו אותו בזמן הזה משום דלא ליתי לידי תקלה אי הכי בכור נמי ליקני אזנייהו לעובד כוכבים כי היכי דלא ליקדש ולא ליתי לידי תקלה ומשני אפשר כרב יהודה. אמאי לא אשכח תקנה שיקנה לעובד כוכבים האמהות דבהא ליכא שום עונש וי"ל כיון דחשש תקלה יש לתקן בלא הפקעת כהן כדרב יהודה לא רצו לתקן שיעשהו על ידי הפקעה. ומיהו אי עבד עבד ואין עונש בדבר ועי"ל בימי רב מרי שהיו בקיאין לעשות כדרב יהודה להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם אסור לעשות ע"י הפקעה. אבל האידנא שאין אנו בקיאין בכך מוטב שיקנה לעובד כוכבים משיבא לידי תקלה כדמוכח בההיא דפרק בתרא דף נג. דאי לאו משום דאפשר לעשות כרב יהודה היה לנו לתקן שימכרו לעובדי כוכבים משום חשש תקלה. ולדידן שאין אנו בקיאין הוי כאי אפשר ואפי' בהא דרב יהודה משמע בתמורה בריש כיצד מערימין דהיה ראוי לאסור גזרה דלמא נפק רוב ראשו קודם שיטיל בו מום אי לאו דעדיף שיטיל בו מום כדרב יהודה משיבא לידי תקלה שהיה צריך להשהותו עד שיפול בו מום. ולאידך לישנא דקאמר דנענש רב מרי משום דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי י"ל נמי דרב מרי שהיה יודע לעשות כדרב יהודה לא היה לו לעשות דבר שיכולין לעשות אבל לדידן לא אפשר בענין אחר. ועוד היה אור"ת ז"ל דרב מרי לא היה מקנה אוזן העובר לעובד כוכבים דהוי דבר שלא בא לעולם. אלא דהוי מקנה הבהמה לאזני עוברה והוי כמו דקל לפירותיו וטעו אינשי וסברי דאוזן העובר הוה מקנה והוי כמו פירות דקל ואתו לידי תקלה. אבל אם מקנה אזן האמהות שרי דלא אתי למיטעי. ורש"י פירש דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור ליטול מעות מן העובד כוכבים דהעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרינן לקמן בפרק שני (בכורות דף יג.) וסברי אינשי מילתא בעלמא הוא דעבד ואינו נותן דמים. ולפר"ת ז"ל דפסק הלכה כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות דדריש לקמן שם: מיד עמיתך בכסף הא לעובד כוכבים במשיכה וגם בפ"ב דמסכת ע"ז דף עא: מסיק דמשיכה בעובד כוכבים קונה. לא יתכן לפרש הכא כדפי' רש"י ולהסתלק מן הספק היה צריך העובד כוכבים למשוך הבהמה שיקנה אוזן שלה וגם שיתן דמים. והמחוור שבכולן שיקבל מן העובד כוכבים פרוטה ויקנה לו המקום שהבהמה עומדת שם ויקנה לו אוזן הבהמה וטוב הוא לעשות כן שלא יבא לידי תקלה בבכור. אבל חמור אין להקנותה לעובד כוכבים ולהפקיע הבכורה כיון דאית ליה תקנה בפדייה או בעריפה :

ג מתני' כהנים ולוים פטורין מק"ו אם פטרו של ישראל במדבר דין הוא שיפטרו של עצמו:

[דף ה.] **גמ'** אינהו פטור. אדם אדם פטר בהמה בהמה פטרה. דכתיב קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם. אמר רבא הכי קאמר כהנים ולוים פטורין הן עצמן מק"ו אם הפקיע קדושתו של ישראל אין דין שמפקיע את של עצמו. אשכחן אדם בהמה טמאה מנ"ל. אמר קרא אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה טמאה תפדה כל שישנו בבכור אדם ישנו בבכור בהמה טמאה וכל שאינו בבכור אדם אינו בבכור בהמה טמאה. כהנים מנלן כדר' יהושע ב"ל דאמר ריב"ל בעשרים וד' מקומות נקראו הכהנים לוים לדורות מנ"ל דאמר קרא והיו לי בהוייתן יהיו:

ד מתני' פרה שילדה כמין [דף ה:] חמור וחמור שילדה כמין סוס פטור מן הבכורה שנאמר ופטר חמור ופטר חמור ב' פעמים עד שיהא היולד חמור והנולד חמור:

גמ' הא דקתני חמור שילדה כמין סוס ה"ה חמור שילדה כמין פרה אע"ג דאישתני למעליותא מקדושת דמים לקדושת הגוף פטור מן הבכורה אלא חמור שילדה כמין סוס אצטריכא ליה דמהו דתימא כיון [דף ו.] דאידי ואידי אין לה קרנים ואידי ואידי פרסותיה סדוקות קלוטות אימא חמור אדום בעלמא הוא קמ"ל. ול"נ דגרס במתני' וחמור שילדה כמין פרה כדמוכח סיפא דקתני מה הן באכילה ולא קתני וזה מה הוא באכילה ולא קתני וזה הוא באכילה ועוד מדקתני וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסורה באכילה אלמא דברישא איירי נמי בהאי גוונא ומה שנכתב

בספרים חמור כמין סוס אגב שיטפא דברייתא הוגה ג"כ במשנה בספרים ובברייתא תני כמין סוס לאשמועינן דאף בכה"ג אם יש בו מקצת סימנין חייבין בבכורה אע"פ דסוס לאו בר מיקדש בבכורה הוא אע"ג דדחי לה בגמ' דיחויא בעלמא הוא: תנן התם לקמן (בכורות דף טז.) רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל פטורה מן הבכורה ואם יש בו במקצת סימן חייב איבעיא להו פרה שילדה כמין חמור ויש בו מקצת סימנים מהו. רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל הוא דכי יש בו מקצת סימנים חייבין בבכורה דהאי טהורה והאי טהורה והאי קדושת הגוף והאי קדושת הגוף אבל הכא דהאי טהורה והאי טמאה האי קדושת הגוף והאי קדושת דמים לא או דלמא כיון דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה קדשה. ואם תמצא לומר כיון דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה הוא קדשה. חמור שילדה כמין סוס מהו הכא ודאי האי מיקדש בבכורה והאי לא מיקדש בבכורה או דלמא כיון דתרוייהו מין טמא נינהו קדוש. ואת"ל כיון דתרוייהו מין טמא נינהו קדוש. פרה שילדה כמין סוס מהו הכא ודאי האי טהורה והאי טמאה האי בת מיקדש בבכורה והאי לאו מיקדש בבכורה או דלמא סימנים מלתא היא. ת"ש בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה פטורה מן הבכורה ואם יש בה מקצת סימנים חייבת מאי לאו אפילו פרה שילדה מין סוס ותפשוט כולהו לא פרה שילדה מין חמור. תא שמע פרה שילדה מין חמור וחמור שילדה מין סוס פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימן חייב בבכורה מאי לאו אתרוייהו לא אפרה שילדה מין חמור. ולא איפשיטא אלא חדא ואינך תרתי לא איפשיטו ואזלינן לחומרא ומפריש טלה והוא לעצמו כדקתני במתני' על ספק פטור חמור והיינו בחמור שילדה מין סוס אבל בפרה שילדה מין סוס אסור בגיזה ועבודה ונאכל במומו לבעלים דמסקי' בפ' שנים אוחזין (בבא מציעא דף ו:) בספק בכורות דאפילו תקפו כהן מוציאין אותו מידו ואפ"ה אסור בגיזה ועבודה דקדושה הבאה מאיליה שאני: תניא רבי יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה הטמאה תפדה שומע אני אפילו פטרי סוסים וגמלים ת"ל פטר חמור פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ועדיין אני אומר פטר חמור בשה פטרי סוסים וגמלים בכל דבר ת"ל פטר חמור פטר חמור שני פעמים פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ולפי שסייעו את ישראל בשעת יציאת מצרים שאין לך כל אחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובין טעונין כסף וזהב של מצרים לכך זכו לקדוש בכורה:

ה מתני' ומה הן באכילה. בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה. וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה שהיוצא מן הטמא טמא ומן הטהור טהור:

גמ' מה"מ. דת"ר את זה תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. יש לך שמעלה גרה ומפריס פרסה ואי אתה אוכלו ואיזה זה טהור הנולד מן הטמא או אינו אלא טמא הנולד מן הטהור. ת"ל [דף ו:] טמא הוא הוא טמא ואין טמא הנולד מן הטהור טמא אלא טהור. ר"ש אומר גמל גמל שני פעמים אחד גמל שנולד מן הגמל ואחד גמל שנולד מן הפרה. ורבנן האי גמל גמל שני פעמים מאי עבדי ליה. חד לאסור את עצמו וחד לאסור את חלבו. ור' שמעון לאסור חלבו מנליה נפקא ליה מאת הגמל ורבנן את לא דרשי. ויש לדקדק מכאן דהכי הלכתא דלא דרשינן אתים דהלכה כרבנן. ואע"ג דר' אליעזר ור' יהושע שמעינן להו בברייתא דאית להו דרבי שמעון. הויא לה סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם במתניתין. וסוגיא בעלמא נמי כרבנן דאמר בפרק בהמה המקשה (חולין דף עה:) אמר אביי הכל מודים בקלוטה בן פקועה שמותר ואמרי' נמי התם דף ע: ע"ש אלא מעתה קלוט בן פרה ליתסר. ולקמן נמי בפרק הלוקח בהמה (בכורות דף כד.) גבי חזיר שכרוך אחר רחל משמע דאפילו בלא מקצת סימנין מותר אלמא קי"ל כרבנן דלא דרשי אתים. ויש לדחות דאע"ג דקי"ל דקלוט שרי דרשי' אתים וטעמא דקלוט שרי מהוא טמא וחלב אסור מאת הגמל וגמל נשנה מפני השסועה כמו שפן וארנבת וחזיר אבל יש לדקדק מהא דאמר בפרק בנות כותים (נדה דף לו.) נקטינן אין קושי סותר בזיבה ואי משכח תנא דסותר ר' אליעזר היא והתם לעיל מינה דף לה. מפרש טעמא דר' אליעזר משום דדריש אתים וקשה מהא דאמר בכתובות דף קג. צוה רבי את בניו הזהרו בכבוד אמכם וקאמר דאשת אב הואי ופריך אשת אב נמי דאורייתא דכתיב את אביך לרבות אשת אביך וי"ל דניחא ליה לישב דרבי אליבא דכ"ע. ונראה לי דהלכה כר' עקיבא דדריש

את ה' אלהיך תירא לרבות ת"ח. וכן בכולי הש"ס אמרי' אתין וגמין ריבויא וכל היכא דאמרינן האי תנא את לא דריש היינו לדרשא זו. לבר מהיכא דמייתי הך דשמעון העמסוני כי הכא. דהא ר' שמעון דריש הכא את ובפ"ק דמנחות דף יא: גבי את כל הלבונה קאמר ר"ש את לא דריש. אלא ה"ק את לא דריש להאי דרשא דמפיק ליה לדרשא אחריתא. וכהנה רבות בהש"ס ובנדה דף לז. נמי דרשינן ההוא את לדרשא אחריתא. הלכך אין קושי סותר בזיבה: הטמאין לאסור צירן. משמע הכא דציר אסור מדאורייתא מדפריך בסמוך מ"ש חלב מציר אלמא דרשא גמורה היא וכו' וכמו שכתב בס"פ אין מעמידין: א"ל רב אחא בריה דרב אשי אלא טעמייהו דרבנן משום גמל גמל ור' שמעון מאת הגמל הא לאו הכי ה"א דחלב בהמה טמאה שרי מ"ש מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן. אצטריך ס"ד הואיל ובבהמה טהורה חדוש הוא דליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כאבר מן החי ושרייה רחמנא הלכך אפי' בבהמה טמאה נמי לישתרי קמ"ל: וחלב בהמה טהורה מנ"ל דשרי. דכתיב ארץ זבת חלב ודבש ואי לא דשרי משתבח לן קרא במידי דלא חזי לן. ואיבעית אימא מהכא לכו שברו ואכלו וגו' בלא מחיר יין וחלב. והא דביצי עוף טהור שרו אע"ג דאתי מחי נפקא לן מדדרשינן חולין דף קמ. גבי שלוח הקן תקח לך ולא לכלביך וממעטינן מיניה עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא. ואע"ג דאיכא השתא תרתי דאתי מחי כגון חלב וביצים מ"מ חשיב ליה חדוש כיון שאין שניהן באין כאחד מחי בענין אחד. וכן יש לפרש נמי גבי דבש דבורים לקמן דלא דמי לחלב. א"נ כיון דכל שאר אבר מן החי אסור מיקרי הני חידוש:

ו אריב"ל לעולם אינה מתעברת לא טהורה מן הטמאה ולא טמאה מן הטהורה [דף ז.] ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה ולא בהמה מן חיה ולא חיה מן בהמה. חוץ מר' אליעזר ומחלוקתו שהיה אומר אומרים חיה מתעברת מן הבהמה. וקי"ל כריב"ל הלכך כוי שדברו בו חכמים בריה בפני עצמה היא ולא הכריעו בה חכמים אם חיה אם בהמה:

ז שהיוצא מן הטמא טמא. בעו מיניה מרב ששת מי רגלים של חמור מהו. ותיבעי להו דסוסים וגמלים. דסוסים וגמלים לא קמיבעיא להו דלא שתו אינשי. כי קמיבעיא להו דחמור דעבדי אינשי דשתו דמעלי לירקונא אמר להו רב ששת תניתוה שהיוצא מן הטמא טמא. [דף ז:] והני נמי מטמא קאתו. מיתיבי מפני מה אמרו דבש דבורים טהור מפני שמכניסות אותן לגופן ואין ממצות אותן מגופן. הוא דאמר כר' יעקב דאמר דובשא רחמנא שרייה. דתניא אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף זה אתה אוכל ואי אתה אוכל שרץ עוף טמא. עוף טמא בהדיא כתיב. אלא שרץ עוף טמא אי אתה אוכל אבל אתה אוכל מה שעוף טמא משריץ ואי זה זה דבש דבורים. יכול אף הגיזין והצירעין אמרת לא. ומה ראית לרבות דבש דבורים ולהוציא דבש גיזין וצירעין. מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לווי. ומוציא אני דבש הגיזין וצירעין שיש לו שם לווי. כמאן אזלא הא דתניא דבש הגיזין והצירעין טהור ומותר באכילה דלא כר' יעקב. ר"ת ז"ל פסק בספר הישר דלא כר' יעקב משום דסתם דמס' מכשירין דלא כוותיה. דתנן התם פ"ו מ"ד דבש צירעה טהור ומותר באכילה. והא דלא מייתי לה הכא משום דדבש גיזין אינו שנוי במשנה כמו בברייתא. ותימה הוא שפסק כמו מתני' דמס' מכשירין כיון דרב ששת לא סבר כוותה דהא איהו סבר כר' יעקב. מיהו מציע למימר דלא אצטריך למימר הוא דאמר כר' יעקב אלא ללישנא בתרא. אבל ללישנא קמא דלא אסר אלא בשל חמור דמינא טמא הוא אבל בשל סוסים שריא לא קשה מידי. דדבש דבורים לא דמי למי רגלים של חמור דעכירי ודמו לחלב אבל דבש דבורים אין מתמצה מגופו. וה"ה דבש גיזין וצירעין. מיהו לפי מה שרגיל ר"ת לפסוק כאיכא דאמרי אין להתיר משום לישנא קמא ובשל תורה הלך אחר המחמיר. וכן הלכתא דדבש גיזין וצירעין אסור: הני יאלי דיחמורתא סבור רבנן קמיה דרב ספרא ביעי נינהו ואסורין אמר להו רב ספרא זרעא דאילא הוא דאזיל בתר אילתא ואיידי דרחמה צר לא מזדקקא ליה ואזיל בתר יחמורתא ונתרי: אמר רב הונא עור הבא כנגד פניו של חמור מותר. מ"ט פירשא בעלמא הוא. א"לרב חסדא תניא דמסייע לך עור הבא כנגד פניו של אדם בין הוא חי ואמו חיה בין הוא מת ואמו מתה טהור:

ח מתני' דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה לפי שאין גדוליו. וא"ת תקשה לרב ששת דאסר מי רגלים של חמור משום דיוצאין מן הטמא והכא שרינן דג טמא שבלע דג טהור. וי"ל דמפשטא דמתני' לא קשה מידי דמתני' לא יצא מן

הטמא תנן אלא נמצא בתוכו. ואפי' יצא נמי לא דמי דדג עייל דג נפיק. אבל מים שהבהמה שותה לחלוחית הגוף מתערב עמהם. ובת"כ תניא גבי דגים תאכלו לרבות הטהור שבמעי טמא. יכול אף הטמא שבמעי טהור. ת"ל אותם מה ראית לומר בבהמה שבמעי טמא טמא ושבמעי טהור טהור ובדגים אינו כן לפי שאין גדולן. ואין משם ראיה לאכול לאסור דג טמא שבלע דג טהור אם יצא לחוץ מדנקט שבמעי טמא. די"ל דלאו דוקא אלא משום טמא שבמעי טהור נקטיה. דההוא שרינן ביצא לחוץ משום עיכול וחשיב כעפרא. וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה. תימה דבמס' אהלות פי"א מ"ז תנן גבי כלב שאכל בשר המת ומת כמה תשהה במעיו. שלשה ימים מעת לעת. ובעופות ובדגים כדי שתפול לאור ותשרף. אלמא חשיב כמעוכל וא"כ ה"נ תשתרי. ואין לחלק בין בשר לשאר דברים. דג' ימים דכלב איירי בכל דבר מדמייתי עלה במסכת שבת בפרק מי שהחשיך (שבת דף קנה:) יודע הקב"ה שמזונותיו של כלב מעוטין לפיכך משהה אכילתו במעיו ג' ימים. ויש לחלק בין איסור לטומאה. ויש שהיו רוצים להתיר מאותה משנה חטה שנמצאת במעי תרנגולת בפסח שנפל לקדירה. ולפי מה שחלקנו בין איסור לטומאה אין ראיה משם. וה"ר משה ז"ל מפונטייזא היה מחלק בין היכא שאכל ולועס בשיניו ובין היכא שבלעו שלם כי הך דמתניתין דבהכי לא חשיב עיכול וכיוצא בזה מצינו בפרק ח' שרצים האי מאן דבלע דיבורא מיחייא לא חיי ומאן דאכיל דיבורא מפרש מאי אסותיה. כי דבר הנאכל ונלעס קרוב לעיכול קודם שיגיע לתוך מיעיו ולפי זה אין ראיה לחטה שנמצאת שלימה בתרנגולת בפסח. ור"ת ז"ל היה אומר דשמא יש להחמיר כר' יהודה בן בתירא דבעי שהייה מעת לעת במס' אהלות:

גמ' דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה טעמא דחזיני' דבלעי הא לא חזינן דבלע אמרי' אשרוצי אשריץ. דתניא דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביצים. אי הכי כי חזיניה דבלע נמי אמרינן האיך קמא איעכול ליה והאי אשרוצי אשריץ. ואסיקנא אמר רב אשי אימור רוב דגים במינן משריצין ואע"ג דלא חזינן דבלע נמי. והאי דקאמר שבלע כיון דרוב דגים במינן משריצין כמי שבלע בפנינו דמי. וכן הלכתא ומכאן מתירין הרנג"ש הנמצאין במעי דג גדול הנקרא בלונ"א אע"ג דלא חזינן דבלע נמי וגם אין ידוע אם נמצאו דרך הריעי או דרך בית הבליעה:

ט [דף ח.] **כל** שתשמישו ביום יולד ביום תרנגול. למאי נפקא מיניה לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקינה של תרנגולין מעי"ט ולא מצא בה ביצים ולמחר השכים ומצא בה ביצים מותרות לאוכלן בי"ט. והלא בדק אימר לא בדק יפה יפה. אי נמי יצתה רובא וחזרה. וכדרבי יוחנן דאמר ביצה שיצתה רובא מעי"ט וחזרה מותרת לאכלה בי"ט. הלכך מותר לקנות ביצים מן העובד כוכבים בליל י"ט שני בשני י"ט של גליות. אבל לא בשני יום טוב של ראש השנה דחשיבי קדושה אחת:

י מתני' [דף ט.] חמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים נותן טלה אחד לכהן זכר ונקבה מפריש עלה אחד והוא לעצמו. שתי חמורות שלא בכרו וילדו שני זכרים שנותן שני זכרים לכהן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכהן. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. הא דתנן שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכהן גם צריך להפריש טלה אחד והוא לעצמו דשמא שני זכרים בכורות הן. ולא חש לאדכוריה תנא דמתני' משום דכבר אשמועינן בבבא קמייתא דבמקום הספק מפריש טלה והוא לעצמו ובבבא דסיפא דאחת ביכרה ואחת לא ביכרה דתנא זכר ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו ולא תנא אין לכהן כלום משום דבעי לאסוקי עלה בגמרא שנאמר ופטר חמור תפדה בשה. ועוד שני זכרים ונקבה הואיל ותנא דינא דנתינת טלה אחד לכהן לא אדכר הפרשת טלה אחד לעצמו. דלא אדכר ליה תנא דמתני' אלא במקום שאין שם נתינה לכהן. ועוד כיון דפריש ותני זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה לא תנא אלא דפסיקא ליה לתרוייהו דהיינו נתינת טלה אחד לכהן. ולעולם בשני זכרים ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו ואע"ג דלגבי הפרשות טלה אחד הוו להו תרי ספיקי שמא אחת ילדה שני זכרים ואחת ילדה נקבה ואין כאן אלא נתינה אחת לכהן. ואף את"ל אחת ילדה זכר ואחת ילדה נקבה וזכר שמא יצתה נקבה תחלה אפ"ה כיון דאפשר ליה בתקנתא דהפרשת טלה אחד ולא קמפסיד ולא מידי שהרי הוא חולין והוא לעצמו לית ליה למיסמך אהיתירא דתרי ספיקי דאשכחן נמי דעל רובא לא סמכינן ליפטר מדין טלה והוא לעצמו. שהרי שנינו

ברישא זכר ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו. ואע"פ שיש כאן רובא לפטורה דמחצה יולדות נקבה תחלה. ונהי נמי דילדה זכר תחלה מיעוטא נפיק מקצת הנקבה בהדי זכר מקמיה דניפוק ליה רוב ראשו דזכר והויא ליה חציצה. ואע"ג דאמר רב אשי מין במינו אינו חוצץ. ה"מ זכר וזכר דתרוייהו מין חיוב בכורה אבל בנקבה לא פשיטא לן דנימא הכי דמבעיא לן בפרק בהמה המקשה (חולין דף ע.) כרכתו אחותו והוציאתו מהו ולא אפשיטא ועוד מדדייק הש"ס דמתני' דחמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים דלא כרבי יוסי הגלילי שמעינן דלר' יוסי הגלילי אע"ג דלא ידיענן אי ילדתינהו לשני זכרים בזה אחר זה או בבת אחת דהכי מיירי מתני' אפ"ה מפריש טלה שני והוא לעצמו אף ע"ג דמיעוטא נינהו דיצאו שניהם בבת אחת.

יא גמ' מפריש טלה והוא לעצמו [דף ט:] וכיון דלעצמו הוא למה ליה לאפרושי לאפקועי איסוריה מיניה אלמא כל כמה דלא מפקיע איסוריה מיניה אסור בהנאה מתני' מני רבי יהודה דתניא פטר חמור אסור בהנאה דברי רבי יהודה ור' שמעון מתיר. והלכה כרבי יהודה דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה ועוד דסתם לן תנא כוותיה. ובין בהנאת גופו ובין בהנאת דמים והיכי דמי הנאת דמים כגון דמזבין ליה למאן דלא ידע שהוא פטר חמור וקא שקיל מיניה כנגד כולו. אבל למישקל מיניה מאי דשוי טפי משה קטן שהלוקח זקוק לפרוע עליו דמים שפיר דמי והנאת גופו ה"ד כגון שעובד בו או שגוזזו ליהנות בשערו אבל אם היה שערו מסובך ומזיק לו או שהיתה לו מכה במקום שערות גוזזו וקובר השיער. שלא נאסרה בו גזיזה אלא מתורת הנאה אבל בלאו דלא תגוז ליתיה כיון דלית ביה אלא קדושת דמים וגרע נמי משאר קדושת דמים דגזרו ביה איסור גיזה ועבודה דכל קדושת דמים פדיונו קדושה מה וזה פדיונו חולין. ובכור אדם שרי בהנאה דתניא לא תעבוד בבכור שורך אבל אתה עובד בבכור אדם:

יב תניא [דף י:] תפדה תפדה מיד תפדה כל שהוא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר אין פדייה פחותה משקל [דף יא.] אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים. וכמה אמר רב יוסף אפי' פטרוזא בר דנקא אמר רבא אף אנן נמי תנינא גדול וקטן פשיטא מהו דתימא כולי האי לא אי נמי פטרוזא לא קמ"ל. ר' יהודה נשיאה הוה ליה ההוא פטר חמור שדריה לקמיה דרבי טרפון א"ל כמה בעינא למיתבא לכהן א"ל הרי אמרו עין יפה בסלע עין רעה בשקל בינונית ברגיא אמר רבא הלכתא ברגיא וכמה תלתא זוזי רגיל הכא ורגיל הכא קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא כאן בבא לימלך כאן בעושה מעצמו אם מעצמו פדה בכל שהוא מה שעשה עשוי אם בא לימלך אמר לו ברגיא הוא מדה בינונית. אמר ר' יצחק אמר ריש לקיש מי שיש לו פטר חמור ואין לו שה לפדותו פודיהו בשויו. מ"ט לא יהא פדיונו חמור מן ההקדש. לא אמרה תורה בשה להחמיר עליו אלא להקל עליו. רב נחמיה בריה דרב יוסף פריק ליה בשילקי בשויו:

יג אמר רב הונא הפודה פטר חמור של חבירו פדיונו פדוי. איבעיא להו פדיונו פדוי לפודה או דלמא פדיונו פדוי לבעלים. ופשטינן פדיונו פדוי לבעלים. וכן הלכתא:

יד מתני' אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים נותן טלה אחד לכהן. זכר ונקבה מפריש טלה אחד והוא לעצמו שנאמר ופטר חמור תפדה בשה. מן הכבשים ומן העזים זכר ונקבה גדול וקטן תמים ובעל מום. ופודה בו פעמים הרבה. ונכנס לדיר להתעשר ואם מת נהנה בו:

גמ' ת"ר כיצד אמרו ונכנס לדיר להתעשר אי אתה יכול לומר בבא לידי כהן שהרי כבר שנינו הלוקח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. אלא בישראל שהיה לו עשרה ספקי פטרי חמורין מפריש עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו. מסייע ליה לרב נחמן דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל שהיו לו עשרה ספקי פטרי חמורין מפריש עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו. וה"ה דבשה אחד סגי כדאמרינן במתני' ופודה בו פטרי חמורים הרבה ופר"ת דאספק פטר חמור קאי. ואף לרש"י דפי' דמיירי בפטר חמור ודאי ואחר שנתן השה לכהן אם לקחו הימנו חוזר ופודה בו. מ"מ באידך מימרא דרב נחמן ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים ודאי שנפלו לו מבית אבי אמו כהן דקאמר שמפריש עליהן עשרה שיין מ"מ בחד סגי. דכשהפריש שה ופודה בו פטר חמור אחר הרי השה כאילו חזר ולקחו מן הכהן שהרי מכח אבי אמו כהן הוא יורשו ויכול לפדות בו פעם שנית. והא דנקט עשרה שיין. לאשמועינן אע"ג דכולהו פדיון פטר חמור נינהו צריכין ליכנס לדיר להתעשר: ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל

שהיה לו עשרה פטרי חמורין ודאין בתוך ביתו שנפלו לו מבית אבי אמו כהן ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל מפריש עליהן עשרה שיין ומעשרן והן שלו ואם מת נהנה [דף יא:] בו. דמית היכא. אילימא דמית ביד כהן ונהנה בו כהן פשיטא ממון כהן הוא אלא דמית ביד בעלים ונהנה בו כהן. דמהו דתימא כמה דלא מטא לידיה דכהן לא זכי ביה. קמ"ל דמעידנא דאפרשיה ברשות כהן קאי. הלכך הפודה פטר חמור מברך אקב"ו על פדיון פטר חמור. בשעה שהוא פודהו בשה או בשאר דבר בשוויו. ואין לו להמתין מלברך עד שיתן הפדיון לכהן כדרך שעושין בפדיון הבן דהתם חייב באחריותן עד שיבא ליד כהן הלכך לא נעשית המצוה עד שיבא הפדיון ליד כהן. אבל בפדיון פטר חמור מיד בשעת פדיון נגמרה המצוה הלכך מברך לאלתר:

טו [דף יב.] **מתני'** אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטרפה ולא בכלאים ולא בכוי ור"א מתיר בכלאים מפני שהוא שה ואוסר בכוי מפני שהוא ספק. נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו:

גמ' איבעיא להו מהו לפדות בבן פקועה. מר זוטרא אמר אין פודין. ורב אשי אמר פודין.. כתב ר"ח ז"ל בפרק בהמה המקשה (חולין דף עד.) מסתברא כמר זוטרא דשמעתא כוותיה ריהטא. איבעיא להו מהו לפדות בנדמה. אליבא דר' אליעזר לא תיבעי לך השתא בכלאים פרקינן בנדמה מיבעיא כי תיבעי לך אליבא דרבנן בכלאים הוא דלא פרקינן בנדמה פרקינן. או דלמא לא שנא. ולא איפשיטא הלכך אין פודין בו ואם פדה בו ולא נתנו לכהן עד שמת פטר חמור יהנה הישראל בטלה ופטר חמור יקבר. ואם אחר שנתנו לכהן מת פטר חמור יקבר והטלה לכהן. דלא אמרינן תקפו כהן מוציאין אותו מידו אלא כשתקפו. אבל נתנוהו לו בעלים הדר הוו להו כהן בעלים והוו להו בעלים המוציא מחבירו עליו הראיה. כדתנן בפרק יש בכור לנחלה דף מט. ר' עקיבא אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. והכי אמר גבי כל ספק דממונא גבי כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה ב"ב דף פו: דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון אי תפוס לשון אחרון ומשום דתפיס קנה. וכן בפ' השוכר את האומנין (בבא מציעא דף עט.) השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך רבי נתן אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. משום דספיקא הוא ולא מפקינן ממונא ממאן דתפס הואיל ותפס ברשות אבל תקיפה לא מהניא. הרמב"ן ז"ל: נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו [דף יב:] וכו'. תנינא להא דת"ר ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו וא"ל כהן תניהו לי ואני אפדנו הרי זה לא יתננו לו אא"כ פדאו בפניו. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה זאת אומרת נחשדו הכהנים על פטרי חמורים. פשיטא. מהו דתימא ה"מ היכא דמוחזק לן דמיקרי ועביד אבל ובסתמא לא. קמ"ל דמורי ביה התירא:

טז מתני' המפריש פדיון פטר חמור ומת רבי אליעזר אומר חייב באחריותן כה' סלעים של בן. וחכ"א אינו חייב באחריותן כפדיון מעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור רבי אליעזר אומר יקבר ומותר בהנייתו של טלה. וחכ"א א"צ ליקבר והטלה לכהן:

גמ' תנן התם הערכין בשעתן ופדיון הבן לאחר ל' יום ופדיון פטר חמור לאלתר ואי אשהי ליה אינו עובר עליו.

[דף יג.] **מתני'** לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו. מצות פדייה קודמת למצות עריפה שנאמר ואם לא תפדה וערפתו

גמ' תניא לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו ואסור בהנאה דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר. ולא ימיתנו לא בקנה ולא במקל ולא בקורדום ולא במגירה אלא בקופיץ ולא יכניסנו לחדר וינעול דלת בפניו כדי שימות. ואסור בגיזה ועבודה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר והלכה כרבי יהודה:

הדרן הלוקח עובר חמורו

פרק ב

א היה עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו אף על פי שאין רשאי והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל ולא באחרים. הכהנים והלוים חייבין לא נפטרו מבכור בהמה טהורה. ולא נפטרו אלא מפדיון הבן ופטר חמור:

גמ' אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ריש לקיש משום רבי יהושע ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו בדיניהם אף ע"פ שלא משך קנה וחייב בבכורה. ועובד

כוכבים שנתן מעות לישראל בדיניהם אף ע"פ שלא משך קנה ופטור מן הבכורה מאי בדיניהם אמר אביי בדיניהם. שפסקה להן תורה שנא' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך. מיד עמיתך הוא דבמשיכה הא לעובד כוכבים בכסף. ולית הלכתא בהא כר"ל דהא קי"ל [דף יג:] כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות כמו שבארתי בפרק הזהב סי' ח'. הלכך דרשינן מיד עמיתך בכסף הא מיד עובד כוכבים במשיכה הלכך ישראל שקנה בהמה מן העובד כוכבים אע"פ שנתן מעות פטורה מן הבכורה עד שימשוך. ועובד כוכבים שקנה בהמה מישראל אע"פ שנתן מעות חייבת בבכורה עד שימשוך. וכן פסק בעל הלכות וכן פסק רב האיי בספר מקח וממכר דמשיכה בעובד כוכבים קונה:

ב מתני' המקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים ולדות פטורין. ולדי ולדות חייבין. [דף טז:] העמיד ולדות תחת אמותיהם ולדי ולדות פטורין ולדי ולדי ולדות חייבין. רשבג"א עד י' דורות פטורין שאחריותן לעובד כוכבים:

גמ' ומסיק לה רבא אע"ג דבהמה ברשותא דישראל קיימא דהא קביל עליה אונסין דידה לענין בכורה כיון דאילו אתי עובד כוכבים ובעי דמי ולא יהיב ליה ישראל תפיס עובד כוכבים לבהמה ואי לא משכח לבהמה תפיס לולד הוה ליה יד עובד כוכבים באמצע וביד עובד כוכבים באמצע פטור מן הבכורה. אמר רב הונא ולדות פטורין ולדי ולדות חייבין. רב יהודה אומר ולדי ולדות נמי פטורין ולדי ולדי ולדות חייבין. לרב הונא רביעי לצאן ברזל ינתן לכהן ולרב יהודה חמישי. כתב הרמב"ן ז"ל ולא איפסיק הלכה כמאן הלכך רביעי ספיקא הוי. ונ"ל דהלכה כרב הונא שהיה גדול יותר מרב יהודה דשמואל שהיה רבו של רב יהודה אמרי' בכמה דוכתי בעי מיניה שמואל מרב הונא. ועוד דפריך ממתני' לרב יהודה טעמא דהעמיד הא לא העמיד לא ודחיק לשנויי וכן נראה דעת הר"ר יונה ז"ל:

ג מתני' רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים חייב. ולעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) אמר דהוי מום קבוע לישחט עליו:

גמ' כי אתא רב הושעיא מנהרדעא אייתי מתני' [דף יז.] בידיה רחל בת עז ועז בת רחל. ר"מ מחייב וחכמים פוטרין. ואוקימנא לענין בכורה והב"ע ברחל בת רחל בת עז. מר סבר זיל בתר אימיה והאי לאו נדמה הוא. ומר סבר זיל בתר אימיה דאימיה והאי נדמה הוא. ואב"א ברחל בת עז בת רחל. מר סבר חזרה שיות למקומה ומ"ס לא חזרה שוית למקומה והלכה כרבנן. אמר רב אחא בר יעקב הכל מודים שאין לוקין על צמרו משום כלאים שנא' לא תלבש שעטנז צמר ופשתים מה פשתים שלא נשתנה אף צמר שלא נשתנה אלא בעינן כבש בן כבש משמת ימי בראשית: אמר רב פפא הכל מודים שצמרו פסול לתכלת שנאמר לא תלבש שעטנז צמר ופשתים גדילים תעשה לך מה פשתן שלא נשתנה אף צמר שלא נשתנה:

ד מתני' רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהן כאחת ר' יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן שנאמר הזכרים. וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם אלא אחד לו ואחד לכהן. ר' טרפון אומר כהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהם. והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו. רבי עקיבא אומר כהן אין לכהן כלום אלא ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו לבעלים. שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים נותן שניהם לכהן. זכר ונקבה הזכר לכהן. שני זכרים ונקבה אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו היפה. ור' עקיבא אומר משמנין ביניהם והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון [דף יז:] אומר יחלוקו. ור' עקיבא אומר המע"ה. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר בורר לו הכהן את היפה. ורבי עקיבא אומר משמנין ביניהן והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ור' יוסי פוטר. שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ור' מאיר מחייב. מת אחד מהן ר' טרפון אומר יחלוקו. ר' עקיבא אומר המע"ה. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן:

גמ' אמרי דבי ר' ינאי רבי יוסי הגלילי שמעינן ליה דאמר אפשר לצמצם בידי שמים וכ"ש בידי אדם ורבנן אמרי בידי שמים א"א לצמצם בידי אדם מאי. ומסיק דסברי [דף יח.] רבנן א"א לצמצם אפי' בידי אדם. ופסיק ר"י דהלכה כרבי יוסי דבידי אדם אפשר לצמצם.

מדפליגי אמוראי בפרק קמא דעירובין דף טז: בפרוץ כעומד. ובפרק שני דחולין דף כח: במחצה על מחצה כרוב דאי אפשר לצמצם. מ"ט דמאן דשרי. דלמא אפי' מחצה אין כאן ובפרק שבועת העדות (שבועות דף לב.) פריך הש"ס גבי כפרו שניהם כאחת והא אי אפשר לצמצם ומשני הא מני רבי יוסי הגלילי היא. ורבי יוחנן אמר אפי' תימא רבנן. משמע דאין הלכה כרבי יוסי הגלילי. וכן בפרק ד' אחין (יבמות דף כח.)גבי אחיות איני יודע מי שנאן אמרינן אליבא דרבי יוחנן לא סתם לן תנא כרבי יוסי הגלילי. וכן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עח.) גבי ספק קרוב לו ספק קרוב לה פריך ונחזי הי מינייהו קדים וכי תימא שבאו שניהם בבת אחת והא אי אפשר לצמצם. מכל הלין משמע דאין הלכה כרבי יוסי הגלילי ונראה דבידי שמים אין הלכה כמותו. והך דשבועות דלא כוונו לדבר כאחת וכן הך דגיטין דלא כוונו ליכנס בבת אחת לתוך ארבע אמות כבידי שמים דמי. אבל בידי אדם הלכה כמותו: רבי טרפון אומר בורר לו את היפה. מ"ט דרבי טרפון. קסבר ההוא דבריא נפקא ברישא. והלכה כר' עקיבא דהא ר"ט גופיה הדר ביה: ר"ע אומר משמנין ביניהן. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן וכהן נוטל כחוש. אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן והא אנן משמנים ביניהם תנן. אמר ליה אדאכלת כפניתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ורבי עקיבא אומר המע"ה אמאי ליפלגי בהדדי. אלא מאי. משמנין ביניהן שומא יהא ביניהן. דאמר ליה לכהן אייתי ראיה דבכור הוא ושקול: וחייב במתנות. מ"ט דרבי מאיר. אמר ר' יוחנן הואיל וכהן בא עליו משני צדדין. דאמר ליה אי בכור הוא כולו דידי הוא. ואי לאו בכור הוא הב לי מתנות מניה. ור' יוסי מ"ט. אמר רבא עשו את שאינו זוכה כזוכה ואע"ג דלא מטא לידיה דכהן שוויוה רבנן כמאן דמטא לידיה וזבניה לישראל במומי' וקי"ל כר"מ: [דף יח:] מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ור"ע אומר המע"ה. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן משל דרבי טרפון למה הדבר דומה לשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. משל דרבי עקיבא למה הדבר דומה לאחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמע"ה. ואלא במאי פליגי. אלא אמר רבא ואיתימא רב פפא הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהן ומסתלק. ובאחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמע"ה. לא נחלקו אלא בחצר בעל הבית ורועה כהן. ר"ט סבר אקנויי מקני ליה מקום בחצרו דניחא ליה דליתעביד מצוה בממוניה והוה ליה כשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. ורבי עקיבא סבר כיון דאית ליה פסידא לא מקני ליה מידי והוי ליה כא' שהפקיד אצל בעה"ב דהמע"ה. והלכתא כר' עקיבא:

ה [דף יט.] **מתני'** יוצא דופן והבא אחריו רבי טרפון אומר ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר שניהם אינם בכור הראשון משום שאין פטר רחם. והשני משום שקדמו אחר:

גמ' במאי קמיפלגי. רבי טרפון מספקא ליה בכור לדבר אחד אי הוי בכור או לא. ור' עקיבא פשיטא ליה דלא הוה בכור. והלכה כר' עקיבא דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם דתנן לקמן בפרק יש בכור (בכורות דף מז:) יוצא דופן והבא אחריו שניהם אינם בכור לא לנחלה ולא לכהן. ת"ר קדש לי כל בכור יכול אפי' נקבה ת"ל זכר אי זכר אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל פטר רחם אי פטר רחם יכול אפי' יוצא אחר יוצא דופן ת"ל בכור ולא תימא ה"מ היכא דיצא זכר דרך [דף יט:] דופן וזכר דרך רחם אלא אפי' יצתה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם לא קדיש:

הדרן הלך עובר פרתו

פרק ג

א הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה ואם לא בכרה א"ר ישמעאל עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. פרה וחמור בת שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. אמר ליה רבי עקיבא אילו בולד לבד הבהמה נפטרת היה כדבריך. אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף ובגסה שיליא ובאשה שפיר ושיליא. זה הכלל כל שידוע שבכרה אין כאן לכהן כלום. ושלא בכרה הרי זה לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים:

גמ' מכאן ואילך ספק ואמאי הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן ונימא דהאי ודאי מילד אוליד לימא דרבי [דף כ.] ישמעאל כר' מאיר סבירא ליה דחייש למיעוטא. אמר רבינא אפי' תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא ברובא דלא תלי במעשה. אבל רובא דתלי במעשה לא אזלי בתר רובא. וקי"ל

בהא כרבי ישמעאל דלא אשכחן לרבנן דפליגי עליה בהא. תנו רבנן עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. פרה בת שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. וחמורה כפרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר חמורה בת ארבע שנים. ע"כ דברי רבי ישמעאל וכשנאמרו דברים לפני ר' יהושע אמר להם צאו ואמרו לו לישמעאל טעית. אילו בולד הבהמה נפטרת היה כדבריך אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף ובגסה שיליא ובאשה שפיר ושיליא. ואני איני אומר כן אלא עז שטינפה בת ששה חדשים יולדת בתוך שנתה. רחל שטינפה בתוך שנתה יולדת בתוך שתים. אמר ר"ע אני לא באתי לידי מדה זו אלא כל שידוע שביכרה אין כאן לכהן כלום. וכל שלא ביכרה ה"ז לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים. במאי קמיפלגי רבי ישמעאל ורבי יהושע. לימא בטינוף פוטר קמיפלגי. דר' ישמעאל סבר טינוף אינו פוטר. ור' יהושע סבר טינוף פוטר. אי דחזינן דטינוף דכ"ע לא פליגי דטינוף פוטר. והכא בחוששין לטינוף קמיפלגי. רבי ישמעאל סבר אין חוששין לטינוף ור' יהושע סבר חוששין לטינוף. ואיכא דאמרי במטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה קמיפלגי ר' ישמעאל סבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה והא מדאוליד ודאי לא טינפה. ור' יהושע סבר מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. והלכתא כר' יהושע דסבירא ליה דתוך שנתה נמי ספק הוי דחיישינן לטינוף ומטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. דר' עקיבא דמתני' קאי כוותיה והוה ליה ר' ישמעאל יחיד. ואע"ג דקיימא לן בעלמא כרבנן דאזלינן בתר רובא. סבירא לן הכא דטינוף לאו מיעוטא הוא שהטינוף דבר מצוי הוא כך פירש ה"ר יונה ז"ל. וקשה דהש"ס קרי ליה מיעוטא. וי"ל כמו שפירש רש"י דאיכא רובא דמסייע למיעוטא דמטנפות. דרוב בהמות מתעברות כשמגיעות לזמן שראויות להתעבר וזו ודאי נתעברה בזמנה וטנפה. וכן צריך לומר כי היכי דלא תיקשי דר' יהושע אדרבי יהושע דהכא אמרינן דחייש למיעוטא ולקמן אמרי' דלא חייש למיעוטא בההוא דיצתה מליאה [דף כ:] ר' יהושע אומר אינה חוששת. הלכך חוששין לטינוף והלוקח בהמה מן העובד כוכבים הוי ספק בכור ויאכל במומו לבעלים. ואפי' למאן דלא חייש למיעוטא דמטנפת מודה הוא שאינו נותן לכהן שאין הולכין בממון אחר הרוב ב"ק מו. ואפי' לרב דאוזיל בממון אחר הרוב. בההיא דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן שם. היינו משום דא"ל קים לי בנפשי שאיני מן הרוב. אי נמי משום דהוי ליה ממון שאין לו תובעין.

ב א"ר עקיבא אני לא באתי לידי מדה זו וכו'. מאי איכא בינייהו בין ר' עקיבא לר' יהושע אמר רבי חנינא מסורא חלב פוטר איכא בינייהו. ר' עקיבא סבר הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות אינן חולבות אלא א"כ יולדות. ור' יהושע סבר הא איכא מיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות. רבינו תם ז"ל פסק דחלב אינו פוטר דלקמן בפירקין סי' ד פסקינן הלכה כר' שמעון בן גמליאל דאמר דהלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים פטורה מן הבכורה דלא מרחמא אלא א"כ ילדה. אבל מטעם דחלב לחוד לא מיפטר אם לא בשביל דחזינן דמרחמא ליה ומניקתו. ומתוך זה מדקדק דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה כי הכא שהיא בחזקת דלא ילדה. ואפי' לא קיימא לן כר' מאיר דמטהר בההיא דתינוק חולין דף פו. דרוב מטפחים מטעם זה סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר. מיהא חיישינן כי הך דהכא דהעמד בהמה על חזקה שלא ילדה וסמוך מיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות לחזקה. והא דסמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחים הן שם דף ג: ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאינן מומחין לחזקת בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת לפי שרוב מומחין הוא מצוי הרבה כדאמרינן בגיטין דף ב. דאפי' לרבי מאיר דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מגמר גמירי. ולמיעוטא דלא שכיח לא חייש ר' מאיר. כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.) והכי נמי אמרינן יבמות דף קכא: במים דאין להם סוף שאם נישאת בדיעבד לא מפקינן לה ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת דאיסורא דאשת איש. משום דמיעוטא דנמלטים לא שכיח אלא דמשום חומרא דאשת איש מחמרינן לכתחלה. ובגוסס נמי לא אזלינן בתר רובא להשיא אשתו משום דסמכינן מיעוטא דחיים לחזקת אשת איש. וקשה דאם כן מאי פריך לר' יהושע דאמר חלב אינו פוטר מההיא דיבמות יצתה מליאה אינה חוששת כדמפרש דלא חייש למיעוטא דזכרים ומתוך זה הוא מהפך מחלוקתן. ומאי קשיא ליה הכא איכא חזקה בהדי מיעוטא ולהכי חייש למיעוטא. אבל התם ליכא חזקה שלא היתה עומדת בחזקת זקוקה ליבם. ומתניתין דהתם נמי מוכח דיש חילוק מדלא פליג רבי

יהושע ברישא כשהלך בעלה וצרתה למדינת הים וחייש למיעוטא דמפילות כיון דאיכא חזקה ליבם בהדה. ועוד למאי דפריך קשיא טפי דכיון דאמר ר' יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש ר' יהושע למיעוטא אע"ג דאיכא חזקה בהדה. ובההיא דיבמות משמע דלא פליג ר' יהושע אלא בסיפא אבל ברישא מודה דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה. וי"ל דלא חשיב מיעוטא דאיכא חזקה בהדה מה שהיא בחזקת לא ילדה דהעמד ולד על חזקתו ונאמר שהוא חולין כמו שהיה במעי אמו. והך חזקה עדיפא טפי דאיכא בהדה חזקת ממון דלא מפקדינן ליה מיד הבעלים. והשתא נמי ניחא שצריך לומר איפוך. ומיהו קשיא דא"כ רשב"ג דאמר חלב אינו פוטר חייש למיעוטא אע"ג דליכא חזקה בהדה. ובריש כל הצלמים (עבודה זרה דף מ:) משמע דלא חייש למיעוטא ולא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום כדגזר ר' מאיר משום דלא חייש למיעוטא. ועוד קשה דלקמן (בכורות דף כד.) משמע דר' יוחנן אית ליה דהלכה כרשב"ג גבי ההיא דראה חזיר כרוך אחר רחל ור' יוחנן לא חייש למיעוטא מדאכל שחיטת כותים בפרק קמא דחולין וגם בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף פ.) גבי רוב תינוקות מטפחים משמע דר' יוחנן סבר כרבנן. וי"ל דר' יוחנן כדיוקא דמלתיה דרשב"ג לא סבר דמשמע מדלא פטר אלא משום דלא מרחמא ליה להניקו אא"כ ילדתו מכלל דחלב אינו פוטר. אלא אעיקר מלתיה הוא דפסיק כוותיה דלא מרחמא ליה אא"כ ילדה ולעולם אית ליה חלב פוטר. ונפקא מינה לבהמה שראינוה חולבת וידענו שלא ילדה אם אח"כ ראינוה מניקה ולא ידענו אם ילדה אותו ולד אי לא דאמרינן לא מרחמא אא"כ ילדתו. והשתא נמי מצינן למימר דרשב"ג נמי אית ליה דחלב פיטר דלא חייש למיעוטא וכן פסק הרמב"ן ז"ל דחלב פוטר:

יום שמט

ג [דף כא:] **היכי** דמי טינוף. אמר רב כדאמרי רעיותא דצלת עצר חיותא. ושמואל אמר בעבועי דדמי וצריך להראותו לרועה חכם. מצינו לוקח מן העובד כוכבים. לוקח מישראל מאי אמר רב בכור ודאי. דאם איתא דבכרה אישתבוחי הוה משתבח בה. פירש"י שכבר ביכרה ולא תסתכן עוד בלידה. אבל עובד כוכבים א"נ א"ל הכי אין דבריו אמת. ויש ללמוד מכאן אפי' אי מסיח לפי תומו אינו נאמן דלהשביח מקחו אומר כן. ועוד יש לפרש דאשתבוחי דקאמר היינו שכבר נפטר מן הבכורה. ושמואל אמר בכור ספק. זימנין דלא א"ל דסבר דלמא לשחיטה קא בעי לה. ור' יוחנן אמר חולין ודאי דאם איתא דלא בכרה כיון דאיכא איסורא אודעי מודע ליה. תניא כוותיה דר' יוחנן אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע. לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל. אמרי התם גבי אותו ואת בנו במוכר תליא מלתא הכא בלוקח תליא מלתא. בהלכות גדולות פסק כרר' יוחנן דבמסכת י"ט דף ד. אמרינן רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן וה"ר יונה ז"ל כתב דהלכה כשמואל דאמר מלתא מיצעתא. דענין אכילתו בלא מום הוו להו רב ושמואל דאסרי תרי ורבי יוחנן דאמר חולין ודאי יחיד לגבייהו. ולענין נתינתו לכהן הוו להו רבי יוחנן ושמואל תרי ורב דאמר בכור ודאי יחיד הלכך יאכל במומו לבעלים.

מתני' ר"א בן יעקב אומר בהמה ששפעה חררת דם תקבר ופטורה מן הבכורה.

גמ' ואיפסיקא הלכתא לקמן (בכורות דף כג:) כר' אליעזר בן יעקב דמשנתו קב ונקי. גרסינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ונפטרה מן הבכורה. מאי טעמא אמר רב איקא בריה דרב יימר רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבכורה. ומיעוט יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה. וכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. סמיך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא. והא דלא בעיא קבורה כי הכא לפי שהכל יודעין [דף כב.] שאין שליא בלא ולד ולא בעיא פירסום כי הכא .

ד [דף כג:] **מתני'** רשב"ג אומר הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים אינו [דף כד.] חושש שמא בנה של אחרת הוא. היה נכנס לעדרו וראה את המבכרות מניקות ואת שאינן מבכרות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו ובנה של זו בא לו אצל זו:

גמ' אמר רב הלכתא בכוליה פירקין בר מפלוגתא. ואוקימנא להא דרב ארשב"ג דלא פליגי רבנן עליה אלא בברייתא ופלוגתא דברייתא לאו פלוגתא היא: מאי ברייתא. דתניא הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים הבא אחריו בכור מספק מפני שמרחמת אע"פ שאינה יולדת. רשב"ג אומר הדבר בחזקתו. וכן היה רשב"ג אומר הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כעשר וט"ו מבכירות ושאינן מבכירות יולדות למחר השכים

ומצא זכרים תלויין בזקינות ונקבות תלויות במבכירות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו. איבעיא להו מאי דבר בחזקתו דקאמר רשב"ג. אינה מרחמת אלא א"כ יולדת הא איכא דאוליד מרחמא או דלמא דידה מרחמא דלא דידה לא מרחמא. למאי נפקא מינה למילקי עליה משום אותו ואת בנו. ת"ש נכנס לתוך עדרו רואה את המבכירות מניקות ושאינן מבכירות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא אצל זו ובנה של זו בא אצל זו. ואמאי ליחוש דלמא רחומי רחים. במקום דידה לא שבקה דידה ומרחמא דלא דידה. ובעיין לא איפשיטא. א"ר יוחנן ראה חזיר כרוך אחר רחל פטורה מן הבכורה ואסור באכילתה עד יבא מורה ויורה צדק: מספקא ליה לענין בכורה ואליבא דרבנן [דף כד:] דאמרי מרחמא כי מרחמא דמינה דלאו מינה לא מרחמא. או דלמא דלאו מינה נמי מרחמא. לענין אכילה ואליבא דרשב"ג. את"ל סבר רשב"ג יולדת מרחמא ה"מ דמינה אבל דלאו מינה לא מרחמא או דלמא דלאו מינה נמי מרחמא. תיקו:

ה מתני' רבי יוסי בן המשולם אומר השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ ותולש את השער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו וכן התולש את השער לראות מקום המום.

גמ' א"ר הלכהכר' יוסי בן המשולם: בעו מיניה מרב הונא כנגדו בי"ט מהו. טעמיה דר' יוסי בן המשולם משום דסבר תולש לאו היינו גוזז וכנגדו בי"ט אסור משום דהוי ליה עוקר דבר מגידולו. או דלמא בעלמא סבר ר' יוסי בן המשולם תולש היינו גוזז וגבי בכור היינו טעמא דשרי משום דסבר דבר שאין מתכוין מותר בי"ט נמי דבר שאין מתכוין מותר. תימה מה שייך למיבעי בי"ט אי שרי אי אסור אי במתכוין פשיטא דאסור דעוקר דבר מגידולו הוא. אי באין מתכוין פשיטא דשרי כמו דשרינן במתני'. ואפשר דהא מיבעיא ליה דלמא בקדשי' התירו אין מתכוין אבל לא משו' שמחת י"ט. מיהו קשה בלא י"ט הוי מצי למיבעי פירושא דמתני'. דתולש את השיער במתכוין קאמר משום דתולש לאו היינו גוזז. או בשאין מתכוין קאמר וגם שלא יהא פסיק רישיה משום דתולש היינו גוזז. הלכך נראה לפרש דאפי' אי תולש לא הוה גוזז מכל מקום מדרבנן אסור במתכוין אי בפסיק רישיה גזירה תולש אטו גוזז. ותולש דמתניתין בשאינו מתכוין וגם אינו פסיק רישיה הלכך לא מצי למיבעי במתניתין לענין איסור אלא לענין מלקות. וקא מיבעיא ליה כנגדו ביום טוב מהו דדלמא דוקא בבכור דתולש לאו היינו גוזז וליכא איסור דאורייתא הוא דשרי דבר שאין מתכוין. אבל ביום טוב דאיכא איסור דאורייתא עוקר דבר מגידולו לא שרינן אפי' כשאין מתכוין או דלמא בבכור נמי איכא איסורא דאורייתא דתולש היינו גוזז וכי היכי דשרי בבכור משום דבר שאין מתכוין שרי נמי ביום טוב. אמר להו כנגדו בי"ט מותר. אתמר נמי אמר רב חיננא בריה דרב שלמיה משמיה דרב כנגדו בי"ט [דף כה.] מותר. ומי אמר רב הכי והאמר רב הלכה כר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. ומשני לעולם סבר רב דבר שאין מתכוין אסור וגבי בכור היינו טעמא דשרי משום דסבר תולש לאו היינו גוזז. אי הכי כנגדו בי"ט אמאי מותר הא עוקר דבר מגידולו הוא. משום דעוקר דבר מגידולו כלאחר יד. ותולש לאו היינו גוזז והתניא התולש את הכנף והקוטמו והמורטו חייב שלש חטאות. ואמר ר"ל תולש חייב משום גוזז קוטם חייב משום מחתך ממרט חייב משום ממחק. שאני כנף דהיינו אורחיה. הלכך אע"ג דשרינן תלישת צמר בי"ט בשעת שחיטה אין להתיר בשביל זה תלישת נוצה בי"ט בשעת שחיטה דהא אסקינן דכנף היינו אורחיה. ואע"ג דאין צריך לנוצה והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אין ללמוד מלאכה שאיו צריכה לגופה מכלאחר יד. ועוד דהא פרישנא דאפי' בצמר לא שרינן אלא באין מתכוין. וכן ביו"ט שרי באין מתכוין. והרמב"ן ז"ל כ' דתלישת נוצה לצורך שחיטה בי"ט שריא. דעד כאן לא מיבעי לן אי שרי בי"ט או לא אלא תלישת צמר שאין עומד ליתלש אחר שחיטה הלכך כיון דאפשר לשחוט בלא תלישה אי תליש הויא לה מלאכה שלא לצורך אוכל נפש ומשום הכי מיבעי ליה. אבל בעוף אע"ג דהיינו אורחיה ומתכוין לתלוש שרי. דהא אי לא תליש ליה מחיים סופו עומד ליתלש לאחר שחיטה ואיכא חיובא בגוזז לאחר מיתה כמו בגוזז מחיים דלא אשכחן ביה פלוגתא בגמרא. ותניא נמי בתוספתא דשבת פ"ט הגוזז מן החיה ומן העוף אפי' מן השלח מלא הסיט כפול חייב. וכן גרסינן בירושלמי בפ' כלל גדול תמן תנינא השוחט את הבכור עושה מקום לקופיץ וכו' רבי הילא בשם ריש לקיש מזו התולש מן הקדשים פטור. אמר ר' יעקב בר אחא ריש לקיש כדעתיה דאיתפלגון

התולש מן קדשים ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור. ר' ירמיה בעי למיחלופי שיטתיה דריש לקיש לקיש דאיתפלגון. התולש כנף מן העוף המורטה והקוטמה חייב משום תולש. ולא דמיא עוף שאין לו גיזה תלישתה היא גיזתה. ברם הכא אינו חייב עד שיגזוז. הרי הוכחנו דבין בעוף בין בבהמה חייב משום גוזז לאחר שחיטה. הלכך כיון שנתנה י"ט לדחות אצל מלאכה זו איבעי גזיז ליה מחיים לצורך אוכל נפש שרי כמו לאחר שחיטה ועוד דקיימא לן כר' שמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה הלכך אפי' לכתחלה שרי משום שמחת י"ט. דהא רב הונא ורב דאמרי כנגדו בי"ט מותר משום דלאו היינו כי אורחיה. ואף ע"ג דבעלמא אסור כדתנן שבת דף צד: הנוטל צפורניו זו בזו וכן שערו וכן שפמו וכו' וחכמים אוסרים משום שבות. הכא משום שמחת י"ט לא גזרו רבנן הלכך לדידן נמי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא גזור רבנן. ע"כ דברי הרמב"ן ז"ל. ומה שכתב שמותר לגזוז לצורך אוכל נפש מחיים כמו לאחר שחיטה לא נהירא לי. דודאי לאחר שחיטה כיון דכבר הותרה לאכול ואי אפשר לאוכלה בלא תלישת נוצה מותר לתולשה כמו שמותר לצלותה ולבשלה. אבל בעוד שלא נשחטה כל מה דעביד מכשירי אוכל נפש דאפשר למיעבד מאתמול הוא ואסור. מידי דהוה שאסור להביא הבהמה מחוץ לתחום כדי לשוחטה ואפי' אם הביא עובד כוכבים לצורך ישראל אסור. כדאמרינן בעירובין דף מז: הנהו דיכרי דאתו מברכתא. ומידי דהוה שאם אין לו עפר מוכן לא יחפור בדקר ויכסה ביצה דף ב. וימנע מלשחוט. ומה שכתב משום דמלאכה שאינה צריכה לגופה כתבתי לעיל בשם ר"י דאין לדמות איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה לעוקר דבר מגידולו כלאחר יד. והמחמיר תבא עליו ברכה: ותולש את השער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו אמר רבי אסי אמר ר"ל לא שנו אלא ביד אבל בכלי אסור. והתנן עושה מקום בקופיץ. תני לקופיץ. וכן התולש את השער לראות מקום המום. איבעיא להו לכתחלה או דיעבד. כי קתני וכן אתולש קתני הלכך אפילו לכתחלה. או דלמא אלא יזיזנו ממקומו קתני. אמר ר' ירמיה ת"ש צמר המסובך באזן רבי יוסי בן המשולם אומר תולשו ורואה את מומו. ש"מ לכתחלה קאמר ש"מ. אמר רב מרי אף אנן נמי תנינא וכן התולש את השער לראות מקום המום. מאי וכן אילימא שלא יזיזנו ממקומו. השתא ומה שוחט דשחיטה מוכחא עליו אמרת לא יזיזנו. לראות מקום המום מיבעיא. אלא לאו אתולש ש"מ לכתחלה ש"מ:

ו מתני' שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ שחטו עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין דברי ר' יהודה. אמר [דף כה:] ר' יוסי לא בזה התיר עקביא כלום וחכמים אוסרין אלא בשער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ מת בזה עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין:

גמ' [דף כו.] אמר רב נחמן הלכה כר' יהודה הואיל ותנן בבחירתא כוותיה דתנן הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ שחטו וחכמים אוסרין. אמר רב נחמן בר יצחק מתני' נמי דייקא דתנן צמר המדולדל בבכור את שנראה עם הגיזה מותר ואת שאינו נראה עם הגיזה אסור. מני אילימא ר' יוסי. ובמאי. אילימא בשחוט בין לרבנן בין לעקביא בן מהללאל אידי ואידי מישרי שרי. אלא במת אי לרבנן מיסר אסרי. אי עקביא בן מהללאל איפכא מיבעי ליה נראה עם הגיזה אסור דמיסר קא אסר ליה. אינו נראה עם הגיזה מותר דמעיקרא תלוש הוה. אלא פשיטא ר' יהודה. ובמאי. אילימא במת בין לעקביא בין לרבנן אידי ואידי מיסר אסרי אלא לאו בשחטו ואי עקביא אידי ואידי מישרא שרי. אלא לאו רבנן וש"מ בשחטו פליגי ש"מ. הלכך שער בכור שנתלש מחיים לעולם אסור לא שנא תלש ולא שנא נשר בין שמת בין ששחטו ואפילו התירו מומחה גזירה דלמא אתי לשהוייה. ואפי' תם בזמן הזה דבעל כרחיה משהי ליה עד דנפיל. ביה מומא אפי' הכי אסור דלמא אתי לשהוייה בתר דנפיל ביה מומא:

מתני' צמר המדולדל בבכור את שנראה עם הגיזה מותר ואת שאינו נראה עם הגיזה אסור:

גמ' [דף כו:] היכי דמי אינו נראה עם הגיזה. אמר ריש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו רב נתן בר הושעיא אמר כל שאינו מתמעך עם הגיזה. וכיון דלא אתמר הלכתא כחדא מינייהו נקטינן לחומרא הלכך כל שאינו מתמעך עם הגיזה אסור וכל שכן עיקרו הפוך:

ז תנן במסכת ערלה פ"ג מ"ג האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד. משער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק. ואוקמא במסכת תמורה דף לד. בדעביד מיניה צפורתא דחשיב ולא בטיל הא לאו הכי

שרי דבטיל ברובא. תנן בפרק טבול יום דף יג: אמר ר' חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה. אמר ר' עקיבא מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו. וחכמים אומרים לא ראינו אינה ראיה אלא יצא לבית השריפה. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הלכה כרבי עקיבא. ואפילו רבי עקיבא לא אמר אלא כשהתירו מומחה. אבל לא התירו מומחה לא. והלכה כדברי חכמים. הבשר בקבורה והעור בשריפה. כך כתוב בספרים בפרק טבול יום ופירש"י התם והעור בשריפה לא ידענא טעמא. ונראה בעיני דלא גרסינן להאי פירושא אלא הכי גרסינן הלכה כדברי חכמים ותו לא מידי. ותוס' זה גרס דתלמידי דתרביצאי הוא וטעו במה ששנינו במשנתינו במלתייהו דרבנן יצא לבית השריפה ואני אומר דרבנן לאו אדר' עקיבא קיימי דמיירי בבכור בגבולין אלא אדרבי חנינא קיימי דאיירי בקדשי המקדש עד כאן לשון רש"י ז"ל. והעור יקבר עם הבשר:

הדרן עלך הלוקח בהמה

פרק ד

א עד כמה ישראל חייב ליטפל בבכור בהמה. בדקה שלשים יום. בגסה חמשים יום. רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים. אמר לו הכהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתנו לו ואם היה בעל מום ואמר לו תן לי ואוכלנו מותר. ובשעת המקדש אם היה תמים. אמר לו תן לי ואקריבנו מותר.

גמ' מאי טעמא לא יתננו לו. אמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות: תנו רבנן הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות ובבית המטבחיים אין נותנין להן תרומות ומעשרות בשכרן. ואם עשו כן חיללו. ועליהם הכתוב אומר ושחתם את ברית הלוי. ואומר את קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים. כיצד ישראל שהפריש תרומה מכרי שלו [דף כו.] ומצאו ישראל אחר ואמר לו הילך סלע זו ותנהו לבן בתי כהן מותר. ואם היה כהן לכהן אסור. וה"מ בתרומות ומעשרות אבל במתנות כהונה או זרוע ולחיים וקיבה לא. מאי טעמא. תרומה דקדושת הגוף היא כיון דלא מיתחלל לא אתי למיטעי בה אבל הני כיון דקדושת דמים נינהו ואי בעי מאכיל להו לישראל אתי למיטעי בהן סבר תיתחלא קדושתייהו אארבע זוזי ואתי למנהג בהו מנהג חולין שלא לאכלם בגדולה כדרך שהמלאכין אוכלין:

ב מתני' הבכור נאכל שנה בשנה בין תמים בין בעל מום שנאמר לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה. נולד לו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש. לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום:

גמ' מדקתני נולד לו מום תוך [דף כו:] שנתו למימרא דלשנה דידיה מנינן ליה מנה"מ. אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה איזהו שנה שנכנסת בחבירתה הוי אומר זו שנה של בכור. [דף כח.] איבעיא להו היכי קאמר נולד בו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש ולאחר שנתו עד שלשים יום. או דלמא הכי קאמר היכא דנולד בו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש ותו לא. והיכא דנולד לו מום אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא שלשים יום. תא שמע בכור שנולד לו מום ט"ו יום בתוך שנתו משלימין לו ט"ו יום אחר שנתו. השלמה אין מיהבא לא : גרסינן בפרק ארבעהראשי שנים דף ו: בכור מאימתי מונין לו שנה. אביי אמר משעה שנולד. רב אחא בר יעקב אמר משעת שנראה להרצאה. ולא פליגי הא בתם והא בבעל מום בעל מום מי מצי אכיל ליה דקים ביה דכלו לו חדשיו. ואי שהייה לבכור לבתר זימניה מיעבר קא עבר עליה אבל איפסולי לא מיפסיל אלא אי בעל מום הוא שחיט ואכיל ליה. ואי תם הוא מקריב. דתניא שם דף ה: אחרים אומרים בכור שעברה שנתו יכול יהא כפסולי המוקדשין ויפסל ת"ל ואכלת לפני ה' מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחבירתה אף בכור אינו נפסל משנה לחבירתה.

ג מתני' השוחט את הבכור והראה את מומו. רבי יהודה מתיר ורבי מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור:

גמ' אמר רבה בב"ח בדוקין שבעין ד"ה אסור מפני שהן משתנין לא נחלקו אלא במומין שבגוף. ר"מ סבר גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין ורבי יהודה סבר לא גזרינן. תניא נמי הכי השוחט את הבכור והראה את מומו רבי יהודה אומר בדוקין שבעין אסור מפני שהן משתנין. במומין שבגוף מותר מפני שאין משתנין. רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנין.

מפני שהן משתנין ס"ד מומין שבגוף מי משתנין אלא אימא מפני המשתנין: אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני ר' מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור ש"מ רבי מאיר קנסא הוא דקניס. אע"ג דהש"ס דקאמר לעיל גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין מדקרי ליה הכא קנסא אלמא קנסא הוי ולא גזירה. ופסק בשאלתות דרב אחאי דהלכה כר"מ בגזירותיו ולא בקנסותיו. והביא ראיה ממעוברת חבירו ומינוקת חבירו דקניס רבי מאיר יוציא ולא יחזיר עולמית. וסתמא דהש"ס בריש החולץ (יבמות דף לז.) דלא כוותיה. וכן סוגיא דשמעתין כר' יהודה דקאמר נפקא מיניה לאכחושי סהדי משמע דאי איכא סהדי דלא אישתני סמכינן עלייהו. ולר' מאיר קנסינן בכולהו מפני המשתנין. וכן לקמן דקאמר לימא סתמא כרבי מאיר וקמשני בדוקין שבעין וד"ה. וכן פסק מר שמואל הכהן בר חפני גאון ז"ל. ובעל הלכות פסק כר' מאיר דחשיב ליה גזירה. וכן נראה לי מלשון הברייתא דקתני מפני המשתנין. וקנסא דקאמר הש"ס לאו דוקא. וכן דעת הרמב"ן ז"ל והביא ראיה מדקתני הואיל ונשחט ולא קתני הואיל ושוחטו. משמע אפי' שחטו אחר ובהא לא שייך קנסא אלא גזירה:

ד מתני' מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. [דף כח:] דן את הדין וזיכה את החייב חייב את הזכאי טימא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו. ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם: מעשה בפרה שניטלה האם שלה והאכילה ר' טרפון לכלבים ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירו. אמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדרי' של מצרים עד שחותכין האם שלה בשביל שלא תלד. אמר רבי טרפון הלכה חמורך טרפון. אמר לו רבי עקיבא פטור אתה שאתה מומחה וכל המומחה לב"ד פטור מלשלם:

גמ' תנא כשהוא משלם משלם רביע לדקה ומחצה לגסה מאי טעמא אמר רב הונא בר מנוח משום גזירה מגדלי בהמה דקה נגעי בה. וכתב הרמב"ן ז"ל דבחוצה לארץ משלם אף לדקה מחצה וכן מסתבר: דן את הדין וכו' לימא תנן סתמא כר' מאיר דדאין דינא דגרמי. אמר רבי אליעזר אמר רב כשנשא ונתן ביד. והא דתנן מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. התם קנסא הוא דקנסי רבנן דלא ליתי למישרי בוכרא אלא מי שהוא מומחה. לפי שחכמה יתירה היא ראיית מומין. דהא רב גידל היה שמנה עשר חדש אצל הרועים להתבונן במומין:

ה מתני' הנוטל שכר להיות רואה את הבכור אין שוחטין על פיו אלא אם כן היה מומחה כאילא ביבנה. שהתירו לו חכמים להיות נוטל ד' איסרות לדקה [דף כט.] וששה לגסה בין תם בין בעל מום. הנוטל שכר לדון דיניו בטלין והא דתניא מכוער הדיין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין מפרש בפ"ב דכתובות דף קה. באגר בטילה דמוכח. והא דאמרינן שם שני דייני גזירות שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ומוכח התם דבלא אגר בטילה דמוכח שרי שאני התם דכל עסקיהם היו בזה ולא היו יכולין לעסוק בשום מלאכה. ואי אפשר למות ברעב והיו צריכין ליטול כדי פרנסתם. וכן אילא ביבנה שהתירו לו חכמים ליטול שכר לפי שהכל היו מביאין אליו בכוריהן כל היום והיה צריך להיות בטל מכל מלאכה:

מתני' להעיד עדותיו בטלה להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. אם היה כהן טמאהו מתרומתו מאכילהו ומשקהו וסכו. אם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל:

גמ' מה"מ. אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם תנ"ה כאשר צוני ה' אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם. פירוש כאשר אני צוני ה' ולמדני בחנם אף אתם למדתם ממני בחנם ולא קבלתי מכם שכר. ומנין שאם לא מצא בחנם שילמוד בשכר שלא יאמר אדם שמשה רבינו ע"ה לא הזהירני ללמוד התורה אלא א"כ אני מוצא שילמדני בחנם. ת"ל אמת קנה. ואע"פ שהוציא מעות על לימודה לא ימכרנה בכסף. ומה שנהגו האידנא ללמוד בשכר. אם אין לו במה להתפרנס שרי. ואפי' יש לו אם הוא בטילה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו מסתברא דחשיב מוכח יותר מקרנא דתהי באמברא ושקיל זווא. ובקטנים שרי משום שכר שימור או פיסוק טעמים כדאיתא פרק אין בין המודר (נדרים דף לו.). ירושלמי בנדרים שם וכן חמי מתניין נסבין אגריהון. א"ר יודן ברבי ישמעאל שכר בטילה הן נוטלין. עוד בירושלמי סנהדרין פ"א תמן תנינא הנוטל שכר לדון דיניו בטלין. כך היא מתניתין החשוד ליטול שכר לדון דיניו בטלין. חד בר נש אתא

למידן קמיה דרב הונא אמר ליה אייתי לי חד בר נש דיסוק לדיקלא תחותאי. רב הונא הוה רעי תורין והוה ידע סהדו לחד בר נש אמר ליה איתא מסהיד לי. אמר ליה הב לי אגרי. ותניא כן נותנין לדיין שכר בטלותו ולעד שכר עדותו. חד בר נש סאיב חד כהן. אתא עובדא קמי רב יצחק ואכליה חולין. סברין מימר שיוצאין לו דמי תרומה מתוכן. כתב הרמב"ן ז"ל מה שכתוב בברייתא החשוד ליטול שכר לדון דיניו בטלין אם נתברר לנו שלא נטל שכר בדין שדן אין הדין בטל. ומסתברא טעמיה. אבל לא ידענא היאך יתברר הדבר בעדים שלא נטל כיון שהוא חשוד. ונותן לו שכרו כפועל בטל והא לאו [דף כט:] בטיל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. פי' כפועל בטל לגמרי אומדין כמה אדם רוצה ליקח ליבטל ממלאכתו שהוא רגיל לעשות בה ולישב בטל ועתה אינו מקבל שום שכר על העדות :

הדרן עלך עד כמה

פרק ה

א כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא. חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים. ופסולי המוקדשין הנאתן [דף לא.] להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור:

גמ' תניא בבכור נאמר לא תפדה ונמכר הוא. במעשר נאמר לאיגאל. [דף לב.] ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום. תנן התם מעשר שני פ"א מ"ב בכור מוכרין אותו תמים חי. ובעל מום חי ושחוט. ומקדשין בו את האשה. ואוקמה רב נחמן במסכת תמורה דף ז: בבכור בזמן הזה דלא חזי להקרבה דאית להו לכהנים זכייה בגויה הלכך נמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט. וגרסינן נמי התם דף ח: אמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא. מאי טעמא. אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. מר זוטרא איקלע לגבי דרב אשי אייתי לקמיה בשרא לא אכיל. אמרי ליה אמאי לא אכיל מר. אמר להו חליש לי עלמא א"ל ליכול מר. דראשית הוא ומברי. אמר להו ומנא לכו הדין. אמרו ליה שמכרו לנו פלוני כהן במומו. אמר להו לא שמיע לכו הא דאמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא. ואמר רב הונא בריה דרב יהושע משום שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אמרי ליה לא שמיע לן כלומר לא סבירא לן. אמר להו והא מתניתין היא דתנן אמר לו כהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתננו לו ואמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אמרו ליה התם לא יהיב דמי הכא הא יהיבנא דמי. מאי אמרת דלמא מוזיל כהן לגבי' דסבר כי הוה ליה בכור אחרינא יהיב לי. לא מסיק אדעתיה לא שביק ודאי דנקיט בידיה ונקיט ספק דלא ידע אי הוה ליה אי יהיב ליה או לא. אמרי אינשי בוציני טבין מקראי. וכן הלכתא: ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור. וה"ה דשוקלין כנגד כלי וכנגד קופיץ כדמוכח פרק אין צדין (ביצה דף כט.) בענין י"ט: כתב הרמב"ן ז"ל ומסתברא לן דחלבו של בכור וגידו ועורו וקרניו נמכרין באיטליז ונשקלי' בליטרא. דלא עבוד רבנן מעלה אלא בבשר דחזי ליה אבל בהני לא. וגמרינן להא מילתא ממעשר דלא שרינן ביה מכירה כלל בבשר ושרו בהני. כדתניא מעשר בהמה ששחטו מבליעו בעורו ובחלבו ובגידו ובקרניו. וכיוצא בזה כתב בעל הלכות. חלבו של בכור מוכרין אותו לעובד כוכבים. מ"ט. פסולי המוקדשין כצבי וכאיל כתיב בהו ומן התורה מותרין לעובד כוכבים מיהו רבנן עבוד לה מעלה בבשרו דחזי לאכילה תנא כדסבירא ליה חלבו דאינו ראוי לאכילה העמידו על דין תורה. וכן דקדק ר"י מהא דמעשר דאפילו מאן דאסר בשר בכור להאכילו לעובד כוכבים חלבו מותר. אבל שומנו של גיד דלא אסור מדאורייתא לא. דתנן בשביעית פרק כלל גדול לא יצבע בשכר שאין עושין סחורה בפירות שביעית. ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבילות וטריפות ולא בשקצים ורמשים. לקח בכור למשתה בנו או לרגל ואינו צריך לו מותר למכרו:

ב מתנ' בית שמאי אומר [דף לב:] לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור. ובית הלל מתירין אפי' לעובד כוכבים

גמ' מתני' מני רבי עקיבא היא. דתניא בכור אין נמנין עליו אלא חבורה שכולה כהנים דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אפילו זרים. ורבי עקיבא מתיר אפי' עובדי כוכבים. נראה דהלכה כב"ה דמתני' דשריא אפילו עובדי כוכבים. ולא כב"ה דברייתא אליבא דת"ק דר"ע דאסרי לעובדי כוכבים. דהוי סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם דמתניתין. כדאיתא פרק החולץ (יבמות דף מב:) וכל שכן הכא דסתם לן בלשון בית הלל דעדיף משאר סתמי כדאיתא בשילהי

מסכת שבת דף קנז. והא דמפרש בסמוך טעמא דרבי עקיבא משום דכתיב כצבי וכאיל וקאמר ואידך מוקי לה כר' אליעזר הקפר דדריש בפ"ב דחולין דף כח. מה פסולי המוקדשין בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה ועוף אין לו שחיטה מן התורה אלא מדברי סופרים. ורבי עקיבא לית ליה דר' אליעזר הקפר אלא סבר כרבי דדריש שמיטה מכאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה. אפשר דהלכה בזה כר' עקיבא דרובא דאמוראי סברי הכי בפ' השוחט (חולין דף כז:) דשחיטת עוף מן התורה ולא דרשי ושפך בשפיכה בעלמא. ואע"ג דרבי יוסי בר חנינא בפ' מי שאמר ואני דף כט. סבר דאין שחיטה לעוף מן התורה. אין ראיה מזה שיהא הלכה כן דתנא הוא כדמוכח התם. ובה"ג משמע שפוסק כב"ה דברייתא אליבא דת"ק דר' עקיבא. ומשמע דבעי למימר דמדרבנן פליגי רבנן ור' עקיבא ולשון ה"ג הבאתי למעלה. ואין לומר דאסור לעובד כוכבים ומשום דקיימא לן בהאי דרשא דקיימא לן ואכלת ולא לכלביך והוא הדין וכו' כדמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט.). ואשכחן כמה סתמי דאית להו הכי לעיל בפרק הלוקח בהמה (בכורות דף כא:) גבי חררת דם דתנן יקבר. ובפ' עד כמה (בכורות דף כח.) מי שאין מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו יקבר. ולקמן בפירקין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ונודע שלא ראהו חכם וכו' הבשר יקבר. ובפ' בהמה המקשה (חולין דף סט:) גבי מבכרת יצא רובו הרי זה יקבר. מכל הלין אין ראיה דאתי' שפיר כרבי עקיבא דהא שמעינן ליה לר' עקיבא דאמר בפרק טבול יום (זבחים דף קג.) מדבריו למדנו שהשוחט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו משמע דבשרו אסור בהנאה. והיינו טעמא דהיכא דשרו לישראל הוא דאיתקוש לצבי ואיל ושרי אפילו לעובד כוכבים ולא מיתסר משום ואכלת וכו'. אבל היכא דאסור לישראל לא איתקש לצבי ואיל ואסור לכלבים וכו'. הילכך בכור שמת או שנשחט בלא התרה או הותר ונמצא טריפה טעון קבורה כדמוכחי הני סתמא ואפי' לרבי עקיבא כדפרישנא וכולן טעון קבורה בין בשר בין דם בין עור דהיכא לא התירו מומחה אף רבי עקיבא מודה כדאמרינן בפרק טבול יום (זבחים דף קד.) ואף רבי עקיבא לא אמר שיהיה העור מותר ואפי' בגבולין אלא כשהתירו מומחה אבל לא התירו מומחה לא: ובטריפה אע"ג דשרי רבי עקיבא העור אין הלכה כמותו בהא כדמסיקנא התם והלכתא כחכמים דאמרי אין לא ראיתי ראיה אלא יצא לבית השריפה. מיהו לדידן לא בעי שריפה. דהתם אקדשי מקדש קאי דאנהו ודאי בעו שריפה. ומה שכתוב שם בספרי' והלכתא כחכמים בשר בקבורה ועור בשריפה רש"י ל"ג ליה. דרבנן דאמרי בעור אלא יצא לבית השריפ' לאו אר' עקיבא קיימי דאיירי בבכור בגבולין. אלא ארבי חנינא קיימי דאיירי בקדשי מקדש:

ג ת"ר אין מרגילין בי"ט. [דף לג.] כיוצא בו אין מרגילין לא בבכור ולא בפסולי המוקדשין. מאי טעמא. במערבא משמיה דר' אבינא [דף לג:] אמרי מפני שנראה כעובד עבודה בקדשים. ר' יוסי בר אבין אומר גזירה שמא יגדל מהם עדרים עדרים:

ד מתני בכור שאחזו דם אפי' מת אין מקיזין לו את הדם דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יקיז ובלבד שלא יעשה בו מום. ואם עשה בו מום הרי זה לא ישחוט עליו. ר' שמעון אומר יקיז אע"פ שעושה בו מום:

גמ' תנו רבנן בכור שאחזו דם מקיזין לו דם במקום שאין עושין בו מום. ואין מקיזין לו דם במקום שעושין בו מום דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אפי' במקום שעושין בו מום ובלבד שלא ישחוט על אותו המום. רבי שמעון אומר אף נשחט על אותו מום. רבי יהודה אומר אפי' מת אין מקיזין לו דם. במאי קמיפלגי. במטיל מום בבעל מום. ר' מאיר סבר כל מום לא יהיה בו ורבנן סברי תמים יהיה לרצון. ורבנן נמי הא כתיב כל מום. ההוא לגרמא דתניא כל מום לא יהיה בו אין לי אלא שלא יתן בו מום. מנין שלא יגרום בו מום ע"י דבר אחר שלא יביא בצק או דבלה ויניח על גבי האוזן כדי שיבא הכלב ויטלנו. ת"ל כל מום לא יהיה בו אמר מום ואמר כל מום [דף לד.] אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' שמעון. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק הי ר' שמעון. אילימא ר' שמעון דמתני' עד השתא לא אשמועינן שמואל דבר שאין מתכוין מותר והאמר רב הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כר"ש. אלא הלכה כר"ש דברייתא. ובתרתי פליגי במתניתין ובברייתא בברייתא פליגי במטיל מום בבעל מום כגון שאחזו דם ביותר ואם לא יקיז לו ודאי ימות. הלכך חשיב בעל מום ואפי' לא מיית כיון שלא יחיה לעולם מאחיזת דם אם לא שיקיזו לו במקום שעושין בו מום חשיב כבעל מום. ר"מ אסר

להטיל מום בבעל מום ורבנן שרו אלא דאסרו לשחוט על אותו מום גזרה אטו היכא דלא מיית בלא עשיית מום דחשיב כתם. אי נמי אטו היכא שיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין עושין בו מום לא חשיב בעל מום. ורבי שמעון שרי דלא גזר. ובמתני' פליגי היכא דלא מיית אם לא יקיזו לו דם או כשיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין עושין בו מום. הלכך לא חשיב בעל מום. וחכ"א יקיז ובלבד שלא יטיל בו מום כלומר יזהר בהקזתו שלא יוכל לבא לידי מום כגון שלא יקיז לו סמוך לאזניו או לניב שפתים או לחוטם. דסברי רבנן דבר שאין מתכוין אסור ר"ש אומר יקיז אע"פ שעושין בו מום כלומר שיכול לבא לידי עשיית מום. דר"ש לטעמיה דאמר דבר שאין מתכוין מותר. ובתרוייהו הלכה כר"ש דקיימא לן דבר שאין מתכוין מותר ואפילו בשבת דאיכא איסור סקילה. ובמטיל מום בבעל מום הלכה כרבנן וכר' שמעון דשרו אבל הא לא ידענא למה לא יהיה הלכה כרבנן דאמרי ובלבד שלא ישחט על אותו המום משום גזירה ואמאי לא פסק הלכה כחכמים ואפשר שלא פסק כר"ש אלא במאי דפליג ארבי מאיר במטיל מום בבעל מום. אבל במאי דשרי רבי שמעון לשוחטו על אותו המום הלכה כרבנן דאסרי. ומה שלא אמר שמואל הלכה כחכמים. משום דרצה שמואל לכלול יחד רבי שמעון דמתניתין ודברייתא. ואע"ג דהשמיענו כבר שמואל דהלכה כר' שמעון בדבר שאין מתכוין. מ"מ כיון שלא הוצרך להאריך בכאן כללם יחד. וכן מסתבר דאע"ג דאחיזת דם היכא דאין יכול להתרפאות חשוב מום כדפרישנא מ"מ אין נשחט עליו משום דהוי מום עובר ויש לו רפואה. ואע"ג דהוי מום עובר מותר להטיל בו מום. דקרא קאמר תמים יהיה לרצון כשהוא תמים להקריבו למזבח לרצות אז כל מום לא יהיה בו. ואע"ג דמדאורייתא שרי להטיל מום בבעל מום עובר מדרבנן מיהא אסור. ובאחיזת דם דוקא הוא דשרו רבנן משום פסידא. דאי לאו הכי הא דאמר רב י"ח חדש גדלתי אצל רועי בהמה לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר למה לי כולי האי כל כמה דמסתפק ליה אי מום עובר הוא אי מום קבוע הוא מצי למישדי ביה מומא דמינכר וישחוט עליו ותו מדקאמרי רבנן ובלבד שלא ישחוט על אותו מום ש"מ שלא התירו להטיל בו מום אלא בהקזה כשאחזו דם כדי שלא ימות ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. ואם היה מותר לכתחלה אפילו בלא אחיזת דם להטיל מום בבעל מום למה היו אוסרים לשוחטו על מום שיטיל בו. אלא ודאי לא התירו להקיז דם במקום שעושה בו מום כשאחזו דם אלא משום פסידא. וטעמא דר' שמעון דקאמר אף נשחט על אותו מום משום דמום זה בהיתר נעשה בו משום פסידא. וניחא השתא הא דאסר רבא בפ' לפני אידיהן (עבודה זרה דף יג:) להקדיש בהמה בזמן הזה לנשר פרסותיה משום דמטיל מום בקדשים הא מוכח התם דאפי' מאן דאסר להטיל מום בבעל מום בזמן הזה גריע טפי דלאו לגופיה חזי ולא לדמי חזי. אלא ודאי אע"ג דשרי מדאורייתא מדרבנן אסיר. ודוקא כשאחזו דם התירו ומשום פסידא:

ה מתני' הצורם אזן הבכור הרי זה לא ישחט עולמית דברי ר"א וחכמים אומרים כשיולד לו מום אחר ישחט עליו. [דף לה.] ומעשה בזכר של רחלים ושערו מדולדל ראו קסדור אחד אמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פגיון וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירוהו הלך וצרם באזני בכורות אחרים ואסרו פעם אחרת היו תינוקות משחקים בשדה וקשרו זנבי הטלאים זה בזה נפסקה זנבו של אחד מהן והרי הוא בכור. ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראהו שהתירוהו הלכו. קשרו זנבו' בכורות אחרים ואסרו. זה הכלל כל שלדעתו אסור ושלא לדעתו מותר:

גמ' בעי מיניה ר' ירמיה מרבי זירא צרם אזן בכור ומת מהו לקנוס בנו אחריו. לדידיה קנסו רבנן והא ליתיה. או דלמא לממוניה קנסו רבנן והא איתא אמר להו תניתוה שדה שנתקווצה תזרע למוצאי שביעית נטייבה או נדיירה לא תזרע למוצאי שביעית ואמר ר"י בר חנינא הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן הכי נמי לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן: א"ר חסדא אמר רב קטינא לא שנו אלא דאמרי ליה אלא א"כ היה בו מום אבל אמרו ליה אלא א"כ נעשה בו מום כמאן דאמר ליה זיל עביד דמי אמר רבא מכדי ממילא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי ממילא הוא ולא שנא: זה הכלל כל שלדעתו אסור לאתויי גרמא. שלא לדעתו מותר לאתויי מסיח לפי תומו.

ו מתני' היה בכור רודפו ובעטו ועשה בו מום הרי זה ישחט עליו:

גמ' אמר רב פפא לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל לאחר רדיפה לא. פשיטא מהו דתימא צעריה הוא דמדכר קא משמע לן. איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין לאחר רדיפה לא אלא אפי' לאחר רדיפה נמי. מ"ט צעריה הוא דקמדכר. הרמב"ן ז"ל פסק כלישנא בתרא ולא ידענא טעמא מאי דבשל תורה הוא ואפשר דהיינו טעמא אע"ג דאיסור דהטלת מום הוי מדאורייתא מה שאינו נאכל באותו מום הוי מדרבנן: אמר רב יהודה מותר להטיל בו מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפתיה. איכא דאמרי אמר רבא אימרא נמי באודניה אימור דרך גרעין נפק. וכן הלכה:

ז מתני' כל מומין הראויין לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנין רועי כהנים אין נאמנין רשב"ג אומר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ר' מאיר אומר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו:

גמ' תניא [דף לה:] רבי יהושע בן קפוסאי אומר בכור בבית כהן צריך שנים מן השוק להעיד עליו. רשבג"א אפי' בנו אפי' בתו. ר' מאיר אומר אפילו עשרה והן בני ביתו אינן נאמנין. אתמר רב נחמן אמר הלכה כרשב"ג ורבא אמר הלכה כר' מאיר והלכה כרשב"ג ודוקא בנו ובתו. אבל אשתו לא מאי טעמא. אשתו כגופו דמיא. והכי נמי רועה כהן בי ישראל מהימן דלאו של עצמו הוא והכי חזינא בפירושא דרבוותא ואיכא מאן דכתב בפסקא דלא מהימן היינו כלישנא קמא דקאמר רועי כהנים בי ישראל אינן נאמנין. וסבירא ליה דלא פליג רשב"ג אלא אמאי דמחסרא מתני' דהיינו כהן לכהן דלא חייש איהו לגומלין. אבל על רועה. כהן בי ישראל לא פליג דכיון דסבר לא שבק לדידי כשל עצמו דמי והך סברא לא מעליא היא דכיון דאפי' בנו ובתו מהימני סברא הוא דכל שכן רועה כהן בי ישראל דהא מיקרבא אבהתייהו דבנו ובתו הסמוכים על שולחן טפי מרועי כהן בי ישראל ואפ"ה מהימני משום דלא גוור רבנן אלא של עצמו ממש. ועוד דלא מסתבר דקאי רשב"ג אמאי דמחסרא מתני' דוקא ולא קאי אעיקר מתני'. ועוד בר מן דין הא ללישנא בתרא רועי כהן בי ישראל אפי' לת"ק הימני מהימן. וכיון דפלוגתא דלישנא הוא וליכא איסורא אלא גזירה דרבנן גרידא לקולא נקטינן. ועוד דמתני' כפשטיה אתיא כי האי לישנא וללישנא קמא צריך לחסורא הלכך האי לישנא עדיף. ונקטינן מיניה דרועי כהן בי ישראל נאמן וכן הלכתא. הרמב"ן ז"ל:

ח אמר ליה רב פפא לאביי לר' מאיר דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו ואר"מ חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה הני כהני הכי נמי דלא דייני. וכ"ת הכי נמי דלא דייני דינא. הא כתיב על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אימור דאמר רבי מאיר לחששא בעלמא רובא לאחזוקינהו מי אמר. משמע דאליבא דרבי מאיר קאמר אביי וליה לא סבירא ליה. אלא אפי' מוחזק עובר על דבר אחד אין חשוד לכל התורה. אע"ג דבפ' זה בורר (סנהדרין דף כו.) קאמר אביי עבריין אוכל נבילות להכעיס פסול לעדות ומוקי לה כרבי מאיר וקי"ל כוותיה ביע"ל קג"ם היינו דוקא לענין עדות דרחמנא אמר שמות כג אל תשת ידך עם רשע להיות עד אבל בשאר מילי לא חשיד דהא הלכתא התם כר"מ משום דסתם לן תנא כר"מ כל עדות שאין האשה כשרה לה אף הן אינן כשרין לה ובשאר מילי סתם לן כרבנן. כדתנן בפירקין דלעיל (בכורות דף ל.) החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות ומיהו החשוד על הדבר החמור חשוד על הקל ממנו ואפילו לרבנן. כדאמרינן בפירקין דלעיל שם אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן זו דברי ר' עקיבא סתימתאה אבל חכמים אמרו החשוד על השביעית חשוד על המעשרות. ומאן חכמים ר' יהודה היא דבאתריה דר' יהודה חמירא להו שביעית. וחמור וקל דקאמרינן לא שזה לאו וזה עשה. אלא האי הוא דחמיר לאינשי וזהירי ביה והאי לא זהירי ביה ובהאי גוונא הוא דמחזקינן ליה כחשוד מזו לזו ולא דחומרא וקולא דעבירה עצמה שם דתנן החשוד על המעשר אינו חשוד על השביעית ואע"ג דמעשר ודאי חמור משביעית דשביעית לאו הבא מכלל עשה הוא. דכתיב לאכלה ודרשינן ע"ז דף סב. לאכלה ולא לסחורה אלמא כיון דאיכא דחמירא ליה שביעית דלית ליה פדיון ואיכא דחמירא ליה מעשר דבעי חומה לא מחזקינן ליה חשוד מזו לזו. ובאתריה דר' יהודה דחמירא להו שביעית החשוד עליה חשוד על המעשר. והחשוד על הדבר אין לוקחין ממנו כל דבר השייך לאותו ענין שהוא חשוד עליו כדתנן בפירקין דלעיל (בכורות דף כט:) החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין אין לוקחין ממנו אפי' מים ומלח דברי ר' יהודה ורבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומה ומעשר אין

לוקחין ממנו ואמר עלה בגמרא ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני תרבא דאטמא במר דכנתא קנסיה רבא לזבוניה אפי' אמגוזי. א"ל רב פפא לרבא ואמרי לה רב אדא בר אהבה לרבא ואמרי לה רבינא לרבא כמאן כר' יהודה אי כר"י אפי' מים ומלח נמי. לעולם כר' שמעון באסורא גופא הוא דקנסינן ליה סתם דרדקי גרי להו באמגוזי ואזיל ומשבש להו לבני טבחא וגרי להו באמגוזי ומייתי לה תרבא דאטמא ומזבין ליה במר דכנתא. ושמעינן מהא דהלכה כר"ש. אבל במים ומלח לא קנסינן ליה: החשוד על שני דברים וחזר בו ובא לפני חכמים וקבל עליו שלא יעבור עוד ויצא מידי חשד ואח"כ נחשד על אחד מהן אמרינן שחזר לסורו על שניהם וחשוד עליהם אע"פ שלא נחשד באחרונה אלא בקל שבשניהם הוי חשוד אף על החמור כדתנן בפ' דלעיל (בכורות דף ל.) ויש שהוא חשוד על הטהרות ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. פי' לא על המעשר ולא על השביעית ומפרש טעמא בגמרא דנהי דאדרבנן חשוד אדאורייתא לא חשוד. ופריך עלה מברייתא דתניא נאמן על הטהרות נאמן על השביעית הא חשוד חשוד. א"ר אלעאי מתני' כשראינוהו נוהג בצנעה בתוך ביתו. ר' ינאי בר' ישמעאל אמר ברייתא כגון דהוה חשיד לתרוייהו ואתא לקמיה דרבנן וקביל אתרוייהו והדר איחשיד לחד מינייהו דאמרינן מגו דחשיד אהא חשיד נמי אאידך. ואפי' נחשד אטהרות דרבנן חשיד אף אשביעית דאורייתא. והא דקאמר רבנן בעם הארץ שקבל עליו דברי חבירות ונחשד לדבר אחד שאין חשוד אלא לאותו דבר. התם משום דמעיקרא קודם שקבל עליו דברי חבירות לא הוה חשוד אלא מתורת סתם עם הארץ. וסוגיא דסוף הניזקין דחשוד על הטהרות אינו חשוד על המעשר דאורייתא אף על פי שלא ראינוהו נוהג בצינעא והיינו כשינויא דרבי ינאי בר' ישמעאל. ה"ר יונה ז"ל טז יז יח יט

ט אמר רב חסדא אמר רב קטינא ספק בכור ביד ישראל צריך שנים להעיד עליו. ר"נ אומר בעליו מעידין עליו. כהנים הוא דחשידי אמומא בעלים ישראל לא חשידי אמומא. וכן הלכתא: אמר רבא כל בעליו של בכור עמנו עומדין ונכנס שלם ויצא חבול מעידין עליו. ולא חיישינן שמא אחד מבני בית נטמן בבית והטיל בו מום או שמא חפרו גומא בבית ליפול בו. [דף לו.] איבעיא להו עד מפי עד מהו לעדות בכור. רב אסי אסר. ורב אשי שרי. והלכה עד מפי עד כשר לעדות בכור. אמר ר' אלעזר לא היו מוחזקין בו שהוא בכור ובא ואמר שהוא בכור ומומו עמו נאמן. מאי קמ"ל הפה שאסר הוא הפה שהתיר תנינא האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. מהו דתימא התם הוא דאי בעי לא אמרה. אבל הכא דלא סגי דלא אמר דקדשים בחוץ לא אכיל. לאו הפה שאסר הוא. קא משמע לן דאי משום הכי שדי ביה מומא דמינכר והוה אכיל ליה. יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא בלא גברא. אמר ליה רב זוטי לרבינא אנו משמיה דרבי אליעזר מתנינן לה למימר דהלכתא כוותיה . ר' צדוק הוה ליה ההוא בוכרא רמא ליה שערי בסלי נצרים כייל ערוב' פירוש נצרים ערבה קלופה. בהדי דקאכיל איבוזי שפתיה. אתא לקמיה דרבי יהושע אמר ליה כלום חלקנו בין חבר לעם הארץ. אמר ליה אין. בא לפני ר"ג א"ל לאו והלכתא כר"ג דגרסינן בפרק בתרא דיומא דף עח. שאלו תלמידיו את ר"א זקן ויושב בישיבה צריך ליטול רשות להתיר בכורות או לא. מאי קא בעו ליה. הכי קמבעיא ליה כי הא דאמר רב אידי בר אבין דבר זה הניחו לבית הנשיא להתגדל בו. מאי צריך ליטול רשות או דלמא כיון דזקן ויושב בישיבה אין צריך. עמד ר' יצחק בן חקולא על רגליו ואמר אני ראיתי את ר"י בן זימרא שהיה זקן ויושב בישיבה ועמד במעלה לפני זקנו של זה ונטל רשות להתיר בכורות. אמר ליה רבא לא כך היה המעשה. ר"י בן זימרא כהן היה והכי קמיבעיא ליה. הלכה כר"מ דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. או דלמא הלכה כרשב"ג דאמר נאמן על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו. ופשט ליה דהלכתא כר"ג דאמר לא חלקנו בין חבר לעם הארץ ואפי' זקן ויושב בישיבה. ועוד הביא ה"ר יונה ז"ל ראיה מדאמר לעיל א"ל רב פפא לאביי לר"מ דאמר חשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו ואמר ר"מ כו' שמעינן מיניה דדיינים וחברים כהנים חשידי אמומא ומדקאמר ליה רב פפא בלישנא דתימה אלמא מלתא פשיטותא היא והלכתא כר"ג:

י מתני' נאמן הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב נאמן הכהן לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו. מאי טעמא. מלתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי ביה אינשי. ודוקא ישראל פלוני.

אבל ישראל סתם לא. דלאו מלתא דעבידא לאיגלויי הוא. וכן מתני' דוקא כשאמר הראיתי בכור זה לפלוני חכם אבל לחכם סתם לא דאית ליה לאישתמוטי ולא עביד לאיגלויי. ואם אותו מום מן המומין שאינן מובהקין וקאתי למשחטיה עליה ודאי מהימן דקדשים בחוץ לא אכיל ולמיסמך עילויה במומין שאינן מובהקין לא עביד אינשי. ובודאי הראהו לחכם ושרו ניהליה. ולא הוה שרי ליה חכם אלא אם כן העידו לפניו דהאי מום נפל בו מאליו. אמר ר' יהודה בר אבא מנליה ליהודה הא אנא קבעיה בגידול וגידול קבעה בדידיה. והכי אמרי ליה [דף לו:] נאמן ישראל לומר בכור זה נתתי לכהן במומו: ישראל פשיטא. לא צריכא בקטן והגדיל כגון טלה ונעשה איל מהו דתימא לא קים ליה קא משמע לן בסורא מתנו כלישנא קמא בפומבדיתא מתנו כלישנא בתרא. והלכתא אף כלישנא קמא: ההוא שרוע דאתא לקמיה דרב אשי אמר רב אשי למאי ניחוש ליה. אי כהן הוא אי ישראל הוא הרי בכור ומומו עמו. א"ל רבינא לרב אשי ודלמא ישראל הוא ואמר רב יהודה אין רואין בכור לישראל אלא א"כ כהן עמו. אמר ליה הכי השתא התם נהי דקדשים בחוץ לא אכיל אממונא דכהן חשיד. הכא מכדי מידע ידיע דהאי מום מובהק הוא מ"ט אתייה לקמי דרבנן. משום כבודו של חכם על כבודו של חכם לא עבר איסורא עבד:

יא מתני' בכור שניסמת עינו שנקטעת רגלו שנשברה ידו הרי זה ישחט על פי שלשה בני הכנסת. רבי יוסי אומר אפי' יש שם עשרים ושלשה לא ישחוט אלא על פי מומחה:

גמ' רבי שמלאי ורבי יהודה נשיאה תרוייהו משמיה דריב"ל אמרי ואמרי לה רבי שמלאי וריב"ל תרוייהו משמיה דרבי יהודה נשיאה אמרי התרת בכור בחוצה לארץ ע"פ שלשה בני הכנסת אמר רבא ובמומין מובהקין. אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא ספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל שלשה מתירין את הבכור במקום שאין מומחה. מאי קמ"ל תנינא הרי זה ישחט ע"פ שלשה בני הכנסת אי ממתניתין הוה אמינא אפי' במקום שיש מומחה קא משמע לן במקום שאין מומחה אין במקום שיש מומחה לא וכן הלכתא. כתב ה"ר יונה ז"ל מומחה דקאמר לאו דידע הלכות מומין בלחוד אלא דפקיע גם בראיית העין לבדוק ולבקר בהם ולהכירם היטב. והאידנא דליכא מומחין בכור שיש לו מום מובהק נשחט על פי שלשה בני הכנסת. ומומין שאין מובהקין כגון דוקין שבעין וכיוצא בהם לא עבדינן בהו עובדא האידנא. ואשכחנא לרבינו יצחק הצרפתי ז"ל בתשובת שאלה דצרימת אוזן מן הסחוס הוי מום מובהק היכא דמנכרא שפיר ומיגליא יאות ונראה לעינים דנפישא מחגירת צפורן. והיינו דנקט הש"ס מו"ק דף יג. צרם אוזן בבכור ומת. הצורם אוזן פרתו של חבירו ב"ק דף צח. משום דהוי מום ניכר ומובהק:

יב [דף לו.] **מתני'** השוחט את הבכור ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים. ומה שלא אכלו יקבר והוא יחזיר להם הדמים וכן השוחט את הפרה ונודע שהיא טריפה מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים ומה שלא אכלו הם יחזירו לו הבשר והוא יחזיר להם הדמים. מכרוהו לעובד כוכבים או השליכוהו לכלבים משלמין לו דמי טריפה:

גמ' תנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור. פירות ונמצאו טבלים. יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להם הדמים :

יום שנ

יג תנן בפרק אין צדין (ביצה דף כה:) בכור שנפל לבור ר' יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט. ר' שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב אין זה מן המוכן במאי קמיפלגי. ברואין מומין בי"ט קא מפלגי. דר' יהודה סבר רואין. ורבי שמעון סבר אין רואין. והלכתא בהא כרבי שמעון. דאמרינן שם דף כז. אמי וורדנאה חזי בוכרא דבי נשיאה הוה סבר דלא למיחזייה ביומא טבא. אתו וא"ל לר' אמי. אמר שפיר עבד דלא חזי. איני והא רבי אמי גופיה חזי. רבי אמי מאתמול הוה חזי וביומא טבא שיולו הוה משייל. היכי הוה עביד. כי ההוא גברא דאייתי בוכרא לקמיה דרבא בפניא דמעלי יומא טבא והוה יתיב רבא וקחייף רישיה דל עיניה וחזי למומא אמר ליה זיל האידנא ותא למחר. למחר אתא לקמיה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה. אמר ליה הוו מנחי שערי אחורי דהוצא. בהדי דקעייל רישיה פרטיה לשפתיה. א"ל ודלמא את גרמת ליה. אמר ליה לאו. כתב הרמב"ן ז"ל שמעינן מינה דבכור בהמה טהורה נוהג בחו"ל דהא רבא בח"ל הוה וקמייתי ליה בוכרא ואמר נמי לעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) ההיא גיורתא דמסרין לה אחוה בהמה לפטומא. אתאי לקמיה

דרבא אמר לית דחש לה להא דר' יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבכורה. רב מרי בר רחל הוה ליה חיותא והוה מקני אודנייהו לעובד כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה וכו'. ובפרק אלו טריפות (חולין דף מד:) רב חסדא שרא בוכרא ולא זבן מיניה. וכל הני אמוראי בבבל היו. ותו אמר לעיל סי' יא התרת בכור בחו"ל על פי שלשה בני הכנסת. וליכא לאוקמא בבכור שיצא מארץ ישראל לחוצה לארץ. דא"כ הוה אמר הכי בהדיא ולמה ליה לאדכורי חו"ל אתר' דלא נהיג ביה בכור בהמה טהורה. ולא שכיחא אלא לעתים רחוקות שיביאו מארץ ישראל. לימא התרת בכור במקום שאין מומחה על פי שלשה בני הכנסת. אמר ליה שמע מינה חו"ל אתרה דבוכרי הוא ונקט חו"ל אתרא דלא שכיחי ביה מומחין. והא דתנן בפרק אלו קדשים (תמורה דף כא.) תמורת הבכור והמעשר ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולם הרי אלו כבכור ומעשר ויאכלו במומן לבעלים. מה בין בכור ומעשר לבין כל הקדשים. שכל הקדשים נמכרין באיטליז ונשחטים באיטליז ונשקלים בליטרא. חוץ מן הבכור והמעשר. ויש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון. חוץ מן הבכור והמעשר. ובאין מחוצה לארץ לארץ חוץ מן הבכור והמעשר. ואם באו תמימים יקרבו. ורמינהי בן אנטיגנוס העלה בכורות מבבל לירושלים ולא קבלו ממנו. אמר רב חסדא לא קשיא הא ר' עקיבא והא ר' ישמעאל. מאי היא דתניא ר"ע אומר יכול יעלה אדם בכור מחו"ל לארץ בזמן שבית המקדש קיים ויקריבנו. ת"ל ואכלתה לפני ה' אלהיך וגו' מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו בא אלא מן הארץ וכו'. ההיא לא קשה מידי דלא אקשיה למעשר אלא שאינו בא מחוצה לארץ לארץ ליקרב על גבי המזבח. אבל מיקדש קדשי בחו"ל. תדע דתנן בפרק בתרא דף נג. מעשר בהמה נוהג בארץ ובחו"ל. והוינן בה לימא מתני' דלא כר' עקיבא דתניא ר"ע אומר יכול יעלה אדם מעשר בהמה מחו"ל לארץ ויקריבנו. ת"ל והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה מעשר בהמה וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן אי אתה מעלה מעשר בהמה. ומשני אפי' תימא ר"ע כאן ליקרב כאן ליקדש. דיקא נמי דקנסיב הש"ס והבאתם שמה ש"מ. ומאחר שאינו קרב למה קדוש. ליאכל במומו לבעלים. וממילא שמעינן לאידך דקא"ר עקיבא נמי בבכור יכול יעלה אדם בכור מחו"ל לארץ ויקריבנו ת"ל כו' לא אתא נמי למעוטי אלא שאינו קרב אבל ליקדש ודאי קדשי אפי' בחוצה לארץ. דהנך תרתי מתנייתא דר"ע בני חד בקתא אינון וחד אורחא אית להו. והא נמי דייקא מדקא נסיב לה הש"ס ואכלת לפני ה' אלהיך כדדייקינן בגמרא באידך ש"מ בחדא מחתא מחתינהו. ויגיד עליו ריעו. ובכור ומעשר נמי מגמר גמירי מהדדי בכל דוכתא. ואם תאמר אם כן אמאי לא תני בכור בהמה טהורה נוהג בארץ ובחוצה לארץ כדקתני במעשר. ויש לומר בשלמא מעשר אצטריך דלא תימא דיניה כמעשר דגן. אי נמי משום דמעשר אמרה תורה להקדישו ולהקריבו סד"א בזמן דאיכא בית אין בזמן דליכא בית לא להכי אצטריך למיתני דנוהג גם בחוצה לארץ. אבל בכור פשיטא דהא בפטר רחם תלא רחמנא וחובת הגוף הוא. ומתנות כהונה הנוהגות בכל מקום הוא כפדיון הבן ופטר חמור. הלכך לא צריך למיתני בבכור בהמה טהורה דנוהג בחו"ל כדלא תני נמי הכי בבכור אדם ובבכור בהמה טמאה. ואצטריכנא הני מילי משום דאשכחן חד מרבוותא דכתב בפסקיו הכין מצות בכור בהמה טהורה אינה נוהגת אלא בארץ ואין מביאין בכורות מחוצה לארץ לארץ שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך. ואם הביא אין מקבלין ממנו והרי הוא חולין. ואנן כתבינן מאי דסבירא לן. והכי סבירא להו לרבוותא ועבדי בה עובדא למיתב בוכרי לכהני בחוצה לארץ האידנא וליכא לספוקי ביה כלל. הרמב"ן ז"ל:

הדרן עלך כל פסולי המוקדשין

פרק ו

א על אלו מומין שוחטין את הבכור. נפגמה אזנו מן הסחוס ולא מן העור [דף לז:] נסדקה אע"פ שלא חסרה. . ניקבה מלא כרשינא או שיבשה. איזהו יבשה. שאם תינקב אינה מוציאה טיפת דם. רבי יוסי בן המשולם אומר יבשה שתהא נפרכת בצפורן:

גמ' תנו רבנן הסדק כל שהוא. הסדק והפגימה בין בידי אדם בין בידי שמים. וכמה שיעור פגימה כדי שתחגור בה צפורן:

[דף לח.] **מתני'** הריס של עין שנקב ושנפגם ושנסדק. הרי שהיה בעינו דק תבלול חלזון נחש ועצב. איזהו

תבלול. לבן הפוסק בסירא ונכנס בשחור. שחור ונכנס בלבן אין זה מום שאין מומין בלבן. למעלה פ"ה סי' י"א כתבתי שאין אנו בקיאין במומין הללו ולא עבדינן בהו עובדא אלא במומין הניכרים. כגון שנסתמא עינו ושנקטע רגלו וכיוצא בהן. אבל לא בדוקין שבעין וחוורור ומים הקבועין וכיוצא בהן:

ב היה ראש הזנב מפוצל עד העצם. פירש"י נקלף [דף לט:] העור והבשר והעצם נשאר מגולה כמו בראשית ל אשר פצל ברהטים. וקשה דאין זה לשון משנה וגמרא. והוה ליה למימר נקלף ונראה לפרש שמתפצל העצם לשנים כמו מפוצלות גבי קרנים חולין דף נט: ובתוספתא פ"ד נמי קתני או שהיה ראש הזנב מפוצל לשני עצמות. או [דף מ.] שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע:

גמ' תנא אצבע שאמרו אחד מארבע בטפח של כל אדם והיינו בגודל:

מתני' אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת. רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שתי ביצים. ואם אין לו אלא כיס א' אין לו אלא ביצה אחת. רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו וממעך אם יש שם ביצה סופה לצאת. מעשה שמעך ולא יצאה ונשחט ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי:

גמ' השתא אין לו אלא אחת אמרת הוי מומא אין לו כלל מיבעיא. חסורי מיחסרא והכי קתני אין לו שתי ביצים בשני כיסין אלא בכיס א'. א"נ שני כיסין וביצה אחת הרי זה מום. ר' ישמעאל אומר יש לו שני כיסין בידוע שיש לו שתי ביצים. אין לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי. ואתא רבי עקיבא למימר בידוע לא אמרינן אלא מושיבין כו'. כתב הרמב"ן ז"ל מסתברא לן דהלכתא כת"ק דאמר שני כיסין וביצה אחת הוי מום ולא בעי מיעוך. והיינו דאיכא בין ת"ק ור' עקיבא. וסבר כיון דליתא בכיס אלא חדא ואפילו אם נמצאת דבוקה בכסלים מותר כרבי עקיבא:

ג מתני' בעל חמש רגלים ושאין לו אלא שלש ושרגליו קלוטות כשל חמור:

גמ' אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד. אבל ברגל טריפה נמי הוי. מ"ט כל יתר כנטול דמי: ושרגליו קלוטות אמר רב פפא לא תימא דעגילן ולא סדיקן. אלא כיון דעגילן אף על גב דסדיקן.

מתני' והשחול והכסול. איזהו שחול שנשמטה יריכו כסול כל שאחד מירכותיו גבוה מחברתה:

גמ' ת"ר איזהו שחול שנשמטה יריכו כסול כל שרגלו אחת בתוך הכסל ורגלו אחת על גבי הכסל. תניא השרוע והקלוט שרוע שנשתרבב יריכו קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור:

מתני' נשבר עצם ידו ועצם רגלו אע"פ שאינו ניכר:

גמ' אמר רב פפא אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכה:

ד מתני' מומין אלו מנה אילא ביבנה והודו לו חכמים ועוד שלשה הוסיף. אמרו לו לא שמענו אלא את אלו. את שגלגל עינו עגול כשל אדם ופיו דומה כשל חזיר. ושניטל רוב המדבר שבלשונו ב"ד של אחריהם אמרו הרי אלו מומין:

גמ' עינו עגול אוקימנא בציריא אבל באבולא היינו אורחיה. פיו דומה כשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דשפיד ופריס אלא כיון דפריס אע"פ דלא שפיד. פירוש שפיד חד כשפוד. פריס ששפתו העליונה פרוסה על התחתונה ועודפת עליה:

מתני' מעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושאל ר"ג לחכמים ואמרו הרי זה מום:

גמ' מאי תנא דקתני מעשה. משום דקתני פיו דומה לשל חזיר הרי זה מום ופליגי רבנן עליה דאילא בשפתו העליונה עודפת על התחתונה אבל התחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום ומעשה וכו'. ודוקא דאית ביה עצם אבל לית ביה עצם לא הוי מום:

ה מתני' אזן הגדי שהיתה [דף מ:] כפולה אמרו חכמים בזמן שהיא עצם אחד מום בזמן שאין עצם אחד אין מום:

גמ' תנו רבנן פיו בלום רגליו מבולמות מחמת הרוח אין מום מחמת העצם הרי זה מום. בלום פירש"י בלשון אחד קצרות ברוחב וזה הפי' עיקר כמו אוצר בלום ב"ב דף נח. וכמו הבולם עצמו בשעת מריבה חולין דף פט.: אזניו כפופות בחסחוס אחת הרי זה מום. בשתי חסחסיות אין מום:

מתני' ר' חנינא בן גמליאל אומר זנב הגדי שדומה לשל חזיר:

גמ' אמר רב פפא לא תימא דכריכא וקטינא אלא כיון דכריכא אף על גב דאלימא:

מתני' ושאין בה שלש חוליות הרי זה מום:

גמ' אמר רב הונא בגדי שתים הרי זה מום שלש אינו מום. בטלה שלש הרי זה מום ארבע אין מום: מיתיבי בגדי אחת הרי זה מום שתים אין מום. בטלה שתים הרי זה מום שלש אינו מום. תיובתא דרב הונא. ורב הונא מתניתין אטעיתיה. איהו סבר מדרישא בגדי סיפא נמי בגדי. ולא היא רישא בגדי סיפא בטלה:

ו מתני' ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר את שיבלת בעינו ושנפגם עצם ידו ושנפגם עצם רגלו ושנפגם עצם שבפיו. עינו אחת גדולה ואחת קטנה אזנו אחת גדולה ואחת קטנה במראה ולא במדה. רבי יהודה אומר אחד מביציו גדולה כשתים בחברתה ולא הודו לו חכמים:

גמ' למימרא דיבלת הוי מומא ורמינהי ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה בעל גרב ובעל יבלת. ומסקינן היכא דאית בה עצם הוי מומא בין בגופו בין בעינו. ואי לית בה עצם בגופו לא הוי מום. בעינו אית בה שער הוי מום. אי לית בה שער לא הוי מום להשחט עליו: עינו אחת גדולה. תנא גדולה כשל עגל. קטנה כשל אווז. ודוקא אחת גדולה ואחת קטנה אבל שתיהן גדולו' שתיהן קטנות לא הוי מום. דמחמת בריאותא יתירתא או כחישותא יתירתא הוא דהוי. אבל אחת גדולה ואחת קטנה אי מחמת בריותא תרוייהו בעו מברי'. ואי מחמת כחישותא תרוייהו בעו מברי. הכי אסיקנא לעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) וגרסינן נמי התם ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' יוסי אמר ליה מאי אמור בי מדרשא. אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן הא דתנן רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימנים חייב ומום קבוע הוי להשחט עליו. דכיון דאישתני הוי מומא ואע"ג דאישתני לדבר הקדוש בבכורה במינו וכן הילכתא: גרסי' בפרק מומין אלו (בכורות דף מד.) אמר רב חסדא עז שאין לה קרנים ורחל שיש לה קרנים כשרות על המזבח. ותניא נמי כוותיה. ואמר רב חסדא אמר אבימי נטלו קרנים וזכרותן עמהן פסולה ואינה נפדית עליהם נטלו טלפים וזכרותן עמהן פסולה ונפדית עליהם. מיתיבי נטלו קרנים וטלפים וזכרותן עמהם פסולה ונפדית עליהם לא קשיא הא דאיתעקור איעקורי והא דאיגמום איגמומי: ולא הודו לו חכמים ועד כמה. תניא אחרים אומרים אפילו אינה לשניה אלא כפול כשירה:

ז מתני' זנב העגל שאינה מגעת לערקוב אמרו חכמים כל מרבית עגלים כן כל זמן שהן מגדילין הן נמתחות. ובאיזה ערקוב אמרו. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר בערקוב שבאמצע הירך:

גמ' תנא קפץ העליון ולא קפץ התחתון. וכנגדו בגמל ניכר:

מתני' על אלו מומין שוחטין את הבכור.

[דף מא.] **גמ'** הא תו למה לי הא תנא ליה רישא על אלו מומין שוחטין את הבכור איידי דתנא ועוד הוסיף ג' ואמרו לו לא שמענו אלא את אלו וקתני ואתי דיחידאי וקסתים לה בכולהו על אלו מומין שוחטין את הבכור:

ח מתני' טומטום ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה. רבי ישמעאל אומר אין מום גדול מזה. וחכ"א אינו בכור אלא נגזז ונעבד:

גמ' [דף מא:] אמר רב חסדא מחלוקת באנדרוגינוס. אבל בטומטום ד"ה ספיקא הוי וקדוש מספק. וקיימא לן בעלמא דאנדרוגינוס בריה הוי. דגרסינן בפרק הערל (יבמות דף פג.) אמר רב ליתא למתניתא דקתני ר' יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה אלמא זכר הוי. מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה היא. דמדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה שמע מינה הדר ביה ואין לומר הדר ביה מברייתא לגבי ר' שמעון דמתני'. דמסתמא המשנה נשנית תחלה. אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה. ושמואל אמר בקושי ובקידוש. ומתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע התם הא דפסיק משמיה דרב הלכה כרבי יוסי ארבי יוסי דברייתא קאי. כדקאמר רב ליתא למתניתין מקמי ברייתא. ולהאי פיסקא הלכה כרבנן בתראי דאמרי דאנדרוגינוס נגזז ונעבד. ורש"י פי' התם דאר' יוסי דמתני' קאי דאמרי בי רב היינו רב הונא דקאמר התם בההיא שמעתא משמיה דרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משני מקומות דזכר ודאי הוי. ופליג אהא דאמר לעיל אליבא דרב דליתא למתניתין מקמי ברייתא ומסתבר הכי דבהרכבה קושי וקידוש בכולהו נמי איירי ר' שמעון בהדיא וכולן משניות הן. וכן פר"י התם דאמרי בי רב היינו רב הונא כדאמר בתר הכי דזכר הוי ודריש ליה מקרא איזהו זכר שיש לו שתי משכבות ובנדה דף כח. קאמר רב נחמן משמיה דרב דספיקא הוי ופליגי רב הונא ורב נחמן אליבא דרב. ועוד מדאיצטריך למימר הכא אמרי בי רב משמיה דרב ש"מ

דפליגי אמוראי בהך מילתא אליבא דרב. ולאפוקי משאר אמוראי איצטריך לפרושי משמיה דרב. דאי לאו הכי אמאי איצטריך ליה למימר משמיה דרב דכל דאמרי בי רב סתם משמיה דרב הוא כדמוכח פרק בית כור (בבא בתרא דף קה:) ובפ' השואל דף קב: דפריך מאמרי בי רב אדרב. אלא משום דאמר רב תחלה דליתא למתני' מקמי ברייתא הדר תו קאמר דאמרי בי רב משמיה דרב פליגי אהא דאמרן. וכיון דפליגי אליבא דרב מסתברא דהלכה כאמרי בי רב. דשמואל סבר כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתני'. כל זה מדברי רבי' יצחק וכיון דפליגי בהאי פיסקא רבוותא טוב להחמיר. ובכור מספק הוי ונאכל במומו לבעלים. ודלא כרבי ישמעאל דאמר מומו עמו. אלא כשיולד בו מום. וטומטום ספיקא הוי לכולי עלמא. ודוקא [דף מב:] במטיל מים במקום נקבות. אבל במטיל מים במקום זכרות דכ"ע לא פליגי דזכר הוי ובעי למיתב לכהן. והא דאמר ר' אליעזר טומטום בבהמה מטיל מים במקום נקבות חולין הוי וכן הא דאמר ריש לקיש לא אמרו טומטום ספק אלא באדם הואיל וזכרותו ונקבותו במקום א' אבל בבהמה מטיל מים במקום זכרות זכר במקום נקבות נקבה ליתא אלא כי מטיל מים במקום נקבות ספיקא הוי שמא נהפכה זכרותו לנקבותו ואע"ג דמיעוטא הוא ולא חיישינן בעלמא למיעוטא. הכא כיון דאישתני אישתני וחיישינן. והכי מסקנא דשמעתין דלכולי עלמא אמרי כיון דאישתני אישתני וכן הלכתא:

הדרן עלך על אלו מומין

פרק ז

א [דף מו.] **יש** בכור לנחלה ואין בכור לכהן. לכהן ואינו בכור לנחלה. בכור לנחלה ולכהן. ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן ואיזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים אע"פ שיצא ראשו חי. או בן תשעה שיצא ראשו מת. והמפלת כמין בהמה וחיה ועוף דברי ר' מאיר וחכ"א עד שיהא בו צורת אדם. המפלת סנדל או שליא או שפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. מי שלא היה לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה עודה עובדת כוכבים ונתגיירה ומשבאו לישראל ילדה בכור לנחלה ואין בכור לכהן. ר' יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחם בישראל. [דף מז.] מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה עובדת כוכבים ונתגיירה מעוברת שפחה ונשתחררה מעוברת ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה וכן מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע אם בן ז' לאחרון או בן ט' לראשון בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ואיזהו בכור לנחלה ולכהן זה המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינין המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים והמפלת יום ארבעים הבא אחריו בכור לנחלה ולכהן. יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן ר' שמעון אומר הראשון לנחלה והשני לה' סלעים:

גמ' אמר שמואל אין הראש פוטר את בנפלים. מאי טעמא. אמר קרא כל אשר נשמת רוח חיים באפיו כל היכא דנשמת רוח חיים באפיו הוא דחשיב רישיה ואידך לא חשיב. ואיתותב שמואל. אמר ר' שמעון בן לקיש פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מן הנחלה דכתיב יכיר. ור' יוחנן אמר אף לנחלה. והילכתא כר' יוחנן: הא דתנן וחכ"א עד שיהא בו צורת אדם לאו דוקא כל צורת אלא אפי' מצורת. הלכך המצח והגבין והעין והלסת וגבת הזקן עד שיהיו כולן מצורת אדם. היו כולן אע"פ שגופו וצד שני שבפניו תייש ה"ז אדם פניו תייש אע"פ שבגופו אדם לא כלום. אתמר היו לו בנים בעודו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה. ור"ל אומר יש לו בכור לנחלה. ר"י אמר אין לו בכור לנחלה דהא הוה ליה בנים. ריש לקיש אמר יש לו בכור לנחלה דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ואזדו לטעמייהו דאתמר היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה ור"ל אמר לא קיים פריה ורביה והלכה כר' יוחנן:

ב אמר רב אדא בר אהבה לויה שילדה בנה פטור מחמשה סלעים ואוקמה רב פפא בדאיעברא מעובד כוכבים. ומר בר יוסף משמיה דרבא אמר אפי' בדאיעבר מישראל מאי טעמא בפטר רחם תלה רחמנא ואתמר עלה בפרק הזורע (חולין דף קלב.) הלכה כוותיה דרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה בנה פטור מה' סלעים. מיהו לא ידענא אליבא דמאן אלא מדאקשינן בפ"ק דמכילתין דף ד. לויה לא תפקע ומשני הא לא קשיא כדמר בר יוסף משמיה דרבא ולא קאמר אי נמי כדרב פפא ש"מ הלכתא כוותיה ועוד דרב פפא תלמיד הוא לגבייהו דאביי ורבא ואין הלכה כתלמיד

במקום הרב. וכן פסק בה"ג. ואשכחן מקצת נוסחי דמפורש בהו בפרק הזרוע והלכה כרב אדא בר אהבה ואליבא דמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. והדין נוסחא דרב אחא משבחא והכי נמי בהלכות פסוקות. הרמב"ן ז"ל. ומה שהביא ראיה מפ"ק אינה ראיה דלא מצי למימר התם א"נ כדרב פפא דהא פריך לויה לא תפקע כמו לוי והוצרך לדמר בריה דרב יוסף דכל לויה מפקעת לתרץ קושייתו. ולרב פפא אין ה"נ דלויה לא מפקע' אי איעברא מישראל דלמשפחותם לבית אבותם כתיב. ומה שכתב דאין הלכה כתלמיד במקום הרב אדרבה הגאונים פסקו דמאביי ורבא ואילך הלכה כבתראי. אבל מההיא דחולין ראיה כי בכל הספרים כתוב ואליבא דמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. ואפילו בספר שאינו כתוב מוכח דאליביה דמר בריה דרבא קפסיק. דמה ענין התם לפסוק כדרב אדא בר אהבה אלא משום דפסיק התם הלכתא כעולא דאמר כהן ואפילו כהנת לענין מתנות כהונה פסק נמי כרב אדא בר אהבה דלויה כלוי לענין ה' סלעים דבפטר רחם תלה רחמנא ואפי' איעברא מישראל. אמר רב פפא בדיק לן רבא כהנת שנתעברה מעובד כוכבים מהו. ואמרינן לאו היינו דרב אדא בר אהבה ואמר לן הכי השתא בשלמא לויה בקדושתה קיימא דתנן לויה שנשבית או שנבעלה בעילת זנות נותנין לה מעשר ואוכלת. אלא כהנת כיון שנבעלה לפסול איתחלה לה קדושתה והויא לה זרה הלכך מיחייב הבן לפדות את עצמו. ואין צ"ל בת ישראל שנתעברה מעובד כוכבים דחייב. וכן הלכתא:

ג אתמר רבי שמעון בן יאשיה אמר ר"ל [דף מז:] כהן שמת והניח בן חלל בתוך שלשים יום הבן חייב לפדות את עצמו. שלא זכה האב בפדיונו. לאחר שלשים יום אין הבן חייב לפדות את עצמו שכבר זכה האב בפדיונו והוי כאילו הפריש האב ה' סלעים ופדה בהו את בנו ועכבם לעצמו כן הבן יפריש ה' סלעים ויפדה את עצמו ולא יתנם לכהן. מידי דהוה מי שירש טבלים מאבי אמו כהן שמתקנם ומוכר התרומה לכהן:

ד ומי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים וכו'. בכור לנחלה הוא דלא הוי הא כפשוט שקיל אמאי ליזיל לגבי דהאי ולדחייה וליזיל לגבי דהאי ולדחייה. אמר רבי ירמיה לבא אחריו. וה"ק בכור לכהן והבא אחריו אין בכור לנחלה. וליכתבו הרשאה אהדדי. מסייע ליה לרבי ינאי דאמר ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה. לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:

ה קידושין דף כט: ת"ר מנין שאם יש לו ה' בנים מה' נשים שלא בכרו שחייב לפדותן. שנאמר כל בכור בניך תפדה. פשיטא בפטר רחם תלה רחמנא. מהו דתימא. נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו קמ"ל:

[דף מח.] **מתני'** מי שלא בכרה אשתו וילדה שני זכרים נותן ה' סלעים לכהן מת אחד מהן בתוך ל' האב פטור. והוא הדין נמי דהבן פטור אלא אגב דבעי למיתני סיפא מת האב תנא נמי האב פטור מת האב והבנים קיימים ר' מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו ואם לאו פטורין רבי יהודה אומר נתחייבו הנכסים. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום: שתי נשיו [דף מח:] שלא בכרו וילדו שני זכרים נותן י' סלעים לכהן מת אחד מהן בתוך ל' יום אם לכהן אחד נתן יחזיר לו ה' סלעים ואם לשני כהנים נתן אינו יכול להוציא מידן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן ה' סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים נותן ה' סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך ל' האב פטור מת האב והבנים קיימין רבי מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו. ואם לאו פטורין. ר' יהודה אומר נתחייבו בו הנכסים זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. שתי נשים של שני אנשים שלא בכרו וילדו שני זכרים זה נותן ה' סלעים לכהן וזה נותן ה' סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך ל' יום אם לכהן אחד נתנו יחזיר להם חמשה סלעים. ואם לשני כהנים נתנו אין יכולין להוציא מידן. זכר ונקבה האבות פטורין והבן חייב לפדות את עצמו. שתי נקבות וזכר שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה של שני אנשים וילדו שני זכרים זה שלא בכרה אשתו נותן חמשה סלעים לכהן. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום:

גמ' מאי שנא שני כהנים דאזיל לגבי האי ודחי ליה. ואזיל לגבי האי ודחי ליה. כהן אחד נמי כי אזיל האי לגביה לידחייה וכי אזיל האי לגביה לידחייה אמר שמואל בבא בהרשאה. והאמרי נהרדעי לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי ה"מ היכא דכפריה אבל היכא דלא כפריה כתבינן ומה שנוהגין עכשיו לכתוב אפי' אמטלטלי דכפריה אומר ר"ת ז"ל דטעמא דנהרדעי

דלא כתבינן משום דמיחזי כשיקרא כדאיתא במרובה דף ע. ובכתובות דף פה. מוכח דלמיחזי כשיקרא לא חיישינן: [דף מט.] זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. תני רב הונא ב' זכרים ונקבה אין כאן לכהן כלום: תוספתא פ"ו יש שנותן ע"י עצמו ויש שנותן אביו על ידו ויש שהוא או אביו נותנין ויש לא הוא ולא אביו נותנין. איזהו שנותן על ידי עצמו הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה נותן על ידי עצמו. ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון נותן על ידי עצמו. ב' נשים של ב' אנשים שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא ומת א' מהם השני נותן על ידי עצמו. וכן נמי אם ילדו זכר ונקבה. איזהו שאביו נותן על ידו ב' נשים של ב' אנשים שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא זה נותן ה' סלעים וזה נותן ה' סלעים לכהן. נתן האב ה' סלעים ומת. האב הב' חייב והבנים פטורים. ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה ב' זכרים אביו נותן על ידו. מת אחד מהן או שהיו זכר ונקבה לא הוא ולא אביו נותנין. איזהו שהוא ואביו נותנין ב' נשים של ב' אנשי' שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא זה נותן ה' סלעים וזה נותן ה' סלעים וכו':

מתני' מת הבן בתוך שלשים יום אע"פ שנתן לכהן יחזיר לו ה' סלעים. לאחר ל' יום אע"פ שלא נתן יתן. מת ביום ל' כיום שלפניו. ר"ע אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן.

גמ' אמר שמואל הכל מודים לענין אבילות דיו ל' כיום שלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. גרסינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לז.) גבי ההוא גברא דאיתיליד ליה ינוקא דהוה ליה תרי רישין אמר כמה בעינן למיתב לכהן תנא ליה ההוא סבא מי שיש לו שני ראשים נותן י' סלעים לכהן. איני והא תני רמי בר חמא מתוך שנאמר פדה תפדה יכול אף נטרף בתוך ל' יום ת"ל אך חלק. שאני התם דבגולגולת תלא רחמנא:

מתני' מת האב בתוך שלשים בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה לאחר ל' בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה:

גמ' אתמר הפודה את בנו בתוך ל' רב אמר בנו פדוי ושמואל אמר אין בנו פדוי. אמר רבה דכ"ע מעכשיו אין בנו פדוי אחר ל' ואיתנהו למעות בנו פדוי. כי פליגי אחר ל' ונתעכלו רב אמר בנו פדוי מידי דהוי אקדושי אשה. התם לאו אע"ג דנתעכלו המעות הוו קדושין [דף מט:] ה"נ לא שנא. ושמואל אמר התם בידו לקדשה מעכשיו הכא אין בידו לפדותו מעכשיו. תני תנא קמיה דרב יהודה הפודה את בנו בתוך ל' יום בנו פדוי. א"ל שמואל אמר אין בנו פדוי ואת אמרת בנו פדוי אמר ליה תני אין בנו פדוי. כשנתעכלו המעות איירי. מדמשבש לה רב יהודה. ונראה דהלכתא כרב דהך ברייתא מסייע ליה ועוד דהלכתא כרב באיסורי. ואף ע"ג דלכאורה רב יהודה כשמואל סבירא ליה מדמשבש לברייתא לאוקמי כשמואל מ"מ כיון דקיימא לן הלכתא כוותיה דרב באיסורי לא שבקינן האי כללא אף אי רב יהודה תלמידו פליג עליה וסבר כשמואל. ומיהו תימה למה היה רב יהודה משבש האי תנא אם היה שונה כרב הלכך נראה לפרש דהאי תנא סתמא תנא בנו פדוי ולא פירש אם אמר מעכשיו או אם אמר לאחר ל' יום וא"ל רב יהודה שמואל אמר אין בנו פדוי אף לאחר ל' יום אם נתעכלו המעות וגם לרב מעכשיו אין בנו פדוי ואת תני סתמא בנו פדוי מוטב שתשנה אין בנו פדוי ואתי' ככ"ע לרב דאמר מעכשיו ולשמואל אף לאחר ל' יום אם נתעכלו המעות. ולא יטעו בדבריך להקל. ובהלכות פסוקות כתב בסתם מי שפדה את בנו בתוך ל' יום אין בנו פדוי וצריך להעמיד דבריו כדאמר ליה מעכשיו:

ו תנן בפ"ק דקידושין דף כט. כל מצות הבן על האב אנשים חייבין נשים פטורות. תנינא להא דת"ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וכו' לפדותו מנ"ל. דכתיב וכל בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוהי מיחייב איהו למפרק נפשיה שנאמר תפדה קרי ביה תפדה. ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא ביה דכתיב תפדה תפדה כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות אחרים אינו מצווה לפדות את עצמו אינו מצווה לפדות את אחרים. ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא למיפרק נפשה. דכתיב תפדה תפדה כל שאחרים מצווין לפדותו חייב לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווין לפדותו אינו חייב לפדות את עצמו. ומניין שאין אחרים מצווין לפדותה דכתיב וכל בכור אדם בבניך תפדהבבניך ולא בבנותיך:

ז מתני' הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו:

גמ' והלכתא כת"ק דאמר מצוה דידיה עדיף. ולא מיבעיא היכא דליכא אלא ה' סלעים דהוא קודם לבנו אלא אפילו היכא דאיכא חמשה משועבדים וחמשה בני

חורין. ולא אמרינן מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא ודידיה אוזל וטרף ממשעבדי ובהני חמש בני חורי פריק ליה לבריה. אלא מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא הלכך מצוה דגופיה עדיף. וכן הלכתא:

ח גרסינן בשילהי פסחים דף קכא: ר' שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי אבי הבן מברך. שהחיינו מי מברך כהן מברך דהא מטי הנאה לידיה. או דלמא אבי הבן מברך דקעביד מצוה. לא הוי בידיה. אתא ושאיל בי מדרשא. אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכה אבי הבן מברך שתים. ור"י ז"ל נסתפק אם מת הבן אם האב מברך שהחיינו כיון שמזכיר צערו. או שאב מברך מ"מ כיון שזוכה לקיים מצוה. ומה שנהגו שלא לברך שהחיינו על כל מילה ומילה. יש מפרשים משום שלא יצא עדיין מידי נפל. ולא נהירא חדא דאזלינן בתר רובא. ועוד דממה נפשך מצוה קעבד וי"מ משום צערה דינוקא. וי"מ דמצות פדיון הבן תקנו לברך שהחיינו משום דלא שכיחא. אבל מילה שכיחא טפי. ובפ"ק דקידושין כתבתי נוסח ברכה שמברך הכהן ואומרים שהגאונים תקנוה. ובצרפת ובאשכנז אין הכהן מברך כלום וכן מסתבר דכהן לאו מצוה קעביד אלא מקבל מתנות כהונה וגם אחרי הש"ס לא מצינו שיוכלו לחדש ברכה:

ט מתני' חמש סלעים של בן במנה צורי. שלשים של עבד וחמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע כולם בשקל הקדש של מנה צורי. וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים:

גמ' מאי מנה צורי. אמר רב אשי מנה של צור. פי' רש"י היוצא במדינת צור. ושיעור של אותו מנה כ"ה סלעים והסלע ד' זוזים והזוז במשקל הזהב של משקל ב' פשיטין ומחצה למשקל הברזל. וכן פי' בפי' החומש בפרשת ואלה המשפטים גבי שלשים שקלים דהשקל משקלו ד' זהובים שהן חצי אוקי' למשקל הישר שבקלוני"א. ונראה שקבל דבר זה מרבותיו. והגאונים כתבו דפריטא פלגא חבא וחבא גופה כסף משקל שעורה. נמצא חמשה סלעים משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורים כסף:

י גרסי' בפ"ק דקידושין דף ח. תניא עגל זה לפדיון בני טלית זה לפדיון בני אין בנו פדוי. עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני טלית זה בה' סלעים לפדיון בני בנו פדוי. והוינן בה היכי דמי. אילימא דלא שוי משום דא"ל בה' סלעים בנו פדוי הא לא שוי אלא לאו דשוי ה' סלעים וש"מ בעינן שומא. ואוקמא רבא לעולם בדלא שוי דאי שוי לא צריך שומא והכא בדקבלה עילויה כי הא דרב כהנא שקל סודרא לפדיון הבן אמר לדידי שוי לי. אמר רב אשי לא אמרן אלא רב כהנא דגברא רבה הוה ומיבעי ליה סודרא. אבל כ"ע לא. כי הא דמר בר רב אשי זבין סודרא מאימיה דרבא שוי עשרה בתליסר. וכן הלכתא:

[דף נא.] **מתני'** אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות. כתב לכהן שהוא חייב לו ה' סלעים חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה רשאי. המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו שנאמר [דף נא:] יהיה לך אך פדה תפדה:

גמ' אמר עולא דבר תורה בנו פדוי לכשיתן. ומה טעם אמרו אין בנו פדוי. גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. וכן אמר רב ששת אין בנו פדוי גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. וכן אמר רב ששת בנו פדוי לכשיתן. תני תנא קמיה דרב נחמן בנו פדוי לכשיתן. אמר ליה זו דברי ר בי יוסי ברבי יהודה סתימתאה אבל חכמים אומרים אין בנו פדוי. והלכתא אין בנו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי. תנינא להא דת"ר נתנו לעשרה כהנים בבת אחת יצא. בזה אחר זה יצא. נטלו והחזירו לו יצא. וכן היה מנהגו של רבי טרפון שהיה נוטל ומחזיר. וכששמעו חכמים בדבר אמרו אף קיים זה הלכה זו. רב חנניא הוה רגיל דהוה שקיל ומחזיר חזייה להההוא גברא דהוה אזיל ואתי לקמיה. אמר ליה לא גמרת ויהבת מדעם ביש עבדת הלכך אין בנך פדוי דאי נמי לא מהדרנא לך אין בנך פדוי. וא"ת מ"ש ממתנה על מנת להחזיר דאמר בפ"ק דקידושין דף ו: שבנו פדוי וכ"ש זה שלא התנה אלא בלבו היה שיחזיר לו. וי"ל שר' חנינא לא רצה לזכות אלא במתנה גמורה שלא לשחת את ברית הלוי. ותימה כיון דרבי טרפון ור' חנינא מחזירין בכל שעה נמצאו משחיתין את ברית הלוי. שיפסידו שאר כהנים שלא יתנו אלא להם מפני שרגילין להחזיר. וי"ל כיון דהנותן אינו יודע בשעה שהוא נותן אם יחזירנו לו אם לאו לא קרינא ביה ושחתם את ברית הלוי. ומה שמחזירין לו אחר כך מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה. וגם שמא לא היו מחזירין בכל פעם אלא לעניים דוקא.

יא מתני' הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם. ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. דף נב. [דף נב.] ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם. וכולם אין נוטלים בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

גמ' מ"ט אמר קרא ולו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש אבל לא לאשה. ואינו נוטל בשבח. בכל אשר ימצא לו. ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה. איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר ר' אבא מקולי כתובה שנו כאן. ואע"פ שהקלו לענין כתובה שאינה גובה מן השבח לענין מלוה לא הקלו בכתובה אלא גובה הכתובה ממלוה כמו בע"ח ואע"ג דאינה נוטלת בראוי כבמוחזק כמו בכור. ומלוה אמרי' דחשיב ראוי לענין בכורה. דבפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכה:) פסקינן הלכתא דבכור אינו נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות אפ"ה לענין כתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי. וראיה מהא דתנן בפרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה וב"ח ויורשים והיה לו מלוה ופקדון ביד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן דהיינו כתובת אשה כדמפרש התם. ואפי' למאן דאמר לכושל שבראיה מודה שאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה. ורבי עקיבא אומר ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. אלמא אפי' לר' עקיבא אי לאו דצריכה שבועה היתה גובה. אבל לפי שצריכה שבועה גובין היורשין ושוב לא תגבה האשה מהן דהוו להו מטלטלי דיתמי ולא משתעבדי. ואם גבו קרקע בחוב אביהן היא גובה אותו בשבועה כמו בעל חוב. או אם פטרה מן השבועה גובה מלוה שביד אחרים אפי' לרבי עקיבא. ואין לומר דמתניתין דהכותב אתיא כרבי דחשיב מלוה מוחזק בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד:) אבל לרבנן לא דלדידהו הוי מלוה ראוי. דאם כן הוה ליה להש"ס לפרושי דהני תנאי סברי כרבי. אלא מדלא משתמיט שום אמורא שיפרש דהך משנה אתיא כיחידאה אלמא דאפי' רבנן מודו בה דמלוים הוו מוחזקין לכתובת אשה. ואפי' לרבנן דרבי אליעזר מאיר דאמרי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה אפילו מחיים. נראה שמתוך משנה זו דהכותב מוכח דמודים דמלוים דיתמי משתעבדי לכתובה. דהא ליכא למימר רבי מאיר היא ולהכי אית ליה להאי משנה דשייכא כתובת אשה במלוה אע"ג דמטלטלין היא. חדא דר"ת ז"ל פי' שאף לרבי מאיר מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה אלא מטלטלי דיבם דוקא דעליה קאי בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ:) דלא מסתבר שתהא סברת ר"מ ורבנן הפוכה כל כך שר' מאיר מיפה כח כתובה לגבות ממטלטלי דיתמי טפי מב"ח ורבנן מגרעין כחה יותר מב"ח שלא לגבות ממטלטלי אפילו מיניה. כדמוכח בקידושין פ' האומר דף סה: גבי שנים שבאו ממדינת הים ואשה וחבילה עמהם וכו' והאי דגבי' ממטלטלי דיבם במתני' דהאשה שנפלה משום דיבם במקום בעל קאי וחשיב כמו מיניה כיון דאגידה ביה מחמת נשואי הבעל ועוד תינח כתובת אשה בעל חוב מאי איכא למימר הא לא אשכחן תנא דאית ליה דמטלטלי דיתמי משתעבדי לב"ח. אלא ע"כ משום דמלוה שאין ביד היורשין יפה כח האשה וב"ח טפי ממטלטלי שהן ביד היורשין. והשתא דתקין רבותינו הגאונים ז"ל שיגבו האשה וב"ח ממטלטלי דיתמי גובה אשה כתובתה ממלוה דיתמי אפי' גבו מעות דכיון שעשו מטלטלי כמקרקעי הוו להו כמו יתומים שגבו קרקע בחוב אביהם דב"ח גובה מהן מדרבי נתן. וכן עמא דבר להגבות לנשים כתובתן ממלוה בעליהן ואפילו מלוה דעובד כוכבים: ולא הבנות במזונותיהן תנאי כתובה ככתובה דמי. ולא את היבם בכור קרייה רחמנא. אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום. אבל בין מיתה לחלוקה שקיל. יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם ורבא אמר אפי' בין יבום לחלוקה לא שקיל. מאי טעמא כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה ואף ע"ג דפסיק בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכו:) דיש לו לבכור קודם חלוקה היינו בעיקר הממון אבל בשבח לא: וכולן אין נוטלין בשבח לאתויי שבחא דממילא. חפורה והוו שובלי שלופפי והוו תמרי: ולא בראוי כבמוחזק לאתויי נכסי דאבי אבא. תוספתא פ"ו הבכור [דף נב:] והיורש את אשתו והמייבם את אשת אחיו נזק וחצי נזק ותשלומי כפל ותשלומי ד' וה' כולן אין נוטלין בראוי כבמוחזק. אבל נותן להם משדה החוזרת ביובל ושמעינן מינה הא דתנן במתניתין ולא האשה בכתובתה ה"ה ב"ח דלא גבי ראוי. והא דקתני אשה משום שבח דבעל חוב גובה שבח ולא אשה. והיינו דלא דייקי' בגמרא אראוי מ"ש כתובה כדדייקינן אשבח. ולא

כרבינו אפרים שכתב הא דתנן ולא האשה בכתובתה בכולן מקולי כתובה שנו. וכן ר"ח ז"ל כתב דמספקא ליה מלתא. וצ"ע דמשנה שלימה היא בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) דאין ב"ח נוטל בראוי כבמוחזק דתנן נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה וב"ח יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב כו' בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. ואמרי' דף קנט. מאן יורשי הבן בניו דאמרי במקום אבוה דאב קאתינן אלמא ב"ח לא גבי ראוי ואע"פ דכתב לה דאיקני. ובירושל' מסמיך ליה אקרא דגרסינן בפ' הניזקין הל"א מיטב כרמו ומיטב שדהו פרט למטלטלין. מיטב כרמו פרט לראוי כבמוחזק. ר' אליעזר בשם ר' ניסא כשחפר אביו בור והזיק בחיי אביו ונפלו לו נכסים לאחר מיתת אביו הייתי אומר ישתעבדו הנכסים לאותו הניזק. לפום כן צריך לומר כרמו פרט לראוי כבמוחזק :

הדרן עלך יש בכור

פרק ח

א מי שנולד לו בן בכור חייב לפדותו בחמש סלעים כסף לאחר שיהיה בן שלשים יום כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה. ואחר שיהיה בן שלשים יום יפדנו מיד לא יאחר מצותו. כמו שאמרו חכמים ז"ל מכילתא ושמרתם את המצות קרי ביה ושמרתם את המצוות אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה. וכן אם היו לו כמה נשים חייב לפדות פטר רחם שלהן דבפטר רחם תלה רחמנא. ואם מת הבן אחר שלשים יום חייב האב ליתן לכהן ה' סלעים בפדיונו. אבל אם מת בתוך ל' יום אין נותן לכהן כלום. וה' סלעים הוא שתי אוקיות וחצי שקל למשקל הישר שבקלוני' לפרש"י שפירש במסכת בכורות ובפרשת ואלה המשפטים גבי שלשים שקלים של עבד. ולדברי הגאונים ז"ל הוא משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורים כסף. ומביא בנו לכהן וחמש סלעים עמו. ומצאתי תקון הגאונים וז"ל. ותקון גאונים לסדורי מנהגא דפדיונא וברכתא דיליה הכי. דמייתי ליה אבוה קמיה דכהנא ומודע ליה לכהנא דבכור פטר רחם הוא. ולשייליה כהנא מאי בעית טפי בריך בוכרך דין או חמשה סלעים דמיחייבת למיפרקיה בהו. וליהדר ליה בוכרא בעינן טפי והילך חמש סלעים בפירקוניה. ובהדי דיהיב ליה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן ושהחיינו וכו'. והדר מזגי ליה לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ומברך כהנא בפ"ה ובורא עצי בשמים בא"י אמ"ה אשר קידש עובר ממעי אמו ולארבעים יום חלק אבריו מאתים וארבעים ושמנה אברים שיש בו ונפח בו נשמה דכתיב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה עור ובשר הלבישו ובעצמות ובגידים סככו כדכתיב עור ובשר תלבישני ובעצמות ובגידי' תסוככני וזימן לו מאכל ומשתה וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו במעי אמו כדכתיב חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. אביו אומר זה בני בכור ואמו אומרת זה בני בכור שבו פתח הקדוש ברוך הוא דלתי בטני. ה' סלעים נתחייבו ליתן לכהן בפדיונו כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה בערכך חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה השקל ונאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה הטמאה תפדה. כשם שזכה בכור זה לפדיון כך יזכהו לתורה לחופה ולמעשים טובים בא"י מקדש בכור ישראל לפדיונו. ומברך הכהן את הבן ומחזירו לאביו ואמו. וכי פריק איהו לנפשיה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון בכור. ולא נהגו לברך הכהן ברכה זו בצרפת ובאשכנז דלא מצינו שמברכין שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא או בגמרא. כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא נתחדשה ברכה. ועוד למה יברך הכהן אינו עושה שום מצוה אלא מקבל מתנות כהונה ותחילת הברכה קשיא אשר קידש עובר במעי אמו אי קדושת בכור קאמר בפטר רחם תלה רחמנא. ואף בכור בהמה שהוא קרב לגבי המזבח אין קדוש עד שיצא לאויר העולם. ור"י נסתפק אם מת הבן אם האב מברך שהחיינו כיון שמזכיר צערו. או שמא מברך מ"מ כיון שזכה לקיים המצוה. ולאחר שקבל הכהן ה' סלעים בכסף או בשוה כסף מיד אבי הבן אם ירצה הכהן יחזירנו לו כדאמרי'. וכן היה מנהגו של ר' טרפון שהיה נוטל ומחזיר. אבל אבי הבן צריך שיכוין לתת במתנה גמורה. כדאמרינן בפרק יש בכור (בכורות דף נא:) רב חנינא הוה רגיל דהוה שקיל ומהדר. חזיה להההוא גברא דהוה אזיל ואתי לקמיה. אמר ליה לאו גמרת ויהבת מדעם ביש עבדת הילך ואין בנך פדוי. ומיהו אם נתן לכהן ה' סלעים על מנת להחזיר בנו פדוי כדאיתא בפ"ק דקידושין דף ו: אבל אין ראוי לכהן שיעשה זה שנראה כמשחית ברית הלוי. הכהנים והלוים פטורין

מפדיון הבן ולא עוד אלא אפי' כהנת ולויה הנשואות לישראל פטר רחם שלהן פטור דבפטר רחם תלה רחמנא. וכן לויה דאיעברה מעובד כוכבים בנה פטור מה' סלעים. אבל כהנת שנתעברה מעובד כוכבים הבן חייב לפדות את עצמו. דכיון שנבעלה לעובד כוכבים נתחללה מקדושתה והויא לה זרה. וכהן שמת והניח בן חלל בתוך שלשים יום חייב הבן לפדות את עצמו שלא זכה האב בפדיונו. לאחר שלשים יום אין הבן חייב לפדות את עצמו שכבר זכה האב בפדיונו:

ב וכן בכור בהמה טהורה נוהג בזמן הזה. וצריך הישראל ליטפל בו בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ואח"כ נותנו לכהן. והכהן שומרו בביתו ומגדלו עד שיפול בו מום והכהן צריך לקבלו ואינו רשאי לסרב משום דהוי כמבזה מתנות כהונה ואינו מודה בהן. ואסור להכניסו לכיפה ויעמוד שם עד שימות. ולא מיבעיא ישראל דאסור שהרי צריך לקיים מצות נתינה ולהמתין שם עד שיזדמן לו כהן שיתנהו לו ואפילו יותר משלשים יום לדקה וחמשים לגסה. והא דתנן עד מתי חייב ליטפל בו היינו אפי' בא הכהן לקבלו תוך זמן הזה כדקתני התם משום כהן המסייע בבית הגרנות שמצילו מטפולו כדי שיתנהו לו. אלא אפילו קבלו כהן לא שרי ליה להכניסו לכיפה דלא מישתמיט בשום דוכתא הכי גבי בכור כי היכי דאמר גבי הקדש ע"ז דף יג. אין מקדישין [דף נג.] בזמן הזה ואם הקדיש בהמה תעקר איזהו עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאליה. וכן תנן בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לה.) מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל אלמא שהיו רגילין להמתין עד שיפול בו מום. אע"פ שיש טורח גדול בטיפולו ואסור בגיזה ועבודה ויכול לבא לידי תקלה. ויש ליתן טעם למה חלקו בין בכור בזמן הזה למקדיש בזמן הזה משום דבכור דשרי בנפילת מום בלא פדיון איכא הפסד קדשים אם היה כונסו לכיפה. אבל מקדיש דאפילו אי נפל ביה מומא לא שרי בלא פדיון וכדפריק ליה מיבעיא ליה להשליך הדמים לאבוד אם כונסו לכיפה אין כאן הפסד קדשים. ואסור לגרום בו מום כדתניא כל מום לא יהיה בו מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחר שלא יביא בצק או דבילה ויניח על גבי אזנו כדי שיבא הכלב ויטלנו ת"ל כל מום. ואם הטיל בו העובד כוכבים מום אם הוא לדעת ישראל אסור ואם לאו מותר כדתנן שם. מעשה בזכר של רחלים ושערו מדולדל ראהו קסדור אחד ואמר מה טיבו של זה ואמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פגיון א' וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירוהו הלך וצרם באזני בכורות אחרים ובא מעשה לפני חכמים ואסרו זה הכלל כל שהוא לדעתו אסור ושלא לדעתו מותר. ולכשיהיה בו מום יביאנו אצל חכם לראות אם הוא מום קבוע לישחט עליו והחכם ישאל איך נפל בו המום. וצריך הכהן להביא עדות שמום זה נפל מעצמו כי נחשדו הכהנים להטיל בו מום בבכור. ואפי' בנו ובתו נאמנין להעיד שמעצמו נפל בו המום. אבל לא אשתו דאשתו כגופו דמיא. ועד מפי עד כשר לעדות. והאידנא שאין חכם ומומחה צריך שלשה להתיר בכור. ואין מתירין אלא במום מובהק אבל לא בדוקין שבעין וכיוצא בהן שאין בקיאין בהן האידנא. ואם נמצא טרפה יקבר העור והבשר. ואם הוא כשר יכול הוא להאכילו אף לעובד כוכבים. ומצוה להפקיע קדושת הבכור קודם שיצא לאויר העולם כדי שלא יבא לידי תקלה ולהכשל בו בגיזה ועבודה דאמרינן בפרק בתרא דבכורות דמעשר בהמה בטלו בזמן הזה משום תקלה ופריך אי הכי בכור נמי. בכור בדידן תליא מלתא מרחם קדוש. הכי קאמינא לקנינהו לאודנייהו לעובד כוכבים דלא ליקדשו מעיקרא אפשר כדרב יהודה דאמר מותר [דף נג.] לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. ובהכי עדיף טפי משום דלא מפקע ליה מקדושת בכורה לגמרי. אבל אי מקני אזנייהו לעובד כוכבים מפקיע ליה מקדושת בכור לגמרי והאידנא דלא בקיאינן למיעבד כדרב יהודה לפי שצריך דקדוק ועיון גדול להטיל מום קודם שיצא רוב ראשו ואע"ג דגדי באודניה ואימרא בשפתי' טוב יותר להפקיע קדושת בכורה ולהקנות אוזן לעובד כוכבים ממה שיבא לידי תקלה. והא דאמרינן בפ"ק דבכורות דף ג: רב מרי בר רחל הויין ליה חיותא הוי מקני אודנייהו לעובד כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים וכלו חיותא דרב מרי בר רחל. ומאחר דיהיב להו לכהנים ואסר להו בגיזה ועבודה אמאי מקני לאודנייהו לעובד כוכבים דאימר אתי בהו לידי תקלה א"ה אמאי כלו חיותיה. משום דמפקע להו מקדושתייהו. והאמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. התם מקדושת מזבח מפקע להו מקדושת כהן לא מפקע להו.

ואיכא דאמר רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור. וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין גמור. וחזי ליה איניש אחרינא וסבר רב מרי בר רחל מלתא בעלמא הוא דעביד ואתו בהו לידי תקלה. והאידנא היה אומר ר"ת ז"ל שטוב להקנות לעובד כוכבים כדי שלא יבוא לידי תקלה. אף ע"ג דחזינן שנענש רב מרי דכלו חיותיה משום דרב מרי היה מקנה לעובד כוכבים אוזן העובר עצמו ואיכא הפקעה בגוף העובר אבל אם מקנה לעובד כוכבים אוזן האם אין חשש עונש בדבר. וכן מוכח שהיה מקנה אוזן העובר דקאמר ומקני לאודנייהו ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים אלמא דכולהו בעובר איירי. ועוד היה אומר ר"י בימי רב מרי שהיה בקיאין לעשות כדרב יהודה להטיל בו מום קודם שיצא לאויר העולם אסור לעשות על ידי הפקעה. אבל האידנא שאין אנו בקיאין בכך מוטב שיקנה לעובד כוכבים משיביאו לידי תקלה. וכן מוכח מההיא שהבאתי מפרק בתרא דבכורות דאי לאו דאפשר לעשות כדרב יהודה היה לנו לתקן שימכרו לעובד כוכבים משום חשש תקלה. ולדידן שאין אנו בקיאין הוי כאי אפשר ולאידך לישנא נמי דקאמר דנענש רב מרי משום דכ"ע לא ידעי לאקנויי יש לומר נמי דרב מרי שהיה יודע לעשות כדרב יהודה לא היה לו לעשות דבר שיכולין לטעות. אבל לדידן לא אפשר לן בע"א. ועוד היה אומר ר"ת דרב מרי לא היה מקנה אזן העובר לעובד כוכבים דהוי דבר שלא בא לעולם אלא שהיה מקנה הבהמה לאזני עוברה והוי כמו דקל לפירותיו וטעו אינשי וסברי דאזן העובר הוי מקנה והוו כמו פירות דקל ואתו לידי תקלה. אבל אם מקנה אזן האמהות שרי דלא אתו למיטעי. הלכך טוב להקנות אזן האמהות לעובד כוכבים. ולפירש"י שפירש דמעות קונות בעובד כוכבים צריך למכור לו בכסף אזן האם. ולפירוש רבינו תם דפירש משיכה בעובד כוכבים קונה צריך שימשוך העובד כוכבים הבהמה לרשותו או לסימטא. הילכך להסתלק מן הספק היה צריך שיתן העובד כוכבים דמים וגם ימשוך הבהמה לרשותו או לסימטא. והמחוור שבכולן הוא שיקבל פרוטה מן העובד כוכבים ויקנה לו מקום שהבהמות עומדות שם ויקנה לו אזן הבהמה.

והכהנים והלוים חייבין בבכור בהמה טהורה:

ג וכן פטר חמור נוהג בזמן הזה וצריך לפדותו מן הכהן בשה ואפי' כחוש שוה כל דהו. אבל אם פודהו בשאר דברים צריך לפדותו כפי שוויו. וקודם שיפדנו אסור בהנאה ואם לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו. ומצות פדייה קודמת דכתיב ואם לא תפדה וערפתו.

וכהנים ולוים פטורין מפדיון פטר חמור:

ד ואין ליתן לכהנת בכור בהמה ולא פדיון הבן. דאמר בפ' הזרוע (חולין דף קלא:) עולא יהיב מתנתא לכהנתא אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת איתיביה רבא לעולא מנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אין נאכלת ואי אמרת כהן ואפי' כהנת והכתיב כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. אמר ליה ומטונך אהרן ובניו כתיב בפרשה. אלמא דפשיטא כל היכא דכתיב אהרן ובניו אמרינן כהן ולא כהנת ובפרשת מדבר סיני כתיב ויתן משה את כסף העודפים לאהרן ולבניו ואיתקש להדדי בכור אדם ובכור בהמה טמאה דלא כפי' רש"י בפ"ק דקידושין דף ח. גבי הא דרב כהנא שקל סודרא לפדיון הבן דרב כהנא לא היה כהן אלא בשביל אשתו היה לוקח שהיתה כהנת:

הדרן עלך הלכות פדיון בכור וסליקא לה מסכת בכורות

מסכת נידה

פסקי הרא"ש

ימי הלימוד שנא–שנד

יום שנא

פרק א

א כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה. דכיון שיש לה וסת קבוע אמרי' אורח בזמנו בא ואינה מטמאה למפרע. גרסי' בפ' כל היד (נדה דף טז.) בעא מיניה רבא מרב נחמן ווסתות דאורייתא או דרבנן. כלומר הא דאמר אורח בזמנו בא הוי דאורייתא הלכה למשה מסיני. וכי מטא זמן ווסתה מחזקינן לה בטומאה אפילו בדקה עצמה אחר זמן ווסתה ומצאה טהור או דרבנן ואם מצאה טהור טהור. איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה אמר רב בדקה ומצאה טמא טמא טהור טהור ושמואל אמר אפילו בדקה ומצאה טהור טמא שאורח בזמנו בא. לימא בווסתות קא מיפלגי מר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רבי זירא דכולי עלמא ווסתות דאורייתא ולא קשיא כאן כשבדקה עצמה בשיעור ווסת כאן שלא בדקה עצמה בשיעור ווסת. רב נחמן בר יצחק אמר בווסתות גופייהו קמיפלגי מר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רב ששת כתנאי רבי אליעזר אומר טמאה נדה ורבי יהושע אומר תבדוק. והני תנאי כהני תנאי. דתניא רבי מאיר אומר טמאה נדה וחכמים אומרים תבדוק. נימא הני תנאי כהני תנאי. דתניא הרואה דם מחמת מכה אפילו בתוך ימי נדתה טהורה דברי רשב"ג רבי אומר אם יש לה ווסת חוששת לווסתה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רבינא דכולי עלמא ווסתות דרבנן והכא במקור מקומו טמא קמיפלגי וכו'. וקי"ל כרב נחמן בר רב יצחק דהוא בתראה דמוקי פלוגתא דרב ושמואל דקמיפלגי בווסתות גופייהו אי הוי דאורייתא או דרבנן וקיימא לן הלכתא כרב באיסורי כדאיתא בבכורות פרק יש בכור (בכורות דף מט.) הלכך קיימא לן דווסתות דרבנן ואם לא בדקה עצמה בשעת ווסתה ואחר כך בדקה עצמה ומצאה טהור טהור. ורבי יוחנן נמי סבר ווסתות דרבנן. מדאמר ר' יוחנן (דף טו:) אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה. ואם כן סבר ווסתות דרבנן. מדאמר ריש לקיש (שם.) משום רבי יהודה נשיאה אמתניתין דהבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה אמר רב הונא לא שנו אלא שלא הגיע עת ווסתה אבל הגיע עת ווסתה אסורה לשמש אלמא קסבר ווסתות דאורייתא ורבה בר רב הונא אמר אפילו הגיע עת ווסתה נמי מותרת אלמא קסבר ווסתות דרבנן. וקשיא היאך מותרת הא אמרינן בפ"ב דשבועות (דף יח:) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן עונה אחת סמוך לווסתן וכל שכן אם עבר ווסתה שיש לספק שמא ראתה וצ"ל כגון ששהתה אחר ווסתה כשיעור שהיתה יכולה לטבול. כההיא דרבי יוחנן בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה ודווקא אי ווסתות דרבנן אבל אי ווסתות דאורייתא אפילו שהתה כשיעור טבילה אסורה. דודאי ראתה חשבינן לה ואין ספק מוציא מידי ודאי הלכך גם רבי יוחנן סבר ווסתות דרבנן. וכן פסק בשאלתות דרב אחאי (פ' מצורע סי' פ"ט) וכן פר"ח ז"ל. ועוד דקי"ל כרבי יהושע לגבי רבי אליעזר וכחכמים לגבי רבי מאיר. ועוד דרבינא דהוא בתראה דחיק לאוקומי פלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל במקור מקומו טמא ולכ"ע ווסתות דרבנן ולא קיימא לן כמתני' דהיתה במחבא. ואע"ג דקתני רישא הגיע עת ווסתה ולא בדקה טמא. הא אמרינן לקמן בפרק בנות כותים. (נדה דף לט.) דכולה ר"מ היא:

ב גרסי' בפרק שני דשבועות (דף יח:) והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר רבי אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן. וכמה אמר רבא עונה (וכמה עונה. יום או לילה) לפנינו שם בשבועות ליתא לכל זה ולקמן בפרק האשה (דף סג:) תנן היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה רבי יהודה אומר כל היום שלה. והא דתניא רבי יהודה כל הלילה שלה. לא קשיא כאן דרגילה למיחזי בתחלת יממא כאן דרגילה למחזי בסוף ליליא. תני חדא רבי יהודה אוסרה לפני ווסתה ומתירה לאחר ווסתה ותניא אידך רבי יהודה מתירה לפני ווסתה ואוסרה לאחר ווסתה. לא קשיא הא דרגילה למיחזי בתחלת יממא הא דרגילה למיחזי בסוף ליליא. אם ווסתה בתחלת היום משמשת כל הלילה עד אור הבוקר ופורשת כל היום אחר ווסתה. ואם ווסתה בסוף הלילה פורשת. כל הלילה קודם ווסתה ומשמשת לאחר הבוקר. אמר רבא הלכתא כרבי יהודה ומי אמר רבא הכי והתניא והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר רבי אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו

מנשותיהם סמוך לווסתן וכמה אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי. לא אותה עונה. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי כל מי שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה אפילו הוויין ליה בנים כבני אהרן מתים דכתיב והזרתם את בני ישראל מטומאתם וגו' והדוה בנדתה וסמיך ליה אחרי מות שני בני אהרן. אמר ר' חייא בר אבא כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הוויין לו בנים זכרים שנאמר להבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר ריב"ל אמר הוויין ליה בנים הראוים להוראה שנאמר ולהבדיל ולהורות:

ג מתני' רבי אליעזר אומר ד' נשים דיין שעתן בתולה מעוברת מניקה וזקינה. אמר רבי יהושע אני לא שמעתי אלא בתולה. והלכה כדברי רבי אליעזר איזו היא בתולה כל שלא ראתה דם מימיה ואף על פי שנשואה. מעוברת משיודע עוברה. מניקה עד שתגמול את בנה. נתנה את בנה למניקה גמלתו או מת רבי מאיר אומר מטמאה מעת לעת וחכמים אומרים דיה שעתה. איזהו זקנה. שעברו עליהן ג' עונות סמוך לזקנתה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס כל הנשים כתמן טמא למפרע. ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן כתמן כראייתן. חוץ מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שאפילו סדינים שלה מלוכלכין בדם אין חוששין לה. ואימתי הגיע זמנה לראות משהגיעו ימי הנעורים אבל אם ראתה ג' פעמים אע"פ שלא הגיע זמנה לראות כתמה טמא:

ד בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנן הגיע עת ווסתה בימי עבורה ולא בדקה מהו. קמיבעיא ליה אליבא דמ"ד ווסתות דאורייתא מאי כיון דווסתות דאורייתא בעיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה מסולקין לא בעיא בדיקה. א"ל תניתוה ר' מאיר אומר אם היתה במחבא והגיע עת ווסתה ולא בדקה עצמה טהורה שחרדה מסלקת את הדמים טעמא דאיכא חרדה הא ליכא חרדה לא בדקה טמאה אלמא ווסתות דאורייתא והתם כיון דאיכא חרדה דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה ה"נ דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה מהכא משמע הא דאמרי' בשבועות פ"ב (דף יח:) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן עונה אחת סמוך לווסתן כשהיא מעוברת אין צריך לפרוש דאפילו בשעת ווסתן אמרינן הכא דלא בעיא בדיקה. והא דתנן במתני' אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת אבתולה וזקנה קאי ולא אמעוברת. כדא"ר יוחנן (דף י:) עלה דההיא אבל בשניה מטמאה מעת לעת. אי נמי יש לחלק בין בדיקה שחרית וערבית דאחמירו בהו רבנן טפי מבשאר בדיקות והא דאמר בסוף אלו דברים (פסחים דף עב:) גבי אשתו נדה בעל חייב. יבמתו נדה בעל פטור. ופריך מאי שנא יבמתו דקא עביד מצוה אשתו נמי קא עביד מצוה ומשני כשאשתו מעוברת. מעוברת נמי והא איכא מצות עונה. ומשני בסמוך לווסתה. לאו אאשתו מעוברת קאי אלא שנויא אחרינא הוא ולא קאי אמעוברת:

ה מתני' אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה ויושבת על דם טוהר. ומשמשת בעדים חוץ מן היושבת על דם טוהר ובתולה שדמיה טהורין. ופעמים צריכה להיות בודקת בשחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש ביתה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא באשה עסוקה בטהרות דמיגו דבעי בדיקה לטהרות בעי נמי לבעלה אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה מאי קמ"ל תנינא כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן. אי ממתני' הוה אמינא ה"מ באשה שיש לה ווסת אבל אין לה ווסת בעיא בדיקה קמ"ל. א"ר זירא א"ר אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש עד שתבדוק. א"ל ר' זירא לר' אבא בר ירמיה אין לה ווסת בעיא בדיקה יש לה ווסת לא בעיא בדיקה. א"ל יש לה ווסת ערה בעיא בדיקה ישנה לא בעיא בדיקה. אין לה ווסת אפילו ישנה בעיא בדיקה. ולימא יש לה ווסת לטהרות בעיא בדיקה לבעלה לא בעיא בדיקה אין לה ווסת לבעלה נמי בעיא בדיקה. ומדלא קאמר הכי ש"מ קסבר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה. ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונותן ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים הן הן עיוותיה הן הן תיקוניה. משום אבא חנן אמרו אוי לו לבעלה. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס במאי אי בעסוקה בטהרות הא אמר שמואל חדא זימנא ואי בשאינה עסוקה האמר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה דאמר ר' זירא אמר ר' אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש עד שתבדוק

ואוקימנא בעסוקה בטהרות. מאן דמתני הא לא מתני הא. פרש"י ז"ל לעולם בעסוקה ודקשיא לך תרתי למה לי. רב יהודה דמתני הא משמיה דשמואל לא מתני הא דרבי אבא ורבי אבא מתני הא דרב יהודה. ואי קשיא לך ה"נ רב יהודה אמרה דאמר רב יהודה לעיל גבי מתני' דקתני ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בעסוקה וכו' לאו פירכא היא דרב יהודה לא אשמועינן (התם) בעסוקה מידי דממתני' הוה שמעינן בין עסוקה בין שאינה עסוקה ואתא רב יהודה ואשמועינן משמיה דשמואל דשאינה עסוקה לא בעיא בדיקה. והכא אשמועינן דהלכה כר' חנינא וכאותה משנה דעסוקה בעיא בדיקה והכא עיקר ואית דמפרשי והא אמרה שמואל חדא זימנא דאוקמה למתני' דקתני ומשמשת בעדים בעסוקה בטהרות. מאן דמתני הא לא מתני הא לעולם בשאינה עסוקה ודקשיא לך דרבי אבא בר ירמיה אהא דרב יהודה אמוראי נינהו אליבא דשמואל וטועין בדבר דאם כן קשיא דר"י אדר"י דהא איהו גופיה אמר דשאינה עסוקה לא בעיא בדיקה. ורבינו חננאל ז"ל כתב ואסיקנא מאן דמתני הא דשמואל לא מתני הא. וקיימא לן כי הא דאמר לה והלכתא כר"ח בן אנטיגנוס וזהו כפי' השני שסתר רש"י ורב אלפס ז"ל הביא ברייתא זו בכתובות בסוף. ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש וכו' ר"ח בן אנטיגנוס אומר משמשת עם שני עדים והן עיוותיה ותיקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם בעד שלו או שלה בכל פעם ופעם הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצא בלא כתובה דלאו בת תשמיש היא ואם שימשה בשני עדים אחד לו ואחד לה ולא נמצא דם באחד מהם ג' פעמים הן תיקוניה והרי היא ככל הנשים. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ח בן אנטיגנוס והשתא לדברי רב אלפס ז"ל המשמשת בשני עדים דקאמר ר' חנינא היינו לאחר תשמיש אחד לו ואחד לה מאי קא פריך אי בעסוקה בטהרות הא אמר שמואל חדא זימנא מה ענין הא דשמואל לדהכא. שמואל קאי אבשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה וקאמר באשה עסוקה בטהרות דמיגו דבעיא בדיקה לטהרות בעיא בדיקה נמי לבעלה לפני תשמיש ור' חנינא איירי בבדיקה שלאחר תשמיש ועוד מאי פריך ואי בשאינה עסוקה בטהרות הא אמרינן. כל לבעלה לא בעיא בדיקה הא ר' חנינא נמי מודה שאין צריכה לבעלה בדיקה תמיד אלא שלש פעמים להתחזק שלא תראה מחמת תשמיש ושמואל הוא דקאמר אין לה ווסת לבעלה לא בעיא בדיקה תמיד כשאינה עסוקה בטהרות אבל בעסוקה בטהרות בעיא בדיקה תמיד ואפשר דמודה דבעיא בדיקה ג' פעמים להתחזק. ועוד תימה הוא מה מועיל אם שמשה ג' פעמים בלא דם להיותה ככל הנשים בשלמא אם מצאה דם ג' פעמים אחר תשמיש איכא למימר זו האשה הוחזקה להיות רואה ע"י אבר תשמיש ושוב אינה ראויה לשמש אבל הוחזקה לא מהניא להתירה דהא אשה שאין לה ווסת שאסוריה לשמש היינו משום דכיון שאין לה זמן קבוע לראייתה חיישינן שמא תפרוס נדה תחתיו ומה מועיל אם שמשה ג' פעמים בלא דם לעולם איכא למיחש עתה תראה כיון שאין לה ווסת. ועוד קשיא דעיקר הבדיקה לא הזכיר רבי חנינא דר"מ אוסר אותה לשמש אפילו בבדיקה דלמא מקלקלא ליה ורבי חנינא לא חייש דלמא מקלקלא ליה מ"מ בדיקה דלפני תשמיש שתדע שהיא טהורה היא המתירה לשמש והיה לו להזכירה הלכך היה נראה לפרש משמשת בשני עדים אחד לפני תשמיש ואחד לאחר תשמיש הן עיוותיה אותו דלאחר תשמיש לידע העיוות דחייש ליה לדר"מ שמא תפרוס נדה תחתיו. ותיקוניה אותו שלפני תשמיש כי אותו העד מתקנה ומתירה לשמש דלא חיישינן להא דר"מ. וכן תעשה כל ימיה ובלבד שלא תתחזק לראות ג' פעמים זו אחר זו מחמת תשמיש דאז היא אסורה לבעל זה כדתניא לקמן בפרק בתרא (דף סה:) והא דנקט עד שלאחר תשמיש תחלה לפי שהוא מורה על העיוות דחייש ר"מ. כך היה נראה בעיני צורתא דשמעתא וכפרש"י דאוקי הלכתא בעסוקה בטהרות אלא שלא מלאני לבי להקל כי דברי ר"ח דברי קבלה הן:

פרק ב

א כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ ומיירי באשה עסוקה בטהרות אבל אינה עסוקה בטהרות אין לה לבדוק כלל שלא יהא לבו נוקפו ופורש ואיש אפילו אם הוא עסוק בטהרות כיון שאין קרי יוצא בלא הרגש אין לו לבדוק כלל כדי שלא יבא לידי השחתת זרע. דתניא ר"א אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם. אמרו לו לר"א והלא ניצוצות ניתזין על רגליו ונראה ככרות שפכה ונמצא

מוציא לעז על בניו שהן ממזרין א"ל אפשר שיעמוד על מקום גבוה וישתין או שישתין בעפר תיחוח אמרו לו ואם אין עפר תיחוח ואין לו מקום גבוה מה יעשה אמר להם מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרין ולא יעשה עצמו שעה אחת רשע לפני המקום. וכל כך למה לפי שמוציא שכבת זרע לבטלה. ואמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר וירע בעיני ה' את אשר עשה וגו' דבי ר' אומר כאילו שופך דמים שנאמר הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים אל תקרי שוחטי אלא סוחטי רב אשי אמר כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא תחת כל עץ רענן וכתיב התם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אמר ר"נ אם היה נשוי מותר תנא אבא בריה דרב מנימין בר אבא אבל מסייע הוא בביצים מלמטה. אמר ר' אבהו א"ר יוחנן גבול יש לו מעטרה ולמטה מותר מעטרה ולמעלה אסור. אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי. ולימא אסור. משום דמגרי יצר הרע אנפשיה. אמר אביי נקרא מומר שכן אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים והוא הולך ועובד. א"ר אמי כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב (התם) הכא וירע בעיני ה' את אשר עשה וכתיב התם כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע (וכתיב צדיק אתה ה' ולא יגור במגורך רע) א"ר אלעזר מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד ואמרינן בשמעתין אמר רב פפא שמע מינה מכנסים אסור והא כתיב ועשה להם מכנסי בד. ההוא כדתניא מכנסי הכהנים למה הן דומין כמין פמליא של פירושים למעלה עד מתנים למטה עד ירכים. ויש להם שניצין. ואין להן לא בית הנקב ולא בית הערוה:

ב מתני' החרשת והשוטה כל מי שנטרפה דעתה אם יש להן פקחות מתקנות אותן והן אוכלות בתרומה. סומא בודקת עצמה ומראה לחברתה :

גמ' אתמר בדקה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה ולמחר מצאה עליה דם אמר רב טמאה נדה. איתמר נמי אמר שמואל טמאה נדה וכן מורו בי מדרשא טמאה נדה. תניא בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם רבי אומר טמאה נדה. ר' חייא אומר טמאה משום כתם. אמר לו רבי חייא אי אתה מודה שצריכה כגריס ועוד א"ל הן. א"ל אף אתה עשיתו כתם ור' קסבר בעינן כגריס ועוד לאפוקי מדם מאכולת וכיון דנפק מדם מאכולת ודאי מגופה קאתי. ופליגי בה נמי רבי ורבי יוסי דתניא רבי מטמא ורבי יוסי מטהר. ופר"ח ז"ל רבי יוסי מטהר משום דם ומטמא משום כתם והלכתא כרבי יוסי וכרבי חייא:

ג מתני' כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן והבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה:

גמ' תניא במד"א שהניחה בחזקת טהרה. אבל הניחה בחזקת טמאה לעולם היא בטומאתה עד שתאמר לו טהורה אני. אמר רב שמואל בר אבא אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה א"ל ר' שמואל בר רחבא לרבי אבא אמר רבי יוחנן אפילו בילדה דבזיזא למיטבל (אמרי) אמר ליה אטו ודאי ראתה מי אמר ר' יוחנן. אימור דאמר רבי יוחנן ספק ראתה ספק לא ראתה ואם תמצי לומר ראתה אימר טבלה אבל ודאי ראתה מי יימר דטבלה הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי וודאי :

ד מתני' חמשה דמים טמאים באשה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג (אדמה) ב"ש אומרים אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי. וב"ה מטהרין הירוק עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין. פר"י דמכאן משמע דירוק סתם הוא צבע הדומה לחלמון של ביצה או לזהב הנוטה למראה אדמומית וכן משמע בפרק אלו טריפות (חולין דף מז:) גבי מראות הריאה דקאמר ככשותא וכמוריקא וכביצה טריפה אלא ירוק דכשירה היכי דמי ככרתי ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לד:) נמי אמרינן ירוק ככרתי מכלל דסתם ירוק לא הוי ככרתי. ואמר בבראשית רבה וירק את חניכיו מלמד שהוריקן בזהב וכן הוא אומר ואברותיה ברקרק חרוץ. אלמא דסתם ירוק הוא צבע הנוטה לאדמומית כזהב ובדורות הללו אין בקי במראות דמים לישען על חכמתו ולהפריד בין דם לדם ואפילו בימי חכמי הש"ס היו מן החכמים שהיו נמנעים מלראות דמים. כ"ש האידנא שאין לטהר שום דם הנוטה למראה אדמומית אם לא שיהא לבן וירוק כמראה הזהב אע"ג דתנא קמא סבר דדם ירוק תולין עליו. נראה דהלכה כחכמים דמטהרין כי היכי דהלכה כב"ה דמטהרין כמימי תלתן וכמימי בשר צלי ולא כת"ק דאמר תולין. ה"ה בדם ירוק אין הלכה כת"ק:

הדרן עלך כל היד

פרק ג

א המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה. ר"י אומר בין כך ובין כך טמאה דבשביל החתיכה עצמה אינה טמאה אפי' אם היא מארבע מראות דמים. אלא בהא פליגי רבנן סברי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ורבי יהודה סבר א"א לפתיחת הקבר בלא דם. והלכה כר"י כדאמרי' לקמן פ"ב (דף סו.) גבי אדבריה רבא לרב שמואל מר ודרש קשתה שני ימים ולשלישי הפילה צריכה שתשב ז' נקיים. קסבר אין קושי לנפלים וא"א לפתיחת הקבר בלא דם והא דקאמר הש"ס בכריתות (דף י.) ולרבא דאמר מחוסר כפורים דזב כזב דמי היכי מתרץ ביום מ' ליצירת זכר וביום שמונים ליצירת נקבה ואפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אליבא דההוא ברייתא הוא דמתרץ הכי. אבל הלכתא דא"א לפתיחת הקבר בלא דם כדדרש לקמן בפ' בתרא. והא דאמר רבא לקמן בפירקין דכ"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא קמיפלגי אלמא דס"ל דמפלת חתיכה טהורה. דהתם פלוגתייהו קא מפרש ועיקר שינוייא דרבא לאשמועינן דכ"ע דרשי בבשרה עד שיצא דם דרך בשרה ולא בחתיכה ולא בשפופרת ונ"מ אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה אבל בחתיכה טמאה ולא מפני דם שבתוכה אלא משום דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת אשה כי תזריע (סי' פה) פסק כרבא דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. והדר בעי דלמא היינו דוקא כשנגמרה צורת הולד אבל לא נגמרה צורת הולד אפשר בלא דם. ופשיט מההיא דכריתות דכי לא נגמרה צורת הולד אפשר שפיר בלא דם. וליתא דהא לקמן בפ' בתרא (דף סו.) פסיק רבא בהפילה נפל כל דהו אפילו לא נגמרה צורת הולד דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. ועוד דפליגי הכא במפלת חתיכה אלמא דאין חילוק בין נגמרה צורת הולד ללא נגמרה למ"ד אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם :

ב גמ' בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא הרואה דם בשפופרת מהו. כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך השפופרת ולא נגע בבשרה. בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת. או דלמא האי בבשרה מיבעי ליה שמטמא בפנים כבחוץ. לימא שפופרת תנאי היא. דתניא המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה. רבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר בבשרה ולא בחתיכה ר' אליעזר היינו ת"ק אימא שר' אליעזר אומר בבשרה וכו'. וחכ"א אין זה דם נדה אלא דם חתיכה. חכמים היינו תנא קמא. אלא לאו דפלאי פלויי איכא בינייהו דר' אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה וה"ה לשפופרת והני מילי היכא דשיעא אבל היכא דפלאי פלויי טמא מ"ט בבשרה קרינא ביה. ואתו רבנן למימר אע"פ דפלאי פלויי אין זה דם נדה אלא דם חתיכה הא דם נדה ודאי טמא אפילו בשפופרת. אמר אביי בשפופרת כ"ע לא פליגי דאין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת והכא בחתיכה עצמה קא מיפלגי. ר' אליעזר סבר דרכה של אשה לראות דם בחתיכה. ורבנן סברי אין דרכה כו'. פירש"י ואפילו פלאי פלויי דאין זה דם נדה אלא דם חתיכה. וקשה דהשתא לא הוי הך דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה כמו אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת דההיא הוי טעמא משום הפסקה והכא משום דאין זה דם נדה. ועוד קשיא דהוה ליה למימר אין זה דם נדה כדאמר מעיקרא. ועוד קשה כיון דאביי לא בא לחדש בדבריו אלא לחלק בין שפופרת לחתיכה ופליגי בחתיכה כדפליגי מעיקרא א"כ לא הוה צריך למימר אלא בשפופרת כ"ע לא פליגי וכו' כי פליגי בחתיכה. ופי' ה"ר שמשון ז"ל מקוצי דבהא פליגי דר' אליעזר סבר דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכיון שראתה כדרך שנשים רגילות לראות טמאה. ורבנן סברי אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה ואע"ג דפלאי פלויי וכיון שלא ראתה כדרך שהנשים רגילות טהורה אע"ג דהוי דם נדה ודם נוגע בבשרה. ופליגי רבנן ור' אליעזר בטעמא דקרא דדרשינן בבשרה ולא בשפופרת. ר"א סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה וכן חתיכה היכא דאין הדם נוגע בבשרה. אבל אי פלאי פלויי קרינן שפיר בבשרה. ורבנן סברי טעמא דממעטינן שפופרת משום דאין דרכה של אשה לראות דם כך וכן חתיכה נמי אפילו אי פלאי פלויי לפי שאין דרך הנשים לראות כך והא דקאמרי רבנן אין זה דם נדה הכי פירושו אין דרך דם נדה רגיל לבוא בזה הענין וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצון וטיהר אותה לבעלה

כיון שאין דרך נשים לראות כך. רבא אמר דכ"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכו'. ואפשיטא הך בעיא דרואה דם בשפופרת טהורה:

ג בעא מיניה ר' יוסי בר' חנינא מר"א הרואה דם יבש מהו. כי יזוב זוב דמה אמר רחמנא דמידב דייב לח אין יבש לא. או דלמא האי כי יזוב זוב דמה דאמר רחמנא אורחא דמילתא היא ולעולם אפילו יבש נמי. א"ל תנינן דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין. א"ל לח ונעשה יבש לא מיבעי לי. כי קא מיבעי לי יבש מעיקרו. הא נמי תנינא המפלת כמין קליפה כמין שער כמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים אם נימוחו טמאה. אי הכי כי לא נימוחו נמי. אמר רבא כי לא נימוחו בריה בפני עצמה היא ואינה מתולדת הדם אלא מחמת המכה שיש לה בתוך מעיה. כי הא דתניא א"ר אלעזר בר צדוק שני מעשים העלה אבא מטבעין ליבנה מעשה באשה אחת שהיתה מפלת כמין קליפות אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות אדומות תטיל למים אם נימוחו טמאה. ושוב מעשה באשה אחת שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו אשה זו שומא יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות אדומות. תטיל למים אם נימוחו טמאה אמר ר"ל ובפושרין. תנ"ה תטיל למים ובפושרין. רשב"ג ממעכו ברוק על הצפורן. מאי ביניהו. אמר רבינא מיעוך ע"י הדחק איכא בינייהו. והלכה כרבנן. דדוקא במשנתינו פסק ר' יוחנן כרשב"ג אבל לא בברייתא. תנן התם וכמה שרייתם בפושרין מעת לעת. הכא מי בעינן מעת לעת או לא. בשרץ ונבלה דאקושי בעינן מעת לעת אבל דם דרכיך לא בעינן מעת לעת. או דלמא לא שנא. תיקו. וכיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא ואם נימוחו בתוך מעת לעת טמאה. וכן מסתברא דאי לא אמרינן מעת לעת אין גבול לדבר. ולקמן בפ' דם הנדה (נדה דף נו.) תניא כמה שרייתם בפושרים יהודה בן נקוסא אומר מעת לעת. תחילתו אע"פ שאין סופו. רשב"ג אומר צריכין שיהו פושרין כל מעת לעת. ופסק ר"ח ז"ל הלכה כרשב"ג. ושיעור הפשרת המים כתב בעל העיטור ז"ל בפ' אלו טריפות (חולין דף נה:) גבי חרותא בידי שמים כשרה בידי אדם טריפה. מנא ידעינן. בקייטא מייתינן משיכלי חיורי ומלינהו מיא קרירי. ובסיתוא מייתינן משיכלי שחימי ומלינהו מיא פושרין ומנח להו בגווייהו מעת לעת אי הדרא בריא בידי שמים היא וכשרה ואי לאו טריפה. דמכאן ראיה דשיעור דפושרי דומיא דקרירי בקייטא. וכן כתב בשם ר"ת ז"ל שהשיב בתשובה דלמוד ערוך בידינו בקייטא אע"פ שהמעיינות צוננין מי נהרות רותחין שרואין פני החמה. אבל מעיינות הם בתחתיות ארץ. ומי נהרות המושכין חמין כמו פושרי ופוק חזי. הלכך פסק רב יהודה גאון דפושרין בימות החורף. אינן חמין מצונן בקיץ שעמדו מעט בבית בין של נהר בין של מעין שחום הבתים מחממתם כמו פושרין בימי החורף. וכן נראה לעינים ופושרין הוא כמו שבני אדם שותין פושרין ונותנין באוניהם כדאמרי' בפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף כח:) הנהו מיא דצילי מיניה לא חמימי ולא קרירי אלא פושרים. וראיתי בחבור בעלי הנפש שחיבר הראב"ד ז"ל המפלת כמין קליפות וכמין שערות וכמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים פושרין כל מעל"ע אם נימוחו טמאה ואם לאו טהורה דאמרינן כי לא נימוחו בריה הוא אבל הרואה דם יבש אע"פ שלא נימוח טמאה נדה. ורצונו לומר הא דשני רבא לא נימוחו בריה בפני עצמה היא דדוקא אהני השנויין במשנה שיצאו מן האשה כמין בריה קליפות ושערות ויבחושין וכן עפר נמי חשיב בריה. אבל בעיין איפשיטא מהא דקתני אם נימוחו טמאה אלמא דם היוצא יבש טמא אף על גב דלא קרינא ביה כי יזוב אלא דבהני אמרינן דצורתה מוכחת דכי לא נימוחו דבריה נינהו כמו שאמרו הרופאים. אבל דם יבש לא תלינן בבריה ואפילו לא נימוח טמאה. ורבי זרחיה הלוי ז"ל כתב ואני אומר דא ודא אחת היא. וראיה לדבר דקאמרי' בפרק דם הנדה (נדה דף נד:) אימא הני מילי לח ונעשה יבש יבש מעיקרו מנלן. ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה וכו' מנלן. יהיה ריבוייא הוא אלמא אידי ואידי חד דינא אית להו ומחד קרא קא נפקי ואם לא נימוח מנין היינו יודעין שהיה דם מעיקרו הלא זה הוא המפלת כמין עפר אדום שאם לא נימוח אני אומר בריה הוא ולפתיחת הקבר נמי לא חיישינן שבדבר קטן כזה אין בו פתיחת הקבר. תדע לך מדפריך הש"ס על מתני' דהמפלת כמין דגים וכו' נפלוג נמי רבי יהודה בהא. ומשני דלהך לישנא דאמר רבי יוחנן אי אפשר לפתיחת

הקבר בלא דם במחלוקת שנויה ורבנן היא אבל אירישא המפלת כמין קליפה וכו' לא פריך דלא שייך בהנהו פתיחת הקבר. וה"ר שלמה אדרת ז"ל הביא ראיה לדברי ראב"ד ז"ל מהא דתנן בפרק דם הנדה (שם.) דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין וההיא יבשין מיירי אפילו בשאי אפשר לשרות ולחזור לכמות שהיה. דאי באפשר לחזור לכמות שהיה אפילו זוב וכל הני דתנן לקמן דאין מטמאין יבשין קתני לקמן שאם יכולין לשרות ולחזור לכמות שהיו מטמאין. ומתני' דדם הנדה איירי נמי שראתה אותו ביבש מעיקרו דאיתמר עלה יבש מעיקרו מנלן א"ר יצחק יהיה בהוויתו יהא ואימא הני מילי בלח ונעשה יבש יבש מעיקרו מנלן כלומר דמתניתין סתמא קתני אפילו יבש מעיקרו. ואמר ליה יהיה ריבוייא הוא כלומר כל מה שיהיה ואפילו יבש מעיקרו. אלמא דם יבש מעיקרו טמא ואיני מבין א"כ איך פירש אבל שכבת זרע והלא לא היה חלוק ביניהן ובין דם נדה אם לא דמתני' כבן נקוסא תחלתו אף על פי שאין סופו. ולראב"ד ניחא ואין נראה לי ראיה דאי מתני' איירי ביבש מעיקרו אמאי איצטריך לאתויי ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה היינו דמתני' דם הנדה מטמא יבש אלא ודאי הכי פירושא יבש מעיקרא מנלן וכי תימא אין הכי נמי דיבש מעיקרו טהור ומתני' איירי בלח ונעשה יבש ככל הני דתנן במתני' ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה וכו' אלמא יבש מעיקרו טמא היכא דנימוח ומשני יהיה ריבוייא הוא ודוקא היכא דנימוח. וכן פי' ר"י לקמן דמתני' איירי בלח מעיקרו ועוד הביא ראיה מדר"י אמר שמואל דמוקי פלוגתייהו דר"י ורבנן בהמפלת חתיכה בחתיכה של ד' מיני דמים דר"י סבר דם הוא שקרש ונעשה חתיכה. והיכי פליגי רבנן עליה יטילוה למים אם נימוחה טמאה. וגם ליתני בדרבי יהודה כשהטילוה למים כדתני (ר' יהודה) גבי המפלת כמין קליפה וכו' אלא ודאי לרבי יהודה אפילו לא נימוח טמאה ונראה לי דאינה ראיה דאין הכי נמי דהוה מצי לאקשויי הא לדרב יהודה אלא שסותר דבריו מתוך הברייתא שנחלקו אף בירוקה ולבנה:

ד מתני' המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים אם יש עמהן דם טמאה ואם לאו טהורה. המפלת כמין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין אם זכר תשב לזכר ואם נקבה תשב לנקבה. ואם אינה יודעת מהו תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים כל שאינו מצורת האדם אינו וולד המפלת שפיר מלא דם מלא מים מלא גנונים אינה חוששת לוולד ואם היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה. המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה. לא שהשליא וולד אלא שאין שליא שאין עמה וולד. המפלת ואין ידוע מה הפילה תשב לזכר ולנקבה. המפלת ואין ידוע אם וולד היה אם לאו תשב לזכר ולנקבה ולנדה:

גמ' ואין להאריך בדברים הללו שאין אנו בקיאין בדורות הללו בגווני שפיר ובשיעור שליא הלכך חוששין בהן מספק כדקאמר שמואל (דף כה:) לחוש חוששת. ימי טהרה לא יהבינן לה עד שישעיר. הלכך כל נשי דידן האידנא ספק יולדות בזוב הן כחומר בנות ישראל שהחמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים. לפי שאין בקיאין מתי עומדות בימי זיבות או בימי נדות הלכך כולן ספק יולדות בזוב הן וצריכות שבעה נקיים מלבד ימי טומאת לידה כמו שאבאר לקמן (פ"י סי' ו) וימי טוהר לא יהבינן לה במקום שנוהגים האידנא לבעול על דם טוהר עד שיתברר שנגמר צורת הוולד. ואם ילדה וולד של קיימא ואח"כ יצתה השליא אין חוששין לולד אחר אלא תולין את השליא בוולד עד כ"ג יום ואם יצתה השליא תחלה אין תולין אותה בוולד. ואם הפיל נפל ושליא קשורה בו אין חוששין לולד אחר. אינה קשורה בו הריני מטיל עליה חומר שני וולדות שמא נימוח שפיר של שליא זו ונימוחה שלייתו של שפיר זו :

ה ובמקומות שבועלין על דם טוהר צריכין לפרוש ליל ארבעים ואחד לזכר וליל שמונים ואחד לנקבה ואפילו לא תראה. דמתוך שהורגלה לשמש כל ימי טוהר ואפילו תראה חיישינן שמא גם עתה תראה ולאו אדעתה. לכן יודיענה בעלה שהוא פורש ממנה לילה זו בשביל שכלו ימי טוהר שלה. והכי אמרינן בפרק ערבי פסחים (פסחים דף קיג:)היושבת על דם טוהר אסורה לשמש וכמה אמר רב עונה ופירש"י לילה אחת כדפרישית. ובשם רבותיו פירש לילה ויום וכתב דאין נראה לו פירוש רבותיו דבכל דוכתי אמרינן דעונה אחת הוי לילה אחת או יום גבי פרישת עונה אחת סמוך לווסתה (לעיל פ"א סי' ב) וגבי מי שהיו גתיו ובית בדיו טמאין (לקמן דף סה) :

הדרן עלך המפלת

פרק ד

א בנות כותים נדות מעריסתן. והכותים מטמאין משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נדות והן יושבות על כל דם ודם:

גמ' תניא אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה גדולה היא להם. אלא שרואות דם אדום ומשלימתו לדם ירוק. דבר אחר יום שפוסקת בו סופרות למנין שבעה. מתקיף לה רב דימי בר חמא ותספרון ואנן נמי נספריה. דקיימא לן מקצת היום ככולו אמר רבא א"כ שכבת זרע דסתרה בזיבה היכי משכחת לה והא מקצת היום ככולו. אי דחזיא בפלגא דיומא הכי נמי. הכא במאי עסקינן כגון דחזאי סמוך לשקיעת החמה. ולימא ליה לקרא כי כתיב סמוך לשקיעת החמה הוא דכתיב. אין על כרחיך שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה. האי דיחויא בעלמא דדחיק רמי בר חמא לאוקמי לתיובתיה ולאו עיקר הוא. ואיהו גופיה לא סבירא ליה הכי אלא דמתמה ואנן נמי נספריה. ולא היה יודע טעמו של התנא למה אינה סופרת יום שפוסקת בו. ולקמן נמי בפ' בתרא (דף סט.) אמרינן אטו רב ככותאי אמרה לשמעתיה דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה: בעי (מיניה) רמי בר חמא פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה רואה הויא וסתרה או דלמא נוגעת הוי ולא סתרה. אמר רבא לפום חורפא שבשתא. נהי נמי דרואה הויא וסתרה כמה תסתור תסתור שבעה דיה כבועלה. תסתור יום אחד ואחר תטהר אמר רחמנא אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם ולטעמיך זב גופיה היכי סתר לטהרתו אמר רחמנא שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן אלא מאי אית לך למימר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן הכא נמי שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן. נראה שדברי רבא נדחו כי אין להשיב על זה ובעיא דרמי בר חמא לא איפשטא. הלכך יש להחמיר בפולטת וסותרת יום אחד. וכן לקמן בפרק יוצא דופן (נדה דף מב.) בעא מיניה רב שמואל בר ביסנא מאביי פולטת שכבת זרע רואה הויא או נוגעת הויא למאי נפקא מינה לסתור בזיבה ולטמא במשהו. אמר ליה רואה הויא אתא ושייליה לרבא וא"ל רבא רואה הויא ולרב יוסף וא"ל רואה הויא אפי' לר"ש ולרבנן פשיטא להו דרואה הוי ונראה דרבא גופיה הדר ביה שהקשה על דבריו ולא מצא תשובה ואע"ג דלקמן בפירקין (דף לז.) גבי ימי לידה דאמר אביי אינה סותרת ואינה עולה ורבא אמר אינה סותרת ועולה ואמר רבא מנא אמינא לה ואחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ואביי אמר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן מכלל דרבא מקפיד אפי' על הפסקת טומאה אחרת. י"ל דטומאת לידה חשיבא ליה כטומאת זיבה. משום דמטמאה שבעת ימים ועושה משכב ומושב. אבל מטומאת קרי אפשר שחזר בו. הלכך כל אשה צריכה ליזהר שלא תתחיל לספור ז' נקיים עד יום ה' לשימושה כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור ז' נקיים אלא ביום חמישי. דקי"ל כרבנן דאמרי בשבת בפרק ר"ע (שבת דף פו.) דשש עונות שלימות בעינן לפליטה. דאין שכבת זרע מסרחת אלא לאחר שש עונות שלימות. הלכך כששימשה במוצאי שבת אם תפלוט בליל רביעי קודם עת שימושה במוצאי שבת עדיין היא עומדת בתוך ו' עונות לשימושה ואם פלטה סותרת הלכך יום חמישי יהיה ראשון לספירתה. אמנם אם תרצה להתחיל ספירתה מיד ממחרת ראייתה תקנח יפה במוך או בבגד דק להפליט כל הזרע אי תרחץ במים חמין ויפליטו המים חמין כל הזרע. וכן תנן בפ"ה דמס' מקואות האשה ששמשה וירדה וטבלה ואח"כ כבדה הבית הרי היא כאילו לא טבלה. ומשמע הא אם כבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן תו לפליטה. ואמרינן בפ' אלמנה לכ"ג ביבמות (דף סט:) בת כהן שנשאת לישראל ומת בעלה טובלת ואוכלת בתרומה לערב. ולקמן (דף מא:) אמרי' אמר רבא משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול בתרומה א"א לה שלא תפלוט אלא ודאי הא דיבמות איירי כשכבדה את הבית וכן מוכח בשבת פ' ר' עקיבא (שבת דף פו.) דמהני כיבוד להפליט הזרע. וכן לקמן בפ' בא סימן (נדה דף נד.) גבי הרואה יום אחד טמא ויום אחד טהור משמשת שמיני ולילו וארבע לילות מתוך י"ח יום. ומוכח התם דמשמשת בלילה ורואה למחר ושומרת יום כנגד יום וטובלת לערב וטהורה. ואין להקל מהא דאמר בפרק יוצא דופן (נדה דף מא:) אי דאזלת בכרעה דלמא בהדי דאזלה שדיתיה. ויסמכו על זה שהולכות משעת תשמיש עד הלילה כדי שיפליטו. דהכי פירושא בכרעה דלמא בהדי דאזלה שדיתיה ופלטה. ואמאי אמר רבא

אי אפשר שלא תפלוט חיישינן איבעי ליה למימר ומוקי לה כשהטבילוה במטה ולא הלכה הלכך לא פלטה. אבל אינו ברור שתפלוט הכל ע"י הילוך. ור"ת פי' דרמי בר חמא לא מיבעי ליה אלא באשה שבא עליה זב. דהא אמרי' (שם) דיה כבועלה ובועלה לא סתר אלא משום דכתיב ביה זיבה. ולא נהירא דהא מקרא נפקא לן לקמן בפרק יוצא דופן (נדה דף מב:) דרואה הויא. ולי נראה דקשה לפירושו מהא דמיבעיא לן לקמן אי רואה הויא מדאחמור רחמנא אבעלי קריין בסיני. ועוד מדפריך (לקמן ד' מא:) אמילתיה דר' שמעון מקרא דורחצו במים וטמא עד הערב אלמא בכל פולטת איירי. ועוד דקאמר לקמן (ד' מב:) אפילו לרבי שמעון לא אמרו דיה כבועלה אלא לטמא בפנים כבחוץ. אבל לסתור ולטמא במשהו רואה הויא אלמא דעדיפא מבועלה לענין סתירה והראב"ד ז"ל כתב בתשובה שלא אמרו פולטת שכבת זרע שסותרת אלא לטהרות בלבד אבל לבעלה אינה סותרת. מדאמר לקמן (ד' לז.) גבי קושי דבר הגורם סותר ושאין גורם אינו סותר. ופולטת אינה גורמת טומאה לבעלה אינה סותרת לבעלה. דבריו תמוהים היאך תסתור לחצאין. שעלו לה ימי ספירתה לבעלה וטהורה לשמש ואסורה לטהרות ולקודש ולמקדש. ועל בעיא (ד' לז.) דקושי מהו שתסתור בזיבה דבר המטמא סותר או דלמא דבר הגורם סותר פירש"י וקרי אע"פ שאינו גורם זיבה גורם מיהא טומאת יום אחד הלכך סותר יום אחד. וכן נמי תני (שם) אבוה דרבי אבין מה גרם לו זובו ז' לפיכך סותר ז'. מה גרם לו קריו יום אחד לפיכך סותר יום אחד. ועוד הביא ראיה מדתני (לקמן ד' סז:) ר"ש אומר ואחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שלא תבוא לידי ספק (נדה) אלמא אי לאו חששא דשמא תראה דם לאחר תשמיש משמשת והולכת ואינה חוששת שמא תפלוט שכבת זרע. ולא מסתבר שלא התירה תורה אלא על מנת שלא תתהפך ולא תלך כלל אחר תשמיש כל היום. ובפ' המפלת (נדה ד' כט:) גבי טועה אמר בעשרים וחד תשמש. ונ"ל שאינה ראיה דפולטת אינה סותרת יום אחרון. דודאי דם בזבה וזיבה בזב שסותרין כל המנין סותרין עד ערב יום ז' אבל פולטת שכבת זרע שאינה סותרת אלא יום אחד אם פלטה אחר שספרה מקצת היום שוב אינה סותרת. דעיקר סתירת שכבת זרע הוא משום דלא מיקרו נקיים. וכיון שספרה מקצת יום וטהרה לבעלה כבר שלמו הנקיים ושוב אין שכבת זרע סותרת. וכן זב נמי שרואה קרי בשביעי. וסעד לדבר מדתנן בפ"ק דזבים הרואה קרי ביום השלישי לספירת זובו ב"ש אומרים סותר שני ימים שלפניו וב"ה אומרים לא סתר אלא יומו כו'. ומודים ברואה ברביעי שלא סתר אלא יומו ברואה קרי אבל אם רואה זוב אפילו ביום שביעי סותר את שלפניו. מכלל שזה החילוק יש בין זוב לקרי שזוב סותר ביום ז' אבל קרי אינו סותר ביום שביעי. אע"פ שיכולני לפרש דה"ק דזוב אפי' בשביעי סותר הכל וקרי אף ברביעי אינו סותר אלא יומו. ומיהו גם בז' סותר את יומו. מיהו מסתבר טפי כדפרישית דמהו שהזכיר ביום הז' היינו משום שיש חילוק בין זוב לקרי בראיית יום שביעי. ושוב מצאתי כדברי בשם ה"ר יונה ז"ל והביא ראיה מדם נדה דאינו סותר אף לדברי ב"ש דאית ליה שימור באחד עשר כדאיתא בסוף מכילתין. כ"ש קרי שאינו סותר אחר טהרה. ונכון להחמיר כדברי ר"י וכן נוהגין בצרפת ובאשכנז: איתמר רב אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו. לוי אמר שני מעיינות הם. נסתם הטמא נפתח הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא מאי בינייהו שופעת מתוך ז' לאחר שבעה מתוך ארבעה עשר לאחר ארבעה עשר מתוך ארבעים לאחר ארבעים מתוך שמונים לאחר שמונים. לרב רישא לקולא וסיפא לחומרא וללוי רישא לחומרא וסיפא לקולא. והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא. תניא רבי מרינוס אומר אין לידה סותרת בזיבה. איבעיא להו מהו שתעלה. אביי אמר אינה סותרת ואינה עולה רבא אמר אינה סותרת ועולה. ופסק בעל הלכות כרבא כדקיימא לן בכל מקום הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם וכן כתב רב סעדיה וכן בשאלתות דרב אחאי פ' תוריע סי' פו. וכן פסקו ר"ח ורב אלפס ז"ל. ורש"י כתב בתשובה דאביי ורבא אליבא דרבי מרינוס פליגי. ולפי דבריו אינהו מצו סברי כמסקנא דסוף בא סימן דעולין. וכן פירש"י בכל מקום ל' דיע"ל קג"ם הוא לחי העומד מאליו. אבל ר"י ז"ל פירש דהלכה כאביי ויומי לידה היינו ל' דיע"ל קג"ם. והתוספות דחו כל ראיותיו ודברי הגאונים עיקר:

ב הלכך נשי דידן שהחמירו לישב ז' נקיים על כל ראיותיהם כולן יולדות בזוב הן וצריכין שבעה נקיים וימי לידה אם לא ראתה בהן עולין לה לשבעה נקיים.

ויולדת נקבה שהיו ימי השבוע ראשון נקיים וראתה בשבוע שניה אינה סותרת. אע"פ שדם לידה סותר אפי' לרבא דדוקא ימי לידה שאינה רואה בהם הוא דקאמר עולין הכא אינה סותרת כיון שראתה אחר ספירת ז' נקיים אע"פ שהדם טמא וראיה מדקאמר הש"ס (לעיל ד' לו.) ת"ש יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה הלכו ב"ש לשיטתן וב"ה לשיטתן בשלמא לרב דאמר מעין אחד הוא משום הכי מטמא לח ויבש. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן אמאי מטמא לח ויבש. אמר לך לוי אנא דאמרי כתנא דשוין. ואי בעית אימא בשופעת. והא ספרה קתני. הכא ביולדת נקבה בזוב עסקינן ושבוע קמא פסק שבוע בתרא לא פסק וקסבר ימי לידה שאינה רואה בהן עולין לספירת זיבתה אלמא שאין ראיית שבוע בתרא סותרת ספירת שבוע קמא ויש ללמוד מכאן דגם זבה דעלמא שספרה שבעה נקיים ולא טבלה וראתה שאינה סותרת אע"פ שנעשית נדה בראיה זו טובלת לנדתה ועלתה לה טבילתה אף לזיבתה אע"פ שיש לחלק דשאני הכא דראיה זו דימי לידה אינה גורמת לה לא נדות ולא זיבות. מ"מ נראה שאין לחלק דמסתברא שאין סתירה אלא בימי הספירה כדאמרי' אחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם. אבל לא איכפת לן אם יש טומאה אחר הספירה קודם הטבילה והאידנא אין נפקותא בספק זה דעל כל ראייה שתראה צריכה שתשב שבעה נקיים אבל בספק ראשון יש נפקותא ביולדת בזוב אפילו ראתה בשבוע שני טובלת אחר ארבע עשר אפילו לא פסקה. דקי"ל מעין אחד הוא התורה טימאתו והתורה טהרתו ומותרת לבעלה במקום שנהגו לבעול על דם טוהר:

הדרן עלך בנות כותים

פרק ה

א יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה. ואין חייבין עליו קרבן רבי שמעון אומר הרי הוא כילוד. כל הנשים מטמאות בבית החיצון:

גמ' הי ניהו בית החיצון. א"ר יוחנן עד בין השינים. תני רבי זכאי עד בין השינים ובין השינים עצמן כלפנים. במתניתא תנא מקום דישה. מאי מקום דישה אמר רב יהודה מקום שהשמש דש:

ב מתני' בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקין בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין ובודקין כל י"ב. בן י"ב שנה ויום אחד נדריו נבדקין. בן י"ג שנה ויום אחד נדריו קיימין ובודקין כל י"ג קודם הזמן הזה אע"פ שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש לאחר זמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדר והקדשן הקדש:

גמ' איבעיא להו תוך הזמן שהוא שנת שתים עשרה לתינוקת ושנת שלש עשרה לתינוק אם הביאו סימנים כלפני הזמן או כלאחר הזמן ופסק רבא הלכתא תוך הזמן כלפני הזמן. ואינה גדולה עד שתביא שתי סימנים מי"ב שנה ואילך. ואם נראו בה שערות קודם שתים עשרה אינה גדולה עד שתביא שתי שערות אחרות משתהיה בת שתים עשרה. אמר רבא קטנה כל שתים עשרה ממאנת וחולצת. מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת. הא גופא קשיא אמרת אינה ממאנת אלמא גדולה היא ואי גדולה היא תחלוץ. וכי תימא מספקא ליה. והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים ה"מ בסתמא אבל היכא דבדקוה ולא אשכחנא שתי שערות לא. אי הכי תמאן. חוששין שמא נשרו. הניחא למאן דאמר חוששין אלא למאן דאמר אין חוששין מאי איכא למימר. אפי' למאן דאמר אין חוששין ה"מ לענין חליצה אבל לענין מיאון חיישינן. מכלל דלמ"ד חוששין חולצת והא חוששין בעלמא קאמר אלא לעולם דלא בדקוה ולענין חליצה חיישינן. וכי קאמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי דקדיש תוך זמן ובא עליה אחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא:

ג מתני' משל משלו חכמים באשה. פגה בוחל וצמל. פגה עודה תינוקת. בוחל אלו ימי הנעורים. בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה. איזהו סימנים רבי יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד ר"ע אומר משיטו הדדין בן עזאי אומר משישחיר הפטמה. רבי יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור. פירש"י דהני סימנין אצמל קאי ומתוך זה הוצרך לפרש הא דקאמר רבי יוסי בגמרא בברייתא משתקיף העטרה היינו שיעורא דמשיתן ידו

על העוקץ דמתני'. וקשה לפירושו דלמה שינה רבי יוסי לשונו. ואי אתי לאשמועינן דהני תרי סימנים כהדדי נינהו ה"ל להש"ס לפרושי ועוד דכולהו תנאי דגמרא לא אמר חדא מינייהו שיעורא דמתני' ועוד דא"כ בבוחל לא יהיב תנא סימנא ולקמן תנן בא סימן התחתון עד שלא בא העליון והיינו סימן בוחל. ועוד תניא ג' סימנין נתנו חכמים באשה בוחל מלמעלה בידוע שהביאה שתי שערות אלמא שיש סימן למעלה בבוחל שנשתנית בו מפגמה. ופירש ר"ת ז"ל דסימנים דמתני' אבוחל קיימי. ותנאי דגמרא מפרשי סימני בגרות:

גמ' אמר שמואל לא שעלה הקמט ממש אלא שתחזיר ידיה לאחוריה ונראה כמי שעלה הקמט תחת הדד. שמואל בדק באמתיה ויהיב לה ד' זוזי דמי בושתה. שמואל לטעמיה דאמר שמואל לעולם בהם תעבודו לעבודה נתתים ולא לבושה רבה מיחד להו בהדי עבדי רב נחמן מחליף להו. רב ששת מסר להו לערבאי ואמר להו אודהרו מבני ישראל מכאן משמע דשפחה מותרת בעובד כוכבים. וה"ה דעבד מותר בעובדת כוכבים ולא גזרו עליו משום נשג"א. ואע"ג דאיסור נדה ואשת איש שייכי בעבד מן התורה. ובשילהי מסכת ע"ז (דף עו:) דאמר ליה שבור מלכא לבטי אידכר מאי עבדת באורתא פירש"י ששלחו לו זונה כדרך הערביים וקבלה. היה אומר ר"ת שאין להחשיבו כרשע בכך דמותר היה בה דעבד היה כדאמרינן בקדושין (דף ע:) בטי ברמות רוחיה לא קיבל גיטא דחירותא. רבי יוסי אומר כדי שיהא נותן ידו על העוקץ. אמר שמואל עוקצו של דד. תנו רבנן אלו הן סימני בגרות. רבי אלעזר בר צדוק אומר משיתקשקשו הדדין. רבי יוחנן בן ברוקה אומר משיכסיף ראש החוטם. משיכסיף אוזנה לה. אלא אמר רב אשי משיפצל ראש החוטם. רבי יוסי אומר משתקיף העטרה רבי שמעון אומר משיתמעך הכף. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר ג' סימנים נתנו חכמים באשה וכנגדן מלמעלה. פגה מלמעלה בידוע שלא הביאה שתי שערות. בוחל מלמעלה בידוע שהביאה ב' שערות. צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף. מאי כף אמר רב הונא מקום תפוח יש באשה למעלה מאותו מקום כיון שמתגדלת מתמעך. שאלו את רבי הלכה כדברי מי. אמר להם הלכה כדברי כולן להחמיר ורבי יוחנן וסביא דאמרי תרווייהו הלכה כדברי כולן להחמיר שאם הביאה אחד מן הסימנין הללו מחזקינן לה בוגרת להחמיר שאם קדשה עצמה בחיי אביה קדושיה קדושין וצריכה גט. ואם קדשה אביה לאחר צריכה גם הימנו גט עד שתביא כולן. וגם אין אביה מפר נדריה משהביאה אחד מהן:

מתני' בת כ' שנה שלא הביתה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת כ' שנה והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת. בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביאו ראיה שהוא בן כ' והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה. ב"ש אומר זה וזה בני י"ח ר' אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת להביא לפני האיש:

גמ' ורמינהו אחד לי בן ט' שנים ויום אחד ואחד בן כ' שנה שלא הביאו שתי שערות פי' דינם שוה לענין ביאתן. א"ר נחמן בר יצחק והוא שנולדו בו סימני סריס. אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה. תני ר' חייא עד רוב שנותיו. כי אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו אבריוהו. ואי בריא אמר להו אכחשוהו דהני סימנין זימנין דאתי מחמת כחישותא וזימנין דאתו מחמת בריאותא. אמר רב הלכתא בכוליה פירקין מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן דלא תנן לא תנן. כלומר שנת כ' שלא שנינו בה ויום אחד לא בעינן מעת לעת. והלכתא כעולא דתניא כוותיה ר' יוסי בן כיפר אומר משום ר"א שנת כ' שיצאו ממנה ל' יום הרי היא כשנת כ' לכל דבריה ואמר רב יצחק בר נחמני אמר ר"א מסתברא כר' יוסי בן כיפר מדכולהו פירקין קתני יום א' והכא לא קתני ש"מ מסתבר כוותיה:

הדרן עלך יוצא דופן

פרק ו

א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון. או חולצת או מתייבמת. בא העליון עד שלא בא התחתון. אף על גב שאי אפשר ר' מאיר אומר לא חולצת ולא מתייבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתייבמת. מפני שאמרו אפשר לבוא התחתון עד שלא בא העליון. אבל א"א לעליון לבוא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אע"פ שאי אפשר והלא בא בא לר"מ אע"פ שאי אפשר לרבנן וליתני בא העליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא משום דלא אפשר הוא. אי לא תנא אע"פ

שאי אפשר ה"א דרוב נשים התחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא ורבנן לטעמייהו דלא חיישי למיעוטא וה"מ בסתמא אבל היכא דבדקו ולא אשכחן אימא מודה ליה רבנן לר"מ דעליון קדים ואתי קמ"ל דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתא ומינתר נתר. והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים. דכ"ע מיהת אתחתון סמכינן מנא ה"מ אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא איש או אשה אשר יעשו מכל חטאות האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה. מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן אחד. ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון. תניא נמי הכי א"ר אלעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה ואמרו כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון:

יום שנב

ב ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים. וכן היה ר"א מוסר לאשתו ור' ישמעאל מוסר לאמו. ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספיקות על פי נשים. רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן. ונאמנות נשים להחמיר אבל לא להקל. כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ. אבל אינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן וגדולה היא שתחלוץ. הא דקאמר נאמנת לומר גדולה היא שלא תמאן תימה מאי אהני נאמנות דידה. בלא בדיקה נמי לא ממאנת דחיישינן שמא הביאה סימנין לר"י תוך הפרק לר"ש אחר הפרק ותו אפילו אי אמרה ליכא שערות לא מהימני כדקתני סיפא שאינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן כל שכן דאי אמרה דאיכא שערות שלא תמאן. י"ל דנפקא מינה דאי אמרה איכא שערות ואחר כך בדקוה אנשים ואמרו דליכא שערות אהני נאמנותה דלא תמאן דאימור נשרו. ואי לאו דיבורה הוה ממאנת דאפי' למ"ד חוששין שמא נשרו ה"מ לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא אבל תוך הפרק לא. וכן לאחר הפרק לר"ש דלית ליה חזקה דרבא. אמר מר רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותה. בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק אימור שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי בדיקה והאמר רבא קטנה משהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים. כי אמר רבא חזקה למיאון. אבל לחליצה בעיא בדיקה. תוך הפרק אין נשים בודקות אותה קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקו נשים. תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקו נשים. הא דקאמרינן בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו לאי דוקא קאמר בעיא בדיקה דה"ה אם לא בדקוה לפני הפרק ובדקו לאחר הפרק ומצאו סימנין אין לנו לחוש שמא לפני הפרק הוי ושומא נינהו. וכן מוכח בפירוש דקאמר ואי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו דמשמע משום שראו אותה שהיו בה לפני הפרק לכך אינה חולצת הא לא ראו אותה קודם אין לחוש. וכן בשילהי מצות חליצה (יבמות דף קה:) הא דא"ל ר' לאבדן זיל בדקה ומסתמא לא בדקוה לפני הפרק וכן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנה.) גבי בני ברק דקאמר מהו לבדקו. אלמא אי אשכחן בה סימנין לא אמרינן לפני הפרק באו ובעיא בדיקה דקאמר הכא היינו דמהני בדיקותיה. ומיהו אפילו אם תמצא לומר דחיישינן שמא לפני הפרק באו היכא דחזינן ריבוי שערות לא חיישינן שמא כולן לפני הפרק באו. ר"ש אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותה קסבר תוך הפרק כלפני הפרק. ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו. ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל הא מאן קתני לה. אב"א רבי יהודה. אתוך הפרק. ואי בעית אימא ר' שמעון ולאחר הפרק. ולית ליה חזקה דרבא הלכך לא מהימני נשים אלא להחמיר אבל לא להקל:

ג פסק ר"ח ז"ל דהלכה כר"ש דתוך הפרק כלפני הפרק כדמוכח לעיל בפרק יוצא דופן (נדה דף מו.) דמסיק תיובתא למ"ד תוך הזמן כלאחר הזמן ולא חשש לומר דסבר כתנא דשמעתין דאמר תוך הפרק כלאחר הפרק. וכן רבא פסק לעיל הלכתא דתוך זמן כלפני זמן ומתוך כך פסק דאין הלכה כרבא דאמר חזקה הביאה סימנים. דהא ר"ש דהלכתא כוותיה אמרינן דלית ליה חזקה דרבא. ועוד אמרינן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנו.) בודקין לקדושין ולגירושין ולחליצה ולמיאונין. ואין נראה ראיה מזה הפסק דלא כרבא. דאע"ג דקי"ל כר"ש בהא דתוך הפרק כלפני הפרק. אפשר דאין הלכה כמותו בהא דלית ליה דרבא. דתרי מילי נינהו. דהא רבא גופיה פסק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן ודרב נחמן דמי שמת ליתא מקמיה דרבא דבתרא הוא

והלכתא כוותיה וכ"כ רב אלפס ז"ל דקי"ל כחזקה דרבא מדפריך מינה לר' יהודה ושני כי קאמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעי בדיקה ואי לאו דהלכה לא מותבינן מינה תיובתא. ועוד דקי"ל דר' יהודה ור"ש הלכה כר"י וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא. וכל שכן דסתם מתני' ור"א ור' ישמעאל ורבי יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא. וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות. אותן דאיכא חזקה דרבא. והו"ל ר"ש יחיד כנגד רבים וקי"ל דאין הלכה כיחיד במקום רבים. ואע"ג דקי"ל כר"ש בתוך זמן כלפני זמן לא אמרינן כיון דהלכתא כוותיה בהא הלכתא נמי כוותיה בהא. דלאו מילין דתלויין בהדדי נינהו כדפרישית לעיל דרבא דאמר חזקה הביאה סימנים איהו גופיה פסיק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן. והואיל וכן היכי גמרינן מינה חזקה דרבא אלא ודאי טעמא פריכא היא וליכא למיסמך עליה. אלא מדר' יהודה אית ליה חזקה דרבא וקי"ל ר"י ור"ש הלכה כר"י שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא. וכ"ש דלא איתברר לן דר"ש לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר וי"ל דהא דאמר דלית ליה חזקה דרבא ה"ק האי מאן קתני לה אבע"א ר"י ותוך הפ' ואבע"א ר"ש ואחר הפ' ולית ליה חזקה דרבא וכיון דאפשר דר"י קתני ואתוך הפרק לא אתברר לן דר"ש לית ליה חזקה דרבא ומ"מ בין דס"ל לר"ש חזקה דרבא בין דלא ס"ל הלכה היא מהני טעמי דאמרן הלכך כל הנבדקות נבדקות ע"פ נשים בין לחליצה בין למיאונין דסמכינן אחזקה דרבא והא דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין לחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויי אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין א"כ הא דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל הלכתא היא היכי משכחת לה. אי קודם זמן ותוך זמן הא קי"ל דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא. ואי לאחר זמן והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים. ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיק הלכתא דחוששין שמא נשרו. וא"כ הא דאמר ר"נ: אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה. אנן עיינינן בה ואשכחן פירוקא בסייעתא דשמיא. והדין הוא פירוקא דהך קושיא. הא דאיפסיקא הלכתא חוששין שמא נשרו לא איפסיק אלא היכא דקדיש תוך הזמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא. אבל היכא דלא בעל לאחר זמן דהוו להו נשואין דרבנן לא אמרינן חוששין שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסור דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו. אבל בספיקא דרבנן בדקינן ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנת דהוי לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת. והיינו דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל תוך זמן ולא בעל אחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואי דרבנן נינהו וקשה לר"ת ז"ל על כל הני דמפרשי דתוך הפרק ותוך הזמן חדא מילתא נינהו חדא אמאי קרי ליה לעיל תוך זמן והכא קרי ליה תוך הפרק ועוד דפרק משמע סמוך לגדלות ממש כי ההיא דשבת פ' המוציא (ד' פ:) בנות ישראל שהגיעו לפירקן וביבמות פ' הבא על יבמתו (יבמות ד' סב:) ומשיאן סמוך לפירקן ועוד אמאי איתותב לעיל מאן דאמר תוך זמן (הפרק) כלאחר זמן (הפרק) כיון דפליגי ביה תנאי הכא. ופר"ת ז"ל דפליגי ביום אחרון של שנת י"ב ויום אחד לנקבה וי"ג ויום אחד לזכר ואותו יום אחד קרוי תוך הפרק דלר' יהודה הוי זמן הבאת שתי שערות מתחלת היום ולר"ש בסוף היום וכה"ג אשכחן פלוגתא בעשרה יוחסין (ד' עט.) גבי קדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר דפליגי ביומא דמשלם שית. והלכה כר' יהודה לגבי ר"ש כדאיתא בפרק מי שהוציאוהו (עירובין ד' מו.):

ד מתני' תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתייבמת וכן התינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה. וראוי להיות בן סורר ומורה. משהביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה ותינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן. ר' יהודה אומר משירבה השחור:

גמ' א"ר אבהו אמר ר"א הלכה כר"י ולית הלכתא הכי דגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא ד' קנו.) ולמיאונין ולאפוקי מדר"י דאמר עד שירבה השחור: א"ר חלבו אמר רב הונא שתי שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרי גומות. אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות

אע"פ שאין שערות ושתי שערות אפילו בגומא אחת הוו סימן אמר ר"י אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים. תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו אפילו אחת בגבה ואחת בכרסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש. ורבנן א"ר אשי עד שיהו שתי שערות במקום אחד והלכתא כרבנן. ור"י פסק גם בכאן כדברי כולן להחמיר. אחת בגבה ואחת בקשרי אצבעותיה לא תמאן ואינה חולצת עד שיהו שתי שערות במקום אחד ואשה שיש לה דדין גדולים אין צריך לבדוק בתחתון כרבנן דריש פירקין. דא"א לבא לעליון עד שיבא התחתון. ת"ר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי ר"מ. ר' יהודה אומר עד שירבה השחור ר' יוסי אומר עד שתקיף העטרה בן שלקות אומר עד שתכלכל. א"ר שמעון מצאני חנניא בן חכינאי בציידן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר"ע אמור לו עד מתי הבת ממאנת. ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקות העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר. וכשבאתי לפני ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע בן שלקות זה איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות וכן הלכה:

מתני' שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי ר' ישמעאל. ר' אליעזר אומר כדי לקרוץ בציפורן רבי עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג:

גמ' אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר מספקא ליה הלכתא כמאן הלכך יש להחמיר מספק משיהו נקרצות בציפורן לא תמאן ולא תחלוץ עד שיהא בהן כדי לכוף ראשן לעיקרן:

הדרן עלך בא סימן

פרק ח

א הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה טמאה. שלא כנגד בית התורפה טהורה על עקבה ועל ראש גודלה טמאה. על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה. מבחוץ ועל הצדדין מכאן ומכאן טהורה. ראתה על חלוקה מן החגור ולמטה טמאה. מן החגור ולמעלה טהורה. ראתה על בית יד של חלוקה אם מגיע כנגד בית התורפה טמאה ואם לאו טהורה. היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכ"מ שנמצא בו דם טמאה מפני שהוא חוזר :

גמ' תניא נמצא אתה אומר שלש ספיקות באשה. על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא. על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהור ובמגעות ובהיסטות הלך אחר הרוב. היכי דמי. אי מחגור ולמעלה על בשרה אמאי טמא. ואי מחגור ולמטה על חלוקה אמאי טהור והתנן הרואה כתם על בשרה שלא כנגד בית התורפה טהורה. ראתה על חלוקה מחגור ולמטה טמאה. לעולם מחגור ולמטה וכגון שעברה בשוק של טבחים. על בשרה מגופה אתא. דאי איתא דמעלמא אתא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי. ולא אמרי' שמא הגביהה חלוקה וניתז הדם על בשרה כדאמרי' (לקמן נח:) גבי לבשה שלשה חלוקים ועברה בשוק של טבחים תולה אף בתחתון דאמרי' הגביהה שני חלוקם וניתז על התחתון. לפי שאין דרך אשה להגביה חלוקה ויראה בשרה. על חלוקה מעלמא אתא. דאי מגופה על בשרה איבעי ליה לאשתכוחי. אי בעית אימא מחגורה ולמעלה וכגון שנזדקרה על בשרה מגופה אתא דאי מעלמא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי. על חלוקה מעלמא אתאי דאי מגופה אתאי על בשרה איבעי לאשתכוחי: על עקבה וכו' בשלמא עקבה עביד דנגע באותו מקום אלא על גודלה אמאי טמאה. וכ"ת זימנין דנגע בעקבה. ומי מחזקינן טומאה ממקום למקום והתניא היתה לה מכה בצוארה שיכולה לתלות תולה על כתפה שאינה יכולה לתלות אינה תולה. ואין אומר שמא בידה נטלתו והביאתו לשם. אלא שאני ראש גודלה דבהדי דפסעה איפשר דמיתרמי כנגד אותו מקום. תניא נמצא על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שהידים עסקניות הן. דאפילו על קשרי אצבעותיה זימנין דמיתרמי ונוגע באותו מקום. מבפנים טמאה עד היכן. אמרי דבי ר' ינאי עד מקום חבק. וחבק עצמו כלפנים פירש"י חבק מקום מתחת הגידין שחובקין הירך והשוק וכנגד אותו מקום למטה עד פרסות רגלים (ולמעלה עד אותו מקום קרוי מבפנים) מקום חבק היינו רוחב הגידין. ולא איתפרש לן השתא מבפנים עד היכן למעלה כל אורך הירך (והשוק) ובערוך פי' כשנועלין השוק באנפליאות שיש בהן לולאות מקום חבק הלולאות קרי ליה חבק. ולהך פירושא לא איתפרש לן למטה ואפשר דלהנך תרי פירושי משערינן כנגדן מעבר. עוד פי' בערוך

כשכופפת שוקה על ירכה מה שמכוסה מן הבשר ע"י כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקין זה את זה:

ב בעא ר' ירמיה כשירה מהו כשורה מהו טיפין טיפין מהו לרוחב יריכה מהו. כשורה היינו טיפין עשויין כשורה. דאי בלא טיפין היינו כרצועה דאמרינן בסמוך. וטיפין טיפין היינו עשויין בשינוי. דאי לאו הכי למה יש להסתפק בטיפין. ורשב"ם פי' כשורה היינו הרבה שורות כזה ||| וטיפין טיפין איכא לפרושי עשויין כשורה או כשיר והא דאמרינן בשילהי פירקין טיפין טיפין אין מצטרפין היינו על הבגד דאיכא לספוקי בכל טיפה וטיפה בדם מאכולת אבל על בשרה לא תלינן בדם מאכולת אלא דמספקי' בכשיר ובכשורה וטיפין טיפין משום דאי נפל מאותו מקום לא עביד דנפלי כי האי גוונא. ולא איפשיטא. איכא דאמרי בכתמים להקל ואיכא דאמרי לחומרא כמו דבעי למיפשט מברייתא ואע"ג ddחי לה דחויא בעלמא הוא דברצועה היינו כי אורחיה דרך נפילה. ומשמע דאריכות לשון דברייתא ספק טמא ספק טהור טמא ולא קתני על בשרה ספק טמא משמע דאיכא לאתויי דבר חידוש:

ג ההיא איתתא דהוה משתיא משתיתא ואשכחה דמא. אתיא לקמיה דרבי ינאי אמר לה תיזיל ותיתי ואי מיתרמי לה הכי טמאה ואי לא טהורה. תיזיל ותיתי והתניא אמרו אין שונין בטהרות. לקולא אין שונין אבל לחומרא שונין:

ד ת"ר ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה אם מגיע כנגד בית התורפה של ארוכה שתיהן טמאות ואם לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה:

ה תניא אידך בדקה עצמה וחלוקה והשאילה חלוקה לחברתה היא טהורה וחברתה תולה בה. אמר רב ששת לענין דינא תנן אבל לענין טומאה היא טהורה וחברתה טמאה מאי שנא מהא דתניא שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד ואין בה אלא ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו שתיהן טמאות. שאניהתם דאיכא סלע יתירה:

ו ת"ר לבשה ג' חלוקות הבדוקים לה אם יכולה לתלות תולה אפילו בתחתון אינה יכולה לתלות אף בעליון אינה תולה. כיצד עברה בשוק של טבחים תולה אפילו בתחתון. לא עברה אפילו בעליון אינה תולה:

מתני' תולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות שחטה בהמה חיה ועוף נתעסקה בכתמים או שישבה בצד המתעסקין הרגה מאכולת הרי זו תולה בה. עד כמה היא תולה. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר עד כגריס של פול ואע"פ שלא הרגה. ותולה בבנה ובעלה. אם יש בה מכה והיא יכולה להגלע ולהוציא דם הרי זו תולה בה. מעשה באשה אחת שבאה לפני ר"ע אמרה לו רבי ראיתי כתם. אמר לה שמא מכה היתה בין. אמרה לו הן וחיתה. ואמר לה שמא יכולה ליגלע ולהוציא דם. אמרה לו הן וטיהרה. ראה התלמידים מסתכלין זה בזה. אמר להם מה הדבר קשה בעיניכם שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל שנאמר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה דם ולא כתם:

גמ' ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות תנינא להא דת"ר מעשה ותלה ר"מ בקילור ותלה רבי בשרף של שקמה: ישבה בצד העוסקין ישבה אין לא ישבה לא פירוש ישבה בודאי אבל ספק ישבה ספק לא ישבה לא. תנינא להא דת"ר עברה בשוק של טבחים ספק ניתז עליה ספק לא ניתז עליה תולה. ספק עברה בשוק ספק לא עברה בשוק אין תולה הרגה מאכולת תולה הרגה אין לא הרגה לא מתני' רבן שמעון בן גמליאל היא דתניא הרגה מאכולת תולה לא הרגה אינה תולה דברי רשב"ג וחכמים אומרים בין כך ובין כך תולה. אמר רשב"ג לדברי אין קץ לדברי חבירי אין סוף. לדברי אין קץ שאין לך אשה טהורה לבעלה שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דמים. לדבריהם אין סוף שאין לך אשה טמאה לבעלה שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דמים אבל נראין דברי ר"ח בן אנטיגנוס מדברי ומדבריהם שהוא אומר עד כמה היא תולה עד כגריס של פול ולדבריו אנו מודים. ולרבנן דאמרי תולה עד כמה. אמר רב נחמן בר יצחק תולה בפשפש עד כתורמוס. והלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס דבין הרגה ובין לא הרגה תולה עד כגריס. ולא פלוג רבנן בין הרגה הרבה להרגה מעט לעולם אינה תולה ביותר מכגריס ואע"פ דאין הלכה כרבנן מיהו אם הרגה פשפש אם הריחה ריחו תולה עד כתורמוס דהוי כנתעסקה בכתמים אבל מסתמא לא תלינן ביה משום דלא שכיח: ת"ר פשפש זה ארכו כרחבו טעמו כריחו. ברית כרותה לו שכל המוללו מריח בו. ארכו כרחבו לענין כתמים. טעמו כריחו כל המוללו מריח בו לענין

איסור. שאם היה אוכל או הריח ריח פשפש בתוך אוכל שבפיו יפלוט כדתנן או שטעם טעם פשפש בפיו ה"ז יפלוט. אמר רב אשי עיר שיש בה חזרים אין חוששין לכתמים. כתבו התוס' דהאידנא לא נהוג דין זה שהרי דבר ידוע שהחזירים אין מתיזין דם ואפשר שבימיהם היה מצוי ששרצים ונבלות היו מוטלין ברחובות ובשווקים והיו החזירין נוברין בהם ומתיזין דם כל סביבותיהם והכל לפי הענין. כדאמר רב נחמן דדוקרת כעיר שיש בה חזרים דמיא: עד כגריס של פול אמר רב המנונא כגריס אינה תולה פחות מכגריס תולה. ורב חסדא אמר כגריס תולה יותר מכגריס אינה תולה והלכתא כרב חסדא דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגריס של כתמים להקל:

ז ת"ר היו עליה טיפי דמים למעלה טיפי דמים למטה תולה תחתון בעליון עד כגריס מצאה כתם למעלה מן החגור וכתם למטה מן החגור טהורה שאנו תולין כמו שבא העליון ממקום אחר ולא מגופה שהרי היא יודעת שלא נזדקרה גם התחתון כן אם העליון גדול כשלשה גריסין או שנים עד כגריס ועוד אבל אם העליון אין בו כי אם כגריס והתחתון יותר מכגריס אין תולין בו דאימור בדם מאכולת הוא. וה"נ תניא בתוספתא היו עליה שני כתמים אחד למעלה ואחד למטה אף על פי שהתחתון גדול והעליון קטן תולין התחתון בעליון עד כגריס שאני אומר ממקום שבא העליון בא התחתון:

ח איתמר היה עליה כגריס ועוד ואותו עוד רצופה בו מאכולת רבי חנינא אומר טמאה אפילו לרב חסדא בכגריס תולין בכגריס ועוד לא תלינן. רבי ינאי אומר טהורה ה"מ היכא דאין רצופה בו מאכולת אבל היכא דרצופה בו מאכולת מוכחא מילתא דהאי ועוד דם מאכולת היא פש ליה כגריס כיון דבעלמא תלינן ה"נ תלינן. יראה דה"ה ב' גריסין לר' ינאי טהורה כיון דכי מדלית כגריס של המאכולת לא נשאר בו כגריס ועוד. והאי דנקט כגריס ועוד לרבותא דר' חנינא נקטיה דאפילו בהא מטמא. והלכתא כר' ינאי דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכל שכן בכתמים: בעי רבי ירמיה נתעסקה בכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו. תיבעי לר' חנינא תבעי לר' ינאי. ע"כ לא קאמר ר' חנינא התם טמאה אלא היכא דלא נתעסקה אבל היכא דנתעסקה תלי'. או דלמא אפילו לרבי ינאי דאמר טהורה היכא דרצופה בו מאכולת אבל היכא דאין רצופה בו מאכולת לא תלינן והוא הדין אם נמצא עליה כשני גריסין מיבעיא ליה כיון דאין ביתרון שיעור כתם. והאי דנקט כגריס ועוד משום דאפי' בהא מספקא ליה דלמא טמאה וה"ה דהוה מצי למיבעי נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד. דאי בהא פשיטא ליה דאינה תולה א"כ לוקי בכה"ג ברייתא דלקמן נתעסקה במועט אין תולין בו מרובה ת"ש נתעסקה באדום אין תולין בו שחור. במועט אין תולין בו מרובה. היכי דמי לאו בכה"ג. לא דאיעסקה בכגריס ונמצא עליה שני גריסין ועוד. דמהו דתימא שקול כגריס דם צפור ושדי בי מיצעי זיל הכא ליכא שיעורא זיל הכא ליכא שיעורא ותלינן במאכולת קמ"ל. ולא איפשיטא ויראה לחומרא כפשטא דברייתא דמועט אין תולין בו מרובה. ואע"ג דדחי ליה האי דיחויא דחיקא הוא דמילתא דפשיטא הוא דלא שדינן דם צפור בי מיצעי ולא הוה צריך למיתנייה. אמר רבא היה עליה מין אחד תולה בו מינין הרבה. מיתיבי נתעסקה באדום אין תולין בו שחור נתעסקה שאני אבל היכא דלא נתעסקה אמרינן כי היכי דאותו מין אחד בא מעלמא פי' נמצא למעלה מן החגור ואינה טמאה מחמתו אמרינן גם מינין אחרים שמצאן למטה מן החגור באו מעלמא. איכא דאמרי אמר רבא נתעסקה במין אחד תולין בו מינין הרבה. מיתיבי נתעסקה באדום אינה תולה בו שחור. כי קאמר רבא דאיעסוק בתרנגולת דאית בה כמה מיני דם. פירש ר"ח ז"ל דם שחוטה אדום ודם אבריה שחור ודם בני מעיה כקרן כרכום. ורבינו חננאל לא פירש לישנא קמא דרבא משום דסבר (כוותיה) דאיכא דאמרי עיקר. ואע"ג דאמרינן לעיל דתולה תחתון בעליון היינו כשהן מין אחד דאמרינן שבפעם אחת נתלכלך חלוקה למטה ולמעלה. אבל בשני מינין לא תלינן. דאי לא תימא הכי אשה שנמצא עליה שום לכלוך על חלוקה לא יטמא בה שום כתם דנימא דכי היכי דבא לכלוך זה עליה בלא דעתה הכי נמי בא הכתם מעלמא בלא ידיעתה :

מתני' עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם אם עגול טהור ואם משוך טמא דברי ר' אלעזר בר' צדוק. ומשוך טמא אפילו כל דהו. עגול טהור עד שיהא בו כגריס ועוד. ובכתם מודה רבי אלעזר בר' צדוק דאף במשוך בעינן כגריס ועוד והכי תניא בתוספתא משוך טמא מפני דם הקינוח:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אלעזר בר'

צדוק:

הדרן עלך הרואה כתם

פרק ט

א האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה אם יושבת טהורה. רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טהורה. איש ואשה שעשו צרכיהן בתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר. רבי שמעון מטמא שאין דרך האיש להוציא דם אלא שחזקת דם מן האשה:

גמ' מאי שנא עומדת דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי דם יושבת נמי נימא הדור מי רגלים למקור ואייתי דם. אמר שמואל במזנקת. פירש"י אבל עומדת אי אפשר לה לזנק. וקשה לפירושו דא"כ לפלוג ביושבת בין מזנקת לשותתת דהוי רבותא טפי לאשמועינן דאפילו יושבת טמאה בשותתת וי"ל דעומדת פסיקא ליה דאין צריך לפרש בשותתת דכל עומדת שותתת. אי נמי לרבותא דרבי יוסי נקטיה דאפילו בעומדת ושותתת מטהר. ומיהו נראה לפרש דעומדת אפשר לה לזנק והכי פירושא דסוגיא דשמעתין יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם. דסלקא דעתך דמתני' איירי בכל ענין בין בשותתת בין במזנקת. הלכך פריך דכי היכי דבעומדת טמאה בחדא לריעותא במה שאין רחמה נפתח שיוכלו מי רגליה לצאת להדיא אלא נעצרין שם ואיכא למימר דהדור למקור ואייתי דם ואע"ג דאיכא חדא לטיבותא דמזנקת. יושבת נמי תהא טמאה היכא דשותתת כיון דאיכא חדא לריעותא. ומשני כולה מתניתין איירי במזנקת ותרתי לטיבותא בעינן. הלכך עומדת ואע"ג דמזנקת טמאה כיון דאין רחמה נפתח. ויושבת נמי אי שותתת טמאה. והא דלא מפליג ביושבת לטמאה היכא דלא זינקה דניחא ליה טפי לאשמועינן דעומדת טמאה אע"ג דזינקה ולהך פירושא לא אשכחן דמטהר ר' יוסי בעומדת ושותתת כיון דרבי מאיר לא איירי אלא במזנקת ור' יוסי טיהר מה שטימא ר' מאיר אבל בעומדת ושותתת דלא איירי ביה רבי מאיר לא אשכחן דמטהר ביה רבי יוסי והא דמוקי הש"ס יושבת דמתני' ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל נראה דהיינו דוקא לר"מ דמטמא ביושבת ושותתת הלכך במזנקת נמי איכא למיחש דבתר דתמו מיא ופסק הזינוק ואין המים יוצאין בגבורה הויא לה כמו שותתת וחזרו מי רגלים למקור והביאו דם. אבל לרבי יוסי דמטהר עומדת בחדא לטיבותא דמזנקת ביושבת ושותתת נמי לא חייש דלמא בתר דתמו מיא אתא דם ומטהר יושבת בכל ענין. אמר שמואל ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי וכן אורי רבי אבהו לעולא הלכה כרבי יוסי:

ב מתני' השאילה חלוקה לעובדת כוכבים או לנדה הרי זו תולה בה:

גמ' אמר רב בעובדת כוכבים הרואה פירוש שהגיע זמנה לראות וכבר ראתה פעם אחת אע"פ שעתה לא ראתה. ופעמים שהאשה תולה בעצמה כגון אם היה לה חלוק בדוק ולבשתו בימי נדותה ואחרי טהרתה לבשתו ומצאה עליו כתם תולה בימי נדותה. ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ובסופרת שבעה שלא טבלה. לפיכך היא מתוקנת וחברתה מקולקלת דברי ר' שמעון בן גמליאל. רבי אומר אינה תולה לפיכך שתיהן מקולקלות. ושוין שתולין בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה וביושבת על דם טוהר ובבתולה שדמיה טהורין והלכה כרשב"ג. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליואי מהו לתלות כתם בכתם. אמר ליה אין תולין. מאי טעמא. לפי שאין תולין. פירוש משום דלא חזיא מגופה ודלמא מעלמא אתא:

מתני' ג' נשים שלבשו חלק אחד או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם כולן טמאות. ישבו על ספסל של אבן או על איצטבא של מרחץ (רבי מטמא). רבי נחמיה מטהר שהיה רבי נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים:

גמ' אמר רב מתנא מאי טעמא דרבי נחמיה דכתיב ונקתה לארץ תשב כיון שישבה לארץ נקתה. אמר רב הונא אמר רבי חנינא מטהר היה רבי נחמיה אפילו באחורי כלי חרס. פשיטא. מהו דתימא נגזר גבו אטו תוכו קמ"ל. אמר אביי מטהר היה ר' נחמיה במטלניות שאין בהן שלשה על שלשה דלא חזו לעניים ולא לעשירים. ואע"ג דאתו מדבר המקבל טומאה. ומהאי טעמא פסולין לסכך בהן סוכה (סוכה דף טז.): דריש רבי חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה. אמר ליה רב נחמן אבא תני מעשה בא לפני חכמים וטמאוה ואת אמרת הלכה כרבי נחמיה אמר ליה מאי היא דתניא ב' נשים שהיו טוחנות בריחים של יד ונמצא דם

תחת הפנימית שתיהן טמאות תחת החיצונה החיצונה טמאה הפנימית טהורה. בינתיים שתיהן טמאות וזה היה מעשה ונמצא דם על שפתה של אמבטי ועל עלה של זית בשעה שמסיקות את התנור ובא מעשה לפני חכמים וטמאוה. תנאי היא. דתניא רבי יעקב מטמא ורבי נחמיה מטהר. והורו חכמים כרבי נחמיה ונראה דהלכה כר' נחמיה מדדריש ר' חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה ומדשקלי וטרו כל הני אמוראי אליביה. וכן לעיל בריש פרק הרואה כתם (נדה דף נח.) מוקי רב אשי מילתיה דשמואל כרבי נחמיה. וכן פסק ר"ח דהלכה כר' נחמיה. והראב"ד ז"ל כתב דאין הלכה כרבי נחמיה. והביא ראיה מדאמר בפ' הרואה כתם ההיא איתתא דאישתכח לה דמא במשתיתא אתיא קמיה דרבי ינאי אמר תיזול ותיתי אי מתרמי לה טמאה ופירוש משתיתא כלי עץ ומכלי האורגים. ונראה דמאחר דלא איתפריש לן שפיר מהו משתיתא ראוי לפרש שהוא כלי המקבל טומאה כדי שלא נדחה כל הנך ראיות שמוכיחות שהלכה כרבי נחמיה. ואת המסכת (שופטים טז) מתרגמינן עם אכסנא ית משתיתא. וי"מ משתיתא טווי והוא מקבל טומאת נגעים. וכן פסק הרמב"ם הלכה כרבי נחמיה:

ג מתני' שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן כולן טמאות בדקה אחת מהן ומצאה דם היא טמאה ושתים האחרות טהורות ותולות זו בזו ואם לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויות לראות:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמה שיעור ווסת של מציאה כדאמרי' בפרק קמא (דף יב:) סבר לה כבר פדא דאמר בר פדא כל שבעלה בחטאת טהרותיה טמאות. כל שבעלה באשם תלוי טהרותיה תלויות. כל שבעלה פטור טהרותיה טהורות. והכא נמי אם בדקה יותר משיעור ווסת אחר המציאה אמרינן שפורש ממנה דם אחר המציאה ואינן תולות בה. ורבי אושעיא אמר אפילו בעלה בחטאת טהרותיה תלויות. בשלמא התם אימר שמש עכביה לדם אבל הכא אם איתא דהוה דם מעיקרא מאן עכביה. ולית ליה לרבי אושעיא והוא שבדקה עצמה שיעור ווסת דאין חילוק בין שיעור ווסת ובין לאחר שיעור ווסת דלענין טהרות אפילו בשיעור ווסת טהרותיה תלויות דאם איתא לדם מעיקרא מי מעכביה. וא"כ מתני' דאמרה דתולות בה אפי' לאחר שיעור ווסת נמי. וראיתי מן הפוסקים שפסקו כדרב יהודה. ולי נראה דבכתמים הלך אחר המיקל ותלינן אפילו אחר שיעור ווסת לכתם הנמצא בטמאה. ועוד דאפי' לבר פדא לא דמו כולי האי אהדדי. דבשלמא בטהרות כיון דבשיעור ווסת אחר שיצאו הטהרות מתחת ידה בדקה ומצאה דם אמרינן ודאי נעקר ממנה בעוד הטהרות בידה. אבל הכא אע"פ שבדקה עצמה כשיעור ווסת של מציאה אין ראוי שנתלה דם המציאה בה דשמא יצא כבר מאחת מהן ויש יותר משיעור ווסת מיציאת אותו הדם לבדיקה של זאת ואפ"ה תלינן בה דמקילינן בכתמים א"כ הוא הדין אחר שיעור ווסת: ת"ר כיצד תולות זו בזו עוברה ושאינה עוברה. תולה עוברה בשאינה עוברה. מניקה ושאינה מניקה תולה מניקה בשאינה מניקה. זקנה ושאינה זקנה תולה זקנה בשאינה זקנה. ילדה שאינה ילדה תולה ילדה בשאינה ילדה. היו שתיהן עוברות שתיהן מניקות שתיהן זקנות שתיהן יולדות זו היא ששנינו לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויין לראות:

ד מתני' שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית כולן טמאות תחת הפנימית שתים הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה. תחת החיצונה שתים החיצונות טמאות והפנימית טהורה. אימתי בזמן שעלו דרך מרגלות המטה אבל עלו דרך עליה כולן טמאות. בדקה אחת מהן ומצאה טהורה היא טהורה ושתיהן טמאות. שתים ומצאו טהורות הן טהורות ושלישית טמאה. שלשתן ומצאו טהורות כולן טמאות:

גמ' מאי שנא רישא דלא מפליג ומאי שנא סיפא דמפליג. אמר רבי אמי רישא במשולבות שכולן רצופות ותכופות זו לזו. והא דטמאות כולן ברישא. ובסיפא היא והסמוכה לה. כתב הראב"ד ז"ל דדוקא ישנות שמתוך שינה הן דוחקות זו את זו וחוששין שמא דחקה אחת ונכנסת למקום חברתה. אבל אם הם נעורות במטה אין לחוש להשמטה שא"א אפשר לכל אחת מהן שתדע את מקומה ואם אומרת ברי לי שלא באתי למקום מציאת הדם טהורה אבל נמצא ביניהן טמאות ודוקא במטה שאין עליה סדינין אבל אם יש סדינים עליה כולן טמאות בין משולבות בין שאינן משולבות לפי שהסדין עשוי להתהפך דומיא דפליון וחלוקה שהיא מתכסה בו (לעיל דף נז:) ונראה לי דבריו בסדין העליון שמתכסה בו שאותו הוא חוזר ולא התחתון :

ה אמר רבינא האי לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מיבעי למיחש ליה מיבעי דכתיב והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליה. וכי גדליה הרגם והלא ישמעאל הרגם. אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח שאמר לו מלך עמון שלח את ישמעאל להכותך נפש ולא חש מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם. הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא. אתו לקמיה דרבי טרפון אמרו ליה ליטמרינן מר. אמר להו היכי איעבד. לא אטמרינכו קטלי לכו. אטמרינכו הא אמור רבנן האי לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מיבעי. למיחש מיבעי זילו אטמורי נפשייכו. פירוש רש"י למיחש מיבעי ושמא הרגתם ואסור להציל אתכם. ותימה הוא לפרש כן וכי אם יצא קול על אדם שחטא בשביל קול בעלמא יהא אסור להציל נפשו. ונראה דברי רבינו אחא שפירש בשאלתות (פ' וישב) אם הרגתם חייבתם ראשי למלך שהתרה מלקבל רוצחין. וכענין זה דוקא יש לחוש ללישנא בישא היכא שיכול לבוא לידי היזק לו או לאחרים אם לא יחוש לו כהך עובדא וכההיא דגדליה בן אחיקם. אבל בענין אחר אסור אפילו לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל:

ו [א.] ת"ר בגד צבוע מטמא משום כתם. רבי יונתן בן יוסף אומר אינו מטמא משום כתם שלא התירו בגדי צבעונים לנשים אלא להקל על הכתמים כדתנן בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס ובקשו לגזור אף על בגדי צבעונין אמרו הא עדיפא כדי להקל על כתמיהן. הרמב"ן ז"ל פסק כתנא קמא והרמב"ם ז"ל כרבי יונתן ובכתמים שומעין להקל:

מתני' כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה. אלו הן הוסתות מפהקת מעטשת חוששת בפי כריסה ובשיפולי מעיה ושופעת וכמין צמרמורות אוחזין אותה וכן כל כיוצא בהן כל שתקבע לה וסת ג' פעמים הרי זה וסת: מפהקת פרש"י אשטרילייר"ר והוא אדם שפושט איבריו. ובפרק רבי אלעזר דמילה (שבת ד' קלו.) גבי פיהק ומת פי' באילייר"ר בלעז והוא אדם הפותח פיו וכן נראה מהא דאמרינן בברכות (ד' כד:) גבי רבי כשהיה מפהק היה מניח ידו על סנטירו. ובערוך פירש קול היוצא מן הגרון מתוך שאכל מאכל. וכולן דברי אלהים חיים. דכל חוש שינוי הגוף כיון שהוחזקה בו הוא סימן להתעוררות עקירת הדם ובפיהוק וגיהוק דחד זימנא לא הוי קביעות וסת דאין זה שינוי כי הוא זה דרך כל האדם. אלא כמה פעמים עושה כן זה אחר זה. וכל אלו וסתות דגופה אין להם זמן קבוע. אבל אם היו וסתות דגופה לעתים ידועים כגון מראש חדש לראש חודש או מעשרים יום לעשרים יום קבע לה וסת לזמן ולחוש הוסת. ואינה חוששת אלא לשניהם ביחד מידי דהוה אימים וקפיצות. אם הגיע הזמן ולא פיהקה או פיהקה בלא אותו זמן אינה חוששת ואפי' לאבדקה הרי היא בחזקת טהרה. וכן הוסת אינו נעקר עד שתפהק שלשה פעמים באותו הזמן ולא תראה. וכן נמי כשיגיע אותו יום הפיהוק צריכה לפרוש מבעלה כל העונה כדין וסת לימים לחודייהו אבל וסת של פיהוק לחודיה אינה צריכה לפרוש אלא בשעת הפיהוק. ואם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חודש וראתה ובר"ח השלישי ראתה בלא פיהוק הוברר הדבר שראש חדש גורם ולא הפיהוק. אבל אם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חדש וראתה ופיהקה בכ"ט לחדש השלישי ולא ראתה ולמחר בראש חדש ראתה בלא פיהוק קבעה לה וסת לפיהוק בראש חדש והא דלא חזאי כי פיהקה אמש משום דאכתי לא הגיע זמן הפיהוק וכי האי גוונא אמר לעיל גבי קפיצות ואם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חדש וראתה ושוב פיהקה בתוך החדש חוששת לאותו פיהוק ואסורה לשמש עד שתבדוק. ואם בדקה ולא ראתה אינה חוששת שוב לפיהוק גרידא. אבל עדיין היא חוששת לראש חדש שמא תקבע לראשי חדשים ואם פיהקה וראתה ופיהקה וראתה ושוב פיהקה ולא ראתה שוב אינה חוששת לפיהוק גרידא. אבל צריכה לחוש שמא תקבע לה וסת פיהוק לעתים ידועות כגון אם היה בין פיהוק ראשון לשני שלשים יום ובין שני לשלישי עשרים יום לכשתגיע ליום ל' חוששת שמא תקבע לה וסת מפיהוק משלשים לשלשים כל זה דקדק הראב"ד ז"ל:

גמ' כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה תנינא חדא זימנא כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה התם בוסתות דיומי הכא בוסתות דגופה כדקתני היתה מפהקת וכו'. ושופעת הא קא שפעה ואזלא אמר רב עולא בריה דרב עילאי בשופעת דם טמא מתוך דם טהור: וכן כל כיוצא בהן לאתויי מאי. אמר רבה בר עולא לאתויי ראשה כבד עליה ואיבריה כבדים עליה ורותתת וגוסה. וכן אם אכלה שום וראתה אכלה בצל וראתה כססה פלפלין

וראתה:

ז [ב.] מתני' היתה למודה להיות רואה בתחילת הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טמאות. בסוף הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טהורות. ר' יוסי אומר אף ימים ושעות וסתות. היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה רבי יהודה אומר כל היום שלה:

גמ' תניא כיצד אמר ר' יוסי ימים ושעות וסתות היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים משש שעות לשש שעות הגיע יום עשרים אסורה לשמש כל שש שעות דברי ר' יהודה ור' יוסי מתיר עד שש שעות וחוששת לשש שעות. עבר שש שעות ולא ראתה אסורה לשמש כל היום כולו דברי ר' יהודה רבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה. ר' יהודה אומר כל היום שלה. והתניא ר' יהודה אומר כל הלילה שלה. לא קשיא הא דרגילה למיחזי בתחילת יממא והא דרגילה למיחזי בסוף ליליא. תני חדא ר' יהודה אוסרה לפני וסתה ומתירה לאחר וסתה ותניא אידך ר' יהודה מתירה לפני וסתה ואוסרה לאחר וסתה לא קשיא הא דרגילה למחזי בתחילת יממא והא דרגילה למיחזי בסוף ליליא אז בודקת עצמה ואם מצאה טהורה מותרת לשמש מיד: כתב הראב"ד ז"ל אם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לה שפיר אי קודם הנץ או לאחר הנץ יש מחמירין ואוסרין כל הלילה וכל היום וי"א כיון דוסתות דרבנן כל שכן סמוך לוסתה הלכך הוה ליה ספק דרבנן ולקולא ולא חיישינן אלא ליום שהוא ודאי בימי נדתה והכריח הוא להקל ואם רגילה לראות ראיה מרובה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ איכא מאן דאמר אסורה בלילה וביום משום דההיא שעתא כולה שעת הוסת הוא. ואפי' ר' יוסי דאמר ימים ושעות וסתות מודה דשעת הוסת מיהת אסורה לשמש בכולה. הלכך לרבי יהודה דאמר כל העונה כולה ומפני שעת הוסת נאסרה כל העונה כל היום וכל הלילה אסורה. שהרי וסתה הוא ביום ובלילה. ואיכא מאן דאמר דכי האי גוונא בתר תחילת הוסת אזלינן ולא מיתסרא אלא בלילה. אע"ג דכל שעת הוסת אסורה לשמש ואפי' לר' יוסי. הני מילי לשעת הוסת עצמה אבל לאסור את שלפניו ושלאחריו לא אסרינן אלא ההיא עונה (אלא) דתחילת הוסת קאי בגוה. ואם בדקה קודם הנץ החמה ולא ראתה כל אותה שעה אסורה אבל כל היום מותרת לפי שעיקר הוסת בתחילתו הוא והכריע הוא כי הך סברא בתרא מהא דתנן היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר כל היום שלה. ואוקימנא להא דרגילה למיחזי בסוף לילה וכל היכא דתני עם לאלתר משמע ואי סלקא דעתך דכי האי גוונא אסורה ביום ובלילה היכי קתני כל היום שלה והא אי אפשר דלא עיילא ראיה בתוך הנץ החמה ותיאסר ביממא ובליליא. ועוד סתמא קתני להיות רואה ולא מפליג בין ראיה מרובה לראיה מועטת הלכך אינה אסורה אלא עונת הלילה ושעת הוסת בלבד. אמר רבא הלכה כר' יהודה. ומי אמר רבא הכי והתניא והזרתם את בני ישראל מכאן אמר ר' אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן. וכמה. אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי. לא אותה עונה:

ח [ג.] מתני' היתה למודה לראות יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסור שינתה שתי פעמים ליום עשרים זה וזה אסור שינתה שלשה פעמים ליום עשרים הותר לה יום חמשה עשר וקבעה לה יום עשרים. שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים. ואינה מיטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים. נשים בבתוליהן כגפנים. יש גפן שיינה אדום. ויש גפן שיינה שחור יש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועט. רבי יהודה אומר כל גפן יש לו יין ושאין לו יין זה דורקטי:

גמ' איתמר ראתה יום חמשה עשר בחדש זה ויום ששה עשר בחדש זה ויום שבעה עשר בחדש זה רב אמר קבעה לה וסת לדילוג. ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג. ומסיק דתרווייהו סברי כרבן שמעון בן גמליאל דאית ליה דבתלת זימני הוה חזקה ובהא קא מיפלגי דרב סבר חמשה עשר ממנינא ושמואל סבר כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנין הוא לא קאמר דראיה ראשונה מן המנין אלא היכא שהראיה ראשונה היתה בחמשה עשר בחדש כיון דזמן ראיותיה למנין ימות החדש אבל אם ראייה ראשונה היתה בראש חדש ושנייה בחמשה עשר לראייה זו ושלישית בשש עשרה לאותה ראייה מודה רב דלא קבעה לה וסת דראייה ראשונה אינה מן המנין וכן מוכח בפ' שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף לו:) דמדמי נגח בחמשה עשר בחדש זה וששה עשר בחדש זה וי"ז בחדש זה לפלוגתא דהכא

ואע"ג דאין הפלגת הראיות שוות שהרי סדר החדשים אחד חסר ואחד מלא אפי' הכי בשיפורא תליא מילתא. ור"ח ז"ל פי' פירוש אחר ופירש"י עיקר. ר"ח פסק הלכה כרב משום דקיימא לן הלכה כרב באיסורי וכן פסק הראב"ד ז"ל. אבל הרמב"ם ז"ל פסק כשמואל משום דפריך לשמואל מברייתא דקתני אם ראתה יום עשרים ואחד בחודש זה ויום עשרים ושנים בחדש זה ויום עשרים ושלשה בחדש זה קבעה לה וסת ומשני הכא במאי מסקינן כגון שרגילה למיחזי ביום עשרים ושינתה ליום עשרים ואחד דיקא נמי דשבקינן ליום עשרים ונקט ליום עשרים ואחד אלמא דייקא ברייתא כוותיה דשמואל וכן מסתבר להרמב"ן ז"ל: שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים. אמר רב פפא לא אמרן אלא למיקבעיה אבל למיחש בחדא זימנא חיישא לה. מאי קא משמע לן תנינא היתה למודה להיות רואה יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסורין אי מהתם הוה אמינא ה"מ היכא דקיימא בתוך ימי נדתה אבל היכא דקיימא בתוך ימי זיבתה אימא לא קא משמע לן. ואינה מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים. אמר רב פפא לא שנו אלא דקבעתיה תלתא זימני אבל תרי זימני בחד זימנא עקרה לה. מאי קמשמע לן תנינא שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים ואהך וסת קאמר דבעי עקירה תלתא זימני אי מהתם הוה אמינא חד לחדא תרי לתרי ותלתא לתלתא קמ"ל: תניא כוותיה דרב פפא היתה למודה להיות רואה ליום עשרים ושינתה ליום שלשים זה וזה אסור. הגיע יום כ' ולא ראתה מותרת לשמש עד יום שלשים וחוששת ליום שלשים. הגיע יום שלשים וראתה זה וזה אסור הגיע יום עשרים ולא ראתה יום שלשים ולא ראתה יום כ' וראתה הותר יום שלשים ונאסר יום עשרים. ואע"ג שלא ראתה שלשה פעמים ביום עשרים לא נעקר יום עשרים כיון שלא ראתה יום שלשים כמו שהתחילה כבר שני פעמים ואם אשה מדלגת וסתה פעם אחד או ב' פעמים או ג' פעמים ואינה רואה בינתים לזמן אחר וחוזרת לראות לזמן הוסת לא נעקר הוסת בכך עד שתקבע לה וסת. ואשה שנמשך זמן וסתה ב' ימים או שלשה ימים והגיע זמן וסתה ולא ראתה ביום וסתה מי אמרינן צריכה לפרוש מבעלה כל זמן וסתה אם רגילה להיות שופעת או מדלפת ב' ימים תפרוש ב' ימים ג' ימים תפרוש שלשה ימים או דלמא בתר תחלת הוסת אזלינן כי אורח בזמנו בא והדמים שהיא רואה אח"כ כדמים יתירים הן דאיתוספי בה וכשעברה עונת תחלת זמן הוסת אינה צריכה לחוש יותר. ומסתברא כהאי סברא בתרייתא. ומסתייעא מהא דתנן בפרק קמא (דף יא.) אע"פ שאמרו דיה שעתה צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה ויושבת על דם טוהר ואמרינן עלה בגמרא חוץ מן הנדה דבתוך ימי נדתה אין צריכה לבדוק הניחא לר"ל דאמר דאין אשה קובעת לה ווסת בימי נדתה. אלא לרבי יוחנן דאמר אשה קובעת לה וסת בימי נדתה תבדוק דלמא קבעה לה וסתה. ואם אמרת דאם נמשך זמן ראיתה שנים או שלשה ימים חשיבי כעונה אחת וצריכה לחוש לכולן א"כ גם לר"ל תבדוק כדי שתדע כמה צריכה לפרוש מבעלה כשיגיע וסתה. אלא ודאי אינה צריכה לפרוש אלא עונת תחילת הווסת. וכן כתב הר"ז הלוי. והראב"ד ז"ל כתב שכל זמן משך ראיתה חשיב הכל כעונה אחת ואין דבריו נראין בזה:

הדרן עלך האשה

פרק י

א תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת בית שמאי אומרים נותנין לה ד' לילות. ובית הלל אומרים עד שתחיה המכה. הגיע זמנה לראות ב"ש אומרים נותנין לה לילה ראשונה. וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות. ראתה ועודה בבית אביה בית שמאי אומרים נותנין לה בעילת מצוה. וב"ה אומרים כל הלילה שלה: **גמ'** אמר רב בוגרת נותנין לה כל לילה הראשונה. וה"מ בלא ראתה. אבל ראתה אין נותנין לה אלא בעילת מצוה ותו לא רב ושמואל דאמרי תרווייהו הלכתא בועל בעילת מצוה ופורש סברי כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו שהוא בועל בעילת מצוה ופורש ואע"ג דרב קאמר בוגרת נותנין לה כל לילה הראשונה אליבא דמתני' אמר ואיהו סבר כרבותינו שהסכימו להחמיר בדורות האחרונים. אמר עולא כי הוו רבי יוחנן וריש לקיש בתינוקת לא מסקי בה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש ולישנא משמע כי הוו בתינוקת בכל חילוקי בתולות האמורות בפרק תינוקת אפילו בלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה בכולן החמירו בשוה ונראה לי דטעם לחומרא זו לא בשביל שנחוש שמא

יצא דם מן המקור עם דם בתולים דלמה נחוש בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ואפי' באשה גדולה למה נחוש הא אמרינן לקמן (סימן ג) דאפי' אשה שהוחזקה להיות רואה מחמת תשמיש אם יש לה מכה תולה במכתה ולא חיישינן שמא יצא דם המקור עם דם מכתה. ואין לך מכה גדולה מזו שנבעלה ויצא ממנה דם בתולים אלא טעם חומרא זו משום דבעילת מצוה לכל מסורה ואין הכל בקיאין בחילוק שיש בין תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ובין הגיע זמנה ובין בוגרת ובין ראתה ובין שלא ראתה ועוד משום דחתן יצרו תוקפו הלכך הסכימו רבותינו להשוות כולן וליתן להם דין חומרא שבחומרות. דהיינו בוגרת שראתה דנותנין לה בעילת מצוה פי' נותנין לה אותה הביאה שבועל כדרכו וגומר ביאתו ואין צריך לפרוש כדרך המשמש עם הטהורה ופירסה נדה תחתיו דנועץ ציפורניו בקרקע עד שימות האבר (שבועות דף יח.) אלא פורש אפי' בקושי אע"פ שיציאתו הנאה לו כביאתו. דביאה זו נתנו לו שיבעול ולא חששו להנאת יציאתו כדרך ששנו במשנה נותנין לה ארבעה לילות. ולא כמושפירש הראב"ד ז"ל דעומד עד שימות האבר דא"כ מאי נותנין לה דקאמר על כרחך צריך לבעול בעילת מצוה. אלא הכי פירושה אע"ג דהחמירו לעשותה כנדה אחר בעילה זו נותנין לו לכל ביאה זו שיבעול ויגמור. וכיון שהחמירו בביאה זו לעשותה כנדה הלכך אפי' בעל ולא מצא דם כיון דרוב נשים יש להן דם בתולים חיישינן שמא היה שם טיפת דם כחרדל ונאבד. או שמא חיפהו שכבת זרע. דבהטייה (נמי) לא תלינן דמילתא דלא שכיחא הוא. כדאמרינן (דף סד:) בעל ולא מצא דם וחזר ובעל ומצא דם רבי חנינא אמר טמאה ורב אסי אמר טהורה ר' חנינא אמר טמאה דאם איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוה אתי. רב אסי אמר טהורה דלמא איתרמי ליה כשמואל דאמר שמואל יכול אני לבעול כמה בתולות בלא דם. ואידך שאני שמואל דרב גובריה. ואפי' בוגרת נמי ואע"פ שאין לה טענת בתולים מכל מקום דכיון דיש בוגרת שיש לה דם בתולים לא פלוג וצריך לפרוש אפי' לא מצא דם. גרסינן בירושלמי שמואל אמר כל ההיא הלכתא דריש פירקא אחריתא דנדה להלכה אבל לא למעשה. רבי ינאי ערק אפי' מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת:

ב תשובה שאלה לרב האי גאון ז"ל ששאלו אותו על כלה שנבעלה בעילת מצוה אם היא צריכה שבעה נקיים וטבילה כשאר נדה או לא והשיב מנהגא דילן אם בעל וראתה דם אע"פ שראתה דם יגמור ביאתו ופורש ונוהגת עצמה כל שבעה כנדה וישבה לה לגיסה כשאר נדות כדי שלא יהא הרגל. וצריכה שבעה נקיים וטבילה כעיקר זבה. אלא שאין אנו מטמאין משכב שתחתיה בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאית היא אלא ספק. וכתב הראב"ד ז"ל ואיני עומד על בירור דבריו במה שאמר שאין אנו מטמאין משכב התחתון בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאית היא. ואילו היתה נדה ודאית כלום יש טומאה וטהרה בזמן הזה לטמא משכב שתחתיה. ונראה מדבריו שאסור לישן על מטתה של נדה אפי' בשעה שאינה במטה משום הרגל ודוקא נדה ודאי אבל כלה מותר לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפי' באותו סדין שהדם עליו ואע"פ שאין זה מן ההלכה הרי הן דברים שהדעת מכרעת עליהן. עכ"ל הראב"ד ז"ל:

ג ת"ר נשאת וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק את עצמה. כיצד בודקת עצמה. מביאה שפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה ובתוכה מכחול ומוך על ראשו נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדין ואם יש לה וסת תולה בוסתה. ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה. ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה. ונאמנת אשה לומר מכה יש לי בתוך המקור שממנה יוצא דם. אמר ריש לקיש לרבי יוחנן ותבדוק עצמה מביאה שלישית של בעל ראשון. אמר ליה לפי שאין כל האצבעות שוות פירש"י ושמא בבעל אחר לא תצטרך בדיקה דמוטב שתתגרש ותתקן ולא תבא לידי חשש כרת. הלכך מתגרשת עד שתתחזק בשלש אצבעות. ומשמע מפירושו שאסורה לראשון מתשמיש שלישי ואילך אפי' בבדיקה שלא תהא בשגגת כרת. וקשה דא"כ דיש חשש בבדיקה זו ואסרינן לה לראשון עלידי בדיקה א"כ למה נתיר אותה לבעל שלישי בפעם

רביעית. וכי מחמת תקנת נשואי אשה נתיר חשש איסור. ואם אין חשש איסור בבדיקה א"כ גם לראשון תהא מותרת. הלכך נראה לפרש דהכי פריך ותבדוק עצמה מביאה שלישית של בעל ראשון ואילך כלומר אמאי מותרת לשני בלא בדיקה כיון דהוחזקה כבר לראות שלש פעמים על ידי תשמיש. דומיא דאידך פירכא דפריך ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי דפריך שתהא אסורה לשמש בלא בדיקה ה"נ פריך הכא שתהא אסורה לשמש מכאן ואילך בלא בדיקה ואפי' לבעל אחר. ומשני לפי שאין כל האצבעות שוות וחזקת בעל ראשון אינה אוסרה על בעל שני. והוא הדין נמי אי בעיא לבדוק בביאה רביעית של בעלראשון שריא ליה אלא עצה טובה קמ"ל דמוטב שתתגרש ותינשא לשני. ולא תצטרך בדיקה. כתב הראב"ד ז"ל ועכשיו אין אנו בקיאין בבדיקה. ועוד שאפי' ידוע שבא מן הצדדין הרי גזרו בבנות ישראל כל הרואה טיפת דם כחרדל שיושבת עליו שבעה נקיים. ואין דבריו נראין להחמיר אדם מדעתו ולהוציא אשה מבעלה דמה בקיאות שייך בבדיקה זו לראות אם הדם הוא בראש המוך או מן הצדדין. וגם רב אלפס ז"ל הביא בהלכותיו לומר שסומכין על בדיקה זו לעשות מעשה. ומה שכתב שגזרו בבנות ישראל כל רואה טיפת דם כחרדל שיושבת עליו שבעה נקיים אפילו ידוע שבא מן הצדדין לא ידעתי אנה רמוזה גזירה זו בהש"ס. רבי זירא הוא דאמר בנות ישראל החמירו על עצמן שאם רואות טיפת דם כחרדל בסתם ראיוה הוא דקאמר. אבל אם היה ידוע שבא מן הצדדין בזה לא החמירו לטמאות דם המכה. ואין לנו אלא מה שמוצאין אנו בהש"ס אם אדם חשוב מרוב ענותו ופרישתו אינו רוצה לסמוך על עצמו לעשות מעשה ינהג מדת פרישותו לעצמו. אבל לא ניתן ליכתב בספר להורות בו לדורות הבאין. כי מצינו הרבה בהש"ס שחשו חכמים לתקנת עגונות והקילו מאד. כל שכן שלא יורה אדם להחמיר מדעתו אם לא שיביא ראיות ברורות מן הש"ס. **גם** הרמב"ן ז"ל כתב דעכשיו אין תולין במכה שהרי אף בבועל את הבתולה חזרו ונמנו שיהא בועל בעילת מצוה ופורש ואין לך מכה גדולה לתלות בה יותר ממכת בתולים וכדתנן בית הלל אומרים עד שתחיה המכה. ועוד שאם אתה אומר כן אף אתה צריך לבדוק אם נשתנה דם מכתה מדם ראייתה ועכשיו אין אנו בקיאין במראות הדמים לידע אם נשתנה אם לאו. ולפי מה שפירשתי לעיל טעם חומרא זו והוא דבר פשוט בידוע שאי אפשר להיות בענין אחר אז אין ראייתו מדם בתולים כלום ועוד אין ראייה מאותה פרישה שהוא לשעה זו שאתה אוסרה איסור עולם. ומצינו שהקילו בה חכמים הרבה שלא הצריכוה חכמים בדיקה עד שתתחזק באצבעות ובכחות אולי לא תצטרך בדיקה כל שכן אחר שהגיעה לכך שהיא צריכה בדיקה שלא נחמיר עליה לבטל בדיקתה מראיות גרועות שאין בהן ממש. והא דקאמר שצריכין אנו לבדוק אם דם מכתה נשתנה מדם ראייתה ואין אנו בקיאין לידע גם זה אינו כלום דלעולם עד שתתחזק באצבעות ובכחות אנו תולין להקל. ואם יש לה וסת תולין לעולם להקל בוסתה ואינה צריכה בדיקה. **גם** אם יש לה מכה תולין לעולם במכתה בסתם עד שיודע לנו ע"פ חכם שהראתה לו דם ראייתה קודם שאירע לה אונס זה או על פי עצמה. אבל אם בסתם קודם שנודע לנו על פי עצמה שדם זה משונה ממראה דם שהיתה רגילה לראות או מדם שהיא רואה עדיין שלא בשעת תשמיש או שתראה שניהם לחכם וזה יוכל אדם לידע אם הם דומין זה לזה. אע"פ שאינו בקי בחילוקי מראות דמים טהורין וטמאין. בשני דמים שלפניו יוכל להבחין אם הם שוין או משונין במראיתן. וכ"ז שלא יתברר לנו שהם משונים מן הסתם אנו תולין בדם מכתה :

יום שנג

ד אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים לא שנא גדולה ולא שנא קטנה. דחיישינן שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו. וצריכה לישב ז' נקיים חוץ מן יום התביעה. ויש מן הגדולים שכתבו שאינה צריכה לא הפסק טהרה ולא בדיקה כלל בימי הספירה לא בתחלתן ולא בסופן. אלא כל שהמתינה ז' נקיים בתר התביעה הרי היא טובלת וטהורה. שהרי זו לא ראתה כלום אלא חשש ראייה בעלמא. ולא הוחזקה מעיינה פתוח להצריכה בדיקה. וסעדו את דבריהם מעובדא דרבינא. דאיעסק לבריה בי רב חביבא ואמר ליום פלוני נכתוב כתובה. ואיעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא. ואתא ואמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי. ואז אמר לו מאי טעמא עבד מר הכי. ורב חביבא לא צוה לבדוק את בתו כי היה סבור דרבא לא אמר אלא בגדולה אבל בתו שהיתה

קטנה לא היתה צריכה לישב ז' נקיים ואעפ"כ כנסה. ואינה ראייה כלל דא"כ אפי' ישיבת ז' אין כאן כלל ומה תועלת יש בהמתנת שבעה ימים. כיון דרב חביבא סבר דבקטנה לא חיישינן לחימוד. אלא ה"ג בסיפרי אשכנז אמר ליה לכתוב כתובה אמר ליה לינטר מר עד ארבע אחרינא. אמר ליה אמאי א"ל לא סבר לה מר להא דרבא תבעוה לינשא וכו' והודיעו שאין חילוק בין קטנה לגדולה. ואז הפריש בתו כל שבעה קודם החופה. ויש מן הגדולים שכתבו שאינה צריכה הפסק טהרה אבל בדיקה כל שבעה צריכה. ולדעתם אני מסכים דחיישינן בכל יום שמא תראה. דיותר שהיא קרובה לזמן החופה יותר לבה הומה ומשתאה. ותדיר חיישינן שמא מחמת חימוד תראה. ולכך הזכיר רבא בדבריו ז' נקיים לא מחמת חומרא דרבי זירא אלא אפי' קודם שנהגו חומרא דרבי זירא. דבימי רבא לא פשטה חומרא דרבי זירא בכל מקום. כדקאמר ליה רבא לרב פפא אמינא לך איסורא ואת אמרת לי מנהגא היכא דאחמור אחמור והיכא דלא אחמור לא אחמור. אלא שבעה נקיים דקא אמר רבא שיהו נקיים בבדיקה. דבכל יום חיישינן שמא מחמת חימוד תראה :

ה מתניי' הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ומצאו טהור וביום השביעי ומצאו טהור ושאר כל הימים לא בדקו ר' אליעזר אומר הרי הן בחזקת טהרה. רבי יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום ז' בלבד רבי עקיבא אומר אין להם אלא שביעי בלבד:

גמ' תניא רבי יוסי ורבי שמעון אומרים נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ודברי רבי עקיבא מדברי כולן אבל הלכה כר"א. איבעיא להו זב וזבה שבדקו עצמן יום ראשון ויום ח' ומצאו טהור ושאר הימים לא בדקו לר"א מהו. תחילתן וסופן בעינן והכא תחלתן איכא וסופן ליכא או דלמא תחלתן אע"פ שאין סופן. רב אמר היא היא תחלתן אע"פ שאין סופן. ורבי חנינא אמר תחלתן וסופן בעינן. והכא תחלתן איכא וסופן ליכא. (אמר רבי ירמיה) אמר רב ששת אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב נדה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה סופרתו למנין ז'. נדה למה לה ספורין אלא אימא זבה. א"ל רב ששת לרבי ירמיה בר אבא רב ככותאי אמרה לשמעתתא דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין ז'. אמר ליה כי קאמר רב לבר משלישי. פשיטא. לא צריכא דלא בדק יום ראשון אלא עד יום ז'. התם קמשמע לן תחלתן אע"פ שאין סופן. והכא קמשמע לן סופן אע"פ שאין תחלתן מהו דתימא תחלתן הוא דאיתחזוק אוקמינהו בחזקת טהרה אבל סופן לא. קמ"ל. ופסק הראב"ד ז"ל דהלכה כרב משום דרב ששת ורבי ירמיה שקלו וטרו אליביה אלמא סבירא להו כוותיה. ועוד מדפריך עליה מברייתא דטועה דבפ' המפלת (נדה דף כט:) ושני לה לאו מי אוקימנא כרבי עקיבא דאמר בעינן ספורין בפנינו ומנא תימרא דלרבנן לא בעינן ספורין בפנינו. דתניא טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי וכו'. אלמא הלכה כרב. ואע"ג דדחי להרב אחא בריה דרב יוסף דיחויא בעלמא הוא הלכך נשים האידנא שהן ספק זבות צריכות להפסיק בטהרה לבדוק עצמן שידוע שנסתם מעיינה כדאמר רב שצריכה להפסיק בטוהר בשלישי שלה ולמחרתו תתחיל למנות שבעה נקיים ובאותן שבעה נקיים תבדוק עצמה בכל יום ונהגו הנשים ללבוש חלוק לבן בבין השמשות של התחלת שבעת הימים ובודקת את עצמן ואת חלוקן בכל יום. ואם בדיעבד לא בדקה אלא יום הראשון או ביום השביעי קרינן בהם נקיים. דקי"ל כרב דאמר תחלתן אע"פ שאין סופן וסופן אע"פ שאין תחילתן. אבל אם לא בדקה עד יום השמיני לא מיקרו ספורין דבדיקה בתוך ז' בעינן. וכתב הראב"ד ז"ל אם בדקה עצמה באמצע השבעה ולא בדקה לא בתחלתן ולא בסופן לא שמעתי ומסתברא לקולא שהרי שנינו בפרקין (ד' סח.) בהפסקת הנדה נדה שבדקה עצמה ביום הז' שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר (שבעה) ימים בדקה ומצאה טמאה הרי זו בחזקת טהרה וחכמים אומרים אפי' בדקה בשנים לנדתה ומצאה טהורה כו' הרי זו בחזקת טהרה הכא בעיא בדיקה והכא בעיא בדיקה הכא סגי לה בבדיקה האמצעית והכא סגי לה בבדיקה האמצעית והר"ז הלוי ז"ל כתב שאין ללמוד בדיקת הזבה שצריכה ז' נקיים מבדיקת נדה הקלה שאינה צריכה אלא הפרשת טהרה בין השמשות לבד ואיני רואה כאן ספק דמסתברא דעדיף האמצע יותר מן הסוף דאיתחזק בטהרה כל הימים שאחר הבדיקה ובדיקה שאמרנו (לא) היינו שתכניס בגד לבן או צמר גפן לחורין ולסדקין עד מקום שהשמש דש ולא שתכניסנו מעט לקנח את עצמה. דההוא קינוח מיקרי ולא בדיקה כדמשמע לעיל בשילהי פ"ק (דף יב.) בעי מיניה ר'

אבא מרב הונא אשה מהו שתבדוק עצמה בתוך שיעור וסת. ומי משכחת בדיקה בתוך שיעור וסת והתניא איזהו שיעור וסת משל לשמש ועד שעומדין בצד המשקוף ביציאת השמש נכנס עד הוי וסת שאמרו לקינוח ולא לבדיקה אלמא בלא הכנסה לחורין ולסדקין קינוח מיקרי ולא בדיקה. ובדיקה הוזכרה אצל זב וזבה:

ו ת"ר ואשה כי תהיה זבה יכול אפי' זבה מכל מקום תהיה טמאה. ת"ל והיא גילתה את מקור דמיה לימד על הדמים שאינן אלא מן המקור. יכול על כל מראה זוב תהא טמאה ת"ל דם ואין דם אלא אדום. אין לי אלא מראה דם אדום כשהוא אומר דמיה מלמד שדמים הרבה טמאין בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג וב"ש אומרים אף כמימי בשר צלי וכמימי תלתן. וב"ה מטהרין. בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ והלא דין הוא ומה הזב שהוא טעון ביאת מים חיים אינו מטמא בפנים כבחוץ. נדה שאינה טעונה ביאת מים חיים אינו דין שלא תטמא בפנים כבחוץ. ת"ל בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ. אין לי אלא נדה. זבה מנין ת"ל זובה שבעת ימים תהיה בנדתה ולא בזיבתה כל שבעה יכול עד שתהא רואה דם כל שבעה. ת"ל תהיה אע"פ שאינה רואה אלא ראיה אחת. מנין שאינה טובלת מבעוד יום. ת"ל שבעת ימים תהיה בנדתה תהא בנדתה כל ז'. ואשה כי יזוב זוב דמה בין גיורת בין שפחה בין משוחררת בין בת ישראל. ימים שנים. יכול ימים הרבה. אמר רבי עקיבא כל ששמועו מרובה ושמועו מועט תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת. א"ר נחמיה וכי למה בא הכתוב לפתוח או לנעול והלא לא בא לנעול אלא לפתוח אם אתה אומר ימים י' והלא אינו אלא ק' אלא אלף אלא רבוא. וכשאתה אומר ימים שנים פתחת. אמר רבי מנא משום רבי יהודה ימים שנים. יכול ימים הרבה. אם מרובין הן והלא כבר נאמר רבים. הלא לא דיבר אלא בימים מועטין. וכמה הן. הוי אומר ימים שנים רבים שלש יכול רבים עשרה. אמר ימים ואמר רבים מה ימים מיעוט ימים שנים אף רבים מיעוט רבים שלשה. יכול שנים ושלשה הרי חמשה וכי נאמר ימים ורבים והלא לא נאמר אלא ימים רבים. הא כיצד הרבים הללו יהו מרובים על שנים. וכמה הן. הוי אומר שלשה יכול הרואה שלשה בתחלה תהא זבה ומה אני מקיים ואשה כי תהיה זבה ברואה יום אחד אבל ברואה שלש בתחילה תהיה זבה. ת"ל על נדתה אחר נדתה היא מטמאה ואינה מטמאה בתחילה. אין לי אלא סמוך לנדתה מופלג מנדתה מנין. ת"ל או כי תזוב אין לי אלא מופלג מנדתה יום אחד שנים שלשה ארבעה חמשה ששה שבעה שמונה תשעה עשרה מנין. מה מצינו ברביעי שהיא ראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא את אלו שהן ראויין לספירה שיהו ראוין לזיבה ומנין לרבות את אחד עשר. ת"ל בלא עת נדתה. או יכול שאני מרבה את שנים עשר אמרת לא ומה ראית לרבות אחד עשר ולהוציא שנים עשר. מרבה אני את אחד עשר שהוא ראוי לספירת או כי תזוב. ומוציא אני את שנים עשר שאינו ראוי לספירת או כי תזוב. אין לי אלא הרואה שלשה שהיא זבה גדולה ומנין הרואה שנים שתהא זבה קטנה. ת"ל ימי ומנין אפי' אחד ת"ל כל ומנין ששומרת יום כנגד יום ת"ל טמא יהיה יכול כשם ששומרת אחד לאחד כך תספור שנים לשנים. ודין הוא ומה הזב שאין סיפר אחד לאחד סופר שבעה לשתי ראיות זבה שהיא סופרת אחד לאחד אינו דין שסופרת שנים לשנים ת"ל יהיה לה אין לה אלא יום אחד. ואם טהרה מזובה כשתפסיק מזובה וספרה לה לעצמה. שבעת ימים יכול בין סמוכין בין מפוזרין ת"ל ואחר תטהר אחר אחר לכולן. רבי שמעון אומר ואחר תטהר אחר המעשה תטהר כיון שטבלה טהורה להתעסק בטהרות. אבל אמרו חכמים לא תעשה כן שלא תבא לידי ספק. כללא דנקטינן מהני מתנייתא. דנדה דאורייתא היכא דאתחילה וחזיא דמה יומא חד ההוא יומא קמא דחזיא ביה הוי תחלת נדה ומשלמה עלה שבעה יומי. לא שנא חזיא דם בכולהו יומי ולא שנא לא חזיא אלא חד יומא. וכדנפקן שבעה יומי טבלה בליל שמיני ומשתריא לבעלה. ואי חזיא דם ביום השמיני הרי עיילה לה לתוך אחד עשר יום שבין דם נדה לדם נדה שהן ימי זיבות. וכיון דחזיא בהן חד יומא הוי לה (זובה) זבה קטנה וחיישינן דלמא אתיא למיחזי למחר הלכך בעיא שימור תשיעי. ואי חזיא יום תשיעי בעיא שימור יום עשירי ועדיין זבה קטנה היא ואי לא חזיא ביום עשירי טבלה ומשתריא לערב. ואי חזיא גם ביום עשירי הויא לה זבה גדולה דהא חזיה שלשה ימים רצופין ובעיא למיתב שבעה נקיים. הכין דינא בהלין יומי זיבות אי חזיא דם חד יומא. משמרת כנגדו חד

יומא ואי חזיא תרי יומי משמרת להו נמי חד יומא לבד מיום י"א דלא בעיא שימור הואיל ונפקן ימי זיבות והוה ליה י"ב תחלת נדה ואי חזיא ביה הוי לה נדה כל שבעה הדין הוא דינא דאורייתא דהוו עבדן בנות ישראל כל זמן דהוו רבנן בקיאי בחזותא דדמא. וכיון דאימעוט רבנן דהוו בקיאי בהכי (בחזותא) וחלשא דעתייהו דלא הוו יכלי לאפרושי בין דם טהור לדם טמא. כדאמרינן (לעיל דף כ.) אמר רבי יוחנן חכמתיה דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא. דכי מטמינא מטהר מטהרנא מטמא. ואמר רבי זירא טיבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי ומה (רבי אבא) רבה דידע בטיבעא לא חזי ואנא אחזי וחזו נמי דנשי לא ידעי תיקון. וסתות חשו רבנן דלמא משלמא דם טמא לדם טהור וטבלן ואתי לידי איסור כרת דהא אפשר למיהוי כל דם דחזיא בשית יומי טהור. וליכא טמא אלא הך דחזיא בשביעי בלחוד וצריכה למשלם עליה שבעה יומי וכיון דסבירא להו דדם דכולהו שבעה טמא הוא אמרי כבר שלימו לן שבעה וטבלן לאורתא ואתו לידי איסור כרת ועוד כיון דלא בקיאי בתיקון וסתות זימנין דחזיא דם וביום השמיני לראייתה חזיא דם וטבלה לערב ומשמשת עם בעלה. וזימנין דראייה קמייתא הויא בתוך אחד עשר יום וצריכה למיתב שבעה על ראייה בתרייתא. הלכך חשו רבנן למילתא ועבדו הרחקה לסלוקי כל ספקי. ואצריכו למיתב ז' נקיים על כל דם דלא ליגעו באיסורא דאורייתא. והיינו דאמרי' בפרקין (ד' סח) אמר רב יהודה אמר שמואל התקין רבי בסוריא ואית דגרסי בשדות ראתה יום אחד תשב ששה והוא. שנים תשב ששה והן שלשה תשב שבעה נקיים: אמר ר' זירא בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים. ואע"ג. דבהאי תקנה דרבי ליכא למיחש בה לאיסורא כלל. עבדו רבנן הרחקה יתירתא ונהיגו בנות ישראל כר' זירא דהא אמרינן דהך דר' זירא הלכתא פסיקתא היא כדאמרינן התם (ברכות דף לא.) לענין אין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה ה"ד הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דאמר ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים והכי נמי עבדינן בימי טוהר דיולדת ואע"ג דקי"ל כרב דאמר (ד' לה:) מעיין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו. כיון דאיכא יולדת בזו דצריכה שבעה נקיים בימי טוהר עבדינן נמי הרחקה יתירא כרבי זירא וכל דם דחזיא בימי טוהר יתבא עליה שבעה נקיים ובתר הכי טבלה ומשתריא לבעלה. ואע"ג דלא נפקו ימי טוהר כיון דיתבא שבעה נקיים ותו לא חזיא שריא. והראב"ד ז"ל והרמב"ן ז"ל כתבו ג"כ שאין לנו עכשיו דם טוהר כדי שלא יבא הדבר לכלל טעות. ואם החמירו על בנות ישראל לישב על דם טיפה כחרדל שבעה נקיים כדי שלא יבא לטעות בין ימי נדה לימי זיבה ובין רואה יום אחד לרואה שלשה. כ"ש שיש לחוש שמא יבא הדבר לידי קלקול שמא יבא לטעות בין ימי טוהר לימים שלאחר ימי טוהר אבל בעל הלכות ורב אחאי (בשאלתות לפנינו לא נמצא בשום מקום) כתבו דאף בזמן הזה נוהגין ימי טוהר על דין התורה והרמב"ם ז"ל כתב (בפי"א מהל' איסורי ביאה) שהדבר תלוי במנהג. שלא החמירו בנות ישראל אלא בדם טמא לישב על כל דם טומאה ז' נקיים דזבה גדולה כדי שלא יבא הענין לכלל טעות אבל בדם טוהר לא החמירו ועדיין נשאר הענין על דין תורה וכן נוהגין בצרפת ובאשכנז:

ז גרסינן בכתובות (ד' עב.) אמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה. והיכא דלא הוחזקה נדה ותבעה בעלה ואמרה לו טמאה אני וחזרה ואמרה לו טהורה אני אינה נאמנת (שם ד' כב:) ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת :

ח ת"ר והדוה בנדתה וקנים הראשונים אמרו תהא בנדתה שלא תכחול ולא תפקוס עד שתבא במים עד שבא ר' עקיבא ולימד א"כ נתגנית על בעלה ונמצאת בעלה מגרשה הא מה אני מקיים והדוה בנדתה תהא בנדתה עד שתבא במים. ומכאן למדו לטבילת נדה מן התורה. ורב יהודאי גאון ז"ל כתב בתשובה טבילת נדה מן התורה ק"ו ממגעה דבנוגע במשכבה כתיב והנוגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וכ"ש במגע עצמה. וק"ו לנדה עצמה שהיא בטומאתה עד שתבא במים. ורבינו תם ז"ל אומר דטבילת נדה שמעינן מהאי קרא אך במי נדה יתחטא ודרשינן (ע"ז דף ע"ה:) במים שהנדה טובלת בהן. וקיימא לן דנדה וזבה לא בעו מים חיים דתניא (תוספתא דמגילה פ"א) אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון מים חיים והזבה אינה טעונה מים חיים אלא מי המקוה שכל הגוף עולה בהן. וכמה הן. אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים מי המקוה

ארבעים סאה:

הלכות כלאי בגדים

א דף סא: אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא בגד שאבד בו כלאים צובעו ומותר. א"ל רבא לרפרם בר פפא מנא ליה לסבא הא. אמר ליה מתני' היא דתנן בודק עדשמגיע לסלע או לקרקע בתולה ואי ליכא אימור עורב נטלה. ה"נ עמרא וכיתנא לא סליק בהו ציבעא בהדי הדדי וכיון דלא ידיע אימור מינתר נתר:

ב אמר רב אחא בריה דרב יוסף משמיה דמר זוטרא האי מאן דרמי ליה חוטא דכתנא בגלימא דעמרא ונתקיה ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק שפיר דמי מ"ט מדאורייתא שעטנז אמר רחמנא עד שיהא שוע וטווי ונוז. ורבנן הוא דגזור בהו והא כיון דנתקיה נתקיה. מתקיף לה רב אשי ואימא או שוע או טווי אי נוז. והלכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנא:

ג פירש רש"י שוע וטווי ונוז שיהא הפשתן והצמר מתוקנין יחד במסרק וטווין יחד וארוגים יחד. דנוז היינו ארוג. וקשיא דא"כ אמאי הוצרך להתיר כלאים בציצית (יבמות דף ה:) והלא התכלת צריך להיות סרוק לבדו) וטווי לבדו ונוז שפירש) דהיינו ארוג קשה דא"כ אמאי הוי האי חוטא דכיתנא בגלימא דעמרא ספיקא דרבנן והלא כל אחד היה שוע לבד וטווי לבד וארוג יחד. ודוחק הוא לומר שלא היה שוע או לא היה טווי. ועוד אמאי פריך ואימא או שוע או טווי או נוז דשוע בלא נוז לאו בגד הוא כיון דאינו ארוג. ואיץ לפרש ואימא שוע בהדי נוז או טווי בהדי נוז או נוז לחודיה. דאם כן שוע וטווי דכתב רחמנא למה לי כיון דבנוז לחודיה הוי כלאים. ועוד מ"ש שוע וטווי דקאי אכל חד וחד צמר לחודיה ופשתים לחודיה ונוז קאי אתרווייהו כחדא. ועוד היכי משכחת לה נוז לחודיה בלא שוע ובלא טוי. ועוד אמאי צריך קרא לאריג הא מיחדו נפקא (לקמן סי' יז) דשתי תכיפות חיבור וכל שכן ארוג ופירש ר"ת שעטנז יחדו שיהיה כל אחד שוע לבד טווי לבד נוז לבד ואחר כך מחובר יחדיו. ונוז היינו שזור כדתנן במסכת כלאים (פ"ט) נלוז ומליז הוא לאביו שבשמים לשון (דברים לב) עקש ופתלתול לפי שהחוט מתעקם ונפתל. והאי חוטא הוי ספיקא דרבנן לפי שלא היה שזור. ופריך מנלן דבעינן כל שלשתן) יחדיו אימא או שוע וחיברו כעין לבדים. או טווי בלא שוע ונוז כעין בגדים גרועים דלא שזירי ולא שוע. או נוז שזור פתיל של צמר ופשתים וחיברו והא דאיצטריך למשרי כלאים בציצית. משום דבעינן שיהא חוט של תכלת שזור כדאיתא בעירובין) בפ' בתרא המוצא תכלת בשוק לשונות פסולה חוטין כשרה ומוקי לה בשזורין דכיון ששזורין ודאילשם תכלת טוובספרימפיק לה מקרא דשזורין בעינן דקאמר התם פתיל תכלת שיהא טווי ושזור. אין לי אלא תכלת. לבן מנין אמרה תורה ב תן תכלת (בציצית) ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. וסתם בגדים נמי יש להן חוטים שזורין בסוף הבגד כדי שלא יפסיד הבגד כדאמרינן בפ' בתרא דעירובין ודלמא אדעתא דשיפתא דגלימא עייפינהו. והא דתנן במסכת כלאים בפרק בתרא אין חייבין משום כלאים אלא על טווי ואריג שנאמר לא תלבש שעטנז עד שיהא שוע וטווי ונוז לאו משום דנוז היינו אריג דא"כ היה לו לומר דאינו חייב אלא שוע טווי ואריג אלא לאו למדרש כוליה שעטנז קאתא אלא משום טווי לחודיה נקטיה. אבל ארוג נפקא לן מיחדו:

ד תנן בפרק בתרא דכלאים אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים כדכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו צמר הוא צמר רחלים ואילים ולא צמר גמלים וארנבים. ובירושלמי דריש לה מקרא דכתיב ומישע מלך מואב היה נוקד מהו נוקד רועה והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר אין לך קרוי צמר אלא צמר אילים. וכן פשתים דוקא שאין לו שם לווי אבל לא פשתים שלם. ולא פשתים קנבוס. פירוש מיני פשתים הן הנקראים כך:

ה צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר ואם רוב מן הרחלים אסור. אם רוב מן הגמלים מותר פי' לערב בו פשתן כי נתבטל צמר רחלים ברוב וכן פשתן וקנבוס שערבן זה עם זה אם רוב קנבוס מותר לערב בו צמר. וגרסינן בירושלמי צמר ופשתים שטרפן אסור כיצד עושה מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן. אבא בר רב הונא בשם רב ירמיה צמר ופשתים שטרפן בטלן. רב אמר אסור בתערובתן: מה מפליג) מה דאמר רב כשעשאן בגד אחד בפני עצמו אסור דעשאן בגד לא שייך ביה ביטול אפי' חוט אחד בכל הבגד כדתניא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא יעשנו מרדעת לחמור אבל עושה אותו תכריכין למת. ולא אמרינן שיבטל ברוב מאחר שאין מקומו ניכר בכל הבגד. כדאמרינן

בשלהי תמורה דצמר דבכור ושער דנזיר שנארגו בבגד דבטל אי לאו דעביד מיניה ציפרתא פי' שארג צורת ציפור מן השער דחשיב ולא בטיל) דלא שייך ביטול ברוב אלא איסור שנתערב בהיתר. אבל היתר שנתערב בהיתר וע"י תערובת זה נאסר לא שייך ביה ביטול ברוב. דאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור. והא דבעינן נתינת טעם בבשר בחלב כמו בשאר איסורים אע"ג דהוי היתר בהיתר ולא שייך ביה בטול כיון שע"י תערובת נאסר. שאני התם דדרך בישול אסרה תורה ולא מיקרי בשר בחלב בלא נתינת טעם. תוספתא בד"א בזמן שהביא פשתן וצמר וטרפן זה בזה אבל העושה חלוק שכולו צמר גמלים או כולו צמר ארנבים וארג בו חוט אחד של צמר וחוט אחד של פשתן אסור פירוש ששני חוטין של צמר ושל פשתן זה אצל זה. אבל אם חוט של צמר בצד אחד וחוט של פשתן בצד אחר מותר. ירושלמי אילו כתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים הייתי אומר אין אסור אלא מלבוש. ת"ל לא יעלה עליך אי לא יעלה עליך הייתי אומר לא יפשיל הקופה לאחוריו ת"ל לא תלבש מה מלבוש מיוחד דבר שהוא מהנה הגוף אף אין לי אלא כל דבר המהנה הגוף. לאיזה דבר נאמר לא יעלה עליך. רבי נתן בר בבא ר' יונה בשם רבי זירא שאם היה בגד גדול מקצתו יש בו כלאים ומונח בארץ ומקצתו אין בו כלאים לא יתכסה בצד השני:

ו גרסינן בברכות אמר רב יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק שנאמר אין חכמה ואין תבונה וגו' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. ונראה דדוקא בכלאים דאורייתא אבל כלאים דרבנן לא. מדפריך עלה מקברו את המת וחזרו ולפניהם שני דרכים אחת טהורה ואחת טמאה בא בטהורה באין עמו בטהורה בא בטמאה באין עמו בטמאה משום כבודו ומשני תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן ותו פריך מגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה תרגמה רבה בר שבא בלאו דלא תסור. ירושלמי הרי שהלך בשוק ונמצא לבוש כלאים. תרין אמוראין חד אמר אסור וחד אמר מותר מאן דאסר דבר תורה ומאן דמתיר כדאמר רבי זירא גדול כבוד הבריות שדוחה את המצוה בלא תעשה שעה אחת. תני אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. ר' יוסי הוה יתיב ומתני והוה תמן מיתא מאן דנפק לא אמר ליה כלום ומאן דיתיב לא אמר ליה כלום. רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים אמר ליה רבי אמי שלוף מאניך והב ליה וסבר רבי אמי כאמורא דשרי אי נמי בכלאים דרבנן. אי נמי בכלאים דאורייתא) ודאי המוצא כלאים בבגדו אין חכמה ואין תבונה לנגד השם וצריך לפושטו אפילו בשוק אבל אם אדם רואה כלאים בבגדי חבירו והלובש כלאים אינו יודע אין לומר לו בשוק עד שיגיע לביתו דמשום כבוד הבריות ישתוק ולא יפרישנו משוגג :

ז השיריים והכלך אין בהם משום כלאים שיריים הוא מטכסא מין מעיל עשוי ממשי. כלך יש בכרכי הים כמו צמר הגדל על האבנים שבים המלך ותבניתו כתבנית הזהב והוא רך ביותר וכלך שמו ודומה לצמר רחלים אבל אסורין משום מראית העין דדמו לצמר או לפשתן. ומיני שיריים הללו לא היו מצויין ביניהם דבריש במה מדליקין בעי למימר דשיריים היינו שירא פרנדא ובשלהי סוטה אמרינן משחרב בית המקדש בטלו שירא פרנדא וזכוכית לבנה פי' שאינן מצויין. לא שבטלו לגמרי דאמרי' בפרק אין עומדין תבר קמייהו זוגיתא חיורתא. הלכך יש לחוש למראית העין דמתוך שאינם מצויין ואין בקיאין בהן יהיו סבורין שלובש כלאים) ומתוך זה אסרתי באשכנז שלא לתפור בגדי קנבוס תחת בגדי צמר לפי שאין בגדי קנבוס מצויין באשכנז ויהיו סבורין שהוא בגד פשתן. והאידנא מצויין בגדי משי בינינו והכל מכירין בהן הלכך מותר לתפור בגדי משי תחת בגדי צמר וגם חוטי משי בסרבל של צמר:

ח הכרים והכסתות אין בהן משום כלאים לפי שכרים וכסתות עשויין לשכיבה ואמרינן ביומא בפרק בא לו לא יעלה עליך אבל מותר להציע תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תכרך עליו נימא. אפילו עשר מצעות זה על זה וכלאים תחתיהם אסור לישן עליהם. וכרים וכסתות שהן קשין ואין דרכן ליכרך על בשרו התירו בשאין בשרו נוגע בהן ומפרש בירושלמי דוקא בריקן ובנתון על גבי איצטבא אבל מלא או ריקן ונתון ע"ג מטה אסור לפי שנכפף תחתיו ונכרך על בשרו:

ט אין עראי לכלאים דלבישת עראי לבישה היא ואסור ובפרק התכלת מייתי לה ומשמע התם דמיירי בטלית של קטן וגדול יוצא בה עראי: לא ילבש כלאים

אפילו על גבי עשרה לבושים ואפי' לגנוב בהן את המכס. דדרך הוא שאין נותנין מכס מבגדים שאדם לבוש. ובמוכס שאין לו קצבה או במוכס העומד מאליו דאי בסתם מוכס אפילו בלא כלאים אסור לגנוב את המכס אם ישראל חכרו מאת המלך דדינא דמלכותא דינא. וסבר האי תנא דדבר שאין מתכוון אסור ופליג אמתני' דלקמן מוכרי כסות מוכרין כדרכן. והלכתא כמתני' דלקמן דקיימא לן כרבי שמעון דדבר שאין מתכוין מותר. מטפחות הידים ומטפחות הספרים ומטפחת הספג אין בהם משום כלאים. רבי אליעזר אוסר מטפחת הידים מפה שרגילין לפרוש על השולחן ולקנח בה את הידים. מטפחות ספרים שמשימין על ספר תורה מטפחת הספג שמסתפגין בהן אחר הרחיצה ר"א אוסר. מפרש בירושלמי מטפחת הידים פעמים שמחמם בה ידיו. ומטפחות ספרים פעמים עושה אותן כמין תיק ומשימה בחיקו ומתחמם בה. ומטפחות הספג פעמים שרואה רבו ומתעטף בה. בירושלמי פוסק הלכה כרבי אליעזר. ואמר רבי זריקא כשהיו מביאין לר' אבינא ביעתא במפה דאית בה כלאים לא מקבל על שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ומביא ראיה ממתני' דלקמן מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני חמה) אלמא מניעת החום חשיב לבישת הנאה כמו לבישה למנוע הקור והגשמים הלכך לא מקבל הביצה במפה שיש בה כלאים מפני שמונעתו מליכוות בביצה. מטפחת הספרים אסור משום כלאים כשבני אדם מסתפרין פורסין עליהן סדין כדי שלא יתלכלכו בגדיהם. ירושלמי אמרינן במכוין לשם מלבוש אבל אינו מכוין לא. יש מקומות שמטפחות שלהן יש להן בית ראש ולובשין כמין מלבוש כמו שעושין בארץ ספרד:

י תכריכי המת ומרדעת החמור אין בהן משום כלאים. לא יתן את המרדעת על כתפו אפילו להוציא עליה את הזבל. בפירקין (ד' סא:) פליגי בה אמר רבי אמי לא שנו אלא לסופדו אבל לקוברו אסור. ורבי יוחנן אמר אפילו לקוברו מותר דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות. והלכה כרבי יוחנן שהיה רבו של רבי אמי. יראה מדנקט גבי כרים וכסתות ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן וגבי מרדעת לא תני מכלל דבמרדעת אפילו בשרו נוגע בהן שרי משום דמרדעת קשה אבל כרים וכסתות רכין הן. כדמוכח בזבחים פרק דם חטאת (ד' נד:) דקאמר התם והא כרים וכסתות דרכין הן ותנן היתה של עור וכו' הלכך בעינן שלא יהא בשרו נוגע בהן שלא תכרך עליו נימא והא דאסרינן לעשות מרדעת מבגד שאבד בו כלאים. אבד שאני דחיישינן כיון שאין הכלאים ניכרים שמא יקח ממנה לעשות טלאי לבגדו:

יא מוכרי כסות מוכרים כדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין מפשילין במקל לאחוריהם. תופרי כסות תופרין בדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין תופרין בארץ מהכא מוכח בפ' כירה דדבר שאין מתכוין מותר אפילו במידי דאי מתכוין איכא איסורא דאורייתא:

יב הברסין והברדסין והדולמטקיון ומנעל הפינון לא ילבוש עד שיבדוק. רבי יוסי אומר הבאין ממדינת הים אין צריכין בדיקה מפני שחזקתן של קנבוס. מנעל של זהב אין בו משום כלאים ברסין וברדסין הן גלופקרין שמכסין בהן את המטות אלא שאלו דקין ואלו עבין. דולמטקיון מעפורת. מנעל הפינון עשוי כמין מנעל מפסולת הצמר. עד שיבדוק שמא פשתן מעורב בהן. ממדינת הים אין צריכים בדיקה ירושלמי הדא דתימא בראשונה שלא היה פשתן מצוי בכל מדינות אבל עתה שהפשתן מצוי בכל מקום צריך בדיקה. והאידנא הפשתן מצוי בכל מדינות הילכך בגדים הנקחין מן העובד כוכבים צריך להתיר תפירתן ולתופרן בקנבוס. מנעל של זרב לשון חימום כמו יזורבו נצמתו מנעל העשוי לחמם הרגל ומגיעין עד הארכובה ומתיפים בפנים בלבדים או בצמר אין חוששין שמא פשתן מעורב בהן. אין אסור משום כלאים אלא טווי וארוג שנאמר לא תלבש שעטנז שוע וטווי ונוז. רבי שמעון אומר נלוז ומליז את אביו שבשמים עליו. לעיל (סימן ג) פירשתי דין שוע וטווי ונוז. נלוז לשון עיקום כמו (משלי ג) אל יליזו מעיניך. הלבדים אסורין מפני שהן שועין. טורפין צמר ופשתן יחדיו ועושין אותו כמין בגד בלא טויה ואריגה. ואסור מדרבנן דמדאורייתא בעינן שוע וטווי ונוז:

יג סיף של צמר ופשתן אסור מפני שהן חוזרין לאריג סיף הוא חוטין גסין שנותנין האורגין אותו בשפת הבגד ואין אורגין אותו בתוך הבגד אלא תוחבין לתוך אריגה ונקרא סיף. ואם עשה חוטין של צמר לבגד פשתים או

חוטי פשתים לבגד צמר אסור. ובערוך פי' צילצול של צמר:

יד ר' יוסי אומר משיחות של ארגמן אסורות מפני שהוא מולל עד שלא קושר משיחות הן חוטין מחוברין כעין חבלים אסורות לחגור על גבי חלוק של פשתן. מפני שהוא מולל. דרכן היה לתופרן ולחברן הנה והנה בתכיפה קודם שיקשור ויחגור בו ותמיד היה מחובר לחלוק. מולל מלשון (מ"ק דף כו.) וכולן רשאין לשלול ולמלול. וכן (שם) וקורע בתוך המלל:

טו לא יקשור סרק של צמר בשל פשתן לחגור את מתניו אע"פ שהרצועה באמצע. פירוש לא יעשה חגורה של פשתן מצד אחד ושל צמר מצד אחר ורצועה באמצע אע"פ שאין הפשתן מחובר לצמר. לפי שכשהוא חוגר את מתניו קושר שני ראשים של צמר ושל פשתים ביחד. הא לאו הכי שרי שאין הרצועה מחברן אלפי מנהג העולם שנהגו לחבר עורות התפורות בפשתן תחת בגדי צמר אע"פ שהתפירה מחברת העור והבגד יחדיו. ומיהו התם שרי טפי דאיכא שתי הפסקות בין הפשתן והצמר. חוט הפשתן מחובר לעור ועור לבגד על ידי חוט של תפירה וההיא של תוספתא דאסרה חלוק של צמר גמלים וארג בו חוט של צמר (בצד זה) וחוט של פשתן מיירי כשחוט של פשתן ושל צמר זה אצל זה. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"י מהלכות כלאים) אם קשר גדיל של צמר בגדיל של פשתן אסור אע"פ שהרצועה באמצע ותלה הטעם לפי שקושר שני ראשים ביחד כשהוא חוגר וכן כתב העושה בגד מצמר גמלים או צמר ארנבים או קנבוס וארג בו חוט של צמר מצד זה וחוט של פשתן מצד זה הרי זה אסור משום כלאים:

טז אותות הגרדיים והכובסים אסורות משום כלאים. דרך גרדי וכובס לרקום שם הבעלים על הבגדים. ובחוט של פשתן על בגד צמר אסור. פי' אסור ללבוש הבגד בעוד האות עליו. אבל הגרדי והכובס מותר לעשותן דתנן (כלאים פ"ח) כלאי בגדים מותרים לכל דבר ואינן אסורין אלא ללבוש:

יז התוכף תכיפה אחת אינה חיבור ואין בה משום כלאים והשומטה בשבת פטור. עשה שני ראשיה לצד אחד חיבור ויש בה משום כלאים והשומטה בשבת חייב. רבי יהודהאומר עדשישלש. תכיפה אחת הייט שתחב המחט בבגד פעם אחת אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה אם נטמא זה לא נטמא זה ואם הזה על זה לא נטהר זה. והשומטה בשבת ע"מ לחזור ולתפור פטור דכיון דלא הוי חיבור לאו כקורע ע"מ לתפור דמי. שני ראשיה לצד א' כגון שהעביר את המחט פעם אחת ולא העביר כל החוט והעביר את המחט פעם שנית נמצאו שני ראשיה מצד אחד וקשר שני ראשי החוטין יחד דבענין אחר אינו מתקיים כדאמרי' בכלל גדול גבי שתי תפירות והא לא קיימי אמר רבה בר בר חנה והוא שקשרו אבל אם העביר את התוט פעם אחת אע"פ שקשר שני ראשיו על שפת הבגד לא הוי חיבור.

יח השק והקיפה מצטרפין לכלאים אם חתיכת בגד צמר מחוברת לשק וחתיכת בגד פשתן מחוברת לקופה וחברן יחד בשתי תפירות מצטרפין אע"פ שמחובר לשני כלים ואסור להתכסות בשק ולא אמרינן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואינו חיבור והוא הדין לכל כלים. ירושלמי רבי ירמיה בעי הוא ובנו מהו שיצטרפו לכלאים. היך עבידא הוא לביש מאני דעמר ובנו מאני דכיתן נסב פסקי דעמר ועגל על תרוייהון. א"ר יוסי וההן בו נשוך פי' שחיבר מאני דעמר שעליו ומאני דכיתן שעל בנו בשתי תכיפות ואחר כך הקיף האב והבן חגורה של צמר שלא יתפרדו זה מזה הא לאו הכי פשיטא דלא הוי חיבור לפי שבעלי חיים נפרדין זה מזה ולא דמי לשק וקופה רבי חגי בעי הוא עצמו מהו שיצטרף לכלאים. היך עבידא. היה לבוש דרדסיה דעמרא בחדא ריגלא ודרדסי' דכיתן בחדא ריגלא. אמר רבי יוסי וההן בו נשוך. כלומר שחברו יחד מנעל של צמר שברגל זה למנעל של פשתן שברגל זה בשתי תכיפות ומיבעי ליה אי הוי חיבור לפי שדרך הלוכן נפרדין זה מזה:

יט תוספתא חלוק של צמר שנפרם כורכו בחוט של פשתן ואם תפרו אסור משום. כלאים. וכן כתב הרמב"ם ז"ל בגד צמר שנפרם מותר לכרוך אותו בחוטי פשתן וקושרו אבל לא יתפור. וכתב ר"ח ז"ל בתשובה דטעות הוא בתוספתא דקשר הוא חיבור לענין כלאים. כדאמרינן בפרק התכלת דקשר העליון דאורייתא מדאיצטריך להתיר כלאים בציצית. ונראה לי דלא קשיא דמיירי שחבר שני ראשי הקרעים וכרך החוט סביבם וקשרם יחד. ולא הוי חיבור חוט פשתן והחלוק של צמר כיון שיכול להוציא שני ראשי הקרעים בלא התרת הקשר.)וכיוצא בזה התיר ר"י מכסאות של פשתן וצמר בתוכו אע"פ שתופרין יחד הבגד והצמר

אשר בתוכו אין התפירה מחברת יחד הצמר והבגד לפי שיכול להוציא כל הצמר והתפירה נשארת קיימת. ואע"פ שתופר המכסה כל סביבותיו ואין יכול להוציא הצמר. הוי כשק של פשתן שמלאו צמר ותפר את פיו דלא הוי כלאים:

כ תוספתא (פ"ד) לובש אדם שני חלוקין אע"פ שפונדתו חגורה עליו מבחוץ ובלבד שלא יטרוף את המשיחה ויקשור בה בין כתיפיו כלומר שיקשור שתי חלוקית יחד בענין שאינו יכול להפרידן בלא התרת הקשר. תנן בפ"ק דיו"ט (ד' יד:) משלחין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין אע"פ שיש בהן כלאים והן לצורך המועד. וקאמר עלה בגמרא כלאים למאי חזו. ומשני בוילון והאמר עולא מפני מה אמרו וילון אסור מפני שהשמש מתחמם כנגדו פי' אסור לעשותו כלאים אלא בקשין כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא הם בגדים לבדים והן קשין כמו גמוד מסאניה (פסחים ד' קיא.) דבר שהוא נכווץ ונעשה קשה ומותרין אפילו בלבישה. דלבדין הרכין אסורין מדרבנן בפרק בתרא דכלאים הלבדין אסורין מפני שהן שועין אבל טווי ואריג אינו הילכך מדאורייתא שרו ובקשין אוקמוה אדאורייתא ושרו אפילו בלבישה: והא דקאמר אלא בקשים מיירי בבגדים שהן שוע טווי וארוג אלא שהן קשין דלא שייך בהו כריכת נימא הילכך שרי בהצעה. ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן דלבישה והעלאה דאורייתא והצעה דרבנן. וברכין גזור אפילו עשר מצעות זו על גב זו ובקשין לא גזור כדתנן במסכת כלאים (פ"ט מ"ב) הכרים והכסתות אין בהם משום כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן ודוקא בהצעה שרו אבל בלבישה והעלאה אסירי מדאורייתא אע"פ שהן קשין. דאמרינן בריש ערכין (ד' ג:) הכל חייבים בציצית כהנים לוים וישראלים ומסיק דכהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ואישתרו כלאים גבייהו וכו' קא משמע לן נהי דאישתרו בעידן עבודה וכו' וביומא בפרק בא לו (יומא ד' סט.) קאמר דבגדי כהונה קשין הן אלמא אע"פ שהן קשין אסירי מדאורייתא ותניא בתוספתא דכלאים כהן שיוצא בהן למדינה חייב ודוקא בלבישה אבל בהצעה שרו אבל בלבדים דאף לבישתן רכים אינה כי אם מדרבנן קשין אפילו בלבישה שרי. והא דקאמרינן כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא. לא שיהא דין קשין ונמטא שווין אלא כי היכי דשרי לבישת לבדים קשין לפי שלבישת הרכין אינה אלא מדרבנן הכא נמי שרי הצעת בגדים קשין לפי שאף הצעת הרכין אינה אלא מדרבנן: (ביצה ד' טו.)) אמר רב פפי עוילדין אין בהן משום כלאים פירש בתשובת הגאונים שרגילין ללובשן תחת מנעליהם וטולין עליהם עור תישים מעובדין תחת קרקעיתן וכנגד העקב של רגל יש עושין אותו של צמר וקורין אותו נמטי אין בהם משום כלאים. לפי שהעקב קשה ואינו מתחמם: אמר רב פפא הני צררי דפשיטי וזוזי אין בהן משום כלאים.) ודבזרני יש בהן משום כלאים פי' בגד כלאים שצרורין בו מעות מותר לתתן בחיקו שהמעות מקשין אותו ואינו מתחמם דבזרני שצוררין בו זרעים יש בו משום כלאים לתת בחיקו. ירושלמי (כלאים פ"ט ה"ה) אבוהי דרב ספרא שאל לרבי זירא מהו שיתן פריטא גו גולתא ומיקטרינהו בחוטא דכיתן מהו מיתן פריטא בגו סדינא ומיקטרינה בחוטא דעמר אמר ליה חכים רבי לרב הונא דרב הונא אמר אסור שמואל אמר מותר רבי יעקב בר אחא בשם רבי אסא אמר מותר. גרסינן בפרק במה בהמה (שבת ד' נד.) מכניס אדם חבלים לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך ויקשור. לפי שכשהוא כורך חבל של צמר ושל פשתן סביב ידו וקושר מתחממת ידו ואסור משום כלאים: תוספתא אספלנית מלוגמא ורטיה אין בהם משום כלאים שאין זה דרך חימום:

הלכות מקוואות

א ת"ר אלו נאמר ומקוה המים יהיה טהור יכול אפי' מילא מים על כתפו ועשה מקוה לכתחלה יהיה טהור ת"ל מעיין מה מעיין בידי שמים אף מקוה בידי שמים אי מה מעיין מטהר בכל שהוא אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר אך מעיין מעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה. אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין. ת"ל אך מעיין מעיין מטהר בזוחלין והמקוה באשבורן. היה אומר ר"י דהך ברייתא דפסלה מקוה שכולו שאוב מקרא לאו דרשה גמורה היא דאפילו מקוה שכולו שאוב כשר מן התורה אלא שחכמים פסלוהו והאי קרא אסמכתא בעלמא הוא והביא ראיה מן התוספתא בריש פרק שני דמקואות מקוה שהניחו ריקם ובא ומצאו מלא כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה ומדמכשר ליה מספק אלמא

כולו שאוב נמי מדרבנן דאי מדאורייתא לא הוה מכשר ליה מספק והלשון משמע כן דקתני מפני שהוא ספק מים שאובין. וליכא למימר דלא מיירי בכולו שאוב אלא שהיו בו מים והיה חסר דא"כ הוה ליה למימר שהניחו חסר ובא ומצאו שלם. דריקם משמע שהיה לגמרי ריקם ולא היה בו מים כלל. ועוד הביא ראיה מפרק קמא דפסחים דהא אמרינן משקה בי מטבחיא דכן וקאמר רבי שמעון בכלים טמאים בקרקע טהורים. ומפרש התם טעמא דבקרקע טהורין משום דחזו להטביל בהן מחטין וצינורות. אלמא אפילו כולו שאוב חזי להטביל בו מדאורייתא דבכולו שאוב איירי מדמפליג בין כלים לקרקע וסתם משקה בי מטבחיא נמי שאובין ומה שפירש ר"ת בספר הישר הא דאמר ג' לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה הלכה למשה מסיני. היינו כשאין שם מים אבל בסוף אינן פוסלין אלא מדרבנן. והביא ראיה מהא דתנן בפ' שני דמקואות דרבי אליעזר אומר רביעית מים בתחלה פוסל את המקוה ושלשה לוגין על פני המים. ומדמחמיר בתחלה מבסוף ש"מ דפוסלין בתחלה מדאורייתא. אומר ר"י שלא מצינו בשום מקום הלכה למשה מסיני בפסול מקוה. ואם ישנו בשום מקום יש לפרשו כמו הלכה למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דברייתא דמס' חגיגה שאינה אלא כלומר דבר ברור כהלכה למשה מסיני וכן כל באמת הלכה היא שאומר בש"ס גבי מילי דרבנן כההיא רפ"ק בשבת לא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קורין ומפרש רבינו תם התם כל באמת הלכה. כתוב בירושלמי הלכה למשה מסיני. אע"ג דאיסור רואה לאור הנר מדרבנן אלא דבר ברור כהלכה למשה מסיני קאמר. והא דמחמיר רבי אליעזר בתחלה משום דרביעית הוא שיעור טבילת מחטין וצינורות וכבר יש שם מקוה פסול עליו. וגם רשב"ם כתב דכולו שאוב פסול מדאורייתא. והביא ראיה מההיא דתורת כהנים ברייתא שכתבתי למעלה ואינה ראיה דאסמכתא בעלמא היא כמו כמה מילי דרבנן דאסמכינהו אקרא בתורת כהנים. כמו מעשר ירק ופירות דדריש ליה בסיפרי מקרא. וכן דימוע דריש מאת מקדשו ממנו ובנדה מוכח דדימוע דרבנן. וכן אין עולין באילן ואין רוכבין על גבי בהמה דרישליה בתורת כהנים משבת שבתון ואם תאמר אי כולו שאוב מדרבנן אמאי פסלו שאיבה כלל אי אמרת בשלמא דכולו שאוב מדאורייתא גזרו רבנן שלשה לוגין שאובין דיפסלו אטו כולו שאוב והאי דעבדו רבנן האי שיעורא דשלשה לוגין משום דהוה דבר חשוב וחזו לרחיצת אדם. כדאמרינן בפ"ק דשבת בתחלה היו טובלין במי מערות סרוחין ונותנין על גביהן שלשה לוגין מים שאובין שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין אבל אם כולו שאוב מדרבנן אמאי גזרו בשאיבה כלל ויש לומר משום גזירה שמא יטבול בכלי דהא ודאי אסור מדאורייתא. דבור דומיא דמעיין בעינן שיהא בקרקע הילכך גזרו בשאיבה אפי' בג' לוגין ורבינו שמשון היה אומר דכולו שאוב פסול מן התורה. ומה שהביא ר"י ראיה ממקוה שהניחו ריקן אדרבה קשיא ליה מהתם דקתני כשר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות. פירוש כשאדם עושה מקוה עושהו כדי לטבול בו א"כ אינו ממלאהו מים שאובין אלא ממשיך לתוכו מים כשרין לטבילה. משמע דמשום הך חזקה הוא דכשר. והכי קאמר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות מוציא מידי ספק ודאי כשר הוא ואי לאו הך חזקה היה פסול מספק דספיקא דאורייתא הוא תדע דקתני סיפא צינור המקלח מים למקוה והמכתשת נתונה בצדו ספק מן הצינור למקוה ספק מן המכתשת למקוה פסול מפני שהפסול מוכיח. ואם יש רוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאובין. ומדמכשרינן כשיש רוב מקוה מספק וכשאין רוב פסלינן מספק כיון שאין כאן חזקת המקואות כשרות שהפסול מוכיח שהמכתשת נתונה בצדו ומצינן למימר שנפלו מן הצינור למכתשת ומן המכתשת למקוה אלמא קודם שיהא רוב המקוה הוי שאיבה דאורייתא ופסלינן מספק. ולאחר שיש בו רוב מקוה הוי מדרבנן ומכשרינן מספק ועוד תניא שני מקואות של מ' מ' סאה א' שאוב וא' כשר וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות טהרותיו תלויות. ומדלא מטהרינן מספק אלמא כולו שאוב מדאורייתא. ועוד תנן בפ' שני דמקואות מקוה שיש בו שלש גומות של לוג לוג של מים שאובין אם ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מים כשרים עד שלא הגיעו לגומא השלישית כשר ואם לאו פסול. משמע דדוקא ידוע הא מספק פסול מדלא קתני אם ידוע שלא נפלו ארבעים סאה עד שלא הגיע לגומא השלישית פסול ואם לאו כשר. ומה שהביא ראייה מפסחים דחה

רבינו שמשון. הא דאמרינן בכלים טמאים הכי קאמר אותם שהיו בכלים טמאים אע"פ שהן עכשיו בקרקע. ובקרקע טהורין פירוש שמעולם היו בקרקע ולא באו לתוך כלי כלל כגון שהמשיכן מאמת המים לשם. והא דפריך בפרק המוכר את הבית מכלל דשאיבה דאורייתא בתמיה משמע דליכא שום שאיבה דאורייתא מדלא מוקי לה בכולו שאוב. היינו משום דמסתמא קתני צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה דמשמע דבכל פסול איירי אפי' בפסול שלשה לוגין : תנן בפ"ק דמקואות למעלה מהן מי מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטבילין למעלה מהן מי מעיין שמימיו מועטין שרבו עליו מים שאובין . שוה למקוה לטהר באשבורן. ולמעיין לטהר בכל שהוא פירוש טובלין אדם ומטבילין כלים דאף הם בעו מ' סאה כדאמר בפרק ג' מינין (נזיר ד' לח.) דבטלו רביעית דמקוה להטביל בו כלים. שרבו עליו מים שאובין שמילא בכתף ונתן לתוכו דאינו נפסל במים שאובין. וכן מקוה שיש בו מ' סאה אינו נפסל במים שאובין אפי' נתן לתוכו אלף סאין. כדתנן בפרק ששי דמקואות היו בעליון ארבעים ובתחתון אין בו כלום ממלא בכתף ונותן בעליון עד שירדו לתחתון מ' סאה ועל כרחך צריך ליתן בו יותר מארבעים סאה אלמא שאינו נפסל אפי' אם רבו השאובין על הכשרים. ועוד תנן בפרק שביעי נפל לתוכו יין או מוהל ושינה מראיו פסול כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה מים. ואם יש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיהן למראה מים ותניא נמי בתוספתא בפרק ב' דמקואות שתי מקואות אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו ונפלו שלשה לוגין מים שאובין לאחד מהן אני אומר לתוך של ארבעים נפלווכמוכיחות כמה משניות במסכת מקואות ואין צריך להביא כולם דאף בלא ראייה סברא הוא דהא בהשקה נעשו זרועין להטהר מטומאתם והואהדין להטביל בהן. והא דמייתי בפרק הערל מקוה שיש בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר עד רובו אבל טפי מרובו לא ר"ת ז"ל מוקי לה במי פירות ואמי פירות תני לה בפרק שביעי דמקואות. דקתני התם אבל שאר משקין ומי פירות כו' פעמים מעלין פעמים אין מעלין. כיצד מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל מהן סאה לתוכן לא העלוהו היו בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר ואהא מפרש בפרק הערל דווקא עד רובו אבל במים שאובין אינו נפסל לעולם. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ד מהלכות מקואות) מקוה שיש בו ארבעים סאה מים שאינן שאובין ושאב בכד ושפך לתוכן כל היום כולו הרי זה כשר מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות ונתן לתוכו סאה מים שאובין ואח"כ נטל ממנו סאה ה"ז כשר וכן נותן סאה ונוטל סאה והוא כשר עד רובו ודבריו תמוהין מתחלה כתב כיון דיש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ושופך כל היום אע"פ שרבין עליו מים שאובין כשר ולמה יפסל בנתן סאה ונוטל סאה ביותר מרובו ואין לומר דהא דמכשר ברישא משום דיש במקוה מ' סאה מים כשרים הלכך אינו נפסל ברביית מים פסולין אבל בנותן סאה ונוטל סאה שלא נשארו במקוה מ' סאה מים כשרין ואי אפשר שלא יטול גם מן הכשרין הלכך אינו כשר אלא עד רובו דהא איהו גופיה כתב מקוה העליון שיש בו מ' סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן לתוכו עד שירבו המים וירדו לתחתון מ' סאה הרי התחתון כשר וגם העליון הוא כשר אע"פ שבכל אחד מהן רוב מים שאובין ואין בשניהם אלא מ' סאה מים כשרין אלא ודאי ההיא דנתן סאה ונטל סאה במי פירות איירי כמו שפירש ר"ת ז"ל והחמירו חכמים במי פירות דלא חזו לטבילה כלל דמקוה מים כתיב הלכך פסלי ברובא. נחזור לפירוש המשנה שוה למקוה לטהר באשבורן כיון דרבו מים שאובין אינו מטהר בזחילה. ולמעיין לטהר בכל שהוא ולא בעי מ' סאה כמקוה. ואע"פ דבטלו רביעית דמקוה להטביל בו כלים. רביעית דמעיין לא בטלו. והכי נמי תניא תלמוד לומר אך מעיין מעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה ואסמכתא בעלמא הוא. דסגי במקוה ברביעית להטביל בו כלים. אלא משום דתקון רבנן מ' סאה נקטיה. ואפי' הכי קתני ומעיין בכל שהוא. והא דתנן המעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' והיינו אפילו אחר שבטלו רביעית של מקוה כדפרישית. אומר ר"י דהיינו דוקא לטבילת כלים אבל לטבילת אדם בעינן ארבעים סאה רצונו לומר אפילו בקטן שכל גופו עולה בהן ומביא ראייה מדאמרינן פרק חומר בקדש (ד' כב.)דהא ארעא כולה חלחולי מיחלחלא ובעינן ארבעים סאה ובמקוה לא שייך לומר חלחולי מיחלחלא אלא במעיין שגידי המים מתחברין תחת הקרקע וקאמר דבעינן מ' סאה. אבל הראב"ד ז"ל כתב

דאפי' לאדם מטהרין בכל שהוא רק שיהא כל גופו עולה בהן בבת אחת. וכן כתב הרמב"ם ז"ל (בהלכות מקואות פ"ד). ונראה דברי ר"י כי אין להשיב על ראייה שהביא וגם מסתבר הואיל ושיערו חכמים מי מקוה אמה על אמה ברום שלש אמות מים שכל גופו עולה בהן לא פלוג באדם לשער בכל אחד לפי גופו:

ב תנן במסכת עדיות (פ"א) הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה שחייב אדם לומר בלשון רבו. שמאי אומר תשעה קבין. וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה עד שבאו שני גרדיים משער האשפות והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה וקיימו חכמים את דבריהם. והא דשלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה לא בעינן שיהו שאובין בכלי שיש בו בית קבול. אלא אפי' נבלעו בכסות וסחטן לתוך המקוה. כדתנן בפ"ג דמקואות הסוחט את כסותו ומטול ממקומות הרבה רבי עקיבא מכשיר וחכמים פוסלין. ועוד תנן בפרק שביעי גבי מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות הטביל בו את הסגוס והעלהו ומקצתו נוגע במים טהור. הסגוס בגד עב של צמר והרבה מים נבלעים בו וכל זמן שמקצתו במים אין המים שבתוכו נחשבין שאובין כל זמן שלא העלהו לגמרי מן המים וטהור המקוה. אבל אם העלהו כולו מים שבתוכו שאובין והמקוה נחסרו המים שמתמצין מתוכו למקוה פוסלין אותו ותניא בתוספתא פרק שלישי דמקואות היה בראשו שלשה לוגין וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאה כשר. סחטו לתוך המקוה פסול. וכן אם זרק בחפניו שלשה לוגין מים פסל את המקוה. כדתנן בפ"ב דמקואות המסנק את הטיט לצדדין ומשכו ג' לוגין כשר. היה תלוש ומשכו ממנו שלשה לוגין פסול. פירוש המסנק מסלק את הטיט לצד אחד מלשון סונקין אותן בצד המזבח בפרק ב' דתמיד. ולא תלש את הטיט מן המים אלא בתוך המקוה סלקו לצד אחר. אבל אם תלשו מן המקוה בידיו הוי שאוב ואם משכו ממנו שלשה לוגין פוסל את המקוה אם לא היו בו מ' סאה. ועוד תניא בתוספתא וכן היה אומר רבי יוסי זילף בידיו וברגליו שלשה לוגין למקוה פסול. הוליכו עם הקרקע כשר. לגיון העובר ממקום למקום וכן שיירא העוברת ממקום למקום וזלפו בידיהן וברגליהן שלשת לוגין למקוה כשר ולא עוד אלא אפילו עשה מקוה מתחלה כשר לגיון הוא חיל רוכבי סוסים וגמלים וכן שיירא. ואם עשו מקוה ברגלי בהמות כשר. אבל אדם שזילף בידיו או ברגליו ג' לוגין למקוה חסר פסלו:

ג תנן בפ' ב' דמקואות מקוה שיש בו ארבעים סאה מים וטיט ר' אליעזר אומר מטבילין במים ואין מטבילין בטיט. ר' יהושע אומר בטיט ובמים. באיזה טיט מטבילין בטיט שהמים צפין על גבו ואם היו המים מצד אחד מודה רבי יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט ומיהו הטיט מצטרף להשלים לארבעים סאה. כדאמרינן בשילהי פרק קמא דסוכה טיט הנרוק יוכיח שמצטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה לו טבילה. ודלא כפירוש רש"י שפי' שם והטובל בו במקוה שכולו טיט. דאין זה יוכיח דהכי נמי כולו אויר פסול בסוכה אלא במקוה שמצטרף ומועיל להשלים את המים לארבעים סאה הוא דקאמר דאם טבל בטיט לא עלתה לו טבילה. והשתא הוי דומיא דאויר דמקום שהוא מצטרף להכשיר את הסוכה קי"ל דאין ישנים תחתיו. וטיט הנרוק מפרש בפרק שני דזבחים כל שהפרה שוחה ושותה הימנו והיינו נמי כשיעור שהתנאים מפרשים :

יום שנד

ד (מקואות פ"ג) שנים שהיו מטילין למקוה זה לוג ומחצה וזה לוג ומחצה. הסוחט את כסותו ומטיל ממקומות הרבה והמערה מן הצרצור ומטיל ממקומות הרבה ר"ע מכשיר וחכמים פוסלין אר"ע לא אמרו מטילין אלא מטיל. אמרו לו לא כך ולא כך אמרו אלא שלשת לוגין שנפלו לו מכלי אחד משנים ומשלש מצטרפין. מארבעה אין מצטרפין בד"א כשהתחיל השני עד שלא יפסוק הראשון ובד"א שלא נתכוין לרבות אבל נתכוין לרבות אפילו קורטוב בכל השנה מצטרפין לשלשת לוגין :

ה (מקואות פ"ד) המניח כלים תחת הצינור אחד גדולים ואחד קטנים ואפי' כלי גללים כל אבנים כלי אדמה פוסלין את המקוה פי' גדולים המחזיקים מ' סאה בלח קטנים פחות מכדי סיכת קטן ולא מיבעיא הני דבמינן מקבלין טומאה אלא אפילו כלי גללים וכו' דבמינן אינן מקבלין טומאה חשיבי כלי לפסול את המקוה. אחד המניח ואחד השוכח כדברי בית שמאי. ובית הלל מטהרין בשוכח. בפ' קמא דשבת (ד' טז.) מוקי פלוגתייהו כשהניחן בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו. בית הלל סברי בטלה מחשבתו

כשנתפזרו העבים ולא חשיבי שאובין לפסול את המקוה אלא כשנשאבו בכוונה כדתנן לעיל (מקואות פ"ב) המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים דלא חשיבי כשאובין. וכן הסייד ששכח עציץ בבור ונתמלא מים וכן המסדר קנקנים בבור ונתמלאו מים ובית שמאי סברי לא בטלה מחשבתו. והא דמטהרי ב"ה דוקא כששבר הכלי או כפאו על פיו בלא הגבהה. ואם הגביהם ועירן נעשו שאובין כדתנן לעיל (מקואות פ"ה) גבי המניח קנקנים בראש הגג וכו' רבי יהושע אומר בין כך ובין כך ישבר או יכפה אבל לא יערה: (שם פ"ד) המניח טבלא תחת הצינור אם יש לה לבזביז פוסלת את המקוה. ואם לאו אינה פוסלת את המקוה זקפה לידוח בין כך ובין כך אינה פוסלת את המקוה. פירוש תחת הצינור המקלח מים למקוה אם יש לו לבזביז פירוש שפה מד' רוחותיה. ואם לאו שאין לה לבזביז אלא משלש רוחות אינה פוסלת. ואפי' הניחו כך שנשארו בה מים מצד אחד כיון דאין לה ארבע לבזבזים לא נעשית לקבלה. זקפה לידות כיון דאינה עומדת דרך קבלתה אינה פוסלת. ומיירי כגון דבלאו הטבלא היו המים נמשכין למקוה. דאי לאו הכי אע"פ דאין המים נפסלין מחמת שאיבה מ"מ נפסלין משום דהויה ע"י טהרה בעינן. כדאיתא בפ"ק דמקוואות:

ו החוטט בצינור כדי לקבל צרורות בשל עץ כל שהוא בשל חרס רביעית רבי יוסי אומר אף בשל חרס כל שהוא. לא אמרו רביעית אלא בשברי כלי חרס. פי' צינור שאין בו (אלא) ד' לבזבזים ומקלח מים למקוה. וחקק בו גומא שיתקבץ לתוכה עפר וצרורות שעוברים עם המים וחשיב כלי ע"י אותה גומא והמים העוברים על הגומא הוו שאובין. והא דתניא (ב"ב דף סה.) צינור שחקקו ולבסוף קבעו היינו שחקק בו גומא ואפילו קבעו אחר שחקקו פוסל את המקוה הואיל והיה עליו שם כלי בתלוש. אבל אם קבעו בתחלה ואח"כ חקקו הוה ליה כחוקק בקרקע ואינו פוסל את המקוה. היו צרורות מתחלחלין בתוכו פוסלין את המקוה. כל מידי דלא מיהדק שייך ביה לשון חילחול כדתנן בפ' י' דכלים מגופת החבית המחולחלת ואינה נשמטת. וכמו ארעא חלחולי מיחלחלא (חגיגה דף כב.). ירד לתוכו עפר ונכבש ונדחק העפר ונתקשה אז נתבטל מתורת כלי. והראב"ד והרמב"ם ז"ל גורסין ונגפסה כלומר שנעשה חזק וקשה כגפסים:

ז סילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו פוסל מפני שלא נעשה לקבלה. מים שאובין ומי גשמים שנתערבו בחצר ובעוקה ועל מעלות המערה אם רוב מן הכשר כשר. רוב מן הפסול פסול. מחצה על מחצה פסול. אימתי בזמן שמתערבין עד שלא יגיעו למקוה. היו מקלחין לתוך המים אם ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מים כשרין עד שלא ירדו לתוכו שלשת לוגין מים שאובין כשר ואם לאו פסול. פירוש שנתערבו בחצר ונכנסו ביחד לתוך העוקה או על מעלת המערה ונכנסו ביחד לתוך המערה אם רוב מן הכשר כשר כרבי אליעזר בן יעקב דאמר בפ' קמא דתמורה (ד' יב.) מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים ממלא בכתף תשע עשרה סאין ופותקן למקוה והן טהורין. שהשאיבה מטהרת ברבייה והמשכה. אלא דהכא משמע דבעינן שיתערבו הכשרים והפסולין קודם שירדו למקוה מדקתני סיפא היו מקלחין לתוך המים וכו' וקאמרינן דאפילו שלשת לוגין שירדו דרך המשכה בלא תערובת פסולין ובכי האי גוונא קתני במלתיה דרבי אליעזר בן יעקב בתוספתא רבי אליעזר בן יעקב אומר גג שיש בראשו עשרים ואחת סאה של מי גשמים ממלא בכתף ונותן לתוכו תשע עשרה סאה פותקן ומערבן בחצר משמע דבעי תערובת בחצר קודם שירדו למקוה הלכך נראה דהך משנה כרבי אליעזר בן יעקב דתוספתא היא דבעי תערובת בחצר ושוב הוסיף להקל דלא בעי תערובת בחצר וההיא דאחריתא מדמייתי ליה הש"ס לאוקמי מתני' דתמורה בהכי והוה מצי נמי לאוקמה כמו רבי אליעזר דתוספתא וכן הלכתא דשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה אף על פי שלא נתערבו חוץ למקוה:

ח השוקת שבסלע אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין ממנה ואינה צריכה צמיד פתיל ואינה פוסלת את המקוה. היתה כלי וחברה בסיד ממלאין בה ומקדשין בה ומזין ממנה וצריכה צמיד פתיל ופוסלת את המקוה ניקבה מלמטה או מן הצד ואינה יכולה לקבל מים כל שהוא כשרה כמה יהא בנקב כשפופרת הנוד א"ר יהודה בן בתירא מעשה בשוקת יהוא שהיתה בירושלים והיתה נקובה כשפופרת הנוד והיו כל טהרות שבירושלים נעשין על גבה ושלחו בית שמאי והרחיבוה שבית שמאי אומרים עד שתפחת רובה. פירוש השוקת שבסלע שחקקוה בסלע ואינה חשובה

כלי הואיל ומתחלה נחקקה בסלע. והוא הדין נמי קבע אבן וחברה בקרקע ואח"כ חקקה כדאיתא בפרק המוכר את הבית אבל אם היתה כלי ואח"כ חברה חשיבה כלי ופוסלת את המקוה. כמה יהא בנקב פשטא דמתני' קאי אמאי דסליק מיניה כמה יהא בנקב לבטלו מתורת כלי שלא יפסול את המקוה מחמת שאיבה ומייתי עובדא דשוקת יהוא שהיתה נקובה כשפופרת הנוד כדי שלא יפסלו המים המקלחין לתוכה. אבל בפ"ק דיבמות מייתי הך דשוקת יהוא על ענין עירוב מקואות כשפופרת הנוד ומשמע שלא היו מ' סאה בשוקת והיה מחובר למקוה שלם בנקב כשפופרת הנוד. ומלתא באפי נפשיה ולא קאי ארישא. אבל נקב דרישא לא בעי כשפופרת הנוד כיון דהנקב הוא למטה בשוקת ואינה יכולה לקבל מים בכל שהוא. בנקב כל שהוא נתבטלה מתורת כלי. ובתוספתא (פ"ד) פליגי תנאי. והא דתניא קסטלון המקלח מים בכרכים אם היה נקב כשפופרת אינו פוסל את המקוה. ואם לאו פוסל את המקוה. הלכה זו עלו בני אסיא ג' רגלים ביבנה ורגל שלישי הכשירו להם אפי' נקב כמחט. א"ר אליעזר ב"ר יוסי הלכה זו הוריתי ברומי לטהרה וכשבאתי אצל חבירי אמרו לי יפה הורית במה דברים אמורים מן הצד. אבל מלמטה אינו פוסל את המקוה אם היה מקבל כל שהוא מן הנקב ולמטה פוסל את המקוה פקקו בסיד ובבנין אינו פוסל את המקוה בסיד ובגפסיס פוסל את המקוה. על גבי הארץ ועל גבי סיד וגפסיס או שמירחו בטיט מן הצדדין אינו פוסל את המקוה. פירוש במה דברים אמורים מן הצד כל זה מדברי חבירו שאמרו לו יפה הורית במה דברים אמורים שהנקב אינו מכשיר עד שיהא כשפופרת הנוד מן הצד. אבל אם נקב קסטלין בשוליו אינו פוסל אם ניקב כמלא מחט. ואם היה מקבל כל שהוא פירוש שנקובה מן הצד כשפופרת וגבוה מעט מן השוליים ומקבל מן הנקב ולמטה מים כל שהוא פוסל את המקוה. בסיד ובבנין שהביא סיד וצרורות ופקק בו הנקב לא חשיבא סתימה. אבל בסיד ובגפסיס יחד חשיבא סתימה מעלייתא וחשיב כלי ע"ג הארץ כלומר לא סתם את הנקב אלא הושיבו על הארץ כדי שלא יצאו המים או על גבי סיד וגפסיס או שמירח הנקב מצדדין אכתי לא הוי כלי ואינו פוסל את המקוה. וסוגיא דיבמות דמוקמא ההוא דשוקת יהוא בעירוב מקואות סבירא לה כתנא דסבר מלמטה מהני נקב כל שהוא. הלכך צריכה לשנות פשטא דמתני' ולומר דמילתא באפיה נפשה היא ולא קאי ארישא ורבינו מאיר ז"ל כתב וזה לשונו נראה דהלכה כרבי אליעזר ברבי יוסי דמעשה רב וחביריו נמי אמרו לו דיפה הורה ואע"ג דפשטא דסתם מתני' משמע דבכמה יהא בנקב קאי אמאי דסליק מיניה דמשמע דאפי' נקבה למטה בשוליה בעינן כשפופרת הנוד מכל מקום כיון דסתמא דהש"ס מייתי להההיא דשוקת יהוא בפרק קמא דיבמות לענין עירוב מקואות אלמא קיימא אנקבה מלמטה לענין לפסול כל המקוה דהתם לא בעינן כשפופרת אלא כמלא מחט וכר"א ברבי יוסי. וכן בפסקי רבינו שמחה ז"ל דנקבה למטה בשוליה שאין יכול לקבל מים כל שהוא לא בעינן כשפופרת הנוד עכ"ל רבינו מאיר ז"ל. וכן הביא ראיה רבינו שמשון מן התוספתא דתניא מעיין היוצא לתלמי ומן התלמי לבריכה ראשונים פסולים מפני שהן נשאבין. כיצד הוא עושה נוקבו מעין זקנו כל שהוא ונמצא מים מועטין מטהרין את המרובים ומעין זקנו הם למטה בשוליה הלכך סגי בנקב כל שהוא ילמדנו מזה שמותר לעשות גיגית גדולה של עץ או שוקת אבן ויעשה למטה בשוליה נקב כל שהוא ויושיבנה על הארץ וימשוך לתוכה מים ויטבול בה. וכן הרוצה לטהר (ולנקוב) [ולנקות] מקוה וירא שמא יחזרו למקוה מן הכלי ששואב בו המים לחוץ ג' לוגין ויפסלו את המקוה אחר שנחסר ואין בו מ' סאה כיצד יעשה ינקוב הכלי בשוליו נקב כל שהוא ולא יהו המים שבתוכו שאובין ואם המקוה מעיין נובע א"צ לנקוב את הכלי כי מעיין אינו נפסל במים שאובין:

ט (מקואות פ"ה) מעיין שהעבירו ע"ג השוקת פסול העבירו על גבי שפה כל שהוא כשר חוצה לו פירוש שמי המעיין נופלין לתוך השוקת ומהם נמשכין ויוצאין לחוץ. והשוקת הוא כלי ולא שוקת שבסלע פוסל ואין מטבילין לא בשוקת ולא במים הנמשכין מתוכו לחוץ והקשה רבינו שמשון ז"ל למה מים שבשוקת נפסלין כיון דמחוברין למעיין. והא אפילו מעיין שריבה עליו מים שאובין מטהר בכל שהוא כדתנן בפ"ק דמקואות. ואפילו. בתוך הכלי עצמו מותר לטבול כדאמרינן בפ' חומר בקדש כשיש בפיו כשפופרת הנוד. ונראה לי דלא קשיא מידי כיון דכלי מפסיק בין מים שיצאו חוץ לשוקת ובין המעיין. וכן ההיא שהבאתי לעיל שהתלמי מפסיק בין המעיין לבריכה לא מקרו מחוברים. ולא

דמי למעיין שנתן לתוכו מים שאובים דשם מעיין לא בטיל מיניה אע"פ שנתנו לתוכו מים שאובין הרבה. מידי דהוה אמקוה שיש בו ארבעים סאה שאינו נפסל אפילו נתן לתוכו אלף סאין מים שאובין. ומה שכתב דאפי' בכלי עצמו מטבילין לא דמי. דהתם הכלי הפנימי הוא נטבל בתוך המקוה כיון דפי החיצון כשפופרת הנוד. אבל כלי המחובר למעיין או למקוה שיש בו ארבעים סאה אין להטביל בתוכו דלמא אתי להטביל בכלי שיש בו ארבעים סאה בלא חיבור. הלכך אסור להטביל בשותת ובמים הנמשכין ממנו. וכן מי הבריכה נפסלין בשאיבה כיון דאסור להטביל בתלמי המחובר למעיין. העבירו על גבי השפה כל שהוא כשר חוצה לו. כגון שהיו מי המעיין נופלין מקצתן על גבי שפת השוקת ומקצתן לתוך השוקת כשרין המים היוצאין מן השוקת אע"פ שאסור להטביל בתוכו. לפי שהמעיין שנופל על שפת השוקת מטהר כל המים בכל שהוא אע"פ שמי השוקת מרובין מהן. מכל מקום כל המים מחוברין למעיין על ידי המים המועטים הנופלים על השוקת ונטהרין. אע"פ שכבר נפסלו בשאיבה כשעברו דרך השוקת. העבירו על גבי בריכה והפסיקו הרי הוא כמקוה ומטהר באשבורן וצריך מ' סאה. חזר והמשיכו פסול לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת עד שידע שיצאו הראשונים. אבל דין מעיין יש להן לטהר בכל שהוא. העבירו על גבי כלים או על גבי ספסל רבי יהודה אומר הרי הוא כמו שהיה רבי יוסי אומר הרי הוא כמקוה ובלבד שלא יטבול על גבי ספסל על גבי כלי. על גב אחורי כלים. רבי יוסי סבר גזר אטו תוך כלי לענין זה דלא הוי מעיין. אבל לא גזר כולי האי לעשותן מים שאובין ובלבד שלא יטבול עלגבי הספסל גזירה אטו תוך כלי. ויש מפרשים דטעמא דאסור כדאמרינן בפ' בתרא דנדה אשה לא תעמוד על כלי חרס ותטבול. ולא נהירא דהתם טעמא משום דבעיתא ואפילו אסילתא נמי לא. אבל הכא לא יטביל קתני דמשמע אפי' כלים דלא שייך בהו טעמא דבעיתא:

י הזוחלין כמעיין והנוטפין כמקוה העיד רבי צדוק על הזוחלין שרבו על הנוטפין שהן כשרין. פירוש נהרות שהן זוחלין הרי הן כמעיין לטהר בכל שהוא ובזחילה והנוטפין כמו מי גשמים כמקוה הן לטהר באשבורן וצריכין ארבעים סאה. והיינו טעמא דאבוה דשמואל בפרק במה אשה דעביד לבנתיה מקואות ביומי ניסן דחייש שמא רבו נוטפין על הזוחלין ואין הנוטפין מטהרין בזחילה: גרסינן בבכורות בפ' מעשר בהמה תניא ר"מ אומר יובל שמו שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו. ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרין ורבין מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיבריך. ופליגא דרב דא"ר אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבא פרת אבוה דשמואל עביד להו במקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי סבר לה כרב דאמר מטרא במערבא סהדא רבא פרת שמא ירבו הנוטפין על הזוחלין והוו להו מי גשמים רובא. ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי. ופסק ר"ת ז"ל אע"ג דרב ואבוה דשמואל קיימי כהך מימרא דשמואל דאין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי אפילו הכי קי"ל כאידך דשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיבריך. דמסייע ליה ברייתא דר"מ דאמר יובל שמו. ואע"ג דרבנן פליגי עליה ואמרי פרת שמו מ"מ מסייע ליה מהא דאמר ר"מ שמימיו פרים ורבים דרבנן לא פליגי עליה בסברא זו דנהרא מכיפיה מיבריך ויכולין לסבור ששמו פרת מהאי טעמא גופיה. אבל לא שייך למימר למה נקרא שמו פרת כי אם לר' מאיר לפי שיש לו שם אחר. ויובל משמע לרבנן כמו (ישעיה ל) יבלי המים ובבראשית רבה נמי דריש כר"מ דאמר חדקל שמימיו חדים וקלים. פישון שמגדל פשתן פרת שמימיו פרים ורבים ובלא גשמים מעיינות ונהרות מתגברין כדאמרי' בראש השנה (ד' יא:) באייר שמזל כימה עולה ביום מעיינות מתגברין. ואמרינן בשילהי תעניות אלו (ד' כה:) שאין לך טפח שיורד בארץ מלמעלה שאין טפחיים כנגדו עולה מלמטה כשהגשמים יורדין כמו כך לענין ריבוי הנהרות מתרבין המים ומתגדלין מלמטה כשהמטר יורד. וכדאמרינן נמי התם דאמר תהומא עילאה לתהומא תתאה אבע מימיך. והתיר ר"ת ז"ל לנשים לטבול בנהרות כל השנה כולה ולא חיישי' שמא רבו הנוטפין על הזוחלין ורבינו מאיר ז"ל היה אוסר וזה לשונו ולי נראה דאסור לטבול בנהרות דלא קי"ל כשמואל בהא דאמר נהרא מכיפיה מיבריך. דכיון דפליגא דידיה אדידיה שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן בההיא דאמר אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי דנהי דנהרא מכיפיה מיבריך לא עבדינן בהו עובדא גזירה משום חרדלית של גשמים דאי

שרינן לטבול בנהרות יאמרו העולם דנוטפין מטהרין בזוחלין דסברי דרובן נוטפין ולא ידעי דנהרא מכיפיה מיבריך ואתי למישרי למיטבל בחרדלית של גשמים דהיינו זרם מי גשמים הזוחלין מדליו של הר. והנהו לא מטהרי בזוחלין דכולהו נוטפין נינהו. וכי האי גוונא אשכחן דשמואל דאמר ליה לרב יהודה בפרק קמא דכתובות (ד' יד:) דהלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה. וכן בפרק המפלת (ד' נה:) דא"ל שמואל לרב יהודה ואת לא תעביד עובדא עד שישעיר. ובפ' במה בהמה (שבת ד' נד:) נמי אמרי' בכי האי גוונא השתא דאמר שמואל טפח ותני דבי שמואל טפחיים שמואל הלכה למעשה אתא לשמועינן. והכי נמי אמרי' בפ' אין צדין (ביצה ד' כט.) והשתא דאמר שמואל אסור ותני דבי שמואל מותר שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן. וא"ת אמאי לא קאמר הש"ס הכא כדקאמר התם. יש לומר דלא איצטריך דכיון דאבוה דשמואל ורב סבירא להו כוותיה פשיטא דעבדינן כוותיה לחומרא במילתא דכל הני אמוראי קיימי כוותיה. ורבנן דר"מ נמי קיימי כוותיה דלית להו שמימי פרת פרין ורבין הלכך לא איצטריך לומר הלכה למעשה אתא לאשמועי'. ואע"פ שר"ת ז"ל התיר לטבול בנהרות כל השנה לי נראה דאסור לטבול בנהרות כל השנה לבד מיומי תשרי עכ"ל וכן כתב הרמב"ן ז"ל בשם ר"ח ז"ל שפסק כרב וכאבוה דשמואל:

יא (מקואות) פ"ה) נוטפין שעשאן זוחלין סומך אפילו מקל אפי' קנה אפילו זב אפילו ובה יורד וטובל דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר כל דבר שהוא מקבל טומאה אין מזחילין בו. פי' רבינו שמשון ז"ל נוטפין שעשאן זוחלין כגון מקוה שנפרץ על שפתו ומימיו יוצאין וזוחלין אסור לטבול בו דכיון שמי המקוה ננערו והתחילו לצאת הרי הוא טובל במקוה זוחל ואפילו ישאר במקוה ארבעים סאה אחר שיצאו הזוחלין מ"מ השתא מיהא הוא טובל גם במים העליונים שהן זוחלין. והנכון יותר לפרש דמיירי שלא ישאר במקוה מ' סאה אם לא שיסתום הזחילה והשתא ניחא דפוסל ר' יוסי משום דשיעור הכשר מקוה נעשה על ידי דבר המקבל טומאה אבל אם ישאר במקוה ארבעים סאה ואינו סותם אלא כדי להרבות מים לא מיקרי הויתו על ידי טומאה ולהך פירושא אם ישאר במקוה מ' סאה לכ"ע מותר לטבול בו אף כשהוא זוחל מלמעלה כיון דעיקר המקוה אינו זוחל ולא פליגי אלא במקוה שלא ישאר בו ארבעים סאה אחר שיצאו הזוחלין דרבי יוסי סבר דבר המקבל טומאה אין מזחילין בו כלומר אין מעמידין בו הזחילה. כיון דסתימה זו גורמת הכשר המקוה. וטעמא כדתנן בפ"ו דפרה (מ"ד) נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסול. ומפרש טעמא בפרק שני דזבחים (ד' כה:) דאמר קרא מקוה מים יהיה טהור הויתן ע"י טהרה תהא ורבי יהודה סבר דיכול לסמוך במקל ובקנה ואפי' הן כלים טמאים וכן זב או זבה סותמין ביד או ברגל לעכב הזחילה ואפשר דרבי יהודה מודה בההיא דמסכת פרה דשאני הכא שהמקוה כשר וע"י דבר שהוא מקבל טומאה הוא מונע שלא יפסל. וראיתי אחד מן המחברים האחרונים דכתב מתוך משנה זו שאם נסדק אחד מכותלי המקוה והמים מנטפין דרך הנקב יצא מתורת אשבורן ונקרא זוחלין ופסול ולישנא דנוטפין שעשאן זוחלין לא משתמע כפי' רבינו שמשון ז"ל. כי לא עשאן זוחלין אלא מעצמו נפרץ המקוה על שפתו. **גם** אין מזחילין בו קשה לפרשו מניעת זחילה ועוד טעמא דר' יוסי לא מסתבר כלל ולא דמי להההיא דמסכת פרה כיון דהמקוה כשר ומונע פסולו ע"י דבר טמא ועוד דתנן בשילהי פ"ה דמקואות ב"ש אומרים מטבילין בחרדלית. ובה"א אין מטבילין ומודים שגודר כלים וטובל בהן. וכלים שגדר לא הוטבלו. פירוש חרדלית שטף המים יורדין מדליו של הר. ב"ש סברי דנוטפין מטהרין בזוחלין וקטפרס הוי חבור וב"ה סברי דלא הוי חבור וגם אין מטהרין בזוחלין אבל כשגדר בכלים לא הוי זוחלין. ואם יש באשבורן ארבעים סאה מטבילין בהן. אבל כלים שגדר בהן לא הוטבלו לפי שלא הגיע בהן מים אלא מצד אחד אלמא דמבטלין הזחילה ע"י כלים טמאין. ועוד הגודר בכלים אי אפשר להדק כל כך הכלים זה לזה שלא יצאו קצת מן המים שביניהן כי לא הוזכר במשנה שצריך לטוחן בסיד וכן בתורת כהנים דקאמר אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין. משמע שלא בא למעט אלא דומיא דמעיין שכולו זוחל והולך. וכן ב"ש וב"ה לא נחלקו אלא בחרדלית שהן מים הנגררין מדליו של הר והכי איתא בתוס' (פ"ד) ואיזהו חרדלית מי גשמים הבאים ממקום מדרון אם יש מתחילתן ועד סופן צירוף ארבעים סאה מטבילין בהן ואי לאו אין מטבילין

בהן דברי ב"ש. וב"ה אומרים אין מטבילין בהן עד שיהא לפניו עוגל ארבעים סאה. משמע הא יש לפניו עוגל ארבעים סאה אע"ג שחרדלית של גשמים עוברת דרך אותו עוגל שנכנסו מצד אחד ויוצא מצד אחר מטבילין בו דאין נוטפין פסולין אלא הטובל בהן דרך זחילתן כמו נהרות שרבו עליהם מי גשמים. וכן שנינו בפרק שלישי דמקואות בור שהוא מלא מים שאובין והאמה נכנסת לו ויוצאה הימנו לעולם הוא בפסולו עד שיתחשב שלא נשארו מן הראשונים ג' לוגין. והאמה דקתני חרדלית של גשמים דאילו המים נובעין כיון דהושק הבור לאמה מיד נטהר. ומשמע מתוך המשנה לאחר שיתחשב שלא נשאר בבור ג' לוגין אף על פי שהאמה עדיין נכנסת לו ויוצאה ממנו כשר. ונ"ל לפרש נוטפים שעשאן זוחלין כלומר נוטפין שנקוו למקום אחד והזחילן להוליכן לתוך גומא אחת לעשות מקוה סומך אפי' מקל ואפי' קנה והן פשוטי כלי עץ והא דקאמר אפי' משום דתנן בפ"ו דפרה נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסולין. עלי קנים ועלי אגוזים כשרין זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה פסול דבר שאינו מקבל טומאה כשר. וקאמר עליו לא מיבעיא עלי קנים ועלי אגוזים דאינן ראויין לקבל טומאה כלל אלא אפי' מקל וקנה שאם עשה להם בית קיבול מקבלין טומאה מזחילין בו. ואפי' זב וזבה סומכין המקל והקנה לא פוסלתן. אלא היכא דנתן ידו או רגלו והמים עוברין דרך גופו. אבל אם הוא סומך המקל והקנה שהמים עוברין דרך עליהן אין בכך כלום. מידי דהוה אעלי קנים ואעלי אגוזים שהוא סומך שם והמים עוברין עליהן. ורבי יוסי קאמר לא מיבעיא זב וזבה אלא אפילו טהור וכיון דבר קבולי טומאה הוא לא יסמוך במקל. וההיא דעלי קנים ועלי אגוזים מיירי שנתנו שם טרם באו המים ולא היו בידו כשעברו המים ולפירוש זה אין לפסול מקוה שמימיו יוצאין לחוץ. ראיתי להרמב"ם ז"ל פירוש נאה ומקובל למשנה זו. הזוחלין היינו הנהרות והיאורים המושכין מן המעינות יש להן דין מעיין לכל דבר. והנוטפין פירוש מעיין שעל ההר ומימיו נופלין טיפה טיפה למטה בשיפולי ההר אע"פ שאותן טיפות יורדות במרוצה תיכף זו אחר זו כיון שאינן זוחלין אלא יורדין בהפסק יש להן דין מקוה ובעו ארבעים סאה ואינן מטהרין בזחילה ופסולין לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. והעיד רבי צדוק שאם ירבו הזוחלין על הנוטפין שחזרו לדין מעיין. נוטפין שעשאן זוחלין כלומר שאם ירצה לעשותן זוחלין סומך אפי' מקל אפי' קנה שהן כלים כדי שירדו המים דרך המקל והקנה בלי הפסק ואז יטבילו בו אפי' זב וזבה דמים חיים נינהו ואגב זב נקט זבה דזבה לא בעיא מים חיים. ועוד השמיענו רבי יהודה דלאו לענין טומאה וטהרה בלבד אנו מכשירין אלו אלא אף לענין איסור והיתר. ואפילו הזבה שהיא ערוה עד שתטבול טובלת בו ומותרת לבעלה:

יב שאלוני על מקוה שהוליכו לתוכן מים בסילונות של מיני מתכות אם הוא כשר דפשוטי כלי מתכות טמאים נמצא דהוייתן על ידי טומאה ואמרתי דאם הסילונות בנויות מחוברות לקרקע דאין תורת כלי עליהן אין מקבלין טומאה כההיא דתנן בפ' אחד עשר דכלים כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן הדלת והנגר והמנעול והפותח שתחת הציר והציר והקורה והצינור שנעשו לקרקע. וכן הני סילונות כיון שנעשו להיות מונחין שם תמיד תשמישן עם הקרקע ואין מקבלין טומאה. ולא מיבעיא על כלי מתכות שנעשה לשמש את הקרקע שהוא טהור לפי שהוא בטל אגב קרקע אלא אפי' נעשה לשמש פשוטי כלי עץ טהור כדתנן בפ' שנים עשר דכלים אונקלי של דרגש טמאה של נקליטין טהורה ושל שדה טמאה ושל ארון טהורה של שולחן טמאה ושל מנורת העץ טהורה. זה הכלל המחובר לטמא טמא ולטהור טהור. ובפרק שלשה עשר תנן עץ המשמש את המתכת טמא מתכת המשמש את העץ טהור. ועוד אני אומר אם הסילון של מתכת מביא את המים ממעיין או ממקוה אחר למקוה זה אע"ג דהוייתן ע"י טומאה כשר כיון דמי מקוה מחוברין למעיין או למקוה אחר שהוא כשר. דמקוה שכולו שאוב נטהר בהשקה אם השיקו לחברו למקוה כשר. כדתנן בפרק ששי דמקואות מטהרין את המקואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב כיצד מביא סילון של חרס או של אבר ומניח ידיו תחתיו עד שהוא מתמלא מים ומושכו ומשיקו אפילו כשערה ודיו. ועוד אני אומר דהרוצה לצאת מידי ספק שלא יהא נדנוד איסור בדבר יעשה אותו בענין שלא יגיע פי הסילון של מתכת על אוירו של מקוה אלא ושאר פי הסילון חוץ למקוה או ישים בפי הסילון של מתכת סילון של עץ או של חרס שיפלו המים ממנו לאויר המקוה דבפרק שני דזבחים

בעי אויר שסופו לנוח כמונח דמי או לא. ופשיט ליה ממזרק שמקבלין דם קדשים ואי אפשר כששוחטין הזבח והמזרק תחתיו לקבל שלא יזנק קילוח הדם מעט לצד אחד של הכלי ואינו טפל לגמרי תחת מקום השחיטה ממש שנמצא דם זה בא מן האויר ואנן בעינן דם מן הפר שיקבלנו שיפול מן צואר הבהמה לכלי ולא שיצא מן האויר אלא שמע מינה אויר כלי ככלי דמי ומיד שיצא מצואר הבהמה והגיע לאויר הכלי חשיב כמונח תחתיו בכלי. ומייתי בתר הכי תנן נתן ידו או רגלו או עלי ירקות שיעברו המים לחבית פסולין. עלי קנים ועלי אגוזים ועלי גפנים כשרים. זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה פוסלין שאינן מקבלין טומאה כשרין. מנא הני מילי. אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בר חנינא אמר קרא אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור הוייתו ע"י טהרה תהא. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זאת אומרת אויר כלי ככלי דמי פירוש דאי לאו ככלי דמי אמאי פסולין והלא לא נפלו מידו לחבית אלא היו מקלחין מהלאה לידו ואח"כ נפלו מן החבית לאויר ולא באו לחבית מדבר המקבל טומאה. אלא ודאי אויר כלי ככלי דמי והוי כנפלו מתחת ידו לחבית. אמר ליה ר' זירא לרבי חייא בר אבא ודלמא בשותת ולא תפשוט מכאן דאויר כלי ככלי דמי דמיירי דהמים שותתין מתחת ידו לחביות ואינן עוברין באויר. אמר ליה תרדא כדי שיעברו המים לחבית תנן. משמע שעוברין בקילוח. מוכח בהדיא דאפילו העביר המים עד החבית ע"י דבר המקבל טומאה לא מיפסלי אם לא שיגיע אותו דבר המקבל טומאה עד אויר הכלי:

יג (מקואות) פ"ה מ"ד) כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר הים הגדול כמקוה לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבים ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. והלכה כר' יוסי. גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים כל מקוה שיש בו ארבעים סאה טובלין ומטבילין. הך סתמא כרבי יוסי דגל שנתלש משמע אף מן הים אלמא מטהרין בזוחלין:

יד (מקואות) פ"ו מ"ג) שלשה מקואות בזה (יש) עשרים ובזה עשרים ובזה עשרים מים שאובין היה שאוב מן הצד וירדו ג' וטבלו ונתערבו המקואות טהורין והטובלין טהורין. היה שאוב באמצע וירדו שלשה וטבלו ונתערבו המקואות כמו שהיו והטובלין כמות שהיו. פי' המקואות טהורין ואפילו השאוב לפי שכשנתערבו שנים הכשרין נעשו כמקוה אחד של ארבעים סאה והוכשר השאוב שנתחבר להם. ואפילו נתחבר האמצעי לשאוב שאצלו קודם שנתחבר לכשר לא נפסל בכך שהרי נתחבר גם לכשר קודם שירדו השאובין לתוכה ותדע שהוא כך שהרי אף כשהשאוב באמצע לא נפסלו הכשרין במה שנתחברו לשאוב על שפתו ושוב ירדו מן השאובין לתוכו דהא קתני המקואות כמו שהיו וכשרים להקוות עליהם והיינו טעמא לפי שע"י תערובות ובהמשכה ירדו לתוכן. היה שאוב באמצע כיון שמפסיק בין הכשרים אינן מתערבין יחד ונשארו כמו שהיו :

טו (שם) מ"ז) עירוב המקואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן. ספק היא כשפופרת ספק שאינה כשפופרת פסולה מפני שהיא מן התורה כל מה שיעמוד בשפופרת ממעטת. פירוש עירוב מקואות שאוב בצד מקוה כשר או חסר בצד שלם או שנים חסרים להכשירם צריך שיהא הנקב רחב כשפופרת שנותנין בפי הנוד. כעובי השפופרת וכחללה שהן שתי אצבעות בריוח שיוכל להכנס בתוך הנקב: תוספתא שתי אצבעות שאמרו בבינונית של כל אדם ולא מארבע בטפח דאמרי' טפח ארבע בגודל שית בזוטרתי חמש באצבע ואצבע הוא הבינוני ובהן משערין הכא:

טז (שם) מ"ט) כותל שבין שתי מקואות שנסדק לשתי מצטרף לערב אין מצטרף עד שיהא במקום אחד כשפופרת הנוד ר' יהודה אומר חילוף הדברים פי' לשתי מצד זה לזה לערב מלמעלה למטה והלכה כת"ק:

יז נפרצו זה לתוך זה על רום כקליפת השום על רוחב כשפופרת הנוד כיון שהפרצה היא בראש הכותל ורואה את האויר סגי בתערובות כל דהו ברוחב כשפופרת הנוד:

יח (מקואות) פ"ז מ"א) יש מעלין את המקוה ולא פוסלין פוסלין ולא מעלין לא מעלין ולא פוסלין. אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנדוק. א"ר עקיבא היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוה והעידו אנשי מידבא משמו שהיה אומר להם צאו והביאו שלג ועשו מקוה לכתחלה כפור הוא ברד היורד דק דק. גליד מים

הנקרשים. כיצד מעלין ולא פוסלין. אם יש בו במקוה מ' סאה חסר אחת נפל מהם סאה לתוכו העלוהו נמצא מעלין ולא פוסלין אע"פ שהן שאובין דלא שייך פסול שאובין אלא במים ואפי' עשה כל המקוה מאלו והביאו לתוך המקוה בכלי כשר. ותניא בתוספתא עיגולי שלג המשוקעין בבור הרי אלו מעלין רבי יהודה אומר אין מעלין ומודה רבי יהודה שהוא מביא טיט הנדוק בעריבה ומשיקה ויורד וטובל משמע דשלג אע"פ שלא נימוח סאה אחת ממנו משלמת למקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת דחשיב כמים אע"פ דלכשנמוח יחסר ממנו ונראה דלהכי תנא בתוספתא עיגולי שלגדצריך שיהא נכבש יחד וקשה כדי שלא יחסר ממנו כשיהיה נימוח. אלו פוסלין ולא מעלין המים בין טמאים ובין טהורים ומי כבשין ומי שלקות והתמד עד שלא החמיץ. כיצד פוסלין ולא מעלין. מקוה שיש בו מ' סאה חסר קורטוב ונפל מהן קורטוב לתוכו לא העלוהו ופסלוהו בשלשה לוגין. אבל שאר משקין מי פירות והציר והמורייס והתמד משהחמיץ פעמים מעלין ופעמים אין מעלין. כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל מהן סאה לא העלוהו. היו בו מ' סאה ונתן סאה ונטל סאה כשר. ומפרש בפ' הערל עד רובו אבל מים שאובין אפי' יותר מרובן: (מקואות פ"ז פ"ג)

הדיח בו סלי זיתים וענבים ושינו את מראיו כשר. רבי יוסי אומר מי הצבע פוסלין אותו בשלשה לוגין ואין פוסלין אותו בשינוי מראה נפל לתוכו יין או מוהל ושינו את מראיו פסול. כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה מים. היו בו מ' סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו למראה מים. בתוספתא (שם פ"ה) מקוה שאין בו ארבעים סאה ונפל לתוכו יין ונשתנה מראיהן אינו נפסל בשלשת לוגין. ולא עוד אלא אפי' חזרו מראיו לכמות שהוא כשר היו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין ונשתנו מראה חציו הטובל בין במקום מים בין במקום יין כאילו לא טבל :

יט (שם מ"ה) שלשה לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין והרי מראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו. שלשת לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב והרי מראיהן כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו. רבי יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר המראה. רבנן בעו חזותא ושיעורא הלכך לא פסלוהו בין ברישא בין בסיפא ור"י בן נורי פליג בסיפא והלכה כרבנן:

כ (שם מ"ו) מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו זה אחר זה הראשון טהור והשני טמא. רבי יהודה אומר אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהור. הטביל בו את הסגוס והעלהו אם היה מקצתו נוגע במים טהור. הכר והכסת של עור כיון שהגביה שפתותיהן מן המים המים שבתוכן שאובין. כיצד יעשה מטבילן ומעלן דרך שוליהם. סגוס הוא בגד עב של צמר בעוד שמקצתו נוגע במים אין המים המתמצין ממע נחשבין בשאובין כ"ז שלא העלוהו לגמרי מן המים וטהור המקוה. אבל כשהעלוהו כולו נחסר המקוה והמים המתמצין שאובין הן ופוסלין את המקוה. תוספתא (שם) הטביל בו יורה גדולה הרי זו טמאה מפני שמימיו מקלחין. כיצד הוא עושה. מורידה דרך פיה והופכה ומטבילה ומעלה אותה דרך שוליה. הקופץ למקוה הרי זה מגונה. הטובל פעמים במקוה הרי זה מגונה. הקופץ למקוה אמקוה מצומצם קאי כי המים נתזין לחוץ ונמצא טובל במקוה חסר. וכן הטובל פעמים במקוה מצומצם שמא בפעם ראשונה לא טבל כהוגן על סמך השניה ושמא חסרו המים. אבל כשאינו טובל אלא פעם אחת נוהר לטבול כהוגן. ואף שאם יצאו המים מן המקוה מחוברין הן למים שבמקוה בשעת טבילה: (מקואות שם מ"ז)

הטביל בו את המטה אע"פ שרגלי המטה שוקעין בטיט העבה טהורה מפני שהמים מקדמין כשתחב רגלי המטה בטיט כבר קדמו המים ונגעו ברגלי המטה קודם שהגיעו לטיט ואותן המים מחוברין למקוה הלכך לא הוי חציצה. כדתנן בפ' שמיני דמקואות האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאין. ואם הדיח ידיו במים טהורין ומטעם זה א"צ להגביה רגליו בשעת טבילה מפני שהמים מקדמין:

כא (מקואות פ"ז מ"ז) מקוה שמימיו מרודדין כובש אפי' חבילי עצים וחבילי קנים כדי שיתפחו מימיו ויורד וטובל:

כב (שם) מחט שהיא נתונה על מעלות המערה היה מוליך ומביא במים כיון שעבר עליה הגל טהורה. ובלבד שלא יתלש הגל דאז לא היה מטהר אם אין בוארבעים סאה אלא מצד אחד מחוברלמי המקוה:

כג (נדה ד' סו:) אמר רבא אשה לא תחוף לא בנתר ולא באהל. נתר מקטף מזיא ואהל סריך מזיא. אמר

אמימר משמיה דרבא ואיכא דאמרי דריש אמימר משמיה דרבא אשה לא תחוף אלא בחמין ואפי' בחמי חמה. אבל בקרירי לא דמשרי מזיא. ובפירוש רבינו חננאל גריס אשה לא תחוף בקרירי ואפילו בחמי חמה פירוש אסור לחוף. ובפ' כל שעה אמרי' לא תלוש לא בחמין ולא בחמי חמה. אלמא מדמי חמי חמה לחמין:

כד (שם) ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בשעת טבילה קמטיה במים ואע"ג דתנן הקמטין ובית הסתרים אינן צריכין שיבאו בהן המים. נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לביאת מים בעינן. כדרבי זירא דא"ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו. אמר רבין בר רב אדא מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת. תנן בפרק שמיני דמקואות (מ"ה) נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה אבל טמאה היא על גבי רוקה נתנה שערה בפיה קפצה ידה קרצה שפתותיה כאילו לא טבלה. האוחז באדם וכלים ומטבילן טמאין. ואם הדיח ידיו במים טהורין. ר"ש אומר ירפה עד שיבואו בהן מים. בית הסתרים ובית הקמטין אין צריכין שיבאו בהן מים: (מקואות פ"ט מ"א) אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן הרצועות שבראשי הבנות. רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין מפני שהמים באין בהן. בפ' במה אשה קאמר דחכמים מודים לר' יהודה בחוטי שער: (מקואות שם מ"ב) קילקי הלב והזקן ובית הסתרים באשה. תוספתא ר"ש שזורי אומר בית הסתרים בנשואה חוצץ בפנויה אינו חוצץ. (שם) לפלוף שחוץ לעין גליד שחוץ למכה ורטייה שעליה ושרף היבש גילדי צואה שעל בשרו ובצק שתחת הצפורן והמלמולין וטיט היון וטיט היוצרין וגץ יוני. איזה טיט היון זו טיט הבורות שנאמר ויעלני מבור שאון מטיט היון וטיט היוצרים כמשמעו. גץ יוני אלו יתדות דרכים. וחוטי צמר וחוטי פשתן לא הוי מיעוט משום שאינו מקפיד לפי שמקפדת להסירו בשעת חפיפה וכיון דאיכא זימנא דמקפדת חוצץ לעולם. קילקי פעמים נדבקים שערות האדם זה בזה מחמת רוב זיעה ושל לב ושל זקן האדם מקפיד עליו. לפלוף שבעין היינו דאמר מר עוקבא לפלוף שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ והיינו כי הך דתנן שחוץ לעין חוצץ שבתוך העין אינו חוצץ כי אותו שתוך העין הוא לח ושחוץ לעין הוא יבש. ומפרש מר עוקבא שיעור יבשותן משיתחיל לירוק. גליד שחוץ למכה ריר היוצא מן המכה ומתייבש ונעשה גליד. והיינו דאמר רמי בר חמא (נדה דף סז.) האי ריבדא דכוסולתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי כי הוא חוץ למכה ונקרש ונעשה עב. אבל מה שבתוך המכה הוא רך תמיד:

כה הלכך אשה שהיא בעלת חטטין צריכה לחוף במים עד שיתרככו ורטייה היא איספלנית שנותנים למכה ושרף הוא לחלוחית הנוטף מן האילן ולכשמתייבש הוא נדבק. וגלדי צואה לכלוך הזיעה מתיבשת ונדבקת בבשרו כמין גליד. והמלמולין כשאדם לש עיסתו או מגבל טיט משפשף ידיו זו בזו הנופל מידיו נקרא מלמולין מלשון (דברים כ.) וקטפת מלילות: תוספתא השירים והנזמים והטבעות וקטלאות אוצצין חוצצין רפין אינם חוצצין. אוצצין פירוש מהודקין כמו בתר איצצא בפרק חבית וא"ת טבעת דחוקה אמאי חוצץ והלא מיעוטו שאין מקפיד הוא ופירש הראב"ד ז"ל לפי שמקפדת להסירו בשעת לישה וכיון שמקפדת בשום פעם אע"פ שאינה מקפדת בשעת טבילה הוי חציצה. עוד בתוספתא (פ"ו) דם יבש שעל המכה והכחול שבעין הרי אלו חוצצין היין והדבש והחלב והשרף התאנה ושרף השקמה ושרף החרוב יבשין חוצצין לחים אין חוצצין וראיתי בתוספתא הכחול שחוץ לעין וכן מסתבר מ"ש כחול מלפלוף. והכי איתא בגמרא דידן: (מקואות פ"ט מ"ג) ואלו שאין חוצצין קילקי הראש ובית השחי ובית הסתרים באיש. רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האשה כל המקפיד עליו חוצץ ורבנן סברי כל אשה נשואה מקפדת. זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. ליפלוף שבעין גליד שבמכה שרף הלח לכלוכי צואה שעל בשרו. צואה שתחת הצפורן וצפורן המדולדלת. תוספתא צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר והבצק שתחת הצפורן אפי' כנגד הבשר הרי אלו חוצצין האבר והבשר המדולדלין באדם הרי אלו חוצצין ר' יונתן אומר צפורן שפירשה רובה הרי זו אינה חוצצת (נדה ד' סז.) אמר רבה בר בר חנה נימא אחת קשורה חוצצת. שלש אינן חוצצת. שתים איני יודע. ור' יוחנן אמר אין לנו אלא אחת פירוש אם היו רוב שערותיהם קשורות כל אחת ואחת לבדה: א"ר יצחק דבר תורה

רובו המקפיד עליו חוצץ. ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו חכמים על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד ונגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד היא גופא גזירה ואנן ניקום ונגזר גזירה לגזירה:

כו ונשים הצובעות עצמן נראה שאינו חוצץ כי הוא נוי להן ואינן מקפידות אלא עשאוהו במתכוין. ועוד שאין בו ממש אלא חזותא בעלמא. וכל אשה שאומנתה לצבוע כיון שדרכה בכך אינה מקפדת. כדאמרינן בזבחים בפ' דם חטאת רבב על בגדו חוצץ ואם מוכר רבב הוא אינו חוצץ: (מקואות פ"י מ"ח) חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו. הלכך אשה שיש לה קוץ בבשרה אם הוא נראה לא תטבול עד שתסירנו:

כז נדה יכולה לטבול בבגדיה לפי שהמים נכנסין תחת הבגדים וצריך שתהא אשה עומדת עליה בשעת טבילה שתראה שנכנסה כולה במים שלא נשארו משערותיה בחוץ:

כח וצריכה שתטבול כל גופה בבת אחת ולא אבר אבר. כדדרשינן בסיפרא (פרשת אמור) דכתיב ורחץ בשרו במים ובא השמש וטהר מה ביאת שמשו כולו כאחת אף רחיצתו כולו כאחת:

כט (מקואות פ"ט מ"ה) אלו חוצצין בכלים. הזפת והמור בכלי זכוכית. אית דגרסי והמר. זה הכלל כל שמקפיד עליו חוצץ וכל שאין מקפיד עליו אינו חוצץ. (שם פ"י מ"א) כל ידות הכלים שהכניסו שלא כדרכן או הכניסן כדרכן ולא מרקן או שמרקן ונשברו הרי אלו חוצצין כלי שהטבילו דרך פיו כאילו לא טבל. פירוש שכפה פיו למקוה והכניסו כך למים ואז לא יגיעו המים לשוליו ואפי' הכניסו כולו למים. כי צריך שיגיעו המים בכל הכלי. הלכך המטביל כלי שפיהו צר צריך להשהותו במים עד שיתמלא כולו או ימלאנו מים תחלה. הטבילו כדרכו בלא הזיבורית עד שיטנו על צדו. כלי שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו טהור עד שיטנו על צדו. צלוחית שפיה שוקעת אינו טהור עד שיטנה על צדה. פי' הזיבורית הוא צואר הכלי שהוא ארוך כמו שעושין לכלי זכוכית אין המים נכנסין בו עד שיטנו על צדו. וכן הטעם של כל הכלים הנזכרים כאן. והראב"ד ז"ל גורס זרבובית. והכי איתא בויקרא רבה השותין במזרקי יין ורבנן אמרי בכוסות שיש להן דין זרבובית. והוא קנישקנין האמור במסכת שבת . (מקואות שם מ"ה) כל ידות הכלים שהן ארוכין ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המדה רבי יהודה אומר עד שיטביל את כולו. והלכה כתנא קמא והא דלא הוי מקום החתך חציצה כדמפרש בתוספתא דבבית הסתרים דכלים לא חיישי' לחציצה:

ל (נדה ד' סו:) אמר רבא טבלה ועלתה נמצא עליה דבר חוצץ אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול:

לא (שם) אמר רבא אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס או על בקעת של עץ ותטבול משום דבעיתא ולא טבלה שפיר:

לב (שם) אמר רב שמואל בר רבי יצחק אשה לא תטבול בנמל. פירש רש"י בשביל הטיט. וקשה דבמסכת מקואות משמע בכי האי גוונא לא הוי חציצה דתנן בפרק שביעי (מ"ז) הטביל בו את המטה אע"ג שרגליה שוקעת בטיט העבה טהורה מפני שהמים מקדמים. ויש מחלקין בין אדם לכלים לפי שהוא כבד ומכביד בעובי הטיט ומיהו לפי הטעם שהמים מקדמין אין לחלק. ור"ת פירש בשם ר"ח משום דבנמל שכיחי אינשי ובושה ויראה ותמהר ולא תטבול כהוגן. ומפצי פירוש שהעמיד מחצלאות כמין גדר על שפת הנהר לצניעות והשתא הוי דומיא דההיא דלעיל משום דבעיתא. ולא גרסינן הכא אע"ג דהשתא ליכא. אימור ברדיוני נפל אלא בסמוך גבי נתנה תבשיל לבנה. אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי:

לג (נדה סז.) אמר רב גידל אמר רב נתנה תבשיל לבנה וטבלה והפשילה בנה לאחוריה וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה ואע"ג דהשתא ליכא (למימר) אימור ברדיוני נפל. אמר שמואל כחול שבעין אינו חוצץ שעל גב העין חוצץ ואם היו עיניה פורחות בין כך ובין כך אינו חוצץ. א"ר יוחנן פתחה עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה. ולית הלכתא (כוותיה) ככל הני שמעתתא. דכי איתמר הני לטהרות אבל לבעלה לא:

לד כי הא דאמר ר"ל אשה לא תטבול אלא כדרך גדילתה כדתנן (נגעים פ"ב מ"ד) האיש נראה כעודר וכמוסק והאשה נראית כאורגת וכמניקת את בנה פירוש כדרך גדילתה שאינה צריכה להרחיק ירכותיה

זו מזו יותר מדאי וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי. אלא כמו שרגילה להיות תמיד שלא תפתח עיניה ביותר ולא תעצים עיניה ביותר ולא תקפוץ פיה ותרחיב יריכותיה ותגביה זרועותיה כדרך הילוכה וצריכה לחצות בשיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ ונהגו הנשים ליטול צפרניהם שלא יהא תחתיהם דבר חוצץ. האיש נראה כעודר ומוסק זיתים ותניא בתורת כהנים לכל מראה עיני הכהן פרט לבית הסתרים. מכאן אמרו האיש נראה כעודר לבית הסתרים פירוש בית הסתרים בית הערוה. וכמוסק זיתים לבית השחי. רש"י לא גריס ולית הלכתא ככל הני שמעתתא דלא שייך הך דר"ל להני דלעיל. ותו דכל הני אמוראי דלעיל בבבל היו ולא היו עסוקין בטהרות. וכן אבוה דשמואל בבבל היה. ועוד אי בטהרות אירי אמאי נקט בכולהו לשון נקבה אשה גבי כלי חרס ונמל ותבשיל לבנה והפשילה לבנה ועיניה פורחות פתחה עיניה עצמה עיניה. ורב אלפס גריס ליה וכן רבינו חננאל והלכות גדולות. ובהלכות נדה דרבינו סעדיה ז"ל ישנו. ואומר ר"ת דקאי באכלי חרס ולמטה. ונכון להחמיר כגירסת רש"י ז"ל:

לה (יומא ד' ו.) תניא כל חייבי טבילות טבילתן ביום. נדה ויולדת טבילתן בלילה (נדה סז:) אמר רב נדה בזמנה לא תטבול אלא בלילה. שלא בזמנה תטבול בין ביום ובין בלילה. רבי יוחנן אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה. ואף רב הדר ביה דא"ר חייא בר אשי אמר רב נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה אתקין רב אידי בר אבין בנרש למיטבל ביממא דתמינאה משום אריותא. רב אחא בר יעקב בפפניא משום גנבי. רב יהודה בפומבדיתא משום צנה. רבא במחוזא משום אבולאי. אמר רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו ספק זבות משוינן להו ליטבלי ביממא דשביעאה (אלא) משום ר"ש. דתניא ואחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ר"ש אומר אחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תבא לידי ספק. הלכך האידנא לא טבלי ביום כלל ביום השביעי משום דר' שמעון. בשמיני ובתשיעי משום סרך בתה שהיא סוברת שאמה טובלת ביום השביעי ותעשה גם היא כן ותבא לידי ספק. ואין לומר דלא שייך סרך בתה אלא לדידהו שהיו נוהגין כדין נדה דאורייתא ואיכא למיחש שמא תטבול בתה בשביעי לנדתה ביום וטבילה זו כמאן דליתא דמיא. אבל משום סרך בתה שתטבול בשביעי האידנא דמדרבנן בעלמא הוא לא חיישי הא ליתא הא רבא במחווזא תקין משום אבולאי למיטבל ביממא דתמניא ואי לאו משום אבולאי הוה אסור משום סרך בתה ובימיו כבר פשטה תקנתא דר' זירא. כדאמר ליה רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו ספק זבות וכו'. ורשב"ם היה מחמיר שלא תטבול עד שתחשך. ור"ת היה אומר שאין צריך להחמיר כל כך רק שתטבול סמוך לחשיכה ותבא לביתה משחשיכה ואז ליכא למיחש לסרך בתה:

לו (נדה ד' סח.) שלח רבין באיגרתיה אשה לא תחוף בערב שבת. ותמה על עצמך היאך אשה חופפת ביום וטובלת בלילה. פירש רש"י בקושי התירו להרחיק חפיפתה מטבילתה. אלא משום דהכי עדיף לחוף ביום דאי חייפא בלילה מתוך שמהומה לביתה לא חייפא שפיר. והלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה והלכתא לא תחוף אלא בלילה קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא הא דאפשר והא דלא אפשר. פירש"י הא דאפשר לחוף ביום כגון בימי החול חופפת. היכא דלא אפשר לחוף אלא בלילה כגון שחל טבילתה במוצאי שבת שאם תחוף בע"ש לא תהיה חפיפה סמוך לטבילתה הלכך חופפת בליל טבילה במוצאי שבת. ולפי פירושו אם חל יו"ט במוצאי שבת נראה שלא התירו לחוף בע"ש ולטבול במוצאי שבת שהרי פירש דבקושי התירו לחוף ביום ולטבול בלילה אלא דהכי עדיף טפי משום דמהומה לביתה אבל להרחיק כולי האי מע"ש למוצאי שבת אסור אף אם חל יו"ט במוצאי שבת. ומוטב שתדחה טבילתה. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת אחרי מות (סי' צו) פי' הא דאפשר לחוף בלילה כגון בימות החול לא תחוף אלא בלילה. היכא דלא אפשר לחוף בלילה כגון שחל ליל טבילתה בשבת או ביו"ט אז חופפת ביום רביעי ואפילו חל יום טוב חמישי וששי וחל ליל טבילתה בשבת חופפת ביום רביעי ולא תתבטל עונתה וסוגיא דגמרא לא משמע כפירושו דקא מיבעיא ליה (ד' סז:) נדה מהו שתחוף בלילה ותטבול בלילה. אלמא משמע דיותר טוב הוא לחוף ביום דחיישי' שמא לא תחוף כהוגן בלילה דמתוך שמהומה לביתה לא חייפא שפיר. ומיהו גם לפירוש השאלתות נהגו מנהג יפה נשים שלנו שמתחילות לחוף

מבעוד יום ועוסקות בחפיפה עד שתחשך ואז טובלות ועוד מחמירות על עצמן דאע"פ שחפפו נושאות עמהן מסרק וסורקות בבית הטבילה. ור"ת פירש דפיסקא דאפשר ולא אפשר לא בא להורות כלל על דין חפיפה אם הוא ביום אם בלילה אלא קאי אהא דקאמר אשה לא תחוף בערב שבת וכו'. ותמה על עצמך וכו' כלומר היאך תוכל לומר חופפת ביום בערב שבת ותטבול בלילה במוצאי שבת והא בעינן סמוך לחפיפה טבילה הלכך לא תחוף אלא במוצאי שבת. וכיוצא בזה איכא בפרק כל שעה רבי יוסי הגלילי אומר ותמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה כלומר היאך תוכל לאוסרו אלא מותר הוא בהנאה. ובתר הכי קאמר והלכתא אשה חופפת ביום פירוש בערב שבת וטובלת בלילה למוצאי שבת. והלכתא לא תחוף אלא בלילה פירוש למוצאי שבת. לא קשיא הא דאפשר לחוף בליל מוצאי שבת תחוף בלילה ולא תרחיק חפיפתה מע"ש. הא דלא אפשר לחוף במוצאי שבת כגון שחל יום טוב להיות במוצאי שבת אז חופפת ביום בערב שבת וכך נוהגות הנשים האידנא ונזהרות מליתן תבשיל לבניהם ולהתעסק בדבר שיבא לידי חציצה מחממות קיתון של מים להדיח בית הסתרים ובית הקמטים כב"ה דמתירין להחם חמין בי"ט לרגליו אבל לא כל גופו. וגם קושרות שערותיהם יפה שלא יתלכלכו. רבינו משולם ז"ל התיר בעירו לחוף בערב שבת ולטבול ביום השבת. כי היו יראות לטבול בלילה. ושלח לו ר"ת דתרי קולי בהדי הדדי לא מקילינן. קולא דסרך בתה וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה. ודין חפיפה כתב ה"ר שמעיה בשם רש"י דחפיפה הוי בכל הגוף. כדאמרינן בפרק כל כתבי מי שהיה לו שם כתוב על בשרו הרי זה לא יחוף וגירסא זו ליתא התם אלא לא ירחוץ ולא יסוך. ועוד הביא ראיה מההיא דפרק שני דכתובות משחא דחפיפותא קאמר מר. ואינה ראייה דמירי בשמן שסכין לאדם שיש לו חטטין בראשו. ועוד הביא ראיה מדאמרינן (לעיל דף סח.) עבדי חסרת דודי חסרת טשטקי חסרת. ואי לחפיפת הראש גרידא מה צריך כולי האי. וגם זו אינה ראייה לפי' רבינו חננאל שפירש דודי חסרת להחם חמין ולהטילם במקוה אם יראה מן הצינה. וטשטקי פירש רב סעדיה סרקות גדולות ובערוך פירש והלא יש לך עבדים הרבה ויורות להחם חמין בלילה ולחוף. ורבינו תם ז"ל פירש דחפיפה לא שייכא אלא בראש ובמקום השער. ולא הוזכרה חפיפה בכל מקום בש"ס אלא במקום שער כדאמרינן לעיל לא תחוף אלא בחמין אבל בקרירי לא משום דמשיר מזיא. לא תחוף בנתר משום דמקטף. ובפרק שני דשבת גבי הלל שהיה חופף ראשו וכן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק. וכן גבי עיקר תקנת חפיפה דתיקן עזרא בפרק מרובה פריך מדאורייתא היא דכתיב ורחץ את בשרו במים שלא יהא דבר חוצץ וכו' ומשני מדאורייתא לעיוני דלמא מיקטר (ונתיר) ועזרא תיקן חפיפה. ולישנא דמיקטר (ונתיר) לא שייך אלא בשער אבל שאר הגוף לא בעי הדחה כלל. מדקאמר (לעיל סי' כה) שתהא אשה מדיחה קמטיה במים מכלל דשאר הגוף לא בעי הדחה. דאי קמטיה לרבותא קאמר דאע"ג דאין צריכין ביאת מים צריך הדחה וה"ה שאר הגוף א"כ הל"ל אפי' קמטיה ונהגו בנות ישראל לחוף כל גופן ומנהג כשר הוא: סליקא לה ספר רבינו אשר ממסכת נדה